الدر المنضود
على سنن أبي داود

افادات

حضرت مولانا محمد عاقل صاحب

صدر مدرس مظاہر العلوم سہارنپور، ہند

فہرست مضامین

۱ کتاب ما جاء في أن الأعمال بالنية ومن هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك

۲ باب قول النبي ﷺ إنما الأعمال بالنية ومن هاجر ابتغاء ما عند الله

۳ كتاب الوضوء باب التسمية على الوضوء

۴ كتاب الطهارة باب الرجل يجد البلة في منامه

۵ كتاب الطهارة باب الرجل يجد البلة في منامه

۶ باب الوضوء من النوم

۷ باب الوضوء من النوم

۸ باب الوضوء من النوم

۹ باب الوضوء من النوم

الدر المنضود

فی حل

سنن أبي داؤد

افادات:- حضرت مولانا محمد عاقل صیب

صدر مدرّس مظاهر العلوم سهارنپور (هند)

مترجمین:

[رفقاء] دار التصنیف والتحقیق

زیر نگرانی

مولانا شأة فیصل فاضل وفاق المدارس

پښتو.....اووم جلد

خصوصیات

① د کتاب په اول کښې د اصول حدیث مفیده مقدمه.

② د بذل المجهود شرح أبي داود عربی شرحې خلاصه اونجور

③ د متن تولو احادیث ته اعراب ورکول

④ د هرکتاب په اول کښې هغې سره متعلقه ضروری مباحث

⑤ د هر حدیث تخریج د مصدر، کتاب او رقم په حولې سره.

⑥ د مشکلو لغاتو حل

⑦ په فقهی مباحثو کښې د مذاهبو بیان

⑧ د فریق مخالف دلائل

⑨ د فریق مخالف د دلائلو ځخه جوابونه

⑩ د مذهب حنفی دلائل او وجوه ترجیح

خورونکی

فیصل کتب خانه محله جنگی پیښور

د چاپ حقوق صرف ناشر سره محفوظ دی

د کتاب نوم: الدر المنضود فی حل سنن أبی داؤد
مؤلف: حضرت مولانا محمد عاقل صاحب دامت برکاتہم
زیرنګرانی: مولانا شاہ فیصل فاضل وفاق المدارس
خورونکی: فیصل کتب خانه محله جنګی پیښور

د ملاویدو پتې

- مکتبه فخر الدین رازی هرات [نمائنده فیصل کتبخانه درهرات]
- جدید اسلامی کتب خانه خوست
- المصباح کتب خانه کابل
- روغانیوال کتب خانه جلال آباد
- رحیمی کتب خانه خوست
- نعمت کتب خانه کابل
- حرم کتب خانه کابل
- شریف الله کتب خانه کابل
- فلاح کتب خانه جلال آباد
- حقانیه کتب خانه گردیز
- موئے مبارک کتب خانه غزنی
- مسلم کتب خانه جلال آباد
- مکتبه خواجه عبدالله انصاری غزنی
- مکتبه نعمانیه غزنی
- واحدی کتب خانه خوست
- گودر کتب خانه جلال آباد
- مکتبه رحمانیه قندهار
- مسلم کتب خانه خوست
- دعوت کتب خانه جلال آباد
- حاجی سردار کتب خانه کابل
- تقوی کتب خانه جلال آباد
- مکتبه رشیدیه کابل

خپرونکې

فیصل کتب خانه

مدینه تاور محله جنګی پیښور قصه خوانئ پیښور
موبائیل ۰۳۲۱۹۰۹۱۸۳۵

فهرست ابواب و مضامين

شمار	مضمون	صفحه
	كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ	۲۴
	مباحث اربعه علميه مفيده	۲۴
	بحث اول :	۲۴
	بحث ثانی :	۲۴
	بحث ثالث :	۲۴
	بحث رابع :	۲۵
	باب التَّغْلِيظِ فِي الأَيْمَانِ الْفَاجِرَةِ	۲۵
	په يمين غموس کښې د کفارې وجوب شته که نه؟ :	۲۵
	باب فِيمَنْ حَلَفَ يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لأَحَدٍ	۲۶
	دلته مصنف دري روايتونه ذکر کړی دی :	۲۸
	په روايات ثلاثه کښې تطبيق :	۲۸
	باب مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ	۳۰
	تغليظ اليمين بالزمان والمكان :	۳۰
	باب الْحَلِفِ بِالأَنْدَادِ	۳۰
	باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ	۳۱
	شرح الحديث:	۳۲
	باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالأَمَانَةِ	۳۳
	باب الْمَعَارِيضِ فِي الْيَمِينِ	۳۴
	باب مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ	۳۵
	د ترجمة الباب تشريح او ذکر د اختلاف النسخ :	۳۵
	باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَتَأَدَّمَ	۳۷
	الكلام على الحديث من حيث الفقه :	۳۷
	باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ	۳۸
	باب مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ	۳۸
	د سند تحقيق :	۴۰
	باب الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ	۴۱
	باب: په بيان دهغه کس کښې چه کفاره ورکړی محکښې د حانث کيدو نه	۴۱
	بابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا	۴۱
	تقديم الكفارة على الحنث :	۴۲

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا	٤٢
	تفصيل مذاهب الائمة فی مسئلة الباب :	٤٢
	مضمون حديث :	٤١
	حديث الباب استدل به الفريقان :	٤١
	باب فِيمَنْ يَحْلِفُ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا	٤٥
	استفيد بالحديث امران :	٤٥
	باب كَمِ الصَّاعُ فِي الْكَفَّارَةِ	٤٦
	په كفاره يمين كښې تفصيل سره د مذاهب ائمة :	٤٦
	د مد هشام مقدار او د هغې تحقيق :	٤٧
	باب فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ	٤٨
	باب النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ	٥٠
	د نذر په حكم كښې مذاهب ائمة:	٥٠
	شرح الحديث :	٥١
	باب مَا جَاءَ فِي النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ	٥٢
	نذر معصيت منعقد كيږی يا نه، مذاهب اربعة :	٥٢
	باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ	٥٤
	د قال ابوداؤد تشريح او تنقيح:	٥٥
	تشريح الحديث:	٥٦
	د عائشې رضی اللہ عنہا په حديث باندې د محدثينو نقد او د احنافو د طرف نه د هغې رد	٥٨
	د روايات الباب تجزيه	٥٩
	الكلام على الحديث من حيث الفقة :	٦٠
	باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ	٦٣
	شرح السند :	٦٥
	باب فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ	٦٥
	په مسئلة الباب كښې مذاهب د ائمة :	٦٥
	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ	٦٧
	باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ	٦٨
	شرح الحديث :	٦٨
	باب فِي النَّذْرِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ	٧٠
	ترجمة الباب والا مسئلة كښې مذاهب ائمة :	٧٠

شمار	مضمون	صفحه
	د ناقة غضباء یوه قصه :	۷۳
	د استیلاء الکافر علی مال المسلم متعلق یو سوال او د هغې جواب	۷۴
	باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ	۷۵
	په تصدق بجمیع المال کښې مذاهب ائمة :	۷۵
	شرح الحدیث من حیث الفقه :	۷۶
	باب مَنْ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ	۷۸
	باب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ	۷۸
	د حدیث الباب محمل او په هغې کښې اختلاف د علماء کرامو	۷۹
	د نذر لجاج تعریف او د هغې په حکم کښې اختلاف ائمة :	۷۹
	خلاصة المذاهب :	۸۰
	باب لَغْوِ الْيَمِينِ	۸۱
	د یمین اقسام ثلاثه او د یمین لغو په تعریف کښې اختلاف :	۸۱
	د ابراهیم صائغ یو خاص خصلت :	۸۲
	باب فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى الطَّعَامِ لاَ يَأْكُلُهُ	۸۲
	د ضیفان ابی بکر صدیق رضی الله عنه قصه :	۸۳
	باب الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ	۸۵
	شرح الحدیث وفیه بیان نذر اللجاج :	۸۵
	باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ بَعْدَ السُّكُوتِ	۸۷
	په استثناء کښې د اتصال قید، او ذکر د مذاهبو :	۸۷
	(امام اعظم رحمه الله د ذهانت دلچسپه واقعه)	۸۷
	باب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ	۸۸
	كِتَابُ الْبُيُوعِ	۸۹
	د ماقبل سره مناسبت :	۸۹
	(د بیع اصطلاحی تعریف)	۹۰
	(په بیع او شراء کښې فرق)	۹۰
	د بیع انواع :	۹۰
	په دین کښې د معاملاتو د برابرولو اهمیت :	۹۱
	باب فِي التِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ	۹۱
	باب فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ	۹۲
	شرح الحدیث :	۹۳

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ	٩٣
	شرح الحديث :	٩٤
	د حديث الباب په ظاهر كښې معارض يو بل روايت :	٩٥
	شرح الحديث :	٩٦
	مضمون حديث:	٩٧
	باب فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ	٩٨
	باب فِي وَضْعِ الرِّبَا	٩٩
	باب فِي كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ	٩٩
	باب فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالأَجْرِ	١٠٠
	مضمون حديث :	١٠٠
	آيا د رسول الله ﷺ د پاره لبس سراويل ثابت دي؟	١٠١
	شرح السند:	١٠١
	باب فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ "	١٠٣
	باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ	١٠٤
	شرح الحديث :	١٠٥
	صحة الكفالة عن الميت كښې مذاهب ائمة :	١٠٧
	باب فِي الْمَطْلِ	١٠٨
	باب فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ	١٠٩
	باب فِي الصَّرْفِ	١١٠
	د بيع الصرف تعريف او حكم :	١١٠
	د ربا الفضل په عدم جواز كښې د بعض صحابه كرامو رضي الله عنهم اختلاف :	١١١
	د ربا تعريف او د هغې دوه قسمونه :	١١١
	شرح الحديث على اكمل وجه انشاء الله تعالى :	١١٢
	په اشياء سته مذكوره كښې علة ربا د ائمة اربعه په نزد :	١١٣
	د فقهاء كرامو په امت بادي احسان	١١٣
	غنم او اوربشي په اعتبار د جنس متحد دي يا مختلف :	١١٤
	باب فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ	١١٥
	د مال ربوى وغير ربوى مخلوط د بيع حكم:	١١٦
	مسئلة ثابتة بالحديث كښې مذاهب ائمة:	١١٦
	مسئله مد عجوه او د هغې شرح او مثال	١١٧

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ	۱۱۸
	د مسئلې مترجم بها شرح او بيان مذاهب:	۱۱۸
	باب فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً	۱۲۰
	مسئلة الباب كښې مذاهب ائمة:	۱۲۰
	باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ	۱۲۱
	د حديث الباب د احنافو او حنابله د طرف نه جواب :	۱۲۱
	باب فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ	۱۲۲
	باب فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ	۱۲۲
	شرح الحديث من حيث الفقه:	۱۲۳
	بيع الرطب بالتمر كښې د امام صاحب اختلاف او دليل :	۱۲۳
	باب فِي الْمُزَابَنَةِ	۱۲۴
	د بيع مزابنة تعريف او وجه تسميه :	۱۲۴
	شرح الحديث :	۱۲۵
	باب فِي بَيْعِ الْعَرَايَا	۱۲۵
	د عرايا حقيقت او مصداق كښې اختلاف ائمة :	۱۲۶
	باب فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ	۱۲۸
	په مسئلة الباب كښې تشريح او په هغې كښې اختلاف ائمة :	۱۲۸
	باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا	۱۲۹
	باب فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا	۱۳۰
	مسئلة مترجم بها صور مختلفة مع بيان الحكم :	۱۳۰
	شرح كلام الراوي:	۱۳۳
	باب فِي بَيْعِ السِّنِينَ	۱۳۳
	باب فِي بَيْعِ الْغَرَرِ	۱۳۵
	شرح الحديث:	۱۳۶
	شرح الحديث وفيه اربعة اوجه :	۱۳۷
	باب فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ	۱۳۸
	د بيع المضطر مصداق او حكم:	۱۳۸
	باب فى الشَّرِكَةِ	۱۳۹
	اقسام شركت :	۱۳۹
	باب فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ	۱۴۰

شمار	مضمون	صفحه
	په مسئله مترجم بها کښې مذاهب ائمة :	۱٤۱
	بيع فضولی کښې مذاهب ائمة :	۱٤۱
	حديث الباب د احنافو او مالکيانو دليل دي :	۱٤۱
	د شوافعو د طرف نه جواب:	۱٤۱
	باب فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ	۱٤۳
	د حديث الغار يوه حصه :	۱٤٤
	باب فِي الشَّرِكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ	۱٤٥
	د ترجمة الباب تشريح او مذاهب ائمة:	۱٤٥
	په حديث الباب باندې يو اشکال سره د جواب :	۱٤٦
	باب فِي الْمُزَارَعَةِ	۱٤٦
	د مزارعة ذکر په کتاب البيوع کښې :	۱٤٦
	د مزارعت اقسام سره د بيان د مذاهب ائمة :	۱٤٦
	د مساقات حکم د ائمة اربعه په نزد :	۱٤۷
	د مزارعت د جواز حديث متفق عليه دي :	۱٤۸
	د مزارعت د عدم جواز حديث او په هغې کښې اضطراب سنداً او متناً :	۱٤۸
	د رافع بن خديج رضي الله عنه په حديث کښې متناً اضطراب :	۱٤۸
	د رافع بن خديج حديث هم په صحيحينو کښې موجود دي :	۱٥۰
	باب فِي التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ	۱٥۲
	د امام مالک رحمه الله د مسلک تائيد:	۱٥٤
	باب فِي زَرْعِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا	۱٥۷
	باب فِي الْمُخَابَرَةِ	۱٥۸
	باب فِي الْمُسَاقَاةِ	۱٥۹
	د رسول الله صلى الله عليه وسلم معامله د خيبر د يهودو سره د مزارعت وه که د خراج؟	۱٦۰
	باب فِي الْخَرْصِ	۱٦۲
	په ونو کښې د ميوو د اندازې لګولو بيان	۱٦۲
	عدم جواز الخرص فی المزارعة وکذا فی المساقاة وجوازه فی الزکوة عند الجمهور دون الحنفية.	۱٦۳
	كِتَابُ الْإِجَارَةِ	۱٦٤
	د اجارې بيان	۱٦٤
	باب فِي كَسْبِ الْمُعَلِّمِ	۱٦٥
	استئجار علی الطاعات کښې اختلاف ائمة :	۱٦٥

شمار	مضمون	صفحه
	توجيه الحديث عن الشافعية :	۱۶۶
	باب فِي كَسْبِ الأَطِبَّاءِ	۱۶۷
	مضمون حديث د دمولو يوه قصه :	۱۶۸
	دويمه قصه :	۱۶۹
	استنباط المصنف بحديث الباب :	۱۶۹
	باب فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ	۱۷۰
	ايضاح المسئلة :	۱۷۰
	شرح الحديث :	۱۷۰
	باب فِي كَسْبِ الإِمَاءِ	۱۷۲
	باب فِي عَسْبِ الْفَحْلِ	۱۷۳
	شرح الحديث :	۱۷۴
	باب فِي الصَّائِغِ	۱۷۴
	(د صائغ لغوی تحقیق)	۱۷۴
	شرح الحديث :	۱۷۵
	باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ	۱۷۶
	شرح الحديث مع استنباط المسئلة :	۱۷۶
	باب فِي التَّلَقِّي	۱۷۸
	د مسئلة الباب تشريح مع اختلاف ائمة :	۱۷۸
	د بيع على بيع اخيه، وضاحت :	۱۷۹
	باب فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ	۱۸۰
	د مسئلة الباب تشريح عند الفقهاء :	۱۸۰
	باب فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ	۱۸۰
	د مسئلة الباب تشريح :	۱۸۱
	په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة :	۱۸۱
	(د امام بخاری رحمه الله مسلک)	۱۸۱
	باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا	۱۸۳
	د حديث المصراة شرح او په دې باندې کلام من حيث الفقه :	۱۸۳
	مذاهب ائمة :	۱۸۴
	حديث المصراة د اصولو مخالف دي د اتو وجو نه :	۱۸۴
	باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْخُكْرَةِ	۱۸۶

شمار	مضمون	صفحه
	د احتکار حقیقت او تعریف :	۱۸۶
	احتکار په کومو کومو څیزونو کښې منع دي :	۱۸۷
	باب فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ	۱۸۹
	شرح الحديث :	۱۸۹
	باب فِي التَّسْعِيرِ	۱۸۹
	شرح الحديث او مذاهب الائمة په مسئلة الباب کښې :	۱۹۰
	باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ	۱۹۰
	باب فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ	۱۹۱
	د خیار مجلس په ثبوت کښې د علماء کرامو اختلاف :	۱۹۲
	د حدیث نه د مسلک احناف تائید :	۱۹۴
	مضمون حدیث :	۱۹۵
	باب فِي فَضْلِ الإِقَالَةِ	۱۹۷
	باب فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ	۱۹۷
	حدیث الباب او د دې مقام کامله تشریح :	۱۹۸
	باب فِي النَّهْيِ عَنِ الْعِينَةِ	۲۰۰
	د بیع عینه تعریف او حکم :	۲۰۰
	د مسلمانانو دپاره په ترک جهاد باندې سخت وعید :	۲۰۱
	باب فِي السَّلَفِ	۲۰۱
	د صحت سلم دپاره شرائط :	۲۰۱
	شرح السند :	۲۰۳
	د مسئله سلم فی المنقطع تفصیل :	۲۰۴
	باب فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا	۲۰۵
	باب السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُ	۲۰۵
	شرح الحديث مع بيان المذاهب :	۲۰۶
	باب فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ	۲۰۶
	مسئله اختلافیه :	۲۰۶
	باب فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ	۲۰۷
	باب فِي مَنْعِ الْمَاءِ	۲۰۸
	شرح الحديث :	۲۰۹
	باب فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ	۲۱۱

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ	۲۱۱
	باب فِي أَثْمَانِ الْكِلاَبِ	۲۱۲
	مذاهب ائمة :	۲۱۲
	باب فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ	۲۱٤
	شرح الحديث من حيث الفقه :	۲۱٤
	شرح الحديث :	۲۱۵
	شرح الحديث :	۲۱۸
	په ظاهر د حديث باندې يو اشكال او د هغې جواب :	۲۱۸
	باب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى	۲۱۹
	د بيع قبل القبض نه نهی په كومو څيزونه كښې ده:	۲۲۰
	د امام مالک او جمهورو يو بل اختلاف :	۲۲۱
	باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي الْبَيْعِ لاَ خِلاَبَةَ	۲۲۳
	شرح الحديث :	۲۲٤
	الكلام على الحديث من حيث الفقه وبيان مذاهب الائمة فى خيار المغبون	۲۲٤
	باب فى الْعُرْبَانِ	۲۲٦
	د بيع عربان تعريف او بيان مذاهب :	۲۲٦
	باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ	۲۲۷
	شرح الحديث :	۲۲۸
	باب فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ	۲۲۹
	د جابر رضی الله عنه د شراء جمل والا حديث :	۲۲۹
	باب فِي عُهْدَةِ الرَّقِيقِ	۲۳۰
	د مسئله مترجم بها تشريح سره د بيان المذاهب او دليل :	۲۳۰
	باب فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا	۲۳۲
	د مسئله مترجم بها تشريح :	۲۳۲
	الخراج بالضمان والا حديث د كومې درجې دي؟	۲۳٤
	باب إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ	۲۳۵
	شرح الحديث او بيان د مذاهب الائمة :	۲۳٦
	تفصيل المسئلة :	۲۳٦
	باب فِي الشُّفْعَةِ	۲۳۷
	د شفعه د لغوى او اصطلاحى معنى تحقيق او تنقيح:	۲۳۷

شمار	مضمون	صفحه
	اسباب الشفعة عند الائمة :	۲۳۸
	شفعه په کومو کومو څیزونو کښې وی :	۲۳۹
	حدیث کوم چه د جمهورو دلیل دی د احنافو د طرف نه د هغې توجیه :	۲۳۹
	دلیل الاحناف او په دې باندې اشکال او جواب :	۲۴۰
	باب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ	۲۴۲
	مسئله مترجم بها تشریح او په هغې کښې اختلاف علماء :	۲۴۲
	باب فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا	۲۴۵
	مسئله مترجم بها تشریح او اختلاف الائمة :	۲۴۵
	شرح السند :	۲۴۵
	باب فِي الرَّهْنِ	۲۴۶
	شرح الحدیث من حیث الفقه وبیان المذاهب :	۲۴۶
	(د جمهورو د طرفه جوابونه)	۲۴۷
	باب فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ	۲۴۸
	شرح الحدیث :	۲۴۸
	باب فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ	۲۴۹
	د ترجمة الباب والا مسئلې تشریح :	۲۴۹
	باب فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ	۲۵۰
	د مسئلة الظفر تشریح او مذاهب ائمه :	۲۵۱
	باب فِي قَبُولِ الْهَدَايَا	۲۵۳
	باب الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ	۲۵۴
	د مذاهب ائمه تحقیق مع الدلائل :	۲۵۵
	د احنافو د طرف نه د حدیث الباب توجیه :	۲۵۵
	باب فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ	۲۵۶
	باب فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ	۲۵۷
	د ترجمة الباب والا مسئلې تفصیل او مذهب الائمة :	۲۵۷
	شرح السند :	۲۵۸
	مضمون حدیث :	۲۵۸
	په حدیث الباب کښې اختلاف روایات :	۲۵۹
	باب فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا	۲۶۱
	په مسئلة الباب کښې اختلاف د علماء کرامو :	۲۶۱

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الْعُمْرَى	۲۶۴
	د عمرى تعريف او د هغې حكم شرعى :	۲۶۴
	باب مَنْ قَالَ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ	۲۶۴
	باب فِي الرُّقْبَى	۲۶۵
	د رقبى تعريف او په دې كښې د ائمه اختلاف :	۲۶۵
	باب فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ	۲۶۶
	مسئلة الباب كښې مذاهب ائمه :	۲۶۶
	شرح الحديث :	۲۶۷
	شرح الحديث :	۲۶۸
	توجيه الحديث على مسلك الحنفية :	۲۶۸
	باب فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلَهُ	۲۷۰
	د وجوب ضمان قاعده :	۲۷۰
	د رسول الله ﷺ د كمال حسن معاشرت حكايت :	۲۷۱
	باب الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ	۲۷۲
	مسئلة الباب كښې مذاهب ائمه :	۲۷۳
	كتاب الأقضية	۲۷۴
	باب فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ	۲۷۴
	شرح الحديث :	۲۷۴
	باب فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ	۲۷۵
	شرح الحديث :	۲۷۷
	باب فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ	۲۷۷
	باب فِي كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ	۲۷۸
	باب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ	۲۷۹
	مضمون حديث :	۲۷۹
	د قاضى يا عامل دپاره قبول هديه كله جائز ده؟	۲۸۰
	باب كَيْفَ الْقَضَاءُ	۲۸۰
	د قضاء على الغائب په جواز كښې اختلاف :	۲۸۱
	باب فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ	۲۸۲
	د قضاء القاضى نفاذ صرف په ظاهر باندې وى يا ظاهر او باطن دواړو باندې؟ :	۲۸۲
	د رسول الله ﷺ دپاره اجتهاد جائز دى :	۲۸۵

شمار	مضمون	صفحه
	باب كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي	۲۸٦
	باب الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ	۲۸۷
	باب الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ	۲۸۷
	په مسئلة الباب كښې مذاهب ائمه :	۲۸۷
	باب اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ	۲۸۸
	د حديث الباب په سند باندې كلام او د محدثينو د طرف نه د هغې جواب	۲۸۹
	باب فِي الصُّلْحِ	۲۹۰
	دامام ترمذي رحمه الله دحديث الباب په باره كښې تصحيح اويه هغې بآندې دمحدثينواعتراض	۲۹۱
	باب فِي الشَّهَادَاتِ	۲۹۲
	دفع التعارض بين الحديثين :	۲۹۳
	باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا	۲۹٤
	باب فِي شَهَادَةِ الزُّورِ	۲۹۵
	شرح الحديث :	۲۹٦
	باب مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ	۲۹٦
	شرح الحديث من حيث الفقه :	۲۹٦
	باب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ	۲۹۷
	باب الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ	۲۹۸
	مسئلة الباب كښې مذاهب ائمه :	۲۹۸
	باب شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ	۲۹۹
	د عدى بن بداء او تميم دارى قصه :	۳۰۱
	باب إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ	۳۰۱
	قضاء القاضى بعلمه كښې مذاهب ائمه :	۳۰۱
	د رسول الله صلى الله عليه وسلم د شراء فرس يو عبرتناكه واقعه :	۳۰۲
	باب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ	۳۰٤
	د مسئلة الباب وضاحت او مذاهب ائمه :	۳۰٤
	شرح السند :	۳۰۵
	يو اورد حديث او د هغې شرح :	۳۰۷
	باب الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ	۳۰۹
	باب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ	۳۱۱
	باب كَيْفَ الْيَمِينُ	۳۱۲

شمار	مضمون	صفحه
	باب إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيُحْلِفُ	۳۱۲
	باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ	۳۱۳
	د ترجمة الباب تشريح :	۳۱۳
	باب كَيْفَ يَحْلِفُ الذِّمِّيُّ	۳۱۴
	باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّهِ	۳۱۵
	شرح الحديث :	۳۱۵
	باب فِي الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ	۳۱۶
	شرح الحديث :	۳۱۷
	شرح الحديث :	۳۱۷
	باب فِي الْوَكَالَةِ	۳۱۸
	مضمون الحديث :	۳۱۸
	باب فِي الْقَضَاءِ	۳۱۹
	شرح الحديث :	۳۱۹
	شرح الحديث :	۳۱۹
	مضمون حديث :	۳۲۱
	مضمون حديث :	۳۲۲
	شرح الحديث :	۳۲۴
	أَوَّلُ كِتَابُ الْعِلْمِ	۳۲۵
	(ما قبل سره ربط او مناسبت)	۳۲۵
	(د علم تعريف)	۳۲۶
	(باب الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ)	۳۲۶
	بابٌ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ	۳۲۶
	مضمون حديث :	۳۲۷
	شرح الحديث :	۳۲۷
	د علم فضيلت او پرتری :	۳۲۸
	باب رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ	۳۲۹
	په دوه مختلفو بابونو کښې تطبيق :	۳۳۰
	د اسرائيلياتو حکم :	۳۳۰
	د کاتبين وحی صحابه کرامو رضی الله عنهم تعين او نومونه :	۳۳۲
	باب فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ	۳۳۳

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم	۳۳٤
	شرح الحديث :	۳۳٤
	باب الْكَلَامِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ	۳۳۵
	شرح الحديث :	۳۳۵
	(د تفسير ماخذ)	۳۳٦
	باب تَحْرِيرِ الْحَدِيثِ	۳۳۷
	شرح الحديث :	۳۳۸
	باب فِي سَرْدِ الْحَدِيثِ	۳۳۸
	باب التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا	۳۳۹
	شرح الحديث :	۳٤۰
	(د باب سره مناسبت)	۳٤۰
	باب كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ	۳٤۱
	شرح الحديث :	۳٤۱
	آيا حديث الباب موضوع دي؟	۳٤۲
	باب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ	۳٤۲
	باب الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ	۳٤۳
	باب فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى	۳٤٤
	شرح الحديث :	۳٤٤
	باب فِي الْقَصَصِ	۳٤۵
	شرح الحديث :	۳٤۵
	(اشكال: آيا هر مسلمان وعظ نه شى كولي؟)	۳٤۵
	(مضمون الحديث)	۳٤٦
	د ذكر اجتماعى ثبوت او د هغې فضيلت:	۳٤۷
	(مسئله استرقاق العرب)	۳٤۷
	كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ	۳٤۸
	(ما قبل سره ربط اومناسبت)	۳٤۸
	باب فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ	۳٤۹
	شرح الحديث :	۳۵۰
	خمر د كومو څيزونو نه جوړولي شى :	۳۵۰
	د اشربة په باره د احنافو او د جمهور علماء كرامو اختلاف، مدلل او مفصل :	۳۵۱

شمار	مضمون	صفحه
	(اقسام اشربه)	۳۵۱
	قسم اول :	۳۵۱
	قسم ثانی او درجه ثانیه :	۳۵۱
	قسم ثالث :	۳۵۱
	(احکام اشرب)	۳۵۲
	احناف د تولو شرابو د تحریم ولې قائل نه دی:	۳۵۲
	بَاب الْعِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ	۳۵۷
	شرح الحدیث :	۳۵۷
	بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ	۳۵۷
	بَاب الْخَمْرِ مِمَّا هُوَ	۳۵۸
	توجیه الحدیث علی مسلک الحنفیة :	۳۵۹
	بَاب النَّهْيِ عَنِ الْمُسْكِرِ	۳۶۰
	شرح الحدیث :	۳۶۲
	بَاب فِي الدَّاذِيِّ	۳۶۴
	د طلاء تفسیر :	۳۶۵
	بَاب فِي الْأَوْعِيَةِ	۳۶۶
	په مشکیزه کښې د شرابو جوړولو مصلحت :	۳۶۶
	د اوعیه اربعه وضاحت :	۳۶۷
	د وفد عبدالقیس والا حدیث شرح :	۳۶۹
	(اشکال)	۳۶۹
	(د مامور به اشیاؤ سره متعلق بل سوال او دهغې جوابونه)	۳۶۹
	د حدیث نه د مسلک حنفی تائید :	۳۷۲
	بَاب فِي الْخَلِيطَيْنِ	۳۷۴
	د کهجور مختلف قسمونه او د هغې نومونه :	۳۷۴
	شرح الحدیث :	۳۷۶
	بَاب فِي نَبِيذِ الْبُسْرِ	۳۷۷
	شرح الحدیث:	۳۷۷
	بَاب فِي صِفَةِ النَّبِيذِ	۳۷۸
	شرح الحدیث :	۳۷۸
	شرح الحدیث :	۳۸۰

شمار	مضمون	صفحه
	(تطبيق بين الروايتين)	۳۸۱
	باب فِي شَرَابِ الْعَسَلِ	۳۸۱
	شرح الحديث:	۳۸۲
	په شرب عسل والا حديث اختلافات د رواياتو :	۳۸۳
	د آيت په شان نزول کښې د تحريم عسل او تحريم ماريه رضی الله عنهما کښې اختلاف	۳۸۴
	باب فِي النَّبِيذِ إِذَا غَلَى	۳۸۵
	باب فِي الشُّرْبِ قَائِمًا	۳۸۶
	د شرب قائما په باره کښې اختلاف د رواياتو :	۳۸۶
	باب الشَّرَابِ مِنْ فِي السِّقَاءِ	۳۸۷
	شرح الحديث :	۳۸۷
	باب فِي اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ	۳۸۸
	باب فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ	۳۸۹
	باب فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ	۳۸۹
	باب فِي الْكَرْعِ	۳۹۰
	د حضرت حاجی صاحب رحمه الله يو معمول :	۳۹۱
	باب فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ	۳۹۱
	باب فِي النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ وَالتَّنَفُّسِ فِيهِ	۳۹۴
	شرح الحديث :	۳۹۵
	آيا د رسول الله صلی الله عليه وسلم عادت مبارک د خوراک سره د اوبو څکلو وو؟ :	۳۹۵
	باب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ	۳۹۶
	شرح الحديث :	۳۹۷
	يو اشکال او د هغې جواب :	۳۹۷
	باب فِي إِيكَاءِ الآنِيَةِ	۳۹۸
	كِتَابُ الأَطْعِمَةِ	۴۰۱
	باب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ	۴۰۱
	د وليمې متعلق دري فوائد :	۴۰۱
	(د ضيافت اقسام)	۴۰۲
	د اجابت دعوت حکم شرعی :	۴۰۳
	باب فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكَاحِ	۴۰۴
	باب الإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ	۴۰۵

شمار	مضمون	صفحه
	باب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ	٤٠٥
	شرح الحديث :	٤٠٦
	باب فِي كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ	٤٠٧
	د وليمې دعوت تر څو ورځو پورې کول مستحب دی :	٤٠٧
	باب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ	٤٠٨
	باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ	٤١٠
	د ترجمة الباب غرض او په هغې کښې اختلاف د نسخو:	٤١٠
	باب فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ	٤١٢
	باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرَى مَكْرُوهًا	٤١٢
	باب إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ	٤١٣
	باب إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ	٤١٤
	د تقديم طعام على الصلوة سره متعلق يو بنکلي واقعه :	٤١٥
	باب فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ	٤١٥
	شرح الحديث:	٤١٦
	باب فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ	٤١٧
	باب فِي طَعَامِ الْفُجَاءَةِ	٤١٧
	باب فِي كَرَاهِيَةِ ذَمِّ الطَّعَامِ	٤١٨
	باب فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ	٤١٨
	باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ	٤١٩
	مضمون حديث:	٤١٩
	مضمون الحديث :	٤٢١
	باب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا	٤٢٢
	شرح الحديث :	٤٢٢
	شرح الحديث :	٤٢٣
	د اکل متکئا مصداق او تفسیر :	٤٢٣
	د خوراک په وخت د ناستې غوره طریقه :	٤٢٤
	باب مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ	٤٢٤
	رسول الله ﷺ اوصحابه کرامو رضي الله عنهم چه به یوخائې په کوم لوښی کښې خوراک فرمائیلو.	٤٢٥
	قطع اللحم بالسكين كښې اختلاف د روایتونو:	٤٢٦
	باب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ	٤٢٦

شمار	مضمون	صفحه
	باب الأَكْلِ بِالْيَمِينِ	٤٢٧
	باب فِي أَكْلِ اللَّحْمِ	٤٢٨
	مضمون حديث :	٤٢٩
	(زهر وركونكي خوک وو؟)	٤٢٩
	باب فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ	٤٢٩
	باب فِي أَكْلِ الثَّرِيدِ	٤٣١
	باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ	٤٣١
	شرح الحديث :	٤٣٢
	باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا	٤٣٣
	د جلاله به حکم کښې مذاهب ائمه :	٤٣٣
	باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ	٤٣٤
	باب فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ	٤٣٦
	باب فِي أَكْلِ الضَّبِّ	٤٣٧
	باب فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارَى	٤٣٩
	حبارى څه شي دي؟	٤٣٩
	باب فِي أَكْلِ حَشَرَاتِ الأَرْضِ	٤٤٠
	د قنفذ مصداق او د هغې شرعي حکم :	٤٤١
	باب فِي أَكْلِ الضَّبُعِ	٤٤٢
	بحث اول :	٤٤٢
	بحث ثانی :	٤٤٣
	بحث ثالث :	٤٤٤
	باب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ السِّبَاعِ	٤٤٤
	شرح الحديث :	٤٤٤
	مضمون الحديث :	٤٤٦
	باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ	٤٤٧
	د بغال په حکم کښې اختلاف :	٤٤٧
	مضمون الحديث:	٤٤٨
	مسلک د ابن عباس رضي الله عنهما :	٤٤٩
	باب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ	٤٥٠
	باب فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ	٤٥٢

شمار	مضمون	صفحه
	باب فِي الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ ()	٤٥٣
	مضمون الحديث :	٤٥٣
	شرح الحديث :	٤٥٤
	باب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ()	٤٥٥
	مضمون الحديث :	٤٥٦
	باب فِي أَكْلِ الْجُبْنِ	٤٥٦
	باب فِي الْخَلِّ	٤٥٧
	په شرح د حديث کښې د شارحينو اختلاف :	٤٥٧
	باب فِي أَكْلِ الثُّومِ	٤٥٨
	د صحابي حديث لره روايت بالمعنى کول :	٤٥٩
	د جماعت د مانځه په نه فرض کيدو باندې استدلال :	٤٦٠
	شرح الحديث :	٤٦١
	باب فِي التَّمْرِ	٤٦٣
	باب فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ	٤٦٤
	د دوه متعارض احاديثو جواب:	٤٦٤
	باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ	٤٦٥
	باب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ فِي الأَكْلِ	٤٦٥
	شرح الحديث :	٤٦٦
	باب الأَكْلِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ	٤٦٧
	باب فِي دَوَابِّ الْبَحْرِ	٤٦٨
	د غزوه سيف البحر تذکره :	٤٦٩
	باب فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ	٤٧٠
	باب فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ	٤٧١
	باب فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ	٤٧٢
	(د روټۍ خوړلو يو څو آداب)	٤٧٣
	باب فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى	٤٧٣
	باب فِي الْمِنْدِيلِ	٤٧٤
	باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ	٤٧٤
	(د ربنا اعراب)	٤٧٥
	باب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ	٤٧٦

شمار	مضمون	صفحه

باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ..... ۴۷۶
باب فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ..... ۴۷۷
باب مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ..... ۴۷۸
د بذل المجهود شریف د جلد رابع اختتام:..... ۴۷۹
كِتَابُ الطِّبِّ..... ۴۸۰
د طب تعریف او د هغې تقسیم او انواع :..... ۴۸۰
باب فِي الرَّجُلِ يَتَدَاوَى..... ۴۸۰
د علاج او تداوی حکم :..... ۴۸۱
د توکل مراتب ثلاثه:..... ۴۸۱
باب فِي الْحِمْيَةِ..... ۴۸۲
مضمون الحدیث :..... ۴۸۲
باب فِي الْحِجَامَةِ..... ۴۸۳
باب فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ..... ۴۸۶
احادیثو نه د حجامت د اهمیت ثبوت :..... ۴۸۶
باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ..... ۴۸۶
باب فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحَجْمِ..... ۴۸۶
باب فِي الْكَيِّ..... ۴۸۸
(د کیّ تعریف)..... ۴۸۸
(تطبیق بین الروایتین)..... ۴۸۸
باب فِي السَّعُوطِ..... ۴۸۹
د رسول الله ﷺ په مرض کښې د لدود واقعه :..... ۴۹۰
باب فِي النُّشْرَةِ..... ۴۹۱
باب فِي التِّرْيَاقِ..... ۴۹۱
شرح الحدیث :..... ۴۹۲
باب فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ..... ۴۹۲
شرح الحدیث :..... ۴۹۴
شرح السند :..... ۴۹۴
باب فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ..... ۴۹۵
شرح الحدیث :..... ۴۹۵
باب فِي الْعِلَاقِ..... ۴۹۶

شمار	مضمون	صفحه
	تشريح الحديث:	۴۹۷
	باب فِي الْأَمْرِ بِالْكُحْلِ	۴۹۷
	باب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ	۴۹۸
	شرح الحديث :	۴۹۸
	د بد نظر علاج :	۴۹۹
	باب فِي الْغَيْلِ	۵۰۰
	باب: د تی ورکونکي ښځي سره د جماع نه کولو بيان	۵۰۰
	په حديث د اسماء او حديث د جدامه کښې تعارض او د هغې توجيه	۵۰۱
	باب فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ	۵۰۱
	شرح الحديث :	۵۰۲
	د رقی او تمائم سره متعلق د روايانو تجزيه او د هغې تشريح	۵۰۳
	د تعليق تمائم حيثيت :	۵۰۳
	باب مَا جَاءَ فِي الرُّقَى	۵۰۵
	د زنانه دپاره ليکل زده کول څنګه دی؟	۵۰۶
	اختلاف نسخ او د نسخه صحيحه تحقيق :	۵۰۷
	د رسول الله ﷺ په حق کښې د لفظ سيدنا ثبوت :	۵۰۸
	باب كَيْفَ الرُّقَى	۵۰۸
	د حصول صحت او مرضونو د لرې کولو دپاره څه مخصوص دعا ګاني :	۵۰۸
	شرح الحيث :	۵۱۱
	تخريج الاحاديث :	۵۱۱
	په دم اچولو باندې د اجرت اخستلو جواز :	۵۱۴
	باب فِي السُّنَّةِ	۵۱۶
	كِتَابُ الْكَهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ	۵۱۶
	باب فِي الْكَاهِنِ	۵۱۶
	باب فِي النُّجُومِ	۵۱۷
	مضمون الحديث :	۵۱۸
	باب فِي الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ	۵۱۹
	باب فِي الطِّيَرَةِ وَالْخَطِّ	۵۲۰
	مضمون الحديث :	۵۲۱
	هغه حديث کوم چه ابوهريره رضی الله عنه نه د بيانولو نه پس هير شو	۵۲۲
	په دوه متعارض احاديثو کښې تطبيق :	۵۲۲
	شرح الحديث :	۵۲۵
	په روايت الباب کښې دوه حيثيتونو سره تعارض او د دواړو جواب:	۵۲۸

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

د قسمونو او نذر (منښتې) منلو بيان

مباحث اربعه علميه مفيده: دلته څو امور قابل ذکر دی:

۱: د دې کتاب د ماقبل سره مناسبت.

۲: د ايمان او نذور دواړو يو خاني کښې د جمع کولو وجه يعنی د دواړو ترمينځه مناسبت او وجه الجمع.

۳: د يمين او نذر هر يو لغوی او شرعی معنی.

۴: د يمين او نذر احکام او اقسام.

بحث اول:

د دې کتاب مناسبت د کتاب الجنائز سره دا دې چه دا خو بنکاره ده چه د جنائز تعلق د مرګ سره دې نوځنګه چه په مرګ کښې سلب اختيار وی د الله پاک د طرف نه نو هم دغه شان يمين هم دسلب اختيار يوسبب دې خکه چه د نذر او د يمين د وجې نه امر مباح شرعا واجب کيږی، او د يوځيز د واجب کيدونه پس دهغې دترک اختيار باقی نه پاتې کيدل بنکاره دی.

بحث ثانی:

د دې نه پس په دې باندې خان پوهول پکار دی چه عام طور سره په کتابونو د حديثو کښې ايمان او نذور يو خاني بيان کړې شوې دی لکه دلته په ابوداؤد کښ، او هم دغه شان په صحيح بخاری، ترمذی او نسائی کښ، چه د هغې وجه د امام ابن ماجه رحمه الله د طرز نه معلومه شوه چه هغوی په خپل سنن کښې يو عنوان قائم کړې دی، ابواب الکفارات، او بيا ئې د هغې د لاندې خو ابواب د ايمان سره متعلق او بيا د هغې نه روستو څو ابواب د نذر متعلق ـ ذکر کړی دی د هغوی د دې کار نه د ايمان او نذور د يو خاني جمع کولو راز معلوم شو، هغه دا چه دا دواړه په حکم د کفاره کښې مشترک دی، نو ځنګه چه د بعض ايمان په احکاماتو کښې وجوب کفاره ده هم دغه شان د نذر په بعض صورتونو کښې کفاره واجب وی، په ابوداؤد کښې وراندې يو حديث را روان دې، کفارة النذر کفارة اليمين او په ترمذی کښې دی ﴿ کفارة النذر اذا لم يسم کفارة اليمين ﴾ او د دې وجه اوصولا دا ده چه يمين د نذر د موجباتو او لوازمو نه دې ﴿ لان النذر ايجاب المباح وهو يستلزم تحريم الحلال، وتحريم الحلال يمين، بدليل قوله تعالى : يايها النبی لم تحرم ما احل الله لک.... قاله الشيخ دهلوی ((فی اللمعات)) کما فی حاشية ابن ماجة.

بحث ثالث:

ايمان جمع د يمين ده او د يمين لغوی معنی ده لاس يعنی ښی لاس، بيا د دې اطلاق په قسم باندې هم کيږی، لانهم اذا تحالفوا اخذ کل يمين صاحبه، يعنی د خلقو عادت دې چه کله هغوی خپل مينځ کښې قسمونه خوری نو هغه وخت د يو بل سره لاسونه ملاوهی، د دې

مناسبت د وجې نه په حلف باندې د يمين اطلاق او شو، او دا هم وئيلې شوې دي چه د نبې لاس کار يو ځيز لره محفوظ کول دي، هم په دې مناسبت سره په حلف باندې د يمين اطلاق شروع شو، او دا هم وئيلې شوې دي چه د نبې لاس کار يو ځيز لره محفوظ کول دي، بيا د دې اطلاق په حلف باندې ځکه کړې شوې دي چه د محلوف عليه سره رعايت او حفاظت کوي، او د يمين شرعًا دا تعريف کړې شوې دي ﴿ توکيد شئ بذکر اسم او صفة لله تعالى ﴾ د الله پاک نوم يا د هغه صفت ذکر کولو سره ديو ځيز مضبوط او موکد کول. ﴿ قال الحافظ : وهذا اخصر التعريف واقربها ﴾

نذورجمع د نذرده چه دهغې معنى ده انذار اوتخويف،اوامام راغب رحمه الله ددې تعريف (شرعا) داسې کړې دي ﴿ ايجاب ما ليس بواجب لحدوث امر ﴾ يعنى د انسان په خپل ځان باندې يو ځيز واجب کول کوم چه په هغه باندې واجب نه وو د ځه امر د موجود کيدو په وخت، لکه چه داسې اووئيلې شى ﴿ ان فزت في الاختبار فعلى صوم ﴾ چه که زه په امتحان کښې کامياب شوم نو زما په ذمه يو روژه ده، دلته صوم لره چه يو غير واجب ځيز دې په خپل ځان باندې واجب کړې شوې دې د حدوث امر يعنى په امتحان کښې د کاميابئ د وجې نه.

بحث رابع :

په حاشيه د لامع کښې حضرت شيخ د ايمان او نذور اقسام ذکر کړې دى، او په الابواب والتراجم کښې مجمل ليکلې شوې دى، فالاول على خمسة انواع، والثاني على سبعة انواع.... د ايمان درې قسمونه ډير زيات مشهور دى، يمين منعقده، يمين غموس، يمين اللغو، وراندې په ابوداؤد کښې يو مستقل باب را روان دې ﴿ باب لغو اليمين ﴾ دا اقسام به سره د هغې د احکامو انشاء الله هلته بيانولې شى.

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْأَيْمَانِ الْفَاجِرَةِ

په دروغه د قسم کولو د ګناه او د عذاب بيان

په دې باب کښې د يمين غموس ذکر دې او په را روان باب کښې هم، فاجرة په معنى د کاذبة، يعنى قصدا په دروغه قسم کولو باره کښې چه کوم وعيد راغلې دې، د يمين غموس تعريف دا کړې شوې دې چه په يو امر ماضى باندې قصدا خلاف واقع قسم اوخورلې شى، لکه چه دا اوئيلې شى چه والله ما فلاني کار کړې دې حال دا چه هغه نه وى کړې، يا لکه چه د بل د مال په باره کښې دا قسم اوخورى چه دا زما ملک دې، يمين غموس ته غموس په دې وجه وئيلې شى چه دا خپل صاحب لره په ګناه کښې ډوب کړى او بيا په جهنم کښې.

په يمين غموس کښې د کفارې وجوب شته که نه؟ :

په يمين غموس کښې د جمهوروعلماء کرامو په نزد کفاره نشته، صرف معصيت او اثم دې، او د امام اوزاعى او امام شافعى رحمهما الله په نزد په دې کښې کفاره واجب کيږى، جمهور وائى چه دا دومره لويه ګناه ده چه د دې نقصان په کفارې سره نه شى پوره کيدلې، او کوم

خلق چه د وجوب دکفارې قائل دی هغه وائی چه انه احوج الی الکفارة من غیره، چه په دې کښې خو د کفارې نور هم زیات حاجت دې.

[۳۲۴۲](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ بَوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

دعمران بن حصین رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه قید کړې شي (په قسمت سره اوبې ضرورته)په دروغه قسم اوکړي نوهغه دخان دپاره په جهنم کښې کور تیارکړو.

﴿من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوا بوجهه مقعده من النار﴾

یمین مصبوره هغه قسم ته وئیلې شی کوم چه د انسان نه د قاضی په مجلس کښې اودرولو سره واخستلې شی، ﴿صبر﴾ په معنی د حبس دې ته یمین صبر هم وائی او د یمین صفت ﴿مصبوره﴾ مجازا راوړلې شوې دې، مصبور خو په اصل کښې هغه صاحب یمین دې مګر چونکه هغه د قسم د وجې نه بند کړې شوې دې په دې وجه د صبر نسبت یمین طرف ته کړې شوې دې مجازا او اتساعا (خطابی)

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چه کوم انسان د قاضی په مجلس کښې په دروغه باندې قسم اوخوری هغه له خپلې استوګنې ته کوم چه په دوزخ کښې ده تلل پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا د دې وعید څخه د کفارې ذکر اونکړو د دې نه د جمهورو تائید کیږی یعنی عدم وجوب کفارة فی الیمین الغموس.

باب فِيمَنْ حَلَفَ يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لِأَحَدٍ

دچا د مال د غصب کولو دپاره په دروغه د قسم کولو بیان

[۳۲۴۳](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟" قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا سورة آل عمران آية ۷۷، "إِلَى آخِرِ الْآيَةِ".

دعبدالله بن مسعود نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه الصلاة والسلام فرمائیلی دی چه څوک په څه خبره قسم وخوري او په دغه قسم کښې دروغژن وي ددې دپاره چه دیو مسلمان

---

(۱): تفرد به أبوداود، ۱(تحفة الأشراف: ۱۰۸۴۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۴۳۷)، ۴۴۱) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/المساقاة ٤ (٢٣٥٦)، والخصومات ٤ (٢٤١٦)، والرهن ٦ (٢٥١٥)، والشهادات ١٩ (٢٦٦٦)، ٢٠ (٢٦٦٩)، ٢٣ (٢٦٧٣)، ٢٥ (٢٦٧٦)، تفسير آل عمران ٣ (٤٥٤٩)، الأيمان ١١ (٦٦٥٩)، ١٧ (٦٦٧٦)، الأحكام ٣٠ (٧١٨٣)، التوحيد ٢٤ (٧٤٤٥)، صحيح مسلم/الإيمان ٦١ (١٣٨)، سنن الترمذي/البيوع ٤٢ (١٢٦٩)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٨ (٢٣٢٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٣٧٧) (صحيح)

مال غصب کړي نودي به دالله تعالى سره په دي شان سره ملاويږي چه الله تعالى به په ده باندي غصه وي اشعث وئيلى دى په الله قسم نبى ﷺ داحديث زماپه باره کښې وئيلي وو خکه چه زما او ديوپهودي شريکه زمکه وه ماته ئې زمادحصي دراکولونه انکارکړي وو نوما نبى ﷺ ته بوتلو نبى ﷺ زمانه تپوس اوکړو آيا گواه درسره شته؟ ما عرض اوکړو نشته بياتي يهودي ته اووئيل چه ته به قسم کوي ماعرض اوکړو اي دالله رسوله داخو يهودي دي په دروغه به قسم اوکړي اوزما مال به غصب کړي په دي وخت کښې الله تعالى دا ايت نازل کړو: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخرالآية.

قوله: ﴿ عن عبدالله قال قال رسول الله ﷺ..... فقال الاشعث فى والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود ارض الخ ﴾

دا حديث د عبدالله بن مسعود ﷺ دي چه رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائيلو چه کوم انسان په يو څيز باندي قسم اوخوري په داسي حال کښې چه په هغې کښې دروغژن وى، او د دې دپاره چه د دې قسم په ذريعه د يو مسلمان مال لره واخلى نو د هغه سړي انجام به دا وى چه هغه به د قيامت په ورځ د الله پاک سره په داسي حال کښې ملاقات اوکړي چه هغه به په ده باندي غصه وي. اشعث بن قيس کندى دي حديث اوريدو سره اووي : والله د دي حديث وردو خو زما په قصه کښې شوي وو، بيا وراندي هغوى هغه قصه بيان کړه چه زما او د يو يهودي ترمينځه زمکه وو ، يعنى په کوم باندي چه هغه يهودي قابض وو چه دهغې د واپس کولو نه چه هغه انکار کولو، ما دايهودي اونيولو او د رسول الله ﷺ په خدمت کښې مې حاضر کړو ، اشعث وائى : رسول الله ﷺ زما نه تپوس اوکړو آيا تاسره گواهان شته؟ ما عرض اوکړو نه، رسول الله ﷺ يهودي ته اوفرمائيل چه ته قسم اوخوره، ما عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ دا دروغژن سړي دي قسم به اوخوري او زما مال به يوسي، په دي باندي دا آيت کريمه نازل شو:

﴿ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، الى آخر الاية ﴾

دا آيت او حديث دواړه په دي خبره باندي دال دى لکه چه علماء کرامو وئيلي دى چه په يمين غموس کښې کفاره نشته.

[٣٢٤٤] (ن) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَحْلِفُهُ وَاللَّهِ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي، اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِينِهِ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهُ".

داشعث بن قيس نه روايت دى چه دكنده قبيلي يوكس اودحضرموت علاقتي يوكس دزمكي متعلق نبى ﷺ ته فيصله راوړله چه هغه زمکه ديمن په حضرموت کښې و حضري

---

[1]: سنن النسائي الكبرى ٤٧ (٦٠٠٢)، سنن ابن ماجه الجهاد ٢٩ (٢٨٣٥)، (تحفة الأشراف: ١٥٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢١١، ٢١٢) ويأتي هذا الحديث في الأقضية (٣٦٢٢) (صحيح)

اووئیل اې دالله رسوله دده پلار زمازمکه غصب کړې وه اوهغه اوس دده سره ده نبی ﷺ اوفرمائیل ایاګواهان دي شته ده اووئیل نه مګر قسم به ورکوم الله عالم دي چه دغه زمازمکه ده دده پلاررانه غصب کړې وه، نوکندی قسم کولوته تیار شو نبی ﷺ اوفرمائیل خوک چه په قسم کولوسره دچا مال غصب کړي نوهغه به په قیامت کښې دالله تعالی سره په داسې حالت کښې ملاویږي چه لاسونه په ښې په ئې پریکړي شوي وي کندی چه کله دا واوریدل نووئې وئیل یقیناداده زمکه ده.

﴿عن الاشعث بن قیس ان رجلا من کندة ورجلا من حضرموت اختصما الی النبی ﷺ فی ارض من الیمن فقال الحضرمی یا رسول الله ﷺ ان ارضی اغتصبنیها ابو هذا وهی ..الخ﴾

اشعث بن قیس ﷺ فرمائی چه په یمن کښې یو زمکه وه چه د هغې په باره کښې دیو رجل کندی او د رجل حضرمی اختلاف او جهګړه شوه، حضرمی مدعی وو او کندی مدعی علیه، حضرمی عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ د دې کندی په قبضه کښې چه کومه زمکه ده هغه زما ده د دې کندی پلار هغه زمکه زما نه اخستلې وه، رسول الله ﷺ حضرمی ته اووې تاسره ګواهان شته؟ هغه اووې نه، او دا ئې هم اوفرمائیل چه زه په دې کندی باندې قسم خورل غواړم چه هغه په خپل قسم کښې داسې اوائی: قسم په الله ما ته پته نشته چه دا زمکه د حضرمی ده او د دې حضرمی نه زما پلار غصب کړې ده، په دې باندې کندی داسې قسم خورولو ته تیار شو، رسول الله ﷺ په دروغه قسم خورلو باندې تخذیر کولو سره اوفرمائیل چه کوم انسان په دروغه قسم خورلو سره د بل مال واخلی نو هغه به د الله پاک سره په داسې حال کښې ملاقات اوکړی چه اجذم به وی (کندی په دې وعید اوریدو سره اویریدو او) وې وئیل چه دا زمکه د هغه ده.

دلته مصنف دري روایتونه ذکر کړی دی:

د دې حدیث راوی اشعث بن قیس ﷺ دی، د دې نه روستو حدیث کښې هم دا قسم قصه را روانه ده چه د هغې راوی وائل بن حجر ﷺ دی خو د وائل ﷺ په روایت کښې داسې دی چه حضرمی مدعی دا اووې چه د کندی سره چه کومه زمکه ده هغه زما د پلار وه، چه په هغې باندې دا کندی قابض دي، او په رومبی حدیث یعنی د اشعث بن قیس ﷺ په روایت کښې دا وو چه حضرمی مدعی دا اووې چه د کندی سره کومه زمکه ده د کندی پلار زما نه قبضه کړې وه دا دواړه روایات په دې خبره باندې متفق دی چه مدعی رجل حضرمی وو او مدعلی علیه رجل کندی، او د دې دواړو خلاف د باب رومبی حدیث د عبدالله بن مسعود ﷺ دي په هغې کښې داسې دی چه خپله اشعث ﷺ وائی چه زما زمکه د یو یهودی په قبضه کښې وه چه د هغې د ورکړې نه هغه انکار کولو او ما هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر کړو د فیصلې دپاره، په دې صورت کښې مدعی خپله اشعث بن قیس شو اومدعی علیه یهودی شو.

په روایات ثلاثه کښې تطبیق:

ځان پوهول پکار دی چه په دویم او دریم حدیث کښې چه خپل مینځ کښې کوم اختلاف دي هغه خو صرف د صفة ارض په باره کښې دي په یو کښې دا دی چه زما د پلار زمکه وه چه

په هغې باندې دي قابض دي او په يو کښې دا دی چه زما زمکه ده کومه چه د هغه پلار قبضه کړې وه، او د باب په رومبی حدیث یعنی د عبدالله بن مسعود ﷺ والا حدیث چه په هغې کښې مدعی خپله اشعث بن قیس کندی دی او مدعی علیه یهودی دي، او د اشعث بن قیس او وائل بن حجر ﷺ په حدیث کښې مدعی رجل حضرمی او مدعی علیه رجل کندی دي. سهارنپوری ﷺ په بذل کښې ډیرو روایتونو لره مخې ته د ډډلو نه پس دا رائې قائم کړې ده چه دا اختلاف دي په تعدد دواقعې باندې محمول کړي شی، د عبدالله بن مسعود ﷺ د حدیث واقعه بیله ده، او کوم احادیث چه روستو ذکر شوي دی هغه نور دی. امام بخاری ﷺ په خپل صحیح کښې د دې دواړو نه صرف د عبدالله بن مسعود ﷺ والا قصه اختسلي ده.

[۳۲٤٥] (*) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدَيَّ أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ".

د وائل بن حجر نه روایت دي فرمائی چه یوکس دحضر موت نه راغې اوبل دکنده قبیلې د علاقې نه او نبی ﷺ ته ئې جګړه راوړله حضرې اووئیل اي دالله رسوله یقیناد اکس په ما باندې زورور شوي دي دهغې زمکې په باره کښې کومه چه زمادپلار وه، کنده اووئیل دا زما زمکه ده زما په لاس کښې ده اوزه ئې کرم دده په کښې هیڅ حق نشته وائل وائی نبی ﷺ حضرمی ته اوفرمائیل ایاګواهان درسره شته هغه اووئیل نه نبی ﷺ اوفرمائیل نو بیا به دابل کس ستاپه وراندې قسم خوري هغه اووئیل اي دالله رسوله دا خو یو بدعمله لوپردي دقسم کولوهیڅ پروا نه ساتي اودهیڅ یوشی نه نه ویریږی نبی ﷺ او فرمائیل ستادادې نه علاوه نورحق نشته دې مګر دا نوهغه روان شو چه قسم اوکړي ده ته چه هرکله ئې شاه کړه نبی ﷺ اوفرمائیل اوګورئ که چرې خوک دچامال په ظلم سره دغصب کولودپاره په دروغه قسم اوخوري نودالله تعالی سره به په داسې حال کښې مخامخ کیږي چه مخ به ئې تري اړولی وی

حدیث ابن مسعود ﷺ اخرجه البخاري والترمذي ومسلم والنسائي وابن ماجة، وحديث اشعث بن قيس سكت عليه المنذري، وحديث وائل بن حجر اخرجه مسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري.

(*): صحيح مسلم الإيمان ٦١ (١٣٩)، سنن الترمذي الأحكام ١٢ (١٣٤٠)، (تحفة الأشراف: ١١٧٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٧/٤) ويأتي هذا الحديث في القضا (٣٦٢٣) (صحيح)

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ

د نبی علیه السلام د منبر خواته په دروغه قسم کول ډیره لویه ګناه ده

تغليظ اليمين بالزمان والمكان :

تعظيم بمعنى تغليظ.....او د ترجمة الباب حاصل تغليظ اليمين بالمكان دي، يعنى قسم لره معظم او غليظ كول د مكان مقدس په ذريعه لكه مسجد يا منبر شريف ته نزدي چاله قسم وركول، او هم دغه شان تغليظ بالزمان لكه جمعة يا بعد العصر وغيره، تغليظ اليمين بالزمان وى يا بالمكان وى احناف د دي قائل نه دى، شوافع او مالكيان ئې قائل دى،وعن الحنابلة رواياتان، هسې زمونږ فقهاء كرامو عبارتونه لږ مختلف دي، ففي الدر المختار لا يستحب تغليظ اليمين بزمان ولا مكان، قلت وحاصله الاباحة، وفي البحر، لا يجوز.

[٣٢٤٦](١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ، إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ".

جابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى څوك هم داسې نشته چه زماد منبر خواته په دروغه قسم اوكړي اګرچه دغه قسم ديوتازه مسواك دپاره ولې نه وى مګر دي به دخپل ځان دپاره په دوزخ كښې كور جوړ كړي اوكه داسې ئې اوفرمائيل ددغه كس دپاره دوزخ لازم شو.

قوله: ﴿ لا يحلف احد عند منبرى هذا على يمين اثمة الخ ﴾ د دي نه په ظاهر كښې تغليظ اليمين بالمكان په فهم كښې راځى د دي جواب زما په ذهن كښې دا دي چه د ﴿ عند منبرى ﴾ قيد د واقع په طور دي د تغليظ دپاره نه دي چه د رسول الله ﷺ فيصلي به عموما په مسجد كښې منبر شريف ته نزدي كيدي.

قوله: ﴿ فقد ترجم البخارى فى كتاب العلم باب ذكر العلم والفتيا فى المسجد وترجم ايضا فى كتاب الاحكام باب من قضى ولا عن فى المسجد، قال ابن بطال استحب القضاء فى المسجد طائفة، وقال مالك هو الامر القديم الخ وفى الهداية ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا فى المسجد الخ ﴾ (تراجم بخارى ص ٣٠١ ج ١) والحديث اخرجه النسائي وابن ماجة، قاله المنذرى

بَابُ الْحَلِفِ بِالْأَنْدَادِ

په بتانو باندې د قسم كولو بيان

يمين بغير الله بالاجماع ممنوع دي، په كراهة او حرمت كښې اختلاف دي، په دې كښې د تولو امامانو دواړه اقوال دى، خو د مالكيانو په نزد مشهور كراهة دي، او د حنابله په نزد تحريم، او هم دا د اهل ظواهر مذهب هم دي، د شوافعو په نزد هم دوه روايتونه دى څكه چه د امام شافعي رحمه الله نه نقل دى : اخشى ان يكون الحلف بغير الله معصية، فاشار الى التردد، خو د

---

(١): سنن ابن ماجه الأحكام ٩ (٢٣٢٥)، (تحفة الأشراف: ٢٣٧٦)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الأقضية ٨ (١٠)، مسند احمد (٣/٣٤٤) (صحيح)

جمهور اصحابو د امام شافعي رحمه الله په نزد كراهة تنزيهي دي، او علت د منع دا دي چه د يو څيز قسم خورل د محلوف به؟ په غايت تعظيم باندې دلالت كوى والعظمة فى الحقيقة انما هى لله تعالى وحده (الابواب والتراجم ۲/۱۲)

[۳۲٤۷] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى چاچه قسم اوكړو او په خپل قسم كښې ئې اووئيل په لات (بت)مې دي قسم وي نولا اله الاالله دي اووائى اوچاچه خپل ملګري ته آواز اوكړو راشه چه جواري درسره اوكړم نودې دي څه شي په صدقه كښې وركړي.

قوله: ﴿ من حلف فقال فى حلفه : واللت فليقل لا اله الا الله، ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق بشئ ﴾: څوك چه د لات قسم اوخورى يعنى په طور د سبقت لسان د هغه نه داسې كار اوشو نو چونكه دا صورةً شرك دي په دي وجه هغه لره د تدارك دپاره كلمه توحيد وئيل پكار دى، او كه يو انسان دا قسم قصداً په طريقه د تعظيم اوخورى په دي صورت كښې خوبه كفر لازم شى او تجديد د ايمان به ضرورى وى، د حديث دويم جزء دا دي چه كوم انسان خپل ملګرى لره د جوارئ دپاره راوغواړى نو چونكه دا ګناه ده په دي وجه د دي داثر د ختمولو دپاره صدقه كول پكار دى.

قال الله تعالى : ان الحسنات يذهبن السيئات وقال عليه الصلوة والسلام اذا علمت سيئة فاتبعها حسنة تمحها (هامش البذل)

والحديث اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة، وليس فى حديث احد منهم بشئ سوى مسلم وحده، قاله المنذرى.

باب فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ

په پلار او نيكه باندې د قسم كولو د كراهت بيان

[۳۲٤۸] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلى دى قسمونه مه خورئ په پلرونو خپلو اونه په ميندو خپلو اونه په بتانو مكرپه الله تعالى باندې او په الله باندې قسم مه خورئ مګر په هغه وخت كښې چه تاسو ريښتونې يئ.

(*): صحيح البخاري/تفسير سورة النجم ۲ (٤۸٦۰)، الأدب ۷٤ (٦١۰۷)، الاستئذان ٥۲ (٦۳۰۱)، الأيمان ٥ (٦٦٥۰)، صحيح مسلم/الأيمان ۲ (١٦٤۸)، سنن الترمذي/الأيمان ۱۷ (١٥٤٥)، سنن النسائي/الأيمان ۱۰ (۳۸۰٦)، سنن ابن ماجه/الكفارات ۲ (۲۰۹٦)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۷٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۹/۲) (صحيح)

(*): سنن النسائي/الأيمان ٥ (۳۸۰۰)، (تحفة الأشراف: ۱٤٤۸۳) (صحيح)

قوله: ﴿ لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ﴾: په پلارانو او ميانديو باندې قسم خوړل ناجائز او ممنوع دی، او په دې سره يمين منعقد کيږی هم نه د ځلوړو امامانو په نزد، ابن قدامه فرمائی چه په مخلوق باندې قسم خوړلوسره يمين نه منعقد کيږی ﴿ کالکعبة والانبياء وسائر المخلوقات وهو قول اكثر الفقهاء(۱) ﴾ دراندې ليکی چه زمونږ د اصحابو په نزد په رسول الله ﷺ باندې يمين منعقد کيږی چه په هغې باندې کفاره واجب ده

[۳۲٤۹](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَسْكُتْ".

دعمرفاروق ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ زه په يوقافله کښې بياموندم او په خپل پلار ئې قسم کولو نبی ﷺ اوفرمائيل الله تعالی تاسومنع کوي ددې نه چه قسم وخورئ په پلارباندې هرځوک چه قسم کوي نوقسم دي وکړي په الله باندې اويادي خاموش پاتې شي.

[۳۲۵۰](۳) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَعْنَاهُ إِلَى "بِأَبَائِكُمْ" زَادَ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

سالم دخپل پلارنه اوهغه دعمر ﷺ نه دتيرروايت په شان روايت نقل کړې دي مګرددې اضافي سره چه عمر ﷺ اووئيل چه بياما په ټول ژوند کښې چرته په دې خيزونوباندې په طور دحکايت ياپه طور دتذکري قسم نه دې کړې.

﴿ عن ابن عمر ﷺ عن عمر بن الخطاب ﷺ ان رسول الله ﷺ ادركه وهو فى ركب الخ ﴾

شرح الحديث:

عمر ﷺ خپله واقعه خپله بيانوی چه زه يو کرت په يو قافله کښې سور اوم، رسول الله ﷺ زه اوليدم چه زه په پلار باندې قسم خورم نو په دې باندې رسول الله ﷺ تنبيه اوفرمائيله: که قسم خورل وی نو د الله پاک په نوم خورئ گينې خاموشی اوسئ، او په دويم روايت کښې دا زيادت دې ﴿ قال عمر فو الله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا اثرا ﴾ هغوی فرمائی چه ما د رسول الله ﷺ د خبرداری نه پس کله هم په پلار باندې قسم نه دې کړې نه ذاکرا او نه آثرا نه د خپل طرف نه او نه د بل د کلام نه نقل کولو سره، يعنی که يو سړی په خپل پلار باندې

---

(۱) وجزم الدردير المالكي بانه لا ينعقد باليمين ولا بالكعبة والركن والمقام والعرش الي آخر ما ذكر وفي البدائع لو حلف بشئ من ذلك لا يكون يمينا لانه حلف بغير الله تعالي (تراجم بخاري) وقال ابن قهمام من حلف بغير الله كالنبي والكعبة لم يكن حالفا اهـ (عون المعبود)

(۲): صحيح مسلم/الأيمان ۱ (۱٦٤٦)، (تحفة الأشراف: ۱۰۵۵۵)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الأدب ٧٤ (٦١٠٧)، الأيمان ٤ (٦٦٤٧)، سنن الترمذي/الأيمان ٨ (١٥٣٣)، سنن النسائي/الأيمان ٤ (٣٧٩٩)، سنن ابن ماجه/الكفارات ٢ (٢٠٩٤)، موطأ امام مالك/النذور ٩ (١٤)، مسند احمد (٢/١١، ٣٤، ٦٩، ٨٧، ١٢٥، ١٤٢) (صحيح)

(۳): صحيح البخاري/الأيمان ٤ (٦٦٤٧)، صحيح مسلم/الأيمان ١ (١٦٤٦)، سنن النسائي/الأيمان ٤ (٣٧٩٨، ٣٧٩٩)، سنن ابن ماجه/الكفارات ٢ (٢٠٩٤)، (تحفة الأشراف: ١٠٥١٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٨، ٣٦) (صحيح)

قسم اوکړو نو هغه ما په خپله ژبه نه دي نقل کړي، د دې جملې متبادر معنی هم دا ده (۱)
والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. قاله المنذري

[۳۲۵۱] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِفُ لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ".

دسعید بن عبید ﷺ نه روایت دي فرمائی چه ابن عمر ﷺ دیوکس نه په کعبه قسم واوریدل نوورته ئې اوفرمائیل مادنبی ﷺ نه اوریدلي دي چه فرمائیل ئې څوک چه دالله نه علاوه دبل چاپه نوم باندې قسم وخوري نوده شرک وکړو.

[۳۲۵۲] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي فِي حَدِيثِ قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ".

مالك بن أبي عامر دخپل پلارنه روایت کوی چه دطلحه بن عبيد الله نه مې په هغه حديث کښې اوریدلی دی په کوم کښې چه داعرابی قصه ده نبی ﷺ فرمائیلی وو دې کامیاب شو دده په پلاري دي قسم وي که چرې دې ریښتونې وي نوجنت ته به داخل شي، دده په پلاري دي قسم وي کچرې دې ریښتونې وي.

﴿ انه سمع طلحة بن عبيدالله ﷺ يعني في قصة الاعرابي قال النبي ﷺ افلح وابيه الخ ﴾

دا حدیث د کتاب الصلوة په شروع کښې تیر شوی دي وکذا الکلام علیه فارجع الیه لو شئت.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِالْأَمَانَةِ

په اما نت باندې د قسم کولود مکروه والی بیان

حلف بالامانة منعقد کیږی یا نه؟ د حنابله په نزد په دې باندې قسم منعقد کیږی بان یقول وامانة الله او بالامانة (مفنی) او خطابی د امام شافعی ﷺ مسلک عدم انعقاد د یمین لیکلی دي، او د احنافو په دې کښې دوه روایتونه دی انعقاد او عدم انعقاد، د انعقاد وجه خو دا ده چه امانت هم د الله پاک د صفتونو نه یو صفت دي اد الامین من اسمائه تعالی او د عدم

---

(۱) شراح د دې جملې دوه معنې نوري لیکلی دی ۲: دا دواړه الفاظ هم معنی دی یعنی ارادة وقصدا وعلي هذا ذاکرا من الذکر (بالضم) ضد النسیان وأما من الایثار اي الاختیار وفي المعنی الأول أثرا من الاثر بمعنی النقل ۳: دریمه معنی دا لیکلی شوی ده چه أثرا اي مفتخرا بالآباء الایثار بمعنی الافتخار والاکرام یعنی په پلار باندې مو قسم په طور د فخر علی الآباء کله هم نه د یخورلي (کما یفعل في الجاهلیة،بل علي سبیل التجري علی اللسان) اوس خلاصه د دې معانی ثلاثه دا شوه: ۱: قصداً نه د خپل طرف نه او نه د بل د طرف نه دنقل په طور. ۲: ارادة واختیارا بخلاف النسیان چه د هغې نفی نشته، ۳: د پلار قسم مو چرته هم نه دي خورلي نه مطلقا او نه مفتخرا نه د تفاخر په طور او نه هم داسې. (بستاد هدیه المعطي من حاشیته الترمذي)

(۲) سنن الترمذي الأیمان ۸ (۱۵۳۵)، (تحفة الأشراف: ۷۰٤۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳٤/۲، ۵۸، ۶۰، ۶۹، ۸۶، ۱۲۵) (صحیح)

(۳) صحیح البخاري الأیمان ۳٤ (٤٦)، والصوم ۱ (۱۸۹۱)، والشهادات ۲۶ (۲۶۷۸)، والحیل ۳ (۶۹۵۶)، صحیح مسلم الایمان ۲، (۱۱)، سنن النسائي الصلاة ٤ (٤۵۹)، الصوم ۱ (۲۰۹۲)، (تحفة الأشراف: ۵۰۰۹)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك لقصر الصلاة ۲۵ (۹٤) (وهو قطعة من حدیث تقدم في أول الصلاة برقم (۳۹۱)

انعقاد وجه امانت په معنی د عبادت او فریضي راځی. (بذل)

[۳۲۵۳](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا".

ابوبردة دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلي دي: څوک چه په امانت قسم وکړي هغه زمونږنه نه دي.

قوله: ﴿ من حلف بالامانة فليس منا ﴾ د دي حديث تقاضه دا ده چه حلف بالامانة نه دی منعقد کيدل پکار، ممنوع دي ځنګه چه حلف بالآباء ممنوع دي، خو چونکه حلف بالامانت د ډيرو ائمه په نزد منعقد کيږی په دي وجه به وئيلي شی چه په حديث کښي ممانعت د تشبه بالیهود د وجي نه دي.

بَابُ الْمَعَارِيضِ فِي الْيَمِينِ
په قسم کولو کښله دفاع کول

[۳۲۵۵](۲) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ". قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُمَا وَاحِدٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ.

ابوهريرة رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول پال ﷺ فرمائیلی دی: ستاقسم لږ اعتبار په هغه شي کښي دي په کوم شي چا ستا ملګري ستاتصديق وکړي. مسدد وائی چه مات عبدالله بن أبی صالح خبر راکړي دي. ابوداود وائي چه عبدالله بن أبی صالح اوعباد بن أبی صالح دوار ديوکس نومونه دي.

معاريض جمع ده د معراض چه اخستلي شوي دي د تعريض نه، تعريض يعنی ضد التصريح، په اشاره او کنايه سره خبره کول.

﴿ عن ابی هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ يمينک علی ما يصدقک عليها صاحبک ﴾

دا خطاب حالف يعنی مدعی عليه ته دي او د صاحب نه مراد د دي مقابل او خصم يعنی مدعی دي، يعنی په کوم څيز باندي چه مدعی قسم ورکول غواړی هم په هغي باندي به قسم محمول وی، دا نه ده چه د دروغو نه د بچ کيدو د پاره مدعی عليه د قسم په وخت بل څه نيت اوکړی.

په دي حديث کښي د ديانت او رشتيا وئيلو تعليم او ترغيب دي او د معاريضو نه ګويا منع کړي شوي ده چه انسان د قسم خورلو په وخت توريه اوکړی، خو علماء کرامو ليکلي دی چه که مدعی عليه مظلوم وی نو بيا د ظلم نه د بچ کيدو د پاره توريه جائز ده لکه چه په را روان حديث کښي راځی.

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۲۰۰۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۵۲/۵) (صحيح)

(۲): صحيح مسلم/الأيمان ٤ (١٦٥٣)، سنن الترمذي/الأحكام ١٩ (١٣٥٤)، سنن ابن ماجه/الكفارات ١٤ (٢١٢٠)، (تحفة الأشراف: ١٢٨٢٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٢٨/٢)، سنن الدارمي/النذور ١١ (٢٣٩٤) (صحيح)

[۳۲۵۶]() حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: "خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَعْدَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يُقَاتِلُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يُقَاتِلُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ".

دسويد بن حنظلة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مون نبي عليه السلام ته ورتلو او وائل بن حجر هم راسر وو، ده لره دده يودشمن په لاره کښې اود رو اوزمونږ ملګرو داخبره بده وګڼله چه په دروغه قسم وکړي او ما داقسم وکړوچه دا زما ورور دي نوبې هغوی ده لره پريخودو، کله چه مونږ دنبی عليه السلا په خدمت کښې حاضرشو نوواقعه مو ورته بيان کړ اوورته مې ووئيل چه زمونږ ملګرو قسم ونکر ماګر ماقسم وکړوچه دي زما ورور دي نوبيائي دي پريخودو، نبی عليه السلام چه دا واوريدل نو اوت فرمائيل: تاربښتيا وئيلی دی يو مسلمان دبل مسلمان ورور وی.

﴿ عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل بن حجر الخ ﴾

سويد بن حنظله رضي الله عنه فرمائی چه مونږ د خپل وطن نه اوتلو او مونږ سره وائل بن حجر رضي الله عنه هم وو هغوی لره د هغوی يو دشمن اونيولو، ما دشمن ته قسم خوړلو چه دا زما ورور دي په دي باندې دشمن هغه پريخودلو، نورو خلقو خو د قسم خوړلو نه ځان اوساتلو د ګناه د ويرې نه، بيا چه کله مونږ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو نو هغه رسول الله ﷺ ته دا قصه واورولە نو هغوی زما تائيد اوفرمائيلو ﴿ صدقت المسلم اخو المسلم ﴾.

په دي حديث کښې د ظلم نه د بچ کيدو دپاره د توريه اجازت معلوم شو حديث ابی هريرة رضي الله عنه اخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة، وحديث سويد اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

د اسلام نه په بيزارئ سره اوياه بل دين کښې په داخليدلو د قسم وركولو بيان

د ترجمة الباب تشريح او ذکر د اختلاف النسخ

په اکثر نسخو کښې هم دغه شان دی او په بعض نسخو کښې ترجمة الباب داسې دي، ﴿ ما جاء فی الحلف بالبراءة وبملة غير الاسلام ﴾ او هم دا نسخه صحيح ده، په دي صورت کښې د ترجمة الباب دوه اجزاء شو اول ﴿ حلف البراءة، اى عن الاسلام ﴾ او دويم ﴿ جزء حلف بملة غير الاسلام ﴾ پس د باب رومبی حديث کښې د ترجمة الباب دويم جزء مذکور دي، ﴿من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ﴾ د دي مثال به دا وی ان فعلت كذا فانا يهودی او نصرانی په دي کښې قسم غير اسلام باندې خوړلی شی، او د باب په دويم حديث کښې د ترجمې جزء اول موجود دي. ﴿ من حلف فقال انی بری من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال ﴾ مثلا داسې قسم اوخوری چه که زه فلاني کار اوکړم نو زه به د اسلام نه بری يم، اوس پاتې شوه دا چه د دي دواړو مسئلو په باره کښې فقهاء کرام څه فرمائی د دي جواب دا دي چه د

---

[1]: سنن ابن ماجه/للكفارات ١٤ (٢١١٩)، (تحفة الأشراف: ٤٨٠٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٧٩/٤) (صحيح)

امام مالک رحمه الله او شافعي رحمه الله په نزد په دي دواړو صيغو سره يمين نه منعقد کيږي او نه کفاره واجب کيږي خو دغه شان قسم خوړونکي بهر حال ګناه ګار دي. که رشتيا وائي او که دروغ، او د احنافو او حنابله په دواړو صيغو سره يمين منعقد کيږي او کفاره واجب کيږي. او کوم ترجمة الباب چه زمونږ په نسخه کښې دي د دې خو به مطلب دا وي چه قسم خوړل د ملت غير اسلام نه د براءت مثلا داسې اوائي چه که زه فلاني کار اوکړم نو د غير اسلام نه بری يم، داسې خو هيڅوک قسم نه خوري، او د غير اسلام نه خو هر مسلمان بری وی او که بالفرض څوک داسې قسم اوخوری نو په دې کښې د وعيد هيڅ خبره نشته، حال دا چه په حديث کښې وعيد ذکر دي ﴿ فتد بر وتامل فان هذه الترجمة دقيقة مشكلة لاجل اختلاف النسخ ﴾ په صحيح بخاری کښې د ترجمې عبارت داسې دي ﴿باب من حلف بملة سوى الاسلام ﴾

[۳۲۵۷](*) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ".

ابو قلابة نه روايت دي فرمائی چه ثابت بن الضحاك راته وئيلی دی چه دنبی عليه السلام سره مې دوني دلاندي بيعت کړي وو اونبی عليه السلام فرمائيلي رو څوک چه داسلام نه علاوه په بل دين کښې دداخليدلو دپاره قسم اوخوري اوده قسم په دروغه وي نودې به داسې شي لکه څرنګه چه ده وئيلي دي(اسلام نه به خارج شي او څوک چه خپل ځان په يوشی باندې مرکړي عذاب به ورکولې شی ده ته په ورځ دقيامت په دغه شي باندې اونذر پوره کول نشته دي په هيڅا باندې په هغه څه کښې کوم چه دده په اختيار کښې نه دي.

[۳۲۵۸](*) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا".

عبدالله بن بريده دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه رسول الله عليه السلام فرمائيلی دی چاچه قسم اوکړو په دي خبره چه زه بيزاره يم داسلام نه نرکه چرې دي دروغژن وي نودې داسې شو لکه څنګه چه ده وئيلی دی اوکه چرې ريښتونې وي نواسلام کښې په سلامتيا سره نه شی داخليدلی.

---

[1]: صحيح البخاري/الجنائز ۸۳ (۱۳۶۳)، الأدب ٤٤ (٦٠٤٧)، ۷۳ (٦١٠٥)، الايمان ۷ (٦٦٥٢)، صحيح مسلم/الإيمان ٤٧ (۱۱۰)، سنن الترمذي/الأيمان ۱۵ (۱۵٤۳)، سنن النسائي/الأيمان ٦ (۳۸۰۱)، سنن ابن ماجه/الكفارات ۳ (۲۰۹۸)، (تحفة الأشراف: ۲۰٦۲، ۲۰٦۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۳/٤، ۳٤) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/الأيمان ۷ (۳۸۰۳)، سنن ابن ماجه/الكفارات ۳ (۲۱۰۰)، (تحفة الأشراف: ۱۹۵۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۵۶/۵، ۳۵۶) (صحيح)

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

د ترکارن په نه خوړلو باندې د قسم کولو بیان

او په بعض نسخو کښې ﴿ ان لا یأتدم ﴾ دي، او موافق د قیاس هم دا دي لکه چه په کتاب الطهارة ﴿ ان تتزر ﴾ ﴿ او تاتزر ﴾ په تحقیق کښې تیر شوي دي، په صحیح بخاري کښې هم داسې دي ﴿ اذا حلف ان لایأتدم ﴾ دا د ادام نه اخستلې شوې دي چه د هغې معنی د ترکارئ ده.

[۳۲۵۹] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ، فَقَالَ: هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ".

دیوسف بن عبدالله نه روایت دي فرمائی چه مانبی علیه السلام اولیدو چه دډوډی په یوه قطره باندې ئې کجوره اینبودلې وه او وئیل ئې چه دا ددې ترکاري ده. دا حدیث هارون بن عبدالله بیان کړې دي.

الكلام على الحديث من حيث الفقه :

قوله: ﴿ رایت النبی علیه السلام وضع تمرة علی کسرة فقال هذه ادام هذه ﴾ یعنی یو کرت رسول الله علیه السلام په لاس مبارک کښې د ډوډئ ټکړه اخستلو سره په هغې باندې کهجوره کیخودله او وې فرمائیل او وې فرمائیل دا د دې ډوډئ ترکاری ده. یعنی د ضرورت په وخت کښې د کهجورې نه د ترکارئ کار اخستلې کیدې شی، د رسول الله علیه السلام مقصد مسئله بیانول نه دی، پاتې شوه دا خبره چه مسئله څه ده پس پیژندل پکار دی چه په دې کښې د امام محمد رحمه الله او شیخینو اختلاف دي، شیخین فرمائی: الادام ما یصطبغ به الخبز، اذا اخلط به کخل وزیت، لا اللحم والبیض، یعنی ترکاری هغه څیز دي چه کله ډوډئ د هغې سره اولګولې شی نو ډوډئ د هغې په رنګ کښې رنګ شی لکه سرکه او د زیتونو تیل، او د امام محمد رحمه الله رائي دا ده چه : الادام ما یؤکل مع الخبز غالبا..... یعنی کوم څیز چه عام طور سره د ډوډئ تابع کولو سره خوړلې شی هغه ادام دي که ډوډئ پکښې رنګ شی او که نه شی، لهذا کوم څیز چه عام طور سره ځانله خوړلې شی مستقلا لکه تمر او زبیب او بطیخ وسائر الفواکه لیس اداما، او که په څه مقام کښې په دې میوو کښې یو میوه لپاره للخبز خوړلې شی نو په هغه مقام کښې به ورته ادام وئیلې شی د عرف اعتبار کولو سره، کذا فی الدر المختار، علامه عینی رحمه الله فرمائی : وبقول محمد قالت الائمة الثلاثة الشافعی ومالک واحمد. (من الابواب والتراجم)

دمذاهبو د دې بیان نه معلومه شوه چه د ډوډئ دپاره تمر په ائمه اربعه کښې د چا په نزد هم ادام نه دي، ځکه چه عربو کښې کهجورې غالبا مستقلا خوړلې شی، او په دې کښې ډوډئ هم نه شی رنګ کیدلې، لهذا د حدیث جواب هم هغه دي کوم چه پورته په شرح د حدیث کښې مونږ لیکلې دي. والحدیث اخرجه الترمذی قاله المنذری

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۵٤) ویأتي هذا الحدیث في الأطعمة (۳۸۳۰) (ضعیف)

[۳۲٦۰](۱) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ الْأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ، مِثْلَهُ.

بریده بن الاعور دیوسف بن عبدالله بن سلام نه دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړي دي.

باب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
په قسم کښې دان شاء الله ویلو بیان

[۳۲٦۱](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل چاچه په کوم کارباندې قسم اوکړو اوبیا ئې انشاء الله اووئیل نوده دخپل قسم نه استثناء وکړله.

قوله: ﴿ من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى ﴾ د یمین اطلاق کله په محلوف علیه باندې هم کیږي مجازا لکه چه په دي حدیث کښې دی، یعنی کوم سړی چه په یو خبره باندې قسم کولو سره ان شاء الله اوائی نو هغه به نه حانث کیږی په دې شرط چه دا استثناء یعنی ان شاء الله وئیل متصلا وی، د دي اتصال د قید بیان روستو په ﴿ باب الحالف يستثنى بعد ما يتكلم ﴾ کښې را روان دي. والحديث اخرجه الترمذی والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳۲٦۲](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل چاچه په کوم کارباندې قسم اوکړو اوبیا ئې انشاء الله اووئیل نوده دخپل قسم نه استثناء وکړله ده خوښه وي نوخپل قسم دي پوره کړي اوکه خوښه ئې وي نه دي پوره کوي اودې به په قسم کښې دروغژن نه وي.

باب مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ
د نبی علیه السلام د قسم بیان

[۳۲٦۳](۴) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ".

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۵٤) (ضعيف)

(۲): سنن الترمذي/الأيمان ۷ (۱۵۳۱)، سنن النسائي/الأيمان ۱۸ (۳۸۲٤)، ۳۹ (۳۸۵۹)، سنن ابن ماجه/الكفارات ٦ (۲۱۰٦)، (تحفة الأشراف: ۷۵۱۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/٦۲، ۱۰، ٤۸، ٤۹، ٦۸، ۱۲٦، ۱۲۷، ۱۵۳، دي/النذور ۷ (۲۳۸۸) (صحيح)

(۳): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۷۵۱۷) (صحيح)

(۴): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۸۵۰۳)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/القدر ۱٤ (٦٦۱۷)، والأيمان ۳ (٦٦٢۸)، والتوحيد ۱۱ (۷۴۹۱)، سنن الترمذي/الأيمان ۱۲ (۱۵٤۰)، سنن النسائي/الأيمان ۱ (۳۷۹۳)، سنن ابن ماجه/ الكفارات (۲۰۹۲) مسند احمد (۲/۳٦۲، ٦۷، ٦۸، ۱۲۷) (صحيح)

دعبدالله بن عمر ﷺ نه روایت دي فرمائي چه د نبي ﷺ قسم به اکثر داسي وو" ﻻ، ومقلب القلوب" يعني دزړونوپه بدلونکي باندي مي دي قسم وي

[٣٢٦٤](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ثُمَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ".

دابوسعيد خدري ﷺ نه روايت دي فرمائي چه کله به نبي ﷺ په قسم کښي تاکيد کولو نوداسي به ئي فرمائيل" «والذي نفس أبي القاسم بيده» " زمادي قسم وي په هغه ذات دچاپه لاس کښي چه دابوالقاسم روح دي.

[٣٢٦٥](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: "كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا حَلَفَ، يَقُولُ: لَا، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ".

محمد بن هلال دخپل پلارنه روايت کوی فرمائي چه دابوهريره ﷺ نه مې اوريدلي دي چه فرمائيل ئي کله چه به نبي ﷺ قسم کولونوداسي به ئي فرمائيل" ﻻ، واستغفر الله" يعني داسي نه ده دالله تعالی نه بخښنه غواړم.

يعني رسول الله ﷺ به زيات تر يه کومو الفاظو باندي قسم کولو، د باب د رومبی حديث نه معلوميږي چه هغه لفظ(لاومقلب القلوب) دي او په دريم حديث کښي(لا واستغفر الله) په (لا ومقلب القلوب) کښي دوه احتمالات دي يودا چه لا زائد ده او دويم دا چه د لا تعلق د مضمون سابق سره دي يعنی د کلام دوران کښي رسول الله ﷺ اوفرمائيل: داسي نه ده (ومقلب القلوب)، په دي صورت کښي به په لا باندي سکته کول وی، او په (لا واستغفر الله) کښي دا خبره متعين ده چه دلته مقسم به محذوف دي يعنی (لا والله، استغفر الله)

او د باب په دويم حديث کښي دا دی چه کله به رسول الله ﷺ په څه خبره باندي مبالغه کولو سره قسم کولو نو داسي به ئي فرمائيل (لا والذی نفس ابی القاسم بيده)

څلورم حديث دي (قال دلهم وحدثنيه ايضا الاسود بن عبدالله بن عاصم بن لقيط ابن عاصم)

[٣٢٦٦](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَيَّاشٍ النَّصْرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَهْمِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ دَهْمٌ، وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ، أَنَّ لَقِيطَ بْنَ عَامِرٍ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَقِيطٌ: فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَمْرُ إِلَهِكَ".

عاصم بن لقيط دخپل پلار نه روايت کوی فرمائي چه لقيط بن عامر په يووفد کښي نبي ﷺ ته لاړو لقيط وائي کله چه مونږ نبي ﷺ ته ورسيدو.....بيا راوی يواوږد حديث

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٠٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٧٣، ٦٦) (ضعيف)

(*): سنن ابن ماجه/الكفارات ١ (٢٠٩٣)، (تحفة الأشراف: ١٤٨٠٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٨/٢) (ضعيف)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١١٧٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٢/٤) (ضعيف)

ذکرکړو په هغې کښې وو چه نبی ﷺ اوفرمائیل: لَعمر إلهك ، یعنی ستا په حق معبود باندې دې زما قسم وي.

د سند تحقیق :

دلهم بن الاسود کوم چه د سند حدیث راوی دې هغه دا حدیث په دوه طریقو سره روایت کوی، رومبنۍ طریقه دا ده دلهم بن الاسود عن ابیه عن عمه لقیط بن عامر، یعنی دلهم روایت کوی د خپل پلار اسود نه او اسود روایت کوی د خپل ترۀ لقیط بن عامر نه.

او دویم طریق دا دې دلهم بن الاسود عن ابیه عن عاصم بن لقیط عن لقیط بن عاصم یعنی دلهم روایت کوی د اسود نه او اسود روایت کوی د عاصم بن لقیط نه او عاصم روایت کوی د لقیط بن عاصم نه، خو حضرت په بذل کښې لیکلي دی چه ما سره چه کوم د رجال کتابونه موجود دی په هغې کښې ما لقیط بن عاصم هیڅ یو راوی بیا موندلی نه دي، پس کیدي شی چه دا تحریف وی اوصحیح لقیط بن عامر وی وهولقیط بن صبرة بن عامر، والله تعالی اعلم

(خرج وافدا الی النبی ﷺ الخ)

لقیط وائی چه زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې قاصد جوړیدو سره لاړم، وراندې مصنف رحمه الله فرمائی اختصاراً چه د دې نه پس لقیط حدیث ذکر کړو چه په هغې کښې دا دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل (لعمر الهک) ستا د معبود په بقاء باندې قسم، د عمر نه بقاء مراد ده کوم چه د الله پاک صفت دي، لکه په قرآن کریم کښې دی (لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون) اوس دا چه په (لعمر الله یا لعمر الهک) سره یمین منعقد کیږی یا نه؟ جواب دا دي چه د احنافو او مالکیانو په نزد منعقد کیږی، او امام شافعی رحمه الله فرمائی چه که هغه دا د یمین په نیت اووی نو بیا خو به یمین وی ګینې نه به وی، او د امام احمد رحمه الله نه دواړه روایتونه دی، (کالملهمین) کما فی النیل (کذا فی هامش البذل)

فائده : امام بخاری رحمه الله هم داسې باب قائم کړې دي (باب کیف کان یمین النبی ﷺ) حافظ ابن حجر رحمه الله لیکی، یعنی هغه الفاظ په کوم سره چه به رسول الله ﷺ همیشه قسم خوړلو یا اکثر، او مجموعه د هغې کومه چه په هغه باب کښې مذکور ده خلور الفاظ دی، ۱: (والذی نفسی بیده) او هم دغه شان (والذی نفس محمد بیده) په دې کښې د بعض په شروع کښې لا ده او د بعض په شروع کښې لفظ اما او د بعض په شروع کښې لفظ ایم. ۲: (لا ومقلب القلوب) ۳: والله .۴: ورب الکعبة والاول اکثرها ورودا آهـ.

او حافظ ابن قیم رحمه الله یو خائې کښې لیکلي دی چه د رسول الله ﷺ نه قسم خوړل د اتیا نه په زیاتو خایونو کښې منقول دی فی اکثر من ثمانین موضعا..... وامره الله تعالی بالحلف علی تصدیق ما اخبر به فی ثلاثة مواضع : فی سورة یونس وسبا والتغابن آهـ(الابواب والتراجم مختصرا)

بَابُ الرَّجُلِ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

باب په بيان دهغه کس کښې چه کفاره ورکړي مخکښې د حانث کيدو نه

بَابُ الْحِنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا

کله چه خير بل طرف ته وي د قسم ماتول پکار دي

[٣٢٧٦](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" أَوْ قَالَ: "إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ يَمِينِي".

ابوبرده دخپل پلارنه روايت کوي فرمائي نبي عليه السلام فرمائيلي دی کله چه زه په يوه خبره قسم وکړم اوخير دهغې نه خلاف وي نوزه خپل قسم ماتوم اوکفاره ورکوم اوهغه شي اختياروم په کوم کښې چه خيروي.

(عن ابی بردة عن ابيه ان النبی ﷺ قال انی والله ان شاء الله لا احلف علی يمين فاری غيرها خيرا منها الا کفرت بيمينی واتيت الذی هو خير)

رسول الله ﷺ فرمائي چه والله زما دا طريقه ده چه که زه په يو څيز باندې قسم اوخورم او بيا د هغې غير لره د هغې نه غوره اوګنړم نو زه د خپل يمين کفاره ادا کوم او هغه کار کوم چه خير وی هغه کوم. په دې کښې د راوی شک دی چه يا خو رسول الله ﷺ داسې اوفرمائيل او يا ئې داسې فرمائيلي وو چه زه هغه کار خير کوم او د قسم کفاره ادا کوم په دې دواړو کښې د تقديم او تاخير فرق دی، په رومبنۍ جمله کښې د يمين کفاره اول ذکر شوې ده او د هغه کار خير کول روستو ذکر شوي دی، او په دويمه جمله کښې ترتيب د دې برعکس دی.

[٣٢٧٧](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَنْصُورٌ يَعْنِي ابْنَ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ" قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ.

دعبدالرحمن بن سمره ﷺ نه روايت دي فرمائي چه رسول الله قه راته اوفرمائيل اي عبدالرحمن بن سمره کله چه په يوه خبره قسم اوکړو اوخير دهغې نه مخالف وو نو ته هم هغه اختيار کړه اودخپل قسم کفاره اداکړه. إمام ابوداود وئيلی دی چه امام احمد بن حنبل دحانث کيدونه مخکښې د قسم کفاره اداکول درست ګڼري.

(*): صحيح البخاري/الخمس ١٥ (٣١٣٣)، المغازي ٧٤ (٤٣٨٥)، الصيد ٢٦ (٥٥١٧)، الأيمان ١ (٦٦٢١)، ٤ (٦٦٤٩)، ١٨ (٦٦٨٠)، كفارات الأيمان ٩ (٦٧١٨)، ١٠ (٦٧١٩)، التوحيد ٥٦ (٧٥٥٥)، صحيح مسلم/الأيمان ٣ (١٦٤٩)، سنن النسائي/الأيمان ١٤ (٣٨١١)، سنن ابن ماجه/الكفارات ٧ (٢١٠٧)، (تحفة الأشراف: ٩١٢٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٩٧٤، ٤٠١، ٤٠٤، ٤١٨) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الأيمان ١ (٦٦٢٢)، كفارات الأيمان ١٠ (٦٧٢٢)، الأحكام ٥ (٧١٤٦)، ٦ (٧١٤٧)، صحيح مسلم/الأيمان ٣ (١٦٥٢)، سنن الترمذي/الأيمان ٥ (١٥٢٩)، سنن النسائي/ آداب القضاة ٥ (٥٣٨٦)، (تحفة الأشراف: ٩٦٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٦١، ٦٢، ٦٣)، دي/النذور ٩ (٢٣٩١) (صحيح)

تقديم الكفارة على الحنث :

او دا مسئله خپله مختلف فيه ده يعنى د كفاره قبل الحنث جواز او عدم جواب كوم چه مصنف رحمه الله وراندې بيانوى، پس فرمائى ﴿ قال ابوداؤد: سمعت احمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث ﴾ د باقى ائمه په مذاهبو كښې دا دى چه د امام مالک رحمه الله مسلک هم دا دې كوم چه د امام احمد رحمه الله دې، يعنى د كفاره قبل الحنث جواز مطلقا، او د امام شافعى رحمه الله په نزد د كفاره ماليه تقديم خو جائز دې او د غير ماليه يعنى كفاره بالصوم د دې تقديم جائز نه دې، او د احنافو په نزد مطلقا جائز نه دې.

د دې نه پس پيژندل پكار دى چه كفاره د قسم كوم چه د قرآن كريم په دې آيت كريمه كښې ذكر ده ﴿ لا يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ﴾ دا ټول خلور خيزونه شو، ۱: لسو مسكينانو ته خوراک ورکول، ۲: يا د هغوى جامه ۳: اعتاق او په دې درې واړو كښې په يو باندې هم د قدرت نه كيدو په صورت كښې درې روژې.

د احنافو په نزد د وجوب كفاره دپاره سبب حنث دې په دې وجه د هغوى په نزد تقديم الكفارة على الحنث جائز نه ده، او د شوافعو وغيره په نزد د وجوب كفاره سبب خپله يمين دې او حنث ئې شرط دې، وفى شرح السنة : ﴿ وانما يجوز تقديم العتق او الاطعام او الكسوة كما يجوز تقديم الزكوة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته انتهى ﴾ (بذل مختصرا)(۱)

[۳۲۷۸](۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، نَحْوَهُ. قَالَ: فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ رُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْحِنْثُ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ.

حسن د عبدالرحمن بن سمره نه دتيرروايت په شان روايت نقل كړې دن البته په دې روايت كښې داسې دي چه اول دقسم كفاره ادا كړه اوددې نه پس بيا دخير دغه كار اختيار كړه. ابوداود وائى چه ابوموسى اشعرى رضي الله عنه ، علي بن حاتم، اود ابوهرير رضي الله عنه روايتونه كوم چه ددې باب متعلق دي ددې روايتونونه په بعضو كښې دحانث كيدونه مخكښې دقسم كفاره اداكول منقول دي او په بعضي روايا تو كښې حانث كيدل دكفارې نه مخكښې دي.

بَابٌ فِي الْقَسَمِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا

باب آيا دقسم لفظ په يمين كښې داخل دې؟

تفصيل مذاهب الائمة فى مسئلة الباب :

يعنى په لفظ قسم سره يمين منعقد كيږى يا نه لكه چه دا اوئيلې شى چه ﴿ يا اقسمت بالله ﴾ خان پوهول پكار دى چه د حلف بلفظ القسم دوه صورتونه دى:

---

(۱) ونحن نقول كما لا يجوز تقديم الزكوة على النصاب كذا لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث. ۱۲ منه

(۲) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۶۹۵) (صحيح)

۱: مجردا عن لفظ الجلالة یعنی بغیر د لفظ د الله نه چه صرف داسې اوائی ﴿ اقسمت ﴾.
۲: مقرونا بلفظ الجلالة لکه ﴿ اقسمت بالله ﴾

د احنافو مسلک خو دا دی چه په دې دواړو صورتونو کښې یمین منعقد کیږی، او امام خطابی رحمه الله د امام شافعی رحمه الله او مالک مذهب دا لیکلي دي چه په رومبی صورت کښې نه منعقد کیږی صرف په دویم صورت کښې منعقد کیږی. (بذل) د احنافو دا مسلک په بذل کښې د بدائع نه نقل کړې شوي دي او دا چه د امام زفر رحمه الله مسلک په دې کښې د امام شافعی رحمه الله د مسلک موافق دی، او حافظ د ابن المنذر نه چه کوم مذاهب ائمة نقل کړی هغه داسې دی چه لفظ ﴿ اقسمت ﴾ که د هغې سره ﴿ بالله ﴾ اوئیلي شی یا نه، که د یمین قصد وی اوکه نه بهر صورت یمین دي، وبه قال النخعی والثوری والکوفیون، او د امام مالک رحمه الله مسلک نې دا نقل کړې دي چه ﴿ اقسمت بالله ﴾ خو بهر حال یمین دي او صرف لفظ ﴿ اقسمت ﴾ یمین نه دي مګر په نیت سره، او د امام شافعی رحمه الله مسلک دا لیکلي شوي دي چه صرف لفظ اقسمت خو په هیڅ حال کښې یمین نه دي یعنی اګر که نیت هم اوکړی، او لفظ ﴿ اقسمت بالله ﴾ دا یمین دي د نیت په صورت کښې ګیني نه دي، او د اسحق بن راهویه په نزد مطلقا یمین نه دي، او د امام احمد رحمه الله هغوی په دې کښې دوه اقوال ذکر کړی دی یو دا چه مطلقا یمین دي د احنافو په شان، دویم دا چه د نیت په صورت کښې یمین دي ګیني نه دي د مالکیانو په شان. (الابواب والتراجم)

[۳۲٦۷] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْسَمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْسِمْ".

دعبدالله بن عباس نه روایت دي فرمائی چه ابوبکرصدیق رضی الله عنه په نبی علیه السلام باندې قسم اوکړو نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل داسې قسم مه کوه.

[۳۲٦۸] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ يَحْيَى: كَتَبَتْهُ مِنْ كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، "أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ، قُذْكَرُ رُؤْيَا، فَعَبَّرَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا، فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ لَتُحَدِّثَنِّي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْسِمْ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوسړي دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضرشو او عرض نې اوکړوچه مانن شپه یوخوب اولیدو اوخوب نې بیان کړو ابوبکر رضی الله عنه دهغې

(*): صحيح البخاري/ التعبير ۱۱ (۷۰۰۰)، ٤٧ (۷۰٤٦)، صحيح مسلم/ الرؤيا ۳ (۲۲٦۹)، سنن ابن ماجه/ التعبير ۱۰ (۳۹۱۸)، (تحفة الأشراف: ٥٨٣٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۱۹/۱) دي/ النذور ۸ (۲۳۸۹)، ويأتي هذا الحديث في السنة (٤٦۳۳) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الرؤيا ۹ (۲۲٥۳)، سنن ابن ماجه/الرؤيا ۱۰ (۳۹۱۸)، (تحفة الأشراف: ۲۲۹۳، ۱۳۷٥)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/التعبير ٤٧ (۷۰٤٦)، صحيح مسلم/الرؤيا ۳ (۲۲٦۹)، سنن الدارمي/الرؤيا ۱۳ (۲۲۰۲) ويأتي هذا الحديث في السنة (٤٦۳۲) (صحيح)

تعبیربیان کړونبی ﷺ اوفرمائیل اې صدیقه یوڅه تعبیردي ریښتیادي اویوڅه خطا دي ابوبکر ﷺ عرض اوکړو اې دالله رسوله زمامور پلاردي په تاباندي قربان شي. خامخا به بیانوي راته هغه په کوم کښې چه خطا شوي یم نبی ﷺ ورته اوفرمائیل قسم مه کوه.

﴿عن ابن عباس ﷺ قال کان ابوهریرة یحدث ان رجلا اتی رسول الله ﷺ فقال انی اری اللیلة ظلة فذکر رؤیا قصرها ابوبکرفقال النبی ﷺ اصبت بعضا واخطاءت بعضافقال اقسمت علیک یارسول الله ﷺ﴾

مضمون د حدیث :

ابوهریرة ﷺ فرمائی چه یو سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو چه ما د شپې خوب لیدلی دي (مصنف ﷺ خو دلته دا خوب اختصارا حذف کړي دي دا خوب په ابوداؤد کښې په ﴿ باب فی شرح السنة ﴾ کښې په باب فی الخلفاء کښې داسې راغلي دي، ﴿فقال انی اری اللیلة ظلة ینطف منها السمن والعسل فاری الناس یتکففون بایدیهم فالمستکثر والمستقل الحدیث ﴾ دیر اورد خوب دي چه د هغې د شروع حصه دا ده چه یو سړی عرض اوکړو چه د شپې ما په خوب کښې د وریځې یو تکړه اولیده چه د هغې نه غوړی او شهد راسسیدل او ما خلقو ته کتل چه هغوی دا راسسیدونکی خیزونه په خپلو لاسونو کښې اخلی بعض په دیر مقدار کښې او بعض په لږ مقدار کښې، صدیق اکبر ﷺ رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ د دې خوب د بیانولو ماته اجازت راکړئ او بیا هغوی د دې تعبیر بیان کړو او تپوس ئې اوکړو یا رسول الله ﷺ ما صحیح تعبیر ورکړو که غلط؟ نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ اصبت بعضا واخطاءت بعضا ﴾ چه څه حصه د تعبیر صحیح ده او څه غلطه، په دې باندې صدیق اکبر ﷺ عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ زه تاسو ته قسم درکوم چه تاسو ماته اوایئ چه ما څهٔ غلطی اوکړه؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ لا تقسم ﴾ (۱)

حدیث الباب استدل به الفریقان :

امام خطابی ﷺ فرمائی چه دې واقعې لره په فریقینو کښې هر یو خپل دلیل وئیلی دي، شوافعو (چه د هغوی په نزد د دې نه قسم نه کیږی) په دې طریقه چه په حدیث کښې د ابرار مقسم حکم وارد شوي دي چه که په یو مسلمان باندې د هغه دویم رور قسم اوخوری نو هغه له پکار دی چه د هغه قسم پوره کړی او حالف دې حانث نه کړی، اوګورئ دلته رسول الله ﷺ چه صدیق اکبر ﷺ په کوم خیز باندې قسم خورلې وو چه تاسو بیان کړئ خو رسول الله ﷺ بیان نه کړو، نو که په ﴿ اقسمت علیک ﴾ سره قسم منعقد کیدی نو صدیق اکبر به حالف او مقسم وې او رسول الله ﷺ به د هغه ابرار فرمائیلی وې، حال دا چه رسول الله ﷺ د هغه ابرار نه دې فرمائیلی، معلومه شوه چه صدیق اکبر مقسم نه وو، دا طریق استدلال خو شو د شوافعو، او د احنافو طریق استدلال دا دې چه رسول الله ﷺ صدیق اکبر ته فرمائی چه لا تقسم چه قسم ولې خورئ زه ئې درته نه وایم، معلومه شوه چه قسم شوې وو.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجة، قاله المنذری

---

(۱) یعنی قسم ولې خوری فعلم من ان یمین کما هو مسلك الحنفیة واجاب عنه الشافعي بوجه اخر یقله علیه السلام امر بابرار المقسم لو کان قسما لا برة) یعنی قسم مه خوره او بیا رسول الله ﷺ د خطاء او صحیح تعیین او نه فرمائیلو.

[٣٢٦٩](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرِ الْقَسَمَ زَادَ فِيهِ، وَلَمْ يُجِزْهُ.

ابن عباس به دنبي عليه السلام نه داروايت نقل کړي دي اود قسم ذکر په کښې نشته او په کښې دا اضافه ده چه نبي عليه السلام ورته دغلطۍ خبرورنکړو.

بَابُ فِيمَنْ يَحْلِفُ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا

بابد په قصد سره د دروغ قسم خوړو نکو بيان

[٣٢٧٥](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: بَرِّئْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دوه کسانو نبي عليه السلام ته جګړه راوړله نو نبي عليه السلام د دعوي کونکي نه ګواهان طلب کړل چونکه دهغه سره ګواهان نه وو نوپه دي وجه نبي قسم ورکړو هغه سړي ته په جاباندي طلب کړه دعوي شوي وه، ده په الله تعالى باندي قسم اوکړو په هغه الله تعالى چه دهغه نه علاوه بل معبود نشته، نبي عليه السلام اوفرمائيل يقيناتا داکار کړي دي ليکن الله تعالى تاته معافي وکړله ستاد اخلاص په وجه ځکه چه تاپه اخلاص سره لا إله إلا الله اووئيل. امام ابوداود وائيلي دي ددي حديث نه دامعلوميږي چه نبي عليه السلام دغه کس ته دکفاري ورکولو حکم ونکړو.

﴿عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلين اختصما الى النبي عليه السلام﴾

يعنى دوه سړي د رسول الله عليه السلام په خدمت کښې د يو څيز په باره کښې په جهګړه راغلل، د مدعى سره چونکه بينه نه وو په دي وجه رسول الله عليه السلام د مدعى عليه نه قسم طلب کړو نو هغه قسم په دي الفاظو سره اوخوړلو، ﴿ بالله الذى لا اله الا هو ﴾ نو رسول الله عليه السلام د هغه د قسم دا الفاظ اوريدو سره اوفرمائيل ﴿ بلى قد فعلت ﴾ چه د کوم څيز په نه کيدو باندي تاسو قسم کوئ تا هغه کار ضرور کړي دي (لهذا ته په دي قسم کښې دروغژن ئې) خو ستا دا لغزش او ګناه د لا اله الا الله د اخلاص د برکت د وجې نه معاف کړي شوه.

استفيد بالحديث امران:

په دي باندي علامه سندي رحمه الله په فتح الودود کښې ليکي. ظاهر دا ده چه رسول الله عليه السلام د هغه سړي يمين لره په ذريعه د وحي يا الهام باطلولو سره ددي خلاف فيصله اوفرمائيله، او د دي نه دا خبره هم معلومه شوه چه کله کله به رسول الله عليه السلام د وحي په ذريعه د باطن د حال اعتبار کولو سره د ظاهر خلاف فيصله فرمائيله، او هغه چه رسول الله عليه السلام اوفرمائيل:

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٥٨٣٨) (ضعيف)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٤٣١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٥٣/١، ٢٨٨، ٢٩٦، ٣٢٢، ٧٠/٢) ويأتي هذا الحديث في الأقضية (٣٦٢٠) (صحيح)

﴿ولكن غفر الله لک﴾ د دې نه مراد د حلف کاذب د ګناه معافي ده فلفيه دليل على ان الكبائر تغفر بكلمة التوحيد آهـ

﴿ قال ابوداؤد : يراد من هذا الحديث انه لم يامره بالكفارة ﴾ امام ابوداؤدؒ فرمائي چه د دې حديث نه دا خبره مستفاد کيږي چه رسول اللهﷺ حالف ته د کفاري حکم نه دې ورکړې حال دا چه دا يمين يمين غموس وو چه په هغې کښې د امام شافعيؒ په نزد کفاره ده، خو د جمهورو مسلک هم دا دې چه انه لا كفارة فيه، د دې حديث نه دوه فائدې مستفاد شوې کومې چه علامه سندیؒ بيان کړې دی، دريمه فائده دا ده کوم چه مصنفؒ فرمائيلې ده، دلته حضرت په بذل المجهود کښې يو اشکال او بيا د هغې جواب ليکلې دې، اشکال دا چه يمين کاذبه ګناه کبيره ده کوم چه بغير د توبې نه نۀ معاف کيږي، نو د هغه سړي دا کبيره صرف په کلمة د توحيد څنګه معاف شوه ځکه چه حسنات صرف مکفر د صغائرو دی نه مطلقا، بيا ئې د دې جواب دا ليکلې دي چه ممکنه ده چه داسې اوئيلې شی چه کله دې سړی ﴿ لا اله الا الله ﴾ په اخلاص سره اووې نو ګويا هغه پښيمانه شو په خپل کار باندې او پښيمانتيا توبه ده او دا هم ممکنه ده چه اوئيلې شی چه دا سړی د ﴿ لا اله الا الله ﴾ د وئيلو نه مخکښې مخلص مومن نه وو پس د دې حلف په وخت ئې کلمه توحيد په اخلاص سره اووې نو ګويا هغه د خپل د ايمان تجديد اوکړو نو دې تجديد ايمان د هغه د مخکښې ګناهونو تکفير اوکړو. والحديث اخرجه النسائي،قاله المنذري

بَابُ كَمِ الصَّاعُ فِي الْكَفَّارَةِ

په کفارو کښې کوم صاع لره اعتبار دې؟

يعنی په کفاره د يمين کښې به خومره غله ورکولې شی؟

په کفاره د يمين کښې تفصيل سره د مذاهب ائمة :

وفی الكنز وكفارته تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين كهما فی الظهار او كسوتهم بما يستر عامة البدن لقوله تعالى، فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم الآية وكلمة.((او)) للتخيير فكان الواجب احد الاشياء الثلاثة، وقوله كهما فی الظهار اى كالاطعام والتحرير فی الظهار وقد بيناهما هناك (زيلعی ص ١١٢ ج٣) وفی حاشية الشلبی وان شاء اطعم عشرة مساكين كالاطعام فی كفارة الظهار وهی نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير ويجوز ان يغديهم ويعشيهم بخبز إلا انه ان كان بُرًّا لا يشترط فيه الادام وان كان غيره فبادام، ويجزئ فی الاطعام كل من التمليک والاباحة آهـ معلومه شوه چه په اطعام کښې دواړه اختيار دی يا خو به هر مسکين ته د صدقة الفطر په مثل يو صاع د شعير وغيره او نصف صاع د غنمو ورکولې شی، او يا ورته د تغديه او تعشيه اختيار دې، هم دغه شان د شوافعو وغيره په نزد چه کوم مقدار کفارة د ظهار وغيره ورکولې شی هم هغه مقدار دي دلته مسکينانو ته ورکړې شی، پس د شوافعو په نزد به هر مسکين ته يو مد د هر يو څيز نه او د امام مالک په نزد نصف صاع يعنی دوه مد د هر يو څيز نه، او د امام احمد په نزد من البر مدا ومن غيره مدين كما تقدم فی كفارة الظهار.

هم دا مسئله د مصنف ﷺ په ترجمة الباب کښې ذکر ده په دې وجه هغه مونږ دلته بیان کړه او دا هم ممکنه ده چه د مصنف ﷺ غرض په ترجمة الباب سره مقدار صاع لره بیانول وی چه د هغې په صاع سره کفاره ادا کړي شی د دې صاع مقدار به څه وی، پس په دې حدیث سره کوم چه مذکور تحت الباب دي معلومه شوه چه د دې مقدار د مُدّ هشام په اعتبار سره مدین او نصف مد پکار دی، ففی غرض المنصنف ﷺ من الترجمة احتمالان.

[٣٢٧٩] (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبٍ بِنْتِ ذُؤَيْبِ بْنِ قَيْسٍ الْعَنْزِيَّةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَخِ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ حَرْمَلَةَ: فَوَهَبَتْ لَنَا أُمُّ حَبِيبٍ صَاعًا، حَدَّثَتْنَا عَنِ ابْنِ أَخِي صَفِيَّةَ، عَنْ صَفِيَّةَ: أَنَّهُ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَرَّبْتُهُ، أَوْ قَالَ: فَجَرَّزْتُهُ فَوَجَدْتُهُ مُدَّيْنِ وَنِصْفًا بِمُدِّ هِشَامٍ.

دام حبیبه بنت ذویب بن قیس نه روایت دي چه هغه په قبیله مزن کښې دبني اسلم په شاخ کښې دیوکس په نکاح کښې وه اوبیا ئې څه وخت پس دام المومنین صفیه ﷺ د وراره سره نکاح اوکړه، ابن حرمله وئیلی دی چه مونږته ام حبیب یوصاع (پیمانه) راکړي وو اودخپل دویم خاوند نه ئې نقل کړی وو چه هغه به دام المومنین صفیه ﷺ نه روایت کولو چه دغه دنبی ﷺ صاع وو، انس بن عیاض وئیلی دی ماددي معلومات اوکړو نودا دهشام بن عبدالملک دصاع په مقابله کښې دوه نیم مُده وو.

د مد هشام مقدار او د هغې تحقیق:

د دې نه معلومه شوه چه مد هشام د مطلق مد نه لوئې وی. اوس دا چه د دې مقدار به څه وی، د بخاری شریف ترجمه خو دا ده ﴿باب صاع المدینة ومد النبی ﷺ وبرکته﴾ د مد هشام ذکر په هغې کښې نشته خو په موطاء د امام مالک ﷺ کښې دی ﴿قال مالک والکفارات کلها وزکاة الفطر وزکاة العشور کل ذلک بالمد الاصغر مد النبی ﷺ الا الظهار فان الکفارة فیه بالمد الاعظم مد هشام﴾ آهد جمهور علماء کرامو په نزد خو په تولو کفاراتو کښې د مد مدینه یعنی د مد النبی ﷺ اعتبار دي او امام مالک ﷺ هم په تولو کفاراتو او زکاة فطر وغیره کښې هم دهغه مد اعتبار کړي دي کوم ئې چه په موطاء کښې په مد اصغر سره تعبیر کړې دي خو په کفاره د ظهار کښې هغوی د مد هشام اعتبار کړي دي چه هغې ته مد اعظم وئیلې شی په اوجز کښې حضرت شیخ د علامه باجی نه نقل کړی دی چه زمونږ د اصحابو په دې مقدار کښې اختلاف دي بعض وائی چه یو مد هشام دنبی ﷺ یو ثلث کم دوه مد دوه برابر وی او یو قول دا دي چه پوره دوه مدو د نبی ﷺ د مد برابر وی یعنی د هغې پوره دوچند.

(الی آخرما ذکر فی الاوجز ٣/١٨٩)

[٣٢٨٠] (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ أَبُو عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا مَكُّوكٌ، يُقَالُ لَهُ: مَكُّوكُ عَالِيهِ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: صَاعُ عَالِيهِ صَاعُ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ.

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٩٠٣) (ضعيف الإسناد)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٩٣٣٥) (صحيح)

د محمد بن محمد بن خلاد ابوعمر بیان دي چه ما سره یو مکوک (۱) وو هغي ته به دخالد مکوک وئیلي شو هغه د هارون د کیلجه (۲) سره د دوه د کیلجه برابر وو، محمد وائي: د خالد صاع د هشام یعنی د ابن عبدالملک صاع دي.

[۳۲۸۱] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّادٍ أَبُو عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هَالِدٍ، قَالَ: "لَمَّا وَلِيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ، فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، قَالَ أَبُو دَاوُد: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّادٍ قَتَلَهُ الزِّنْجُ صَبْرًا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَمَدَّ أَبُو دَاوُدَ يَدَهُ، وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ، قَالَ: أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ: فَلَمْ يَضُرَّكَ الْوَقْفُ.

امیه بن خالد وائي کله چه خالد قسري ګورنر مقرر شو نوهغوی صاع دوچند کړو، نو یو صاع ۱۶ رطل شو، ابوداؤد وائي محمد بن محمد بن خلاد حبشیانو مخي ته اودرولو او قتل ئي کړو، هغوی په لاس (اشاره) سره اووئیل چه داسي (دي وئیلو سره) ابوداؤد خپل لاس خورکړو، او دخپلو دواړو لاسونو تهلی (دننه طرف) ئي زمکي طرف ته کړل، ابوداؤد وائي: ما هغه په خوب کښي اولیدو نو تپوس مي تري اوکړو چه الله تعالی تاسره څه معامله اوکړه؟ هغوی اووئیل: الله تعالی زه جنت ته داخل کړم، نو ما اووئیل: بیا خو چه حبشیانوته خپلي مخي ته اودرولي اوقتل ئي کړي نوددي خو تاته هیڅ نقصان اونه رسیدو.

بَابٌ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ
د مسلمانې وینځې د آزادولو بیان

دکفاره یمین والا رقبه کښي د مومنه قید د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه په نزد دي، د احنافو په نزدپه دي کښي د مومنه قید نشته، خو په کفاره دقتل کښي د احنافو په نزد د رقبه مومنه قید شته دي په دي وجه هغه آیت کریمه کوم چه د کفاره قتل په باره کښي دي هغه دایمان په قید سره مقید دي په خلاف دهغه نص کوم چه دکفاره یمین په باره کښي دي چه هغه مطلق دي قال الله تعالی: او تحریر رقبة..... لهذا مطلق به په خپل اطلاق باندي وی اومقید به خپل تقید باندي، او جمهور علماء کرامو په دي مسئله کښي مطلق لره په مقید باندي محمول کړي دي، دا مشهوره اختلافی مسئله ده په کتب اصول فقه کښي هم ذکر شوي ده د (المطلق یجری علی اطلاقه والمقید علی تقیده) د قاعدي د لاندي.

[۳۲۸۲] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَارِيَةٌ لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَعَلِمْتُ أَنَّ ذِئْبًا قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُ الرِّجَالُ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: أَيْنَ

(۱) مکوک د تانبي یا د مسینو یو لوښی دي چه بره خوله ئي لږه تنګه وی او لاندي کهلاؤ وی پخوا به پري خلقو اوبه څکلي او د پیمانه په طور به ئي د تللو او مقدار معلومولو دپاره هم استعمالولو، عام طور به د یو نیم صاع برابر وو، خو د هري علاقي ددي لوښی ځټ والی او وروکوالی به مقدار کښي په کمي زیاتي هم وو.

(۲) دا هم یوه پیمانه ده.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۶۰۶) (صحیح)

(*): انظر حدیث رقم: (۹۳۰)، (تحفة الأشراف: ۱۲۱۳۸) (صحیح)

اللهُ؟، قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنْ أَنَا؟، قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".

دمعاویه بن حکم سلمي ﷺ نه روایت دي فرمائي چه ماعرض اوکړو اي دالله رسوله زما یوه وینځه ده ماوهلي ده، په نبي ﷺ باندي داخیره ښه ونه لګیده نوپه دي وخت کښي ماعرض اوکړو ایا آزاده ئي کړم؟ هغه راته اوفرمائیل ماته ئي راوله. دي وائي چه داوینځه مانبي ﷺ ته حاضره کړه هغه ترې تپوس اوکړو الله تعالی چرته دي؟ هغې اوونیل په اسمان کښي د بیا ئي ترې تپوس اوکړو زه څوک یم؟ هغې اوونیل ته دالله رسول ئي نبي ﷺ اوفرمائیل ازاده ئي کړه ځکه چه دا مومنه ده

﴿عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ﷺ جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك على رسول الله ﷺ﴾

معاویه بن الحکم ﷺ فرمائي چه ما د رسول الله ﷺ په خدمت کښي عرض اوکړو چه زما یو وینزه ده چه هغي ته ما په مخ باندي سپیره ورکړي ده رسول الله ﷺ د هغې زما په حق کښي لوئي جرم کیدل ظاهر اوفرمائیلو ﴿دي اوبریدو﴾ او وي وئیل چه زه هغه آزاده نه کړم رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه ماته راوله. هغوی وائي چه ما هغه رسول الله ﷺ ته راوسټله رسول الله ﷺ د هغې نه د امتحان په طور تپوس اوکړو ﴿ این الله ﴾ چه الله پاک ستا په نزد چرته دي؟ هغې جواب ورکړو ﴿ فی السماء ﴾ په آسمان کښي دي دا سوال خو ګویا د توحید متعلق شو او په دي کښي د اصنام د الهه کیدو نفی اوشوه بیا رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زه څوک یم؟ هغې اووي چه تاسو د الله پاک رسول یئ، رسول الله ﷺ هغه صحابی ته اووي چه دا آزاده کړه دا مومنه ده

د دي حدیث په شرح کښي امام خطابي ﷺ فرمائیلی دی چه دا خبره معقول او بدیهی ده چه رسول الله ﷺ دي صحابي ﷺ ته د دي وینځي د آزادولو حکم په طریقه د کفاري ورکړي وو یعنی د معصیت دضرب کفاره په داسي طریقه چه رومبی رسول الله ﷺ د هغې د ایمان امتحان واخستلو د هغې نه پس ئي د هغې د اعتاق حکم اوفرمائیلو، د دي نه معلومه شوه چه د هري کفاري حال او حکم هم دا دي او بیا د دي نه پس هغوی په دي کښي اختلاف د علماء کرامو بیان کړي دي، دلته ذکر چونکه د کفاره یمین کیږي ځکه امام خطابي اشاره کړي ده دي خبرې طرف چه ترجمة الباب سره د حدیث مطابقت په طریقه د قیاس دي

والحديث اخرجه مسلم والنسائي بأتم منه، قاله المنذري

[۲۲۸۳] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوبِيَّةٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَرْسَلَهُ، لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيدَ.

د شرید نه روایت دي فرمائي چه ماته خپلې موروصیت کړي وو چه زه دهغې مرګ نه پس دهغې دطرف نه یوه وینزه ازاده کړم فرمائي چه نبي ﷺ ته ورغلم اوعرض مې وکړوچه اي

[۱]: سنن النسائي/الوصايا ۸ (۳۶۸۳)، (تحفة الأشراف: ۴۸۳۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۲۲۲، ۳۸۸، ۳۸۹)، دي/ النذور ۱۰ (۲۳۹۳) (حسن صحيح)

دالله رسوله یقینا زمامورو صیت کړي وو چه زه دهغي دطرف نه یوه مومنه وینځه ازاده کړم، اوزماسره دنوبیه مقام دحبشوپه خواه کښي دیوخاني نوم دي،یوه توره وینځه وه اوباقی روایت ئي دتیرشوی روایت په شان بیان کړو. امام ابوداود وئیلی دی دا روایت خالد بن عبدالله مرسل بیان کړي دي اوشرید ئي پکښي نه دي ذکرکړي.

[۳۲۸٤](*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟، فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِأُصْبُعِهَا، فَقَالَ لَهَا: فَمَنْ أَنَا؟، فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّمَاءِ، يَعْنِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".

حضرت ابوهریره رضی الله عنه وائی چه نبی کریم ﷺ ته یو سړی یوه توره وینځه راوسته، او عرض ئي اوکړو چه اي د الله رسوله ﷺ ! زما په ذمه یوه مسلمانه وینځه آزادول دی، نبی کریم ﷺ دهغه وینځي نه تپوس اوکړو: الله چرته دي؟ نو هغي خپلي ګوتي سره آسمان طرف ته اشاره اوکړه (یعنی د آسمان دپاسه دي)، بیا نبی ﷺ دهغي نه تپوس اوکړو: زه څوک یم؟ نو هغي نبی کریم ﷺ او آسمان طرف ته اشاره اوکړه یعنی (دا ئي اووئیل چه) تاسو د الله رسول یئ، نبی کریم ﷺ (وینځه راوستونکی سړی ته) اووئیل: دا آزاده کړه دا مسلمانه ده.

باب النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ
د نذرد ممانعت بیان

په تیر ابواب د یمین سره متعلق وو، د دي ځائي نه د نذر ابواب شروع کیږی، پس په بعض نسخو کښي د دي باب نه روسته په جلی قلم سره لیکلي شوي دی، ﴿اول النذور﴾

﴿عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال اخذ رسول الله ﷺ ینهی عن النذر ویقول انه لا یرد شیئا وانما یستخرج به من البخیل﴾

د نذر په حکم کښي مذاهب ائمة:

مصنف رحمه الله ترجمه قائم کړي ده د کراهیة النذر، مصنف رحمه الله حنبلی دي او د حنابله په نزد ابتداء نذر مکروه دي او هم دا د امام شافعی رحمه الله مذهب دي لکه چه حافظ وئیلي دی او د احنافو او مالکیانو په نزد حکم د نذر استحباب دي خو حافظ د مالکیانو مذهب هم کراهت نقل کړي دي د شوافعو په شان، خو چه دي باندي قسطلانی تعقب کړي دي چه مختصر خلیل (کوم چه د فقه مالکی کتاب دي) په دي کښي تصریح ده د دي خبري چه کوم سړي نذر منی ﴿شکرا لله تعالی﴾ هغه مندوب دي قال ابن رشد وهو مذهب مالک آهـ (من الابواب والتراجم) والبسط فیه، د احنافو او مالکیانو په نزد د روایاتو دنهی محمل مطلق نذر نه دي بلکه نذر اللجاج دي، امام بخاری رحمه الله باب قائم کړي دي ﴿باب الوفاء بالنذر وقول الله تعالی یوفون بالنذر﴾ علامه عینی رحمه الله فرمائی چه امام بخاری رحمه الله دا آیت راوړلو دي خبري طرف ته اشاره کولو دپاره چه نذر لره پوره کول قابل تعریف شیز دي، د دي فاعل مستحق

(*) تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۳۵۸۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۹۱) (حسن لغیره)

دښاء دي خو د دي نذر نه مراد نذر د طاعت دي نه نذر دمعصيت، او بيا فرمائي چه د نذر طاعت د وفا په وجوب باندې د علماء کرامو اجماع ده، خو په ابتداء د نذر کښې اختلاف دي ﴿ فقيل مستحب وقيل مكروه الخ ﴾ يعنى اول خو خان په دي باندې پوهه کړئ چه يو خو وى نذر د طاعت او يو نذر د معصيت دي، د نذر معصيت قبيح او ناجائز کيدل خو ښکاره دى او نذر طاعت کښې دوه اړخونه دى يو نذر منلو سره هغه پوره کول، په دي کښې هم هيڅ کلام نشته چه دا عبادت دي او مستحسن دي، خو خبره په ابتداء د نذر کښې ده يعنى نذر منل څنګه دى محمود يا مذموم؟ دا مسئله مختلف فيه دي د احنافو او مالکيانو په نزد مستحب او د شوافعو او حنابله په نزد مکروه دي، ښه خان پرې پوهه کړئ يعنى الفرق بين ايفاء النذر وابتداء النذر.

[٣٢٨٧]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ عُثْمَانُ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا، وَيَقُولُ: لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ"، قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّذْرُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا.

دعبدالله بن عمرنه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ دنذرمنلونه منع فرمائيلى ده چه نذر دتقدير څه شي لره نه شى واپس کولې اونه ئې بدلولې شي علاوه ددې نه چه دنذرپه ذريعه باندې د بخيل نه مال ويستلې شي.

شرح الحديث:

دا ټول خو کلام وو د ترجمة الباب د لاندې او د حديث الباب مضمون دا دي ابن عمرؓ فرمائي چه رسول الله ﷺ به منع فرمائيله د نذر نه، يعنى د ابتداء د نذر نه، ځکه چه دا خو ښکاره ده چه ايفاء دنذر واجب دي، او بيا وراندې حديث کښې رسول الله ﷺ فرمائي چه نذر تقدير لره نه شى لرې کولې بلکه کيږى هم هغه کوم چه په تقدير کښې دي، او بيا فرمائي چه جز اين نيست چه د نذر په ذريعه سره مال ويستلې شى د بخيل سړى نه، د دې نه دوه خبرې معلوميږى يو دا چه په دې اعتقاد سره نذر منل چه د نذر منلو سره به زمونږ کار ضرور کيږى دا اعتقاد دتاثير باطل دې لهذا په دې نيت او اعتقاد کښې نذر نه دى منل پکار، دويمه خبره دا معلوميږى چه د طاعت نذر منلو دا طاعت لره معلق کول دى چه که زمونږ کار اوشى نو مونږ به دومره صدقه کوو دا طريقه د بخيلانو ده، انفاق مال لوجه الله لره د نذر په ذريعه سره معلق کول نه دى پکار، بلکه د دې نيکئ بغير د نذر نه کول پکار دى، خو د بخيل طبيعت ځکه نه تيارږى چه هغه بغير د تعليق بالنذر نه خرچ نه کوى. او د نذر طاعت دا ارخ د مدح قابل نه دي بلکه مذموم دي، په بذل کښې ليکلى دى چه د خلقو عادت دي چه د جلب منافع او د دفع دمضار دپاره نذرونه منى او دا فعل دې د بخلاء هم په

[1]: صحيح البخاري/القدر ٦ (٦٦٠٨)، الأيمان ٢٦ (٦٦٩٣)، صحيح مسلم/النذر ٢ (١٦٣٩)، سنن النسائي/الأيمان ٢٤ (٣٨٣٢، ٣٨٣٣)، سنن ابن ماجه/الكفارات ١٥ (٢١٢٢)، (تحفة الأشراف: ٧٢٨٧)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢/٦١، ٨٦، ١١٨)، دي/النذور ٥ (٢٣٨٥) (صحيح)

دي وجه په دي حديث کښې منع کړې شوې ده خو که څوک په اخلاص سره د يو قربت او عبادت نذر اومنی لکه څنګه چه عمر ﷺ په مسجد حرام کښې د يوې شپې د اعتکاف نذر منلې ووهغه ممنوع نه دی آهـ والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[۳۲۸۸] (')حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ، وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدْ رَتُهُ، يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي مِنْ قَبْلُ".

حضرت ابوهريره ﷺ وائی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه الله تعالی فرمائی) نذر (منخنه) بنيادم ته څه داسی څيز نه شی راوړلی کوم چه ما دهغه دپاره مقرر کړی نه وی، ليکن نذر ده لره هغه تقدير سره ملاوهی کوم چه ما دده دپاره ليکلی دی، دا د بخيل نه هغه څيز اوباسی کوم چه دي ددې نذر نه مخکښې نه اوباسی (يعنی دخپل بخيل توب په وجه صدقه اوخيرات نه کوی خود نذر په وجه ئې کوی).

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ

د ناجائز عمل د نذر منلو بيان

[۳۲۸۹] (')حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلَا يَعْصِهِ".

دعائشې ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی چه څوک دالله تعالی تابعداری کول نذراومنی نوده لره پکاردی چه دالله تابعداری اوکړي او خپل نذر پوره کړي، اوکه چرې څوک دالله تعالی دنافرمانی کولو نذر اومنی نودی دي ګناه نه کوي (يعنی دانذرعبث دي ځکه چه الله تعالی په ګناه باندې نه راضي کيږي).

نذر د معصيت منعقد کيږی يا نه، مذاهب اربعة :

قوله: (عن عائشة ﷺ قالت قال رسول الله ﷺ من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه) په دي حديث کښې د نذر د طاعت د پوره کولو حکم ورکړې شوې دي، او د نذر معصيت نه منع کړې شوې ده يعنی د دې پوره کولو سره، په دې باندې اجماع ده چه د نذر معصيت ايفاء جائز نه ده خو په دي کښې اختلاف دي چه نذر معصيت منعقد کيږی يا نه او هم دغه شان په وجوب د کفاره کښې. ابن قدامه فرمائی چه د نذر معصيت ايفاء بالاجماع

(') : تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۳۸۵۷)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الأيمان ۲۶ (۶۶۹۲)، صحيح مسلم/النذر ۲ (۱۶۴۰)، سنن الترمذي/النذر ۱۰ (۱۵۳۸)، سنن النسائي/الأيمان ۲۵ (۳۸۳۶)، سنن ابن ماجه/الكفارات ۱۵ (۲۱۲۳)، مسند احمد (۲/۲۳۵، ۲۴۲، ۳۰۱، ۳۱۴، ۴۱۲، ۴۶۳) (صحيح)

(') : صحيح البخاري/الأيمان ۲۸ (۶۶۹۶)، ۳۱ (۶۷۰۰)، سنن الترمذي/الأيمان ۲ (۱۵۲۶)، سنن النسائي/الأيمان ۲۶ (۳۸۳۷، ۳۸۳۸، ۳۸۳۹)، سنن ابن ماجه/الكفارات ۱۶ (۲۱۲۶)، (تحفة الأشراف: ۱۷۴۵۸)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/النذور ٤ (۸)، مسند احمد (۶/۳۶، ۴۱، ۲۲۴)، سنن الدارمي/النذور ۳ (۲۳۸۳) (صحيح)

جائز نه ده او ناذر باندې کفاره يمين واجب کيږي سفيان ثوری او ابوحنيفة او د هغوی د اصحابو په نزد، او د امام احمد رحمه الله نه د دې قسم روايت مروی دي کوم چه په ي باندې دلالت کوی چه په هغه باندې کفاره واجب نه ده او هم دا مذهب دي د امام مالک او امام شافعی رحمهما الله (تراجم بخاری) امام خطابی رحمه الله هم د امام مالک او د امام شافعی رحمهما الله مذهب د عدم وجوب کفاره ليکلې دي، او حافظ ابن قيم رحمه الله په تهذيب السنن کښې د امام احمد رحمه الله مسلک د احنافو په شان ليکلې دي د هغې الفاظ دا دی ﴿ قال الموجبون للكفارة فی نذر المعصية (وهم احمد واسحاق والثوری وابوحنيفة واصحابه) هذه الآثار قد تعددت طرقها ورواتها ثقات ﴾ الی آخر ما ذكر..... خپله حافظ ابن قيم رحمه الله په دې مسئله باندې تفصيل سره کلام کړي دي او وجوب کفاره ته ئې ترجيح ورکړي ده، رواية دراية، د دې عبارتونو نه معلوميږی بلکه بعضو تصريح کړي ده چه د امام احمد رحمه الله نه په دې کښې دواړه روايتونه دي. والحديث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[۳۳۰۰] (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، قَالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام خلقوته خطبه ورکوله نوناڅاپه يوسړي ښکاره شو چه په غرمووالاړوو نرنبی عليه السلام دهغه په باره کښې دخلقونه تپوس وکړو خلقو ورته اووئيل دا ابواسرائيل دي اودانذرئې منلي دي چه ولاړ به وي اوکښينې به نه اونه به سوری ته دمه کوي اونه به خبرې کوي اوروژه به ئې وي نبی عليه السلام اوفرمائيل ده ته اووائی چه خبرې اوکړي او په سوري دي کښينې اوخپله روژه دي پوره کړی

لغوی: ﴿ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبی عليه السلام يخطب اذا هو برجل قائم فی الشمس فسأل عنه فقالوا هذا ابو اسرائيل الخ ﴾ يعنی رسول الله عليه السلام په داسې حال کښې چه خطاب ئې فرمائيلو ناڅاپه د رسول الله عليه السلام نظر په يو داسې انسان باندې پريوتلو چه په ګرمئ کښې ولاړ وو رسول الله عليه السلام د هغه په باره کښې د خلقو نه تپوس اوکړو، خلقو عرض اوکړو چه دا سړی ابو اسرائيل دي هغه نذر منلي دي چه دي به ولاړ وی په نمر کښې او کينې به نه او دا چه د چا سره به خبرې نه کوی، او دا چه روژه به ئې وی، رسول الله عليه السلام اوفرمائيل چه ده ته اوايه چه ده له يکار دی چه خبرې اوکړی او په سوری کښې اودريږی، او کينې ولاړ دي نه پاتې کيږی او خپله روژه دي پوره کړی

امام خطابی رحمه الله فرمائی چه د دې سړی نذر، په نذر طاعت او نذر معصيت په دواړو باندې مشتمل وو پس رسول الله عليه السلام په دې انواع نذر کښې چه کوم د نذر طاعت وو د هغې د پوره کولو او کوم چه نذر د غير طاعت وو د هغې د ترک کولو اوفرمائيل. صوم خو نذر طاعت وو، او قيام فی الشمس او ترک کلام او ترک استظلال دا نذر د غير طاعت وو، ځکه چه دا

(۱) صحيح البخاري/الأيمان ۳۱ (۶۷۰۴)، سنن ابن ماجه/الكفارات ۲۱ (۲۱۳۶)، (تحفة الأشراف: ۵۹۹۱) (صحيح)

څيزونه د مشاق د قبيلې نه دی بدن لره ستړي کونکی او تکليف ورکونکی، په دې کښې يو معنی هم د قربت او عبادت نشته، په دې وجه رسول الله ﷺ د هغې د ترک کولو حکم اوفرمائيلو. والحديث اخرجه البخاری وابن ماجة، قاله المنذری

بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ

د معصيت د نذر په ماتولو باندې د بعضو په نزد باندې کفاره واجبيږی

دا ترجمة الباب د احنافو د مسلک ترجمانی کوی او هم دغه شان هغه حديث کوم چه مصنف رحمه الله په دې باب کښې راوړلی دی خو مصنف رحمه الله په دې حديث باندې د بعض نورو محدثينو په شان په دې باندې سخت کلام کړې دی لکه چه به راشي.

[٣٢٩٠]() حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه رسول پاک ا فرمائيلی دی نذر پوره کول دګناه په کار کښې درست نه دی او ددې کفاره هغه ده کومه چه د قسم کفاره ده.

﴿ عن يونس عن الزهری عن ابی سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبی ﷺ قال لا نذر فی معصية وكفارته كفارة يمين ﴾

دا حديث د ترجمة الباب او د احنافو د مسلک مطابق دي وراندې مصنف رحمه الله په دې باندې کلام او اعتراض فرمائی.

[٣٢٩١]() حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّوَيْهِ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، قِيلَ لَهُ: وَصَحَّ إِسْنَادُهُ عِنْدَكَ، وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ.

ابوداود وائی چه احمدبن شبويه وئيلی دی چه ابن مبارک ددې حديث په باره کښې وئيلی دی چه دابوسلمه نه مې تپوس اوکړو نوهغه راته اووئيل دابوسلمه اوريدل دزهري نه ثابت نه دي. أبوداودوائی احمد بن حنبل رحمة الله عليه وئيلی دی چه دا حديث ئې زمونږ په وراندې خراب کړې دي دهغه نه تپوس اوکړې شو چه ايا ستاپه نزد باندې ددې حديث خرابيدل صحيح دي، اوايا دابن اويس نه علاوه بل چا هم دانقل کړې دي؟ نوهغه اوفرمائيل هو، أيوب بن سليمان بن بلال هم نقل کړې دي.

﴿ قال ابوداؤد : وسمعت احمد بن شبيه قال قال ابن المبارک : يعنی فی هذا الحديث حديث ابوسلمة فدل ذلک علی ان الزهری لم يسمعه عن ابی سلمة ﴾

---

[1]: سنن الترمذي/الأيمان ٢ (١٥٢٤)، سنن النسائي/الأيمان ٤٠ (٣٨٦٥-٣٨٦٩)، سنن ابن ماجه/الكفارات ١٦ (٢١٢٥)، (تحفة الأشراف: ١٧٧٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٧/٦) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٧٧٧٠) (صحيح)

د قال ابوداؤد تشریح او تنقیح:

په دې عبارت باندې د پوهیدو دپاره د دې حدیث چه کوم دویم سند وراندې راځي هغه اوګورئ په هغې کښې داسې دی: ﴿عن شهاب عن سلیمان بن ارقم ان یحیی بن ابی کثیر اخبره عن ابی سلمة﴾ په دې سند کښې د زهری او ابوسلمه ترمنیځه دوه واسطې ذکر دی سلیمان بن ارقم او یحیی ابن ابی کثیر خو په دې رومبی سند کښې په دې دواړو واسطو کښې یو واسطه هم نه ده ذکر شوې بلکه براه راست زهری د ابو سلمه نه روایت کوی، اوس د دې نه پس د مصنف رحمه الله په کلام باندې ځان پوهه کړئ، مصنف فرمائی ما د خپل استاد احمد بن شبویه نه واوریدل چه عبدالله ابن المبارک په دې حدیث د ابوسلمة باندې کلام کړې دې (وراندې هیڅ نشته چه څه کلام ئې پرې کړې دې خو مصنف رحمه الله فرمائی چه د ابن المبارک رحمه الله په حدیث باندې نقد او کلام کول په دې خبره باندې دلالت کوی چه زهری حدیث لره براه راست د ابوسلمه نه نهٔ دې اوریدلی، دا خبره مصنف رحمه الله څنګه فهم کړه چه هغوی کلام هم په دې وجه باندې کړې دې، غالبا مصنف رحمه الله دا خبره ځکه اوګنړله چه د دې حدیث په سند کښې یو راوی هم داسې نشته چه هغه غیر ثقه وی، لهذا دا کلام په سند کښې دیو راوی د وجې نه نهٔ دې بلکه د انقطاع د سند د وجې نه کیدې شی ځکه چه د دې نه روستو حدیث مصنف رحمه الله په داسې طریق باندې راوړې دې چه په هغې کښې د زهری او ابوسلمه ترمینځه دوه واسطې موجود دی، فثبت منه انقطاع هذا السند ووجه الکلام علیه، مصنف هم په دې باندې نه ده بس کړې بلکه وراندې د امام احمد رحمه الله نقد هم چه په دې حدیث باندې دې هغه ذکر کوی: قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ. قِيلَ لَهُ: وَصَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: أَيُّوبُ كَانَ أَمْثَلَ مِنْهُ. يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ..... مصنف رحمه الله فرمائی ما د خپل استاد احمد بن حنبل رحمه الله نه واوریدل هغوی به فرمائیل بعض خلقو په مونږ باندې دا حدیث فاسد او خراب کړې دې، یعنی د دې په سند کښې خرابی کولو سره، چا ترې تپوس اوکړو چه ستاسو په نزد د دې حدیث د سند خرابوالې محقق دې؟ په اصل کښې سائل پوهه شوې وو چه امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې حدیث د سند فساد چه ثابتوی هغه د هغې سند او طریق په وجه باندې دې کوم چه وراندې په کتاب کښې راځي چه د هغې راوی ابوبکر بن اویس دې (چا چه د دې حدیث په سند کښې د زهری او ابوسلمة په مینځ کښې دوه واسطې ذکر کړی دی) نو سائل د امام احمد رحمه الله نه تپوس کوی چه د کوم حدیث په بناء باندې تاسو د دې حدیث د سند فساد ثابتوئ چه د هغې راوی ابن ابی اویس دې نو آیا د ابن ابی اویس څوک متابع هم په دې کښې شته یا نه؟ چه مونږ هغه بل سند کوم چه راروان دې چه په هغې کښې دوه واسطې موجود هغې ته راجع اوئیلې شو، ځکه چه د کوم حدیث سند ته هغوی فاسد وائی د هغې راوی خو د زهری نه یونس دې چه ثقه او قوی دې او هغه دویم سند چه د هغې د وجې نه هغه سند ته منقطع وائی د هغې راوی ابن ابی اویس دې چه متکلم فیه دې، نو ترهغه وخته پورې چه د هغه څوک متابع ملاؤ نه شی هغې ته راجع څنګه وئیلې کیدې شی

نو د دي اصولي سوال جواب امام احمد رحمه الله داسي ورکړو چه عجيبه شان دي، او هغه دا چه هغوی په خائي د متابع پيش کولو دا فرمائی چه د ابن ابی اويس چه کوم شاګرد دي يعنی ايوب هغه د ابن ابی اويس نه زيات ثقه دي نو ګويا د شاګرد ثقاهت لره قائم مقام د متابع منی، يعنی د امام صاحب په ذهن کښی د ابن ابی اويس څوک متابع خو او نه چه هغه ئي بيان کړي وي بلکه دا ئي اوفرمائيل چه ايوب کوم چه د ابن ابی اويس نه روايت کوی هغه ډير زيات ثقه دی خو دا خبره بس هم دغه شان ده د دي وجې نه حضرت ليکی : وانت خبير بان جواب الامام غير صحيح على قاعدة المحدثين فان رواية ايوب بن سليمان لا يدفع ضعف ابی بكر بن ابی اويس فانه تلميذه فلا يقاوم حديث يونس عن الزهری فلا يثبت احتمال التدليس، حضرت دا فرمائی چه د شاګرد ثقاهت او قوت د استاد ضعف نه شی ختمولي چه هر کله دا خبره ده نو بيا د ابوبکر بن اويس حديث، د حديث يونس عن الزهری مقاومت نه شی کولي، لهذا د حديث ديونس عن الزهری مدلس يا منقطع کيدل ثابت نه شو کوم چه دا حضرات ثابتول غواړی، بيا وراندي حضرت فرمائی على ان النسائی روی حديث يونس بسند هارون بن موسى المدنی قال ثنا ابو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال ثنا ابوسلمة عن عائشة رضي الله عنها، اوګورئ په دي سند کښی ابن شهاب د ابو سلمة نه د سماع تصريح کوی، لهذا د دي حديث نه انقطاع ثابته شوه او نه تدليس، الى آخر ما ذكر في البذل

[۳۲۹۲]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ، وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، وَأَرْسَلَهُ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى بَقِيَّةُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ.

دعائشي رضي الله عنها نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی نذر پوره کول درست نه دی دګناه په کارکښي او ددي کفاره به هغه وي کومه چه دقسم کفاره ده، احمد بن حنبل رحمة الله عليه وئيلی دی چه دحديث اصل سند داسي دي علي بن مبارك دمحمد بن زبيرنه اوهغه دخپل پلارنه هغه دعمران بن حصين نه هغه دنبی عليه السلام نه داحمد دقول مفهوم دادي چه په دي حديث کښي دسليمان بن ارقم نه وهم شوي دي هغه دي لره مرسل نقل کړي دي دابوسلمه نه اوهغه دعائشه رضي الله عنها نه ابوداؤد وائی بقيه د اوزاعی نه، هغه د يحی نه، هغه د محمد بن زبي، نه د علی بن مبارک په سند سره ددي په مثل روايت کړي دي.

تشريح الحديث:

قوله: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ.....الخ:

دباب رومبی حديث يعنی دحديث عائشه رضي الله عنها دا دويم طريق دي چه په هغې کښي ابن شهاب

[1]: تنظر حديث رقم: (۳۲۹۰)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۸۲) (صحيح بما قبله)

او د ابو سملة ترمینځه دوه واسطې موجود دی کومې چه په رومبی سند کښې نه وې هم په دې وجه باندې امام ابوداؤدﷺ په دې سند باندې د عبدالله ابن المبارک او امام احمد بن حنبلﷺ نقد نقل فرمائیلی وو، چه د هغې مطلب دا شو چه د حدیث عائشهؓ دا طریق ثانی هم غلط دې پس فرمائی: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ : إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها.

احمد بن محمد مروزیﷺ فرمائی چه دا پورته طریق یعنی سلیمان بن ارقم عن یحیی بن ابی کثیر بالکل غلط دې، صحیح طریق د یحیی بن ابی کثیر د دویم شاګرد یعنی د علی ابن المبارک والا دي، او علی ابن المبارک حدیث داسې روایت کړې دي عن یحیی بن ابی کثیر عن محمد بن الزبیر عن ابیه عن عمران بن حصین، په اصل کښې دا سلیمان بن ارقم راوی مجمع علی ضعفه دي هغه سند د یحیی بن ابی کثیر نه غلطې طریقې سره بیان کړې دي، د یحیی بن ابی کثیر استاد په دي سند کښې ابوسلمة نه دي لکه چه سلیمان بن ارقم بیان کړي ده بلکه محمد بن الزبیر دي او بیا د هغوی نه وړاندې سند داسې دي عن ابیه عن عمران بن حصینؓ ګویا دا حدیث د مسانید عائشهؓ نه نۀ دي بلکه د عمران بن حصین د مسانیدو نه دي او دا ټول خرابي د سلیمان بن ارقم د طرف نه دي، او بیا په دي باندې زیاتې خرابوالي دا اومونډلي شو چه چونکه دا حدیث امام زهریﷺ د سلیمان بن ارقم نه اخستلې دي نو هغوی په خپلې د بعینه نقل کولو مرسلا د ابو سلمة نه روایت کړو د مینځ دوه راویان ئې تدلیسا حذف کړل (د زهری شمیر دي هم په مدلسینو کښې) خلاصه دا شوه چه د دي حدیث عائشةؓ په سند کښې دوه کسانو خرابي کړې ده اول سلیمان بن ارقم چه هغه سند بل څه بیان کړو اصل حدیث د عمران بن حصینؓ دمسانیدو نه وو سلیمان دا په خپلې د هغوی عائشيؓ ته منسوب کړو، دویم تصرف د دي حدیث په سند کښې د سلیمان شاګرد ابن شهاب زهری کړې دي چه د مینځ نه ئې دوه راویان تدلیساً حذف کړل، امام ابوداؤدﷺ چه څه وئیل غواړی د هغې تشریح هغه ده کومه چه مونږ پورته بیان کړه، اوس د دي ټولې خبرې حاصل دا شو چه د باب په شروع کښې چه مصنفﷺ کوم حدیث د عائشيؓ په یو طریق سره د هغې نه پس په دویم طریق ذکر کړو، دا حدیث د دواړو طریقو په اعتبار سره وهم دي، او صحیح داسې دي کومه چه احمد بن محمد مروزی وائی یعنی:

علی بن المبارک عن یحیی بن ابی کثیر عن محمد بن الزبیر عن ابیه عن عمران بن حصین ؓ عن النبی ﷺ انه قال لا نذر فی معصیة وکفارته کفارة یمین.

زه د ابوداؤد په سبق کښې وایم چه دا ﴿ قال ابوداؤد ﴾ په ټول کتاب کښې د ټولو اقاویلو د ابوداؤد نه زیات مشکل او سخت دي د الله پاک په فضل سره مونږ پورته د دې پوره وضاحت لیکلي دي اوس به د پوهیدونکو دپاره په دې کښې هیڅ سختی نه وی، او مونږ چه د دي کومه تشریح کړې ده هغه تقریبا ټوله د بذل المجهود نه اخستلې شوې ده.

د عائشې رضی الله عنها په حدیث باندې د محدثینو نقد او د احنافو د طرف نه د هغې رد

د دې نه پس خان په دې پوهه کړئ چه دا په حدیث د عائشې رضی الله عنها باندې کلام شروع دې په نذر د معصیت کښې د احنافو د مسلک دلیل دې یعنی دا چه نذر د معصیت منعقد کیږی او بیا په هغې کښې کفاره د یمین واجب کیږی او جمهور علماء کرام رحمهم الله دا وائی چه نذر د معصیت نه منعقد کیږی او نه په دې کښې کفاره واجب کیږی، اوس دا حضرات محدثین په دې حدیث عائشة رضی الله عنها باندې کلام کوی، د امام ابوداؤد او امام احمد رحمهما الله وغیره کلام خو اوس پورته ذکر شو، امام خطابی رحمه الله دا فرمائی چه که داحدیث د عائشې رضی الله عنها صحیح شی لکان القول به واجبا والمصیر الیه لازما،

او بیا وړاندې فرمائی، خو دا حدیث ثابت نه دې ځکه چه د محدثینو دا دعوی ده چه انه حدیث مقلوب او د دې نه پس بیا څه چه امام ابوداؤد رحمه الله ذکر کړی دی امام خطابی هم هغه بیان کړی دی او بیا ئې په آخیر کښې دا وئیلې دی چه کله دا ثابته شوه چه دا حدیث داسې مروی دې ځنګه چه احمد بن محمد مروزی بیان کوی، او ځنګه چه هغوی فرمائی د دې په سند کښې محمد بن الزبیر او د هغه پلار راوی دې او دا دواړه مجهول دی، پس دا حدیث د زهری په طریق سره خو مقلوب دې او په دویم طریق کښې رجل مجهول دې لهذا دا حدیث ساقط الاحتجاج شو، والله تعالی اعلم.

د دې تولو جواب زمونږ د طرف نه دا دې کوم چه حضرت سهارنپوری په بذل کښې د علامه سندی د حاشیې نه چه په نسائی باندې ده نقل کړې دی چه د هغې حاصل دا دې چه دا حدیث صرف د عائشې رضی الله عنها نه نۀ دې روایت بلکه د عقبه بن عامر او د عمران بن حصین رضی الله عنهم نه هم روایت کړې شوې دې، او د حدیث عائشة رضی الله عنها بعض اسانید کښې ﴿ عن الزهری عن ابی سلمة﴾ دې او په بعضو طرقو کښې ﴿ عن الزهری قال حدثنا ابو سلمة ﴾ چه صریح دې د زهری په سماع کښې د ابوسلمة نه (لهذا د تدلیس احتمال بیان کول صحیح نه دی) او د دې په بعض طرقو کښې ﴿ عن الزهری عن سلیمان بن ارقم ان یحیی ابن ابی کثیر حدثه انه سمع اباسلمة، وهذا الاختلاف یمکن دفعه بالیات سماع الزهری مرة عن سلیمان عن یحیی بن ابی سلمة ومرة عن ابی سلمة نفسه، وعند ذلک لاقطع بضعفه سیما حدیث عقبة وعمران یؤید الثبوت والله تعالی اعلم. یعنی د زهری په حدیث کښې چه کوم اضطراب او اختلاف دې په دې باره کښې دا وئیلې کیدې شی د هغې په باره کښې دا وئیلې کیدې شی چه ممکنه ده دا حدیث د زهری په دواړو طرقو سره را رسیدلې وی براه راست د ابوسلمة نه هم او په واسطه ده سلیمان عن یحیی بن ابی کثیر نه هم، او په دې کښې هیڅ د اشکال خبره نشته، خصوصا چه د عقبه بن عامر او عمران بن حصین رضی الله عنهم د حدیث نه هم د کفارې ثبوت ملاویږی.

حدیث عائشة رضی الله عنها اخرجه الترمذی وابن ماجة، قاله المنذری.

[۳۲۹۲](۰) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، "أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أُخْتٍ لَهُ، نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ: مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".

دعقبة بن عامر نه روایت دي فرمائی چه د نبی ﷺ نه مي دخپلې خور متعلق تپوس اوکړو هغه داسې چه زماخوراندرمنلي وو چه زه به خپې ابله خپې اوسرتور سر حج کوم نبی ﷺ ده ته اوفرمائيل هغې ته داحکم اوکړئ چه خپل سر پټ کړي او په سورلئ دي حج ته لاړه شي اودري روژي دي اونيسي.

قوله: عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ : « مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ».

مضمون د حديث دا دي چه عقبه بن عامر ﷺ رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه زما يوه خور ده چا چه دا نذر منلي دي چه هغه به حج کوی پيدل خپې ابله او بغير د سر پټولو نه، رسول الله ﷺ اوفرمائيل هغې ته پکار دی چه سر پټ کړی او په سورلئ حج اوکړی او هغې ته پکار دی چه دري روژې اونيسی.

د روايات الباب تجزيه

خان پوهول پکار دی چه مصنف رحمه الله د اخت عقبه ﷺ د نذر قصي لره په دوه طريقو سره ذکر کړي ده يو په روايت د عقبه او دويم په روايت د عکرمة عن ابن عباس مسندا، او په يو طريق کښې دی عن عکرمه مرسلا، بيا د روايت د عقبه بن عامر ﷺ الفاظ خو دا دی (مروها فليتخمر ولترکب ولتصم ثلاثة ايام) او په يو روايت کښې دی (لتمش ولترکب) په دي کښې د صوم وغيره ذکر نشته، او د ابن عباس ﷺ په يو روايت کښې دی (فامرها النبی ﷺ ان ترکب وتهدی هديا) او په يو روايت کښې د هغوی داسې دی فليحتج راکبة ولتکفر يمينها، او د ابن عباس ﷺ به روايت کښې صرف د مشی ذکر دي د عدم اختمار نه.

د دي نه پس مصنف رحمه الله د انس ﷺ حديث ذکر کړو چه د هغې تعلق د اخت عقبة ﷺ سره نه دي بلکه په هغې کښې دی رَأَى رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ او په دي کښې دی، ان الله لغنی عن تعذيب هذا لنفسه وامره ان يرکب، حافظ فرمائی چه په حديث د انس ﷺ کښې دی چه رسول الله ﷺ هغه ته د رکوب حکم اوکړو جزما، او د اخت عقبة ﷺ به باره کښې دا دی چه هغې ته رسول الله ﷺ حکم اوفرمائيلو، ان تمشی وان ترکب... ځکه په حديث د انس ﷺ کښې نذر منلو والا (کان شيخا ظاهر العجز) او د اخت عقبة حال دا نه وو په دي وجه رسول الله ﷺ هغې ته اوفرمائيل چه تر څو پورې پيدل تلې شی پيدل دي لاړه شی او کله چه عاجزه شی نو سوره دي شی. آهـ

---

[1]: سنن الترمذي/الأيمان ١٦ (١٥٤٤)، سنن النسائي/الأيمان ٣٢ (٣٨٤٦)، سنن ابن ماجه/الكفارات ٢٠ (٢١٣٤) (تحفة الأشراف: ٩٩٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٣/٤، ١٤٥/٤، ١٤٧، ١٤٩، ١٥١)، سنن الدارمي/النذور ٢ (٢٣٧٩) (ضعيف)

الكلام على الحديث من حيث الفقة :

د دې نه پس خان پوهول پکار دی چه کوم سړی د حج ماشیا نذر اومنی نو په هغه باندې ایفاء واجب ده ګینې په هغه باندې به جزا واجب وی، پس که هغه د خپل نذر ایفاء اوکړه نو ډیره ښه ده او که وې نه کړه نو د امام احمد رحمه الله مذهب دا دې چه په دې کښې به د یمین کفاره واجب وی لهذا ﴿ ولتصم ثلاثة ایام ﴾ والا روایت به د حنابله موافق وی او د امام شافعی او مالک رحمهما الله په نزد په هغه باندې هدی واجب ده، او د احنافو په نزد به هدی په هغه صورت کښې واجب ده ﴿ اذا کان الرکوب فی اکثر المسافة ﴾ او که داسې نه وی نو په هغه باندې به د شاة قیمت واجب وی په اندازه د رکوب، د ائمه ثلاث استدلال د ابن عباس رضي الله عنهما د روایت نه اوشو چه په هغې کښې دی، ﴿ ان ترکب وتهدی هدیا ﴾ اوس چه په کوم روایت کښې ﴿ ولتصم ثلاثة ایام ﴾ دی هغه د ائمه ثلاثه خلاف دی، د دې جواب دا کیدې شی چه دا ممکنه ده چه دا روایت بالمعنی وی ځکه چه د ابن عباس رضي الله عنهما د روایت یو طریق داسې دی ﴿فلتحج راکبة ولتکفر یمینها ﴾ نو هم هغه راوی ﴿ ولتصم ثلاثة ایام ﴾ سره تعبیر کړې دی، حال دا چه د کفاري نه مراد دلته کفارة الجنایة وو لکه چه د ابن عباس رضي الله عنهما د روایت په دویم طریق کښې ﴿ ان ترکب وتهدی هدیا ﴾ راغلې دې.

پس ملا علی قاری رحمه الله په مرقاة کښې فرمائی ﴿ والظاهر ان المراد بالتکفیر کفارة الجنایة وهی الهدی او ما یقوم مقامه من الصوم ﴾ او دا هر څه خو هغه دی کوم چه مونږ د حافظ وغیره رحمهم الله شارحینو د کلام نه فهم کړه او زمونږ حضرت سهارنپوری رحمه الله په بذل المجهود کښې د دې په شرح کښې لیکلی دی چه د اخت عقبة رضي الله عنها په نذر کښې دوه خیزونه موندلې شوې دی یو د حج ماشیا نذر دویم د عدم اختمار نذر، په دې دواړو کښې یو نذر نذر د طاعت دې او دویم نذر د معصیت، د نذر طاعت پوره کول واجب دی یعنی حج ماشیا، او د نه پوره کولو په صورت کښې هدی یعنی دم جنایت به واجب وی لکه چه په یو روایت کښې د هدی ذکر دې، او دویم نذر کوم چه نذر معصیت دې د هغې ایفاء چونکه ناجائز ده او څانګ کیدل واجب دی، او بیا به په دې صورت کښې د یمین کفاره واجب کیږی لکه چه دلته په یو روایت کښې دی ﴿ ولتصم ثلاثة ایام ﴾ (۱) مصنف رحمه الله چه دا حدیث د کوم ترجمة الباب د لاندې راوړې دې د هغې نه د حضرت د رائې تائید کیږی.

د حضرت شیخ د حاشیه بذل نه په دې مسئله کښې د مذاهب ائمة تفصیل ذکر کړې شوې دې کوم چه لاندې په حاشیه کښې لیکلې شی ففیه من نذر المشی ثم رکب فعند احمد القادر علی المشی اساء دون العاجز وعلیه کفارة یمین بکل حال والروایة الاخری علیه دم وهو قول الشافعی فی الحالین القدرة والعجز والدم الشاة علی الاصح، وقول آخر انه بدنة، وعند مالک یجب قضاء ما رکب فی سنة اخری فیمشی ما رکب ویرکب ما مشی اذا کان المشی کثیرا وکان فی المناسک وهی من

---

(۱) حاصل دا چه د هدی حکم د رکوب د وجې نه دې او د صوم ثلاثه ایام تعلق د اختمار سره دې دواړه روایتونه به جمع کولې شی.

خروج مكة الى رجوع منى،، ومع ذلک يجب الهدى ايضا وهذا اذا كان قريب البلدة كالمدنى او متوسطها كالمصرى، وان كان بعيدا البلدة كالافريقى فعليه الهدى فقط وكذا اذا كان الركوب قليلا فى غير المناسک وعندنا الحنفية، اذا ركب فى اكثر الطريق بعذر او بلا عذر فعليه دم شاة، وفى الاقل او المساواة بقدر ذلک من قيمة الشاة الاوجز ۴/۱۳۲)والحديث اخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة، قاله المنذرى وحديث انس ﷺ اخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى، قاله المنذرى

[۳۲۹۴](*) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ مَوْلًى لِبَنِي ضَمْرَةَ، وَكَانَ أَيْمَنَ رَجُلٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيَّ أَخْبَرَهُ، بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَمَعْنَاهُ.

عبدالرحمن وائى. مونږ ته ابن جريج بيان كړي دي چه يحى بن سعيد ماته اوليكل چه ماته د بنوضمره غلام عبيدالله بن زحر يا بل چا خبر راكړو چه هغوى ته ابوسعيد رُعينى د يحى په سند سره ددي مفهوم حديث خبر وركړي دي.

[۳۲۹۹](*) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: "نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ".

دعقبة بن عامر الجهنى ﷺ نه روايت دي فرمائى چه زماخور نذر منلي دي چه بيت الله ته به پيدل زم اومانه نې اووئيل چه زه ددې ډيارہ دنبى ﷺ نه شرعي حكم معلوم كړم نبى ﷺ راته اوفرمائيل پيدل هم تلي شي اوبه سورلئ باندې هم تلي شي (مراد دادې چه پيدل دي روانه شي خوچه كله ستړي شي نوبيا دي په سورلئ سوره شي)

[۳۲۹۷](*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

دابن عباس ﷺ نه روايت دي فرمائى هركله چه نبى ﷺ ته داخبره ورسيدله چه دعقبة بن عامرخور دپيدل حج كولونذرمنلي دي تو اوئي فرمائيل چه الله تعالى دهغې دنذر ته احتياج نه لرى اوهغې ته حكم وكړئ چه په سورلئ دي سوره شي امام ابوداود وئيلى دى چه دسعيد بن أبى عروبه نه هم داسې روايت منقول دي اوخالد دعكرمه نه اوهغه دنبى ﷺ نه هم داسې روايت نقل كړي دي.

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۹۰) (ضعيف)

(*): صحيح البخاري/جزاء الصيد ۲۷ (۱۸۶۶)، صحيح مسلم/النذر ٤ (١٦٤٤)، سنن النسائي/الأيمان ۳۱ (۳۸۱۵)، (تحفة الأشراف: ۹۹۵۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۲/٤) (صحيح)

(*): انظر ما قبله: (۳۲۹۲)، (تحفة الأشراف: ٦١٩٧، ١٩١٢١) (صحيح)

[۳۲۹۶](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ، وَتُهْدِيَ هَدْيًا".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی دعقبة بن عامرخور دپيدل حج کولونذرمنلي وو نو نبي عليه السلام ورته او فرمائيل چه په سورلئ دي سوره شي اوحج ته دي دخان سره قرباني بوځي.

[۳۲۹۵](*) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْكُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ يَعْنِي أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا".

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام ته يوکس حاضرشوعرض ئي وکړوچه اې دالله رسوله زماخور دپيدل حج کولونذرمنلي دي نو نبي عليه السلام ورته او فرمائيل چه الله تعالی ستاخورته دهغې په تکليف باندې هيڅ اجرنه ورکوي هغې لره پکاردي چه په سورلي دي حج وکړي اودخپل قسم کفاره دي ورکړي.

[۳۳۰۱](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ: فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ.

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام يوکس اوليدو چه دخپلو دوه خامنوپه اوږوباندې ئي لاس اينبودلی وو او روان وو نبی عليه السلام دهغه متعلق تپوس وکړو نوصحابه کرامو ورته اووئيل چه ده دپيدل تلونذرمنلی دي نبی عليه السلام ورته اوفرمائيل چه الله تعالی دده دي تکليف نه بې پرواه دي کوم چه دي خپل ځان ته ورکوي، اوپه سورلئ باندې دسوريدوحکم ئي ورته وکړو. ابوداؤد وائی: عمرو بن ابی عمرو د اعرج نه،هغه د ابوهريره رضي الله عنه نه، هغه د نبی کريم عليه السلام نه هم ددې په شان حديث روايت کړي دي.

[۳۲۹۸](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَى هِشَامٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَدْيَ، وَقَالَ فِيهِ: مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنَى هِشَامٍ.

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦١٩٧، ١٩١٢١)، ولم أخرجه: مسند احمد (٢٣٩/١، ٢٥٢، ٣١١)، سنن الدارمي النذور ٢ (٢٣٨٠) (صحيح)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٣٥٩)، ولم أخرجه: مسند احمد (٣١٠/١، ٣١٥) (ضعيف)

[۳]: صحيح البخاري/جزاء الصيد ٢٧ (١٨٦٥)، الأيمان ٣١ (٦٧٠١)، صحيح مسلم/النذور ٤ (١٦٤٢)، سنن الترمذي/الأيمان ٩ (١٥٣٧)، سنن النسائي/الأيمان ٤١ (٣٨٨٣، ٣٨٨٤)، (تحفة الأشراف: ٣٩٢)، ولم أخرجه: مسند احمد (١٠٦٣، ١١٤، ١٨٣، ٢٣٥، ٢٧١) (صحيح)

[۴]: انظر حديث رقم: (٣٢٩٦)، (تحفة الأشراف: ٦١٩٧، ١٩١٢١) (صحيح)

د عکرمه نه روایت دي چه دعقبه بن عامر ﷺ خور، ورپسې هغه خبري دی کومې چه دهشام په حدیث کښې دی خوپه هغې کښې د هدیې ذکرنشته، خودا ذکر پکښې شته چه: «مر أختك فلتركب» "خپلې خورته حکم ورکړه چه هغه سوره شی"۔ ابوداؤد وائی: هغه ته خالد د عکرمه نه دهشام په شان روایت کړې دي.

[۳۳۰۲] (*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُهُ بِزِمَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ".

عبدالله بن عباس ﷺ وائی چه نبی کریم ﷺ د کعبې طواف کولو چه یو داسې انسان سره تیرشو چه دهغه په پوزه کښې ئې پیزوان چولي وو او روان کړې وو، نو نبی کریم ﷺ خپل لاس سره دهغه پیزوان کټ کړو او حکم ئې او کړو چه دده لاس اونیسئ بوئي خئ.

[۳۳۰۳] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً".

عبدالله بن عباس ﷺ وائی چه د عقبه بن عامر ﷺ خور پیدل دحج کولو نذر اومنلو اوهغې د پیدل تلو طاقت نه لرلو، نو نبی کریم ﷺ (عقبه بن عامر ﷺ ته) اووئیل: الله تعالی نه ستاسو دخور د پیدل تلو پرواه نشته، (ته خپلې خور ته اووایه چه) هغه سوره شی اوددنذر د کفارې په طور باندې، یو اوښ قربانی کړې.

[۳۳۰۴] (*) حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِمَشْيِ أُخْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ شَيْئًا".

عقبه بن عامر جهنی ﷺ وائی چه دوی نبی کریم ﷺ ته اووئیل: زما خور بیت الله ته د پیدل تلو نذر منلې دی، نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ستا خورته پیدل بیت الله ته د تلو الله تعالی هیڅ ثواب نه ورکوی.

بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ

څوک چه په بیت المقدس کښې دمونځ کولو نذر اومنی

د احنافو په نزد په نذر کښې تعین د زمان او مکان معتبر نه دی، لهذا که یو انسان په یو خاص مسجد کښې د مونځ کولو نذر اومنی یا په یو خاص زمانه کښې د روژې منلو نذر اومنی په نفس مونځ او نفس روژې سره به د هغه نذر پوره شی، او د مالکیانو او حنابله مسلک هم دادي خودهغوی په نزدمساجدثلاثة ددې قاعدې نه مستثنی دی،ددې مساجد

(*): صحيح البخاري/الحج ٦٥ (١٦٢٠)، ٦٦ (١٦٢١)، الأيمان ٣١ (٦٧٠٣)، سنن النسائي/الحج ١٣٥ (٢٩٢٣) الأيمان ٢٩ (٣٨٤١، ٣٨٤٢)، (تحفة الأشراف: ٥٧٠٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦٤/١) (صحيح)

(*): انظر حديث رقم: (٣٢٩٦)، (تحفة الأشراف: ٦٢١٧) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: (٣٢٩٣، ٣٢٩٩)، (تحفة الأشراف: ٩٩٣٨) (صحيح)

تعیین د هغوی په نزد معتبر دي، او د امام شافعي رحمه الله نه دوه روایتونه دی، او په احنافو کښي د امام زفر رحمه الله په نزد تعین د زمان او مکان او شخص په نذر کښي معتبر دي.

[٣٣٠٥]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: شَأْنُكَ إِذًا". قَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دفتح مکي په ورځ باندي یوکس پاځیدو اوعرض ئي اوکړو اي دالله رسوله ماداالله دپاره دانذر منلي وو که چري ته مکه فتح کړي نوزه به په بیت المقدس کښي دوه رکعته مونځ کوم نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل هغه دوه رکعته دلته اوکړه دغه کس دوباره بیاتپوس اوکړو نونبی علیه السلام ورته هم هغه جواب ورکړو چه هغه دوه رکعته هم دلته اوکړه، هغه سړی بیا خپل سوال دوباره کړو نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل اوس دي خپل اختیاردي.

قَالَ : « صَلِّ هٰهُنَا » ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ : « صَلِّ هٰهُنَا »

مضمون د حدیث دا دي جابر رضي الله عنه فرمائی چه د مکي د فتح په ورځ یو سړي اودریدو او هغه د رسول الله علیه السلام نه تپوس اوکړو چه ما دا دنذر منلي وو د الله پاک دپاره چه الله پاک په تاسو باندي مکه فتح کړه نو زه به په بیت المقدس کښي دوه رکعته ادا کوم، رسول الله علیه السلام اوفرمائیل هم دلته ئي اوکړه هغه بیا دوباره دا سوال اوکړو نو رسول الله علیه السلام بیا ارشاد اوفرمائیلو هم دلته ئي اوکړه، بیا په دریم کرت هم داسي اوشو نو رسول الله علیه السلام اوفرمائیل فَقَالَ : « شَأْنَكَ إِذًا » یعنی بس بیا ته پوهه شه اوستا کار.

[٣٣٠٦]() حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وعُمَرَ، وقَالَ عَبَّاسٌ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ، زَادَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لَوْ صَلَّيْتَ هَاهُنَا، لَأَجْزَأَتْ عَنْكَ صَلَاةٌ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ". قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ وقَالَ: أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عمربن عبدالرحمن بن عوف په صحابه کرامو کښي دیوځو کسانونه داروایت نقل کړي دي اودا اضافه ئي کړي ده چه نبی علیه السلام اوفرمائیل په هغه ذات مي دي قسم وي چاچه محمد په حقه رالیږلي دي که چري ته دغه دوه رکعتونه دلته (بیت الله) کښي اوکړي نودابه ستادپاره کافی شي دبیت المقدس دوه رکعتونونه امام ابوداود فرمائی چه داروایت انصاري دابن جریج نه نقل کړي دي او وئیلي ئي دي چه جعفربن عمر اوعمربن حیه دواړو داروایت دعبدالرحمن بن عوف. اوهغه دصحابه کرامونه نقل کړي دي.

---

١): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٢٤٠٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦٣/٣)، سنن الدارمي للنذور ٤ (٢٣٨٤) (صحيح)

٢): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٥٦٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧٣/٥) (ضعيف الإسناد)

شرح السند :

قوله: أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَمْرَ وَقَالَ عَبَّاسٌ : ابْنَ حَنَّهُ أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:

په دې سند باندې ځان داسې پوهه کړئ چه د یوسف بن الحکم دوه استاذان دی حفص بن عمر او عمر، د دې دویم استاد په باره کښې د مصنف رحمه الله د یو استاد یعنی مخلد بن خالد خوصرف عمر وئیلې دي، بغیرد نسبت نه اود مصنف رحمه الله دویم استاد عباس عنبری په ځائې د عمر عمر بن حنة یعنی د عمر نسبت ئې هم ذکر کړو. د ﴿اخبراه﴾ ضمیر د تثنیه حفصه بن عمر او عمر بن حنه ته راجع دې، یعنی دې دواړو خبر ورکړو خپل شاګرد یوسف ته.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ الأَنْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَيَّةَ

دا انصاری د ابن جریج د شاګرد د روح عدیل (مقابل) دې کوم چه پورته په سند کښې راغلو، مطلب دا دې چه د ابن جریج شاګرد روح خو د هغوی نه د یوسف د استاذ نوم حفص بن عمر ذکر کړې دي، او دې انصاری د ابن جریج نه په ځائې د حفص بن عمر جعفر بن عمر ذکر کړې دي، او بله دا چه د عمر بن حنه په ځائې ئې عمر بن حیه ذکر کړې دي ﴿وقال اخبراه عن عبدالرحمن بن عوف وعن رجال﴾ یعنی انصاری حفص بن عمر او د عمر بن حنه استاد عبدالرحمن بن عوف ته وئیلې دي په ځائې د عمر بن عبدالرحمن، او دویم فرق ئې دا اوکړو چه په ځائې د ﴿عن رجال﴾ ئې ﴿وعن رجال﴾ کړو.

بَابٌ فِي قَضَاءِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

د مړی د طرف نه د نذر پوره کولو بیان

په مسئلة الباب کښې مذاهب د ائمة :

یعنی د مړی په ذمه که یو نذر وی نو د هغې د پوره کولو بیان، د دې تفصیل [1] دا دي چه نذر د دوه حالو نه خالی نه دي یا خو به هغه مالی وی یا بدنی، یعنی د هغې تعلق به یا خو عبادت مالیه سره وی لکه صدقه یا عبادت بدنیه سره، که عبادت مالیه دې نو بیا به کتلې شی چه مړی مال پریخودلی دي یا نه، که نه ئې وی پریخودلی نو پوره کول د چا په نزد هم واجب نه دی، او که پریخودلی ئې وی نو بیا به د دې وصیت تنفیذ صرف په ثلث مال کښې واجب وی، د امام شافعی او احمد رحمهما الله په نزد مطلقا او د امام ابوحنیفه او مالک رحمهما الله په نزد په شرط د وصیت، او د دې په مقابله کښې په عبادت بدنیه کښې لکه صوم او صلوة په دې کښې د وارث د طرف نه قضاء یعنی نیابة د مړی د طرف نه جائز نه دی، خو د فدیې په ذریعه به ئې قضاء وی عند الائمة الثلاثة د امام احمد رحمه الله په نزد صوم د دې نه مستثنی دي د هغوی په نزد د صوم منذور قضاء نیابة د مړی د طرف نه جائز ده.

دا د نیابت مسئله د دې نه مخکښې په کتاب الحج او صوم کښې هم تیره شوې ده،

[1]) لا تجري النيابة في الصلوة عند الائمة الاربعة الا في رواية احمد ولا يجوز في الصوم عند الائمة الثلاثة ويجوز عند احمد اي في الصوم المنذور لا الواجب الاصلي ورواية الشافعي وتجري في الحج بالاتفاق)

او د اهل ظواهر په نزد د نذر قضاء د مړي د طرف نه مطلقاً واجب ده برابره خبره ده که په عبادت مالي کښې وي او که په بدني کښې وي.

[٣٣٠٧](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه سعد بن عباده دنبي عليه السلام نه تپوس اوکړو چه زمامور وفات شوي ده په ژوند کښې ئي يونذر منلي وو او دهغه قضا ئي نه وه راوړي اومړه شوه نبي عليه السلام اوفرمائيل ته دهغې د طرف نه دغه نذر پوره کړه.

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم الخ

سعد بن عباده رضي الله عنه د رسول الله عليه السلام نه معلومه کړه چه زما د مور وفات اوشو حال دا چه د هغې په ذمه يو نذر وو او هغه ئي نه وو پوره کړي نو رسول الله عليه السلام اوفرمائيل چه ته ئي د هغوی د طرف نه قضاء اوکړه

دا نذر د څه خيز وو؟ قيل كان نذرا مطلقا، وقيل نذر الصوم، وقيل نذر العتق، وقيل الصدقة.

دلته په دې حديث کښې د قضاء حکم د احنافو په نزد استحبابا دي، ځکه چه د احنافو په نزد د عبادت بدنيه نذر خو قضاء جائز نه ده. ﴿ لقول ابن عباس رضي الله عنه لا يصوم احد عن احد ولا يصلى احد عن احد ﴾ وعن ابن عمر رضي الله عنه نحوه..... او په عبادت مالیه کښې ! شوي ځکه مونږ اووې چه دا امر استحبابا دي د احنافو په نزد او هم دغه شان د مالکيانو په نزد. والحديث اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[٣٣٠٨](*) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَنَجَّاهَا اللّٰهُ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا، أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه يوې ښځې په سمندر کښې سفر کولو اودانذرئي اومنلو که چرې مونږ الله تعالى صحيح اوسلامت اورسولو نوزه به يوه مياشت روژی نيسم الله تعالى هغوی صحيح سلامت اورسول ليکن هغه ښځه در وژونيولونه مخکښې وفات شوه نوددي خور بالور دنبي عليه السلام په خدمت کښې حاضره شوه نونبي عليه السلام ورته حکم اوکړو چه دهغې دطرف نه روژي اونيسي

قوله: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللّٰهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا:

يعنى يوې زنانه د کشتئ په سفر کښې دا نذر اومنلو چه که زه ژوندئ او روغه اورسيدم نو زه به يوه مياشت روژي نيسم خو هغې ته د روژو د نيولو موقع ملاؤ نه شوه تردي چه وفات

(*): صحيح البخاري/الوصايا ١٩ (٢٧٦١)، الأيمان ٣٠ (٦٦٩٨)، الحيل ٣ (٦٩٥٩)، صحيح مسلم/النذور ١ (١٦٣٨)، سنن الترمذي/الأيمان ١٩ (١٥٤٦)، سنن النسائي/الوصايا ٨ (٣٦٦٩)، الأيمان ٣٤ (٣٨٤٨، ٣٨٤٩، ٣٨٥٠)، سنن ابن ماجه/الكفارات ١٩ (٢١٣٢)، (تحفة الأشراف: ٥٨٣٥)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/النذور ١ (١)، مسند احمد (١/٢١٩، ٣٢٩، ٣٧٠) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٥٤٦٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الأيمان ٣٣ (٣٨٤٨)، مسند احمد (٦/٢١٧١) (صحيح)

شوه، نو د هغې لور يا خور د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او نو رسول الله ﷺ هغې ته د صوم عن الميت حکم اوکړو، ﴿ يعنې بالاقتداء على مسلک الجمهور ﴾

[٢٣٠٩](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، قَالَ: قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ، قَالَتْ: وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرٍو.

ترجمه: دبريده ﷺ نه روايت دي فرمائي چه يوه ښځه د نبي ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او عرض ئې اوکړو اي دالله رسوله ماخپلې مور ته يوه وينځه ورکړې ده اوس زما مور وفات شوي ده اوهغه وينځه دهغې نه په ميراث کښې پاتې شوي ده، نبي ﷺ ورته اوفرمائيل ثواب دي هم حاصل کړو اووينځه درته هم په ميراث کښې واپس راغله دي ښځې عرض اوکړو چه زمابه مورباندې يوه مياشت روژې وي باقي روايت ئې دتيرشوی روايت په شان بيان کړو.

لغوي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ : أَنَّ امْرَأَةً :

دا حديث بسنده ومتنه په کتاب الوصايا کښې تير شوي دي او هم دغه شان په کتاب الزکوة کښې هم ﴿ باب من تصدق بصدقة ثم ورثها ﴾ کښې، او وراندې به په کتاب البيوع کښې به ﴿ باب في الرجل يفضل بعض ولده على بعض في النحل ﴾ کښې را روان دي.

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

باب چه څوک مړشي اوپه هغه روژې وي نوهغه دي دهغه ولي پوره کړي

[٢٣١٠](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، الْمَعْنَى، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".

عبدالله بن عباس ﷺ وائي چه يوه ښځه نبي کريم ﷺ ته راغله او عرض ئې اوکړو چه زما د مور په ذمه د يوې مياشت روژې دی آيا زه ئې دهغې دطرفه اونيسم؟ نبي کريم ﷺ ترې تپوس اوکړو. که ستا دمور په ذمه قرض وو نو آيا تابه ادا کولو؟ هغې اووئيل آو، نبي کريم ﷺ اوفرمائيل د الله قرض خو نورهم زيات د اداکولو مستحق دي.

[٢٣١١](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ،

---

[1]: صحيح مسلم/الصيام ٢٧ (١١٤٩)، سنن الترمذي/الزكاة ٣١ (٦٦٧)، سنن ابن ماجه/الصيام ٥١ (١٧٥٩)، (تحفة الأشراف: ١٩٨٠) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الصوم ٤٢ (١٩٥٣)، صحيح مسلم/الصيام ٢٧ (١١٤٨)، سنن الترمذي/الصوم ٢٢ (٧١٦)، سنن ابن ماجه/الصوم ٥١ (١٧٥٨)، (تحفة الأشراف: ٥٦١٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٤/١، ٢٢٧، ٢٥٨، ٣٦٢)، دي/الصوم ٤٩ (١٨٠٩) (صحيح)

[3]: انظر حديث رقم: (٢٤٠٠)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٨٢) (صحيح)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فرمائي چه نبي كريم ﷺ اوفرمائيل: څوک چه مړشي اودهغه په ذمه روژي وي نو دهغه ولي دي دهغه دطرفه روژي اونيسي.

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

د نذر د پوره کولو د تاکيد بيان

[٣٣١٢] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكِ، قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانَ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكِ".

عمرو بن شعيب د خپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه يوه ښځه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه اوعرض ني اوکړو اي دالله رسوله ماداننذر منلي دي چه تاته به تمبل غړومه يعنی کله چه جهاد ته خي نوپه هغه وخت کښې به درته تمبل(چمبه)غووم نبی ﷺ ورته اوفرمائيل نذر دي پوره کړه دي ښځي اووئيل چه مابه فلاني فلاني خائي کښې دذبح کولو نذرمنلي دي اوهلته به د جاهليت په وخت کښې خلقو ذبح کولي نبی ﷺ اوفرمائيل ايا هلته به دکوم بت دپاره ذبح کيدلي؟ دغي ښځي اووئيل نه نبی ﷺ تپوس اوکړو اياد الله تعالی نه علاوه دبل چاپه نوم باندې ذبح به کيدلي؟ هغې عرض اوکړو نه نوښي ﷺ ورته اوفرمائيل خپل نذر پوره کړه.

قوله: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. قَالَ : « أَوْفِي بِنَذْرِكِ ».

په دې روايت کښې دلته اختصار دي د ترمذی په روايت کښې په دې باندې اضافه ده، مضمون د حديث دا دي چه رسول الله ﷺ يو کرت خپل بعض مغازی ته تشريف يوړو، د رسول الله ﷺ مه واپسئ باندې يو توره وينځه راغله او هغې عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ ما نذر منلي وو چه که تاسو الله پاک صحيح او سالم واپس کړئ نو زه به ستاسو مخکښې تمبل وهم (دوپړئ نه ځکه چه هغه ممنوع دی کما سياتی فی الاشرة نهی عن الطبل) (بين يديک) دا لفظ د ترمذی په روايت کښې دي په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه واقعی تا هم دا نذر منلي دي نو هغه پوره کړه د دې حديث په باره کښې امام ترمذی رحمه الله فرمائی (حديث حسن صحيح غريب)

شرح الحديث :

د دې حديث په شرح کښې امام خطابی رحمه الله ليکی چه وهل دقبل خو د هغه طاعاتو نه ئې دي چه د هغې نذر صحيح وی ځکه چه وهل د قبل زيات نه زيات مباح کيدې شی نه طاعت خو

(*) تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٨٧٥٦) (حسن صحيح)

چونکه ددې ضرب دفن تعلق د بعض داسې ځیزونه سره دي چه هغې ته عبادت وئیلې کېدې شی، یعنی د رسول الله ﷺ په سلامتیا سره په واپسۍ باندې د خوشحالئ اظهار چه په هغې کښې مساوات دکفارو دي او اذلال د منافقین وغیره امورو، په دې حیثیت سره په دې کښې د عبادت معنی پیدا شوه، او بیا ورانده په دې حدیث کښې دی چه دې زنانه دا هم عرض اوکړو چه ما په فلانی مکان کښې د خاروی د ذبح کولو نذر منلې وو چرته چه به د جاهلیت والو ذبح کوله، رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه ستا دا نذر د یو بت په نوم باندې د ذبح کولو دپاره دې، هغې اووې داسې نه ده پس رسول الله ﷺ اوفرمائیل خپل نذر پوره کړه، د دې نه پس هم یو بل روایت هم د دې قسم مضمون را روان دې.

[۳۳۱۳] () حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ، قَالَ: "نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".

د ثابت بن ضحاك نه روایت دي فرمائی چه د نبی ﷺ په زمانه کښې داندرمنلې وو چه زه به په بوانه مقام کښې اوښ ذبح کوم نودغه کس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضرشو اوعرض ئې اوکړو چه ماپه بوانه مقام کښې داوښ ذبح کولونذرمنلې دي نبی ﷺ ورته اوفر مائیل ایاپه بوانه کښې دجاهلیت دزمانې کوم بت وو چه عبادت ئې کیدو؟ صحابه کراموعرض اوکړونه بیانبی ﷺ اوفرمائیل ایادمشرکانوپه میلوکښې کومه میله به دلته کیدله عرض اوکړې شو چه نه په دې وخت کښې نبی ﷺ تپوس کونکې ته متوجه شو اووئې فرمائیل ته خپل نذر پوره کړه اودګناه په کارکښې نذر پوره کول نشته دې اونذر پوره کول په هغه ځیزکښې نه دی کوم چه دانسان په اختیارکښې نه دی یعنی دکوم ځیز چه انسان مالك نه دی.

[۳۳۱۴] (۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ، قَالَتْ: "خَرَجْتُ مَعَ أَبِي فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أُبْدِهُ بِصَرِي، فَدَنَا إِلَيَّ أَبِي وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الْكُتَّابِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّبَطَبِيَّةَ، الطَّبَطَبِيَّةَ، فَدَنَا إِلَيَّ أَبِي، فَأَهْوَى بِقَدَمِهِ، قَالَتْ: فَأَقُولُ: وَوَقَفَ، فَاسْتَمَعَ مِنْهُ، الْأَعْرَابُ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ

میمونه بنت کړدم وائی چه زه دخپل پلار سره په حجة الوداع کښې اووتلم نو ما رسول الله ﷺ اولیدلو او دخلګونه مې واوریدل چه دا رسول الله ﷺ دي، ما په هغه خپل نظر واچولو، زما پلار دهغوی ﷺ سره نزدې شو، هغوی ﷺ په خپله اوښه باندې سور وو، دهغوی ﷺ سره د مکتب (مدرسې) د درې په شان یوه ډره وه، ما د باندچیانو او خلقو نه واوریدل، شن شن (د درې آواز چه تیزئ سره وهلو او تاوولو په وخت اوځی) نو زما پلار دهغوی ﷺ سره نزدې شو، او دهغوی ﷺ خپې ني اونیولې، دهغوی ﷺ د رسالت اقرار ني اوکړو، اودریدو اودهغوی ﷺ خبرې ني توجه سې واوریدلې، بیا هغه اووئیل: اې دالله رسوله ﷺ! ما نذر منلې دي که زما خوښې اوشو نو زه به د بوانه په سختو غرونو کښې د ډیرو چیلو قربانی کوم، راوی وائی: ماته دا معلومه ده چه هغوی پنځو چیلئ یادې کړې، نبی کریم ﷺ تپوس اوکړو: آیا هلته څه بُت شته؟ هغوی اووئیل: نا، نو نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: تا چه دالله تعالی دپاره کوم نذر منلې دي هغه پوره کړه، هغه چیلئ جمع کړې او ذبح ني کړې، دهغې نه یوه چیلئ توپ کړل اوتختیده، نوهغه دا (چیلئ) لتوله او وئیل ني، اې الله! زما نذر پوره کړې، بیا ني هغه پیدا کړه نو ذبح ني کړه.

[۳۳۱۵]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهَا، نَحْوِهِ لَمْ تَخْتَصِرْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: هَلْ بِهَا وَثَنٌ أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ؟، قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّ أَبِي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ، وَمَشْيٌ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟، وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: أَنْقْضِيهِ عَنْهَا؟، قَالَ: نَعَمْ.

میمونه دخپل پلار کردم بن سفیان نه ددې پشان لیکن ددې نه لږ اختصار سره روایت کوی نبی کریم ﷺ تپوس اوکړو: آیا هلته څه بت شته؟ یا دجاهلیت د اخترونو نه یو اختر کیږی؟ هغه اووئیل: نا، ما اووئیل: دا زما مور ده ددې په ذمه نذر دي، او پیدل حج کول دی، آیا زه دا ددې دطرفه پوره کړم؟ او این بشار داسې وئیلې دی: آیا مونږ ددوی دطرفه دا پوره کړو؟ (دجمع صیغې سره) نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: آو.

بَابُ فِي النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

دغیر اختیاری څیزونو د نذر منلو بیان

د باب د حدیث په آخر کښې دی: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

ترجمة الباب والا مسئلة كبني مذاهب ائمة :

د دې مضمون مفصل حدیث په (باب فی الطلاق قبل النکاح) کښې تیر شوي دي (عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی ﷺ قال لا طلاق الا فیما تملک ولا عتق الا فیما تملک ولا بیع الا فیما تملک ولا وفاء لنذر الا فیما تملک) او په یو روایت کښې دا زیادت دي (ومن حلف علی معصیة فلا یمین له) د دې تولو مسائلو بیان او اختلاف د علماء کرامو په کتاب الطلاق کښې د دې حدیث د لاندې تیر شوي دي، خو د نذر متعلق مسئله مونږ دوباره دلته

---

[1] انظر ما قبله (صحیح)

لیکو یعنی کوم څیز چه د انسان په ملک کښې نه وی د نذر منلو په وخت، د هغې نذر معتبر نه دی، منذور به که د مال د قبیلې نه دی نو د هغې د ناذر په ملک کښې کیدل پکار دی یا کم از کم چه هغه نذر مضاف الی الملک وی یا مضاف الی سبب الملک وی، په دی دواړو صورتونو کښې هم نذر صحیح کیږی لکه چه یو انسان داسې اوائی ﴿ ان شفی الله مریضی فعبد زید حر ﴾ دا نذر باطل دی بالاتفاق یا خو ئې خپل غلام کیدل پکار دی یا بیا اضافت الی الملک یا سبب الملک کیدل پکار دی لکه چه داسې اوئیلې شی ﴿ کل مال املکه فیما استقبل فهو صدقة ﴾ یا داسې اوائی ﴿ کل ما اشتریته او ارثه فهو صدقة ﴾ او د امام مالک رحمه الله په نزد اضافت الی الملک یا اضافت الی سبب الملک سره دی د هغه څیز څه صفت هم ذکر کړې شی مثلا د قبیلې تعین یا د یو بنهر تعین یا بل څه صفت چه په هغې سره فی الجملة تخصیص پیدا شی نو بیا نذر صحیح کیږی گیني نه، او د امام شافعی رحمه الله په نزد اضافت الی الملک یا الی سبب الملک که عموما وی یا خصوصا په دواړو صورتونو کښې معتبر نه دی فی الحال ملکیت کیدل پکار دی، د احنافو او مالکیانو په نزد دا حدیث په تنجیز باندې محمول دی چه یو انسان په یو غیر مملوک څیز باندې نذر اومنی دا تنجیزا معتبر نه دی، د تعلیق په صورت کښې معتبر دی، او د امام شافعی رحمه الله په نزد تنجیز او تعلیق دواړه د حدیث په مفهوم کښې داخل دی، ملا علی قاری رحمه الله فرمائی: ﴿ومذهبنا مروی عن عمرو ابن مسعود وابن عمر ﴾ والجواب عن الاحادیث المذکورة انها محمولة علی نفی التنجیز والحمل ماثور عن السلف کالشعبی والزهری، قال عبدالرزاق فی مصنفه : انا معمر عن الزهری انه قال فی رجل قال کل امرءة اتزوجها فهی طالق، وکل امة اشتریها فهی حرة هو کما قال، فقال له معمر اولیس قد جآء : لا طلاق قبل النکاح ولا عتق الا بعد ملک، قال انما ذلک ان یقول امراءة فلان طالق، وعبد فلان حر آهـ(بذل ۳/۲۷۳)په بذل کښې د دې نه پس د مصنف ابن ابی شیبة نه د ډیرو تابعینو نه هم دا نقل کړې شوې دی لکه سالم، قاسم بن محمد، عمر بن عبدالعزیز، شعبی، النخعی او الزهری رحمهم الله وغیره یعنی دا چه دا حدیث په تنجیز باندې محمول دی او د تعلیق والا صورت په دې کښې داخل نه دی

[۳۳۱۶](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، قَالَ: فَأَسَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي وَثَاقٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَامَ تَأْخُذُنِي وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟، قَالَ: نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ، قَالَ: وَكَانَ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَدْ قَالَ فِيمَا قَالَ: وَأَنَا مُسْلِمٌ، أَوْ قَالَ: وَقَدْ أَسْلَمْتُ، فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَهِمْتُ هَذَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، نَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا، رَفِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ،

(*): صحيح مسلم/النذر ۳ (۱٦٤۱)، سنن النسائي/الأيمان ۳۱ (۳۸۲۱)، ٤۱ (۳۸٦۰)، (تحفة الأشراف: ۱۰۸۸٤)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/ السير (۱٥٦۸)، سنن ابن ماجه/الكفارات ۱٦ (۲۱۲٤)، مسند أحمد (٤/۲٦٧، ٤۳۰، ٤۳۲، ٤۳۳)، دي/النذور ۳ (۲۳۸۲) (صحيح)

أَلَذَتْ كُلَّ الْمَلَاحِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِلَيَّ حَاجَةٌ فَأَطْعِمْنِي، إِلَيَّ حَاجَةٌ فَاسْقِنِي، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ حَاجَتُكَ، أَوْ قَالَ: هَذِهِ حَاجَتُهُ، قَالَ: فَلُدِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ، قَالَ: وَحَبَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضْبَاءَ بِرَحْلِهِ، قَالَ: فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ، فَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا، وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانُوا إِذَا كَانَ اللَّيْلُ بَرَكُوا إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ، قَالَ: فَنَوَّمُوا لَيْلَةً، وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ إِلَّا رَغَا، حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ، قَالَ: فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ فَحَرَّسَتْهَا، قَالَ: فَرَكِبَتْهَا، ثُمَّ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ نَجَّاهَا اللهُ لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ عُرِفَتِ النَّاقَةُ نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا رَءَاهَا، وَأَعْرَفَ بِنَذْرِهَا، فَقَالَ: بِئْسَ مَا جَزَيْتِيهَا أَوْ جَزَتْهَا، إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَالْمَرْأَةُ هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ.

دعمران بن حصين رضي الله عنه نه روايت دي چه عضباء دنبی ﷺ اوښه،په بنی عقيل قبيله کښې ديوکس وه اوداوښه په هغه څاروو کښې وه کوم چه به دخدمت ديارە دحاجيانونه مخکښې روان وو، بيادددي مالك گرفتارکړي شواواترلي شو او نبی ﷺ ته پيش کړي شو په دي وخت کښې نبی ﷺ په يوخربانديز سور وو او په هغه باندي کته پرته وه دعضباء مالك اووئيل اي محمد زه تاسوپه کوم جرم کښې نيولي يم اوداڅاروي هم کوم چه دحاجيانو دانتظام ديارە مخکښې روان وي نبی ﷺ ورته اوفرمائيل ته مونږ دبنو ثقيف قبيلې دحليف کيدو د جرم په سلسله کښې نيولي ئي بنو ثقيف قبيلې والادا جرم کړي وو چه دصحابه کرامونه ئي دوه کسان گرفتار کړي وو په دي وخت کښې دغضباء مالك اووئيل زه مسلمان يم يا مسلمان شوي يم، ليکن نبی ﷺ مخکښې لاړو. ابوداود وائی چه دحديث داجمله چه نبی ﷺ مخکښې لاړو، مادمحمدبن عيسي نه معلومه کړي ده، کله چه نبی ﷺ مخکښې لاړو نودي کس په چغه ورته آواز اوکړو اي محمد، عمران وائی چه نبی ﷺ ډيررحم اوکړ کونکې وو چه کله ئي داخبره واوريده نوورته راواپس شو اوتپوس ئي تري اوکړو چه څه خبره ده؟ دغه کس عرض اوکړو چه زه مسلمان يم نبی ﷺ اوفرمائيل که چرې دادي دنيولونه مخکښې وئيلي وي نواوس نه ته په خپل اختيارکښې وي (يعنی قيدشوي به نه وي)او پوره نجات به دي حاصل کړي وو ده بياعرض اوکړو اي محمد زه وګې شوم خوراك راته راکړه اوتګې شوي يم دځکلو ديارە اوبه راکړه نبی ﷺ اوفرمائيل ستامقصد هم داوو، بائې داسې اوفرمائيل ددداسې سړی هم دامقصد وي راوي وائی چه بياداسړي دهم هغه دوه صحابه کرامو په عوض کښې فديه کړي شو کوم چه بنوثقيف گرفتارکړي وو (يعنی بنو ثقيف ته ئي حواله کړواوده په بدل کښې ئي هغه دوه کسان پريخودل،عضباء اوښه نبی ﷺ دخپلې سورلی ديارە منتخب کړي وه، راوي وائی چه ددي نه پس مشرکانو د مدينې په خاروو باندي ډاکه واچوله او عضباء اوښه ئي هم دځان سره بوتله اويوه مسلمانه زنانه ئي هم گرفتارکړي بوتلله، چه کله به شپه شوه نواوښان به بې دارام ديارە په يو ميدان کښې پريخودل، يوه شپه دغه کسان اوده وو نودغه زنانه په دي اراده باندي پاڅيده چه پته به په کوم اوښ باندي سوره شم او اوبه تښتم، نودي زنانه چه به په کوم اوښ باندي لاس ايخودو هغه به آواز کولو تردي چه عضباء اوښې ته راغله او ورته معلومه شوه چه دا ډيره

ښه شریفه اودسورلی کولو دپاره ډیره ماهره اوښه ده نوهغه په دې باندې سوره شوه ددې نه پس دې زنانه دالله تعالی دپاره نذراومنلو که چرې الله تعالی ماته په دې اوښه باندې ددوی نه نجات راکړو نوزه به دا قربانی کوم، راوي وئیلی دی کله چه دا زنانه مدینې ته راورسیده نوخلقو ولیدل چه په عضباء اوښه باندې راغله اوهغه ئې او پیڼدنله اونبی ﷺ ته ئې ددې اطلاع ورکړه نبی ﷺ دغه زنانه راوغوښتله اوهغې ځیل نذر بیان کړو نبی ﷺ ورته اوفرمائیل ته دې اوښې ته بده بدله ورکول غواړی کله چه الله تعالی تاته ددې اوښې په شاه باندې دهغې نه نجات درکړو نوددې بدله داشوه چه ته ئې ذبح کړې اوبیا ئې اوفرمائیل دهغه نذر پوره کول جائزنه دی په کوم کښې چه دالله نافرمائی وي اوددې نذر پوره کول هم نشته کوم چه دانسان په اختیارکښې نه دي. امام ابوداود وائی دازنانه دابوذره کورودانې وه.

قوله: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : قَالَ كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ قَالَ : فَأَسِرَ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي وَثَاقٍ :

د رسول الله ﷺ د دې اوښې غضباء واقعه کومه چه دلته ذکر کړې شوي ده، دا مونږ په ﴿ باب في اقطاع الارضين ﴾ کښې د صخر بن عیله ﷺ د حدیث د لاندې مختصر لیکلې ده په یو خاص مناسبت سره، هلته دې اوکتلې شی. (۵/۱۷۱)

د دې قصې باقی حصه دا ده قَالَ : فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ. یعنی بیا د دې قیدی انجام دا شو چه هغه د دوه مسلمانانو قیدیانو په بدله کښې پریخودلی شو..... چه د هغې ذکر په پورته قصه کښې راغلې دي، قَالَ : وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ یعنی دا عضباء اوښه رسول الله ﷺ د خپلې سورلئ دپاره ایساره کړه، قَالَ - فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ - قَالَ - فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهَا وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ - فَكَانُوا إِذَا كَانَ اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إِبِلَهُمْ فِي أَفْنِيَتِهِمُ الخ.

د ناقة غضباء یوه قصه :

وړاندې راوی چه د دې ناقه عضباء سره کومه قصه پیښه شوه هغه بیانوی هغه دا چه یو ورځ داسې اوشو چه بعض مشرکینو د اهل مدینه په اوښانو باندې حمله اوکړه او هغه ئې لوټ کولو سره یوړل او د هغه اوښانو سره دا اوښه هم لاړه او هم دغه شان ئې یوه زنانه هم قید کولو سره یوړه دا زنانه د ابوذرغفاری ﷺ ښځه وه، دې مشرکانو چه کوم اوښان لوټ کولوسره ډ مدینې نه بوتلل د سفر دوران کښې چه به کله شپه راغله نو هغه اوښان به ئې د خیمو مخې ته اوتړل او اودۀ به شو، دا یوډې د هغوی سره وه چه هر وخت به ئې ځان بچ کولو سره د هغوی د لاسو نه د تختیدو فکر کولو، پس یوه ورځ داسې اوشوه چه کله دا ټول غله د شپې اودۀ شو نو دا زنانه وینښه وه دا پاسیده او یوه دسورلئ قابله اوښه ئې اولټوله چه په هغې باندې سوریدو سره مدینې ته واپس شی، اصل کښې هره یوه اوښه د سورلئ قابله نه وی په دې وجه رومبی هغه اوښه کتلې کیږی چه هغه د سورلئ قابله ده یا نه ده، دا زنانه تجربه کاره وه پوهیده چه د سورلئ قابله کومه یوه اوښه وی، پس زنانه پته پاسیده او

په هغه اوښو باندې به ئې په هر یو باندې لاس کیخودلو، چه په کومه به ئې هم لاس کیخودلو هغه به هنرېدله، په اوښ باندې چه کله کیجاوه وغیره کیخودلې شی د سورلئ دپاره یا د سامان ترلو دپاره نو هغه وخت هغه څه آواز اوباسی، چه کله به هغه اوښې څه وئیل دا زنانه به یکدم د هغې نه اخوا شوه دا اندازه لګولو سره چه دا د سورلئ قابله نه ده او د دې ویرې نه چه دا اوده کسان راپانسی غرض دا چه هغې به هم دغه شان زر زر په یو یو باندې لاس کیخودلو او چه کله به هغې خبرې کولې نو روستو به شوه تري نه، چه کله د دې ناقه عضباء نمبر راغلو او په هغې باندې هم دې لاس کیخودلو نو هغې څه او نه وئیل، پس د مسلم په روایت کښې دی ﴿ فجعلت اذا دنت من البعیر رغا فترکه حتی تنتهی العضباء فلم ترغ ﴾ دا پوهه شوه چه دا اوښه د سورلئ قابله ده د ﴿ذلول﴾ او ﴿ مجرسة ﴾ معنی هم دا ده یعنی هغه اوښه چه د سور تابع کیدو سره د سورلئ لائق وی، پس په هغې باندې سوره شوه، او د مدینې رخ ئې اوکړو او دغه وخت کښې هغې دا نذر هم اومنلو ﴿ ان نجاها الله لتنحرنها ﴾ چه که الله پاک د دې اوښې په ذریعه ماته خلاصې راکړو او په دې باندې سوریدو سره زه مدینې طیبې ته روغه اورسیدم نو زه به دا اوښه د الله پاک دپاره ذبح کوم، پس په هغې باندې کیناستلو سره هغه مدینې طیبې ته روغه اورسیدله ﴿ فلما قدمت المدینة عرفت الناقة ناقة النبی ﷺ ﴾ یعنی چه کله د ورځې خلقو دا اوښه اولیده نو هغوی پوهه شو چه دا خو د رسول الله ﷺ ناقه عضباء ده او بیا رسول الله ﷺ ته د دې خیر ورکړې شو، رسول الله ﷺ سړې اولیږلو او دا زنانه ئې راطلب کړه او بیا د هغه زنانه د نذر ذکر هم اوکړې شو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل « بِئْسَمَا «جَزَتْهَا» او جزیتهادا د راوی شک دې چه رسول الله ﷺ د غائب په صیغې سره اوفرمائیل یا زنانه ته خطاب کولو سره ئې صیغه د حاضر تلفظ اوفرمائیله، یعنی دې زنانه دې اوښې ته دا ویره بده بدله ورکړه. « إِنْ اللّٰهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَهَا دا حرف شرط دې یعنی که الله پاک دې ته خلاصې ورکړی په دې اوښه باندې نو دا به خامخا دا ذبح کوی د دې جزاء بد کیدل صورة نیکاره دی چه کوم خاروی لره الله پاک د دې زنانه د نفس د حفاظت ذریعه جوړه کړه هغه زنانه دې دا هلاک کړی ﴿ هذا جزاء الحسنة بالسیئة ﴾ بیا وراندې رسول الله ﷺ د شرعی مسئلې دا خبره بیان کړه لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ یعنی د کوم څیز چه انسان مالک نه وی په هغې کښې د نذر منلو څه مطلب، نذر خو د خپل مال کیدل پکار دی د دې حدیث شرح او د مسئلې تفصیل مونږ د باب په شروع کښې بیان کړې دې

د استیلاء الکافر علی مال المسلم متعلق یو سوال او د هغې جواب

دلته یو بل علمی سوال او جواب دې هغه دا چه په کتاب الجهاد کښې یو د یو باب د لاندې ﴿ باب فی المال یصیبه العدو من المسلمین ثم یدرکه صاحبه ﴾ دا مسئله تیره شوې ده د احنافو او د مالکیانو په نزد استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب د ملک دې نو د دې تقاضا دا ده چه دا مشرک د دې عضباء مالکان شوی وو او دې زنانه دا د مشرکانو مال لوټ کولو سره راوړو لهذا دا اوښه مال غنیمت شو چه د هغې مالک واپس کیدونکې

پکار دي، په دې باندې ﴿ لا يملک ﴾ کله صادقيږي د شوافعو او د مالکيانو په مسلک باندې خو هيڅ اشکال نشته ځکه چه د هغوی په نزد استيلاء الکافر سبب د ملک نه وی، د دې اشکال جواب دا دي چه د احنافو په نزد استيلاء سبب د ملک بعد الاحراز وی، دلته اګر چه استيلاء موندلی شوی ده خو تر اوسه پوري احراز نه دي موندلي شوی، يعنی مال لره د دارالاسلام نه دارالحرب ته منتقل کول، او د مالکيانو په نزد استيلاء الکافر مطلقا سبب د ملک وی، پس دا حديث که خلاف دي نو د مالکيانو خلاف دي نه د احنافو. والله تعالی اعلم بالصواب. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَالْمَرْأَةُ هَذِهِ امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ، والحديث اخرجه مسلم والنسائی بطوله واخرجه الترمذی منه طرفا، واخرج النسائی وابن ماجة منه طرفا، قاله المنذری

بَابُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ

د الله په لار کښې د ټول مال صدقه کولو نذر منل

[۳۳۱۷] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ".

دعبدالله بن کعب بن مالک نه روايت دي فرمائی چه ماعرض وکړو اي دالله رسوله زما دپاره داستغفار طريقه داده چه زه دخپل ټول دولت نه جداشم او الله اود الله رسول ته ئې صدقه کړم، نبی ﷺ ورته اوفرمائيل ددي مال نه يوڅه دخان دپاره هم اوساته، ځکه چه دا ستا دپاره بهتر دي ماورته عرض وکړوچه په غزوه خيبر کښې چه زماکومه حصه ده هغه به اوساتم.

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ..الخ»

په تصدق بجميع المال کښې مذاهب ائمة :

په ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله ذکرکړي شوي ده هغه د تصدق بجميع المال د نذر ده که يو سړي دا نذر اومنی چه که زما فلاني کار اوشو نو زه به خپل ټول مال د الله پاک دپاره صدقه کوم دا مسئله مختلف فيه ده د مالکيانو او حنابله مسلک په دې صورت کښې دا دي چه ﴿ يكفيه التصدق بالثلث ﴾ يعنی د داسې انسان دپاره د ثلث مال صدقه کول کافی دی، او د امام شافعی رحمه الله په نزد به پوره صدقه کولې شی، وعند الحنفية جميع المال الزكوى ان كان والا فما كان..... يعنی د احنافو په نزد به نذر په هغه مال باندې محمول وی چه په هغې کښې زکوة واجب وی (نقدين والسوائم وغيره) که هغه سره مال زکوی وی، او که هغه سره داسې قسم مال موجود نه وی نو بيا چه هر يو مال وی هم په هغې باندې به محمول وی، هم هغه ټول به ورکولې شی، د امام مالک رحمه الله مسلک خپله په موطاء کښې موجود دي ﴿ عن

(*) سنن النسائي/الأيمان ۳۵ (۳۸۵٤)، انظر حديث رقم: (۲۲۰۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۳۵) (صحيح)

عائشة ام المومنين انها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين﴾ قال مالک في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وفي الاوجزواخرج محمد في موطاه اثر عائشة ثم قال قد بلغنا هذا عن عائشة واحب الينا ان يفي بما جعل على نفسه فيتصدق بذلک ويمسک ما يقوته فاذا افاد مالا تصدق بمثل ما امسک وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا آهامام محمد ﷺ فرمائی چه زمونږ په نزد د دې صورت حکم دا دې چه داسې نذر منلو والا انسان دې دا خپل نذر پوره کړی یعنی ټول مال دې صدقه کړی او د خپل حاجت مناسب دې ترې نه اوساتی او بیا چه چرته د بل ځائې نه مال اوګټی نو دا مقدار دې هم صدقه کړی. اوجز ۲/۱۲۵

شرح الحديث من حيث الفقه :

د حدیث الباب مضمون دا دی چه کله د کعب بن مالک ﷺ توبه قبوله شوه نو هغوی رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ (زما په ذهن او اعتقاد کښې دا خبره ده، چه زما د توبې کمال په دې کښې دی چه زه خپل ټول مال الله پاک او د هغه د رسول ﷺ دپاره صدقه کولو سره د هغې نه جدا شم، په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه څه مال ته د خپل ځان دپاره اوساته دا ستا دپاره زیاته غوره ده، نو هغوی عرض اوکړو: ډیره ښه ده زه به خپله هغه حصه چه ماته د خیبر په غنیمت کښې ملاؤ شوې ده د خپل ځان دپاره ایساره کړم، او د دې نه په روستو روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ هغوی د ټول مال د تصدق نه او دغه شان د نصف مال د تصدق نه هم منع کړو او بیا ئې په آخیر کښې د ثلث مال د تصدق اجازت ورکړو. مالکیانو او حنابله د دې حدیث نه استدلال کړې دې پس په حاشیه د بذل کښې دی ﴿ استدل به الموفق فيمن نذر التصدق بجميع ماله انه يجزئه التصدق بالثلث، وبه قال مالک، وقال الشافعي ﷺ يلزمه الكل في التبرز دون اللجاج، وقال الحنفية يلزمه تصدق المال الزكوى كله آهنذر اللجاج والغضب هغه نذر ته وائی کوم نذر چه انسان په جوش کښې راتلو سره د قسم په طور باندې اومنی د یو کار د کولو یا د هغې نه د منع کیدو دپاره چه په هغې سره د ناذر مقصود قربت او عبادت نه وی صرف په خپله ذمه څه کار اختستل مقصود وی، نذر تبرز نذر طاعت ته وائی چه په هغې سره مقصود قربت او عبادت وی او نښه سوچ کولو سره هغه نذر اومنلې شی، په نذر اللجاج باندې تفصیلی کلام د وړاندې یو باب نه پس را روان دی، لهذا دا حدیث د احنافو او شوافعو خلاف شو، د دې جواب د احقر په ذهن کښې دا دې چه په دې قصه د کعب ﷺ کښې د نذر ذکر کوم ځائې دې هغوی خو د رسول الله ﷺ نه طلب د مشورې کوی چه زما خیال دې زما د توبې تکمیل به هله کیږی چه کله زه خپل ټول مال صدقه کړم، رسول الله ﷺ هغوی ته په ځائې د ټول مال د ثلث مال د تصدق مشوره ورکړه، او که دا اومنلې شی چه د هغوی مقصد خپل نذر لره بیانول وو چه ما د خپلې توبې د تکمیل دپاره د تصدق بجمیع المال نذر منلې وو نو اوس څه اوکړم، نو په دې صورت کښې به د هغوی د کلام تاویل دا وی چه اوس د ثلث مال صدقه اوکړه، ټول مال په یو ځائې مه صدقه کوه په دې سره به درته پریشانی پیدا شی روستو په مزه مزه د دې مقدار صدقه

ورکولو سره پوره کړه، پس د احنافو په نزد هم دغه شان ده چه په یو خائي دي ټول مال نه صدقه کوی لکه چه مخکښې تیر شو د امام محمد رحمه الله په کلام کښ. والله تعالی اعلم

والحدیث اخرجه النسائي ایضاً مختصراً، واخرجه البخاري ومسلم في الحدیث الطویل، قاله المنذري.

[۳۳۱۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ: إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَى خَيْرٌ لَكَ.

کعب بن مالک رضي الله عنه وائی کله چه دهغوی توبه قبوله شوه نو هغوی رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو: زه دخپل مال نه ویزاره کیږم، بیا ورپسې راوی دغسې حدیث بیان کړو. اخیر لك پورې.

[۳۳۱۹] (*) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللَّهُ: "إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً، قَالَ: يُجْزِءُ عَنْكَ الثُّلُثُ".

کعب بن مالک رضي الله عنه وائی هغوی یا ابولبابه رضي الله عنه یا بل چا څوک چه الله اوغوښتل، نبی کریم ﷺ ته ئي اووئیل: زما په توبه کښې شامل دی چه زه دخپل دي کور نه کوم خائي چه زما نه ګناه شوې ده هجرت اوکړم او خپل ټول مال صدقه کړم ددې نه ویزاره شم، نو نبی کریم ﷺ اوفرمائیل: بس دریمه حصه صدقه کول به ستا دپاره کافي وي.

[۳۳۲۰] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو لُبَابَةَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَالْقِصَّةَ لِأَبِي لُبَابَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَسَنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ مِثْلَهُ.

زهری وائی: ماته ابن کعب بن مالک خبر راکړی دی، هغه وائی چه دا ابولبابه رضي الله عنه وو، بیا هغوی ددې مفهوم حدیث ذکر کړو او واقعه د ابولبابه ده. ابوداؤد وائی: دا یونس د ابن شهاب نه، اوابن شهاب دسائب بن ابولبابه په ځامنوکښې د یونه روایت کړې دي، او دغسې زبیدی د زهری نه، زهری د حسین بن سائب بن ابی لبابه نه ددې په مثل روایت کړې دي.

[۳۳۲۱] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي قِصَّتِهِ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللَّهِ، أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنِصْفَهُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَثُلُثَهُ، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنِّي سَأُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ.

عبدالله بن کعب بن مالک نه دخپل پلار نه اوهغه دده دنیکه په دې قصه کښې روایت کوی

---

[1]: انظر ما قبله، وانظر حدیث رقم: (۲۲۰۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۳۵) (صحیح)

[2]: انظر ما قبله، وانظر حدیث رقم: (۲۲۰۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۳۵، ۱۲۴۹) (صحیح الإسناد)

[3]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۱۴۹) (ضعیف الإسناد)

[4]: انظر ما قبله، انظر رقم (۲۲۰۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۱۳۵) (حسن صحیح)

فرمائی چه ماعرض وکړو اي دالله رسوله زما دپاره دتوبې کولوښه طریقه داده چه زه دالله دپاره دخپل ټول دولت نه جداشم اوخپل ټول مال دالله په لاره کښې ورکړم، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل داسې مه کوه، مابیاعرض وکړوچه خپل نیم مال، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل داسې مه کوه، مابیا عرض وکړوچه دخپل مال دریمه حصه، نبی ﷺ ورته اوفرمائیل داسې ټهیک ده ماورته عرض وکړو چه په غزوه خیبر کښې چه زما کومه حصه ده هغه به اوساتم.

بَابُ مَنْ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ

داسلام قبلولو نه پس د جاهلیت دزمانې د نذر حکم

[۳۳۲۵]( ) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ".

دابن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه ماعرض وکړو اي دالله رسوله مادجاهلیت په وخت کښې داندرمنلي وو چه په مسجد حرام کښې به اعتکاف کوم. نبی ﷺ ورته اوفرمائیل چه خپل نذر پوره کړه.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَيْلَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ »

دا حدیث په باب الاعتکاف کښې تیر شوي دي د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه په نزد د نذر د صحت دپاره د ناذر اسلام شرط دي ځکه چه نذر وی د طاعت والکافر لیس باهل لها، او د امام احمد رحمه الله په نزد شرط نه دي هغوی هم د دي حدیث نه استدلال کړي دي، او جمهور علماء کرام دا حدیث په استحباب باندې محمول کوی که څوک په دي باندې دا اشکال اوکړی چه د جمهور په نزد خو د کافر نذر نذر نه دي حال دا چه رسول الله ﷺ دي ته نذر فرمائیلي دي، د دي بعضو علماء کرامو دا جواب ورکړي دي ﴿ اوف بمثل نذرک ﴾ چه خنګه حقیقی نذر پوره کولې شی هم دغه شان دا د نذر مثل پوره کړه.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

دغیر معین نذر بیان

[۳۳۲۶]( ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَّارَةُ

( ): صحيح البخاري الاعتكاف ٥ (٢٠٣٢)، ١٥ (٢٠٤٢)، ١٦ (٢٠٤٣)، الخمس ١٩ (٣١٤٤)، المغازي ٥٤ (٤٣٢٠)، الأيمان ٢٩ (٦٦٩٧)، صحيح مسلم الأيمان ٦ (١٦٥٦)، سنن الترمذي الأيمان ١١ (١٥٣٩)، سنن النسائي الأيمان ٣٥ (٣٨٥١)، سنن ابن ماجه الصيام ٦٠ (١٧٧٢)، الكفارات ١٨ (٢١٢٩)، (تحفة الأشراف: ١٠٥٥٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧/١، ٢٠/٢، ٨٢، ١٥٣)، سنن الدارمي النذور ١ (٢٣٧٨) (صحيح)

( ): صحيح مسلم النذر ٥ (١٦٤٥)، سنن الترمذي النذور ٤ (١٥٢٨)، (تحفة الأشراف: ٩٩٦٠)، وقد أخرجه: سنن النسائي الأيمان ٤٠ (٣٨٦٣)، سنن ابن ماجه الكفارات ١٧ (٢١٢٥)، مسند احمد (١٤٤/٤، ١٤٦، ١٤٧) (صحيح)

النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ"، قَالَ أَبُوْدَاوُد: وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ.

دعقبة بن عامر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمايلي دي دنذر هم هغه کفاره ده کومه چه د قسم ده.

[۳۳۲٤]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

ابو الخير د عقبة بن عامر نه اوهغه د نبي ﷺ نه دتيرشوي روايت په شان روايت نقل کړي دي.

قوله: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ »

د حديث الباب محمل او په هغې کښې اختلاف د علماء کرامو

او د ترمذی په روايت کښې داسې دی کفارة النذر اذا لم يسمه کفارة اليمين، د ابوداؤد په حديث کښې اګر چه دا زيادت نشته، خو مصنف رحمه الله دا حديث محمول هم په دې باندې کړې دي لکه چه په ترجمة الباب کښې دی، د دې نذر صورت دا دې لکه چه يو انسان داسې اوائي (لله علی نذر) او د څه څيز نذر دې د هغې تعين اونکړي دي نذر ته نذر مبهم وائي، په نذر مبهم کښې د جمهور علماء کرامو مسلک دا دې چه (کفارته کفارة اليمين) څکه چه د پوره کولو څه صورت خو شته نه د غير معين کيدو په وجه باندې، امام ابن قدامة رحمه الله د اکثرو علماء کرامو مذهب هم دا فرمائيلې دي، هغوی فرمائي : (ولا اعلم فيه مخالفا الا الشافعي قال لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه، ولنا ما روى عقبة بن عامر كفارة النذر اذا لم يسمه كفارة اليمين الحديث آهـ من المغني وفي المحلى ورواه احمد وابوداؤد والنسائي، ورواه مسلم بدون قوله : اذا لم يسمه، فحمله مالک وابوحنيفة وجماعة على النذر المطلق، وحمله احمد وبعض الشافعية على نذر المعصية، وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج مثلا ان كلمت زيدا فلله علي حجة فكلمه فهو بالخيار بين الكفارة وبين ما التزمه آهـ وهكذا حكى القاري عن النووي انه قال حمله جمهور اصحابنا على نذر اللجاج قال القاري لا يظهر حمل لم يسمه على المعنى المذكور مع ان التخيير خلاف المفهوم من الحديث، وحمله على المعصية مع بعده يرده حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين فان الاصل في العطف المغايرة آهـ مختصرا من الاوجز ۳۰/۲) صاحب د محلی چه ليکلی دی چه امام احمد رحمه الله دا په نذر د معصيت باندې حمل کړی دي دا د هغې خلاف دی کوم چه ابن قدامة نقل کړی دی يعنی دا چه د دې نه مراد نذر مطلق او مبهم مراد دې لهذا صحيح دا ده چه د جمهور علماء کرامو چه په هغوی کښې ائمه ثلاثه هم دی په نذر د دې نه مراد نذر مبهم دې، مګر د شافعی رحمه الله په نزد د دې نه مراد لجاج دې اوس پاتې شوه دا خبره چه د نذر لجاج څه حکم دې.

د نذر لجاج تعريف او د هغې په حکم کښې اختلاف ائمة :

په اوجز کښې په يو بل مقام باندې په نذر لجاج باندې تفصيلی کلام کولو سره د مالکيانو دا مذهب ليکلی شوی دي چه دا نذر د هغوی په نزد په قول راجح کښې واجب الوفاء دي،

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۹٦۰) (صحيح)

او نذر لجاج دا دي چه د هغې نه مقصود طاعت وغيره هيڅ نه وي بلکه خپل نفس لره د ځه نه بندول او هغه ته د سزا ورکولو په طور وي لکه داسي اوئيلي شي ﴿ لله علی کذا ان کلمت زيدا ﴾ يعنی د زيد نه د خفه کيدو په صورت کښې اوائی چه که زه دهغه سره خبری اوکړم نو زما په ذمه يو حج يا عمره ده مثلا د دي يو مثال په ﴿ باب اليمين فی قطعية الرحم ﴾ کښې را روان دي، قال الباجی يلزم النذر علی وجه اللجاج والغضب وقال الشافعی هو مخير فی نذره علی اللجاج بين ان يکفر کفارة يمين وبين ان يفی به، او موفق خپل او د حنابله مذهب هم دا نقل کړي دي کوم چه د امام شافعی رحمه الله دي ﴿ انه مخير بين الوفاء بنذره لانه نذر فيلزمه الوفاء به کنذر التبرر ﴾ الی آخر ما بسط الموفق..... د دي نه پس حضرت شيخ رحمه الله فرمائی چه د شوافعو په دي کښې پنځه اقوال دی کوم چه امام نووی رحمه الله په شرح المهذب کښې مبسوطا ذکر کړی دی، وقال نذر اللجاج والغضب ويقال ليه يمين اللجاج والغضب ويقال له ايضا يمين الغلق ونذر الغلق فاذا قال ان کلمت فلانا لله علی صوم شهر او حج او صلوة او نحو ذلک ثم کلمه ففيما يلزمه خمسة طرق جمعها الرافعی قال اشهرها علی ثلاثة اقوال احدها يلزمه الوفاء بما التزم، والثانی يلزمه کفارة اليمين والثالث يتخير بينهما، قال وهذا الثالث هو الاظهر عند العراقين، وقال النووی هو الاصح آهـ او ملا علی قاری رحمه الله د احنافو مذهب داسي ليکلي دي چه ﴿ يلزم الوفاء بالنذر سواء کان مطلقا او معلقا بشرط بان قال ان شفی الله مريضی فعلی حجة مثلا او عمرة مثلا، لکن لزومه عند وجود الشرط اذا کان معلقا، ولا يخرج عنه بالکفارة فی ظاهر الرواية عن ابی حنيفة رحمه الله، او بيا د دي نه پس ليکی چه د نذر مطلق دوه صورتونه دی يو دا چه تعليق په داسي شرط باندې وی چه د هغې وجود مطلوب وی لکه ﴿ ان شفی الله مريضی فعلی کذا ﴾ نو د داسي نذر خو ايفاء هم واجب ده او که تعليق د داسي څيز سره وی چه هغه غير مطلوب وی لکه ﴿ ان کلمت زيدا فلله علی کذا ﴾ نو د داسي نذر خو ايفاء هم واجب دي او که تعليق د هم دي څيز سره وی چه هغه غير مطلوب وی لکه ﴿ ان کلمت زيدا فلله علی کذا ﴾ په دي کښې دوه اقوال دی يو هم دا چه واجب الايفاء دي دويم دا چه په دي صورت کښې د يمين کفاره کافی ده ﴿ وهو الصحيح وقد رجع اليه الامام ابوحنيفة قبل موته بثلاثة ايام او بسبعة وهو قول محمد رحمهما الله آهـ او هم دا تفصيل د حنابلة په مذهب کښې دي کما فی الروض المربع چه که تعليق د داسي شرط سره دي چه د هغې وجود مطلوب وی د هغې ايفاء واجب ده او که هغه څيز داسي دي چه د هغې وجود مطلوب وی د هغې ايفاء واجب ده او که هغه څيز داسي وی چه د هغې وجود مطلوب نه دي نو هلته تخييردي بين الايفاء وکفارة اليمين اوحضرت شيخ فرمائی وهذا التفصيل هوالمرجح عندالشافعية.

خلاصة المذاهب :

فالحاصل فی نذر اللجاج ان الائمة الثلاثة فی جانب والامام مالک رحمه الله په نزد مطلقا واجب الايفاء دي او د ائمهٔ ثلاثه په نزد علی الراجح په دي کښې تفصيل دي کوم چه پورته ذکر شو د دي مقام په شرح کښې ډير تطويل اوشو چه د هغې منشاء د ناقلين

مذهب اختلاف دي په يو کتاب کښې دا مسئله مهذب او منقح ملاؤ نه شوه خو اوس الحمد لله تنقيح او تحقيق اوشو کوم چه مونږ په دواړو خايونو کښې په آخر کښې ليکلي دي په نذر مبهم کښې هم او په نذر لجاج کښې هم ﴿ فلله الحمد ﴾

بَابُ لَغْوِ الْيَمِينِ

بابد يمين لغو بيان

دا هم هغه باب دي چه د هغې حواله مونږ په ابتدائی مباحثو کښې په بحث رابع کښې وزکړې وه.

د يمين اقسام ثلاثه او د يمين لغو په تعريف کښې اختلاف :

د يمين درې مشهور قسمونه دي ۱: يمين منعقده، ۲: يمين غموس، ۳: يمين لغو.

يمين منعقده هغه دي چه د هغې تعلق د مستقبل د زمانې سره وي، چه قسم خورلو سره داسې اوائی چه زه به داسې کوم يا به نه کوم، او د يمين غموس او يمين لغو تعلق د ماضی يعنی تيرې شوې زمانې سره وي، يا د حال سره وي او دا دواړه خلاف واقع وي، فرق د دواړو دا دي چه په يمين غموس کښې قصدا خلاف واقع خبره باندې قسم خورلې شی په يمين لغو کښې بغير د قصد نه يعنی هغه خبر د اعتقاد مطابق خو وي خو د واقع خلاف وي، مثلا که قسم خورلو سره دا اوائی چه زيد راغلو، او في الواقع هغه نه وي راغلې نو که دا قسم ئې قصدا اوخورلو نو بيا خو يمين غموس دي ګيڼې يمين لغو، هم دا مذهب د امام مالک رحمه الله دي د امام شافعی رحمه الله په يمين لغو کښې اختلاف دي د هغوی په نزد د يمين لغو تعريف دا دي که د هغې تعلق د ماضی سره وي يا د حال سره يا د استقبال سره ﴿ ما سبق اليه اللسان من غير قصد ﴾ لکه چه د خلقو عادت وي چه د خبرې دوران کښې ﴿ لا والله ﴾، ﴿ بلی والله ﴾ وغيره الفاظو وئيلو، او د امام احمد رحمه الله په نزد دا دواړه قسمونه په يمين لغو کښې داخل دی، چه هغې ته شوافع لغو وائی هغه هم او کوم چه د احنافو او مالکيانو په نزد لغو دي هغه هم، قال الصاوی المالکی المفسر : اختلف العلماء فی معنی اللغو فقال الشافعی هو ما سبق اليه اللسان من غير قصد عقد اليمين وقال ابوحنيفة ومالک هو ان يحلف علی ما يعتقد فتبين خلافه، وکلاهما داخل فی اللغو عند الامام احمد رحمه الله آهـ

[۳۲۵٤](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِغَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، كَلَّا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ رَجُلًا صَالِحًا، قَتَلَهُ أَبُو مُسْلِمٍ بِعَرَدْسَ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا رَفَعَ الْبِطْرِيقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَبَبَهَا، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَكُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا

دعطاء نه روايت دي فرمائی چه ديمين لغوه متعلق دام المومنين عائشې رضي الله عنها نه منقول دي

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۷۳۷۵) (صحيح)

چه فرمائيل ئې چه نبي ﷺ فرمائيلي دي چه يميني لغوه دي ته وائي چه يوانسان په خپل کورکښې (په طور دتکيه کلام)اووائي مثلا هو په الله قسم نه، په الله قسم. امام ابوداود فرمائي چه ابراهيم سنار مسلم په عرندس مقام کښې قتل کړې وو اودابراهيم سنار حال داوو چه څتك به ئې راخستې وو چه داذان آواز به راغې نودوهلونه مخکښې به ئې پريخودو. ابوداود وئيلي دي چه داود بن ابوالفرات دابراهيم نه اوهغه دعائشې ﷺ نه دروايت موقوفا بيان کړې دي په همدارنګې زهري دعبدالملك نه په واسطه دعطاء سره دعائشې ﷺ نه موقوفا نقل کړې دي.

قوله: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها .....إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « هُوَ كَلاَمُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ كَلاَّ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ »

دا حديث په ظاهر کښې د شوافعو موافق دي، په بدائع کښې د دي جواب دا ليکلي شوي دي چه دا حديث زمونږ خلاف نه دي، زمونږ په نزد هم دا يمين لغو دي په دي شرط چه د دي تعلق د ماضي يا د حال سره وي، د شوافعو په نزد دا عام دي، د هغوی په نزد دا مستقبل ته هم شامل دي، هغوی فرمائي ﴿ والدليل على ما قلنا انها فسرتها بالماضي روى عن مطر عن رجل قال دخلت انا وابن عمر ﷺ على عائشة ﷺ فسالتها عن يمين اللغو فقالت قول الرجل فعلنا والله كذا، وصنعنا والله كذا فتحمل تلك الرواية على هذا توفيقا بين الروايتين اذا المجمل محمول على المفسر ﴾

قوله: قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ رَجُلاً صَالِحًا فَتَلَهُ أَبُو مُسْلِمٍ بِفِرَنْدَسَ قَالَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ الْمَطْرَقَةَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ سَيَّبَهَا.

د ابراهيم صائغ يو خاص خصلت :

په سند کښې چه يو راوی ابراهيم صائغ راغلی دي د هغوی په باره کښې مصنف ﷺ فرمائي چه هغه ابو مسلم په مقام فرندس کښې قتل کړې وو وراندي د هغوی يو عادت بيانوی چه د هغه حال دا وو چه د کار دوران کښې به چه کله هغه کالي جوړولو او د ستې د ګزار دپاره به ئې لاس اوچت کړو نو که هغه وخت به ئې په غوږونو کښې د آذان آواز پريوتلو نو فورا به ئې لاس اودرولو، او هغه ستې به ئې په خائې د وهلو اودرولو، په بذل کښې ليکلي دي چه دا ابومسلم د حجاج بن يوسف په شان ډير لوئې ظالم او خونی وو.

بَابُ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى الطَّعَامِ لاَ يَأْكُلُهُ

باب د څه څيز د نه خوړلو د قسم بيان

[٣٢٧٠](*) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَوْ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: "نَزَلَ بِنَا أَضْيَافٌ لَنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْلَّيْلِ، فَقَالَ: "لاَ أُرَجِّعَنَّ إِلَيْكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ ضِيَافَةِ هَؤُلاَءِ، وَمِنْ قِرَاهُمْ، فَأَتَاهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَقَالُوا: لاَ نَطْعَمُهُ

(*): صحيح البخاري/مواقيت الصلاة ٤١ (٦٠٢)، المناقب ٢٥ (٣٥٨١)، الأدب ٨٧ (٦١٤٠)، صحيح مسلم/الأشربة ٣٢ (٢٠٥٧)، (تحفة الأشراف: ٩٦٨٨)، وقد أخرجه: مسند أحمد (١٩٧/١، ١٩٨) (صحيح)

حَتَّى يَأْتِيَ أَبُوبَكْرٍ فَجَاءَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَضْيَافُكُمْ، أَمَا عَشَّيْتُمْ مِنْ قِرَاهُمْ؟، قَالُوا: لَا، قُلْتُ: قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبَوْا، وَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى يَجِيءَ، فَقَالُوا: صَدَقَ، قَدْ أَتَانَا بِهِ، فَأَبَيْنَا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكُمْ؟، قَالُوا: مَكَانَكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا: وَنَحْنُ وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ، قَالَ: وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَانَا، فَقَرَّبَ طَعَامَكُمْ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَطَعِمَ وَطَعِمُوا، فَأُخْبِرَتْ أَنَّهُ أَصْبَحَ، فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُخْبِرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، وَصَنَعُوا، قَالَ: بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَصْدَقُهُمْ".

دعبدالرحمن بن ابی بکر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوخل زمونږ میلمانه راغلل او ابوبکر رضی الله عنه دنبی علیه السلام خواته تلې وو او وئیلي ئې وو ترهغې پورې درته واپس نه راځم ترڅوچه ته ددوی دخدمت او میلمستیا ورکولونه اوزګار شوی نه یې، نوعبدالرحمن میلمنوته خوراک راوړو میلمنو اووئیل مونږ خو دابوبکر رضی الله عنه د راتلونه مخکښې خوراک نه کوو، بیا ابوبکر رضی الله عنه راغې اودمیلمنودحال تپوس ئې اوکړو چه ایادوی ته دخوراک پیش کولونه فارغې شوي ئې اوکه نه؟ ماعرض اوکړو چه ماخوورته ډوډۍ وړې وه لیکن هغوی ستانه بغیر دخوراک کولونه انکاراوکړو میلمنوهم زمادخبري تصدیق اوکړو، صدیق اکبر میلمنوته اوفرمائیل تاسوخوراک ولې اونکړو؟ هغوی اووئیل ستاپه وجه ابوبکراووئیل زمادي په الله قسم وي چه زه خوښ بالکل خوراک نه کوم، میلمنواووئیل ترڅوچه ته خوراک نه کوي ترهغې پورې ئې مونږ هم نه کوو، ابوبکر رضی الله عنه اووئیل چه داسې بده خبره ماهیڅ کله هم نه ده لیدلې اووئې فرمائیل ډوډۍ راوړه چنانچه راوړل شوه ابوبکر رضی الله عنه بسم الله اووئیله اوخوراک ئې شروع کړو او میلمنوهم خوراک شروع کړو، عبدالرحمن وائی چه ماته معلومه شوه چه ابوبکر رضی الله عنه سحر دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو او واقعه ئې ورته بیان کړه نبی علیه السلام اوفرمائیل ته ډیرښیک اوربښتونی ئې.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : نَزَلَ بِنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – بِاللَّيْلِ

د ابی بکر صدیق رضی الله عنه میلمنو قصه

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی الله عنه بیان کوی چه یو کرت زمونږ خو میلمانه راغلل (دا دري کسان وو د اصحاب صفه نه) هغوی فرمائی چه زما دوالد صاحب رضی الله عنه عادت د شپې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کښې حاضریدو او هغوی سره د خبرو اترو وو، پس هغوی د تلو په وخت ما ته اوفرمائیل چه زما د واپس کیدو پورې دوی د خوراک نه فارغ کړه، عبدالرحمن وائی ما هغوی ته خوراک (روتی) راوړله، میلمنو د کور د مالک (صدیق اکبر) نه بغیر د خوراک خوړلو نه انکار اوکړو عبدالرحمن وائی چه کله مې والد صاحب رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واپس راغلو نو تپوس ئې اوکړو چه تاسو د خوراک نه فارغ شوی یئ؟ هغوی جواب ورکړو چه نه! د دې نه پس د بخاری په روایت کښې دی چه صدیق اکبر رضی الله عنه خپل خوی عبدالرحمن ته آواز اوکړو (هغوی د صدیق اکبر رضی الله عنه په غصه لیدو باندې پټ شوې وو لکه چه په بخاری کښې روایت دې) (یا غُنثر) (اې کمینه!) هغه مخامخ راغلو او راتلو سره ئې عرض اوکړو چه ما خو دوی ته ډوډۍ کیخودلې وه خو دې خلقو د خوراک نه انکار

اوکړو چه تر خو پورې تاسو واپس نه شي مونږ ئې هم نه خورو ، په دې باندې میلمنو د عبدالرحمن تصدیق اوکړو چه بیشکه دوی خوراک راوړي وو خو مونږ انکار اوکړو ستاسو په انتظار کښ صدیق اکبر ﷺ تپوس اوکړو چه زما انتظار مو ولې کوو هغوی جواب ورکړو چه ستاسو د مقام او د مرتبې د وجې نه، صدیق اکبر ﷺ دا ښه اوګنړله او قسم خوړلو سره ئې اوفرمائیل زه به هم ننّ دا خوراک نه خورم، دې میلمنو هم قسم اوخوړو چه مونږ ئې هم نه خورو چه تاسو ئې نه خورئ.

﴿ قال ما رایت فی الشر کاللیلة قط ﴾ په دې باندې صدیق اکبر ﷺ ډیر متاثر شو او وې فرمائیل چه داسې بده شپه خو ما چرته هم نه ده لیدلې خو هغوی دا بد صورتحال فورا ختم کړو او وې فرمائیل خوراک راوړئ او بسم الله وئیلو سره ئې خوراک شروع کړو ، میلمنو هم شروع کړه، وړاندې په روایت کښې دی چه د دې شپې د قصې نه پس چه کله سحر صدیق اکبر ﷺ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او د شپې دا واقعه ئې هغوی ته اوورولە او دا چه زه په خپل قسم کښې حانث شوم په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ بل انت ابرهم واصدقهم ﴾ ته چرته حانث ئې ته خو په هغوی کښې د ټولو نه زیات نیک او رشتینې ئې مطلب دا چه دا هغه حنث نه دې کوم چه مذموم وی بلکه دا خو ﴿ من حلف علی یمین فرای غیرها خیرا منها ﴾ د قبیلې نه دې.

دا واقعه په صحیح بخاری نوره هم په تفصیل سره ده په هغې کښې دا هم دی ﴿ فاکل واکلوا فجعلوا لا یرفعون لقمة الا ربت من اسفلها اکثر منها فقال یا اخت بنی فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عینی انها الان لاکثر قبل ان ناکل فاکلوا او بعث بها الی النبی ﷺ فذکر انه اکل منها ﴾ یعنی کله چه دې خلقو خوراک کولو نو کومه نمړئ به ئې هم چه اوچتوله نو لاندې به تري نه خوراک نور هم زیات شو، بیا وړاندې دا دی چه په دې خوراک کښې برکت شوی رسول الله ﷺ ته هم اولیږلې شوه چه د هغې نه رسول الله ﷺ هم اوخوړه، دا قصه په صحیح بخاری کښې په کتاب الأدب ص ۹۰۷ او په علامات نبوت ص۵۰۲ او مواقیت الصلوة ص۸۵ کښې ذکر شوی ده، [۳۲۷۱]

[۳۲۷۱] (حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَهُ زَادَ عَنْ سَالِمٍ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: وَلَمْ يَحْلِفْنِي كَفَّارَةً.

ابوعثمان د عبدالرحمن بن ابی بکر ﷺ نه دتیرروایت په شان روایت نقل کړې دي لیکن په دې کښې ئې دسالم راوي نه دهغه په حدیث کښې دا اضافه کړي ده چه وئې فرمائیل ماته دامعلومه نه شوه چه ابوبکر دخپل قسم کفاره ادا کړه

﴿ قال ولم یلفنی کفارة ﴾ راوی وائی چه صدیق اکبر ﷺ په دې واقعه کښې کفاره یمین ادا کړې وه که نه په دې باره کښې ما ته هیڅ نه دی رارسیدلې خو اصولا کفاره واجب ده او عدم ذکر عدم لره مستلزم نه وی، او که دا واقعه د مشروعیت دکفارې نه مخکښې وی نو بیا بیله خبره ده. (بذل)

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم بنحوه اتم منه، قاله المنذری

[1] انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹٦۸۸) (صحیح)

بَابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
د رشتې ماتولو متعلق د قسم کولو بیان

[۳۲۷۲](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ".

دسعید بن المسیب نه روایت دي فرمائی چه په انصارو کښې دوه رونړوپه مینځ کښې په میراث کښې څه اختلاف پیدا شوي وو په دوی کښې یوکس بل ته دتقسیم کولو دپاره ووئیل ده ورته په جواب کښې ووئیل که چرې بیادي ماته دتقسیم خبره وکړه نوزما ټول مال بیت الله ته وقف وي، عمر رضی اللہ عنہ ورته ووئیل چه بیت الله شریف ستاسال ته محتاج نه دي ته دخپل قسم کفاره ورکړه اودخپل وروسره دوراثت تقسیم خبري وکړه ځکه چه ماد نبی ﷺ نه اوریدلي ووچه فرمائیلي ئې وو چه دالله په نافرمانی کښې اودصله رحمی په قطع کولو کښې، په تاباندې نه قسم پوره کول واجب دي اونه کفاره ورکول واجب دي اونه په نذر کښې، نذر اوقسم په هغه خیزونوکښې معتبر نه دی کوم چه دانسان په اختیارکښې نه وي.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ : إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ.

شرح الحديث وفيه بيان نذر اللجاج :

دا دوه انصاری کسان چه په خپل مینځ کښې رونړه رونړه وو د هغوی ترمینځه د میراث مسئله راغلي وه په هغوی کښې یو د بل نه د تقسیم میراث مطالبه اوکړه (ممکنه ده چه خو کرته د دي نوبت راغلي وی) هغه اووي چه که بیا دي د تقسیم سوال اوکړو نو بیا زما نذر دا دي چه زما د حصې ټول مال د باب کعبې دپاره دي. مراد ترې نه خپله کعبه ده. وراندي په روایت کښې دی چه د عمر رضی اللہ عنہ په علم کښې چه کله دا واقعه راغله نو هغوی د دي نذر د منلو نه انکار اوکړو ﴿ ان الکعبة غنیة عن مالک ﴾ کعبې ته ستا د مال ضرورت نشته، د خپل قسم کفاره ورکړه او د خپل رور سره خبري شروع کړه چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلي دی، هغوی به فرمائیل ﴿ لا یمین علیک ولا نذر فی معصیة الرب ولا فی قطیعة الرحم ﴾ په دي قصه کښې چه کوم نذر ذکر شوي دي هغه نذر اللجاج دي چه د هغې حکم اوس نزدي سره د بیان مذاهب ائمه تیر شوي دي او د هغې حاصل دا دي : چه که څوک خپل نذر لره د یو خیز د حصول پورې معلق کړي نو د هغې دوه صورتونه دی یو دا چه هغه خیز مطلوب او مقصود وی لکه ﴿ ان شفی الله مریضی فعبدی حر ﴾ د دي نذر ایفاء بالاتفاق واجب ده او که هغه خیز غیر مطلوب وی لکه د غصې وغیره په صورت کښې نذر اومنلي شی لکه ﴿ ان کلمتک فعلی

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۴۴۷) (ضعیف الإسناد)

صوم شهر ﴾ دا نذر نذرلجاج دي او رومبي نذر نذر المجازاة او نذر تبرز، د امام مالک رحمه الله په نزد خو د دواړو قسمونو يو حکم دي يعنی وجوب ايفاء او د باقی ائمه ثلاثه په نزد قسم اول يعنی د نذر المجازاة حکم وجوب دايفاء دي او په دويم قسم کښي التخيير بين الايفاء وکفارة اليمين .

د دي مضمون يو حديث په موطاء کښي هم دي ﴿ عن ام المومنين عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن رجل قال مالی فی رتاج الکعبة فقالت عائشة یکفره ما یکفر الیمین ﴾ دا روايت مونږ سره ﴿ باب من نذر ان یتصدق بماله ﴾ کښي هم تير شوي دي.

[۳۲۷۳](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ".

بدالله بن عمرو رضي الله عنهما وائی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل: صرف په هغه خيزونو کښي نذر جائز دي چه هغي سره د الله رضا او خوشحالول مطلوب وی او د رشته دارئ پريکولو (تعلق پريخودلو) دپاره قسم جائز نه دي.

[۳۲۷٤](*) حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ: أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ، وَأَبُوهُ لَا يُعْرَفُ.

عمرو بن شعيب دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی وو نذر اوقسم پوره کول لازم نه دی په هغه خيزونوکښي کوم چه دانسان په اختيارکښي نه وی اونه دالله تعالی په نافرمانی کولوکښي، اونه په صله رحمئ کټ کولوکښي، او څوک چه ديوکارنه قسم وکړي او بيا ددي په خلاف کښي ورته خير بنکاره شي نودا عمل دي پريږدي اوهغه عمل دي اختيارکړي کوم چه دده دپاره غوره دي، يقينا دده ځامناسبه،کارپريښودل دده د قسم کفاره ده.ابوداؤد وائی: دا ټول حديثونه د نبی کريم ﷺ نه رانقل دی، اوپکار دی چه هغه دخپل قسم کفاره ورکړی خوکوم قسمونه چه بغير سوچ خورلی شی او دهغي خيال نه کيږی نودهغي کفاره نشته. ابوداؤد وائی: ما د احمد نه تپوس اوکړو: آيا يحی بن سعيد د يحی بن عبيدالله نه روايت کړي دي؟ نو هغوی اووئيل أو مخکښي ئي کړي وو، بيا ئي پريخودو، اوهغه ددي لاټق وو چه دهغه نه روايت کول پريخودلي شی. احمد وائی: دهغه احاديث منکر دی اودهغه پلار غير معروف دي.

---

١): انظر حديث رقم (٢١٩٢) (تحفة الأشراف: ٨٧٣٦) (حسن)

٢): سنن النسائي/الأيمان ١٦ (٣٨٣٣)، (تحفة الأشراف: ٨٧٥٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٢/٢) (حسن)

بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ بَعْدَ السُّكُوتِ

باب: قسم خوړلو کښې د خاموش کیدو نه پس د ان شاء الله ویلو بیان

د دې نه مخکښې یو باب تیر شوې دې (باب الاستثناء فی الیمین) هلته مونږ دا لیکلي وو چه استثناء هغه معتبر ده کومه چه متصلا وی او دا چه د اتصال بحث، به په دې راتلونکی باب کښې ذکرکولي شی.

په استثناء کښې د اتصال قید، او ذکر د مذاهبو :

استثناء په اصطلاح کښې د ماقبل حکم نه د بعضو افرادو اخراج ته وائی په الا وغیره سره، او د دې اطلاق په تعلیق علی المشیئة باندې هم کیږی یعنی ان شاء الله وئیل، دلته هم دا مراد ده، د قسم خوړلو نه پس که یو انسان متصلا ان شاء الله اوائی نو دا د انعقاد یمین نه مانع کیږی، د اتصال قید د جمهور علماء کرامو او ائمهٔ اربعه په نزد دی، بعض سلف لکه د طاؤس حسن قتاده وغیره نه په دې کښې اختلاف منقول دې، هم دغه شان د ابن عباس رضی الله عنهما اختلاف په دې کښې مشهور دې د هغوی په نزد د استثناء دپاره د یوې زمانې قید نشته چه کله هم غواړی کولې شی.

(امام اعظم رحمه الله د ذهانت دلچسپه واقعه)

په دې سلسله کښې یوه قصه هم مشهور ده هغه دا چه یو سړی (قیل هو محمد بن اسحاق صاحب المغازی) خلیفه منصور عباسی ته د امام ابوحنیفه رحمه الله شکایت اوکړو چه دوی ستاسو د نیکه ابن عباس رضی الله عنهما مخالفت کوی چه استثناء منفصل معتبر نه ده متصل کیدل ئې ضروری دی، منصور امام صاحب راوغوښتلو د هغوی نه ئې په دې باره کښې سوال اوکړو هغوی جواب ورکړو او زه وایم چه استثناء منفصل معتبر نه ده او بیا د هغه د مطمئن کولو دپاره هغوی اوفرمائیل آیا ستاسو دا خبره خوښه ده چه خلق ستاسوپه مجلس کښې ستاسوپه لاس باندې بیعت کوی حلف اوچت کړی اوبیا د مجلس نه بهر وتلو سره د انشاء الله په ذریعه بیعت ماتوّلو سره بری شی په دې باندې هغه خوشحاله شو اووې وئیل (نعم ما قلت وعضب علی ابن اسحاق واخرجه من عنده) (بذل)

[۳۲۸۵](۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْنَدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنْ شَرِيكٍ، أَلْفَى لَمْ يَذْكُرْهُمْ.

عکرمه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه الصلاة والسلام فرمائیلی وو په الله مي دي قسم وي زه به دقریشوقبیلي سره جهاد کوم، په الله مي دي قسم وي زه به دقریشوقبیلي سره جهاد کوم، په الله مي دي قسم وي زه به دقریشوقبیلي سره جهاد کوم، اوبیائي انشاء الله وونیل. امام ابوداود وائی چه ولیدبن مسلم په واسطه د شریک سره پدی روایت کښې دا

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۹۱۱٦) (ضعیف)

اضافه کړي ده چه، بيائي ورسره جهاد ونکړو.

[۳۲۸۶] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: "وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، قَالَ أَبُودَاوُد: زَادَ فِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ.

دعکرمه نه مرفوعا روایت دي فرمائي چه نبی علیه الصلاة والسلام فرمائیلی وو چه الله مي دي قسم وي زه به دقریشوقبیلي سره جهاد کوم، په الله مي دي قسم وي زه به دقریشوقبیلي سره جهاد کوم، په الله مي دي قسم وي زه به دقریشوقبیلي سره جهاد کوم، او بیائي انشاء الله ووئیل. اوبیائي اوفرمائیل په الله مي دي قسم وي زه به دقریشوقبیلي سره جهاد کوم انشاء الله تعالی، په الله مي دي قسم وي زه به د قریشوقبیلي سره جهاد کوم، او بیا خاموش شو، اوبیائي اووئیل انشاء الله. امام ابوداود وائی چه ولیدبن مسلم په واسطه د شریك سره په دي روایت کښي دا اضافه کړي ده چه بیائي ورسره جهاد ونکړو.

لغوه: عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا وَاللَّهِ لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ». ثُمَّ قَالَ : « إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». او په دویم روایت کښي دا زیادت دي ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ : « إِنْ شَاءَ اللَّهُ »

خو فصل یسیر د جمهورو په نزد هم جائز دي پس په بذل کښي د ابن امیر الحاج نه نقل دي: يشترط في الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه لفظا عند جماهير العلماء الا تنفس او سعال او اخذ فم ونحوه كعطاس او جشاء وعن ابن عباس جواز الفصل بشهر وسنة مطلقا﴾ او د دي نه پس بیا دا دی چه هغه د ابن عباس ﷺ نه چه کوم فصل منقول دي د هغې نه مراد استثناء ده کومه چه په وخت د تکلم منوی وی خو موخر وی.

مضمون د حدیث دا دي چه رسول الله ﷺ یوه ورځ اوفرمائیل چه زه به د قریش مکه سره ضرور غزوه کوم او دا رسول الله ﷺ دري کرته اوفرمائیل، د دي نه پس په دویم روایت کښي دی ﴿ لم لم يغزهم ﴾ چه بیا رسول الله ﷺ ته هغوی سره د جنګ کولو ضرورت رانغلو په دي باندي په بذل کښي دا اشکال دي چه د مکي فتح د غزوې په ذریعه اوشوه بیا د نفی څه معنی ده؟ قلت ويمكن ان يقال معناه لم يغزهم بعد هذا القول على الفور بل بعد زمان... یا دا چه د راوی مراد د غزوې نه قتال وی پس د امام شافعی ﷺ په نزد د مکي فتح صلحا اوشوه نه عنوة. والله تعالى اعلم

باب مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ

د داسي نذر منلو بیان چه انسان دهغې طاقت نه لري

[۳۳۲۲] (*) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٩١١٦) (ضعيف)

[2]: سنن ابن ماجه/الكفارات ١٧ (٢١٢٨)، (تحفة الأشراف: ٦٣٤١) (ضعيف مرفوعا)

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ، فَلْيَفِ بِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ، أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول پاک ﷺ فرمائیلی دی څوک چه غیر معین نذر اومنی نوددي کفاره هغه ده کومه چه د قسم کفاره ده او څوک چه دګناه دیوار نذر اومنی نوددي کفاره هم د قسم کفاره ده او څوک چه داسي نذر اومنی دکوم چه دي طاقت نه لری نوددي کفاره هم د قسم کفاره ده او څوک چه داسي نذر اومنی دکوم چه ددي وس اوطاقت لری نوهغه دي پوره کړي، ابوداود وائی چه دي حدیث لره وکیع وغیره دعبدالله بن سعید نه اوهغه په ابن عباس به باندي موقوفا نقل کړي دي.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِى مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

دا هم هغه حدیث دي چه د هغې ذکر مونږ سره په ﴿ باب من نذر نذرا لم يسمه ﴾ کښې د ملا علی قاری د کلام د لاندې داسې راغلې دي چه کومو علماء کرامو ﴿ من نذر نذرا لم يسمه ﴾ لره په نذر معصیت باندې محمول کړي دي هغه صحیح نه دي ځکه چه نذر معصیت خو د هغه حدیث نه پس پخپله ذکر شوي دي او عطف مقتضی دي مغایرت لره وغیره وغیره.

والحديث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري

كِتَابُ الْبُيُوعِ

داخستلو خرڅولو د احکامو بیان

د ماقبل سره مناسبت :

چه هم کله مصنف رحمه الله د عباداتو د بیان نه فارغ شو یعنی ارکان اربعه مونځ روژه زکوة او حج او نکاح او جهاد وما يناسبه من الضحايا والوصايا والفرائض وغیرها نو اوس د دي ځانې نه د معاملاتو بیان شروع کوی او د دي نه پس اطعمة او اشربة، ځکه چه دا د بیع وغیره معاملات د خوراک ځکاک د سهولتونو دپاره مشروع شوی دی او بیا د دي تولو نه پس چه کوم احکام باقی پاتي شو یعنی حدود او قصاص او دیات هغه مصنف رحمه الله ذکر کړی دی ځکه چه دا امور یعنی حدود او قصاص وغیره زیات تر د اکل او شرب په بې احتیاطۍ باندې متفرع کیږی په دي وجه هغه د اطعمه او اشربة نه پس آخر کښې ذکر کړي شو، والله تعالی اعلم دا مناسبت خو د پوره کتاب د مضامینو په اعتبار سره شو اوس پاتي شوه دا خبره چه نزدي چه کوم کتاب تیر شوي دي یعنی کتاب الایمان والنذور په دي کښې او بیوع کښې څه مناسبت دي نو د دي په باره کښې دا وئیلې کیدې شی څنګه چه د کتاب النذور په شروع کښې تیر شو چه په نذر کښې زوال د اختیار وی نو هم دغه شان په بیع کښې زوال د ملک وی فتناسبا والله تعالی اعلم

او د صحیح بخاری ترتیب دا دي چه هغوی په ارکان اربعه کښې د تولو نه آخیر

کښې صوم ذکر کولو نه پس، د هغې نه پس متصلا کتاب البیوع بیان فرمائیلې دي او امام مسلم ﷺ د ارکان اربعه نه پس کتاب الحج لره د ټولو نه آخر کښې ذکر کولو نه پس اول کتاب النکاح او د هغې نه پس کتاب البیوع ذکر کړي دي،

(د بیع اصطلاحی تعریف)

د بیع تعریف کوم چه مشهور دي هغه دا دي ﴿ البیع مبادلة المال بالمال بالتراضی ﴾ په دي تعریف باندې یو اشکال هم کړې شوي دي چه دا مانع نه دي ځکه چه دا په هبة بشرط العوض باندې صادق راځي، په دي وجه بعض علماء کرامو په دي کښې د لفظ تجارة اضافه اوکړه یعنی مبادلة المال بالمال بالتراضی بطریق التجارة... خو په دي باندې هم اشکال دي ځکه چه د دي نه بیع د مکره خارج کیږی حال دا چه د احنافو په نزد هغه منعقده ده.

(په بیع او شراء کښې فرق)

بیوع جمع ده د بیع، بیع او شراء د دي دواړو په باره کښې لیکلې شوي دی چه دا د اضدادو نه دی د یو بل په معنی راځی خو اکثر د بیع اطلاق په اخراج المبیع عن الملک، او د شراء اطلاق اکثر په اخراج الثمن عن الملک باندې کیږی.

د بیع انواع :

او په بیوع کښې د جمع صیغه اختیاروی فقهاء هم او محدثین هم د کثرت انواع بیع طرف ته د اشاره کولو دپاره، په حاشیه د هدایه کښې لیکلی دی چه د بیع په اعتبار د مبیع څلور قسمونه دی ۱: بیع سلعة بمثلها یعنی د سامان په بدله کښې سامان بدلول د دي نوم بیع مقایضه ده ۲: د ثمن په بدله کښې سامان ورکول لکه چه عام طور سره وی، مطلق بیع چه کله وئیلې نو هم دا تري نه مراد وی ۳: بیع الثمن بالثمن یعنی چه د دواړو طرفونو نه په نقدینو کښې یو وی نو د دي نوم بیع الصرف دي. ۴: بیع دین بعین د دي نوم بیع سلم دي، په دي بیع کښې مبیع دین وی یعنی فی الحال نه بلکه واجب فی الذمه وی، او ثمن فی الحال وی یعنی عام طور سره خو د دي برعکس وی چه سلعة یعنی سامان ئې فی الحال واخستلو او د هغې عوض یعنی ثمن ئې موجل کړو چه روستو به ئې درکړم، او د بیع په دي قسم کښې یعنی سلم کښې د دي برعکس وی چه ثمن فی الحال او مبیع موجل هم په دي وجه د دي تعریف داسې کولې شی ﴿ بیع آجل بعاجل ﴾ دا دي په ذهن کښې وی چه په باب بیع کښې حرف "با" په ثمن باندې داخلیږی د بیع د دي څلورم قسم جواز خلاف القیاس، د نص د وجي نه دي، شریعت د مصلحت او سهولت عباد دپاره دا قسم خلاف القاس جائز کړې دي، هم په دي وجه د دي د جواز دپاره ئې ډیر شرطونه کیخودلې دی چه روستو اختلاف پیدا نه شی، دا شرطونه د فقه په کتابونو کښې مذکور و مسطور دی، هم دغه شان د ثمن په لحاظ سره هم د بیع څلور قسمونه دی، ۱: بیع المساومه، ما اتفقا علیه من غیر اعتبار الثمن الاول یعنی سودا کولو سره یو څیز اخستل چه په هر څومره قیمت باندې اتفاق راشی لکه چه عام طور سره په بیوع کښې وی، ۲: بیع المرابحة ۳: التولیة ۴ والوضعیة په دي دري واړو قسمونو کښې د ثمن اول اعتبار وی یعنی بائع دا اوائی چه ماته دا څیز په

دومره قیمت پریوتلې دي او زه ئې تاته په دومره پیسو درکوم بیا د ګټې د اخستلو په صورت کښې دي ته مرابحه او د نه اخستلو په صورت کښې بیع تولیه او د کمولو په صورت کښې بیع الوضعیه وائي.

په دین کښې د معاملاتو د صحیح کولو اهمیت :

زمونږ دین یعنی دین اسلام صرف د عباداتو نوم نه دي، بلکه د عباداتو، معاملاتو، معاشراتو او اخلاقیاتو د مجموعې نوم دي، بغیر د معاملاتو د صحیح کولو نه انسان دیندار یا صوفی یا زاهد نه شی جوړیدی، پس په تعلیم المتعلم کښې لیکلي دی چه یو سړی د امام محمد رحمه الله خدمت کښې عرض اوکړو ﴿ الا تصنف کتابا فی الزهد ﴾ چه تاسو په زهد او تصوف کښې یو کتاب ولې نه لیکئ؟ نو هغوی جواب ورکړو ﴿ قد صنفت کتابا فی البیوع ﴾ یعنی په په مسائلو د بیوع باندې کتاب لیکلي دي. په ظاهر کښې خو جواب د سوال مطابق نه وو په دي وجه هغه دوباره سوال اوکړو نو هغوی هم هغه جواب اوفرمائیلو، دري کرته هم داسې اوشوه هر کرت به هغوی هم دا فرمائیل چه ما په بیوع باندې کتاب لیکلي دي ګویا امام صاحب رحمه الله دي طرف ته اشاره اوفرمائیله چه بغیر د بیوع او معاملاتو د برابرولو نه انسان صوفی او زاهد نه شی جوړیدی، د امام محمد رحمه الله دي قصې تائید د امام ترمذی رحمه الله د صنیع نه هم کیږی ځکه چه هغوی د کتاب البیوع په شروع کښې چه کوم باب ترلې دي هغه دا دي ﴿ باب ما جآء فی ترک الشبهات ﴾ او بیا ئې په هغې کښې دا مشهور حدیث مرفوع ذکر فرمائیلې دي ﴿ الحلال بین والحلام بین وبین ذلک امور مشتبهات لا یدری کثیر من الناس امن الحلال هی ام من الحرام فمن ترکها استبراء لدینه وعرضه فقد سلم الحدیث قال ابوعیسی هذا حدیث حسن صحیح آهـ قلت هو متفق علیه اخرجه البخاری ومسلم.

بَابٌ فِي التِّجَارَةِ يُخَالِطُهَا الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ

په تجارتی معاملاتو کښې قسمونه او دروغ ډیروی

[۳۳۲۶] (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: "كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ".

دقیس بن ابی غرزه نه روایت دي فرمائی چه مونږ تاجرانوته به دنبی علیه السلام په زمانه کښې سماسره وئیلې کیدل یوه ورځ نبی علیه السلام زمونږ په خوا کښې تیریدو اوزمونږ دپاره ئې دیخوائي نوم نه بهترنوم تجویز کړو، وئې فرمائیل اي دتاجرانو دلې یقینا په کاروبارکښې بې کاره خبري اوقسمونه وي لهذا تاسوله پکاردي چه دصدقې سره ئې یوځائي کړی.

[۳۳۲۷] (۲) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، وَجَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ،

---

(۱): سنن الترمذي/البيوع ٤ (١٢٠٨)، سنن النسائي/الأيمان ٢١ (٣٨٢٨)، البيوع ٧ (٤٤٦٨)، سنن ابن ماجه/التجارات ٣ (٢١٤٥)، (تحفة الأشراف: ١١١٠٣)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٤/٦٧، ٢٨٠) (حسن صحيح)

(۲): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١١١٠٣) (صحيح)

بِمَعْنَاهُ، قَالَ: وَالْحَلِفُ يُنَفِّقُ الْكَذِبَ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الزُّهْرِيُّ: اللَّهُوُ الْكَذِبُ.

جامع بن ابی راشد اوعبدالملک بن اعین اوعاصم دابووائل نه روایت کوی هغه دقیس بن أبی غرزة نه دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړي دي اوداضافه ئې کړي ده، چه په بیعه کښې قسم خورل اودروغ وئیل ډیرښکاره یا عیبٹ خبرې اودروغ خبرې ډیرې پیښیږي (نوتاسولره پکاردي چه ډیر ډیر خیراتونه کړئ).

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ »

قیس بن ابی عرزه رضی الله عنه فرمائی چه مونږ ته به د عهد نبوی ﷺ په شروع کښې سماسره وئیلې کیدل یعنی سوداګرو ته به سماسره وئیلې کیدل کوم چه د سمسار یعنی الدلال جمع ده، یوه ورځ رسول الله ﷺ په بازار کښې په سوداګرو باندې تیر شو، هغه صحابی فرمائی چه هغه ورځ رسول الله ﷺ مونږ په ډیر ښه نومونو باندې یاد اوفرمائیلو : وي فرمائیل ﴿ یا معشر التجار﴾ اې د سوداګرو جماعتو! د لین دین او بیع او شراء په لغویاتو کښې د دروغو قسمونه په خولهٔ باندې راشی نوتاسو دا عمل د صدقې سره یو ځائې کوئ یعنی روزانه د ګنجائش او وس مناسب صدقه کوئ، چه د دې لغویاتو تلافی اوشی.

د سوداګر نوم د سمسار نه ولې ښه دي ځکه چه تجارت د الفاظ عربیه نه دي په قرآن کریم کښې ذکر دي په خلاف د سمسار چه هغه عجمی لفظ دي. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِي اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ

دکان له دمال ویستلو بیان

یعنی د سرو او سپینو زرو د کانونو نه مال ویستلو سره حاصلول، د دې باب کتاب البیوع سره څه مناسبت دي ځکه چه سره او سپین زر د ځیزونو د اخستلو دپاره ثمن جوړیږي.

[۳۳۲۸] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمِّهِ وَيَحْيَى ابْنَيْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعِشْرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي، أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟، قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، وَلَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ، فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوکس خپل قرضدار ي دلسو روپو په وجه ونیولو (وچاپه ذمه چه دهغه لس دیناره وو)ورته ئې اووئیل به الله مې دي قسم وي ترهغې به دي پریږدنه دم ترڅوچه دي زما قرض نه دي اداکړي اوياراته زمانت رانکړي، راوي وائی نبی علیه السلام چه دا واوریدل نوقرض غوښتونکي ته ئې دقرضدار ي دطرف نه ضمانت اوکړو نوده

(*): سنن ابن ماجه/الأحكام ۹ (۲٤۰٦)، (تحفة الأشراف: ٦١٧٨) (صحيح)

ورته دومره مال راوړو دخومره مال دراوړوچه نې وعده کړې وه، نبی ﷺ ورته اوفرمائيل دادي دچرته نه راوړل هغه اووئيل دکان نه مې راوړل نبی ﷺ اوفرمائيل زمونږ دي ته څه حاجت نشته دي اونه په دي کښې څه خيرشته دي، نوبنی ﷺ دده قرض ددغه مال نه اداکړو.

لغوي: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ الخ

شرح الحديث:

ابن عباس ﷺ فرمائی چه يو سړی يعنی دائن خپل مديون نيولي وو چه په هغه باندې دين صرف لس ديناره وو، او رجل دائن دا وئيل چه والله زه به تا نه پريږدم چه تر څو تا ماته خپل دين نه وی ادا کړې يا خپل يو کفيل پيش نه کړې راوی وائی چه د دې شخص د دين کفالت رسول الله ﷺ واخستلو او بيا د څو ورځو نه پس د وعدې مطابق د هغوی په خدمت کښې مديون مال راوړو، رسول الله ﷺ د هغه نه تپوس اوکړو چه دا سرة زر تا د کوم ځائي نه حاصل کړل، هغه عرض اوکړو د يو معدن نه، رسول الله ﷺ په دې اوريدو باندې هغه واپس کړو او وې فرمائيل مونږ ته د دې ضرورت نشته، په دې کښې هيڅ خير نشته او بيا هغه قرض داری ته رسول الله ﷺ د خپل طرف نه ادا کړې.

رسول الله ﷺ د دې معدن نه ويستلي شوي سره زر ولې واپس کړل، شراح د دې په توجيه کښې مختلف دی، بعضو وئيلي دی چه د دې به څه خاص وجه وی چه د هغې مونږ ته خبر نشته کيني صرف د دې مال مستخرج من المعدن کيدل څو مانع عن التملک نه دی امام خطابی رحمه الله د دې متعدد توجيهات احتمالاً ليکلی دی. ۱: رسول الله ﷺ دا په دې وجه رد کړو ﴿لانه لم يخمس﴾ يعنی هغه سړی تر اوسه پوری د دې مال خمس نه وو ادا کړې کوم چه شرعاً واجب دی. ۲: د اصحاب معادن عادت وی چه هغوی د تراب المعادن بيع کوی ځکه چه په هغې کښې د سرو زرو او سپينو ذرو ذرات وی، او چونکه دا معلومه نه ده چه څه به راوځی يا نه او څومره به راوځی لهذه غرر ۳: ضرورت وو د سکې د دراهم او دنانير او هغه سړی راوړې وو سرة زر غير مضروب په دې وجه رسول الله ﷺ هغه واپس کړل ۴: اصحاب معادن دا کوی چه کان په ټهيکه ورکوی چه د کنستلو والا په هغې کښې عشر يا خمس يا ثلث، باقی زمونږ، او د هغې مقدار معلوم نه دی، د دې جهالت د وجې نه دا عقد فاسد شو په دې وجه رسول الله ﷺ واپس اوفرمائيلو (بذل) والحديث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِي اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ
د مشتبه څيزونو له د ځان ساتلو بيان

[۳۳۲۹] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَلَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَعْدَهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، وَأَحْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ، وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللَّهَ حَمَى

(): صحيح البخاري/الإيمان ۳۹ (۵۲)، والبيوع ۲ (۲۰۵۱)، صحيح مسلم/المساقاة ۲۰ (۱۵۹۹)، سنن الترمذي/البيوع ۱ (۱۲۰۵)، سنن النسائي/البيوع ۲ (۴۴۵۸)، سنن ابن ماجه/الفتن ۱۴ (۳۹۸۴)، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۲۴)، ولد أخرجه: مسند احمد (۴/۲۶۷، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۵)، سنن الدارمي/البيوع ۱ (۲۵۷۳) (صحيح)

حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهُ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ، وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطِ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ".

دنعمان بن بشیر نه روایت دي فرمائی چه ماد نبی ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئي یقیناً حلال هم ظاهردي اوحرام هم ظاهردي اومشتبه ددي دواړو په مینځ کښې دي، زه تاسوته ددي مثال بیانوم الله تعالی ددي دپاره یوحدمقرر کړي دي او ددي حد دهغه حرام کړي شوي ځیزونه دی اویقیناځوک چه خپل ځاروی ددي حدونونه چاپیره ځروي نونزدي دهرچه په دي کښې به داخل شي، اوهمدارنګې څوک چه مشتبه کارکوي نوپه دي باره کښې دده د جرئت زیاتیدو اندیښنه ده.

فوله: عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - وَلاَ أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ

په دي سند کښې ﴿ وَلاَ أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ ﴾ دا جمله معترضه ده او په نسائی کښې داسې دی، ﴿فوالله لا اسمع بعده احدا﴾ امام شعبی رحمه الله فرمائی چه ما دا حدیث (کوم چه وراندي را روان دي) د نعمان بن بشیر رضي الله عنه نه اوریدلی، او د هغوی نه د اوریدو نه پس ئي د بل چا نه نه اورم، یعنی د هغوی نه پس د بل صحابی رضي الله عنه نه د اوریدو ضرورت نشته، صرف د هغوی نه اوریدل کافی دی ځکه چه هغوی بالکل رشتینی او قابل اعتماد دی.(۱)

شرح الحديث:

د حدیث مضمون دا دي: رسول الله ﷺ ارشاد فرمائی چه د کومو ځیزونو خلقو ته حلال کیدل معلوم دی د هغې حکم خو ښکاره دي، یعنی خلق دا ګنړی چه د هغې په اختیارولو کښې څه حرج نشته، او هم دغه شان د کوم ځیز حرام کیدل چه خلقو ته معلوم دی د هغې حکم هم د هغوی په نزد نور هم ظاهر دي، یعنی دا چه د هغې نه بچ کیدل ضروری دی، خو ضرورت د دې خبرې دي چه کوم امور د حلال او حرام ترمینځه دی د هغې حکم دي اوپیژندلی شي او هغه دا دي چه څنګه د حدیث د وراندي حصې نه معلومیږي چه د داسې امورو نه اجتناب هم احتیاطاً ضروری دي ګیني د احتیاط نه ګولو په صورت کښې ویره ده چه معامله وراندي لاړه نه شي یعنی وقوع في الحرام، او بیا رسول الله ﷺ د دې مشتبهاتو دا حکم په یو مثال سره واضحه کړو ﴿ ان الله حمى حمى وان حمى الله محارمه ﴾ چه بیشکه الله پاک په بعض ځیزونو باندي کنده تار لګولو سره هغه ممنوع کړی دی چه انسان هغې ته او نه رسی او هغه امور چه په هغې باندي الله پاک کنده تار لګولي دي هغه ممنوعات شرعیه دی او کوم انسان چه د هغه تار خوا کښې ځاروی ځروی نو د هغه په باره کښې قوی ویره ده چه هغه به تار کښې دننه ور داخل نه شی ﴿وانه يخالط الريبة يوشك ان يجسر ﴾ یعنی کوم انسان چه مشکوک ته نزدي کیږی د هغه په باره کښې دا ویره ده چه هغه په داسې کولو سره وراندي جرأت اوکړی او په ښکاره حرامو کښې ورننوځي، د دې حدیث د رومبیو جملې

---

(۱) او دا هم ممکنه ده چه داسې اونیلي شی چه شعبی د اوساط تابعینو نه دي کوم چه زیات تر د تابعینو نه روایت کوی او دا حدیث د هغوی نه د صحابی نه دي په دي وجه فرمائی چه د دې نه پس اوس د یو تابعی نه د روایت کولو څه ضرورت پاتي کیږی.

مطلب شراحو هم دا لیکلي دي کوم چه مونږ پورته اولیکلو، او د دي جملي مطلب دا نه دي چه ټول هغه څیزونه کوم چه د الله پاک په نزد حلال دي او هم دغه شان کوم چه د الله پاک په نزد حرام دي هغه ټول بیین او ښکاره دي ټول خلق هغه پیژني، د دي مطلب شراح نفي کړې ده ځکه چه د دي مطلب په صورت کښې بیا مشتبه امور چرته باقي پاتې کیږي چه د هغې نه د بچ کیدو دپاره په حدیث کښې فرمائیلي شوي دي. والله تعالی اعلم

د حدیث الباب په ظاهر کښې معارض یو بل روایت:

دلته یو طالب علمانه اشکال دي چه وړاندي د کتاب الاطعمة په اخیر کیږي په حدیث کښې داسې دي ﴿ کان اهل الجاهلیة یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث الله نبیه ﷺ وانزل کتابه واحل حلالا وحرم حرامه فما احل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سکت عنه فهو معفو ﴾ په دي حدیث کښې د حلال او حرام څیزونو ترمینځه څیز ته عفو وئیلې شوي ده، او په حدیث الباب کښې دي ته مشتبه او واجب الاحتراز فرمائیلې شوي دي، د دې اشکال او د هغې جواب طرف ته اشاره شیخ په کوکب کښې داسې فرمائیلې ده چه د دي دواړو احادیثو ترمینځه څو قسمه جمع کړې شوي ده مثلا دا چه ۱: حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما من باب الفقه والفتوی دي او د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما دا حدیث من باب الورع والتقوی دي. ۲: او د دي نه غوره توجیه دا ده چه د ابن عباس رضی الله عنهما په حدیث کښې چه کوم حکم ذکر کړې شوي دي یعنی عفو هغه د مسکوت عنه ده، او د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما حدیث کښې چه کوم حکم ذکر کړې شوي دي هغه امر مشتبه دي، پس دلته ځلور مراتب شو حلال، حرام، مسکوت عنه، یعنی هغه څیز چه د هغې په باره کښې نه دلیل د حلت موجود وی نه دلیل د حرمت، مشتبه یعنی چه په کوم امر کښې دلائل متعارض وی د حلت او حرمت په باره کښې، او د هغې حکم وجوب ترک دي ترجیحاً للحرمة، او د قسم ثالث حم دا دي چه هغه معفو عنه دي د اباحة اصلیه په اعتبار سره.[1]، او یو جواب دا هم ورکړې شوي دي چه د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما حدیث متفق علیه دي بلکه د صحاح ستة حدیث دي، او حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما د سنن روایت دي.

[۳۳۳۰](*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: "وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

دنعمان بن بشیر نه روایت دي فرمائی چه ماد نبی علیه السلام نه اوریدلی دي چه فرمائیل نې وو.....او په دي حدیث کښې داهم دي چه دحلالو اوحرامود حدودو په مینځ کښې مشتبهات دي چه ډیرخلق نې نه پوځنې خوک چه ددې نه بچ شو نوده خپل دین اوعزت سلامت کړو اوخوک چه په دې کښې واقع شو نودي په حرامو کښې واقع شو.

[1] یه اباحۂ کښې اصل اباحت دي یا توقف: وفي هامش البذل: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع اربعة مذاهب كما في العيني ص ۳۴۸/۳، وفي الدر المختار مذهب اهل السنة ان الأصل في الأشياء التوقف والاباحة رأي المعتزلة ورد عليه ابن عابدين ۳۴۸/۳، وحقق ان الثاني مذهب اكثر الحنفية والشافعية وبسط المذاهب.آه.

[*] انظر ماقبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۲٤) (صحیح)

[۳۳۳۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ح وحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ"، قَالَ ابْنُ عِيسَى: أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

دابوهريرة رضی الله تعالی عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی خامخا به په خلقوداسي زمانه راشي چه هیڅوک به دسود خوړلونه بچ نه وی پاتي شوي اوکه چاسود نه وی خوړلي نولوګي خوبه ئې ورته رسیدلي وي ابن عیسي وئیلی دی چه دبخارنه مراد ګرد دي.

قوله: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ ». قَالَ ابْنُ عِيسَى « أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ »

شرح الحديث:

په عربو کښي ربا یعنی د سودی معاملاتو لین دین ډیر عام وو چه هغه به ئې بالکل جائز ګڼرلو اسلام چه راغلو نو دا هر څه ئې حرام کړل او رسول الله ﷺ د حجة الوداع په خطبو کښي د نورو امورو سره د دي د حرمت هم بار بار اعلان فرمائیلي وو، او د زمانه جاهلیت نه چه په کومو خلقو کښي د سود معاملات روان وو په ټولو باندې رسول الله ﷺ پابندی اولګولو ﴿ وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فانه موضوع كله ﴾ او وی فرمائیل چه د سابقه سودی معاملاتو باقی رقم کوم چه د عباس رضی الله عنه د معاملاتو دي د دي په پریخودلو کښي رومبی والي زه کوم غرض دا چه خلقو د دي د حرمت نه پس سودی کاروبار او معاملات بند کړل، بیا رسول الله ﷺ په دي حدیث الباب کښي فرمائی چه یو زمانه داسي را روانه ده چه د سودی معاملاتو سلسله به بیا په زور او شور سره اوموندلي شي او دا مرض به داسي عام شي چه د هغې نه په هیڅوک بچ نه شي، او که څوک ډیر زیات کوشش کولو سره د بنکاره سود خوړلو نه پرهیز هم اوکړی نو کم ازکم د هغې لوړې او بخار خو به پرې ورشی یعنی د سود اثر به هغه ته په څه نه څه طریقې ور رسیږی، مثلاً په سودی معاملاتو کښي به د شاهد جوړیدو ضرورت راشی یا د کاتب جوړیدو یعنی په سودی معاملاتو لیکلو، یا د ربا د خوړونکی د میلمستیا خوړلو یادهغه دطرف نه دهدیه وغیره دملاویدو والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳۳۳۲](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ، فَجَاءَ وَجِيءَ

(*): سنن النسائي/البيوع ۲ (٤٤٦٠)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٨ (٢٢٧٨)، مسند احمد (٤٩٤/٢)، (تحفة الأشراف: ٩٢٠٣، ١٢٢٤١) (ضعيف)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٥٦٦٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٣/٥، ٤٠٨) (صحيح)

بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: أَجَدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً، فَلَمْ أَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا، فَلَمْ يُوجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَطْعِمِيهِ الْأَسَارَى".

عاصم بن کلیب دخپل پلار نه اوهغه په انصارو کښې دیوکس نه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ سره مونږ یوې جنازې ته لاړوما اولیدل چه نبی علیه الصلاة والسلام دقبر سره ودریدو اوقبرکن ته ئې دکنستو طریقه خودله اوداسې ئې ورته فرمائیل چه دخپودطرفه ئې ازادکړه او دخپودطرفه ئې ازادکړه، هرکله چه واپس شو نوبیوکس ورته د یوې ښځې دطرف نه دخوراک دپاره دعوت ورکړو نبی ﷺ ورغلو اوخوراک ورته راوړې شو اوخپل لاس ئې ور وراندې کړو ،خوراک ئې شروع کړو اوخلقوورته کتل چه په یوه نور باندې ئې شخوند وهلو او تیرولە ئې نه، بیا ئې اوفرمائیل ماته داسې ښکاري چه داغوښه دداسې چیلن ده کومه چه دمالک درضا نه بغیر اخستلې شوې ده، دغه زنانه ووئیل اې دالله رسوله ما نقیع مقام ته یوکس دچیلی اخستلو دپاره لیږلی وو لیکن چیلی ورته نه وو ملاوشوې بیایې گاونديانوته ووئیل تاسوچه کومه چیلی اخستلې ده ماته ئې په هم هغه قیمت راکړئ اتفاقا هغه گاونډي په کورکښې موجودنه ووما دهغه ښځې ته جواب اولیږلو هغې راته چیلی راولیږله نبی ﷺ ورته اوفرمائیل داغوښه په قیدیانوباندې اوخوروئ

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَنَازَةٍ

مضمون د حدیث:

یو انصاری صحابی ﷺ فرمائی چه مونږ د رسول الله ﷺ سره په یو جنازه کښې قبرستان ته لاړو ما رسول الله ﷺ اولیدو چه هغوی د قبر یو طرف باندې اودریدل او قبر کنستونکی ته هدایت فرمائی چه د دې طرف نه نور هم اوکنه، او د دې فلانی طرف نه نور هم اوکنه، ﴿ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَتْهُ دَاعِيَ امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ ﴾ (۱) یعنی چه کله په دې موقع باندې رسول الله ﷺ د قبرستان نه واپس تشریف راوړلو نو د یو زنانه د طرف نه رسول الله ﷺ ته دعوت ورکونکی ملاوُ شو، پس رسول الله ﷺ هغه زنانه ته تشریف یوړو پس رسول الله ﷺ ته

---

(۱) د اهل بیت د طرف نه په ضیافت باندې اشکال او د هغې توجیه: په اکثر نسخو کښې داسې دی په مطبوعه کښې هم او قلمی کښې هم او دا روایت په مشکوة کښې هم دې په هغې کښې دا لفظ داسې دی ﴿داعي امرأته﴾ ضمیر سره یعنی د هغه مړی ښځې د کوم د دفن کولو نه پس چه رسول الله ﷺ واپس را روان وو لکه چه ملا علی قاری رحمه الله د دې شرح کړې ده، که دا لفظ داسې وی خُنکه چه په مشکوة کښې دی نو بیا په دې باندې دا اشکال دې چه زمونږ فقهاء کرام دا تصریح کړې ده د دې خبرې چه د اهل میت د طرف نه میلمستیا ورکول جائز نه دی، خکه چه ضیافت خو د یو خوشحالۍ په موقع باندې مشروع دی نه د غم او خفګان په موقع او د رسول الله ﷺ د دې میلمستیا قبلول دا دلالت کوی د دې په جواز باندې، نو اول خو به د دې جواب هم دا ورکولې شی چه په مشکوة کښې دا روایت د ابوداؤد دی او دا ابوداؤد په یوه نسخه کښې هم په موجوده نسخو کښې ﴿داعي امرأته﴾ نه دی، ثانیا دا کیدی شی چه دا واقعه د نهی نه د مخکښې وی، او دا هم وئیلې کیدې شی چه د رسول الله ﷺ دا عمل د بیان اجواز دپاره وو خکه چه د اهل میت د طرف نه ضیافت مکروه دی حرام نه دی.

دوړئ کیخودلې شوه، خلقو خوراک شروع کړو، رسول الله ﷺ چه څنګه نمړئ اوچتولو سره په خولهٔ کښې کیخودله خلقو اولیدل چه رسول الله ﷺ هغه نمړئ تیرولې نه شی، پس لږ ساعت پس رسول الله ﷺ اوفرمائیل داسې معلومیږی چه دا غوښه د هغه بیزې ده کومه چه د مالک د اجازت نه بغیر اخستلې شوې ده، چه کله هغه زنانه ته پته اولګیده چه رسول الله ﷺ هغه غوښه نه خوری نو هغې رسول الله ﷺ ته یو سړې د صورت حال د بیانولو دپاره راولیږلو چه یا رسول الله ﷺ ما نقیع یعنی د څارو مندوئ ته د بیزې د اخستلو دپاره سړې لیږلې وو خو هلته بیزه ملاؤ نه شوه په دې وجه ما خپل ګاونډی کړه سړې اولیږلو چا چه بیزه اخستلې وه چه هغه بیزه دې قیمة ما ته راکړی خو اتفاق سره هغه سړې په کور کښې نه وو، بیا ما د هغه ښځې ته هم په دې غرض باندې سړې ور اولیږلو هغې ماته دا غوښه راولیږله پس دا بیزه د هغه بیزې ده رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ اطعمه الاساری ﴾ دا خوراک په قیدیانو باندې اوخروه، یا خو په دې وجه چه هغوی اکثر غریبانان وی او یا په دې وجه لکه چه بعض شارحینو لیکلی دی چه هغوی کافران دی د هغوی په خوراک کولو کښې هیڅ باک نشته.

بَابٌ فِي آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ

د سود خورونکی او ورکونکی بیان

د آکل نه مراد آخذ او د موکل نه مراد معطی، یعنی کوم انسان چه د چا نه د سود مال واخلی یا بل ته ئې ورکړی (که هغه ئې او خوری او که ئې نه خوری).

[۳۳۳۳]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ".

دابن مسعود ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ لعنت وئیلی دی په سود خورونکی او په سود ورکونکی اوپه سند باندې ګواهي کونکي باندې اوپه سود لیکونکي باندې.

قوله: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.:

امام نووی ﷺ فرمائی چه په دې حدیث کښې تصریح ده، د دې خبرې چه د ربوی او سودی معاملې کتابت که هغه د اجرت سره وی یا بغیر د اجرت نه، هم دغه شان په دې قسم معامله کښې شهادت یعنی شاهد، جوړیدل حرام دی ځکه چه په دې کښې اعانت علی الباطل دې، والحدیث اخرجه الترمذي وابن ماجة، واخرجه مسلم من حدیث جابر بن عبدالله بلفظه، ومن حدیث علقمة عن عبدالله بن مسعود فی آکل الربا وموکله فقط واخرج البخاری من حدیث ابی جحیفة (حدیثاً طویلاً وفیه ونهی عن)و آکل الربا وموکله، قاله المنذری

---

[1]: صحيح مسلم المساقات ١٩ (١٥٩٧)، سنن الترمذي البيوع ٢ (١٢٠٦)، سنن ابن ماجه التجارات ٥٨ (٢٢٧٧)، (تحفة الأشراف: ٩٣٥٦)، وقد أخرجه: سنن النسائي الطلاق ١٣ (٣٤٤٥)، مسند احمد (١/٣٩٢، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٥٣) (صحيح)

بَابٌ فِي وَضْعِ الرِّبَا
د سود د معاف کولو بیان

[٣٣٣٤](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَقُولُ: "أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، قَالُوا: نَعَمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".

سلیمان بن عمرو خپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ نه می په حجة الوداع کښی اوریدلي وو چه فرمائیل ئې خبردار چه دجاهلیت دوخت خومره سود وو هغه ساقط (معاف) شو تاسوبه صرف خپل اصل مال اخلئ نه به ظلم کوئ اونه به په تاسو ظلم کولې شی (مراد دادی چه نه به تاسودچا نه سود اخلئ اونه به ستاسونه څوک سود اخلي اود جاهلیت دوخت چه خومره وینه وه هغه معاف شوه او په دې تولو وینوکښې دتولونه مخکښې دحارث بن عبد المطلب وینه معاف کوم څوک چه دلیث قبیلې والا وو اوبنې ئې خورل او هذیل قبیلې والا قتل کړې وو، اوبیائې دري پیري وویل اې پروردګاره ایاما پیغام ورسولو؟ صحابه کرامو عرض وکړوچه بیشکه او بیائې دري پیري وویل چه اې الله گواه شه.

﴿ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾ یعنی په تیرو سودی معاملاتو کښې چه کوم د سود پیسې باقی پاتې شوې دی هغه دي وانخستلې شی صرف راس المال دي واخستلې شی ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ نه خو تاسو په بل باندې ظلم کوئ چه د سود باقی رقم واخلئ او نه دي په تاسو باندې ظلم اوکړې شی چه اصل راس المال دي هم پوره وانخستلې شی، دواړه خبرې غلطې دی. ﴿ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴾ دا روایت په کتاب الحج کښې تیر شوې دي هلته په یو روایت کښې خو د د ربیعة بن الحارث، په ځانې ربیعة ابن الحارث دي، او په یو روایت کښې تیر شوې دی ﴿ دم ابن ربیعة بن الحارث ﴾ او هم دا صحیح دي، نو ګویا دلته په روایت کښې دوه مضاف محذوف دی والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة.....وهذا مذکور فی حدیث جابر الطویل، وقد اخرجه مسلم وابوداؤد فی الحج، قاله المنذری

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ
په اخستلو خرڅولو کښې د قسم کولو د ممانعت بیان

[٣٣٣٥](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عن يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(*): سنن الترمذي/الفتن ١ (٢١٥٩)، تفسير القرآن ١٠ (٣٠٨٧)، سنن ابن ماجه/المناسك ٧٦ (٣٠٥٥)، (تحفة الأشراف: ١١٩٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠٦/٣، ٤٩٨) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/البيوع ٢٦ (٢٠٨٧)، صحيح مسلم/المساقاة ٢٧ (١٦٠٦)، سنن النسائي/البيوع ٥ (٤٤٦٦)، (تحفة الأشراف: ١٣٣٢١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٢،٢٣٥/٢، ٤١٣) (صحيح)

يَقُولُ: "الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ"، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: لِلْكَسْبِ، وَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلي وو چه فرمائيل ئي قسم خورل دكاروبار دپاره فائده وركوي اوبركت ختموي.

﴿ « الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ ». و قَالَ ابْنُ السَّرْحِ « لِلْكَسْبِ » ﴾ الحلف د حاء په فتح او د لام په کسري سره او سکون لام هم جائز دي قاله السندی علی النسائی قلت ويجوز فيه كسر الحاء مع سكون اللام كما تقدم مفصلا فی باب الحلف فی آخر كتاب الفرائض ﴾ كه قسم دروغژن دي نو بيا خو كراهة تحريمي دي او كه رښتيني دي نو بيا مكروه دي په كراهة تنزيهي سره، يعنى د سوداگر په دروغه باندې قسم خورل (خكه چه د مسند احمد په روايت كښې ﴿ اليمين الكاذبة ﴾ دي) دا د سوداگر سامان لره روانونكي خو دي، خو بركت لره كمونكي دي، يا ختمونكي دي، منفقه د ميم او فاء په فتحې سره په مينځ كښې نون ساكن دي، دا اخستلي شوي دي د نفاق بفتح النون نه ﴿ وهو الرواج ضد الكساد ﴾ او لفظ ممحقة په وزن د منفقة، او په دې كښې يو روايت د ضم ميم او كسر دحاء هم دي، دا اخستلي شوي دي د محق نه په معنى د النقص او ابطال، مطلب بنكاره دي چه په دروغه قسم سره سامان خو اوځي خرڅ شى خو په هغه تجارت كښې بركت نه وى.

بَابُ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ وَالْوَزْنِ بِالْأَجْرِ

په مزدورئ يا ندي د تول كولو بيان

يعنى بائع له پكار دى چه مبيع دي لږ زيات كړى او هم دغه شان مشترى له پكار دى چه ثمن دي درانه اوتلي، يعنى په بيع مقايضه كښې يعنى په كوم صورت چه شراء بالسلعة وى.

[٣٣٣٦] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: "جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زِنْ، وَأَرْجِحْ".

دسويد بن قيس نه روايت دي فرمائي چه ما اومخرمه عبدي دهجر مقام نه د كاروبار دپاره كپړه راوړه اومكي ته مو يورل زمونږ سره نبي عليه السلام پيدل راغې اوزمونږ سره ئي ديو پرتوګ قيمت برابر كړو مونږ وربانډي خرڅ كړو په دې وخت كښې يو سړى په مزدورى باندې تول كولو نبي عليه السلام ورته او فرمائيل كله چه تول كوي نو درون تول كوه.

مضمون د حديث:

قوله: ﴿ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ﴾ سويد بن قيس رضي الله عنه فرمائي چه زه او مخرفة العبدى رضي الله عنه د مقام هجر نه خه كپړې د تجارت دپاره اخستلو سره مكي مكرمې ته راغلو رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ ته پياده تشريف

(*): سنن الترمذي/البيوع ٦٦ (١٣٠٥)، سنن النسائي/البيوع ٥٢ (٤٥٩٦)، سنن ابن ماجه/التجارات ٣٤ (٢٢٢٠)، الملباس ١٢ (٣٥٧٩)، (تحفة الأشراف: ٤٨١٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٥٢)، سنن الدارمي/البيوع ٤٧ (٢٦٣٧) (صحيح)

راوړو او د يو پرتوګ ئې مونږ سره بيع اوکړه هغه مونږ په رسول الله ﷺ باندې خرڅ کړو، ﴿وَلَمْ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ﴾ يعنی هلته يو سړی موجود وو کوم چه به په اجرت باندې د ځيزونو وزن کولو نو رسول الله ﷺ هغه ته اوفرمائيل چه دا ثمن اوتله او درانه ئې اوتله.

په کوکب کښې ليکلی دی چه غالبا رسول الله ﷺ دا پرتوګ د يو وزنی ځيز (سلعة) په بدله کښې اخستلې وی کوم چه هغوی وزن کولو سره بائع ته ورکړو، (گيني که دا شراء بالثمن يعنی د درهم او دينار په ذريعه وی نو د دې د تللو څه ضرورت وو) ﴿هكذا فهمت من الكوكب فارجع اليه﴾ شراح ليکلی دی چه د دې حديث نه معلومه شوه چه وزن بالاجر جائز دې بله دا چه د ثمن وزن د مشتری په ذمه دې لهذا د دې اجرت به هم په هغه باندې واجب وی او د دې بالمقابل د مبيع وزن يا کيل د بائع په ذمه دې ﴿فكذا اجرته عليه﴾

ايا د رسول الله ﷺ نه دپرتوګ اغوستل ثابت دی؟

په کوکب کښې دا هم دی چه د دې حديث نه د رسول الله ﷺ پرتوګ اخستل ثابت شو خو د رسول الله ﷺ د دې اغوستل په هيڅ روايت کښې د دې تصريح نشته. آهـ دې په حاشيه کښې حضرت شيخ د جمع الفوائد نه دا روايت نقل کړې دی ﴿عن ابی هريرة ﷺ قلت يا رسول الله ﷺ انک لتلبس السراويل؟ قال اجل فی السفر والحضر وباللیل والنهار، فانی امرت بالستر فلم اجد شيئا استر منه﴾ يعنی رسول الله ﷺ د ابوهريرة ﷺ په سوال باندې اوفرمائيل چه او زه پرتوګ اچوم، په سفر او حضر کښې، او رسول الله ﷺ د سراويل تعريف اوفرمائيلو چه په دې کښې ستر زيات دی (په نسبت د لنګ وغيره) حضرت شيخ ﷺ فرمائی چه سيوطی ﷺ د دې په سند باندې د ضعف حکم لګولی دی، او فی نفسه دا مسئله اختلافی ده چه د رسول الله ﷺ نه (د لنګ په ځای) پرتوګ اغوستل ثابت دی يا نه، يو جماعت د دې قائل دی، ابن قيم ﷺ هم د دوی نه دی، او يو جماعت د لبس نه انکار کړې دی. (کوکب،۱/۳۸)

[۳۳۲۷]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَرِيبٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِنُ بِالْأَجْرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ قَيْسٌ، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُلَيْمَانَ.

د ابوصفوان بن عميرة نه روايت دي فرمائی په مک کښې نبی ﷺ ته ورغلم مخکښې دهجرت کولونه اودتير شوی روايت په شان روايت ئې بيان کړولیکن به دې روايت کښې ئې لفظ. يزن بالاجر، ذکرنکړو، امام ابوداود فرمائی چه په دې کښې سفيان دقيس په شان روايت کړې دی اودسفيان روايت ډير درست دی.

﴿عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾

شرح السند:

په رومبی حديث کښې د سماک نه روايت کونکی سفيان وو او په دويم سند کښې د هغوی

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤٨١٠) (صحيح)

نه روایت کونکي..... شعبه دي په دواړو روایتونو کښي واضحه فرق دي، د سفیان په روایت کښي د پرتوګ بیع کونکی سویدین قیس دی او د هغوی سره محرفه هم شامل دی، او د شعبه په روایت کښي په خائي د سوید او مخرفة ابو صفوان دی.

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ ﴾ امام ابوداؤد رحمه الله د سفیان متابع قیس لره بیانولو سره د سفیان روایت لره د شعبه په روایت باندې ترجیح ورکړي ده، هم دغه شان امام نسائی رحمه الله حدیث د سفیان لره اشبه بالصواب منلي دي، او د نسائی او د ابن ماجه په یو روایت کښي ﴿ سمعت مالکا ابا صفوان ﴾ دي چه د هغې نه معلومیږي چه سوید بن قیس او ابو صفوان دواړه کسان بیل بیل دی، د ابو صفوآن نوم مالک دي، او په دې کښي د بعضو علماء کرامو رائې دا ده کوم چه حاکم کرآبیسی او ابوعمر ابن عبدالبر نقل کړي دي چه د ابوصفوان سوید بن قیس کنیت دي. (بذل)

والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳۳۳۸]() حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زِمَّةَ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: خَالَفَكَ سُفْيَانُ، قَالَ: دَمَغْتَنِي، وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قَالَ: كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ.

ابن ابی رزمه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه یوکس شعبه ته اووئیل سفیان ستانه مخالف روایت بیان کړي دي شعبه ورته اووئیل زمادماغ دي وخټل. ابوداود وائی چه ماته دیحي بن معین نه رارسیدلي ده چه وئیلي ئې وو خوک چه د سفیان خلاف اوکړي نواعتباربه د سفیان قول لره وي.

﴿ قَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ خَالَفَكَ سُفْيَانُ. قَالَ دَمَغْتَنِي ﴾ یعنی یو سړی د حدیث د راوی شعبة بن الحجاج کوم چه په کبار محدثین کښي دي، هغوی ته دا اووې چه سفیان ستاسوپه فلانئ خبره کښي مخالفت کړي دي (یا خوهم دامخالفت کوم چه د حدیث الباب په سند کښي بیا موندلي شو، یا بل څه مخالفت) نو په دي باندې شعبه اوفرمائیل چه تا دي جمله وئیلو سره (یعنی د سفیان د مخالفت کولو) زما سر مات کړو، په ظاهر کښي امام شعبه د سفیان ثوری رحمه الله مخالفت لره د هغوی دجلالت شان دوجي نه اهمیت ورکړو.

[۳۳۳۹]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي.

شعبه وائی سفیان زما په نسبت باندې دډیرې قوی حافظې والادي.

قوله: ﴿ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ أَحْفَظَ مِنِّي ﴾

د مصنف رحمه الله غرض خو د هغوی اقوال نقل کولو سره د سفیان روایت لره ترجیح ورکول دی لکه چه مصنف رحمه الله خپله فرمائیلی دی.

دویمه خبره چه کومه مونږ بیانولو غواړو چه دا دواړه ډیر جلیل القدر محدثین دی، دي دواړو به خپل مینځ کښي د یو بل تعظیم او تکریم فرمائیلو، پس شعبه رحمه الله خپله

---

[۱]: تفرد به أبو داود (صحیح)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۸۰۸) (صحیح)

فرمائی چه سفیان زما نه احفظ دي، او د سفیان ثوري رحمه الله نه د شعبه په باره کښې منقول دی چه هغوی اوفرمائیل ﴿ شعبة امیر المؤمنین فی الحدیث ﴾ پس په تهذیب التهذیب کښې دی ﴿وقال ابن مهدی کان الثوری یقول : شعبة امیر المؤمنین فی الحدیث ﴾

بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ"

پیمانه د مدینې اوتول د مکې معتبردي

دا ترجمة بلفظ الحدیث ده، دحدیث یو ټکړه ده پوره حدیث تحت الباب ذکر دي.

[٣٣٤٠] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ ذُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَفْهَمَهَا فِي الْمَتْنِ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: وَزْنُ الْمَدِينَةِ، وَمِكْيَالُ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَاخْتُلِفَ فِي الْمَتْنِ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي هَذَا.

دابن عمرنه روایت دي فرمائی چه نبي علیه السلام فرمائیلی دی په تول کښې دمکې والا قول معتبردي اوبه پیمانه کښې دمدینې والا قول معتبردي، ابوداودوائی ابواحمد اوفریابی هم داسې دسفیان نه روایت نقل کړي دي اوبه متن کښې ورسره موافقت کړي دي ابواحمد دابن عمریه ځائې باندې ابن عباس ذکرکړي دي، ولید دحنظله نه ددې روایت په نقل کولوسره وئیلی دی چه دمدینې وزن اودمکې تول معتبر دي. امام ابوداود فرمائی چه په حدیث دمالك بن دینار کښې دعطاء نه اوهغه دنبي علیه السلام نه ددې په متن کښې اختلاف دي.

قوله: ﴿ الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ د حدیث مطلب دا دي چه به احکام شرعیه کښې یعنی زکوة صدقة الفطر او کفاراتوکښې خو وزن معتبر دي د اهل مکة او کیل معتبر دي د اهل مدینة، دراهم و دنانیر دا د موزونواتو نه دی او د زمکې پیداوار غلي دا د مکیلاتو نه دی، او په ظاهر کښې د دي وجه دا ده چه اهل مکه اصحاب تجارت وو چه د هغوی لین دین او معاملات به زیات تر په دراهم او دنانیر باندي وو، او اهل مدینه اصحاب زراعت وو چه د هغوی معاملات زیات تر په مکیال (پیمانه) یعنی مد او صاع وغیره باندي کیدي، امام خطابی رحمه الله فرمائی چه دراهم په اصل کښې مختلف الاوزان وی د مختلفو بهرونو په اعتبار سره، او د اهل مدینه تعامل چه کله رسول الله ﷺ مدیني طیبې ته هجرت فرمائیلو سره تشریف راوړو په دراهم سره وو په اعتبار دعدد او چونکه دراهم لکه چه اوس مخکښې تیر شو مختلفة الاوزان وی په دې وجه رسول الله ﷺ په دې حدیث کښې د اهل مدینة توجه دي طرف ته راوسته چه هغوی دي په درهم او دنانیر کښې د اهل مکة د وزن اعتبار کوی. او د اهل مکة درهم وزن د سبعه وی یعنی هر لس درهمه د اووۀ مثقالو برابر وو، لهذا د چا په ملک کښې چه دوه سوه درهمه د وزن سبعه په اعتبار سره موجود وی هغه به صاحب نصاب وی او په هغه باندي به زکوة واجب وی، د وزن سبعه او وزن ستة ذکر په کتاب الزکوة کښې تیر شوي دي. (والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری)

(*): سنن النسائي الزكاة ٤٤ (٢٥٢١)، البيوع ٥٤ (٤٥٩٨)، (تحفة الأشراف: ٧١٠٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٥/٢) (صحيح)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَالْفَهْمَا فِي الْمَتْنِ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَكَانَ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ « وَزْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ »

د دې حدیث مدار په حنظله باندې دي، د حنظله نه روایت کونکی د امام ابوداؤدﷺ د کلام مطابق دوه دی سفیان او ولید بن مسلم، او بیا د سفیان نه روایت کونکی د هغوی درې شاګردان دی، ابن دکین، فریابی، ابو احمد، د دوی درې واړو روایت د متن په اعتبار سره خو متفق دي یعنی وزن مکه او مکیال مدینة، خو په سند کښې دا درې واړه مختلف دی په دریو کښې دوه یعنی ابن دکین او فریابی دي درې واړو د حدیث راوی ابن عمرﷺ منلي دي، او ابو احمد ابن عباسﷺ،

او ولید بن مسلم دسفیان مخالفت کړې دي په متن د حدیث کښ، هغه متن اولته کړو او وې وئیل ﴿ وزن المدینة ومکیال مکة ﴾ او د دې نه روسته مصنفﷺ د یو روایت حواله ورکوی یعنی مرسل د عطاء او د هغې په باره کښې دا فرمائی چه په دې روایت کښ، یعنی د مالک بن دینار په روایت کښې هم متن مختلف دی.

د دې روایت په متن کښې مصنفﷺ کافی اختلاف د روایاتو ذکر کړې دي او بیا ئې یو طریق ته هم د ترجیح اشاره نه ده فرمائیلی اللهم الا ان یقال چه هغوی اوس نزدې د دې باب نه مخکښې د یحیی بن معینﷺ دامقوله لیکلی ده. ﴿ کل من خالف سفیان فالقول قول سفیان﴾ لهذا د سفیان د روایت متن به راجح وی. والله تعالی اعلم

امام نسائیﷺ دا حدیث صرف په یو طریق باندې ﴿ باب کم الصاع ﴾ د لاندې ذکر کړې دي، ﴿ قال ابوعبدالرحمن وحدثنیه زیاد بن ایوب واحمد بن سلیمان قالا حدثنا ابونعیم قال حدثنا سفیان عن حنظلة عن طاؤس عن ابن عمرﷺ قال : المکیال مکیال اهل المدینة والوزن وزن اهل مکة ﴾

بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي الدَّيْنِ

د قرض په اخستلو وعید او ددې د ادا کولو د تاکید بیان

[٣٣٤١] (*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أَنْهَ كُمْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُدِّيَ عَنْهُ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمَاعُ بْنِ مُنَبِّهٍ

دسمره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ مونږ ته خطبه راکړه او وئې فرمائیل ایادلته د فلانې قوم څوک شته نوچاجواب ورنکړو، بیا ئې اوفرمائیل ایادلته د فلانې قوم څوک شته نوچاجواب ورنکړو، بیا ئې اوفرمائیل ایادلته د فلاني قنوم څوک شته نویوکس پاڅیدو اووئې وئیل زه موجود یم اې دالله رسوله نبی ﷺ ورته وفرمائیل څه شي منع کړي وي چه

(*) سنن النسائي الصغير ٩٦ (٤٦٨٩)، (تحفة الأشراف: ٤٦٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/١١، ١٣، ٢٠) (حسن)

دوه خله دي جواب رانکړو زه ستاسو سره خیرخواهي کول غواړم بیانبی ﷺ اوفرمائی په تاسوکښي فلاني کس په قرض کښي دوب دي سمره په اووئیل چه دغه کس هغه قرض اداکړو تردي چه هیڅوک قرض غوښتلووالا پاتي نه شول.

﴿ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِى فُلاَنٍ ». فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ..... فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم- « مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِى فِى الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ أَمَا إِنِّى لَمْ أَنْوُهُ بِكُمْ إِلاَّ خَيْرًا ﴾

د سیدنا سمرة رضی الله عنه نه روایت دي چه یو کرت رسول الله ﷺ مونږ ته خطاب اوفرمائیلو او په هغې کښي هغوی د یو قبیلي نوم اخستلو سره دا تپوس اوکړو چه د هغه قبیلي دلته څوک فرد موجود شته؟ په دې باندې چا هم څه او نه وئیل، رسول الله ﷺ دویم کرت او بیا دریم کرت هم دا تپوس اوکړو؟ دریم کرت باندې یو سړي اودریدو او هغه عرض اوکړو زه یم یا رسول الله ﷺ رسول الله ﷺ اوفرمائیل په رومبی او دویم کرت دي جواب ولې نه وو راکړي، بیشکه ما تا سره ښه خبره کول غوښتل (هغه دا) چه ستاسو یو ملګري په قبرکښي د قرض د وجې نه نیولي شوي او مقید دي، وراندي راوی وائی چه ما اوکتل چه دهغه په ذمه څومره هم قرض ووهغه اداکړي شو. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[٣٣٤٢] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ الْغُرَيْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، يَقُولُ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللّٰهِ، أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللّٰهُ عَنْهَا، أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً".

ابو بردة بن ابوموسی الاشعری نه د خپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی یقینا دکبیره ګناهونونه پس دالله په نزد کښي دتولونه لویه ګناه داده چه انسان ددې ګناه سره دالله تعالی ملاقات اوکړي دکوي نه چه الله تعالی منع فرمائیلي وي یعنی یوسړي دقرض په حالت کښي مرشي اودقرض دادا کولو دپاره ئې څه پریخې نه وي.

شرح الحديث :

ابو موسی اشعری رضی الله عنه د رسول الله ﷺ ارشاد نقل کوی چه بیشکه په ګناهونو کښي د تولو نه لویه ګناه د کومې سره چه بنده د الله پاک سره ملاقات کوی چه یو سړي مړ شی او د هغه په ذمه قرض وی چه د هغې د ادا کولو دپاره ئې څه مال نه وی پریخودلي.

د دې حدیث په شرح کښي علامه طیبی رحمه الله فرمائی چه که یو انسان داسې اوائی چه د حقوق الله بناء په مصالحت او مسامحت باندې ده په خلاف د حقوق العباد چه د هغوی مسئله سخته ده لکه چه په دې حدیث کښي تیر شو ﴿ یغفر کل ذنب الشهید الا الدین ﴾ او په دې حدیث کښي دین لره د کبائرو نه پس کیځودلي شوي دې، د دې سوال جواب علامه طیبی داورکړي دي چه هغه چه په حدیث کښي تیر شو چه د شهید ټول ګناهونه معاف کیږی سوا د قرض نه هغه خلقو لره د قرض نه د بچ کولو دپاره او د ویرولو دپاره دي په طریقه د

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٩١٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٩٢) (ضعيف)

مبالغې او دا حديث په خپل ظاهر باندې دې، طبيبي بيا يو بل سوال قائم کړې دې چه که خوک اوآئنې چه نفس دين خو معصيت نه دې بلکه هغه خو مندوب آليه دې يائتې لا دا چه گناه وی، بلکه د دې گناه کيدل د يو عارض د وجې نه دی هغه دا چه دين د حقوق الناس د اضاعت سب جوړيږی، په خلاف د کبائرو چه هغه فی حد ذاتها ممنوع او قبيح دی. آه عزيزی شارح د جامع الصغير فرمائی چه په دې حديث کښې چه کوم وعيد دې په دين باندې هغه په هغه صورت باندې محمول دې چه کله مديون د هغې په ادا کولو کښې کوتاهی کوی (يعنی د دين په ادا کولو کښې مستعد نه وی) يا په هغه صورت باندې محمول دې چه دين د يو معصيت دپاره وی. (بذل)

[۳۳۴۳] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟"، قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِوَرَثَتِهِ"،

دجابر رضی الله عنه نه روايت دې فرمائی کله چه به مقروض مړ شو نو نبی عليه السلام به وربانديو جنازه نه کوله يوخل ورته يوه جنازه راوړل شوه صحابه کرامو ته ئې اوفرمائيل ايا په ده باندې دچاقرض شته؟ عرض اوکړې شو چه هو په ده باندې وه دينار دې نبی عليه السلام اوفرمائيل تاسوپه دې خپل ملگري باندې دجنازې مونځ اوکړئ، په دې وخت کښې ابوقتاده انصاري عرض اوکړو چه اې دالله رسوله دغه دوه دينار زما په ذمه شو اوزه به ئې اداکوم نوبيا وربانديو نبی عليه السلام جنازه اوکړه بياچه کله الله تعالی خپل نبی ته دفتوحاتو دروازه پرانستله نووئې فرمائيل زه په مومنانوباندې دهغوی دځانونونه هم زيات حقداريم هرڅوک چه دمقروض کيدو په حالت کښې مړ شي نودهغه قرض ادا کول زمايه ذمه دې او څوک چه مال پريږدي او مړ شي نودغه مال دده دوارثانودې (زما ورسره څه کارنشته اوودده مال به دده وارثان حاصله وي.

فوله: ﴿عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّى عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ الخ﴾ يعنی د رسول الله صلی الله عليه وسلم معمول وو چه کوم انسان باندې به قرض وو او مړ به شو نو رسول الله صلی الله عليه وسلم به پرې جنازه نه فرمائيله، يو کرت يو مړي راوړې شو رسول الله صلی الله عليه وسلم تپوس اوکړو چه په ده باندې قرض خو نشته؟ خلقو عرض اوکړو چه په ده باندې دوه ديناره قرض دي، رسول الله صلی الله عليه وسلم اوفرمائيل ﴿صلوا على صاحبكم﴾ چه د ده د جنازې مونځ تاسو اوکړئ زه ئې نه کوم، په دې باندې ابوقتاده رضی الله عنه عرض اوکړو ﴿هما علي يا رسول الله صلی الله عليه وسلم﴾ چه د هغه دينارونو د ادا کولو ذمه داری زه اخلم په دې خبره باندې رسول الله صلی الله عليه وسلم په هغه باندې مونځ اوکړو. د دې نه پس جابر رضی الله عنه فرمائی چه د رسول الله صلی الله عليه وسلم دا معمول په شروع کښې وو د فتوحاتو د زمانې نه مخکښې د فتوحاتو نه پس د رسول الله صلی الله عليه وسلم دا معمول شوی وو چه رسول الله صلی الله عليه وسلم

[1] سنن النسائي الجنائز ٦٧ (١٩٦٤)، (تحفة الأشراف: ٣١٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٦٧٣) (صحيح)

به فرمائيل ﴿ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ﴾ د دي جملي مطلب مونږ سره مخکښې په کتاب الفرائض کښې تير شوي دي، يعنې دا چه زه هر مومن ته د هغه د نفس نه زيات نژدې يم او وي فرمائيل چه کوم انسان قرض داري مړ شی نو د هغې قضاء زما په ذمه ده او کوم مال چه پريږدی هغه د هغه د وارثانو دپاره دي، په دي حديث کښې د اداء دين عن الميت مسئله ده په دي باندې کلام وراندې را روان دي.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[٣٣٤٤]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ عُثْمَانُ،وحَدَّثَنَاوَكِيعٌ،عَنْ شَرِيكٍ،عَنْ سِمَاكٍ،عَنْ عِكْرِمَةَ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، فَأَرْبَحَ فِيهِ، فَبَاعَهُ، فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،وَقَالَ: لَا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ.

عکرمه دابن عباس رضي الله عنه نه دتير شوي روايت په شان روايت کوی مګر ددي اضافي سره چه نبي عليه السلام د يوي قافلي نه څه شي واخستو اودهغه خيز قيمت ورسره نه وو اوبيا ئې خرڅ کړو او منافع ئې په کښې وکړله او څه منافع چه وشوله هغه ئې دبنی عبدالمطلب کوندو اوغريبانوته ورکړه او وئې فرمائيل په اتلنده کښې به بيا څه شي نه اخلم ترخوچه زماسره دهغه قيمت موجود نه وی.

قوله: ﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمِثْلِهِ قَالَ اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأَرْبَحَ فِيهِ الخ ﴾ يعنې يو کرت رسول الله ﷺ د بهر نه راتلونکي قافلي نه يو خيز واخستلو چه د هغې ثمن هغوی سره هغه وخت نه وو. يعنې هغه خيز رسول الله ﷺ قرض واخستلو، د هغې نه پس رسول الله ﷺ هغه خرڅ کړو نو هغوی ته يکښې نفع اوشوه نو رسول الله ﷺ دا ګټه د خپل خاندان په کندو زنانو باندې صدقه کړه او دا ئې هم اوفرمائيل چه بيا به زه هيڅ يو خيز قرض نه اخلم.

صحة الكفالة عن الميت كبني اختلاف د ائمه :

په دي حديث کښې دا دی چه د مړی په ذمه چه کوم دينار وُو د هغې ذمه داری ابو قتادة رضي الله عنه واخستله، ګويا هغه کفيل شو د مړی د طرف نه، لهذا د دي نه معلومه شوه چه د غريب مړی د طرف نه کفالت صحيح دي، د ائمه ثلاثه او صاحبينو هم دا مذهب خو هم دا دي، خو امام ابوحنيفه رحمه الله د دي کفالت د صحت قائل نه دي، ځکه چه د کفالت حقيقت دي ﴿ ضم ذمة الاصيل الى ذمة الكفيل في المطالبة ﴾ پس د کفالت نه پس مکفول له ته حق وی چه هغه مطالبه د اصيل يعنې اصل مديون نه اوکړی يا د هغه د کفيل نه، او دلته د اصيل د مرګ د وجې نه ذمة الاصيل فنا شوه، چه کله هغه فنا شوه ﴿ فكيف ضم ذمة الى ذمة ﴾ هم د دي وجې نه په هدايه کښې د امام صاحب په دليل کښې ليکلې شوي دی چه دا کفالت بدين ساقط دي، ځکه چه هر کله د دين محل باقی پاتې نه شو نو دين هم باقی پاتې نه شو، په دي وجه دا

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦١١٣، ١٩١١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٢٣٥، ٣٣٣) (ضعيف)

کفالت صحیح نه دي، او د دي حدیث جواب دا کیدي شي چه دا کفالت اصطلاحیه نه دي بلکه د هغه مړ صحابي د طرف نه د اداء دین وعده ده، او دا هم ممکنه ده چه ابوقتاده ﷺ چه څه اوفرمائیل هما علی په دي سره اشاره کفالت سابقه طرف ته وی چه هغه خو ما پخپله ذمه باندي اخستلي دی، زه د اول نه د هغه کفیل یم (بذل عن القاری)

باب في المَطْل

د قرض په ادا کولو کښې د تاخیر کولو بیان

[۳۳۴۵] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ".

دابوهریره نه روایت دي فرمائي چه رسول الله و فرمائیلی دی ددولت مند سړي دپاره دقرض په ادا کولوکښې تاخیرکول ظلم دي، که چرې تاسوته په مالداریاندي دچاحواله ورکړي شي نوهغه لره پکاردي چه حواله قبوله کړي.

قوله: ﴿ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ﴾ یعنی د مالدار سړي د قرض په ادا کولو کښې تسویف او تاخیر کول ظلم دي، چه کله هغه د خپل غناء د وجې نه فی الحال د قرض په ادا کولو باندي قادر دي د هغې باوجود د هغه د دین په ادا کولو کښې تاخیر کول ظلم دي، د دي حدیث هم دا معنی متبادر او مشهوره ده او په دي صورت کښې به د مطل اضافت د فاعل طرف ته وی، او ما د خپل استاد محترم حضرت مولانا اسعد الله صاحب ﷺ نه واوریدل هغوی فرمائیل چه په دي کښې دا هم احتمال دي چه د مطل اضافت د مفعول طرف ته وی، یعنی د مدیون تاخیر کول د مالداره دائن سره دا ظلم دي یعنی چه قرض داري د قرض په ادا کولو کښې په دي وجه باندي تاخیر کوی چه د هغه قرض غوښتونکي مالدار دي یعنی په دي سوچ چه هغه خو مالدار دي د هغه څه تادی ده بیا به ئې چرته ورکړو.

هم د دي حدیث په باره کښې ما د استاد موصوف نه دا هم واوریدل چه د حضرت تهانوی په خلفاء کښې وو چه ما د تهانوی په مجلس کښې د تولو نه روسبې حدیث چه د حضرت د ژبې نه واوریدلو هغه هم دا حدیث دي. (مطل الغني ظلم)

وړاندي اوکړی نو بیا دائن لره هغه حواله قبلول پکار دی او بیا د هم هغه محال علیه نه طلب کول پکار دی، وهذا الامر قبل للندب وقیل للوجوب.

﴿ مَلِيءٍ ﴾ دوه طریقو سره ضبط کړي شوي دي ملی بتشدید الیاء بدون الهمزة کغنی لفظا ومعنی، او ملیء په سکون د یاء او همزې سره، والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

---

[1] صحيح البخاري/الحوالة ١ (٢٢٨٨)، ٢ (٢٢٨٩)، والاستقراض ١٢ (٢٤٠٠)، صحيح مسلم/المساقاة ٧ (١٥٦٤)، سنن النسائي/البيوع ٩٩ (٤٦٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٣٦٩٣، ١٣٨٠٣)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/البيوع ٦٨ (١٣٠٨)، سنن ابن ماجه/الصدقات ٨ (٢٤٠٣)، موطأ امام مالك/البيوع ٤٠ (٨٤)، مسند احمد (٢/٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦٠، ٣١٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥)، سنن الدارمي/البيوع ٤٨ (٢٦٢٨) (صحيح)

بَابٌ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ
په بنه شان سره د قرض ادا کولو بیان

[٣٣٤٦]() حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: "اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً".

دابورافع ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ یوورو کې اوښ په قرض واخستو بیاچه کله ورته د صدقې اوښان راغلل نو نبی ﷺ حکم اوکړو چه دهغه په شان اوښ دي ورکړي شي ماعرض اوکړو اې دالله رسوله دصدقې اوښان خو ټول شپږ کلن اوښه برابر برابر اوښان دي، نبی ﷺ اوفرمائیل هم ددې اوښانونه ورته یو اوښ ورکړه ځکه چه بهترین په خلقو کښې هغه ځوک وي ځوک چه قرض په بنه شان سره ادا کوي.

﴿ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ﴾

سیدنا ابو رافع ﷺ فرمائی چه یو کرت رسول الله ﷺ د یو سړی نه څوان نر اوښ قرض واخستلو، (او که ښځه وی نو هغې ته قلوص وائی) څو ورځې پس رسول الله ﷺ ته د صدقې اوښان راغلل نو هغوی ماته حکم اوکړو د ادا کولو د قرض نو ما عرض اوکړو چه په دې اوښانو کښې چه د کوم عمر اوښ رسول الله ﷺ اختسلي وو هغه خو نشته بلکه ډیر ښه او د هغې نه د زیات عمر دي (رباعي یعنی کوم اوښ چه د شپږو کالو کیدو سره په اووم کښې داخل شی) رسول الله ﷺ اوفرمائیل هم هغه ورکړه، ځکه چه په خلقو کښې غوره انسان هغه دي چه د بل حق په بهترینه طریقه باندې ادا کوي.

د دې حدیث نه شارحینو ډیرې فائدې او مسائل مستنبط کړی دی کومې چه په بذل کښې ذکر شوي دی، د هغه ټولو نه یو مشهوره اختلافی مسئله ده ﴿ استقراض الحیوان ﴾، امام نووي رحمه الله فرمائی دا حدیث دلیل دي د دې خبرې چه حیوان لره د قرض په طور اخستل او ورکول جائز دی او هم دا مذهب دي د امام مالک و شافعی او د جمهور علماءکرامو، الی آخر ما ذکر فی الذیل، د احنافو او حنابله په نزد استقراض الحیوان جائز نه دي، د هغوی په نزد د دې دلیل دا دي کوم چه وراندې په باب بیع الحیوان بالحیوان نسیئة کښې را روان دي کوم چه به مونږ هم هلته بیانوو ان شاء الله. په دې حدیث باندې یو اشکال او جواب دي هغه دا چه رسول الله ﷺ مقرض ته د هغه د حق واجب نه په طور د حسن قضاء زیات ورکړو. دا زیاتی ورکول که د خپل مال نه وي نو بیا خو صحیح وه دا رسول الله ﷺ د صدقې د اوښانو نه ورکړي دي کوم چه د بیت المال دی، د دې جواب دا ورکړی شوي دي چه دا استقراض د رسول الله ﷺ د خپل ضرورت دپاره وو بیا چه کله په بیت المال کښې اوښان راغلل نو رسول الله ﷺ په هغې کښې یو اوښ اخستلو سره په قرض کښې ورکړو نو هیڅ

---

[1]: صحيح مسلم/البيوع ٤٣ (١٦٠٠)، سنن الترمذي/البيوع ٧٥ (١٣١٨)، سنن النسائي/البيوع ٦٢ (٤٦٢١)، سنن ابن ماجه/التجارات ٦٢ (٢٢٨٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٢٥)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/البيوع ٤٣ (٨٩)، مسند أحمد (٢٣٩٠٦)، سنن الدارمي/البيوع ٣١ (٢٦٠٧) (صحيح)

اشکال نشته او یو توجیح په دې کښې دا کړې شوې ده چه د کوم انسان نه ئې قرض اخستلې وو هغه خپله د اهل ضرورت نه وو او د اهل ضرورت حق په بیت المال کښې وی. (بذل)

والحدیث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳۳٤۷] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي".

د جابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه په نبی علیه السلام باندې زما قرض وو، زما قرض ئې هم هغه هومره ادا کړو اوخه ئې ورسره زیاتي هم راکړل.

﴿ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي ﴾ په دې باندې شارحینو لیکلی دی چه مستقرض د قرض د ادا کولو په وخت، چه کوم قرض اخستلې وو که د هغې نه احسن او اکثر ادا کړی په دې شرط چه دا زیادت بغیر د خه شرط او معاهدې وی نو ورکونکي به محسن وی او د مقروض دپاره به د هغې اخستل جائز وی، امام نووي رحمه الله فرمائی چه د مقروض دپاره زیادت اخستل جائز دی که هغه زیادت د صفت په اعتبار سره وی یا د عدد په اعتبار سره، او د امام مالک رحمه الله په مذهب کښې دا زیادت فی العدد ممنوع دي او زمونږ دلیل د رسول الله علیه السلام دا حدیث دي ﴿ خير الناس احسنهم قضاء ﴾ د خپل عموم د وجې نه. والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

بَابٌ فِي الصَّرْفِ
د بیع صرف بیان

د بیع الصرف تعریف او حکم:

بیع الصرف هغه بیع ده چه په هغې کښې عوضین یعنی عوض او معوض من جنس الاثمان وی، لکه سرۀ او سپین زر، د صرف لغوی معنی ده نقل، چونکه په دې بیع کښې د بدلینو نه هریو دبل طرف ته نقل کول فورا ضروری وی په دې وجه ددې نوم بیع الصرف کیخودلې شو.

خان پوهه کړه چه د بیع الصرف د صحت دپاره دوه شرطونه دی عدم النسیئة مطلقا، او عدم تفاضل په صورۀ د اتحاد الجنس یعنی د عدم نسیئة حکم خو په هر حال کښې دي که دواړه متحد الجنس وی یا مختلف الجنس، په دې بیع کښې قرض خو مطلقا ناجائز دي تقابض فی المجلس ضروری دي او په حکم ثانی کښې یعنی عدم تفاضل دا هغه وخت دي چه کله عوضین متحد الجنس وی مثلا دواړه فضه وی یا ذهب، او که د جنس اتحاد نه وی لکه یو طرف ته فضة او دویم طرف ته ذهب نو په دې صورت کښې تفاضل جائز دي، په دې دواړو کښې رومبې حکم یعنی د عدم النسیئة قرض اخستل ناجائز کیدل دا اجماعی مسئله ده.

---

[۱]: صحيح البخاري/الصلاة ٥٩ (٤٤٣)، والوكالة ٨ (٢٣٠٩)، والاستقراض ٧ (٢٣٩٤)، والهبة ٣٦ (٢٦٠٣)، صحيح مسلم/المساقاة ١١ (٧١٥)، سنن النسائي/البيوع ٥١ (٤٥٩٤)، (تحفة الأشراف: ٢٥٧٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٩/٣، ٣٠٢، ٣١٩، ٣٦٣) (صحيح)

د ربا الفضل په عدم جواز کښې د بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم اختلاف :

او حکم ثانی یعنی عدم تفاضل فی صورة الاتحاد په دې کښې د جمهور علماء کرامو او ائمه اربعه مسلک خو هم دا دې، خو د بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم لکه ابن عمر او ابن عباس رضی الله عنهما، په دې دواړو کښې د ابن عمر رضی الله عنه رجوع خو ثابت ده چه هغوی د جمهورو مسلک ته رجوع کړې وه، خو د ابن عباس رضی الله عنه په رجوع کښې اختلاف دي بعض وائی هغوی هم رجوع کړې وه او بعضو د هغوی د رجوع نفی کړې ده خو صحیح دا ده چه د ابن عباس رضی الله عنه نه هم په دې کښې رجوع ثابت ده وهو الذی اختاره النووی فی شرح مسلم ۲/۱۰ د دې دواړو حضراتو استدلال په شروع کښې د اسامة رضی الله عنه د حدیث ﴿ لا ربا الا فی النسیئة ﴾ نه وو، دا حدیث په بخاری مسلم دواړو کښې دي، جمهور علماء کرامو د دې حدیث نه دوه جوابونه کړی دی چه د ربا نه مراد اربی الربا او اشد الربا ده د نفس ربا نفی نشته، مطلب دا دي چه په بیع الصرف کښې سخت حرمت چه دي هغه په نسیئة کښې دي، او د تفاضل حرمت دومره سخت نه دي، او یو جواب د نسخ هم ورکړې شوې دي، بله دا چه کله په حلت او حرمت کښې تعارض وی نو حرمت له ترجیح وی.

د ربا تعریف او د هغې دوه قسمونه :

د ذکر کړې شوې بیان نه معلومه شوه چه د ربا دوه قسمونه دی ربا الفضل او ربا النسیئة، دربا تعریف فقهاء کرامودا لیکلی دي﴿ الرباء هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدین فی المعاوضة الخالی عن عوض شرط فیه ﴾ یعنی د مخصوص اموالو په بیع کښې (یعنی اموال ربویه چه د هغې بیان په حدیث الباب کښې دي) په احد الجانبین کښې د داسې زیادت موجود کیدل چه جانب آخر د دې زیادت د عوض نه خالی وی مثلاً د یو درهم په بدل کښې سل درهم نو دلته په یو جانب کښې خو یو درهم شو اوس د دې نه پس په یو جانب کښې چه کوم ربع درهم موندلې شی د هغې عوض په دویم جانب کښې ندارد، خو دا تعریف د ربا په مذکوره دوه قسمونو کښې د ربا الفضل دی، د دې په قسم ثانی یعنی ربا النسیئة سره ددې تعریف هیڅ تعلق نشته،ربا النسیئة خو دا ده چه د اموال مخصوصه بیع کښې تقابض فی المجلس بیا نه موندلې شی بلکه معامله په قرض باندې پریخودلې شی،یعنی احدالمتعاقدین خومعامله نقدکوی اوفی الحال څیز ورکوی، او دویم سړي د دې عوض فی الحال نه ورکوی د دې نه پس تاسو حدیث الباب واخلئ.

[۳۳۴۸] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیلی دی: سره زر په سپینوزرو

(*): صحیح البخاري/البیوع ٥٤ (٢١٣٤)، ٧٤ (٢١٧٠)، ٧٦ (٢١٧٤)، صحیح مسلم/البیوع ٣٧ (١٥٨٦)، سنن الترمذي/البیوع ٢٤ (١٢٤٣)، سنن النسائي/البیوع ٣٩ (٤٥٦٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٠ (٢٢٦٠، ٢٢٥٩)، (تحفة الأشراف: ١٠٦٣٠)، ولقد أخرجه: موطا امام مالك/البیوع ١٧ (٣٨)، مسند أحمد (١/٢٤، ٢٥، ٤٥)، سنن الدارمي/البیوع ٤١ (٢٦٢٠) (صحیح)

خرځول سود دي مګرچه دواړه نقد وي اوغنم په غنمو خرځول سود دي مګرچه دواړه نقد وي اووريشي په وريشو خرځول سود دي مګر چه نقد وي دواړه.

قوله: ﴿ عَنْ عُمَرَ رضی الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی الله علیه وسلم« اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ﴾

شرح الحديث على اكمل وجه انشاء الله تعالى :

په دي حديث کښي صرف پنځه څيزونه ذکر شوي دي، او د دي نه پس چه کوم د عبادة بن الصامت رضی الله عنه حديث را روان دي په هغي کښي شپږم څيز هم مذکور دي، ﴿ والملح بالملح مدی بمدی ﴾ په دي حديث کښي چه کوم لفظ مکرر يعنی هاء و هاء دی، دا د اسماء افعال نه دی چه د هغي معنی ده ﴿ خذ ﴾ په دي کښي مد او قصر دواړه جائز دی خو مد افصح دي، امام سيوطی رحمه الله ليکلي دی چه د دي لفظ اصل ﴿ هاک ﴾ دي يعنی ﴿ خذ ﴾ کاف (ک) لره حذف کولو سره د هغي په عوض کښي مد او همزه راوړلی شو، او په فائق کښي ليکلي شوي دی چه لفظ هاء د اسماء اصوات نه دي په معنی د ﴿ خذ ﴾ او هم د دي نه دي قول د باری تعالی ﴿ هاؤم اقرؤ کتابيه ﴾ علامه طيبی رحمه الله فرمائی چه دا لفظ په محل نصب کښي دي بناء بر حالیت، او د الا مستثنی منه مقدر دي، او مطلب دا دي چه بيع الذهب بالفضة ربا ده په تولو حالاتو کښي مګر په حال د حضور کښي او تقابض فی المجلس کښي پس دا لفظ هاء او هاء کناية ده د تقابض نه آهـ(بذل)لهذا ترجمة به دا وی چه د ذهب بيع د فضة سره ربا ده په تولو احوالو کښي خو په دي حال کښي نه مګر په دي حال کښي په متعاقدينو کښي هر يو ته وائی ﴿ خذ هذا ﴾ يعنی دا واخله او دويم هم اوائی چه دا واخله، هم د دي نوم دي تقابض فی المجالس، او که داسي نه وی نو بيا به ربا فی النسيئة موندلي شی چه حرامه ده.

د دي نه پس ځان په دي پوهه کړئ چه دا حديث چه په هغي کښي د اموال ربويه ذکر دي په هغي کښي داسي دی چه اموال تول شپږ بيان کړي شوي دی او د دي اشياء ستة د معاملي دوه صورتونه په حديث کښي مذکور دی، يو د اتحاد جنس والا چه دواړو طرفونو ته يو څيز وی مثلا دواړو طرفونو ته سرهٔ زر وی يا سپين زر وی او هم دغه شان، او دويم صورت د اختلاف جنس بيان کړي شوي دي لکه يو طرف ته ذهب او دويم طرف ته فضة، يا يو طرف ته حنطة، او دويم طرف ته شعير، د ړومبی صورت حکم کوم چه په حديث کښي ذکر دي هغه په دي دواړو کښي يو دي يعنی تقابض فی المجلس يعنی د قرض حرام کيدل او مساوات په دي صورت کښي ضروری نه دي، يعنی په دي صورت کښي فضل او زيادت جائزدي، ربا يعنی حرامه نه ده.

د دي نه پس ځان پوهه کړئ چه ظاهريه کوم چه منکرين قياس دی [1] د هغوی په نزد د اموالو ربويه انحصار صرف په اشياء ستة باندي نه دي بلکه د نورو ډيرو څيزونو دپاره هم

---

[1] ، پس د طائفه ظاهريه امام ابو محمد علی بن احمد بن حزم رحمه الله په انکار قياس باندي مستقل کتاب ليکلي دي (ابطال القرائي والقياس)

هغوی دا حکم ثابتوی، په ذریعه د قیاس، قیاس نوم دي د تعدیة الحکم لوجود العلة یعنی د حکم منصوص د علت معلومولو نه پس چرته چه هم هغه علت بیا موندلي شی په هغې کښې حکم منصوص جاری کول.

په اشیاء سته مذکوره کښې علة ربا د اتمة اربعه په نزد

اوس چه دلته دي حضرات ائمه اربعه په دي اشیاء سته کښې کوم د حرمت ربا علت متعین کړي دي هغه مختلف دي او بیا د هر یو امام په نزد چه چرته هم د دي اشیاء سته نه علاوه چرته هم هغه علت بیا موندلي شو هغه هلته دا حکم منصوص نافذ کړو اوس دا چه هغه علت حکم دي حضراتو څه متعین کړو په دي باره کښې واورئ، دي امامانو په دي حدیث کښې چه کوم ځیزونه ذکر کړي شوي دی د هغې اول خو دا تجزیه اوکړه هغه دا چه ذهب او فضة چه هغې ته ثمنین وائی هغه خو ئې خانله اوساتل او باقی ځلور ځیزونه ئې خانله کولو سره په هغې کښې جدا غور اوکړو، د ثمنین علت ربا خانله تجویز کړې شو او د باقی ځیزونه خانله، د امام شافعی رحمه الله په نزد په ثمنین کښې علت د ربا ثمنیت دي او چونکه ثمنیت خاص صفت د ذهب او فضة دي په بل څه ځیز کښې نه شی موندلی کیدی لهذا د دي دواړو امامانو په نزد په ثمنینو باندې خو بل ځیز لره نه شی قیاس کولی اوس پاتې شو باقی ځلور ځیزونه، نو په هغې کښې د امام شافعی رحمه الله په نزد علت د ربا طعم دي یعنی د هغه ځیزونو مطعوم کیدل، لهذا د ټولو مطعوماتو حکم به د هغوی په نزد هم دا وی کوم چه د دي ځلورو ځیزونو دي، او د امام مالک رحمه الله په نزد په دي ځیزونو کښې علت د ربا اقتیات او ادخار دي یعنی په دي ځیزونو کښې د هر یو قوت مدخر کیدل یعنی د انسان داسې روزی چه هغه ذخیره کړې شی لهذا د امام مالک رحمه الله په نزد د ټولو اقوات مدخره هم دا حکم دي. د مثال په طور په دي ځلورو ځیزونو کښې د وریژو ذکر نشته، ذره یعنی جوار، د هغې هم ذکر نشته وغیره وغیره، د ټولو حکم هم دا دي، او د احنافو په نزد په ثمنینو کښې علت د ربا ثمنیت نه دي بلکه وزن دي یعنی د دي دواړو ځیزونو موزون کیدل دی لهذا د دي دواړو نه علاوه به هم د ټولو موزوناتو هم دا حکم وی، لکه حدید او نحاس وغیره او په باقی ځلورو ځیزونو کښې علت ربا د احنافو په نزد کیل دي یعنی د هغه ځیزونو مکیلی کیدل، لهذا د ټولو مکیلاتو به هم دا حکم وی پس د ربا النسیئة علت زمونږ په نزد په بیع کښې د عوضینو وزنی یا کیلی کیدل دی، او د ربا الفضل علت د عوضین وزنی یا کیلی کیدو سره متحد الجنس کیدل دی پس په هدایه کښې دی چه د ربا علت زمونږ په نزد کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس دي، او د امام احمد رحمه الله نه په دي مسئله کښې دوه روایتونه دی یو د احنافو په مثل او دویم د شوافعو په مثل والله تعالی اعلم بالصواب.

د فقهاء کرامو په امت باندې احسان

دي حضراتو فقهاء کرامو چه د دین امامان دی خپل عمرونه د قرآن او حدیث نه د مسائلو په استنباط کښې تیر کړی دی، په پوره امت باندې د دوی احسان عظیم دي چه د قرآن او حدیث نه ئې د احکاماتو استنباط کولو سره د پاتې دنیا پورې د دینی مسائلو سهولتونه

پیدا کړل، یو قصه رایاده شوه کومه چه په تعلیم المتعلم کښې ذکر ده چه د امام محمد رحمه الله د وفات نه پس چا د هغوی نه په خوب کښې تپوس اوکړو چه د مرګ وخت په تاسو باندې څنګه تیر شو؟ نو هغوی جواب ورکړو چه ما ته هیڅ پته او نه لګیده چه زما روح څنګه ویستلی شو، زه خو هغه وخت د مکاتب د مسائلو په استنباط کښې مشغول اوم، الله اکبر څه عجیبه شان وو د دې خلقو شکر الله سعیهم واجزل مثوبتهم وحشرنا ومشایخنا معهم.

په دې حدیث کښې ﴿ تبرها وعینها ﴾ ذکر دې تبر وائی خالص د سرو او سپینو زرو تکړو ته چه مضروب[۱۱۸] نه وی او عین دهغې مقابل دي چه دسکه په شکل کښې وی، رسول الله ﷺ فرمائی چه د تبر او د عین هیڅ فرق معتبر نه دي دواړه په یو حکم کښې دی.

غنم او اوربشې په اعتبار د جنس متحد دی یا مختلف

او د دې حدیث نه دا هم معلومه شوه چه بر (غنم) او شعیر (اوربشې) دوه مختلف جنسونه دی د ائمه ثلاثه مسلک هم دا دې په دې کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف دې هغوی دا دواړه یو منی پس امام ترمذی رحمه الله فرمائی:

حدیث عبادة حدیث حسن صحیح وقد روی بعضهم هذا الحدیث عن خالد بهذا الاسناد وقال یعوا البربا لشعیر کیف شئتم یدا بید، وهذا قول اکثر اهل العلم وهو قول سفیان الثوری والشافعی واحمد واسحاق، وقد کره قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعیر الا مثلا بمثل وهو قول مالک بن انس، والقول الاول اصح آهـ مختصراملخصاً.

[۳۳٤۹](۱) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ بِإِسْنَادِهِ.

دعبادة بن الصامت رضی الله تعالی عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی: سره زربه په مقابل دسرو زروکښې برابر په برابر ورکولې شي، او سپین زربه په مقابل دسپینو زروکښې برابر په برابر ورکولې شي، او غنم به د غنمو په مقابل کښې یومد په یومدورکولې شي، او وربشې به د وربشو په بدل کښې برابر په برابر ورکولې شي، او کهجوري به د کهجورو په بدل کښې برابر په برابر یومد په یومد ورکولې شي، او خوک چه ددې نه زیات واخلي نوپه سود کښې مبتلا شواوسود ئې واخستو اوسود ئې ورکړو، او په سپینو زرو سره زر آخستل سره دکمې او زیاتې دفرق سائلو څه بده خبره. نده خویدی شرط چه نقد وي اوکه چرې نقد نه وی نوجائزنه دي، امام ابوداود فرمائی چه دا روایت سعد بن

[۱] صحیح مسلم للسائلة ۱۵ (۱۵۸۷)، سنن الترمذي/ البیوع (۱۲٤۰)، سنن النسائي/البیوع ٤۲ (٤٥٦۷)، سنن ابن ماجه/التجارات ٤۸ (۲۲٥٤)، (تحفة الأشراف: ٥۰۸۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/۳۱٤، ۳۲۰) (صحیح)

ابی عروبه اوهشام دستوائی دقتاده نه اوهغه دمسلمه په واسطي سره بیان کړي دي.

﴿ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ﴾ یعنی د اتحاد د جنس په صورت کښې چه کوم انسان بل ته زیاتی ورکړی یا زیات واخلی نو هغه سود اوکړو، او بیا وراندی دا دی چه که د ذهب بیع په فضه سره وی او هم دغه شان د بر د شعیر سره او په دې دواړو کښې یو د بل نه زیاتی وی نو دا جائز ده په دې شرط چه لاس په لاس وی، او نسیئة جائز نه ده.

حدیث عمر رضی الله عنه اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة. وحدیث عبادة بن الصامت رضی الله عنه اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة بنحوه، قاله المنذری

[۳۳۵۰](۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَزَادَ، قَالَ: فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

ابو الاشعث الصنعاني دعبادة ابن الصامت رضی الله عنه نه اوهغه دنبی علیه السلام نه دتیرروایت په شان روایت بیان کړي دي، لبته په دي روایت کښې دا اضافه ده چه که چرې قسمونه مختلف شي لکه سرو زردسپینو زرو په عوض کښې یاغنم د اوربشو په عوض کسي وي نو څنګه چه موزږه غواړی خرخولې شي مګرداضروري ده چه معامله به نقده وي (یعنی دقرضو معامله جائزنده اګر که دلږ وخت دپاره وي).

باب في حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ

د توري د سپینو زرو موتی په پیسو خرڅول

[۳۳۵۱](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ مَنِيعٍ: فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَ رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، حَتَّى تُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، حَتَّى تُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مُيِّزَ بَيْنَهُمَا"، وَقَالَ ابْنُ عِيسَى: أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ فِي كِتَابِهِ الْحِجَارَةُ، فَقَوَّرَهُ، فَقَالَ الْحِجَارَةُ.

دفضالة بن عبیده نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام ته دعزوه خیبر په کال دسرو زرو بوامیل چه غمي هم پکښې وو راوړلې شو یو سړی په اوه اینانه ۹ دیناره واخستو نبی علیه السلام اوفرمائیل دا خریداري درست نده، ترڅوچه سره زر دغمونه جدا کړي شوي نه وی، اخستونکی عرض اوکړو ای دالله رسوله مادکانړو اخستلو اراده کړې وه نبی علیه السلام اوفرمائیل بالکل نه دا خریداري جائزنه ده ترڅوچه سره زر دغمونه جداشوي نه وي، اخستونکي چه دا واوریدل نوهارنې واپس کړو تردي چه سره زردغمونه جداکړې شول ابوداود فرمائی چه دمحمدبن عیسي په کتاب کښې اردت الحجارة الفاظ وو هغه په

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۵۰۸۹) (صحيح)

(۲): صحيح مسلم للمساقاة ۱۷ (۱۵۹۱)، سنن الترمذي/البيوع ۳۲ (۱۲۵۵)، سنن النسائي/ البيوع ٤٦ (٤٥٧٧)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۳۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۹۷۶، ۲۱) (صحيح)

تجارت لفظ سره بدل کړل.

﴿ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ مَنِيعٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ...الخ﴾

د مال ربوی وغیر ربوی دمخلوط بیع حکم:

یعنی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې دا مسئله پیش کړې شوه چه د فتح خیبر په کال، یو امیل چه په هغې کښې سرۀ زر او جواهرات وغیره قیمتی کانړی وو، او بیا په دویم روایت کښې دی چه داسې قلادۀ چه په هغې کښې غمی د سرو زرو سره لګیدلې وو، هغه قلاده یو سړی په نهه یا اووۀ دیناره اخستلې وه، او په بل روایت کښې دی چه په دولسو دینارو ئې اخستلې وه، او په هغه بل روایت کښې دا هم دی چه اخستونکې سړی وائی چه کله ما د هغې قلادې اجزاء بیل بیل کړل نو په هغې کښې چه کوم سرۀ زر راوأوتل هغه د دولسو دینارو نه زیات وو (یعنی نور دوه ځیزونه جواهر وغیره نه علاوه) دا مذکوره سړی وائی چه ما د هغې ذکر رسول الله ﷺ ته اوکړو نو هغوی اوفرمائیل ﴿لاتباع حتی تفصل﴾ یعنی د دې قسم هار بیع مجموعی لحاظ سره جائز نه ده تر څو چه تول اجزاء بیل بیل نه کړې شی

مسئلة ثابتة بالحديث كنبي مذاهب ائمة:

که په یو امیل کښې د جواهراتو نه علاوه سرۀ زر لګیدلې وی نو د هغې بیع د خالص سرو زرو سره یا هم دغه شان په کومه قلاده کښې چه چاندی لګیدلې وی د هغې بیع په چاندئ سره د امام شافعی ﷺ په نزد مطلقا جائز نه ده تر څو چه هر یو بیل بیل نه کړې شی د ربا د ویرې د وجې نه، د ظاهر حدیث نه هم دا معلومیږی او د احنافو مذهب ددې پښان مسئله کښې دا دې چه که په څه طریقه بالجزم دا معلومه شی چه خالص سونا د هغه سونې نه کومه چه په قلاده کښې لګیدلې ده زائد ده او د قلادې والا سرۀ زر کم دی نو په دې صورت کښې به بیع جائز وی، د یو طرف سرۀ زر به د دویم طرف د سرو زرو په مقابله کښې شی او کوم چه خالص د سرو زرو زیادت دې هغه به په یو طرف کښې شی. او په دې صورت کښې به هیڅ ربا نه لازمیږی لکه هم دا خبره ظاهره ده، دا یو صورت خو صرف د جواز دې، او که هغه ذهب مفرز (خالص سرۀ زر وی یعنی غیر مخلوط)، د ذهب مخلوط برابر یا د هغې نه اقل وی نو په دې دواړو صورتونو کښې به دا بیع ناجائز وی د لزوم د ربا د وجې نه، د امام مالک ﷺ مسلک دا دی چه که هغه ذهب مخلوط بالغیر تابع وی د غیر په داسې طریقه چه د ثلث یا ثلث نه کم وی نو بیا خو دا بیع جائز ده ګینې نه ده، د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه دلته چه په حدیث کښې کوم صورت موندلې شوې دې د کوم نه چه رسول الله ﷺ منع اوفرمائیله دا هم هغه صورت دی کوم چه د احنافو په نزد هم ممنوع دې ځکه چه په دې مثال کښې خو ذهب مفرز په ځائې د اکثر کیدو برابر هم نه وو د ذهب مخلوط سره بلکه د هغې نه اقل وو او دا زمونږ په نزد هم ناجائز ده، لهذا حدیث د احنافو خلاف نه دی، که یو سړی داسې اوائی چه په حدیث کښې خو د دې قسم د قلادې بیع لره د تجزیه او تفصیل نه مخکښې ناجائز منلې شوې وو، د دې جواب دا دی چه د تجزیه او تفصیل نه پس چه په کوم

صورت کښې جائز وی هم په هغه صورت کښې مونږ هم هغه جائز کوو، او په کوم صورت کښې چه ناجائز وی هغې ته مونږ هم ناجائز وایو غرض دا چه تجزیه او تفصیل د معرفت د مقدار ذریعه نه ده چه د کمی زیاتی علم پیدا شی او ربا نه لازمیږی، خو که بغیر د تجزیه او تفصیل نه معرفت د مقدار حاصل شی مونږ هم دې ته جائز وایو او بغیر د دې نه مونږ هم دې ته ناجائز وایو والله تعالی اعلم

مسئله مدّ عجوه او د هغې شرح او مثال

په کتابونو د شوافعو کښې دې مسئلې (۱) ته مسئله د مد عجوه نوم اخستلې شوې دې لکه چه د امام نووی رحمه الله په کلام کښې په شرح د مسلم کښې ذکر شوې دی چه د هغې صورت هغوی دا لیکلې دې چه که په یو طرف کښې مد عجوه او درهم وی (یعنی یو مد کهجورې چه د هغې سره یو درهم هم وی) او د هغې بیع اوکړې شی د مدین عجوه سره یعنی دویم طرف ته صرف تمر دې خو په خائې د یو مد دوه مده، یا د درهمینو سره یعنی دویم طرف ته صرف دوه درهمه وی خو یو نه وی بلکه دوه نو دا جائز نه ده.

دا د قلادې والا مسئله د دې تشریح او مذاهب د ائمه امام نووی رحمه الله د حدیث الباب د لاندې په شرح د مسلم کښې ۲۲/۲ باندې ذکر کړې ده، د هغې طرف ته دې رجوع اوکړې شی. ففیه کلام نفیس فی شرح هذا الحدیث.

په حدیث الباب کښې دا هم دی چه کله رسول الله ﷺ د هغه امیل اخستونکې د هغې د بیع نه منع اوفرمائیلو نو هغه اووې ﴿ انما اردت الحجارة ﴾ نو رسول الله ﷺ بیا هم اجازت ورنکړو، د هغه سړی مراد دا وو چه د امیل دشراء نه زما مقصود او مطلوب هغه جواهرات دی کوم چه په هغې کښې لګیدلي دی، یعنی سره زر مقصود نه دی او دا جواهرات په اموال ربویه کښې نه دی لهذا اجازت کیدل پکار دی.

[۳۳۵۲] (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: "اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِالَّتِي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ".

د فضالة بن عبید نه روایت دي فرمائی چه دعزوه خیبرپه ورځ مې یو امیل واخستو په دولس دیناره چه سره زر اوغمې په کښې وو نوماوهار سره زر د غمونه جدا کړل نوهار راته ددولسو دینارونه دزیات مالیت قابل ښکاره شو اوددې خبرې ذکر مې نبی علیه السلام ته اوکړو نسبي علیه السلام اوفرمائیل چه دهار دسروزرو نغمو دجدا کولونه بغیر خرڅول منع دي.

﴿ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضی الله تعالی عنه..... تُبَاعُ الْيَهُودُ الْأُوقِيَةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ. قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ﴾

د دې حدیث مطلب خو په ظاهر کښې دا دي چه مونږ خلقو د خیبر یهودو ته دوه یا دري

(۱) یعنی د ربوی او غیر ربوی مال مخلوط بیع
(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۲۷) (صحیح)

دیناره ورکولو سره یو اوقیه سرهٔ زر اخستل اوقیه نوم دي د څلویښتو درهمو، او بنکاره خبره ده چه د څلویښتو درهمو وزن برابر سرهٔ زر څوک خرڅولي شی د دوه یا دري دیناړو په بدل کښې په دي وجه دا حدیث په خپل ظاهر باندي نه دي بلکه مراد دا دي چه الوقیة من ذهب وخرز وغیره یعنی داسې امیل چه د هغې وزن د څلویښتو درهمو برابر وی چه په هغې کښې سرهٔ زر او ملغلري وغیره وي دغه شان امیل لره په دوه یا دري درهمو باندي اخستلو قاله النووی (عون) والحدیث اخرجه مسلم، قاله المنذری.

[۳۳۵۳]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْأُوقِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ بِالدِّينَارِ، قَالَ غُنْدَرٌ قُتَيْبَةُ: بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، ثُمَّ اتَّفَقَا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ".

دفضالة بن عبیده نه روایت دي فرمائی چه مونږ غزوه خیبر په ورځ باندي دنبی ﷺ سره موجود وو اود یهودیانو سره به مو خرید اوفروخت کولو ودیودیناریه عوض باندي به مو یوه اوقیه سره زر یندوه دیناړو په عوض باندي به مو یوه اوقیه سره زر اخستل نبی ﷺ اوفرمائیل چه سره زر په سروزرو مه خرڅوي ترڅو چه په وزن کښې دواړه برابر نه وي.

بَابُ فِي اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ

د سپینوزرو په عوض کښې د سروزرو د اخستلو بیان

د مسئله مترجم بها شرح او بیان د مذاهبو:

اقتضاء به معنی د اخذ، یعنی د اخستلو او خرڅولو په معامله کښې که په دینار سره معامله شوي ده د هغې په څانې دراهم اخستل یا که معامله په دراهمو سره شوی وی او بیا په څانې د دراهمو هم د هغه قیمت په اندازه دنانیر اخستل، داسې کول په حساب د قیمت متساویا خو بالاتفاق جائز دي او که بالفرض متفاضلا وی نو بیا په تراضی د طرفین سره (۲) جائز دي ځکه چه د اختلاف د جنس په صورت کښې خو کمي زیاتي جائز دي، خو دا هم بنکاره ده چه کوم انسان داسې کوی یعنی د دینارونو په مقابله کښې دراهم، یا د دراهم په عوض کښې دنانیر اخلی هغه به د قیمت په حساب سره برابر اخلی د تفاضل اصولا جائز کیدل هغه بل امر دي، خو تقابض فی المجلس ضروری دي لکه چه د تولو اموال ربویه حکم دي ځکه چه دا عقد به عقد صرف وی چه په هغې کښې تقابض فی المجلس ضروری دي، خطابی رحمه الله فرمائی ﴿ وقد اختلف الناس فی اقتضاء الدراهم من الدنانیر، فذهب اکثر اهل العلم الی جوازه ومنع من ذلک ابوسلمة بن عبدالرحمن وابو شبرمة، وکان ابن ابی لیلی یکره ذلک الا بسعر یومه، ولا یعتبر غیره السعر، ولم یبالوا کان ذلک باغلی او ارخص من سعر الیوم أعنی ابن ابی لیلی رحمه الله فرمائی چه د دي قسم تبادله په هغه صورت کښې جائز ده چه په کومه ورځ

(۱): تنظر حدیث رقم (۳۳۵۱)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۲۷) (صحیح)

(۲)، خو دا جواز د تفاضل صرف د احنافو مسلک دي، د نورو اماماتو په نزد جائز نه دي، کذافي هامش (البذل عن العوفق)

باندې معامله شوې وه په هغه ورځ چه د دراهمو او دنانیر کوم قیمت وو په بازار کښې د هغه قیمت اعتبار کولو سره ګڼې مکروه دي سعر الیوم کوم چه امام خطابی رحمه الله فرمائی هغه په حدیث الباب کښې مصرح دي ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ » ﴾ خو دا قید په بعضو طرقو کښې شته او په بعضو کښې نشته، پس د باب حدیث ثانی کښې نشته ﴿ کما قال المصنف رحمه الله باسناده ومعناه والاول اتم لم یذکر بسعر یومها ﴾ غالبا هم په دې وجه باندې جمهورو د سعر یوم اعتبار لره ضروری نه دي منلې، د خطابی په کلام کښې د امام احمد رحمه الله مسلک نه دي ذکر شوې، د هغوی په نزد د سعر الیوم قید ضروری دي کما قال الموفق کما فی هامش البذل، وفیه ایضا :: قلت حکی الشوکانی تقییده عن احمد والیه یشیر کلام الترمذی اذ ذکر فیمن قال بالحدیث احمد، وبه جزم الموفق کما سبق. او د علامه سندی په حاشیه کښې دی چه د ﴿ بسعر الیوم ﴾ قید په طریقه د استحباب دي.

[۳۳۵٤]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَاحِدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الْمَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ"[1].

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مابه په نقیع مقام کښې اونبان خرڅول اود دینارپه حساب به مې خرڅول او په بدل کښې به مې دینارونه اغستل یعنی ددینار په عوض کښې به مې درهم اغستل اوددرهم په عوض کښې به مې دینار اغستل بیازه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم اونبی علیه السلام دام المومنین حفصه رضي الله عنها په کورکښې ناست وو ماعرض اوکړو اي دالله رسوله ماته توجه اوکړئ زه دا معلومول غواړم چه زه په نقیع مقام کښې اونبان خرڅوم او په عوض کښې ئې درهم اخلم اود درهمونوپه حساب ئې خرڅ کړم او په عوض کښې دینار واخلم عرض داچه ددرهم په عرض کښې دینار اوددینار په بدل کښې درهم اخلم، نبی علیه السلام اوفرمائیل په دې کښې هیڅ بدوالي نشته خویه دې شرط چه ددغه ورځې په نرخ ئې واخلي اوتاسودیوبل نه ترهغې پورې جدانشئ ترڅوچه ستاسو سودا مکمل شوې نه وي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ الخ ﴾ په دې حدیث کښې هم هغه مسئله ذکر شوې ده کومه چه مونږه پورته بیان کړه. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

---

[1]: سنن الترمذي/البيوع ٢٤ (١٢٤٢)، سنن النسائي/البيوع ٤٨ (٤٥٨٦)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥١ (٢٢٦٢)، (تحفة الأشراف: ٥٣٠٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٣٣، ٥٩، ٨٩، ١٠١، ١٣٩)، سنن الدارمي/البيوع ٤٣ (٢٦٣٣) (ضعيف)

[٣٣٥٥](١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ لَمْ يَذْكُرْ يُبَعْ يَوْمِهَا.

د سماک نه په دې سند سره دتير روايت په شان روايت نقل دي ليکن مخکني روايت زيات کامل دي اوپه در روايت کښې دتن ورځې درخ لفظ نشته

بَابٌ فِي الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

په يو څاروي بل څاروي د قرض په طور سره اخستل

دا باب او په دې کښې چه کومه مسئله ذکر شوي ده د دې حواله په دې کتاب کښې په ﴿ باب فی حسن القضاء ﴾ کښې د استقراض الحيوان د لاندې تيره شوي ده.

[٣٣٥٦](٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً".

دسمره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمانيلی ده د څرخولو ديو څاروی نه په بل باندې په قرض سره (يعنی ژوند څاروي).

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمة:

بيع الحيوان بالحيوان که يدا بيد وی نو بالاتفاق جائز دي او مساوات هم په دې کښې ضروری نه دی تفاضلا هم جائز دي، مثلا بيع البعير بالبعيرين، يا بيع العبد بالعبدين، خو په دې کښې اختلاف دي چه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هم جائز دي يا نه، په دې کښې دوه امام يو طرف دي او دوه يو طرف ته، د احنافو او حنابله په نزد ناجائز دي كما فی الحديث الباب نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، او د امام مالک او شافعی رحمهما الله په نزد دا بيع جائز دي، هم په دې وجه مصنف رحمه الله وراندې باب قائم کړې دي، ﴿ باب فی الرخصة فی ذلک ﴾ خو د امام مالک رحمه الله په نزد د دې جواز د اختلاف د جنس په صورت کښې دي، مثلا يو طرف ته اوښ دي او دويم طرف ته بيزي، او د اتحاد د جنس په صورت کښې د هغوی په نزد هم جائز نه دی، نو گويا امام مالک رحمه الله په يو صورت کښې د حنابله او احنافو سره دي او په يو صورت کښې د امام شافعی رحمه الله سره، دا رومبی باب او د هغې حديث د احنافو او حنابلو په حق کښې دي او د شوافعو خلاف دي، امام شافعی او مالک رحمهما الله د دې حديث دا جواب ورکړي دي چه دا په هغه صورت باندې محمول دي لکه چه نسيئة د جانبين نه وی چه هغې ته په اصطلاح د فقهاء کښې بيع الکالئ بالکالئ وائی او که د جانب واحد نه وی نو هغې لره دا دواړه حضرات ممنوع نه گرزوی هم دغه شان دا دواړه حضرات د استقراض الحيوان قائل دی ځکه چه په دې کښې نسيئة د جانب واحد نه وی او د احنافو او حنابله په نزد دا حديث په خپل عموم باندې دي يعنی که هغه نسيئة من الجانبين وی يا

---

(١) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٧٠٥٣) (ضعيف)

(٢) سنن الترمذي/البيوع ٢١ (١٢٣٧)، سنن النسائي/البيوع ٦٣ (٤٦٢٤)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٦ (٢٢٧٠)، (تحفة الأشراف: ٤٥٨٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٢/٥، ٢١، ٢٢)، سنن الدارمي/البيوع ٣٠ (٢٦٠٦) (صحيح)

من جانب واحد وی، او هم په دي وجه د هغوی په نزد استقراض الحيوان هم ناجائز دی
والحديث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
په يو څاروي بل څاروي د قرض په طور سره د اخستلو د جواز بيان

[۳۳۵۷](حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاَصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام راته حکم اوکړو چه لښکرتیارکړه نواوښان ختم شول، نونبی عليه السلام حکم وکړو چه دصدقي داوښانو دراتلو په نیته باندي اوښان واخلئ اوعبدالله بن عمروه به دخیراتي اوښانو د راتلو دنیتي پورې یو اوښ په دره اوښانو اخستلو.

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلاَصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ ﴾

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فرمائی چه رسول الله عليه السلام هغه ته دیو لښکر د تجهیز حکم اوفرمائیلو یعنی د سامان جهاد برابرول، هغوی د دي تیاري شروع کړو، خو په مینځ کښي د اوښانو کمي راغلو هغه رسول الله عليه السلام ته عرض اوکړو، نو رسول الله عليه السلام هغوی ته حکم اوفرمائیلو چه د صدقي د اوښانو په بنیاد باندي د خلقو نه مستعار واخلي، چه کله په بیت المال کښي د صدقي اوښان راشي په هغي باندي به دا دین ادا کولي شي، پس هغه به دخلقو نه د دوه دوه اوښانو په بدله کښي یو یو اوښ اخستلو.

په دي حدیث کښي دوه خبري اومونډلي شوي: ﴿ استبدال الحيوان بالحيوان مفاضلا ﴾ یعنی د حیواناتو بدلون په تفاضل سره، په دي کښي هیڅ اشکال نشته، دا خو د تولو په نزد جائز دي، دویم څیز دي نسیئة یعنی د دي جائز کیدل د مصنف رحمه الله غرض په دي باب سره جواز دنسیئة لره بیانول دی کما فی ترجمة الباب.

د حدیث الباب د احنافو او حنابله د طرف نه جواب:

دا حدیث د احنافو او حنابله خلاف شو او د شوافعو موافق، د دي حضراتو یو جواب خو د دي حدیث نسخ سره کړي شوي دي چه د عبدالله بن عمرو رضي الله عنه حدیث منسوخ دي..... ذكره الطحاوی احتمالا، علامه شوکانی رحمه الله فرمائی ﴿ لا شک ان احادیث النهی وان کان کل واحد منها لا یخلو عن مقال لکنها ثبت من طرق ثلاثة من الصحابة، سمرة (کما فی الباب الذی قبله) وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها یقوی بعضا فهی ارجح من حدیث واحد غیر خال عن المقال وهو حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما یعنی د منع روایات د متعدد صحابه کراموؓ نه روایت دی حضرت

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۸۹۹)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۱۷۱/۲، ۲۱۶) (ضعيف)

سمره وجابر بن سمره او ابن عباس رضي الله عنهم، او د جواز روايت کوم چه په يو طريق روايت دي او هغه هم داسي چه د کلام او ضعف نه خالي نه دي، او هسي اصولا هم دليل دتحريم نه ترجيح ورکولي شي په دليل د اباحت باندي. (بذل)

بَابٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

يو څاروي بل څاروي باندي د نقد په صورت کښي جائز دی

[۳۳۵۸]() حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام يو غلام په دوه غلامانو اخستلي وو.

﴿عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ﴾

يعنى رسول الله عليه السلام د دوه غلامانو په بدل کښي يو غلام واخستلو. يعنى يدا بيد لکه څنګه چه په ترجمة الباب کښي دي. او دا بالاتفاق جائز ده لکه چه په وراندي باب کښي تير شو. والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي بأتم منه، قاله المنذري

بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

کجوري په کجورو سره خرڅول

دا دواړه د ثائي مثناة من فوق نه دي او په يو نسخه کښي في الثمر بالتمر دي يعنى رومبئ ثاء ده او دويمه تاء ده، او راجحه هم دا نسخه ثانيه ده د حديث الباب د وجي نه.

[۳۳۵۹]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟، قَالَ: الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ مَالِكٍ.

د زيد ابو العياش نه روايت دي فرمائي چه دسعد بن ابى العاص رضي الله عنه نه مي دغنمو په سلت باندي دخرڅولو متعلق تپوس وکړو نوسعد ووئيل په دوي دواړو کښي کوم يو وډير ښه وي؟زيد ووئيل چه غنم، نوهغه بيايددي نه منع اوفرمائيله اووئي ووئيل چه ماد نبي عليه السلام نه اوريدلي دي کله چه دتازه کهجورو په وچوکهجورو باندي دخرڅولو متعلق تري تپوس وکړي شونو وئي ووئيل اياتازه کهجوري چه کله اوچي شي نوکميږي؟ صحابه کرامو عرض وکړو هو؟نوددي نه ئي هم منع اوفرمائيله، امام ابوداود فرمائي چه دا روايت اسماعيل بن ابى اميه هم د مالك په شان نقل کړي دي.

---

[1]): صحيح مسلم /المساقاة ۲۳ (۱۶۰۲)، سنن الترمذي/البيوع ۲۲ (۱۲۳۹)، النسير ۳۶ (۱۵۹۶)، سنن النسائي /البيعة ۲۱ (۴۱۸۹)، البيوع ٦٤ (٤٦٢٥)، سنن ابن ماجه/الجهاد ٤١ (٢٨٦٩)، (تحفة الأشراف: ٢٩٠٤)، ولد أخرجه: مسند احمد (۳۴۹/۳، ۳۷۲) (صحيح)

[2]): سنن الترمذي/البيوع ١٤ (١٢٢٥)، سنن النسائي/البيوع ٣٤ (٤٥٥٩)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٣ (٢٢٦٤)، (تحفة الأشراف: ٣٨٥٤)، ولد أخرجه: موطا امام مالك/البيوع ١٢ (٢٧)، مسند احمد (١٧٥/١، ١٧٩) (صحيح)

(أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .....عَنْ ذَلِكَ)

شرح الحديث من حيث الفقه

مضمون د حديث دا دي چه يو سړی د سعد بن ابی وقاص ﷺ نه دا مسئله اوتپوسله چه آيا د حنطة بيع په سلت سره جائز ده؟ سلت د شعير يو عمده قسم وی چه د هغې قشر (پوستکي) باريک وی، يعنی اعلی قسم وربشي، کوم چه په عوامو کښې په جو پيمبری سره مشهور ده، نو په دې باندې سعد ﷺ تپوس اوکړو چه په دې دواړو کښې ښه کوم يو دي؟ تپوس کونکی جواب ورکړو چه ښه خو غنم وی. هغوی چه دا جواب واوريدو نو د بيع نه ئې منع اوفرمائيله.

دا حديث د احاديث مشکله نه دي غير واضح المعنی دي، ځکه چه نه ده معلومه چه د سائل غرض د بيع نسيئة نه دي يا ديا بيد نه، که د سوال تعلق د بيع نسيئة نه دي نو بيا خو د دې مسئلې حکم واضح دي چه بالاتفاق ناجائز دي دا دواړه د اموال ربويه نه دي، نو بيا د افضل او غير افضل متعلق د سوال کولو څه معنی؟ او که مراد د دې بيع نه هغه ده چه يدا بيد وی نو بيا په دې کښې دوه احتمالات دی، متفاضلا يا متساويا، که متساويا مراد وی نو بيا خو بالاتفاق جائز دي، او که متفاضلا مراد دي نو په دې صورت کښې هم ائمه ثلاث او د جمهورو په نزد خو جائز دي خو دا صورت د امام مالک ﷺ په نزد ناجائز دي، ځکه چه د هغوی په نزد لکه چه مخکښې تير شو حنطه او شعير متحد الجنس دی، په دې صورت کښې د سعد ﷺ جواب د به د مالکيانو د مسلک مطابق وی کيدې شی د هغوی رائې هم د امام مالک ﷺ موافق وی، خو په دې صورت کښې د سعد ﷺ استدلال کول په دې حديث سره کوم چه هغوی ذکر اوفرمائيلو يعنی بيع التمر بالرطب نه بيع متساويا مراد دي نه متفاضلا، بيا د سعد ﷺ په خپله مسئله کښې د دې حديث نه استدلال کول څنګه صحيح کيدې شی په دې وجه مونږ وئيلي وو چه دا حديث مشکل دي.

بيع الرطب بالتمر کښې د امام صاحب اختلاف او دليل

بيع الرطب بالتمر والا مسئله خپله اختلافی دی او د علماء کرامو په مينځ کښې مشهور دي هغه دا چه بيع الرطب بالتمر متساويا د جمهور علماء ثلاثه او صاحبينو په نزد هم د دې حديث په بناء باندې ناجائز دی، ځکه چه رسول الله ﷺ د صحابه کرامو ﷺ نه تپوس فرمائيلي وو چه آيا رطب د خشک کيدو نه پس کميږی، نو صحابه کرام ﷺ عرض اوکړو جی کميږی ــــــــــ په دې باندې رسول الله ﷺ د دې نه منع اوفرمائيلو، ځکه چه في الحال مساوات موندلی کيږی خو بيا په مستقبل کښې بعد اليبس مساوات باقی نه پاتې کيږی، خو په دې مسئله کښې د امام ابوحنيفه ﷺ رائې د جمهورو خلاف د جواز بيع دي هغوی فرمائی ځکه چه رطب د دوه حالو نه خالی نه دي، يا هغه د جنس التمر نه وی يا نه. که من جنس المتر وی نو چه ځنګه بيع التمر بالتمر متساويا بالاتفاق جائز دي، هم دغه شان دا هم جائز کيدل پکار دی، او که شق ثانی واخستلې شی يعنی دا چه رطب من جنس

التمر نه وی بلکه خلاف جنس نه دي نو په دې باره کښې خپله په حديث کښې تصريح ده (واذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) پس حاصل دا چه که رطب د تمر د جنس نه وی نو د اول حديث د وجې نه دا بيع جائز کيدل پکار دی، او که د خلاف جنس نه وی نو بيا د آخر حديث د وجې نه دا بيع ناجائز کيدل پکار دی خو دا حديث سعد بن ابی وقاص ﷺ په کوم کښې چه رسول الله ﷺ دا تپوس اوفرمائيلو (اينقص الرطب اذا يبس) د امام ابوحنيفة ﷺ خلاف دي د دې جواب صاحب هدايه وغيره دا ورکړي دي چه د دې حديث بنياد په زيد بن عياش باندې وهو مجهول، او يو جواب دا ورکړي شوي دي چه دا حديث په بيع نسيئة باندې محمول دي لکه چه د هم دې حديث دويم طريق کښې صراحة را روان دي، (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وفى حاشية البذل عن البحر الرائق لو صح الحديث فهو مخالف للروايات الشهيرة التمر بالتمر مثلا بمثل، واذا اختلفا فكيف شئتم)

زيد بن عياش چه د چا کنيت ابو عياش دي د دې راوی په مجهول او معروف، هم دغه شان په ثقه او ضعيف کيدو کښې د علماء رجال اختلاف دي، په بذل المجهود کښې دا تول اختلاف ذکر شوي دي هغې ته دې رجوع اوکړي شی.

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[٣٣٦٠] (*) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَوْلًى لِبَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

د زيد ابو العياش نه روايت دي فرمائی چه د سعد بن ابی العاصف ﷺ نه مې اوريدلی دی چه نبی ﷺ منع فرمائيلی ده د خرځولو د تازه کهجورو ويد او چوکهجورو په طور د قرض سره. امام ابوداود فرمائی چه دا روايت عمران بن ابی انس هم د سعد نه نقل کړې دي.

بَابٌ فِي الْمُزَابَنَةِ

د مزابنه بيان

د بيع مزابنة تعريف او وجه تسميه :

د بيع مزابنه تعريف دا دي (بيع ما على الشجر من التمر بالتمر المجذوذ كيلا) يعنی د باغ د مالک د هغه کهجورو کومې چه په اونو باندې لګيدلي وی اندازه لګولو سره د هغه کهجورو په بدله کښې کيل کولو سره خرځول کوم چه په زمکه باندې شوکيدلي پرتې وی ځکه چه د اونو د کهجورو مقدار صرف په اندازه سره متعين کړې شوي دي په دې وجه داسې ځان پوهه کړئ چه دا بيع التمر بالتمر جزافا دي نه کيلا، او په دې صورت کښې دکمی زياتی قوی احتمال دي چه هغه ربا ده، هم په دې وجه دا بيع بالاجماع ناجائز ده، دا ماخوذ دي د زبن نه بمعنی الدفع، په دې بيع کښې چونکه ظن غالب وی د دې خبرې چه

(*): تنظر ما قبله (تحفة الأشراف: ٣٨٥٤) (شاذ)

متعاقدين کښې ديو زياته فائده وی او د دويم نقصان چه د هغې علم روستو کيږی، نو اوس هغه د نقصان د علم نه پس کوشش کوی د دې بيع د فسخ کولو، او د دې چه کوم مقابل دې هغه د فسخ دپاره نه تياريږی، د هغه نفع د بيع په باقی ساتلو کښې وی په دې وجه په دې کښې د جانبينو نه مدافعت وی هم په دې وجه دې بيع ته مزابنه وائی.

[۳۳۶۱] (*) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا".

دابن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه الصلاة والسلام منع فرمائيلی ده د خرڅولو دکهجورو نه په کهجورو باندې په پيمانه کولوسره اوهمدارنګې د خرڅولو د انګورونه په اوڅکوباندې په پيمانه کولوسره او همدارنګې دخرڅولود فصل په وړو باندې په پيمانه کولوسره.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً ﴾

شرح الحديث:

يعنی رسول الله ﷺ منع اوفرمائيله د هغه کهجورو د بيع نه کوم چه په اونه باندې لګيدلي وی د هغه کهجورو په بدله کښې کومې چه شوکيدلي دی په کيل کولو سره، د کيلا تعلق د هغه کهجورو سره دې کوم چه په زمکه باندې راشوکيدلي پرتې وی، ځکه چه کومې په اونه کښې دی د هغې ناپ او کيل کول خو ممکن نه دی، او هم دغه شان ئې منع اوفرمائيله رسول الله ﷺ د انګورو د بيع نه چه په اونو باندې دې د اوسکو په بدل کښې اوسکو لره په کيل سره، او دريم جزء د حديث دا دی چه منع اوفرمائيله رسول الله ﷺ د ولاړ فصل د خرڅولو نه د غنمو په بدل کښې کيل کولو سره.

وجه د منع ښکاره ده چه د دې تولو بيوعو بنياد په تخمين باندې دي چه په هغې کښې د تفاضل احتمال قوی دي کوم چه ربا ده د اتحاد دجنس د وجې نه. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بنحوه، قاله المنذري

باب فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

د بيع العرايا بيان

[۳۳۶۲] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ".

(*): صحيح مسلم/البيوع ١٤ (١٥٤٢)، (تحفة الأشراف: ٨٢٧٣، ٨١٣١)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ٨٢ (٢١٨٥)، سنن النسائي/البيوع ٣٠ (٤٥٣٧)، ٣٧ (٤٥٥٣)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٤ (٢٢٦٥)، موطأ امام مالك/البيوع ٨ (١٠)، مسند احمد (٢/٧، ١٦٨) (صحيح)

(*): سنن النسائي/البيوع ٣١ (٤٥٤١)، (تحفة الأشراف: ٣٧٢٣، ٣٧٠٥)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ٧٥ (٢١٧٣)، ٨٢ (٢١٨٤)، ٨٤ (٢١٨٨)، المساقاة ١٧ (٢٣٨٠)، صحيح مسلم/البيوع ١٤ (١٥٣٩)، سنن الترمذي/البيوع ٦٣ (١٣٠٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٥ (٢٢٦٨)، موطأ امام مالك/البيوع ٩ (١٤)، مسند احمد (٥/١٨١، ١٨٢، ١٨٨، ١٩٢)، سنن الدارمي/البيوع ٢٤ (٢٦٠٠) (صحيح)

زید بن ثابت دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ په بیع عرایا وقف کړې شوې کښې اوچې اولدې کهجورې دیوبل په بدل کښې دورکولو اجازت ورکړی دې.

قوله: ﴿ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ ﴾

د عرایا په حقیقت او مصداق کښې اختلاف د ائمة :

عرایا د عریة جمع ده، عریه په معنی د عطیه، د دې جمع عرایا لکه عطیه جمع د عطایا، په عریه کښې د جمهور علماء او احنافو اختلاف دې. د دې په حکم کښې هم او حقیقت کښې هم، پس وراندې مستقل باب را روان دې تفسیر العرایا د جمهورو په نزد عرایا د بیع د قبیلې نه دې، په بلکه د بیع مزابنه یو فرد دې.

او کوم حقیقت چه د بیع المزابنة دې د جمهورو په نزد هم حقیقت د عرایا دې، لکن لا مطلقا بل فی مقدار مخصوص، یعنی بیع مزابنه چه د هغې تفسیر پورته باب کښې تیر شوې دی، هغه عند الجمهور په یو مخصوص مقدار کښې جائز دې، او د هغې نه زائد کښې جائز نه دې، د هغه مقدار نه که زیاتی وی نو بیا به د هغې نوم بیع العریة نه وی بلکه بیع المزابنة به وی چه ممنوع دې، او هغه مخصوص مقدار څه دې د دې وراندې مستقل باب را روان دې، پس امام نووی رحمه الله چه د عریه کوم تعریف کړې دې د هغې خلاصه دا ده چه یو سړی چه هغه سره اوچې کهجورې دی هغه یو باغ ته تلو سره داسې معامله اوکړی چه د خپل باغ په هغه څو اونو باندې چه کومه میوه ده په یو خارص سره د هغې خرص اوکړی یعنی دا چه په دې باندې چه کومې شنې کهجورې لګیدلې دی د خشک کیدو نه پس د دې په څه مقدار وی نو هم د دې مقدار برابر مانه دا کهجورې واخله او دا اونې ماته حواله کړه پس هغوی دواړه تقابض فی المجلس اوکړی مشتری د کهجورو هغه مقدار صاحب نخل ته حواله کړی او صاحب نخل هغه نخیل لره مشتری ته حواله کړی، خو په مخصوص مقدار کښې دننه یعنی ما دون خمسة اوسق، او که هغه کهجورې پوره پنځه وسق وی په دې کښې د امام شافعی رحمه الله دوه قوله دی، اصح القولین د عدم جواز دې [1]او د احنافو په نزد د بیع مزابنة هیڅ فرد هم جائز او حلال نه دې، او عریه چه د هغې حقیقت عند الجمهور بیع ده. د احنافو په نزد د دې حقیقت بیع نه ده بلکه تبادلة فی الهبة ده چه د هغې شکل دا دی چه هغه سړی د لوڼې باغ والا دې هغه د خپل باغ څو اونو لره یعنی هغه میوو لره یو غریب سړی ته هبه کړی چه هغه غریب شخص هم د دې اونو د میوې نه منتفع کیږی، پس هغه نادار سړی یعنی معری له وقتا فوقتا په دې باغ کښې د دې اونو نه د میوو اخستلو دپاره ورځی د هغه په دې بار بار تلو راتلو باندې هغه باغ والا ته تکلیف رسیږی ځکه چه سره د خپل اهل و عیال په باغ کښې مقیم دې نو په دې باندې هغه باغ والا د دې تکلیف نه د بچ کیدو دپاره دا صورت اختیاروی چه هغه دې معری له ته دا وائی چه ته اندازه کولو سره دا اونبایه چه په

---

[1]، د بذل په عبارت کښې دلته په نقل کښې د کاتب نه خطاء واقع شوه چه په خانې د ﴿ لا یجوز ﴾ په هغې کښې ﴿ یجوز ﴾ لیکلې شوې دې، فلیحرر.

دي اونو باندي چه کومه ميوه ده هغه به خومره وی چه هم د هغې په اندازه مونږ تاته تمر يعنی شوکولي شوی کهجوري د اوچو ميوو دشوکولو په وخت کښې ادا کړو. اوس ظاهره دا ده چه آيا دي غريب ته په دي کښې انکار کيدي شی هغه ته چه څه ملاويږي ويړپا دی. باقاعده څه بيع خو ده نه، هغه دا منظور وی او د دي په جائز کيدو کښې هيڅ د تردد خبره نشته، پس احناف هم دا وائی چه احاديثو کښې د عريه ذکر راځی د هغې حقيقت دا دي [1] يعنی د معری لره معری له ته دشنو کهجورو په بدله کښې چه کومې په اونو باندی لګيدلي دی اختلو سره د هغې په بدل کښې تمر يعنی اوچې کهجورې ورکول په موطاء محمد کښې هم د امام مالک رحمه الله نه د عريه هم دا تفسير منقول دي د احنافو په نزد دا معامله صرف د واهب او موهوب له ترمينځه ده او د شوافعو او حنابله په نزد چونکه د عريه حقيقت د بيع دي يعنی د بيع مزابنه يو فرد لهذا د هغوی په نزد د دې قسم معامله هرڅا سره کيدي شی لکه څنګه چه بيع وی، د هغوی په نزد د دې معاملې متعلق واهب او موهوب له سره نه دي، په دي وجه دا هغوی بيع منلې نه او د هر سړي سره په مخصوص مقدار کښې دي بيع لره جائز ګرځي، اوس دا چه هغه مقدار مخصوص ګړي دي د دي بيان وراندي په مستقل باب کښې را روان دي. د مالکيانو مسلک په دي کښې بين بين دي پس حضرت شيخ په الابواب والتراجم کښې مذاهب اربعه په دي باره کښې داسي ليکلي دی، وحاصل اختلاف الائمة فی ذلک الها رجوع الواهب فی هبته بعوض عند الحنفية وشراء الواهب هبته عند المالكية وقال الشافعي واحمد ان هذا القدر ای مقدار خمسة اوسق مستثنى من النهي عن المزابنة فيجوز بيعه مع الواهب وغيره، كذا فی هامش اللامع آه.

[۳۳۶۳] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا".

دسهل بن ابی خثمة رضي الله عنه نه روايت دبې فرمائی چه نبی عليه السلام منع فرمائيلی ده دخرڅولو د کهجورو په کهجورواوپه بيع عرايا کښې ئې دخرڅولو اجازت ورکړي دي ددې دپاره چه صارفينو ته تازه کجوري مهيا کړي شي.

---

[1]: په بذل کښې د بدائع نه نقل کړي دي چه د احنافو په نزد د عريه تفسير هغه دي کوم چه امام مالک رحمه الله په موطاء کښې ذکر فرمائيلي دي ﴿ وهو يكون لرجل نخيل فيعطي رجلا منها ثمرة نخلة او نخلتين يلقطهما لعياله ثم يثقل عليه دخوله حائطه فيساله ان يتجاوز له عنهما على ان يعطيه بمكيلتها تمر عند صرام النخل، وذلك مالا باس به عندنا، لانه لا بيع هناك بل التمر كله لصاحب النخل فان شاء سلم له ثمر النخل وان شاء اعطاه بمكيلتها من التمر الا انه سماه الراوي بيعا لتصوره بصورة البيع لا ان يكون بيعا حقيقة بل هو عطية الا ترى انه لم يملكه المعرى له لاتمدام القبض فكيف يجعل بيعا، ولانه لو جعل بيعا لكان بيع التمر بالتمر الى اجل وانه لا يجوز بلا خلاف. الى آخر ما في البذل﴾

[2]: صحيح البخاري/البيوع ۸۳ (۲۱۹۱)، المساقاة ۱۷ (۲۳۸٤)، صحيح مسلم/البيوع ١٤ (١٥٤٠)، سنن الترمذي/البيوع ٦٤ (١٣٠٣)، سنن النسائي/البيوع ٣٣ (٤٥٤٨)، (تحفة الأشراف: ٤٦٤٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٤) (صحيح)

بَابٌ فِي مِقْدَارِ الْعَرِيَّةِ
دبيع عرايا د مقدار بيان

[٣٣٦٤]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مَوْلًى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ: فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ" شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدِيثُ جَابِرٍ، إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ.

ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دعرايادخرڅولو اجازت ورکړي دي خويه دې شرط چه دپنځه وسقه داندازي نه کم وي پايه پنځه وسقو کښې داخل وي ځکه چه عموما دخوراک دپاره ددې نه زيات ته ضرورت نه پيښيږي، امام ابوداود وائي دجابر په حديث کښې دعرايا اندازه څلور وسقه بنودل شوي ده.

د مسئلة الباب تشريح او په هغې کښې اختلاف ائمة

يعنى په کوم مقدار کښې چه عريه جائز ده هغه څه دي؟ د ما دون خمسة اوسق په جواز کښې خو د جمهورو اتفاق دي او د ما فوق خمسة اوسق په عدم جواز باندې اتفاق دي، او خمسة اوسق يعنى پوره پنځه وسقه کښ، د دې په باره کښې په روايت کښې شک د راوي دي، لکه چه په حديث الباب کښې دى، پورته د امام نووي رحمه الله په کلام کښې تير شوي دى چه هغوى په دې کښې دوه اقوال دى، او اصح قول عدم جواز دې، ابن المنذر فرمائى چه په پنځه وسقو کښې دننه رخصت مشکوک فيه دې، او نهى عن المزابنة ثابت دې، پس ضروري ده چه دې پنځه وسقو کښې عريه مباح نه شى سوا د قدر متيقن نه، او بيا وراندې فرمائى چه دې حديث لره جابر رضي الله عنه نه هم روايت کړې دې ﴿ فانتهى به الى اربعة اوساق ﴾ يعنى د جابر رضي الله عنه په روايت کښې صرف څلور وسقه مذکور دى لهذا صرف هم په دې مقدار کښې به عريه مباح وى او د دې نه په زيات کښې محظورو ممنوع، ﴿ هذا القول صحيح وقد الزمه المزنى الشافعى وهو لازم على اصله ومعناه قاله الخطابى ﴾ يعنى د امام مزنى رحمه الله تحقيق هم دا دې (۲) او هغوى د امام شافعى رحمه الله مسلک هم دا منلې دي لکه د امام شافعى رحمه الله قاعده ده آهدا اشاره ده هغه طرف ته کوم چه د امام شافعى رحمه الله نه منقول دى ﴿ اذا صح الحديث فهو مذهبى ﴾ د امام احمد رحمه الله په نزد جواز صرف په مادون الخمسة کښې او د مالکيانو په نزد راجح قول د پنځه وسقو د جواز دې او د شوافعو رحمهم الله په نزد عدم جواز دې د حنابله په شان (من التحفة وغيره)، والحديث اخرجه البخارى ومسلم والنسائى، قاله المنذرى

---

(۱): صحيح البخاري/البيوع ۸۳ (۲۱۹۰)، والمساقاة ۱۷ (۲۳۸۲)، صحيح مسلم/البيوع ١٤ (١٥٤١)، سنن الترمذي/البيوع ٦٣ (١٣٠١)، سنن النسائي/البيوع ٣٣ (٤٥٤٥)، (تحفة الأشراف: ١٤٩٤٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٣٧) (صحيح)

(۲): کوم چه د ابن المنذر دي يعنى څلور وسقه.

باب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
د عرايا تفسير

[٣٣٦٥](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يَعْرِي النَّخْلَةَ أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوِ الِاثْنَتَيْنِ، يَأْكُلُهَا، فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ".

دعبد ربه بن سعيد الأنصاري نه روايت دي وئيلي نې دي عريه داده چه يوسړي چاته دکجوري ونه يا په ټول باغ کښې يوه ونه دوه وني د استعمال دپاره جداکړي اوهغه داونه دو چوکجورو په بدل کښې واخلي اويا ددي عوض خرڅ کړي.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوِ الِاثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ ﴾

يعنى يو سړي (صاحب نخل) دويم سړي ته ورکړي ثمر د نخل بيا روستو معرى له معرى لره هغه ثمر نخل خرڅوى د تمر په بدل کښې، حضرت په بذل کښې فرمائى چه دعريه دا تفسير په دې صورت کښې د احنافو د مسلک موافق دې (٢)او که ﴿ يبيعها ﴾ معنى دا واخستلې شى چه هغه معرى له د معرى نه علاوه د بل سړي په لاس هغه خرڅ کړي نو بيا به بيشکه زمونږ د مذهب خلاف وى، او دويم شکل چه کوم په دې حديث کښې تفسير عريه ذکر شوې دې يعنى ﴿ او الرجل يستثنى من ماله ﴾ د دې مطلب دا دې چه يو سړي د خپل باغ د بيع په وخت يو کرت يا دوه کرته استثناء اوکړي يعنى هغه خرڅ نه کړي د خپل خوراک دپاره خو بيا روستو د هغه دواړه اونو ميوو لره د تمر په بدله کښې د هم هغه سړي په لاس خرڅ کړي، د عرايا تفسير بالتفصيل په رومبى باب کښې تير شوې دي.

[٣٣٦٦](٣) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: "الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ النَّخَلَاتِ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا، فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا".

دابو اسحٰق نه روايت دي فرمائى چه عرايا دي ته وئيلې شي چه يوکس چاته ديوخو ونو ميوه هبه کړي دخوراک وغيره دپاره)اوبيامالک ته ددغه کس راتلل اوسيدل گران شي اوهغه د مالک په لاس باندې د ميوې اندازه ولګي ددې ونو اويائې په تازه کجوروباندې خرڅې کړي.

﴿ عن ابن اسحاق قال : العرايا ان يهب الرجل الرجل النخلات فيشق عليه ان يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها ﴾ په بذل کښې د دې په باره کښې ليکلي دى وهذا التفسير ايضا موافق لما فسر به ابوحنيفة آهغوړ اوکړئ په فهم کښې په مو راشى، خو د بيع نه به صورت د بيع مراد وى.

---

(١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٨٩٥١) (صحيح الإسناد)
(٢) خو د بيع د صورت نه به بيع مراد وى كما لا يخفى،
(٣): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٩٢٨٥) (صحيح الإسناد)

بَابٌ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

د میوې د پخیدلو نه مخکښې دمفې د خرڅولو بیان

یعنی د اونو د میوو بیع د هغه میوو د صلاحیت بشکاره کیدو نه مخکښې کول، بدو په معنی د بشکاره والی، او د صلاح نه مراد قابلیت د انتفاع.

[٣٣٦٧](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام د میوې دتیارېدو اود پخیدلو دیقین راتلونه مخکښې دخرڅولونه منع فرمائیلې ده، اغستونکې اوخرڅونکې دواړه ئې منع کړي دي.

مسئلة مترجم بها صور مختلفة مع بيان الحكم :

خان پوهول پکار دی چه د بیع ثمار دري صورتونه دی قبل الظهور، قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح، په دي کښې د رومبی صورت حکم دا دي چه بالاجماع جائز نه دي ځکه چه دا بیع معدوم ده میوې لا بنکاره شوې هم نه وی، صرف ګلونه (یعنی غوټی) بشکاره کیدل شروع شوي دی، او د دریم صورت حکم دا دي ﴿ انه یجوز بالاجماع ﴾ یعنی د قابلیت دانتفاع نه پس، او درمیانی صورت کوم چه په ترجمة الباب او حدیث الباب کښې مذکور دي یعنی بیع الثمار قبل بدو الصلاح، د هغې دري صورتونه دی بشرط الترک علی الاشجار، یعنی اخستونکي د بائع سره دا شرط وړی چه زه به فی الحال دا میوې شوکولو سره ستا اوني نه فارغوم، دا بالاجماع ناجائز ده، او دویم صورت ئې دا دي بیع بشرط القطع، یعنی بائع دا شرط اولګولو چه د دي میوو په داسې حال کښې شوکولو سره به زما اوني فارغوی. دا بالاتفاق جائز دي، دریم صورت اطلاق او عدم تقیید یعنی چه نه د ترک شرط لګولې شوې وی او نه د قطع، بلکه بیع ئې مطلق پریخودلې وی، په دې صورت کښې د احنافو په نزد جائز ده او د جمهورو په نزد ناجائز، لهذا په حدیث الباب کښې چه دا راغلی دی ﴿ نهی عن بیع الثمار حتی یبدو صلاحها ﴾ دا زمونږ په نزد په بیع بشرط الترک باندې محمول دي، والله تعالی اعلم کذا الذکر من الشروح.

﴿ والحدیث اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری ﴾

[٣٣٦٨](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ".

(*): صحيح البخاري/الزكاة ٥٨ (١٤٨٦)، البيوع ٨٢ (٢١٨٣)، ٨٥ (٢١٩٤)، ٨٧ (٢١٩٩)، صحيح مسلم/البيوع ١٣ (١٥٣٤)، سنن الترمذي/البيوع ١٥ (١٢٢٦)، سنن النسائي/البيوع ٣٦ (٤٥٣٦)، سنن ابن ماجه/التجارات ٣٢ (٢٢١٤)، (تحفة الأشراف: ٨٣٠٢، ٨٣٥٥)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/البيوع ٨ (١٠)، مسند احمد (٢/٧، ٨، ١٦، ٤٦، ٥٦، ٥٩، ٦١، ٨٠، ١٣٣)، سنن الدارمي/البيوع ٢١ (٢٥٩٧) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/البيوع ١٣ (١٥٣٥)، سنن الترمذي/البيوع ١٥ (١٢٢٧)، سنن النسائي/البيوع ٣٨ (٤٥٥٥)، (تحفة الأشراف: ٧٥١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢) (صحيح)

دابن عمر ﷺ نه روایت دی فرمائی چه نبی ﷺ دکجورو د پخیدونه مخکښې ددې دخرڅولونه منع فرمائیلې ده اودوګي دخرڅولونه ترڅوچه پاخه شوي نه وی اوسپین شوي نه وی اوتردې چه دافت نه محفوظې شي اوهمدارنګي خرڅونکې ئې دخرڅولونه اواخستونکې ئې داخستلونه منع کړې دي.

یعنی منع اوفرمائیله نبی کریم ﷺ د ثمر د بیع نه چه ترڅو پورې دا ثمر رنګدار نه شی، په کهجورو باندې رنګ راتلل سورواللی یا زیړواللی وغیره دا علامت دي ددې د صلاح (صحیح کیدو)، لهذا ددې نه مخکښې به دا نه شی خرڅولې، او دغسې منع اوفرمائیله نبی کریم ﷺ د سنبل (وګی) د بیع نه، یعنی د غنمو وغیره د وګی (بمبلو) د بیع نه، چه ترڅو پورې په دې غنمو کښې سپین والی رانه شی، او دا د آسمانی آفت نه محفوظ نه شی. په دې آخری جمله کښې اشاره ده دنهی علت طرف ته، یعنی ددی خیزونو بیع که بالکل په شروع کښې اوکړې شی نو پته نه لګی چه دا په کوم یو آسمانی آفت سره ضائع شی چه په دې کښې د اخستونکی نقصان نښکاره دي، والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

[۳۳۶۹]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ".

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دتقسیم نه مخکښې دغنیمت د خرڅولو نه منع فرمائیلی ده اودکجورو دخرڅولونه ئې هم منع فرمائیلی ده ترڅوچه دافت نه محفوظې شي اوبغیرد کمربند نه ئې د مونځ کولونه منع فرمائیلی ده.

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ﴾

یعنی منع اوفرمائیله رسول الله ﷺ د مال غنیمت د بیع نه ترڅو چه هغه تقسیم شوي نه وی، ځکه چه د تقسیم نه پس هغه د سړی په ملکیت کښې راځی او هم دغه شان د کهجورو د بیع نه ترڅو چه هغه محفوظ نه شی د هر قسم عارض سماوی نه (عارض مثلا تیزه هوا، سیلئ یا ګلئ وغیره) او د دې نه ئې هم منع اوفرمائیله چه یو انسان مونځ کوی تهبند لره بغیر د ترلو نه حزام یعنی کمر بند وغیره، مطلب دا دي چه د مانځه نه مخکښې تهبند لره ښه برابرولو سره ترلو پکار دی چه د مانځه دوران هغه درست کول نه وی، د دی نه پس نور هم د دی مضمون دوه احادیث دی.

[۳۳۷۰]() حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ، قِيلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا".

---

[1]: تقدیه أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۴۹۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۷/۲، ۴۵۸، ۴۷۲) (ضعیف الإسناد)

[2]: صحیح البخاري/البیوع ۸۵ (۲۱۹۶)، ۸۷ (۲۱۹۸)، ۹۳ (۲۲۰۸)، صحیح مسلم/البیوع ۱۳ (۱۵۳۶)، (تحفة الأشراف: ۲۲۵۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱۹/۳، ۳۶۱) (صحیح)

دسعید بن میناء نه روایت دي فرمائی چه دجابربن عبدالله ﷺ نه مي واوریدل چه ونیل نې نبی ﷺ منع فرمانیلی ده دخرڅولود میوي نه ترخوچه شق شوي نه وی عرض اوکړي شو چه تشقّح څه شي دي؟ ئوونې فرمانیل چه سره اوزیږه شوي نه وی اودخوراك قابل شوي نه وي

[۳۳۷۱] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْجَنَبِ حَتَّى يَسُودَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ، حَتَّى يَشْتَدَّ".

دانس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمانیلي ده د خرڅولو دانګورونه ترڅو چه تورشوي نه وی اودخرڅولو دغلی نه ئې منع فرمانیني ده ترڅوچه پخه شوي نه وي.

[۳۳۷۲] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: "كَانَ النَّاسُ يَبْتَاعُونَ الثِّمَارَ، قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ: الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، وَأَصَابَهُ قُشَامٌ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ، عَاهَاتٌ، يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا فَإِمَّا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ".

د یونس نه روایت دي چه دابوالزناد نه مي تپوس اوکړو چه د میوي خرڅول د پخیدلونه مخکښې څنګه دي؟ او په دې باره کښې دنبی ﷺ ارشادات څه دي؟ هغه اووئیل چه عروه بن زبیر دسهل بن ابی حثمة نه روایت کړي دي اوهغه دزید بن ثابت ﷺ نه روایت کړي دي چه فرمانیل ئې خلقوبه خپلې میوي د پخیدونه مخکښې خرڅولي لیکن کله به چه خلقو دشوکولو قصد اوکړو او ددې دوصول کولو وخت به راغې نوخریدار به وئیل چه په دي میوي دمان یا قشام مرض راغلی دي په دي وجه باندې به اغستونکی دا غوښتل چه په قیمت کښې کمي اوکړي شي اویاداچه بالکل قیمت ورنکړي او خرڅونکې به دې ته تیارنه وو، کله چه نبی ﷺ ته داقسم ډیري جګړې راغلې نوخلقوته ئې بطور مشوره اوفرمانیله چه تاسو میوي مه خرڅوئ ترخوچه ددې دبهترین کیفیت معلوم شوي نه وی خکه چه هغوی په دي سلسله کښې ډیري جګړې او اختلافات کړي وو.

﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَبْتَايَعُونَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا الخ ﴾

زید بن ثابت ﷺ فرمائی چه په شروع کښې د خلقو عادت وو چه د ثمار بیع به ئې کوله قبل بدو الصلاح بیا چه به کله اخستونکو هغه میوي شوکولي او د اخستونکو د طرف نه د ثمن تقاضا وی نو اخستونکی وائی چه په میوو کښې فلانئ بیماری پیدا شوي ده او فلانئ بیماری پیدا شوي ده چه د هغې په وجه زمونږ ډیر لوئي نقصان اوشو. دمان او قشام او مراض دا ټول عوارض او بیمارئ دی کومې چه د میوو سره متعلق دی.

﴿ فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ..... فَإِمَّا لَا فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ﴾

(*): سنن الترمذي/البيوع ۲۱ (۱۲۲۸)، سنن ابن ماجه/التجارات ۳۲ (۲۲۱۷)، (تحفة الأشراف: ۶۱۳)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/البيوع ۸ (۱۱)، مسند احمد (۱۱۵/۳، ۲۲۱، ۲۵۰) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۷۱۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ۸۵ (۲۱۹۲) تعليقاً (صحيح)

شرح كلام الراوي:

د حديث راوي زيد بن ثابت رضي الله عنه فرمائي چه كله دا قسم خصوصيتونه او جهگړې د دې خلقو ترمنځه د ډيرې شروع شوې نو رسول الله ﷺ په طور د مشورې او خير خواهۍ دا اوفرمائيل چه كه تاسونه دانه شى كيدې يعنى داچه دجهگړونه خان بچ كړئ اوپه خپل مينځ كښې جهگړه مه كوئ نوبياتاسودددې ميوو بيع پەداسې طريقه باندې ولې كوئ يعنى قبل بدو الصلاح.

د زيد بن ثابت رضي الله عنه مقصد دا دې چه د رسول الله ﷺ د طرف نه د بيع الثمار قبل بدو صلاحها ممانعت حتما او لازما نه دې چه د هغې د وجې نه دا بيع فاسده اومنلې شى بلكه دا قسم بيع صحيح ده او نهى د رسول الله ﷺ د طرف نه د عارض خصومت (د جگړې) پە بناء باندې دې (فاما لا) مطلب دا دې (اى ان لم تستطيعوا ان لا تنازعوا) لكه چه په ترجمه كښې مونږ دا ښكاره كړه.

[٣٣٧٣]( )حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دې فرمائى چه نبى عليه السلام منع فرمائيلې ده دخرڅولود ميوې نه تردې چه ددې پوخوالي اوتيارېدل ښكاره شي او ميوه به نه شى خرڅولې مگر په دينار يا په درهم سره مگر عرايا ددې نه مستثنى دي.

قوله: ﴿عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بالدنانير او بالدراهم إِلاَّ الْعَرَايَا﴾

د دې آخرى جملې مطلب دا دې چه په اونو باندې د لګيدلې ميوو بيع د دراهمو او دنانيرو په عوض كښې پكار ده، يعنى د تمر مجذوذ په عوض كښې نه دى كيدل پكار، ځكه چه په دې صورت كښې به هغه بيع مزابنة شى چه هغه بالاتفاق ممنوع ده، خو د عرايا رسول الله ﷺ استثناء اوفرمائيله، دا استثناء د جمهورو په مسلك باندې استثناء متصل ده او د احنافو په نزد استثناء منقطع ده، لان العرية ليست بيع عندهم.

والحديث اخرجه ابن ماجة مختصرا، قاله المنذري

بَابٌ فِي بَيْعِ السِّنِينَ

د څوكالو پورې د ولې د ميوې خرڅول درست نه دى

بيع السنين ته بيع معاومه هم وائى، يعنى د دوه يا درې كلونو ميوه په يو كرت باندې اخستل په حديث كښې د دې ممانعت راغلې دي او دا بالاجماع ناجائز ده ﴿ لانه بيع المعدوم ﴾ بلكه پكار دا ده چه د هر فصل بيع هم په هغه كال كښې اوشى.

[1]: صحيح البخاري/المساقاة ١٦ (٢٣٨٧)، سنن ابن ماجه/التجارات ٣٢ (٢٢١٦)، (تحفة الأشراف: ٢٤٥٤)، وقد أخرجه: سنن النسائي/البيوع ٢٦ (٤٥٣٧)، مسند احمد (٣/٣٦٠، ٣٨١، ٣٩٢) (صحيح)

[۳۳۷٤](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ[۳۳۷۳] بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثُّلُثِ شَيْءٌ، وَهُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

دجابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده دځو کالو پوري دمیوو د خرڅولونه (مثلا دوه پادري کالو پوري میوه خرڅه کړي اوخریدارئي دنقصان رسولونه منع کړې دي.

﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ ﴾ یعنی امر بوضع الجوائح، د وضع معنی ده ساقط کول او معاف کول، جوائح جمع ده د جائحة یعنی هم هغه عارض او آفت سماوی کوم چه میوو لره خراب کړی، مطلب دا دي چه د جوائح د وجي نه د میوو اخستونکو ته کوم نقصان اورسی نو د باغ مالکانو یعنی خرڅونکو لره هغه د نقصان مقدار معاف کول پکار دی، وړاندي د ځو ابوابو نه پس مستقل باب راروان دي. ﴿ باب فی وضع الجائحة ﴾ دا عفو او وضع کومه چه د حدیث په حکم کښې راغلې ده د جمهورو په نزد د استحباب دپاره ده، د هغوی په نزد دا حدیث معروف او د احسان د قبیلې نه دي ځکه چه په مبیع کښې کوم نقصان د مشتری د قبض کولو نه پس اومونډلی شی،هغه په ضمان د مشتری کښې وی، اصولا بائع د هغې ذمه دار نه دي،د امام احمد رحمه الله او د ډیرو محدثینو په نزد امر د وجوب دپاره دي، د هغوی په نزد معاف کول واجب دی، وړاندي یو بل روایت هم را روان دي، باب فی تفسیر الجائحة، په دي باندي به کلام هم هلته راشی.

وقال المنذري: اخرجه النسائي الفصلين مفترقين،واخرجه مسلم وابن ماجة عن بيع السنين.

[۳۳۷۵](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسُوَيْدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ، وَقَالَ: أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ".

دجابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده د معاومه نه یعنی دځو کالو پوري دوني د میوو دخرڅولو نه.

قوله: ﴿نهى عن معاومة ﴾ د دي نه مراد هم هغه بیع السنین ده، دا لفظ د عام نه مشتق دي چه هغه ئي باب مفاعلت ته یوړو، او هم دغه شان د سنه نه مسانهه او د شهر نه مشاهره، او د یوم نه میاومه، یعنی روزانه او د ورځې ورځې

والحديث اخرجه مسلم بأتم منه،واخرجه ابن ماجة،قاله المنذري

(*): صحيح مسلم/البيوع ۱۷ (۱۵۳٦)، سنن النسائي/البيوع ۲۹ (٤٥٣٥)، سنن ابن ماجه/التجارات ۳۳ (۲۲۱۸)، (تحفة الأشراف: ۲۲٦۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۰۹، ۳۱۹، ٤٥٣٥) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/البيوع ۱۷ (۱۵۳٦)، سنن ابن ماجه/التجارات ٤٥ (۲۲٦٦)، (تحفة الأشراف: ۲۲٦۱) (صحيح)

بَابٌ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ
د دوکې والا بیعې بیان

[۳۳۷۶]() حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةِ.

دابوهریرة رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده ددوی دبیعې نه اود ګیتیئ غورځولو د بیعې نه.

قوله: ﴿نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - زَادَ عُثْمَانُ - وَالْحَصَاةِ﴾

غرر (دهوکه) یعنی هغه بیع چه په هغې کښې د بائع یا مشتری نقصان او غرر وی رسول الله علیه السلام د هغې نه منع فرمائیلی ده دا د یوې قاعدې کلیې په طور ده چه په هغې کښې ډیر بیوع داخلیدي شی، مثلا د شئ مجهول بیع، د عبد آبق بیع، او هم دغه شان د هر غیر مقدور التسلیم بیع لکه بیع السمک فی الماء وبیع الطیر فی الهواء، او بیع الحصاة دا ده چه احد المتعاقدین یو بل ته دا اوائی چه ﴿اذا نبذت الیک الحصاة فقد وجب البیع﴾ یعنی بائع یا مشتری بل ته داسې اوائی چه کله زه ستا طرف ته دا کانړۍ در اولم نو پوهه شه چه دا بیع منعقد شوه، او یا دا چه دا کانړۍ د دې ګډو بیزو کنډک ته اولم کومه یوه چه پرې اولګیده د هغې بیع به منلې شی، په دې صورت کښې جهالت د مبیع موندلې شی.

والحدیث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[۳۳۷۷]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَهَذَا لَفْظُهُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ، وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْلَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ".

د ابوسعید خدری رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده د دوه قسمه بیعې نه اوددوه قسمه لباس استعمالولونه، په خرید وفروخت کښې بیع ملامسه اوبیع منابذة اود دوه قسمه کیږونه مراد دادي او په دوه قسمه جاموکښې یوقسم صماء دي یعنی چه انسان پرې دسرنه دخپلوپوري پټیږي دویم قسم دادي چه یو سړي احتباء یعنی زنګنونه اوتړي اوکینې اوستر ښکاره پریږدي یا په شرمګاه باندې پرده وانه چوي.

قوله: ﴿نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ﴾

---

[1]: صحيح مسلم/البيوع ٢ (١٥١٣)، سنن الترمذي/البيوع ٩٧ (١٢٣٠)، سنن النسائي/البيوع ٢٥ (٤٥٢٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ٢٣ (٢١٩٤)، (تحفة الأشراف: ١٣٧٩٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/ ٢٥٠، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٩٦)، سنن الدارمي/البيوع ٢٠ (٢٥٩٦) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الصلاة ١٠ (٣٦٧)، البيوع ٦٢ (٢١٤٤)، ٦٣ (٢١٤٧)، اللباس ٢٠ (٥٨٢٠)، ٢١ (٥٨٢٢)، الاستئذان ٤٢ (٦٢٨٤)، سنن النسائي/البيوع ٢٤ (٤٥١٩)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٢ (٢١٧٠)، (تحفة الأشراف: ٤١٥٤، ٤٥٢٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/البيوع ١ (١٥١٢)، مسند احمد (٣/ ٥٩، ٦٦، ٦٨، ٧١، ٩٥)، دي/البيوع ٢٨ (٢٦٠٤) (صحيح)

شرح الحديث:

يعنى رسول الله ﷺ د دوه قسمه بيع نه منع اوفرمائيله او د دوه قسمه جامو نه، د بيعتان نه مراد بيع ملامسة او منابذه ده او د دواړو تفسير په بل روايت كښې را روان دى، او د لبستين مصداق په حديث كښې يو خو اشتمال صماء بيان كړې شوى دى (د اشتمال صماء دوه تفسيرونه كړې شوى دى كوم چه په كتاب الصلوة كښې په ثياب الصلوة كښې بيان شوى دى، اول دا چه يو خادر لره په خپل خان باندې داسې د پورته نه بنكته اغوستل چه دواړه لاسونه هم د خادر نه لاندې پاتې شى چه په هغې كښې د انسان د راغورځيدو خطره وى د لاسونو په خادر كښې د دننه كيدو د وجې نه، ﴿ قيل ماخوذ من الصخرة الصماء ﴾ خادر داسې واچولى شى چه د هغه د اغوستلو نه پس د هغې يو سر بنې يا كس اوړې په هغه طرف باندې واچولى شى چه په هغې كښې عورت بنكاره كيږى) او د لبسه ثانيه مصداق په حديث كښې دا مذكور دي ﴿ ان يجتبى الرجل فى ثوب واحد ﴾ چه په يو خادر كښې انسان په داسې انداز كينى چه په هغې سره ئې شرمگاه بنكاره شى، يعنى بنكته بدن ئې بنكاره شى.

[۳۳۷۸] (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ، وَلَا يُنْشِرُهُ، وَلَا يُقَلِّبُهُ، فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ.

د ابوسعيد خدرى نه د تير روايت په شان روايت منقول دي، ليكن په دي كښې دا اضافه ده چه: تول بدن په يوه كپړه كښې راونغاړي او د دې كپړې پلوته په خپل اوږه اوگسه اوږه باندې راواړوي اوبيع منابذه دي ته وائى چه خرڅونكى داسې اووائى چه داكپړه زه كله تاته در اوغورزوم نوبيابه بيع ضروري وي اوبيع ملامسه دي ته وائى چه كوم شي دلاس نه اوخي نوبيعه به لازمي شي.

﴿ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ﴾ يعنى بائع مشترى ته داسې اوائى چه كله ستا طرف ته د كپړې دا تهان در گزار كړم نو بوهه شه چه بيع لازم شوه، يعنى بغير د ايجاب او قبول نه، او يا دا وجه چه د ايجاب او قبول نفى مراد نه ده بلكه لزوم د بيع مراد دي بغير د خيار رويت او خيار عيب وغيره نه، ﴿ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ ﴾ يعنى بيع ملامسه دا ده چه د مشترى صرف په كپړه باندې د لاس لگولو سره، بغير د پرانستلو نه او بغير د كتلو نه بيع لازم شى، د بيع په دې تولو صورتونو او قسمونو كښې تراضى طرفين نشته د خيار عيب او خيار رويت وغيره امورو د نه كيدو د وجې نه او يا د فساد د وجې نه د ايجاب او قبول نه موندلى كيدل په دوه تفسيرونو كښې د يو مطابق، دا تول بيوع د بيوع جاهليت څينې نه دى.

والحديث اخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة، واخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث ابى هريرة مختصرا ومطولا، قاله المنذرى

(۱) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٤١٥٤) (صحيح)

[۳۳۷۹](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ، وَمَعْنَى الزُّرْقَانِيِّ، جَمِيعًا.

د ابو سعيد خدري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده اوبيا نې دپورتني حديث په شان روايت بيان کړو اود سفيان اوعبد الرزاق وغيره تولونه داسې روايات منقول دي.

[۳۳۸۰](۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ".

دابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده باقي دتير روايت په شان او ددي اضافي سره چه د حبل الحبله مطلب دادي چه دکومې اوښې نه بچي پيدا شوي وي اوبيا هغه بچي حامله وي او ولادت نې شوي وي.

شرح الحديث وفيه اربعة اوجه :

په دي دواړو الفاظو کښې حاء او با دواړه مفتوح دي، حبله کښې دوه اقوال دي يو دا چه دا جمع ده د حابل لکه د ظالم جمع ظلمة، او دا هم وئيلي شوي دي چه دا مصدر دي د مطلق حيوان په معنى کښې، خان پوهول پکار دي چه د دي حديث شرح کښې خلور احتمالات دي اول دا چه د حبل الحبلة نه مراد جنين دي يا جنين الجنين، او په دي دوه صورتونو کښې بيا دوه احتمالات دي يو دا چه د دي مصداق مبيع ده يا د دي نه مقصود بيع الى اجل ده، يعنى مبيع خو بل يو څيز دي خو د هغې تاجيل يعنى د ثمن ادا کولو نيټه په دي دواړو کښې يو مقرر کړي شى، لهذا دا خلور احتمالات به د دي حديث په معنى کښې وى په دي احتمالاتو کښې به په يو صورت کښې بيع فاسد وى او په يو صورت کښې باطله، يعنى که دا په مبيع باندې محمول کړي شى نو چونکه هغه لا تراوسه پورې معدوم ده په دي وجه به بيع باطل وى، او که مبيع شئ آخر دي او دا د هغې دپاره اجل دي، په دي صورت کښې به فاسد وى، دا تفسير د هغې خپله دلته په کتاب کښې موجود ده پس راوى وائى ﴿ حَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ ﴾ په دي تفسير کښې دا په جنين الجنين باندې محمول کړي شوي دي، خو د دي تصريح نه ده شوي چه مراد تري نه مبيع ده که اجل، د دي تفسير حاصل دا دي چه يو سړي داسې اوائى چه دا حامله اوښه چه مخامخ ده د دي حمل د پيدا کيدو نه پس چه کله حامله شى نو د هغه دحمل ثانى بيع کوم يا هغه نيټه کوم. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قاله المنذري

---

(۱): صحيح البخاري/ البيوع ٦٢ (٢١٤٤)، صحيح مسلم/ البيوع ١ (١٥١٢)، سنن النسائي/ البيوع ٢٢ (٤٥١٤)، (تحفة الأشراف: ٤٠٨٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/ ٩٥) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/البيوع ٦١ (٢١٤٣)، المسلم ٧ (٢٢٥٦)، مناقب الأنصار ٢٦ (٣٨٤٣)، سنن النسائي/البيوع ٦٦ (٤٦٢٩)، سنن ابن ماجه/التجارات ٢٤ (٢١٩٧)، (تحفة الأشراف: ٨٣٧٠)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/البيوع ٣ (١٥١٤)، سنن الترمذي/البيوع ١٦ (١٢٢٩)، موطا امام مالك/البيوع ٢٦ (٦٢)، مسند احمد (٢/ ٥٧١، ٦٣) (صحيح)

[۳۳۸۱] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: وَحَمْلُ الْحَمَالَةِ أَنْ تُسْتَعَانَ النَّاقَةُ بِطَنِهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُسْتَعَانُ.

د ابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی باقی روایت دتیر روایت په شان دي.

باب فِي بَيْعِ الْمُضْطَرِّ

د مجبورې په وخت کښې د بیع بیان

د بیع المضطر مصداق او حکم:

د مضطر دوه معني کیدي شی حُکه چه د اضطرار دوه قسمونه دی یو اضطرار لاجل الفير یعنی د بل د زبردستۍ د وجي نه مجبورول چه هغې ته اکراه وائی او دویمه معنی اضطرار لاجل الفقر والحاجة یعنی د خپلې غریبۍ او مسکینۍ د وجي محتاج او مضطر کیدل، آو د مضطر بالمعنی آلثانی بیع د آحنافو په نزد فآسد ده آو د جمهورو په نزد جآئز مع آلکرآهت ده، کذا اتلكر من درس الشيخ رحمه الله تعالى، مثله في البذل عن الخطابي، او د دي نه پس په بذل کښې د در مختار نه د بیع المضطر شرح دا کړي شوي ده ﴿ هو ان يضطر الرجل الى طعام او شراب او غيرهما ولا يبيعه البائع الا باكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه ﴾ یعنی یو سړی ته د خوراک ځکاک ضرورت دي مثلا او دویم سړی سره هغه څیز موجود دي خو هغه هغې لره په عام قیمت باندي ورکولو ته تیار نه دي بلکه په ډیر زیات قیمت باندي ئې ورکوی داسي قسم ته په در مختار کښې فاسد وئیلي شوي ده.

[۳۳۸۲] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا صَالِحٌ أَبُو عَامِرٍ، قَالَ أَبُو دَاوُد: كَذَا، قَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَوْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ ابْنُ عِيسَى: هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: "سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ سورة البقرة آية ۲۳۷ وَيَبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ، قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ".

دهشیم نه روایت دي فرمائی چه علي رضي الله عنه په خطبه کښې اوفرمائیل چه یوداسي وخت به راشي چه خلق به یوبل خوري (یعنی تکلیفونه به ورته رسوي)اوځوک چه مالداروي هغه به خپل مال په غابنونوکښې نیولي وي اوحالانکه هغه ته داحکم نشته، الله تعالی فرمائی اي خلقو په خپل مینځ کښې په یوبل سره احسان مه هیروئ، اوداسي وخت به هم راشي چه خلق به دمجبورئ نه بیع کوي آوحالانکه نبی علیه السلام دمجبور دمال داځستلونه منع فرمائیلی ده، او دائي هم فرمائیلی دی چه ددوکي دبیع نه خان وساتئ اومیوه دپخیدونه مخکښې مه خرڅوئ.

﴿ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، وَيَبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ﴾

---

[۱]: صحيح البخاري/مناقب الأنصار ۳۶ (۳۸۱۳)، صحيح مسلم/البيوع ۳ (۱۵۱۴)، (تحفة الأشراف: ۸۱۴۹) (صحيح)

[۲]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۰۳۳۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۱۶۷۱) (ضعيف)

علی ﷺ فرمائی چه نزدې ده چه په خلقو باندې داسې د بخل زمانه راشی چه د مالدار حال به دا وی چه هغه به خپل مال لره په خپلو غاښونو باندې ښه مضبوط نیسی، حال دا چه خلق د هغه مامور نه دی بلکه الله پاک خو دا فرمائی چه په یو بل باندې احسان کول مه هیروئ، یعنی مه ترک کوئ، وراندې د دې بخل یو اړخ بیانوی چه مجبور قسم خلقو سره به بیع او شراء کولې شی حال دا چه رسول الله ﷺ د بیع المضطر نه منع فرمائیلې ده.

دلته په دې حدیث کښې هم شارحینو د مضطر معنی کښې هم هغه دوه صورتونه لیکلې دی کوم چه پورته ذکر شو.

بَابٌ فِي الشَّرِكَةِ
د شراکت بیان

[۳۳۸۳]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَرْقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا".

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ اوفرمائیل چه الله تعالی فرمائیلی دی چه زه ددوه شریکانو په مینځ کښې دریم شریک یم ترڅوچه په دې دوه شریکانوکښې یوشریک دخپل ملګري سره خیانت نه وی کړي، اوکله چه په دې دواړوکښې یوتن دبل سره خیانت اوکړي نوزه ددې دواړونه او ځم.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ﴾ حاصل د حدیث دا دي چه شرکت ډیر د خیر او برکت ځیز دي په دې شرط چه په دیانت داړئ سره وی او خیانت په هغې کښې نه وی خو چرته چه په هغې کښې لږ خیانت بیا موندلې شو نو ټول خیر او برکت ختم.

اقسام د شرکت:

د شرکت ډیر قسمونه دی، اول د دې دوه قسمونه دی، ۱ شرکت املاک او شرکت عقود، خو دلته په حدیث کښې شرکت عقود مراد دي چه د هغې څو قسمونه دی شرکت مفاوضه، شرکت عنان، شرکت الصنائع چه هغې ته شرکة الابدان هم وائی، شرکت الوجوه چه د هغې تفاصیل، احکام او شرائط په کتابونو د فقه کښې ذکر شوي دی دغه شان یو قسم د دې مضاربت هم دي، دا شرکتونه کوم چه شریعت مشروع کړی دی که د شرع په اصولو او دیانت سره وی نو ډیر د خیر او برکت ځیزونه دی لکه چه په حدیث الباب کښې دی څو نن صبا په دې زمانه کښې خلقو قسم قسم معاملات د مال د زیاتوالی او د تجارت دپاره د خپل طرف نه اختراع کړی دی کوم قسمونه د شرکت چه شریعت مشروع کړی وو هغه څوک هم نه پیژنی او نه ئې د پیژندګلو کوشش کوی، او د موجوده اختراعی طریقو چه کوم حال او انجام دي په هغې باندې ټول پوهیږی چه د هغې په وجه باندې په خنګه خنګه مصیبتونو کښې خلق اخته کیږی.

---

(۱): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۲۹۳۹) (ضعیف)

بَابُ فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ

د مضاربت د شرطونه د خلاف کولو بیان

مضاربت چه د هغې ذکر اوس تیر شو د شرکت یو قسم دي چه په هغې کښې مال د یو سړي وی او دویم طرف ته عمل ﴿ فی القدوری المضاربة عقد علی الشرکة بمال من احد الشریکین وعمل من الآخر ولا تصح المضاربة الا بالمال الذی بینا ان الشرکة تصح به، ومن شرطها ان یکون الربح بینهما مشاعا لا یستحق احدهما منه دراهم مسماة ﴾ یعنی د صحت مضاربت یو اهم شرط دا دي چه د هغې د تجارت نه حاصله شوې نفع د صاحب مال او عامل ترمینځه مشترک وی مقدار معین نه وی، خو دا ضروری نه ده چه مساوی او علی النصف دي وی، بلکه علی النصف یا علی الثلث چه څه هم وی مشترک وی په دراهم معینه د یو دیاره نه وی.

[۳۳۸٤] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، حَدَّثَنِي الْحَيُّ، عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: "أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ".

دعروه بارقی نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ راته یودینار راکړو چه دڅان دپاره پرې دقربانئ ځاروي واخلم ماپه هغه یودینار دوه ځاروی واغستل یوځاروي مې په یودینار خرڅ کړو اویوځاروي اویودینارمي نبی ﷺ ته پیش کړو هغه راته دعا وکړه چه اي الله دده په بیع کښې برکت واچوي، چنانچه همداسې اوشول چه عروه به کله ځاوري اغستلي نوپه هغې کښې به ئې هم ګټه کوله.

لغوی: ﴿ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً ﴾الخ عروة بن ابی الجعد البارقی صحابی ﷺ فرمائی چه یو کرت رسول الله ﷺ ماته یو دینار راکړو د قربانئ د بیزې اخستلو دپاره، نو هغوی داسې اوکړل چه په یو دینار کښې ئې دوه بیزې واخستلې او بیا ئې په دې دواړو کښې یوه په یو دینار خرڅه کړه، او د رسول الله ﷺ په خدمت کښې ئې بیزه سره د دینار نه پیش کړه، رسول الله ﷺ د هغوی د دپاره د تجارت د برکت دعا اوکړه، ﴿ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ ﴾ راوی وائی چه د رسول الله ﷺ د دعا په برکت د هغوی د تجارت حال دا وو چه که خاوره به مې هم اخستله نو په هغې کښې به هم نفع کیدله د خاورې نه مراد یا خو په طریقه د مبالغې یو بیکاره او معمولی خیز دي او یا دا په حقیقت باندې محمول دي، ځکه چه د ترابو د بعض انواع بیع کولې شی، دا صحابی د رسول الله ﷺ د طرف نه وکیل وو د شراء خو هغوی په ظاهر کښې د ځپل موکل مخالفت اوکړو چه بیع او شراء دواړه ئې اوکړل، او ترجمة الباب د مضارب په باره کښې دي خو وئیلې شی چه مضارب هم د رب المال دپاره په منزله د وکیل وی.

(*): صحيح البخاري/المناقب ۲۸ (۳٦٤۲)، سنن الترمذي/البيوع ۳٤ (۱۲۵۸)، سنن ابن ماجه/الأحكام ۷ (۲٤۰۲)، (تحفة الأشراف: ۹۸۹۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۳۷۵، ۳۷٦) (صحيح)

په مسئله مترجم بها کښې مذاهب ائمة :

مضارب که د رب المال مخالفت اوکړی نو خطابی د امام شافعی رحمه الله مذهب دا نقل کړې دي چه د مخالفت په صورت کښې مضارب که سامان بعینه د رب المال نه اخستلې وی نو بیا خو بیع باطل ده او که هغه بعینه په دي مال باندې سامان نه وی اخستلې بلکه په خپله ذمه ساتلو سره ئې واخستلو او بیا ئې ادا کړو هم د دې رب المال د مال نه نو په دې صورت کښې به دا سامان د مشترې دپاره وی او مضارب به په هر حال کښې ضامن وی د رب المال د مال. آهاو څه نفع چه کیږی هغه به د مضارب وی، او خطابی د امام احمد رحمه الله مسلک دا لیکلې دي چه د مخالفت په صورت کښې به ربح د رب المال وی او نقصان به مضارب ضامن وی، او د احنافو په نزد د مخالفت په صورت کښې به ربح تول په توله د مضارب دپاره وی او مضارب به ضامن هم وی، لحدیث ﴿ الغرم بالغنم ﴾ خو په مضارب باندې به د دې ربح تصدق واجب وی ځکه چه هغه کسب خبیث دي.

بیع فضولی کښې مذاهب ائمة :

د دې حدیث نه چه کومه مسئله ثابتیږی صراحة هغه د بیع فضولی ده، مسئله اختلافی ده، د احنافو او مالکیانو په نزد دا بیع موقوفا علی اجازة المالک صحیح ده خو د احنافو په نزد صرف بیع فضولی جائز ده. شراء دفضولی نه او د امام مالک رحمه الله په نزد بیع او شراء دواړه جائز دی، پس په ارشاد السالک کښې دی ﴿ البیع والشراء کلاهما جائزان موقوفا علی اجازة المالک ﴾ او د حنابله په نزد دواړه ناجائز دی کما فی زاد المستقنع: لا یجوز البیع ولا الشرآء، او د امام شافعی رحمه الله په دې کښې دوه اقوال دی، په قول قدیم کښې جائز دی، وقواه النووی، وفی الجدید لا یجوز، د امام شافعی رحمه الله استدلال د ﴿ لا تبع ما لیس عندک الحدیث ﴾ نه دي، زمونږ د طرف نه د دې جواب دا دي چه د ﴿ ما لیس عندک ﴾ نه مراد شئ غیر مقبوض دي لکه عبد آبق، او بیا په دې حدیث کښې نفی مطلق د بیع نه ده بلکه د بیع بات نفی ده، د نهی تعلق د نفس بیع سره نه دي بلکه بت البیع سره دي بیع بات یعنی نافذ او غیر موقوف.

حدیث الباب د احنافو او مالکیانو دلیل دي :

او حدیث الباب دلیل دي د جواز لکه چه ظاهره ده. معلومه دي وی چه مصنف رحمه الله په دې باب کښې دوه احادیث ذکر کړل د عروة البارقی او دویم چه کوم ورانديې را روان دي د حکیم بن حزام رضی الله عنه چه د هغې مضمون دا دي چه رسول الله ﷺ هغوی ته یو کرت یو دینار ورکړو د قربانئ د څاروی اخستلو دپاره نو هغوی یو بیزه په یو دینار باندې اخستلو سره هغه په دوه دیناره خرڅه کړه او بیا ئې په یو دینار باندې بله بیزه واخستله او هغه بیزه ئې سره د دیناره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره کړه.

د شوافعو د طرف نه جواب:

دا دواړه احادیث د امام شافعی رحمه الله د قول جدید خلاف دی، د هغوی د طرف نه د رومبی حدیث خطابی جواب دا ورکړې دي چه د رومبی حدیث په سند کښې ﴿ حدثنی الحی ﴾ دي

یعنی قبیله ﴿ وهو مجهول ﴾ او د دویم حدیث په سند کښې شیخ من اهل المدینة دي وهو ایضا مجهول، حضرت سهارنپوی په بذل کښې د عروة بن ابی الجعد د حدیث متعلق د خطابی کلام چه په دی حدیث کښې حی مجهول دي دا فرمائیلي دی چه مصنفؒ حدیث د عروة په دوه طریقو سره ذکر کړي دي په دویم طریق کښې ﴿ عن ابی لبید حدثنی عروة البارقی ﴾ دي، په دي سند کښې هیڅ یو راوی مجهول نشته پس امام منذریؒ فرمائی ﴿ وقد اخرج الترمذی حدیث شراء الشاة من روایة ابی لبید لمازة بن زیاد عن عروة، وهو من هذا الطریق حسن آهـ﴾ او د دویم حدیث یعنی حکیم بن حزامؓ په باره کښې حضرت فرمائی چه دا په یو بل طریق سره هم مروی دي په سنن ترمذی کښې ﴿ عن حبیب بن ابی ثابت عن حکیم بن حزام ﴾ خو امام ترمذیؒ په دي باندې کلام کړي دي چه د حبیب بن ابی ثابت سماع زما په نزد د حکیم بن حزامؓ نه ثابت نه ده مونږ وایو چه په دي عدم سماع باندې څه دلیل دي اوسه پوري هیڅ دلیل نه دي قائم شوي ﴿ ولا مانع من السماع، ولو سلم فالمرسل عندنا حجة ﴾ آهـ او صاحب د تحفة الاحوذی لیکی : وَحَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ هَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِي إِسْنَادِهِ مَنْ عدا الْبُخَارِيِّ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لَمَازَةَ بْنِ زِيَادٍ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ مَجْهُولٌ لَكِنَّهُ قَالَ (۱) إِنَّهُ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ. وَقَالَ حَرْبٌ : سَمِعْت أَحْمَدَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : إِنَّهُ ثَابِتٌ أَجْلَدَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ. وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ شَعْبِ بْنِ غَرْقدة، سَمِعت الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ. قَالَ الْحَافِظُ : الصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إِسْنَادِهِ مُبْهَمٌ الخ.... امام نوویؒ دا حدیث صحیح تسلیم کړي دي لکه چه اوس پورته ذکر شو او غالبا هم په دي بنیاد باندې هغوی د امام شافعیؒ په قولینو کښې قول قدیم د صحت د جواز د بیع فضولی د تقویت کړي دي کما سبق قریبا په دي مقام باندې فتح الباری هم کتل پکار دی چه نور بصیرت هم حاصل شی، امام بخاریؒ دا حدیث په مناقب کښې ﴿ باب السوال المشرکین ان یریهم النبیﷺ ایة فاراهم الشقاق القمر ﴾ نه پس باب بلا ترجمه کښې ذکر کړي دي. وقد مر تخریج حدیث عروة البارقی وحدیث حکیم بن حزام فی اثناء الصحت.

[۳۳۸۵](۲) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ.

د عروه بارقی نه دتیرروایت په شان روایت نقل شوی دي صرف د الفاظو فرق دي.

[۳۳۸۶](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، وَجَاءَ بِدِينَارٍ وَبِدِينَارٍ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ".

---

۱) کذا فی الاصل.

۲) : تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۸۹۸) (صحیح)

۳) : تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۴۳۸)، وقد أخرجه: سنن الترمذي البیوع ۳٤ (۱۲۵۷) (ضعیف)

دحکیم بن حزام رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبي علیه السلام زه دیودینارسره اولیږلم چه زه دهغه دپاره دقربانۍ څاروي واخلم نوپه یودینارپوخاروي واخستو اودقربانی داځاروي مې په دوه دیناره خرڅ کړو اووبیالارم په یودیناري دقربانی بل څاروي واخستو اوهغه اولني دیناري بیچ کړو اود نبي علیه السلام په خدمت کښې حاضرشوم اوهغه دینار نې صدقه کړو اوزماد تجارت دپاره نې دعا اوفرمائیله

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَّجِرُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

داجازت نه بغیر دچا په مال کښې په نیت سره دتجارت کولوبیان

یعنی کوم انسان چه د بل په مال کښې تجارت کوی بغیر دهغه د اجازت نه په دي صورت کښې چه کومه ګټه حاصله شی هغه به د احنافو په نزد د سوداګر دپاره وی او هم دغه شان به تاوان هم په هغه باندي وی، خو دا کسب کسب خبیث دي لهذا د دي قسم ربح به واجب التصدق وی، چه په دي مسئله کښې د نورو امامانو د مذاهب تحقیق اوکړي شی مصنف رحمه الله د دي باب د لاندي د حدیث الغار یو حصه ذکر کړي ده کوم چه د ترجمة الباب مناسب وه باقی قصه اختصاراً حذف کړي شوه، او امام بخاري رحمه الله چه په دي حدیث باندي کوم ترجمة الباب قائم کړي دي هغه دا دي ﴿ اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضى ﴾ او بیا نې د دي د لاندي هغوی حدیث الغار ټول ذکر کړي دي خوک چه پوره قصه کتل غواړي هغه دي دصحیح بخاري کتاب البیوع کښې ذکرکړي شوي باب ته رجوع اوکړي، امام بخاري رحمه الله د هغه حدیث نه د بیع فضولي او شراء فضولي جواز ثابت کړي دي

[۳۳۸۷](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأُرْزِ، فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ، قَالُوا: وَمَنْ صَاحِبُ فَرَقِ الْأُرْزِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ، فَقَالَ: "كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اذْكُرْ وَاحْسَنَ عَمَلِكُمْ، قَالَ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَيِّرًا بِفَرَقِ أُرْزٍ، فَلَمَّا انْصَتَّ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرُعَاءَهَا، فَتَعَرَّضَ، فَقَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرُعَاءِهَا فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا".

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل نې په تاسوکښې چه څوک غواړی چه دهغه چاپه شان دي شي دچاسره چه یوه پیمانه وریژې وي نودهغه په شان دي شي. صحابه عرض وکړوچه اې دالله رسوله داکومه واقعه ده نودغاروالا واقعه ئې بیان کړه، کله چه هغوی په یوغارکښې پناه اخستلې وه اویولوي کانړي دغار په خوله راپریوتو اودغارخوله نې بنده کړه په دي وخت کښې دوی ووئیل چه په مونږ کښې دي هریو خپل نیک عمل یادکړي نو په دوی کښې دریم کس ووئیل چه اې الله تا ته معلومه ده چه مایوکس په یوفرق باندي مزدور کړي وو کله چه مانباښ شو نوماهغه ته خپله مزدوري ورکوله نوهغه مزدوري وانه خستله اوهمداسي لاړو مادوغه کس وریژې

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۷۷۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري الإجارة ۱۲ (۲۲۷۲)، المزارعة ۱۳ (۲۳۳۳)، أحاديث الأنبياء ۵۳ (۳۴۶۵)، الأدب ۸۳ (۶۱۳۳)، صحيح مسلم الذكر ۲۷ (۲۷۴۳)، مسند أحمد (۱۱۶۷۲)

وکړلې اودا به ډیرېدلې تردې چه ماده ډپاره ځاروی اوشپونکیان جمع کړل، بیا ځه وخت پس هغه مزدور زماسره ملا وشو اودخپلې مزدورۍ مطالبه ئې وکړه، ماورته ووئیل چه لاړ شه اوخپل ځاروی اوشپونکیان دې بوځه نوهغه هغه ځاروی اوشپونکیان بوتلل.

د حدیث الغار یوه حصه :

قوله ﴿ « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ بِمِثْلِ صَاحِبِ فَرَقِ الأَرُزِّ (۱) فَلْيَكُنْ بِمِثْلِهِ ». قَالُوا وَمَنْ صَاحِبُ فَرَقِ الأَرُزِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ صحابه کرامو رضی الله عنهم ته اوفرمائیل د ترغیب په طور باندې. کوم انسان چه په تاسو کښې د دې خبرې طاقت لری چه هغه د فرق ارز والا سړی په شان شی نو هغه له داسې کیدل پکار دی، صحابه کرامو رضی الله عنهم عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ صاحب الارز څوک وو؟ وراندې مصنف رحمه الله فرمائی چه رسول الله ﷺ د صحابه کرامو رضی الله عنهم په سوال باندې حدیث الغار، یعنی د غار والو قصه بیان اوفرمائیله چه کله په هغوی باندې د غر کانرې د پورته نه راپریوتلې وو (چه د هغې په وجه د غار خوله بنده شوې وه، دا درې ملګری وو چرته په سفر باندې روان وو په لار کښې چه کله باران راغلو نو د هغې نه د بچ کیدو پاره د غر په غار کښې داخل شو، چه کله د غار خوله بنده شوه نو د دې درې وارو په خپل مینځ کښې رائې دا شوه چه په مونږ کښې چه چا کوم عمل په خپل ژوند کښې د هغه په نزد ډیر ښه کړې وی د هغې په وسیله دې د الله پاک نه سوال اوکړی.

﴿ قال وقال الثالث ﴾ د رومبی او دویم عمل په دې روایت کښې نه دې ذکر شوې په هغوی کښې دریم کس په خپلو اعمالو کښې دا عمل ذکر کړو چه ای الله ته عالم ئې چه ما په یو مزدور باندې د فرق ارز په عوض کښې کار کړې وو، او د کار نه د فراغت په وخت چه کله مانباړم په هغه باندې د هغه حق پیش کړو نو هغه د هغې د اخستلو نه انکار اوکړو او بغیر د اخستلو نه لاړو، د هغه د تلو نه پس ما د هغه دې فرق ارز لره د فصل په ذریعه ښه زیات کړو تر دې چه د هغه په پیداوار او ګټې سره د هغه مزدور دپاره غویان او د هغې څرونکی پیدا شو، بیا ځه موده پس هغه مزدور ما سره د ملاقات دپاره راغلو او وې وئیل چه ماته زما حق راکړه نو ما هغه غویانو او د هغې څرونکو طرف ته اشاره کولو سره هغه ته اووې چه دا ټول ستا دی، نو هغه هغه ټول بوتلل. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم بنحوه انظر منه قاله المنذری

د دې حدیث د ترجمة الباب سره په مطابقت کښې اشکال دې ځکه چه ترجمه ده ﴿ تجارة فی مال الغیر ﴾ او په دې قصه کښې دا اجیر د خپل فرق ارز په وجه د قبضه نه کیدو مالک شوې نه وو په دې وجه دا تجارت فی مال الغیر نه شو بلکه د دې مستاجر دا تشمیر التصرف فی مال نفسه وو پس ځه هم چه په دې مال کښې زیات شو هغه ټول ملک د مستاجر وو خو د دې مستاجر دا ټول ځیزونه اجیر ته ورکول په طور د کار خیر او تصدق وو. (بذل)

---

(۱) دا د غلي او د غنمو د تللو یو لوښی دی.

بَابٌ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ مَالٍ

په کاروبار کښې د راس المال نه علاوه د شراکت کولو بیان

د ترجمة الباب تشریح او مذاهب ائمة:

یعنی هغه شرکت چه بغیر د راس المال نه وی، خان پوهول پکار دی چه کوم شرکت بغیر د راس المال نه وی د هغې دوه قسمونه دی شرکة فی المباحات او شرکة الصنائع والابدان د اول مثال لکه دوه سړی چه چا سره هیڅ قسم مال نه وی او خپل مینځ کښې دا معاهده اوکړی چه مونږ دواړه به خو او په خنګل کښې به لرګی راجمع کوو او روزانه به هغه بازار ته راوړلو سره هغه خرڅوو او په دې صورت کښې چه څه پیسې هم حاصلې شی هغه به زمونږ د دواړو مشترک وی او د دویم مثال، لکه دوه کاریګران کپړې ګنډونکی خپل مینځ کښې دا فیصله اوکړی چه مونږ دواړه یو خاڼي کیدو سره چه څومره کپړه ګنډو دا ګټه به زمونږ دواړو ترمینځه مشترک وی.

اوس د دې حکم واوري د امام شافعی رحمه الله په نزد دا دواړه قسمونه ناجائز دی، د مالکیانو او حنابله په نزد دواړه جائز دی، او د احنافو په نزد شرکة الصنائع خو جائز دي خو شرکت فی المباحات نه دي جائز، د مذاهبو تحقیق هم دا دي، د علامه شوکانی رحمه الله نه په بیان د مذاهبو کښې غلطي شوي دي هغوی احناف د مالکیانو سره ذکر کړې دی، او د هغوی د کلام نه دا هم معلومیږی چه د احنافو په نزد شرکة الصنائع او شرکت فی المباحات یو ځیز دي، ﴿ نبه علیه شیخ شیخنا فی البذل﴾

[۳۳۸۸] (۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ".

دعبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه اوعمار ر اوسعد سره په غزوه بدرکښې په حاصلیدونکی مال کښې د یوبل سره شریک شوکوم چه لانه ووملا وشوي عبدالله وائی چه سعد دوه قیدان راوستل ما او عمار هیڅ رانه وستل ﴿ځکه چه شرعا بغیردخرج کولودسرمایه نه شراکت درست نه دی﴾.

لغوله: ﴿ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ ﴾

مطلب خو ښکاره دي سیدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرمائی چه زه عمار او سعد بن ابی وقاص رضي الله عنهم مونږ په خپل مینځ کښې د شرکت معامله اوکړه په جنګ بدر کښې په حاصل شوی غنیمت باندې (یعنی څه چه به مونږ درې واړو ته په مال غنیمت کښې ملاویږی مونږ به هغه په خپل مینځ کښې تقسیم کړو. وراندې په روایت کښې دی عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرمائی چه سعد بن ابی وقاص خو په مال غنیمت کښې دوه غلامان راوستل ، او ما او

---

[1] سنن النسائي الأيمان والنذور ٤٧ (٣٩٦٩)، البيوع ١٠٣ (٤٧٠١)، سنن ابن ماجه التجارات ٦٣ (٢٢٨٨)، (تحفة الأشراف: ٩٦١٦) (ضعيف)

عمار هیڅ نه وو راوړي.

په دې حدیث کښې چه کوم شرکت ذکر کړي شوي دي هغه د شرکت فی المباحات د قبیلې نه دي، او دا قسم د شرکت د احنافو او شوافعو دواړو په نزد ناجائز دي، لهذا د دې حدیث جواب به دا وی چه ﴿ انه فعل الصحابة ﷺ ﴾ یعنی حدیث غیر مرفوع دي، او بله دا چه منقطع دي لعدم سماع ابی عبیده من ابیه، کما فی البذل.

په حدیث الباب باندې یو اشکال سره د جواب :

زما دلته یو اشکال پیدا کیږی چه په کتاب الجهاد کښې د عبدالله بن مسعود ﷺ حدیث تیر شوي دي ﴿ نفلنی رسول الله ﷺ یوم بدر سیف ابی جهل ﴾ او دلته هغوی دا فرمائی ﴿ولم اجئ انا وعمار بشئ ﴾ اوس یا خو دي حدیث الباب مرجوح کړي شی د انقطاع د وجې نه، او یا دي د دې تاویل اوکړي شی چه په دي حدیث کښې نفی د غنیمت عامه ده ممکنه ده چه په عام غنیمت کښې د دي دواړه حصه رسول الله ﷺ نه وی مقرر کړې ځکه چه په کتاب الجهاد کښې دا خبره تیره شوي ده ﴿ بان غنائم بدر کانت لرسول الله ﷺ یدفعها لمن یشاء ﴾ او د ابو جهل توره کومه چه عبدالله بن مسعود ﷺ ته ملاؤ شوې وه هغه خو په طور د نفل او حصه خاصه وه والله تعالی اعلم، والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجة، وهو منقطع فان ابا عبیدة لم یسمع من ابیه، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ

په زمینداره باندې د زمکې ورکولو بیان

د مزارعة ذکر په کتاب البیوع کښې :

کتاب البیوع بیانیږی هم په دي ضمن کښې مصنف ﷺ مزارعت هم ذکر کړو ځکه چه څنګه بیع او شراء او تجارت په طرق د کسب کښې دی، هم دغه شان مزارعت هم په انواع د کسب کښې دي، امام بخاری ﷺ خو د مختلفو پیشو ذکر او د هغې دیر ابواب په کتاب البیوع کښې ذکر کړی دی ﴿ باب ما قیل فی الصواغ، باب ذکر القین والحداد، باب الخیاط، باب النساج، باب النجار ﴾ وغیره وغیره، خو هغوی ابواب الحرث والمزارعت د کتاب البیوع نه پس مستقل بیل بیان کړل.

د مزارعت اقسام سره د بیان د مذاهب ائمة :

د مزارعت مختلف صورتونه او قسمونه دی چه په هغې کښې بعض بالاتفاق ناجائز دی او بعض بالاتفاق جائز دی او بعض مختلف فیه دی، مزارعت وئیلې شی د بل چا په زمکه کښې کرونده کولو ته په کرایه باندې اخستلو سره، نو ګویا مزارعت د کراء الارض نوم شو، پس که کراء الارض بالدراهم وغیره دی نو دا په اتفاق د ائمه اربعه جائز دي، او که مزارعت بقسمة الارض دي یعنی داسې معامله کول چه د زمکې په فلانئ حصه کښې چه به کومه کرونده او پیدوار کیږی د زمکې مالک اووائی چه هغه خو به زما وی او باقی د کرونده کونکی، دا بالاتفاق ممنوع دي ځکه چه په دي کښې دهوکه ده لکه چه ظاهره ده، او

یو صورت د مزارعت دا دي چه د طعام مسمی په بدل کښې وی یعنی د زمکې مالک کرونده کونکی ته اووائی چه زه تاته دا زمکه د غلې د دومره مقدار په بدله کښې په کرایه باندي درکوم، مثلا لس بوریٔ د غنمو، غنم مطلق کیږدی دا دي نه وائی چه د زمکې په پیداوار کښې، دا صورت د ائمهٔ ثلاثه په نزد جائز دي او طعام مسمی به په دي صورت کښې په منزله د دراهمو وی، او د امام مالکؒ په دي کښې اختلاف دي، هغوی کراء الارض بطعام مسمی ته ناجائز وائی، او یو قسم د مزارعت هغه دي کوم چه بحصته من الخارج وی یعنی د زمکې په پیدوار کښې په څه حصه باندي زمکه ورکړي شی مثلا نصف یا ثلث چه څه هم خپل مینځ کښې کیخودلې شی، هم دا هغه صورت دي کوم چه مشهور او مختلف فیه دي د ائمهٔ ترمینځه چه هغې ته په نیمکاره باندي زمکه ورکول وائی، د صاحبینو او امام احمدؒ په نزد جائز دي د باقی ائمه ثلاث امام ابوحنیفه، امام مالک او امام شافعیؒ په نزد ناجائز دي. د امام ابوحنیفه او امام مالک په نزد خو مطلقا، او د امام شافعیؒ په نزد لکه څنګه چه امام نوویؒ فرمائی مستقلا خو ناجائز دي خو تبعا للمساقات جائز دي، زمونږ په نزد فتوی د صاحبینو په قول باندي ده یعنی په جواز باندي، خو د دي دپاره ډیر شرطونه دی کوم چه د فقه په کتابونو کښې مذکور دی پس هغې ته دي رجوع اوکړي شی.

د مساقات حکم د ائمهٔ اربعه په نزد :

د مزارعت د قبیلې نه یوه بله معامله هم ده چه هغې ته مساقات وائی چه د هغې تعلق د باغ او اونو سره وی لکه چه د مزارعت تعلق د زمکو سره وی یعنی د باغ مالک د بل چا سره دا معامله اوکړی چه ته زمونږ دي اونو اوبه خور او خدمت کوه، په دي کښې چه څه میوه پیدا کیږی په هغې کښې دومره حصه ستا، دا د جمهور علماء او ائمهٔ ثلاث او صاحبینو په نزد جائز دي خو د امام ابوحنیفهؒ په نزد مساقات هم ناجائز دي، هغوی فرمائی دا خو کراء معدوم دي یعنی میوه کوم خائې موجود ده فی الحال چه په هغې باندي دا معامله اوکړي شی. هغوی فرمائی دا خو کراء معدوم دي یعنی میوه موجوده چرته ده فی الحال چه په هغې سره دا معامله کولې شی، جمهور وائی چه د دي معاملې تعلق د عمل سره دي څنګه چه په مضاربت کښې وی هلته هم نفع فی الحال معدوم وی پس اوس دهغه اختلافاتو حاصل دا شو چه د امام صاحب او صاحبینو په نزد مزارعت او مساقات دواړه جائز دی، او د امام صاحبؒ په نزد دواړه ناجائز دی، او د امام مالک او شافعی په نزد مزارعت خو ناجائز دي او مساقات جائز دي، خو دا په ذهن کښې اوساتئ لکه چه پورته تیر شو چه د امام شافعیؒ په نزد مزارعت تبعا للمساقات جائز دي. دا تفاصیل د ائمه اربعه د مذاهبو په اعتبار سره دی، د بعضو نورو علماء کرامو په دي کښې د دي نه علاوه مذاهب هم دی پس د طاؤس او ابن حزم ظاهری ؒ په نزد مزارعت یعنی کراء الارض مطلقا په هیڅ شان هم جائز نه دي، هم دغه شان حافظ فرمائی

قوله: ﴿وبالغ ربيعة فقال لايجوز كراؤها الا بالذهب او الفضة﴾.

مونږ پورته دا لیکلي دي چه د احنافو په نزد په مزارعت کښي فتوی د صاحبینو په قول باندي ده چه د امام احمد رحمه الله هم دا مذهب دي او امام بخاري رحمه الله هم باب المزارعة بالشطر ونحوه قائمولو سره د ترجمة الباب د لاندي د بعض صحابه کرامو رضي الله عنهم او د ډیرو تابعینو رحمهم الله اقوال تعلیقا د دي په جواز کښي نقل کړي دي.

د مزارعت د جواز حدیث متفق علیه دي :

او بیا ئې روستو د ابن عمر رضي الله عنه حدیث مسندا د هغې په جواز کښي اوفرمائیلو چه د هغې متن دا دي ﴿ عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر الحديث ﴾ (بخاری ۲/۳۳)

امام ترمذي رحمه الله هم د تولو نه اول په باب کښي هم دا د ابن عمر رضي الله عنه حدیث ذکر فرمائیلي دي او بیا فرمائی ﴿ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة باسا على النصف والثلث والربع وهو قول احمد واسحاق ﴾ او بیا ئې د دي نه روستو دویم مذهب د امام مالک او شافعي رحمهما الله ذکر کړو چه هغوی دا ناجائز ګڼي یعنی په کرایه باندي زمکه ورکول او بیا ئې وړاندي دریم مذهب دا بیان کړوچه دبعض علماء کرامو په نزد کراء الارض صرف په سرو او سپینو زرو باندي جائز ده آهدا آخري قول لکه چه پورته د حافظ په کلام کښي تیر شو د ربیعة الرائ دي دا حدیث د ابن عمر رضي الله عنه کوم چه د جواز دلیل دي کوم ته چه امام ترمذي رحمه الله حدیث حسن صحیح وئیلي دي دا د صحاح سته روایت دي پس په تحفة الاحوذی کښي دی (اخرجه الجماعة).

د مزارعت د عدم جواز حدیث او په هغې کښي اضطراب سندا او متنا :

او کوم حضرات چه مزارعت ته ناجائز وائی لکه ائمة ثلاث د هغوی دلیل هغه حدیث دي کوم چه امام ترمذي رحمه الله مستقلا بل باب قائمولو سره په هغې کښي ذکر کړي دي یعنی د رافع بن خدیج رضي الله عنه حدیث کوم چه امام ابوداؤد رحمه الله په متعدد طرقو سره په مختلفو الفاظو سره ذکر کړي دي. د دي حدیث په باره کښي امام ترمذي رحمه الله فرمائی ﴿ وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه ظهير بن رافع وهو احد عمومته، وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة اهـ﴾ یعنی په دي حدیث کښي سندا هم اضطراب دي او متنا هم، او دا ټول مختلف طرق د کومو طرف ته چه امام ترمذي رحمه الله اشاره فرمائیلي ده او تفصیلا ئې هغه نه دی ذکر فرمائیلي دلته په ابوداؤد کښي دا ټول طرق مختلفه او روایات مختلفه په تفصیل سره ذکر شوی دی لکه چه ستاسو مخې ته په کتاب کښي موجود دی.

د رافع بن خدیج رضي الله عنه په حدیث کښي متنا اضطراب :

په دي حدیث کښي لکه چه مونږ خنګه اووې متنا هم اختلاف دي هغه داسي چه د دي باب ځلورم حدیث اوګورئ چه په هغې کښي دی ﴿ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ..... بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ

الْجَدَاوِلِ الخ ﴾ د دې مضمون دا دي چه رافع بن خديج ﷺ فرمائي چه په کراء الارض بالدراهم والدنانير کښې هيڅ باک نشته، ممانعت خو د دې دي لکه څنګه چه به بعض خلقو د رسول الله ﷺ په زمانه کښې مزارعت کولو (د زمکې د تقسيم سره) چه کوم پيداوار د اوبو په لخته باندې اوشي او د نهر په نزدې حصو باندې اوشي هغه خو زمونږ او باقي د کروند کونکي ﴿ مالياتات ﴾ يعنى د اوبو د بهيدو ځايونه يعنى نالئ ﴿ اقبال الجداول ﴾ يعنى اوائل الجداول د دې روايت متن خو دا دي او د دې نه پس بيا په را روان باب کښې، ﴿باب فى التشديد فى ذلک﴾ کښې په اووم حديث کښې داسې راځي، ﴿إِنِّي لَأَتِيمٌ لِي حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَجَاءَهُ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ فَقَالَ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِائَتَيْنِ وِرْقِهِمِ فَقَالَ دَعَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ﴾ اوګورئ په دې کښې د کراء الارض بالدراهم والدنانير نه هم منع کوى. لهذا ترجيح د ابن عمر ﷺ حديث يعنى د جواز حديث لره ده، او هم دا د ابن عباس ﷺ د روايت نه هم معلوميږى لکه چه مونږ سره د باب په رومبى حديث کښې تير شوي دى.

[۳۳۸۹](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ، فَقَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا".

دابن عمر ﷺ نه روايت دي فرمائي چه مونږ به زمکه په زميداره ورکول بدنه ګنړل تردې چه مونږه د رافع بن حبيب ﷺ نه واوريدل چه نبى ﷺ دې نه منع فرمائيلى ده نو ما داخبره طاوس ته بيان کړه هغه اووئيل مادابن عباس نه اوريدلى دى چه فرمائيل ئې نبى ﷺ دې نه منع نه ده. فرمائيلى چه خوک خپله زمکه چاته په ذميدار بغير کرايه ورکړى بلکه دا ددې نه بهتره چه زمکه ډکرلو دپاره په کرايه ورکړي.

قوله: ﴿سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا، فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ « لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا﴾ مضمون د حديث دا دي عمر بن دينار وائى چه ما د ابن عمر ﷺ نه واوريدل هغوى به فرمائيل چه مونږ خو به په مزارعت کښې هيڅ باک نه ګنړلو (يعنى تولو صحابه کرامو ﷺ) تردې چه ما د رافع بن خديج ﷺ نه واوريدل هغوى به وئيل چه رسول الله ﷺ د دې نه منع فرمائيلى ده، عمرو بن دينار وائى چه ما د ابن عمر ﷺ دا خبره طاؤس ته نقل کړه په دې باندې طاؤس اووې چه ماته زما استاد ابن عباس ﷺ دا فرمائيلى وو چه رسول الله ﷺ د مزارعت نه منع نۀ ده فرمائيلي بلکه دا ئې فرمائيلي وو چه سړي دې خپله زمکه منيحه کړى

---

(۱): صحيح البخاري/ الحرث والمزارعة ۱۰ (۲۳۳۰)، البيهقي ۳۵ (۲۶۳۴)، صحيح مسلم/البيوع ۲۱ (۱۵۴۷)، سنن النسائي/ المزارعة ۲ (۳۹۲۷، ۳۹۲۸) سنن ابن ماجه/الرهون ۷ (۲۴۵۰)، (تحفة الأشراف: ۵۷۳۵، ۳۵۶۶)، ولد أخرجه: مسند أحمد (۱۳۴/۱، ۱۱۲/۲، ۴۶۳، ۴۶۵، ۱۴۲/۴) (صحيح)

یعنی هم داسې دي بغیر د عوض نه د کروندي دپاره بل ته ورکړي دا زیاته غوره ده د دي نه چه په دي باندي خُدُ اجرت معلومه واخلي.

د دي حاصل دا شو چه رافع بن خدیج کوم چه د حدیث نهی عن المزارعت په باره کښي روایت کوی د دي حدیث نه مقصود د رسول الله ﷺ تحریم دمزارعت لره بیانول نه دي بلکه د دي نه مقصود صرف ترغیب دي چه زمکه په خائي د کرایه ورکولو مفت ورکړي شی نو زیاته غوره ده، هم دغه شان د زید بن ثابت ﷺ نه هم په حدیث د رافع باندي اعتراض راځي.

اوس دي د دي نه پس په تولو روایاتو د باب کښي غور اوکړي شی د تولو حاصل مونږ بیان کړو.

د رافع بن خدیج حدیث هم په صحیحینو کښي موجود دي:

او د جمهور علماء ثلاث اتباع چا چه د رافع بن خدیج ﷺ په حدیث باندي عمل کړې دي هغوی فرمائی چه دا حدیث د سنن نه علاوه د خپلو بعضو طرقو په اعتبار سره په بخاري او مسلم کښي هم دي د دي حدیث چه کوم طرق راجع وو په هم هغه طرقو سره حضرات شیخینو دا اخستلي دي او د دي په متن کښي چه پورته کوم اضطراب بیان کړي شوي دي د هغې په باره کښي محدثینو هغه طریق لره چه په هغې کښي د کراء الارض بالدراهم والدنانیر نه منع راغلي ده هغه ثي ضعیف کړي دي پس په تخفة الاحوذی کښي دي:

قوله: ﴿ قال الحافظ فی الفتح واما ما رواه الترمذی من طریق مجاهد عن رافع بن خدیج فی النهی عن کراء الارض ببعض خراجها او بدراهم فقد اعله النسائی بان مجاهد لم یسمعه من رافع، قال الحافظ وابوبکر بن عیاش فی حفظه مقال، وقد رواه ابوعوانة وهو احفظ منه عن شیخه فیه فلم یذکر الدراهم آهـ﴾

[۳۳۹۰] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ الْمَعْنَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ، قَالَ مُسَدَّدٌ: مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ اتَّفَقَا، قَدِ اقْتَتَلَا، ثُمَّ اتَّفَقَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ، فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ". زَادَ مُسَدَّدٌ، فَسَمِعَ قَوْلَهُ: "لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ".

د عروه بن زبیر نه روایت دي فرمائی چه زید بن ثابت ﷺ فرمائیلی دی الله تعالی دي رافع بن خُدیج گفته مغفرت اوکړي په الله مي دي قسم وي زه دهغه نه په زیاتو احادیثو ښه پوهیږم، ده ته خوصرف دوه کسان راغلي دي، دمسدد په روایت کښي دي چه دا دواړه انصاریان وو، په باقی روایت کښي دواړه راویان متفق دي چه دوه کسان راغلل په خپل مینځ کښي ثي جګړه کړې وه نبي ﷺ ورته اوفرمائیل که چرې ستاسو داحال وي نوبیازمکه په کرایه باندي مه ورکوئ رافع بن خدیجه صرف دومره خبره اوریدلي ده چه زمي په کرایه مه ورکوئ اوددي نه مخکښي خبره ثي نه ده اوریدلي او نقل کړي ثي ده.

---

[1] سنن النسائي/المزارعة ۳ (۳۹۵۹)، سنن ابن ماجه/الرهون ۱۰ (۲٤٦۱)، (تحفة الأشراف: ۳۷۳۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۲/۵، ۱۸۷) (ضعیف)

قوله: ﴿ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ الخ ﴾

زید بن ثابت ﷺ د رافع بن خدیج ﷺ په روایت باندې نقد فرمائی چه هغوی د رسول الله ﷺ د حدیث په مفهوم باندې پوهیدو کښې غلطی اوکړه، زید بن ثابت ﷺ فرمائی چه په دې حدیث کښې زه د رافع بن خدیج ﷺ نه زیات خبر یم اصل خبره دا ده چه دوه سړی چه هغوی په خپل میښځ کښې د مزارعت معامله کړې وه (په هغې کښې به هغوی څه ناجائزه شکل اختیار کړې وی، شرط فاسد وغیره) هغوی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که ستاسو حال دا وی نو بیا د مزارعت معامله مه کوئ یعنی رسول الله ﷺ د مطلق مزارعت نه منع نه ده فرمائیلی بلکه داسې مزارعت چه هغه مفضی الی النزاع وی. ﴿ فسمع قول لا تكروا المزارع ﴾ یعنی رافع بن خدیج بغیر د دې نه چه په سیاق او سباق کښې غور اوکړی ﴿ لا تكروا المزارع ﴾ د حدیث صرف دا تکړه واوریده او هم هغه روایت کوی.

[۳۳۹۱] (۰) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: "كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ".

دسعد ﷺ نه روایت دی چه مونږه به زمکه په محصول باندې ورکوله ددومره پیداوار په عوض کوم چه به دنیر به غاړه ولاړ وو اوکومو ته چه به اوبه پخیله ورختلې نونبی ﷺ مونږ لره ددې خبرې نه منع کړو اوحکم ئې اوکړو چه زمکه په کرایه باندې د سروزرو یا دسپینوزرو په عوض ورکوئ.

[۳۳۹۲] (۰) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. ح حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلَاهُمَا، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَاللَّفْظُ لِلْأَوْزَاعِيِّ. حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ". وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَوْرَةٌ.

دحنظله بن قیس انصاري ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رافع بن خدیج ﷺ نه مي دسروزرو یادسپینو زرو په عوض دزمکې په کرایه ورکولو په باره کښې سوال اوکړو نوهغه راته جواب راکړو چه په دې کښې هیڅ خرج نشته دنبی ﷺ په زمانه کښې به خلقو داوبوخواته

---

۱): سنن النسائي/المزارعة ۲ (۳۹۲۵)، (تحفة الأشراف: ۳۸۶۰)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۱/۱۷۸، ۱۸۲)، دي/البيوع ۷۵ (۲۶۶۰) (حسن)

۲): صحيح البخاري/الحرث ۷ (۲۳۲۷)، (۲۳۳۳)، ۱۹ (۲۳۴۶)، الشروط ۷ (۲۷۲۲)، صحيح مسلم/البيوع ۱۹ (۱۵۴۷)، سنن النسائي/المزارعة ۲ (۳۹۳۰، ۳۹۳۱، ۳۹۳۲، ۳۹۳۳)، سنن ابن ماجه/الرهون ۹ (۲۴۵۸)، (تحفة الأشراف: ۳۵۵۳)، ولقد أخرجه: موطأ امام مالك/كراء الأرض ۱ (۱)، مسند احمد (۳/۴۶۳، ۴/۱۴۰، ۱۴۲) (صحيح)

اودنالوخواته زمکې په کرایه ورکولې نوکله به فصل خایه شو اوکله به بیج پاتې کیدو ددې نه علاوه په خلقو کښې د محصول رواج نه وو نوځکه نبی ﷺ ددې نه منع اوفرمائیله اوکوم شي چه محفوظ وي نوبه هغې کښې څه خرج نشته، دابراهیم روایت مکمل دي اوقتیبه عن حنظله عن رافع وئیلې دي، امام ابوداود رحمة الله علیه فرمائی ددې روایت په شان روایت یحیی بن سعید دحنظله نه هم نقل کړې دي.

[۳۳۹۳](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقُلْتُ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ".

د حنظله بن قیس نه روایت دې فرمائی چه درافع بن خدیج ﷺ نه مې دزمکې په کرایه ورکولو په باره کښې تپوس اوکړو نوهغه اوفرمائیل نبی ﷺ ددې نه منع فرمائیلی ده (یعنی دکرلودپاره)بیاحنظله اووئیل چه درافع نه مې تپوس اوکړو که چرې دسووزرو پاسپینوزرو په عوض زمکه په کرایه ورکړې شي نوځه حکم لری هغه اوفرمائیل په دې کښې څه حرج نشته.

﴿عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا﴾

سعد بن ابی وقاص ﷺ فرمائی چه مونږ به زمکه په کرایه باندې ورکوله د هغه پیداوار په بدل کښې کوم چه به د اوبو د نالو په خوا کښې کیدلو، او د زمکې په کومو حصو کښې چه به د سواقی اوبه پخیله رسیدې (یعنی مزارعت بقسمة الارض) پس رسول الله ﷺ مونږ د هغې نه منع اوفرمائیلو.

بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

باب: زمکه په اجاره د ورکولو مما نعت

[۳۳۹۴](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، وَمَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عِنَانٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا، فَقَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(*): تنظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۵۵۳) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/المحرث ۱۸ (۲۳۴۵)، صحيح مسلم/البيوع ۱۷ (۱۵۴۷)، سنن النسائي/المزارعة ۲ (۳۹۲۱)، (تحفة الأشراف: ۳۸۷۹، ۵۵۷۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۶۵/۳، ۴۶۵، ۱۴۰/۴) (صحيح)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَكَذَا. قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو النَّجَاشِيِّ: عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ.

سالم بن عبدالله بن عمر خبر راکړي دي چه ابن عمر ﷺ به خپله زمکه په اجاره باندې ورکوله، بيا کله چه هغوی ته داخبر اورسيدو چه رافع بن خدي انصاري ﷺ حديث بيان کړي دي چه رسول الله ﷺ به زمکه په اجاره ورکولونه منع کوله، نو عبدالله بن عمر ﷺ دهغوی سره ملاؤ شو، او ورته ئې اووئيل: ابن خديج زمکه په اجاره باندې د ورکولو په سلسله کښې د رسول الله ﷺ نه آيا تاسو حديث بيانوئ؟ رافع ﷺ عبدالله بن عمر ﷺ ته اووئيل: ما دخپلو دواړو ترونو نه اوريدلی دی اوهغوی دواړه په جنګ بدر کښې شريک وو، هغوی کور والو ته حديث بيانولو چه رسول الله ﷺ زمکه په اجاره باندې د ورکولو نه منع فرمائيلې ده، عبدالله بن عمر ﷺ اووئيل: په الله قسم! ماته د رسول الله ﷺ په زمانه کښې دا پته وه چه زمکه به په اجاره باندې ورکولې شوه، بيا عبدالله ﷺ ته ويره شوه چه په دغه دوران کښې رسول الله ﷺ په دې باره کښې کومه نوې خبره نه وی صادر کړي او ماته پته نه وی لګيدلې، نوهغوی زمکه په اجاره باندې ورکول پريخودل، ابوداؤد وائی چه هغه ته ايوب، عبيدالله، کثير بن فرقد او مالک د نافع نه، هغوی د رافع ﷺ نه او رافع د نبی کريم ﷺ نه روايت کړي دي. او دا اوزاعی د حفص بن عنان حنفی نه اوهغوی د نافع نه او نافع د رافع ﷺ نه روايت کړي دي، رافع وائی: ما د رسول الله ﷺ نه اوريدلی دی، او دغسې دا زيد بن ابی انيسه د حکم نه، هغوی دنافع نه او نافع د ابن عمر ﷺ نه روايت کړي دي چه هغه رافع ته راغې اودهغه نه ئې تپوس اوکړو چه آيا تاسو د نبی کريم ﷺ نه آوريدلی دی؟ نو هغوی اووئيل: آو، دغسې عکرمه بن عمار د ابونجاشی نه اوهغوی د رافع بن خديج ﷺ نه روايت کړي دی هغه وائی: ما د نبی کريم ﷺ نه آوريدلی دی، او دا اوزاعی د ابو نجاشی نه، هغوی د رافع بن خديج ﷺ نه، رافع دخپل تره ظهير بن رافع نه اوهغوی د نبی کريم ﷺ نه روايت کړي دي. ابوداؤد وائی: د ابونجاشی نه مراد عطاء بن صهيب دي.

قوله: ﴿ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ ﴾ الخ

يعنی د ابن عمر ﷺ عادت کوم چه د رسول الله ﷺ د زمانې نه د مزارعت وو تردي چه هغوی ته د رافع بن خديج ﷺ د مزارعت دا روايت اورسيدو چه رسول الله ﷺ به د دې نه منع فرمائيله د کراء الارض نه په دې باندې عبدالله بن عمر ﷺ د رافع بن خديج ﷺ ملاقات ته لاړو چه ته د رسول الله ﷺ نه د کراء الارض په باره کښې څه حديث نقل کوې؟ نو هغوی جواب ورکړو چه ما د خپلو دوه ترونو نه واوريدل ﴿ قيل اسم العمين : ظهير ومظهّر وقيل ظهير و ظُهير ﴾ کومو چه به زمونږ د کور د خلقو نه بيان کولو چه رسول الله ﷺ د کراء الارض نه منع اوفرمائيله، په دې باندې عبدالله بن عباس ﷺ فرمائی قسم په الله پاک مونږ ته ښه پته ده چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې به زمکه په دې طريقه په کرايه باندې ورکولې شوه ﴿ لم يخش عبدالله الخ ﴾ يعنی په شروع کښې خو ابن عمر ﷺ هم داسې اوفرمائيل خو بيا ورته

روستو دا ویره پیدا شوه چه هسې نه واقعی رسول الله ﷺ په اخر کښې د دې نه منع فرمائیلي وی چه د هغې ماته خبر نه دي شوي پس هغوی مزارعت احتیاطاً ترک کړو.

[۳۳۹۵](۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ: "كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى".

د سلیمان بن یسار نه روایت دي فرمائي چه رافع بن خدیج ﷺ وئیلی دی چه مونږه دنبی ﷺ په زمانه کښې زمکه په زمینداره ورکوله او اوئي وئیل چه یوخل زما یوتره راغې او وئي وئیل چه نبی ﷺ ددې معاملي نه منع فرمائیلي ده په کومه کښې چه زمونږ فائده وه لیکن دالله تعالی اودهغه درسول تابعداری کول زمونږ دپاره دیرفائده مند عمل دي مونږ ورته عرض وکړوچه هغه نبی ﷺ اوفرمائیل دهرچاسره چه زمکه وي نوبیاخودې پخپله وکړي او یا دې بل چاته په زمینداره ورکړي او په برخودې ثې نه ورکوي.

﴿ وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ وَلَا رُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى ﴾

د امام مالک رحمه الله د مسلک تائید:

د دې حدیث نه د امام مالک رحمه الله د مسلک تائید کیږی چه زمکې لره د طعام مسمی په بدل کښې نه دی ورکول پکار، د جمهورو د طرف نه د دې جواب دا کیدی شی چه د طعام مسمی نه مراد د غلې مقدار معین پنځه بورئ یا لس بورئ مراد نه دی بلکه د دې نه مراد هغه غله ده ﴿ ما على السواقي والماذيانات ﴾ کوم چه بالاتفاق ممنوع دی.

[۳۳۹٦](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ إِسْنَادِهِ بِهَذَا.

دایوب نه روایت دي فرمائی چه یعلی بن حکیم ماته لیکلی ووچه ماد سلیمان بن یسار نه آوریدلی دی په اود روایت متن اوسند ئې دعبیدالله درواپت په شان دی.

[۳۳۹۷](۳) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا نَهَانَا أَنْ نَزْرَعَ إِلَّا أَرْضًا عَلَيْكَ رَكَبَتُهَا، أَوْ مَزْبَعَةً يَمْتَصُّهَا رَجُلٌ".

د رافع بن خدیج ﷺ خوي د خپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه زما پلارمونږ ته دنبی ﷺ دخوانه راغې او وئي وئیل چه مونږ نبی ﷺ دهغه کارنه منع کړی یو کوم چه زمونږ دپاره

---

[1]: صحيح مسلم/البيوع ۱۸ (۱۵٤۸)، سنن النسائي/المزارعة ۲ (۳۹۰٤، ۳۹۰۵، ۳۹۲٦)، (تحفة الأشراف: ۳۵۵۹، ۱۵۵۷۰)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/كراء الأرض ۱ (۱)، مسند احمد (۳/٤٦٤، ٤٦۵، ٤٦٦) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۵۵۹، ۱۵۵۷۰) (صحيح)

[3]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۰۳۳) (حسن)

اسان دي، ليکن زمونږ دپاره دهرڅه نه اسان دالله تعالى اودهغه درسول تابعداري کول دي، مونږ نبي ﷺ ددې نه منع کړي يو چه په مونږ کښې دې يوکس دچاز مکه وکري مګرهله به نې کړي چه مالك په خپله وي اويائې بل خوك ده ته دهدئې په طور وركړي.

[۳۳۹۸] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ، قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ شُعْبَةُ: أُسَيْدُ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

داسيد بن ظهيرنه روايت دي فرمائى چه رافع بن خديج مونږته راغې اووئې وئيل چه نبى ﷺ تاسوديوكارنه منع كړي ځئ په كوم كښې چه ستاسو دپاره څه قدري فائده ده ليكن دالله تعالى اودهغه درسول تابعدارى كول ستاسو دپاره عظيمه فائده ده يقينانبى ﷺ تاسودحقل (زمكه په زميداره وركولو نه منع كړي ځئ اوفر مائيلي ئې دي خوك چه په تاسوكښې خپلې زمكې ته ضرورت نه لرى نوخپل مسلمان رورته دي هديه كړى (عاريتاياهبتا). امام ابوداؤد فرمائى چه دا روايت شعبه اومفضل بن مهلهل هم د منصور نه نقل كړي دي، اوشعبه وئيلى دى اسيد درافع بن خديج وراره دي.

[۳۳۹۹] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْفَطَيْمِيُّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي إِنَا، وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ شَيْءٌ بَلَغَنَا عَنْكَ فِي الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: "مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ، قَالُوا: لَيْسَ لِظُهَيْرٍ، قَالَ: أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ، قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَرَعَ فُلَانٍ، قَالَ: فَرُدُّوا زَرْعَكُمْ، وَرُدُّوا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ"، قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ النَّفَقَةَ، قَالَ سَعِيدٌ: أَفْرِهُ أَحَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ".

دابوجعفرخطمى نه روايت دي فرمائى چه زه خپل تره اويوئې راسره خپل غلام سعيد بن المسيب نه وليږلومونږ ورته ووئيل چه دمزارعت په حقله مونږ ته ستادخوانه خبر را كړي شوي دي هغه ووئيل چه ابن عمر ﷺ به ددې څه باك نه كښږلو، تردې درافع بن خديج دطرف نه ورته روايت ورسيدونوهغه رافع بن خديج ته ورغې رافع ورته خبر وركړوچه نبى ﷺ بنى حارثه ته لاړو اود ظهير په زمكه كښې ئې فصل اوليدونو اوئې فرمائيل دظهيرفصل څومره ښكلى دي، صحابه كرامو ورته ووئيل دا دظهير نه دي، نبى ﷺ اوفرمائيل اياداد ظهيرزمكه نه ده هغوى ووئيل ولې نه ليكن فلانى ته ئې په زميداره وركړي ده نبى غليه السلام اوفرمائيل خپل فصل واخلئ اوهغه ته مصرف واپس كړئ رافع وائى چه مونږ خپل فصل واخستواوهغه ته مومصرف واپس كړو. دسعيدپه روايت كښې دى چه اوس دوه صورتونه دي يا خو دخپل ورور محتاجى رفع كړئ يعنى دعاريت نه بغير ورته زمكه

(*): سنن النسائي/المزارعة ۲ (۳۸۹٤)، سنن ابن ماجه/الرهون ۱۰ (۲٤٦۰)، (تحفة الأشراف: ۳۵٤۹)، ولقد أخرجه: موطا إمام مالك/كراء الأرض ۱ (۱)، مسند احمد (۳/٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦) (صحيح)

(*): سنن النسائي/المزارعة ۲ (۳۹۲۰)، (تحفة الأشراف: ۳۵۵۸) (صحيح الإسناد)

ورکړئ اوکله چه زمکه فارغه شي نوواپس ئي واخلئ اويائي ورته ددراهمو په عوض په کرايه ورکړئ.

ترجمه: ﴿ قَالَ سَعِيدٌ أَفْقِرْ أَخَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ ﴾ دا د اکره الاکراء نه ماخوذ دي، په کرايه باندې ورکول، سعيد بن المسيب رحمه الله فرمائي چه خپل رور ته دي زمکه هم داسې ويرپا ورکړي يا د دراهمو په بدل کښې، يعنې په نيمه دي نه ورکوي.

[۳۴۰۰](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ بِوَرِقٍ".

د رافع بن خديج نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده د محاقلې او مزابنې نه، اوويلي ئي دي چه زراعت په دري قسمه وي يوخو دهغه کس زراعت دي دچاچه ذاتي زمکه وي بل هغه کس دي چاچه دبل نه سوالي زمکه اخستلې وي اوهغه په دې کښې مزارعت کوي، اوبل هغه کس دي چاچه په سپينويا سرو زرو زمکه په کرايه اخستلې وي.

ترجمه: ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ﴾ محاقلة وائي بيع الزرع بالحنطة ته يعنى د ولار فصل بدلول د هغې اندازه لګولو سره په تيار فصل باندې، يا د دې نه مراد بيع الزرع په ورو کښې صلاحيت ته د رسيدو نه مخکښې اوئيلي شوي دى چه د دې نه مراد مزارعت بالثلث ونحوه دي.

[۳۴۰۱](*) قَالَ أَبُو دَاوُد: قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيِّ، قُلْتُ لَهُ: حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي ضَجَاعٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: "إِنِّي لَبَيْتِهِ فِي حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَهَّزَتْ مَعَهُ فَتَاةً أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ، فَقَالَ: أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: دَعْهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ".

دعثمان بن سهل بن رافع بن خديج نه روايت دي فرمائي چه زه يتيم وم اود رافع بن خديج په پرورش کښې وم اودهغه سره حج ته تلې وم نوهغه ته دعمران بن سهل ورور راغې عرض ئي وکړوچه مونږ فلاني زمکه په کرايه ورکړه په دوه سوه درهمه هغه ورته ووئيل چه داپريږده يقينا نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده دزمکې په کرايه ورکولونه.

[۳۴۰۲](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا، "فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْقِيهَا، فَسَأَلَهُ، لِمَنِ الزَّرْعُ، وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟، فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي، وَعَمَلِي لِي السُّطْرُ، وَلِيَ كَذَا لِفُلَانٍ السُّطْرُ، فَقَالَ: أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ".

(*): سنن النسائي/ المزارعة ۲ (۳۹۲۱)، التجارات ۵٤ (۲٦٦۷)، سنن ابن ماجه/الرهون ۷ (۲٤٤۹)، (تحفة الأشراف: ۳۵۵۷)، ولد أخرجه: موطأ امام مالك/ كراء الأرض ۱ (۱) مسند احمد (۳/٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦) (صحيح)

(*): سنن النسائي/المزارعة ۳ (۳۹۵۸)، (تحفة الأشراف: ۳۵٦۹) (شاذ)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۳۵٦۸) (ضعيف الإسناد)

درافع بن خديج نه روايت دي فرمائي چه مايوه زمکه کرلي وه اونبي ﷺ په دي باندي تيريدو اوما اوبه کوله نبي ﷺ تپوس وکرودافصل دچا دي؟ او زمکه دچاده؟ ما ووئيل فصل زمادي او تخم او محنت هم زما دي خونيم پيداوار به زما وي اونيم به د زمکي دمالک وي نبي ﷺ اوفرمائيل تاسو ربا کړي ده (يعنی عقد ناجائزدي) زمکه مالک ته واپس کړه اوخپله خرچه ورنه واخله.

بَابٌ فِي زَرْعِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا

[۳۴۰۳] (۱) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ثَمِيلٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ".

درافع بن خديج نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ فرمائيلی دی چاچه دچازمکه بغير اجازته وکرله نوادي زمکي په فصل کښي دده هيڅ حصه نشته اودده دپاره دده خرچه ده.

﴿ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ ﴾ يعنی کوم سړي چه د بل په زمکه کښي بغير د هغه د اجازت نه کرونده اوکړي نو د کرونده کونکی دپاره په هغه پتی کښي هيڅ نشته، يعنی ټول فصل به د زمکي د مالک وی او د کرونده کونکی دپاره به هغه وی کوم چه د هغه محنت او خرچه شوي ده.

دا حديث د جمهورو د مسلک خلاف دي ځکه چه د دي حديث نه خو دا معلوميږی چه په داسي صورت کښي به فصل د پتی د مالک دپاره وی او د مزارع دپاره به مطلقا نه وی حال دا چه د جمهور فقهاء کرامو مسلک دا دي ﴿ الزرع لصاحب البذر مطلقا وللآخر كراء الارض او اجر الخدمة ﴾ يعنی په دي صورت کښي به فصل د هغه سړی دپاره وی د چا چه تخم وی که هغه د زمکي د مالک وی يا د فصل د خاوند، او د بل دپاره به که هغه د زمکي مالک وی نو کراء الارض وی او که کاشتکار وی نو د هغه دپاره به د محنت مزدوریٔ اجر وی، خو ظاهر دا ده چه کله بغير د مالک د اجازت نه کرونده کوی نو تخم به هغه کرونده کونکي د خپل طرف نه اچوی او په داسي صورت کښي د فقهاء کرامو فيصله دا ده چه فصل به د کرونده کونکی دپاره وی حال دا چه په دي حديث کښي دا دی چه د زمکي د مالک دپاره به وی. د دي محدثانه جواب خو دا دي چه دا حديث د محدثينو په نزد غير ثابت دي کما قال الخطابي، او يا دي بيا دا تاويل اوکړي شی چه په حديث کښي چه کوم حکم مذکور دي په هغه صورت کښي دي چه کله تخم هم د زمکي د مالک وی، يعنی حديث عام نه دي بلکه په يو خاص صورت باندي محمول دي. والحديث اخرجه الترمذی وابن ماجة، قاله المنذری

(۱): سنن الترمذي/الأحكام ۲۹ (۱۳۶۶)، سنن ابن ماجه/الرهون ۱۳ (۲٤٦٦)، (تحفة الأشراف: ۳۵۷۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱٤۱/٤، ٤٦٥/۳) (صحيح)

بَابٌ فِي الْمُخَابَرَةِ

د مخابرې (زمکه په حصه د ورکولو) بیان

[٣٤٠٤]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادًا، وَعَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: عَنْ حَمَّادٍ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ"، قَالَ: عَنْ حَمَّادٍ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمُعَاوَمَةِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بَيْعِ السِّنِينَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا، وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي چه نبي عليه السلام منع فرمائیلي ده دولاړ فصل دخروځولونه اودخرځولو دمیوونه په ونوکښې اومخابري یعنی په برخه او دبیع معاومه نه (دځوکالو دپاره خرځولو ته معاومه وئیلې شي، یعنی دائنده راروانو فصلونو خرځول معاومه ده او داناجائزدي). دځوکالو پوري، او داستثناء کولونه، اوددینه یو مقدار وښکل، او اجازت ئې ورکړي دي دعرایا (کوم چه پورته په مفصل طورسره ذکر شول).

﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ.... وَعَنِ الثُّنْيَا ﴾

د مزابنه معنی په مستقل باب کښې تیره شوې ده او د محاقله معنی اوس تیره شوه، د مخابره نه مراد هم هغه مزارعت او په نیمه باندې زمکه ورکول دی، دا د لفظ خیبر نه جوړ دي. او وئیلې شوي دی چه په مخابره او مزارعت کښې فرق دا دي چه په مزارعت کښې بذر د مالک ارض د طرف نه وی په خلاف د مخابره چه په هغې کښې د زمیندار د طرف نه وی وقیل غیر ذلک.

[٣٤٠٥]( ) بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي چه نبي عليه السلام منع فرمائیلي ده دخرځولو دمیوونه په ونو کښې، اود ولاړ فصل دخروځولونه اود استثناء کولونه، مګر کله چه ددې مقدار معلوم وي.

﴿ وعن الثنيا ﴾ ثنیا په معنی د استثناء او مراد د دې نه استثناء مجهول ده چه په بیع وغیره کښې استثناء مجهول مضر او ناجائز ده هم په دې وجه وراندې په دویم روایت کښې راځی

﴿ الا ان یعلم ﴾ یعنی که معلوم وی نو هیڅ حرج او باک نشته لکه چه څوک د میوو د بیع په وخت کښې د خپل باغ معامله کولو په وخت داسې اوانی ﴿ مګر پنځه اوني ﴾ او تعیین ئې اونکړی چه کومې پنځه اوني یا داسې اوانی چه څو اوني او دا استثناء مجهول ده بیع به فاسده شی.

---

[1]: صحيح مسلم/البيوع ١٦ (١٥٣٦)، سنن الترمذي/البيوع ٥٥ (١٢٩٠)، ٧٢ (١٣١٣)، سنن النسائي/الأيمان ٤٩ (٣٨٨٦)، البيوع ٧٢ (٤٦٣٨)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٤ (٢٢٦٦)، (تحفة الأشراف: ٢٦٦٦)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/المساقاة ١٧ (٢٣٨٠)، مسند احمد (٣/٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٦١، ٣٩٢) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/البيوع ٥٥ (١٢٩٠)، سنن النسائي/المزارعة ٢ (٣٩١١)، (تحفة الأشراف: ٢٤٩٥) (صحيح)

[٣٤٠٦](١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ يَعْنِي الْمَكِّيَّ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلي دي وچه فرمائيل ئي چاچه مخابره پري نخوده نودي دي خبرشي دالله اودرسول په جنګ باندي دده سره.

﴿ مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ يعنى كوم انسان چه د مخابره پريخودلو دپاره تيار نه وى او هغه دومره جرى دي نو هغه له پكار دى چه اعلان اوكړى الله او د هغه رسول عليه السلام سره د جنګ، د وعيد په طور وئيلي شى چه يو قدم دي نور هم وړاندي شى، ﴿كما فى قوله تعالى : فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ يعنى كه تاسو نه پريږدئ نو تيار شئ د جنګ دپاره الله او د هغه رسول عليه السلام سره، او صاحب د عون المعبود دا په صيغه د مجهول ضبط كړي دي ﴿ اى ليخبر وبالفارسية ﴾ آګاه كړده شود. يعنى داسي سړي دي خبر كړي شى د الله پاك او د هغه د رسول عليه السلام د طرف نه د جنګ دپاره، يعنى هغه د الله پاك او د هغه رسول عليه السلام سره جنګ كوى، يا دا چه اوس به هغه سره د الله پاك او د هغه د رسول عليه السلام د طرف نه جنګ كيږى، والله تعالى اعلم، او په بذل كښي ليكلي دى چه مخابره چونكه عقد فاسد دي كوم چه د ربا په حكم كښي دي او الله پاك د ربا په نه تركولو باندي په قرآن كريم كښي دا وعيد فرمائيلي دي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ لهذا مخابره نه پريخودنكى هم د دي وعيد مستحق دي.

[٣٤٠٧](٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟، قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ رُبُعٍ".

دزيد بن ثابت نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده د مخابري نه يعنى د زمكي دحاصل نه دريمه خلورمه برخه اخستل

بَابٌ فِي الْمُسَاقَاةِ

د مساقاة بيان (باغ په حصه وركول)

[٣٤٠٨](١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ".

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٧٧٥) (ضعيف)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٦٩٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٧/٥) (صحيح)

(١): صحيح البخاري/الحرث ٨ (٢٣٢٩)، صحيح مسلم/المساقاة ١ (١٥٥١)، سنن الترمذي/الأحكام ٤١ (١٣٨٣)، سنن ابن ماجه/الرهون ١٤ (٢٤٦٧)، (تحفة الأشراف: ٨١٣٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٧/٢، ٢٢، ٣٧)، سنن الدارمي/البيوع ٧١ (٢٦٥٦) (صحيح)

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام داهل خيبر والاسره دهغوي دزمکي په نيم پيداوار يا پوره پيداوار باندي معامله کړي وه.

قوله: ﴿ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ﴾

ابن عمر رضي الله عنهما چونکه خپله د مزارعت قائل وو لکه چه په تير باب کښې ذکر شوه او هم دغه شان هغه د مساقات د جواز هم قائل وو لکه چه ـــــ هغوی په دې حديث مرفوع کښې روايت کوی، په دې حديث کښې د مزارعت او مساقات دواړو ذکر دی.

د رسول الله صلى الله عليه وسلم معامله د خيبر د يهودو سره د مزارعت وه که د خراج؟

د حضرت گنگوهي رحمه الله تقرير په الکوکب الدری کښې ﴿ باب ما جاء فی المزارعة ﴾ کښې دا ليکلې شوې دي چه اکثر اراضي د خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة فتح کړې وې، او بيا ئې هم دغه شان زمکې پس د اخراج الخمس نه په غانمين کښې تقسيم کړې وې (چه دهغې صحابه کرام رضي الله عنهم مالکان شوی وو) خو بيا داسې اوشوه چه يهود ئې د عمل دپاره هم هلته برقرار اوساتل پس دا معامله د مزارعت شوه او کومې زمکې د خيبر چه صلحا فتح شوې وې (هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم په خائې د دې چه صحابه کرامو رضي الله عنهم کښې ئې تقسيم کړی) گويا يهودو ته هبه کړې وې (د هغه وخت دپاره) او په هغې باندې ئې خراج مقاسمت (۱) مقرر فرمائيلې وو خو د امام ابوحنيفه رحمه الله د رائې استقرار په دې باندې اوشو چه دا تپوله معامله د خراج مقاسمت وه په دې کښې صاحبينو د امام صاحب رحمه الله مخالفت اوکړو او هغوی په دې باره کښې تفصيل ثابت کړو (يعنې دا چه د بعض زمکو معامله د يهودو سره په طور د مزارعت وه او د بعضو په طريق د خراج مقاسمت) بيا حضرت فرمائی او صحيح هم دا تفصيل دي کوم چه صاحبينو اختيار کړي دي (اوس پاتې شوه دا چه په بعض روايتو کښې رسول الله صلى الله عليه وسلم د مزارعت نه نهی ولې اوفرمائيله د دې په باره کښې حضرت فرمائی چه) په دې احاديثو کښې د مزارعت نه دا نهی د بعض شروط فاسده د اقتران د وجې نه ده او يا نهی تنزيهی ده د مهاجرينو د افلاس د وجې نه په هغه وخت کښې آهد حضرت د دې ليکلو حاصل دا دي چه صاحبين کوم چه د مزارعت قائل دی د هغوی استدلال د رسول الله صلى الله عليه وسلم د يهودو سره په معامله باندې دي، خکه چه د صاحبينو په تحقيق کښې دا معامله د مزارعت وه لهذا دليل د جواز شو، او امام صاحب کوم چه د مزارعت قائل نه دي هغوی دا د يهودو معامله په خراج باندې محمول کړې د نه په مزارعت باندې

[۳۴۰۹] (۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ غَنَمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ، وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا".

---

(۱) خکه چه کومه ارض مفتوحه بغير د تقسيم نه په کفارو باندې پريخودلې شی هغه خراجی وی، کما تقدم في كتاب الخراج في بيان انواع الأراضي فتذكر)

(۲): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۸٤۲٤) (صحيح)

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ خیبر والاته دهغوی وني او زمکي په دي شرط واپس کړې وی چه دوی به دازمي ابادوی او په تول پیداوارکښي به نیم پیداوار نبی ﷺ ته ورکوي.

[۳۴۱۰] () حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَاشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ"، قَالَ: أَهْلُ خَيْبَرَ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْأَرْضِ مِنْكُمْ فَأَعْطَانَاهَا عَلَى أَنَّ لَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِصْفٌ، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَزَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ، فَقَالَ: فِي ذَا كَذَا وَكَذَا، قَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: فَأَنَا أُلِي خَرْزَ النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ، قَالُوا: هَذَا الْحَقُّ وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالَّذِي قُلْتَ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ خیبر فتح کړو اوداشرط ني مقرر کړو چه زمکه، سره زر، اوسپین زر به زمونږ وي دخیبر وسیدونکو عرض اوکړو اي دالله رسوله ستاسو په نسبت باندي مونږ د زمکو په کارونوباندي ښه پوهیږو تاسو په دي شرط باندي دازمي مونږ ته راکړئ چه مونږ به درته نیم پیداوار درکوو او نیم پیداوار به مونږ دخان سره ساتو، دراوی خیال دي چه نبی ﷺ په دي شرط باندي دخیبر زمکي د خیبر وسیدونکو ته ورکړي، کله چه به دکجورو دشکولو وخت راتلو نونبی ﷺ عبدالله بن رواحه داندازي لږولو دپاره لیږلو اودي اندازي لګولوته اهل مدینه الخرص وائی اوداسي به ني وئیل چه په دي باغ کښي به دومره کجوري کیږي، خیبر والا به ورته وئیل اي عبدالله بن رواحه تاخو ډیره زیاته اندازه ولګوله هغه به ورته اووئیل زه اول دکجورو و شوکولو انتظار کوم او خومره اندازه چه مي لږولي ده دومره کجوري تاسوته درکوم خیبر والاچه به داواوریدل وئیل به ني یقینا دا اندازه حقه ده اوددي په وجه باندي زمکه اواسمان قائم دي، مونږ ستاسو دلګولي اندازي مطابق میوي اخستلوته تیاریو.

﴿ فَلَمَّا كَانَ حِينَ يُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَزَ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْخَرْصَ الخ ﴾

مضمون د حدیث دا دي چه رسول الله ﷺ کله خیبر فتح کړو او مسلمانان د خیبر د زمکي مالکان شو نو د خیبر یهودو رسول الله ﷺ ته دا درخواست اوکړو چه کروونه باندي مونږ ستاسو نه زیات پوهیږو لهذا دا باغونه او زمکي مونږ ته حواله کړئ په داسي طریقه چه نیمه میوه او نیمه غله به زمونږ دپاره او نیمه به ستاسو دپاره وی، رسول الله ﷺ د هغوی دا خبره منظور کړه «مګر چونکه یهود غیر امناء وو دیانت دار نه وو په دي وجه به رسول الله ﷺ دا تدبیر فرمائیلو چه» چه کله به د میوو د شوکولو زمانه راتله نو رسول الله ﷺ به عبدالله بن رواحه رضي الله عنه کوم چه د شوکي یعنی د باغونو د میوو په صحیح اندازه لګولو کښي ماهر وو لیږلو د یهودو دي باغونو ته د حزر یعنی د شوکي دپاره نو هغوی په د اونو اندازه اخستلو نه پس مقدار متعین اوفرمائیلو چه په دي باغ کښي دومره دي او په هغه باغ کښي

---

[1]: سنن ابن ماجه/الزكاة ۱۸ (۱۸۲۰)، (تحفة الأشراف: ٦٤٩٤) (حسن صحيح)

دومره دی، لهذا هم د دي مقدار به تاسو ورکړه کوئ یهودو به هغوی ته وئیل ﴿ أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ ﴾ چه تا دیر لوئي مقدار متعین کړو نو هغوی به اوفرمائیل ﴿ فَأَنَا أُلِي حَزْرَ النَّخْلِ ﴾ دا الی د واحد متکلم صیغه ده ﴿ ولی یلی ولیا ﴾ چه د هغې معنی د ذمه دارئ اخستلو ده، او حزر دلته د محزور په معنی کښې دي، یعنی د میوو کوم مقدار چه ما بیان کړو زه د هغې ذمه داری اخلم، یعنی تاسو د میوو د تیاریدو نه پس د هغې نه جدا شئ زه به تاسو ته د هغې نیمه درکړم نو په دي باندي هغوی اووي چه نه، چه تاسو څه اووي هم دغه شان صحیح ده په هغه ذات قسم چه د هغه په حکم زمکه او اسمان قائم دی مونږ په هغه مقدار باندي راضي یو کوم چه تاسو بیان کړو.

[۳٤۱۱] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: فَحَزَرَ، وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَكُلُّ صَفْرَاءَ الْفِضَّةُ لَهُ.

دجعفربن برقان نه دتیرشوي روایت په شان روایت منقول دي اوپه دي کښې دلفظ فحزر اوکل صفراء اوبیضاء اضافه ده دکوم چه تشریح په سرو زرو اوچاندي سره شوي ده.

﴿ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَحَزَرَ ﴾ مصنف رحمه الله په لفظ د حدیث کښې د راویانو اختلاف بیانوی په رومبی سند کښې ایوب وو د هغوی په روایت کښې ﴿ فحزر علیهم ﴾ یعنی د زا په تقدیم سره او صحیح هم هغه دي، او په دویم روایت کښې راوی زید بن ابی الزرقاء دي هغوی په خائي د ﴿ حزر ﴾ ﴿ حرز ﴾ اووي، قال النووی وفی بعض الروایات بتقدیم الراء وهو مصحف (بذل) والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري.

[۳٤۱۲] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدٍ، قَالَ: فَحَزَرَ النَّخْلَ، وَقَالَ: فَأَنَا أُلِي جَدَّ ذَا النَّخْلِ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ.

د مقسم ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ کله خیبر فتح کړو، باقی روایت دتیر شوي روایت په شان دي او په دي کښې دا اضافه چه عبدالله بن رواحه کله دکجورو اندازه ولګوله نوونې فرمائیل زه به دکجورو شکلولو پورې انتظارکوم اوچه کومه اندازه مې لګولې ده ددي دنیم په برابر کجورې به تاسوته درکوم.

باب فِي الْخَرْصِ

په دنو کښې د میوو د اندازې لګولو بیان

د خرص باب په ﴿ کتاب الزکوة ﴾ کښې هم تیر شوي دي د خرص تعریف او د هغې سره متعلق ټول مباحث او اختلافات هلته تیر شوی دی، دلته د دي باب نه مخکښې ده ۹ بابونه تیر شوی دی باب المزارعت او باب المساقات، د مساقات او مضارعت دواړو حکم هم تیر شوي دي د مزارعت جواز مختلف فیه دي او مساقات تقریبا د ټولو امامانو په نزد جائز دي

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٤٩٤) (صحيح الإسناد)

(*): انظر حديث رقم: (٣٤١٠)، (تحفة الأشراف: ٦٤٩٤) (صحيح الإسناد)

سوا د امام صاحب ﷺ نه، رسول الله ﷺ د یهودو سره دا دوه معاملي اوفرمائیلي د مزارعت هم او د مساقات هم دا دریم باب کوم چه د خرص په باره کښي دي دا مصنف ﷺ دلته په دي مناسبت سره ذکر کړي دي چه د رسول الله ﷺ معمول وو چه هغوی به عبدالله بن رواحه ﷺ خیبر ته لیږلو د هغوی د باغاتو د خرص کولو دپاره کوم چه رسول الله ﷺ او مسلمانانو د خیبر یهودو ته په طور د مساقات ورکړي وو.

[۳۴۱۳]() حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ، يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ".

دام المومنین عائشه ﷺ نه روایت دي فرمائي چه نبي ﷺ به عبدالله بن رواحه خیبر ته لیګلو دکجورو داندازي لګولو دپاره اوهغه به دکجوروراندازه لګوله کله چه به کجوري بنې پخي شوي مخکښي ددینه چه دخوراک قابلي شي، بیابه نبي ﷺ یهودیانوته اختیار ورکړه چه تاسوددي اندازي نیم ځان ته حواله کړئ او وني ساتئ اویا ددي اندازي دنیم برابر مسلمانانو ته ورکړئ ددي دپاره چه په زکات کښي حساب شي، مخکښي ددینه چه کجوري اوخوړلي شي او جدا کړي شي.

عدم جواز الخرص فی المزارعة وکذا فی المساقاة و جوازه فی الزکوة عند الجمهور دون الحنفیة

خو دا یاد ساتئ چه په کتاب الزکوة کښي په باب الحرص کښي دا مسئله تیره شوي ده ﴿ان الخرص لا یجوز فی الحبوب بالاجماع ﴾ او حافظ ابن عبدالبر ﷺ – کما فی التعلیق الممجد – د دي خبر تصریح کړي ده چه خرص فی المساقاة د چا په نزد هم جائز نه دي اوس په دي باندي دا اشکال پیدا شو چه هر کله خرص فی المساقاة ناجائز دي نو بیا د عبدالله بن رواحه ﷺ په لیږلو باندي خرص ولي کولي شو؟ د دي جواب هغوی هم دا ورکړي دي چه دا خرص د یو خارجي مصلحت دپاره وو (د الزام دحکم دپاره نه وو) ځکه چه یهود غیر امناء وو په دي وجه به هغوی د صحیح مقدار نه خبرولي شو چه د زکوة یعنی د عشر په مسئله کښي نقصان او خلل واقع نه شی، (۲) پس عائشة د دي خرص په باره کښي فرمائي ﴿ لکی تحصی الزکوة قبل ان توکل الثمار وتفرق ﴾ خو عشر کوم چه د مسلمانانو په باغونو کښي په هغوی

(۱): انظر حدیث رقم: (۱۶۰۶)، (تحفة الأشراف: ۱۶۵۳۱)، (۱۶۷۵۲) (ضعیف الإسناد)

(۲) ویعبارة اخري په دي خان داسي پوهه کړئ چه دا خرص د مساقیین د حصو د تقسیم دپاره نه وو، یعنی د اصل معاملي سره د دي تعلق نه وو بلکه زکوة یعنی عشر کوم چه د اونو په کل پیداوار کښي واجب وی د هغي د محفوظ او معین کولو دپاره وو، د میوو د پخیدو او تیاریدو نه مخکښي او د یهودو په دي کښي د تصرف کولو نه مخکښي چه د عشر په مقدار کښي څه کمي زائشي، مثلاً د خرص نه پس خارص اووي چه په دي باغ کښي سل وسقه کهجوري دی لهذا په دي مقدار کښي به عشر یعنی لس وسقه د زکوة په نوم باندي اخستلي شی د دي نه پس به په وخت د شوکي د مساقین حصي د قاعدي مطابق کیلا ږه تول او وزن سره) تقسیمولي شی، هغه وخت به د خارص د خرص لحاظ نه شی کولي، وهذا معني قول عائشة ﷺ لکی تحصی الزکوة قبل ان توکل الثمار وتفرق والله تعالی اعلم)

باندې واجبيږي په دې کښې د جواز خرص بلکه د وجوب خرص شوافع وغيره حضرات قائل دی، او احناف کوم چه د خرص فی الزکوة قائل نه دی د هغوی دلائل په کتاب الزکوة کښې دجمهورو د دلائلو سره تير شوی دی فارجع اليه لو شئت.

[٣٤١٤](٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: "أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دې فرمائی کله چه الله تعالی خيبر نبی ﷺ ته په انعام کښې ورکړو نو نبی ﷺ ددغه ځائې خلق پخپل حال پريخودل او په فصلونو کښې ورسره شريک شو اوبيا ئې عبدالله بن رواحه رضي الله عنه ورولېږلو عبدالله چه کله خيبرته ورسيدو نودميوو اندازه ئې ولګوله.

[٣٤١٥](٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ، أَخَذُوا التَّمْرَ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دې فرمائی چه عبدالله بن رواحه دکجورو اندازه ځلوينښت زره وسقه مقرر کړه، دراوی خيال دې چه کله عبدالله بن رواحه له دخيبر يهوديانوته اختيار ورکړو نوهغوی ميوې پخپل تحويل کښې واخستلې او شل زره وسقه کجورې اداکول ئې منظور کړل.

﴿ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ الخ ﴾

يعنی يو کرت عبدالله بن رواحه رضي الله عنه د دې باغونو د خرص کولو نه پس، چه کوم مقدار متعين کړې وو هغه ځلوينښت زره وسقه وو چه د هغې د نصف يعنی شلو زرو وسقو ذمه داری يهودو قبوله کړې وه، يو وسق اته صاع وی د ځلوينښتو زرو وسقو حساب اولګوئ ځومره حساب جوړيږی زمونږ په حساب سره خو ځليرشت لاکهه صاع جوړيږی چه د هغې نيمه به يقيناً مسلمانانو ته ملاؤ شوې وی د معاهدې مطابق، هم په دې وجه وئيلې شی چه د خيبر د فتوحاتو نه پس مسلمانان مالدار شوی وو.

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

د اجارې بيان

امام بخاری رحمه الله د کتاب البيوع په آخر کښې د کتاب السلم باب قائم کړې دی د دې نه پس کتاب الشفعة مستقلا دی، د هغې نه پس کتاب الاجارة او هغوی د کتاب الاجارة لاندې ټول ابواب د اجارې متعلق ذکرکړی دی اوامام ابوداؤد رحمه الله د کتاب البيوع ترمينځه د کتاب الاجاره عنوان قائمولو سره او د هغې نه پس بيا خو ابواب د اجارې متعلق ذکر کولو نه پس باقی ابواب البيوع چه په هغې کښې بيع السلم او شفعه هم داخله ده هغه ذکر کړې دی.

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٢٦٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٦٧) (صحيح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٢٨٦٩) (صحيح الإسناد)

ځان پوهول پکار دی چه د تملیک دوه قسمونه دی تملیک الاعیان او تملیک المنافع، او بیا په دې دواړو کښې د هر یو دوه قسمونه دی بعوض وبلا عوض، دغه شان دا څلور صورتونه جوړیږی، تملیک العین بالعوض بیع ده او تملیک العین بلا عوض دا هبه ده، او تملیک المنافع که بالعوض دي نو هغه اجاره ده او که بغیر د عوض نه وی نو هغه عاریة او اعاره ده.

باب فِي كَسْبِ الْمُعَلِّمِ

د تعلیم ورکولکی دپاره په تعلیم باندې د اجرت اخستلو بیان

استئجار على الطاعات كبني اختلاف ائمة :

د علوم دینیه په ذریعه کسب او ګټه د شوافعو او مالکیانو په نزد جائز ده، د احنافو او حنابله په نزد ناجائز ده د حدیث الباب نه چه د هغې مضمون وراندې را روان دي د احنافو او د حنابله دمسلک یعنی عدم جواز تائید کیږی، مصنف رحمه الله علی القول الاشهر حنبلی دي، د استئجار علی الطاعت مسئله په ابواب الاذان ﴿ والخذ موذنا لا یاخذ علی اذانه اجرا ﴾ الحدیث د لاندې په الدر المنضود جلد اول کښې تیره شوې ده، او هم دغه شان په کتاب النکاح ﴿ زوجتک بما معک من القرآن ﴾ د لاندې هم.

[٣٤١٦] () حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: "عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا".

دعبادة بن الصامت رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ماپه اصحاب صفه کښې یوخوکسانوته دقران کریم د زده کولو او دلیکلو تعلیم ورکړي وو، زماپه شاګردانوکښې یوکس ماته په تحفه کښې یوه لیندې راکړه ما دا سوچ اوکړو چه داخوکوم قیمتي خیزنه دي اوزه به په دې باندې دالله په لاره کښې غشي ولم خوبیاهم زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او عرض مې وکړو اي دالله رسوله ماچه چاته د قران کریم دزده کولو اودلیکلو تعلیم ورکړي رو په هغوی کښې یوکس ماته یوه لیندې په تحفه کښې راکړي وه اوزه به دالله په لارکښې په دې باندې جهادکوم، نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ته داور یوطوق په غاړه کښې اچول غواړي نود لیندې دخان سره وساته.

لغوية: ﴿ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا ﴾ عبادة رضي الله عنه فرمائی چه ما څو اهل صفه ته قرآن اوښودلو او کتابت یعنی لیکل، نو په هغوی کښې یو سړی ماته لیندۍ هدیه کړه نو ما په خپل زړه کښې اووې چه دا څه داسې مال خو دي نه یعنی چه هغې ته اجرت اووئیلي شی بله دا چه زه به دا په جهاد کښې

---

[1]: سنن ابن ماجه/التجارات ٨ (٢١٥٧)، (تحفة الأشراف: ٥٠٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٥/٥) (صحيح)

استعمال کړم (په خپل ضرورت کښې نه) خو بیا هم ما دا اراده اوکړه چه د رسول الله ﷺ د اجازت نه بغیر ئې نه اخلم پس زه د رسول الله ﷺ خدمت کښې حاضر شوم او د دې لپاره ئې د رسول الله ﷺ خدمت کښې مې تري نه تپوس اوکړو نو هغوی اوفرمائیل ﴿ إِنْ كُنتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ﴾ یعنی که ته دا دې په بدل کښې د اورطوق مرئ ته اچول غواړې نو دا هدیه قبوله کړه.

د دې حدیث د لاندې امام خطابی رحمه الله په ﴿ اخذ الاجرة علی القرآن ﴾ کښې د علماء کرامو درې مذاهب نقل کړی دی یو مطلقا د عدم جواز، ﴿ وقال الیه ذهب الزهری وابوحنیفة واسحاق بن راهویه ﴾ دویم مذهب دا دې چه که بغیر د شرط نه څوک معاوضه ورکړی نو د هغې په قبول کښې څه باک نشته وهو قول الحسن البصری وابن سیرین والشعبی.... او دریم مذهب مطلقا د جواز وهو مذهب عطاء ومالک والشافعی، او د شوافعو دلیل ﴿زوجتکها بما معک من القرآن ﴾ بیان کړې دې.

توجیه الحدیث عن الشافعیة :

او د حدیث الباب جواب د شوافعو د طرف نه هغوی دا ورکړې دې چه د هغې وجه دا ده چه عباده د تعلیم د ابتداء په وخت د تبرع او احتساب نیت کړې وو په دې وجه رسول الله ﷺ د دې نیت احتساب نه پس د اجرت اخستلو نه منع اوکړه د ابطال اجر نه د بچ کیدو دپاره، او د دې مثال داسې دې چه که څوک د چا یو پټ مال اولتوی یا که د چا مال په دریاب کښې غرق شوې وو هغه حسبة او تبرعا د دریاب نه راوباسی نو د دې نیت نه پس د هغه اجرت اخستل جائز نه دی، خو که هغه د عمل نه مخکښې په دې کار باندې اجرت مقرر کړی نو بیا اخستل جائزدی. الی آخره ماذکر. اودحضرت گنگوهی په تقریر کښې دی چه په دې حدیث کښې د دومره سخت وعید منشاء کیدې شی چه دا وی چه دلته معلم او متعلم خپل مینځ کښې د اجرت شرط لګولې وی یا دا چه اجرت اخستل منوی وی، ځکه رسول الله ﷺ دخپلو صحابه کرام رضی الله عنهم دپاره دا کار ناخوښه کړو اګر چه مجرد نیت حرام نه وو. الی آخره ما فی بسط (من البذل مختصرا) والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری

[۳۴۱۷]( ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ عَمْرٌو، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، نَحْوَ هَذَا الْعَبْدِ وَالْأَوَّلِ أَتَمُّ، قُلْتُ: مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا».

دعبادة بن صامت بدنه دتیرشوی روایت په شان روایت منقول دې لیکن اولنې روایت زیات کامل دې اوپه دې روایت کښې دا اضافه به چه ماعرض اوکړو ای دالله رسوله په دې سلسله کښې ستاسوشه رائې ده؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل دا د اور یوه سکروټه ده چه تا دخپلو اوږوپه مینځ کښې زورنده کړې ده یا دې ترلې ده.

۱: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۵۰۷۹) (صحیح)

بَابٌ فِي كَسْبِ الْأَطِبَّاءِ

د طبیبانو د پیسو د اجرت اخستلو بیان

[٣٤١٨]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، "أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، قَالَ: فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، فَلَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا؟ يَعْنِي رُقْيَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِي لَأَرْقِي، وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا، مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَأَتَاهُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرِءَ، كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: اقْتَسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَأْمِرَهُ، فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ".

دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دصحابه کرامویوه ډله په سفر روانه شوه اودعربو یوي قبیلي ته ورسیدل اودهغوی نه ئي د میلمستیا مطالبه وکړه لیکن هغوی د میلمنو قبلولونه انکار وکړو بیا دډغه قبیلي سردار مار یالوم وچیچل دهغه دعلاج دپاره خلقو هرقسم کوشش اوکړو لیکن هغه نه جوړیدو په دوی کښې یوکس اووئیل کوم کسان چه په میلمستیاراغلي دي هغوی ته څوک ولیږي کیدي شی چه دهغوی سره د زهرو دپاره څه علاج وي، په کومه باندي چه به ده ته فائده ورسیږي بیا په دوی کښې یوڅوکسان صحابه کرامونه ورغلل او ورته ئي اووئیل چه زمونږ سردار مار یا لړم چیچلي دی ایاپه تاسوکښې څوک دمګړي شته؟ یوکس اووئیل هو، زه به ورباندي دم واچوم، لیکن مونږه ستاسونه دمیلمستیا مطالبه اوکړه اوتاسوانکار وکړو اوس زه دم نه اچوم ترڅوچه تاسوماته ددي اجرت رانکړئ، نو ددغه علاقي خلقو ددوی دپاره دچیلویوه رمه مقررکړه بیا دغه کس ورغي او سورة فاتحه ئي ولوستله او توکانې پرې توکړي تردي چه هغه جوړ شو اوداسي روغ شولکه غوټه چه کولاو کړي شي، بیاچه هغوی کومه معاوضه مقررکړي وه هغه ئي ورکړه صحابه کرامو عرض اوکړو رأی وړی چه مونږ ئي تقسیم کړو مګر چا چه دم اچولي وو هغه اووئیل نه تاسوصبر وکړئ چه دنبی ﷺ نه تپوس اوکړو بیادنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شول او واقعه ئي ورته بیان کړه نبی ﷺ اوفرمائیل داخبره تاسو دکوم څانې نه معلومه کړي ده چه سورة فاتحه دم دي ډیرښه کار موکړي دي اوزما دپاره دخپلو خانونو سره حصه مقررکړئ.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- انْطَلَقُوا فِي

(): صحيح البخاري/ الإجارة ١٦ (٢٢٧٦)، الطب ٣٣ (٥٧٣٦)، صحيح مسلم/ السلام ٢٣ (٢٢٠١)، سنن الترمذي/ الطب ٢٠ (٢٠٦٣)، سنن ابن ماجه/ التجارات ٧ (٢١٥٦)، (تحفة الأشراف: ٤٢٤٩)، ولقد أخرجه: مسند احمد ٣/٣، ٤٤) ويأتي هذا الحديث في الطب (٣٩٠٠) (صحيح)

سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا الخ ﴾:

مضمون د حدیث د دم یوه قصه

دا ده چه ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمایی چه د صحابه کرامو رضی الله عنهم یو جماعت په یو سفر باندې روان وو په لار کښې یو خائې په عربو کښې هغه جماعت کوز شو او د هغه خائې د دستور مطابق ئې د هغوی نه میلمستیا طلب کړه، هغوی د میلمستیا دپاره تیار نه شو، اتفاق سره د هغه قبیلې سردار لره یو زهریله خیز اوچیچلو چه د هغې هغوی هر قسمه علاج اوکړو خو هیڅ فائده او نه شوه، د هغوی خپل مینځ کښې مشوره دا راغله چه دا د مسافرو قافله راغلې ده کیدې شی چه په دوی کښې چا سره د دې علاج وی پس هغوی هغه صحابه کرامو رضی الله عنهم ته راغلل او د دم کولو درخواست ئې اوکړو، په هغوی کښې یو صحابی اوفرمائیل چه ما سره یو دم دې خو مونږ بغیر د اجرت نه علاج نه کوو لکه چه تاسو زمونږ میلمستیا نه ده کړې. ﴿ فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ ﴾ یعنی هغوی د ګډو بیزو یو کندک ورکولو باندې فیصله اوکړه، د دې نه مراد دیرش بیزې دی لکه چه په هغه روایت کښې دی کوم چه مصنف رحمه الله په کتاب الطب کښې ﴿ باب کیف الرقی ﴾ کښې ذکر کړې دې فقد اعاد المصنف رحمه الله هذا الحدیث هناک او وئیلې شوې دی چه دا جماعت هم د دیرشو کسانو وو، دې صحابی په هغه باندې سورة فاتحه لوستلو سره دم کوله او خپلې لارې مبارکې ئې په هغه باندې مړلې تردې چه هغه چیچلې شوې سردار بالکل روغ شو، لکه څاروی چه د پرې نه خلاص کړې شی او دې خلقو هغه حضراتو ته د خپلې وعدې مطابق د هغوی هغه عوض ورکړو. دې ملګرو خپل مینځ کښې اووې چه دا بیزې دې تقسیم کړې شی، خو اصل دم کونکی اووې چه تر څو پورې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه یو رسیدلی او د هغوی نه مو معلومات نه وی کړې تر هغه وخته پورې نه، بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کښې حاضر شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ئې د دې واقعې ذکر اوفرمائیلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالئ اظهار اوفرمائیلو او تپوس ئې اوفرمائیلو چه تاسو ته څنګه معلومه شوه چه سورة فاتحه رقیه ده او د دې صحابه کرامو رضی الله عنهم د نورې تسلئ دپاره ئې اوفرمائیل چه د خپل خان سره زما حصه هم مقرر کړئ.

[۳۴۱۹](۰) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

معبدبن سیرین (د محمد بن سیرین درور) دابوسعید خدری رضی الله عنه نه دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړې دی.

[۳۴۲۰](۰) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، "أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقِ لَنَا هَذَا

[1]: صحيح البخاري/ فضائل القرآن (۵۰۰۷)، صحيح مسلم/ الطب ۳۳ (۲۲۰۱)، (تحفة الأشراف: ۴۳۰۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸۳/۳) (صحيح)

[2]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۱۱/۵) ويأتي هذا الحديث في الطب (۳۸۹۶، ۳۹۰۱) (صحيح)

الرَّجُلُ، فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ".

خارجه بن الصلت دخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه دده دیوداسي قوم په خوا کښي تیریدل اوشول کوم چه ده ته راغلل او وئي وئیل چه تادغه سړي (نبی ﷺ) نه خیر راوړي دي نو زمونږ په دي کس باندي ئي اولوله اوهغوی لارل او په پروترلي شوي یولیونې ئي راوستونوهغه دغه لیونې دري ورځي سحر اومانښام په سورت فاتحه باندي دم کړواوهره پیره چه به ئي فاتحه ختمولـه نوخپلې توانړي به لې راجمع کړي او په ده باندي به ئي وتوکلي بهرال هغه کس داسي شو لکه دقیدنه چه خلاص شي نوهغه خلقو ورته یوڅه ورکړل نوده ددوی ددې واقعې اوددوی ورکړي ذکرنبی ﷺ ته وکړونو په دي وخت کښي نبی ﷺ اوفرمائیل: ددینه خوره زما دي په خپل عمرباندي قسم وي خلق ددروغویه عمل (منترو باندي خوراك کویتا خودرښتیاوودم کړي دي (یعنی سورت فاتحه دهر مرض دپاره شفاء ده).

دویمه قصه :

د دي نه پس مصنف رحمه الله هم د دي قسم یو بل حدیث چه د هغې راوی عم خارجه دي ذکر فرمائیلي دي چه د هغې مضمون دا دي چه هغوی په سفر باندي روان وو په لاره کښي په یو کلی کښي هغه ځه خلقو رامنع کړو چه ته داسي بزرګ ته روان ئي یعنی رسول الله ﷺ ته، زمونږ یو مریض دي معتوه یعنی لیونې کوم چه په زنځیرونو کښي تړلي شوي دي په هغه باندي دم واچوئ هغوی تر د دري ورځو پوري سحر او مانښام په سورة فاتحه باندي دم کړو، هر کرت به ئي د دمولو په وخت په هغوی باندي خپلې لاري مبارک ورتوکلي پس هغه بالکل روغ شو، ﴿ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا ﴾ یعنی دي خلقو هغه صحابی رضی الله عنه ته څه هدیه پیش کړه، د بعضو روایاتو نه معلومیږي چه هغه سل بیزې وې لکه خپله په ابوداؤد کښي دا حدیث د کتاب الاطعمة په آخر کښي را روان دي هلته ددې عدد تصریح ده، هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښي راغلو او وې فرمائیل ﴿ کل فلعمری لمن اکل برقیة باطل ﴾ (د دي جزا محذوف ده (لعلیه وبالله) رسول الله ﷺ اوفرمائیل ته دا خورلې شي او قسم دي زما په نفس باندي چه کوم انسان په باطله رقیه باندي خوراك اوکړي په هغه باندي ګناه ده د هغې، ته خو د برحق رقیه په ذریعه خوراك کوي په دي کښي څه باك دي.

استنباط المصنف بحدیث الباب :

مصنف رحمه الله په تعلیم القرآن باندي د اجرت عدم جواز لره لکه چه د حنابله مسلک دي د عبادة رضی الله عنه د حدیث نه ثابت کړو ﴿ ان کنت تطوق طوقا من نار فاقبلها ﴾ او په هغې باندي ئي ترجمة قائم کړه ﴿ کسب المعلم ﴾ او د ابو سعید خدري رضی الله عنه، او هم دغه شان د عم خارجه حدیث چه د هغې جواز دجُعل ثابتیږي په دي باندي ئي ترجمه قائم کړه ﴿ باب فی کسب الاطباء ﴾ هغوی دا دویمه واقعه په علاج وغیره باندي محمول کولو سره د دې په ذریعه د طبیب د اجر جواز ثابت کړو، کوم چه بالاتفاق جائز دي، امام ابوداؤد رحمه الله دلته د دیر لوئي

فقاهت ثبوت ورکړي دي، په احادیثو باندې چه په کتب احادیث کښې کوم عنوان او تراجم قائمولي شی هغه ډیر لوئي اهمیت لري، پس مشهوره ده ﴿ فقه المحدث فی تراجمه ﴾ لکه چه یو جمله دا هم مشهوره ده، ﴿ فقه البخاری فی تراجمه ﴾ امام ترمذی رحمه الله د ابوسعید خدری رضی الله عنه په حدیث باندې دا ترجمه قائم کړې ده ﴿ باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ ﴾ هغوی هم دا حدیث د مصنف رحمه الله په شان په رقیه او علاج باندې محمول کړي دي خو هغوی د حدیث د لاندې لیکی ﴿ ورخص الشافعی للمعلم ان یاخذ علی تعلیم القرآن اجرا ویری له ان یشترط علی ذلک واحتج بهذا الحدیث ﴾ امام ابوداؤد رحمه الله حدیث د عباده او حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چه د هغې مضمون په ظاهر کښې تعارض لری په دواړو باندې د یو بل نه پس بیل بیل تراجم قائم کولو سره صحیح صورت حال واضح کړو چه د حدیث عباده رضی الله عنه تعلق د تعلیم القران سره دي او د حدیث ابی سعید رضی الله عنه محمل علاج آو معالجه او د کسب د طبیب دي، فلله در المصنف. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری

بَابٌ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
په بنکر لګولو باندې د اجرت اخستو بیان

ایضاح المسئلة :

دلته دوه خیزونه دی یو پیشه د حجامت یعنی حرفه، دویمه د هغې ګټه، د جمهورو په نزد دواړه جائز دی او د امام احمد رحمه الله او د یو جماعت رائي دا ده چه د آزاد سړی په حق کښې احتراف بالحجامة مکروه دي یعنی دا پیشه اختیارول او د دي ګټه په خپل ځان باندې خرچ کول د هغوی په نزد حرام دی، هغوی فرمائی چه که حر دا پیشه اختیار کړی نو د دي ګټه دي په ځاروو او غلامانو باندې خرچ کړی، او د غلام په حق کښې د هغوی په نزد نه په دي پیشه اختیارولو کښې څه ګناه شته اونه د دي په ګټه خوږلو کښې، قاله الحافظ.

[٣٤٢١]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ".

د رافع بن خدیج رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دبنکر لګولونه کسب جوړول اوبیا وربانډي اجرت اخستل بدعمل دي اودسپی قیمت ناپاکه دي اوبدکاري ښځې اجرت ناکاره دي.

﴿ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ﴾

شرح الحدیث :

د خبیث اطلاق په دوه معنو باندې کیږی حرام او نجس، دویم خلاف الطیب یعنی بیکاره خیز د جمهورو په نزد هم دا معنی مراد ده کذا قال القاری، خو د امام احمد رحمه الله په نزد که

(): صحيح مسلم/المساقاة ٩ (١٥٦٨)، سنن الترمذي/البيوع ٤٦ (١٢٧٥)، سنن النسائي/الذبائح ١٥ (٤٢٩٩)، (تحفة الأشراف: ٣٥٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٦٤/٣، ٤٦٥، ١٤١/٤) (صحيح)

حجام حر وی نو بیا به په دې صورت کښې د خبیث دویمه معنی مراد وی یعنی حرام وراندې مصنف رحمه الله ددې نه پس دوه احادیث نور ذکرکړی دی په هغې کښې هم غور اوکړئ.

[٣٤٢٢](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، "أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى أَمَرَهُ أَنْ أَعْلِفَهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ".

ابن محیصه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دنبی ﷺ نه ئې اجازت وغوښتوپه باره داجرت دښکرلګولوکښې نونبی ﷺ ورنه منع کړواوهغه به بار بار داسوال تکرار ولواواجازت به ئې غوښتلوتردې چه حکم ئې ورته وکړو به دغه اجرت باندې خپل اس له ګیاه واخله اویائې خپل غلام ته ورکړه.

(عن ابن شهاب عن ابن محيصه عن ابيه انه استاذن رسول الله ﷺ فی اجارة الحجام)

یعنی محیصة د رسول الله ﷺ نه د حجام د اجرت په باره کښې اجازت اوغوښتلو نو رسول الله ﷺ هغه منع کړو هغه د رسول الله ﷺ نه د دې په باره کښې تپوسونه کول تر دې چه رسول الله ﷺ په آخر کښې هغه ته داسې اوفرمائیل ﴿ اعلفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ ﴾ چه د دې ګټه په خپلو غلامانو او څاروو باندې خورلې شي. ددې حدیث نه د حنابله تائید کیږی.

[٣٤٢٣](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی نبی ﷺ ښکر ولګولو اوښکرلګونکې ته ئې دهغه اجرت ورکړو، که چرې داناپاکه وې نوښکر لګونکې ته به ئې هیڅ کله اجرت نه وو ورکړې.

د دې حدیث نه د حنابله تائید کیږی.

﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِ ﴾

ابن عباس رضي الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ ښکر اولګولو او حجام ته ئې اجرت هم ورکړو. وراندې ابن عباس رضي الله عنه خپل استنباط بیانوی که چرې رسول الله ﷺ د حجام اجرت حرام ګنړلو نو ولې به ئې ورکولو، د دې حدیث نه د جمهورو تائید کیږی، خو په دې استدلال باندې دا نقد کیدې شی چه ظاهره دا ده چه د دې حجام نه مراد ابو طیبه دې لکه چه د دې نه پس په روایت کښې دی او هغه حر نه وو بلکه مملوک وو، خو جمهور دا وئیلې شی چه که ابوطیبه مملوک وو نو د دې نه دا استدلال څنګه صحیح دې چه غیر مملوک ته اجرت ورکول ناجائز دی یا د هغه په حق کښې حرام دی دا خو اتفاقی امر دې چه په چا باندې رسول الله ﷺ ښکر اولګولو هغه مملوک وو حر نه وو. والله تعالی اعلم

(*): سنن الترمذي/البيوع ٤٧ (١٢٧٧)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٠ (٢١٦٦)، (تحفة الأشراف: ١١٣٣٨)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الاستئذان ١٠ (٢٨)، مسند أحمد (٤٣٦/٥، ٤٣٥)، (صحيح)

(*): صحيح البخاري/البيوع ٣٩ (٢١٠٣)، الإجارة ١٨ (٢٢٧٩)، (تحفة الأشراف: ٦٠٥١)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحج ١١ (١٢٠٢)، مسند أحمد (٣٥١/١)، (صحيح)

[٣٤٢٤]( ) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: "حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ".

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي ابوطيبه نبي عليه السلام ته بنكر ولګولو اونبي عليه السلام دهغه دپاره دیوصاع کجورو ورکولو حکم وکړو اوده مالکانو ته ئې حکم وکړوچه دده سره په خراج کښې دتخفيف معامله وکړئ.

لغوي: ﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ﴾ :يعنى ابوطيبه رضي الله عنه رسول الله عليه السلام له بنكر اولګولو نو هغوی د دي په اجرت کښې هغه ته یو صاع د کهجورو ورکولو حکم اوفرمائیلو او د هغه مالکانو ته ئې حکم اوکړو چه د هغه په ګټه کښې چه کوم معين مقدار اخلئ په هغې کښې تخفيف اوکړئ، د ابوطيبه نوم بعضو نافع لیکلې دي، خو صحيح دا ده چه د هغوی نوم معلوم نه دي، دا د انصارو غلام وو چونکه دي په بنکر لګولو باندې پوهیدو په دي وجه باندې د هغه مالک په هغه باندې هم دا کار کولو، او د ورځې ورځې یو معين مقدار مال به ئې د هغه نه اخستلو، د هغې نه پس به باقی د هغه وو، نو رسول الله عليه السلام د هغه مالکانو ته اوفرمائیل چه تاسو چه د هغه نه کوم مقدار د اخستلو مقرر کړي دي په هغې کښې لږ کمې اوکړئ. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي، قاله المنذري

باب فِي كَسْبِ الإِمَاءِ

دوینځو امدنې اخستلو بیان

[٣٤٢٥]( ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائیلي ده دوینځو امدن نه.

[٣٤٢٦]( ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: "لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ قَدْ كَرَّ أَشْيَاءَ وَنَهَى عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا، وَقَالَ: هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ، وَالْغَزْلِ، وَالنَّقْشِ".

دطارق بن عبد الرحمن قرشي نه روایت دي فرمائي چه دانصارو یومجلس ته لاړو او وئې وئیل یقینا مونږنبي عليه السلام منع کړي وو دامدن دوینځو مګرهغه کوم چه هغه په خپل لاس وکړي. اووئې وئیل داسې او په خپلو لاسونوئې اشاره وکړه لکه پخلي، وړئ ریښل، یادنقش نګار روزګارکول.

---

[1]: صحيح البخاري/البيوع ٣٩ (٢١٠٢)، ٩٥ (٢٢١٠)، الإجارة ١٩ (٢٢٧٧)، الطب ١٣ (٥٦٩٦)، المساقاة ١١ (٢٣٧٠)، (تحفة الأشراف: ٧٣٩)، ولقد أخرجه: سنن الترمذي/البيوع ٤٨ (١٢٧٨)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٠ (٢١٦٤)، مسند احمد ١٠٧/٣، ٢٨٢)، سنن الدارمي/البيوع ٧٩ (٢٦٦٤) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الإجارة ٢٠ (٢٢٨٣)، الطلاق ٥١ (٥٣٤٨)، (تحفة الأشراف: ١٣٤٢٧)، ولقد أخرجه: مسند احمد ٢٨٧/٢، ٣٤٧، ٣٨٢، ٤٣٧، ٤٥٤، ٤٨٠)، سنن الدارمي/البيوع ٧٧ (٢٦٦٢) (صحيح)

[3]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣٥٩٣)، ولقد أخرجه: مسند احمد (٣٤١/٤) (حسن)

[٣٤٢٧]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ".

د رافع بن خديج رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده د امدن د وينځي نه ترڅوچه معلومه شوي نه وي چه د اڼي دکوم ځائي به حاصل کړي دي.

﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ ﴾

د جاهليت په زمانه کښې به خلقو په خپلو وينځو باندې حرامه ګټه کوله او دا به نې جائز ګڼړله او د هغوی په نزد دا هيڅ د شرم خبره نه وه، صرف دا نه بلکه د زنا په ذريعه به نې نسب هم ثابت منلو لکه چه په کتاب الطلاق کښې ﴿ باب فى ادعاء ولد الزنا ﴾ کښې دا حديث تير شوي دي ﴿ لا مساعاة فى الاسلام ﴾ اسلام راتلو سره زنا او زنا ته دعوت ورکونکی او د زنا ګټه دا ټول څيزونه حرام کړل، وراندې په بل روايت کښې دا زيادت دي ﴿ نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا. وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ ﴾ يعنې د وينځې د هغه ګټې نه نې منع اوفرمائيله کومه چه د حرام کارئ په ذريعه وی نه مطلقا، لهذا که د نورو جائز کارونو په ذريعه ګټه اوکړی لکه د چا دودئ پخول يا جولا ګرۍ کول هم دغه شان مالوڅ وهل، دا ګټه د هغې جائز ده، په بذل کښې ليکلې دی چه هغه چه د شرع وقايه په بعضو حواشی کښې دی چه ﴿ ان اجرة الزانية حلال ﴾ د هغې نه مراد اجرة الزنا نه دي بلکه مطلب دا دي چه که يو وينځه چه زانيه هم ده د دي باوجود که هغه په خه بله خه طريقه باندې کسب کوی نو د هغې کسب جائز دي لکه چه دلته په حديث الباب کښې دی. اهـ

حديث ابی هريرة رضي الله عنه اخرجه البخاري، قاله المنذري

[٣٤٢٨]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ".

د ابومسعود رضي الله عنه نه روايت دي چه نبي کريم عليه السلام د سپی قيمت، د زناکاري بنځې ګټه، اود کاهن (پالګر) د مزدورئ اخستلو نه منع فرمائيلې ده.

باب فِي عَسْبِ الْفَحْلِ

د ځناورو په مال کولو باندې د اجرت اخستلو بيان

[٣٤٢٩]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ".

(): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٣٥٨٧)، ولقد أخرجه: مسند احمد (١٤١/٤) (حسن) بما قبله

(): صحيح البخاري للبيوع ١١٣ (٢٢٣٧)، الإجارة ٢٠ (٢٢٨٢)، الطلاق ٥١ (٥٣٤٦)، الطب ٤٦ (٥٧٦١)، صحيح مسلم للمساقاة ٩ (١٥٦٧)، سنن الترمذي للبيوع ٤٦ (١٢٧٦)، النكاح ٣٧ (١١٣٣)، الطب ٣٣ (٢٠٧١)، سنن النسائي للصيد والذبائح ١٥ (٤٢٩٧)، سنن ابن ماجه للتجارات ٩ (٢١٥٩)، (تحفة الأشراف: ١٠٠١٠)، ولقد أخرجه: موطا امام مالك للبيوع ٣٩ (٦٨)، مسند احمد (١١٨/٤، ١٢٠، ١٤٠، ١٤١)، سنن الدارمي للبيوع ٣٤ (٢٦١٠) (صحيح)

(): صحيح البخاري للإجارة ٢١ (٢٢٨٤)، سنن الترمذي للبيوع ٤٥ (١٢٧٣)، سنن النسائي للبيوع ٩٢ (٤٦٧٥)، (تحفة الأشراف: ٨٢٣٣)، ولقد أخرجه: مسند احمد (١٤/٢) (صحيح)

د عبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه الصلاة والسلام دځاروي په مال کولو (جفتي کولو) باندي داجرت اخستونه منع فرمائيلي ده.

شرح الحديث :

بفحل يعنې نر ځاروي مطلقا فرسا کان او جملا او ټيسا او عسب په معنى د ماء الحيوان او د هغې ضراب يعنې جفتي دواړه معنې ليکلې شوي دي، او په حديث الباب کښې دي ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ﴾ دلته په عبارت کښې مضاف محذوف دې يعنې ﴿عن کراء عسب الفحل﴾ يعنې د نر د جفتي کولو د اجرت نه رسول الله ﷺ منع اوفرمائيله اووئيلې شوي دي چه د عسب اطلاق په اجرت اضراب باندې هم کيږي لهذا په دې صورت کښې به د مضاف د حذف منلو ضرورت نه وي د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه مذهب هم دا دي چه نر لره د جفتي کولو دپاره په کرايه باندې ورکول حرام دي ولې چه په دې کښې غرر دې ځکه چه نر کله جفتي کوي او کله نه کوي کله په هغې سره علوق يعنې حمل راځي او کله نه راځي بله دا چه ماء الفحل يعنې د دې منى مال غير متقوم دي. د اجرت اخستلو په صورت کښې ګويا دا د هغې بيع ده چه فاسد ده خو په سوال باندې فحل ورکول پکار دي دا مندوب اليه ده پس په حديث کښې راځي ﴿ومن حقها اطراق فحلها﴾ خو په دې کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف منقول دي په داسې طريقه چه د ضراب موده معين کړي شي مثلاً ساعت يا نصف ساعت نو په دې باندې چه کوم اجرت واخستلې شي هغه به د ثمن په طور نه وي بلکه تا خپل ځاروي د بل د کار دپاره د معينې مودې دپاره ورکړي دي دا د هغې مزدورى ده، د جمهورو په نزد په اجرت ورکول خو ممنوع دي خو که مستعير په طور د کرامت که څۀ ورکړي نو د هغې اخستل جائز دي. والحديث اخرجه الترمذى والنسائى، قاله المنذرى

بَابٌ فِي الصَّائِغِ
د زرګر متعلق بيان

(د صائغ لغوى تحقيق):

صائغ او صواغ دواړه لغتونه دي او صياغ هم واؤ لره په ياء سره بدلوي، د صياغت معنى يو مادي لره ويلې کولو سره په يو خاص هيئت باندې يو څيز جوړونکي، او هم د دې نه ده صائغ الحلى يعنې زرګر، د سرو او سپينو زرو کالى جوړول، په مجمع البحار کښې دي، ﴿وفيه واعدت صواغا من بنى قينقاع، وهو صائغ الحلى، من صاغ يصوغ، ومنه اكذب الناس الصواغون﴾

د مصنف رحمه الله غرض د دې ترجمة الباب نه د صياغت د حرفې کراهت لره بيانول دى لکه چه د حديث الباب نه معلوميږي.

[٣٤٣٠]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، قَالَ: "قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلَامٍ أَوْقَطَعَ مِنْ أُذُنِي، فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُوبَكْرٍ حَاجًّا، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ، فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ،

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٦١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٧/١) (ضعيف)

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي وَهَبْتُ لِفَالَتِي غُلَامًا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ، فَقُلْتُ لَهَا: لَا تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا، وَلَا صَائِغًا، وَلَا قَصَّابًا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

دابوماجده نه روایت دي فرمائی چه ما دیوهلک غوږ پریکړو یازماغوږ چاپریکړو (دراوی شك دي چه ابوماجده کومه جمله وئیلي ده) بیابوبکر صدیق زمونږ خواته دحج دپاره راغې، مونږ ټول هغه ته را جمع شو هغه مونږه عمرهته اولیږلو، عمر چه اوفرمائیل په دي کښې قصاص واجب کیدي شي تاسو یونائي راوغواړی چه هغه په قصاص کښې دده غوږ پریکړي کله چه نائي راغې نوعمر نه اوفرمائیل مادنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیلی نې وو کله چه ما خپلې ترور میمونه ﷺ ته یوغلام په طور دحبه پیش کړي وو زماداد امیدوو چه په دې غلام کښې به ددوی دپاره خیروبرکت وي، خو ما ورته وئیلي وو چه داغلام به ښکرلګونکی یا زرګرپا قصاب ته نه حواله کوئ.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ قَالَ قُطِعَتْ مِنْ أُذُنِ غُلَامٍ - أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي ﴾

شرح الحديث:

ابو ماجدة وائی چه ما د یو هلک غوږ کټ کړو، وراندي د راوی شک دي چه یا هغوی وئیلي وو چه زما غوږ پرې کړې شو، بیا دا سې اوشوه چه مونږ ته د حج په زمانه کښې ابوبکرصدیق ﷺ تشریف راوړو مونږ هغوی ته جمع شو او ګویا د هغوی مخې ته د هغې اذن ذکر راغلو ﴿ فَوَفَدْنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴾ یعنی ابوبکرصدیق ﷺ زمونږ دا مقدمه د عمر ﷺ په خدمت کښې اولیږله، نو عمر ﷺ واقعه اوریدو سره اوفرمائیل چه دا قصه خو د قصاص حد ته اورسیده یعنی دا فعل سبب د قصاص دي، او وي فرمائیل چه ما ته حجام راولئ چه د دې قاطع نه قصاص واخستلې شی، راوی وائی چه کله حجام راغلو نو عمر ﷺ نه یو حدیث رایاد شو چه په هغې باندې هغوی اوفرمائیل، ما د رسول الله ﷺ نه په یو موقع باندې اوریدلي وو. هغوی اوفرمائیل چه ما خپلې ترور ته یو غلام هبه کړي وو او زه امید کوم د دې خیرې چه زما د ترور دپاره به په دې کښې خیر او برکت وی او ما ترور ته د ورکړې په وخت وئیلي وو چه دا سړي حجام یا صائغ یا قصاب ته مه حواله کوه، یعنی په دې کسبونو کښې ورته یوه هم مه ښایه، پورته د مجمع البحار نه د صواغین په باره کښې اکذب الناس کیدل تیر شو، علماء کرامو لیکلی دی چه د صائغ مذمت ځکه کړې شوی دي چه هغه کالو جوړولو کښې ملاوتې کوی، بله دا چه د هغوی په کلام کښې ټال متول او د دروغو وعدې ډیرې موندلې کیږی، او د حجام او د قصاب کراهت د هغه نجاست د وجې نه دي چه هغې سره د هغوی تعلق راځی.

[٤٣٤١]() حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَقِيِّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ.

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠٦١٣) (ضعيف)

ابوماجده سهمی دعمربن الخطاب فنته اوهغه دنبی علیه الصلاة والسلام نه دمخکنی روایت په شان روایت نقل کړي دي،

[۳٤۳۲](*) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

ابوماجده سهمی دعمربن الخطاب رضي الله عنه نه اوهغه دنبی علیه الصلاة والسلام نه دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړي دي.

بَابٌ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ

باب که چرې یوغلام په داسې حال کښې خرڅ کړي شي چه مال ورسره موجودوی (نو دغه مال حقدار به خوکوی)

[۳٤۳۳](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

سالم دخپل پلار عبدالله رضي الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلي دي: څوک چه داسې غلام خرڅ کړي چه مال ورسره وي نو خرڅونکي ددې حقدار دي مګرهغه چه خریدار شرط لګولی وي، چاچه پیوند شوي کجوره خرڅه کړه نوددی میوه به دخرڅونکي حق وي مګر داچه اخستونکي دخرڅونکي سره شرط مقرر کړي (چه کجوره به سره د میوو اخلم او خرڅونکي داشرط قبول کړي نوددې میوه به خریدار اخلي).

قوله: ﴿ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ﴾

شرح الحديث مع استنباط المسئلة :

یعنی کوم انسان چه خپل داسې غلام خرڅ کړی چه د هغه دپاره مال وی نو هغه مال به د مالک یعنی د بائع وی د مشتری دپاره به نه وی، مګر دا چه مشتری شرط اولګوی د هغه د مال هم، د ائمه اربعه هم دا مذهب دي، خو دلته سوال دا وارديږی چه آیا عبد هم د څه مال مالک کیدي شی؟ د دې جواب دا دي چه د جمهور علماء او ائمه ثلاث په نزد په عبد کښې د مالک جوړیدو صلاحیت نشته لهذا په حدیث کښې د مال اضافت د عبد طرف ته مجازاً دي یعنی هغه سره چه کوم مال دي اګر که د هغه نه دی، یعنی کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف منقول دي هغوی فرمائی چه که مالک خپل غلام لره د څه مال مالک جوړ کړی نو هغه به مالک شی او هم دا د اهل ظاهر قول دي، په دې اختلاف باندې شارحانو په طور د

(*): انظر حديث رقم: (۳٤۲۹)، (تحفة الأشراف: ۱۰٦۱۳) (ضعيف)

(*): صحيح البخاري/البيوع ۹۰ (۲۲۰۳)، ۹۲ (۲۲۰٦)، المساقاة ۱۷ (۲۳۷۹)، الشروط ۲ (۲۷۱٦)، صحيح مسلم/البيوع ۱۵ (۱۵٤۳)، سنن الترمذي/البيوع ۲۵ (۱۲٤٤)، سنن النسائي/البيوع ۷٤ (٤٦٤۰)، سنن ابن ماجه/التجارات ۳۱ (۲۲۱۰)، (تحفة الأشراف: ۸۱۹۰، ۸۳۳۰)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/البيوع ۷ (۱۰)، مسند أحمد (۷۲)، سنن الدارمي/البيوع ۲۷ (۲٦۰۳) (صحيح)

اختلاف ثمر دا مسئله هم ليکلې ده چه د جمهورو په نزد د غلام دپاره تسری (۱) يعنی وطی بملک اليمين، او د امام مالک رحمه الله په نزد جائز ده، دويمه مسئله په دې حديث کښې د بيع نخل ده که يو سړی خپلې د کهجورو اونې د تابير نه پس خرڅې کړې نو په دې صورت کښې به ميوه د اونو تابع نه وی بلکه د بائع دپاره به وی مګر دا که مشتری صراحة شرط اولګوی نو بيا به د مشتری دپاره وی يعنی په بيع کښې به داخله شی، جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاث په دې حديث کښې د موبرا د قيد اعتبار کولو سره هم دا وئيلې دی چه دا حکم د نخل موبر دي او که نخل غير موبر وی نو په دې صورت کښې به ثمر د بائع دپاره نه وی بلکه د اونو تابع کيدو سره به د مشتری دپاره وی، او د احنافو په نزد دا قيد اتفاقی دي احترازی نه دي، د هغوی په نزد قبل التابير او بعد التابير په دواړو صورتونو کښې به ميوه د بائع دپاره وی. او دلته يو دريم مذهب هم دي هغه دا چه د ثمر به په دواړو صورتونو کښې د مشتری دپاره وی، دې طرف ته تلې دي ابن ابی ليلی، د جمهورو استدلال په طريقه د مفهوم مخالف دي او احناف چونکه د مفهوم مخالف اعتبار نه کوی په دې وجه هغوی دا اختيار نه کړو، هغوی دا وائی چه ثمر مستقل څيز دي او اونې مستقل.

[۳۴۳۴] (۲) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقِصَّةِ الْعَبْدِ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِقِصَّةِ النَّخْلِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ، وَنَافِعٌ، فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا.

نافع دعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما نه اوهغه دنبی عليه السلام نه صرف دغلام واقعه نقل کړې ده او همدارنګې نافع دابن عمرنه په بل روايت کښې صرف دکجوری واقعه نقل کړې ده. امام ابوداؤد فرمائی چه زهری اونافع په څلورو احاديثو کښې اختلاف کړی اويو دهغوی نه دادی.

﴿ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِقِصَّةِ النَّخْلِ ﴾

مصنف رحمه الله د راويانو اختلاف بيانوی، د دې حديث رومبی طريق سالم عن ابن عمر دي او دويم طريق ئې نافع عن ابن عمر دي، د سالم نه روايت کونکي امام زهری رحمه الله دي، او د نافع نه روايت کونکي مالک، نو دلته د سالم او د نافع اختلاف راځی هغه دا چه سالم د حديث دواړه اجزاء يعنی بيع نخل او بيع عبد دا دواړه د خپل پلار ابن عمر رضي الله عنهما نه روايت کړل، او نافع بيع النخل خو د ابن عمر نه روايت کړو، او بيع العبد ئې عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم نه روايت کړو، يعنی د يو جزء راوی ئې عمر رضي الله عنه کړو او د يو جزء راوی ابن عمر رضي الله عنهما په خلاف د سالم چه هغوی دواړه اجزاء د ابن عمر رضي الله عنهما نه روايت کړل.

په بعض نسخو کښې يو عبارت دي چه د هغې مطلب دا دی چه د محدثينو په نزد څلور احاديث داسې دی چه په هغې کښې د نافع او زهری اختلاف دي په هغه څلورو کښې يو دا هم دي، ياد دی چه د رفع يدين په بحث کښې د ابن عمر رضي الله عنهما د حديث د لاندې دا تير شوی

(۱) تسری، د سربه نه ماخوذ دي هغه ويناخې ته وائی چه هغه انسان د وطی دپاره ساتی)
(۲): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۸۳۳۰، ۱۱۵۵۸) (صحيح)

دی چه د سالم او نافع په خلورو احادیثو کښې په رفع او وقف کښې اختلاف دې یو د هغې نه د رفع الیدین والا حدیث هم دې کوم چه سالم مرفوعا او نافع موقوفا روایت کړې دې.

وحدیث سالم اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳۴۳۵]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

د جابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلي دي: څوک چه داسې غلام خرڅ کړي چه مال ورسره وي نو خرڅونکي ددې حقدار دي مګرهله چه خریدار شرط لګولي وي.

بَابٌ فِي التَّلَقِّي

بازارته دراتلو نه مخکښې د سوداګرو سره د ملاویدو بیان

[۳۴۳۶] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک دي دچا په سوداباندې سودانه کوي (یعنی یوخریدار دي دبل خریدارپه سودا کښې کارنه لری اوسودادي کامل کیدوته پریږدي) اوترخوپوري چه تاجر بازارته خپل مال نه وي راوړې ددینه مخکښې ورسره سوداکول منع دي.

د مسئلة الباب تشریح مع اختلاف ائمة :

د تلقی نه مراد تلقی الجلب دي لکه چه د باب په حدیث ثانی کښې دی ﴿ نهی عن تلقی الجلب ﴾ جلب مصدر په معنی د مجلوب یعنی هغه سامان چه هغې لره د کلی نه بهر ته د خرڅولو او تجارت دپاره راوړلي شی او تلقی په معنی د استقبال، لهذا مطلب دا شو چه کوم مال باندچیان د کلونه د بهرونو منډې ته د خرڅولو دپاره راوړی، که د بهر یو فرد د هغه راتلونکي قافلې استقبال د هغه بهر ته د رسیدو نه مخکښې اوکړي او هغه سامان هم هلته په لاره کښې واخلی منډې ته رسیدو ته ئې نه پریږدی نو رسول الله ﷺ د دې نه منع فرمائیلې ده. د جمهورو په نزد تلقی رکبان مطلقا ممنوع دي او په دي کښې اختلاف دي چه حرام دي که مکروه، او ابن المنذر د احنافو مذهب دا نقل کړي دي چه د هغوی په نزد بغیر د کراهت نه جائز دي خو په دي باندې حافظ تعقب کولو سره فرمائیلي دی چه په کتب د احنافو کښې خو دا دی چه تلقی په دوه صورتونو کښې مکروه دي، یو دا چه اهل بلد ته د هغې نه ضرر رسیږي، یا دا چه د دي بهر والا د طرف نه تلبیس سعر اومندلي شی، یعنی هغه غلط بیانی اوکړي او دي قافلې ته د بازار صحیح قیمت بیان نه کړي بلکه د هغې نه ئې ورته کم یاد کړي آهحافظ صحیح فرمائیلي دی چه د احنافو په نزد نه تلقی مطلقا مباح ده

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۳۱۷۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۱/۳) (صحیح)

[2]: صحیح البخاري/البیوع ۷۱ (۲۱۶۸)، صحیح مسلم/البیوع ۵ (۱۵۱۷)، سنن النسائي/البیوع ۱۸ (۴۵۰۷)، سنن ابن ماجه/التجارات (۲۱۷۹)، (تحفة الأشراف: ۸۳۲۹، ۸۰۵۹)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/ البیوع ۴۵ (۹۵)، مسند احمد (۷/۲، ۲۲، ۶۳، ۹۱) (صحیح)

او نه مطلقا مکروه لکه چه د جمهورو په نزد ده بلکه هم په دې دوه صورتونو کښې کراهت دي ګڼي نشته کما في البذل عن الهداية وابن الهمام.

[۳٤۳۷]() حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّيَّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ، فَاشْتَرَاهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ"، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، أَنْ يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ.

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام بازارته دراوتلونه مخکښې دمال اختلونه منع فرمائيلي ده او ځوک چه مخکښې لاړ شي اومال واخلي (يعنې په کم قيمت) نودغلي مالك لره اختيار دي بازارته دوتلو پوري امام ابوداؤد فرمائي چه سفيان وئيلي دي په تاسوکښې دیوکس په سودابانديدي سودانه کوي يعنې داسې به نه وائي چه زماسره ددينه بهتره سوداده او په لس روپئ ده.

(فان تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار اذا وردت السوق) يعنې که يو انسان د دې راتلونکي قافلې نه يو ځيز واخلي نو ښهر ته د رسيدو نه پس صاحب سلعة يعنې بائع ته په د رجوع عن البيع اختيار وی، د دې خيار رجوع اکثر علماء کرام قائل نه دی سوا د شافعي رحمه الله نه فانه اثبت الخيار للبائع قولا بظاهر الحديث قاله الخطابي، د باب رومبی حديث کښې (لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) مذکور دی په دې باره کښې د امام سفيان ثوري رحمه الله کلام مصنف رحمه الله نقل فرمائي (قال ابوداؤد قال سفيان) يعنې د بيع على بيع اخيه چه د هغې په حديث کښې ممانعت دي سفيان رحمه الله د هغې تفسير کوی.

د بيع على بيع اخيه، وضاحت:

چه دوه سړی په خپل مينځ کښې د اختسلو او خرڅولو خبره اوکړی نو په مينځ کښې ورته دريم سړي دا اوائی مشتری ته چه زه په دې ثمن کښې دا ځيز د دې نه غوره تاته درکولې شم خو دا کراهت په هغه وخت کښې دي چه د اصل بائع او مشتری بيع کولو نه پس په څه مقدار ثمن باندې استقرار شوې وی، او ترخو پورې چه استقرار نه وی شوې بلکه د کمې او زياتې خبره شروع وی نو بيا د دې ګنجائش شته، بيع على بيع اخيه کوم چه په حديث کښې راځی د دې شرح تفصيلا په کتاب النکاح کښې (لا يخطب على خطبة اخيه الحديث) د لاندې تيره شوې ده (فارجع اليه لو شئت) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا، وحديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[1]: سنن الترمذي للبيوع (۱۲۲۱، ۱۲۳۳)، (تحفة الأشراف: ۱٤٤٤۸)، وقد أخرجه: صحيح مسلم للبيوع ٥ (۱٥۱۹)، سنن النسائي للبيوع ۱٦ (٤٥٠٥)، سنن ابن ماجه للتجارات ۱٦ (۲۱۷۹)، مسند احمد (۲/۲۸٤، ۳/٤۰۳، ٤۸۸)، سنن الدارمي للبيوع ۳۲ (۲٦۰۸) (صحيح)

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ

د نجش (یعنی نورو اخستو نکوته د دھوکې ورکولو دپاره نرخ زیاتولو) د ممانعت بیان

[٣٤٣٨]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنَاجَشُوا".

ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلي دي: چه نجش مه کوئ (نجش دي ته. وائی چه دیوي سودا اخستل دخریدار مقصود نه وي بلکه صرف نرخ زیاتول اودوکه ورکول ئې غرض وی)

د مسئلة الباب تشريح عند الفقهاء :

د نجش (۲) مطلب دا دي چه د یو څیز د اخستونکی مخکښې زیات قیمت اولګولي شی سره د دې چه د اخستلو اراده ئې هم نه وی چه هغه اخستونکې د دې څیز پیه ثمن کښې اضافه اوکړي، په دي حدیث کښې د دې ممانعت دي. ﴿ لا تناجشو ﴾ ځکه چه دا دهوکه ده خو په بدائع کښې لیکلي شوي دی چه د نجش کراهت په هغه صورت کښې دې چه کله مشتری هغه سامان لره د ثمن په مثل باندې اخلی یعنی پوره قیمت لګولو سره، او که هغه دې څیز لره اخستل غواړی د ثمن مثل نه په کم باندې نتو په دې صورت کښې څوک نجش اوکړی چه هغه خریدار دا څیز په ثمن مثل باندې واخلی یعنی په بازار کښې چه کوم د هغه څیز قیمت وی نو بیا دا نجش مکروه نه دي، اګر چه د ناجش اراده د اخستلو نه وی. آه (بذل) او امام نووی رحمه الله فرمائی چه نجش بالاجماع حرام دي او بیع صحیح ده او منعقد کیږی آو ګناه د ناجش سره خاص ده که دا نجش بغیر د علم د بائع نه وی، آو که د دواړو په موافقت آو سازش سره وی نو بیا به دواړه ګناهګار وی، آو د امام مالک رحمه الله یو روایت دا دي چه د نجش په صورت کښې بیع باطل ده هغوی نهی لره مقتضی د فساد منلي ده. (عون)

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا، قاله المنذري

بَابُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

دبانديچی دپاره دښار والا سودا نه خرڅوی

حاضر یعنی حضری، ښهر والا، باد په معنی د باندچی او کلی وال.

[٣٤٣٩]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

---

[1]): صحيح البخاري/البيوع ٥٨ (٢١٤٠)، صحيح مسلم/النكاح ٦ (١٤١٣)، والبيوع ٤ (١٥٢٠)، سنن الترمذي/البيوع ٦٥ (١٣٠٤)، سنن النسائي/البيوع ١٢ (٤٤٩٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٥ (٢١٧٤)، (تحفة الأشراف: ١٣١٢٣)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/البيوع ٤٥ (٩٦)، مسند احمد (٢/٢٣٨، ٣٥٤، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤١٠) (صحيح)

[2]) النجش بفتحين وروي النجش بالسكون، اصله من نجش الصيد وهو اثارته (مغرب ملخصا) من هامش محمد عوامه، وفي البذل قال النووي رحمه الله النجش بسكون الجيم ان يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره)

[3]): صحيح البخاري/البيوع ٦٨ (٢١٥٨)، ٧١ (٢١٦٣)، الإجارة ١٤ (٢٢٧٤)، صحيح مسلم/البيوع٦ (١٥٢١)، سنن النسائي/البيوع ١٦ (٤٥٠٤)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٥ (٢١٧٧)، (تحفة الأشراف: ٥٧٠٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧٨١) (صحيح)

قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقُلْتُ: مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرماني چه نبي عليه السلام منع فرمائيلي ده ددينه چه يوښار والا سړي د باندچي دپاره سوداخرڅه کړي، ماعرض اوکړوددي څه مطلب دي؟ نبي عليه السلام اوفرمائيل دهغه دلالي دي نه کوي.

قوله: ﴿ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ﴾

د مسئلة الباب تشريح :

وراندي په روايت کښي دي چه شاګرد د استاد نه تپوس اوکړو چه د دي حديث څه مطلب دي نو هغوی اوفرمائيل مطلب دا دي چه د ښهر سړی لره د کلی وال دپاره دلال جوړيدل نه دی پکار، کلی وال چه د کلی نه کوم مال ښهر ته د خرڅولو دپاره راوړی نو چونکه په ښهر کښي د هغوی د قيام باقاعده ځائی نه وی نو هغوی دي خيز لره بسعر اليوم خرڅ کړی او لاړ شی، يعنی د هغه خيز چه هغه ورځ په منډئ کښي کوم نرخ وی په هغې سره، او چونکه په منډئ کښي د خيز نرخ کميږی زياتيږی په دي وجه يو ښهر والا خپل پيژندګلو کلی وال ته دا اووائی چه ته خپل سامان ماسره کيږده په کومه ورځ باندي چه د منډئ نرخ مناسب وو په هغه ورځ باندي به زه دا ستا د طرف نه خرڅ کړم نو په هغې کښي اګر چه د دي کلی وال خو فائده ده خو د عامو خلقو نقصان دي په دي وجه شريعت په دي انفرادی فائده باندي اجتماعی فائدي لره ترجيح ورکولو سره د داسي کولو نه منع اوفرمائيله پس د باب په آخری حديث کښي راځي ﴿ لا يبع حاضر لباد ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ﴾ يعنی دا کلی وال پريږدئ او څنګه چه هغوی معامله په خپله کوی د ښهر والو سره ارزانه يا ګرانه هر څنګه چه وی پريږدئ چه اوکړی، الله پاک د يو نه بل ته فائده رسوی.

په مسئلة الباب کښي مذاهب د ائمة :

اوس پاتي شوه دا خبره چه دا ممانعت په کوم صورت کښي دي د جمهورو مسلک دا دي چه کراهت مطلقا دي په دي شرط چه هغه خيز د خلقو عام حاجت او ضرورت وی، او په شرط د علم بالنهی، او د احنافو په نزد يو خو شرط هم دغه دي چه کوم خيز داسي وی چه هغې ته اهل مصر محتاج وی، او دويمه دا چه زمانه د ګرانئ وی (عندنا مختص بزمن الغلاء وبما يحتاج اليه اهل المصر)

(د امام بخاری رحمه الله مسلک)

دريم مذهب د امام بخاری رحمه الله وغيره دي چه دا کراهت او نهی په دي صورت کښي ده چه کله د ښهر والا دا کار په مزدورئ باندي اوکړی (کميشن) والا فلا يكره، وقال النبي عليه السلام اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له،ورخص فيه عطاء، شارحينو د امام بخاری رحمه الله مسلک هم دا ليکلي دي چه کراهت د اجر په صورت کښي دي ګيني بيا په دي کښي هيڅ کراهت نشته، بلکه هغه خو د باب د نصيحت نه دي، خو د اجرت اخستلو په صورت کښي نصيحت نشته بلکه خود غرضی ده. والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[۳۴۴۰]() حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانِ أَبَا هَمَّامٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.

دا دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دی د باندچی دپاره دي دښار والاسودا نه خرڅوی اګرکه دده ورور يا پلاروي. امام ابوداؤد وائی دحفص بن عمر نه مې آوريدلی دی وئيل ئې چه ماته حديث بيان کړی دي ابوهلال هغه د محمد نه آوريدلی دی اوهغه انس بن مالك رضي الله عنه نه چه فرمائيل ئې خلقوبه وئيل چه دار د باندچی دپاره دي دښار والاسودا نه خرڅوی، يوجامع کلام دي دده دپاره به نه خه شي خرڅوی اونه به دده دپاره خريداری کوی.

[۳۴۴۱]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ بِعَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ".

د سالم مکی نه روايت دي فرمائی چه يوباندچي راته وئيلی دی دنبي عليه السلام په زمانه کښي مې يوه الګه اوښه ياد تجارت سامان راوړو او طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه راته اووئيل چه نبي عليه السلام د باندچی دپاره د بنارې د سودا خرڅولونه منع فرمائيلي ده، پخپله بازار ته لاړ شه هلته به اوګوري چه څوك درسره داخستلواوخرڅولو معامله کوي، بيابه زمانه مشوره واخلي زه به درته اووايم چه خرڅ ئې کړه يانې مه خرڅوه (مګردانشي کيدي چه زه درسره لاړشم اوستا دپاره دلال جوړشم).

قوله: ﴿عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الخ﴾ يعنی يو اعرابی خپله واقعه بيان کړه چه هغه خپله يوه پښ ورکونکی اوښه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کښي د باندې نه بهر ته راوستله، او د طلحه بن عبيدالله رضي الله عنه سره کوز شو او هلته په کوزيدو کښي د دې باندچی مقصد دا وو چه فورا دا اوښه منډې ته بوتلو سره د خرڅولو په خاطر د هغوی کره ولاړه وی او دې په خپل اختيار خه مناسب موقع باندې چه کله د دې خرڅول اوغواړی بازار ته بوتلو سره خرڅه کړی، خو طلحه رضي الله عنه د دې دپاره تيار نه شو او وې فرمائيل چه ګوره رورە! رسول الله صلى الله عليه وسلم د بيع الحاضر للبادی نه منع فرمائيلي ده لهذا ته خپله دا بازار ته بوخه بيا چه د چا په لاس باندې ستا د خرڅولو رائې وی راشه او ما سره مشوره اوکړه، د دې نه زيات زه نه شم کولې. وحديث جابر رضي الله عنه آخر احاديث الباب اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

[1]: سنن النسائي/البيوع ١٥ (٤٤٩٧)، (تحفة الأشراف: ٥٢٥، ١٤٥٤)، حديث حفص بن عمر قد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ٧٠ (٢١٦١)، صحيح مسلم/البيوع ٦ (١٥٢٣)، وحديث زهير بن حرب قد أخرجه (صحيح)

[2]: تقدم في أبو داود (تحفة الأشراف: ٥٠١٩) (ضعيف الإسناد)

[٣٤٤٢] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی دباندچی دپاره دي ښاروالاسودانه خرڅوی، اوخلق پريږدئ چه الله تعالی بعضوته دبعضوپه ذريعه رزق ورکړي.

بَابُ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا

که چرې څوک لنګه چيلۍ يو وخت ونه لوشی او خرڅه لې کړی نو خريدار به څه کوی؟

[٣٤٤٣] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

دابوهريره رضي الله عنه روايت دی فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی دسوداګرو د قافلو مخته مه ورځئ (دارزان اخستلو اوګران خرڅولو دپاره)، او يوڅوک دي دبل چاپه سودا سودانه کوي او داوښو اوچيلو په غلانځوکښې شوده مه جمع کوئ، اوڅوک چه داسې اوښه ياچيلئ واخلي نوهغه ته دپيو ويستلونه پس دقبول کولو او واپس کولو اختياردی که چرې خوښه ئې وي نوساتلي شي اوکه واپس کول غواړي نودپيوصاع کجوروسره دي واپس کړي.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ..... وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ او دي نه روستو طريق کښې داسې دی (فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ) او وراندې دی (رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ) او د هغې نه روستو په حديث د ابن عمر رضي الله عنهما کښې دی (فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا بِمِثْلِ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا)

د حديث المصراة شرح او په دې باندې کلام من حيث الفقه :

په دې باب کښې يو اهم او مشهور اختلاف مسئله ذکر شوې ده يعنی مسئله د بيع المصراة، مصراة د اسم مفعول صيغه ده د تصريه نه چه د هغې لغوی معنی حبس ده يعنی (بندول) او په عرف کښې وائی په غلانځه کښې پئ بندولو ته، چه دهغې شرح دا ده چه بعض خلق چه کله د بيو والا يو خاروي خرڅول غواړی نو هغوی دا حرکت کوی چه په اراده د بيع سره يو دوه ورځې مخکښې د هغې پئ لوشل بند کړی چه پئ د هغې په غلانځه کښې نو هغه مشتری دا ګڼړی چه دا خاروي ډير زيات پئ ورکونکی دي او هغه هم په دې ګڼړلو باندې اخلی بيا چه کله هغه کور ته راوستلو سره اوترې نو يو ورځ دوه پس د هغه په پيو کښې کمې راشی نو هغه پريشانه شی او هغه ته د بائع د هوکې ورکولو علم اوشی داسې

---

[1]: صحيح مسلم/البيوع ٦ (١٥٢٢)، (تحفة الأشراف: ٢٧٢١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/البيوع ١٣ (١٢٢٣)، سنن النسائي/البيوع ١٥ (٤٥٠٠)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٥ (٢١٧٧)، مسند احمد (٣٧٩/٢، ٤٦٥) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/البيوع ٦٤ (٢١٥٠)، صحيح مسلم/البيوع ٤ (١٥١٥)، سنن النسائي/ البيوع ١٥ (٤٥٠١)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٣ (٢١٧٢)، (تحفة الأشراف: ١٣٨٠٢)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/البيوع ١٣ (١٢٢٣)، موطأ امام مالك/البيوع ٤٥ (٩٦)، مسند احمد (٣٧٩/٢، ٤٦٥) (صحيح)

ځاروی ته په عرف کښې مصراة وئیلې شی، اوس دا چه په دې قسم معامله کښې ځوک اخته شی نو د هغې حل او حکم څه دې په حدیث الباب کښې دا دی چه په داسې صورت کښې هغه ته دواړه اختیاره دی که دې ځاروی لره په دې موجوده حالت کښې ساتل غواړی نو او دې ساتی، او که واپس کول غواړی نو واپس دې کړی، او په یو روایت کښې په دې کښې د دري ورځو قید دې چه په دري ورځو کښې دننه ئې واپس کولې شی نو واپس دې کړی، او په یو روایت کښې په دې کښې د دري ورځو قید هم دې چه په دري ورځو کښې دننه دننه ئې واپس کولې شی د دې نه پس نه، دا پکښې هم ده چه کله دا مصراة واپس کړی نو د دې سره دې یو صاع د تمرهم واپس کړی.

مذاهب د ائمة :

په دې حدیث باندې د ائمه ثلاث او امام ابویوسفؒ عمل دې دا حضرات تصریه عیب ګڼړی او د عیب په صورت کښې چونکه خیار درکولو کیږی په دې وجه دلته هم د رد خیار منی طرفین یعنی امام ابوحنیفه او امام محمد ؒ وفی روایة لمالک ایضا: تصریه عیب نه دې ځکه چه د دې تعلق د ذات د مبیع سره نه دې بلکه وصف د مبیع سره دې، لهذا د تصریه د وجې نه به خیار رد نه حاصلیږی، بله دا چه خیار عیب د دري ورځو سره نه شی مقید کولې بلکه مطلقاً وی او دلته په حدیث کښې دري ورځو سره مقید دې چه په دري ورځو کښې ئې رد کولې شی روستو نه، بهر حال آحنافو په دې حدیث باندې عمل نه دې کړې.

حدیث المصراة د اصولو مخالف دې د اتو وجوه نه :

علامه عینیؒ فرمائی ﴿ واقوی وجوه فی ترک العمل بها مخالفتها للاصول من ثمانیة اوجه، یعنی د احنافو په دې حدیث باندې د عمل نه کولو وجه دا ده چه دا حدیث د اصولو او د قواعدو کلیو خلاف دې د اتو وجو نه، بیا هغوی دغه وجوه ثمانیه په تفصیل سره بیان کړل، د علامه عینی دا پوره کلام په بذل المجهود کښې موجود دې، بعض د هغه وجوه نه دادی چه په دې حدیث کښې د صاع من تمر ورکولو حکم دې نو ښکاره خبره ده چه دا د هغه [۳٤٤۳] پیو عوض دې کوم چه مشتری خپل ځائې ته راوستلو سره رالوشلی دی، یعنی د هغې تاوان دې، خو په ضمان کښې خو مماثلت ضروری دي لقوله تعالی : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ چه د هغې نه معلومیږی چه د ضمان دپاره ضروری ده چه هغه دې بالمثل وی، او د مثل دوه قسمونه دی مثل صوری کوم چه په ذوات الامثال کښې کیدې شی راو لبن په ذوات الامثال کښې دې، او دویم مثل معنوی، یعنی قیمت کوم چه ذوات القیم وی لکه حیوانات وغیره، او صاع تمر خو نه مثل صوری دې او نه مثل معنوی، بله دا چه دلته ردد صاع کوم چه د ضمان په طور دې هغه کیدل نه دی پکار ځکه چه قاعده منصوصه دا ده ﴿ الغرم بالغنم، الخراج بالضمان ﴾ یعنی فائده هم د هغه وی چه په چا باندې ضمان واجب وی، او دلته دا حیوان یعنی مصراة په ضمان د مشتری کښې وو چه په دې دوران کښې چه هغه ځاروې هلاک شی نو ظاهره ده چه د دې ضامن به مشتری وی لهذا په دې صورت کښې د دې ځناور چه نفع او ثمره دې یعنی پئ هغه هم د مشتری دپاره کیدل پکار دی بیا به په هغه باندې ضمان ولې واجب وی، په دې

حديث کښې دی ﴿ ردها وصاعا من تمر ﴾ د ظاهر حديث تقاضه ده چه صاع د تمر د هر مصراة په مقابله کښې دي که يو وی يا زيات، خو اکثر فقه حضرات کوم چه په حديث د مصراة باندې د عمل قائل دی د هغوی مسلک دا دی چه هر يوه بيزه يا چه کوم هم څاروی وی مصراة به د هغې په بدله کښې يو يو صاع وی، د مصراة د عدد مطابق، لکه بعض شوافع لکه ابوالحسن ماوردی د هغوی په نزد دا حکم مطلق مصراة دپاره دي که يو وی او که د هغې نه زيات وی، ﴿ من شاة وكذا من الف شاة ﴾ په دې حديث کښې دی ﴿صاعا من طعام لا سمراء ﴾ چه د هغې مطلب دا دي چه فقه صاع د غنمو نه دی کيدل پکار د دې نه علاوه د بل خوراک څيز به وی، علامه شوكانی رحمه الله فرمائی ﴿ وينبغي ان يحمل الطعام على التمر المذكور في اكثر الروايات ﴾ بيا وراندې فقه ليکی چونکه د طعام متبادر معنی غنم وو په دې وجه راوی د هغې نفی اوکړه بقوله ﴿ لا سمراء ﴾ خو د دې نه روستو روايت کښې راځی ﴿ رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا ﴾ په دې دواړو کښې تعارض ظاهر دي چه په ړومبی حديث کښې د غنمو نفی وه او په دې کښې اثبات، قلت اجاب عنه الحافظ بان اسناد هذا الحديث ضعيف، قال وقال ابن قدامة انه متروك الظاهر بالاتفاق، قال العنذري، واخرجه ابن ماجة، وقال الخطابي وليس اسناده بذاك آهـ من العون، معلومه شوه چه دا دويم روايت د ابوداؤد نه علاوه صرف د ابن ماجه دي، او فقه روايت چه په هغې کښې ﴿ لا سمراء ﴾ راغلي دي. فقه د صحيح مسلم روايت دي.

اهل اصول ليکلي دی چه حديث المصراة خبر واحد دي، او په خبر واحد باندې د عمل شرط دا دي چه فقه د اوصول خلاف نه وی، او حديث المصراة خلاف الاصول دي اگر چه سندا ثابت او صحيح دي، ځکه چه دا حديث د صحيحينو بلکه د صحاح ستة روايت دي او د حضرت اقدس گنګوهی په افادات درسيه کښې کوم لره چه زمونږ د شيخ والد مولانا محمد يحيى کاندهلوی نور الله مرقده قلم بند کړي دي، او کوم چه سهارنپوری دلته په بذل المجهود کښې نقل فرمائيلي دي، د دي حاصل دا دي چه دا روايات د احنافو په نزد د خپل موارد سره خاص دی، د قواعد کليه او د نورو نصوصو د خلاف کيدو د وجې نه، او کلمه د من کومه چه په دې رواياتو کښې ده د هغې دپاره عموم جنسی يا نوعی لازم نه دي، ډير کرته دا لفظ په قضيه شخصيه کښې مستعمل کيږی ځکه چه په خپل مقام باندې دا خبره ثابته ده چه اسم موصول ډير کرته د عهد دپاره هم استعماليږی لکه چه د عموم دپاره استعماليږی. او امام شافعی رحمه الله اگر چه د دې خبری اقرار کوی چه دا روايات مخالف دی د کليات ملخصاً خو د هغوی رائي دا ده چه دا روايات عام دی د خپل مورد سره خاص نه دی آهـ

[٢٤٤٤]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا

(): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٤٤٣١، ١٤٥٦٦)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ٦٤ (٢١٤٩)، ٦٥ (٢١٥١)، صحيح مسلم/البيوع ٧ (١٥٢٥)، سنن الترمذي/البيوع ٢٩ (١٢٥٢)، سنن النسائي/البيوع ١٤ (٤٤٩٤)، سنن ابن ماجه/التجارات ٤٢ (٢٢٣٩)، موطأ امام مالك/البيوع ٤٥ (٩٦)، مسند احمد (٢/٢٤٨، ٣٩٤، ٤٦٠، ٤٦٥)، سنن الدارمي/البيوع ١٩ (٢٥٩٥) (صحيح)

وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی چاچه تصريه شوي (غلانزئي دځوروخونه ډکه وي) چيلی واخستله نودغه کس ته د دري ورځو پورې اختياردي دواپس کولوياد ساتلو خوددي سره به يوصاع خوراك وركوي نه غنم.

[٢٤٤٥](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی چاچه تصريه شوي (غلانزئي دځوروخونه ډکه وي) چيلی واخستله نودغه کس ته اختياردي که چرې خوښه ئي شي نو ساتلی شي اوکه چرې خوښه ئي نه وي نوددي دلولوپه عوض کښي به يوصاع کجوري وركوي.

[٢٤٤٦](*) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا".

دعبدالله بن عمر نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی چاچه ډکه کړي شوي غلانزي والا چيلی واخستله نوده ته ددريو ورځو پورې اختيار دي که چرې واپس کوی ئي نو چه څومره پی ئي ورنه لوشلي وي نو دهغې په برابر يا دهغې دوچنده غنم به ورسره واپس کوي.

بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحُكْرَةِ

د ذخيره اندوزی کولو بيان

حكرة او حكرة او احتكار د دې تولو لغوی معنی د جمع او امساک ده، يو خيز لره بندول

د احتكار حقيقت او تعريف:

د احتكار چه په کوم حديث کښي ممانعت دي د هغې تعريف امام نووي رحمه الله دا ليکلی دي چه غلي لره د ګرانئ په زمانه کښي د تجارت په نيت باندې اخستلو سره ږدل او فی الحال هغه نه خرڅول د نورې ګرانئ په انتظار چه پيسې زياتې حاصل شی، او ممانعت په دې صورت کښي دي چه کله دي غلي لره په خپل ښهر کښي اخستلو سره منع کړی، او که د بل ځائي نه ئي اخستلو سره راوړي وی يا ئي ارزان اخستلی وی او بيا هغه بند کړی د ګرانئ په زمانه کښي د خرڅولو دپاره، نو په دې کښي هيڅ ګناه نشته، او په بدائع کښي ليکلي دی چه احتکار دا دي چه د خپل ښهر نه غله اخستلو سره ږدل او هغه نه خرڅول سره د دې چه د ښهر خلقو ته د دې نه نقصان رسيږی او که لوئي ښهر وی چرته چه په داسې کولو باندې خلقو ته نقصان نه رسيږی نو دا احتکار ممنوع نه دي، هم دغه شان ئي که د يوې لرې علاقې نه غله راوړی او په خپل ښهر کښي هغه راوړلو سره هغه منع کړی بيا به هم په دې

(*): صحيح البخاري/البيوع ٦٥ (٢١٥١)، (تحفة الأشراف: ١٢٢٣٧)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/البيوع ٧ (١٥٢٤) (صحيح)

(*): سنن ابن ماجه/التجارات ٤٢ (٢٢٤٠)، (تحفة الأشراف: ٦٦٧٥) (ضعيف)

کښې اعتکار نه وی، او که یو ښهر ته نږدې ئې د آبادئ نه راوړلو سره چه د هغې غله دې ښهر ته راځی جمع کړی او ښهر هم وړوکی وی نو بیا به هم محتکر وی. دا خو د احتکار ممنوع تعریف شو.

احتکار په کومو کومو ځیزونو کښې منع دې:

دویمه مسئله دلته دا ده چه احتکار په کومو کومو ځیزونو کښې ممنوع دې دا مسئله مشهوره اختلافی ده، د امام شافعی او امام احمد په نزد ﴿ ما فیه عیش الناس واقوات البشر ﴾ یعنی په کوم ځیز باندې چه د انسان د ژوند بنیاد وی چه د هغې په خوړلو سره خلق عام طور سره ژوند تیروی، او د طرفین (امام ابوحنیفه او محمد) په نزد ﴿ ما فیه عیش الناس وعیش البهائم ﴾ یعنی د انسانانو او څارو دواړو په غذا او خوراک کښې، او د امام مالک رحمه الله په نزد ﴿ فی کل شئ غیر الفواکه ﴾ او د امام ابو یوسف رحمه الله په نزد ﴿ فی کل ما تعم الحاجة الیه ﴾ یعنی هغه ټول ځیزونه چه د عام حاجت او ضرورت وی.

[۳٤٤٧]() حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ: وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ، مَا الْحُكْرَةُ؟ قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.

د معمربن ابی معمرنه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دنافرمانو اوګنهګارونه علاوه بل څوک ذخیره اندوزي نه کوي ددې په اوریدلوسره، محمد بن عمرو اووئیل چه ماسعید بن مسیب ته عرض وکړو چه تا خو ذخیره اندوزی کوله، امام ابوداؤد فرمائی ماداحمدبن حنبل نه تپوس اوکړو چه ذخیره اندوزي څه شي دي؟ هغه اووئیل په کوم ځیزباندې چه دخلقوژوند روان وي، امام اوزاعي وئیلی دی محتکر هغه چاته وئیلې شي چه غلې بازارته د راتلونه منع کوي.

﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ ». فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ ﴾ د سعید بن المسیب رحمه الله شاګرد هغوی ته اووي چه تاسو د نهی عن الاحتکار حدیث بیانوئ او تاسو خپله احتکار کوئ، هغوی جواب ورکړو چه زما استاد به هم احتکار کولو.

د هغوی مطلب دا وو چه احتکار په هر ځیز کښې نه وی، امام ابوداؤد رحمه الله فرمائی چه ما د امام احمد رحمه الله نه تپوس اوکړو چه احتکار څه ځیز دي نو هغوی جواب راکړو، ﴿ ما فیه عیش الناس ﴾ وړاندې مصنف رحمه الله د امام اوزاعی نه نقل کوی ﴿المحتکر من یعترض السوق ﴾ یعنی محتکر هغه سړي دي چه د خپل ښهر د بازار نه غله اخستلو سره کیږدی او که څوک د دې قسم ځیزونه د بهر نه راوړلو سره په خپل ښهر کښې جمع کړی نو هغه أحتکار نه دي.

(): صحيح مسلم للمساقاة ٢٦ (١٦٠٥)، سنن الترمذي للبيوع ٤٠ (١٢٦٧)، سنن ابن ماجه للتجارات ٦ (٢١٥٤)، (تحفة الأشراف: ١١٤٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/ ٤٥٣، ٤٠٠/٦)، سنن الدارمي للبيوع ١٢ (٢٥٨٥) (صحيح)

[۳٤٤٨](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْغَيَّاضِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْقَتَادَةَ، قَالَ: "لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ"، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ، فَقُلْنَا لَهُ: لَا تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ أَبُودَاوُد: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ، قَالَ أَبُودَاوُد: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْحَبَطَ وَالْبِزْرَ. وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ، عَنْ كَبْسِ الْقَتِّ، فَقَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحُكْرَةَ، وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، فَقَالَ: أَكْبِسُهُ.

دقتاده رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه په کجوروکښي احتکارنشته، ابن مثنی هم دادحسن نه نقل کړي دي، محمد بن يحي وئيلی دی چه مونږ ورته اووئيل چه داسي مه وايه چه دا حديث حسن بصری نه مروی دي، امام ابوداؤد فرمائی دازوايت زمونږ په نړدباندي باطل دي امام ابوداؤد فرمائی چه سعيد بن مسيب به زړي ذخيره کول امام ابوداؤد فرمائی مادا احمدبن يونس نه آوريدلی دی چه وئيل ئي ما دسفيان نه دځارورو دچراه گاه په باره کښي تپوس اوکړو نوهغه راته په جواب کښي اووئيل چه سلفو داهم ښه نه دي گندلي ماهم ددي خبري تپوس ابوبکر بن عياش نه وکړو هغه راته اووئيل چه ددي ساتل جائزدي (يعنی ددي په ذخيره اندوزي کولوکښي څه حرج نشته).

﴿ قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن ﴾

د مصنف رحمه الله په دي حديث کښې دوه استاذان دی محمد بن يحيی او محمد بن المثنی، او د هغوی دواړو استاد يحيی بن فياض دي، ددي نه پس سند داسي دي ﴿ عن همام عن قتادة ﴾ نو مصنف رحمه الله فرمائی چه زما استاد محمد بن المثنی په دي سندکښې د قتاده نه پس، ﴿عن الحسن ﴾ هم زياتی کړو، نو مونږ هغوی ته اووي چه ﴿ عن الحسن ﴾ مه وايه، غالبا دا په دي وجه چه ﴿ ليس في التمر حكرة﴾ د امام قتاده رحمه الله قول دي حسن د دي قائل نه دي.

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْحَبَطَ وَالْبِزْرَ ﴾

امام ابوداؤد رحمه الله د دي څائي نه د بعض علماء کرامو مذاهب نقل فرمائی په دي باره کښي چه احتکار په کومو څيزونو کښي ممنوع دي او په کومو څيزونو کښي نه پس فرمائی چه سعيد بن المسيب د اونو د پانړو او د کهجورو د هډوکو او د نور قسمونو د تخم احتکار کولو يعنی د هغوی په نزد په دي کښي احتکار ممنوع نه وو.

وراندي په روايت کښي دی ﴿ سالت عن كبس القت ﴾ يعنی د سفيان ثوری رحمه الله نه ځارورو د خوراک د احتکار په باره کښي تپوس اوشو نو هغوی جواب ورکړو ﴿ كانوا يكرهون الحكرة﴾ چه د هغې غالبا مطلب دا دي چه او علماء په دي کښي هم احتکار ناجائز ګڼری او په دي جمله کښي دا احتمال هم دي چه هغوی د کبس القت د حکم بيانولو نه ځان ساتلي وی په وجه د علم يقينی نه کيدو په دي وجه ئي مطلقا اوفرمائيل چه علماء کرام احتکار لره مکروه ګڼری، مجمله شان خبره ئي اوکړه ﴿ وسالت ابابكر بن عياش ﴾ يعنی ما د ابوبکر بن عياش نه هم د دي سوال اوکړو يعنی د کبس القت نو هغوی د دي جواب دا ورکړو چه او دا ساتلي شی.

---

۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۷٦٥) (صحيح)

بَابٌ فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ
د سکې د ماتولو بیان

[۳۴۴۹](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ قَضَاءٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ".

علقمه بن عبدالله دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده ددینه چه څوك دمسلمانانو سکه ماته کړي (کومه چه په مسلمانانو کښې رائج ري) مګر دضرورت په وجه باندې باك نشته.

قوله: ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ ﴾

شرح الحديث:

یعنی رسول الله ﷺ د هغه سکې چه د مسلمانانو ترمینځه ئې رواج وی د ماتولو نه منع فرمائیلي ده مګر دا چه څه ضرورت یا مجبوری وی، د دې منع په علت کښې مختلف اقوال دی وئیلي شوی دی چه چونکه په سکه کښې ډیر کرته د الله پاك نوم لیکلي شوي وی حروف وی، په دې کښې د هغې بې ادبی ده، او وئیلي شوی دی چه په دې کښې د مال ضائع کول دی ځکه چه د سکې قیمت زیات وی د مطلق سرو او سپینو زرو نه، او وئیلي شوي دی چه د کسر نه مراد ماتول نه دی بلکه د دراهمو او دنانیرو غاړې نږې نږې اخستل دی چه په کوم صورت د دراهم او دنانیر سره معامله عدداً وی نو بعض د هغې غاړې داسې واخلی چه د هغې وزن کم کړی د غلا او دهوکې د وجې نه د دې نه منع فرمائیلي شوي ده. والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري

بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ
د نرخ مقررولو بیان

تسعیر د سعر نه اخستلي شوي دي، یعنی د څیزونو نرخ او قیمت متعین کول.

[۳۴۵۰](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ، فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ، فَقَالَ: بَلِ اللَّهُ يَخْفِضُ، وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ".

ابوهریره ؓ نه روایت دي فرمائی چه یوکس دنبی ﷺ په خدمت کښې حاظر شو اوعرض ئې اوکړواي دالله رسوله دځیزونو نرخونه مقررکړه، نبی ﷺ اوفرمائیل حقیقت دادي چه نرخونه الله تعالی مقرروي اوزیاتوي، زه دالله تعالی سره په داسې حال کښې ملاویدل غواړم چه زمادطرف نه په چاباندې زیاتي نه وي شوي (یعنی که چرې زه نرخ مقررکړم اوددې په وجه باندې کوم خریدار یا سوداګرته نقصان ورسیږی نودا یوقسم زیاتي دي اوزه

---

(۱): سنن ابن ماجه/التجارات ۵۲ (۲۲۶۳)، (تحفة الأشراف: ۸۹۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۴۱۹) (ضعیف)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۴۰۲۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۳۳۷، ۳۷۲) (صحیح)

دانه خوښوم چه زه په چاباندې دزياتې په حال کښې د الله سره ملا وشم.

(أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرْ. فَقَالَ « بَلْ أَدْعُو »)

شرح الحديث او مذاهب الائمة په مسئلة الباب کښې :

يو سړي د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او عرض ئې اوکړو يا رسول الله ﷺ! نرخ متعين کړئ، په ظاهر کښې غله يا کوم څيز چه د هغې قائم مقام وی نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل تسعير نه کوم بلکه دعا کوم، بيا يو بل سړي هم راغلو هغه هم دغه درخواست اوکړو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل (په تسعير سره چرته گرانی ختميږی بلکه) د څيزونو نرخ د الله پاک په لاس کښې دی دا هم هغه کموی او زياتوی، او زه اميد کوم د دې خبرې (يعنی زما کوشش دا دی) چه زه د الله پاک سره ملاقات اوکړم په هغه حال کښې چه د چا حق په ما باندې نه وی، مظلمه وائی د چا هغه حق ته چه لاندې کړې شی او ادا نه کړې شی، په دې کښې اشاره ده دې خبرې طرف ته چه د حاکم وخت تسعير د خلقو او سوداګرو په حق کښې ظلم دې، په هدايه کښې ليکلې دی چه د قاضی يا حاکم دپاره دا جائز نه دی چه هغه تسعير اوکړی مګر دا چه د طعام خاوندان د حد نه تجاوز اوکړی نو بيا هيڅ پاک نشته، هم دغه شان په در مختار کښې دی او په هغې کښې دا هم دی چه امام مالک رحمه الله فرمائی چه والی له پکار دی د ګرانئ په زمانه کښې تسعير اوکړی. آهـمن هـامش البذل.

[٣٤٥١] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ".

دانس بن مالك وته روايت دې فرمائی خلقونبی ﷺ ته عرض اوکړو اې دالله رسوله دضرورت اشياء ګران شول زمونږ دپاره نرخونه مقررکړه نبی ﷺ اوفرمائيل نرخ مقررکونکی الله تعالی دی هغه تنګي هم راولي اووسعت هم راولي اورزقونه ورکوي اوزما اميددی چه زه به دالله تعالی سره په داسې حال کښې مخامخ کيږم چه په تاسوکښې به داسې څوک نه وي چه زمانه دخپل حق مطالبه کوي نه دمال په لحاظ باندې اونه دوينې په لحاظ باندې (لهذا زه نرخ نشم مقررکولی)

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ
د ملاوټ کولو د منع نعت بيان

[٣٤٥٢] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَسَأَلَهُ كَيْفَ تَبِيعُ؟ فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ".

(*): سنن الترمذي/البيوع ٧٣ (١٣١٤)، سنن ابن ماجه/التجارات ٢٧ (٢٢٠٠)، (تحفة الأشراف: ٣١٨، ١١٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٨٦/٣)، دي/البيوع ١٣ (٢٥٨٧) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الإيمان ٤٣ (١٠٢)، سنن الترمذي/البيوع ٧٤ (١٣١٥)، سنن ابن ماجه/التجارات ٣٦ (٢٢٢٤)، (تحفة الأشراف: ١٤٠٢٢)، وقد أخرجه: حم (٢٤٢/٢) (صحيح)

ابوهريره ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ په يوداسي کس باندي تيريدلو چه دخوراك څه شي کي خرڅولو نبي ﷺ ورنه تپوس اوکړو خنګه ئي خرڅوي؟ نوهغه ورته خبر ورکړو ، نبي ﷺ ته وحي راغله چه لاس ورته داخل کړه او وئي ګوره نبي علیه السلام ورته لاس داخل کړو نومعلومه شوه چه هغه دننه لمده وه ، نبي ﷺ اوفرمائيل څوك چه ملاوت کوي هغه زمونږ نه نه دي.

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَسَأَلَهُ « كَيْفَ تَبِيعُ » الخ ﴾ يعنى رسول الله ﷺ په يو داسي سړي باندي تير شو کوم چه د غلي دپاره ناست وو د بيع او تجارت دپاره نو رسول الله ﷺ د هغه نه د بيع په باره کښي سوال اوکړو غالبا قيمت ئي ترې نه معلوم کړو هغه اووې، هم هغه وخت په رسول الله ﷺ باندي وحي راغله چه د دې غلي په ډيرې کښي لاس وردننه کړئ، چه رسول الله ﷺ هغې ته لاس وردننه کړو نو د هغه ډيرې دننه حصه لونده راووتله، په دې باندي رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ ﴾،

[٣٤٥٣]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا، لَيْسَ مِثْلَنَا.

د يحي نه روايت دي فرمائي چه سفيان، به دليس منا تشريح به ليس مثلنا باندي کوله.

﴿ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِثْلَنَا ﴾ يعنى سفيان ثوري رحمه الله به علماء چه د دې حديث کوم تاويل کوى او د دې چه کومه معنى مرادى بيانوى هغوى به دا تاويل نه خوښولو ځکه چه د خلقو مخکښې د تاويل بيانولو په صورت کښې هغې سره د متکلم غرض فوت کيږى، يعنى تخويف او توبيخ تاويل اصولا خو ضرورى دي د اهل سنت والجماعت د مسلک مطابق، خو د عامو خلقو مخکښې به ئي د دې اظهار غوره نه ګڼلو، او تاويل په دې وجه ضرورى دي چه د ظاهر حديث نه دا معلوميږى چه کوم سړي مسلمان ته دهوکه ورکړى هغه د جماعت المسلمين نه خارج دي حال دا چه د غش د وجې نه د اسلام نه خو نه خارج کيږى، او دا تاويل چه کړي شوي دي هغه دا دي چه کوم مسلمان نورو ته دهوکه ورکړى هغه زمونږ په طريقه باندي نه دي، او زمونږ په سيرت باندي نه دي.

والحديث اخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة، بنحوه، قاله المنذرى

باب فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

د اختيار نكى او خرڅونكى په مينځ كښې د خيار بيان

[٣٤٥٤](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ".

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٨٧٦٩) (صحيح الإسناد)

(*): صحيح البخاري/البيوع ٤٢ (٢١٠٧)، ٤٣ (٢١٠٩)، ٤٤ (٢١١١)، ٤٥ (٢١١٢)، ٤٦ (٢١١٣)، صحيح مسلم/البيوع ١٠ (١٥٣١)، (تحفة الأشراف: ٨٣٤١، ٨٢٨٢)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/البيوع ٢٦ (١٢٤٥)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٧ (٢١٨١)، موطا امام مالك/البيوع ٣٨ (٧٩)، مسند احمد (٢/٤، ٩، ٥٢، ٥٤، ٧٣، ١١٩، ١٣٥) (صحيح)

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمالي چه نبي ﷺ فرمائیلی دی دسودا خرڅونکو اواخستونکي په مینځ کښي ترهغې پورې اختیاردي ترڅوچه دیوبل نه جدا شوي نه وي علاوه ددینه چه خیارئي مقرر کړي وي.

د خیار مجلس په ثبوت کښي د علماء کرامو اختلاف :

په بیع کښي چه کوم خیار وی د هغې څو قسمونه دی لکه چه تاسو په هدایه ثالث کښي لوستلي دی خیار شرط، خیار عیب، خیار رویت وغیره، یو قسم د خیار بل دی کوم چه مصنف رحمه الله دلته بیانوی یعنی خیار مجلس چه د هغې شوافع او جنابله قائل دی، احنافو او مالکیان ئې قائل نه دی، او د خیار مجلس مطلب د کوم چه شوافع قائل دی دا دي چه د بائع او مشتری ترمینځه د ایجاب او قبول کیدو نه پس چه ترڅو پورې متعاقدین په مجلس عقد کښي موجود دی نو په هغوی دواړو کښي هر یو که بائع وی او که مشتری وی د بیع د باقی ساتلو او د فسخ کولو اختیار وی او د مجلس د ختمیدو نه پس باقی نه پاتي کیږی. گویا د هغوی په نزد په ایجاب او قبول سره بیع تام خو شی، خو لازمیږی نه، او د دي حضراتو استدلال د حدیث الباب نه دي ﴿ اَلْمُتَبَایِعَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیَارِ عَلَی صَاحِبِهٖ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا اِلاَّ بَیْعَ الْخِیَارِ ﴾ یعنی په بائع او مشتری کښي هر یو ته دا اختیار حاصل دي په خپل ملګری باندي یعنی د بیع د باقی ساتلو او نه ساتلو تر څو چه هغوی دواړه جدا شوي نه وی. ﴿ الا بیع الخیار ﴾ د دي استثناء تشریح به مونږ روستو کوو، په دي حدیث کښي د افتراق نه مراد د شوافعو په نزد د مجلس نه جدا کیدل دی یعنی تفرق بالابدان، او احناف او مالکیان کوم چه د خیار مجلس قائل نه دی د هغوی په نزد د افتراق نه مراد افتراق بالبدن نه دي بلکه افتراق بالقول دي او د حدیث مطلب دا دي چه په متعاقدینو کښي هر یو ته د خپل قول نه د رجوع کولو اختیار دي تر څو پورې چه هغوی دواړه خپلې خبرې وئیلو سره فارغ شوي نه وی، په اصل کښي ایجاب وائی اول کلام صدر عن احد المتعاقدین ته که هغه مشتری وی او که بائع، لهذا مطلب دا شو چه په بایع او مشتری کښي چه کوم هم رومبی خبره اوکړی او ایجاب اوکړی نو د دویم د قبلولو نه مخکښي دي صاحب ایجاب ته اختیار دي د دي خبرې چه هغه د خپل قول نه رجوع اوکړی، او د بیع خبره ختمه کړی که د حدیث هم دا مطلب واخستلي شی نو بیا خبره بالکل صفا او واضحه ده یعنی دا معقول خبره ده چه احد المتعاقدین ته اختیار دي د دي خبرې چه هغه د خپل کلام د تلفظ نه پس فورا هغه کالعدم کړی، دا خو شو عدم تفرق، او په حدیث کښي دی چه د د تفرق نه پس اختیار نه پاتي کیږی یعنی دوآړه چه کله د خپل کلام نه فارغ شی او د ایجاب نه پس قبول هم اوشی نو اوس د هغې دپاره اختیار باقی نه پاتي کیږی بلکه د ایجاب او قبول نه پس بیع محقق او لازمه شوه او عقد مضبوط شو، ښکاره خبره ده چه که د حدیث مطلب دا واخستلي شی لکه چه احنافو اخستلي دي نو بیا په دي صورت کښي خیار مجلس هیڅ ځیز نه دي بلکه د خیار مجلس خو د دي نه نوره هم نفی کیږی، او که څوک دا اووائی چه د تفرق نه متبادر او ظاهری معنی تفرق بالبدن یعنی د مجلس نه پاسیدل دی او د دي تفرق بالقول

کوم چه تاسو بیانوئ ددې څه مثال بیان کړئ نو د هغې جواب دا دې چه آیت کریمه ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ چه په دې کښې هم د تفرق نه تفرق بالقول مراد دې ځکه چه په طلاق کښې خو تفرق بالقول وی، هم دغه شان د احنافو نور تائیدات وړاندې هم را روان دی.

په دې حدیث کښې دا وو ﴿ الا بیع الخیار ﴾ چه د هغې په باره کښې مونږ وئیلي وو چه د هغې وضاحت به په آخر کښې لیکو، د دې استثناء په شرح کښې امام نوویؒ د علماء کرامو درې اقوال لیکلي دی اول (۱)دا چه د دې نه مراد تخایر فی المجلس دې او امضاء البیع یعنی د ایجاب او قبول نه پس د مجلس د قیام پورې متبایعین ته د بیع د باقی ساتلو او نه ساتلو اختیار وی خو د تخایر په صورت کښې سره د قیام مجلس هم خیار باقی نه پاتې کیږی، یعنی که په مجلس کښې د ایجاب او قبول نه پس خپل مینځ کښې بیع اختیار کړی هر یو بل ته اووائی چه او ما دا څیز واخستلو دویم دا اووائی چه او ما خرڅ کړو نو اوس بیع لازمه شوه خیار مجلس باقی نه پاتې کیږی، اوس دا نه فسخ کیږی، (۲)دئمه د دې نه مراد بیع بشرط الخیار ده یعنی الا بیعا شرط فیه خیار الشرط یعنی که د بیع په وخت خیار شرط اومونډلي شی درې ورځې یا د دې نه کم نو په دې صورت کښې به د افتراق باوجود خیار فسخ باقی وی مدة مشروطه پورې. (۳)دریمه معنی دا چه د متبایعین دپاره چه تر څو پورې د هغوی افتراق نه وی شوې د هغوی دپاره به خیار باقی وی مګر دا چه د عدم خیار شرط اولګولي شی نو په دې صورت کښې به سره د عدم تفرق خیار مجلس نه حاصلیږی، د دې دریمې معنی په باره کښې هغوی فرمائی وهذا تاویل من یصح البیع علی هذا الوجه، والاصح عند اصحابنا بطلانه بهذا الشرط. یعنی دا دریمه معنی د دې جملې د هغه خلقو په نزد ده کوم چه په دې طریقه باندې بیع جائز ګڼری، ګیني د شوافعو اصح قول خو دا دې چه داسې بیع صحیح نه ده یعنی په کوم کښې چه د خیار مجلس نه کیدو شرط اولګولې شی.

آه(بذل)والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري.

[۴۴۵۵] () حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ قَالَ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ.

عبدالله بن عمر رضی الله عنه دنبی ﷺ نه دتیرشوی روایت په شان روایت بیان کړې دي (یعنی چه هغه دواړه دلې ترڅوپورې دیوبل نه جدا شوي نه وي یا داچه یوکس په دوی کښې بل ته وائی چه تاته اختیار دې.

﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ قَالَ « أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ﴾

یعنی په دې روایت کښې په خائې د ﴿ الا بیع الخیار ﴾ نور الفاظ دی زه وایم دا چه نوږ الفاظ دی داهم هغه معنی اوله ده په هغه معانی ثلاثه کښې کوم چه پورته د﴿الا بیع الخیار﴾ په شرح کښې تیر شو، امام نوویؒ دې معنی اول ته اصح الاقوال وئیلي دي، او د دې نه

(۱): صحيح البخاري/البيوع ٤٣ (٢١٠٩)، صحيح مسلم/البيوع ١٠ (١٥٣١)، (تحفة الأشراف: ٧٥١٢)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢/٤، ٧٣) (صحيح)

په روستو روایت کښې دی ﴿ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ ﴾ دا په ظاهر کښې په دغه معانی ثلاثه کښې معنی ثانی ده.

[٣٤٥٦] ( ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ".

دعبدالله بن عمرو بن العاص نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی اغستونکي خرڅونکی چه ترڅوپوري ډیوبل نه جدا شوي نه وي دوی ته اختیاری (داغستلوینا دواپس کولو) مګردا چه اختیارمقررکړي شي نوبیا د جدا کیدونه پس هم اختیارباقی پاتې کیږی او په اخستونکي اوخرڅونکي دواړوکښې د یودپاره هم حلال نه دي چه د خرڅې شوي سودا دواپس کیدو دویري د وجې نه دیوبل نه جداشي (یعنی مجلس بدل کړی).

د حدیث نه د مسلک احناف تائید :

قوله: ﴿ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ﴾:

دا د عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده روایت دي کوم چه په ابوداؤد ، ترمذی او نسائی کښې دی، په دي کښې چه کومه آخری جمله ده، ﴿ ولا یحل له ان یفارق الخ ﴾ دا جمله د خیار مجلس منافی ده چه د هغې شوافع وغیره قائل دی، ځکه چه د استقاله معنی طلب او اقاله ده او اقاله د لزوم بیع نه پس راڅی د دې نه معلومه شوه چه خیار مجلس هیڅ ځیز نه دي، ځکه که خیار مجلس متبایعین ته حاصلیدي نو بیا په دي صورت کښې په متبایعین کښې به هر یو ته د فسخ اختیار وي، د طلب اقاله ضرورت به نه وو[٢] اوس په په دي صورت کښې د دې پوره حدیث مطلب دا وی چه د متبایعین دپاره د ایجاب او قبول نه پس دا مناسب نه دی چه د مجلس نه زر پاسی او لاړ شی په دي ویره چه هسې نه بل د بیع د فسخ کولو فرمائش اونکړی بلکه د نصیحت او خیر خواهۍ تقاضه دا ده چه داسې سوچ دي نه کوی.

سهارنپوری ﷺ د حکیم بن حزام ﷺ په حدیث کښې کوم چه وراندې را روان دي د هغې په شرح کښې په دي مسئله کښې د مذهب حنفی په ترجیح کښې مختصر او جامع کلام فرمائیلی دي چه د هغې په اخیر کښې دا دی ﴿ وليد الحنفية ما رواه البخاری عن ابن عمر ﷺ ان رسول الله ﷺ اشترى من عمر بكر اصعا فوهبه رسول الله ﷺ لابن عمر بعد الشراء قبل ان يفترقا، فلو لم يكن التصرف حلالا لاقبل التفرق ولم يتم البيع كيف وهب رسول الله ﷺ البكر لابن عمر بذلك ان التصرف فى المبيع بعد العقد ان لم يعتبر احدهما الآخر جائزا ﴾ آه

وحدیث عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری

---

[١]: سنن الترمذي/البيوع ٣٦ (١٢٤٧)، سنن النسائي/البيوع ٩ (٤٤٨٨)، (تحفة الأشراف: ٨٧٩٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٣/٢) (حسن)

[٢] ځکه چه د اقالة مطلب خو دا وی چه په بائع او مشتری کښې یو بل ته د معاملې د فسخ کولو درخواست اوکړی

[۳٤٥٧]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ، قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَبَاعَ صَاحِبُ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنَ الْغَدِ حَفَرَ الرَّحِيلَ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُذَرِّعُهُ، فَنَدِمَ فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَعْدَهُ بِالثَّمَنِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْعِي وَبَيْنَكَ أَبُو بُرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيَا أَبَا بُرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ، فَقَالَا: لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: أَتُرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"، قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَ جَمِيلٌ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَاكُمَا فَتَرَقَّمَا.

د ابوالوضي ﷺ نه روايت دي فرمائي چه مونږ جهاد ته تلي وو اويو مقام ته راغلو اوزمونږ يوملګري غلام داس په بدل کښې خرڅ کړو اوبيا اخستونکي او خرڅونکي دواړه ټوله ورځ اوشپه دلته موجود وو کله چه راتلونکی سحر راغې نو د روانيدو وخت شو چاچه اس خرڅ کړي وو هغه پاڅيدو او پخپل اس باندې ټې زين ترلو په دې وخت کښې دده ملګري پيمانه شويعنی اس خرڅول ټې ښه ونه ګڼړل هغه اخستونکي ته داس دواپس کولو په اراده ورغې هغه داس دواپس کولونه انکار وکړو ده ورته اووئيل رازه چه ابوبرزه صحابي ته دفيصلي دپاره لاړشو بيا دوی دواړه دلښکر په يوه کناره کښې ابوبرزه ته ورغلل او - واقعه ټې ورته بيان کړه هغه ورته اووئيل ايا تاسودواړه په دې باندې خوشحاله ټې چه زه ستاسوپه مينځ کښې دنبی ﷺ دفيصلي مطابق فيصله وکړم؟ اوبيا ټې اووئيل نبی ﷺ فرمائيلی دی اخستونکي اوخرڅونکی ته اختيار دې ترڅوچه ديوبل نه جدا شوې نه دي اوماته خوداسې ښکاري چه تاسودواړه خو لاجدا شوي نه يئ.

﴿ عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ قَالَ غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا الخ ﴾

مضمون حديث :

مضمون د روايت دا دي چه مونږ د يو غزوي په سفر کښې وو (په عرف الشذی کښې په حواله د بيهقی ليکلي دی چه دا واقعه د کشتن په سفر کښې پيښه شوې وه، کذا فی هامش البذل) په لار کښې يو ځائي کښې کوز شو نو زمونږ يو ملګری خپل آس د بل ملګری په لاس باندې د يو غلام په عوض کښې خرڅ کړو او په دې واقعه باندې د ورځ باقی حصه او ټوله شپه تيره شوه، بيا په بله ورځ د سحر په وخت کښې د هغه منزل نه د تلو وخت راغلو نو د هغه اس اخستونکی د خپل اس خواله لاړو او په هغه باندې ټې کته برابر کړه د سوريدو دپاره، په دې موقع باندې هغه خرڅونکي په دې خپله بيع باندې پښيمانه شو او دې مشتری ته لاړو او د دې بيع فسخ کولو سره ټې خپل اس واپس اخستل اوغوښتل مشتری د واپس کولو نه انکار اوکړو، بائع اووې چه په دې معامله کښې زما او ستا ترمينځه ابو برزه صحابی ﷺ قاضی او فيصله کونکی دی، پس دا دواړه د هغوی په خدمت کښې حاضر شو او هغوی دواړو د دې خپلې بيع قصه بيان کړه، هغوی اوفرمائيل چه آيا ته په دې باندې راضی ټې چه زه ستا په دې مسئله کښې د رسول الله ﷺ والا فيصله نافذ کړم، او بيا ټې

(): سنن ابن ماجه/التجارات ۱۷ (۲۱۸۲)، (تحفة الأشراف: ۱۱۵۹۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٢٥) (صحيح)

ورته دا حدیث واورولو، ﴿ البیعان بالخیار مالم یتفرقا ﴾ او دا ئې هم اوفرمائیل ﴿ اما اراکما افترقتما ﴾ چه زما رائې دا ده چه ستاسو دواړو د دې بیع نه پس تر اوسه پورې افتراق نه دې شوې (لهذا خیار مجلس باقی دې چه د هغې په وجه باندې دبیع د فسخ هر یو ته اختیار دې) دا د هغه صحابی خپل اجتهاد وو هغوی د افتراق په مفهوم کښې ډیر وسعت پیدا کړو او ګویا یو لښکر او د یو سفر په معامله ئې د مجلس واحده معامله اوګرزوله، د دې خو څوک هم قائل نه دی. (بذل)

[۳٤٥٨] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ: أَخْبَرَنَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: خَيَّرَنِي، وَيَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ".

د یحیی بن ایوب نه روایت دي فرمائی چه کله به ابوزرعه اخستل خرڅول کول نوهغه بل کس ته به ئې اختیار ورکول اوبیابه ئې وئیل ماته هم اختیار راکړه اودابه ئې هم وئیل ماد ابوهریره رضی الله عنه نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې نبی علیه السلام فرمائیلی دی چه تاسودواړه یعنی اخستونکی خرڅونکي دي دیوبل نه نه جدا کیږي مګردو اړوپه رضا سره.

﴿ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ (۱) إِذَا بَايَعَ رَجُلًا خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيَّرَنِي ﴾ یعنی د ابوزرعه دا معمول وو چه کله به هغه د یو سړی سره د بیع معامله کوله نو د ایجاب و قبول نه پس به ئې خپل ملګری ته په مجلس عقد کښې اختیار ورکولو، یعنی هغه ته به ئې وئیل چه که ته په دې معامله باندې راضی ئې نو باقی ئې پریږده ګینې فسخ ئې کړه، او بیا به ئې دې ملګری ته دا وئیل چه هم دغه شان ته هم ماته اختیار راکړه (چه د دواړو طرفونه په ښه طریقه باندې تراضی اوشی) او بیا به ئې هغه ته دا حدیث اورولو، ﴿ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ ﴾ چه بائع مشتری دي د څه معامله کولو نه پس بغیر د اظهار رضامندئ نه د یو بل نه نه جدا کیږي.

والحدیث اخرجه الترمذي ولم یذکر قصته الی زرعة، قاله المنذري

[۳٤٥٩] (*) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادٌ، وَأَمَّا هَمَّامٌ، فَقَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ.

د حکیم بن حزام نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دوه سوداګونکوته اختیارد ترڅوچه جدا شوي نه وي که چرې دوی دواړه پخپل مینځ کښې صحیح عقد وکړي اودسوداعیب بیان کړي نو ددوی دپاره به په دې سوداکښې برکت واچولې شي اوکه چرې

---

(۱): سنن الترمذي/البیوع ۲۷ (۱۲٤۸)، (تحفة الأشراف: ۱٤۹۲٤)، وقد أخرجه: مسند احمد د (۵۳۶۷) (حسن صحیح)

(۲) دا حافظ ابو زرعه رازی نه دی بلکه دا ابوزرعه بن عمرو بن جریر البجلی د تابعینو ثقاتو نه دی)

(*): صحیح البخاري/البیوع ۱۹ (۲۰۷۹)، ۲۲ (۲۰۸۲)، ٤۲ (۲۱۰۸)، ٤٤ (۲۱۱۰)، ٤٦ (۲۱۱٤)، صحیح مسلم/البیوع ۱ (۱۵۳۲)، سنن الترمذي/البیوع ۲٦ (۱۲٤٦)، سنن النسائي/البیوع ٤ (٤٤٦۲)، (تحفة الأشراف: ۳٤۲۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۴۰۲، ۴۰۳، ۴۳٤) (صحیح)

دوی دسودا عیب پټ کړي اودروغ اووائي نوبرکت به ختم کړي شي، امام ابوداؤد فرمائي چه دحماد اوسعیدنه هم ددې روایت په شان روایت مروی دي لیکن دهمام په روایت کښې داسې دي چه نبی ﷺ اوفرمائیل چه اخستونکي اوخرڅونکی ته اختیارحاصل دي ترڅو چه دواړه دیوبل نه جدا شوي نه وي اویاداچه دري پیرۍ ئې اختیار شرط مقرر کړي نه وي.

بَابٌ فِي فَضْلِ الإِقَالَةِ
د اقالې یعنی د بیعې د واپس کولو بیان

اقاله په معنی د فسخ د باب افعال نه، او په مجرد کښې د سمع یسمع نه، قال ففی القاموس : وقلته البیع بالکسر واقلته فسخته، واستقاله طلب الیه ان یقیله..... (بذل)

[۳۴۶۰] (*) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبی ﷺ فرمائیلي دي:څوک چه دیو مسلمان سره اقاله قبوله کړي نو الله تعالی به دقیامت په ورځ دده ګناهونه معاف کړي.

قوله: ﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کوم سړي د تمام بیع نه پس د خپل ملګري سره اقاله اوکړي یعنی قبول کړي نو الله پاک به د قیامت په ورځ باندي د هغه ګناهونه معاف کړي، د دي صورت به دا وی چه دوه کسانو خپل مینځ کښې د بیع او شراء معامله اوکړه، د معاملې د تکمیل نه پس یو کس په هغې باندې پښیمانه شو په اخستلو یا خرڅولو باندې خفه وو او خپل ملګری ته ئې اووې چه ګه ته دا معامله فسخ کړي نو مهربانی به وی، بل د هغه دا درخواست قبول کړو، په دي حدیث کښې د اقاله قبلونکی دپاره د هغه د ګناهونو د معاف کیدو زیری دي.

اوګورئ بیع او شراء څه عبادت خو نه دي یو مباح کار دي کوم چه انسان د خپلو ضروریاتو دپاره اختیاروی خو که خوک په شریعت باندې عمل اوکړی او احادیث مخې ته کیږدی نو مباحات هم د هغه د مغفرت ذریعه اوګرځی، د عباداتو په څه وائي. والله تعالی الموفق والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
په یوه معامله کښې د دوه بیعو کولو د ممانعت بیان

[۳۴۶۱] (*) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبی ﷺ فرمائیلي دي: څوک چه په یوه معامله

(*): سنن ابن ماجه للتجارات ۲۶ (۲۱۹۹)، (تحفة الأشراف: ۱۲۳۷۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۲۵۲) (صحیح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۱۰۵)، وقد أخرجه: سنن الترمذي للبیوع ۱۸ (۱۲۳۱)، سنن النسائي للبیوع ۷۳ (۴۶۳۷)، موطا امام مالك للبیوع ۳۳ (۷۳)، مسند احمد (۲/۳۲۶، ۴۷۵، ۵۰۳) (حسن)

کښې دوه بيعې وکړي نو په بيعه کښې چه کومه معامله کمه وي هغه دي اختيار ورنه دامعامله د سود ده.

حديث الباب او د دې مقام کامله تشريح :

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ﴾ دا حديث په ترمذی کښې هم دي خو په هغې کښې داسې دی، ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين فى بيعة ﴾ قال ابوعيسى حديث ابى هريرة حديث حسن صحيح، په دې باندې په تخفة الاحوذی کښې دا ليکلي دی قال الحافظ فى بلوغ المرام ﴿ رواه احمد والنسائى وصححه الترمذى وابن حبان، ولابی داؤد : من باع بيعتين فى بيعة فله اوكسهما او الربا انتهى ﴾ تاسو اوکتل چه د ابوداؤد په دې روايت کښې په دې حديث کښې يو زيادت دي کوم چه په دويم حديث کښې نشته، په دې زيادت باندې به مونږ کلام او د هغې شرح ورانديکوو، ځکه چه د دې زيادت په وجه باندې معامله ګرانه شوه، رومبی دې د اصل او مشهور حديث په مطلب باندې خان پوه کړي شی، پس امام ترمذیؒ فرمائی ﴿ والعمل على هذا عند اهل العلم ﴾ او بيا هغوی د دې حديث په شرح کښې دوه صورتونه او مثالونه ليکلي دی اول دا چه په يو بيع کښې د دوه بيعو د ممانعت د کوم چه ممانعت کولې شی د هغې شکل دا دې چه يو انسان اخستونکی ته داسې اوائی چه دا کيږه تاته په نقدو خو په لس درهمو درکوم او که په قرض باندې ئې اخلې نو په شل درهمو ئې درکوم اوس دا په يو بيع کښې دوه بيع شوې يو د لس درهمو والا او يو د شلو درهمو والا، نو اوس که قبل التفرق متبايعين په دې دوو کښې د يو تعين اوکړی او د تعين نه پس جدا شی نو بيا خو په دې کښې هيڅ ګناه نشته بلکه جائز دي او که بغير د تعين نه مبهم شان معامله اوکړی او جدا شی نو دا بالاتفاق ممنوع دي د جهالت د ثمن د وجې نه . په حديث کښې هم د دې صورت نهی وارد ده، او بيا امام ترمذیؒ د دې حديث په شرح کښې يو بل صورت اوليکلو چه يو سړي بل ته اووائی چه ﴿ابيعک دارى هذا بكذا على ان تبيعنى غلامک بكذا الخ ﴾ يعنی زه په تا باندې دا کور په دومره پيسو خرڅوم په دې شرط چه ته په ما باندې خپل غلام په دومره پيسو خرڅ کړې پس که ته د خپل غلام بيع ما سره په دومره پيسو کوئ نو بيا به زما د کور بيع هم ستا دپاره اوشی، ﴿ وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته﴾ دا چه دويم مثال دې په دې کښې هيڅ يو شق د بيع د صحت نشته ځکه چه دا خو بيع بغير د ثمن معلومه نه ده، ځکه چه د کور بائع په هغې باندې بغير د غلام د بيع نه تيار نه دي چه د هغې نه معلوميږی چه په دې بيع د غلام کښې د هغه ګټه ده نو ګويا د ثمن څه حصه په دې بيع د غلام کښې داخله ده، او هغه خومره ده دا معلومه نه ده، په دې وجه دا وئيلي کيدې شی چه دا بيع د ثمن مجهول ده، او دا هم وئيلي کيدې شی چه دا بيع په شرط سره ده او د بيع بشرط په حديث کښې ممانعت راغلی دي د دې تولو نه پس تاسو د ابوداؤد حديث واخلئ چه د هغې سياق ددې مشهورحديث نه بالکل مختلف دي ځکه چه ددې مضمون دا دي چه کوم انسان په يوبيع کښې دوه بيع اوکړی نودهغه دپاره﴿اوكس الثمنين

یعنی اقل الثمنین) والا بیع جائز ده، او که هغه داسې نه کوی نو بیا به ربا لازمیږی، د ربا نه مراد فساد د بیع دې ځکه چه عقود فاسده چه څومره دی هغه په حکم د ربا کښې داخل ګنرلې شی.

اوس د ابوداؤد د دې حدیث حاصل خو دا شو چه مونږ پورته د بیعتین فی بیعة چه کوم مخکښې مثال لیکلې وو چه زه دا ځیز په قرض دومره باندې درکوم او په نقدو باندې په دومره درکوم نو په دې معامله کښې که بائع او مشتری د لسو درهمو والا صورت روستو اختیاروی نو بیا خو دا معامله صحیح ده، او که د زائد ثمن والا شق اختیاروی نو بیا دا بیع فاسد ده حال دا چه دا د چا مذهب هم نه دی چه بیع المذکور اقل ثمن والا خو صحیح کیدې شی او اکثر ثمن والا نه شی کیدې، ﴿لم یذهب الیه احد من الائمة الاربعة﴾ خو د امام اوزاعی رحمه الله نه هم دا منقول دی کوم چه د ابوداؤد په دې حدیث کښې دی، هم په دې وجه مونږ په شروع کښې وئیلی وو چه دا ابوداؤد دا حدیث ډیر ګران دی، امام خطابی رحمه الله د دې حدیث توجیه دا کړې ده چه دا دې په یو خاص صورت باندې محمول کړې شی یعنی د بیع سلم په یو خاص شکل باندې هغه دا چه یو سړی د څلیز خنطة بیع په یو دینار کښې او کړه تر یوې میاشتې پورې، بیا چه کله موده پوره شوه یعنی یو میاشت نو بائع اووې مشتری ته چه ستا چه کومه څلیز خنطة زما په ذمه دې هغه یو څلیز لره د څلیزین په بدله کښې زما په لاس باندې خرڅ کړه تر د دوه میاشتو پورې نو په دې خاص صورت کښې چه کومه رومبۍ بیع وه هغه اوکس البیعتین وه، نو په دې صورت کښې خو به هغه جائز وی او دا دویم فاسد (۱) او حضرت په بذل کښې د حضرت اقدس ګنګوهی د تقریر نه د دې یو بله توجیه نقل کړې ده هغه دا چه د بیعتین فی بیعة دپاره چه مونږ په شروع کښې کوم مثال لیکلې وو چه دا ځیز که مشتری نقد واخلی نو د دومره پیسو دې او که قرض ئې واخلی نو د دومره پیسو دې او بیا د هغوی تفرق اوشو بغیر د احد البیعتین د تعین نه نو دا بیع د حدیث په رنړا کښې فاسد ده د دې حکم دا وو چه دا بیع واجب الفسخ وه خو دلته دا اوشوه چه مبیع د مشتری سره هلاک شو یا هغه اوخوړلو نو اوس په دې صورت کښې بائع ته پکار دی چه د اصل ثمن اخستلو په ځائې یا خو د هغه مبیع مثل واخلی (ان کان من ذوات الامثال) یعنی مبیع لره د فسخ کولو په نیت سره یا د هغې قیمت، او قیمت چه کوم وی (۲) عادة اوکس من الثمن وی، او که بائع په صورة مذکورة کښې په ځائې د مثل یا قیمت ثمن واخلی نو ابقاء د بیع به وی، حال دا چه هغه بائع مامور دې د دې په فسخ باندې، او بیع فاسد بلکه ټول عقود فاسده د ربا په حکم کښې داخل دی هم دې ته په حدیث کښې وئیلی شوې دی چه ﴿فله اوکسهما او الربا﴾ چه که اوکس نه اختیاروی نو ربا به لازمیږی.

(۱) دا د خطابی والا مثال خو واقعی د حدیث الباب مطابق هم دې او د جمهورو د رائې موافق هم دې.
(۲) قیمت خو د یو ځیز د بازار په اعتبار سره وی هغه چه په څومره ملاویږی او ثمن هغې ته وائی چه د متعاقدینو ترمینځه مقرر شی.

بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْعِينَةِ

باب بیع عینه منع ده

د بیع عینه تعریف او حکم:

د بیع عینه تعریف ئې دا لیکلې دي (شراء-ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن الاول) او که غواړئ نو داسې بیان کړئ (بیع ما اشتری باقل مما اشتری قبل نقد الثمن الاول) یعنی یو سړی خپل یو څیز په بل سړی باندې په لس درهمه باندې خرڅ کړو تر یو نیټې پورې لا تر اوسه پورې مشتری هغه ته ثمن نه وو ادا کړې چه بائع د ثمن د ادا کولو تقاضا اوکړه او چه کله مشتری هغه ورنکړي شوه نو بائع مشتری ته اووې چه که تانه دا نشی کیدې نو داسې اوکړه چه هغه څیز په ما باندې په پنځه درهمه خرڅ کړه بیا به ستا په څما پنځه درهمه باقی پاتې شی هغه روستو ادا کړه د دې په باره کښې ئې دا لیکلې دی چه دا بیع د ائمه ثلاث په نزد ناجائز ده او امام شافعی رحمه الله او د هغه اصحاب دا جائز کړې ده (قاله الشوکانی فی النیل)

(عون) او په بذل کښې ئې د درمختار نه نقل کړې دی چه بیع عینه مکروه ده او شرعا مذموم ده ځکه چه په دې کښې اعراض عن الاقراض دې یعنی بائع اول د قرض نه د بچ کیدلو دپاره دا صورت اختیاروی چه صورة قرض هم اوشی او خپله نفع ئې هم اوشی، په شامی کښې دی چه امام محمد رحمه الله فرمائی (هذا البیع فی قلبی کامثال الجبال، ذمیم اخترعه اکلة الربا) یعنی هغوی فرمائی چه د دې بیع بوجه زما په زړه باندې د غرونو په شان دې، دا بیع ډیره مذمومه ده چه سود خورو پیدا کړې ده.[1]

[٣٤٦٢](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ. ح وحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ إِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْإِخْبَارُ لِجَعْفَرٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ.

دعبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې کله چه تاسو بیع عناء وکړئ اودغوا لکئ ونیسئ او کر کړونده شروع کړئ او په دې خوشحاله اوشئ (یعنی هر وخت ددنیا په کاروتوکښې خوشحاله یئ) اوجهاد هم پریږدئ نو الله تعالی به په تاسو باندې ذلت راولیږي او ذلت به ستاسونه لرې نکړي ترڅوچه تاسو خپل دین ته واپس رانشئ، امام ابوداؤد فرمائی چه دا د جعفر د روایت الفاظ دي.

قوله: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)

---

[1] وفي الشرح الكبير من باع سلعة بثمن موجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا لم يجز، روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وبه قال الثوري والاوزاعي ومالك واسحق واصحاب الرائي واجازه الشافعي لانه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها... الي آخر ما في الاوجز ٧/٥

(*): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ٨٢٢٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٢/٢) (صحيح)

د مسلمانانو دپاره په ترک جهاد باندې سخت وعید :

په دې حدیث کښې د بیع عینه په اختیارولو او ترک جهاد باندې ډیر سخت وعید دې پس رسول الله ﷺ فرمائی چه اې خلقو چه کله تاسو بیعه عینه کوئ او په پټو باندې راځی کیدو سره د غویانو لکئ اوتیسئ او جهاد شاته گزار کړئ نو الله پاک به په تاسو باندې داسې ذلت مسلط کړی چه هغه به الله پاک تر هغه وخته پورې نه لرې کوی تر څو چه تاسو خپل دین ته رجوع نه وی کړې، او په قرینه د سیاق حدیث د رجوع الی الدین نه مراد بیع عینهٔ لره پریخودل او جهاد لره په پټې باندې ترجیح ورکول دی، د دې حدیث په شرح کښې شارحینو لیکلې دی چه په اصل کښې جهاد کښې د اسلام اعزاز او د هغې غلبه ده په باقی ادیانو باندې، نو چه کله مسلمانان دا ځیز پریږدی چه په هغې کښې د اسلام عزت او غلبه ده نو د دې په سزا کښې به الله پاک په هغوی باندې د عزت نقیض یعنی ذلت مسلط کړی.

بَابٌ فِي السَّلَفِ

د بیع سلف یعنی بیع سلم بیان

په دې کښې دویم لغت سلّم دې. سلف د اهل عراق لغت دې او سلم د اهل حجاز، د دې بیع تعریف دا کړې شوې دې، بیع موصوفه فی الذمة، یعنی بائع د مبیع په ښه طریقې سره اوصاف وغیره بیانولو سره مکمل طریقې سره او هغه په خپله ذمه کښې اخستلو سره د نقد ثمن په مقابله کښې خرڅ کړی، د دې تعریف داسې هم کیدې شی، ﴿ بیع آجل بعاجل ﴾ یعنی د څې موجل بیع په ثمن معجل سره، د دې بیع شریعت اجازت ورکړې دې خلاف قیاس دفعا لحاجة المفالیس یعنی د غریبانانو حاجت او ضرورت لره په خیال کښې ساتل سره، گینې د قیاس تقاضا دا ده چه دا بیع دې جائز نه وی ځکه چه دا د هغه څیز بیع ده کوم چه غیر موجود عند البائع دې، په دې وجه د دې بیع د صحت دپاره د ډیرو شرطونو موجود کیدل ضروری دی.

د صحت د سلم دپاره شرائط :

پس په قدروی کښې دی : ﴿ ولا یصح السلم عند ابی حنیفة الا بسبع شرائط تذکر فی العقد جنس معلوم، ونوع معلوم، وصفة معلوم، ومقدار معلوم، واجل معلوم، ومعرفة مقدار راس المال، وتسمیة المکان الذی یوافیه فیه اذا کان له حمل ومؤنة أهدهم دغه شان په کومو څیزونو کښې چه دا بیع جائز ده هغه هم متعین دی ﴿ ففی القدوری السلم جائز فی المکیلات والموزونات والمعدودات التی لا تتفاوت کالجوز والبیض،وفی المذروعات، ولا یجوز السلم فی الحیوان، الی آخره ﴾ په دې کښې بعض نور اختلافی مسائل هم دی کوم چه وړاندې د حدیث په ضمن کښې را روان دی. معلومه دې وی چه په بیع سلم کښې ثمن ته راس المال او مبیع ته مسلم فیه، بائع ته مسلم الیه او مشتری ته رب السلم وائی.

[٣٤٦٣]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

دعبدالله بن عباس نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ کله مدیني منوري ته راغي اوهلته به خلقو په میوو کښي په یوکال کښي دوه دوه او دري دري سلمونه کول نوددي مطالق نبی ﷺ اوفرمائیل چاچه دمیوو داخستلو دپاره ایدوانس رقم ورکړي وي هغه لره پکاردي چه دډي موده وزن یاناپ مقرر کړي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم الى المدينة وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ﴾

یعنی چه کله رسول الله ﷺ هجرت فرمائیلو سره مدیني منوري ته تشریف یوړو نو رسول الله ﷺ اهل مدینه ته اوکتل چه هغي به په کهجورو کښي د بیع سلم معامله کوله، د یو کال کهجوري یا د دوه کالو، او هم دغه شان د دري کالو، نو په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کوم سړي د کهجورو په بیع کښي د تمر معامله کوی نو چونکه تمر کیلی دی په دي وجه کیل معلومیدل پکار دی یعنی د دي مقدار کیلا متعین کیدل پکاردی او که د دي بیع تعلق د شئ موزون سره وی نو د مبیع وزن معلومیدل پکار دی او د دي نه علاوه یو شرط هغوی دا بیان اوفرمائیلو چه د بیع سلم موده هم معلومیدل پکار دی، په دي آخری مسئله کښي د جمهور او ائمه ثلاث رائي خو دا ده خو د امام شافعی رحمه الله په دي کښي اختلاف دی، هغوی سلم حال لره جائز ګڼری هغوی د دي حدیث تاویل دا کړی دی چه د رسول الله ﷺ مراد دا دی که چرې بیع سلم الی اجل وی نو بیا هغه معلومیدل پکار دی.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[٣٤٦٤]() حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُخَارِبٍ، قَالَ: "اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ، فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ"، زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ اتَّفَقَا، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.

دعبدالله بن مجالد نه روایت دي فرمائی چه دعبدالله بن شداد او د ابوبرده په مینځ کښي په سلف کښي اختلاف راغي نوزه ئي ولیږلم ابن ابی اوفیه ته اومادهغه نه تپوس اوکړو هغه اووئیل مونږ به نبی ﷺ اودابوبکره اودعمر په زمانه کښي په غنمو وریشو کجورو او

---

[1]: صحيح البخاري/السلم ١ (٢٢٣٩)، ٢ (٢٢٤٠)، ٧ (٢٢٥٣)، صحيح مسلم/المساقاة ٢٥ (١٦٠٤)، سنن الترمذي/البيوع ٧٠ (١٣١١)، سنن النسائي/البيوع ٦١ (٤٦٢٠)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٩ (٢٢٨٠)، (تحفة الأشراف: ٥٨٢٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٢٧/١، ٢٣٢، ٢٨٢، ٣٥٨)، سنن الدارمي/البيوع ٤٥ (٢٦٢٥) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/السلم ٢ (٢٢٤٢)، سنن النسائي/البيوع ٥٩ (٤٦١٨)، ٦٠ (٤٦١٩)، سنن ابن ماجه/التجارات ٥٩ (٢٢٨٢)، (تحفة الأشراف: ٥١٧١)، وقد أخرجه: حم (٣٥٤/٤، ٣٨٠) (صحيح)

وځکوکښې سلف کولر ابن کثیر دا اضافه کړې ده مونږ به دهغه خلګوسره دا معامله کوله دکوموسره چه به میږي موجودي نه وه باقی روایت ددواړو راویانو یوشان دي، دابن ابی ابزي نه تپوس اوکړي شو هغه هم دارنګې بیان وکړو لکه څرنګه چه ابن ابی اوفی کړې دي،

قوله: ﴿ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ الخ ﴾ شعبه رحمه الله فرمائی چه ماته خبر راکړو محمد بن مجالد یا عبدالله بن مجالد (کذا فی اکثر النسخ، والصحیح ابن ابی مجالد، کذا فی البذل) چه د عبدالله بن شداد او د ابوبرده اختلاف شو د بیع سلم په باره کښې نو هغه وائی (محمد بن ابی مجالد یا عبدالله بن ابی مجالد) چه هغوی دواړو زه عبدالله بن ابی اوفی صحابی ته اولیږلم، ما د هغوی نه تپوس اوکړو نو هغوی اوفرمائیل چه مونږ به درسول الله ﷺ اودحضرات شیخین په زمانه کښې بیع سلم کوله په حنطه شعیر تمر او زبیب تولو څیزونو کښ، او دا معامله به مو د داسې خلقو سره کوله چه هغوی سره به هغه مبیع د عقد په وخت موجود نه وو.

شرح السند :

وړاندې په روایت کښې راځی ﴿ الصَّوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ ﴾ امام ابوداؤد رحمه الله فرمائی چه صحیح ابن ابی المجالد دي د شعبه نه په دي کښې خطاء واقع شوې ده زمونږ په دې نسخه کښې هم داسې دی خو په دې نسخه باندې د مصنف رحمه الله د کلام مطلب واضحه نه دي ځکه چه شعبه خو ابن ابی المجالد وئیلې وو د حضرت تحقیق دا دي په بذل کښ. چه په عبارت کښې داسې پکار دي ﴿ والصواب عبدالله بن ابی المجالد ﴾ په دې صورت کښې به مطلب دا وی چه صحیح خو عبدالله بن ابی المجالد دي، خو د شعبه نه په دې کښې غلطی شوې ده چه هغوی د راوی نوم محمد بن المجالد یا عبدالله بن ابی المجالد په شک سره بیان کړو ﴿ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ ﴾ کښې یو مسئله مضمر ده، یعنی سلم فی المنقطع چه د هغې تفصیل به انشاء الله وړاندې راشی. والحدیث اخرجه البخاری وابن ماجة، قاله المنذری.

[٣٤٦٥] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الصَّوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ.

دعبدالله بن ابی مجالد یا ابن مجالدنه هم داسې روایت نقل شوې دي چه هغوی به ددې خلقوسره بیع سلم کولو دکوموسره چه به مال موجودنه وو، امام ابوداؤد فرمائی ابن ابی مجالد درست دي اوپه دې روایت کښې دشعبه نه غلطی شوې ده.

[٣٤٦٦] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا، فَقِيلَ لَهُ: مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ".

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٥١١٧) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٥١٦٨)، وقد أخرجه: صحيح البخاري السلم ٣ (٢٢٤١)، ٧ (٢٢٥٣) (صحيح)

دعبدالله بن ابی اوفی رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږه دنبی ﷺ سره دشام دجهاد په سفرکښي شریك وو هلته به زمونږ خواته دشام زمیندارانو راتلل او مونږ به دهغوی سره په تیلو اوغنمو کښي سلف کولو یعنی مخکښي به موقیت اداکړو، ددي څیزونو قیمت به موداکولو اوددي میعاد به مو معین کولو، ددوینه چاتپوس اوکړو چه ایا تاسوبه ددوی سره سلف کولو دچاسره چه مال موجود وي هغوی جواب ورکړو مونږ به ددوینه ددي خبرې تپوس نه کولو (چه ایا ستاسوسره داځیزونه موجود دي اوکه نه دي).

لغوي: ﴿ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا وَأَجَلاً مَعْلُومًا فَقِيلَ لَهُ مِمَّنْ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ ﴾ عبدالله بن ابی اوفی رضي الله عنه فرمائی چه مونږ د رسول الله ﷺ سره د ملک شام په غزوه کښي شریک شو، په ظاهر کښي د دي نه مراد غزوه تبوک ده ﴿ فانها وقعت فی نواحی الشام ﴾ (بذل) نو د دي سفر په دوران کښي به د ملک شام نبطیان مونږ ته راتلل نو مونږ به د هغوی سره په دي اشیاء مذکوره فی الحدیث کښي د بیع سلم معامله کوله په سعر معلوم او اجل معلوم سره، چا د عبدالله بن ابی اوفی نه تپوس اوکړو چه ستاسو خلقو دا د بیع سلم معامله به آیا د هغه خلقو سره کیدله چا سره چه به هغه شئ مسلم فیه موجود وو؟ نو هغوی جواب ورکړو چه دا خبره به مونږ د هغوی نه نه تپوسله.

د مسئله سلم فی المنقطع تفصیل :

معلومه دي وی چه معامله خو هم د هغه چا سره وی د جمهورو په نزد چه د هغه سره مبیع یعنی مسلم فیه د عقد په وخت موجود نه وی، خو مسئله دا ده چه د مسلم فیه په بازار کښي موجود کیدل ضروری دی یا دا هم ضروری نه دی، په دي لحاظ سره د دي مسئلي څلور صورتونه دی، پس علامه عینی په شرح د بخاری کښی، ﴿ باب السلم الی من لیس عنده اصل ﴾ د لاندي فرمائیلي دی چه د مصنف (امام بخاری رحمه الله) اشاره د سلم المنقطع طرف ته ده چه د احنافو په نزد جائز نه ده او بیا فرمائی چه د دي مسئلي څلور صورتونه کیدي شی ۱: یو دا چه مسلم فیه د عقد په وخت کښي موجود وی او عند الاجل منقطع وی، دا بالاتفاق ناجائز دي. ۲: چه مسلم فیه په بازار کښي د عقد د وخت نه د نیټې پورې موجود وی دا بغیر د خلاف نه جائز دي. ۳: دا چه منقطع وی د عقد په وخت او موجود وی د اجل په وخت ۴: دا چه په وخت د عقد او اجل موجود وی او په مینځ کښي منقطع وی دا دریم او څلورم دواړه صورتونه د احنافو په نزد ناجائز دی او د ائمه ثلاث په نزد جائز دی. آهـ(الابواب والتراجم) پس حاصل دا چه د احنافو په نزد د مسلم فیه په بازار کښي موجود کیدل د عقد د وخت نه الی حلول الاجل ضروری دی او د جمهورو په نزد په وخت د نیټه کښي موجود کیدل ضروری دی.

په دي حدیث کښي د انباط ذکر دي نبط یو عجمی قوم دي کوم چه د عراقیانو ترمینځه اباد وو. آهـ مصباح اللغات، د عربو یو قوم دي کوم چه د رومیانو سره شامل شوي وو او په شام کښي مقیم وو. (بذل)

بَابٌ فِي السَّلَمِ فِي ثَمَرَةٍ بِعَيْنِهَا

دخاص ونې په میوه کښې د سلم کولوبیان

[٣٤٦٧]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مُجَزِّزِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ، فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ؟ ثُمَّ قَالَ: لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

دابن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه یوکس دیوخاص وفي په میوه باندي دسلم معامله وکړه په دي کال کښې په دي ونه کښې میوه ونشوه دواړه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شول اوجګړه ني پیش کړه، نبی ﷺ خرڅونکی ته وفرمائیل ته ددي کس مال دڅه شي په عوض کښې اخلي؟ ته دده مال واپس کړه، اوبیا ئي اوفرمائیل دکجوري دونې په میوه باندي دسلم معامله مه کوئ ترڅوچه میوه پخه شوي نه وي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَفَ رَجُلًا فِي نَخْلٍ فَلَمْ تُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا ﴾

په ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده هغه دا ده چه د اشجار معینه په میوو کښې بیع سلم جائز نه دي، حُکه چه ممکنه ده په دي کال په دي اونو باندي میوه رانشي، په دي صورت کښې به مسلم فیه غیر مقدور التسلیم شی حال دا چه مقدور التسلم کیدل ضروری دی، ﴿ ففي القدروی، ولا فی طعام قریة بعینها، ولا فی ثمرة نخلة بعینها ﴾ آهـ

پس د حدیث الباب مضمون هم دا دي چه یو سړی نخله معینه کښې د سلم معامله اوکړه او بیا په هغه کال په هغې باندي میوه رانغله، چه په هغې باندي رسول الله ﷺ تنبیه اوفرمائیله ﴿ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَه، ثم قال، لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ﴾ دا په ظاهر کښې مستقل یو بل حکم دي کوم چه مخکښې تیر شوي دي یعنی نهی د بیع نه قبل بدو الصلاح.

بَابُ السَّلَفِ لَا يَحُولُ

په بیع سلم کښې چه د کوم څیز خرڅول متعین شوي وي دهغې بدلول منع دی

[٣٤٦٨]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ يَعْنِي الطَّائِيَّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ".

دابوسعید خدری رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله فرمائیلی دی څوک چه دیوشي قیمت مخکښې اداکړي نوهغه شي په نورو څیزونو مه بدلوئ.

﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ﴾

---

[1] سنن ابن ماجه/التجارات ٦١ (٢٢٨٤)، (تحفة الأشراف: ٨٥٩٥)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/البيوع ٢١ (٤٩)، مسند أحمد (٢/٢٥، ٤٩، ٥١، ٥٨، ١٤٤) (ضعيف)

[2] سنن ابن ماجه/التجارات ٦٠ (٢٢٨٣)، (تحفة الأشراف: ٤٢٠٤) (ضعيف)

شرح الحديث مع بيان المذاهب :

د دې حديث په مطلب کښې ئې دوه احتماله ليکلې دی، اول دا چه کوم سړې د بل سره په يو ځيز کښې د بيع سلم معامله کوی نو د دې معاملې کولو دپاره، يعنی د مشتری دپاره دا خبره جائز نه ده چه دې مسلم فيه ځيز لره ځپل غير ته منتقل کړی په اعتبار د بيع يا هبه، يعنی قبل القبض، او دويم احتمال دا چه کوم سړی د چا سره د کوم ځيز معامله کړې ده نو د دې مسلم فيه په بدله کښې قبل القبض بل څه ځيز وانخلی يعنی د مسلم فيه استبدال د بل څه سره قبل القبض کول جائز نه دی، که رب السلم د مسلم فيه په عوض کښې بل څه ځيزاخستل غواړی نو په شئ اول باندې د قبضې کولو نه مخکښې دا استبدال جائز نه دې، د قبضې نه پس ورته اختيار دی، د احتمال اول په صورت کښ، د ﴿ غيره ﴾ ضمير به د ﴿ من ﴾ طرف ته راجع وی، في قوله ﴿ من السلف ﴾ او په دويم صورت کښې به دا ضمير د شئ طرف ته راجع وی چه د هغې نه مراد مسلم فيه دی، مشهوره دا ده چه په مسلم فيه کښې استبدال قبل القبض د جمهورو په نزد چه په هغوی کښې احناف هم دی جائز نه دې او د امام شافعی رحمه الله په نزد جائز دې، لهذا دا حديث په دې مسئله کښې د جمهورو دليل دې.

والحديث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري

بَابٌ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحَةِ

که چرې په فصل باندې کوم قسم آفت راشی نو خريدار لره نقصان وضع کول پکار دی

مسئله اختلافيه :

ددې مسئلې متعلق حديث په ﴿ باب في بيع السنين ﴾ کښې هم تيرشوې دې ﴿ ووضع الجوائح ﴾ هلته دا هم تير شوی دی چه ﴿ امر بوضع الجوائح عند الجمهور من باب المعروف والاحسان ﴾ دې او د امام احمد او اکثر محدثينو په نزد علی الوجوب دې، د جمهورو د طرف نه دا هم وئيلې شوې دی چه که حديث په وجوب باندې محمول کړې شی نو دا به په يو خاص صورت کښې وی يعنی چه کله هغه ميوه هلاکه شی قبل التسليم الی المشتری فانها حينئذ فی ضمان البائع، په دې وجه دې صورت کښې به تول نقصان د بائع وی.

[٣٤٦٩] (ز) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ".

دابوسعيد خدری رضی الله عنه نه روايت دی فرمانی چه دنبی عليه السلام په زمانه کښې يوکس ميوه واخسته اوبيا په دغه ميوه باندې څه افت نازل شو اودغه اخستونکی قرضدار شونبی عليه السلام خلقونه اوفرمائيل چه ده ته صدقه ورکړئ خلقوورته صدقه ورکړه په هغه صدقه باندې

---

[1]: صحيح مسلم/المساقاة ٤ (١٥٥٦)، سنن الترمذي/الزكاة ٢٤ (٦٥٥)، سنن النسائي/البيوع ٢٨ (٤٥٣٤)، ٩٣ (٤٦٨٢)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٢٥، (٢٣٥٦)، (تحفة الأشراف: ٤٢٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥٦٣، ٥٨) (صحيح)

هم دده قرض ادانشونوپه دي وخت کښې نبي ﷺ دده قرضدارونه اوفرمائيل تاسونه چه دده دطرف نه څه ملاوشي هغه واخلئ اوددينه علاوه به تاسوته څه نه ملاويږي.

﴿ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ ﴾

د حديث مضمون واضح دي، وراندي په دي حديث کښې دي ﴿ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ ﴾ يعنى د خلقو د صدقې کولو نه پس په مشترى باندې، مشترى سره چه څومره پيسې جمع شوې وي هغه ئې ورکړې کومې چه د دين برابر نه وي د هغې نه کمې وي نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه بس هم دا يوسه ستا دپاره نور هيڅ نشته، د دې مطلب به د اصولو مطابق دا اخستلې شى چه د رسول الله ﷺ مراد دا دي چه فى الحال ستا دپاره هم دغه دى باقى به درته روستو ادا کيږى.

والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[٣٤٧٠] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْمَعْنَى، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ".

دجابر بن عبد الله ﷺ نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ فرمائيلى دى كه چرې تاسو پخپل مسلمان وروربانډي ميوه خرڅه کړئ او بيا په دي ميوه باندې کوم افت راشي نوستاسو دپاره داخستونکي نه څه شي وصول کول جائزنه دي دخپل ورور مال په ناجائزه طريقه باندې څنګه اخلئ؟.

﴿ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ دا حديث د حنابله په نزد خو په خپل ظاهر باندې دي او د جمهورو په نزد موؤل دى اى فى التقوى، يا قبل التسليم الى المشترى باندې محمول دي لکه چه مخکښې تير شو، اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

بَابٌ فِي تَفْسِيرِ الْجَائِحَةِ

[٣٤٧١] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: "الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ، أَوْ بَرَدٍ، أَوْ جَرَادٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ حَرِيقٍ".

ابن جريج دعطاء نه روايت کوى چه دافت نه مراد ښکاره تباهي ده لکه باران، يخني، ګلئ، ملخان، باد، سوزيدل.

﴿ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ الْجَوَائِحُ كُلُّ ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ جَرَادٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ حَرِيقٍ ﴾

يعنى جوانح چه د هغې د ساقط کولو او معاف کولو په حديث کښې حکم راغلې دي د دې نه داسې افت مراد دي کوم چه بالکل ښکاره وى، ميوو لره خرابونکي وى، لکه

(*): صحيح مسلم/المساقاة ٣ (١٥٥٤)، سنن النسائي/البيوع ٢٨ (٤٥٣١)، سنن ابن ماجه/التجارات ٣٣ (٢٢١٩)، (تحفة الأشراف: ٢٧٩٨)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/البيوع ٢٢ (٢٥٩٨) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٩٠٦٤) (حسن)

باران او ګلې، او ملخان، څکه چه د هغوی قطار کوم باغ ته هم اورسیږی هغه تباه کوی. او هم دغه شان طوفان او تیزه هوا او اور لګیدل.

په حدیث کښې د ﴿ ظاهر ﴾ قید په دې وجه لګولې شوې دې چه په دې صورت کښې به د مشتری نقصان متیقن وی، او که هغه خیز بنکاره نه وی بلکه مشتری یو مخفی لره بیان کړی نو په دې کښې احتمال د هغه د کذب دې، پس د بنکاره کیدو په صورت کښې به چه په هغې باندې کوم حکم مرتب کیږی هغه به ختمی وی، او په دویم صورت کښې به د عفو حکم صرف دیانة وی. (بذل من تقریر الجنوهی)

[۳۴۷۲](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: "لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ". قَالَ يَحْيَى: وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

دیحي ابن سعیدنه روایت دې فرمائی که چرې دډریمې حصې نه په کم مال باندې آفت راشي نودې ته افت نه وئیل کیږي یحي وئیلی دی دا د مسلمانانو طریقه ده که چرې دډریمې حصې نه کم مال ته نقصان ورسیږي نود خریدار دپاره نقصان وضع کول نشته.

[۳۴۷۲] ﴿ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا جَائِحَةَ فِيمَا أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ الْمَالِ - قَالَ يَحْيَى - وَذَلِكَ فِي سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ﴾

ترجمه: یحی بن سعید وائی چه د رأس المال د دریمې حصې نه په کم مال باندې چه آفت راشی نو هغې ته به آفت نه شی وئیلې، یحی وائی چه په مسلمانانو کښې هم دا طریقه مشهوره ده.

تشریح: یحیی بن سعید رحمه الله فرمائی چه د میوو د نقصان پوره کولو چه یا حدیث کښې کوم حکم دې نو هغه په دې صورت کښې دې چه کم از کم ثلث مال په هغه آفات سماویه سره ضائع شی، او که د ثلث نه کم خراب شوې وی نو هغې لره اعتبار نشته څکه چه لږ دیر نقصان خو کیږی په سوداګرۍ کښې، وراندې یحیی رحمه الله فرمائی چه زمونږ په زمانه کښې د مسلمانانو عمل (عادت) هم دا دې.

بَابٌ فِي مَنْعِ الْمَاءِ

دفصل نه داوبو منع کولو دممانعت بیان

[۳۴۷۳](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دزیاتې شوو اوبونه دې خوک منع کول نه کوي ددې دپاره چه ګیاه بیچ پاتې شی.

لغوی: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ ﴾

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۹۵۳٤) (حسن)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۲۳۵۷)، وقد أخرجه: صحيح البخاري المساقاة ۲ (۲۳۵۳)، صحيح مسلم المساقاة ۸ (۱۵۶۶)، سنن الترمذي البيوع ٤٥ (۱۲۷۲)، سنن ابن ماجه الأحكام ۱۹ (۲٤۷۸)، موطأ امام مالك الأقضية ۲۵ (۲۹) (صحيح)

شرح الحديث:

مقصد دا دي چه کومې اوبه د انسان د خپل ضرورت نه زیاتی وی د هغې د ورکړې نه انکار کول نه دی پکار دا نفی فی نفسه عام ده خو دلته دا حدیث د یو خاص صورت سره ذکر کړې شوې ده یعنی ﴿ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ﴾ یعنی د اوبو د ورکړې نه ځکه انکار کوی چه هغه ذریعه جوړه کړی د ګیا د نه راختلو، چه د هغې مثال شارحینو دا لیکلې دي چه یو سړی په ارض موات کښې د هغې احیاء کولو سره په هغې کښې کوهئ اوکنستلو چه د هغې په وجه باندې هغه د هغې کوهی مالک شو او صورت حال دا دي چه د هغې په خوا کښې چه کوم موات قسم زمکې پرتې دی چه په هغې کښې اتفاق سره ګیا وغیره هم راتوکیږی نو چونکه دې سړی دا زمکې نه دی احیاء کړې په دې وجه د دې مالک شوې هم نه دې، په دې وجه اوصولا د دې زمکو ګیا باندې د هغه حق نشته چه نور خلق د دې نه منع کوی چه هغوی خپل څاروی دلته راولی او وې څروی، خو چه څاروی هلته د څریدو دپاره راځی نو هغوی ته به د ګیا سره د اوبو ضرورت هم راځی، اوس دا سړی یعنی صاحب الماء دې څاروو لره د خپل کوهی د اوبه څکلو نه منع کوی چه خلق دلته خپل څاروی راوستل پریږدی، نو په دې طریقه به د صاحب الماء دپاره دا ګیا محفوظه شی، په دې حدیث کښې د دې نه منع راغلې ده چه د خپل ضرورت نه زیاتی اوبه مه منع کوئ چه د هغې په ذریعه خلق د ګیا نه منع کړې شی. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة من حدیث الاعرج عن ابی هریرة رضي الله عنه قاله المنذري.

[٣٤٧٤](ح) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، يَقْضِي كَاذِبًا، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دري قسمه کسان داسې دي چه الله تعالی به ورسره دقیامت په ورځ خبرې ونکړي یوهغه کس دي دچاسره چه سیوائي اوبه موجود وي اودمسافرنه ئي منع کړي، دویم هغه کس دي څوک چه دمازیګرنه پس دخپلې سوداد خرڅولو دپاره په دروغه قسم وخوري دریم هغه کس دي چاچه دامام سره بیعت کړي وي بیا که چرې امام ده ته مال ورکړي نودې ورسره لوظ پوره کوی اوکه امام څه ورنکړي نودې ورسره لوظ نه پوره کوی (یعنی دده بیعت دډنیا حاصلولو دپاره وي).

قوله: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ الخ ﴾

یعنی دري سړی داسې دی چه الله پاک به د قیامت په ورځ باندې هغوی سره د (نرم) کلام او رحم او کرم معامله نه کوی یو هغه سړی چه مسافر ته د خپل ضرورت نه د زیاتی اوبو ورکولو نه انکار اوکړی. د دې اوبو دوه صورتونه دی که دا د هغه خپل ملک وی نو بیا څو

---

[1]: سنن الترمذي/التفسير ٣٥ (١٥٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٤٧٢)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الشهادات ٢٢ (٢٦٧٢)، الأحكام ٤٨ (٧٢١٢)، المساقاة ١٠ (٢٣٦٩)، صحيح مسلم/الإيمان ٤٦ (١٠٨)، سنن النسائي/البيوع ٦ (٤٤٦٧)، سنن ابن ماجه/التجارات ٣٠ (٢٢٠٧)، الجهاد ٤٢ (٢٨٧٠)، مسند احمد (٢/٢٥٣، ٤٨٠) (صحيح)

د هغه دپاره دا حکم دي چه قیمت اخستلو سره هغه ته ورکول ضروری دی سره د قیمت ورکولو نه انکار جائز نه دي او که اوبه د هغه په ملک کښي نه دی نو په دي صورت کښي انکار مطلقا ممنوع دي، وړاندي د حدیث مضمون واضح دي.

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳٤۷٥] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: وَلَا يَزْكُو بِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ: بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَأَخَذَهَا.

دا روایت دتیرشوي روایت په شان اوهم مثل دي البته په دي کښي دا اضافه ده چه الله تعالی به دغه درې قسمه کسانو سره خبري ونکړي اونه به دوی دګناهونونه پاک کړي اودوی ته به عذاب ورکړي، او په سامان خرڅولوباندي قسم خوړل دي ته وائی چه په الله تعالی قسم دا فلانی په دومره پیسو اخستي خریدار چه دا واوري نوده خبره صحیح وګڼي او دغه سامان په دغه قیمت واخلي.

[۳٤۷٦] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بُهَيْسَةُ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَتْ: "اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمِلْحُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ".

بهیسه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه زما پلاردنبی ﷺ نه اجازت وغوښتو اوبیا ئي دنبی ﷺ قمیص مبارک اوچت کړو اوسرئي وردننه کړو اونبی ﷺ ئي ښکل کړو اوخان ئي ورسره جوخت کړو بیا ئي اووئیل اي دالله نبی هغه کوم شیزونه دي چه منع کول ئي جائز نه دي نبی ﷺ اوفرمائیل اوبه بیا ئي عرض اوکړو چه بل دکوم شیز منع کول جائز نه دي نبی ﷺ اوفرمائیل مالګه بیا ئي عرض اوکړو چه بل دکوم شیز منع کول جائز نه دي نبی ﷺ اوفرمائیل څومره چه ته نیکي زیاته کوي نوبهتره ده.

﴿ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا ﴾ دا حدیث په کتاب الزکوة کښي تیر شوي دي او په دي باندي کلام او شرح هم، دلته چه په بذل کښي په دي باندي څه لیکلي دی د هغې خلاصه دا ده چه ﴿ فی هذا الحدیث ثلاثة مسالک للعلماء (۱)النهی علی التحریم، (۲) من باب المعروف والاحسان، (۳)لا یجوز المنع لکن یجب لصاحب الماء القیمة، وهذا اذا المراد بالماء ماء البئر التی حفرها فی الموات واحیاها، وان کان الماء الذی جمعه فی صهریج او حوض فان له ان یمنعه ﴾ آه.

[۳٤۷۷] (*) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدُّوَلَابِيُّ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْنٍ. ح، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(*): صحیح البخاري/ الشهادات ۲۲ (۲٦۷۲)، صحیح مسلم/ الإیمان ٤٦ (۱۰۸)، سنن النسائي/ البیوع ٦ (٤٤٦۷)، (تحفة الأشراف: ۱۲۳۳۸) (صحیح)

(*): تقدم حدیث رقم: (۱٦٦۹)، (تحفة الأشراف: ۱٥٦۹۷) (ضعیف)

(*): تفرد به أبوداود، مسند احمد (۳۱٤/٥) (صحیح)

وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ".

ابوخداش په مهاجرينو صحابه کرامو کښې دیوکس نه روایت کوی فرمائیل ئې چې ما د نبی ﷺ سره جهاد کړې دی ما دهغه نه دري پیري آوریدلی دی چه فرمائیل ئې مسلمانان دیوبل سره په دري څیزونو یعنی گیا، اوبه، او اورکښې شریك دي.

﴿ اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ﴾

د اوبو په باره کښې تفصیل په کتاب الزکوة کښې تیر شوي دي چه اوبه دري قسمه دی د هر یو حکم خانله خانله دي د کلاء په باره کښې هم اوس خبره تیره شوه چه په ارض موات کښې چه کومه گیا وی چا دپاره هم جائز نه دی چه د هغې نه خلق منع کړی، او دریم څیز په دي حدیث کښې چه په هغې کښې ئې د مسلمانانو شرکت ښودلی دي هغه اور دی، په بذل کښې لیکلی دی چه په اور کښې د شرکت کیدل د هغې د رنړا او د ګرمیدولو په اعتبار سره دي چه د هغې په خوا کښې د ګرمیدو نه څوک منع نه کړی، او د دې نه ګرمې سکروټې مراد نه دی، نه په ده باندې هغوی ته ورکول واجب دی او نه د بل دپاره اخستل بغیر د مالک د اجازت نه جائز دی.

بَابٌ فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
د زیاتی اوبو د خرڅولو بیان

[٣٤٧٨] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ".

دایاس بن عبد نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ د زیاتی او بود خرڅولو نه منع فرمائیلې ده.

﴿ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ﴾ یعنی د خپل ضرورت نه د زیاتی اوبو خرڅولو نه، یعنی پیسې اخستلو سره هغه ته د ورکولو نه رسول الله ﷺ منع اوفرمائیله، اوبه که د صاحب الماء ملکیت دي نو بیا خو د دي د بیع نه منع نه معروف او احسان د باب نه ده، یعنی دا به خلاف اولی وی، او که غیر مملوک دي نو بیا به دا نهی د تحریم دپاره وی لکه چه اوس وړاندي تیر شو دا تفصیل. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، وقال الترمذی حدیث حسن صحیح، قاله المنذری

بَابٌ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
د پیشو د قیمت اخستلو د مماانعت بیان

د ثمن کلاب باب کوم چه وړاندي را روان دي هغه خو مختلف فیه دي خو ثمن سنور یعنی د دي بیع په اتفاق د علماء کرامو جائز ده اګر چه د بعض سلفو په دي کښې هم اختلاف دي پس په بذل کښې د خطابی نه نقل دی. ﴿ وکره بیعه ابوهریرة وجابر وطاؤس ومجاهد ﷺ ﴾ آهـ

(*) سنن الترمذي/البيوع ٤٤ (١٢٧١)، سنن النسائي/البيوع ٨٦ (٤٦٦٥)، سنن ابن ماجه/الرهون ١٨ (٢٤٧٦)، (تحفة الأشراف: ١٧٤٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١٣٨، ٤١٧)، سنن الدارمي/البيوع ٦٩ (٢٦٥٤) (صحيح)

[٣٤٧٩]() حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ. ح، وحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ".

جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دپیشو اودسپی دخرڅولونه اودهغي دقیمت اخستلونه منع فرمائیلي ده.

[٣٤٨٠]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ".

دجابربن عبدالله رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دپیشو قیمت اخستلونه منع فرمائیلي ده.

﴿ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ﴾ او د دي نه په روستو حدیث کښي صرف د هرة ذکر دي ﴿نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ ﴾ ثمن هرة خو د جمهورو په نزد جائز دی په دي وجه د دي حدیث خو جوابونه کړې شوي دی، په دي دوه احادیثو کښي د رومبی حدیث په باره کښي خو امام ترمذی رحمه الله فرمائی : ﴿ هذا حديث في اسناده اضطراب الى آخر ما ذكر﴾ او د دویم حدیث په باره کښي په بذل کښي لیکلي دی ﴿ قال الترمذی غریب ﴾ ــــــــــ وقال النسائی هذا منكر اهاو دویم جواب د نسخ ورکړې شوي دي، او دریم جواب دا دي چه دا په متوحش باندي محمول دي، یعنی کومه پیشو چه عادته نه وی د خنګلی ځناورو په شان وی نو چونکه هغه غیر مقدور التسلیم وی په دي وجه د هغي بیع ناجائز ده.

حدیث جابر الثانی اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

باب فِي أُثْمَانِ الْكِلَابِ

دسپو د قیمت اخستلو بیان

[٣٤٨١]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ".

د ابومسعود رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دسپی دقیمت اخستلو او د زناکاري ښځي داجرت اخیستلو اودفال کتونکي دامدن نه منع فرمائیلي ده.

قوله: ﴿ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ﴾

مذاهب د ائمة :

په دي حدیث کښي د بیع د کلب نه منع کړې شوي ده، د امام شافعی او احمد رحمهما الله مذهب هم

---

[1]: سنن الترمذي/البيوع ٤٩ (١٢٧٩)، (تحفة الأشراف: ٢٣٠٩)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/المساقاة ٩ (١٥٦٧)، سنن النسائي/اللباس ١٦ (٤٣٠٠)، البيوع ٩٠ (٤٦٧٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ٩ (٢١٦١)، مسند احمد (٣/٣٣٩) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/البيوع ٤٩ (١٢٨٠)، سنن ابن ماجه/الصيد ٢٠ (٣٢٥٠)، (تحفة الأشراف: ٢٨٩٤) وياتي هذا الحديث في الأطعمة (٣٨٠٧) (صحيح)

[3]: انظر حديث رقم: (٣٤٢٨)، (تحفة الأشراف: ١٣٤٠٧، ١٣٤١٠) (صحيح)

دا دي د احنافو په نزد بيع د کلب جائز ده که هغه معلم وی او که غير معلم، د امام مالک رحمه الله دري روايتونه دی د جواز او د عدم جواز، والثالث يجب القيمة لا الثمن، يعنی بيع خو ئې اگر که جائز بالکل هم نه ده خو که يو سړې د بل چا سپې مړ کړي يا ئې ضائع کړي، نو بيا د هغې قيمت يعنی ضمان ورکول واجب وی، او د امام ابو يوسف رحمه الله نه يو روايت دا دي چه د کلب عقور بيع جائز نه ده او عطاء او ابراهيم نخعی فرمائی ﴿ يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ويدل عليه ما اخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب الا كلب صيد ﴾ الی آخر ما فی العون.

دا حديث د شوافعو او د حنابله خو موافق دي نو احنافو د دې جواب دا ورکړي دي چه دا حديث د هغه زمانې دي چه کله په امر د کلاب کښې تشديد وو تردې چه د هغوی د قتل حکم ورکړې شوي وو چه روستو د اکثرو په نزد منسوخ شو، په امر د کلاب کښې د تشديد بحث په کتاب الطهارة ﴿ باب الوضوء من سؤر الكلب ﴾ کښې تير شوي دي. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٣٤٨١](١) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ، فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا".

د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايست سه فرمائی چه نبی عليه السلام دسپی دقيمت اخستونه منع فرمائيلی ده، اوکچرې څوک درته دسپی د قيمت اخستودپاره راشي نودده لپه دخاورونه ډکه کړئ (يعنی قيمت مه ورکوئ).

[٣٤٨٢](٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ ابْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ".

ابوجحيفه دخپل پلارنه روايت کوی فرماني چه نبی عليه السلام دسپی دقيمت اخستونه منع فرمائيلی ده.

[٣٤٨٤](٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی حلال نه دی دچا دپاره دسپی قيمت اخستل اونه دفالگردنده اونه دزنا کاري بنځې اجرت.

په دې حديث کښې دوه اجزاء نور دی چه د هغې نه منع کړې شوي ده ﴿ مهر البغي ﴾ يعنی د زنا کاري د اجرت نه، چه هغې ته مجازا مهر ونيلی شوي دي او دويم څيز ﴿ حلوان كاهن ﴾ ي

(١): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦٣٣٢)، ولقد أخرجه: مسند احمد (١/٢٣٥، ٢٧٨، ٢٨٩، ٣٥٠، ٣٥٦) (صحيح الإسناد)
(٢): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٨١٢)، ولقد أخرجه: صحيح البخاري البيوع ١١٣ (٢٢٣٧) (صحيح)
(٣): سنن النسائي الصيد والذبائح ١٥ (٤٢٩٨)، (تحفة الأشراف: ١٤٢٦٠) (صحيح)

هغه ته ورکړي شی، کاهن ته تلل، د هغه د تصدیق دپاره او هغه ته په کهانت باندې اجرت ورکول، ټول حرام دی، بلکه د دې خبرې تصدیق خو کفر دې که دهغه د علم غیب په اعتقاد سره وی، په کوکب الدری کښې لیکلې دی چه که د کاهن تصدیق تري په داسې انداز اوکړې شی چه بعض جنات د هغه تابع وی او هغوی راځی ده ته خبر ورکوی نو په دې صورت کښې به تصدیق کفر نه وی.

بَابٌ فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

د شرابو او د مردارې د قیمت اخستو بیان

[۳۴۸۵] (۱) عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی الله تعالی شراب او د شرابو قیمت او مرداری او د مرداری قیمت او خنزیر او د خنزیر قیمت حرام کړې دي".

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ »﴾

شرح الحديث من حيث الفقه :

په دې حدیث کښې د بیع د خمر او بیع د میتة او هم دغه شان د بیع خنزیر د دې درې واړو حرمت یو ځائې بیان کړو. د فقهاء په نزد د دې څیزونو تحریم او د بیع په نوعیت کښې فرق دې، د هدایه په متن کښې خو دا دی ﴿واذا کان احد العوضین او کلاهما محرما فالبیع فاسد کالبیع بالمیتة والدم والخمر والخنزیر﴾ په دې باندې صاحب هدایه فرمائی چه د مصنف دا کلام مجمل دي تفصیل ته محتاج دي کوم چه به مونږ بیانوو، بیا وراندې په تفصیل کښې هغوی فرمائی چه بیع بالمیتة والدم او هم دغه شان بالحریة خو بیع باطل ده لانعدام رکن [۳۴۸۱] البیع وهو مبادلة المال بالمال په دې وجه دا څیزونه د چا په نزد هم مال نه شمیرلې کیږی، او بیا وراندې فرمائی چه بیع الخمر والخنزیر دا دواړه بیع فاسدي دی نه باطل، د حقیقت بیع د موجود کیدو د وجې نه، یعنی مبادلة المال بالمال خکه چه خمر مال دي، او خنزیر هم د بعضو په نزد فاسد چه هغه مفید د ملک وی پس د قبض نه،. د دې نه پس بیا صاحب هدایه نور تفصیل کړي دي او د فرق صورتونه ئې بیان کړی دی هغې ته رجوع اوکړه که غواړې.

د دې نه په روستو روایت کښې د میتة او د خنزیر نه پس د و الاصنام زیادت دي یعنی بیع صنم حرامه کړې شوي ده په کوکب دری کښې لیکلې دی چه بیع د اصنام حرام ده په داسې حال کښې چه د اصنام بیع د اصنام کیدو په حیثیت سره اوکړې شی خو که یو سړي د هغې بیع په بل نیت سره اوکړی لکه یو سړي د لرګو بیع اوکړی چه په هغې کښې د لرګو نه تراشلې شوي بتان هم وی نو دا بیع به جائز وی په دې شرط چه دا بتان د لرګو په قیمت

---

(۱) تخرجه ابو داود (تحفة الأشراف: ۱۳۷۹۲) (صحيح)

باندې خرڅ کړی، مګر دا چه د یو داسې سړی په لاس باندې بیع کیږی چه د هغه په باره کښې دا معلومه وی چه دا سړی به د دې صنم تعظیم یا عبادت کوی. آهـ(کوکب ۳/۲۷۸)

[۳۴۸۶])[حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

دجابربن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې دمي دفتر په کال باندې آوریدلی دی اوهغه په مکه کښې وو فرمائیل ئې چه الله تعالی دشرابوخرخول اودمرداري اودخنزیر خرڅول اودبتانو خرڅول حرام کړیدي، په دې وخت کښې عرض اوکړې شوای دالله رسوله په وازدر دمرداره کښې ستا څه خیال دي په دې باندې کشتی ته رنګ ورکولې شي اوددي تیل په څرمنوباندې لګولې شي اودرنړاپاره ئې خلق استعمالوي نبی ﷺ اوفرمائیل دا په هرحال کښې حرام دي او په همدې وخت کښې نبی ﷺ اوفرمائیل: الله تعالی دي په یهودیانولعنت اوکړي هغوی په خلقوباندې وازده حرامه کړیده هغوی پخه کړه اوبیا ئې خرڅه کړه اودهغې قیمت ئې وخوړلو.

قوله: ﴿فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ﴾

شرح الحديث:

یعنی چه کله رسول الله ﷺ د مرداري د خرڅولو نه منع اوفرمائیله نو په دې باندې بعض صحابه کرامو رضی الله عنهم رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ د مرداري د وازګې څه حکم دي څکه چه دا په کشتو باندې مړلې شی (چه د غوړ والی د وجې نه دننه اوبه خوري نه شی) او هم دغه شان په څرمنو باندې مړلې شی د نرمولو دپاره او هم دغه شان خلق د دې په ذریعه رنړا حاصلوی یعنی په مصباح او ډیوه کښې ئې بلوی رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا جائز نه ده بلکه حرام ده.

په کوکب کښې لیکلې دی چه دلته دا سوال وارډیږی چه کله رسول الله ﷺ د بیع د میتة حکم بیان فرمائیلې وو چه هغه حرام دي نو په میتة کښې د هغې تول اجزاء داخل شوي وو، نو بیا د مرداري د وازګې په باره کښې مستقل سوال کول د څه په وجه باندې وو؟ د دې جواب ئې دا لیکلې دي چه چونکه صحابه کرام رضی الله عنهم ته دا خبره د مخکښې نه معلومه وه چه بعض اجزاء د میتة داسې دی کوم چه جائز الاستعمال دی لکه د هغې څرمن او هم دغه شان عظام دمیتة نو په دې وجه هغوی د شحم دمیتة په باره کښې سوال اوکړو چه

---

(۱) صحيح البخاري/البيوع ۱۱۲ (۲۲۳۶)، السفاري ۵۱ (۴۲۹۶)، تفسير سورة الأنعام ۶ (۴۶۳۳)، صحيح مسلم/المساقاة ۱۳ (۱۵۸۱)، سنن الترمذي/البيوع ۶۱ (۱۲۹۷)، سنن النسائي/الفرع والعتيرة ۷ (۴۲۶۱)، البيوع ۹۱ (۴۶۷۳)، سنن ابن ماجه/التجارات ۱۱ (۲۱۶۷)، (تحفة الأشراف: ۲۴۹۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۲۴، ۳۲۶، ۳۷۰) (صحيح)

ممکنه ده چه هغه هم د اهاب وغیره په شان وی خصوصا چه هر کله د شحم د میتة په ډیرو خیزونو کښې ضرورت راځی چه د هغې طرف ته صحابه کرامو رضی الله عنهم په خپله خپل سوال کښې اشاره کړې ده، بیا وراندې په کوکب کښې لیکلې دی چه د رسول الله ﷺ د جواب حاصل دا دې چه د میتة د اجزاء نه د انتفاع د جواز بنیاد د رطوبات نجسه په زوال باندې دې، او د شحم نه زوال رطوبت ممکن نه دې، بیا د دې نه روستو رسول الله ﷺ دا حرمت موکد اوفرمائیلو په روستو جمله کښې ﴿ قاتل الله الیهود الخ ﴾ آهد دې جملې تشریح دا ده رسول الله ﷺ فرمائی چه الله پاک دې هلاک او برباد کړی یهودو لره چه الله پاک په هغوی باندې کله د مړی وازګه حرامه کړې وه نو هغوی د دې د تحلیل دا حیله اختیار کړه چه وازګه ئې په اور باندې ویلې کړه او بیا ئې هغه خرڅوله او د هغې د ثمن نه ئې فائده اوچتوله، دا حیله په دې لحاظ سره وه چه په شحم باندې د شحم اطلاق تر هغه وخته پورې وی چه ترڅو هغه په اور باندې ویلې نه کړې شی او د ویلې کولو نه پس د هغې نوم بدل شی او په خانې د وازګې ورته ډل وائی. خو په داسې کولو سره د هغې حقیت او حکم خو نه بدلیږی، امام خطابی رحمه الله په دې باندې لیکی چه د دې نه د هر هغه حیلې بطلان ثابتیږی چه هغه وسیله جوړه شی یو حرام ته د رسیدو، او دا چه صرف د هیئت په تغیر او د اسم په تبدیل سره د حرام خیز حکم نه بدلیږی. آهـ

﴿ فقال : لا هو حرام ﴾ د دې په شرح کښې اختلاف دی هغه دا چه هو ضمیر څه ته راجع دی حافظ وائی چه بعض علماء کرام چه په هغوی کښې امام شافعی رحمه الله هم دی د دوی په نزد دا ضمیر دبیع طرف ته راجع دی یعنی د شحوم دمیتة بیع حرامه ده، او اکثر علماء کرامو ددی ضمیر راجع کړې دی د انتفاع طرف ته، لهذا د هغوی په نزد نه صرف بیع د میتة ناجائز ده بلکه مطلقا انتفاع د هغې د تولو اجزاء نه ناجائز ده سوا د هغې نه چه د هغې په تخصیص باندې دلیل قائم دی یعنی جلد مدبوغ (دا کلام خو وو د شحم میتة سره متعلق) د دې نه پس هغوی د دهن متنجس یعنی کوم تیل وغیره چه د څه نجس څیز غورزیدو سره ناپاک شی په دې باره کښې ئې د علماء کرامو اختلاف بیان کړې دی هغه دا چه دجمهورو په نزد د هغې نه انتفاع جائز ده او د امام احمد رحمه الله او ابن الماجشون مالکی په نزد ناجائز ده. آهـ (من التحفة) امام خطابی رحمه الله هم د ﴿ لا هو حرام ﴾ تعلق د بیع سره بیان کړې دی (غالبا د امام شافعی رحمه الله د مسلک په تائید کښې لکه چه د حافظ نه مخکښې نقل کړې شو) پس هغوی لیکی: ولیه دلیل علی جواز الاستصباح بزیت نجس وان بیعه لا یجوز ﴾ آهـ خطابی شحم دمیتة او دهن متنجس په یو درجه کښې اوساتل د شوافعو د مسلک د وجې نه ګینې د جمهورو په نزد د دواړو په حکم کښې فرق دی، ځکه چه د شحم د میتة نه انتفاع د جمهورو په نزد ناجائز ده، او قسم ثانی یعنی د دهن متنجس نه انتفاع فی غیر الاکل مثل الاستصباح جائز ده. خلاف ثابت دی امام احمد او ابن الماجشون لره لکه چه اوس تیر شو په کلام د حافظ کښې. عرف الشذی: کښې د دې حدیث د لاندې لیکلې دی چه په حدیث الباب کښې اشاره ده دې طرف ته چه د نجس العین بیع باطله ده، امام ابوحنیفه رحمه الله فرمائی چه شحم میتة نجس دی،

د دې نه مطلقا انتفاع جائز نه دی، او هغه غوړی یا تیل چه کوم د څه عارض په وجه باندې ناپاک شی مثلا سقوط د مړې چه په پریوتلو سره په دې کښې مړه شی نو دا تیل ناپاک ضرور دي خو نجس العین نه دي، د دې بیع هم جائز ده او انتفاع یعنی استصباح هم جائز ده، او د امام شافعی رحمه الله په نزد د شحم د میتة نه هم انتفاع او استصباح جائز ده. آهپس خلاصه دا شوه چه د شحم د میتة بیع خو بالاتفاق ناجائز ده او انتفاع فی غیر الاکل والشرب کښې اختلاف دي د جمهورو په نزد هغه هم ناجائز ده، د امام شافعی رحمه الله په نزد جائز دي، او د دهن متنجس نه انتفاع د جمهورو په نزد جائز ده د امام احمد رحمه الله په نزد هغه هم ناجائز ده اوس پاتې شوه دا چه د دې د بیع څه حکم دي نو ښکاره خبره دا ده چه هر کله انتفاع جائز ده نو بیع او شراء به هم جائز وی پس په عرف الشذی کښې د احنافو په نزد د دې بیع ته جائز وئیلې شوي دی د نورو امامانو د مسلک دي تحقیق اوکړي شي. والله تعالی اعلم.

[۳۴۸۷] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ، لَمْ يَقُلْ هُوَ حَرَامٌ.

دجابر رضي الله عنه نه ددې روایت په شان روایت منقول دي الیکن په دې روایت کښې دا الفاظ نشته چه نبی علیه السلام اوفرمائیل نه هغه خو حرامه و ه.

[۳۴۸۸] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ بِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَاهُمُ الْمَعْنَى عَنْ عَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بُرَيْكَةَ، قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُرَيْكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ ثُمَّ اتَّفَقَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ". وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانِ رَأَيْتُ، وَقَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ".

دعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام می درکن (حجراسود) یا رکن شاي سره ناست ولیدو راوی وائی چه وئې فرمائیل او آسمان طرف ته ئې وکتل او دري خل ئې وخندل اوبیا ئې اوفرمائیل الله تعالی دي په یهودیانو لعنت وکړي، کله چه الله تعالی په دوی باندې دخارور وازده حرامه کړه نودرې په خرڅولو اوددې قیمت به ئې استعمالولو اویقینا کله چه به الله تعالی په کوم قوم باندې د کوم شي خورل حرام کړل نودهغې قیمت به ئې ورباندې هم حرامولو. دخالد بن عبدالله په حدیث کښې ددې ذکرنشته چه مادکعبي درکن په خواکښې نبی علیه السلام ولیدو او په دې روایت کښې داسې دی چه الله تعالی دي یهودیان برباد کړي.

[۳۴۸۹] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ الْعَلْهَبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ".

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٢٤٩٤) (صحيح)
(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٣٧٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٧/١، ٢٩٣، ٣٢٢) (صحيح)
(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٥١٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٥٣/٤)، سنن الدارمي الأشربة ٩ (٢١٤٧) (ضعيف)

د مغيره بن شعبه نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ فرمائيلی دی چاچه دشرابو خرڅول وکړل نوهغه دي بيا دخنزيرانو غوښې هم تکړي تکړي کوي خکه چه داهم دشرابوبه شان حرام کاروباردي.

شرح الحديث :

قوله: ﴿عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ ﴾ د تشقيص معنى الذبح بالمشقص، مشقص وائی د غشی تيرة سوکې ته، په دې صورت کښې به دا ماخوذ وی د مشقص نه، او يا به د دې معنى جعل الشئ شقصا شقصا يعنى د يو څيز ځانله ځانله تکړي کول لکه چه د ځاروی د ذبح کولو نه پس د غوښې د اصلاح دپاره د هغې جدا جدا تکړي کولې شی، د دې حديث نه مخکښې احاديثو کښې د بيع دخمر او بيع د خنزير د دواړو حکم يعنى په تحريم کښې مساوی کيدل تير شو خو د ډيرو حلقو حال دا وی چه هغوی خنزير لره خو عملا او اکلا حرام منی خو د شرابو څکلو او د دې د تجارت نه نه ښ کيږی او نه دا څه عيب ګڼری، په دې وجه رسول الله ﷺ د تحريم خمر تاکيد دا فرمائی چه کوم سړي عملا د شرابو د بيع او د هغې د تجارت نه ځان نه ساتی نو هغه له پکار دی چه د خنزير د غوښې تجارت هم شروع کړی او د هغې خوراک دې هم جائز اوګڼری خکه چه شرعا په دواړو کښې څه فرق نشته.

[٣٤٩٠] () حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ".

ام المومنين عائشة ﷺ نه روايت دي فرمائی کله چه دسورة بقره اخری ايت نازل شو نونبی ﷺ تشريف راوړو اودغه ايت ئې مونږ ته واورولو اووئې فرمائيل دشرابو تجارت حرام کړې شو.

قوله: ﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا وَقَالَ « حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِى الْخَمْرِ ﴾

عائشه ﷺ فرمائی چه کله د سورة بقرة آخری آيتونه نازل شو رچه په هغې کښې د ربا حرام والې ذکر دي، نو رسول الله ﷺ بهر تشريف راوړو او مونږ ته ئې هغه آيتونه واورول او وې فرمائيل چه د شرابو تجارت حرام دي.

په ظاهر د حديث باندې يو اشکال او د هغې جواب :

ددې حديث په شرح کښې شارحينو ليکلی دی چه د تحريم خمر ذکر په سورة مائده کښې دي او د هغه آيت د ربا نه کوم چه د سورة بقرة په اواخرو کښې دي ډير مخکښې نازل شوې وو، خکه چه مشهور ده چه آيت ربا آخر ما نزل يا من آخر ما نزل من القرآن دي، او د دې

(): صحيح البخاري للصلاة ٧٣ (٤٥٩)، والبيوع ٢٥ (٢٠٨٤)، ١٠٥ (٢٢٣٦)، وتفسير آل عمران ٤٩ (٤٥٤٠)، ٥٢ (٤٥٤٣)، صحيح مسلم للمساقاة ١٢ (١٥٨٠)، سنن النسائي للبيوع ٨٩ (٤٦٦٩)، سنن ابن ماجه للأشربة ٧ (٣٣٨٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٦٣٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٦٦، ١٠٠، ١٣٧، ١٨٦، ١٩٠، ٢٨٧)، سنن الدارمي للبيوع ٣٥ (٢٦١٢) (صحيح)

حدیث سیاق د دې ترتیب منافی دي، د دې نه د تحریم خمر متاخر کیدل ښکاره کیږي، نو د هغې توجیه دې حضراتو دا کړې ده چه اګر که دا صحیح ده چه تحریم الخمر د ربا نه مخکښې دي خوکیدې شی چه د تجارت دخمر تحریم وی کوم چه په دې حدیث کښې ذکر موخر وی د تحریم الخمر نه نو هیڅ اشکال پاتې نه شو او دا هم ممکنه ده چه رسول الله ﷺ د تحریم خمر په وخت هم د تحریم د تجارت خبر ورکړې وی او بیا دوباره مکرر آیت نزول ربا نه پس نې هم د تحریم د تجارت خبر ورکړې وی د تاکید او مبالغې دپاره امام بخاري رحمه الله په ابواب المساجد کښې باب قائم کړو ﴿ باب تحریم تجارة الخمر فی المسجد ﴾ یعنی په جمات کښې د خلقو مخکښې د تجارت خمر حرمت بیانول چه تجارت خمر حرام دي، لکه څنګه چه د نورو څیزونو نصیحت په مساجدو کښې کیږي لهذا فی المسجد دا ظرف د تحریم سره متعلق دي نه د تجارت سره، ګینې مطلب به فاسد شی یعنی په جمات کښې د شرابو د تجارت حرام کیدل، نو آیا په غیر د مسجد نه تجارت د خمر حرام نه دي؟، پس د بخاری په حدیث الباب کښې دی چه د نزول د آیات نه پس رسول الله ﷺ مسجد ته تشریف یوړو او بیا ئې د تجارت د خمر د حرمت اعلان اوکړو.

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري

[۳۴۹۱]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ: الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ فِي الرِّبَا.

د اعمش نه تیر شوي روایت په شان روایت منقول دي البته په دې روایت کښې داسې ذکر دي چه د سورة بقري آخرۍ ایت دسود درحمت په باره کښې نازل شوي دي.

بَابٌ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

بیان د غلې خرڅولو مخکښې د قبضې کولو نه

[۳۴۹۲]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت نې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلي دي څوک چه د خوراک څه شي واخلي نو د هغه وخته پورې دي دغه شي نه خرڅوی ترڅو چه ئې قبضه کړي نه وي.

﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ﴾ او د دې نه پس د ابن عمر رضي الله عنهما په بل حدیث کښې داسې دی ﴿ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ - يَعْنِي - جُزَافًا ﴾

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۷۶۳۶) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/البيوع ۵۱ (۲۱۳۶)، ۵۴ (۲۱۳۳)، ۵۵ (۲۱۳۶)، صحيح مسلم/البيوع ۸ (۱۵۲۶)، سنن النسائي/البيوع ۵۳ (۴۵۹۹)، سنن ابن ماجه/التجارات ۳۷ (۲۲۲۶)، (تحفة الأشراف: ۸۳۳۷)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/البيوع ۱۹ (۴۰)، مسند أحمد (۲/۵۷۱، ۶۳، ۲۳۴/۲، ۴۶، ۵۹، ۶۴، ۷۳، ۷۹، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۳)، سنن الدارمي/البيوع ۳۶ (۲/۲۶۰) (صحيح)

[۳۴۹۳] () حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ" يَعْنِي جُزَافًا.

د عبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه مونږدنبي ﷺ په زمانه کښې دخوراک خیزونه اخستل اوتبي ﷺ به یوکس رالیږلو او مونږ ته به ئې احکم کولو چه ددې خائي نه غلي یوسي چرته ته تاسو خستلي دي ودخرڅولونه مخکښې ئې وزن کړئ.

په دې ترجمة الباب او د دې په احادیثو کښې د بیع الطعام قبل الاستیفاء ممانعت دې، استیفاء بمعنی قبض او وصول کول، یعنی که یو سړي د غلي د قسم څه څیز واخلی او د اخستلو نه پس هغه خرڅول غواړی نو هغه له پکار دی چه اول په هغې باندې قبضه اوکړی د هغې نه پس هغه خرڅ کړی، خو د هر یو څیز قبضه او استیفاء د هغه څیز د حال مناسب وی، د بعضو څیزونو قبضه دا ده چه هغه څیز د بل په لاس کښې ورکړې شی او د بعضو څیزونوقبضه په تخلیه سره کیږی، یعنی بائع څیز لره د خرڅولو نه پس مشتری ته دا اوائي چه ستا څیز مي دا دي کیخودلي دي ته چه دا د دې ځائي نه کله اوچتول غواړې اوچت ئې کړه، او په بعض صورتونو کښې قبضه په نقل د هغه څیز باندې کیږی یعنی مشتری چه هغه مبیع د کوم ځائي نه اخستلي ده د هغه ځائي نه هغه بل خوا منتقل کړی، او دا هلته کیږی چه له کوم ځائي کښې د غلي بیع جزافا وی یعنی غلي لره د یو ځائي نه بل ځائي ته منتقل کول د بیع جزافا په صورت کښې هم دا د دې قبضه ده لکه چه د باب په حدیث ثانی کښې دی او که څیز کیلا یا وزنا خرڅ کړې شی نو هلته د هغې کیل کول یا وزن کول هم دا د هغې قبضه ده.

د بیع قبل القبض نه نهی په کومو څیزونه کښې ده:

د دې نه پس په دې خان پوهه کول پکار دی چه دا حکم په طعام کښې خو متفق علیه دي چه د هغې بیع قبل القبض جائز نه ده په ډیرو احادیثو کښې د دې تصریح ده، د طعام نه علاوه به په کومو کومو څیزونو کښې دا حکم جاري کیږی په دې کښې د علماء کرامو اختلاف دي:-------په دې کښې خلور اقوال مشهور دی:

۱: د امام شافعي او محمد رحمهما الله په نزد د هر یو څیز حکم هم دا دي ﴿سواء كان من المكيلات او الموزونات، ومن الماكول او المشروب والمنقول وغير المنقول﴾

۲: او د شیخینو امام ابوحنیفة او ابویوسف رحمهما الله په نزد عقار (مکه) نه علاوه د ټولو منقولاتو دا حکم دي، په دې مذهب کښې صرف د عقار استثناء ده، په خلاف د اول مذهب چه په هغې کښې د یو څیز استثناء هم نشته.

۳: د امام احمد رحمه الله په نزد د ټولو مکیلاتو او موزوناتو هم دا حکم دي، د دې نه علاوه د باقی څیزونو دا حکم نه دي.

۴: د امام مالک رحمه الله په نزد دا حکم صرف د ماکول او مشروب دي.

---

(۱): صحيح مسلم/البيوع ۸ (۱۵۲۷)، سنن النسائي/البيوع ۵۵ (۴۶۰۹)، سنن ابن ماجه/التجارات ۳۱ (۲۲۲۹)، (تحفة الأشراف: ۸۳۷۲)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ۴۶ (۲۱۳۱)، ۵۶ (۲۱۳۷)، ۷۲ (۲۱۶۶)، موطأ امام مالك/البيوع ۱۹ (۴۲)، مسند احمد (۵۶۷۱، ۵۷۱۲، ۵۷۱۵، ۵۷۱۶، ۵۷۱۷، ۵۷۱۸، ۵۷۱۹، ۵۷۲۰، ۵۷۲۱، ۵۷۲۲، ۵۷۲۳، ۵۷۲۴، ۵۷۲۵، ۵۷۲۶، ۵۷۲۷، ۵۷۲۸، ۵۷۲۹، ۵۷۳۰، ۵۷۳۱، ۵۷۳۲، ۵۷۳۳، ۵۷۳۴، ۵۷۳۵، ۵۷۳۶، ۵۷۳۷، ۵۷۳۸، ۵۷۳۹، ۵۷۴۰، ۵۷۴۱، ۵۷۴۲، ۵۷۴۳، ۵۷۴۴، ۵۷۴۵، ۵۷۴۶، ۵۷۴۷، ۵۷۴۸، ۵۷۴۹، ۵۷۵۰، ۵۷۵۱، ۵۷۵۲، ۵۷۵۳، ۵۷۵۴، ۵۷۵۵، ۵۷۵۶، ۵۷۵۷، ۵۷۵۸، ۵۷۵۹، ۵۷۶۰، ۵۷۶۱، ۵۷۶۲، ۵۷۶۳، ۵۷۶۴، ۵۷۶۵، ۵۷۶۶، ۵۷۶۷، ۵۷۶۸، ۵۷۶۹، ۵۷۷۰، ۵۷۷۱، ۵۷۷۲، ۵۷۷۳، ۵۷۷۴، ۵۷۷۵، ۵۷۷۶، ۵۷۷۷، ۵۷۷۸، ۵۷۷۹، ۵۷۸۰، ۵۷۸۱، ۵۷۸۲، ۵۷۸۳، ۵۷۸۴، ۵۷۸۵، ۵۷۸۶، ۵۷۸۷، ۵۷۸۸، ۵۷۸۹، ۵۷۹۰، ۵۷۹۱، ۵۷۹۲، ۵۷۹۳، ۵۷۹۴، ۵۷۹۵، ۵۷۹۶، ۵۷۹۷، ۵۷۹۸، ۵۷۹۹، ۵۸۰۰، ۵۸۰۱، ۵۸۰۲، ۵۸۰۳، ۵۸۰۴، ۵۸۰۵، ۵۸۰۶، ۵۸۰۷، ۵۸۰۸، ۵۸۰۹، ۵۸۱۰، ۵۸۱۱، ۵۸۱۲، ۵۸۱۳، ۵۸۱۴، ۵۸۱۵، ۵۸۱۶، ۵۸۱۷، ۵۸۱۸، ۵۸۱۹، ۵۸۲۰، ۵۸۲۱، ۵۸۲۲، ۵۸۲۳، ۵۸۲۴، ۵۸۲۵، ۵۸۲۶، ۵۸۲۷، ۵۸۲۸، ۵۸۲۹، ۵۸۳۰، ۵۸۳۱، ۵۸۳۲، ۵۸۳۳، ۵۸۳۴، ۵۸۳۵، ۵۸۳۶، ۵۸۳۷، ۵۸۳۸، ۵۸۳۹، ۵۸۴۰، ۵۸۴۱، ۵۸۴۲، ۵۸۴۳، ۵۸۴۴، ۵۸۴۵، ۵۸۴۶، ۵۸۴۷، ۵۸۴۸، ۵۸۴۹، ۵۸۵۰، ۵۸۵۱، ۵۸۵۲، ۵۸۵۳، ۵۸۵۴، ۵۸۵۵، ۵۸۵۶، ۵۸۵۷، ۵۸۵۸، ۵۸۵۹، ۵۸۶۰، ۵۸۶۱، ۵۸۶۲، ۵۸۶۳، ۵۸۶۴، ۵۸۶۵، ۵۸۶۶، ۵۸۶۷، ۵۸۶۸، ۵۸۶۹، ۵۸۷۰، ۵۸۷۱، ۵۸۷۲، ۵۸۷۳، ۵۸۷۴، ۵۸۷۵، ۵۸۷۶، ۵۸۷۷، ۵۸۷۸، ۵۸۷۹، ۵۸۸۰، ۵۸۸۱، ۵۸۸۲، ۵۸۸۳، ۵۸۸۴، ۵۸۸۵، ۵۸۸۶، ۵۸۸۷، ۵۸۸۸، ۵۸۸۹، ۵۸۹۰، ۵۸۹۱، ۵۸۹۲، ۵۸۹۳، ۵۸۹۴، ۵۸۹۵، ۵۸۹۶، ۵۸۹۷، ۵۸۹۸، ۵۸۹۹، ۵۹۰۰، ۵۹۰۱، ۵۹۰۲، ۵۹۰۳، ۵۹۰۴، ۵۹۰۵، ۵۹۰۶، ۵۹۰۷، ۵۹۰۸، ۵۹۰۹، ۵۹۱۰، ۵۹۱۱، ۵۹۱۲، ۵۹۱۳، ۵۹۱۴، ۵۹۱۵، ۵۹۱۶، ۵۹۱۷، ۵۹۱۸، ۵۹۱۹، ۵۹۲۰، ۵۹۲۱، ۵۹۲۲، ۵۹۲۳، ۵۹۲۴، ۵۹۲۵، ۵۹۲۶، ۵۹۲۷، ۵۹۲۸، ۵۹۲۹، ۵۹۳۰، ۵۹۳۱، ۵۹۳۲، ۵۹۳۳، ۵۹۳۴، ۵۹۳۵، ۵۹۳۶، ۵۹۳۷، ۵۹۳۸، ۵۹۳۹، ۵۹۴۰، ۵۹۴۱، ۵۹۴۲، ۵۹۴۳، ۵۹۴۴، ۵۹۴۵، ۵۹۴۶، ۵۹۴۷، ۵۹۴۸، ۵۹۴۹، ۵۹۵۰، ۵۹۵۱، ۵۹۵۲، ۵۹۵۳، ۵۹۵۴، ۵۹۵۵، ۵۹۵۶، ۵۹۵۷، ۵۹۵۸، ۵۹۵۹، ۵۹۶۰، ۵۹۶۱، ۵۹۶۲، ۵۹۶۳، ۵۹۶۴، ۵۹۶۵، ۵۹۶۶، ۵۹۶۷، ۵۹۶۸، ۵۹۶۹، ۵۹۷۰، ۵۹۷۱، ۵۹۷۲، ۵۹۷۳، ۵۹۷۴، ۵۹۷۵، ۵۹۷۶، ۵۹۷۷، ۵۹۷۸، ۵۹۷۹، ۵۹۸۰، ۵۹۸۱، ۵۹۸۲، ۵۹۸۳، ۵۹۸۴، ۵۹۸۵، ۵۹۸۶، ۵۹۸۷، ۵۹۸۸، ۵۹۸۹، ۵۹۹۰، ۵۹۹۱، ۵۹۹۲، ۵۹۹۳، ۵۹۹۴، ۵۹۹۵، ۵۹۹۶، ۵۹۹۷، ۵۹۹۸، ۵۹۹۹، ۶۰۰۰، ۶۰۰۱، ۶۰۰۲، ۶۰۰۳، ۶۰۰۴، ۶۰۰۵، ۶۰۰۶، ۶۰۰۷، ۶۰۰۸، ۶۰۰۹، ۶۰۱۰، ۶۰۱۱، ۶۰۱۲، ۶۰۱۳، ۶۰۱۴، ۶۰۱۵، ۶۰۱۶، ۶۰۱۷، ۶۰۱۸، ۶۰۱۹، ۶۰۲۰، ۶۰۲۱، ۶۰۲۲، ۶۰۲۳، ۶۰۲۴، ۶۰۲۵، ۶۰۲۶، ۶۰۲۷، ۶۰۲۸، ۶۰۲۹، ۶۰۳۰، ۶۰۳۱، ۶۰۳۲، ۶۰۳۳، ۶۰۳۴، ۶۰۳۵، ۶۰۳۶، ۶۰۳۷، ۶۰۳۸، ۶۰۳۹، ۶۰۴۰، ۶۰۴۱، ۶۰۴۲، ۶۰۴۳، ۶۰۴۴، ۶۰۴۵، ۶۰۴۶، ۶۰۴۷، ۶۰۴۸، ۶۰۴۹، ۶۰۵۰، ۶۰۵۱، ۶۰۵۲، ۶۰۵۳، ۶۰۵۴، ۶۰۵۵، ۶۰۵۶، ۶۰۵۷، ۶۰۵۸، ۶۰۵۹، ۶۰۶۰، ۶۰۶۱، ۶۰۶۲، ۶۰۶۳، ۶۰۶۴، ۶۰۶۵، ۶۰۶۶، ۶۰۶۷، ۶۰۶۸، ۶۰۶۹، ۶۰۷۰، ۶۰۷۱، ۶۰۷۲، ۶۰۷۳، ۶۰۷۴، ۶۰۷۵، ۶۰۷۶، ۶۰۷۷، ۶۰۷۸، ۶۰۷۹، ۶۰۸۰، ۶۰۸۱، ۶۰۸۲، ۶۰۸۳، ۶۰۸۴، ۶۰۸۵، ۶۰۸۶، ۶۰۸۷، ۶۰۸۸، ۶۰۸۹، ۶۰۹۰، ۶۰۹۱، ۶۰۹۲، ۶۰۹۳، ۶۰۹۴، ۶۰۹۵، ۶۰۹۶، ۶۰۹۷، ۶۰۹۸، ۶۰۹۹، ۶۱۰۰، ۶۱۰۱، ۶۱۰۲، ۶۱۰۳، ۶۱۰۴، ۶۱۰۵، ۶۱۰۶، ۶۱۰۷، ۶۱۰۸، ۶۱۰۹، ۶۱۱۰، ۶۱۱۱، ۶۱۱۲، ۶۱۱۳، ۶۱۱۴، ۶۱۱۵، ۶۱۱۶، ۶۱۱۷، ۶۱۱۸، ۶۱۱۹، ۶۱۲۰، ۶۱۲۱، ۶۱۲۲، ۶۱۲۳، ۶۱۲۴، ۶۱۲۵، ۶۱۲۶، ۶۱۲۷، ۶۱۲۸، ۶۱۲۹، ۶۱۳۰، ۶۱۳۱، ۶۱۳۲، ۶۱۳۳، ۶۱۳۴، ۶۱۳۵، ۶۱۳۶، ۶۱۳۷، ۶۱۳۸، ۶۱۳۹، ۶۱۴۰، ۶۱۴۱، ۶۱۴۲، ۶۱۴۳، ۶۱۴۴، ۶۱۴۵، ۶۱۴۶، ۶۱۴۷، ۶۱۴۸، ۶۱۴۹، ۶۱۵۰، ۶۱۵۱، ۶۱۵۲، ۶۱۵۳، ۶۱۵۴، ۶۱۵۵، ۶۱۵۶، ۶۱۵۷، ۶۱۵۸، ۶۱۵۹، ۶۱۶۰، ۶۱۶۱، ۶۱۶۲، ۶۱۶۳، ۶۱۶۴، ۶۱۶۵، ۶۱۶۶، ۶۱۶۷، ۶۱۶۸، ۶۱۶۹، ۶۱۷۰، ۶۱۷۱، ۶۱۷۲، ۶۱۷۳، ۶۱۷۴، ۶۱۷۵، ۶۱۷۶، ۶۱۷۷، ۶۱۷۸، ۶۱۷۹، ۶۱۸۰، ۶۱۸۱، ۶۱۸۲، ۶۱۸۳، ۶۱۸۴، ۶۱۸۵، ۶۱۸۶، ۶۱۸۷، ۶۱۸۸، ۶۱۸۹، ۶۱۹۰، ۶۱۹۱، ۶۱۹۲، ۶۱۹۳، ۶۱۹۴، ۶۱۹۵، ۶۱۹۶، ۶۱۹۷، ۶۱۹۸، ۶۱۹۹، ۶۲۰۰، ۶۲۰۱، ۶۲۰۲، ۶۲۰۳، ۶۲۰۴، ۶۲۰۵، ۶۲۰۶، ۶۲۰۷، ۶۲۰۸، ۶۲۰۹، ۶۲۱۰، ۶۲۱۱، ۶۲۱۲، ۶۲۱۳، ۶۲۱۴، ۶۲۱۵، ۶۲۱۶، ۶۲۱۷، ۶۲۱۸، ۶۲۱۹، ۶۲۲۰، ۶۲۲۱، ۶۲۲۲، ۶۲۲۳، ۶۲۲۴، ۶۲۲۵، ۶۲۲۶، ۶۲۲۷، ۶۲۲۸، ۶۲۲۹، ۶۲۳۰، ۶۲۳۱، ۶۲۳۲، ۶۲۳۳، ۶۲۳۴، ۶۲۳۵، ۶۲۳۶، ۶۲۳۷، ۶۲۳۸، ۶۲۳۹، ۶۲۴۰، ۶۲۴۱، ۶۲۴۲، ۶۲۴۳، ۶۲۴۴، ۶۲۴۵، ۶۲۴۶، ۶۲۴۷، ۶۲۴۸، ۶۲۴۹، ۶۲۵۰، ۶۲۵۱، ۶۲۵۲، ۶۲۵۳، ۶۲۵۴، ۶۲۵۵، ۶۲۵۶، ۶۲۵۷، ۶۲۵۸، ۶۲۵۹، ۶۲۶۰، ۶۲۶۱، ۶۲۶۲، ۶۲۶۳، ۶۲۶۴، ۶۲۶۵، ۶۲۶۶، ۶۲۶۷، ۶۲۶۸، ۶۲۶۹، ۶۲۷۰، ۶۲۷۱، ۶۲۷۲، ۶۲۷۳، ۶۲۷۴، ۶۲۷۵، ۶۲۷۶، ۶۲۷۷، ۶۲۷۸، ۶۲۷۹، ۶۲۸۰، ۶۲۸۱، ۶۲۸۲، ۶۲۸۳، ۶۲۸۴، ۶۲۸۵، ۶۲۸۶، ۶۲۸۷، ۶۲۸۸، ۶۲۸۹، ۶۲۹۰، ۶۲۹۱، ۶۲۹۲، ۶۲۹۳، ۶۲۹۴، ۶۲۹۵، ۶۲۹۶، ۶۲۹۷، ۶۲۹۸، ۶۲۹۹، ۶۳۰۰، ۶۳۰۱، ۶۳۰۲، ۶۳۰۳، ۶۳۰۴، ۶۳۰۵، ۶۳۰۶، ۶۳۰۷، ۶۳۰۸، ۶۳۰۹، ۶۳۱۰، ۶۳۱۱، ۶۳۱۲، ۶۳۱۳، ۶۳۱۴، ۶۳۱۵، ۶۳۱۶، ۶۳۱۷، ۶۳۱۸، ۶۳۱۹، ۶۳۲۰، ۶۳۲۱، ۶۳۲۲، ۶۳۲۳، ۶۳۲۴، ۶۳۲۵، ۶۳۲۶، ۶۳۲۷، ۶۳۲۸، ۶۳۲۹، ۶۳۳۰، ۶۳۳۱، ۶۳۳۲، ۶۳۳۳، ۶۳۳۴، ۶۳۳۵، ۶۳۳۶، ۶۳۳۷، ۶۳۳۸، ۶۳۳۹، ۶۳۴۰، ۶۳۴۱، ۶۳۴۲، ۶۳۴۳، ۶۳۴۴، ۶۳۴۵، ۶۳۴۶، ۶۳۴۷، ۶۳۴۸، ۶۳۴۹، ۶۳۵۰، ۶۳۵۱، ۶۳۵۲، ۶۳۵۳، ۶۳۵۴، ۶۳۵۵، ۶۳۵۶، ۶۳۵۷، ۶۳۵۸، ۶۳۵۹، ۶۳۶۰، ۶۳۶۱، ۶۳۶۲، ۶۳۶۳، ۶۳۶۴، ۶۳۶۵، ۶۳۶۶، ۶۳۶۷، ۶۳۶۸، ۶۳۶۹، ۶۳۷۰، ۶۳۷۱، ۶۳۷۲، ۶۳۷۳، ۶۳۷۴، ۶۳۷۵، ۶۳۷۶، ۶۳۷۷، ۶۳۷۸، ۶۳۷۹، ۶۳۸۰، ۶۳۸۱، ۶۳۸۲، ۶۳۸۳، ۶۳۸۴، ۶۳۸۵، ۶۳۸۶، ۶۳۸۷، ۶۳۸۸، ۶۳۸۹، ۶۳۹۰، ۶۳۹۱، ۶۳۹۲، ۶۳۹۳، ۶۳۹۴، ۶۳۹۵، ۶۳۹۶، ۶۳۹۷، ۶۳۹۸، ۶۳۹۹، ۶۴۰۰، ۶۴۰۱، ۶۴۰۲، ۶۴۰۳، ۶۴۰۴، ۶۴۰۵، ۶۴۰۶، ۶۴۰۷، ۶۴۰۸، ۶۴۰۹، ۶۴۱۰، ۶۴۱۱، ۶۴۱۲، ۶۴۱۳، ۶۴۱۴، ۶۴۱۵، ۶۴۱۶، ۶۴۱۷، ۶۴۱۸، ۶۴۱۹، ۶۴۲۰، ۶۴۲۱، ۶۴۲۲، ۶۴۲۳، ۶۴۲۴، ۶۴۲۵، ۶۴۲۶، ۶۴۲۷، ۶۴۲۸، ۶۴۲۹، ۶۴۳۰، ۶۴۳۱، ۶۴۳۲، ۶۴۳۳، ۶۴۳۴، ۶۴۳۵، ۶۴۳۶، ۶۴۳۷، ۶۴۳۸، ۶۴۳۹، ۶۴۴۰، ۶۴۴۱، ۶۴۴۲، ۶۴۴۳، ۶۴۴۴، ۶۴۴۵، ۶۴۴۶، ۶۴۴۷، ۶۴۴۸، ۶۴۴۹، ۶۴۵۰، ۶۴۵۱، ۶۴۵۲، ۶۴۵۳، ۶۴۵۴، ۶۴۵۵، ۶۴۵۶، ۶۴۵۷، ۶۴۵۸، ۶۴۵۹، ۶۴۶۰، ۶۴۶۱، ۶۴۶۲، ۶۴۶۳، ۶۴۶۴، ۶۴۶۵، ۶۴۶۶، ۶۴۶۷، ۶۴۶۸، ۶۴۶۹، ۶۴۷۰، ۶۴۷۱، ۶۴۷۲، ۶۴۷۳، ۶۴۷۴، ۶۴۷۵، ۶۴۷۶، ۶۴۷۷، ۶۴۷۸، ۶۴۷۹، ۶۴۸۰، ۶۴۸۱، ۶۴۸۲، ۶۴۸۳، ۶۴۸۴، ۶۴۸۵، ۶۴۸۶، ۶۴۸۷، ۶۴۸۸، ۶۴۸۹، ۶۴۹۰، ۶۴۹۱، ۶۴۹۲، ۶۴۹۳، ۶۴۹۴، ۶۴۹۵، ۶۴۹۶، ۶۴۹۷، ۶۴۹۸، ۶۴۹۹، ۶۵۰۰، ۶۵۰۱، ۶۵۰۲، ۶۵۰۳، ۶۵۰۴، ۶۵۰۵، ۶۵۰۶، ۶۵۰۷، ۶۵۰۸، ۶۵۰۹، ۶۵۱۰، ۶۵۱۱، ۶۵۱۲، ۶۵۱۳، ۶۵۱۴، ۶۵۱۵، ۶۵۱۶، ۶۵۱۷، ۶۵۱۸، ۶۵۱۹، ۶۵۲۰، ۶۵۲۱، ۶۵۲۲، ۶۵۲۳، ۶۵۲۴، ۶۵۲۵، ۶۵۲۶، ۶۵۲۷، ۶۵۲۸، ۶۵۲۹، ۶۵۳۰، ۶۵۳۱، ۶۵۳۲، ۶۵۳۳، ۶۵۳۴، ۶۵۳۵، ۶۵۳۶، ۶۵۳۷، ۶۵۳۸، ۶۵۳۹، ۶۵۴۰، ۶۵۴۱، ۶۵۴۲، ۶۵۴۳، ۶۵۴۴، ۶۵۴۵، ۶۵۴۶، ۶۵۴۷، ۶۵۴۸، ۶۵۴۹، ۶۵۵۰، ۶۵۵۱، ۶۵۵۲، ۶۵۵۳، ۶۵۵۴، ۶۵۵۵، ۶۵۵۶، ۶۵۵۷، ۶۵۵۸، ۶۵۵۹، ۶۵۶۰، ۶۵۶۱، ۶۵۶۲، ۶۵۶۳، ۶۵۶۴، ۶۵۶۵، ۶۵۶۶، ۶۵۶۷، ۶۵۶۸، ۶۵۶۹، ۶۵۷۰، ۶۵۷۱، ۶۵۷۲، ۶۵۷۳، ۶۵۷۴، ۶۵۷۵، ۶۵۷۶، ۶۵۷۷، ۶۵۷۸، ۶۵۷۹، ۶۵۸۰، ۶۵۸۱، ۶۵۸۲، ۶۵۸۳، ۶۵۸۴، ۶۵۸۵، ۶۵۸۶، ۶۵۸۷، ۶۵۸۸، ۶۵۸۹، ۶۵۹۰، ۶۵۹۱، ۶۵۹۲، ۶۵۹۳، ۶۵۹۴، ۶۵۹۵، ۶۵۹۶، ۶۵۹۷، ۶۵۹۸، ۶۵۹۹، ۶۶۰۰، ۶۶۰۱، ۶۶۰۲، ۶۶۰۳، ۶۶۰۴، ۶۶۰۵، ۶۶۰۶، ۶۶۰۷، ۶۶۰۸، ۶۶۰۹، ۶۶۱۰، ۶۶۱۱، ۶۶۱۲، ۶۶۱۳، ۶۶۱۴، ۶۶۱۵، ۶۶۱۶، ۶۶۱۷، ۶۶۱۸، ۶۶۱۹، ۶۶۲۰، ۶۶۲۱، ۶۶۲۲، ۶۶۲۳، ۶۶۲۴، ۶۶۲۵، ۶۶۲۶، ۶۶۲۷، ۶۶۲۸، ۶۶۲۹، ۶۶۳۰، ۶۶۳۱، ۶۶۳۲، ۶۶۳۳، ۶۶۳۴، ۶۶۳۵، ۶۶۳۶، ۶۶۳۷، ۶۶۳۸، ۶۶۳۹، ۶۶۴۰، ۶۶۴۱، ۶۶۴۲، ۶۶۴۳، ۶۶۴۴، ۶۶۴۵، ۶۶۴۶، ۶۶۴۷، ۶۶۴۸، ۶۶۴۹، ۶۶۵۰، ۶۶۵۱، ۶۶۵۲، ۶۶۵۳، ۶۶۵۴، ۶۶۵۵، ۶۶۵۶، ۶۶۵۷، ۶۶۵۸، ۶۶۵۹، ۶۶۶۰، ۶۶۶۱، ۶۶۶۲، ۶۶۶۳، ۶۶۶۴، ۶۶۶۵، ۶۶۶۶، ۶۶۶۷، ۶۶۶۸، ۶۶۶۹، ۶۶۷۰، ۶۶۷۱، ۶۶۷۲، ۶۶۷۳، ۶۶۷۴، ۶۶۷۵، ۶۶۷۶، ۶۶۷۷، ۶۶۷۸، ۶۶۷۹، ۶۶۸۰، ۶۶۸۱، ۶۶۸۲، ۶۶۸۳، ۶۶۸۴، ۶۶۸۵، ۶۶۸۶، ۶۶۸۷، ۶۶۸۸، ۶۶۸۹، ۶۶۹۰، ۶۶۹۱، ۶۶۹۲، ۶۶۹۳، ۶۶۹۴، ۶۶۹۵، ۶۶۹۶، ۶۶۹۷، ۶۶۹۸، ۶۶۹۹، ۶۷۰۰، ۶۷۰۱، ۶۷۰۲، ۶۷۰۳، ۶۷۰۴، ۶۷۰۵، ۶۷۰۶، ۶۷۰۷، ۶۷۰۸، ۶۷۰۹، ۶۷۱۰، ۶۷۱۱، ۶۷۱۲، ۶۷۱۳، ۶۷۱۴، ۶۷۱۵، ۶۷۱۶، ۶۷۱۷، ۶۷۱۸، ۶۷۱۹، ۶۷۲۰، ۶۷۲۱، ۶۷۲۲، ۶۷۲۳، ۶۷۲۴، ۶۷۲۵، ۶۷۲۶، ۶۷۲۷، ۶۷۲۸، ۶۷۲۹، ۶۷۳۰، ۶۷۳۱، ۶۷۳۲، ۶۷۳۳، ۶۷۳۴، ۶۷۳۵، ۶۷۳۶، ۶۷۳۷، ۶۷۳۸، ۶۷۳۹، ۶۷۴۰، ۶۷۴۱، ۶۷۴۲، ۶۷۴۳، ۶۷۴۴، ۶۷۴۵، ۶۷۴۶، ۶۷۴۷، ۶۷۴۸، ۶۷۴۹، ۶۷۵۰، ۶۷۵۱، ۶۷۵۲، ۶۷۵۳، ۶۷۵۴، ۶۷۵۵، ۶۷۵۶، ۶۷۵۷، ۶۷۵۸، ۶۷۵۹، ۶۷۶۰، ۶۷۶۱، ۶۷۶۲، ۶۷۶۳، ۶۷۶۴، ۶۷۶۵، ۶۷۶۶، ۶۷۶۷، ۶۷۶۸، ۶۷۶۹، ۶۷۷۰، ۶۷۷۱، ۶۷۷۲، ۶۷۷۳، ۶۷۷۴، ۶۷۷۵، ۶۷۷۶، ۶۷۷۷، ۶۷۷۸، ۶۷۷۹، ۶۷۸۰، ۶۷۸۱، ۶۷۸۲، ۶۷۸۳، ۶۷۸۴، ۶۷۸۵، ۶۷۸۶، ۶۷۸۷، ۶۷۸۸، ۶۷۸۹، ۶۷۹۰، ۶۷۹۱، ۶۷۹۲، ۶۷۹۳، ۶۷۹۴، ۶۷۹۵، ۶۷۹۶، ۶۷۹۷، ۶۷۹۸، ۶۷۹۹، ۶۸۰۰، ۶۸۰۱، ۶۸۰۲، ۶۸۰۳، ۶۸۰۴، ۶۸۰۵، ۶۸۰۶، ۶۸۰۷، ۶۸۰۸، ۶۸۰۹، ۶۸۱۰، ۶۸۱۱، ۶۸۱۲، ۶۸۱۳، ۶۸۱۴، ۶۸۱۵، ۶۸۱۶، ۶۸۱۷، ۶۸۱۸، ۶۸۱۹، ۶۸۲۰، ۶۸۲۱، ۶۸۲۲، ۶۸۲۳، ۶۸۲۴، ۶۸۲۵، ۶۸۲۶، ۶۸۲۷، ۶۸۲۸، ۶۸۲۹، ۶۸۳۰، ۶۸۳۱، ۶۸۳۲، ۶۸۳۳، ۶۸۳۴، ۶۸۳۵، ۶۸۳۶، ۶۸۳۷، ۶۸۳۸، ۶۸۳۹، ۶۸۴۰، ۶۸۴۱، ۶۸۴۲، ۶۸۴۳، ۶۸۴۴، ۶۸۴۵، ۶۸۴۶، ۶۸۴۷، ۶۸۴۸، ۶۸۴۹، ۶۸۵۰، ۶۸۵۱، ۶۸۵۲، ۶۸۵۳، ۶۸۵۴، ۶۸۵۵، ۶۸۵۶، ۶۸۵۷، ۶۸۵۸، ۶۸۵۹، ۶۸۶۰، ۶۸۶۱، ۶۸۶۲، ۶۸۶۳، ۶۸۶۴، ۶۸۶۵، ۶۸۶۶، ۶۸۶۷، ۶۸۶۸، ۶۸۶۹، ۶۸۷۰، ۶۸۷۱، ۶۸۷۲، ۶۸۷۳، ۶۸۷۴، ۶۸۷۵، ۶۸۷۶، ۶۸۷۷، ۶۸۷۸، ۶۸۷۹، ۶۸۸۰، ۶۸۸۱، ۶۸۸۲، ۶۸۸۳، ۶۸۸۴، ۶۸۸۵، ۶۸۸۶، ۶۸۸۷، ۶۸۸۸، ۶۸۸۹، ۶۸۹۰، ۶۸۹۱، ۶۸۹۲، ۶۸۹۳، ۶۸۹۴، ۶۸۹۵، ۶۸۹۶، ۶۸۹۷، ۶۸۹۸، ۶۸۹۹، ۶۹۰۰، ۶۹۰۱، ۶۹۰۲، ۶۹۰۳، ۶۹۰۴، ۶۹۰۵، ۶۹۰۶، ۶۹۰۷، ۶۹۰۸، ۶۹۰۹، ۶۹۱۰، ۶۹۱۱، ۶۹۱۲، ۶۹۱۳، ۶۹۱۴، ۶۹۱۵، ۶۹۱۶، ۶۹۱۷، ۶۹۱۸، ۶۹۱۹، ۶۹۲۰، ۶۹۲۱، ۶۹۲۲، ۶۹۲۳، ۶۹۲۴، ۶۹۲۵، ۶۹۲۶، ۶۹۲۷، ۶۹۲۸، ۶۹۲۹، ۶۹۳۰، ۶۹۳۱، ۶۹۳۲، ۶۹۳۳، ۶۹۳۴، ۶۹۳۵، ۶۹۳۶، ۶۹۳۷، ۶۹۳۸، ۶۹۳۹، ۶۹۴۰، ۶۹۴۱، ۶۹۴۲، ۶۹۴۳، ۶۹۴۴، ۶۹۴۵، ۶۹۴۶، ۶۹۴۷، ۶۹۴۸، ۶۹۴۹، ۶۹۵۰، ۶۹۵۱، ۶۹۵۲، ۶۹۵۳، ۶۹۵۴، ۶۹۵۵، ۶۹۵۶، ۶۹۵۷، ۶۹۵۸، ۶۹۵۹، ۶۹۶۰، ۶۹۶۱، ۶۹۶۲، ۶۹۶۳، ۶۹۶۴، ۶۹۶۵، ۶۹۶۶، ۶۹۶۷، ۶۹۶۸، ۶۹۶۹، ۶۹۷۰، ۶۹۷۱، ۶۹۷۲، ۶۹۷۳، ۶۹۷۴، ۶۹۷۵، ۶۹۷۶، ۶۹۷۷، ۶۹۷۸، ۶۹۷۹، ۶۹۸۰، ۶۹۸۱، ۶۹۸۲، ۶۹۸۳، ۶۹۸۴، ۶۹۸۵، ۶۹۸۶، ۶۹۸۷، ۶۹۸۸، ۶۹۸۹، ۶۹۹۰، ۶۹۹۱، ۶۹۹۲، ۶۹۹۳، ۶۹۹۴، ۶۹۹۵، ۶۹۹۶، ۶۹۹۷، ۶۹۹۸، ۶۹۹۹، ۷۰۰۰، ۷۰۰۱، ۷۰۰۲، ۷۰۰۳، ۷۰۰۴، ۷۰۰۵، ۷۰۰۶، ۷۰۰۷، ۷۰۰۸، ۷۰۰۹، ۷۰۱۰، ۷۰۱۱، ۷۰۱۲، ۷۰۱۳، ۷۰۱۴، ۷۰۱۵، ۷۰۱۶، ۷۰۱۷، ۷۰۱۸، ۷۰۱۹، ۷۰۲۰، ۷۰۲۱، ۷۰۲۲، ۷۰۲۳، ۷۰۲۴، ۷۰۲۵، ۷۰۲۶، ۷۰۲۷، ۷۰۲۸، ۷۰۲۹، ۷۰۳۰، ۷۰۳۱، ۷۰۳۲، ۷۰۳۳، ۷۰۳۴، ۷۰۳۵، ۷۰۳۶، ۷۰۳۷، ۷۰۳۸، ۷۰۳۹، ۷۰۴۰، ۷۰۴۱، ۷۰۴۲، ۷۰۴۳، ۷۰۴۴، ۷۰۴۵، ۷۰۴۶، ۷۰۴۷، ۷۰۴۸، ۷۰۴۹، ۷۰۵۰، ۷۰۵۱، ۷۰۵۲، ۷۰۵۳، ۷۰۵۴، ۷۰۵۵، ۷۰۵۶، ۷۰۵۷، ۷۰۵۸، ۷۰۵۹، ۷۰۶۰، ۷۰۶۱، ۷۰۶۲، ۷۰۶۳، ۷۰۶۴، ۷۰۶۵، ۷۰۶۶، ۷۰۶۷، ۷۰۶۸، ۷۰۶۹، ۷۰۷۰، ۷۰۷۱، ۷۰۷۲، ۷۰۷۳، ۷۰۷۴، ۷۰۷۵، ۷۰۷۶، ۷۰۷۷، ۷۰۷۸، ۷۰۷۹، ۷۰۸۰، ۷۰۸۱، ۷۰۸۲، ۷۰۸۳، ۷۰۸۴، ۷۰۸۵، ۷۰۸۶، ۷۰۸۷، ۷۰۸۸، ۷۰۸۹، ۷۰۹۰، ۷۰۹۱، ۷۰۹۲، ۷۰۹۳، ۷۰۹۴، ۷۰۹۵، ۷۰۹۶، ۷۰۹۷، ۷۰۹۸، ۷۰۹۹، ۷۱۰۰، ۷۱۰۱، ۷۱۰۲، ۷۱۰۳، ۷۱۰۴، ۷۱۰۵، ۷۱۰۶، ۷۱۰۷، ۷۱۰۸، ۷۱۰۹، ۷۱۱۰، ۷۱۱۱، ۷۱۱

د امام مالک او جمهورو یو بل اختلاف:

د دې نه پس دلته یو اختلاف بل دې په هغې باندې هم ځان پوهول پکار دی هغه دا چه د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاث په نزد بیع طعام مطلقا قبل القبض جائز نه ده، یعنی که هغه جزافا اخستلی شوی وی او که کیلاء، او د امام مالک رحمه الله په مشهور قول کښې په جزاف او غیر جزاف کښې فرق دی هغه دا چه هغه غله چه جزافا اخستلی شوی وی د هغې بیع قبل القبض جائز ده او کوم چه کیلا اخستلی شوی وی د هغې بیع قبل القبض جائز نه ده او د مشتری دې څیز لره کیل کول هم دا د دې قبضه ده، د امام مالک رحمه الله استدلال د باب د ځلورم حدیث نه دې چه د هغې الفاظ دا دی

قوله: ﴿ نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ﴾ یعنی رسول الله ﷺ منع اوفرمائیله د دې خبرې نه چه څوک هغه طعام لره کوم چه هغه کیلا اخستلی وی هغه د دې بیع د استیفاء نه مخکښې اوکړی په دې حدیث کښې د اشتراء بکیل قید ذکر شوی دی، جمهور دا وائی ﴿ اشتراه بكيل ﴾ دا قید احترازی نه دی، چه د هغې قرینه د باب حدیث اول دې کوم چه مطلق دی، هم دغه شان د باب په حدیث ثانی او ثالث کښې سره د بیع جزاف د تصریح نه د هغې د منتقل کیدو حکم کړې شوی دی، او هم دا نقل خو استیفاء ده کما تقدم قریبا ان قبض کل شئ بحسبه.

حدیث ابن عمر رضي الله عنهما الاول اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة، والثانی اخرجه مسلم والنسائی، والثالث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجة بنحوه، والرابع اخرجه النسائی، قاله المنذری.

[٣٤٩٤]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ".

د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه د بازار په برنی حصه کښې به خلقو دغلې دیري اخستل نو نبی ﷺ ددې خرڅولونه منع اوفرمائیله ترڅوچه داغله ددې خائې نه بل خائې ته نقل نکړي شي ددې دپاره چه داولی خریدار په قبضه کښې راشي.

[٣٤٩٥]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".

ترجمه: د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي رسول الله ﷺ ددینه منع فرمائیلي ده چه څوک دي غله نه خرڅوی کومه چه یې په ناپ یاتول باندې اخستلي وي ترڅوچه ده قبضه کړي نه وي.

---

[1]: صحيح البخاري/ البيوع ٧٢ (٢١٦٧)، سنن النسائي/ البيوع ٥٥ (٤٦١٠)، (تحفة الأشراف: ٨١٥٤)، وقد أخرجه: مسند أحمد (١٥/٢، ٢١) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/ البيوع ٥٤ (٤٦٠٨)، (تحفة الأشراف: ٧٣٧٥)، وقد أخرجه: مسند أحمد (١١١/٢) (صحيح)

[۳۴۹۶] (*) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ"، زَادَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى؟.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي: څوک چه غله واخلي نوهغه وخته پوري دي ني نه خرڅوي ترڅوچه ده پيمانه کړي نه وي، ابوبکر دا اضافه کړيده فرمائي چه ابن عباس ته مې اووئيل چه دامممانعت په څه وجه باندي دي؟ هغه اوفر مائيل خلقو به دسرو زرو په بدل کښې غله خرڅوله اوحالانکه دوی ته به ددې غلې دملاويد اميدهم وو.

قوله: ﴿قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لِمَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى﴾ (۲)

ابن عباس رضي الله عنهما چه کله د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حديث نقل کړو چه کوم انسان غله واخلي نو ترڅو پوري چه هغه کيل نه کړي د بل په لاس باندي دي هغه نه خرڅوي نو شاګرد يعنې طاؤس رحمه الله د هغوی نه تپوس اوکړو چه داسي ولي ده؟ نو هغوی د دي منع وجه په يو خاص مثال سره بيان اوفرمائيله چه آيا ته ګورئ نه چه ډير خلق په درهم او دينار سره اخلي غله حال دا چه هغه غله موخر او موجل وی، هغوی دا مثال د بيع سلم ورکړو چه په هغې کښې مبيع موجل وی، د ابن عباس رضي الله عنهما د جواب حاصل دا دي چه په قبل القبض بيع کولو کښې ربا موندلې شی لکه چه يو سړی د بل سره بيع سلم اوکړه يعنې د يو دينار په بدل کښې ني قفيز د حنطې واخلی نو مشتری د قبض کولو نه مخکښې هغه په دوه ديناره باندي د چا په لاس باندي خرڅ کړو او وي وئيل چه د فلانی خائي نه ني اوچت کړه نو اوس صورت حال دا شو چه بيع الدينار بالدينارين شوه کوم چه سراسر ربا ده ځکه چه مشتری د هغه غلې شکل هم نه دي ليدلې بلکه نتيجه دا شوه چه يو دينار لاړو او د هغې په بدل کښې دوه راغلل، او د دي معاملې حرمت ښکاره او بديهی دي.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وابن ماجة بنحوه، قاله المنذري

[۳۴۹۷] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ"، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، زَادَ مُسَدَّدٌ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلُ الطَّعَامِ.

(*): صحيح البخاري/ البيوع ٥٤ (٢١٣٢)، ٥٥ (٢١٣٥)، صحيح مسلم/ البيوع ٨ (١٥٢٥)، سنن النسائي/ البيوع ٥٣ (٤٦٠١)، (تحفة الأشراف: ٥٧٠٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٥/١، ٢٢١، ٢٥١، ٢٧٠، ٢٨٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦٨، ٣٦٩) (صحيح)

(۲) د دي لفظ په ضبط کښې نسخې مختلف دی په بعضو کښې خو داسي دی کوم چه مونږ اختيار کړو يعنې په تخفيف د جيم سره او روستو د هغې نه همزه، ولې بعض النسخ بدون همزة مرجا، ولې بعض النسخ مرجئ بتثقيل الجيم وبعدها همزة، ولې بعض النسخ مرجي، ولې النهاية اي موجلا موخرا ويهمز ولا يهمز، ولې كتاب النطابي علي اختلاف نسخه مرجئ بالتشديد للمبالغة (كذا في تعليق الشيخ محمد عوامه)

(*): صحيح البخاري/ البيوع ٥٥ (٢١٣٥)، صحيح مسلم/ البيوع ٨ (١٥٢٥)، سنن الترمذي/ البيوع ٥٦ (١٢٩١)، سنن النسائي/ البيوع ٥٣ (٤٦٠٢)، سنن ابن ماجه/ التجارات ٣٧ (٢٢٢٧)، (تحفة الأشراف: ٥٧٣٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٥/١، ٢٢١، ٢٧٠، ٢٨٥) (صحيح)

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي: كله چه يوكس په تاسوكښې غله واخلي نوهغه دي نه خرڅوي ترڅوچه دده په قبضه كښې نه وي راغلي اودقبضې ذكر سليمان بن حرب هم په خپل روايت كښې كړي دي، اومسدد په دې روايت كښې دا اضافه كړې ده چه ابن عباس رضي الله عنهما وئيل زما خيال دي چه هريوخوراكي خيزد طعام په شان دي.

قوله: ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلُ الطَّعَامِ ﴾

د دې نه د ابن عباس رضي الله عنهما مذهب معلوم شو چه د هغوى په نزد دا حكم بالكل عام دي، ورانديې د دې نه پس په دې باب كښې دوه روايتونه نور دي چه د هغې مفهوم بنكاره دي. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه قاله المنذري.

[٣٤٩٦] (*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوْا الطَّعَامَ جُزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُبْلِغُوهُ إِلَى رَحْلِهِ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام په زمانه كښې خلق اوليدل چه وهلي كيدل به دغلي دډيري داخستو په وجه باندې كوم چه به دوى كورته دورلونه مخكښې خرڅول.

[٣٤٩٩] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي، لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه په بازاركښې مې تيل واخستل كله چه ما دا معامله مكمل كړه نوبوكس راسره ملا وشواومانه په دې كښې ډيره گټه كړي وه نوما دا اراده وكړله چه دده سره معامله طي كړم يعنې په دغه خريدار تيل خرڅ كړم نو په دې وخت كښې بوكس در وستونه زما لاسونه ونيول ماچه ورته وكتل نوهغه زيد بن ثابت رضي الله عنه وو هغه راته ووئيل چه ترڅوچه داغله ددې خائې نه خپل كورته وړې نه وي نودامه خرڅوه ځكه چه نبي عليه السلام ددينه ممانعت فرمائيلى دى يعنې جرته چه كوم شي واخستل شي نو هلته ئې خرڅول نه دى پكار ترڅوچه تاجردا مال خپل خائې ته وړې نه وي.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فِي الْبَيْعِ لَا خِلَابَةَ

كله چه د خرڅولو په وخت كښې څوك ووائى چه په دې كښې دوكه نشته نو ددې څه حكم دي؟

خلابة بمعنى خديعه او دهوكه، يعنى يو سړي د يو خيز د بيع په وخت يا د شراء په وخت د اسې اووائى چه گوره د دهوكې او د نقصان خبره نه دى كيدل پكار، يعنى په قيمت كښې

(*): صحيح البخاري/ المحاربين ٢٩ (٦٨٥٢)، صحيح مسلم/ البيوع ٨ (١٥٢٧)، سنن النسائي/ البيوع ٥٥ (٤٦١٢)، (تحفة الأشراف: ٦٩٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٧/٢، ١٥٠) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٧٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩١/٥) (حسن)

زیات فرق نه دی کیدل پکار (حکه چه زه د اخستلو او خرڅولو زیاته تجربه نه لرم)

[۳۵۰۰](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ".

دعبدالله بن عمرنه روایت دې فرمائی چه یوکس نبی ﷺ ته ددې خبری ذکر وکړو چه خلق ماته دخرید فروخت په وخت کښې دوکه راکوي نبی ﷺ ورته او فرمائیل کله چه سودا کوي نو داسې به وائی لَاخِلَابَةَ یعنی دوکه به نه وي نوهغه چه به کله خرید وفروخت کولو نوداکلمات به ئې وئیل یعنی په دې بیع کښې به دوکه نه وي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ ﴾

شرح الحديث:

د دې رجل نه مراد هغه صحابی ﷺ دې چه د هغه نوم حبان بن منقذ دې، هغوی رسول الله ﷺ ته خپل حال عرض کړو چه زه په بیع کښې دهوکه خورم، په دې روایت کښې اختصار دې، په روستو روایت کښې کوم چه د انس ﷺ نه مروی دي په هغې کښې داسې دی چه یو سړي کوم چه ضعیف العقل وو هغه به اخستل او خرڅول کول، یعنی د اخستلو او خرڅولو شوق ئې خو وو، دکانونو ته تلو سره به ئې هلته اخستل خرڅول کول خو به دې معامله کښې ناپوهه وو نو د هغوی د کور خلق د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او خپله پریشانی ئې ورته ښکاره کړه او دا عرض ئې اوکړو چه یا رسول الله ﷺ په هغه باندې بندیز اولګوئ چه بیا د چا سره اخستل او خرڅول اونکړي شی رسول الله ﷺ د کور والو په شکایت باندې هغه راطلب اوفرمائیلو، او هغه ئې د بیع او شراء نه منع کړو، هغوی اووې یا رسول الله ﷺ مانه صبر نه کیږی بغیر د بیع نه، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ښه خو که ته بیع نه شې پریخودلی نو ﴿ فقل هاء وهاء ولا خلابة ﴾ نو بیا ته د بیع او شراء په وخت بائع یا مشتری ته د ځیز د اخستلو په وخت یا ورکولو په وخت داسې وایه (چه واخله روره ثمن ته مبیع) او ګوره د دهوکې خبره نه دی کیدل پکار.

الكلام على الحديث من حيث الفقه وبيان مذاهب الائمة فى خيار المغبون

د دې حدیث نه امام احمد او بعض علماء کرامو ﷺ دا استنباط کړې دې چه که یو سړي د بیع او شراء په وخت دا لفظ اووائی یعنی ﴿ لا خلابة ﴾ نو د هغې فائده به دا وی چه که په دې بیع کښې غبن بیا موندلی شو نو خیار رد به حاصل وی، جمهور علماء کرام چه پکښې احناف او شوافع هم دی د مغبون دپاره د خیار غبن قائل نه دی، او د دې حدیث جواب هغوی دا ورکړې دې ﴿ بانه واقعة حال لا عموم لها ﴾ قال ابن العربی انه کله مخصوص بصاحبه لا

(*): صحيح البخاري/البيوع ٤٨ (٢١١٧)، الاستقراض ١٩ (٢٤٠٧)، الخصومات ٣ (٢٤١٤)، الحيل ٧ (٦٩٦٤)، سنن النسائي/البيوع ١٠ (٤٤٨٩)، (تحفة الأشراف: ٧٢٢٩)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/البيوع ١٢ (١٥٣٣)، موطا امام مالك/البيوع ٤٦ (٩٨)، مسند احمد (٢/٨٠، ١١٦، ١٢٩، ١٣٠) (صحيح)

یتعدی الی غیره، او د امام مالک رحمه الله قول اصح هم دا دي، او دویم قول د هغوی دا دي ﴿ له الخیار بشرط ان یبلغ الغبن ثلث القیمة ﴾ چه د مغبون دپاره به خیار غبن وی چه د هغي په وجه باندي هغه دا بیع فسخ کولې شی په دي شرط چه د دي غبن مقدار ثلث قیمت ته رسیږی، که د دي نه کم وی نو نشته، کذا فی هامش الترمذی، او بذل کښي نقلا عن الخطابی، د امام مالک رحمه الله قول ئي دا لیکلي دي چه په کوم صورت کښي مشتری صاحب بصیرت نه وی او د هغه په بیع کښي غبن اومونديلي شی نو هغه ته به خیار حاصل وی او په بذل کښي د خطابی نه د امام احمد رحمه الله قول هغه نقل کړي دي کوم چه پورته مونږ ذکر کړو ﴿ ان الامام احمد قال اذا بایعه فقال لا خلابة فله الرد ﴾ پس د کلام حاصل دا راوولو چه د اکثر علماء کرامو او داحنافو او شوافعو په نزد په دي حدیث باندي عمل نشته هغوی دا حدیث د صاحب واقعه سره خاص منی، او امام احمد او امام مالک رحمه الله په احد القولین کښي په دي حدیث باندي عمل کوی، مونږ د خپلو بعضو استاذانو نه اوریدلي دی د دي حدیث په توجیه کښي. چه په دي حدیث کښي کوم ځانګي تصریح ده د دي خبري چه د ﴿ لا خلابة ﴾ وئیلو نه پس خیار غبن حاصلیږی بلکه اصل خبره دا ده چه د رسول الله ﷺ زمانه د خیر زمانه وه په خلقو کښي د یو بل دپاره همدردی وه په دي وجه رسول الله ﷺ هغه صحابی ته دا مشوره ورکړه چه که ته د بیع نه نه شی منع کیدي نو کم از کم د بیع په وخت صرف دومره وایه چه تاسره معامله کونکي ستا لحاظ اوساتی او بس او که هم دا اووئیلي شی چه د رسول الله ﷺ مراد دا وو چه په داسي وئیلوسره به تاته خیار غبن حاصل شی نوبیا به هم هغه جواب وی کوم چه پورته د شارحینونه نقل کړي شوي دي چه دا په هغه صحابی پورې مخصوص دي. والله تعالی اعلم.

[۳۵۰۱]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرْزِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ الْمَعْنِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، "أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَايَعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يُبَايِعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكِ الْبَيْعِ، فَقُلْ: هَاءَ، وَهَاءَ، وَلَا خِلَابَةَ"، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: عَنْ سَعِيدٍ.

دنبی علیه السلام په زمانه کښي اخستل خرڅول کول دده په دماغوکښي فرق وو دده رشته داران دنبی علیه السلام په خدمت کښي حاضر شول او عرض ئي وکړو اي دالله رسوله په ده باندي پابندي ولګوئ ددي دپاره چه دده کوم لین دین درست نه وي (یعنی خلقو ته خبر ورکړه چه دده سره لین دین نه کوي) ځکه چه دي کاروبار کوي اوده په دماغوکښي فرق دي، ده عرض اوکړو اي دالله رسوله بغیر دکاروبارنه زما ګذاره نه کیږي نوبه دي وخت کښي ورته نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې ته اخستل خرڅول نشي پریخودل نوبیع په وخت کښي داسي

() سنن الترمذي/البيوع ٢٨ (١٢٥٠)، سنن النسائي/البيوع ١٠ (٤٤٩٠)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٢٤ (٢٣٥٤)، (تحفة الأشراف: ١١٧٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٧/٣) (صحيح)

وایه خبردار په دې کښې به دوکه نه وي.

د دې حدیث په ضمن کښې یو مسئله بله هم اختلافی ده یعنی حجر علی الکبیر السفیه... د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد د اسباب حجر انحصار په درې څیزونو باندې دي، جنون، صبا او رق، فلا حجر عنده علی الکبیر السفیه، یعنی کوم سړي چه سره د عاقل بالغ کیدو په معاملاتو کښې ناپوهه وی او د ناپوهن د وجې نه خپل مال ضائع کوی او خرابوی نو په هغه باندې بندیز لګول د ائمه ثلاث او صاحبینو په نزد جائز دی، او د امام صاحب په نزد جائز نه دی، فتوی د صاحبینو په قول باندې ده د دې حدیث نه د دواړو مسلکونو تائید کیږی ﴿ فنهاه عن البیع ﴾ سره د قائلینو تائید کیږی، او د ﴿ ان کنت غیر تارک ﴾ سره د امام صاحب رحمه الله تائید کیږی، حدیث ابن عمر رضی الله عنهما اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، وحدیث انس رضی الله عنه اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری.

بَاب فِي الْعُرْبَانِ

دبیع عربان بیان

عربان په ضمه د عین او سکون د راء سره او دې ته عربون هم وائی، د دې تفسیر خپله په کتاب کښې د امام مالک رحمه الله نه نقل دې په حدیث الباب کښې دی ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ - فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾

[٣٥٠٢]() حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ"، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوِ الْكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ.

عمرو بن شعیب د خپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلی ده دبیع عربان نه، مالک راوی وئیلی دی دعربان معنی داده چه انسان یوغلام بایوه وینځه واخلي یاخرڅونکي داسې اووائي زه به تاته په دې شرط باندې یودینار درکوم چه زه داغلام یاوینځه واخلم دغه دینار به ددې په قیمت کښې وي یاداچه زه په دې خاروي سورلي وکړم نودا دینار به په کرایه کښې حسابیږي که چرې زه داغلام یا وینځه واپس کوم او یا په خاروي باندې سور نه شوم نودا دینار به تاته مفت شي اوزه ئې واپس نه اخلم.

د بیع عربان تعریف او بیان د مذاهبو :

بیع عربان چه د هغې نه په حدیث کښې منع کړي شوي ده امام مالک رحمه الله د هغې تفسیر فرمائی چه عربان دا دي چه یو سړي د بل نه غلام واخلی یا د هغه نه څاروي په کرایه باندې واخلی او د دې بیع یا اجاري په وخت مشتری یا مستاجر ته داسې اووائی چه زه تاته دا دینار درکوم په داسې طریقه چه که ما دا څیز پریخودلو او په بیع مې وانخستلو یا مې په

[1]: سنن ابن ماجه/التجارات ٢٢ (٢١٩٢)، (تحفة الأشراف: ٨٨٢٠)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/ البيوع ١ (١)، مسند احمد (١٨٣/٢) (ضعيف)

کرایه وانخستلو نو بیا چه ما څه تاته درکړي دی هغه ستا دپاره دی او که په بیع مې واخستلو یا په کرایه نو بیا به دا په دینار د ثمن او اجرت کښې شماریږی، بیع عربان د جمهور علماء او ائمه ثلاث په نزد ناجائز ده، په ائمه کښې امام احمد او په صحابه کرامو رضی الله عنهم کښې عمرو او ابن عمر رضی الله عنهما نه د دې اباحت منقول دي، په بذل کښې د دې تول هر څه لیکلو نه پس په آخر کښې دا دی ﴿ قلت ویرد العربان اذا ترک العقد علی کل حال بالاتفاق ﴾ یعنی هغه دینار کوم چه دې مشتری یا مستاجر مخکښې ورکړي وو هغه به بهر حال واپس کولې شی بالاتفاق، یعنی د هغوی په نزد هم کوم چه د بیع عربان د جواز قائل دی، والله تعالیٰ اعلم، قال الخطابی وقد اختلف الناس فی جواز هذا البیع فابطله مالک والشافعی للخبر ولما فیه من الشرط الفاسد والغرر، ویدخل ذلک فی اکل المال بالباطل، وابطله اصحاب الرائی ایضا، وقد روی عن ابن عمر وعمر انه اجاز هذا البیع، وما احمد بن حنبل الی القول باجازته. الی آخر ما فی البذل. امام احمد رحمه الله د دې حدیث تضعیف کړې دې چه دا منقطع دې، خو علامه زرقانی دا تضعیف رد کړې دې.

دا باب په کتب سته کښې د ابوداؤد نه علاوه صرف په ابن ماجة کښې دې او هغوی هم دا د ابوداؤد والا حدیث په هغې کښې ذکر کړې دې ﴿ یعنی عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ﴾ او امام ابن ماجة د عربان تفسیرهم ذکر کړې دې ﴿ قال ابو عبدالله العربان ان یشتری الرجل دابة بمئة دینار فیعطیه دینارین عربونا فیقول ان لم اشتر الدابة فالدینار ان لک ه﴾ او امام مالک رحمه الله په موطاء کښې په کتاب البیوع کښې شروع هم دوی باب نه کړې ده ﴿باب ماجاء فی بیع العربان﴾ وفی الاوجز العربان بضم العین وسکون الراء ویقال عربون وعربون بالفتح والضم، وبالهمزة (یعنی اربون) بدل العین فی الثلاث والراء ساکن فی الکل – الی آخر ما ذکر من اختلاف اللغات وغیره.

والحدیث اخرجه ابن ماجة وهذا منقطع، واسنده ابن ماجة وفیه حبیب کاتب الامام مالک وعبدالله بن عامر الاسلمی ولا یحتج بهما، قاله المنذری

باب فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ

کوم شي چه ستا سره موجود نه وي د هغې خرڅول منع دی

[۳۵۰۳] (۱) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ. فَقَالَ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

دحکیم بن حزام نه روایت دي فرمائی چه ماعرض وکړو اې دالله رسوله که چرې ماته یوکس راشي اوهغه زمانه داسې شي اخلي کوم چه زماسره موجود نه وي نوکه چرې هغه شي زه دده دپاره په بازار کښې واخلم او ورته ئې راوړم نوددې څه حکم دي نبی علیه السلام اوفرمائیل تاسره چه کوم شي موجود نه وي هغه مه خرڅوه.

---

(۱): سنن الترمذي/البیوع ۱۹ (۱۲۳۲)، سنن النسائي/البیوع ۵۸ (٤٦١٥)، سنن ابن ماجه/التجارات ۲۰ (۲۱۸۷)، (تحفة الأشراف: ۳٤۳٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۴۰۲، ٤۳٤) (صحیح)

﴿ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ﴾

د دې حدیث په مفهوم کښې بیع العبد الآبق او بیع الشئ قبل القبض او بیع مال غیر بغیر اذنه ټول داخل دی خو په دې آخری صورت کښې یعنی بیع فضولی کښې د علماء کرامو اختلاف دې کوم چه مخکښې تیر شوې دې، د حدیث مفهوم دا دې چه حکیم بن حزام رضی الله عنه رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه بعض خلق ماته راځی او زما نه داسې څیز اخستل غواړی کوم چه ما سره نه وی نو آیا په دې صورت کښې زه د هغوی سره بیع کولې شم، یعنی رومبی د هغه څیز بیع اوکړم او بیا ئې روستو د بازار نه واخلم او هغه ته ئې ورکړم، رسول الله ﷺ د دې نه منع اوفرمائیله.

والحدیث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة.

[۳۵۰۴]() حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی قرض اوبیع جائز نه دي اونه په یوه نیع کښې دوه شرطونه لګول جائز دي اونه په هغه څیز کښې ګټه کول جائز دي دکوم چه ذمه واري اختسلې شوي نه وي اونه دهغه څیز خرڅول جائزدي کوم چه ستاسره موجود نه وي.

قوله: ﴿ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ﴾

شرح الحديث:

په دې حدیث کښې څلور اجزاء ذکر دی چه د هغې شرح دا ده ۱: حلال نه دي بیع او قرض، یعنی بیع په شرط د قرض جائز نه ده، یا مطلب دا چه بیع په لاس د مقروض جائز نه ده، ځکه چه کله د مقروض سره بیع کولې شی نو مشتری به د قرض په رعایت کښې د ثمن کمی نه کوی بلکه کیدې شی چه دا کار په ګران قیمت باندې واخلی، حال دا چه ضابطه دا ده ﴿ کل قرض جر نفعا فهو ربا ﴾ ﴿ ولا شرطان فی بیع ﴾ د دې مفهوم د جمهورو په نزد خو دا دی ﴿ لا بیعان فی بیع ﴾ لکه چه په حدیث کښې دی ﴿ نهی عن بیعتین فی بیعة ﴾ او امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل ظاهر باندې کیخودلې دې یعنی دا چه په یو بیع کښې دوه شرطونه لګول جائز نه دی، او که یو شرط وی نو هغه جائز دې، پس په ترمذی کښې دی ﴿ قال احمد : اذا قال ابیعک هذا الثوب وعلی خیاطته وقصارته فهذا من نحو شرطین فی بیع، واذا قال ابیعکه وعلی خیاطه فلا باس به، او قال ابیعکه وعلی قصارته فلا باس به انما هو شرط واحد، قال اسحاق کما قال ﴾ یعنی که یو سړي د چا په لاس باندې یو کپړه خرڅه کړی او بائع د خرڅولو په وخت په خپله ذمه دوه

(): سنن الترمذي/البيوع ۱۹ (۱۲۳٤)، سنن النسائي/البيوع ٦٠ (٤٦٢٥)، سنن ابن ماجه/التجارات ۲۰ (۲۱۸۸)، (تحفة الأشراف: ۸٦٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۷٤، ۱۷۸، ۲۰۵) (حسن صحيح)

شرطونه اولګوی چه زما په ذمه د دې ګنډول هم دی او وینځل هم نو دا صورت خو ناجائز دې او که د بیع ثوب په وخت صرف د خیاطت یا صرف د قصارت شرط اولګوی نو په دې کښې هیڅ باک نشته دا شرط واحد دې او په حدیث کښې ممانعت د شرطین دي، جمهور د دې په جواب کښې دا وائی چه هر هغه شرط کوم چه د مقتضاء د عقد خلاف وی د هغې لګول جائز نه دی، مفسد د بیع دې ځکه چه په بل حدیث کښې نهی عن بیع وشرط ۳: او د دې حدیث دریم جزء دا دي چه کوم څیز د انسان په ضمان کښې داخل نه وی په هغې سره ربح حاصلول جائز نه دی، لکه بیع قبل القبض ۴: ځلورم جزء هم هغه دي کوم چه په ترجمة الباب کښې مذکور دي چه د هغې مثال تیر شوي دي. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجة، قاله المنذری

بَابٌ فِي شَرْطٍ فِي بَيْعٍ
په بیع کښې د شرط لګولو بیان

د مصنف رحمه الله غرض په بیع کښې د شرط واحد جواز لره بیانول دی لکه چه د امام احمد رحمه الله مذهب دي او مصنف رحمه الله هم حنبلی دي په دې باب کښې مصنف رحمه الله د جابر رضي الله عنه د شراء جمل والا روایت ذکر کړي دي چه په هغې کښې دی. ﴿ واشترطت حملانه الی اهلی ﴾

[۳۵۰۵] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يَعْنِي يَعْنِي بَعِيرَهُ، مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَرَطَتْ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، قَالَ فِي آخِرِهِ: "تُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِأَذْهَبَ بِجَمَلِكَ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ فَهُمَا لَكَ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ما په نبی علیه السلام باندې خپل اوښ خرڅ کړو اودا شرط مې ورباندې ولګوو چه زه به ورباندې سوریږم اودخپل کوره پورې به په دې باندې خپل بار ورم اوبیا ئې واقعه بیان کړه، په آخرکښې ورته نبی علیه السلام اوفرمائیل ایا تاته معلومه ده چه زه تاداوس په اغستلو کښې په دې وجه، باندې تښمل کوم چه ستا اوښ بوځم، لاړ شه خپل اوښ بوځه اوددې قیمت هم واخله دا دواړه ستاشو.

د جابر رضي الله عنه د شراء جمل والا حدیث:

جابر رضي الله عنه فرمائی چه ما په رسول الله علیه السلام باندې اوښ خرڅ کړو او ما د هغوی سره په دې اوښ باندې کور ته د تلو پورې په هغې باندې د سوریدو شرط اولګولو، دا شرط لکه چه اوس پورته ذکر شو د امام احمد رحمه الله په نزد مطلقا جائز دی او د شوافعو او د احنافو په نزد مطلقا ناجائز دي او وعند مالک الفرق بین المکان القریب والبعید، یعنی د مختصر شان سفر قید خو لګول جائز دی د هغوی په نزد، د اوږد سفر شرط لګول ناجائز دی، د احنافو او شوافعو د طرف نه د دې حدیث جواب دا دې چه د دې قصې د روایاتو الفاظ مختلف راغلی دی په یو روایت کښې دی ﴿ افقرنی ظهره ﴾ یعنی رسول الله علیه السلام دا اوښ د سوال په

(*): صحيح البخاري/البيوع ٣٤ (٢٠٩٧)، الاستقراض ١ (٢٣٨٥)، ١٨ (٢٤٠٦)، المظالم ٢٦ (٢٤٧٠)، الشروط ٤ (٢٧١٨)، الجهاد ٤٩ (٢٨٦١)، ١١٣ (٢٩٦٧)، صحيح مسلم/البيوع ٤٢ (٧١٥)، الرضاع ١٦ (٧١٥)، سنن الترمذي/البيوع ٣٠ (١٢٥٣)، سنن النسائي/البيوع ٧٥ (٤٦٤١)، سنن ابن ماجه/التجارات ٢٩ (٢٢٠٥)، (تحفة الأشراف: ٢٣٤١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٢٩٩، ٣٩٢) (صحيح)

طریقه باندې ماته د مدینې منورې پورې رسیدو دپاره راکړې وو. د دې نه معلومیږي چه دلته په صلب عقد کښې هیڅ شرط نشته بلکه د سره شرط او نه. رسول الله ﷺ اوښ په سوال باندې ورکړې وو، قال فی آخره ﴿ ترانی انما ماکستک لاذهب بجملک خذ جملک ولمنه فهما لک ﴾ مصنف رحمه الله وائی چه د دې حدیث په آخر کښې دا دی چه رسول الله ﷺ جابر رضی الله عنه ته اوفرمائیل چه آیا ستا حال زما په باره کښې دا دې چه ما ستا نه د اوښ اخستلو په وخت په قیمت کښې کمې په دې وجه کړې وو چه په کم قیمت باندې ستا اوښ واخلم (نه داسې نه وه بلکه) زه خپل اوښ دې هم بوځه، او د هغې ثمن هم، دواړه مونږ تاته درکړې، مصنف رحمه الله د خپل عادت مطابق دا دلته مختصرا بیان کړو، په صحیح بخاری کښې دا حدیث په ډیر کرته راغلې دې چرته مختصر او چرته مطول، په کتاب الشروط کښې په دې حدیث باندې هغوی ﴿ باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الی مکان مسمی جاز ﴾ ترجمه قائم کړې ده او هلته ئې چه کوم حدیث ذکر کړې دې په هغې کښې داسې دی چه زه په غزوه تبوک کښې د رسول الله ﷺ سره په داسې اوښ باندې سور روان اوم چه سترې شوې وو. رسول الله ﷺ چه کله زما خوا کښې تیر شو نو هغوی دا اوښ یو گزار اووهلو او دعا ئې هم اوفرمائیله چه په هغې سره هغه ډیر تیز روان شو، هغوی فرمائی چه بیا رسول الله ﷺ ما سره د اخستلو خبره شروع کړه (تفریحا) او وې فرمائیل چه ماته دا په یو اوقیه باندې خرڅ کړه ما په نفی کښې جواب ورکړو. رسول الله ﷺ مکرر اوفرمائیل، بیا وراندې دا دی چه کله مونږ مدینې طیبې ته اورسیدو نو ما دا اوښ د رسول الله ﷺ په خدمت کښې پیش کړو رسول الله ﷺ واخستلو او ثمن ئې هم ماته راکړو، بیا چه کله زه روان شوم نو یو سړي ئې راولیږلو او زه ئې راطلب کړم او وې فرمائیل زمونږ ستا اوښ اخستل مقصود نه وو او اونیسه خپل اوښ دې هم کوم هم ستا خپل مال دی. الحدیث

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة، مختصرا وطویلا، قاله المنذری

باب فِي عُبْدَةِ الرَّقِيقِ

د غلام او د وینځې د اخستلو بیان

[۳۵۰۶] ( ) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "عُبْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ".

دعقبة بن عامر نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دغلام اودوینځې د خرڅونکي دپاره دعهد میعاد درې ورځې دې.

لغوی: ﴿ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ » ﴾

د مسئلې مترجم بها تشریح سره د بیان المذاهب او دلیل:

د غلام د واپس اخستلو ذمه داری تر درې ورځو پورې وی، که یو سړي د چا په لاس باندې

---

(۱) سنن ابن ماجه/التجارات ٤٤ (٢٢٤٥)، (تحفة الأشراف: ٩٩١٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٤٣، ١٥٠، ١٥٢)، سنن الدارمي/البيوع ١٨ (٢٥٩٤) (ضعيف)

خپل غلام خرڅ کړی او بیا د مشتری سره په هغه غلام کښې څه عیب ښکاره شی نو په دې ورځو کښې دننه د بائع دپاره واپس اخستل ضروری دی یعنی د واپس اخستلو د هغه ذمه داری ده یعنی بغیر د گواهانو نه، او که د دې ورځو نه پس پکښې څه عیب ښکاره شو بیا بغیر د گواهانو د قیام نه مشتری ته د واپس کولو هیڅ حق نشته.

د دې حدیث تعلق د خیار عیب سره دې، د جمهور علماء او ائمه ثلاث په نزد مشتری ته د عیب د وجې نه چه کوم خیار عیب حاصل وی د هغې عام قاعده او ضابطه دا ده چه که هغه عیب داسې دې چه په دې موده کښې دهغې مشتری سره پیدا کیدل ممکن نه دی نو بیا خو بغیر د بینه نه مشتری دا مبیع واپس کولې شی. او که عیب داسې دې چه په دې موده کښې مشتری سره پیدا کیدې شی یعنی او دا احتمال هم دې چه هغه د مخکښې نه وی، په دې صورت کښې به مشتری د گواهانو په ذریعه ثابتوی چه دا عیب ماسره نه دې پیدا شوې بلکه د مخکښې نه دې، پس که مشتری دا گواهان پیش کړل نو بیا خو به د هغه د مبیع واپس کولو حق وی گیښې نه به وی، د جمهورو په نزد دا قاعده کلیه ده هیڅ مسئله او جزئیه د هغوی په نزد د دې نه مستثنی نه ده. د امام مالک رحمه الله په نزد دې کښې یو استثناء ده کومه چه په حدیث الباب کښې ذکر شوې ده د کوم تعلق چه د غلام او وینځې د اخستلو سره دې یعنی که مبیع غلام یا وینځه وی او مشتری یکښې څه عیب بیا موندلو نو مشتری په دې ورځو کښې دا وینځه یا غلام په هر حال کښې بغیر د گواهانو نه واپس کولې شی. اګر که دا عیب هر څنګه وی. خو دا د هغوی په نزد په هغه صورت کښې چه کله بائع د براءت من کل عیب شرط لګولې نه وی، او که لګولې ئې وی نو بیا د هغوی په نزد هم دا مسئله نه ده، بهر حال دا حدیث د امام مالک رحمه الله دلیل او د جمهورو خلاف دی د جمهورو د طرف نه د دې جواب او ورکړې شوې دې چه دا حدیث ثابت نه دی. په بذل کښې دی ﴿ وضعف احمد بن حنبل عهدة الثلاث، وقال لا يثبت في العهدة حديث وقالوا لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا ﴾ امام خطابی رحمه الله فرمائی ﴿ كما في البذل وعهدته السنة من الجنون والجذام والبرص، ولا عهدة الا في الرقيق خاصة وهذا قول اهل المدينة وابن المسيب والزهري ﴾ یعنی لوئې لوئې بیمارئ لکه لیونتوب جذام او برګې په دې کښې د عهدة الرقیق موده زیاتیږی د دریو ورځو په څائې یو کال دې. هغوی فرمائی چه امام شافعی رحمه الله په دې کښې نه دریو ورځو ته اعتبار ورکوی او نه یو کال ته الی اخر ما ذکر (بذل). زه وایم او په موطاء د امام محمد رحمه الله کښې دی: ﴿ لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عدة السنة الخ ﴾ چه مونږ ته معلومه نه ده چه عهدة الثلاث او عهدة السنة څه وی. مګر دا چه سړی د دریو ورځو یا د یو کال شرط اولګوی نو بیا به هغه شرط معتبر وی یعنی عهدة الرقیق څه مستقل څیز نه دی د دې څه ثبوت نشته دې د حدیث مرفوع نه خو دلته خیار شرط معتبر او ثابت دې پس که مشتری د غلام یا وینځې..... د اخستلو په وخت شرط اولګوی په عیب سره د واپس کولو مطلقا که هغه دریو ورځې وی او که یو کال وی نو په دې حیثیت سره به هغه معتبر وی ځکه چه خیار شرط

شرعاً ثابت دي او متفق علیه دي (۱)

[۳۵۰۷] (*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالٍ رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ، أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ.

د قتاده رحمه الله نه پخپل سند سره ددې روایت په شان روایت نقل شوي دي مګر ددې اضافي سره چه که چرې په غلام او وینځه کښې په دې ورځوي دننه عیب ظاهرشي نوخریدارئي بغیردشهادت نه واپس کولې شي اوکه چرې ددرې ورځونه پس عیب ظاهرشي نو خریدارنه به دواه طلب کولې شي او دې ورځې به دهغه وخت نه حسابیږي په کوم وخت کښې چه سوداشوي وه، امام ابوداؤد فرمائی دا تشریح دقتاده کلام دي.

بَابُ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا

څوک چه غلام واخلی اود استعمال نه پس په کښې عیب ظاهر شي

د مسئله مترجم بها تشریح :

زمونږ په دې نسخه کښې داسې دي ﴿ فاستعمله ﴾ او په نسخه د خطابی کښې د دې په ځائې ﴿ فاستغله ﴾ دي استغلال د غله نه اخستلې شوي دي غله په معنی د نفع او ګټه، لهذا د ترجمة الباب مطلب به دا وی چه کوم سړی غلام واخستلو او بیا ئې په هغه باندې ګټه اوکړه او بیا مشتری په دې غلام کښې څه عیب بیا موندلو د دې په باره کښې مصنف رحمه الله دا مسئله بیان فرمائی چه کله په دې غلام کښې څه عیب راوتلو نو اوس ظاهره خبره ده چه مشتری ته به خیار عیب حاصل وی چه د هغې د وجې نه هغه دا غلام واپس کولې شی خو هغه ګټه کومه چه مشتری د دې غلام نه په دې موده کښې حاصل کړې ده د هغې به څه کیږی هغه به هم د دې غلام سره واپس کوی یا که د هغې مستحق به خپله مشتری وی په

---

(۱) امام مالک رحمه الله په موطاء کښې ترجمه قائم کړې ده "العهدة في الرقيق" او بیا ئې د هغې لاندې هغه مرفوع حدیث نه دي ذکر کړې کوم چه دلته په ابوداؤد کښې دي بلکه د مدینې د بعض امیرانو ابان بن عثمان او هشام بن اسماعیل طرز عمل ئې بیان کړو ﴿ انهما كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الايام الثلاث من حين يشتري العبد او الوليدة، وعهدة السنة ﴾ یعنی دي د مدینې امیرانو به په خپل خطبو کښې عهدة الرقیق او هم دغه شان عهدة الولیدة به په دې ورځو او په کال کښې ذکر کولې، علامه باجی فرمائی چه د امام مالک رحمه الله مقصد دا دی چه دا عهدة الرقيق فی الایام الثلاثة او فی السنة په هغه امورو کښې دی کوم چه مشهور او معمول بها وو او د کومو چه به امیرانو اهتمام کولو تر دې چه به خطبو کښې به ئې هغه بیانولو. او امام محمد رحمه الله په موطاء کښې ترجمه قائم کړې ده "باب عهدة الثلاث والسنة" او بیا ئې هم هغه روایت ذکر کړو کوم چه په موطاء د مالک کښې دي په دې باندې امام محمد رحمه الله تعقب کولو سره اوفرمائیل ﴿ قال محمد لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة الا ان يشترط الرجل خيار ثلاثة ايام او خيار سنة فيكون ذلك على ما اشترط و اما في قول ابي حنيفة فلا يجوز الخيار الا ثلاثة ايام اهـ ﴾ امام محمد رحمه الله فرمائی چه د خیار شرط اعتبار شته عهدة الرقیق هیڅ ځیز نه دی او دا هم فرمائی چه په خیار شرط کښې چه هر څومره ورځې اولګولې شی هغه صحیح دی زمونږ په نزد خو د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد په خیار عیب کښې د درې ورځو نه زیاتول نشته.

(*) انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۹۱۷) (ضعيف) وسنده إلى قتادة صحيح

دي باره کښې چه مصنف رحمه الله کوم حديث ذکر کړي دي هغه دا دي:

[۳۵۰۸]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ".

دام المومنين عائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی دخراج حقدار هغه څوک دي چاچه ضمانت کړي وي.

(عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ »)

خراج په معنی د نفع او پیدوار، ای مستحق بسب الضمان.... یعنی سړي د څنې او نفع مستحق کیږي د ضمان د وجې نه. پس چه کوم شیز د کوم سړی په ضمان کښې وی د هغې د ګټې او د نفع مستحق به هم هغه وی. لهذا د دي حديث نه د ترجمة الباب والا مسئلې حکم معلوم شو هغه دا چه دا ګټه به د مشتری دپاره وی، د غلام سره به نه واپس کیږی، ځکه چه که په دي دوران کښې هغه غلام د مشتری سره هلاک شی نو د دي ضامن به مشتری وی دا د الخراج بالضمان والا مسئله تقریبا اجماعی ده د دي وجې نه احنافو په مسئله د مصراة کښې هم دا مخکښې ساتلې ده خو جمهورو په دي مسئله کښې د دي حديث موافقت نه دي کړي.

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري

[۳۵۰۹]( ) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: "كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَأَفْتَوَيْتُهُ، وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُرَدَّ الْغَلَّةَ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَأَتَاهُ عُرْوَةُ فَحَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ".

دمخلد غفاري رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه زما اوديوخو کسانو په مينځ کښې شراکت وو په يرغلام کښې ماپه دي غلام باندې کار کول شروع کړل دي غلام څه امدن حاصل کړو، کوم شريک چه غائب وو هغه دده په باره کښې زماسره جګړه کول شروع کړل او راته ئې اووئيل چه په دي کښې خو زما هم حصه ده او راته ئې راکړه اودقاضی په وړاندې ئې پرې دعوي وکړه قاضی دافيصله وکړه چه ده ته به حصه ورکوي، اوبياددينه پس دعروه بن زبيره په خدمت کښې حاضر شوم او واقعه ئې ورته بيان کړه عروه ورته هغه حديث بيان کړو کوم چه ئې دعائشې رضي الله عنها نه اوريدلي وو چه نبي عليه السلام فرمائيلی دی دغلام يااوينځې منافع به دهغه چاوي څوک چه زمه وار وي

(عنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَأَفْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ الخ)

---

[1]: سنن الترمذي/البيوع ۵۳ (۱۲۸۵)، سنن النسائي/ البيوع ۱۳ (٤٤٩٥)، سنن ابن ماجه/التجارات ٤٣ (٢٢٤٢، ٢٢٤٣)، (تحفة الأشراف: ١٦٧٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٩٦/٦، ٢٠٨، ٢٣٧) (حسن)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٦٧٥٥) (حسن)

اوشوه چه زمونږ بعض شریکان موجود نه وو. ما دا غلام په ګته باندې اولګولو او د هغه په ذریعه مې خه ګته اوکړه. چه کله غائب شریک راغلو نو هغه د دې غلام والا ګتې نه د خپلې حصې مطالبه اوکړه او دا مسئله ئې د وخت قاضی ته یوړه. قاضی صاحب ماته دا حکم اوکړ چه زه په دې ګته کښې د هغه حصه هم ورکړم زه د قاضی د دې فیصلې نه پس عروة بن الزبیر ته لاړم او هغوی ته مې دا ټوله قصه او د قاضی فیصله بیان کړه. عروه په دې اوریدو باندې قاضی ته لاړو او د قاضی ته ئې دا حدیث مرفوع کوم چه د عائشې ﷺ نه روایت کړې شوې دي ﴿الخراج بالضمان﴾ بیان کړو. یعنی ستاسو دا فیصله صحیح نه ده د حدیث خلاف ده

[۳۵۱۰]() حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، "أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ.

د ام المومنین عائشه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوکس یوغلام واخستو اوده سره ئې خه موده تیره کړه بیادې نه پس یه دې غلام کښې عیب ظاهرشو نوده نبی ﷺ ته خپله مقدمه پیش کړه نبی ﷺ دافیصله وکړله چه خرڅونکی ته دي واپس کړي شي خرڅونکي عرض وکړوچه اي الله رسوله ده زما په غلام باندې مزدوري کړي ده اوامدن ئې ورنه حاصل کړي دي، نبی ﷺ اوفرمائیل فوائد به دهغه چاري ځوک چه ذمه وار وي. امام ابوداؤد فرمائی چه ددی حدیث سند لره اعتبارنشته.

قوله: ﴿عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا الخ﴾ د دې مضمون د پورته حدیث په شان دي.

قوله: قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا إِسْنَادٌ لَيْسَ بِذَاكَ.

الخراج بالضمان والا حدیث د کومې درجې دي؟

سند که هر څنګه وی خو مسئله هم داسې ده، د دې سند د ضعف وجه کومه چه مصنف ﷺ بیان فرمائی لکه چه امام منذری ﷺ فرمائیلی دی چه په دې سند کښې مسلم بن خالی الزنجی دي چه ضعیف دي، منذری وائی خو امام ترمذی ﷺ دا حدیث په ځپل جامع کښې په دې سند سره روایت کړي دي ﴿عمر بن علی المقدی عن هشام بن عروة عن ابیه عن عائشة ان النبی صلی الله علیه وسلم قضی ان الخراج بالضمان وقال هذا حدیث حسن صحیح من حدیث هشام بن عروة اهـ﴾ په دې سند کښې مسلم بن خالد الزنجی نشته. او په ترمذی کښې دا هم دی ﴿قال ابو عیسی استغرب محمد بن اسماعیل هذا الحدیث من حدیث عمر بن علی قلت تراه تدلیسا؟ قال: لا اهـ﴾ په تهذیب السنن کښې امام منذری فرمائی: ﴿وحکی البیهقی عن الترمذی انه ذکره لمحمد بن اسماعیل البخاری فکانه اعجبه﴾ یعنی چه امام بخاری ﷺ دا حدیث په دې سند باندې اوریدو نو خوښ ئې کړلو اهـ. د دې نه پس حافظ منذری د عمر بن علی په باره کښې لیکلې دی: ﴿وقد اتفق البخاری ومسلم علی الاحتجاج بحدیثه ورواه عن عمر بن

---

[1]: سنن ابن ماجه/التجارات ٤٣ (٢٢٤٣)، (تحفة الأشراف: ١٧٢٤٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٨٠، ١١٦) (حسن)

علی ابوسلمة یحیی بن خلف الجوبیاری وهو ممن یروی عنه مسلم فی صحیحه، وهذا اسناد جید ولهذا صححه الترمذی، وهو غریب کما اشار الیه البخاری والترمذی والله تعالی اعلم ﴾ حافظ منذری د ترمذی د روایت والا د تولو راویانو ثقاهت په دې خپل دې کلام کښې ذکر کړې دې او بیا په اخر کښې فرمائی چه دا سند جید دې هم په دې وجه امام ترمذیؒ د دې حدیث تصحیح کړې ده. او اګر چه غریب هم دې خو غرابت د صحت منافی نه دې لکه چه مشهوره اصولی مسئله ده او د حضرت شیخ په حاشیه د بذل کښې دی ﴿ ذکر تخریج الحدیث الحافظ فی التلخیص والمسئلة اجماعیة لهذا الحدیث کما فی الاوجز ﴾ امام ابوداؤدؒ دا حدیث د عائشې ؓ په دې مختلف سندونو سره ذکر کړې دې. په دې دریو کښې ئې په یو باندې کلام کړې دې.

بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ

کله چه په اخستونکی او خرڅونکی کښې اختلاف راشي اوبیع موجود وی

[۳۵۱۱] () حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُبَيْسٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ".

عمرو بن شعیب دخپل پلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه زمابلا راشعث دعبدالله بن مسعود نه یوڅرغلامان په شل زره واخستل کوم چه ابن مسعود ته په خمس کښې ورکړې شوی وو، ابن مسعود داشعث نه دغلامانودقیمت مطالبه وکړله اشعث اووئیل مادا غلامان په لس زره اخستلي دي ابن مسعوده ورته اووئیل یوکس خوښ کړه چه زما اوستاپه مینځ کښې فیصله وکړي، عبدالله بن مسعود ؓ اووئیل مادنبی ﷺ نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې کله چه دخریداراوخرڅونکي په مینځ کښې جګړه پیښه شي اوددواړوسره ګواه موجود نه وي نو په دې وخت کښې دمال والا خبرې لره اعتباردي او یا دي بیع فسخ کړې شي.

﴿ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ﴾

عبدالرحمن بن قیس روایت کوی د خپل پلار قیس نه او قیس روایت کوی د عبدالرحمن د نیکه محمد بن الاشعث نه، محمد بن الاشعث د خپل پلار یعنی اشعث نه واقعه نقل کوی چه یو کرت اشعث د بیت المال د غلامانو نه څو غلامان د عبدالله بن مسعود ؓ نه واخستل په شل زره درهمه باندې. عبدالله بن مسعود ؓ د ثمن اخستلو دپاره اشعث ته سړي اولیږلو. اشعث اووی چه ما هغه غلامان په لس زره درهمه باندې اخستلي دی. (او

(): سنن الترمذي/البيوع ٤٣ (١٢٧٠)، سنن النسائي/البيوع ٨٠ (٤٦٥٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ١٩ (٢١٨٦)، (تحفة الأشراف: ٩٣٥٨، ٩٥٤٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤٦٧) (صحيح)

عبدالله ﷺ فرمائیل چه په شل زره ئې اختسلي دی، چه کله په دې دواړو کښې اختلاف شو نو عبدالله بن مسعود ﷺ اوفرمائیل چه خوک زما او خپل مینځ کښې فیصله کونکې کړئ. اشعث اووې زما او ستاسو ترمینځه خپله تاسو فیصله کونکی یئ. په دې باندې عبدالله بن مسعود ﷺ اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه واوریدل چه هغوی به فرمائیل

﴿ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ ﴾

شرح الحديث او بيان د مذاهب الائمة :

یعنی چه کله د بائع او مشتری ترمینځه د ثمن په مقدار کښې یا مبیع کښې اختلاف وی او بینه چا سره هم نه وی نو بیا به د رب السلعة یعنی بائع قول معتبر وی (یعنی سره د قسم نه) او یا دې دواړه دا معامله پریږدی او یا دې فسخ کړی، یعنی یا خو دې مشتری د بائع قول سره د قسم نه اومنی او په هغې دې راضی شی، که داسې اوشی خو صحیح ده او که مشتری نه رضا کیږی نو بیا دې هغه هم په خپله خبره قسم اوخوری او بیا دې قاضی د دواړو ترمینځه معامله فسخ کړی یعنی د مشتری ثمن دې مشتری ته واپس کړې شی او مبیع دې د مشتری نه اخستلو سره بائع ته ورکړې شی.

خان پوهه کول پکار دی چه دا مشهوره اختلافی مسئله ده د احنافو او شوافعو ترمینځه، او هغه اختلاف دا دې چه پورته په حدیث کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده هغه د امام احمد او شافعی ﷺ ترمینځه مطلقا ده که سلعه یعنی مبیع موجود وی یا هلاکه شوې وی، او په دې دویم صورت کښې به د تراد مطلب دا وی چه مشتری دې د مبیع قیمت واپس کړی او امام محمد ﷺ هم د هغوی سره دې او شیخین امام ابوحنیفه او امام ابویوسف او د امام مالک ﷺ په نزد دا حکم مذکور فی الحدیث هغه صورت کښې دې چه کله مبیع قائم وی او که مبیع هلاکه شوه نو بیا د دې دواړو په نزد القول قول المشتری مع یمینه، د شخینو دلیل دا دې چه د دې حدیث بعض طرقو کښې تصریح ده ﴿ اذا اختلف البیعان والسلعة قائمة ﴾ چه د هغې طرف ته مصنف خپله هم اشاره کړې ده په ترجمة الباب کښې په دې وجه هغوی په ترجمة الباب کښې د ﴿ والمبیع قائم ﴾ قید اولګولو. لهذا په ترجمه الباب کښې د احناف تائید اوشو.

تفصيل المسئلة :

دا چه تر اوسه پورې ذکر کړې شوه چه د حدیث الباب په شرح کښې او د هغې نه پس د فقهاء اختلاف دا هر څه په هغه صورت کښې وو چه په بائع او مشتری کښې د چا سره بینه نه وی، او که د یو سره... بینه وی په خپله دعوی باندې نو د صاحب بینه په حق کښې دې فیصله اوکړې شی..... او که هر یو بینه قائم کړه نو هغه وخت مسئله دا ده چه کوم بینه مثبة وی زیادت لره نو هغه به اولی وی، د دې حدیث د لاندې په موطاء د امام محمد ﷺ کښې دی ﴿ قال محمد وبهذا ناخذ، اذا اختلفا فی الثمن تحالفا وترادا البیع وهو قول ابی حنیفة والعامة من فقهائنا اذا کان المبیع قائما بعینه، فان کان المشتری قد استهلکه فالقول ما قال المشتری فی الثمن فی قول ابی حنیفة (وابی یوسف) واما فی قولنا فیتحالفان ویتردان القیمة اهـ ﴾ په دې کښې امام محمد ﷺ تصریح کړې ده چه د هغوی رائې په دې کښې د امام صاحب ﷺ سره

نه ده بلکه په دې کښې هغوی د امام شافعي رحمه الله ملګری دی لکه چه مونږ مخکښې په بیان المذاهب کښې ذکر کړل، والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[۳۵۱۲] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ.

عبدالرحمن دخپل پلار نه همداواقعه نقل کړیده چه عبدالله بن مسعود نه به اشعث باندې یوغلام خرڅ کړې وو اوددی روایت په الفاظو کښې څه قدري کمی زیاتي دي.

بَابُ فِي الشُّفْعَةِ

د شفعې د احکامو بیان

د شفعې د لغوی او اصطلاحی معنی تحقیق او تنقیح:

د شفعه لغوی معنی ده ضم (۲)﴿ قال القسطلانی وهی فی اللغة الضم علی الاشهر من شفعت الشیٔ ضممته فهی ضم نصیب الی نصیب، وفی الشرع حق تملک قهری یثبت للشریک القدیم علی الحادث فیما ملک بعوض ﴾ او په فتح الباری کښې دی ﴿ وفی الشرع انتقال حصة شریک الی شریک کانت انتقلت الی اجنبی بمثل العوض المسمی ولم یختلف العلماء بمشروعیتها الا ما نقل انتقال حصة شریک الی شریک کانت انتقلت الی اجنبی بمثل العوض المسمی ولم یختلف العلماء بمشروعیتها الا ما نقل عن ابی بکر الاصم من انکارها اهـ ﴾ په دې تعریفونو کښې د جمهورو د مسلک رعایت کړې شوې دي چه د هغوی په نزد د شفعې ثبوت صرف د شریک دپاره وی په خلاف د احناف چه د هغوی په نزد د شفعې انحصار په شریک کښې نه دي بلکه د هغوی په نزد شفعه د ګاونډ د وجې نه هم کیږی لکه چه وراندې په تفصیل سره را روان دی حافظ چه کوم تعریف کړې دي د دې مطلب دا دي چه د احد الشریکین حصه چه د بیع د وجې نه غیر معروف سړی ته منتقل شوې ده (یعنی مشتری) د هغې منتقل کیدل د هغه غیر معروف سړی نه د شریک آخر طرف ته د عوض مسمی په بدله کښې، د دې نه مراد هغه ثمن دي کوم چه مشتری ادا کړې دي بائع ته، دا د احد الشریکین دحصې انتقال شریک آخر ته چه هغې ته شفعه وئیلې شی د هغې حصول چونکه د شریک آخر دپاره غیر اختیاری دي یعنی شرعی طور هغوی ته دا حق ملاویږی، دا بیله خبره ده چه هغه دا خپل حق اخلی یا نه اخلی هم په دي وجه قسطلانی چه د شفعې په تعریف کښې ﴿ حق تملک قهری ای غیر اختیاری ﴾ وئیلی دی د دې مثال داسې دي لکه وراثت چه یو وارث ته د بل وارث د مال استحقاق غیر اختیاری طور سره کیږی هم دغه شان شفعه هم ده چه شریعت احد الشریکین او د ګاونډی دپاره د شریک آخر او دګاونډی په حصه کښې حصه ورکړې ده که هغه شریک غواړی نو د شریک آخر هغه حصه کومه چه بل سړی یعنی مشتری ته تلې ده، د هغه نه اخستلې شی په

(۱): سنن ابن ماجه/التجارات ۱۹ (۲۱۸۶)، (تحفة الأشراف: ۹۳۵۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٦٦٧١) (صحیح)

(۲): د یو کور یا خانې د بیع په وخت د شرکت یا ګاونډ د وجې نه یو د دوارو شریکانو دپاره یا د ګاونډی دپاره د تملیک حق حاصلیدل په ثمن د مشتری سره.

څو کښې چه هغه څيز مشترى ته پريوتلې دې. په دې وجه زمونږ فقهاء د شفعې تريف داسې کړې دې ﴿تملک البقعة بما قام علی المشتری بسبب الشراکة او الجوار﴾ په هره معنی اصطلاحی کښې د معنی لغوی لحاظ هم ساتلې شی. پس دلته هم په شفعه شرعی کښې د لغوی معنی یعنی ضم حصة الی حصة معنی موندلې شی یعنی یو شریک د بل شریک حصې لره د خپلې حصې سره یو ځائې کوی (وهذا غایة توضیح لهذا المقام)

اسباب الشفعة عند الائمة :

د دې نه پس دا هم پیژندل پکار دی چه په اسباب الشفعه کښې د ائمه کرام اختلاف دې، زمونږ په نزد د شفعې اسباب دوه دی شراکت او جوار، او بیا د شرکت دوه قسمونه دی شرکت فی نفس المبیع، او شرکت فی طریق المبیع د طریق هیڅ تخصیص نشته، بلکه مقصود شرکت فی حق من حقوق المبیع دې کالطریق والشرب ونحوهما، او د جمهورو او ائمه ثلاثه په نزد سببیت منحصر دې په شرکت فی نفس المبیع کښې، لهذا اسباب شفعه زمونږ په نزد درې دی او د جمهورو په نزد صرف یو، یعنی شرکت فی نفس المبیع، د باقی دوو هغوی قائل نه دی.

[۳۵۱۳]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ".

دجابر ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم له فرمائیلی دی شفعه په هریو مشترک څیز کښې وي، کور وي اوکه باغ وي ترڅوچه دشریک اجازت نه وي ددې څرڅول درست نسه دي اوکه چرې بغیر داجازت نه څرڅ کړې شي نوددې دوصول کول زیات حقدار هم هغه شریک ئې ترڅوچه هغه منظورکړي نه وي.

﴿عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الشُّفْعَةُ فِى كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ﴾

رسول الله ﷺ فرمائی چه هر هغه مشترک څیز یعنی کور یا باغ کښې شفعه ثابت ده، په شریکینو کښې د یو دپاره هم جائز نه دی چه هغه خپله حصه بل چا باندې څرخه کړی تر دې چه خپل شریک خبر نه کړی پس که هغه خپله حصه قبل الایذان څرخه کړه نو د هغه بل شریک به د هغه د حصې زیات حقدار وی په نسبت د مشتری.

په دې حدیث کښې دوه مسئلې دی یو هم هغه پورته تیره شوې اختلافی مسئله چه حق شفعه صرف د شریک دپاره وی په مشترک څیز کښې یا د غیر شریک یعنی ګاونډی دپاره هم وی، دویمه مسئله چه شفعه په کومو کومو څیزونو کښې وی، صرف په کور یا زمکه کښې او که د دې نه علاوه په نورو څیزونو کښې هم.

(): صحيح مسلم/المساقاة ۲۸ (۱۶۰۸)، سنن النسائي/البيوع ۷۸ (۴۶۵۰)، (تحفة الأشراف: ۲۸۰۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱۲/۲، ۳۱۶، ۳۵۷، ۳۹۷)، سنن الدارمي/البيوع ۸۳ (۲۶۷۰) (صحيح)

شفعه په کومو کومو څیزونو کښې وی :

دا دویمه مسئله هم اختلافی ده، خطابی فرمائی چه حدیث الباب دلیل دی په دی باندې چه شفعه صرف په کور او زمکه کښې واجب ده د دی نه علاوه په نورو څیزونو سامان او حیوان وغیره کښې نه وی. په ترمذی کښې د ابن عباس رضی الله عنهما یو حدیث مرفوع روایت کړې شوې دی : ﴿ الشريک شفيع والشفعة في كل شئ ﴾ دا روایت په ترمذی کښې مرسلا او مسنداً دواړو طریقو سره روایت دی، خو امام ترمذی روایت مرسله ته اصح وئیلې دی، او بیا د دی نه پس فرمائی: ﴿ وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء والأول أصح ﴾ په تحفة الاحوذی کښې ئې په ﴿ الشفعة في كل شئ ﴾ باندې لیکلی دی ﴿ وبه قال مالک فی روایة وهو قول عطاء ﴾ او د امام احمد رحمه الله نه ئې نقل کړی دی چه د هغوی په نزد شفعه په منقولاتو کښې صرف په حیواناتو کښې ده، په باقی منقولاتو کښې نه، لکه چه په فتح الباری کښې دی (تحفه) والحديث اخرجه مسلم والنسائي قاله المنذري.

[٣٥١٤]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ".

جابر رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه یقینا ئې کریم ب شفعه په هرهغه څیز کښې مقرر کړی ده کوم چه تقسیم شوې نه وي کله چه حدود مقرر کړې شي اولاري جداکړې شي نودشفعې حق باقی پاتې نه شو حُکه چه شراکت ختم شو.

﴿عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الشُّفْعَةَ فِى كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ﴾

یعنی شفعه په هر هغه مال مشترک کښې ده کوم چه تر اوسه پورې تقسیم کړې شوې نه وی او بیا چه د هر شریک د حصې حدود متعین کړې شی یعنی د هغه شرکت لره ختمولو سره د هر شریک حصه ممیز او جدا کړې شی او لارې ئې هم جدا جدا کړې شی نو بیا شفعه نه پاتې کیږی.

حدیث کوم چه د جمهورو دلیل دی د احنافو د طرف نه د هغې توجیه

جمهور علماء کرام او ائمه ثلاثه په خپل مسلک باندې د هم دې حدیث نه استدلال کړې دی، زمونږ علماء کرامو د دې جواب دا ورکړې دی چه د حق شفعه مختلف اسباب دی چه په هغې کښې یو شرکت دی چه هر کله دا خبره ده نو بیا د دې حدیث مطلب به دا اختسلې شی چه د مکان مشترک یا ارض مشترک د تقسیم نه پس چه کوم حق شفعه د شرکت د وجې نه حاصل وو، د تقسیم نه پس اوس هغه پاتې نه شو. اوس که د یو حدیث نه د شرکت نه

(): صحيح البخاري/البيوع ٩٦ (٢٢١٣)، ٩٧ (٢٢١٤)، الشفعة ١ (٢٢٥٧)، الشركة ٨ (٢٤٩٥)، الحيل ١٤ (٦٩٧٦)، سنن الترمذي/الأحكام ٣٣ (١٣٧٠)، سنن ابن ماجه/الشفعة ٣ (٢٤٩٧)، (تحفة الأشراف: ٣١٥٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٧٢، ٣٩٩) (صحيح)

علاوه د یو بل خیز سبب شفعه کیدل ثابتیږی نو بیا دا حدیث د هغې منافی نه دی. او مونږ وایو د نورو احادیثو نه شرکت فی الطریق او دغه شان د جوار سبب شفعه کیدل ثابت دی لهذا د هغې په دې حدیث کښې نفی نشته (بذل)

والحدیث اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، قاله المنذري

[۳٥۱٥](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرماني چه نبي علیه السلام فرمائیلی دی کله چه زمکه تقسیم کړې شي اوحدونه مقرر کړې شي نوبه دې کښې دشفعې حق باقی پاتې نه شو.

[۳٥۱٦](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".

دابو رافع رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې گاونډي دخپل نږدې کور زیات حقدار دي.

وړاندې د هم دې مضمون حدیث د ابوهریره رضی الله عنه نه هم راروان دي ﴿ إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا ﴾ اخرجه النسائي، وابن ماجه مسندا ومرسلا، قاله المنذري

﴿ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ سَمِعَ أَبَا رَافِعٍ سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ » ﴾

سقب په معنی د قرب، یعنی د انسان گاونډی د خپل گاونډ د وجې نه زیات مستحق دي، یعنی په نسبت د هغه لرې مشتری، چا چه یو کور اخستلی دي.

دلیل الاحناف او په دې باندې اشکال او جواب:

دا حدیث په شفعه لاجل الجوار کښې د احنافو دلیل دي. خطابی په دې باندې څو تعقب کړې دی اول دا چه دا حدیث خو په خپل مضمون کښې مبهم دي، محتاج دې کشف او بیان ته په دې کښې د شفعې هیڅ ذکر نشته لهذا په دې کښې دواړه احتماله شته کیدې شی چه د دې نه مراد شفعه وی، او کیدې شی چه د دې نه مراد دا وی چه ﴿ انه احق بالبر والمعونة ﴾ یعنی د انسان گاونډی د گاونډ د وجې نه د دې مستحق دي چه د هغه سره نیکی او همدردی اوکړې شی. او یو نقد ئې دا کړې دي چه د لفظ جار اطلاق په شریک باندې هم کیږی لکه چه په زوجه باندې هم د جاره اطلاق کیږی. دریم نقد ئې دا کړې دي چه د دې حدیث په سند کښې اضطراب دي او هغه احادیث په کومو کښې چه دا دی چه شفعه صرف د شریک دپاره وی ﴿ اسانیدها خیار لیس فی شئ منها اضطراب ﴾

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱٥۲۱۳، ۱۳۲۰۱)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه بالأحكام ۳ (۲٤۹۷) (صحيح)

(*): صحيح البخاري بالشفعة ۲ (۲۲٥۸)، الحيل ۱٤ (٦۹۷۷)، ۱٥ (٦۹۷۸)، سنن النسائي بالبيوع ۱۰۷ (٤۷۰٦)، سنن ابن ماجه بالأحكام ۸۷ (۲٤۹۸)، (تحفة الأشراف: ۱۲۰۲۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/۳۸٦، ۳۹۰، ٦/۱۰) (صحيح)

د خطابی د اول نقد جواب دا دي چه ﴿ الجار احق بسقبه ﴾ په دي حديث کښي وئيلي کيدي شي چه د شفعي ذکر نشته خو د دې نه روستو روايت کښي د شفعي تصريح ده. ﴿جار الدار احق بدار الجار ﴾ د دويم نقد جواب دا دي چه په بعضو روايتو کښي تصريح ده د دي خبري چه د جار نه مراد جار دي شريک نه دي لکه چه امام طحاوی په خپل سند سره بيان کړي دي ﴿ ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسبابه الشفعة بالجوار، وتفسير ذلک الجوار ما قد حدثنا..... عن عمر بن الشريد عن ابيه قال قلت يا رسول الله ﷺ ارض ليس لاحد فيها قسم ولا شرک الا الجوار بيعت قال الجار احق بسقبه ﴾

امام طحاوی رحمه الله فرمائی چه په دي حديث کښي تصريح ده د دي خبري چه د کومي زمکي په باره کښي سائل د رسول الله ﷺ نه تپوس کړي وو په هغي کښي د چا هيڅ قسم شرکت فی المبيع يا شرکت فی الطريق هيڅ نه وو سوا د جوار نه او د هغي باوجود رسول الله ﷺ د شفعي حق ثابت اوفرمائيلو.

او د دريم نقد جواب دا دي چه اضطراب صرف د بعضو احاديثو په بعضو طرقو کښي دي، او بعض په دي کښي داسي هم دی کوم چه د هر قسم اضطراب او اختلاف نه محفوظ دی لکه چه حديث د حسن ﴿ عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم جار الدار احق بالدار قال وفي الباب عن الشريد و ابي رافع و انس قال ابو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح ﴾ او بيا بعض راويانوچه په دي کښي کوم اختلاف کړي دي هغي لره د بيان فرمائيلو نه پس امام ترمذی فرمائی ﴿ والصحيح عند اهل العلم حديث الحسن عن سمرة.... الی آخر ما ذکر الترمذی من اختلاف الروايات وترجيح بعضها على بعض وفی آخره سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح اه ﴾ والحديث اخرجه البخاری والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[٣٥١٧](١) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الْأَرْضِ".

د سمره رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی يو گاونډي دبل گاونډي دکور يا د زمکي داخستلو زيات حقدار دي.

[٣٥١٨](٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِصُقْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا".

د جابر بن عبد الله نه روايت دي فرمائی چه نبی عليه السلام فرمائيلی دی دخپل گاونډي دشفعي گاونډي زيات حقداردي اورکچري دبيع په وخت کښي گاونډي موجود نه وي نوپه شفعه کښي به ورته انتظار کولي شي کله چه ددوی دواړو دکورلاره يوه وي.

(١): سنن الترمذي/الأحكام ٣١ (١٣٦٨)، (تحفة الأشراف: ٤٥٨٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/١٢، ١٣، ١٨) (صحيح)
(٢): سنن الترمذي/الأحكام ٣٢ (١٣٦٩)، سنن ابن ماجه/الشفعة ٢ (٢٤٩٤)، (تحفة الأشراف: ٢٤٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٠٣)، سنن الدارمي/البيوع ٨٣ (٢٦٦٩) (صحيح)

بَابُ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُ

څوک چه د چا نه څه شي واخلي او بيا مفلس شي او قرضداري خپل مال اووينې نو څه به کوي؟

دې ترجمة الباب او حديث الباب باندې د پوهيدو نه مخکښې اصل مسئله او د علماء کرامو اختلاف واورئ...!

د مسئلې مترجم بها تشريح او په هغې کښې اختلاف علماء :

که يو سړي مديون مفلس وي[1] د ډيرو قرضداري وي نو هغه سړه چه کوم مال وي يا د چرته نه راشي نو هغه به ټول ارباب حقوق ته په اعتبار د سرونو ورکولې شي يو ته هم په بل باندې ترجيح نه شي ورکولې خو که د چا بعينه مال د دې مديون سره وي نو په دې صورت کښې به ترجيح وي چه هغه مخصوص ځيز به صرف د هغه ځيز مالک ته ورکولې شي. اوس د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه د دې مخصوص ځيز ته څه مراد دي. مال وديعت، او مال غصب او عاريه خو بالاتفاق دي. په دې مال مخصوص کښې مال مبيع هم داخل دي يا نه؟ ځکه چه د ملک په بدلون سره حکما بدلون د عين راځي شرعا لکه چه په حديث د بريرة رضي الله عنها کښې دي (ولک صدقة ولنا هدية) نه ثابته ده، لهذا مبيع باندې (فوجد الرجل ماله بعينه) صادق نه راځي. هم په دې وجه احناف وائي چه په مسئله مذکوره کښې به بائع احق بالمبيع نه وي بلکه اسوة للغرماء به وي او د ائمه ثلاث په نزد د دې حديث په مصداق کښې مبيع داخل ده هم په دې وجه باندې هغوی وائي چه بائع به احق بالمبيع وي، بيا په دې ائمه ژکښې په خپل مينځ کښې بعض جزئياتو کښې اختلاف دي مثلا داچه د شوافعو په نزد دلته بائع ته ترجيح په هر حال کښې وي که هغه مړ وي او که ژوندي وي، او د مالکيانو په نزد باندې به د بائع په ژوند باندې خو هغه ته ترجيح وي يعنې بائع به احق بالمبيع وي او پس د مرګ ته به نه وي، هم دغه شان که مشتري بائع ته څه ثمن ادا کړې وو نو د شوافعو په نزد په دې کښې هم عموم دي چه بائع ته به په دواړو صورتونو کښې ترجيح وي او د مالکيانو په نزد دا ده چه که بائع ته مشتري څه حصه هم د ثمن ادا کړې نه وي نو بيا خو به بائع ته ترجيح وي او که هغه د ثمن څه حصه ادا کړې وه نو بيا به ورته ترجيح نه وي.

دا دواړه اختلاف مسئلې د شوافعو او مالکيانو په باب کښې د راتلونکو احاديثو نه په فهم کښې راځي او د احنافو په نزد باندې به بائع ته په هيڅ حال کښې ترجيح نه وي.

د دې نه پس ځان پوهه کړئ چه د دې مسئلې په کومو روايتو کښې چه د (فوجد الرجل ماله بعينه) سره د بيع ذکر نشته هلته خو به د احنافو په مسلک باندې هيڅ اشکال نه وي، هلته به احناف ښکاره دا وائي چه (ماله بعينه) صرف په ودائع او عواري وغيره باندې محمول دي مبيع په دې کښې داخل نه دي. خو که خپله په حديث کښې د بيع تصريح وي لکه چه په بعض روايات الباب کښې دي نو بيا به د احنافو توجيه څنګه چليږي؟ د دې جواب علامه

---

[1] مديون مُفلس يا مُفلِس هغه سړي دي چه د هغه په ذمه د خلقو قرضونه وي خو د ديوالیه کيدو د وجې نه د قرض د بندولو (اداکولو) دپاره د هغه څه سره هيڅ نه وي، د دائنينو (قرض غوښتونکو) د مرافعه عند القاضي نه پس به قاضي پس د تحقيق نه د هغه د افلاس تصديق اوکړي

سندهی په حاشیه د نسائی دا ورکړي دي چه ﴿ الله محمول علی الماخوذ علی سؤم الشراء او المبیع بشرط الخیار للبائع ﴾ یعنی د بیع نه مراد مساومت دي یعنی د اخستلو دپاره د بائع سره سودا کول، او چه کوم څیز د سودا په وخت مشتری واخلی سره خپل کور ته اوړی د خوښولو دپاره دا څیز مقبوض علی سوم الشراء دي څه ته چه مبیع هم وئیلي شی مجازا..... او هم دغه شان هغه مبیع چه په هغي کښي خیار شرط د بائع دپاره وی، د دي قسم مبیع هم زمونږ په نزد خالص د بائع حق وی، لکه چه تاسو په قدوری کښي لوستلي دی﴿وخیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکه بخلاف خیار المشتری﴾ د مسئلي د دي تفصیل د بیان نه ترجمة الباب او حدیث الباب دواړه په فهم کښي راغلل، د دي نه معلومه شوه چه په حدیث کښي څه مسئله ده او په دي کښي څه اختلاف دي،او دا هم چه که حدیث د احنافو خلاف دي نو د هغي څه توجیه ده... فلله الحمد والمنة..

[۳۵۱۹]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ،عَنْ مَالِكٍ. ح وحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ،حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ الْمَعْنَى،عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه دیومفلس سره خپل مال دخپل جنس په صورت کښي بیاموندو نودنورو قرضدارانو په نسبت دي دخپل مال داخستلو زیات حقداردي.

قوله:﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ﴾اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائي وابن ماجه قاله البنذوری.

[۳۵۲۰]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ،عَنْ مَالِكٍ،عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ،وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ".

دحارث بن هشام نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی چاچه خپل مال خرڅ کړو اوبیاخیردار مفلس شو اوخرڅونکي ته دخپل مال دنیست نه څه شي نه وي ملاوشوي او ده خپل مال بجنسه خریدار سره بیاموندو نو ددي مال مالك ددي داخستلو زیات حقداردي اوکه چرې خریدار مړشوي وي نو دمال مالك دنورو قرضدارانوسره یو برابردي،

قوله:﴿ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ .....فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » ﴾

د بائع په احق بالمبیع کیدو کښي د شوافعو او مالکیانو ترمینځه دوه جزئی اختلافی مسئلی مونږ پورته بیان کړی دی په دي دواړو مسئلو کښي دا حدیث د مالکیانو دلیل دي

---

[1]: صحیح البخاري/الاستقراض ١٤ (٢٤٠٢)، صحیح مسلم/المساقاة ٥ (١٥٥٩)، سنن الترمذي/البیوع ٣٦ (١٢٦٢)، سنن النسائي/البیوع ٩٣ (٤٦٨٠)، سنن ابن ماجه/الأحکام ٢٦ (٢٣٥٨)، (تحفة الأشراف: ١٤٨٦١)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/البیوع ٤٢ (٨٨)، مسند احمد (٢٢٨٧٢، ٢٣٧٤، ٢٤٩٤، ٢٥٨٤، ٢١٠٤، ٢٦٨٤، ٢٧٤٤، ٢٥٠٤)، دي/البیوع ٥١ (٢٦٣٢) (صحیح)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٤٨٦١) (صحیح)

او د شوافعو خلاف دي، او بيا د دوه حديثو نه پس چه کوم دريم حديث راروان دي ﴿ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم« مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » ﴾ دا حديث د مالکيانو خلاف او د امام شافعي موافق دي. حديث عمر بن خلدة اخرجه ابن ماجة، قاله المنذري.

[۳۵۲۱](۱) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، زَادَ وَإِنْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا.

دابوهريره رضي الله عنه نه دتير شوي روايت په شان روايت منقول دي مګرپه دې روايت کښې داسې دي که چرې اخستونکي خرڅونکي ته دقيمت څه حصه ورکړي وي نوبيا اخستونکي په مطالبه کولوکښې دنورو قرضدارانوپه شان دې اوخوک چه مړ شوې وي اودهغه سره بعينه دکوم کس مال پيداشي برابره خبره ده چه خريدار اخستونکي ته دقيمت څه حصه ورکړي وي اوکه نه وي بهرحال دې به هم دنورو قرضدارانوپه شان وي.

[۳۵۲۲](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ يَعْنِي الْخَبَائِرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو الْهُذَيْلِ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَضَاءُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

دابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام نه دمالک دحديث په شان روايت نقل شوي دي البته په دې روايت کښې صرف دا اضافه ده چه: که چرې خريدار ددې مال دقيمت نه يوڅه اداکړي وي نودمال مالک به دنورو قرضدارو سره مساوي وي، امام ابوداؤد فرمائي دمالک حديث زيات درست دي.

[۳۵۲۳](۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي صَاحِبٍ لَنَا أُفْلِسَ، فَقَالَ: "لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْلَسَ أَوْمَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ".

عمرو بن خلده نه روايت دي فرمائي چه مونږ ديوکس دمعاملي په سلسله کښې دابوهريره په په خدمت کښې حاضر شو خوک چه مفلس شوي وو، ابوهريره اووئيل زه به په تاسوکښې دنبي عليه السلام دفيصلي په شان فيصله کوم اوهغه داده خوک چه مفلس شي يامر شي اوبيادمال مالک خپل څيز بعينه ورسره پيداکړي نودنورو قرضدارانوپه نسبت به د دخپل مال زيات حقدار وي.

---

(۱): انظر حديث رقم: (۳۵۱۹)، (تحفة الأشراف: ۱۴۸۶۱) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (۳۵۱۹)، (تحفة الأشراف: ۱۴۸۶۱) (صحيح)

(۳): سنن ابن ماجه/الأحكام ۲۶ (۲۳۶۰)، انظر حديث رقم: (۳۵۱۹)، (تحفة الأشراف: ۱۴۲۶۹) (ضعيف)

بَابٌ فِيمَنْ أَحْيَا حَسِيرًا

څوک چه ناکاره څاروي په خوراک یا علاج باندې تندرست کړي

د مسئلې مترجم بها تشریح او اختلاف الائمة

حسیر اختسلي شوي دي د حسور نه په معنی د مانده شدن (ستړي کیدل) هغه څاروي چه په سفر کښې په لاره باندې ستړي کیدو سره د تلو نه عاجز کیدو سره اودریږی دا خبره زیات تر پښه اوښانو کښې مونږلې شی چه بعض وخت هغه ستړي کیدو سره داسې کینی چه بیا د اودریدو نوم نه اخلی. او بیا د هغه مالک مجبورا هغه لره هم په دې حال کښې پریخودلو سره وړاندې روان شی. د مصنف رحمه الله غرض د دې قسم اوښ حکم بیانول دی. پس په حدیث الباب کښې دی ﴿ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ ﴾

[٣٥٢٤] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَ: عَنْ أَبَانَ، أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا، فَسَيَّبُوهَا، فَأَخَذَهَا، فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ"، قَالَ: فِي حَدِيثِ أَبَانَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقُلْتُ عَمَّنْ؟، قَالَ: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ، وَهُوَ أَبْيَنُ وَأَتَمُّ.

عامر شعبي نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه یوداسې څاروي بیاموي کوم چه خلقو دکمزورتیاپه وجه پریخودلی وي یا ورته ګیانشي ورکولې اوخوک ورته خوراک اوعلاج وکړي اودکار قابل شي نوداڅاروي هم دده دي، ابان وئیلی دی مادشعبي نه تپوس اوکړو چه دنبی علیه السلام داحدیث دي دچانه اوریدلئي دي. هغه اوئیل یونه دډیرونه مې اوریدلي دي. امام ابوداؤد فرمائی داد حماد روایت دي او دا روایت زیات واضح اوکامل دي.

په دې حدیث کښې دا دی چه کوم سړی دا قسم څناور کوم چه د هغه مالک په خپل ځائې باندې پریخودلی وی اونیسی او بیا د هغه احیاء اوکړی لکه چه د ارض موات احیاء، کیږی یعنی په هغه باندې خوراک څکاک اوکړی او خدمت ئې اوکړی چه په هغې سره هغه دوباره کار ته تکړه شی ﴿ فهي له ﴾ نو دا څاروی د هغه شو، دامام احمد، اسحق او ابن راهویه رحمهم الله په دې حدیث باندې عمل دي. او مصنف رحمه الله هم چونکه غالبا حنبلی دي هم په دې وجه هغوی دا باب قائمولو سره د حنابله مذهب ثابت کړي دي. او جمهور دا وائی چه دا څاروی ظاهر دا ده چه لقطه ده او د لقطې حکم په احادیثو د لقطې کښې د دې خلاف ذکر شوی دي، او هغه احادیث د دې حدیث په نسبت زیات صحیح او مشهور دی لهذا هم په هغې باندې به عمل کولې شی. ﴿ من ترک دابة بمهلک ﴾ مهلک موضع د هلاکت، یعنی داسې غیر آباد ځائې چه هلته د ګیا او اوبو نه کیدو په وجه باندې د څاروی د هلاکت ویره وی.

شرح السند :

د باب د رومبی حدیث په سند کښې داسې دی ﴿ وقال عن ابان ان عامر الشعبی ﴾ د قال ضمیر

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٦٠١، ١٨٨٦٣) (حسن)

د مصنف استاد موسی بن اسماعیل ته راجع دي او د موسی د دي حدیث په سند کښې دوه استاذان دی د حاء دتحویل نه مخکښې چه کوم سند دي په هغې کښې د هغوی [۳۵۲۳] استاد حماد دي او په روستو سند کښې استاد ابان دي، نو مصنف رحمه الله دا فرمائی چه موسی چه کله دا حدیث حماد ته بیان کړو نو هغه وخت کښې هغوی په سند کښې (عن الشعبی) اوئیلو او د هغوی سند کوم چه د ابان نه دي په هغې کښې هغوی په خپلو د شعبی (ان عامر الشعبی) وئیلې دي ګویا دوه فرقونه شو یو د عَنْ او اَنْ (۱)..... او دویم دا چه په رومبی روایت کښې د شعبی نوم ذکر نه دي، او په دویم کښې د شعبی نوم عامر ذکر دي.

[۳۵۲۵] (۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكٍ فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا".

عبیدالله دا روایت د عامر شعبي نه مرفوع نقل کړي دي چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه یوځاروي دتباهی په حال کښې پریږدی اوبل څوک ئې بوځي او دوباره ئې تندرست کړي نودا ځاروي به دده وي چاچه دده خدمت کړي وي.

باب فِي الرَّهْنِ
د ګروی (ګاډه) بیان

[۳۵۲٦] (۳) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلُبُ النَّفَقَةُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ جِنْدَنَا صَحِيحٌ.

ابوهریره رضي الله عنه دنبی علیه السلام نه روایت کوی فرمائی چه دلنګ ځاروي پئ به دمالك په خرچه باندي لوشلي شي کله چه ځاروي رهن کړي شوي اوهمدارنګې په رهن کړي شوي ځاروي باندي دسورېدو مسئله هم ده اوځوک چه ځاروي لوشي دده په ذمه باندي دډغه ځاروي خوراك هم دي اوچه څوک وربانديو سورلي کوي دده په ذمه هم دډغه ځاروي خوراك دي. امام ابوداؤد فرمائی داحدیث اګرچه دقیاس خلاف دي لیکن دسندپه اعتبارسره زمونږپه نزد باندي زیات صحیح دي.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَحْلُبُ النَّفَقَةُ » ﴾

شرح الحديث من حيث الفقه وبيان المذاهب :

په حدیث الباب کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده یعنی انتفاع المرتهن بالمرهون اول په دي باندي خان پوهه کړئ، هغه دا چه د امام احمد رحمه الله مسلک دا دي چه مرهون څیز که څه حیوان

---

(۱) والفرق بينهما ان الرواية بعن يكون من التلميذ عن استاذه بخلاف الرواية بان)

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۵۶۰۱، ۱۸۸۶۳) (حسن)

(۳): صحيح البخاري/الرهن ٤ (۲۵۱۱)، سنن الترمذي/البيوع ۳۱ (۱۲۵٤)، سنن ابن ماجه/الرهون ۲ (۲٤٤۰)، (تحفة الأشراف: ۱۳۵٤۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۲۸/۲، ٤۷۲) (صحيح)

دې د سورلۍ لائق یا د پیو قابل نو د مرتهن دپاره د هغې نه منتفع کیدل جائز دی. یعنی دهغې پئ دې هغه خپله اولشي او که دسورلئ ځناوروی نو په هغې باندې دې سورپږی، او په دې صورت کښې به ګیا دانه او خرچه د مرتهن په ذمه وی. هم هغه به پرې خوراک کوی او هم هغه به تري نه فائده اخلی ګیني مالک خو به تري نه هسې هم د مالک کیدوپه حیثیت منتفع وی. او هم د هغه په ذمه به د دې نفقه وی. د ائمه ثلاثه په نزد د مرتهن د شئ مرهون نه منتفع کیدل جائز نه دی، د حنابله استدلال د حدیث الباب نه دې او مصنف چونکه حنبلی دې نو په ظاهر کښې د هغوی مقصد هم دا دې. حنابله په نفقته کښې باء ته سببیه وئیلې ده یعنی مرتهن د نفقې په سبب د هغې پئ لوشلې شی او په هغې باندې سوریدې شی،

(د جمهورو د طرفه جوابونه)

د جمهورو د طرف نه په دې حدیث کښې دوه جوابونه دی:

(دویم جواب): یو دا چه دا حدیث منسوخ دې، دویم دا چه دا د هغه وخت خبره ده چه د ربا حرمت نازل شوې نه وو، بیا چه کله د ربا حرمت نازل شو نو دا حدیث هم منسوخ شو، د مرتهن د مرهون څیز نه فائده اخستل ګویا د خپل قرض نه فائده اخستل دی. ﴿ کل قرض جر نفعا فهو ربا ﴾ قاعده کلیه ده،

(دویم جواب): دویم جواب دا ورکړې شوې دې چه ﴿ بنفقته ﴾ کښې با سببیه نه ده بلکه باء دپاره د الصاق ده او د یعلب چونکه فاعل ذکر نه دی چه څوک دې په دې وجه د هغې فاعل به اصل مالک منلې شی. او باء به د الصاق دپاره وی او د الدر نه مراد چونکه په حدیث کښې ذات الدر دې نو د پوره حدیث مطلب به دا شی چه د ذات الدر پئ به لوشلې شی د هغه د خرچ سره، یعنی چه کله د ذات الدر مالک، د مالک کیدو په حیثیت سره د هغې پئ لوشی نو د هغې سره به د هغې نفقه هم دهغه په ذمه باندې وی په دې صورت کښې به دا حدیث د جمهورو خلاف نه وی.

قوله: ﴿ قال ابوداؤد : هو عندنا صحیح ﴾ مصنف رحمه الله په ظاهر کښې دا فرمائی چه د دې حدیث کومه معنی چه متبادر ده چه که مرتهن که د ذات الدر پئ لوشی نو د هغه نفقه هم د هغه په ذمه ده دا حکم زمونږ په نزد صحیح او ثابت دی. (۱) یعنی اګر که د قیاس خلاف دې خو چونکه حدیث ثابت دې په دې وجه چه کوم حکم ددې نه مستفاد کیږی هغه هم صحیح او قابل عمل دې، منسوخ او فاسد نه دې.

والحدیث اخرجه البخاري، والترمذي وابن ماجه، قاله المنذري

[۳۵۲۷](۲) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا

(۱) د امام ترمذي رحمه الله په قول ﴿ هذا حدیث حسن صحیح ﴾ باندې چه کوم مشهور اشکال او جواب دي په هغې کښې حافظ ابن حجر رحمه الله دا فرمائی ﴿ صحیح اي من حیث الحکم وحسن من حیث السند ﴾.

(۲): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۶۶۱) (صحیح)

مَنْ هُمْ؟، قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة يونس آية ٦٢".

دعمرين الخطاب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي يقيناً دالله تعالى په بندګانو کښې داسې خلق شته کوم چه انبياء نه دی اونه شهداء دي ليکن انبياء اوشهداء به وربانديې غبطه کوي په وجه دمرتبې ددوی دالله تعالى سره په ورځ د قيامت باندې، خلق وعرض وکړ واي دالله رسوله ايا مونږبه خبرنکړي چه دوی څوک دي؟نبي عليه السلام اوفرمائيل په غير درشته دارئ نه دالله درضادپاره په خپل مينځ کښې ديوبل سره محبت کوي او په غيرددينه چه خپل مالونه ئې يوبل ته ورکړي وي، په الله قسم ددوی مخونه به دنورنه وي اودوی به په نور باندې وي اودوی به ويريږي نه کله چه خلق ويريږي اونه به دوی غمژن کيږی کله چه خلق غمژن وي او بيا ئې دا ايت کريمه ولوستو: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

باب فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

د خپل اولاد د امدن د استعمالولو بيان

[٣٥٢٨] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ"..

عائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دی دانسان ديارنه ډير پاک اوصاف خوراک هغه دي کوم چه ده پخپل محنت سره حاصل کړې وي اودبچي ګټه ديلارلګته ده.

﴿ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ » ﴾

شرح الحديث:

د عماره د ترور نه روايت دي هغه فرمائي چه ما د عائشي رضي الله عنها نه تپوس اوکړو چه زما په پالنه کښې يو يتيم ماشوم دي. ممکنه ده چه هغه يتيم د هغې خوښې وی يا ئې نمسي وی (بذل)نو آيا زه د هغې په مال کښې څه خوړلی شم؟ په دې باندې عائشي رضي الله عنها جواب ورکړو چه د رسول الله عليه السلام ارشاد دي چه غوره روزی او خوراک د انسان هغه دي کوم چه خپله د هغه د ګټې نه وی او د سړی اولاد هم د هغه د ګټې نه دي لهذ د اولاد ګټه خپله د هغه ګټه شوه. د دې نه معلومه شوه چه د مور پلار دپاره د اولاد د ګټې نه اخستل حلال او جائز دی. يعنی اګر چه بغير د هغوی د اجازت نه وی. خو فقهاء کرامو دا د حاجت سره مقيد کړې دي يعنی د حاجت په وخت اخستلې شی. او که حاجت نه وی نو بيا بغير د اجازت نه اخستل جائز نه دی (بذل)

---

(١): سنن الترمذي/الأحكام ٢٢ (١٣٥٨)، سنن النسائي/البيوع ١ (٤٤٥٤)، سنن ابن ماجه/التجارات ١ (٢١٣٧)، ٦٤ (٢٢٩٠)، (تحفة الأشراف: ١٥٩٦١، ١٧٩٩٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١/٦، ٤٢، ١٢٧، ١٦٢، ١٩٣، ٢٢٠)، سنن الدارمي/البيوع ٦ (٢٥٧٩) (صحيح)

[۳۵۲۹](۱) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ". قَالَ أَبُو دَاوُد: حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ إِذَا احْتَجْتُمْ، وَهُوَ مُنْكَرٌ.

عائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی دانسان دپاره دهغه اولاد هم دده امدن دي بلکه دا بهتر امدن ده‌ي تاسو د خپل اولاد دمال نه خورئ. امام ابوداؤد فرمائی حماد بن ابي سلیمان په دي روایت کښي داڈا احتجتم لفظ زیاتي کړي دي لیکن دااضافه بده ګنړلې شوي ده.

﴿قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ زَادَ فِيهِ « إِذَا احْتَجْتُمْ ». وَهُوَ مُنْكَرٌ. ﴾ یعنی د حماد بن ابی سلیمان په روایت کښي په حدیث مذکور کښي د عند الاحتیاج د قید اضافه ده، پورته مونږ لیکلي دی چه فقهاء کرام هم داسي فرمائی چه دا حکم عند الاحتیاج دي، خو مصنف رحمه الله په حدیث کښي د دې زیادت انکار کړې دي هغوی دا زیادت ثابت نه منی او منکر ورته وائی، د مصنف رحمه الله په دې رائي باندې حضرت په بذل کښي کلام فرمائیلي دي او دا چه دا منکر نه بلکه زیات د ثقه دي. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[۳۵۳۰](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ".

عمرو بن شعیب د خپل پلار نه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه یو کس دنبی علیه السلام په خدمت کښي حاضر شو او عرض ئي وکړو أي دالله رسوله زماسره مال دی اوزما اولاد هم شته اوزمابلار زما مال ته محتاج دي نبی علیه السلام اوفرمائیل ستامال ستادپلار دپاره دي خکه چه ستادپاره ستاولاد غوره امدن دي اوته دخپل اولاد دکتلي شوي مال نه خوره

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ

که څوک خپل یوشي د بل چا سره اووینی نو هغه اخستلې شي

د ترجمة الباب والا مسئلې تشریح :

د دې نه مخکښي نزدې چه کوم باب تیر شو ﴿ باب فی الرجل یفلس فیجد الرجل متاعه بعینه ﴾ په هغه او دې باب کښي د فرق کتلو ضرورت دي کوم چه د دې باب په حدیث کښي د غور کولو نه معلوم شوي دي هغه دا چه د باب اول تعلق د غاصب یا سارق سره نه دي او نه د مدیون سره دي بلکه د مشتری من الغاصب او مشتری من السارق سره دي یعنی یو کس د بل کس مال غلا کړو او بیا هغه غل دا مال په چا باندې خرڅ کړو او بیا اصل مالک دا خپل خیز د دې مشتری سره اولیدو، هم په دې باندې قیاس کولو سره غصب، چه یو کس د بل مال غصب کړو او بیا هغه غاصب دا مال د بل سړی په لاس باندې خرڅ کړو او بیا اصل

---

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۷۹۹۲) (حسن صحيح)

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸۶۷۰، ۸۶۷۵)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/التجارات ٦٤ (۲۲۹۲)، مسند احمد (۱۷۹/۲) (حسن صحيح)

مالک دا خپل څیز د مشتری من الغاصب سره اولیدو. نو د دې په باره کښې په حدیث الباب کښې دا دی.

[۳۵۳۱](*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ".

دسمره بن جندب نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کوم یوګس چه بعینه خپل مال دچاسره بیاموي نودې دې څیز ریات حقداردې اوچاچه دا اخستلی وي نوهغه دې دخرڅونکې نه مطالبه وکړي.

﴿ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ ﴾

بیع په معنی د مشتری، یعنی دې سړی دا خپل مال چا سره اولیدو نو هغه مالک د دې زیات مستحق دې او مشتری له پکار دی چه هغه اولګی په خپل بائع پسې. یعنی په صورت مذکوره کښې دې هغه مالک خپل څیز د مشتری نه واخلی او بیا هغه مشتری له پکار دی چه د خپل ثمن مطالبه د بائع نه اوکړی. د بائع نه مراد غاصب او سارق دې چه کوم حکم په دې حدیث کښې ذکر دې، فقهاء کرام هم د دې په باره کښې دغه شان فرمائی خو په داسې طریقه چه هغه مالک د مشتری مخکښې په بینه سره ثابت کړی چه دا څیز زما دی. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ

که چرې څوک د امانت د مال نه د خپل حق په اندازه څه وصول کړي؟

[۳۵۳۲](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ، رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ".

عائشه رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه دمعاویه مور، هنده،، دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضره شوه او عرض ئې ورته اوکړو چه ابوسفیان یو کجوس سړی دې ماته دومره مال نه راکوي چه زما او زمادوجود پاره کافی شي که چرې زه دده دمال نه دومره آخلم نوایا په ما باندې به څه ګناه وي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل درواج مطابق دومره مال اختلې شي کوم چه ستا او ستادوجود پاره پوره کیږي (یعنی ددینه زیات مه اخله).

﴿ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ الخ ﴾

(*): سنن النسائي/البيوع ٩٤ (٤٦٨٥)، (تحفة الأشراف: ٤٥٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/ ١٣، ١٨) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧٣٦١)، ١٦٩٠٤)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/البيوع ٩٥ (٢٢١١)، المظالم ١٨ (٢٤٦٠)، النفقات ٥ (٥٣٥٩)، ٩ (٥٣٦٤)، ١٤ (٥٣٧٠)، الأيمان ٣ (٦٦٤١)، الأحكام ١٤ (٧١٦١)، صحيح مسلم/الأقضية ٤ (١٧١٤)، سنن النسائي/آداب القضاة ٣٠ (٥٤٢٢)، سنن ابن ماجه/التجارات ٦٥ (٢٢٩٣)، مسند احمد (٣٩٧٦، ٥٠، ٦٠٢)، سنن الدارمي/النكاح ٥٤ (٢٣٠٥) (صحيح)

عائشه رضي الله عنها فرمائی چه د معاویه مور هنده رضي الله عنها د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او د خپل خاوند ابوسفیان رضي الله عنه شکایت ئې اوکړو چه هغه شوم سړی دی او زما د خرچ د پاره دومره نه راکوی چه زما او زما د اولاد د پاره کافی شی نو آیا زه د هغه په مال کښې بغیر د اجازت نه څه اخستلې شم؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل او... په قدر د حاجت اخستلې شې. یعنی په عرف او عادت کښې چه عام طور خومره کافی کیږی د هغې مطابق اخستلې شې.

د مسئلة الظفر تشریح او مذاهب ائمه :

په دې حدیث کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده د هغې نوم دې مسئلة الظفر یعنی د یو سړی د بل سړی په ذمه څه حق دې کوم چه هغه نه ادا کوی نو آیا په دې صورت کښې هغه صاحب حق خپل حق د هغه سړی په مال کښې بغیر د اجازت نه په پته اخستلې شی یا نه؟ د دې حدیث نه خو هم دا معلومیږی چه اخستلې شی، په فقهاء کرامو کښې د امام احمد رحمه الله مسلک د دې خلاف دې د هغوی په نزد مطلقاً نه شی اخستلې هغوی دې ته خیانت وائی او د هغوی استدلال د هغه حدیث نه دې کوم چه هم په دې باب کښې د دې نه پس راروان دې. د باقی ائمه ثلاث په نزد صاحب حق خپل حق اخستلې شی. خو په تفصیل کښې لږ اختلاف دې ﴿ فعند الشافعي یاخذ من جنس حقه الا اذا تعذر الجنس فمطلقا ﴾ یعنی د امام شافعی رحمه الله په نزد صاحب حق خپل حق اخستلې شی خو چه کوم شیز اخلی هغه من جنس حقه کیدل پکار دی، خلاف جنس اخستل جائز نه دی. مثلاً د کپړې په بدل کښې کپړه اخستلې شی دراهم او دنانیر وغیره نه شی اخستلې خو دا چه جنس حقه اخستل متعذر وی نو بیا د هغوی په نزد خلاف جنس هم اخستلې شی او د احنافو په نزد په دې کښې دوه روایتونه دی، په یو روایت کښې مطلقاً نه شی اخستلې، یعنی یو روایت دا دې چه مطلقاً جائز نه دې لکه چه د امام احمد رحمه الله مذهب دې او دویم روایت دا دې چه صرف من جنسه حق اخستلې شی (والنقدان ای الدرهم والدنانیر من جنس واحد ﴾ او د امام مالک رحمه الله نه په دې کښې درې روایتونه دی د مذاهب ثلاثه مذکوره په شان. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم وابن ماجه، قاله المنذری.

[۳۵۳۳](۱) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ، رَجُلٌ مُسِيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ".

عائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه هنده رضي الله عنها د نبی ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه او عرض ئې ورته اوکړو چه ابوسفیان بخیل سړی دی ایا زما پاره څه حرج شته چه زه دده دمال نه واخلم اوهغه په ده اوده د اولاد په خوراک څښاک باندې خرچ کړم نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ته د دستور مطابق دده په اولاد باندې خرچ اوکړې نوستا د پاره څه ګناه نشته.

(۱): صحيح مسلم/ الأقضية ٤ (١٧١٤)، سنن النسائي/ آداب القضاة ٣٠ (٥٤٢٢)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٢٥) (صحيح)

[۳۵۳٤]() حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي الطَّوِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ، قَالَ: "كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ، كَانَ وَلِيَّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا، قَالَ: قُلْتُ: أُقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي دَهَبُوا بِهِ مِنْكَ، قَالَ: لَا، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

دیوسف بن ماهك مکی نه روایت دي فرمائی چه مابه دیوکس حساب کتاب لیکلودهغه یتیمانانودمال دچاچه ده پرورش کولونوهغوی یوخل دده نه په دوکه کښې زر درهمه زیات یورل نوپه یووخت کښې دده لاس ته دهغوی دمال نه ددي دوچند مال راغې ماورته ووئیل چه خپل زر درهمه ورنه واخله په کومو کښې چه ئي ته دوکه کړې وی هغه ووئیل هیڅ کله نه ماته زما پلارحدیث بیان کړي دي کوم چه هغه دنبی ﷺ نه اوریدلي ووچه فرمائیل في چاچه درسره امانت ایخودلي وي هغه ته خپل امانت وسپاره او چاچه درسره خیانت کړې وی ته دهغه سره خیانت مه کوه.

﴿عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِّيِّ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيُّهُمْ فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهِمْ فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ مِنْ مَالِهِمْ مِثْلَيْهَا الخ﴾

یوسف بن ماهک وائی چه فلاني سړي کوم چه د بعض یتیم ماشومانو متولی وو د هغوی د خرچ حساب به ئي کولو یو کرت داسې اوشوه چه دي یتیمو ماشومانو (یعنی چه کله هغوی هوښیار شو) خپل متولی ته زر درهمو سره په مغالطه کښې واچولو، متولی د هغوی د خبرو اعتبار کولو سره زر دراهم ادا کړل نو هغه یوسف کوم چه د هغوی محاسب وو هغوی وائی چه څو ورځې پس په حساب کتاب کښې زه یو داسې ځائې ته اورسیدم چه په هغې کښې زما دپاره دا خبره ډیره آسانه وه چه هغه زر درهم د هغوی د هغه یتیمانو په مال کښې واخلم، پس ما د هغه په باره کښې د هغه سړی یعنی متولی نه معلومه کړه چه که ستاسو اجازت وی نو زه به ستاسو زر درهمه د حساب نه اوباسم نو هغوی زه منع کړم او د رسول الله ﷺ دا حدیث ئې راته واورلو کوم چه هغه ته د هغه د پلار په واسطه رارسیدلی وو. ﴿أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ﴾ چه کوم سړی ته خپل امین جوړ کړې ئې د هغه امانت هغه ته پوره پوره حواله کړه. او کوم سړي چه تاسره خیانت کوی ته د هغه سره خیانت مه کوه په دې مسئلة الظفر کښې د امام احمد رحمه الله هم دا حدیث دلیل دې، خو جمهور دا وائی چه په دې حدیث کښې خو د خیانت نه منع کړې شوې ده او د چا نه خپل حق وصول کول چه هغه هر څنګه وی بغیر د چا د اجازت نه دي ولې نه وی دا خیانت چرته دي. یوسف بن ماهک کوم چه د حدیث راوی دي هغه چه د کوم صاحب کاتب وو یعنی متولی ایتام د هغه نوم خو دلته په روایت کښې ذکر نه دي، هغوی دا حدیث د خپل پلار په حوالې سره نقل کړې دي لهذا د هغوی پلار هم مجهول شو په دې وجه په دې پورته متن والا راوی کوم صحابی دي دا معلومه نه شوه. د دې نه پس مصنف رحمه الله هم دا متن په روایت د ابوهریره رضي الله عنه مرفوعا ذکر کړې دي.

(): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۷۰۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤١٤/٣) (صحيح)

[٣٥٣٥](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ، وَقَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم ﷺ فرمائيلي دي: چاچه درسره امانت ايخودلي وي هغه ته خپل امانت وسپاره او چاچه درسره خيانت كړي وى ته دهغه سره خيانت مه كوه.

قال المنذري وحديث ابي هريرة اخرجه الترمذي وقال حسن غريب اهـ (عون المعبود)

بَابٌ فِي قَبُولِ الْهَدَايَا

د تحفود قبلولو بيان

د دې نه مخكښې په كتاب الخراج كښې د هدايا العمال په عنوان سره باب تير شوي دي چه په هغې كښې مصنف د ابن اللتبيه حديث ذكر كړي دي، او دا باب چه كوم دي مطلق د هديه سره متعلق دي، د عمالو سره د دې تعلق نشته خو د هدايا العمال په عنوان سره يو مستقل باب په كتاب القضاء كښې هم راروان دي يعنى د كتاب القضاء په مناسبت سره، او د دې نه مخكښې چه كوم تير شوي دي هغه د كتاب الخراج په مناسبت سره وو او چونكه د مال مسئله ډيره زيات احتياط طلب ده په دې وجه د هغې د اهميت د وجې نه مصنف رحمه الله دوه خآيه د دې باب قائم كړي دي.

[٣٥٣٦](١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفٍ الرُّؤَاسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا".

عائشه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ به تحفې قبلولي او دهغې بدلې به ئې هم وركولې.

قوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا ﴾

يعنى د رسول الله ﷺ عام عادت شريفه د هديه د قبلولو وو او دا هم چه رسول الله ﷺ به خپل مهدى ته هم هديه وركوله. امام خطابي رحمه الله فرمائي چه د رسول الله ﷺ هديه قبلول دا د محاسن اخلاق د باب نه ده چه د هغې په ذريعه به رسول الله ﷺ د خلقو تاليف قلوب فرمائيلو. او هديه قبلولو سره د هغې خوراک دا د هغوى خاص شان او علامت د كوم ذكر چه په تيرو آسمانى كتابو كښې هم راغلې دي، يعنى دا چه هغوى به هديه قبلوى او صدقه به نه قبلوى، او د هديه د قبلولو نه پس د رسول الله ﷺ خپله هغه ته هديه وركول دا مصلحت نبكاره كوى چه رسول الله ﷺ د بل چا د احسان لاندې رانشى. (بذل) والحديث

---

(١): سنن الترمذي/البيوع ٣٨ (١٢٦٤)، (تحفة الأشراف: ١٢٨٣٦، ١٨٦٢٣)، وقد أخرجه: سنن الدارمي/البيوع ٥٧ (٢٦٣٩) (حسن صحيح)

(١): صحيح البخاري/الهبة ١١ (٢٥٨٥)، سنن الترمذي/البر والصلة ٣٤(١٩٥٣)، (تحفة الأشراف: ١٧١٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٩٠) (صحيح)

اخرجه البخاري والترمذي، قاله المنذري

[۳۵۳۷]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَايْمُ اللَّهِ، لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا، أَوْ أَنْصَارِيًّا، أَوْ دَوْسِيًّا، أَوْ ثَقَفِيًّا".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم ﷺ فرمايلي دي: په الله قسم دنن نه پس به دهيڅوا تحفه نه قبلوم مگرهله چه دقريشي مهاجر ياد انصاري ياد دوسي يا د ثقفي کس هديه وي.

قوله: ﴿ وَايْمُ اللَّهِ لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا أَوْ دَوْسِيًّا أَوْ ثَقَفِيًّا ﴾ دا حديث دلته مختصر دي کوم چه امام ترمذي رحمه الله د کتاب المناقب په آخر کښې مفصلا ذکر کړې دي هغه دا چه يو اعرابي د هغوی په خدمت کښې يو اوښه په طور د هديه پيش کړه کومه چه رسول الله ﷺ قبوله کړه او بيا ئې روستو هغه اعرابي ته د هغې اوښې په عوض کښې شپږ اوښې ورکړې خو هغه په دې باندې هم خوشحاله نه چه کله رسول الله ﷺ ته دا خبره اورسيده نو په دې باندې رسول الله ﷺ دا ارشاد اوفرمائيلو چه د هغې حاصل دا دي چه هر سړي او د هر خاندان فرد د دې لائق نه وی چه د هغه هديه دې قبول کړې شی. او بيا ئې د څو قبائلو نومونه اخستلو سره اوفرمائيل چه د دوی نه علاوه به زه بيا د چا هديه هم نه قبلوم. ﴿ ايم الله ﴾ د قسم د الفاظو نه دی ﴿ ففی المجمع وايم الله لفظ قسم دولغات، وهمزتها وصل، وقد تقطع، ففتح وتكسر اهـ ﴾...والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري

باب الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

هبه کړې شوې څيز واپس غوښتل

[۳۵۳۸]() حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" قَالَ هَمَّامٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا.

دابن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم ﷺ فرمايلي دي: هبه کړې شوي څيز واپس غوښتل داسې دي لکه څوک چه خپلې قې (اولټئ) په خپله خوری. همام راوی وئيلی دی چه قتاده وئيلی دی مونږ به قې حرام ګڼرلو نو همدارنګې هبه کړي شوي څيز واپس غوښتل به هم حرام وي.

[۳۵۳۹]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

---

[1]: سنن الترمذي/المناقب ۷۴ (۳۹۴۶)، (تحفة الأشراف: ۱۴۳۲۰) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الهبة ۱۴ (۲۵۸۸)، صحيح مسلم/الهبة ۲ (۱۶۲۲)، سنن النسائي/الهبة ۲ (۳۶۷۲)، سنن ابن ماجه/الأحكام ۵ (۲۳۸۵)، (تحفة الأشراف: ۵۶۶۲)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/البيوع ۶۲، (۱۲۹۹)، مسند احمد (۲۸۰/۱، ۲۸۰، ۲۸۹، ۲۹۱، ۳۳۹، ۳۴۲، ۳۴۵، ۳۴۹) (صحيح)

[3]: سنن الترمذي/البيوع ۶۲ (۱۲۹۹)، الولاء والهبة ۷ (۲۱۳۲)، سنن النسائي/الهبة ۲ (۳۷۲۰)، سنن ابن ماجه/الهبات ۱ (۲۳۷۷)، (تحفة الأشراف: ۵۷۴۳، ۷۰۹۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷/۲، ۷۸) (صحيح)

عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ".

دابن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمانیلي دي: حلال نه دی دیوکس دپاره چه یوشي هبه کړي او بیا ئي واپس اخلي مګر پلارچه خپل بچي ته څه شي ورکړي او واپس ئي ورنه اخلي نوباك نشته، او مثال دهغه کس چه هدیه چاته ورکړي او بیا ئي واپس غواړي په شان دسپی دي چه خوراك وکړي اومورشي اوقي وکړي اوبیا بیرته خپل قې خوری.

د مذاهب ائمه تحقیق مع الدلائل :

دا مسئله اختلافی ده، د امام مالک او د شافعی او احمد په نزد د واهب دپاره رجوع کول ناجائز ده مګر دا چه دا هبه د پلار د طرف نه د خوی دپاره وی نو د پلار دپاره رجوع فی الهبة جائز ده. د دي حضراتو استدلال د باب د حدیث ثانی نه دي چه په هغې کښې دی ﴿ الا الوالد فیما یعطی ولده ﴾ او د امام شافعی رحمه الله د پلار نه علاوه په نورو اصولو کښې دوه روایتونه دی، په اصح قول کښې د باقی اصولو هم هغه حکم دي کوم چه د والد دي او د احنافو په نزد د دي برعکس دي د هغوی په نزد د واهب دپاره په هدیه اجانب کښې رجوع کول جائز دی په دي شرط چه د موهوب له د طرف نه هغه ته عوض نه وی ملاؤ شوې ګینې جائز نه دي، بله دا چه د احنافو په نزد زوجین په دي مسئله کښې د ذی رحم محرم په حکم کښې دی. د امام مالک رحمه الله د مسلک په باره کښې علامه عینی رحمه الله لیکلی دی: ﴿ ولیس لغیر الاب الرجوع عند مالک الا ان عنده ان الام لها الرجوع ایضا اذا کان ابوه حیاء وهذا هو الاشهر عند مالک وروی عنه المنع اهـ ﴾ (تراجم) او قاضی عیاض فرمائی: ﴿ووجوز مالک الرجمع مطلقا الا فی هبة احد الزوجین من الاخر اهـ ﴾ د احنافو دلیل په دي مسئله کښې دا دي ﴿ اذا کانت الهبة لذی رحم محرم لم یرجع ﴾ رواه الحاکم من حدیث الحسن عن سمرة مرفوعاً. یو روایت د دي نه مخکښې تیر شوي دي ﴿ الواهب احق بهبته مالم یثب منها ﴾ اخرجه ابن ماجة والدارقطنی من حدیث ابی هریرة مرفوعاً (تحفة)

د احنافو د طرف نه د حدیث الباب توجیه :

او احنافو د جمهورو د دلیل یعنی د باب د دویم حدیث ﴿ لا یحل لرجل ان یعطی عطیة او یهب هبة فیرجع فیها الا الوالد فیما یعطی ولده ﴾ د دي استثناء جواب دا دي چه دا استثناء منقطع ده، یعنی په دي سره مقصود رجوع فی الهبة لره بیانول نه دی بلکه نفس تصرف دي په مال د خوی کښې یعنی عند الحاجة کومه چه متفق علیه مسئله ده چه د پلار دپاره د خوی په مال کښې تصرف د حاجت په وخت مطلقا جائز دي (کذا فی الکوکب ۳۷۰/۱) او دا چه په حدیث کښې دی ﴿ لا یحل لاحد ان یعطی عطیة الخ ﴾ د دي مطلب عدم جواز نه دي بلکه مقصد دا دي چه داسې کول مناسب نه دی لکه چه وئیلی شی ﴿ لا یحل للواجد رد السائل ﴾ او په دي معنی باندي د حدیث د محمول کولو حاجت څکه دي چه د نورو احادیثو سره ئې تعارض

رانشی د کومو نه چه د رجوع فی الهبة جواز ثابتیږی، دغه شان د ﴿ العائد فی هبته کالعائد فی قیئه ﴾ نه هم په عدم جواز باندې استدلال صحیح نه دې ځکه چه په بل روایت کښې دی ﴿کالکلب یعود فی قیئه ﴾ ځکه چه د کلب فعل ته حرام نه شی ونیلې کیدې، بلکه په دې سره مقصود تشنیع او تقبیح ده.

والحدیث الاول عن ابن عباس ﷺ اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه والحدیث الثانی اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[۳۵٤۰](*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيَقِفْ، فَلْيُعْرَفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ".

د ابن عمر ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی مثال دهغه کس چه دیوشي دهبه کولو نه پس هغه شي واپس غواړي لکه دسپی دی چه قی وکړي او بیا ئې بیرته خوري نوځوک چه هبه وکړي او بیا ئې واپس اخستل غواړي نولکه څنګه چه هغه څیز هبه کړي شوی دي دهغه دواپس کولو وجه دي معلومه کړي شي

﴿مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ﴾

یعنی د هغه سړی حال چه د هبه کولو نه پس خپل څیز لره واپس واخلی د سپی په شان دې چه قئ اوکړی او واپس ئې اوخوری. په وراندې روایت کښې دی چه کله یو سړي خپله هدیه واپس اخستل غواړی نو دې موهب له لره پکار دی چه خپل واهب دې د ټولو خلقو مخکښې اودروی او کومه هدیه چه هغه واپس اوړی د خلقو مخکښې دې د هغې تشهیر اوکړی او د هغې نه پس دې بیا واپس کړی.

د دې حدیث نه هم دا معلومه شوه چه د واهب دپاره د رجوع حق ثابت دې د جواز په درجه کښې خودا دیره د بې غیرتئ خبره ده. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه بنحوه، قاله المنذری

باب فِي الْهَدِيَّةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

دچا د ضرورت پوره کولو نه پس دهغه د هدیې قبلولو بیان

[۳۵٤۱](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا".

د ابو امامه ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی څوک چه په څه معامله کښې دیومسلمان ورور سفارش وکړي اوبیا دهغه نه تحفه قبوله کړي نوده دسود په یوه لویه دروازه راتګ وکړو.

(*): سنن ابن ماجه/الهبات ۲ (۲۳۷۸)، سنن النسائي/الهبة ۲ (۳۷۱۹)، (تحفة الأشراف: ۸۷۲۲، ۸٦٦۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۷۵/۲) (حسن صحیح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤۹۰۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲٦۱/۵) (حسن)

ترجمه: ﴿ مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ﴾

په دې حديث کښې په شفاعت باندې په هديه قبلولو وعيد دې او دې ته رشوت وئيلې شوې دې ځکه چه شفاعت حسنه شرعا مندوب اليه دې او په بعض صورتونو کښې واجب کيږي هم نوبيا روستو په هغه باندې هديه اخستل د شفاعت اجر لره ضائع کول دی، لکه چه په بيع کښې په سود اخستلو سره اصل بيع چه کومه حلال وه ضائع او برباد يږي.

بَابُ فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النِّحْلِ

په ځامنو کښې يوکس ته زيات مال ورکول

د ترجمة الباب والا مسئلې تفصيل او مذهب الائمة :

نحل په معنى د عطيه، د يو سړى خپل اولاد کښې بعضو لره په بعضو باندې ترجيح ورکول په عطيه کښې دا شرعا مذموم ده. په حديث کښې د دې مذمت راغلې دې. اوس دا چه صرف مذموم ده يا ناجائز او حرام؟ په دې کښې اختلاف دې، د جمهور علماء او ائمه ثلاثه په نزد دا خلاف اولى او مکروه دى، د بعض علماء کرامو په نزد لکه امام احمد او اسحاق بن راهويه د هغوى په نزد تسوية فى النحل واجب، او تفضيل حرام دې. اوس دا چه د تسوية ته مراد څه دې؟ د بعضو شوافعو او مالکيانو او د امام احمد او زمونږ د امام محمد رحمهم الله په نزد د دې نه مراد د ميراث د قاعدې په شان ﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾ مراد دې. او د اکثرو علماء کرامو رائې دا ده چه په ژوند کښې چه څه ورکولې شى په هغې کښې د ذکر او انثى فرق معتبر نه دې. پس په يو روايت کښې دى ﴿ اولادكم فى العطية فلو كنت مفضلا احد الفضلت النساء ﴾ اخرجه سعيد بن منصور والبيهقى اهـ (تحفة الاحوذى) امام ترمذى رحمه الله د حديث الباب د لاندې فرمائى

﴿ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية (يعني الذكر والأنثى سواء) وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد و إسحق ﴾

[٣٥٤٢] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: "أَعْطَانِي أَبِي نُحْلًا، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ نِحْلَةً غُلَامًا لَهُ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: إِبْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُشْهِدُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهَدَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا، وَإِنَّ عَمْرَةَ، سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ. فَقَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ لِلْمُحَدِّثِينَ: هَذَا جَوْرٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأُشْهِدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي"، قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ: أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأُشْهِدْ

(): صحيح البخاري/الهبة ١٢ (٢٥٨٧)، الشهادات ٩ (٢٦٥٠)، صحيح مسلم/الهبات ٣ (١٦٢٣)، سنن النسائي/النحل ١ (٣٧٠٩)، سنن ابن ماجه/الهبات ١ (٢٣٧٥)، (تحفة الأشراف: ١١٦٢٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٦٨/٤، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٣، ٢٧٦) (صحيح)

عَلَى هَذَا غَيْرِي". وَذَكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: "إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ، كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ: "أَكُلَّ بَنِيكَ"، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "وَلَدِكَ"، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيهِ: "أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ"، وَقَالَ أَبُو الضُّحَى، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: "أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ".

دنعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نه روایت دی فرمانی چه زمابلار ماته څه راکړل ددې حدیث په راویانوکښې یوراوی اسماعیل بن سالم وئیلی دی چه نعمان ته ئې بوغلام ورکړی وو زمامور عمره بنت رواحه زما پلارته اووئیل چه نبی علیه السلام ته حاضرشه او په دې باندې ئې گواه کړه، هغه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو اوعرض ئې وکړو ما خپل نعمان خوې ته یوشې هبه کړې دي ماته عمری اووئیل چه زه تاپه دې باندې گواه کړم، نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل ایا دنعمان نه علاوه نور خامن دې شته؟ ده اووئیل ولي نه، نبی علیه السلام اوفر مائی تولو خامنوته دي دده په شان ورکړي دي؟ هغه وئیل نه، په بعضې رواياتوکښې راغلې دي چه نبی علیه السلام اوفرمائیل دا ظلم دې اومحدثین وائی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل داد مجبورئ اوداحتیاط په وجه باندې ده (یعنی دا کار ته پخپله خوښه نه کوي چه زمانه علاوه بل څوک په دې باندې ئې گواه کړه مغیره پخپل روایت کښې وئیلی دی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل ایا خوښه دې نه ده چه ستاتول خامن په فرمان برداریٔ کښې یوشان وي؟ ده اووئیل ولي نه، نبی علیه السلام اوفرمائیل چرته بل څوک په دې باندې گواه کړه، اودمجالد په روایت کښې دی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل په تاباندې ددوی تولوحق دې چه ته ددوی په مینځ کښې دانصاف اودمساوات معامله وکړي لکه څنګه چه ستا په دوی تولوباندې فرمانبرداي کول حق دي، ابن ابی مجالد په واسطه دشعبي دا الفاظ نقل کړي دير الك بنون سواه،، یعنی دده نه دې علاوه نورخامن شته؟ او ابوالضحي په واسطه دنعمان بن بشیردا الفاظ نقل کړي دي: «أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ».

﴿ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهم ﴾

شرح السند:

په دې حدیث کښې د مصنف استاد امام احمد بن حنبل رحمه الله او د هغوی استاد هشیم دې بیا هشیم دا روایت د خپلو پنځو استاذانو نه روایت کوی سیار، مغیره، داؤد، مجالد، اسماعیل او دا پنځه واړه د شعبی نه روایت کوی، پس په کتاب الاطراف کښې د ابوداؤد دا سند داسې نقل کړې شوې دي ﴿ عن ابن حنبل عن هشيم عن سيار ومغيره وداؤد بن ابی هند، ومجالد، واسماعيل بن سالم، خمستهم عن الشعبی اه ﴾ (بذل)خو د دې سند تعبیر گران دي د غور کولو نه پس هم په فهم کښې نه راځي.

مضمون حدیث:

قوله: ﴿ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنْحَلَنِي أَبِي نُحْلاً قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ الْحَلَهُ غُلاَمًا لَهُ ﴾ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرمائی چه ماته زما پلار یو څیز هدیه کړو. د هشیم په استاذانو کښې څلورو خو داسې اوئیل او پنځم استاد یعنی اسماعیل د دې ورکړې تعین په غلام سره اوکړو چه ماته زما پلار یو غلام هبه کړو. د دې نه پس هغوی وائی چه زما مور عمره

زما پلار یعنی بشیر ته اووې چه رسول الله ﷺ ته لاړ شئ او په دې خپله هبه باندې رسول الله ﷺ ګواه کړئ، هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او رسول الله ﷺ ته ئې صورت حال بیان کړو. رسول الله ﷺ ترې نه تپوس اوکړو چه آیا ستا نور خامن شته د نعمان نه علاوه؟ هغوی عرض اوکړو جی شته نور هم.... رسول الله ﷺ ترې نه تپوس اوکړو چه تا هغه نورو ته هم غلامان ورکړی دی څنګه چه دې نعمان ته ورکړې دې؟ هغوی عرض اوکړو چه هغوی ته خو مې نه دی ورکړی..... په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل په دې کښې د هشیم دا پنځه استاذان مختلف دی. د بعضو په روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ هذا جور ﴾ او بعض اوفرمائیل ﴿ هذا تلجئة ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دا بعضو ته ورکول او بعضو ته نه ورکول دا ظلم دې. او د بعض په روایت کښې چه کوم دویم لفظ دې. ﴿ وهذا تلجئة ﴾ د دې په ظاهر کښې مطلب دا دې چه دا کار په تاباندې زبردستی کړې شوې دې. یعنی ستا ښځې په تا باندې زور اچولو سره داسې کړې دی کوم چه تا خپله هم نه غوښتلو..... ﴿ فاشهد علی هذا غیری ﴾ رسول الله ﷺ اوفرمائیل زه خو ګواه نه جوړیږم، په دې باندې بل څوک ګواه کړه.

دې سره د جمهورو د مسلک تائید کیږی د ترجمة الباب والا مسئله کښې چه داسې کول حرام نه دی صرف مکروه دی ځکه چه که حرام وې نو رسول الله ﷺ به بل چا لره د ګواه جوړولو اجازت نه ورکولې. او د دې نه مخکښې چه کوم لفظ راغلې وو..... ﴿ هذا جور ﴾ په دې سره د امام احمد بن حنبل رحمه الله د مذهب تائید کیږی او د دې نه روستو روایت کښې دی ﴿ قال لا قال فارددہ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه خپله هبه ترې نه واپس واخله. د دې نه د رجوع فی الهبة جواز معلومیږی چه اختلافی مسئله ده او اوس نزدې تیره شوه..... هغه دا چه د جمهورو په نزد د پلار د پاره د خوی په حق کښې رجوع فی الهبة جائز ده او د احنافو په نزد ناجائز ده، د دې جواب د احنافو د طرف نه دا ګیدې شی چه سیدنا بشیر رضی الله عنه رسول الله ﷺ ته د اشتشهاد فی الهبة د پاره راغلې وو یا د هبه کولو په باره کښې مشوری له راغلې وو چه آیا هغه هبه اوکړی یا نه؟ د دې په باره کښې شارحینو دواړه احتمالات لیکلی دی او علامه عینی د بعض روایاتو د الفاظ نه د دې د استشاره کیدو ته ترجیح ورکړې ده، لهذا ثابته شوه چه لا تر اوسه پورې د هبه تحقق نه وو شوې. په دې صورت کښې به د فارددہ مطلب دا وی چه ته د خپلې هبه کولو دا اراده ترک کړه.

په حدیث الباب کښې اختلاف روایات :

دا حدیث مشهور دې، په ټولو صحاح سته کښې ذکر کړې شوې دې. په دې ټولو روایاتو کښې د هبه تعین د غلام سره راغلې دې او په صحیح ابن حبان او طبرانی کښې د غلام په ځائې حدیقة ذکر شوې ده..... یعنی د نعمان رضی الله عنه د خپل خاوند نه نعمان رضی الله عنه ته د یو باغ هبه کولو ترغیب ورکړو، ابن حبان دا په تعدد د واقعې باندې محمول کړې دې هغه دا چه د نعمان د ولادت په موقع باندې د هغوی مور د اعطاء حدیقه فرمائش اوکړو. او بیا چه کله نعمان لوئې شو هغه وخت کښې ئې ترې نه دوباره دعطیه اصرار اوکړو، او دا دویمه عطیه

غلام وو، خافظ رحمه الله یو بله توجیه اختیار کړې ده هغه دا چه په شروع کښې بشیر نعمان ته حدیقه هبه کړې وه خو روستو ئې د هغې نه رجوع اوکړه، په دې باندې عمره دوباره اصرار شروع کړو د ځه ځیز په ورکولو باندې نو هغوی په دویم کرت باندې هغه ته غلام هبه کړو خو چونکه د دې نه مخکښې ئې هبه کولو سره رجوع کړې وه په دې وجه د هغوی کور والا د غلام په هبه کولو باندې د اشهاد مطالبه اوکړه (هذاکله مأخوذمن الاوجزه/۳۲۹)

د دې واقعې په باره کښې د احقر په ذهن کښې د همیشه نه دا خبره ده چه داسې معلومیږی چه نعمان بن بشیر رضی الله عنه به د عمره بنت رواحه سکه خوئې وی او چه کوم نور اولاد ئې وو چه د هغوی د موجود کیدو تصریح په دې روایت کښې ذکر شوې ده هغه په ظاهر کښې د بشیر رضی الله عنه د نورو بیبیانو نه به وی، هم په دې وجه عمره رضی الله عنها صرف د خپل خوی په باره کښې د خپل خاوند نه د دې هبه په اصرار سره مطالبه اوکړه. والله تعالی اعلم د کتب الرجال نه د دې تحقیق ته حاجت دې.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه بنحوه، واخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه من حدیث حمید بن عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن نعمان بن بشیر عن النعمان بن بشیر رضی الله عنه، قاله المنذری.

[۳۵۴۳] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: "أَعْطَانِي أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا الْغُلَامُ، قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى كَمَا أَعْطَاكَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْدُدْهُ".

د نعمان بن بشیر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه زما پلار ماته یو غلام راکړو اونبی علیه السلام ورنه تپوس اوکړو دا غلام خنګه د هغه عرض وکړو دا زما غلام دې کوم چه ماته زما پلار راکړې دې نبی علیه السلام اوفرمائیل ایا ستانورو رونړوته ئې هم داسې غلامان ورکړي دي لکه خنګه چه ئې تاته درکړي دي؟ هغه اوونیل نه نبی علیه السلام اوفرمائیل بیاته دا غلام واپس کړه.

[۳۵۴۴] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ".

حاجب بن مفضل دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دنعمان بن بشیرنه مې اوریدلی دی هغه وئیل چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی انصاف کوئ پخپل اولاد کښې او انصاف کوئ پخپلوخامنو کښې.

[۳۵۴۵] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:

---

[1]: صحيح مسلم/الهبات ۳ (۱۶۲۳)، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۳۵)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الهبة ۱۲ (۵۲۸۶)، سنن الترمذي/الأحكام ۳۰ (۱۳۶۷)، سنن ابن ماجه/الهبات ۱ (۲۳۷۵)، موطأ امام مالك/الأقضية ۳۳ (۳۹)، مسند احمد (۴/۲۶۷) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/النحل (۳۷۱۷)، (تحفة الأشراف: ۱۱۶۴۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۲۷۵، ۲۷۸) (صحيح)

[3]: صحيح مسلم/الهبات ۳ (۱۶۲۴)، (تحفة الأشراف: ۲۷۲۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۲۶۳) (صحيح)

إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ، سَأَلَتْنِي أَنْ أَحْمِلَ ابْنَهَا غُلَامًا، وَقَالَتْ لِي: أَشَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَهُ إِخْوَةٌ؟، فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه بشيرته خپلي بنځي اووئيل داخپل غلام دي زما خوي ته هبه کړه (کوم چه دهغي په ګيره وو) اوپه دي خبره به نبي ﷺ ګواه کړي نوبشيردنبي ﷺ په خدمت کښي حاضر شو او غرض ئې وکړو چه دفلاني لور ماته ونيلی دی چه زه دهغي خوي ته غلام هبه کړم اوداتي هم ونيلی دی چه په دي خبره باندي تا ګواه کړم، په دي وخت کښي نبي ﷺ اوفرمائيل ايا تادده ټولو رونړو ته داسي ورکړي دي کوم چه تاده ته ورکړي دي؟ هغه اووئيل نه نبي ﷺ اوفرمائيل داځونامناسب خبره ده اوزه دربښتوني خبري نه علاوه په بله خبره باندي نه ګواه کيږم.

بَابُ فِي عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

د بنځي دپاره د خپل خاوند د مال نه دهغه د اجازت نه بغير چاته ورکول

په کتاب الزکوة کښي ﴿ باب المراة تصدق من بيت زوجها ﴾ تير شوي دي. د دي باب په احاديثو باندي کلام هلته تير شوي دي،

امام بخاري رحمه الله باب ترلي دي ﴿ هبة المراة بغير زوجها ﴾

[٣٥٤٦]() حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".

عمرو بن شعيب د خپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبي ﷺ فرمائيلی دی بنځي لره دخاون دمال نه ورکول جائز نه دي کوم چه ددي سره دي ځکه چه خاوند ددي دعزت مالک دي.

په مسئلة الباب کښي اختلاف د علماء کرامو

د زنانه د هبه کولو دوه صورتونه دی يو د خاوند د کور نه يعنی کوم څيز چه خاوند هغي ته کور د خرچ دپاره ورکړي دي، د زنانه د هغي نه صدقه کول دويم دا چه زنانه د خپل مال نه صدقه کوی. په دويم صورت کښي د جمهورو په نزد د زنانه دپاره صدقه وغيره کول چه هغه څنګه غواړی جائز ده د جمهور علماء کرامو هم دا مسلک دی. په دي کښي د امام مالک رحمه الله اختلاف دي هلته په کتاب الزکوة کښي تير شوي دی د هغوی په نزد زنانه د خپل مال په زيات نه زيات صرف ثلث کښي تصرف کولې شی يعنی بغير د اذن د زوج نه د دي نه په زياتی کښي نه شی کولې.

قال الحافظ وخالف طاؤس فمنع مطلقا، وعن الليث لا يجوز مطلقا الا فی الشئ التافه وادلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة اهـ (من التراجم ٣٥/٣)

[1]: سنن النسائي/الزكاة ٥٨ (٢٥٤١)، العمري (٣٧٨٧)، سنن ابن ماجه/الهبات ٧ (٢٣٨٨)، (تحفة الأشراف: ٨٧٧٩، ٨٦٦٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٢١/٢) (حسن صحيح)

[۳۵۴۷] (*)حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دیوي ښځي دپاره داجائز نه دي چه دخپل خاوند دمال نه چاته ورکړي مګر په اجازت دهغه سره.

باب فِي الْعُمْرَى

دټول عمر دپاره چاته یو څیز ورکول جائزدی

او د دي نه روستو بل باب راروان دي ﴿ باب في الرقبى ﴾

[۳۵۴۸] (*) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".

د ابوهریره رضي الله عنه بدنه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیي دي. چه چاته یوشي دټول عمر دپاره ورکول جائزدي.

[۳۵۴۹] (*) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

حسن د سمرة رضي الله عنه اوهغه د نبی ﷺ نه ددي روایت په شان روایت بیان کړي دي.

د عمرى تعريف او د هغې حكم شرعي :

عمرى او رقبى د هبه دوه خاص صورتونه دی کوم چه د جاهليت د زمانې نه راروان وو، د دې دواړو په باره کښې روايات منعا او جوازا مختلف راغلی دی، لکه چه د دواړو يا بيونو د روايتونو کتلو نه معلوميږي، لهذا د دې دواړو په باره کښې د فقهاء کرامو رائې معلوميدل پکار دی. او د هر يو طريقه او تعريف هم، د عمرى صورت دا وی چه يو سړي بل ته وائی ﴿ داری لک عمرى ﴾ يا داسې اووائی ﴿ اعمرتک داری ﴾ چه د هغې مطلب دا وی چه زه دا کور تا ته هبه کوم ستا د ټول عمر دپاره د جمهور علماء کرامو او ائمه ثلاثه په نزد که يو سړي داسې اوائی نو جائز ده خو هغه کور به صرف د ټول عمر دپاره نه وی بلکه د معمر له ژوندې پورې وی د هغه دپاره او د هغه د وفات نه پس به د هغه د وارثانو دپاره وی. گويا د ټول عمر قيد لګولو لره به اعتبار نه وی. په دې کښې د امام مالک رحمه الله اختلاف دي هغوی فرمائی چه د عمرى دوه صورتونه دی که معمر صرف هغه الفاظ اووي کوم چه پورته تير شوي دی يعنی ﴿ داری لک عمرى ﴾ نو په دې صورت کښې خو به کور د معمر له ديارې صرف

(*): سنن الترمذي/ الديات ۳ (۱۳۹۰)، سنن النسائي/ الزكاة ۵۸ (۲۵۴۱)، العمري ۱ (۳۷۸۷، ۳۷۸۸)، (تحفة الأشراف: ۹۶۸۰، ۹۶۸۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۷۹/۲، ۱۸۰، ۲۰۷، ۲۱۲)، دي/ الديات ۱۶ (۲۴۱۷)، وياتي هذا الحديث برقم(۳۵۶۶) (حسن صحيح)

(*): صحيح البخاري/الهبة ۳۲ (۲۶۲۶)، صحيح مسلم/الهبات ٤ (۱۶۲۶)، سنن النسائي/العمري ٤ (۳۷۸۵)، (تحفة الأشراف: ۱۲۲۱۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۴۷/۲، ۴۲۹، ۴۶۸، ۴۸۹، ۳۱۹۳) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الأحكام ۱۵ (۱۳۴۹)، (تحفة الأشراف: ۴۵۹۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸/۵، ۱۳، ۲۲) (صحيح)

د هغه د ژوندۍ پورې وی او د هغه د مرګ نه پس به معمر ته واپس کولې شی، او که هبه کونکی د ﴿ داری لک ﴾ سره ﴿ ولعقبک بعدک ﴾ هم وئیلې وو نو بیا به دا هبه د همیشه دپاره نافذ شی او د معمر له د مرګ نه پس به د هغه د وارثانو دپاره وی او که د هبه په وخت ئې دا زیادت نه وو وئیلې نو بیا به د معمر له د مرګ نه پس هغه کور د واهب طرف ته واپس شی.

اصل کښې دا اختلاف د عمری په حقیقت باندې متفرع دې د جمهورو په نزد د عمری حقیقت تملیک الرقبة دې یعنی د عین دار مالک جوړول. او د امام مالک رحمه الله په نزد د دې حقیقت تملیک المنفعة دې هم په دې وجه د هغوی په نزد معمرله د اصل مکان مالک نه وی اونه دهغوی په نزد په دې کښې میراث جاری کیږی یعنی من حیث الملک، او که د هبه په وخت هغه ﴿ لک ولعقبک بعدک ﴾ اوئیلو نو په دې صورت کښې د هغوی په نزد میراث جاری کیږی یعنی هم د هم هغه منفعت په لحاظ سره، لا من حیث الملک.

حدیث ابی هریرة رضی الله عنه اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، وحدیث جابر من طریق ابسلمة اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، ومن طریق عروة عنه اخرجه النسائی، قاله المنذری، والحدیث الرابع من حدیث جابر بلفظ ﴿ ایما رجل اعمر عمری له ولعقبه ﴾ الحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی ابن ماجه بنحوه، قاله المنذری.

[۳۵۵۰]( ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام به فرمائیل: عمري دهغه چادپاه ده چاته چه بخښلی شوي وي.

[۳۵۵۱]( ) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ، وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".

دجابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلي دي: چاچه چاته دتول عدم ردپاره یوشی (دهي په طور) ورکړونو هغه دهغه چاشوچاته چه ورکړي شوي دي ترخوچه ژوندي وي دي به د دې مالک وي اوده دمرګ نه پس به دده وارثانوته ورکولې شي.

[۳۵۵۲]( ) عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ.

جابر رضی الله عنه دنبی علیه السلام نه دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړي دی. امام ابوداؤد فرمائی چه همدارنګې دا روایت لیث بن سعد د زهري نه اوهغه دابوسلمه اوهغه دجابر رضی الله عنه نقل کړي دي.

---

[1]: صحيح البخاري/الهبة ۳۲ (۲۶۲۵)، صحيح مسلم/الهبات ٤ (١٦٢٥)، سنن الترمذي/الأحكام ١٥ (١٣٥٠)، سنن النسائي/العمري ٢ (٣٧٧٢)، سنن ابن ماجه/الهبات ٣ (٢٣٨٠)، (تحفة الأشراف: ٣١٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٢/٣، ٣٠٤، ٣٦٠، ٣٩٣، ٣٩٩) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/العمري (٣٧٧١)، (تحفة الأشراف: ٣٢٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٢/٣، ٣٠٤، ٣٦٠، ٣٩٣، ٣٩٩) (صحيح)

[3]: انظر حديث رقم: (٣٥٥٠)، (تحفة الأشراف: ٣١٤٨) (صحيح)

بَابُ مَنْ قَالَ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ

څوک چه چاته د ټول عمر دپاره یو شي ورکړي او د ورکولو په وخت کښې د وارثانو نوم ذکر هم وکړي

[۳۵۵۳](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".

دجابر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمانیلی دي. چاته چه د ټول عمر دپاره یو شي (دهبې په طور) ورکړي شواود ورکولو په وخت دا اووائي چه ماداشي فلانی ته اوده د وارثانوته د ټول عمر دپاره ورکړونودغه شي دده اوده اولاد ملکیت دي او دا داسي ملکیت دي کوم چه هبه کونکي ته نشي ملاویدي خکه چه ده یوه داسي عطیه کړي ده په کومه کي چه وارث لره دخل دي.

[۳۵۵٤](*) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي لَفْظِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

صالح په خپل سند سره دابن شهاب نه دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړي . امام ابوداؤد فرمائی چه همدارنګې رانقل کړي دي عقیل دابن شهاب نه اویزید بن ابی حبیب هم د ابن شهاب نه نقل کړي دي اوداوضاعي په الفاظو کښې اختلاف دي او همدا رنګې ددوینه علاود فلیح بن سلیمان هم په دي طریقه بندي د روایت بیان کړي دي.

[۳۵۵٥](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا".

دجابر ﷺ نه روایت دي فرمائی دکومي عمره چه اجازت ورکړي شوي دي هغه داده چه هبه کونکي چه چاته څه ورکوي هغه ته داسي اووائي چه داشي ستا اوستاد اولاد دپاره دي اوکه چرې د اسي نې اونه وئیل بلکه داسي ینې اووئیل چه داخیز ستاد پاره دی ترڅوچه ته ژوندي یې نودغه شیز دده دوفات نه پس بیرته ورکونکي ته به واپس کولې شي.

[۳۵۵٦](*) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا، أَوْ أُعْمِرَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

دجابر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمانیلي دي: تاسو عمري او عقبي مه کوئ

(*): انظر حديث رقم: (۳۵۵۰)، (تحفة الأشراف: ۳۱٤۸) (صحيح)
(*): انظر حديث رقم: (۳۵۵۰)، (تحفة الأشراف: ۳۱٤۸) (صحيح)
(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۱٦۰)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الهبات ٤ (۱٦۲٦)، مسند احمد (۳/۲۹٦) (صحيح)
(*): سنن النسائي/العمري (۳٦٦۲)، (تحفة الأشراف: ۲٤٥۸) (صحيح)

که چرې خوک عمرې اوعقبې اوکړي نو کوم څيز چه ئې چاته ورکړي دې هغه به دهغه اودهغه د وارثانو شي.

[۳۵۵۷](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ طَاوُسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَعْطَاهَا ابْنًا لَهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتَنِيهَا حَيَاتَهَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا، قَالَ: ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دیوې انصاري زنانه په باره کښې فيصله وکړه چه خپل خوي ورته دکجورو يوباغ ورکړي وو، کله چه هغه وفات شوه نوخوي ئې اووئيل ماخو ورله داباغ دهغې دژوندې پوري ورکړي وو، اوددغه کس نور رونړه هم وو، نبي عليه السلام اوفرمائيل دا باغ دهغې دي په ژوند کښې هم او په مرګ کښې هم خوي ئې اووئيل داماهغې ته په صدقه کښې ورکړې وو نبي عليه السلام أوفرمائيل تاته ددې واپس کيدل دحيرانتيا خبره ده.

باب فِي الرُّقْبَى
درقبې بيان

د رقبى تعرې:

رقبى دا هم د هبه يو طريقه ده د عمرى په شان، چه د هغې صورت دا وى چه يو سړي بل ته اوائي ﴿ داری لک رقبی ﴾ يا ﴿ ارقبتک داری ﴾ چه د هغې مطلب دا وى چه يو سړي بل ته اوائي چه زه دا خپل کور تا ته په دې طريقه درکوم چه که رومبى زما مرګ واقع شو نو بيا به دا کور ستا وى او که ستا مرګ مخکښې شو نو بيا به دا کور ماته واپس کيږى. دا لفظ د مراقبه نه اخستلې شوې دي چه د هغې معنى ده انتظار خکه چه د هبه په دې نوع کښې واهب او موهوب له هر يو د بل د مرګ منتظر وى په دې وجه د دې دا نوم کيخودلې شو.

[۳۵۵۸](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي: عمري د خپل خاوند دپاره ده اورقبي دخپل خاوند دپاره ده ﴿دحديث مطلب دادي چه په دواړه ذکر شوو صورتونو کښې دغه څيز ورکونکي ته واپس نشي ملاويدې﴾.

د رقبى په حکم کښې اختلاف دي د امام شافعى او احمد په نزد جائز ده په شان د عمرى. او د امام ابوحنيفه او مالک په نزد ناجائز ده. په صاحبين کښې امام ابويوسف رحمه الله د امام شافعى سره دي. او امام محمد رحمه الله د امام صاحب رحمه الله سره او مفصد د اختلاف دا دي چه د دې ائمه اربعه په حقيقت د رقبى کښې اختلاف دي چه هغه څه څيز دي؟ د جواز د قائلينو په نزد تمليک بشرط فاسد دي، شرط فاسد د هغه دا وينا چه که ته مخکښې مړ شوي نو

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۲۲۸۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۹/۳) (ضعيف)

(*): سنن الترمذي/الأحكام ١٦ (١٣٥١)، سنن النسائي/العمري (٣٧٦٩)، سنن ابن ماجه/الهبات ٤ (٢٣٨٣)، (تحفة الأشراف: ٢٧٠٥)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الهبات ٤ (١٦٢٦)، مسند احمد (٣٠٢/٣، ٣٠٣، ٣١٢) (صحيح)

زما او که زه مړ شوم نو ستا، د دې حضراتو په نزد تملیک پاتې کیږی او دا شرط فاسد کالعدم دي، لهذا دا تملیک صحیح شواو په هر صورت کښې به مکان د هغه دپاره وی، او کوم فقهاء چه د جواز قائل نه دی د هغوی په نزد د دې حقیقت تملیک نه دي بلکه تعلیق التملیک علی خطر دي. چه په هغې کښې د قمار معنی موندلي شی کوم چه ناجائز دي حدیث جابر رضي الله عنه اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، وحدیث زید بن ثابت اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[۳۵۵۶](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ حَيَاتَهُ، وَمَمَاتَهُ وَلَا تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ".

د زید بن ثابت رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلي دي: چاچه چاته دتول عمردپاره یوشي (دهبي په طور) ورکړو نودادده دپاره دي په ژوند کښې هم او په مرګ کښې هم اوتاسو رقبی مه کوئ ځکه چاته چه په رقبی کسی څه شي ورکړي شو هغه دهغه شو.

[۳۵۶۰](۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: "الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ: فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَالرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ: الْإِسْنَانُ هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ".

د مجاهدنه روایت دي فرمائی عمري دیته وائی چه یوکس بل ته اووائي چه داستاشو ترخوچه ته ژوندي بي نوکله چه دا او رواني نودغه ځیزده شو اودده دوار ثانوشو او رقي دي ته وائی چه بوکس بل ته ووائی داشت به په مااوتادواړوکي دهغه چاوي څوک چه ورسته مړشي.

بَابٌ فِي تَضْمِينِ الْعَارِيَةِ

څوک چه د چا نه یوشي وغواړی او بیا ضائع شي

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

د عاریة نه اخستلی شوي دي یعنی مستعار څیز. یعنی که یو سړي خپل څیز چا ته عاریة ورکړی او بیا څیز د مستعیر سره بغیر د هغه د تعدی نه هلاک یا ضائع شی نو په دې صورت کښې په مستعیر باندې د هغې ضمان واجب دي یا نه؟ مسئله اختلافی ده، امام شافعی او امام احمد د ضمان قائل دی. او د احنافو په نزد ضمان نشته. د امام مالک رحمه الله په نزد تفصیل دي،(ما ظهر هلاكه لا ضمان فيه وما خفي هلاكه فهو مضمون) یعنی که مستعار داسې څیز وی چه د هغې هلاکیدل ښکاره وی یعنی قیاسی وی لکه حیوان نو په هغې کښې ضمان نشته او د کوم څیز هلاکیدل چه مخفی یا پټ وی لکه کپړه نو په دې کښې به ضمان واجب وی (بذل عن الخطابی)

---

(۱): سنن النسائي الرقبي ۱ (۳۷۴۶)، سنن ابن ماجه الهبات ۳ (۲۳۸۱)، (تحفة الأشراف: ۳۷۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۵۰) (حسن صحيح الإسناد)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۲۷۱) (صحيح الإسناد)

[۳۵۶۱](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ، فَقَالَ هُوَ: أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ".

سمره رضي الله عنه دنبي عليه السلام نه روايت کوی چه فرمائيل ئي دلاس په ذمه باندي دهغه څيز واپس کول دي کوم چه ده اخستلي زي ترڅوچه دغه څيز اداکړي ددينه پس د حسن نه هير شوي دي هغه وئيلی دی تاسو چه کوم شي دجانه وغواړئ نوهغه ستا امانتداردي اوپه دي کس باندې ضمانت نشته.

شرح الحديث :

قوله: ﴿عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ﴾ د يد نه مراد صاحب يد، يعنی کوم سړي چه د چا څيز واخلی په سوال باندې نو هغه د هغه په ذمه دي تر څو چه هغه ادا نه کړي.

د ادا تعلق د عين ما وجب سره وی او د قضاء او ضمان تعلق د مثل ما وجب سره نو په دي حديث کښې د ادا ذکر دي نه د ضمان او قضاء چه د هغې تقاضا دا ده چه په عارية کښې ضمان نه وی شئ مستعار که موجود او محفوظ دي نو د هغې واپس کول واجب دی او که ضائع شی..... نو بيا د هغې مثل يعنی ضمان واجب نه دي.

پس د دي روايت حاصل دا شوچه ﴿العارية مؤداة﴾..... او که عارية کښې ضمان وي نو د دي ديارہ به داسې وي. ﴿العارية مضمونة﴾ حال دا چه د باب په آخری حديث کښې تصريح ده چه عارية مضمونه نه ده بلکه مؤداة دي. بيا وراندي روايت کښې دی ﴿ثم ان الحسن نسی فقال هو امينک لا ضمان عليه﴾ دا د قتاده رحمه الله کلام دي چه زمونږ استاد حسن به دا وئيل چه مستعير امين وی په هغه باندې ضمان واجب نه وی، قتاده دا بيان فرمائی چه کيدې شی زمونږ استاد خپل بيان کړې شوې حديث هير کړو يعنی ﴿على اليد ما اخذت الخ﴾ دا د قتاده خپل ګمان دي چه صحيح نه دي، هغوی دا ګټرلی ده چه حسن چه کوم مرفوع حديث نقل کړي دي هغه مقتضی دي ضمان د عارية ته، حال دا چه داسې نه ده، د احاديثو د الفاظو خپله تقاضه هم دا ده چه ضمان نه دی کيدل پکار. (بذل الايضاح) والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[۳۵۶۲](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: لَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذِهِ رِوَايَةُ يَزِيدَ، بِبَغْدَادَ، وَفِي رِوَايَتِهِ بِوَاسِطٍ تَغَيَّرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا.

(*): سنن الترمذي/البيوع ۳۹ (۱۲۶۶)، سنن ابن ماجه/الصدقات ۵ (۲۴۰۰)، (تحفة الأشراف: ۴۵۸۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲/۵، ۱۳)، سنن الدارمي/البيوع ۵۶ (۲۶۳۸) (ضعيف)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۴۹۴۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۰۱/۳، ۴۶۵/۶) (صحيح)

صفوان بن امیه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ زماد پلارنه دغزوه حنین په ورځ زغرې عاریتا اوغوښتلې هغه ورته اووئیل اې محمد په زور ئې اخلې نبی ﷺ اوفرمائیل نه، بلکه عاریتاني غواړم او درته به ئې واپس کوم. امام ابوداؤد فرمائی دا روایت دهغه وخت دی کله چه یزید په بغداد کښې وو اوکوم روایت چه به ده په واسط کښې بیانولو ددې دواړو په مینځ کښې تبدیلي ده.

قوله: ﴿ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ « لاَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ » ﴾

شرح الحديث :

امیه بن صفوان د خپل پلار صفوان بن امیه ﷺ نه نقل کوی د غزوه حنین په موقع باندې رسول الله ﷺ د صفوان نه څو زغرې عاریة واخستلې، نو د ورکړې په وخت ترې نه صفوان تپوس اوکړو یا محمد (ﷺ) تاسو دا زغرې د قبضې په طور اورئ یا عاریة؟ (دغه وخته پورې صفوان اسلام نه وو قبول کړې) رسول الله ﷺ اوفرمائیل د غصب په طور نه بلکه عاریة، او عاریة هم داسې چه ضمان به پکښې وی.

توجيه الحديث على مسلك الحنفية :

د دې حدیث نه د قائلین ضمان تائید کیږی. خو دا حدیث د باب په آخر کښې هم راروان دې په هغې کښې داسې دی :

﴿ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ قَالَ « بَلْ مُؤَدَّاةٌ » ﴾

لهذا په داسې صورت کښې په ضمان باندې استدلال صحیح نه دې. او حضرت په بذل کښې د ﴿ بل عارية مضمونة ﴾ جواب دا ورکړې دې چه د رسول الله ﷺ دا اشاره قاعده کلیه او په طور د بیان حکم شرعی نه ده بلکه چونکه صفوان دغه وخته پورې اسلام نه وو قبول کړې او هلته مسلمانانو ته د وسلې حاجت وو په دې وجه ئې خاص د دې موقعې په باره کښې رسول الله ﷺ دا فرمائیلې وو چه نه بلکه عاریة به ضمان والا وی چه صفوان ئې په عاریة ورکولو باندې مطمئن شی او د مسلمانانو وقتی ضرورت پوره شی او دا د دې خبرې دلیل نه دې چه د ټولو عواری حکم دا دې. اه چه د هغې قرینه دا ده چه په وراندې روایت کښې دا راروان دی چه رسول الله ﷺ چه کومې زغرې د صفوان نه عاریة اخستلې وې نو چه کله د هغې د واپس کولو وخت راغلو نو په هغې کښې څو زغرې په تعداد کښې کمې وې په دې باندې رسول الله ﷺ صفوان ته اوفرمائیل چه ستاسو څو زغرې ورکې شوې ﴿ فهل نغرم لک؟ قال لا يا رسول الله ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل آیا مونږ د هغې ضمان درکړو؟ هغه عرض اوکړو نه یا رسول الله ﷺ. ځکه چه زما په زړه کښې نن هغه خبره ده کومه چه هغه وخت نه وه. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[۳۵۶۳](...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَا صَفْوَانُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلَاحٍ؟ قَالَ: عَارِيَةٌ، أَمْ غَصْبًا؟ قَالَ: لَا بَلْ عَارِيَةٌ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ دِرْعًا، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا، فَلَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَفْوَانَ: إِنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا، فَهَلْ نُغْرَمُ لَكَ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِأَنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَعَارَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، ثُمَّ أَسْلَمَ.

عبدالعزیز دال صفوان نه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی اي صفوان آیا خه اسلحه درسره شته؟ هغه عرض اوکړوپه جبر ئي غواړئ اوکه عاریتا نبی علیه السلام اوفرمائیل زبردستي اوجبر نشته بلکه عاریتا ئي غواړو نوهغه ورته دیرش یا خلویښت زغري ورکړي نبی علیه السلام په غزوه حنین کښې جنګ اوکړو کله چه کفارونه شکست ورکړي شو نودصفوان زغري راجمع کړي شوي په دې کښې یوخو زغري وري شوي وي نبی علیه السلام اوفرمائیل اي صفوان زمونږ نه ستایوخو زغري وري شوي دي که چرې ستاخوښه وي مونږ به درته دهغې تاوان درکړو؟ صفوان اووئیل هیڅ کله نه اي دالله رسوله تن زما په زړه کښې هغه خبره ده کومه چه په کښې مخکښې نه وه (یعنی مخکښې مشرك وم اوس مې اسلام قبول کړي دي.

[۳۵۶۴](...) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ، قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

عطاء دصفوان په کورنیۍ کښې دیوخو کسانونه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام یوخوزغري عاریتا غوښتلی وي اوباقی روایت دتیر شوي روایت په شان دي.

[۳۵۶۵](...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ، قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا، ثُمَّ قَالَ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".

د ابوامامه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئي الله تعالی هرحقدار ته خپل حق ورکړی دي اوس دوارث دپاره وصیت کول جائزنه دي اویوه ښځه به دخپل کور نه څه شي نه خرچ کوي مګرپه اجازت دخاوند ، عرض اوکړي شوای دالله رسوله ایا دوډئ به هم نه ورکوي بغیراجازته؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل داڅو په تولو مالونوکښې غوره مال دي اوبیا ئي اوفرمائیل امانتي غوښتلی شیئ واپس کول پکاردي اودپیوډیاره چه لنګ خاروي غوښتلی شوي وي هغه هم واپس کول پکاردي اودقرض ادا کول ضروری دی اودچا ذمه واري قبلونك ضامن دي یعنی څوك چه دکوم شي ذمه واري اوخلي دهغې اداکول لازمي دي.

---

[۱]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۴۹۴۵) (صحيح)

[۲]: انظر حديث رقم: (۳۵۶۲)، (تحفة الأشراف: ۴۹۴۵)(صحيح)

[۳]: سنن الترمذي الزكاة ۳۴ (۱۲۶۵)، الوصايا ۵ (۲۱۲۰)، سنن ابن ماجه الوصايا ٦ (۲۷۱۳)، (تحفة الأشراف: ۴۸۸۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۶۷/۵) (صحيح)

قوله: ﴿ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ﴾

یعنی د عاریة ځیز لره د هغې مالک ته رسول ضروری دی دغه شان د منیحه مالک ته واپس کول ضروری دی، د منیحه ذکر ډیر کرته راغلي دي یعنی د پیو والا ځاروي، یا میوه داره اونه چه کومه د څو ورځو دپاره چاته د انتفاع دپاره ورکړي شی. او د دین ادا کول واجب دی او کفیل ضامن وی په زعامه په معنی د کفالت، او غارم ماخوذ دي د غرم نه چه د هغې معنی ده د شئ لازم ادا کول.

والحدیث اخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا، قاله المنذري

[۳۵۶۶](۱) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُصْفُرِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ مُؤَدَّاةٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: حَبَّانُ خَالُ هِلَالٍ الرَّأْيِ.

صفوان بن یعلی دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه نبی علیه السلام راته فرمائیلی دی کله چه درته زما استاذي درشي نودیرش زغري ورکړه اودیرش اوښان هم ورکړه صفوان وائی ماوونیل اي دالله رسوله دعاریت په طورئي درکړم دکومې چه ضمان لازمی وي اوکه دهغه عاریت په طورئي درکړم کوم چه مالك ته واپس کیږي نبی علیه السلام اوفر مائیل دهغه عاریت په طور ئي راکړه کوم چه مالك ته واپس کولې شي.

قوله: ﴿ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ ﴾

په دي روایت کښې داسې دی چه د هغې نه معلومیږی چه صاحب قصه او په عاریة باندې ورکولو والا یعلی وو. حال دا چه په تیر روایت کښې دی چه هغه صفوان بن یعلی وو. ولم یتعرض له فی شئ من الشروح التی بایدینا فلیفتش..... والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

بَابُ فِيمَنْ أَفْسَدَ شَيْئًا يَغْرَمُ مِثْلَهُ

باب: کوم سړي چه د چا ځیز خراب یا ضایع کړی نو دهغه شي په شان ځیز د ورکولو ذمه واړدي د وجوب ضمان قاعده:

په دې ترجمة الباب سره د مصنف غرض ضمان المتلفات لره بیانول دی. او ضابطه د هغې دا ده چه د ځیزونو دوه قسمونه دی ذوات الامثال او ذوات القیم، د قسم اول په ضمان کښې مثل واجب دي یعنی مثل حسی، او په قسم ثانی کښې مثل معنوی واجب وی یعنی قیمت، مکیلات او موزونات دا ټول ذوات الامثال دی، او حیوانات په ذوات القیم کښې دی.

[۳۵۶۷](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمِهَا بِقَصْعَةٍ

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۴۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۲۲۲) (صحيح)

(۲): صحيح البخاري/المظالم ۳۴ (۲۴۸۱)، والنكاح ۱۰۷ (۵۲۲۵)، سنن الترمذي/الأحكام ۲۳ (۱۳۵۹)، سنن النسائي/عشرة النساء ٤ (۳۴۰۷)، سنن ابن ماجه/الأحكام ١٤ (۲۳۳٤)، (تحفة الأشراف: ٦٣٣)، ۸۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۱۰۵، ۲۶۳)، سنن الدارمي/البيوع ۵۸ (۲۶۶۰) (صحيح)

فِيهَا طَعَامٌ، قَالَ: فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ"، "زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى، كُلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى جَاءَتْ قَصْعَتُهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى لَفْظِ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ، قَالَ: كُلُوا، وَحَبَسَ الرَّسُولُ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِهِ.

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام دخپلوب بيانونه ديوي تني په كور كښې وونويوي ام المومنين ورته دخپل خادم په لاس باندې يوه كاسه وليږله چه دخوراك څه شي پكښې وورواى وائي چه هغې ام المومنين دچاپه كوركښې چه نبي عليه السلام تشريف فرماوو كاسه په لاس باندې ووهله اوماته شوه ، دابن المثنى په روايت كښې دى چه دكاسې دواړه تكړي (دكړي) نبي عليه السلام راواخستلې او يوخائې ئې كړي اوشروع شوچه طعام ني پكښې راټولولو اوفرمائيل ئې چه ستاسو مور غيرت كړي دي ابن المثنى دا اضافه كړي ده چه نبي عليه السلام اوفرمائيل خورئ نوهغوى وخوړل تردې چه هغې دخپل كور كاسه راوړله باقى الفاظ دمسدد دروايت دي چه نبي عليه السلام اوفرمائيل خورئ ، كاسه اوخادم ئې ايسارکړوتردې چه دوى دخوراك نه فارغ شول بيا ئې خادم ته بله روغه كاسه وركړه اوماته شوي ئې په خپل كورکښې ايساره كړه.

د رسول الله ﷺ د كمال حسن معاشرت حكايت :

قوله: ﴿ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الخ ﴾

د بعض نساء نه مراد عائشه رضي الله عنها ده، يعنى يو كرت رسول الله ﷺ د عائشې رضي الله عنها په نمبر كښې د هغې سره وو نو د رسول الله ﷺ په بيبيانو كښې يو زوجه محترمه (قيل هى صفيه او حفصة او ام سلمة، ويحتمل تعدد الواقعة) د خپل خادم سره يو پليټ راوليږلو چه په هغې كښې خوراك وو. چه كله خادم د هغه خوراك سره دننه داخل شو نو عائشې رضي الله عنها په هغې باندې خپل لاس اوهلو چه په هغې سره هغه پليټ غورځيدو سره مات شواو دوه ټكړي شو. رسول الله ﷺ هغه دواړه ټكړي اوچتې كړې او خپل مينځ كښې يو خائې كولو سره ئې هغه غورځيدلي خوراك په هغې كښې جمع كول شروع كړل او بګير د څه ناراضګۍ د اظهار او غصې نه ئې دعائشې رضي الله عنها طرف نه په طور د معذرت داسې اوفرمائيل ﴿ غارت امكم ﴾ چه ستاسو مور ته د بل ذكور نه په خوراك راتلو باندې غيرت راغلو (او د بنو خپل مينځ كښې غيرت او تنافس معروف دي كوم چه يو فطرى څيز دي چه په هغې كښې انسان مجبور كيږي. رسول الله ﷺ هم د عائشې رضي الله عنها دا فعل په غيرت ضرائر باندې محمول كولو سره هيڅ او نه فرمائيل او ډير د حكمت عملئ نه ئې كار واخستلو (اصل كښې د سړى د جوش او غصې په وخت هغه ته نصيحت مفيد نه وى په دې وجه رسول الله ﷺ هيڅ نصيحت او تنبيه اونكړه، روستو چه د هغې غصه او بهراس اوتلو نو هغې خپله معافى اوغوښتله بلكه د كفارې صورت لټول ئې شوروع كړل په دې حديث كښې ډير لوئې سبق دي د حسن معاشرت او مكارم اخلاق او د زنانو د جذباتو د رعايت، سره د هغوى د فهمائش او خبرداري كولو

نه، صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لمكارم الاخلاق التي بعث لاتمامها نبينا ﷺ) پس د هغې اثر فورا دا اوشو چه عائشه ﷺ شرمنده شوه او وې وئيل ﴿ يا رسول الله ﷺ ما كفارة ما صنعت؟ ﴾ يعنى څه چه ما اوكړل د هغې د كفارې به څه صورت وى؟ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ اناء مثل اناء وطعام مثل طعام ﴾ پس عائشې ﷺ د دننه يو بل پليټ په بدل كښې راوړلو، پس د دې مات شوى پليټ پەبدله كښې هغه صحيح پليټ د هغه قاصد په لاس چا چه خوراك راوړلى وو اوليږلو شو. وړاندې په بل روايت كښې دا هم دى: عائشه ﷺ فرمائى چه ما د صفيې ﷺ په شان خوراك جوړونكې زنانه نه ده ليدلې. هغوى فرمائى چه كله هغې خوراك تيار كړو او رسول الله ﷺ ته ئې راوليږلو ﴿ فاخذنى افكل ﴾ نو ماله سخته غصه راغله. مونږ د ترجمة الباب په تشريح كښې وئيلې وو چه د مصنف رحمه الله غرض دې باب سره ضمان المتلفات لره بيانول دى خو قصعه او طعام په ذوات الامثال كښې نه دى. لهذا په دې كښې ضمان بالمثل نه دې بلكه بالقيمة دې. خو چونكه دا حقيقة ضمان نه وو ځكه چه دواړه پليټونه د رسول الله ﷺ ملك وو، د كورونو اكثر سامان د خاوند ملكيت وى، بلكه مقصود په دې سره د صفيې ﷺ خيال ساتل وو پس په دې كښې هيڅ اشكال نشته.

حديث انس ﷺ اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث عائشه ﷺ اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[٣٥٦٨]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَبَعَثَتْ بِهِ فَأَخَذَنِي أَفْكَلٌ فَكَسَرْتُ الإِنَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْتُ؟، قَالَ: إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاءٍ، وَطَعَامٌ مِثْلُ طَعَامٍ".

دجسرة بنت دجاجة ﷺ نه روايت دي فرمائى چه ام المومنين عائشة ﷺ اوفرمائيل داسې خوراك تياروونكې مې چرته نده ليدلې خنګه چه به ام المومنين صفية ﷺ تيارلو، هغې دنبى عليه السلام دپاره خوراك تيار كړي وو اوهغې ورته راوليږلو اوماته غصه راغله اودغصې نه مې لونبي مات كړو نبى عليه السلام ته مې عرض وكړوزما ددې عمل دپاره كفاره څه شي دي؟ نبى عليه السلام اوفرمائيل دلونبي په عوض كښې ددې لونبي په شان لونبي اودخوراك په بدل كښې ددې خوراك په شان بل خوراك.

باب الْمَوَاشِي تُفْسِدُ زَرْعَ قَوْمٍ

كله چه دچا خاروى دچا فصل خراب كړى

[٣٥٦٩]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ، "فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ".

---

[1]: سنن النسائي/عشرة النساء ٤ (٣٤٠٩)، (تحفة الأشراف: ١٧٨٢٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٤٨/٦، ٢٧٧) (ضعيف)

[2]: سنن ابن ماجه/الأحكام ١٣ (٢٣٣٢)، (تحفة الأشراف: ١٧٥٣، ٢٣٣٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٣٧/٥)، موطا امام مالك/الأقضية ٢٨ (٣٧) (صحيح)

حرام بن محیصه دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دبراء بن عازب رضی الله عنه اوښ دیوکس باغ ته داخل شوي وو اوفصل ئې خراب کړي وو، نوددې متعلق نبی علیه السلام فیصله اوکړله چه دځاروو دورځې دوخت دنقصان ذمه وار دفصل مالک دي او دشپې په وخت کښې دنقصان ذمه وارد اورور مالک دي.

فوله: ﴿ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِى حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ ﴾

د براء بن عازب رضی الله عنه اوښه د یو کس باغ ته لاړه او هغه ئې خراب کړو. نو په دې موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله اوفرمائیله چه د باغ او پټو والا په ذمه دی د خپلو باغونو او پټو حفاظت کول د ورځې، او د ځاروو والا په حق کښې ئې دا فیصله اوکړه چه د هغوی په ذمه ده چه د خپلو ځاروو حفاظت اوکړی د شپې په وخت یعنی ځاروی خو دې د شپې ترڅو اوساتلې شی چه د چا باغ او پټې خراب نه کړی، او د ورځې د پټی والو ذمه داری ده چه هغوی د خپل پټی حفاظت پخپله اوکړی.

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه:

د دې حدیث نه معلومیږی چه که د شپې د چا ځاروو د یو بل سړی پټې خراب کړی نو په هغه باندې به د دې ضمان واجب وی، که نقصان د شپې شوي وی نو بیا په اهل مواشی باندې هیڅ ضمان نشته، د جمهورو مذهب هم دا دې، د احنافو په نزد د شپې او د ورځې په دې کښې هیڅ فرق نشته ﴿ لحدیث العجماء جرحها جبار ﴾ دا حدیث د حدیث الباب نه زیات صحیح دې او متفق علیه یعنی د صحیحینو روایت دې او حدیث الباب د سنن روایت دې خو یو شرط د ضمان بل دې او هغه متفق علیه دې او هغه دا دې چه د دې ځاروو سره سائق (څرونکی) نه وی. که سائق (څرونکی) وو نو په دې صورت کښې به ضمان وی ځکه چه په دې صورت کښې به هغه فعل دابه (افساد وغیره) د سائق طرف ته منسوب کیږی. او په کوم صورت کښې چه د ځاروو سره سائق (څرونکی) نه وی هغه وخت به د فعل دابه نسبت دابه طرف ته کیږی، او په حدیث کښې فعل دابه ته جبار او عفو کړې شوې ده. لهذا د ضمان او عدم ضمان دپاره خو دا قید بالاتفاق معتبر دې خو دا د ورځې او د شپې والا خبره مختلف فیه ده. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری

[۳۵۷۰](۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ.

حرام بن محیصه انصاری دبراء بن عازب رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه دبراء بن عازب رضی الله عنه دضاریه په نوم باندې یواوښ وو او دیوکس باغ ته داخل شوي وو اوفصل ئې خراب کړي وو، نوددې متعلق دنبی علیه السلام سره خبرې وکړې شوې، نبی علیه السلام فیصله اوکړله چه دفصل

(۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۷۵۳) (صحیح)

حفاظت دورځې په وخت کښې دخپل مالک په ذمه دي او د څاروو حفاظت دشپې په وخت کښې دخپل مالک په ذمه دي.

﴿عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ﴾ ناقه ضاريه هغه اوښه چه د پرانستلي کيدو په وجه باندې دخلقو په پټو کښې د څريدو عادت وي، براء بن عازب رضي الله عنه خپله دا واقعه په خپله بيان کړه چه د هغوی يو اوښه داسې وه او بيا رسول الله ﷺ داسې فيصله فرمائيلې وه. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري

﴿ اخر کتاب البيوع ﴾

.....

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأقضية

د قضاوتونو (فيصلو کولو) بيان

او په بعض نسخو کښې دی ﴿ كتاب الاقضية ﴾ امام ترمذي رحمه الله د كتاب البيوع نه پس كتاب الاحكام عنوان قائم کړې دي او مصنف د كتاب القضاء، د دواړو حاصل يو دي. صرف د تعبير فرق دي ځکه چه د احکام نه مراد په ترمذی کښې احکام قاضی دی، لهذا د دواړو حاصل يو شو. په كتاب البيوع او قضاء کښې مناسبت بنکاره دي هغه دا چه بيوع او معاملاتو کښې ډير کرته اختلافات بنکاره کيږی چه د هغې د فيصلې ډپاره د قاضی طرف ته رجوع کولې شي. د كتاب الاحكام عنوان په صحيح بخاری کښې هم دي کوم چه هغوی د تقريبا د كتاب په آخير کښې د كتاب الفتن نه پس ذکر کړې دي.

بَابٌ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ

د قضاء د منصب د مطالبې کولو بيان

[٣٥٧١]() حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".

ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي. څوک چه قاضی مقرر کړي شونو گرياکښې داسې ده لکه چه بغير چاړې ذبحه کړې شوې وی.

شرح الحديث:

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ » ﴾ په الکوکب الدری کښې د ﴿ فقد ذبح بغير سكين ﴾ معنی دا ليکلې شوې ده چه هغه د همیشه دپاره په مصيبتونو کښې اخته شو. بغير سكين سره دي طرف ته اشاره ده. ځکه چه کومه ذبح په سكين سره کيږی هغه د لږ ساعت مصيبت او تکليف وی، او کله چه بغير د سكين نه کيږی نو په هغې کښې مشقت ډير اوږد وی. بيا د دي اوږد مشقت نه پس

---

[1]: سنن الترمذي/الأحكام ٢ (١٣٢٥)، (تحفة الأشراف: ١٣٠٠٢)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الأحكام ١ (٢٣٠٨)، مسند احمد (٢/٣٦٥) (صحيح)

دوه صورتونه دی یا خو به د خپلې دیندارئ او انصاف د وجې نه د لوئې ثواب مستحق وی یا به په فیصلو کښې ظلم کولو سره د دنیا سره سره آخرت هم ختم کړی. آه او امام خطابی رحمه الله د بغیر سکین یو معنی دا هم کړې ده چه دا ئې په دې وجه اوفرمائیل چه معلومه شی چه د رسول الله ﷺ په کلام کښې د ذبح او هلاکت نه حسی نه دې مراد بلکه هلاکت معنوی یعنی دینی نقصان مراد دې، او علامه سندهی په فتح الودود حاشیه د ابوداؤد کښې لیکلی دی چه دا جمله صورة خبریه ده خو معنی ئې د انشاء ده، یعنی کوم سړی چه قاضی کړې شی هغه لره پکار دی چه هغه خپل دننه خواهشات نفسانیه ذبح کړی او خپل نفس دې د خپو لاندې کړی هله به هغه په صحیح معنو کښې خپل فرائض منصبی سر ته اورسولې شی. او یا دا د عهده قضاء مذمت دې چه په دې کښې رغبت نه دی کول پکار ځکه چه په دې کښې لویه خطره هلاکت دې. والحدیث اخرجه الترمذی قاله المنذری

[۳۵۷۲](*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ".

ترجمه: دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی څوک چه قاضی مقرر کړې شو دپاره دفیصلو کولو په میناځ دخلقوکښې نویقینا دې بغیر چاړې نه ذبحه کړې شو.

بَابُ فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ

که چرې قاضی په فیصله کولوکښې خطاء شی

[۳۵۷۳](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ.

ابوبریدة دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه ئې علی الصلاة والسلام فرمائیلی دي: دري کسان داسي دی چه یوبه ددوی نه به جنت کښې وي اودوه به په اورکښې وي نوبه جنت کښې به هغه کس وی چاچه حق پوځندلی وي او په هغې باندې ئې فیصله کړې وی، بل هغه کس دی چاچه حق پوځندلی وي او په خپله فیصله کښې ئې ظلم نه کار اخستلې وي نوداقسم قاضی به په اورکښې وي،او بل هغه کس دي څوک چه دجهالت په بنیاد دخلقوفیصلي کوي نوداسي قاضی به هم په اورکښې وي

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ الخ ﴾

(*): سنن ابن ماجه/الأحكام ۱ (۲۳۰۸)، (تحفة الأشراف: ۱۲۹۹۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۶۵/۲) (صحيح)
(*): سنن ابن ماجه/الأحكام ۳ (۲۳۱۵)، (تحفة الأشراف: ۲۰۰۹)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأحكام ۱ (۱۳۲۲) (صحيح)

د دي حديث حواله په كتاب الخراج باب في العرافة كښې تيره شوې ده.

يعنى د قاضى درې قسمونه دى چه په هغوى كښې به يو قسم خو جنت ته ځى او دوه به جهنم ته ځى يو هغه قاضى دي كوم چه حق پيژندلو سره د هغې مطابق فيصله اوكړى، او دويم قسم هغه دي چه چا د حق د پيژندگلو نه باوجود د هغې خلاف فيصله اوكړه، او دريم قسم هغه دي چه د سره ټي حق او نه پيژندلو، دا دواړه قسمونه جهنميان دى.

والحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه، قاله المنذري

[٣٥٧٤] (*) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ". قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

د عمروبن العاص رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دي كله چه بوحاكم دغور اوفكركولونه پس دخلقود معاملاتو فيصله وكړله اوفصيله ټي صحيح وه نوددې حاكم دپاره دوچند اجردي اوچاچه دغور اوفكرنه پس فيصله وكړله ليكن دخطاكيدو په وجه حق ته ونه رسيدونودده دپاره يواجردي.

﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ الخ ﴾

يعنى كله چه يو حاكم فيصله اوكړى په خپل اجتهاد سره (يعنى فروغ محتمله غير منصوصه كښ) او د هغه اجتهاد صحيح وو يعنى د اصل حكم شرعى موافق وو نو د هغه دپاره دوه اجرونه دى يو اجر د اجتهاد او بل اجر الاصابة. او كه حاكم د اجتهاد نه پس فيصله اوكړه چه په هغې كښې ترې نه خطاء واقع شوه او اصل حكم شرعى ته او نه رسيدله نو بيا هم د هغه دپاره اجر دي خو يو يعنى د اجتهاد اجر څكه چه د قاضى او مفتى اجتهاد د هغه عبادت دي. او كومه خطا چه د هغه نه اوشوه هغه معاف كولې شى.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرا، قاله المنذري

[٣٥٧٥] (*) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدِّهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه رسول الله ﷺ فرمائيلي دى څوك چه دمسلمانانو قاضى جوړيدل غواړي تردي چه ده ته دقضا منصب حواله كړي شي اوبياده په ظلم باندې دې، انصاف غالب شي نوددې قاضى دپاره جنت دي، اودكوم قاضى په انصاف باندې چه ظلم غالب شي نودده دپاره به دجهنم اور وي.

(*): صحيح البخاري/الاعتصام ٢١ (٧٣٥٢)، صحيح مسلم/الأقضية ٦ (١٧١٦)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٣ (٢٣١٤)، (تحفة الأشراف: ١٥٤٣٧، ١٥٧٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩٨/٤، ٢٠٤) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٤٨٤٥) (ضعيف)

شرح الحديث:

قوله: ﴿مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ﴾ په بذل کښې د دې حديث په شرح کښې ليکلې دی چه اګر چه د عهده قضاء طلب مکروه او مذموم دی خو يو سړی دا مذموم عهده حاصله هم کړه او بيا د هغه عدل او انصاف د هغه په ظلم او زياتی باندې غالب وو نو د هغه دپاره جنت دې او هغه کامياب دې او د چا ظلم چه د هغه په انصاف باندې غالب وو نو دهغه دپاره اور دې. اهـ ﴿ثم غلب عليه جوره﴾ په ظاهر کښې ئې دا مطلب دې چه د دې قاضی صفت عدل په صفت جور باندې غالب پاتې شو يعنی په هره فيصله کښې د هغه عدل په نا انصافئ باندې غالب پاتې او دا مطلب ئې نه دې چه د کوم قاضی زياتې فيصلې په عدل او انصاف باندې مبنی وی او بعض په غير انصاف باندې نو د هغه دپاره د جنت زيرې دې. والله تعالی اعلم

[۳۵۷۶] (۱) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ سورة المائدة آية ٤٤-٤٧ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روايت دې فرمائی چه لاندې ذکرشوي درې اياتونه: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ديهود يانو په باره کښې نازل شوي دي او خصوصا دبنی قريظة اوبنی النضير په باره کښې.

بَابٌ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ وَالتَّسَرُّعِ إِلَيْهِ

په فيصله کولو کښې د جلتی کولو او د قضاء د منصب د خواهش کولو بيان

[۳۵۷۷] (۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ الْأَزْرَقِ، قَالَ: "دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ جَالِسٌ فِي حَلْقَةٍ، فَقَالَا: أَلَا رَجُلٌ يُنْقِدُ بَيْنَنَا؟، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَلْقَةِ: أَنَا، فَأَعَدَّ أَبُو مَسْعُودٍ كَفَّامِنْ حَصًى فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: مَهْ إِنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إِلَى الْحُكْمِ".

دعبدالرحمن بن بشر انصاری نه روايت دې فرمائی چه دکنده قبيلې دوه کسانو مسجد ته خپله مقدمه په داسې وخت کښې راوړله کله چه ابومسعود انصاری نه په مسجد کښې په حلقه کښې ناست وو دوی دواړو اووئيل ايا داسې څوک شته چه زمونږ فيصله وکړي نودحلقې والانه يوکس ورته اووئيل زه به ستاسو فيصله وکړم، ابن مسعود قه يوموټي کانړي راواخستل او دې بې وربانډي اووېشتلو او وئې وئيل لږ صبرخو وکړه، ابن مسعود نه به په فيصله کولوکښې جلتي کول بدګنړل (خکه چه په جلتئ کولوسره دغلطی امکان زيات وی).

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٥٨٢٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٣٨٧١، ٢٧١) (حسن، صحيح الإسناد)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٩٩٩٧) (ضعيف الإسناد)

[۳۵۷۸](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ"، وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ.

دانس بن مالك رضي الله عنه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلی دی چه فرمانيل شي خوك چه دقضامنصب طلب كري اوددي منصب دحاصلولو دپاره دخلقو نه امداد غواړي نودابه ده ته حواله كړي شي په داسي حال كښې چه دالله تعالى امداد به ورسره نه وي او خوك چه ددي منصب دحاصلولو مطالبه نه كوي اونه دخلقونه سفارشونه غواړي نوالله تعالى به يوه فرشته نازلوي كړي خوك چه به رده معاملات درست كوي.

[۳۵۷۹](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْلَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".

دابوموسى رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمايلي دي مونږ به خپل كار(قضاء) كښې هغه خوك نه مقررو خوك چه ددي غوښتنه كوي.

﴿ قَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « لَنْ نَسْتَعْمِلَ - عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ » ﴾

دا حديث دلته مختصر دي د كتاب الحدود په شروع كښې مفصلا راوړان دي. او د دي نه مخكښې هم د دي ذكر په كتاب الطهارة كښې په ﴿ باب كيف يستاك ﴾ كښې راغلي دي. او د نسائى شريف په شروع كښې په ابواب الوضوء كښې روايت مفصله ذكر شوي دي.

والحديث اخرجه البخارى ومسلم والنسائى بطوله، اخرجه ابوداؤد فى كتاب الحدود بطوله، قاله المنذرى

باب فِي كَرَاهِيَةِ الرِّشْوَةِ
د رشوت د ممانعت بيان

[۳۵۸۰](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ".

دعبدالله بن عمرونه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام په رشوت اخستونكي او رشوت وركونكي باندي لعنت فرمائيلي دي.

(*): سنن الترمذي/الأحكام ۱ (۱۳۲۳)، سنن ابن ماجه/الأحكام ۱ (۲۳۰۹)، (تحفة الأشراف: ۲۵٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۱۸۸۳، ۲۲۰) (ضعيف)

(*): صحيح البخاري/الإجارة ۱ (۲۲٦۱)، المرتدين ۲ (٦۹۲۳)، صحيح مسلم/الإمارة ۳ (۱۷۳۳)، سنن النسائي/الطهارة ٤ (٤)، (تحفة الأشراف: ۹۰۸۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤۰۹/٤)، وأعاده المؤلف في الحدود (٤۳٥٤) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الأحكام ۹ (۱۳۳۷)، سنن ابن ماجه/الأحكام ۲ (۲۳۱۳)، (تحفة الأشراف: ۸۹٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱٦٤/٢، ۱۹۰، ۱۹٤، ۲۱۲) (صحيح)

قوله: ﴿ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ﴾
راشی رشوت ورکونکي. او مرتشی رشوت اخستونکي ﴿ والرشوة مثلثة الراء ما يعطى لا بطال حق او يعطى لا حقاق باطل ﴾ د رشوت ذکر او دا تعریف په کتاب الخراج ﴿ باب فی کراهية الافتراض فی اخر الزمان ﴾ کښي تير شوي دي،
والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری

بابٌ فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ
قاضيانو ته د تحفو ملاويدو احكام

اوس څو بابونه مخکښې یو باب تیر شو ﴿ باب فی قبول الهدايا ﴾ په هغه باب کښي د موجوده ترجمة الباب حواله او د دي نه مخکښې په کتاب الخراج کښي د ﴿ هدايا العمال ﴾ یو باب تیر شوي دي د تولو حواله په تیر باب کښي راغلي ده.

[٢٥٨١] () حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلُولٌ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى".

دعدي بن عميرة الكندي نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ اوفرمائيل اي خلقو زمونږ دطرفه چه په تاسو کښي څوک عامل (قاضی یاحاکم) مقرر شي او هغه دیوي سنتي په برابر یوخیز پټ کړي نودي په خیانت کرنکو کښي داخل شو اودغه حاکم به دقیامت په ورځ دډغه شي سره پیش کیږي په دي وخت کښي دانصارونه یوتور رنګ والا سړي پاڅیدو راوئ وائي لکه چه زه ئي اوس هم وینم او عرض ئي اوکړو اي دالله رسوله ته زمانه دخپل کار زمه واري واپس واخله نبي ﷺ اوفرمائيل ته څه وائي؟ هغه اووئيل ستانه مي دا داخبري واوریدي چه تاوئيل نبي ﷺ اوفرمائيل دا خبره خو زه اوس هم کوم چه په مونږ کښي یوکس دڅه کاردپاره ولیږلي شي برابره خبره ده چه کار کم وي اوکه زیات وي ده ته چه څه ملاو شي هغه دي واورې اوده ته چه دده دکار معاوضه ملاو شي هغه دي وصول کړي او دکوم خیزنه چه دي منع کولي شي هغه دي پریږدی.

قوله: ﴿حدثنی عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ الخ ﴾

مضمون حديث:

رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائيلو اي خلقو! په تاسو کښي چه کوم سړي زمونږ په یو عمل باندي عامل جوړ کړي شی او بیا هغه زمونږ نه د یوي سنتي یا د هغې نه لوئي خیز پټ کړی (بغیر د اجازت نه) ﴿ مِخْيَط ﴾ په کسري د میم سره یعنی سنتن نو د هغې پتول به غلول وی او

[1]: صحيح مسلم الإمارة ٧ (١٨٣٣)، (تحفة الأشراف: ٩٨٨٠)، ولقد أخرجه: مسند احمد (١٩٢/٤) (صحيح)

د غلول حکم دا دي ﴿ ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ﴾ يعنې غلول کړي څيز به هغه د قيامت په ورځ خان سره راوړي. راوي وائي چه د رسول الله ﷺ په دي ارشاد باندي يو انصاري صحابي چه تور رنګ ئي وو پاسيدو (او دا واقعه زما په ذهن کښې داسې مستحضره ده) ګويا زه ورته اوس ګورم، هغه عرض اوکړو يا رسول الله ﷺ! واخلئ دا خپل عمل (رسول الله ﷺ به هغه لره د يو خائي عامل جوړ کړي وو نو په دي ارشاد اوريدو سره هغه داسې اووې) رسول الله ﷺ تري نه تپوس اوکړو څه خبره ده؟ نو هغه اووې چه ما ستاسو نه اوس يو مضمون واوريدو، رسول الله ﷺ اوفرمائيل او دا خبره خو زه اوس هم کوم او رسول الله ﷺ هغه خبره دوباره اوفرمائيله. بيا وراندي په روايت کښې څه داسې ذکر نشته چه هغوی خپل عمل ته لاړل که نه.

د قاضی یا عامل دپاره قبول هدیه کله جائز ده؟

مصنف رحمه الله په دي حديث باندي د ﴿ هدايا العمال ﴾ ترجمه قائم کړې ده دې خبرې طرف ته اشاره کولو دپاره چه عامل که د يو سړي هديه قبوله کړي نو هغه هم د غلول په حکم کښې ده. لهذا يا خو هغوی لره هديه قبلول پکارنه دی او که مصلحة ئې واخلی نو په مال صدقه کښې ئې ايخودل پکار دی. د دې نه مخکښې د دې سلسلي حديث د ابن اللتيبه په خپل محل کښې تير شوې دي ﴿ هلا جلس فی بيت ابيه او امه الحديث ﴾ په دي باندي شارحينو ليکلي دی چه کومه هديه قاضی يا عامل ته د يو داسې سړی نه ملاؤ شی چه هغه ته ئې صرف د قضاء د عهدې د وجې نه ورکړی ممانعت د داسې هديه د قبلولو دي ځکه چه په دي کښې د نيت فاسده قوی احتمال دي چه هغه عامل به د زکوة د وصول کولو په وخت د مزکی رعايت کوی او هم دغه شان به قاضی او که دي عامل يا قاضی ته هديه ورکونکي د خپل قديم ذاتی تعلق په بناء باندې هديه ورکوی چه په هغې کښې د فساد نيت وغيره احتمال نه وی نو بيا په دي صورت کښې قبلول جائز دی.

بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ

د فيصلې کولو طريقه

[٣٥٨٢] (ضعيف) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ"، قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

دعلی کرم الله وجهه نه روايت دي فرمائی چه زه نبی ﷺ يمن ته د قاضی توب دپاره وليږلم ماورته عرض اوکړو اې دالله رسوله ته خو ما ليږې او زما عمر کم ده او په قضاباندي نه پوهيږم نبی ﷺ اوفرمائيل الله تعالی به دقضا طريقه ستاپه زړه کښې واچوی اوستا ژبه به

---

[1] سنن الترمذي/الأحكام ٥ (١٣٣١)، مسند احمد (١١١/١)، وعبدالله بن أحمد في زوائدي الأحد (١٤٩/١)، سنن ابن ماجه/الأحكام ١ (٢٣١٠)، (تحفة الأشراف: ١٠٠٨١، ١٠١١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٣/١) والحاكم (١٣٥/٣) بسند آخر به انقطاع (حسن)

مضبوطه کړي کله چه تاته دوه اختلاف کونکي مخامخ شي نوترهغې پورې فیصله مه کوه ترڅوچه دي دبل نه هم اوریدلي نه وي لکه څنګه چه تا داولني نه آوریدلی دی ځکه چه دا ډیره نزدې ده چه ته حقه فیصله وکړي علی ته وائی ددینه پس چه ما څومره قضاګاني کړي دي په یوه کښې مې هم شك نه دي کړي.

قوله: ﴿ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ﴾

سیدنا علی ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ زه یمن ته د قاضی په طور اولیږلم، هغوی فرمائی ما عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ ! تاسو ما داسې کار له لیږئ حال دا چه زما عمر کم دي او ماته د قضاء علم هم نشته. شارحینو لیکلي دی چه د دي نه د مطلق علم نفی نه ده مراد بلکه په دي سره د عادت او تجربې نفی مراد ده. رسول الله ﷺ هغوی ته د دعا په طور اوفرمائیل چه الله پاک به ستا د زړه صحیح فیصلې کولو ته رهنمائی فرمائی. او ستا ژبه به په حق باندې کلکه کړی یعنی د هغې په ذریعه به صحیح فیصله کوئ. بیا ئې هغوی ته د فیصلې په باره کښې د یوې قاعدې کلیې طرف ته رهنمائی اوفرمائیله هغه دا چه کله په مجلس کښې تاسره خصمین یعنی مدعی او مدعی علیه حاضر شی نو د یو سړی بیان اوریدو سره هرګز فیصله مه کوه تر څو چه دي د هغه د خصم خبره نه وی اوریدلې. ځنګه چه دي په تفصیل سره خبره واوریده نو ﴿ فانه احری ان یتبین لک القضاء ﴾ په دي صورت کښې یعنی د فریقینو د خبرې اوریدو نه پس به د صحیح فیصلې ښکاره کیدل په تا باندې ډیر نزدې وی، سیدنا علی ﷺ فرمائی چه د رسول الله ﷺ د دې دعا په برکت باندې او د رسول الله ﷺ د دي بیان کړي قاعدې کلیې په وجه باندې ما ته په خپله یو فیصله کښې هم شک او تردد نه دي پیدا شوي.

د قضاء علی الغائب په جواز کښې اختلاف :

قوله: ﴿ حتى تسمع من الاخر ﴾ باندې شارحینو لیکلي دی چه دا دلیل دي د دي خبرې چه د حاکم دپاره د دویم فریق د خبرې اوریدلو نه مخکښې فیصله کول جائز نه دی نو د خصم د غائب کیدو په صورت کښې په عدم جواز کښې په طریق اولی نه دی. امام خطابی رحمه الله فرمائی ﴿ وممن ذهب إلى ذلك شريح وعمر بن عبد العزيز وهو قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وقال مالك والشافعي يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعالدة للخصم ﴾

یعنی د ابوعبید په نزد قضاء علی الغائب په هغه صورت کښې جائز ده چه حاکم ته د دي خبرې یقین وی چه د بل فریق عدالت ته نه حاضریدل او پټیدل هغه د حق د ادا کولو دپاره او د خپل مقابل د دشمن د وجې نه دی. د سیدنا علی ﷺ فیصلې ډیر مشهوري دی په قضاء او احکامو کښې د هغوی مهارت ضرب المثل دي تاسو به د نحو په څه کتاب کښې لوستلې وی ﴿ قضية ولا ابا حسن لها ﴾ او حدیث هم مشهور دي کوم چه په ډیرو خطبو کښې لوستلې شی. ﴿ واقضاهم علی ﴾ داسې قسم روایات په مناقبو کښې کتلې کیدې شی. والحدیث اخرجه الترمذی مختصرا (وقال حدیث حسن، قاله المنذری.

باب فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

که چرې قاضي په قضاوت کښې خطاء شي

[۳۵۸۳](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".

دام سلمه رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي يقينا زه يو انسان يم اوتاسو ماته خپلې مقدي راوړې کيدی شي چه په تاسو کښې يوه د له دې پسې اوخوږې ژبې والاوي اودبلې د لې نه ئې ژبه تيزه وي او زه دهغوی په حق کښې فيصله وکړم، ماچه دچاپاره دهغه دوړور دحق نه فيصله وکړه يادده دوړور دمال دده په حق کښې نوده لره پکاردي چه دغه څيز واخلي ځکه چه زه ده ته داور يوه تکړه ورکوم.

﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ ..الخ ﴾

رسول الله ﷺ فرمائي بيشکه زه هم انسان يم او تاسو په خپلو مخاصماتو او منازعاتو کښې د فيصلې کولو دپاره ماته راځئ (دې باره کښې زما نه يوه خبره په غور سره واورئ) هغه دا چه کيدې شی چه په تاسو کښې ډير فصيح او قادر الکلام وی خپلې خبرې او دليل لره ښه بيانولې شی د بل په مقابله کښې، نو په داسې صورت کښې امکان دی د داسې خبرې چه زه د الحن او افصح د تقرير مطابق د هغه ښه حق کښې فيصله اوکړم (او بالفرض وی هغه فيصله خلاف واقع د فريق آخر د خبرې بڼه ښه طريقې سره د نه پوهه کولو د وجې نه) نو په داسې صورت کښې واورئ چه زه د کوم سړی په حق کښې فيصله اوکړم نو هغه له به يقينا جائز نه وی بلکه هغه دي داسې اوګڼرې چه ما د هغه دپاره د اور فيصله کړې ده.

د قضاء القاضي نفاذ صرف په ظاهر باندې وی

يا ظاهر او باطن دواړو باندې؟

په دې حديث کښې يو مشهوره اختلافی مسئله ذکر شوې ده هغه دا چه د قضاء قاضی نفاذ ظاهرا او باطنا هر دواړو لحاظو سره وی يا که صرف ظاهرا وی د دنيوی احکامو په اعتبار سره. په دې مسئله کښې د احنافو رائې دا ده چه قضاء قاضی نفاذ ظاهرا او باطنا دواړو طريقو سره وی. او د جمهورو په نزد د دې نفاذ صرف ظاهرا وی يعنی د دنياوی احکامو په اعتبارسره. باطنا وعندالله نه ...يعنی دقاضی دهری فيصلې دپاره دا ضروری نه ده چه هغه دې داسې وی، بلکه په هغې کښې د غلطئ د امکان د کيدو د وجې نه د خلاف حق کيدو

---

(۱): صحيح البخاري/المظالم ١٦ (٢٤٥٨)، الشهادات ٢٧ (٢٦٨٠)، الحيل ١٠ (٦٩٦٧)، الأحكام ٢٠ (٧١٦٩)، ٢٩ (٧١٨١)، ٣١ (٧١٨٥)، صحيح مسلم/الأقضية ٣ (١٧١٣)، سنن الترمذي/الأحكام ١١ (١٣٣٩)، سنن النسائي/ القضاة ١٢(٥٤٠٣)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٥ (٢٣١٧)، (تحفة الأشراف: ١٨٢٦١)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الأقضية ١ (١)، مسند احمد (٣٠٧٦، ٣٢٠) (صحيح)

احتمال هم دي. د دې اختلاف د پيژندګلو نه پس اوس تاسو په دې باندې ځان پوهه کړئ چه دا حديث په ظاهر کښې د احنافو د مسلک خلاف دې ځکه چه رسول الله ﷺ فرمائی چه زما په فيصله کولو سره به هغه څيز د هغه سړی دپاره عندالله حلال نه وی، د دې جواب دا دې چه د احنافو مسلک چه کوم پورته ذکر دې د هغې تعلق د عقود او فسوخ سره دې که د هغه عقد تعلق د طلاق او نکاح سره وی يا د امو الو سره، املاک مرسله کښې زمونږ دا مسلک نه دې، د عقود فسوخ مثال لکه يو سړی په بل باندې دعوی اوکړی چه دې سړی زما په لاس باندې د فلانی څيز بيع کړې ده او هغه دويم سړی د بيع منکر دې. مدعی دوه دروغژن ګواهان په خپله دعوی باندې قائم کړل حاکم د مدعی په حق کښې فيصله اوکړه نو په دې صورت کښې به د قاضی د قضا د وجې نه اګر چه بيع د مخکښې نه منعقد نه وه اوس يعنی د فيصلې نه پس به منعقد شی، او د مشتری په ذمه به د ثمن ادا کول او بيا په هغه څيز کښې تصرف کول جائز وی، هم دغه شان که يو سړی په زنانه باندې د نکاح دعوی اوکړه چه ما تا سره نکاح کړې وه. زنانه انکار کولو خو سړی د قاضی په مجلس کښې دوه دروغژن ګواهان پيش کړل چه د هغې په وجه باندې قاضی د سړی په حق کښې فيصله اوکړه يعنی د ثبوت نکاح نو په دې مثال کښې سره د دې چه مخکښې نکاح نه ده شوې د قاضی د فيصلې د وجې نه به شرعا او د الله پاک په نزد نکاح منعقد شی چه کله د احنافو د مسلک تحقيق اوشو نو اوس ځان پوهه کړئ چه دا حديث زمونږ خلاف نه دې، مونږ دا وايو چه دا حديث د عقود او فسوخ متعلق نه دې بلکه مونږ د دې تعلق د املاک مرسله سره منو يعنی چرته چه دعوی او خصمين کښې اختلاف په نفس ملک کښې وی مثلا يو سړی وائی چه د فلانی سړی سره چه کومه زمکه ده هغه د هغه ملک نه دې بلکه زما ده د هغه په هغې باندې غاصبانه قبضه ده، د دې مسئلې تعلق د عقد بيع وشراء سره نه دې نو په دې مسئله باندې مدعی دروغژن ګواهان پيش کړل او قاضی د هغه په حق کښې فيصله اوکړه يا په واقع کښې هغه زمکه د مدعی وه، خو هغه سره د بينه نه کيدو د وجې نه قاضی د مدعی عليه په يمين باندې د هغه په حق کښې فيصله اوکړه. په دې مثال کښې د قاضی فيصلې سره به هغه څيز د مقضی له دپاره جائز او حلال وی، او د قاضی دا فيصله به صرف ظاهرا نافذ کيږی باطنا نه، د احنافو دليل دا دې چه د قاضی او د حاکم ولايت عامه [1] حاصليدو د وجې نه د خلقو ترمينځه د عقد و فسخ حق شرعا حاصل دې لهذا چه کله هغه د دوه سړو ترمينځه د اصول او قواعدو مطابق د عقد يا فسخ فيصله اوکړی نو د هغه دا فيصله به شرعا معتبر او نافذ وی خو قاضی ته د دې خبرې حق نه دې حاصل، چه په يو څيز کښې غير د مالک دپاره (يعنی دمالک نه علاوه بل چا دپاره) ملکيت په خپله فيصله باندې ثابت کړی پس د حديث الباب تعلق هم د دويم صورت سره دې، او د احنافو په تائيد کښې هغه واقعه هم پيش کولې شی کومه چه امام محمد رحمه الله په خپل تصنيف کتاب الاصل کښې

---

[1] ولا يخالفنا هذا الحديث فان الحديث يقتضي من قضيت له من حق اخيه شيئا ولي العقود والفسوخ لايقضي القاضي بحق اخيه شيئا بل يحكم بالعقد او الفسخ الذي هو حق للحاكم الي آخر ما في البذل)

ذکر کړي ده کومه چه د علامه انور شاه کشمیری په العرف الشذی کښې هم ذکر شوی ده هغه دا چه یو سړی علی ﷺ ته تلو سره د یوې زنانه سره د نکاح دعوی اوکړه او بیا ئې په هغې باندې دوه دروغژن گواهان هم پیش کړل چه په هغې باندې هغوی د نکاح فیصله اوکړله. په دې باندې هغه زنانه پاسیده او هغې اووې چه دا سړي دروغژن دي او اې امیر المومنین چه هر کله دا خبره ده نو بیا زما ده سره نکاح اوکړئ چه دواړه ګناهګار نه شو، په دې باندې علی ﷺ اوفرمائیل ﴿ شاهداک زوجاک ﴾ یعنی اوس په دې مجلس کښې د دوه ګواهانو ګواهئ باندې ما د نکاح فیصله کړې ده هم په دې سره د عقد نکاح تحقق اوشو. د دې نه پس په عرف الشذی کښې دادی چه ﴿ ذکره محمد في الأصل، ولا یذکرون سند هذه الواقعة ولم أجد السند وظني أنها لا تکون بلا أصل، ومر الحافظ علی هذا الأثر ولم یرده زیادة الرد ولم یقبله أیضاً، فدل علی انه لیس بلا اصل ﴾ یعنی حافظ ابن حجر رحمه الله دا واقعه نقل کړې ده او رد کړې ئې نه ده اګر چه قبول کړې ئې هم نه ده، پس داسې معلومیږی چه دا واقعه بې اصل نه ده. (العرف الشذی)(عرف الشذی ص ۴۰۶)والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[۲۵۸٤](۰) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي لَكَ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا، فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالَّا.

دام سلمه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ ته یوځل دوه جګړه کونکي راغلل چه دمیراث په باره کښې یسې جګړه وه او د دوی سره ګواهان نه وو مګرصرف دعوی ددوی نبی ﷺ اوفرمائیل باقی روایت دتیر شوي روایت په شان دي، مګر په دې کښې دا اضافه ده چه هغه دوه کسانو وړل او په دوی کښې هریوکس اووئیل چه ماخپل حق ټاته درکړو نبی ﷺ ورته اوفرمائیل کله چه تاسو داسې خبره کوئ نو پخپل مینځ کښې مال تقسیم کړئ اودحق تلاش وکړئ اوعمل پرې وکړئ او په قرعه اندازی سره خپل حصي وصول کړی او پخپل مینځ کښې یوبل ته معافی وکړئ.

لغوی: ﴿عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِى مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلاَّ دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ مِثْلَهُ﴾

دا حدیث هم هغه دي کوم چه پورته ذکر شو خو رومبې حدیث مختصر وو او په دې کښې زیادت دي چه دوه سړی د رسول الله ﷺ په خدمت کښې د میراث په مسئله کښې جهګړه کولو سره راغلل، او بیښه د چا سره هم نه وه په دې باندې رسول الله ﷺ هغه حدیث ارشاد اوفرمائیلو کوم چه مخکښې تیر شو. د دې نه پس دلته روایت کښې دی چه د رسول الله ﷺ وعید اوریدو سره دواړه سړی په ژړا شو او هر یو په هغوی کښې خپل حق بل ته ورکولو،

(۰): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۱۷٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۲۰/٦) (صحيح)

په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ. ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالَّا ﴾ دا پورته تير شو چه د دې دواړو اختلاف د ميراث يا ترکه په باره کښې وو، په ترکه کښې متفرق څيزونه وې په دې وجه رسول الله ﷺ هغوی ته اوفرمائيل چه هغه دواړه څيزونه برابر برابر دوه ځايه کړئ. او هر يو دې په دې تقسيم سره د خپل حق د اخستلو اراده اوکړی، يعنی د دې نه د زياتی دې نه کوی. بيا چه کله هغه ټول مال دوه ځايه کيخودلې شی نو قرعه اندازی کوئ د تعين حصه په باره کښې، بيا چه د چا په نوم باندې کومه حصه راوخی هغه دې واخلی او د هغې باوجود دې هم خپل مينځ کښې يو بل ته خپل حق معاف کړی. يعنی احتياطا.

[۳۵۸۵]() حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ.

د ام سلمه رضی الله عنها نه روايت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائيلی دی دا روايت هم د مخکنی روايت په شان دې مګر په دې کښې دا اضافه ده راوی وائی ددوه کسانو دميراث په مسئله کښې ګډوډه اوديوخو زړو څيزونو په باره کښې ئې جګړه وه نبی ﷺ اوفرمائيل د کوموخيزونو په باره کښې چه په ما وحی نه نازليږي نوزه به ستاسوفيصله دخپلې راي مطابق کوم.

لغوی: ﴿ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ ﴾ يعنی اختلافه د ميراث په مال او داسې څيزونو کښې وو چه زاړه شوي وو ﴿ فقال إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ ﴾ يعنی رسول الله ﷺ دا هم اوفرمائيل چه د کومې مسئلې په باره کښې په ما باندې وحی نه نازليږی په هغې کښې خپله رائې او اجتهاد سره فيصله کوم.

د رسول الله ﷺ دپاره اجتهاد جائز دي:

دا حديث صريح دليل دی په دې خبره باندې چه د رسول الله ﷺ دپاره په احکاماتو کښې اجتهاد جائز وو، مسئله اختلافی ده د جمهورو رائې هم دا ده يعنی د جواز، په دې مسئله کښې څلور اقوال دی کوم چه په ابواب الوضوء کښې ﴿ لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواک ﴾ د حديث د لاندې تير شوي دی.

[۳۵۸۶]() حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصِيبًا لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ".

دابن شهاب نه روايت دې فرمائی چه عمرفاروق نه په ممبرباندې اوفرمائيل اې خلقو دنبی ﷺ راي درست ووڅکه چه الله تعالی ورته سمه لارښودلی وه، اوزمارائ يوګمان اومحنت دې.

---

[1]: تفرد به أبو داود، وانظر ما قبله (تحفة الأشراف: ۱۸۱۷٤) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹٤۰٦) (ضعيف)

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْىَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُصِيبًا لأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ ﴾

یعنی یو کرت عمر رضی الله عنه په خپله خطبه کښې په منبر باندې دا خبره اوفرمائیله چه اې خلقو! بیشکه اصل رائې چه صحیح او حق وی هغه خو د رسول الله ﷺ وه ځکه چه الله تعالی به هغوی په حق خبره باندې پوهه کول او زمونږ رائې خو بس د یو ګمان او تکلف درجه لری.

دا روایت مرسل دی یعنی منقطع، ځکه چه د ابن شهاب سماع د عمر رضی الله عنه نه ثابت نه دی اوګورئ! عمر رضی الله عنه د خپلې رائې په باره کښې څه فرمائی او هغې ته څومره کم حیثیت ورکوی حالانکه خپله رسول الله ﷺ د هغوی په باره کښې د اصابة رائې او د حق وینا شهادت ورکړې دی ﴿ ففی الترمذی عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله ﷺ قال ان الله جعل الحق علی لسان عمر وقلبه ﴾

[۳۵۸۷] (۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ الشَّامِيُّ "وَلَا إِخَالُنِي رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ" يَعْنِي حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ.

معاذ بن معاذ فرمائی چه ماته ابوعثمان شامي اووئیل چه زمابه رایي دشام څوک اوسیدونکي دحریز بن عثمان نه افضل نه دی.

قوله: ﴿ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ﴾ دا په اکثر نسخو کښې نشته کما فی تعلیق الشیخ محمد عوامه او د دی د دلته کیدو وجه هم په فهم کښې نه راځی. (کما فی البذل)

باب كَيْفَ يَجْلِسُ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَى الْقَاضِي

د قاضی په وړاندې به دوه جګړه کونکی څنګه کینی

[۳۵۸۸] (۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ".

د عبدالله بن الزبیر نه روایت دی فرمائی چه نبی علیه السلام حکم کړی دی چه مدعی او مدعی علیه دی قاضی ته مخامخ کینی.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو چه قاضی له پکار دی چه په خصمینو کښې د یو سره هم امتیازی برتاؤ اونکړی بلکه دواړه دی خپلې مخې ته کینوی.

په بذل کښې یو اشکال لیکلی دی چه په دی حدیث کښې کیفیت د جلوس مذکور نه دی لهذا په ترجمة الباب کښې لفظ ' کیف ' لیکل نه وو پکار، خو د دی جواب دا کیدی شی چه په خصمین کښې د هر یو د حاکم مخې ته کیناستل هم دا کیفیت د جلوس دی.

---

(۱): تفرد به أبو داود (صحيح)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٢٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤) (ضعيف الإسناد)

بَابُ الْقَاضِي يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

قاضيان دي دغصې په وخت کښې فيصله نه کوي

[٣٥٨٩](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ".

عبدالرحمن بن ابی بکره دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه ماخپل خوي ته ولیکل چه نبی ﷺ فرمائیلی دی فیصله کونکي دي ددوه کسانو په مینځ کښې په داسې حال کښې فیصله نه کوی چه دي غصه وی

قوله: ﴿ لاَ يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ﴾ یعنی که قاضی صاحب د مخکښې نه په څه خبره باندې غصه وی نو په دغه وخت کښې ورله د دعوی سماعت او د هغې فیصله نه دی کول پکار، کیدی شی په دي حالت کښې هغه په معامله باندې کما حقه پوهه نه شی، هم دغه شان به بدل کښې لیکلې دی چه جوع او عطش (لوږه او تنده) وغیره احوالو کښې هم فیصله نه دی کول پکار.

والحديث اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة، قاله المنذري.

بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

قاضی به د کافرانو په مینځ کښې فیصله څنګه کوی؟

[٣٥٩٠](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ سورة المائدة آية ٤٢، فَنُسِخَتْ، قَالَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ سورة المائدة آية ٤٨".

دعبدالله بن عباس نه روایت دي فرمائی چه مخکښې حکم داوو: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ بیادا حکم په لاندینی ایت سره منسوخ شو: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾

په مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه

یعنی مسلمان قاضی لره په دارالاسلام کښې د ذمیانو فیصله کول پکار دی یا نه؟ د امام مالک رحمه الله رائي په دي کښې د تخیر ده، او د احنافو په نزد د مرافعه په صورت کښې د فیصلې حکم دي هم داسې نه دي. د امام شافعي رحمه الله په دي کښې دوه قوله دی یو هم دا یعنی وجوب عند المرافعه، دویم دا چه مطلقا واجب دي

(*): صحيح البخاري الأحكام ١٣(٧١٥٨)، صحيح مسلم الأقضية ٧ (١٧١٧)، سنن الترمذي الأحكام ٧ (١٣٣٤)، سنن النسائي آداب القضاة ١٧ (٥٤٠٨)، ٣١ (٥٤٢٣)، سنن ابن ماجه الأحكام ٤ (٢٣١٦)، (تحفة الأشراف: ١١٦٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٧/٥، ٣٧، ٣٨، ٤٦، ٥٢) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٦٢٦٣) (حسن الإسناد)

[۳۵۹۱](۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ سورة المائدة آية ۴۲، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ سورة المائدة آية ۴۲، قَالَ: كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَسَوَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ".

دعبدالله بن عباس نه روایت دي فرمائی کله چه دا ایت نازل شو : «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» الایه، مخکښې دا معمول وو چه کله به قبیله بنو نضیر دقبیلې بنی قریظه کوم کس لره مړ کړو نو نیم دیت به ئې ورته اداکولو او چه کله به بنوقریظه دبنو نضیرنه ځوک مړ کړو نو پوره دیت به ئې اداکولو ددې ایت په نازلیدوسره نبی ﷺ په دیت کښې مساوات قائم کړو.

قوله: ﴿ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ الخ ﴾

دا روایت تفصیلا په کتاب الحدود کښې راغلې دي، بنو نضیر او بنو قریظه د یهودو دوه مشهوري قبیلې دی چه په مدینه طیبه کښې آبادي وي چه په هغې کښې بنو قریظه کمې درجې والا ګڼلې کیدل او بنو نضیر د اوچتې درجې والا. په دې وجه به په هغوی کښې دا بې انصافي موندلې شوه چه که د بنو نضیر یو سړی به ځوک قرظی سړي قتل کړو نو هغه به ئې نیم دیت ادا کولو، او که بنو قریظه به په بنو نضیر کښې ځوک قتل کړل نو هغوی به کامل دیت ورکولو، دا راوی وائی چه رسول الله ﷺ د هغوی نه دې تفریق ختمولو سره د دواړو ترمینځه د مساوات فیصله اوکړه.

د هغه آیت کریمه مطابق کوم چه په روایت کښې ذکر شوې دي. ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ (بذل)

والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

بَابُ اجْتِهَادِ الرَّأْيِ فِي الْقَضَاءِ

په فیصله کولو کښې خپلې رای لره دخل ورکول

[۳۵۹۲](۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: "كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟" قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللّٰهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللّٰهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللّٰهِ".

---

(۱): سنن النسائي/القسامة ۵ (۴۷۳۷)، (تحفة الأشراف: ۶۰۷۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۶۳/۱) (حسن)

(۲): سنن الترمذي/الأحكام ۳ (۱۳۲۷)، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۷۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۳۰/۵، ۲۳۶، ۲۴۲)، سنن الدارمي/المقدمة ۲۰ (۱۷۰) (ضعيف)

حارث بن عمرو دمعاذ بن جبل ﷺ په ملګروکښې دیوکس نه روایت کوی فرمائی چه کله نبی ﷺ یمن ته دمعاذ ﷺ دلیږلو اراده وکړه نومعاذ ﷺ ته ئې اوفرمائیل کله چه تاته یوه معامله راشي نوفیصله به څنګه کوې؟ معاذ اووئیل دالله دکتاب مطابق فیصله به کړم: نبی ﷺ ارفرمائیل که چرې دالله په کتاب کښې ئې بیانه موي معاده عرض اوکړو دنبی ئې دسنت مطابق فیصله به کوم بیانیبی ﷺ اوفرمائیل که چرې درسول په سنت کښې دغه خبره بیانه موي معاذ عرض اوکړو بیابه زه پخپله پوهه او عور اوفکرکولوسره مسئله معلوموم اودمعاملې په فیصله کولوکښې به څه قسم کوتاهی نه کوم، راوی وائی چه نبی ﷺ دمعاذنه په سینه ګذار وکړو او وئې فرمائیل ټول تعریفونه الله تعالی لره دي چاچه دهغه درسول قاصد لره ددې خبرې توفیق ورکړو په کومې چه دالله رسول خوشحاله شو.

قوله: ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–. .....الخ﴾

د دې حدیث مضمون خو ظاهر دي چه رسول الله ﷺ د معاذ ﷺ نه تپوس اوکړو چه یمن ته تلو سره به ته څنګه فیصله کوې؟ نو هغوی جواب ورکړو چه د کتاب الله مطابق، او که په هغې کښې ملاؤ نه شو نو د سنت رسول ﷺ مطابق، رسول الله ﷺ ترې نه تپوس اوکړو چه که په دواړو کښې ئې بیا نه مومې نو بیا به څنګه فیصله به کوې؟ نو هغوی جواب ورکړو چه زه به په خپله رائې باندې اجتهاد کوم ﴿ ولا الو ﴾ او په دې اجتهاد کولو کښې به هیڅ کوتاهی او کمې نه کوم. یعنی د دوس مناسب به د صحیح فیصلې کوشش کوم. رسول الله ﷺ د هغوی جواب اوریدو سره د هغوی په سینه مبارکه باندې لاس کیخودلو او وې فرمائیل: ټول تعریفونه د هغه الله دپاره دی چا چه د خپل رسول ﷺ قاصد ته توفیق ورکړو د هغه څیز کوم چه رسول الله ﷺ خوښوی.

امام خطابی رحمه الله فرمائی ﴿ اجتهد رائی ﴾ نه خپله ذاتی رائې مراد نه ده چه کومه د هغوی په ذهن کښې راځی بغیر د استناد نه کتاب او سنت ته. بلکه د رائې نه مراد په طریقه د قیاس ده چه د هغې ماخذ کتاب او سنت وی، او بیا د هغې نه پس فرمائی: ﴿وفی هذا اثبات القیاس وایجاب الحکم اه ﴾ پس ټول فقهاء کرام قاطبة د دې حدیث نه په حجیت قیاس باندې استدلال کوی.

د حدیث الباب په سند باندې کلام او د محدثینو د طرف نه د هغې جواب

د دې نه پس بیا خان پوهه کول پکار دی چه دا حدیث سندا ضعیف دي په دې کښې یو راوی دي حارث بن عمرو چه مجهول دي بالاتفاق بله دا چه هغه روایت کوی دي لره د اصحاب معاذ من اهل حمص نه چه هغه هم مجهول دي امام ترمذی رحمه الله هم د دې حدیث په سند باندې کلام کړې دي او د دې حدیث د تخریج نه پس فرمائی ﴿ لا نعرفه الا من هذا الوجه ولیس اسناده عندی بمتصل ﴾ او جوزقانی دا روایت په موضوعات کښې شمار کړې دي

علامه سیوطی رحمه الله په مرقاة الصعود کښې د دې ټولو د نقل کولو نه پس فرمائی ﴿ قلت لکن الحدیث له شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عباس رضی الله عنهم، وقد اخرجها البیهقی فی سننه عقبه تخریجه لهذا الحدیث تقویة له اهـ﴾ (بذل)حافظ ابن القیم رحمه الله په خپل مشهورتصنیف اعلام الموقعین عن رب العالمین کښې دا حدیث د قیاس په حجیت کښې پیش کړې دي او په دې سند کښې چه کومې کمزورې دی چه د هغې پورته بیان اوشو د هغې د طرف نه ئې جواب کړې دي، او دا چه دا حدیث د شهرت حد ته رسیدلې دي او د اصحاب معاذ رضی الله عنه شهرت په علم او دین او فضل او صدق کښې دومره دي کوم چه په چا باندې پټ نه دي. او دا هم فرمائی چه شعبه کوم چه په دې حدیث کښې حامل لواء دي د هغوی شان دا دي چه بعض ائمه حدیث د هغوی په باره کښې فرمائی ﴿ اذا رائیت شعبة فی اسناد حدیث فاشدد یدیک به ﴾ چه کله ته د یو حدیث په سند کښې شعبه راوی وینې چه هغه پکښې موجود دي نو بیا هغه حدیث په مضبوطیا سره اونیسه او خطیب بغدادی د دې حدیث یو بل سند بیان کړې دي چه د هغې سند متصل او رجال معروف بالثقاهة دی، د دې ټولو خبرو نه علاوه لویه خبره دا ده چه اهل علم دا حدیث نقل کوی او په حجیت قیاس باندې د دې نه استدلال کوی ﴿فوقفنا بذلک علی صحته عندهم﴾ یعنی د څه نه چه معلومیږی چه دا حدیث د هغوی په نزد صحیح او ثابت دي او بیا هغوی د دې نه پس دیر داسې احادیث د مثال په طور ذکر کړی دی کوم چه د سند په لحاظ سره قوی نه دی، خو د علماء کرامو د نقل دپاسه نقل کول د هغې د صحت دپاره کافی او مستغنی عن طلب الاسناد شو (ملخصا من العون) والحدیث اخرجه الترمذی، قاله المنذری

تنبیه : حافظ ابن القیم رحمه الله په تهذیب السنن کښې فرمائی چه امام ابن ماجه هم د دې حدیث تخریج په یو بله طریقه باندې کړې دي

﴿ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ , قَالَ : لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تَفْصِلَنَّ إِلاَّ بِمَا تَعْلَمُ، وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ , أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ ﴾ حافظ ابن القیم رحمه الله فرمائی : ﴿ وهذا اجود اسنادا من الاول ولا ذکر فیه للرائی ﴾ اهـ

[۳۵۹۳]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَاسٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، ذَكَرَ مَعْنَاهُ.

معاذ بن جبل دنبی علیه السلام نه دتیر شوي روایت په شان روایت بیان کړې دي۔

باب فِي الصُّلْحِ

د صلح بیان

دا کتاب القضاء شروع دي په دې باب سره مصنف رحمه الله دا فرمائیل غواړی چه خنګه د قاضی دا فرض منصبی دي چه هغه د خصمین ترمینځه د اصولو مطابق شرعی فیصله اوکړی هم

---

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۷۳) (ضعیف)

دغه شان قاضی ته د دې هم حق حاصل دی چه د خصمین ترمینځه رفعا للنزاع صلح اوکړی لکه چه د کعب بن مالک او ابن ابی حدرد ترمینځه رسول الله ﷺ صلح کړې وه.

[۳۵۹٤]() حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ. ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَّ الشَّيْخُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ"، زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

ابوهریره ؓ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله اوفرمائیل دمسلمانانو په مینځ کښې صلح کول مناسب عمل دي دامام احمد په روایت کښې دومره اضافه ده چه هغه صلح درسته نه ده کوم چه حرام حلالوي اوحلال حراموي اود سلیمان بن داود په روایت کښې دا اضافه ده چه نبی ﷺ اوفرمائیل مسلمانان دي پخپلو شرطونو عمل وکړي.

قوله: ﴿ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً الخ ﴾

د امام ترمذی ؒ د حدیث الباب په باره کښې تصحیح او په هغې باندې د محدثینو اعتراض

د حدیث مضمون خو ښکاره دي، د دې حدیث په باره کښې امام ترمذی ؒ اوفرمائیل ﴿هذا حديث حسن صحيح﴾ د امام ترمذی ؒ په دې رائې باندې علماء کرامو اشکال کړې دي چه د دې حدیث په سند کښې چه کوم ترمذی دي هغه کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنی دي چه د هغه په باره کښې داسې وه چه ﴿هو ضعيف جدا وقال الشافعي ليس بثقة وقال ابن معين ليس بشئ﴾ حافظ ذهبی ؒ فرمائی چه امام ترمذی ؒ د کثیر بن عبدالله په روایت سره دا حدیث الصلح جائز بین المسلمین روایت کولو نه پس د هغې تصحیح کړې ده ﴿فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه﴾ خو حافظ ابن حجر ؒ د امام ترمذی ؒ دطرف نه اعتذارا دا فرمائیلی دی ﴿وكانه اعتبر بكثرة طرقه﴾ یعنی امام ترمذی ؒ په دې حدیث باندې د صحت حکم صرف د خپل بیان کړې شوی سند په اعتبار سره نه دي لګولي بلکه د هغوی په نظر کښې د دې نور طرق هم دی د چا نه چه دا حدیث روایت کړې شوي دي. (بذل) پس د ابوداؤد په دې سند کښې دا راوی نشته لکه چه ته ویني، په دې حدیث باندې من حیث الفقه نور هم کلام کړې شوي دي، د صلح مختلفو انواعو ته کتلو سره چه د هغې دپاره تفصیل پکار دي نورو شروحو ته رجوع اوکړه.

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱٤۸۰٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲٦٦۲) (حسن صحيح)

[۳۵۹۵] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، "أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُمْ فَاقْضِهِ".

دکعب بن مالک ﷺ نه روایت دې فرمائی چه دابن ابی حدرد په ذمه باندې زما قرض وو دکوم چه په دوري نبوي کښې په جومات کښې دننه مطالبه شوي وه، په دې دوران کښې ددوی اوازونه اوچت شول تردې چه نبی ﷺ واورېدل په دې وخت کښې نبی ﷺ پخپل کور کښې موجود وو ددې شور په اوريدوسره بهر راووتو اودخپلې کمرې پرده ئې پورته کړه اوکعب بن مالکه ته ئې اواز اوکړو، کعب بن مالک عرض اوکړو حاضرېم اې دالله رسوله نبی ﷺ ورته په لاس اشاره وکړه چه نیم قرض معاف کړه کعب عرض اوکړو اې دالله رسوله نیم قرض مې ورته معاف کړو بیانبی ﷺ ابن ابی حدرد ته اوفرمائیل پاڅه اوده قرضه ادا کړه.

قوله: ﴿ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ الخ ﴾ مضمون د حدیث دا دي چه د کعب بن مالک ځوی عبدالله د خپل پلار مالک ﷺ نه نقل کوی چه هغوی ماته خپله هغه واقعه بیان کړه چه زما ابن ابی حدرد باندې قرض وو د کوم چه ما د هغه نه غوښتنه اوکړه په مسجد کښې، چه په هغې سره د دواړو آوازونه اوچت شو تردې چه رسول الله ﷺ چه په خپله حجره شریفه کښې وو د هغوی په آواز اوریدو سره دروازې ته تشریف راوړو او په هغې باندې چه کومه پرده پرته وه هغه ئې لرې کړه او د کعب بن مالک نوم اخستلو سره ئې هغوی ته آواز اوکړو هغوی عرض اوکړو ﴿ لبیک یا رسول الله ﷺ ﴾ رسول الله ﷺ هغوی د ګوتې په اشاري سره پوهه کړل چه خپل نیم قرض معاف کړه. هغوی عرض اوکړو جی ما داسې اوکړل. په دې باندې رسول الله ﷺ عبدالله بن ابی حدرد ته اوفرمائیل چه پاسه او نیم ورته ادا کړه، چه په هغې باندې صلح اوشوه. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

بَابُ فِي الشَّهَادَاتِ

د شهادتونو بیان

[۳۵۹۶] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الشَّرْحِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ

(*): صحيح البخاري/الصلاة ٧١ (٤٥٧)، ٨٣ (٤٧١)، والخصومات ٤ (٢٤١٨)، ٩ (٢٤٢٤)، والصلح ١٠ (٢٧٠٦)، ١٤ (٢٧١٠)، صحيح مسلم/المساقاة ٤ (١٥٥٨)، سنن النسائي/القضاة ٢١ (٥٤١٠)، سنن ابن ماجه/الصدقات ١٨ (٢٤٢٩)، (تحفة الأشراف: ١١١٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/ ٤٥٤، ٤٦٠، ٤٨٧٦، ٤٩٠)، سنن الدارمي/البيوع ٤٩ (٢٦٢٩) (صحيح)

(*): صحيح مسلم/الأقضية ٩ (١٧١٩)، سنن الترمذي/الشهادات ١ (٢٢٩٦)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٢٨ (٢٣٦٤)، (تحفة الأشراف: ٢٧٥٤)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الأقضية ٣ (٣) (صحيح)

أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا، قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ، قَالَ الْهَمَذَانِيُّ: وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: أَوْ يَأْتِي بِهَا قَالَ الْإِمَامُ وَالْإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمَذَانِيِّ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

د زید بن خالد جهنی نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام اوفرمائیل ایاتاسوته دهرچانه بهترګواه ونه ښایم؟ کله چه څوک ګواهی ورکوي او بیان کوي چه زه ددي معاملي ګواه یم مخکښې ددینه چه ده ته اووئیلي شي، دعبدالله بن ابی بکرشك دي چه په دي دواړوکښې کوم یوشهادت مراد دي هغه وائی امام ابوداؤد فرمائیلی دی دامام مالك بیان دي چه ددینه هغه ګواه مراد دي څوك چه دخپل شهادت اظهار وکړي اوده ته ددي خبري علم نه وي چه دده داشهادت دچاپاره فایدمنددي، همداني وئیلی دی چه دي دي بادشاه ته بوتلي شي دابن سرح قول دي چه ګواه دي امام ته بوتلي شي، دهمداني په روایت کښې لفظ داخبار مذکوردي اوابن سرح پخپل روایت کښې عبدالرحمن نه دي ذکرکړي بلکه ابن عمرو نې ذکرکړي دي.

قوله: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِى يَأْتِى بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » ﴾ یعنی رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه په ګواهانو کښې بهترین ګواه هغه دي چه شهادت ورکړی مخکښې د دي نه چه د هغه نه د شهادت درخواست اوکړي شی دا خو ښکاره ده چه د شهادت نه صحیح شهادت مراد دي، او چونکه د ګواهانو ګواهی د مدعی په واجب حق کښې د ثبوت ذریعه ده په دي وجه رسول الله ﷺ د هغه مدح او ترغیب فرمائی.

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ الَّذِى يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلاَ يَعْلَمُ بِهَا الَّذِى هِىَ لَهُ ﴾

دفع التعارض بین الحدیثین :

امام مالک رحمه الله د چا قول چه مصنف رحمه الله نقل کوی د هغوی غرض په دي کلام سره دفع التعارض بین الحدیثین دي ځکه چه په یو بل حدیث کښې په مقام د مذمت کښې فرمائیلي شوي دی ﴿ الذین یشهدون ولا یستشهدون ﴾ چه هغوی داسې دی چه بغیر د طلب نه شهادت ورکوی، امام مالک رحمه الله د دي توجیه دا فرمائی چه د شهادت قبل الاستشهاد مدح په هغه مقام باندي ده چرته چه مدعی ته دا معلومه نه وی چه زما څوک شاهد شته یا نه، لهذا په داسې موقع باندي چه کوم سړی ته د مدعی د صدق دعوی علم وی هغه له پکار دی چه هغه په اودریدو سره ګواهی ورکړی د هغه حق لره د ضائع کولو نه د بچ کولو دپاره. او په کوم حدیث کښې چه د شهادت قبل الاستشهاد مذمت راغلي دي د هغې نه مراد هم هغه صورت دي چرته چه مدعی ته د خپل شهود علم وی لهذا هلته څه ضرورت دي بغیر د استشهاد نه شهادت ورکولو ته، دا توجیه خو د امام مالک رحمه الله نه منقول ده. او د دي تعارض نور توجیهات هم کړي شوي دی مثلا دا چه چرته مذمت راغلي دي د هغې نه مراد شهادة الزور دي او چرته چه مدح راغلي ده د هغې نه مراد رشتیا شهادت دي، امام

ترمذی رحمہ اللہ په جامع ترمذی کښې هم په دې تعارض باندې کلام کړې دې او خپله هغوی د دې توجیه دا بیان کړې ده چه په مقام د مدح کښې ﴿ الذی یاتی بشهادته قبل ان یسالها ﴾ د دې نه مراد شهادت قبل الطلب نه دې بلکه د دې نه مراد استعجال فی اداء الشهادة دی یعنی هغه ګواه دیر ښه ګواه دې چه کله د هغه نه شهادت طلب کړې شی نو فورا بغیر د تاخیر نه د دې کار دپاره اودریږی. دې استعجال او عدم تاخیر لره مبالغة په قبل آلطلب سره تعبیر کړې شوې دې. والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

باب فِيمَنْ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَمْرَهَا

څوک چه په فریقینو کښې دچا سره تعاون وکړي اوداسې معلومه نه وي چه کوم فریق په حقه دی؟

[۳۵۹۷] () حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ".

یحیی بن راشد نه روایت دي فرمائی چه مونږ عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما په انتظار کښې ناست وو هغه راغې او د کینا ستو نه پس ئې ووئیل: مادنبی علیہ السلام نه آوریدلی دی چه فرمائیل ئې چاچه دالله تعالی په یه حدودو کښې دیوحد د بندولو دپاره سفارش وکړونودغه کس دالله تعالی سره ضد وکړو، اوچاچه په ناحقه بصدا جګړه وکړله نوالله تعالی به ددغه کس نه دهمیشه دپاره خفه وي ترڅوچه ده دا جګړه پریښودلي نه وي اوڅوک چه دیو ایمان دار متعلق داسې خبره وکړي کومه چه په هغه کښې نه وي نودې به په خیرو اوختو اوچترو کښې وي ترڅوچه ده توبه نه وي کړي.

قوله: ﴿ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ ﴾

یعنی کوم سړي چه په بل سړی باندې د ثبوت حد نه پس د تنفیذ حد نه مخکښې د هغه د سفارش دپاره اودریږی اود عدم تنفیذ حدکوشش اوکړی نوهغه سړی د الله تعالی د حکم سخت مخالفت اوکړو، قاضی صاحب ته د مسئلې او د معاملې د رسیدو نه مخکښې په دې خبره کښې کوشش پکار دې چه په څه طریقه باندې حد ثابت نه شی هغه بل امر دې. په حدیث کښې په دې باندې وعید نشته بلکه دا خو محمود او غوره دې خو قاضی ته د رسیدو نه پس بیا سفارش کول لکه چه مونږ پورته لیکلی دی دا ناجائز او مذموم دې، د حدود شرعیه نفاذ دیر اهم او موجب د خیر او برکت دې..... کما ورد فی الکتاب والسنة.

قوله: ﴿ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ﴾ د حدیث دا دویم جزء د ترجمة الباب سره متعلق دې، د دوه کسانو په څه معامله کښې اختلاف دې چه په هغې کښې یو په باطل باندې دې او دویم په حق باندې نو په داسې صورت کښې دې یو هم د هغه

[۱]: تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ۸۵٦۲)، وقد أخرجه: سلسلة الاحاديث الصحيحه، للالباني (٤٣٧)، مسند احمد (۲/۷۰، ۸۲، ۷۰/۲) (صحيح)

خصم تائید او امداد نه کوی چه په هغې سره د هغه په باطل باندې کیدل معلوم دی د دې په باره کښې دا وعید دې چه داسې سړې به همیشه د الله پاک په غصه او ناراضګۍ کښې اخته وی تر څو چه د دې نه توبه او رجوع اونکړي.

﴿ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ﴾ دا د حدیث دریم جزء دې چه کوم سړې په یو مومن کښې داسې صفت بیان کړی یعنی د یو داسې عیب په هغه باندې الزام اولګوی کوم چه په هغه کښې نه دې، او هغه د هغې صفت نه بری دې نو د داسې سړی په باره کښې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه الله تعالی به هغه په آخرت کښې د جهنم په هغه طبقه کښې ساتی چرته چه به د جهنمیانو د زخمونو پیپ وی، ﴿ رَدْغَةَ الْخَبَالِ ای التراب المخلوط بعصارة اهل النار ﴾ د جهنمیانو د وینې د پیپ ګند..... رسول الله ﷺ فرمائی د هغه استوګنه به په هغې کښې تر هغې پورې وی تر څو چه هغه د خپل قول نه بهر رانشی. خو ظاهره خبره ده چه کوم سړی خبره اوکړه هغه به د هغې نه خنګه واپس شی په دنیا کښې خو رجوع کولې شی د توبې او کفارې په ذریعه، دیر سخت وعید دې الله پاک دې تري زمونږ حفاظت اوفرمائی.

[۳۵۹۸](۱) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ: وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

نافع د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه اوهغه د نبی ﷺ نه دتیرشوي روایت په شان روایت بیان کړي دي مګر د دې اضافې سره چه نبی ﷺ اوفرمائیل: خوک چه په یوه معامله کښې د ظالم امداد وکړي نو دې د الله تعالی په غضب باندې اخته شو.

باب فِي شَهَادَةِ الزُّورِ
په دروغه د شهادت کولو بیان

[۳۵۹۹](۲) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ يَعْنِي الْعُصْفُرِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ، بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَرَأَ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۳۰ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ سورة الحج آية ۳۰-۳۱".

د خریم بن فاتک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دسحر مونځ وکړاودمونځ د فارغیدو نه پس اودریدو اودرې پیرې ټې اوفرمائیل په دروغه ګواهی «شهادت کول» دالله تعالی سره د شرک کولو برابردي درې پیرې ټې اوفرمائیل اوبیائي دا ایت مبارک تلاوت کړو: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ° حنفاء لله غير مشركين به».

---

(۱): سنن ابن ماجه/الأحكام ٦ (٢٣٢٠)، (تحفة الأشراف: ٨٤٤٥) (حسن)

(۲): سنن ابن ماجه/الأحكام ٣٢ (٢٣٧٢)، (تحفة الأشراف: ٣٥٢٥)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الشهادات ٣ (٢٢٩٩)، مسند احمد (٤/٢٣١) (ضعيف)

قوله: ﴿ فَقَالَ « عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ». ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ) ﴾

شرح الحديث :

رسول الله ﷺ فرمائی چه دروغژنه گواهی د شرک برابر ده، دا خبره رسول الله ﷺ دری کرته اوفرمائیله او د دې په تائید کښې رسول الله ﷺ دا آیت کریمه تلاوت اوفرمائیلو، تائید یا خو په دې طریقه چه په دې آیت کریمه کښې ﴿ اجتناب من الزور ﴾ او ﴿ اجتناب من عبادة الاوثان﴾ دواړه یو څائې ذکر شوي دی اګر چه اقتران فی الذکر اقتران فی الحکم لره مستلزم نه دي خو کم از کم مناسبت او قربت لره خو مستلزم دي، او یا بیا استدلال د آیت نه د روستو حصې نه دي ﴿ حنفاء لله غیر مشرکین به ﴾ د حضرت ګنګوهی رحمه الله په تقریر کښې دی چه د قول زور ډیر مراتب دی او په دې کښې څه شک دي چه اشراک بالله هم د دې یو قسم دي ځکه چه په دې کښې قول زور کیدل صادق راځی چه د هغې تائید په﴿ حنفاء لله والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه،قاله المنذری

بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

باب مردود الشهادت څوک دي؟

[۳۶۰۰] () حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ، وَالْخَائِنَةِ، وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْغِمْرُ الْحِنَّةُ، وَالشَّحْنَاءُ، وَالْقَانِعُ الأَجِيرُ التَّابِعُ مِثْلُ الأَجِيرِ الْخَاصِّ.

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ دخیانت کونکي سړي او د خیانت کونکي ښځې اودمسلمان سره دکینه کونکي شهادت رد کړي دي اوهمدارنګې په کوروالاباندې ټې دهغه د نوکر ګواهی رد کړې ده البته دنورو خلقو په حق کښې ددغه نوکر ګواهی قبوله ده. امام ابوداؤد فرمائی د حقد اوشحناء مفهوم یودي، اوقانع دیخوانی نوکر په معنی راځی ددې حکم هم دخاص مزدور په شان دي.

﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ ﴾

شرح الحديث من حيث الفقه :

د خیانت نه مراد عام دي که هغه خیانت فی اموال الناس وی یا فی احکام الله وفرائضه، په دواړو صورتونو کښې سړي فاسق وی، او د غمر معنی ده حقد او دشمنی، یعنی د دشمن او کینه ګر شهادت د خپل رور خلاف، ﴿ یعنی شهادة العدو علی العدو ﴾ رسول الله ﷺ دا دواړه ﴿ شهادة الخائن و شهادة الخائنة ﴾ رد اوفرمائیل. د جمهور مسلک دا دي ﴿ لا تجوز شهادة العدو علی العدو ﴾ د احنافو مذهب هم دا دي خو بعضو شارحینو دا لیکلي دی چه دا

---

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۷۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۱/۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۲۵) (حسن)

حدیث د احنافو خلاف دي ځکه چه هغوی شهادة العدو علی العدو ته جایز وائی، خو دا نقل صحیح نه دي، زمونږ په نزد شهادة العدو علی العدو په هغه صورت کښي معتبر دي چه کله هغه [۳۵۹۹] عداوت، عداوت دینیه وی او که عداوت دنیویه دي نو بیا زمونږ په نزد هم ناجائز دي. ﴿ ثم اختلفو (ای الحنفیة فقیل مطلقا وقیل بل اذا کانت موجبة للفسق).....

﴿ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ ﴾ د قانع اهل البیت نه مراد خادم دي کوم چه د چا په کور باندي صرف په دودئ باندي صبر کړي وی. ښکاره خبره ده چه د داسې سړی شهادت د هغه کور د خلقو په حق کښي شکی دي ﴿واجازها لغیرهم ﴾ یعنی د دي قانع شهادت رسول الله ﷺ مطلقا رد نه دي فرمائیلي بلکه خاص د هغه کور والا د خلقو دپاره د هغوی نه علاوه نې د نورو په حق کښي معتبر منلي دي. ځکه چه هغه د تهمت مقام نه دي. والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری.

دا حدیث د عائشې ﷺ نه په ترمذی شریف کښي هم منقول دي. او امام ترمذی رحمه الله په دي باندي من حیث الفقه هم کلام فرمائیلي دي لهذا هغه دي هم اوکتلي شی بله دا چه په دي مقام کښي دي الکوکب الدری هم اوکتلي شی، مفید به ثابت شی.

[۳۶۰۱] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ طَارِقٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، يَإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ، وَلَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".

سلیمان بن موسی پخپل سند سره دنبی ﷺ نه روایت کړي دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی دخیانت کونکي سړي او ښځي شهادت قبول نه دي اوخوک چه دخپل مسلمان ورور سره بغض ساتي دهغه شهادت هم قبول نه دي (چه ددنیاوی عرض دپاره ورسره دشمنی کوی)

بَابُ شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ

په ښارو والا باندي د باندچي د ګواهی کولو بیان

[۳۶۰۲] (۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ".

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې اوریدلی دی چه فرمائیل نې دښار په اوسیدونکو باندي د باندوي (کلی) د اوسیدونکی ګواهی جائز نه ده ځکه چه اکثر باندچیان کم عقل وی).

﴿ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ﴾ یعنی د ځنګلی او د کلی وال شهادت د ښهر د اوسیدونکی په خلاف کښي جائز او معتبر نه دي

---

۱): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۸۷۱۱) (حسن)

۲): سنن ابن ماجه/الأحکام ۳۰ (۲۳۶۷)، (تحفة الأشراف: ۱۴۲۳۱) (صحیح)

شارحينو ليکلي دي چه د امام مالک رحمه الله په دې حديث باندې عمل دي، او جمهور وائي چه دا حديث د قاعدې کليه په طور نه دي بلکه داسې په دې وجه فرمائيلي شوې دي چه عموما د باندو خلق جاهل او بې علم وي د شهادت صلاحيت او اهليت په هغوی کښې نه وي، خو که په چا کښې د دې اهليت وي نو بيا به د هغه شهادت هم معتبر وي.

والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري

بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الرَّضَاعِ

په رضاعت (تی ورکولو) باندې د شهادت کولو بيان

مسئلة الباب کښې مذاهب ائمه :

دا مسئله مختلف فيه ده، د امام احمد رحمه الله په نزد د ثبوت رضاعت دپاره د يوې زنانه شهادت کافی دي، او د مالک په نزد د دوه زنانو شهادت، او د احنافو په نزد د عام قاعدې مطابق شهادة د عدلين او عدل او عدلتين يعنی دوه عادل سړی يا يو عادل سړی او دوه عادلې زنانه، او د امام شافعی رحمه الله په نزد هم دغه شان دي خنګه چه د احنافو په نزد دي، خو هغوی فرمائی چه صرف زنانه وی نو که هغه خلور وی نو د هغوی شهادت به معتبر وی، د احنافو په نزد داسې نه ده.

[۳۶۰۳] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ، وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ، قَالَ: "تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ وَقَدْ قَالَتْ: مَا قَالَتْ دَعْهَا عَنْكَ".

د ابوملیکه نه روايت دي فرمائی چه ماته عقبه بن حارث حديث بيان کړي دي اودهغه نه زما يودوست هم دا اوريدلی دي اوماته دخپل دوست روايت دپاره ياد دي : عقبه وئيلی دی ما دام يحي بنت اهاب سره نکاح وکړه او مونږ ته دتور رنګ والاپوه ښځه راغله هغې اووئيل ماتاسو دواړو ته تي درکړي دي ماچه دا واوريدل نودنبی عليه السلام په خدمت کښې حاضر شوم او عرض مې وکړو خونبی عليه السلام راته توجه ونکړله ماعرض اوکړو اي دالله رسوله هغه ښځه دروغژنه ده نبی عليه السلام اوفرمائيل تاته خنګه معلومه شوه هغه خومدا سی وائی څه چه يسې وئيلي دي، اوته خپله ښځه پريږده.

﴿ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ - وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا ﴾

عقبه بن الحارث فرمائی چه ما د يوې زنانه ام يحيی بنت ابی اهاب سره وادهٔ اوکړو. د وادهٔ نه يو څو ورځې پس يو توره زنانه مونږ کره راغله او وې وئيل چه ما تاسو ته په ماشومتوب کښې پئ درکړي دی يعنی بيا تاسو وادهٔ خنګه اوکړو؟ عقبه فرمائی چه زه

(*): خ العلم ۲۶ (۸۸)، البيوع ۳ (۲۰۵۲)، الشهادات ٤ (۲٦٤٠)، ۱۳ (۲٦٥۹)، ١٤ (۲٦٦٠)، النكاح ۳۳ (٥١٠٤)، سنن الترمذي/الرضاع ٤ (١١٥١)، سنن النسائي/النكاح ٥٧ (۳۳۳۲)، (تحفة الأشراف: ٩٩٠٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٧، ٨، ٣٨٤)، سنن الدارمي/النكاح ٥١ (٢٣٠١) (صحيح)

په دې خبره اوريدو باندې د رسول الله ﷺ خدمت کښې حاضر شوم او هغوی ته مې مسئله بيان کړه (هغوی مسئله په دې انداز کښې بيان کړې وه چه گويا دا زنانه دروغژنه ده) ـــــ رسول الله ﷺ زما په خبره اوريدو باندې اعراض اوفرمانيلو، هغوی فرمائی چه ما رسول الله ﷺ ته صفا عرض اوکړو چه هغه دروغژنه ده، رسول الله ﷺ اوفرمائيل تا ته څه خبر دې چه هغه دروغژنه ده ﴿ دعها عنک ﴾ پريږده دغه زنانه.

امام احمد بن حنبل رحمه الله د دې حديث په ظاهر باندې عمل کولو سره د مرضعه واحده شهادت کافی گنړلې دې. جمهور وائی چه دا حديث په ورع او تقوی باندې محمول دې، وفی الرد المختار : الرضاع حجته حجة المال وهی شهادة عدلين او عدل وعدلتين، ولا تقع الفرقة الا بتفريق القاضی، الی آخر ما فی حاشية الكوكب صفحه ۳۴۲... يعنی د احنافو په نزد د رضاعت په مسئله کښې هم هغه دليل معتبر دې کوم چه په عام حقوق مالیه کښې معتبر وی.....

او په حقوق مالیه کښې هم د داسې شهادة عدلين او عدل او عدلتين په خلاف د حدود څه هلته د څلورو کسانو گواهی پکار ده، او په خلاف د خالص امور دينيه چه هلته د عدل واحد شهادت هم معتبر دې لکه په رويه هلال د رمضان کښې، لكن اذا كان بالسماء علة والحديث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

[۳۶۰۴] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، ح وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَدْكَرَ مَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: نَظَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ بَقَايَا أَصْحَابِ أَيُّوبَ.

ابن ابی مليکه دعقبه بن حارث نه دتيرشوي روايت په شان روايت بيان کړې دې او ونيلي يې دي چه دا روايت مادعقبه نه اوريدلی دي ليکن دعبيد روايت راته ښه ياد دي او باقی روايت دي دتيرشوي روايت په شان ذکرکړو. امام ابوداؤد فرمائی چه حماد بن زيد حارث عميرته وکتل او وئې وئيل چه دې دايوب په ثقه شاګردانو کښې دي.

باب شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

د سفر په دوران کښې د وصيت متعلق د کافر، ذمی گواهی گول

د اهل ذمه شهادت په مسلم باندې د احمد رحمه الله په نزد په دې خالص صورت کښې کوم چه په ترجمة الباب کښې ذکرشوی دي يعنی په وصيت فی السفر کښې معتبر دي، د ابراهيم النخعی او اوزاعی رائې هم دا ده، مصنف رحمه الله حنبلی دي لکه مخکښې ډير کرته تير شو هم په دې وجه ئې د حنابله د مسلک مطابق ترجمه قائم کړې ده

[۳۶۰۵] (*) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ هَذِهِ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ، وَوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۹۹۰۵) (صحيح)
(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۰۱۳) (صحيح الإسناد)

كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِاللَّهِ مَا خَانَا وَلَا كَذَبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَمَا وَلَا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا".

دشعبي نه روايت دي فرمائي چه په مسلمانانو کښي ديوکس دوفات وخت راغي اوهيڅ يو مسلمان ورته ملاونه شو چه پخپل وصيت ني گواه کړي نو داهل کتابونه ني دوه کسان گواهان کړل بيا هغوی دواړه کوفي ته راغلل اوهغوی ابوموسی اشعری نه ته بيان وکړو او دده ترکه ني هم راوړې وه او وصيت ني هم بيان کړو، ابوموسی اشعری اوفرمائيل دا خو يوه داسي خبره ده کومه چه يوڅل دنبي ﷺ په دور کښي هم يوڅل پيښه شوي وه اوبيا دديته پس نه ده پيښه شوي ددينه پس ابوموسی اشعريه دغه دوه کسانوته دمازيګرنه پس قسم ورکړو داسي چه په الله قسم مون خيانت نه دي کړي اونه مو دروغ اووئيل اونه موخبره بدل کړي ده اونه موکومه خبره پټه ساتلي ده اويقينا داددغه سړي وصيت وو اوداددغه ترکه ده بيا ابوموسی اشعريه ددغه کسانو په شهادت باندې حکم ورکړو.

قوله: ﴿ فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم الخ﴾ په دې حديث کښي چه کومه واقعه ذکر شوي ده هغه خو دا ده کومه چه د ابو موسی اشعری رضي الله عنه په زمانه کښي پيښه شوي وه او د رسول الله ﷺ په زمانه کښي د راپيښيدونکي کومې واقعې چه هغوی حواله ورکړې ده هغه د باب په دويم حديث کښي ذکر کړې شوې

[۳۶۰۶] (ز) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ، مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ سورة المائدة آية ۱۰۶﴾".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه يو مسلمان کس دقبيلې بنی سهم والا دتميم داري اوعدي بن بداء سره اورتو اوبيادغه کس په داسي ملک کښي انتقال وشو چه هلته هيڅ يو مسلمان موجود نه وو کله چه دغه دوه کسانو دده ترکه راوړله نوپه دي کښي دسپينوزرو يوګلاس ورک ووپه کوم باندې چه دسرو زرو کارشوي وو، نبي ﷺ دوی دواړوته قسم ورکړو اوبياهغه ګلاس په مکه کښي پيداشو دچاسره چه پيداشوهغوی اووئيل چه دامونږه دتميم اوعدي نه اخستلي دي ددينه پس ددغه کس دوارثانونه دوه کسان پاڅيدل اوقسم ني وکړو چه زمونږه ګواهي ددوی دګواهی نه ريښتوني ده اوګلاس زمونږ د ملګري دي نوپه دي وخت کښي د ايست کريمه: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» نازل شو.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا الخ ﴾

(ز): صحيح البخاري/الوصايا ۳۵ (۲۷۸۰)، سنن الترمذي/التفسير ۲۰ (۳۰۶۰)، (تحفة الأشراف: ۵۵۵۱) (صحيح)

د عدی بن بداء او تمیم داری قصه :

په دې حدیث کښې چه کومه واقعه ذکر کړې شوې ده هغه د ترجمة الباب موافق ده او دا هم هغه واقعه ده د کومې حواله چه په پورته روایت کښې تیره شوې ده، او هم دا واقعه د سورة [۳۶۰۶] سبب دې. واقعه دا ده چه د قبیله بنو سهم یو مسلمان سړی چه د هغه نوم بدیل وو د تجارت دپاره د خپل کور نه روان شو په دې سفر کښې د هغه دوه ملګری وو د اهل کتابو نه یعنی نصرانی تمیم داری او عدی بن بداء، نو په لاره کښې دا قصه پیښه شوه چه هغه رجل سهمی مرګ ته نزدې شو نو هغه دواړو لره خپل وصی جوړ کړو او بیا ئې خپل ټول سامان او مال تجارت هغه دواړو ته حواله کړو خپل کور ته د رسولو دپاره، دې خلقو مکه مکرمه ته رسیدو سره د هغه سهمی هغه سامان د هغه د کور خلقو ته اورسولو، په دې سامان کښې د چاندئ یو پیاله وه چه په هغې کښې د سرو زرو کانړی لګیدلی وو او دا د هغه د سامان قیمتی جزء وو د هغه هغوی خیانت اوکړو او سامان سره ئې ورنګړو. چه کله د سهمی اولیاء دا پیاله د یو دکاندار سره اولیده. دکاندار ورته د تپوس کولو نه پس اوئیل چه ما خو دا پیاله د تمیم داری او عدی بن بداء نه اخستلې ده، دوباره دا مقدمه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې پیش شوه نو هغوی دواړو دا چال اوچلولو چه دا خو مونږ د دې مړ کیدونکی رجم سهمی نه په بیع اخستلې وو، اولیاء سهمی د دې نه انکار اوکړو، دې کرت معامله برعکس شوه، په شروع کښې د سهمی ورثه مدعی وو او دا دواړه نصرانی مدعیا علیه شو، په دې وجه دې وخت کښې د دواړو نه قسم واخستلې شو اوس د دې نه د دوباره په قضیه کښې دا دواړه نصرانی مدعی شو. یعنی مدعی شراء او اولیاء سهمی د هغې منکر، د مدعین سره هیڅوک ګواه وو نه لهذا اولیاء سهمی کوم چه منکر وو د هغوی په قسم باندې د هغې موافق فیصله اوکړې شوه، د دې واقعه دا پوره مضمون په حدیث الباب کښې نه دې ذکر شوې. د مختلفو روایتونو د جمع کولو نه حاصلیږي. والله تعالی اعلم بالصواب، فهذا شرح هذا الباب وحدیثه، والحدیث اخرجه الترمذی، واخرجه البخاری تعلیقاً، قاله المنذری

بَابُ إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ

کله چه قاضی ته د یو ګواه صداقت معلوم شی نو فیصله پرې کولې شی

قضاء القاضی بعلمه کښې مذاهب ائمه :

په دې ترجمة الباب کښې چه کومه مسئله ذکر شوې ده هغه ده د قضاء القاضی بعلمه مسئله. د ترجمة الباب مضمون دا دې چه که په یوه فیصله کښې مدعی صرف یو ګواه پیش کړې شواو دویم ګواه د هغه سره نه وو خو حاکم او قاضی ته ذاتی طور د دې شاهد د شهادت صدق معلوم وی، خو د شهادت نصاب پوره نه وی نو په داسې صورت کښې قاضی د مدعی په حق کښې فیصله کولې شی یا نه، یعنی علم د قاضی قائم مقام د یو ګواه کیدې شی یا نه؟ نو د دې په باره کښې دا ده چه په حدودو کښې خو قضاء القاضی بعلمه بالاجماع جائز نه ده، او په غیر حدود کښې د امام شافعی او صاحبینو په نزد مطلقاً ناجائز

ده. او د امام احمد او مالک په نزد مطلقا جائز ده، او د امام مالک رحمه الله په نزد تفصیل دي هغه دا چه د قاضی علم که د قاضی د جوړیدو نه پس قاضی ته حاصل شوی دی نو د دی علم اعتبار خو به وی او په هغې سره به فیصله کول جائز وی او که هغه علم د قاضی قبل القضاء دی یعنی د قاضی جوړیدو نه مخکښې نو هغه معتبر نه دی.

[۳۶۰۷]() حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى، قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟، فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ".

ابن خزیمه دخپل تره نه خوک چه دنبی علیه السلام په صحابه کرامو کښې دي روایت کوی فرمانی چه نبی علیه السلام دیو اعرابي نه یو اس واخستوار ورته ئې اوفرمائیل چه په ما پسې رازه ددې دپاره چه داس قیمت درته درکړم نونبی علیه السلام تیز تلواو اعرابي سست روان وونوبو خو کسان دي اعرابي ته را روان شواوده داس دقیمت خبري ئې کولې اوهغوی ته دایته نه وه چه دده اس نبی علیه السلام اخستلی دي نو په دې وخت کښې دیهاتي نبی علیه السلام ته اواز وکړو او اوئي وئیل: که چرې دا اس ته اخلي خوخه ده ورنه زه ئې خرڅوم، نبی علیه السلام چه دا واوریدل نو اودریدو او اوئي فرمائیل: ایاماستانه دا اس نه دی اخستل؟ دیهاتي ووئیل هیڅکله نه په الله قسم ماپتا اس نه دی خرڅ کړي، نبی علیه السلام اوفرمائیل چه تاخوپه ما باندې اس خرڅ کړي دي دیهاتي ووئیل چه گواه پیش کړه په دې وخت کښې خزیمه بن ثابت ووئیل چه زه گواهی ورکوم، په دې وخت کښې نبی علیه السلام خزیمه ته متوجه شو او ورته ئې اوفرمائیل: ته په څه بنیاد شهادت ورکوي؟هغه ووئیل په دې وجه چه زه تاربښتونې گنړم نو په دې خبره نبی علیه السلام دخزیمه شهادت ددوه شهادتونوقائم مقام مقرر کړو.

قوله: ﴿ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِيَقْضِيَهُ لَمَنَ فَرَسِهِ ﴾

د رسول الله علیه السلام د اس اخستلو یوه عبرتناکه واقعه:

د عماره تره چه د هغه نوم عماره بن ثابت دي د هغوی نه روایت دي چه یو کرت رسول الله علیه السلام (چرته په لاره کښ) د یو اعرابی نه د هغه اس واخستلو، چه کله رسول الله علیه السلام اعرابی ته پخپله ملګرتیا کښې د تلو اووې چه کور ته رسیدو سره هغه ته د اس ثمن ادا کړی، پس رسول الله علیه السلام په تیزئ سره روان شو، اعرابی په مزه مزه روان وو، په لاره کښې چه کوم خلق

(): سنن النسائي الكبرى ٧٩ (٤٦٥١)، (تحفة الأشراف: ١٥٦٤٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢١٥) (صحيح)

هغه سره ملاؤ شو هغوی هغه سره د هغه د اس په باره کښې د اخستلو خبرې کولې، هغوی ته دا معلومه نه وه چه رسول الله ﷺ دا اس اخستلې دې (اوس اوګورئ د اعرابی په نیت کښې فساد راغلو) او هغه رسول الله ﷺ ته آواز اوکړو چه که تاسو دا اس اخلئ نو واخلئ ګینې زه دا خرڅوم. رسول الله ﷺ د اعرابی په دې خبره اوریدو باندې اودریدو او د هغه طرف ته کتلو سره ئې اوفرمائیل ﴿ اولیس قد ابتعته منک ﴾ آیا ما دا اس ستا نه اخستلې نه دې؟ اعرابی انکار اوکړو او په دې باندې ئې قسم هم اوخوړلو. رسول الله ﷺ اوفرمائیل داسې نه ده بلکه دا ما ستا نه اخستلې دې، اعرابی اووې چه ګواه راولئ (په دې موقع باندې اتفاقا خزیمه بن ثابت راورسیدو) هغوی اوفرمائیل زه ګواهی ورکوم چه تا د دې اس د رسول الله ﷺ سره بیع کړې ده، د هغوی په شهادت باندې رسول الله ﷺ هغوی ته متوجه شو او وې فرمائیل ﴿ بم تشهد ﴾ چه ته څنګه شهادت ورکوئ ته خو د بیع وخت کښې موجود نه وې. ﴿ فقال بتصدیقک یا رسول الله ﴾ نو هغوی جواب کښې عرض اوکړو چه صرف ستاسو د قول د تصدیق دپاره، (۱) یعنی چونکه تاسو د بیع خبره کوئ هم دا زما د شهادت مبنی ده ځکه چه ستاسو خبره د حق نه سوا هیڅ نه ده او کیدې هم نه شی، لهذا ستاسو د تصدیق په طور زه ګواهی ورکوم، رسول الله ﷺ د هغوی انتهائی وزنی او قیمتی خبره اوریدلو سره هغوی ته هغه تمغه ورکړه چه د همیشه دپاره ئې د هغوی شهادت خانله د دوه شهادتونو برابر اوګرځولو، د دې اعرابی نوم په بعض روایتونو کښې سواء بن الحارث راغلې دې او په بعضو کښې سواء بن قیس، خو دې ته حافظ وهم وئیلې دې، د دې قصې تکمله دا ده چه بیا کله چه تولو خلقو ته د رسول الله ﷺ د شراء قصه معلومه شوه نو بیا چا هم د دې نه پس هغه اس د دې اعرابی نه وانخستلو، حال دا چه د هغه مقصد هغې لره خرڅول وو خو چه کله چاهغه وانخستلو نوبیا مجبورا هغه مانبام کور ته بوتلو او کور کښې ئې اوتړلو، سحرچه کله هغه پاسیدو نو هغه د خپل اس عجیبه حال اولیدو چه هغه مړ شوې وو او یوه خپه دهغه پورته اوچته شوې وه ﴿فاصبحت رافعۃ رجلها ﴾ کذا فی الشفاء للقاضی عیاض په دې حدیث کښې وئیلې کیدې شی چه قضاء القاضی بلعمه موندلې شوې ده یعنی بما علمه بعد القضاء هم هغه صورت کوم چه د امام صاحب رحمه الله په نزد معتبر دې ځکه چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ قد ابتعته ﴾ خو دا بیله خبره ده چه رسول الله ﷺ په خپل حق کښې د فیصلې فرمائیلو نه پس هغه اختیار نه کړه بلکه اس ئې واپس کړو. خو که څان سره ئې ساتل غوښتل نو رسول الله ﷺ ته حق حاصل وو. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

---

(۱) بتصدیقك..... دویم مطلب ئې دا هم کیدې شی چه ستاسو د تصدیق د وجې نه، یعنی چونکه اول د ایمان راوړلو په وخت ما ستاسو تصدیق کړې دې چه تاسو څه هم راوړې دی او چه څه هم فرمایئ تول رښتیا دی په دې وجه دا هم رښتیا دی)

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

په یو قسم او د یو کواه په کواهی باندې د فیصلې کولو بیان

[۳٦۰۸]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ الْحُبَابِ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ، قَالَ عُثْمَانُ، سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ".

د عبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ په یو کواه او یو قسم باندې فیصله کړي ده.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ﴾

او د دې نه روستو طریق کښې دا زیادت دي ﴿ قال عمرو : فی الحقوق ﴾

د مسئلې الباب وضاحت او مذاهب ائمه :

که په یو قضیه کښې مدعی سره صرف یو گواه وی نو په داسې صورت کښې یمین مدعی د شاهد اخر قائم مقام کیدې شی یا نه؟ او بیا د مدعی په حق کښې فیصله کول جائز دی یا نه؟ د ائمه ثلاث په نزد جائز دي خو صرف په هغه دعاوی کښې چه د هغې تعلق د حقوق او مال سره وی نه د حدود سره او د احنافو په نزد جائز نه دي، په حدیث الباب کښې د جمهور مذهب ثابتیږی، د احنافو دلیل هغه مشهور حدیث دي کوم چه حد د تواتر ته نزدې دي، ﴿ البینة علی المدعی والیمین علی من انکر ﴾ او په حدیث الباب کښې په دي مسئله کښې احتمال دي ځکه چه د دي په معنی کښې دویم احتمال هم دي هغه دا چه رسول الله ﷺ د یو گواه په موجودگی کښې په یمین د مدعی علیه باندې فیصله اوکړه، یعنی ځنګه چه د مطلقا شاهد نه کیدو په صورت کښې په یمین د مدعی علیه باندې فیصله کیږی دغه شان د یو گواه د موجود کیدو په صورت کښې هم رسول الله ﷺ داسې اوکړل، په دې مسئله کښې امام بخاری رحمه الله هم د احنافو سره دي، پس هغوی ترجمه قائم کړې ده ﴿ باب الیمین علی المدعی علیه ﴾ حضرت شیخ په تراجم د بخاری کښې مسئله د قضاء بیمین کښې د امامانو د اختلاف د لیکلو نه پس لیکلې دی : ﴿ قلت ومیل البخاری الی مسلک الحنفیة واستدل علیه بالحصر فی قوله ﷺ شاهداک او یمینه، وبقصته ابن شبرمة، وبحدیث ابن عباس اه ﴾ زه وایم چه په حدیث الباب یعنی ﴿ قضی بیمین وشاهد ﴾ کوم چه د جمهورو مستدل دي، په دې مسئله کښې دا روایت د افراد مسلم نه دي او د احنافو دلیل متفق علیه دي لکه چه اوس په تراجم کښې نیر شو د رسول الله ﷺ ارشاد ﴿ شاهداک او یمینه ﴾ هم دغه شان امام بخاری په کتاب الرهن کښې باب قائم کړې دي ﴿ اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه بالبینة المدعی والیمین المدعی علیه ﴾ او بیا ئې د هغې د لاندې دا حدیث د ابن عباس ﷺ ذکر کړو ﴿ ان النبی ﷺ قضی ان الیمین المدعی علیه ﴾ دا حدیث د ابن عباس ﷺ لره امام بخاری رحمه الله په کتاب

---

(۱): صحیح مسلم/الأقضیة ۲ (۱۷۱۲)، سنن ابن ماجه/الأحکام ۳۱ (۲۳۷۰)، (تحفة الأشراف: ٦۲۹۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲٤۸/۱، ۳۱۵، ۳۲۳) (صحیح)

الشهادات كښې ﴿ باب اليمين على المدعى عليه فى الاموال والحدود ﴾ د لاندې ذكر كړې دي.

والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[۳۶۰۹](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ سَلَمَةُ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ عَمْرٌو: فِي الْحُقُوقِ.

عمروبن دينارهم ددې روايت په شان روايت بيان كړې دي اوسلمه په خپل روايت كښې دا اضافه كړه ده چه دا فيصله دحقوقو په سلسله كښې شوې وه.

[۳۶۱۰](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، الْمُؤَذِّنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ، عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ.

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دې فرمائې چه نبي عليه السلام په يوګواه او په يوقسم باندې فيصله وكړه امام ابوداؤد فرمائې ربيع بن سليمان موذن ماته په دې حديث كښې دا اضافه بيان كړې ده او وئيلې ئې دي چه ماته شافعي دعبدالعزيز نه خبر راكړې دي مادې ذكر سهيل ته وكړو هغه اووئيل خبر راكړې دي ماته ربيعه اوهغه زما په نزد باندې ثقه دي چه ماده ته حديث بيان كړې دي خو ماته ياد نه دي عبدالعزيز وئيلي دى سهيل په داسې مرض أخته شوې وو په كوم باندې چه دده عقل خراب شوې وو او څه حديثونه ورنه هير شوي وو سهيل به دربيعه نه دهغه دپلار په واسطه رواياتونه بيانول.

﴿ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ﴾ او د دې نه پس راځي، ﴿ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ ﴾

شرح السند :

د رومبى سند نه معلوميږي چه دا حديث عبدالعزيز ته (د دراوردى نوم عبدالعزيز دى) د سهيل نه په واسطه د ربيعه را رسيدلي وو، په دې بل سند كښې عبدالعزيز دا وائې چه زه روستو براه راست د سهيل سره ملاؤ شوم او هغوى ته مې دا روايت ذكر كړو او دا چه ستاسو دا حديث ماته په واسطه د ربيعه را رسيدلي دې (په ظاهر كښې خو مطلب دا دې چه اوس زه دا براه راست ستاسو نه اوريدل غواړم چه علو سند حاصل شى) نو هغوى په دې باندې دا اووې چه ماته ربيعه دا خبره بيان كړه چه ربيعه زما په نزد ثقه ده لهذا كيدې شى چه دا حديث ما هغوى ته بيان كړې وى اگر چه ماته ياد نه دې، دا امر اخر دې.

﴿ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ﴾ يعنى د عبدالعزيز د دې خبرې نه پس د سهيل بن ابى صالح دا معمول جوړ شوې وو چه هغوى دا حديث داسې بيان كړې وې چه

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٦٢٩٩) (صحيح)

(*): سنن الترمذي الأحكام ١٣ (١٣٤٣)، سنن ابن ماجه الأحكام ٣١ (٢٣٦٨)، (تحفة الأشراف: ١٢٦٤٠) (صحيح)

ما دا حدیث اوریدلی دی د ربیعه نه او ربیعه خپله زما نه. او بیا چه وړاندې کوم سند دې هغه بیانوی، یعنی سهیل کوم چه فی الواقع استاد دې د ربیعه. او ربیعه د هغوی شاګرد دې خو چونکه سهیل دا حدیث هیر کړې وو په دې وجه هغوی د دې حدیث د روایت کولو دا صورت اختیار کړو کوم چه پورته ذکر شوې دې. ﴿سهیل بن ابی صالح عن ربیعه عن سهیل﴾ لهذا اوس دا حدیث د اهل اصول په نزد د ﴿من حدث ونسی﴾ د قبیل نه شو، د دې سند مثال په ترمذی شریف باب المندیل بعد الوضوء کښې تیرشوې دې. ﴿حدثنا جریر قال حدثنی علی بن مجاهد، عنی وهو عندی ثقة﴾ جریر هم دا حدیث د علی بن مجاهد نه بیان کولو سره هیر کړې وو. دلته په کتاب کښې دا هم دی، عبدالعزیز وائی چه په اصل کښې سهیل باندې څه بیماری لګیدلې وه داسې چه په هغې سره د هغوی ذهن او حافظه کمزورې شوې وه.

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه، قاله المنذری

[۳۶۱۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِ أَبِي مُصْعَبٍ وَمَعْنَاهُ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ، عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي.

سلیمان وئیلی دی کله چه ما د سهیل سره ملاقات وکړو نو ددې حدیث متعلق مې ورنه تپوس اوکړو هغه شروع شو چه وئیل ئې ماته ددې علم نشته ماورته اووئیل ربیعه ماته ستا په ذریعه باندې دا حدیث بیان کړې دی هغه اووئیل که چرې داسې وي نو بیاته دا حدیث د ربیعه او زما په ذریعه بیانوه.

[۳۶۱۲](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْبِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي بِالزُّبَيْبِ، يَقُولُ: "بَعَثَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةِ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَعَضَرْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَلَمَّا قَدِمَ بِالْعَنْبَرِ، قَالَ لِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ بَيِّنَتُكَ؟، قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ، وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الْآخَرِ، قُلْتُ: نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ بِاللهِ، لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَعَضَرْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا، فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الْأَمْوَالِ، وَلَا تَسُوا أَذْرَارِيَّهُمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ صَلَاةَ الْعَمَلِ مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالًا، قَالَ الزُّبَيْبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زَرْبِيَّتِي، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: احْبِسْهُ، فَأَعْدَدْتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمَيْنِ، فَقَالَ: مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ؟، فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: رُدَّ عَلَى هَذَا زَرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَزِدْهُ أَصْعَانِ طَعَامٍ، قَالَ: فَزَادَنِي أَصْعَانِ شَعِيرٍ".

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۲۶۴۰) (صحیح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۶۱۹) (ضعیف)

د زبیب عنبری ﷺ نه روایت دي وئیل ئي چه نبی ﷺ دقبیله بنی العنبر په طرف باندې بولښکر ولیږلو لښکریانو ده لره په رکبه مقام (طائف ته نزدې یوکلي دي) کښې ګرفتار کړو اودې بې ډګرفتاری په حال کښې دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر کړو زه مخکښې راغلم اونبی ﷺ ته مې سلام وکړو ماداسې اووئیل السلام علیکم یانبی الله ورحمة الله وبرکاته ستالښکر مونږ ته راغلی وو او مونږه ئې ونیولواوحال دادی چه مونږه اسلام قبول کړي وو او مونږه دځاروو غوږونه پرې کړي وو کله چه دبني العنبرقبیلی خلق راغلل نوماته نبی ﷺ اوفرمائیل ایستاسو سره ګواه موجود دي چه تاسو دګرفتارکیدونه مخکښې اسلام قبول کړي وو ماووئیل ولې نه نبی ﷺ اوفرمائیل څوک دي؟ ماعرض اوکړو سمره ځوک چه دبني العنبر قبیلې یوکس وو اویوبل کس دچانوم چه زبیب اخستلې وو بیادغه کس شهادت پیش کړو اوسمره دشهادت نه انکار وکړو په دې وخت کښې نبی ﷺ اوفرمائیل چه سمره خودګواهئ ورکولونه انکار وکړو نوایا اوس ستاسو دخپل ګواه سره قسم کولې شئ هغوی عرض اوکړو هو، بیانبی ﷺ ماته په الله قسم راکړو ماپه الله قسم وکړو اوومې وئیل چه یقیناًمونږه په فلانئ فلانئ ورځ باندې اسلام قبول کړي وو او مونږه دخپلو څارورو غوږونه ځیرلي وو، نبی ﷺ لښکریانوته اووئیل تاسولاړ شئ اوددوئ نیم مال تقسیم کړئ اوددوئ داولاد سره کار مه لرئ، که چرې الله تعالی ته دمجاهدینو دکوشش ضایع کیدل بدنه ښکاره کیدي نومونږ به ستاسودمال نه یوه رسئ هم نه وه اخستني زهیب اووئیل زما مور زه راوغوښتلم او راته ئې اووئیل دي کس زمانه غلا کړې ده زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او عرض مې وکړو نبی ﷺ اوفرمائیل دي ونیسئ مادده په مرئ کښې ځادر واچوو اوزه په خپل ځائې ددې کس سره پاځیدم نبی ﷺ چه مونږ دواړه ولاړ ولیدو وې فرمائیل ته دخپل قبیدي سره څه کول غواړې؟ ماده لره پریخودو بیانبی ﷺ اودریدو اودغه کس ته ئې اوفرمائیل ته ددغه کس دمور توشدان ورکړه کوم چه تاااخستلې دي هغه عرض اوکړو اې دالله رسوله هغه زمانه ضایع شوې دي بیانبی ﷺ ددغه کس توره ماته راکړه اوده ته ئې اووئیل ته لاړ شه او یوځوصاعه غلې دانې ورته اضافي ورکړه زهیب وائی چه ماته ئې یوځوصاعه وربښې راکړې.

﴿ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَدِّيَ الزُّبَيْبَ يَقُولُ بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةِ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ الخ ﴾

یو اوږد حدیث او د هغې شرح :

عمار بن شعیث وائی چه ماته زما پلار شعیث بیان اوکړو چه ما د خپل پلار زبیب عنبری نه واوریدل هغوی وئیل چه رسول الله ﷺ یو لښکر د جهاد او قتال دپاره قبیله بنو العنبر طرف ته اولیږلو (کوم چه خپله د حدیث د راوی یعنی د زبیب قبیله وه) دې لښکر بنو العنبر قید کړل د مقام رکبه په هغه حصه کښې کومه چه د طائف طرف ته ده، او د دې ټولو د قید کولو نه پس ئې د رسول الله ﷺ په طرف باندې مدینې طیبې طرف ته روان کړل. زبیب عنبری وائی : ﴿ فرکبت فسبقهم الی النبی ﷺ ﴾ یعنی زه د دې لښکر نه بچ شوم او سوریدو

سره د هغه ټولو خلقو نه مخکښې د رسول الله ﷺ خدمت ته حاضر شوم، او هغوی ته مې سلام عرض کړو ﴿ السلام علیک یا نبی الله ورحمة الله وبرکاته ﴾ او ما هغوی ته عرض اوکړو چه ستاسو راالیږلي لښکر مونږ ته راورسیدو هغوی مونږ ټول اونیولو یعنی زمونږ ټوله قبیله، حال دا چه مونږ اسلام قبول کړي وو او د علامت په طور مو د خپلو څارو نه لږ لږ غوږونه پرې کړي وو، یعنی د اسلام قبلولو په وخت (یعنی دې قبیلې اګر چه اسلام قبول کړي وو خو نه هغوی مدینې ته هجرت اوکړو او نه هغوی د خپل اسلام رسول الله ﷺ ته خبر ورکړو) رسول الله ﷺ د زیبب عنبری په دې خبره اوریدو سره خاموش شو بیا چه لږ ساعت پس دا قبیله کومه چه د مسلمانانو په لاس کښې قید وه مدینې طیبې ته د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضره شوه نو اوس رسول الله ﷺ زما نه تپوس اوکړو چه تاسو سره په دې باندې ګواه شته چه تاسو اسلام قبول کړي وو د قید کیدو نه مخکښې په دې ورځو کښې؟ زیبب وائی ما عرض اوکړو او جی ګواهان شته. رسول الله ﷺ اوفرمائیل چرته دی؟ ما عرض اوکړو یو خو سمره ټومی سړي دي هم د دې قبیلې او د یو سړی نوم ټي واخستلو کوم چه د راوی نه هیر شوي دي، پس دا دواړه ګواهان راطلب کړي شو، په دې دوو کښې سمره خو د شهادت ورکولو نه انکار اوکړو خو دویم کس ګواهی ورکړه، رسول الله ﷺ زیبب ته اوفرمائیل چه اوګوره سمره خو د شهادت نه انکار اوکړو صرف یو کس ګواهی ورکړه، نو آیا ته د یو شاهد سره خپله قسم خورلې شې؟ زیبب عرض اوکړو چه خورلې شم، پس ما قسم اوخورلو داسې ﴿ لقد اسلمنا بالله یوم کذا وکذا وخضرنا اذان النعم ﴾ چه کله د دې یو سړی ګواهی او د دې یو سړی قسم بیا موندلې شو نو اوس رسول الله ﷺ دا فیصله اوفرمائیله چه صحابه کرامو ته ټي اوفرمائیل: لاړ شئ چه کوم مال د غنیمت په طور تاسو سره د بنو العنبر موجود دي هغه ټیم ټیم تقسیم کړئ، یعنی نیم بنو العنبر ته ورکړئ او نیم تاسو خپله واخلئ، او دا ټي هم اوفرمائیل چه دي ماشومانو او زنانو ته لاس مه اورئ..... ﴿ لَوْلاَ اَنَّ اللّٰهَ لاَ یُحِبُّ ضَلاَلَةَ الْعَمَلِ مَا رَزَئْنَاکُمْ عِقَالاً ﴾ چه که دا خبره نه وي چه الله پاک د چا عمل لره ضائع کول نه خوښوی نو مونږ به ستاسو په مال کښې یو رسئ هم نه کمولے. یعنی د نیم په ځائې به مو ټول مال تاسو ته واپس درکړي وي.

د عمل نه مراد عمل د صحابه کرامو رضی الله عنهم یعنی جهاد مراد دي، مطلب دا دي چه چونکه شرعا مال غنیمت د مجاهدینو حق دي نو که اوس زه ټول د دوی نه واخلم او تاسو ته ټي واپس کړم نو دا مناسب نه ده، نو په دې صورت کښې خو به ګویا د دوی عمل جهاد ضائع وی او الله پاک د چا د عمل ضائع کیدل نه خوښوی په دې وجه زه ټول تاسو ته نه واپس کوم (ګیني زړه مې هم دا غواړی چه په څه طریقه ټول تاسو ته واپس شی)

د مصنف رحمه الله غرض د دې واقعې د دې حصې نه حاصلیږی ګیني ورپسې خو مصنف رحمه الله د دې قصې باقی حصه هم ذکر کړي ده کومه چه به مونږ روستو بیانوو.

مصنف رحمه الله ګویا دا فرمائیل غواړی چه په دې واقعه کښې قضاء بیمین وشاهد

موندلې شوې ده [۱] خو احناف خو د دې قائل نه دی، زمونږ د طرف نه به د دې جواب دا وی چه قضاء بیمین وشاهد خو به هغه وخت وي چه کله پوره مال واپس کړې شوې وي، لهذا دا استدلال څنګه دې؟ بلکه مونږ دا وایو چه دا چه کومه فیصله شوې ده دا په طور د اصلاح ذات البین شوې ده، والله اعلم.

باقی حصه دا ده ﴿ قَالَ الزُّبَيْبُ فَدَعَتْنِي أُمِّي فَقَالَتْ هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ رِزْبِّتِي الخ ﴾

زبیب وائی چه د رسول الله ﷺ د دې فیصلې نه پس زما مور زه راطلب کړم او یو لښکری طرف ته ئې اشاره کولو سره اووې چه ده زما ځادر اخستلې دی، زه د رسول الله ﷺ خدمت ته لاړم او هغوی ته مې د دې خبرې خبر ورکړو هغوی اوفرمائیل چه د کوم سړی سره هغه ځادر دې هغه اودروه، ما د هغه ګریوان اونیولو او هغه مې اودرولو، رسول الله ﷺ زما طرف ته اوکتل دواړو لره داسې په یو ځائې لیدولو باندې هغوی د لرې نه ما ته اوفرمائیل چه ته د ځپل قیدی سره څه کول غواړی ما په دې اوریدو باندې فورا هغه پریخودلو بیا رسول الله ﷺ هغه سړی (یعنی لښکری) ته اووې چه د دۀ د مور ځادر دۀ ته ورکړه هغه عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ هغه ځادر خو زما د لاس نه اوتلو، چه کله هغه داسې اووې نو رسول الله ﷺ داسې اوکړل چه دهغه سړی په لاس کښې چه کومه توره وه هغه ئې د هغه د لاس نه واخستله او ما ته ئې راکړه (مور ته د رسولو دپاره د ځادر په بدل کښې) او هغوی دې لښکری ته اوفرمائیل چه هغه لره یعنی زبیب ته نور هم څو صاعه د اوسکو ورکړه پس هغه هم داسې اوکړل.

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ

کله چه دوه کسان دیوشی دعوی لری او ګواه ورسره نه وی؟

یعنی دوه سړی د یو څیز په باره کښې دعوی کوی هر یو وائی چه دا زما دی، په داسې صورت کښې چه د یو سره هم بینه نشته، په دې ترجمه کښې یو قیدبل هم ملحوظ دې چه مذکور نه دې هغه دا چه هغه څیز په دې دواړو کښې د چا په قبضه کښې هم نه وی بلکه د یو دریم کس په قبضه کښې وی، یا که وی نو د دواړو په لاس کښې وی، د دې صورت حکم د فقهاء کرامو په نزد دا دی. احناف او شوافع وائی چه برابر دې هغه څیز دواړو ته ورکړې شی، د دې تنصیف دې اوکړې شی او امام احمد رحمه الله په دې صورت کښې د قرعه قائل دې، چه په قرعه کښې د کوم سړی نوم راوخیژی نو د هغه نه دې قسم اخستلو سره هغه ټول څیز هغه سړی ته ورکړې شی، او د امام مالک رحمه الله مذهب دا دی چه ﴿ هل الشئ للاعدل من الرجلين ﴾ یعنی په دواړو سړو کښې چه کوم سړي زیات عادل وی هغه ته دې ورکړې شی. (هكذا المذهب في حاشية الشيخ)

---

[۱] من حيث ان زبيب العنبري كان مدعيا وشهد له شاهد واحد وانكر الاخر عن الشهادة فاخذ النبي ﷺ الحلف عن المدعي بدل شهادة شاهد اخر وقضي له)

[٣٦١٣](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، "أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا".

دابوموسی اشعری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دوه کسانو په یو اوښ بابل خاروي باندي دعوه کړي وو اوفیصله ئې نبی علیه السلام ته راوړه او پدري کښې دیوکس هم گواه موجود نه وو نونبی علیه السلام داسې فیصله وکړله چه دغه خیزني ددواړوپه مینځ کښې مشترک وگرځولو

قوله: ﴿عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً﴾

یعنی د یو خاروی په باره کښې دوه سړو د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضریدو سره دعوی اوکړه هر یو وئیل چه دا زما دي او گواه د یو سره هم نه وو نو رسول الله ﷺ د دواړو ترمینځه مشترک کړو، د حدیث نه د احنافو او شوافعو تائید کیږی کوم چه په صورت مذکوره کښې دتنصیف قائل دی. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[٣٦١٤](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

سلیمان دسعید نه په خپل سند سره ددې روایت، هم معنی روایت بیان کړي دي.

[٣٦١٥](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعُدَتْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

دقتاده رضی الله عنه نه په دې سند سره روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام په زمانه کښې دوه کسانوپه یواوښ باندي دعوي اوکړه اوهریوکس دخپلې دعوي د مضبوطولو دپاره دوه دوه گواهان په دربار نبوت کښې پیش کړل نبی علیه السلام دغه اوښ په دغه دوه کسانوباندي نیم په نیمه تقسیم کړو.

[٣٦١٦](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دوه کسانو نبی علیه السلام ته د یو شي په باره کې جګړه راوړله او په دوی دواړوکښې دیوسره هم گواه موجود نه وو نبی علیه السلام ددوی دواړو په مینځ کښې په قرع اندازی کولوحکم وکړو برابره خبره ده چه داقسم خوراك دوی خوښوي اوکه بد ئې ګڼري.

قوله: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ « اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا »﴾

---

[1]: سنن النسائي/آداب القضاة ٣٤ (٥٤٢٦)، سنن ابن ماجه/الأحكام ١١ (٢٣٣٠)، (تحفة الأشراف والإرواء: ٢٦٥٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٠٢/٤) (ضعيف)

[2]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٠٨٨) (ضعيف)

[3]: انظر حديث رقم: ٣٦١٣، (تحفة الأشراف: ٩٠٨٨) (ضعيف)

[4]: سنن ابن ماجه/الأحكام ١١ (٢٣٢٩)، (تحفة الأشراف: ١٤٦٦٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٨٩/٢، ٥٢٤) (صحيح)

دا حدیث مسئله مترجم بها کښې د امام احمد رحمه الله مذهب دلیل دې چه وائی چه په دې صورت کښې دې استهمام یعنی قرعه اندازی اوکړې شی او په قرعه اندازئ کښې چه د چا نوم راوخیژی د هغه نه دې قسم اخستلو سره د هغه په حق کښې فیصله اوکړې شی.

والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[۳۶۱۷] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا"، قَالَ سَلَمَةُ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَقَالَ: إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ".

دابوهریره رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کله چه دوه کسان قسم کول ښه وګنړي بائي بد اوګړي نوبه دې باندې قرع اندازي کوئ، سلمه وائی په دې حدیث باندې معمر مونږ ته خبر راکړې دې اودر. «إذا كَرِهَ الاثنان اليمين»، په ځائي باندې .. «إذا أكره الاثنان على اليمين»، وئیلې دي.

[۳۶۱۸] (*) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ بْنِ مِنْهَالٍ مِثْلَهُ، قَالَ: فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.

د سعید بن ابی عروبه نه هم په دې سند سره روایت دي چه دوه کسانو دیوځاروي په معامله کښې جګړه وکړه او په دوی دواړو کښې دیوسره هم ګواه موجود نه وو نونبی علیه السلام ددوی دقسم کولو په باره کښې دقرع اندازی کولوحکم وکړو.

بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

که چرې د مدعی سره ګواه نه وی نو مدعا علیه به قسم کوی

[۳۶۱۹] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".

د ابن ابی ملیکه نه روایت دي فرمائي چه ماته عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اولیکل چه نبی علیه السلام مدعا علیه (په چاباندې چه دعوی شوې وي) تا دقسم کولو حکم فرمائیلې دې.

دا مسئله اجماعی ده د ائمه ثلاث په نزد مطلقا ده او د امام مالک رحمه الله په نزد مقید ده په یو قید باندې هغه دا چه که د مدعی او مدعی علیه ترمینځه ځپل مینځ کښې اتفاق وی نو بیا داسې ده او که په هغوی دواړو کښې څه قسم جوړ یا مناسبت نه وی مثلا یو سړي ډیر پرهیزګار وی او دویم سړي ډیر عیاش وی چه د هغوی ځپل مینځ کښې د لین دین هیڅ تعلق نه وی داسې سړي که عدالت ته لاړ شی او دعوی اوکړی نو د هغه دعوی ته به غوږ نه

(*): صحيح البخاري/الشهادات ٢٤ (٢٦٧٤)، (تحفة الأشراف: ١٤٦٩٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣١٧/٢)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (٦٠٠١) (صحيح)

(*): انظر حديث رقم: (٣٦١٦)، (تحفة الأشراف: ١٤٦٦٢) (صحيح) بما قبله

(*): صحيح البخاري/المرهن ٦ (٢٥١٤)، الشهادات ٢٠ (٢٦٦٨)، تفسير آل عمران ٣ (٤٥٥٢)، صحيح مسلم/الأقضية ١ (١٧١١)، سنن الترمذي/الأحكام ١٢ (١٣٤٢)، سنن النسائي/آداب القضاة ٣٥ (٥٤٢٧)، سنن ابن ماجه/الأحكام ٧ (٢٣٢١)، (تحفة الأشراف: ٥٧٥٢، ٥٧٩٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٢/١، ٣٥١، ٣٥٦، ٣٦٣) (صحيح)

شی کیخودلې او د هغه په دعوی باندې به د مدعی علیه نه قسم نه شی اخستلې، دا قید هغوی په دې وجه باندې لګولې دې چه لوفر قسم خلق علماء او فضلاء بغیر د څه وجې نه پریشان نه کړی خو د دې قید هیڅ اصل په کتاب او سنت کښې نشته. (کذا فی البذل وکذا فی حاشیة السنن عن الطیبی)

بَابُ كَيْفَ الْيَمِينُ

د قسم ورکولو طریقه

[٣٦٢٠] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: "احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ"، يَعْنِي لِلْمُدَّعِي، قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو يَحْيَى اسْمُهُ زِيَادٌ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ.

دابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام یوکس ته اووئیل چه قسم نې ورته ورکولو، په هغه الله باندې قسم وکړه چه دهغه نه علاوه بل معبود نشته دې چه ستاپه ذمه باندې د دعوي کونکي یعنی دمدعی څه شي نشته.

﴿ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم- قَالَ - يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ - « احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَىْءٌ ». يَعْنِي لِلْمُدَّعِي ﴾

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی ته اوفرمائیل د چا نه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم اخستلو یعنی مدعی علیه چه په دې الفاظو سره قسم اوخوری کوم چه په حدیث کښې مذکور دی.

په ظاهر کښې د مصنف رحمه الله غرض په دې ترجمې سره دا دې چه که قاضی په الفاظو د قسم کښې د تغلیظ ضرورت اوګڼی نو په کوم قسم الفاظو سره چه هغه غواړی قسم اخستلې شی. والحدیث اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابُ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيُحْلَفُ

که چرې مدعی علیه ذمی وی نو آیا قسم به ورته ورکولې شی؟

[٣٦٢١] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: "كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا سورة آل عمران آية ٧٧ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ".

د اشعث نه روایت دی فرمائی چه زما اودیهودی په مینځ کښې څه زمکه شریکه وه یهودي زمادحصي نه انکار وکړو ما نبی علیه السلام ته بوتلو نبی علیه السلام ماته اوفرمائیل ایاستاسره ګواه موجود دي ماعرض اوکړو نه نبی علیه السلام یهودي ته اوفرمائیل ته به قسم کوي ماعرض

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٤٣١)، وقد أخرجه: مسند احمد ١/٢٨٨) (ضعیف الإسناد)

(*): صحیح البخاري/ المساقاة ٤ (٢٣٥٦)، الرهن ٦ (٢٥١٥، ٢٥١٦)، الشهادات ١٩ (٢٢٦٦، ٢٢٦٧)، التفسیر ٣ (٤٥٤٩)، الأیمان ١١ (٦٦٥٩، ٦٦٦٠)، الأحکام ٣٠ (٧١٨٣، ٧١٨٤)، صحیح مسلم/ الإیمان ٦١ (١٣٨)، سنن الترمذي/ البیوع ٤٢ (١٢٩)، سنن ابن ماجه/ الأحکام ٧ (٢٣٢٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٨، ٩٢٤٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢١١) (صحیح)

اوکړو اي دالله رسوله که چرې دې قسم وکړي نو زمامال خوبه واخلی نوپه دې وخت کښې الله تعالی دا ایت کریمه : «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم» نازل کړو.
یعنی مدعی علیه که ذمی وی نر آیا د هغه نه به قسم اخستلې شی. جواب دا دی چه اخستلې به شی تري نه، لکه چه په حدیث الباب کښې دی دا حدیث په کتاب الایمان والنذور کښې تیر شوي دي.

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا غَابَ عَنْهُ

چاته د واقعې د علم په بنا باندې قسم ورکول کله چه دغه واقعه دده په موجودګۍ کښې نه وی شوې

[۳۶۲۲] (۱) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، "أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ قَالَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَحْلِفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ تَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ يَعْنِي لِلْيَمِينِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ".

داشعث بن قیس نه روایت دي فرمائی چه دکنده قبیلې دیوسړي اود حضر موت دقبیلې یوسړي. نبی علیه السلام ته دیمن درمکې په باره کښې جګړه راوړله حضري اووئیل اي دالله رسوله ده زمازمکه قبضه کړیده او په زوره ئي اخستلې ده نبی علیه السلام دغه کس ته اوفرمائیل ایا ستاسره ګواه موجود دي؟ عرض ئي وکړو نا نوبیا ئي اوفرمائیل زه به دي کندي ته په دې خبره قسم ورکوم چه ده ته داخبره نه ده معلومه چه دازمازمکه ده اوده پلار په زبردستی سره په دې باندې قبضه کړي وه نوکندي په قسم کولو باندې راضي شو اوبیا ئي مذکوره بالا حدیث بیان کړو.

د ترجمة الباب تشریح :

یعنی د کومې معاملې تعلق چه براه راست د خپل ځان سره وی هلته د مدعی علیه نه قسم د هغه په علم باندې اخستل پکار دی یعنی په نفس الامر باندې تري نه قسم وانخستلې شی، د احتیاط تقاضا هم دا ده لکه چه په حدیث الباب کښې دی، دا حدیث هم په کتاب الایمان والنذور کښې تیر شوي دي، په دې حدیث کښې دا دی چه مدعی اووي چه مدعی علیه سره چه کومه زمکه ده هغه زما ده، د مدعی علیه پلار زما نه غصب کړي وه، اوګورئ دلته د غصب تعلق چونکه پراه راست د مدعی علیه سره نه وو بلکه د هغه د پلار سره وو په دې وجه دلته قسم په علم باندې واخستلې شو. پس مدعی علیه قسم کښې اووي چه والله زما په علم کښې نشته دا خبره چه زما پلار د مدعی دا زمکه غصب کړي وه.

[۳۶۲۳] (۲) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدَيَّ أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ

(۱): انظر حديث رقم: (۳۲۴۴)، (تحفة الأشراف: ۱۵۹) (صحيح)
(۲): انظر حديث رقم: (۳۲۴۵)، (تحفة الأشراف: ۱۱۷۶۸) (صحيح)

لَيْسَ بِيَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ".

علقمه بن وائل بن حجر الحضرمی دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه دحضرموت قبیلی یوسری اردکنندہ قبیلي یوسري نبی علیه السلام ته راغلل حضري اووئیل اي دالله رسوله ده زما دپلار زمکه غصب کړې ده کندي عرض اوکړو چه دازمازمکه ده زه په دي کښي فصل کرم دده په دي زمکه کښي هیڅ حق نشته نبی علیه السلام حضري ته اوفرمائیل ایاستاسره گواه موجود دي ده عرض اوکړونه، نبی علیه السلام اوفرمائیل بیابه ستاپه وراندي دي قسم کوي حضري عرض اوکړواي دالله رسوله داځویوفاسق سړي دي دده په قسم کولو هیڅ پرواه نشته هرقسمهٔ قسم کولي شي اومتقي نه دي نبی علیه السلام ده ته اوفرمائیل چه د قسم نه علاوه ستاسو دپاره بله هیڅ چاره نشته.

بَابُ كَيْفَ يَحْلِفُ الذِّمِّيُّ

کافر ذمی ته به په کومه طریقه باندې قسم ورکولې شی؟

[٣٦٢٤] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي لِيَهُودَ: "أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ الرَّجْمِ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام یهودیانوته اوفرمائیل تاسوته په هغه ذات قسم درکوم چاچه تورات نازل کړي دي په موسی علیه السلام باندې چه په تورات کښې دهغه چا دپاره څه حکم دي څوک چه زنا وکړي (داقسم ورکول په هغه وخت کښې شوي ووکله چه یهودیانودزناکار دسنګسارکولونه انکارکړي وو اوداحدیث تر آخره پورې په قصه درجم کښې بیان شوي دي.

[٣٦٢٥] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ كَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ وَلِيِّهِ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ.

اسحاق هم دزهري نه په خپل سند سره دا روایت نقل کړي دي وائی چه حدیث بیان کړي دي ماته یومزني چه دسعید بن المسیب نه ئي روایت بیانونواود حدیث متن ئي دتیر شوي روایت په شان بیان کړو.

[٣٦٢٦] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ يَعْنِي لِابْنِ صُورِيَا: "أَذَكَّرُكُمْ بِاللهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ؟" قَالَ: ذَكَّرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلَا يَسُرُّنِي أَنِّي أَذْكُرُكَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

(*): تفرد به أبو داود، وانظر حديث رقم (٤٨٨)، (تحفة الأشراف: ١٥٤٩٢) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود، وانظر حديث رقم (٤٨٨)، (تحفة الأشراف: ١٥٤٩٢) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود (صحيح)

د عکرمه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ دیهودیانو یوعالم ابن صوریاته ووئیل زه تاسوته هغه الله رایادوم چاچه تاسوته دفرعون نه نجات درکړواوستاسو دپاره ئي په سمندرکښي لاره جوړه کړه او په تاسو باندي ئي دوریزي سوري وکړو او بیا ئي من اوسلوي نازل کړل، او بیا ئي په موسی ﷺ تورات نازل کړو ایاتاسوپه تورات کښي د رجم حکم نه دی لیدلي؟ ابن صوریاپه جواب کښي ووئیل ډیر لوي ذات دي یاد کړو اوس زما دپاره ددروغوئیلوهیڅ ګنجائش پاتي نشوا وحدیث ئي تر اخره پوري بیان کړو.

د ترجمة الباب او حدیث نه معلومیږي چه د ذمی نه چه یهودی وو د هغه د عقیدي مطابق قسم واخستلي شو ﴿ بالله انزل التوراة علی موسی ﴾ دا حدیث په کتاب الحدود کښي په خپل مقام باندي رارواں دي.

بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّهِ
په خپل حق باندي د قسم کولو بیان

[٣٦٢٧]() حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، وَمُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ".

د عوف بن مالك ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوځل نبی ﷺ ددوه کسانوفیصله وکړله، چاچه مقدمه بیلي وو هغه دفیصلي اوریدونه پس چه کله روانید و نو اوئي ووئیل زما دپاره الله تعالی کافي دي، اونبی ﷺ ورته اوفرمائیل یقینا الله تعالی انسان په خپل [٣٦٢٤] په څه وجه باندي کومه مقدمه وبیلی نو پکارده چه داسي اووایی الله تعالی زما دپاره کافي دي اوهغه بهترین کارسازدي.

شرح الحدیث :

قوله: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الخ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د دوه سړو ترمینځه په یو قضیه کښي یو فیصله اوفرمائیله د کوم سړی خلاف چه هغه فیصله وه چه کله هغه روان شو نو وي وئیل ﴿ حسبی الله ونعم الوکیل ﴾ چه ښه ده زمونږ مالک هم الله دي په ظاهر کښي د هغه مطلب دا وو چه دا فیصله صحیح نه ده شوي حق فی الواقع زما وو نو په دي باندي رسول الله ﷺ هغه سړی ته خبرداري ورکړو او وي فرمائیل ای روره ! الله پاک عاجز او بې وسه کیدل نه خوښوی، سړی له پکار دی چه د خپلې پوهې نه کار واخلی او د حصول مقصد دپاره کوشش اوکړی خپه په خپه دي نه کینی، خو چه ټول تدبیرونه اختیار کړی او یو شکل ئي په فهم کښي رانشی نو بیا دي دا دعا اوائی ﴿ حسبی الله ونعم الوکیل ﴾

---

(١): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٩١٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٥) (ضعيف)

په دې ترجمة الباب سره د مصنف رحمه الله څه غرض دي تر يوې مودې پورې پکښې بنده غور کولو، يو غرض مې دا په فهم کښې راغلو چه که مدعی بينه پيش نه کړي شی نو قاضی له پکار دی چه بغير د تاخير نه د مدعی عليه نه قسم اخستلو سره د هغه په حق کښې فيصله اوکړی اګر چه په بعض قرائنو او آثارو سره صدق د مدعی ښکاره کيږی. خو د هغې پروانه دی کول پکار، د دې حديث په مضمون کښې غور کولو نه هم دا په فهم کښې راځی. والله تعالی اعلم، والحديث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ

د قرض په معامله کښې د مقروض د تړلو بيان

يعنی مديون که د دين په ادا کولو کښې تاخير اوکړی سره د مالدارئ او قدرت علی قضاء الدين نه نو دهغه تال متول باندې هغه قيد کولې شي، حديث الباب په دې کښې ښکاره دي

[٣٦٢٨](*)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ". قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُحِلُّ عِرْضَهُ: يَغْلُظُ لَهُ، وَعُقُوبَتَهُ: يُحْبَسُ لَهُ.

عمرو بن شريد دخپل پلارنه روايت کوی نبی عليه السلام فرمائيلی دی دمالدار ه سړي قرض نه اداکول دده دعزت خرابول ثابتوي اوده دپاره سزا ثابتوي،

[٣٦٢٩](*)حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: الْزَمْهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ، مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ؟".

ابن مبارک وئيلی دی دغزت خرابيدونه مراد داد چه ده ته به سختي خبري وشي اودسرانه مراد قيد کيدل دی.

[٣٦٣٠](*)حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ".

هرماس بن حبيب چه دخنګل اوسيدونکي دي دخپل پلارنه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه دنبی عليه السلام په خدمت کښې مې خپل يوقرضداري حاضرشونبی عليه السلام اوفرمائيل دده سره يوخائي ګرځه اوبيا ئې اوفرمائيل اې ديني تميم ورووره ته دخپل قيدي سره څه کول غواړې؟

قوله: ﴿عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ﴾

(*): سنن النسائي/البيوع ٩٨ (٤٦٩٣)، سنن ابن ماجه/الصدقات ١٨ (٢٤٢٧)، (تحفة الأشراف: ٤٨٣٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩) (حسن)

(*): سنن ابن ماجه/الصدقات ١٨ (٢٤٢٨)، (تحفة الأشراف: ١٥٥٤٤) (ضعيف)

(*): سنن الترمذي/الديات ٢١ (١٤١٧)، سنن النسائي/قطع السارق ٢ (٤٨٩٠)، (تحفة الأشراف: ١١٣٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢، ٤، ٤/٤٤٧) (حسن)

شرح الحديث:

یعنی رسول الله ﷺ یو سړي صرف د شبه په وجه باندي او د هغه د تهمتی کیدو په وجه باندي، هغه قید کړو څو ورځې، د دې حدیث نه ثابتیږی چه د قاضی دپاره شخص متهم لره قید کول د تحقیق حال او تفتیش دپاره جائز دی، د دې حبس نوم حبس استظهار دې نه حبس عقوبت، مثلا په یو محله کښې غلا اوشوه په هغه محله کښې بعض خلق داسې دی چه د هغوی په باره کښې د غلا شک او شبهه د هغوی د ظاهری حال پیش نظر ده نو دلته که قاضی مناسب ګڼری او ضرورت ګڼری چه د اصل غل تحقیق او تفتیش اوشی دې څو کسانو لره نظر بند کړی نو په دې کښې هیڅ باک نشته بلکه عین مصلحت دې.

[۳۶۳۱](۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ أَعْمَاهُ أَوْ عَمَّهُ، وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: جِيرَانِي بِمَا أَجِدُوا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ"، لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ.

بهز بن حکیم دپلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی چه نبی ﷺ یوسړي دتهمت په وجه قید کړي وو بهز بن حکیم دپلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی چه ابن قدامه په خپل روایت کښې دورور یاتره ذکر کړي دي او مؤمل پخپل روایت کښې وئیلی دی چه هغه نبی ﷺ ته راغې او ودریدو اونبی ﷺ په دې وخت کښې خطبه ورکوله هغه اووئیل زماګاونديانو زما حق وهلې دی نبی ﷺ دده نه دوه ځلې مخ واړولو اوبیا ئې دځه شي ذکر وکړو نبی ﷺ اوفرمائیل دا کس دخپلو ګاونديانونه خلاص کړئ په دې روایت کښې مؤمل ..وهو يخطب، لفظ نه دې بیان کړي.

قوله: (عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أَحَدُوا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « خَلُّوا لَهُ عَنْ جِيرَانِهِ »)

شرح الحديث:

د بهز د نیکه نوم معاویه بن حیده ﷺ دي هغه روایت کوی چه کله رسول الله ﷺ خطبه ورکوله نو ما د هغوی خوا کښې اودریدو سره عرض اوکړو چه زما ګاونديان ولې نیولي شوي دی؟ رسول الله ﷺ دې طرف ته التفات او نه فرمائیلو دوه کرته دې ته ضرورت راغلو، راوی وائی چه بیا معاویه نور هم څه عرض اوکړو لږ ساعت پس رسول الله ﷺ اوفرمائیل د دې سړی ګاونديان دې پریخودلي شی.

ظاهره دا ده چه د معاویه ګاونديان به د څه واقعي په پیښیدلو سره د څه شک او شبهه په بناء باندي قید کړي شوي وو، کوم چه قید کړي شو هغوی د معاویه ګاونديان وو، هغوی رسول الله ﷺ ته د هغوی د طرف نه صفائی پیش کړه په دې باندي رسول الله ﷺ هغوی پریخودل.

۱: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۱۳۸۹) (حسن الإسناد)

دا چه د حدیث مونږ کومه شرح کړې ده په دې صورت کښې به ﴿ بم اخذوا ﴾ فعل مجهول وی او که دا د معروف صیغه اولوستلې شی ﴿ بم اخذوا ﴾ نو په دې صورت کښې د دې دا مطلب کیدې شی ﴿ خل جیرانی بما اخذوا ای علی ان اودی عنهم ما اخذوا ﴾ زما ګاونډیان پریږدئ په داسې طریقه چه زه به د هغوی اخستلې شوې قرض د هغوی د طرف نه ادا کړم. یعنی دا خلق د قرض د نه ادا کولو د وجې نه قید وو دې صحابی د هغوی د طرف نه د اداء قرض کفالت قبول کړو نو هغوی پریخودلې شو.

بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ

د وکالت بیان

(كتاب القضاء سره مناسبت) :

د کتاب القضاء بیان شروع دې او د قضا دپاره وکیلان هم وی.

[٣٦٣٢]()حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: "أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دې فرمائی چه ماخیبرته د تلو اراده وکړه اودنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم اودسلام کولونه پس مې عرض وکړو چه زماخیبرته دتلو اراده ده نبی ﷺ راته اوفرمائیل کله چه زمادوکیل سره ملاو شې نو پنځلس وسقه کجورې ورنه واخله که چرې هغه ستانه دنخې طلب وکړي نوته خپل لاس دهغه په مړی باندې کیږده (دادهغه علامه وه).

مضمون حدیث :

جابر ﷺ فرمائی چه یو کرت زما اراده خیبر ته د تلو اوشوه زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم او هغوی ته مې سلام عرض کړو او د خپل سفر اراده مې ورته ښکاره کړه نو په دې باندې رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل چه ته کله خیبر ته زمونږ فلانی وکیل ته لاړ شې نو د هغه نه پنځلس وسقه کهجورې یا غله زماپه نوم واخله. که هغه په دې باندې څه دلیل یا علامت طلب کړی نو د هغه په ترقوه (د شونډو) باندې خپل لاس کیږده. یعنی د حلق نه په لاندې حصه باندې، رسول الله ﷺ به غالبا خپل وکیل ته فرمائیلې وو چه که تانه څوک زما په نوم باندې څوک څه غواړی نو که هغه ستا په دلیل طلب کولو باندې هغه څائې کښې لاس کیږدی نو پوهه شه چه هغه زما د طرف نه دې

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣١٣١) (ضعيف)

بَابٌ فِي الْقَضَاءِ
د قضا د احکامو بیان

[٣٦٣٣]( )حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".

د ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمایلي دي کله چه تاسود لاري په باره کښې په جګړه کښې مبتلا شی نولاربه داوه لاسونو په اندازه پریږدئ.

شرح الحديث :

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ » ﴾ د دي حدیث مطلب دا دي چه که یو زمکه په میراث کښې د څو ورنرو ترمینځه یا د څو کسانو ترمینځه مشترکه وی او اوس هغوی د هغې د اباد ولو اراده اوکړی چه په هغې کښې ئې دواړو طرفونو ته د کور جوړولو خیال دی نو اوس چه په مینځ کښې کومه لاره پریخودلی شی د کورونو په مینځ کښې د تلو راتلو هغه څومره کیدل پکار دی پس که هغوی ټول په یو خاص مقدار باندې متفق شی نو ښه ده او که اختلاف ئې راشی نو بیا په دي صورت کښې هغه څه کول پکار دی کوم چه په حدیث الباب کښې دی یعنی د اووۀ ذرع په قدر پلنه ګلی دې پریخودلی شی.

والحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه، قاله البنذري

[٣٦٣٤]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ، فَنَكَّسُوا، فَقَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ؟ لَأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ". قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَهُوَ أَتَمُّ.

دابوهریره رضي الله عنه نه چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کله چه یوکس په تاسوکښې دخپل مسلمان ورور نه دهغه په دیوال دلرګي ایخودلو اجازت وغواړي نوانکاردي ورته روایت دي فرمائی نه کوي، خلقو چه داخبره واوریده نوسرونه ئې ښکته کړل، بیاابوهریره رضي الله عنه اوفرمائیل څه وجه ده چه تاسودا حدیث په پوره توجه سره نه اورئ داحدیث به زه ستاسو داوړوپه مینځ کښې اچوم یعنی بار بار به ئې درته اوروم.

قوله: ﴿ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ ﴾

شرح الحديث :

یعنی که په تاسو کښې یو سړي د خپل رور نه د دي خبرې اجازت اوغواړي چه هغه د هغه په دیوال کښې یو لرګي څښ کړی مثلا د هغه په دیوال باندې د خپل چهت تیر کیږدی یا یو

---

[1]: سنن الترمذي الأحكام ٢٠ (١٣٥٦)، سنن ابن ماجه الأحكام ١٦ (٢٣٣٨)، (تحفة الأشراف: ١٢٢٢٣)، وقد أخرجه: صحيح البخاري المظالم ٢٩ (٢٤٦٣)، صحيح مسلم المساقاة ٣١ (١٦١٣)، مسند احمد (٦٦/٢، ٤٧٤) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري المظالم ٢٠ (٢٤٦٣)، صحيح مسلم المساقاة ٢٩ (١٦٠٩)، سنن الترمذي الأحكام ١٨ (١٣٥٣)، سنن ابن ماجه الأحكام ١٥ (٢٣٣٥)، (تحفة الأشراف: ١٣٩٥٤)، وقد أخرجه: موطا امام مالك الأقضية ٢٦ (٣٢)، مسند احمد (٢٤٠/٢، ٢٧٤، ٣٩٦، ٤٦٣) (صحيح)

ګاونډی د بل ګاونډی په دیوال کښې میخ ټک وهی نو هغه له پکار دی چه انکار دې نه کوی. د امام احمد رحمه الله په نزد دا نهی د تحریم دپاره ده او د جمهورو په نزد د تنزیه دپاره. د هغوی په نزد دا حدیث په حسن معاشرت باندې محمول دې، ورانديږ په روایت کښې دی ﴿فَنَكَسُوا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ﴾ راوی وائی چه کله ابوهریره رضی الله عنه دا حدیث د خلقو مخکښې بیانولو نو هغوی لږ شان سر ښکته کړو په خائې د دې چه سر اوچتولو سره ئې د حدیث سماع په ښه طریقه کولې، ابوهریره رضی الله عنه هغوی اورتل او خفه کیدو سره ئې اوفرمائیل: څه خبره ده د دې حدیث په اوریدو باندې اعراض ولې کوئ تاسو که هر څه کوئ زه به دا حدیث ستاسو ورانديږ بیانوم، او یا دا مطلب دې چه دا میخ به زه ستاسو په سینو کښې ټک وهم او هغه کړئ به ستاسو په اوږو باندې ضرور ږدم.

دا د ابوهریره رضی الله عنه د طرف نه حاضرینو ته په مضمون حدیث باندې عمل کولو دپاره په سختئ سره تاکید او تنبیه ده.

[۳۶۳۵] ()حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤْلُؤَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ".

امام ابو صرمه فرمائی چه امام ابوداؤد وئیلی دی دقتیبه نه علاوه نورو راویانو ددې روایت په سند کښې دلفظ صاحب النبی ذکر کړې دی چه دهغه نه روایت دې چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه چاته تکلیف یانقصان ورسوي نوالله تعالی به هغه ته نقصان اوتکلیف ورسوي اوځوک چه دچاسره عداوت او دشمنی کوي نوالله تعالی به دده سره عداوت اودشمنی وکړي.

﴿مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ کوم سړي چه نورو ته ضرر ورکوی نو الله پاک هغه ته ضرر رسوی او کوم سړي چه نور په مشقت کښې اچوی الله پاک په هغه باندې مشقت اچوی.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، قاله المنذری

د دې حدیث د باب سره څه مناسبت دې، په ظاهر کښې خو دا دې چه قاضیانو ته د قسم قسم خلقو مقدمات او فیصلې راځی نو په هغوی کښې بعض ظالمان او بعض مظلوم وی نو کیدې شی چه مصنف رحمه الله دې طرف ته اشاره کوی چه په داسې موقعه کښې پکار دی چه د موقع او محل مناسب د وعد او وعید احادیث خصمینو ته واوروی. کیدې شی چه په هغوی کښې کوم یو په باطل باندې وی د هغه په حق کښې دا وعیدموثر شی او په خپله د خپل ناحق خصومت نه منع شی لکه چه په احادیثو کښې د دې مثالونه ملاویږی، (والله تعالی اعلم)

---

[1]: سنن الترمذي/البر والصلة ۲۷ (۱۹٤۰)، سنن ابن ماجه/الأحكام ۱۷ (۲۳٤۲)، (تحفة الأشراف: ۱۲۰٦۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٥٣/۳) (حسن)

[۳۶۳۶]()حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ "أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، قَالَ: فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَى، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ، فَأَبَى، قَالَ: فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ، فَأَبَى، فَقَالَ: أَنْتَ مُضَارٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ: اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ".

د سمره بن جندب رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه ديوانصاري په باغ کښې دکجورو يوځوونې وي اوودده سره دده بنخه اوودده بچی هم وو، نوسمره چه به کله خپلو ونولو تلو نوانصاري ته به تکليف وو اوودده په راتلوسره به هغه ته تکليف رسيدو نوانصاري اوغوښتل چه دغه ونې دسمره نه په قيمت واخلي سمره دخرڅولونه انکاروکړو، بيا ئې ورنه دغه ونې په تبادله وغوښتلې نوسمره بياهم انکار وکړو بهرحال هغه نبي عليه السلام ته ددې ذکر وکړو نبي عليه السلام سره ته اوفرمائيل خپلې ونې خرڅې کړه هغه دنبي عليه السلام خبره ونه منله نوبيا ورته نبي عليه السلام اوفرمائيل خپلې ونې ورسره بدل کړه ليکن داخبره ئې هم ونه منله نونبي عليه السلام اوفرمائيل دغه ونې دي انصاري ته هبه کړه اوددې په عوض کښې دا واخله نبي عليه السلام ډير ترغيب ورکړو مګرسره يوه خبره هم ونه منله، په دې وخت کښې نبي عليه السلام اوفرمائيل ته نورو خلقوته تکليف رسونکې يې اوبيا ئې انصاري ته اوفرمائيل دده ونې وباسه.

﴿عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار﴾

مضمون حديث:

سيدنا سمره رضي الله عنه خپله واقعه پخپله بيانوی چه ما څو بوتی د يو انصاری په باغ کښې لګولې وو. سمره رضي الله عنه فرمائی نچپه دې انصاری سره په باغ کښې د هغه بال بچ هم وو، هغوی فرمائی چه زه به د خپلو بوټو د خيال ساتلو دپاره هغه باغ ته تلم راتلم چه د هغې په وجه به هغه باغ والا ته تکليف وو او هغه به په مشقت کښې پريوتلو، هغوی فرمائی چه د باغ والا ماته درخواست اوکړو چه زه خپل بوتی د هغه په لأس باندې خرڅ کړم ما د بيع نه انکار اوکړو، بيا هغه مانه د دې خبرې درخواست اوکړو چه زه خپل بوتی د هغه د باغ نه منتقل کړم، ما د دې نه هم انکار اوکړو، هغه انصاری لاړو او رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ئې زما شکايت اوکړو، هغوی فرمائی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم زه راطلب کړم او هم دغه شان ئې دواړه خبرې زما مخې ته کيخودلې کومې چه هغه انصاری کړې وې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ته هم انکار اوکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم دريم خيز زما مخې ته کيخودلو چه خپل خيز هغه ته هبه کړه په دې باندې به تاته دومره دومره ثواب ملاوشی. ما د دې نه هم انکار اوکړو په دې باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته اوفرمائيل ﴿ انت مضار ﴾ چه ته ډير ضرر رسونکې ئې او رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه انصاری ته اووې چه د دۀ بوتی اوباسه او بهر ئې اوغورځوه.

سيدنا سمره رضي الله عنه چه دا خپله واقعه چه په هغې کښې د هغوی ضد موندلې شی دا هغوی

---

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٦٣٣) (ضعيف)

خپله بیان فرمائی او گویا خپله پکښې خپل عیب او کمې بیانوی دا د دې حضراتو د غایت اخلاص او دیانت دائ خبره ده چه کوم حدیث ئې څنګه د رسول الله ﷺ نه اوریدلې دې هغه بعینه هم هغه شان نقل کړې شی اګر که هغه خپله د هغوی خلاف ولې نه وی،

﴿ سکت المنذری عن تخریج الحدیث واقتصر علی قوله فی سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر فقد نقل من مولده و وفاة سمرة یتعذر معه سماعه منه وقیل فیه ما یمکن معه السماع منه.... والله عزوجل اعلم اه (عون)

[۳۶۳۷]()حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: "أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ سورة النساء آية٦٥".

دعبدالله بن زبیر نه روایت دي فرمائی چه یوکس دزبیر سره دنالو دمعاملې په باره کښې په ګډه وو کوي چه دکار ژني زمکي دطرف نه راغلی وي اوددې نالونه به پتې سراب کیدل انصاری اووئیل اوبه مه بندوه اوزبیر نه ددې نه انکار وکړو نبی ﷺ زبیرته اوفرمائیل خپل پتې اوبه کړه اوبیا اوبه خپل ګاونډي ته پریږده راوی وائی په دې خبره باندې انصاری ته غصه ورغله اووئې وئیل اې دالله رسوله زبیر خوستادترور خوي د نبی ﷺ چه داخبره واوریده نومخ مبارک ئې دغصې نه سور شو او زبیر ته ئې اوفرمائیل چه خپل پتې اوبه کړي نو اوبه بندي کړه تردې پورې چه اوبه به دپټو په پولو باندې روانې شي، زبیر اووئیل په الله قسم زماخیال دې چه دا ایت مبارکه : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك» په دې سلسله کښې نازل شوی دې.

مضمون حدیث :

قوله: ﴿عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا الخ﴾ دا مشهور حدیث دي چه د هغې مضمون دا دي عبدالله بن زبیر ﷺ د خپل پلار واقعه نقل فرمائی چه یو سړي زما د پلار زبیر سره شراج حره یعنی د مقام حره د اوبو د لخټو په باره کښې چه د هغې په ذریعه به خلقو پتې اوبه کول جهګړه اوشوه هغه انصاری سړی زما پلار ته وئیل چه ته اوبه پریږده چه هغه تیریدو سره زما پتې ته راشی، زبیر ﷺ د داسې کولو نه انکار اوکړو ځکه چه قاعده دا ده چه د کوم سړي پتې او زمکه پورته طرف ته وی یعنی نهر سره تړلې، اول حق هغه ته د خروب کولو دي د هغه نه پس د هغه نه د لاندې پتې، او دې انصاری سړی په زبیر ﷺ باندې د دې خلاف کول غوښتل چه کله دا مسئله رسول

[1]: صحيح البخاري/المساقاة ٦ (٢٣٦٠)، ٨ (٢٣٦٢)، الصلح ١٢ (٢٧٠٨)، تفسير سورة النساء ١٢ (٤٥٨٥)، صحيح مسلم/الفضائل ٣٦ (٢٣٥٧)، سنن الترمذي/الأحكام ٢٦ (١٣٦٣)، تفسير النساء (٣٢٠٧)، سنن النسائي/القضاة ٣٦ (٥٤١٨)، سنن ابن ماجه/المقدمة ٢ (١٥)، الرهون ٢٠ (٢٤٨٠)، (تحفة الأشراف: ٥٢٧٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٥/١) (صحيح)

الله ﷺ ته راغله نو هغوی د قاعدې مطابق زبیر ﷺ ته هم دغه اوفرمائیل چه ته خپل پتې خړوب کړه د هغې نه پس لاندې د خپل ګاونډی دپاره پریږده په دې باندې هغه انصاری خفه شو او وې وئیل ﴿ ان کان ابن عمتک ﴾ (چه ستاسو دا فیصله هم په دې وجه ده) چه هغه ستاسو د تررو خوئې دې، زبیر بن العوام ﷺ د رسول الله ﷺ د تررو صفیه بنت عبدالمطلب خوئې دې (لم تسلم من عمامته الا هی علی الصحیح کذا فی التجرید للذهبی) ﴿ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -صلی الله علیه وسلم الخ ﴾ د انصاری په دې قول باندې د رسول الله ﷺ د مخ مبارک رنګ بدل شو او هغوی زبیر ﷺ ته اوفرمائیل چه رومبی هم ته اوبه ورکړه او ترخو پورې چه اوبه د پتې آخری سر ته نه وی رسیدلی مه ئې پریږده یعنی اول خو رسول الله ﷺ د مسامحت او ایثار حکم فرمائیلې وو چه د خپل حق پوره کیدو نه مخکښې اوبه پریږده خو چه کله هغوی د دې انصاری طرز عمل اولیدو نو بیا رسول الله ﷺ په هغه باندې زجرا او تنبیها زبیر ﷺ ته د استیفاء حق حکم اوفرمائیلو (چه دا سړې د رعایت قابل نه دی) (۱) په بذل المجهود کښې لیکلې دی که دا انصاری مسلمان وو نو د هغه دا قول زلت شیطانی وو په غصه کښې هغه ته احساس پیدا نه شو چه زه څه وایم او که منافق وو نو بیا خو د اشکال هیڅ خبره نشته اوپه هغه باندې به د انصاری اطلاق بناء بر اتحاد قبیله وی. قال المنذری واخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه واخرجه البخاری ومسلم من حدیث عبدالله بن زبیر عن ابیه واخرجه البخاری والنسائی من حدیث عروة بن زبیر عن ابیه اهـ (عون)

[۳۶۳۸] (۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ مَهْرُورٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَهْزُورٍ يَقْضِي السَّيْلُ الَّذِي يَقْتَسِمُونَ مَاءَهُ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَاءَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا يَحْبِسُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ".

ثعلبه بن ابی مالك ﷺ نه روایت دې فرمائی چه مادخپلو مشرانونه اوریدلی دی چه یوقریشي دبني قریظه قبیلې دیوکس سره په اوبوکښې شریك وو نودغه کس یوځل نبی علیه السلام ته داوبو دهغې ولې په باره کښې فریاد وکړو چه دکومې ولې اوبه به خلقو پخپل مینځ کښې تقسیمولې، نبی علیه السلام فیصله وکړه ددوی په مینځ کښې چه کله اوبه دګیتو پورې ورسیږی نو پاسنې کس به په لاندینې کس باندې اوبه نه بندوي.

قوله: ﴿ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَخَاصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي مَهْزُورٍ الخ ﴾ مهزور د بنی قریظه د یوې وادۍ نوم دې او دلته د دې نه مراد سیل مهزوردی لکه چه د دې نه روستو روایت کښې دی یعنی د سیل مهزور په باره کښې د یو قریشی سړی چه د هغه څه زمکه یا باغ په ارض بنو قریظه کښې وو چا سره د اوبه خور په سلسله کښې اختلاف شو نو د هغې په باره کښې رسول الله ﷺ فیصله اوفرمائیله چه پورته

---

(۱) پس امام بخاری ﷺ په دې حدیث باندې باب قائم کړې دی باب اذا اشار الامام بالصلح فابی حکم علیه بالحکم البین)

(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۳۸)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الرهون ۲۰ (۲۴۸۱) (صحیح)

پتې کښې چه کله اوبه پورته ګيټو ته راورسي نو د هغې نه پس دې اوبه بندوی بلکه وړاندې دې ورکړي. (والحديث سكت عنه المنذري اهـ(عون)

[۳٦۳۹](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ".

عمرو بن شعيب دخپل پلار نه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ دمهزور «د يو وادی نوم دی» دنهر په سلسله کښې داسې فيصله کړيوه کله چه ددې نهر اوبه ګيټو پورې ورسيږی نودا دې پاسنی کس «دچا چه زمکه بره وی» په لاندينی کس باندې اوبه بندې کړې اوبياچې برابر کس لاندينی ته اوبه پريږدی.

[۳٦٤۰](*) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ فِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا، فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ، فَوَجَدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، وَفِي حَدِيثِ الْآخَرِ، فَوَجَدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ، فَقَضَى بِذَلِكَ"، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ.

دابوسعيد خدری ﷺ نه روايت دې فرمائی چه دوه کسانو نبی ﷺ ته دهغې زمکې په باره کښې جګړه راوړه کومه چه دباغ خواته وه، ديوراري بيان دې چه نبی ﷺ ددې زمکې دناپ کولو حکم وکړو نودغه زمکه اوه لاسه وختله او بل راوی وئيلی دی چه پنځه لاسه وختله اونبی ﷺ ددې فيصله وکړه، عبدالعزيز وئيلی دی چه نبی ﷺ هندې ونو په لخته باندې ددې زمکې ناپ کولو حکم کړې وو، اوبيادازمکه ناپ کړې شوه.

شرح الحديث:

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اخْتَصَمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلَانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ الخ. د حريم نه مراد خوا کښې خالي دي لکه چه وئيلي شی حريم د مصلی د کوم ذکر چه په ابواب السترة کښې تير شوی دي په دې حديث کښې د حريم نخله ذکر دي يعنی د اونې نه لاندې هغه خالي کوم چه د دې اونې حق ګڼلې شی، مضمون حديث دا دي چه د دوه سړو په حريم نخله کښې اختلاف پيدا شو د دې تشريح دا ده چه يو سړی د خپل خان ديارہ د ارض موات احياء کول غوښتل [شاړه زمکه ئې آبادوله] اوس په دواړو زمکو باندې د فصل [جدا والی] ديارہ د خالي پريخودلو ضرورت وو اوس دا وه چه فصل ته خومره خالي پريخودلې شی د هغې د مقدار په باره کښې د دې دواړو سره خپل مينځ کښې اختلاف شو، په دې باندې رسول الله ﷺ دا فيصله اوفرمانيله چه هغه نخله دې ناپ کړې شی پس هغه اووۀ ذراع وه رسول الله ﷺ خومره چه د نخله طول وو هم د هغې په اندازه ئې د حريم [جدا والی] مقدار متعين کړوپس اوس دهميشه ديارہ هم داقاعده او ضابطه شوه چه د دوه ارض موات ترمينځه دې هم د دې مطابق د فصل [جدا والی] ديارہ خالي پريخودلې شی.

(*): سنن ابن ماجه/الرهون ۲۰ (۲٤۸۲)، (تحفة الأشراف: ۸۷۳۵) (حسن صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٤۰۸) (صحيح)

قوله: ﴿ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ دا اوفرمائیل چه د دې نخله د یو ښاخ په مقدار دې ذراع اخستلو سره ناپ کړې شی پس هم داسې اوکړې شوه والحدیث سکت عنه المنذری (عون)

وهذا آخر کتاب القضایا وهو آخر ما اردت ایراده فی هذا الجزء وهو الجزء الخامس من الدر المنضود، وقد شرعت فیه العشرة الاخیرة من شهر رمضان ۱۴۲۳ھ الذی هو شهر الصبر والغفران الذی انزل فیه القرآن، فی المدینة المنورة (۱) علی صاحبها الف الف تحیة وسلام، وقد کنت نازلا فی العوالی فی بیت حبیب الله قربان علی المظاهری، وهو الذی اعاننی فی جمع المواد والاملاء والتحریر حسب اعانته فی الجزء الرابع فجزاه الله تعالی وسائر من اعاننی فی هذا التالیف احسن الجزاء وانا ارجو من لطف الله تعالی وکرمه ان یتم هذا الشرح فی ستة اجزاء فکانه بقی جزء واحد، واسال الله سبحانه وتعالی السداد والتوفیق لما یحب ویرضی وان یکمل هذا الشرح ویجعله خالصا لوجهه الکریم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعین. آمین.

بسم الله الرحمن الرحیم

أَوَّلُ كِتَابُ الْعِلْمِ

د علم متعلق بیان

(ما قبل سره ربط او مناسبت):

د دې کتاب د ماقبل سره مناسبت دا په ذهن کښې راځی چه د دې ته مخکښې د کتاب القضاء په شروع کښې حدیث تیر شوې دې. ﴿ اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ الحدیث ﴾ چه په هغې کښې دا دی چه کوم قاضی صاحب حق لره په حق پیژندلو سره د هغې مطابق فیصله اوکړی هغه به جنت ته ځی، او کوم قاضی چه په جهالت سره فیصله اوکړی هغه به جهنم ته ځی، د دې حدیث نه د علم ضرورت او اهمیت معلومیږی

په صحیح مسلم کښې هم کتاب العلم په آخر د کتاب کښې ذکر دې او هم دغه شان په جامع ترمذی کښې هم، مونږ په ﴿ الحل المفهم ﴾ کښې د علم حقیقت او د هغې انواع علوم شرعیه او غیر شرعیه، او د علم د حصول حکم شرعی هلته ذکر کړې دی د هغې طرف ته دې رجوع اوکړې شی هلته مونږ دا خبره کړې ده چه په ظاهر د قیاس تقاضه دا ده چه کتاب العلم په شروع کښې راوړلې شی لکه چه په صحیح بخاری کښې دی چه په هغې کښې د تولو نه مخکښې کتاب الایمان، او په هغې پسې متصل کتاب العلم په شروع کښې ذکر شوې دې په دې باره کښې هلته دا نکته لیکلې شوې ده. یمکن ان یقال لعل فیه اشارة لطیفة الی ان منتهی علمنا یساوی مبتداه، فان العلم لا نهایة له، لا سیما علم الشریعة فانه بحر لا ینفد، لکه چه د بعض اکابرینو صوفیاء نه نقل دی چه کله د هغوی نه د تصوف د انتهاء او کمال په باره کښې تپوس اوکړې شو چه هغه څه دې: ما النهایة؟ فقال: العود الی البدایة او هم دا مطلب

(۱) الاثلثة احادیث من الباب الاخیر فاتی کتبتها بعد الرجوع الی الهند الی سهارنپور)

د يو صوفی د دي مقولي دي ـ هنوز روز اول است..... چه لا خو اوس زمونږ د بسم الله ورځې دی (یعنی په تصوف کښې مو قدم کیخودلی دی) شیخ الهند نور الله مرقده په تراجم د بخاری کښې یو ځائې کښې دا لیکلی دی چه د هر سړی جهل د هغه د علم نه زیات دی ځکه چه فی نفسه معلومات (هغه امور چه علم یه هغې پورې متعلق وی) خو غیر متناهی دی او د هر سړی خپل معلومات متناهی دی. اه پس د هر سړی علم محدود او متناهی شو او د هغه جهل غیر متناهی.

(د علم تعریف)

د علم حقیقت او د هغې انواع، او مختلف نوع سره د هغې تقسیمات او هم دغه شان رؤس ثمانیه او د علم شرف او فضیلت وغیره امور په تفصیل سره نواب صدیق حسن خان په خپل مشهور تصنیف، ابجد العلوم... کښې ذکر کړي دی او هم دغه شان په کشف الظنون کښې هم دی او ددې نه مخکښې طاښ کبری زاده په مفتاح السعادة ومصباح السيادة کښ. د منطق په کتابونو کښې هم د علم په تعریف او تحقیق باندې کلام کړي شوي دي، پس یو تعریف دا کړي شوي دي: ﴿ الصورة الحاصلة من الشئ عند العقل ﴾ او په شرح عقائد نسفیه کښې د علم تعریف داسې کړي شوي دي ﴿ هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هی به ﴾ یعنی د یو ځیز علم دا دی چه کله د هغه ځیز نوم واخستلې شی نو فورا د هغه ځیز صورت او نقشه ذهن ته راشی مثلا چه کوم سړي زید پیژنی او د هغه نه خبر دي نو کله چه د هغه مخکښې د زید نو فورا د زید شکل او صورت د هغه اوریدونکی ذهن ته منتقل کیږی، او که هغه زید نه پیژنی نو هغه وخت به ئې هیڅ هم په ذهن کښې نه راځی.

(بَابُ الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ)

بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعِلْمِ

د علم د فضیلت بیان

[٣٦٤١]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: "كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ".

د کثیر بن قیس نه روایت دي فرمائی چه زه د دمشق په جومات کښې دابو الدرداء ظهره ناست وم په دي وخت کښې هغه نه یوکس راغې او ورته ئې اووئیل چه زه تاته دنبی ﷺ

---

[1]: سنن الترمذي/العلم ١٩ (٢٦٨٢)، سنن ابن ماجه/المقدمة ١٧ (٢٢٣)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٩٧٥٠)، سنن الدارمي/المقدمة ٣٢ (٣٥٤) (صحيح)

دکلی مدیني نه راغلي یم دیوحدیث په باره کښې ما اوریدلي دی چه ته ئې د نبی ﷺ نه بیانوي، اوزه تاته دبل غرض دپاره نه یم راغلی، ابوالدرداء ﷺ اووئیل یقینا مادنبی ﷺ نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې څوک چه دعلم دزده کولو دپاره په یوه لاره روان شي نو الله تعالی به ورته جنت ته دتلو په لاروکښې یوه لاره اسانه کړي، اودعلم دزده کونکي دخوشحالولودپاره فرشتي خپلې وزري غوړوي او یقینا کوم مخلوق چه په زمکه او اسمان کښې وسیږي هغوی تول دده دپاره مغفرت غواړي تردي پورې چه په اوبوکښې مهیان (کبان) هم دده دپاره مغفرت غواړي او په عبادت کونکي باندې دعالم دومره فضیلت دي لکه څنګه چه دځوارلسمي شپې دسپوږمئ فضیلت په تولو ستورو باندې دي اویقینا عالمان دانبیاو وارثان دي اوانبیاو درهم اودینار په میراث کښې نه دي پریخودلي هغوی خوصرف علم په میراث کښې پریخودلي دي، یقیناچاچه علم حاصل کړو ده الویه برخه حاصله کړه.

مضمون حدیث:

قوله: ﴿ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ الخ ﴾ کثیر بن قیس فرمائی چه زه یوه ورځ د ابوالدرداء ﷺ سره ناست اوم نو یو سړي د هغوی خدمت ته راغلو او عرض ئې اوکړو چه زه تاسو ته د مدیني طیبې نه د یو حدیث اوریدو دپاره راغلې یم چه د هغې په باره کښې ماته معلومه ده چه تاسو هغه د رسول الله ﷺ نه روایت کوئ، زما د دې راتلو مقصد د دې نه سوا هیڅ نه دی، نو هغوی اوفرمائیل چه ما د رسول الله ﷺ نه اوریدلی دی ﴿ يَقُولُ « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ﴾ شارحینو لیکلي دی چه په دې کښې دوه احتماله دی یو دا چه دې سائل ته د ابوالدرداء ﷺ نه هم دا حدیث مطلوب وو کوم چه هغوی اوریدل غوښتل. دویم دا چه حدیث مطلوب خو به ورته هغوی روستو اورولې وی خو دا حدیث ئې د هغه د عمل د تحسین او تبشیر دپاره واورلو، چه کوم انسان د علم د حصول دپاره سفر کوی نو ګویا الله پاک هغه د جنت په لاره باندې بوځی یعنی د علم د حصول دپاره تلل دا د انجام په لحاظ داسې دی لکه د جنت په لاره تلل. او د دې نه د روستو حدیث الفاظ دا دی ﴿ الاسهل الله له به طریقا الی الجنة ﴾ چه د طالب العلم دپاره الله پاک د جنت لاره آسانوی، په دې وجه علم ذریعه ده د عمل او عمل سبب دي د دخول جنت.

شرح الحدیث:

﴿ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ الخ ﴾ د حدیث د دې جملې په وضاحت کښې په بذل کښې د امام خطابی ﷺ نه دري مطلبونه لیکلي دی:

۱ د وزرو ګیښودلو نه مراد تواضع ده یعنی د طالب العلم مخکښې ملائک په تواضع سره راځی، کقوله تعالی واخفض لهما جناح الذل.....

۲ الامساک عن الطیران والنزول عنده، یعنی که په زمکه باندې طالب العلم وی او ملائک پورته الوځی نو هغه د دې طالب العلم د وجې نه خپل الوتل ختمولو سره لاندې ته ته

راکوزیږی لکه دا قول د رسول الله ﷺ : ﴿ ما من قوم يذكرون الله تعالى الا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ﴾

۳: د دې نه مراد د ملائکو خپلو وزرو لره د طالب العلم دپاره خوروول دی هغه لره په خپل خان باندې د سورولو دپاره چه هغه منزل مقصود ته اورسوی، مراد تري نه اعانت دې او تیسیر په طلب د علم کښې. اه

وړاندې په حدیث کښې دی چه د عالم دپاره آسمان او زمکې والا استغفار کوی تر دې چه په اوبو کښې دننه مهیان (ګویا دا استغفار د بر نه تر بحر ته رسیږی)

او دا چه علماء د انبیاء کرامو وارثان دی ځکه چه د انبیاء کرام ﷺ میراث درهم او دینار نه وی بلکه د هغوی میراث علم وی (لهذا طالبان او علماء د انبیاء ﷺ وارثان شو)

قوله: ﴿ لمن اخذه اخذ بحظ وافر ﴾ دا جمله یا خو خبر دې چه کوم سړی علم حاصل کړو هغه لوئې دولت حاصل کړو، او یا انشائیه ده چه کوم سړي علم حاصل کړی او د هغې طالب وی نو هغې لره په ښه طریقه حاصلول پکار دی. د دې حدیث په روستو طریق کښې دا جمله هم ذکر شوې ده ﴿ ومن ابطاء به عمله لم يسرع به نسبه ﴾ یعنی کوم سړی لره چه د هغه عمل روستو کړی نو د هغه عالی نسب ئې نه شی مخکښې کولې.

د علم فضیلت او برتری :

د احادیث الباب نه د علم فضیلت ښکاره دی د ملائکو د طالب العلم سره په تواضع باندې پیش کیدل، د هغه دپاره د جنت لاره برابرول، د انبیاء ﷺ وارث کیدل یقینا دا د انتهائی درجې اعزاز دی. حضرت شیخ رحمه الله په حاشیه د بذل کښې د علامه شامی نه په ۲۸۹/۵ کښې نقل کړی دی : ﴿ مذاكرة العلم ساعة خير من احياء ليلة وله الخروج لطلبه بدون اذن الوالدين لو ملتحيا، اما الامرد فلا ﴾ یعنی د لږ ساعت علمی مذاکره د ټولې شپې د عبادت نه افضل ده، بله دا چه د طلب علم دپاره د کور نه وتل بغیر د والدینو د اذن نه هم جائز دي په دې شرط چه هغه وتلو والا د ګیږي والا وی، د بې ګیږي هلک دپاره جائز نه دی. والحديث الاول اخرجه الترمذي وابن ماجه، والحديث الثاني اخرجه مسلم اتم منه واخرجه الترمذي مختصرا، قاله المنذري.

[٣٦٤٢](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: لَقِيتُ شَبِيبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَعْنِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

ابو سودة دابو الدرداء رضي الله عنه نه اوهغه دنبی علیه السلام نه دتیر شوې روایت په شان روایت کړې دی.

[٣٦٤٣](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ".

(*): تفرد به أبو داود، انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ١٠٩٥١) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٢٣٧٧)، وقد أخرجه: صحيح مسلم /الذكر والتوبة ١١ (٢٦٩٩)، سنن الترمذي /العلم ٢ (٢٦٤٦)، سنن ابن ماجه /المقدمة ١٧ (٢٢٦)، مسند احمد (٢٥٢/٢)، سنن الدارمي /المقدمة ٣٢ (٣٥٦) (صحيح)

د ابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی هرڅوك چه ددین دعلم دحاصلولو دپاره په یوه لاربانډي روان شي نوالله تعالی به ده ته دجنت لاره اسانه کړي اوچاڼه چه خپل عمل وروسته دیکه کړو نوددده نسب ده لره نشي مخکښي کولي.

بَابُ رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

باب: د اهل کتابو نه روایت بیانول

یعنی اهل کتاب چه کوم مضمون بیان کړی نو آیا د اهل اسلام دپاره هغي لره نقل کول او د روایت کولو اجازت شته.

[٣٦٤٤]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ".

دابونمله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام سره ناست وم اودهغه سره یو یهودي هم موجود وو او په دي وخت کښي یوجنازه تیریدله یهودي اووئیل اي محمده ایا دا مري خبري کوي نبی علیه السلام اوفر مائیل الله تعالی نبه خبر دي ددینه پس یهودي اووئیل داجنازه خبري کوي لیکن ددنیا خلق ددي خبري نه آوري نبی علیه السلام اوفرمائیل تاسوته چه اهل کتاب کوي خبري وکړي نوتاسوبه دهغي نه تصدیق کوئ اونه تکذیب بلکه داسي به وائی چه مونږه په الله اودهغه په رسولانو ایمان راوړي دي په دي وخت کښي که چرې دغه خبره دروغ وي نوتاسو ورته ریښتیا اونه وئیل اوکه چرې ریښتیاوي نوتاسودروغ ونه ګنړله.

قوله: ﴿ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « اللَّهُ أَعْلَمُ » الخ ﴾ د دي حدیث راوی ابو نمله صحابی دي چه د هغه نوم عمار بن معاذ ﷺ دي. او د هغوی نه روایت کونکي د هغوی څوئي ابن ابی نمله دي چه د هغه نوم نمله دي.

د حدیث مضمون دا دي چه یو کرت د رسول الله ﷺ مخکښي یو جنازه تیره شوه، یو یهودی د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه آیا دا جنازه خبري کوی؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل "الله اعلم" هغه یهودی اووئیل چه او خبري کوی کیدي شی هغه دا خبره په خپل کتاب کښي لیدلی وی چه د هغي په بناء باندي هغه داسي اووئیل. د یهودی په دي خبره باندي رسول الله ﷺ خاموش پاتي شو او صحابه کرام رضی الله عنهم ته ئي اوفرمائیل چه دا یهود چه کومه خبره تاسو ته کوی په هغي کښي مه د هغوی تصدیق کوئ او مه ئي تکذیب، بلکه وایئ چه ﴿ امنا بالله ورسوله ﴾ چه نه د باطل تصدیق اوشی او نه د حق تکذیب. د دي نه معلومه شوه چه د اهل کتابو حدیث نه دی روایت کول پکار.

رسول الله ﷺ د کلام جنازه په باره کښي اوفرمائیل "الله اعلم" حالانکه د نورو احادیثو نه په

[1]: تفرد به، أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٢١٧٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٣٦٧٤) (ضعيف)

قبر کښې د ملائکو د سوال په جواب کښې د مړی خبرې کول په کثرت سره راغلی دی اوس یا خو دې داسې اوئیلې شی چه دا حدیث د شروع دی کوم وخت چه رسول الله ﷺ ته په قبر کښې د ملکین او د مړی د سوال جواب علم نه وو. او یا دې داسې اوئیلې شی چه په دې حدیث کښې رسول الله ﷺ د مړی د کلام په باره کښې توقف فرمائیلې دې په دې وجه چه د دې حدیث تعلق مخصوص هغه مړی سره وو نه د مطلق کلام میت سره، افاده العلامه السندی.

په دوه مختلفو بابونو کښې تطبیق:

د دې نه پس ځان پوهه کړه چه وړاندې په کتاب کښې د څو ابوابو نه پس هم د دې سلسلې یو باب راروان دې، باب الحدیث عن بنی اسرائیل چه په هغې کښې مصنف ﷺ دوه احادیث ذکر فرمائیلې دی په رومبی حدیث کښې دی ﴿ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ﴾ په دې باندې بعض شراح حطابی وغیره لیکلې دی چه د یهودو نه د روایت حدیث ممانعت په شروع د اسلام کښې وو، د احکام اسلامیه او قواعد دنیه د استقرار نه مخکښ، بیا چه کله د احکام اسلامیه استقرار اوشو او صحابه کرام ﷺ د یهود د تحریفاتو او تخلیطاتو نه خبر شو نو بیا رسول الله ﷺ صحابه کرامو ته د حدیث اهل کتاب د روایت اجازت ورکړو چه په دې صورت کښې کذب او صدق او د حق او باطل ترمینځه د خلط کیدو خطره نه وه گویا دا هم داسې اوشو خنګه چه رسول الله ﷺ په شروع کښې د کتابت حدیث نه صحابه کرام ﷺ منع کړې وو د حدیث د قرآن کریم سره د التباس او د خلط کیدو د وجې نه، او بیا رسول الله ﷺ دا نهی منسوخ کړه او د کتابت حدیث اجازت ټې ورکړو چه هر کله د خلط ویره پاتې نه شوه.

او امام مالک ﷺ د ﴿ حدثوا عن بنی اسرائیل ﴾ په باره کښې فرمائی، ﴿ المراد جواز التحدث عنهم بما کان من امر حسن اما ما علم کذبه فلا ﴾ یعنی مراد دا دې چه اهل کتاب چه کومې ښه ښه خبرې تاسو ته بیانوی د هغې د نقل اجازت دې خو د کومې خبرې غلط کیدل چه معلوم وی ښکاره ده چه هغه په دې کښې داخل نه ده (کذا فی العون عن الفتح) او په حاشیه د بذل کښې دی ﴿ قال القاری فی المرقاة : لا حرج فی نقل الا عاجیب عنهم، وفی الرد المختار عن ابن حجر : هذا الحدیث یفید حل السماع الا عاجیب والغرائب کل ما لا یتیقن کذبه لقصد الفرجة لا الحجة ﴾ د امام خطابی ﷺ په نزد د باب اول حدیث منسوخ او د باب دوم د هغې دپاره ناسخ شو او د امام مالک ﷺ په نزد د اول حدیث تعلق د احکام او مسائلو سره دې او د دویم تعلق د عام مفیدو خبرو سره یا غرائبو سره دې احکامو سره نه، د دواړو احادیثو محمل بیل بیل دې لهذا د ناسخ او منسوخ منلو حاجت نشته.

د اسرائیلیاتو حکم:

په تفسیر معارف القرآن کښې مفتی محمد شفیع ﷺ په مقدمه کښې دعنوان" د اسرائیلیاتو حکم" لاندې لیکلې دی : اسرائیلیات هغه روایتونو ته وائی کوم چه د اهل کتابو یعنی یهودو او نصاراو نه مونږ ته رارسیدلی دی، حافظ ابن کثیر ﷺ لیکلې دی چه د اسرائیلیاتو دری قسمونه دی ۱ : هغه روایات چه د هغې صداقت د قرآن او حدیث د نورو

دلائلو نه ثابت دي مثلا د فرعون غرق کيدل او د موسیﷺ کوه طور ته تشريف اوړل. ۲: هغه روايات د کوم دروغژن کيدل چه د قرآن او حديث د نورو دلائلو نه ثابت وی مثلا په اسرائيلی رواياتو کښې ذکر دی چه سليمانﷺ په آخر عمر کښې (والعياذ بالله) مرتد شو د دې تردید د قرآن کريم نه ثابت دي د الله پاک ارشاد دي ﴿ وما كفر سليمن ولكن الشيطين كفروا﴾ هم دغه شان مثلا په اسرائيلی رواياتو کښې ذکر شوی دی (معاذ الله)چه داؤدﷺ د خپل سپه سالار اوريا ښځې سره زنا کړې وه يا ئې هغه په مختلفو تدبيرونو سره قتل کړو او د هغه د ښځې سره ئې نکاح اوکړه، دا هم ښکاره دروغ دی او دا قسم روايات غلط ګنړل لازم دی. ۳: هغه روايات چه د هغې په باره کښې قرآن او سنت او نور شرعی دلائل خاموش دی لکه د تورات احکام وغيره، دغه شان رواياتو په باره کښې د رسول اللهﷺ تعليم دا دې چه د هغې په باره کښې دې سکوت اختيار کړې شی، نه دې د هغې تصديق اوکړې شی او نه تکذيب، خو په دې مسئله کښې د علماء کرامو اختلاف دي چه آيا د داسې رواياتو نقل کول هم جائز دی يا نه؟ حافظ ابن کثيرﷺ قول فيصل دا بيان فرمائيلی دي چه د هغې نقل کول جائز خو دی خو د هغې نه هيڅ فائده نشته ځکه چه شرعی اعتبار سره هغه حجت نه دي. (مقدمه تفسيرابن کثير)

دويم حديث په دې باب کښې چه کوم مصنفﷺ ذکر کړې دي هغه دا دي، ﴿ كان رسول اللهﷺ يحدثنا عن بنی اسرائيل حتى يصبح ﴾ يعنی ډير کرته به رسول اللهﷺ مونږ ته د شپې د بنی اسرائيلو حالات د ناوخته پورې بيانول تر دې چه صبا به شو، د رومبی باب نه غرض د مصنفﷺ اخذ الرواية عن اهل الكتاب نه منع کول يعنی د هغوی نه دې روايت وانخستلې شی لکه چه د دې باب د حديث نه معلوميږی، او د دويم باب غرض حديث د بنی اسرائيلو نه يعنی د هغوی نه روايت کول او د هغوی قصص او واقعات نقل کول چه دا جائز او ثابت دی لکه چه د دې باب په دويم حديث کښې ذکر شوي دی، او د دې باب حديث اول يعنی ﴿حدثوا عن بنی اسرائيل ولا حرج ﴾ دي هم په دې معنی باندې محمول کړې شی يعنی ﴿ ذكر قصصهم واحوالهم ﴾ په دې صورت کښې به په دې دواړو کښې هيڅ اختلاف نه وی چه د هغې دپاره د ځه توجيه پيش کولو ضرورت راشی، هذا ما عندی ان كان صوابا فمن الله تعالى وان كان خطاء فمنی.

[٣٦٤٥]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ، وَقَالَ: "إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي، فَتَعَلَّمْتُهُ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ، وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ".

د زيد بن ثابت نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ راته حکم وکړو چه ديهوديانو تحرير زده کړم چنانچه ما دنبی ﷺ دپاره ديهوديانو ليکل زده کړل اوراته ئې اوفرمائيل په الله مې دي

[1]: صحيح البخاري/ الأحكام ٤٠ (٧١٩٥ تعليقًا)، سنن الترمذي/الاستئذان ٢٢ (٢٧١٥)، (تحفة الأشراف: ٣٧٠٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٦٧٥) (حسن صحيح)

قسم وي زما په يهوديانو اعتماد نشته چه هغوی به زما طرف، به صحيح تحرير وکړي زيد وائي نيمه مياشت نه وه تيره شوي چه ماددي خلقو ليکل په نبی طريقي سره زده کړل بياچه به کله نبی ﷺ دځه ليکلو حکم کولو نوهغه ليکل به ماکول اوکله چه به نبی ﷺ ته کوم تحرير راغي نوهغه به ورته مالوستلو.

﴿ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ « إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي ». فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلاَّ نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى حَذَقْتُهُ الخ ﴾

زيد بن ثابت رضي الله عنه فرمائی چه رسول الله ﷺ ماته حکم اوفرمائيلو چه زه د يهودو ژبه ليکل او لوستل زده کړم، او وي فرمائيل چه زما په دي باندې اطمينان نشته چه يو يهودی زما مضمون اوليکی، هغوی فرمائی چه د هغوی د حکم په تعميل کښې ما د يهودو ژبه د نيمې مياشتې نه هم په کمه موده کښې زده کړله، او په دې کښې ماته ښه مهارت حاصل شو. نو د دې نه پس به ما د رسول الله ﷺ د طرف نه يهودو ته ليکل کول او کله چه به د هغوی د طرف نه هغوی ته څه خط راتلو نو هغه به ورته ما اورولو.

فائده : مشهوره دا ده چه انجيل په سريانۍ ژبه کښې دي لهذا د نصارای ژبه هم هغه شوه او تورات په عبرانۍ ژبه کښې دي لهذا په ظاهر د يهودو ژبه هم هغه شوه. د صحيح بخاری په رومبی باب کښې د ورقه بن نوفل رضي الله عنه په باره کښې ذکر دی.

﴿ وكان يكتب الكتاب العبرانی فيكتب من الانجيل بالعبرانية ﴾ وفی هامش اللامع عن القسطلانی : قيل : ان التوراة عبرانية والانجيل سريانی، وعن سفيان : ما نزل من السمآء وحی الا بالعربية وكانت الانبياء عليهم السلام ترجمه لقومها اهـ وفيه عن الكرمانی : يفهم منه ان الانجيل ليس عبرانيا وهو المشهور اهـ.

د کاتبينو وحی صحابه کرامو رضي الله عنهم تعين او نومونه :

د دې حديث نه معلومه شوه چه زيد بن ثابت رضي الله عنه د رسول الله ﷺ د کاتبينو نه وو، مشهور کاتبين د وحی شپږ حضرات دی: ۱: عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، ابی بن کعب، زيد بن ثابت، معاويه بن ابی سفيان، عبدالله بن سعد بن ابی السرح رضي الله عنهم د ډيرو علماء کرامو د رسول الله ﷺ په کاتبينو باندې مستقل تصانيف دی چه د هغې فهرست ډير اوږد دي[1] چه د هغې دوه قسمونه دی کاتبين وحی يعنی قرآن وغيره، د دې په باره کښې خو هم دا ليکلې دی چه هغوی شپږ کسان دی، او دويم قسم مطلق کاتبين د قرآن کريم د وحی نه علاوه، د هغوی تعداد بعض مصنفينو يو ديرش ليکلې دي (واحد وثلاثون) بعضو د دې نه کم او زيات ليکلې دي والحديث اخرجه الترمذی وقال حسن صحيح، واخرجه البخاری تعليقا فی كتاب العلم، قاله المنذری.

[1] مخکښې هم ليکلې شوي دی اواوس هم مثلامخکښې المصباح المضی فی كتاب النبی، او په نوي کتابونو کښې كتاب الوحی د احمد عبدالرحمن عيسی اوكتاب النبی ﷺ د محمد مصطفی الاعظمی.

بَابٌ فِي كِتَابَةِ الْعِلْمِ
د علم د لیکلو بیان

اوپه بعض نسخو کښې ﴿ باب كتابة العلم ﴾ او په بعضو کښې ﴿ باب في كتاب العلم ﴾ په دې مسئله اوددې متعلق احادیثو باندې کلام د الدر المنضود په مقدمه کښې تیرشوي دي.

[٣٦٤٦](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: اكْتُبْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ".

دعبدالله بن عمرو ﷺ نه روایت دي فرمائي کله چه به مادنبی ﷺ نه یوحدیث واوریدونود بادولو دپاره به مې لیکلو بیا زه قریشیانو د لیکلو نه منع کړم او راته ئې اووئیل به چه دنی علیه السلام نه هره خبره واوري هغه لیکي، حالانکه نبی ﷺ هم برانسان دي نه خودغمي اود خوشحالی په دواړو حالتونوکښې خبري کوي ملجه دا واوریدل نولیکل کول مې پریخول او ددې ذکر مې نبی ﷺ ته وکړونبی ﷺ پخپلو ګوتو باندې دخپل مخ طرف ته اشاره وکړه اوحکم ئې وکړو په لیکل کوه په هغه پاک ذات مې دي قسم وي دچاپه قبضه کښې چه زما روح دي ددې خولی نه دحق نه علاوه بله خبره نه وځی.

[٣٦٤٧](*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرَنَا أَنْ لَا نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، فَمَحَاهُ".

دعبدالله بن حنطب نه روایت دي فرمائي چه زید بن ثابت ﷺ معلوه ﷺ ته لاړو اودیوحدیث په باره کښې ئې ورنه تپوس وکړو او یو کس ته ئې حکم وکړو چه وې لیکي، زید ورته اووئیل یقینا مونږ ته نبی ﷺ حکم کړي دي چه مونږ به دهغه احادیث نه لیکو نوهغه لیکلی شوی حدیث وران کړو.

[٣٦٤٨](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "مَا كُنَّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَّشَهُّدِ وَالْقُرْآنِ".

د ابوسعید خدری ﷺ نه روایت دي فرمائي چه مونږبه (دنبی ﷺ نه) د تشهد اوقران نه علاوه نور لیکل نه کول.

[٣٦٤٩](*) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٩٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٢/٢، ١٩٢)، سنن الدارمي/المقدمة ٤٣ (٥٠١) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٧٤٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٢/٥) (ضعيف الإسناد)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٢٥٨) (شاذ)

(*): انظر حديث رقم: (٢٠١٧)، (تحفة الأشراف: ١٥٣٨٣) (صحيح)

"لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله مکه فتحه شوه نوښی ﷺ دخطي ورکولو دپاره اودریدو، راوی وائی چه یویمني سړي هم اودریدو کوم چه په ابوشاه باندي مشهور وو، عرض ئي وکړوچه اي دالله رسوله دا خطبه دي زما دپاره ولیکلی شي نبی ﷺ اوفرمایل د ابوشاه دپاره ئي ولیکئ.

[٣٦٥٠](*) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَمْرٍو: "مَا يَكْتُبُوهُ؟" قَالَ: "الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا يَوْمَئِذٍ مِنْهُ".

د ولید نه روایت دي فرمائی چه ابوعمرونه ئي روئیل دده دپاره ئي څه شي لیکل؟ هغه اووئیل چه دننئ ورځي اورولي شوي خطبه.

بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

نبی علیه السلام نه دروغ وئیل نسبت کولو د سزا بیان

[٣٦٥١](*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمَعْنَى، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ أَبُو بِشْرٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ؟ فَقَالَ: "أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

عامربن عبدالرحمن بن زبیردخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه مازبیرته روئیل ته دنورصحابه کرامونه شان دنبی ﷺ نه (په کثرت سره) حدیث روایت ولي نه کوي هغه وئیل خبردار ماته د نبی ﷺ دپرتقرب حاصل وولیکن ما دهغه نه اوریدلي وو چه فرمائیل ئي:څوک چه په قصد سره کومه دروغ خبره ماته منسوب کړي نوهغه دي دځان دپاره په جهنم کښي کورجوړ کړي.

قوله: ﴿ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم الخ ﴾

شرح الحديث:

عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د خپل پلار زبیر رضی الله عنه نه تپوس اوکړو، چه ستاسو دپاره د احادیثو په بیانولو کښي څنګه چه ستاسو ملګری بیانوی څه څیز مانع دي؟ نو هغوي اوفرمائیل چه والله زما چه رسول الله ﷺ سره کومه مرتبه او خپلولی ده هغه ښکاره ده،[٣] (چه د هغې په

---

[١]: انظر حديث رقم (٢٠١٧)، (تحفة الأشراف: ١٥٣٨٣) (صحيح)

[٢]: صحيح البخاري/العلم ٣٨(١٠٧)، سنن ابن ماجه/المقدمة ٤(٣٦)، (تحفة الأشراف: ٣٦٢٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٦٥/١، ١٦٦)، سنن الدارمي/المقدمة ٢٥ (٢٣٩) (صحيح)

[٣] حضرت زبیربن العوام (رض) د عشره مبشره اصحابو نه دي اود حضورپاک (ص) د ترور خوئي (پهوپۍ زاد) وو. هم ددوی باره کښي وئیلی شوی وو په شراح حره والا حدیث کښي چه: ان کان ابن عمتك، كما تقدم.

وجه باندې ما د رسول الله ﷺ نه په کثرت سره احادیث واوریدل، خو د دې باوجود د ترک روایت وجه دا ده چې ما د رسول الله ﷺ نه دا حدیث اوریدلی دی چه کوم سړي په ما باندې قصدا دروغ اوائی نو هغه دې په جهنم کښې خپلې استوګنې ته لاړ شی.

په یو حدیث کښې دی چه د هغې مضمون داسې دې که هغه مسلمان وی او که کافر دواړو خایونو کښې ئې استوګنه جوړه ده په جنت کښې هم او په جهنم کښې هم، چه د ایمان د راوړلو په صورت کښې جنت والا استوګنې ته او د ایمان نه راوړلو په صورت کښې د جهنم والا استوګنه کښې هغه اوساتلې شی. وفی الفتح : قوله : فلیتبوا ای فلیتخذ لنفسه منزلا، فهو امر بمعنی الخبر وبمعنی التهدید او بمعنی التحکم، او دعاء علی فاعل ذلک ای بواه الله ذلک اه امام بخاریؒ دا حدیث او د دې قسم مضمون نور روایات په ﴿ باب اثم من کذب علی النبی ﷺ ﴾ کښې ذکر کړی دی، د بخاری په حدیث کښې د ﴿ متعمدا ﴾ لفظ نشته، او حافظ په هغې باندې کلام هم کړې دې او وئیلې ئې دی چه د زبیرؓ د دې حدیث نه په استدلال کولو کښې د دې خبرې دلیل دې چه د کذب اطلاق مطلقا په خلاف واقع خبر ورکولو باندې دې که هغه عمدا وی یا خطاء او هم دا صحیح قول دې، او د خطا په صورت کښې اګر چه ګناه نشته.(۱) خو زبیرؓ ته په اکثار فی الحدیث کښې خطره پیدا شوه د دې خبرې چه هسې نه هغه په خطاء کښې واقع شی چه د هغې ورته شعور هم نه وی، او په مختصر د منذری کښې دی: واخرجه البخاری عن الزبیر انه قال : والله ما قال متعمدا وانتم تقولون متعمدا اه..... امام ابن ماجهؒ د خپل سنن په شروع کښې داسې مضامین او ابواب قائم کړې دی، باب التوقی فی الحدیث عن رسول الله ﷺ او دغه شان باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول الله ﷺ.....

بَابُ الْكَلَامِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

بغیر د پوهې نه د قرآن کریم معنی بیانول

[۳۶۵۲](۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَغْرِمِيُّ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ أَخِي حَزْمٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ".

دجندب ؓ نه روایت دی فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمانیلی دی چاچه په قران کریم کښې د خپل عقل نه خه وئیل نوکه ده صحیح هم وئیلې وي بیا ئې هم غلطی وکړه.

﴿ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ » ﴾

شرح الحدیث :

کوم سړي چه د کتاب الله تفسیر په خپله رائې باندې اوکړی نو که هغه تفسیر صحیح هم وی نو هغه بیا هم خطا اوکړه، د ﴿ برایه ﴾ په مطلب کښې دوه احتماله دی اول دا چه په خپله

(۱) قلت وفیه انه اذا لا اثم فکیف الوعید.
(۲) سنن الترمذي/تفسير القرآن ۱ (۲۹۵۲)، (تحفة الأشراف: ۳۲۶۲) (ضعيف)

رائي باندې ئې اوکړی بغیر د دلیل نه د خپل خواهش د لاندې د خپل غرض د موافقت دپاره، دویم مطلب دا دي چه صرف په ظاهر عربیت باندې نظر ساتلو سره قواعد د صرف او نحو او لغت مخې ته کیخودلو سره بغیر د دې نه چه د قران کریم غرائب او مبهمات وغیره کښې سماع او منقول طرف ته رجوع اوکړې، په مجمع البحار کښې لیکلې دی چه د دې دویمې معنی د اخستلو په صورت کښې د ممانعت هیڅ وجه نشته اهٔ لهذا اول معنی مراد شوه. د اکابرینو د کلام نه معلومیږی د کوکب او د فیض الباری وغیره نه چه کوم تفسیر د قواعد عربیه او اصول شرعیه په رنړا کښې په خپل اجتهاد باندې اوکړې شی هغه صحیح او معتبر دې بلکه کتب تفسیر ددې قسم تفسیر نه ډک دی ځکه چه هغه تفسیر کوم چه براه راست د رسول الله ﷺ نه منقول وی هغه ډیر کم او اقل قلیل دی، لهذا تفسیر بالرائي په دې معنی باندې ممنوع نه دې، او که د هر آیت د تفسیر منصوص من الشارع کیدل ضروری وې نو بیا د رسول الله ﷺ دعاء د ابن عباس ﷺ په باره کښې ﴿ اللهم فقه فی الدین وعلمه التاویل ﴾ په ظاهر کښې غیر مفید کیږی. د دې حدیث په شرح لیکلو سره غور کولو باندې یو خبره په ذهن کښې راتللە بیا هم دغه شان خبره د معارف القرآن په مقدمه کښې په ښه انداز کښې ملاؤ شوه هغه دلته نقل کولې شی په اختصار سره.

(د تفسیر ماخذ)

د ماخذ تفسیر په باره کښې هغې کښې لیکلې شوې دی چه د علم تفسیر د کتابونو مراجع او سرچینې شپږ دی:

۱: قرآن کریم، د علم تفسیر رڼمبې ماخذ خپله قرآن کریم دې پس اکثر داسې کیږی چه یو آیت مجمل وی او وضاحت ته مجتاج وی نو خپله د قرآن کریم دویم آیت د هغې مفهوم لره واضح کړی (بیا دې لره په هغه مقدمه کښې په مثال سره واضح کړې شوې دې).

۲: حدیث: د هغې وضاحت په هغه مقدمه کښې کړې شوې دې، خو د الدر المنضود په مقدمه کښې د علم حدیث چه کوم تعریف او غرض بیان کړې شوې دې هغه د دې د وضاحت دپاره کافی دې.

۳: دریم او څلورم ماخذ د صحابه کرامو ﷺ اقوال او د تابعینو اقوال دی. او پنځم ماخذ لغت د عربو هغوی لیکی: د قرآن کریم ډیر آیتونه داسې دی چه د هغې په پس منظر کښې چونکه څه شان نزول یا بل څه فقهی یا کلامی مسئله نه وی په دې وجه د هغې په تفسیر کښې د رسول الله ﷺ یا صحابه او تابعینو اقوال منقول نه وی. پس د هغې د تفسیر ذریعه صرف لغت عرب وی او د لغت په بنیاد باندې د هغې تشریح کولې شی، د دې نه علاوه که د یو آیت په تفسیر کښې څه اختلاف پیدا شی نو په مختلفو آراء کښې د محاکمې دپاره هم د علم لغت نه کار اخستلې شی، شپږم ماخذ تدبر او استنباط..... دا د دې آخری ماخذ دې د قرآن کریم نکات او اسرار یو داسې لوئې سمندر دې چه د هغې هیڅ حد او غایة نشته پس کوم سړی ته چه الله پاک په اسلامی علومو کښې بصیرت ورکړې وی هغه چه څومره څومره په دې کښې غور کوی هم هغه هومره اسرار او نکات ئې مخې ته راخی، پس مفسرین کرام د خپل خپل

تدبر نتائج هم په خپلو تفسیرونو کښې بیان کړی دی، خو دا اسرار او نکات هغه وخت قابل قبول وی چه کله هغه د ذکر کړې شوې پنځو ماخذو سره تصادم نه ساتی..... الی اخره.

﴿ مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ ﴾ چا چه د قرآن کریم تفسیر په خپله رائې باندې اوکړو پس که هغه صحیح هم وی نو هغه خطاء او غلطې اوکړو هغه لره د خپل طرف نه تفسیر نه وو کول پکار، د شارحینو د کلام نه معلومیږی چه دا حدیث په خپل عموم او ظاهر باندې نه دی بلکه موؤل دې نچه د هغې وجه هم ښکاره ده ځکه چه خپله قرآن کریم وائی چه کوم خلق د لغت عرب نه خبر دی او د چا ژبه چه عربی ده د هغوی دپاره د قرآن کریم پوهه آسانه ده لکه چه د دې آیت کریمه مقتضی ده ﴿ حم - وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ - إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ اهل عربو ته خطاب دې چه مونږ دا کتاب په عربیٔ ژبه کښې (کومه چه ستاسو مورنیٔ ژبه ده) په دې وجه نازل کړې دې چه تاسو په دې باندې بغیر د واسطې نه پوهه شئ.

قوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ - وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ لهذا د دې آیتونو په رڼا کښې به د دې حدیث مطلب دا اخستلې شی چه د قرآن کریم د کومو آیتونو د مفهوم د فهم دپاره صرف د لغت عرب نه خبریدل او په هغې کښې مهارت کافی نه دی بلکه د هغې د فهم دپاره د نور علم ضرورت دی. اسباب نزول یا نور علوم شرعیه سره مناسبت نو هلته بغیر د هغه معلوماتو نه صرف په خپلې رائې او پوهې سره تفسیر کول جرأت او غلطی ده اگر چه هغه رائې صحیح ولې نه وی، په حدیث کښې د ﴿ برایه ﴾ لفظ هم دې طرف ته اشاره کوی ځکه چه ښکاره ده چه د رائې د استعمال ضرورت خو هم هلته پیښیږی چرته چه صرف د لغت په پوهه باندې کار نه شی چلیدې، هم د داسې موقعو په لحاظ سره په دې حدیث کښې فرمائیلې شوې دی چه په خپله رائې دې مطلب نه متعین کوی بلکه د نقل طرف ته دې رجوع اوکړې شی هم دغه شان علماء کرام فرمائی چه په کومو آیتونو کښې د وعظ او نصیحت مضمون دې د هغې پوهه خو هر هغه چا دپاره آسانه ده چه په عربیٔ باندې پوهیږی. خو د آیتونو نه استنباط د احکام شرعیه گران کار دی، د هغې دپاره د متعلقه علومو نه واقفیت ضروری دی. والله تعالی اعلم بالصواب. والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی هذا حدیث غریب، وقد تکلم بعض اهل العلم فی سهیل بن ابی حزم قاله المنذری.

باب تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ

دیو حدیث دیارباروليلو بیان

[٣٦٥٣] (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هَاشِمِ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ سَابِقِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٥٦٧٦) (ضعيف الإسناد)

ابو سلام د داسې کس نه روایت کوی چا چه دنبی ﷺ خدمت کړي دي فرمائیل ئې چه رسول الله ﷺ به کله څه خبره کوله نو دري خله به ئې تکراروله (ددې دپاره چه ښه یاد شی).

﴿ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ﴾

شرح الحديث:

یعنی چه کله به رسول الله ﷺ څه خبره بیان فرمائیله نو هغه به ئې دري کرته فرمائیله.

د دې نه هر کلام او هره خبره مراد نه ده بلکه بعض هغه خبرې دی کومې چه زیاتې مهتم بالشان وی، چه هغه ښه یادې کړې شی، د تکرار دا وجه چه هغه ښه یادې شی خپله په بعضو روایاتو کښې راغلې ده، پس په بخاری کښې یو روایت دې ﴿ كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ﴾ او د ترمذی په یو روایت کښې دی ﴿ حتى تعقل عنه ﴾ او په بذل کښې دی، قلت ﴿ ويحتمل ان يكون التكرار لاجل سهولة الحفظ ﴾ د بخاری شریف په دې روایت کښې د کوم چه پورته حواله ورکړې شوې ده د کوم راوی چه انس ﷺ دې[1] دا زیادت دې ﴿ واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، وفى رواية انه كان اذا سلم سلم ثلاثا ﴾ د رسول الله ﷺ د دري کرته سلام په باره کښې مختلف توجیهات کړې شوي دی، یو داچه ددې نه سلام د استیذان مراد دې چه د هغې حد ثلاثا دې لکه چه د ابوموسی اشعری ﷺ په حدیث کښې ذکر شوې دی، او یو توجیه دا کړې شوې ده چه دا په هغه صورت کښې ده چه کله د هغوی دا خیال وی چه دا سلام ټولو نه دی اوریدلی، کذا في الفتح، او یو توجیه دا هم کړې شوې ده چه د اول سلام نه مراد سلام د استیذان، او د دویم سلام نه مراد سلام تحیه، یعنی مجلس ته د داخلیدو په وخت، او دریم سلام عند الرجوع عن المجلس.

بَابٌ فِي سَرْدِ الْحَدِيثِ

د زرزر خبرو کولو بیان

[٣٦٥٤] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي، فَجَعَلَ يَقُولُ: "اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا، قَالَتْ: أَلاَ تَعْجَبُ إِلَى هَذَا وَحَدِيثِهِ؟ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحَدِّثُ الْحَدِيثَ لَوْ شَاءَ الْعَادُّ أَنْ يُحْصِيَهُ أَحْصَاهُ".

د عروه نه روایت دې فرمائی چه ابوهریره ﷺ دام المومنین عائشې دحجرې په خواکښې ناست وو اوهغه په مونځ کښې مشغوله وه او ابوهریره به همدا خبره کوله چه اې حجرې والا واوره دوه پیرې ام المومنین چه کله دمونځ نه فارغه شوه نو اوئې وئیل اې عروه اياته ددې کس(ابوهریره) د خبرونه تعجب نه کوې؟ نبی ﷺ چه به کله خبرې کولې نوداسې به وې که چرې شمارونکي شمیرلي نو شمیرلي ئې شوي (یعنی په صافو الفاظو سره به ئې خبرې کولې).

قوله: سرد الحديث یعنی مسلسل او زر زر خبره کول.

---

[1] به ظاهر دلته کتاب کښې ﴿عن رجل خدم النبي ﷺ﴾ نه مراد هم هغوی دی)

(*) صحيح البخاري المناقب ٢٣ (٣٥٦٧)، (تحفة الأشراف: ١٦٤٤٥)، وقد أخرجه: صحيح مسلم المزهد ٧١ (٢٤٩٣) (صحيح)

قوله: ﴿ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَهِيَ تُصَلِّي الخ ﴾

عروه رحمه الله فرمائی چه یو کرت ابوهریره رضي الله عنه د عائشې رضي الله عنها حجري ته نږدې کیناستلو او هغې دننه مونځ کولو، نو ابوهریره رضي الله عنه یو یا دوه کرته چه مور بی بی لره خبره واورئ لره خبره واورئ ډیر احادیث ئې زر زر واورول او لاړو. غالبا دا احادیث اورول به د استصواب او تصدیق دپاره وو. عروه فرمائی چه کله موربیبی رضي الله عنها مونځ پوره کړو نو د ابوهریره رضي الله عنه په دې استعجال باندې ئې د تعجب اظهار او نکیر کولو سره اوفرمائیل چه د رسول الله ﷺ د کلام طریقه خو دا وه چه دومره په اطمینان به ئې خبره فرمائیله چه که یو شمیر کونکی د هغوی الفاظ شمیر کول غوښتل نوشمیرلې ئې شو. ددې نه د روستو حدیث مضمون هم داسې دي.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم بنحوه، قاله المنذري

[٣٦٥٥](*)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ مِثْلَ سَرْدِكُمْ".

د عروه نه روایت دي فرمائی چه م المومنین عائشې رضي الله عنها ووئیل ایادابوهریره رضي الله عنه نه تعجب نه کوي چه راغلې دي او زما د حجري په خواکښې ناست دي؟اودنبی ﷺ نه حدیث بیانوي اوماته ئې اوروي او زه په مونځ کښې مشغوله وم اوزما د فارغیدونه مخکښې پاځیدو اولاړو، که چرې مالیدلي ري نزما به ورته وئیلي ووچه نبی ﷺ به ستاپه شان زر زر ګفتګونه کوله.

بَابُ التَّوَقِّي فِي الْفُتْيَا
په فتوی ورکولو کښې د احتیاط بیان

[٣٦٥٦](*)حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْمُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الْغُلُوطَاتِ".

دمعاویه بن ابی سفیان رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده دمغالطي ورکولونه.

﴿ عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْغَلُوطَاتِ ﴾

او په یو روایت کښې دی ﴿ عن الاغلوطات ﴾ چه د هغې واحد اغلوطه دي بروزن افعولة. لکه احموقه د خمق نه، لکه چه د ابن عباس رضي الله عنه په حدیث کښې د تقسیم غنیمت په روایت کښې تیر شوي دی چه هغوی د نجده حروی په باره کښې فرمائیلي وو، لولا ان یاتی احموقة لما کتبت الیه.....

(*): صحيح البخاري/المناقب ٢٣ (٣٥٦٨تعليقًا)، م فضائل الصحابة ٣٥ (٢٤٩٣)، (تحفة الأشراف: ١٦٦٩٨)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/المناقب ٩ (٣٦٤٣)، مسند احمد (٦/ ١١٨، ١٥٧) (صحيح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٤٢٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/ ٤٣٥) (ضعيف)

شرح الحديث:

یعنی رسول الله ﷺ د نادر او مشکل مسائلو په باره کښې د سوال کولو نه منع فرمائیلې ده کومو ته چه تعنتی سوالونه وئیلې شی او په عربیٰ کښې ورته احاجی او الغاز، ځکه چه دا قسم سوالاتو سره مقصود مخاطب لاندې بنکاره کول او د هغه شرمنده کول وی، شارحینو لیکلې دی ﴿ وفيه كراهية التعمق والتكلف بما لا حاجة للانسان اليه من المسئلة ﴾ او په بذل کښې د ګنګوهی رحمه الله د تقریر نه نقل دی ﴿ ولا ضير فيه اذا كان لتدريب التلامذة ﴾ یعنی استاد که د شاګردانو نه داسې سوالات اوکړی چه په هغوی کښې بیداری او پوهه پیدا کړی نو په دې کښې هیڅ باک نشته لکه چه امام بخاری رحمه الله دې طرف ته اشاره کړې ده په مستقل ترجمة الباب سره ﴿ باب طرح الامام المسئلة على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ﴾

او په دې کښې د ابن عمر رضی الله عنهما والا حدیث ﴿ ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها انها مثل المسلم حدثونی ما هی ﴾ الحدیث ذکر فرمائیلې دې، په دې باندې حافظ رحمه الله لیکی: والنهی الوارد فی ابی داؤد محمول علی مالا نفع فیه او خرج علی سبیل التعنت.....

(د باب سره مناسبت)

د دې حدیث د باب سره مناسبت چه د هغې مضمون احتیاط فی الفتوی دې داسې کیدې شی چه په داسې قسم سوالاتو کښې ویره ده د عدم احتیاط د مجیب د طرف نه.

[٣٦٥٧]() حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُفْتِيَ.

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبی ﷺ فرمائیلی دی څوک چه بغیر د علم نه فتوی ورکوي د دې ګناه به په ده باندې وی.

(*) وحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الطَّنْبَذِيِّ رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ"، زَادَ سُلَيْمَانُ الْمَهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ، وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ.

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت ده نبی ﷺ فرمائیلي دي څوک چه بغیر د علم نه فتوی ورکوي د دې ګناه به په ده باندې وي، سلیمان نهري په خپل روایت کښې دا اضافه کړې ده چا چه خپل یو مسلمان ورور ته په قصد سره داسې مشوره ورکړه چه هغه ته نقصان رسوي نو یقینا ده خیانت اوکړو، دا د سلیمان د روایت الفاظ دی.

﴿ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ » ﴾ یعنی کوم سړی ته چه د هغه د استفتاء جواب بغیر د تحقیق نه ورکړې شي

---

[1]: سنن ابن ماجه/المقدمة ٨ (٥٣)، (تحفة الأشراف: ١٤٦١١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٣٢١، ٣٦٥)، سنن الدارمي/المقدمة ٢٠ (١٦١) (حسن)

[2]: سنن ابن ماجه/المقدمة ٨ (٥٣)، (تحفة الأشراف: ١٤٦١١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٣٢١، ٣٦٥)، سنن الدارمي/المقدمة ٢٠ (١٦١) (حسن)

وی او بیا دې مستفتی عامی د هغه فتوې مطابق عمل کړې وی نو د هغې ګناه به په مستفتی باندې نه وی بلکه په مفتی باندې به وی، خو د دې مفتی نه مراد هغه جاهل مفتی دې کوم چه د علماء په هیئت او صورت کښې وی، او که یو عامی د ځان په شان عامی سړی نه تپوس کولو سره په هغې باندې عمل اوکړی نو په دې صورت کښې به ګناه په سائل باندې وی.

د مفتی په غلطه فتوی ورکولو باندې څه حکم دې؟ په دې باندې څه اندازه کلام په ابواب التیمم باب فی المجروح یتیمم کښې تیر شوې دې. هغې ته رجوع اوکړئ. والحدیث اخرجه ابن ماجه مقتصراعلی الفصل الاول بنحوه، قاله المنذری.

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ

د علم پټولو د ګناه بیان

[۳٦٥٨] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

دابوهریره رضی الله عنه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی څوک چه دچانه دعلم دیوې مسئلې تپوس اوکړي اوهغه ورته جواب ورنکړي او مسئله پټه کړي نود قیامت په ورځ باندې به دې کس ته د اور واګې واچولې شي.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ﴾

شرح الحدیث:

یعنی د کوم سړی نه چه څه مسئله اوتپوسلې شی چه هغه ته پرې علم وی او هغه ئې پټه کړی نو د قیامت په ورځ باندې به هغه مفتی ته الله پاک په خوله کښې د اور واړې واچوی. (اعاذنا الله منه)

په خوله کښې د واړو کیدل د کلام کولو نه مانع وی، نو چونکه دا سړی هم د مسئلې د بیانولو نه منع وو او ګویا هغه په خپله خوله کښې واړې اچولې وې نو دغه شان به الله پاک هم هغه ته د هغه د ګناه مشابه سزا ورکوی. قال الخطابی: وخرج هذا علی معنی مشاکلة العقوبة الذنب کقوله تعالی {الذین یأکلون الربا لا یقومون} په دې حدیث کښې چه د کوم علم د کتمان نه منع کړې شوې ده د دې نه مراد هغه علم دی چه د هغې تعلیم لازمی او ضروری دی، لکه چه یو کافر د اسلام د قبلولو اراده اوکړی او د چا نه تپوس اوکړی چه ماته بیان کړئ دین اسلام څه ځیز دې، د دې څه حقیقت دې، یا لکه چه څنګه یو جاهل سړی چه هغه له د مانځه طریقه نه ورځی او حال دا چه د مانځهٔ وخت راغلو او هغه د چا نه د مانځه کیفیت او طریقه معلومه کړی، او دغه شان نور مسائل، او کوم علم

[1]: سنن الترمذي/العلم ۳ (۲٦٤۹)، سنن ابن ماجه/المقدمة ۲٤ (۲٦۱)، (تحفة الأشراف: ۱٤۱۹٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲٦۳/۲، ۳۰٥، ۳٤٤، ۳٥۳، ٤۹٥، ٤۹٦، ٤۹۹، ٥۰۸) (حسن صحیح)

چه د مستحباتو د قبیلې نه وی چه د هغې د پیژندلو خلقو ته څه خاص ضرورت نه وی هغه علم په دې کښې داخل نه دی (بذل عن الخطابی) او په حاشیه د بذل کښې دي ﴿ وقیل المراد به علم الشهادة کذا فی المرقاة﴾ یعنی یو سړی ته د مدعی د کلام د صادق کیدلو علم دي او د هغه نه دي باره کښې شهادت طلب کړی نو هغه انکار اوکړی، وفیها ایضا وقیده فی الکوکب بان لا تکون فی الاظهار مفسدة اهـ...

ایا حدیث الباب موضوعی دي؟

د دې حدیث په باره کښې په حاشیه د بذل کښې لیکلي دی : ﴿تکلم بعضهم علی الحدیث بانه ضعیف بل موضوع،وفی المقاصد الحسنة: حسنه الترمذی وصححه الحاکم ﴾ اهـ د دې کتاب په مقدمه کښې هم د دې حدیث په باره کښې او د دې نه علاوه هم چه په کومو احادیثو باندې ابن الجوزی رحمه الله د وضع حکم لګولی دي، ذکر کړي شوي دی او دا چه د دې قسم په ابوداؤد کښې نهه احادیث دی، حافظ منذری رحمه الله د دې حدیث په باره کښې لیکی : واخرجه الترمذی وابن ماجه، وقال الترمذی حدیث حسن، هذا آخر کلامه، وقد روی عن ابی هریرة رضي الله عنه من طریق منها فیها مقال، والطریق التی اخرجه بها ابوداؤد طریق حسن، فانه رواه عن التبوذکی وقد احتج به البخاری ومسلم عن حماد بن سلمة وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاری عن علی بن الحکم وهو ابو الحکم البنانی، قال الامام احمد لیس به باس، وقال ابوحاتم الرازی لا باس به صالح الحدیث، عن عطاء بن ابی رباح وقد اتفق الامامان علی الاحتجاج به﴾

د دې نه پس هغوی فرمائی چه دا حدیث د ډیرو صحابه کرامو نه نقل دي چه د هغوی نومونه ئې ذکر کړی دی، فی کل منها مقال، او حافظ ابن القیم په تهذیب السنن کښې په دې باندې نور هم تفصیلی کلام فرمائیلی دي فارجع الیه لو شئت...

باب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ

د علم نشر کولو او خورولو بیان

[۳٦٥۹]()حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسْمَعُونَ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ".

دابن عباس رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دي تاسو زمانه علم اوږئ اوخلق به ستاسونه علم آوری اوستاسونه چه اعلم واوریدو دهغوی نه به ئې نورخلق واوری.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ » ﴾

رسول الله علیه السلام فرمائی صحابه کرامو ته چه تاسو علم زمانه اوږئ او بیا به روستو ستاسو نه اوریدلې شی او د هغوی نه پس به بیا د هغه چا نه اوریدلې شی چا چه ستاسو نه اوریدلې

[1]: تفرد به أبوداود، مسند احمد (۳۲۱/۱)، (تحفة الأشراف: ٥٥۳۲) (صحيح)

وی، یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم به دین اوری د رسول الله ﷺ نه او تابعین به اوری د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه او تبع تابعین به ئې اوری د تابعینو نه، وهلم جرا.... ګویا په د پکښې تحریض دې په نشر د علم باندې چه تاسو دا علم زما نه ښه محفوظ کړئ او دا خپلو روستو خلقو ته اورسوئ او هغوی دې هم روستو خلقو ته اورسوی.

[۳۶۶۰] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ".

د زید بن ثابت رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام و مې اوریدلی دی چه فرمائیل ئې الله تعالی دې هغه کس تر اوتازه اوساتي چا چه زمونږ نه حدیث واوریدو او یاد ئې کړو تردې چه دایی نورو ته هم ورسوو ځکه چه ډیر خلق داسې دی چه ددین خبره دخپل ځان نه پوهو خلقوته هم رسوي ځوک چه پخپله فقیهان نه دي.

﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ الحديث ﴾ ددې حدیث شرح وغیره ددې کتاب په مقدمه کښې تیره شوې ده.

والحديث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی: حديث حسن واخرجه ابن ماجة من حديث عباد والد يحيى عن زيد بن ثابت رضی الله عنه قاله المنذری.

[۳۶۶۱] (*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ".

سهل بن سعید دنبی کریم علیه السلام نه روایت بیانوي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیي دي په الله ئې دي قسم وي که چرې بوکس ته ستاپه ذریعه هدایت وکړی شي نوداستاد پاره دسرو اوښانونه غوره دي.

﴿ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « وَاللهِ لأَنْ يُهْدَى اللهُ بِهُدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » ﴾

د حدیث مضمون واضح دي چه که د یو سړی په کوشش سره یو سړي هم هدایت بیا مومی نو هغه د هغه دپاره د سرو اوښانو نه افضل دي کوم چه د عربو په نزد محبوب ترین څیز وو، د دې نه هم د نشر علم فضیلت معلومیږی.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی مطولا فی غزوة خيبر، وقوله هذا لعلی رضی الله عنه، قاله المنذری.

باب الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

د بنی اسرائیلو نه د روایت نقل کولو بیان

په دې باب باندې کلام څو ابواب مخکښې په ﴿ باب حديث اهل الكتاب ﴾ کښې تیر شو.

(*): سنن الترمذي/العلم ٧ (٢٦٥٦)، (تحفة الأشراف: ٣٦٩٤)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/المقدمة ١٨ (٢٣٠)، مسند احمد (٤٣٧/١)، ١٨٣/٥)، سنن الدارمي/المقدمة ٢٤ (٢٤٥) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٧٣٠)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الجهاد ١٠٢ (٢٩٤٢)، ١٤٣ (٣٠٠٩)، المناقب ١١ (٣٧٠١)، المغازي ٣٨ (٤٢١٠)، صحيح مسلم/فضائل الصحابة ٤ (٢٤٠٦)، مسند احمد (١٨٥/١) (صحيح)

[٣٦٦٢](*)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ".

د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي دبني اسرائيلونه حديث بيانوي او په دي کښې هيڅ حرج نشته.

[٣٦٦٣](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ".

دعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه مونږته نه نبي کريم عليه السلام دبني اسرائيلو واقعات بيانول تردي چه سحريه شواونه به ياڅيد ومکرديمونځ په اراده باندي.

بَابُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى

باب د غير الله دپاره د علم حاصلولو د بدئ بيان

[٣٦٦٤](*)حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، يَعْنِي رِيحَهَا.

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي څوک چه ديني علم ددنيا دغرض دپاره حاصل کړي نود قيامت په ورځ به دجنت بوئي قدري هم محسوس نکړي.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ﴾

يعنى كوم سړى چه د داسې علم په ذريعه چه په هغې باندې د الله پاک رضا حاصلولې شى. يعنى علم دين وشريعت، هغه د يو متاع دنيوى د حصول دپاره زده کړى نو د قيامت په ورځ باندې به هغه د جنت خوشبوئى بيانه مومى.

شرح الحديث :

په دي حديث کښې د داسې سړى دپاره على وجه المبالغة د دخول جنت نفى ده چه جنت څه د هغې خوشبوئى به هم لاندې نه کړى. خو د اهل سنت په نزد داسې قسم احاديث موؤل دى، او تاويل دا دي چه د دي نه د دخول اول نفى مراد ده، يعنى بغير د سزا خولو نه جنت ته نه شى داخليدې، يو تاويل دا هم کړى شوى دي چه اگر چه داسې سړى چه جنت ته داخل هم شى د هغه ځائې خوشبوئى به ورته حاصله نه وى، او يو تاويل مسموع د بعض مشائخو نه دا دي چه نيکان خلق کوم چه به د قيامت په ورځ جنتيان وى هغوى ته به په قيامت کښې د جنت ښکلې خوشبوئى محسوسيږى، نو په دي حديث کښې د دې نفى ده کومه چه د ﴿ مما

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٥٠٧٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٧٤/٢، ٥٠٢، ٦٧٣، ٥٦) (صحيح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٨٩٣٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٣٧/٤) (صحيح الإسناد)

(*): سنن ابن ماجه المقدمة ٢٣ (٢٥٢)، (تحفة الأشراف: ١٣٣٨٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٨/٢) (صحيح)

يعني وجه الله ﴾ د قيد نه مستفاد كيږي چه دا وعيد د علم دين په باره كښې دي كه يو سړي دنيوی علومو لره د دنيا د ګټې دپاره حاصل كړی نو په دې كښې هيڅ باک نشته، اصل كښې دا دنيوی علوم كوم چه حقيقة علم هم نه دي بلكه د ګار كسب د قبيل نه دي. علم حقيقی هم هغه دي چه په هغې سره د حق معرفت حاصل شی او د الله پاک او د هغه د رسول ﷺ د اطاعت او د رضا كولو طريقه معلومه شی. قال الله تعالى ﴿ انما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ والحديث اخرجه ابن ماجه، والترمذي وقال: هذا حديث حسن، قاله المنذري

بَابٌ فِي الْقَصَصِ

د قصو بيا نولو بيان

[٣٦٦٥] (حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَوَّاصُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ".

د عوف بن مالك اشجعي رضی الله تعالى عنه نه روايت دي فرمائی چه ﷺ وعظ او نصيحت كښې. قصي نه بيانوي مګر امير يا مامور او مغرور او متكبره كس.

قوله: ﴿ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ » ﴾

شرح الحديث:

قصص يعنی وعظ او تذكير هم د دې نه دي قاص يعنی واعظ او مبلغ، په دې حديث كښې دا د ی چه دا عمل قصص يا خو امير كوی، يا د هغه نه لاندې مامور، او كه د دې دواړو نه علاوه ئې بل څوک كوی نو هغه دريم سړې مختال او متكبر دي.

(اشكال: ايا هر مسلمان وعظ نه شی كولې؟)

دلته سوال دا واردیږی چه وعظ نصيحت خو هر عالم او مومن كولې شی، او د دې حديث نه معلوميږی چه دا كار صرف د امير يا مامور دي، دبل چا دپاره مناسب يا جائز نه دی، په دې وجه بعض شراح د دې دا تاويل كړې دي چه دا په خطبه باندې محمول دي، مطلق وعظ او نصيحت نه دي مراد ځكه چه خطبه وركول هغه د امير يا د مامور منصب دي، يو تاويل دا هم په فهم كښې راځی چه ممكن ده دا مراد وی چه ﴿ فی حضرة الامير اوالمامور ولا يقص الا مختال ﴾ يعنی كوم سړی چه د امير يا د هغه د مامور په موجودګئ كښې وعظ او نصيحت كوی هغه متكبر دي لهذا امام يا هغه سړی چه د امام د طرف نه وی د هغه په موجودګئ كښې بل سړی له نه دی پكار كه هغه داسې كوی نو پوهه شه چه هغه متكبر دي، د ټولو نه غوره توجيه هغه ده كوم چه د جناب ګنګوهی په تقرير د ابوداؤد كښې ده: ﴿القاص المخلص مامور من الله تعالى، وذكر فان الذكرى تنفع المومنين ﴾ يعنی په اخلاص سره وعظ او تقرير كونكي هم د الله پاک د طرف نه مامور دي لكه چه په آيت كريمه كښې دی پس د آيت كريمه

[1]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٠٩١٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٣/٦، ٢٧، ٢٩) (حسن صحيح)

په عموم کښې به دا ذکر کړې شوي سړي هم داخل شي ﴿ فلله در الشيخ رحمه الله ﴾

[٣٦٦٦]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ بَشِيرٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: "جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْيِ، وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِئُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ قَارِئٌ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ: هَكَذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذَاكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ".

دابوسعید خدری رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه دغږیو فقیرانو مهاجرینوپه ډله کښې کښیناستم اوپه مونږ کښې دقران یوقاري دقران تلاوت کولو په دې وخت کښې نبی علیه السلام راغې او مونږ ته مخامخ ودریدو نوقاري خاموش شواونبی علیه السلام په مونږ سلام واچولو اوتپوس ئې وکړو تاسو څه کول؟ مونږ عرض وکړو دي قاري د قران کریم تلاوت کولو او مونږ قران کریم ته غوږ ایخودلي ور بیا نبی علیه السلام اوفرمائیل ټول تعریفونه دهغه الله تعالی دپاره دي چاچه زمابه امت کښې داسي خلق پیدا کړل دچاسره چه دکښیناستلوماته حکم شوي دي، راوی وائی بیانبی علیه السلام زمونږ په مینځ کښې کښیناستو ددي دپاره چه مونږ ټولوته یو برابر نزدي وی اوبیا ئې دخپلو مبارکو لاسونوته حلقه جوړه کړه اوکښیناستونه به اشاره وکړه نونول خلق دحلقې په شکل کښې کښیناستل اودتاسو کسانو مخونه نبی علیه السلام ته متوجه شول، ابوسعید خدری رض۹ فرمائی ماته معلومه شوه چه زمانه کې علاوه په دې کسانوکښې بل کس نه پیژندو نبی علیه السلام اوفرمائیل اې دفقیرانو اود مهاجرینو بلي تاسوته دي دقیامت په ورځ باندې دپوره نور بشارت وي، تاسو خوشحاله شی چه تاسویه دمالداره خلقونه نیمه ورځ مخکښې جنت ته ځي اوهغه نیمه ورځ به دپنځه سوو کالوسره برابروی.

(مضمون الحديث)

﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْيِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا ﴾

د حدیث مضمون واضح دي ﴿ وان بعضهم ليستتر بعض ﴾ یعنی دي حضراتو سره د اغوستلو دپاره کپړې هم نه وي چه د هغې په وجه باندې د یو بل نه شاته خپل بدنونه پټول ﴿ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسْطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا ﴾ نو رسول الله علیه السلام زمونږ ترمینځه کیناستلو مونږسره دخپلې برابرئ ښکاره کولودپاره، یعنی د تواضع په طور هغوی داسي اوکړل ﴿ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ ﴾ یعنی بیا رسول الله علیه السلام په خپل لاس

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٩٧٨)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/ الزهد ٦ (١٤٢٢)، (قوله : فقراء المهاجرون يدخلون الجنة قبل أغنياء الناس –) مسند احمد (٣/٦٣، ٩٦) (ضعيف)

مبارک سره اشاره کولو سره په دې باندې پوهه کړل چه تاسو ټول حلقه کښې کینئ، پس هغوی ټول د حلقې شکل کښې کیناستل او د ټولو مخونه د رسول الله ﷺ طرف ته شو. ﴿ أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ﴾ رسول الله ﷺ اوفرمائیل اې د مهاجرینو د غریبو جماعتہ! زه تاسو ته د قیامت په ورځ د کامل نور بشارت درکوم او رسول الله ﷺ دا هم اوفرمائیل چه تاسو یعنی فقراء مهاجرین به جنت ته د مالدارو خلقو نه پنځه سوه کاله مخکښې جنت داخلیږئ.

داحدیث په ترمذی شریف کښې په مختلفو الفاظوسره راغلې دي ﴿ ففی روایة منه یدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء بخمس مائة عام نصف یوم قال الترمذی حسن صحیح، وفی روایة یدخل فقراء المسلمین، وفی روایة ان فقراء المهاجرین یدخلون قبل اغنیائهم بخمس مائة عام، وفی روایة یدخل فقراء المسلمین الجنة قبل اغنیائهم باربعین خریفا ﴾

[٣٦٦٧]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ مُطَهَّرٍ أَبُو ظَفَرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً".

دانس بن مالک رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی یقیناکه چرې زه دداسې خلقوسره کښینم څوک چه دسحر دمونځ نه پس دنمر دختر پورې دالله په ذکر کښې مشغول وي نو ماته داعمل داسماعیل په اولاد کښې دخلورو غلامانو آزادولونه زیات محبوب دي،اویقیناکه چرې زه دداسې خلقوسره کښینم څوک چه دمازیګردمونځ نه پس دنمریږیوتوپورې دالله ذکر کوي نوداماته دخلورو غوره غلامانو آزادولونه بهتره ده.

قوله: ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ الخ ﴾

رسول الله ﷺ فرمائی چه د ذکر کونکو سره د سحر د مانځه نه د نمر ختلو پورې زه کیښم نو دا خبره ماته د دې نه ډیره خوښه ده چه څلور غلامان آزاد کړم د اولاد اسماعیل علیه السلام نه، یعنی خالص عرب، او د حدیث په دویم جزء کښې بعینه هم دا مضمون د مازیګر د مانځه نه تر د نمر د پریوتلو په باره کښې دي.

د ذکر اجتماعی ثبوت او د هغې فضیلت:

د دې حدیث نه اول خو ذکر اجتماعی ثابتیږي او بل خاص د دې دوه ختونو فضیلت.

(مسئله استرقاق العرب)

ددې حدیث نه د استرقاق العرب جواز هم معلومیږي، مسئله اختلافی ده د احنافو په نزد جائز نه دي، د احنافو د طرف نه بعض حضراتو د دې توجیه داسې کړې ده چه اله محمول علی المبالغة.

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٣٥١) (حسن)

[٣٦٦٨](...)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةَ النِّسَاءِ، قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى قَوْلِهِ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ سورة النساء آية، "، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلَانِ".

دعبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام راته وفرمائیل ماته سورة النساء واورو ماعرض اوکړو اپازه تاته اوروم اوحال دادي پنه تا باندي خوتران نازل شوي دي، نبی علیه السلام اوفرمائیل زه داغواړم چه دبل چاډري نه ني واورم بیاماډهغه په وړاندي تلاوت شروع کړو کله چه زه دي آیت کریمه : «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» ته ورسیدم نوماخپل سر راپورته کړو اووي کتل چه دنبی علیه السلام دستړګونه اوښکي رواني وي (په دي نکړباندي چه زه به هم پخپل امت بانبي ګواه جوړیږم او معلومه نه ده چه زما امت به دڅه قسم اعمالو ارتکاب کوي.

﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اقْرَأْ عَلَىَّ سُورَةَ النِّسَاءِ ». قَالَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ « إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى » ﴾

دا حدیث مصنف رحمه الله په باب القصص کښي ذکر فرمائیلي دي په ترجمة الباب او حدیث کښي ظاهرا خو هیڅ مناسبت نه معلومیږي مګر دا ګه اوئیلي شی چه قرآن کریم خو د وعظ او نصیحت د ټولو نه جامع کتاب دي بیا د هغي تلاوت داسي کول چه یو ئي بل ته اوروی په معانی کښي د غور او فکر سره دا سوا د قصص او تذکیر نه هیڅ نه دی.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی قاله المنذری. (آخر کتاب العلم)

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

د څکلو څیزونو د احکامو بیان

(ما قبل سره ربط اومناسبت):

مصنف رحمه الله اول بیوع او تجارتونه او اجاري بیان کړي کوم چه د اسباب کسب نه دی فالان یذکر ما لاجله الکسب ای الاکل والشرب... پس د کتاب الاشربة نه پس ئي کتاب الاطعمة راوړلي دي، په اطعمه او اشربه دواړو کښي چه مصنف رحمه الله کوم ترتیب اختیار کړي دي یعنی د اشربه تقدیم په اطعمه باندي حال دا چه شرب د طعام نه پس وی، پس په صحیح بخاری او سنن ترمذی کښي ابواب الاشربة د ابواب الاطعمه نه پس دی، په دي کښي به دا وئیلي شی چه د پیدائش په شروع کښي یعنی د ماشوم د خوراک شروع د مشروب نه کیږی پس مصنف رحمه الله هم په دي کښي د دي لحاظ کولو سره داسي اوکړل.

---

[1]: صحيح البخاري/تفسير القرآن ٩ (٤٥٨٢)، فضائل القرآن ٣٢ (٥٠٤٩)، ٣٣ (٥٠٥٠)، ٣٥ (٥٠٥٥)، صحيح مسلم/المسافرين ٤٠ (٨٠٠)، سنن الترمذي/تفسير سورة النساء ٥ (٣٠٢٥)، (تحفة الأشراف: ٩٤٠٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٨٠/١، ٤٣٢) (صحيح)

بَابُ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
د شرابو د حرمت بیان

د شرابو حرمت د موافقات عمرﷺ نه دي لکه چه په حدیث الباب کښې ذکر شوي دی، د شرابو تحریم په قرآنی آیتونو کښې په تدریج سره شوي دي، په دې سلسله کښې اول د بقرې آیتونه ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ الخ ﴾ نازل شو چه په هغې کښې دا فرمائیلي شوي دی چه خمر د لوټې ګناه خیز دي خو په دې کښې منافع هم دی، چه کله دا آیت کریمه نازل شو نو عمرﷺ دعا اوکړه ﴿ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء ﴾ چه اې الله د شرابو په باره کښې تشفی ورکونکي حکم نازل اوفرمایه، د دې نه روسته د سورة النساء آیت نازل شو. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ چه په هغې کښې صرف د مانځه په وخت کښې د شرابو حرمت بیان کړي شو، پس د رسول اللهﷺ د طرف نه به د مونځونو په وختونو کښې یو منادی آواز کولو ﴿ الا لا يقربن الصلاة سكران ﴾ په دې باندې هم عمرﷺ هم هغه دعا لوکړه کومه چه نې مخکښې کړي وه، په دې باندې د سورة المائده آیت نازل شو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ الخ ﴾ چه ددې په آخر کښې دی ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ په دې آیت کریمه کښې صفا د خمر تحریم بیان کړي شوي دي او اوفرمائیلي شو چه تاسو د دې نه منع کیدونکی یئ او که نه... سیدنا عمرﷺ چه کله دا آیت کریمه واوریدو نو دیر زیات خوشحاله شو او وې فرمائیل ﴿انتهينا ﴾ اې الله مونږ به تري نه ضرور ځان ساتو. دا ټول مضمون د باب په دویم حدیث کښې ذکر شوي دي، تحریم خمر په تاریخ د خمیس کښې لیکلې دی چه د دې نزول په شپږمه هجرئ کښې اوشو او په تلقیح د ابن الجوزی کښې د دې په څائې دریمه هجری لیکلې شوي ده بعد احد (کذا فی هامش المذل)

[٣٦٦٩] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: "نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا".

دعمرفاروق ﷺ نه روایت دي فرمائی کله چه دشرابو دحرمت متعلق آیت کریمه نازل شو نو په دغه وخت کښې به شراب دپنځه خیزونونه جوړیدل انګور، کجوري، شهد، وریشي، اوغنم اوهرهغه شي کوم چ عقل خټموي هغه دشرابو په حکم کښې دی ارماداغوښتل چه نبی ﷺ زمونږ نه دهغه وخته پورې جدانشي ترخوچه نې مونږ ته ددې خیزونوپه باره کښې معلومات نه وې راکړي یوخوپه وراثت کښې دنیکه حصه، دویم دکلالاه په باره کښې او دریم دسود دیوخو مقدماتو په باره کښې.

---

[1]: صحيح البخاري/تفسير سورة العائدة ١٠ (٤٦١٩)، الأشربة ٢ (٥٥٨١)، ٥ (٥٥٨٨)، صحيح مسلم/التفسير ٦ (٣٠٣٢)، سنن الترمذي الأشربة ٨ (١٨٧٤ تعليقًا)، سنن النسائي الأشربة ٢٠ (٥٥٨١)، (تحفة الأشراف: ١٠٥٣٨) (صحيح)

﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ .....الخ﴾

شرح الحديث:

په دې حديث کښې دوه اجزاء دی د يو تعلق د الاشربة سره دي کوم چه به مونږ روستو بيانوو او د دويم جزء تعلق د کتاب الفرائض او ربا سره دي، عمر ﷺ فرمائی چه دري مسئلې داسې داسې دی چه د هغې په باره کښې زما خواهش دا وو چه څومره به ښه وه که رسول الله ﷺ د دې وضاحت فرمائيلې وې په خپل ژوند کښې چه مونږ په هغې باندې په ښه طريقې سره عمل کړې وې او بيا ئې د هغه دري مسائلو تعين اوفرمائيلو په هغه درېو کښې ۱: د ميراث مسئله، ۲: د کلاله مسئله، ۳: د رباء مسئله..... حافظ ﷺ فرمائی چه د جد نه مراد دهغه دميراث مقداردي چه په هغې کښې د صحابه کرامو ﷺ دير اختلاف پاتې شوې دي، پس په کتاب الفرائض د بخاری کښې راځی د عمر فاروق ﷺ په باره کښې چه خپله د هغوی نه په دې کښې دوه فيصلې منقول دی، او دويم ځيز کلاله يعنی د هغې مصداق چه په هغې کښې د علماء کرامو اختلاف دي ﴿من لا ولد له ولا والد، او بنو العم الا باعد او غير ذلک کما فی العون﴾ او د ابواب الربا نه مراد په ظاهر کښې رباء الفضل ده ځکه چه د ربا دويم قسم ربا النسيئه د دې حرمت خو د صحابه کرامو ﷺ ترمينځه متفق عليه دي او په ربا الفضل کښې د ابن عباس او ابن عمر ﷺ اختلاف په کتاب البيوع کښې تير شوې دي، حافظ فرمائی: د عمر ﷺ د دې کلام نه معلوميږی چه هغوی سره په بعض ابواب الربا کښې نص موجود وو او د بعضو په باره کښې نه وو هم په دې وجه ئې د هغې د معلوماتو خواهش لرلو.

خمر د کومو ځيزونو نه جوړولې شو:

او د حديث رومبې جزء دا دي چه کله د تحريم خمر حکم نازل شو نو هغه وخت خمر عام طور د پنځو ځيزونو نه جوړولې شو، عنب، تمر، عسل، حنطه، شعير..... په دې سلسله کښې روايات د حديث مختلف دی، پس په صحيح مسلم کښې د انس ﷺ نه روايت دي ﴿لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ﴾ او هم د انس ﷺ نه په صحيح بخاری کښې دی: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ، يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ﴾

او په صحيح بخاری کښې د ابن عمر ﷺ نه روايت دي ﴿نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ﴾ او په صحيحينو کښې د انس ﷺ نه روايت دي: ﴿كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخٍ زَهْوٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا فَأَهْرَقْتُهَا﴾ وفی لفظ قال عبدالعزيز بن صهيب قلت لانس ما هو؟ قال بسرو رطب. (كذا فی مذهب السنن لابن القيم)

د اشربة په باره د احنافو او د جمهور علماء کرامو اختلاف، مدلل او مفصل

د دې نه پس خان پوهه کړئ چه د اشربه مکروه دير قسمونه دی، خمر، سکر، فضیح، نقیع الذبیب، طلاء، باذق، المنصف، المثلث، الخلیطان، مزر وغیره وغیره، شیخین (امام ابوحنیفه او امام ابویوسف) په نزد د دې احکام مختلف دی لکه چه وراندې په تفصیل سره راځی. او د باقی ائمه ثلاث او د امام محمد رحمه الله په نزد د دې تولو یو حکم دې. د دې حضراتو په نزد که شراب د انګورو نه جوړ شی که د کجهورې نه که د شهدو نه او که د غلو نه، د مسکر کیدو نه پس په تولو باندې د خمر اطلاق کیږی. او د تولو حکم یو شان دې چه په دې قسمونو کښې د هر یو څاڅکې څکل هم جائز نه دی بلکه حرام دی، اګرچه دقلت په وجه باندې مقدار دسکر پیدا نه شی د حدیث ﴿ما اسکر کثیره فقلیله حرام﴾ نه استدلال کوی اود ﴿کل مسکر حرام﴾ او د ﴿والخمر ما حامر العقل﴾ وغیره وغیره نه هم،

(اقسام اشربه)

او د شیخینو رحمهما الله په نزد د اشربه محرمه درې قسمونه دی او درې درجات دی.

قسم اول:

خمر دی کوم چه یو د خاص قسم شرابو نوم دې یعنی النیئ من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد، یعنی د انګورو شیره چه پخ کړې شوې نه وی چه هغه په زمانه تیریدو سره تینګه او غلیظه شی او زګونه پکښې پیدا شی.

قسم ثانی او درجه ثانیه:

د دې مصداق درې قسم شرابونه دی:

۱: عصیر العنب المطبوخ دون المثلث، یعنی د انګور شیره چه هغه دومره پخه کړې شی چه هغه د دوه ثلث نه کم اوسوزی، هغې ته طلاء هم وئیلې شی(۱)

۲: او نقیع التمر او دریم نقیع الذبیب یعنی د تمر او زبیب نبیذ غیر مطبوخ په شرط د اشتداد اوقذف الزبد سره، یعنی کله چه دا زړید وسره خراب شی اونشه پکښې پیدا شی.

قسم ثالث:

د دې نه مراد هغه باقی اشربه او انبذه ددی کوم چه د مختلفو غلو وغیره نه جوړولې شی

---

(۱) پس که د ادنی درجې طبخ ده نو هغې ته باذق وائی، او که طبخ نه نیم اوسوزی نو هی ته منصف وائی او که د نیم نه زیات اوسوزی او د دوه ثلث نه کم سوزیدلی وی نو دې ته طلاء وائی لکه چه په هدایه کښې دی د جامع الصغیر نه، دا دری واړه قسمونه عصیر مطبوخ باذق منصف او طلاء په حکم د حرمت کښې برابر دی، خو د طلاء اطلاق په مثلث باندې هم کیږی یعنی هغه عصیر العنب چه دومره پرخ کړې شی چه دوه ثلث اوسوزی دا طلاء حلال ده کوم ته چه مُثلث عنبی هم وائی: ففي موطاء الامام محمد رحمه الله لا باس بشرب الطلاء الذي قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثة وهو لا يسكر اهـ وفي هامش قوله الذي قد ذهب ثلثاه قيد ب ملان الطلاء الذي ذهب اقل من ثلثيه لا يحل كما قال في الجامع الصغير، محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة قال الخمر حرام قليلها وكثيرها والسكر وهو النبيذ وبه يظهر ان تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم بعضهم على الطلاء بالحرمة وبعضهم بالحلة بان الطلاء يطلق على امرين احدهما حلال والا حرام كما حققه الفقيه حسن الشرنبلالي في رسالته نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والتمر... اهـ د طلاء ذکر په متن کښې په باب الداذی کښې هم راروان دی)

لکه غنم او اوربشي او جوار او شهد که هغه مطبوخ وی او که غیر مطبوخ هم دغه شان مثلث عینی یعنی د انګورو هغه شیره چه د هغې د طبخ د وجې نه دوه ثلثه حصه اوسوزی او صرف یو ثلث ئې باقی پاتې شی. د دې تفصیل نه معلومه شوه چه د احنافو په نزد په شرابو کښې اصل دوه ځیزونه دی اول عنب د دې نه خو خمر حقیقی جوړیږی دویم تمر او زبیب، زبیب اګر چه حقیقة عنب دي خو د دې حکم د عنب نه جدا دي، د حکم په لحاظ سره هغه د تمر برابر دي، د دې نه علاوه چه د نورو غلو نه کوم شراب جوړیږی هغه د دریمې درجې دی د هغې حکم بیل دي، بله دا چه عنب د کوم نه چه خمر اصلی جوړیږی په هغې کښې هم اصل دا ده چه هغه مطبوخ نه وی په اور باندې نه وی ږدلی شوې ګینې په طبخ سره هغه خمر د اول درجې نه دویمې درجې ته راځی او د هغې حکم بدلیږی.

(احکام اشربه)

اوس تاسو د دې پورته ذکر کړې شوو اقسام ثلاثه حکم اوپیژئ. د قسم اول یعنی خمر حکم دا دي چه د دې یو قطره څکل هم حرام دی او که چا اوخکله نو حد به پرې جاری کیږی اګر چه د قلت په وجه باندې نشه نه پیدا کوی او قسم ثانی یعنی طلاء، نقیع الزبیب د دې حکم دا دی چه د دې څکل مطلقا حرام دی خو حد به هغه وخت جاری کیږی چه کله ئې دومره مقدار څکلې وی چه په هغې سره نشه پیدا شوې وی، او د دریم قسم حکم دا دي چه د هغې دومره مقدار چه مفضی الی السکر نه وی په نیک نیتئ یعنی د تقوی په نیت سره ئې څکل جائز دی، او د تلهی او مستئ په نیت ئې څکل حرام دی خو حد به هم هغه وخت جاری کیږی چه په څکلو والا باندې نشه اوخیژی، او د امام محمد او ائمه ثلاثه په نزد د ټولو اشربه او انبذه حکم هم هغه دي کوم چه مونږ سره د قسم اول حکم دي (۱)، ددې نه معلومه شوه چه د جمهورو په نزد د اشربه په حکم کښې تشدد دي او د احنافو په نزد د دې په بعض قسمونو کښې ګنجائش دي.

احناف د ټولو شرابو د تحریم ولې قائل نه دی:

اوس که څوک سوال اوکړی چه احنافو په دې کښې د احتیاط اړخ ولې اختیار نه کړو لکه چه د جمهورو مسلک دی؟ د دې جواب دا دی چه د احنافو مسلک په دې سلسله کښې په ژور نظر باندې بناء دی، ځکه چه د خمر په باره کښې د اهل لغت دوه اقوال دی یو دا چه هغه د عنب سره خاص دي صرف د انګورو شراب ته خمر وائی(۲) دویم قول دا هم دي چه خمر

---

(۱) ولي هامش البذل: وخلاصة مذهب الحنفية ان الاشربة ثلاثة اقسام، الخمر حرام مطلقا وله عشرة احكام، الثاني الاشربة الثلاثة المعصر وهو نوعان الباذق والمنصف، ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب هذه حرام قليلها وكثيرها لكن حرمتها ظنية والثالث باقي الاشربة والمتخذة من الحبوب وغيرها حلال عند الشيخين مالم يسكر، وحرام عند محمد والائمة الثلاث قليلها وكثيرها وبه يفتى، ويحد على السكر من كلها على الصحيح بخلاف الخمر فيحد على قطرة منها وان لم يسكر، هذا خلاصة ما في الكوكب الدري اهـ بتصريف يسير)

(۲) او امام نووی رحمه الله د جمهور قول هم دی ته ونیلی دي پس هغوی فرمائی: اتفق اصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا لكن قال اكثرهم هو مجاز وانما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة اهـ من هامش الكوكب (۱۳/۲)

عام دی که انګوری وی او که غیر انګوری اګر چه صاحب هدایه خو تردي پوري فرمائیلي دی چه د خمر د انګورو سره خاص کیدو باندې د اهل علم اتفاق دې هغوی فرمائی : ولنا انه اسم خاص باطباق اهل اللغة فیما ذکرناه، ولهذا اشتهر استعماله فیه، وفی غیره غیره اه خو په دې باندې شیخ ابن الهمام رحمه الله نقد کړې دې او د خمر په باره کښې ئې د اهل لغت دواړه اقوال لیکلی دی، بله دا چه وراندې په کتاب کښې راځی ﴿باب الخمر مما هی﴾ چه په هغې کښې مصنف رحمه الله مختلف روایتونه راوړې دی په یو روایت کښې دی ﴿الخمر من هاتین الشجرتین النخلة والعنبة﴾ په دې روایت سره د خمر د کهجورې او عنب سره خاص کیدل مستفاد کیږی په یو لحاظ سره د دې حدیث نه د شیخینو د مسلک تائید کیږی. په دې وجه د هغوی په نزد د خمر په اقسام ثلاثه کښې قسم ثانی هم دا ې کوم چه د انګور او کهجورو نه جوړ کړې شی کوم چه د احنافو په نزد هم مطلقا حرام دې او عام طور سره په احادیثو کښې چه په مختلفو قسمونو باندې کوم د خمر اطلاق شوې دې د دې نه مقصود بیان د لغت او اطلاق لره بیانول نه دی بلکه مقصود بالذات بیان د حکم دې چه هر څومره شرابونه چه مسکر دی هغه هم د خمر په شان حرام دی. د رسول الله ﷺ مقصد بیان حقائق نه دې بلکه بیان شرائع دې، او دویم مقصد د احنافو په دې تفصیل او تجزیه سره دا هم دې چه که د شرابو ټولو قسمونو باندې په هر صورت کښې مطلقا د حرمت فتوی اولګولې شی نو په دې کښې به ډیر اشکال پیدا شی، د کومو صحابه کرامو رضی الله عنهم نه چه د تحریم خمر نه پس هم شرب نبیذ ثابت دې چه د هغې روایات په "بذل المجهود" کښې ذکر شوې دی پس په هغې کښې دی ﴿قال فی البدائع وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا احْتَجَّا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (أَمَّا) الْحَدِيثُ فَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْآثَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ وَجْهَهُ لِشِدَّتِهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَشَرِبَ مِنْهُ } (وَأَمَّا) الْآثَارُ فَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ الشَّدِيدَ، ومنها ما ما روی عند سیدنا علی رضی الله عنه انه اضاف قوما فسقاهم فسکر بعضهم فحده، فقال الرجل تسقینی ثم تحدلنی، فقال علی انما احدک للسکر وغیر ذلک من الروایات المذکورة فی البذل وفی آخره : فاذا ثبت الاحلال من هولاء الصحابة الکرام رضی الله عنهم فالقول بالتحریم یرجع الی تفسیقهم، ولهذا عد ابوحنیفة رحمه الله احلال المثلث من شراط مذهب السنة والجماعة، فقال فی بیانها : ان یفضل الشخین ویحب الختنین وان یری المسح علی الخفین وان لا یحرم نبیذ التمر، لما ان فی القول بتحریمه تفسیق کبار الصحابة رضی الله عنهم، والکف عن تفسیقهم والامساک عن الطعن فیهم من شراط السنة والجماعة، واما ما ورد من الاخبار ففیها طعن ثم بها تاویل ثم قول بموجبها، الی ان قال : اما التاویل فهو الها محمول علی الشرب للتلهی توفیقا بین الدلائل صیانة لها عن التعارض، واما القول بالموجب فهو ان المسکر عندنا حرام وهو القدح الاخیر لان المسکر ما یحصل به الاسکار وانه یحصل بالقدح الاخیر وهو حرام قلیله وکثیره، وهذا قول بموجب الاحادیث ان ثبت بحمد الله تعالی اه، وفی هامش البذل : قال ابن عابدین قال الامام ابوحنیفة لا افتی بحرمة

النبيذ ولو اعطيت الدنيا لان فيه تفسيق بعض الصحابة ولا اشربها ولو اعطيت الدنيا لانه لا حاجة اليه، فلله در فتواه وتقواه آهـ: د صاحب بدائع په شان په بعض روایاتو د اباحت کښې په حاشیه د نصب الرایه کښې هم ذکر شوې دی، په هغې کښې دا هم دی چه روایات د منع لکه ﴿ كل خمر مسكر، وما اسكر الفرق منه فملاء الكف من حرام، هذا كله منسوخ نسخه شربه الصلب(۱) يوم حجة الوداع، قالوا : ومن الدليل على ذلك انه كان ينهى وفد عبدالقيس عن شرب المسكر فوفدوا اليه بعد فراهم مصفرة الوانهم سيئة حالهم فسءلهم عن قصتهم فاعلموه انه كان لهم شراب فيه قوام ابد انهم فمنعهم من ذلك فاذن لهم في شربه، وان ابن مسعودؓ قال : شهدنا التحريم وشهدنا التحليل وغبتم، وانه كان يشرب الصلب من نبيذ التمر حتى كثرت الروايات عنه به وشهرت واذيعت، واتبعه عامة التابعين من الكوفيين. الى آخر ما ذكر.

﴿ ما اسكر كثيرة فقليله منه حرام ﴾ دې کښې زمونږ علماء کرامو تاویل کړې دې، یا خو دې داسې اووئیلې شی چه د دې نه هغه شرب مراد دې کوم چه لِلتَّلَهِّي وی نه لِلتَّقَوِّي، او یا د دې نه مراد آخری جرعه (گوټ) مراد دې چه د هغې نه سکر پیدا شوې دی چه د هغې کثیر او قلیل تول حرام دی، او یا دې بیا دې لره د شرابو په اقسام ثلاثه کښې په قسم اول یا ثانی باندې محمول کړې شی د دې دواړو قسمونو په باره کښې زمونږ رائې هم دا ده، او یو جواب په دې کښې د نسخ دې کوم چه اوس ذکر شوې دی، او یو جواب دا دې چه د حرمت نه مراد دا دې چه ملاء الكف حرام دې یعنی مفضی الی الحرام دې څکه چه کوم څکل بغیر د تقوی د نیت نه وی یعنی د تلهی دپاره وی هلته به لږ څکل باعث وی د پاره د شرب کثیر، پس دا شرب قلیل به سبب وی د حرام او کوم څیز چه سبب وی د حرامو دپاره هغه خپله هم حرام وی، او که دا څکل په نیت د تقوی علی الطاعة وی نو په دې صورت کښې به منجر الی الکثیر نه وی، کذا فی الکوکب وفیه : انما یحتاج الی امثال هذه التاویلات لما ثبت من بعض الصحابة شرب امثالها فعلم بفعله ان المنهی لیس مطلقا عاما اهـ او یو توجیه په پورته عبارت کښې القول بالموجب تیره شوه چه د هغې مطلب دا دې چه فریق ثانی کوم دلیل پیش کوی مونږ هغه منو څکه چه هغه هم زمونږ په حق کښې مفید دې پس مونږ وایو چه کوم مقدار د نبیذ د سړی په حق کښې مسکر وی هغه مطلقا حرام دې د هغې قلیل هم او کثیر هم او کوم مقدار چه مسکر نه دې په هغې باندې به دحرمت حکم هم نه شی لګولې کیدې، والله تعالی اعلم. په دې سلسله کښې امام نسائی رحمه الله هم د احنافو نه خفه دې پس هغوی د حدیث ﴿ ابی وقاص ان النبیﷺ نهی عن قلیل ما اسکر کثیرة ﴾ د لاندې فرمائی ﴿ وهذا الحدیث دلیل علی تحریم المسکر قلیله وکثیره، ولیس کما یقول المعاندعون بتحریمهم آخر الشربة دون ما تقدمها الا لا خلاف بین اهل العلم ان السکر بکلیته لا یحدث عن الشربة الاخیرة فقط دون ما تقدمها اهـ (نصب الرایه ۳۰۳/۴) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

---

(۱) كذا في الأصل)

[٣٦٧٠](١) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُلِّيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: "لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ سورة البقرة آية ٢١٩، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى سورة النساء آية ٤٣، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سُكَارَى، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ سورة المائدة آية ٩١، قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا".

د عمرفاروق رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي کله چه دشرابو دحرمت متعلق ايت نازل شو نو خلقو اووئيل اې الله زمونږ ديږه دشرابو متعلق واضح حکم بيان کړي، کله چه هغه آيت نازل شوکوم چه په سورة بقره کښې دي يعنی: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» الآية،نو عمرفاروق نه راوغوښتلي شو اودا حکم ورته واورولي شو هغه اووئيل اې الله مونږ ته صاف صاف حکم بيان کړي نو په دي وخت کښې دسورة النساء دا ايت کريمه «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» نازل شو کله چه به دمونځ ديږه تکبيرکيدو نودنبي عليه السلام اواز کونکي به وئيل چه نشي په حالت کښې دی خوک مونځ ته نه راځی اوبيا عمرفاروق راوغوښتي شواودا آيت کريمه هم ورته واورولي شوه نوهغه بياووئيل اې الله دشرابو په سلسله کښې واضح حکم بيان کړي نو په دي باندې دا ايت کريمه نازل شو«فهل أنتم منتهون»، نوپه دي وخت کښې عمرفاروق اووئيل مونږه دشرابو اودجوارئ نه منع شو.

قوله: ﴿عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً الخ﴾ د دي حديث مضمون په شروع کښې تير شوي دي، والحديث اخرجه الترمذی والنسائی، وذكره الترمذي انه مرسل اصح، قاله المنذري

[٣٦٧١](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ، فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، فَخَلَطَ فِيهَا، فَنَزَلَتْ: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ سورة النساء آية ٤٣".

ابوعبدالرحمن سلمي دعلی نه روايت کوی فرمائی چه يوکس علی نه ته او عبدالرحمن بن عوف ته دعوت ورکړو او په دوی دواړو ئې شراب اوخکل خو په هغه وخت کښې کله چه دشرابو دحرمت حکم نه وو نازل شوي اوبيا علی نه دمانښام په مونځ کښې ددوی امامت وکړو او «قل يا أيها الكافرون» به ولوستلو او په لوستلو کښې ئې گډ وډي وکړه نوپه دي وخت کښې دا ايت کريمه نازل شو: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون».

---

(١): سنن الترمذي/تفسير سورة المائدة ٨ (٣٠٤٩)، سنن النسائي الأشربة ١ (٥٥٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٠٦١٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥٣/١) (صحيح)

(١): سنن الترمذي/تفسير سورة النساء ١٢ (٣٠٢٦)، (تحفة الأشراف: ١٠١٧٥) (صحيح)

قوله: ﴿عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ الخ﴾ د علي ﷺ نه روايت دي چه يو انصاري سړي هغوی ته او عبدالرحمن بن عوف ﷺ ته دعوت ورکړو او په هغوی باندې ئې شراب هم اوڅکل يعنې د تحريم خمر نه مخکښ، د مانښام د مانځه وخت راغلو نو علي ﷺ امامت اوکړو چه په هغې کښې ئې ﴿ قل يا ايها الكفرون ﴾ تلاوت کړو او په هغې کښې ئې خلط اوکړو، يعنې داسې ئې اولوستلو ﴿قل يا ايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ﴾ لکه چه د ترمذي په روايت کښې دی چه دي باندې د سورة النساء آيت نازل شو چه په هغې سره صرف د مونځونو په وختونو کښې تحريم خمر نازل شو. والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري

[۳۶۷۲]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى سورة النساء آية ٤٣، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ سورة البقرة آية ٢١٩، فَنَسَخَتْهَا الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ سورة المائدة آية ٩٠".

دعبدالله ابن عباس ﷺ نه روايت دي فرمائي چه دا دوه ايتونه: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»، او «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» دسورة مائده په دې ايت باندې: «إنما الخمر والميسر والأنصاب» الآية، منسوخ شوي دي.

[۳۶۷۳]( )حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، وَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: هَذَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

دانس بن مالك ﷺ نه روايت دي فرمائي كله چه شراب حرامېدل نو په هغه وخت کښې زه ساقي وم اود ابوطلحه په کور کښې به مې به خلق شراب څکول، او په هغه وخت کښې به مونږ شراب دکجوري نه جوړول، مونږ ته يوکس راغې او وئې ويل شراب حرام شوي دي اودنبي ﷺ دطرفه اعلان کونکي اعلان وکړو چه دي دنبي ﷺ دطرف نه اعلان کوي.

قوله: ﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُنَا يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ الخ﴾ دا حديث د باب د رومبنی حديث په شرح کښې سره د حوالې نه تير شوي دي، په دي حديث کښې دا دی چه په کومه زمانه کښې د تحريم خمر حکم نازل شو هغه وخت زمونږ د خلقو عام طور سره چه کوم شراب وو هغه فضيخ وو يعنې نبيذ البسر يعنې غير مطبوخ کوم چه په قسم ثانی کښې د نقيع التمر په نوم باندې تير شوي دی کوم چه زمونږ په نزد هم حرام دی مګر دا چه مطبوخ وی په دې صورت کښې به جائز وی لا عند الجمهور.

---

۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٢٦٥) (حسن الإسناد)

۲): صحيح البخاري المظالم ٢١ (٢٤٦٤)، تفسير سورة المائدة ١٠ (٤٦١٧)، ١١ (٤٦٢٠)، الأشربة ٢ (٥٥٨٠)، ٣ (٥٥٨٢)، ١١ (٥٥٨٣)، ١٢ (٥٥٨٤)، أخبار الآحاد ١ (٧٢٥٣)، صحيح مسلم الأشربة ١ (١٩٨٠)، (تحفة الأشراف: ٢٩٢)، ولقد أخرجه: سنن النسائي الأشربة ٢ (٥٥٤٣)، موطأ امام مالك الأشربة ٥ (١٢)، مسند احمد (٣/١٨٣، ١٨٩، ٢٢٧) (صحيح)

بَابُ الْعِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

د شرابو جوړولو دپاره د انګورو نهوړول

[٣٦٧٤]() حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَاهُمْ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ".

دعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ لعنت وټيلي دي په شرابو اوددي په ځکونکي اوددي په ساتي باندي اوددي په خرڅونکي اوددي په اخستونکي اوددي په نجوړونکي اوددي په وړونکي اودچادپاره چه شراب وړلې شي په هغه باندي. يعنې د انګورو شيره ويستل د خمر جوړولو دپاره.

قوله: ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ » ﴾

شرح الحديث:

دا حديث په روايت د انس بن مالک رضي الله عنه په ترمذی شريف کښې هم شته په کتاب البيوع کښې چه په هغې کښې داسې دی ﴿ لعن رسول الله ﷺ فی الخمر عشرة ١: عاصرها، ٢: معتصرها، ٣: وشاربها، ٤: وحاملها، ٥: والمحمولة اليه، ٦: وساقيها ٧: وبائعها ٨: وآكل ثمنها ٩: والمشترى لها ١٠: والمشتراة له ﴾ يعنې رسول الله ﷺ د شرابو په باره کښې په لسو کسانو باندې لعنت فرمائيلې دي: يعنې انګور لره د شرابو دپاره نجوړونکي، او معتصر د چا دپاره چه نجوړولې شی، او ښکاره خبره ده چه د عاصر نه مراد هغه سړی دی کوم چه ټي د بل دپاره نجوړوی او د معتصر نه مراد هغه دي کوم چه ټي د خان دپاره نجوړوی. (من الكوكب) او د شرابو په ځکلو والا باندې، او د هغې په اوچتونکی باندې، د چا دپاره چه اورلې شی په هغه باندې، او په هغه چا چه په بل ټي ځکوی، او د هغې په خرڅونکی باندې، او د هغې په ګټه خورونکی باندې او د شرابو په اخستونکی باندې او د چا دپاره چه اخستلې شی په دې باندې دا ترجمه د ترمذی د روايت د ترتيب په اعتبار سره ده، او د ابوداؤد په روايت کښې صرف نهه ذکر شوي دی چه په هغې کښې يو خپله خمر دي ﴿لعن الله الخمر ﴾ علامه سندی رحمه الله فرمائي په هر يو څيز باندې لعنت د هغې په اعتبار سره وی لهذا په خمر باندې د لعنت مطلب د هغې د ځکلو د حرامولې او په هغې باندې د نجاست حکم لګول دی. اهـ والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ تُخَلَّلُ

د شرابو له د سرکې جوړولو بيان

تخليل خمر (يعنې د شرابو نه سرکه جوړولو) والا مسئله مختلف فيه ده د امام احمد رحمه الله په نزد جائز نه ده، د هغوی په نزد په تحليل سره نه حلاليږی او د احنافو په نزد جائز ده، او د

---

[1]: سنن ابن ماجه/الأشربة ٦ (٣٣٨٠)، (تحفة الأشراف: ٧٢٩٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٢٥، ٧١) (صحيح)

امام شافعي رحمه الله په نزد که ايخودلي شوي شراب خپله سرکه شوه نو بيا خو حلال دي ګڼي نه دي، او د امام مالک رحمه الله په نزد دا کار خو ناجائز دي خو د تحليل نه پس د هغې خوراک جائز دي (عون عن النيل)

[٣٦٧٥](*) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا" قَالَ: أَهْرِقْهَا، قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: "لَا".

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه ابوطلحه دنبي عليه السلام نه ديتيمانو په باره کښي تپوس اوکړو چاته چه شراب په وراثت کښي پاتې شوي وو، نبي عليه السلام اوفرمائيل دا واړوئ دوئ اووئيل ايا سرکه ورنه جوړه نکړو؟ نبي عليه السلام اوفرمائيل ددينه سرکه هم مه جوړوئ.

قوله: ﴿عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا الخ﴾ يعنى د رسول الله عليه السلام نه تپوس اوکړي شو چه د بعض يتيم ماشومانو په حصه کښي په ميراث کښي شراب راغلي دي نو رسول الله عليه السلام د هغې د تويولو حکم ورکړو او د سرکې د جوړولو اجازت ئې ورنکړو. دا حديث د حنابله په نزد خو په خپل ظاهر باندې دي تاويل ته حاجت نشته او د احنافو په نزد په ابتداء زمان باندې محمول دي ځکه چه هغه خلق د دې عادت وو او د کوم شيز چه عادت پيدا شى د هغې نه بچ کيدل د هغوى دپاره ګران وى په دې وجه رسول الله عليه السلام احتياطا او تنزيها د تخليل خمر نه هم منع اوفرمائيله چه د هغې نفرت ئې په زړه کښي کينى او دليل د اباحت په نورو روايتونو کښي دي لکه ﴿نعم الادام الخل﴾ او په يو روايت کښي دى ﴿خير خلكم خل خمركم﴾ (كما في حاشية الترمذي)، والحديث اخرجه مسلم والترمذي، قاله المنذري

بَابُ الْخَمْرِ مِمَّا هُوَ
شراب د څه نه جوړيږي؟

[٣٦٧٦](*) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا".

دنعمان بن بشير رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبي عليه السلام فرمائيلي دي شراب دانګورونه جوړيږي او دکجورو اودشهدو اوغنمو او وربشونه هم جوړيږي.

قوله: ﴿عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا ....الخ﴾ په دي حديث کښي د هغه پنځو شيزونو ذکر دي د کومو چه د کتاب الاشربة په اول حديث کښي ذکر دي چه د دې تولو نه خمر جوړيږي، او د دې نه په روستو روايت کښي د ذرة يعنى جوارو ذکر هم دي او هم دغه شان د زبيب.

---

[1]: صحيح مسلم/الأشربة ٢ (١٩٨٣)، سنن الترمذي/البيوع ٥٨ (١٢٩٤)، (تحفة الأشراف: ١١٦٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١١٩، ١٨٠، ٢٦٠)، سنن الدارمي/الأشربة ٧ (٢٦٦١) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الأشربة ٨ (١٨٧٢، ١٨٧٣)، سنن ابن ماجه/الأشربة ٥ (٣٣٧٩)، (تحفة الأشراف: ١١٦٢٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٦٧، ٢٧٣) (صحيح)

توجيه الحديث على مسلك الحنفية :

په حاشيه د بذل کښې د الارشاد الرضی (۱) نه منقول دی چه دا حديث اگر چه په ظاهر کښې د احنافو خلاف دي خو په حقيقت کښې د دې نه د هغوی تائيد کيږی ځکه چه لفظ خمر که دي تولو څيزونو ته شامل وي لغة او استعمالا نو رسول الله ﷺ ته به د دې تفسير په دې عنوان سره حاجت نه راتلو، ځکه چه هر کله په قرآن کريم کښې د تحريم ذکر راغلو نو د هغې عموم هغه څيزونو ته هم شامل شوی وی او اهل لسان هم پرې پوهه شو، لهذا معلومه شوه چه د رسول الله ﷺ غرض په دې تفسير سره بيان د حکم دي اهـ او د باب په دريم حديث کښې کوم چه د ابو هريره رضی الله عنه نه روايت دي هغه دا دي ﴿ الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ﴾ دي باره کښې په کوکب او بذل دواړو کښې دا ليکلي دی چه په دې سره مقصود حصر نه دي خو صاحب د نتائج الافکار ميلان د حصر طرف ته کړي دی، فقال بعد البحث : والحق ان المراد بالحكم الذى اريد بيانه بالحديث هو حرمة قليله وكثيره، وهذا المعنى لا يتحقق فى المتخذ من غير تينك الشجرتين فصيح الحصر المستفاد من ذلك الحديث بلا غباراه.....

زه وايم ځکه چه د احنافو په نزد د شرابو اقسام ثلاثه کښې چه کوم قسم ثانی دي د هغې تعلق صرف هم د دې دواړو سره دي زمونږ په نزد د دې حکم هم دا دي چه د دې قليل او کثير په حرمت کښې برابر دی، لهذا وئيلې کيدی شی چه خپله په دې احاديثو کښې تنوع اشربه او د هغې د اختلاف اقسام ته اشاره موجود ده کومه چه احنافو اختيار کړي ده.

[۳۶۷۷](*) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَظُنُّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ".

دنعمان بن بشير رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مي اوريدلی دی چه فرمائيل ئي شراب دانګورو درس نه تياريږي، اودوچو انګورونه اودورېشونه اودجوارو نه هم جوړيږي، اوزه تاسولره دهر نشه کونکی څيزنه منع کوم.

[۳۶۷۸](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: اسْمُ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُفَيْلَةَ السَّحِيمِيُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُذَيْنَةُ، وَالصَّوَابُ: غُفَيْلَةُ.

دابوهريره نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی شراب ددوه ونونه جوړيږي يعنی کجوری او انګور.

---

(۱) د ا د «الكوكب الدري» په شان د ګنګوهی رحمه الله هغه تقرير ترمذی دي کوم چه زمونږ د شيخ د ترور خاوند مولانا رضی الحسن جمع فرمائيلي وو.

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۱۲۲٦) (صحيح)

(*): صحيح مسلم الأشربة ٤ (۱۹۸۵)، سنن الترمذي الأشربة ۸ (۱۸۷۵)، سنن النسائي الأشربة ۱۹ (۵۵۷۵)، سنن ابن ماجه الأشربة ٥ (۳۳۷۸)، (تحفة الأشراف: ۱٤٨٤١)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۷۹/۲، ۲۸۰، ۲۰۹، ٤٧٤، ٤٩٦، ٥١٨، ٥٢٦)، سنن الدارمي الأشربة ۷ (۲۱٤۱) (صحيح)

حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الاول اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُسْكِرِ

دهر نشه كونكى څيز د ممانعت بيان

سكر په معنى د مسكر ﴿ وفي بعض النسخ " باب النهي عن المسكر" ﴾

[٣٦٧٩] (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ".

دعبدالله ابن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمايلي دي دهرنشه كونكي څيز حكم دشرابو دي اوهرنشته كونكى څيز حرام دي او څوك چه مړ شي په داسي حال كښې چه شراب به ئې هميشه څكل نو قيامت په ورځ به دي دجنت دشرابونه محروم كړي شي.

﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ﴾ يعنى په حكم د خمر كښ، چه د كوم خمر بيان رسول الله ﷺ په مخكښې جمله كښې بيان فرمائى ﴿ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ ﴾ يدمن نه ادمان نه دي يعنى يو كار په دوام سره كول، كوم انسان چه هميشه شراب څكى يعنى د څكلو نه ئې توبه نه كوى نو هغه ته به په جنت كښې شراب طهور كوم چه به تولو جنتيانو ته ملاويږى نه ملاويږى. والحديث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي، وحديث النسائي مختصر، قاله المنذري.

﴿ كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ ﴾ د تخمير معنى تغطيه ده، نشه چونكه د انسان عقل پټوى په دي وجه خمر ته مخمر وائى.

[٣٦٨٠] (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يَقُولُ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ".

دعبدالله ابن عباس رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبى عليه السلام فرمائيلى دى دهر عقل ختمونكي څيز هكم دشرابودي اوهرنشته كونكي څيز حرام دي څوك چه داسي شي وخې كوم چه نشه راولي نرده دڅلويښتو ورځو مونخونه به برباد كړي شي بياكچرې دي توبه اوباسي نو الله تعالى به ئې قبوله كړي اوكه چرې دي په څلورم ځل باندې بيا وڅكي نو الله تعالى به ځپله ذمه واري واپس واخلي ددي خبرې نه چه په دي شرابي به طينة الخبال وڅكولى شي

---

(١): صحيح مسلم/الأشربة ٨ (٢٠٠٣) سنن الترمذي/الأشربة ١ (١٨٦١)، سنن النسائي/الأشربة ٤٦ (٥٦٧٦، ٥٦٧٧)، (تحفة الأشراف: ٧٥١٦)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الأشربة ١ (٥٥٧٥)، سنن ابن ماجه/الأشربة ١ (٣٣٧٧)، مسند احمد (١٩/٢، ٢٢، ٢٨، ٣٥، ١٩٨، ١٢٣) سنن الدارمي/الأشربة ٣ (٢١٣٥) (صحيح)

(٢): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٥٧٥٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧٤/١) (صحيح)

صحابه کرامو عرض وکړو دطینة الخبال نه څه مراد دي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل طینة الخبال ددوزخیانو نوونه دي اوبیا ئی اوفرمائیل څوک چه په یوداسي ماشوم شراب وڅکوي دکوم چه عمرکم ري اودحلال اوحرام تمیز نشي کولی نودابه الله تعالی باندي لازم دي چه په ده باندي به طینة الخبال څکوي.

ترجمه: ﴿ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ﴾ او کوم سړي چه یو کرت شراب اوڅکی نو د هغه د څلویښتو ورځو مونځونه ناقص او بې برکته کیږي، پس که بنده توبه اوکړي نو الله پاک توبه قبلوي، او کوم سړي چه په څلورم کرت شراب اوڅکی نو الله پاک به په هغه باندي ضرور د طینة الخبال نه اوڅکوی. د طینة الخبال تفسیر په حدیث کښې په صدید اهل النار سره فرمائیلي شوي دي، د دوزخیانو ویني زوي، وړاندي په حدیث کښې دی چه کوم سړي یو نابالغ ماشوم باندي شراب اوڅکوی نو دي څکونکی ته به هم ضرور الله پاک طینة الخبال اوڅکوی.

[۳۶۸۱](*) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی هریوشي چه نشه راولي هغه حرام دي لږ وي اوکه ډیروي.

ترجمه: ﴿ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ﴾ دا حدیث د امام محمد او ائمه ثلاث په نزد په خپل ظاهر او عموم باندي دي، او د شیخینو په نزد څنګه چه مخکښې په تفصیل سره تیر شوي دی مؤول دي.

والحدیث اخرجه الترمذي وابن ماجه، قاله المنذري.

[۳۶۸۲](*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، زَادَ: وَالْبِتْعُ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ أَلْبَتَهُ مَا كَانَ فِيهِ مِثْلُهُ يَعْنِي فِي أَهْلِ حِمْصَ يَعْنِي الْجُرْجُسِيَّ.

فرمائی چه دنبی ﷺ نه تیوس اوکړي شو دبتع نوي شرابر په باره کښې، نووئي فرمائیل هریوشراب چه نشته پیداکوي هغه حرام دي، امام ابوداؤد فرمائی ماداحدیث یزید بن عبدربه ته واورولو اوهغه داحدیث دزبیدي نه اوهغه دزهري نه په دي طریقه نقل کړي دي البته په دي کښې دا اضافه ده چه تبع دشهدو شرابو ته وئیلي شي راوی وائی دین خلقوبه

(*): سنن الترمذي/الأشربة ۳ (۱۸۶۵)، سنن ابن ماجه/الأشربة ۱۰ (۳۳۹۳)، (تحفة الأشراف: ۳۰۱٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳٤۳/۳) (حسن صحيح)

(*): صحيح البخاري/الوضوء ۷۱ (۲٤۲)، والأشربة ٤ (٥٥٨٥)، صحيح مسلم/الأشربة ۷ (۲۰۰۱)، سنن الترمذي/الأشربة ۲ (۱۸۶۳)، سنن النسائي/الأشربة ۲۳ (٥٥۹٤)، سنن ابن ماجه/الأشربة ۹ (۳۳۸٦)، (تحفة الأشراف: ۱۷۷۷٤)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الأشربة ٤ (۹)، مسند احمد (۳۸۶، ۹۷، ۱۹۰، ۲۲٦)، سنن الدارمي/الأشربة ۸ (۲۱٤۲) (صحيح)

داشراب څکل، امام ابوداؤد فرمائی ما دامام احمد بن حنبل نه اوریدلی دی چه فرمائیل ئې «لا إله إلا الله» هغه څومره معتبر اوثقه سړی وو په قبیله حمص کښې د سرجسي نظیر نشته.

قوله: ﴿قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ حَدِّثْكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ﴾

په پورته حدیث مذکور چه په هغې کښې البتع ذکر دي دا مصنف رحمه الله ته په دوه طریقو سره رارسیدلي دي یو په طریق د تحدیث یعنې سماع من لفظ الشیخ او دویم په طریق د قراءت علی الشیخ، قراءت علی الشیخ بعض وخت په طریقه د استفهام وی څنګه چه دلته دي: حدثکم محمد بن حرب، په اول طریقه کښې د مصنف رحمه الله استاد قعنبی دي، او په دویم طریق کښې علی بن یزید، په دي دویم طریق کښې د بتع د تفسیر زیادت دي، بتع نوم دي د نبیذ العسل، بله دا چه دا اهل یمن څکی.

قوله: ﴿قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ﴾ امام احمد رحمه الله د جرجسی توثیق فرمائی په طریقه د تعجب چه اوګورئ هغه څومره ثقه او ثبت دي په اهل حمص کښې دهغوی برابر هیڅوک نشته،د تعجب دپاره خلق عام طور لفظ د سبحان الله استعمالوی او کله کلمه توحید هم استعمالوی لکه چه دلته استعمال شوي ده.[1]

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[۳۶۸۳](*) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا، قَالَ: هَلْ يُسْكِرُ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَنِبُوهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ".

د دیلم الحمیري رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مې تپوس اوکړو عرض مې اوکړواي دالله رسوله مونږ په یخ ملک کښې اوسیږو اوهلته کاروبارکوو او مونږ دخان دپاره دغنمونه شراب جوړوو نبی علیه السلام اوفرمائیل ایا دغه شراب نشه پیدا کوي؟ ماعرض اوکړو هو، هغه شراب نشه پیدا کوي نبی علیه السلام اوفرمائیل بیاخو دینه خان وساتئ ماعرض اوکړو خلق دي پریخودونکي نه دي نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې خلق شراب نه پریږدی نوتاسو ورسره جنګ وکړئ.

قوله: ﴿عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم الخ﴾

شرح الحدیث:

دیلم حمیری رضي الله عنه رسول الله علیه السلام ته عرض اوکړو یا رسول الله علیه السلام! مونږ په داسې زمکه باندې اوسیږو چه هلته یخنی ده په ظاهر کښې د یمن زمکه مراد ځکه چه جیشان د

---

[1] زمونږ دلته په سهارنپور کښې په محله شاه ولایت کښې یو پخواني حکیم صاحب وو (حکیم مختار صاحب مرحوم) چه عالم هم وو د هغوی عادت هم دا وو چه کله به ئې یو خبره د تعجب په طور پیانوله نو هغه به ئې په ﴿لا اله الا الله﴾ سره بیانوله یغفر الله لنا وله)

(*): ● تخریج: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۳۵۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۳۲/۴، ۴۳۳) (صحیح)

یمن قبیله ده هلته مونږ په محنت او مشقت سره کار کوو او هلته مونږ د اوربشو نه شراب جوړوو چه څکو ئې د طاقت دپاره او د یخنئ نه د بچ کیدو دپاره، رسول الله ﷺ تپوس اوکړو چه د هغې نه سکر پیدا کیږی؟ هغوی عرض اوکړو او جی. رسول الله ﷺ اوفرمائیل: د هغې نه پرهیز کوه، ما عرض اوکړو چه هغه خلق خو هغې لره پریخودونکی نه دی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه که هغوی ئې نه پریږدی نو د هغوی سره قتال اوکړه.

[۳۶۸۴](حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ؟ فَقَالَ: ذَاكَ الْبِتْعُ، قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، فَقَالَ: ذَيْكَ الْمِزْرُ، ثُمَّ قَالَ: أُعْطِيَ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

د ابوموسی نه روایت دی فرمائی چه دنبی ﷺ نه می دشهدو دشرابو په باره کښې تپوس اوکړو نوونې فرمائیل دشیدو دشرابو نوم بتع دی، ماعرض اوکړو دجوارو او وربشونه هم شراب جوړیږي نبی ﷺ اوفرمائیل هو، هغې ته مزر وئیلې شي اوبیا ئې اوفرمائیل تاسو خپل قوم خبر کړئ چه هرنشته کونکی څیز حرام دی.

﴿عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ الخ﴾

ابو موسی اشعری ؓ فرمائی چه ما د رسول الله ﷺ نه د شراب عسل په باره کښې سوال اوکړو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغې ته بتع وائی ما تپوس اوکړو چه خلق د اوربشو او جوارو نبیذ هم جوړوی، رسول الله ﷺ اوفرمائیل د هغې نوم مزر دی او بیا ئې د هغې تولو په باره کښې اوفرمائیل ﴿کل مسکر حرام﴾

ذرة په ضم د ذال سره او د را مخففه د فتحې سره یعنی جوار[۲]، کومه چه یوه مشهوره غله ده د باجري په شکل کښې خو سپینه.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم بنحوه من حديث سعيد بن ابي بردة عن ابيه، قاله المنذري

[۳۶۸۵](حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ ابْنُ سَلَامٍ أَبُو عُبَيْدٍ: الْغُبَيْرَاءُ: السُّكْرُكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ، شَرَابٌ يُعْمَلُ الْحَبَشَةُ.

دعبدالله ابن عمرو ؓ نه روایت دی فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلې ده دشرابو اوجوارئ اودکوبه (دول غږول اودغبیراء (دجوارو شراب نه اوفرمائیلې یې دي هرنشه کونکی څیز حرام دي.

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۱۰۶)، ولقد أخرجه: صحيح البخاري المغازي ٦٠ (٤٣٤٣)، الأدب ٨٠ (٦١٢٤)، الأحكام ٢٢ (٧١٧٢)، صحيح مسلم الأشربة ٧ (١٧٣٣)، سنن النسائي الأشربة ٢٣ (٥٥٩٨)، سنن ابن ماجه الأشربة ٩ (٣٣٩١)، مسند احمد (٤/٤١٠، ٤١٦، ٤١٧) (صحيح)

[۲]: كذا في البلد وهو المشهور وفي هامش البلد من المحيط الاعظم ۳/۲ بضم المعجمة وتشديد المهملة المفتوحة وسكون المثناة الفوقية وقال اسمه في الهندية جوار اهـ وضبطه في المجمع بضم معجمة وخفة راء وقال هاوه عوض عن واو كذا في الاوجز اهـ

[۳]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۸۹۴۲)، ولقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱۵۸، ۱۷۱) (صحيح)

قوله: ﴿عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »﴾

میسر یعنی جواری او کوبه یعنی طبل (دهول) او غبیراء د جوارو شراب چه هغې ته سُکرکه هم وائی، د کوبه تفسیر په طبل سره خپله په کتاب کښې د څو روایتونه پس راروان دي او په بذل کښې لیکلي دي: الکوبة بالضم هي النرد او الطبل او البربط اه بربط یعنی سارنګی.

[۳۶۸۶]( )حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفَقَيْمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ".

دام سلمه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلي ده داستعمالولو دهر نشه راوستونکي څیز اودهر سستي پیدا کونکي څیزنه.

قوله: ﴿أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ﴾

مفتر یعنی فتور پیدا کونکي څیز، فتور مقدمه د سکر وی، په بدن کښې سستی، کمزوری او بیهوشی شان، په حاشیه د ابوداؤد کښې دی: حافظ عراقي رحمه الله د دي حدیث نه د حشیشه (بهنګ) په حرمت باندې استدلال کړې دي. اه د بهنګو په شان یو بل څیز وی چه هغې ته دهتوره وائی هغه هم بعض خلق څکی دا هم د مفضی الی السکر کیدو د وجې نه ناجائز دي.[۲]

[۳۶۸۷]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ مُوسَى، هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلْمٍ الْأَنْصَارِيُّ: عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ".

دام المومنین عائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام نه مي اوریدلی دی چه فرمائیل نې هر نشه کونکو څیز حرام دي اوکوم یوشي چه دفرق (یوه پیمانه) په مقدار نشه پیدا کړي نودهغې یو چونګ هم حرام دي.

قوله: ﴿كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ﴾

د دي حدیث ذکر مونږ سره د فریق ثانی د دلیل په شروع کښې شوي دي. والحدیث اخرجه الترمذی وقال هذا حدیث حسن، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الذَّاذِيِّ

د ذاذی (شرابو) د حرمت بیان

د ذاذی په باره کښې لیکلي دی چه هغه د یو څیز تخم وی کوم چه په نبیذ کښې اچولي شی چه د هغې په وجه باندې په نبیذ کښې سختی او نشه پیدا کیږی کذا فی المجمع، او په

---

[۱]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۸۱۶۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/ ۹۵، ۲۹۴، ۳۰۹) (ضعیف)

[۲]: بعض جاهل صوفیاء او مجاور قسم خلق هم دا څکي لکه رسول شاهي وغیره، صاحب د عون المعبود د دي په حرمت باندې تفصیلي کلام کړې دي په څو پانړو کښې بما لامزید علیه)

[۳]: سنن الترمذي/الأشربة ۳ (۱۸۶۶)، (تحفة الأشراف: ۱۷۶۶۵)، وقد أخرجه: مسند أحمد (۶/ ۷۱، ۷۲، ۱۳۱) (صحیح)

قاموس کښې ټې د داڼی په باره کښې لیکلې دی شراب الفساق کیدې شی دا هم هغه وی چه هغې ته تاړی وئیلې شی، د تاړ او د کهجورې د اوښې نه اوبه راوخی چه هغه څکی، تاړی هم که تازه اوخکلې شی نو په دې کښې څه باک نشته، خو د ایخودلو د وجې نه زیات وخته پورې په دې کښې زګ او سختی پیدا شی بیا دا ناجائز کیږی.

[۳۶۸۸](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا".

د مالک بن ابی مریم نه روایت دې فرمائی چه مونږه عبدالرحمن بن غنم ته راغلو اومونږه دتلاذکروکړو عبدالرحمن اوونیل ماته ابومالک اشعریه حدیث بیان کړې دی چه نبی علیه السلام به فرمائیل یقینا زمایه امت کښې به څه خلق شراب څې اودي لره به بل نوم ږدي (یعنی نوم به ئې بدلوي).

﴿ دَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنَا الطِّلَاءَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا » ﴾

مطلب دا دې چه په نوم بدلولو کښې هیڅ فرق نه راځی که حقیقة یو شراب مسکر وی نو هغه به د خمر په حکم کښې داخل وی اګر که د هغې نوم هر څه کیخودلې شی، د حقیقت او د مسمی اعتبار به وی د اسم نه.

د طلاء تفسیر:

په دې روایت کښې د طلاء ذکر دې، دلته په شروح کښې په بذل المجهود او عون المعبود وغیره کښې د دې تفسیر په ما طبخ من عصیر العنب حتی ذهب ثلثاه سره کړې شوې دي خو د کوم عصیر دوه ثلثه چه سوزیدلې وی هغه حرام نه دي خو د کوم عصیر چه د دوه ثلث نه کم سوزیدلې وی هغه د حرامو شرابو نه دي ﴿ فمقتضى المقام ان يفسر حتى ذهب اقل من ثلثيه ﴾ هسې خو اطلاق د طلاء په دې دواړو قسمونو باندې کیږی لکه چه د کتاب الاشربه په شروع کښې په حاشیه کښې تیر شوې دی، فتنبه.

والحديث اخرجه ابن ماجه انظر من هذا، قاله المنذري.

[۳۶۸۹](۲)حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَسِيمَ سُلَيْمَانَ الثَّوْرِيَّ عَنِ الدَّاذِيِّ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَقَالَ سُلَيْمَانُ الثَّوْرِيُّ: الدَّاذِيُّ شَرَابُ الْفَاسِقِينَ.

امام ابوداؤد وائی دحارث بن منصور نه روایت دې دسفیان ثوري نه مې اوریدلی دی کله چه دهغه نه ددانی شرابو په باره کښې تپوس اوشو هغه اووئیل رسول الله فرمانیلي دي خامخا څکي به څه خلق زمادامت نه شرابو لره او په دې باندې به بل نوم ږدی، امام ابوداؤد واني سفیان ثوری وئیلی دی چه داذی دفاسقانو شراب دي.

---

(۱): سنن ابن ماجه/الفتن ۲۲ (۴۰۲۰)، (تحفة الأشراف: ۱۲۱۶۲)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۴۲/۵) (صحيح)

(۲): تقرد به أبو داود (صحيح)

بَابُ فِي الْأَوْعِيَةِ
د شرابو د لوښو بيان

[٣٦٩٠](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ".

دعبدالله بن عمر اوعبدالله ابن عباس ﷺ نه روايت دي دوي وئيلی دی مونږ ګواهی ورکوو چه نبی ﷺ منع فرمالیل وه داستعمالولو دکدوارد چاتئ نه اود حرمني دګودي (غږکئ اودلرګي نه دجورشوي لوخي داستعمالولونه.

﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ﴾

په شروع کښي د تحريم خمر نه مخکښي چه په کومو لوښو کښي شراب جوړولي شو په دي باب کښي دهغې بيان دي، په دي لوښو کښي به شراب زر تياريدل.

په مشکيزه کښي د شرابو جوړولو مصلحت :

په شروع کښي رسول الله ﷺ په دي لوښو کښي د نبيذ جوړولو نه هم منع فرمائيلي وه او هدايت کړي شوي وو چه نبيذ دي په اسقيه يعنې مشکيزه کښي جوړ کړي شی مشکيزه هم داسې چه د هغې خوله د برې نه په څه څيز باندې اوترلې شی. پس په وراندې روايت کښي راروان دی ﴿ عليكم باسقية الادم التى يلاث على افواهها ﴾ ددې مصلحت دا وو چه کوم نبيذ په مشکيزو کښي جوړولي شی خصوصا هغه چه د پورته نه ټې خوله بند کړې شی نو په دې قسم مشکيزه کښي که د اشتداد او سکر آثار پيدا کيدل شروع شی نو د هغې به فورا پته لګی، د ګيس د وجې نه به هغه مشکيزه پرسيدل شروع شی، او په دې صورت کښي به سړي د دهوکي خوړلو او د نشائی شرابو نه بچ شی، په خلاف د هغه لوښو په کوم کښي چه د نبيذ جوړولو نه رسول الله ﷺ منع فرمائيلي ده هغوی فرمائی په دې لوښو کښي که نبيذ جوړولي شی نو څه ظاهری نخښه د اشتداد او نشې په هغې کښي ښکاره نه وی نو د هغې د وجې نه خطره وی د دې چه کيدې شی په دې نبيذ کښي نشه پيدا شوې وی چه د هغې احساس به جوړونکی ته نه وی او هغه به دې لره غير مسکر ګڼلو سره ځکل شروع کړی اصل وجه ددې منع داده چه د هغې حاصل احتياط او عدم اعتراز دې ګيني اصل بنياد د حرمت په لوښو وغيره باندې نه دې بلکه په سکر باندې دې نبيذ که په لوښو کښي جوړ کړې شی او که په مشکيزه کښي که په هغې کښي سکر پيدا نه شی نو حلال دې او که پيدا شوې وی نو حرام دې لکه چه په بعض روايتونو کښي رسول الله ﷺ د دې تصريح فرمائيلي ده نن غرض دا چه د شرابو د حرمت په ابتدائی زمانه کښي رسول الله ﷺ د دې لوښو د استعمال نه هم منع اوفرمائيله خو بيا چه صحابه کرامو ﷺ عرض اوکړو چه يا رسول

---

(١): صحيح مسلم الأشربة ٦ (١٩٩٧)، سنن النسائي الأشربة ٣٦ (٥٦٤٦)، (تحفة الأشراف: ٥٦٢٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٢/١) (صحيح)

الله ﷺ مونږ سره د دې نه علاوه نور لوښی نشته نو په دې باندې رسول الله ﷺ د هغه لوښو د استعمال اجازت اوفرمائیلو. پس د جمهورو په نزد د هغه لوښو په باره کښې چه کوم د منع روایات دی هغه منسوخ دی، بیا هم پکښې څه اندازه اختلاف باقی دی.

د اوعیه اربعه وضاحت:

اوس وړاندې تاسو ددې اوعیه مذکوره فی الحدیث تفسیر واورئ. ﴿ الدباء ﴾ اوچ کدو چه د هغې نه دننه مغز اوباسی او د پیالې په شکل کښې شی. ﴿ الحنتم ﴾ الجرة الخضراء د خاورې نه جوړ شته متکه، ﴿ المزفت ﴾ د خاورې هغه لوښی چه په هغې باندې زفت لګیدلی وی، زفت د تارکولو په شان یو تور څیز وی کوم چه په کشتئ وغیره باندې هم لګوی چه هغې ته اوبه دننه داخل نه شی، په بعضو روایاتو کښې ﴿ مقیر ﴾ راغلی دي او دا دواړه یوه معنی لری، ﴿ مقیر ﴾ چه په کوم باندې قیر لګیدلی شوې وی قار هم وئیلی شی زفت ته دا دواړه یو څیز دي. ﴿ النقیر ﴾ د فعیل په وزن په معنی د مفعول یعنی منقور د کهجورې د تنې یوه ټکړه چه د هغې نه مغز ویستلو سره هغه ډډه کړې شی، لکه چه زمونږ په علاقو کښې چه د لرګی چټو وی د چهټنئ (دهنیا) میده کولو دپاره، په بعض روایاتو کښې د مزفت نه پس د نقیر په ځائی مقیر راغلی دی، دا صحیح نه دي، دا به تکرار شی ځکه چه مقیر او مزفت خو یو څیز دي په دې اوعیه کښې د نهی علت څه دي؟ په مزفت کښې د تیلو د لګیدو د وجې نه چونکه په هغې کښې د هوا سوری بند شی چه د هغې د وجې نه په هغې کښې اشتداد زر پیدا کیږی، دویم دا چه د دې لوښو خوله کهلاؤ وی او پلنه وی په خلاف د مشکیزه چه د هغې خوله ډیره تنګه وی چه په هغې کښې د اشتداد په وخت انتفاخ پیدا کیږی چه په هغې سره انسان ته پته لګی په خلاف د دې لوښو کښ، خو دا نهی په شروع کښې روستو د رسول الله ﷺ طرف نه اجازت ملاؤ شو لکه چه د هم دې باب د څو روایتونو نه پس راځی ﴿ کنت نهیتکم عن ثلاث وانا امرکم بهن الحدیث ﴾ او د دې نه په روستو روایت کښې دی ﴿ لما نهی رسول الله ﷺ عن الاوعیة قالت الانصار انه لا بد لنا قال فلا اذا ﴾ یعنی انصارو عرض اوکړو چه زمونږ د دې لوښو نه بغیر ګزاره نه کیږی نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل هیڅ باک نشته، پس په ائمه کښې د احنافو په نزد دا نهی منسوخ ده، او هم دغه شان د حنابله په راجح قول کښ، او د امام شافعی رحمه الله په نزد کراهت باقی دي اګر که تحریم نه دي باقی، او د امام مالک رحمه الله په نزد په دې ځلورو کښې په دوو کښې کراهت دي په دباء او مزفت کښ، هسی خو عام طور شراح د جمهورو مسلک نسخ نقل کوی. والحدیث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري

[۳٦۹۱] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَعْلَى يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: "حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ

[1]: صحيح مسلم/الأشربة ٦ (١٩٩٧)، سنن النسائي/الأشربة ٢٨ (٥٦٢٢)، (تحفة الأشراف: ٥٦٤٩)، وقد أخرجه: حم ١/٣٤٨، ٢/٨، ١٠٤، ١١٢، ١١٥، ١٥٣) (صحيح)

الْجَرِّ، فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟، قَالَ: وَمَاذَاكَ؟، قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، قُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ".

دسعید بن جبیر نه روایت دي فرمائي چه دعبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه مي واوریدل چه نبی علیه السلام هغه نبیذ حرام کړي دي کوم چه دخاورو په لوښي کښي جوړیږي ماچه دا واوریدل نوابن عباس ته لاړم او ورته مي ووئیل ایاتا آوریدلی دی څه چه ابن عمره وائی هغه تپوس اوکړو ابن عمر څه وائی ما ورته اووئیل هغه وائی چه نبی علیه السلام د منګي نبیذ حرام کړیدي ابن عباس اووئیل هغه رښتیاوئیلي دي نبی علیه السلام د منګي نبیذ حرام ګړي دي ماعرض اوکړو «جر»، څه شي دی؟ هغه اووئیل جر دخاورو لوښي ته وئیلي شي.

﴿حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبِيذَ الْجَرِّ. قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَىْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ﴾

یعنی د خاوري مټکه، خو په بذل کښي دی ای ما ینبذ فی الجرار(۱) (الجرار جمع جرة) ولعل المراد من الجرار المدهونة، یعنی د لرګی لوښي. والحدیث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري.

[۳٦۹۲] (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَقَالَ مُسَدَّدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: "قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: الْإِيمَانِ بِاللَّهِ؟ ثُمَّ فَسَّرَهَا هَكَذَا "شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا الْخُمُسَ مِمَّا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ: الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ"، وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: النَّقِيرُ: مَكَانُ النَّقْرِ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُزَفَّتَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ.

د ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دي فرمائي چه نبی علیه السلام ته دعبدالقیس قبیلي رفد راغي اوهغوی عرض اوکړو اي دالله رسوله مونږیو داسي قبیله یو چه زمونږه اوستاپه مینځ کښي دمظیر کافران حائل دي اودعزتمندو میاشتونه علاوه مونږ ستا سره ملاقات نشوکولي مونږ ته داسي څیز وښایه چه مونږ پخپله هم په هغي باندي عمل کوو اودخان نه علاوه نورو خلقونه هم په هغي باندي حکم وکړو نبی علیه السلام اوفرمائیل زه تاسوله په څلورو خبرباندي حکم کوم اودڅلورو څیزونولوته مومنځ کرم (۱) حدي خیري ګواهی ورکول چه دالله نه علاو بل

---

(۱) الجر بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة وهو بمعنى الجرار الواحدة جرة، ويدخل فيه جميع انواع الجرار من الحنتم وغيره، وقوله من نذر بفتح الميم والذال الطين المجتمع الصلب، كذا في النهاية وهذا تصريح ان الجر يدخل فيه جميع انواع الجر المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين اه، من العون.

(۲): صحيح البخاري/الإيمان ٤٠ (٥٣)، العلم ٢٥ (١٨٧)، المواقيت ٢ (٥٢٣)، الزكاة ١ (١٣٩٨)، المناقب ٥ (٣٥١٠)، المغازي ٦٩ (٤٣٦٩)، الأدب ٩٨ (٦١٧٦)، خبر الواحد ٥ (٧٢٦٦)، التوحيد ٥٦ (٧٥٥٦)، صحيح مسلم/الإيمان ٦ (١٧)، الأشربة ٦ (١٩٩٥)، سنن الترمذي/السير ٣٩ (١٥٩٩)، الإيمان ٥ (٢٦١١)، سنن النسائي/الإيمان ٢٥ (٥٠٣٤)، الأشربة ٥ (٥٥٥١)، (تحفة الأشراف: ٦٥٢٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/١٢٨، ٢٧٤، ٢٩١، ٣٠٤، ٣٣٤، ٣٥٢، ٣٤٠، ٣٦١)، سنن الدارمي/الأشربة ١٤ (٢٦٦٢)، ويأتي بعضه في السنة (٤٦٧٧) (صحيح)

څوك دعبادت لائق نه لو خپل لاس مبارك به اشاره وكړه دمسدد په روايت كښې دى مونبى ﷺ اوفرمائيل په الله تعالى باندې ايمان راوړل اوبيا ئې ددې داسې تفسير وكړو ﷺ نه دى خبرې گواهى ورکول چه دالله تعالى نه علاوه بل څوك حقدار دبندگى نشته (۲) مونځ قائمول (۳) زكوة ورکول (۴) دغنيمت دمال نه خمس جداكول، اوزه تاسو دځلور تسمه لونبو داستعمالولونه منع كوم (۱) داستعمالولو دكدونه (۲) اودجاتئ نه (۳) اود خرمنې درودې غركئ نه (۴) اودلرگي نه دجوړشوي لوخي داستعمالولونه ابن عبيددمقير لفظ په خائې باندې تقيرذكركړې دي اومسدد په خپل روايت كښې منير اونقيرذكركړې دي اومزفت ئې نه دى ذكركړې، امام ابوداؤد وائى دابوجمره نوم نصربن عمران دي.

قوله: ﴿ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيعَةَ ﴾

د وفد عبدالقيس والا حديث شرح

دې خلقو عرض اوكړو يا رسول الله ﷺ زمونږ چه كومه قبيله ده قبيله ربيعه د هغې ترمينځه او ستاسو ترمينځه د قبيله مضر كفار حائل دى په دې وجه مونږ تاسو ته صرف په اشهر حرم كښې راتلې شو، ځكه چه په هغه ميا شتو كښې د كفارو په نزد هم قتال ممنوع دې. پس تاسو مونږ ته د داسې څيز حكم او هدايت اوفرمايئ چه هغه مونږ په مضبوطيا سره اونيولې شو او د هغې طرف ته خپل قوم له هم دعوت ورکړو كوم چه مونږ د ځان نه روستو پريخودلې دى، رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه زه تاسو ته د ځلورو څيزونو حكم كوم او د ځلورو څيزونو نه مو منع كوم، وړاندې د هغه ځلورو څيزونو حكم دې يو ايمان بالله يعنى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، او دويم مامور اقامة الصلوة، او دريم زكوة ورکول او ځلورم اداء الخمس، دا ځلور پوره شو،

(اشكال)

په دې حديث كښې د حج او صوم ذكر نشته، خو په نورو رواياتونو كښې د صوم ذكر دې، لكه بخارى وغيره كښې، خو د حج ذكر د صحاح په روايت كښې نشته (۱) نو يا خو په دې وجه چه هغه دغه وخت كښې يا خو فرض شوې نه وو او يا په دې وجه چه..... د حج فرضيت د يو قول مطابق په ۹ هجرى كښې شوې دې او د وفد عبدالقيس راتلل په ۸ هجرى كښې وو خو مشهوره دا ده چه د حج فرضيت په شپږمه هجرئ كښې شوې دې نو كيدې شى چه د حج د ذكر ترک كولو بل څه وجه وى مثلا د هغه كفارو د وجې نه ئې په هغې باندې قدرت نه وى يا د هغې فرضيت على التراخى دې، يا دا چه د رسول الله ﷺ مقصد د ټولو احكاماتو نه خبرول نه وو بلكه د بعض احكاماتو نه وغيره وغيره.

(د مامور به اشياؤ سره متعلق بل سوال او دهغې جوابونه)

خو د صوم ذكر د ابوداؤد نه علاوه په نورو كتابونو كښې شته نو بيا دا امور په خائې د ځلورو پنځه شو.

(۱) اگرچه په مسند احمد او سنن كبرى د بيهقى كښې شته)

(**دوهم جواب**): د دې یو جواب چه د بیضاوی نه نقل دې هغه دا دې چه دلته ځومره خیزونه نقل دی هغه ټول د ایمان بالله تفسیر دی لهذا مذکور امر واحد شو او باقی راوی اختصارا یا نسیانا حذف کړل، خو حافظ ﷺ په دې توجیه باندې دا اشکال کړې دې چه په بعض روایتونو کښې د ﴿ شهادة ان لا اله الا الله ﴾ نه پس ﴿ وعقد بیده واحدة ﴾ ذکر دې چه د هغې نه معلومیږی چه د دې نه روستو چه کوم امور ذکر شوې دی هغه د شهادت تفسیر نه دې بلکه مستقل دې په دې وجه د بیضاوی توجیه صحیح نه ده لهذا د دې نه علاوه بل څه جواب باندې غور کول پکار دی،

(**دویم جواب**): یو جواب دا ورکړې شوې دې چه دا حضرات چونکه د کفار مضر ګاونډ کښې اوسیدل او د اهل جهاد وغنائم نه وو نو د هغوی د حال مناسبت سره رسول الله ﷺ د امر خامس زیادت هم اوفرمائیلو. یا دې داسې اوئیلې شی چه ادا خمس د ایتاء زکوة په عموم کښې داخل نه دې د دواړو تعلق د مال معین سره دې او یو جواب دا ورکړې شوې دې چه د ﴿ وان تودوا الخمس ﴾ عطف په ایمان باندې نه دې بلکه د دې عطف په اربع باندې دې ﴿ ای امرهم باربع وباعطاء الخمس ﴾ یعنی رسول الله ﷺ هغوی ته د دې څلورو څیزونو حکم اوکړو او د اداء خمس اهـ من القسطلانی،۱/۳۷

قوله: ﴿وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ ». وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ النَّقِيرِ مَكَانَ الْمُقَيَّرِ ﴾

صرف د ابن عبید روایت صحیح دې ګیني بیا به تکرار لازم شی ځکه چه مزفت او مقیر دواړه یو دی لکه چه مخکښې تیر شو.

﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ ﴾ دا ابوجمره د ابن عباس ﷺ په شاګردانو کښې دې او یو بل راوی ابوحمزه دې بالحاء المهمله والزائ المعجمه هغه هم د ابن عباس ﷺ په شاګردانو کښې دې د هغوی نوم (عمران بن ابی عطاء) دې ﴿ ذکره الامام الترمذی فی عدة مواضع من جامعه﴾

والحدیث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، قاله المنذري

[۳۶۹۳] (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ".

د ابوهریره ﷺ نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ دعبد القیس وفد ته وئیلي وو چه زه تاسو لره د لرګی دلوښود استعمالولونه منع کوم اودهغه لوښي نه کوم چه دونې دبیخ نه جوړشي اوهمدارنګې دغوړ کړې شوي دلوښي داستعمال نه اودچاتئ اودیدونه دجوړ کړې شوي لوښي داستعمال نه اودهغه مشک داستعمال نه دکوم چه لاندینئ حصه بنده کړې شوي نه وي لیکن تاسو دمشک نه اوبه څکي اوددې خوله به بنده ساتئ.

---

[1]: صحيح مسلم/الأشربة ٦ (١٩٩٢)، سنن النسائي/الأشربة ٣٨ (٥٦٤٩)، (تحفة الأشراف: ١٥٠٩٣، ١٤٤٧٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٩١/٢، ٤١٤) (صحيح)

﴿والمزادة المجبوبة﴾ هغه لويه مشکيزه چه د هغې خوله د پورته نه پرې کولو سره پلنه کړې شوې وي چه د پورته نه ئې اوبه راويستلې شي او د هغې دپاره عزلاء نه وي يعنې د مشکيزې لانډي طرف ته خوله، په داسې مشکيزه کښې رسول الله ﷺ د نبيذ جوړولو نه منع اوفرمائيله ځکه چه د هغې د خولې بنديدلو د وجې نه که په هغې کښې اشتداد پيدا شي نو د هغې انتفاخ به نه کيږي چه په هغې سره د سکر پته لګيږي. اوس دا چه په څنګه مشکيزه کښې نبيذ جوړ کړي شي؟ دې باره کښې په روستو روايت کښې راروان دی ﴿عليكم بالاسقية الادم التى يلاث على افواهها﴾ يعنې داسې دځرمنې مشکونه چه د هغې خولې د بره نه اوترلې شي او د دې هم معنى دي هغه لفظ کوم چه د دې نه روستو روايت کښې دي ﴿واشربوا فى الجلد الموكى عليه﴾ يعنې د کومې مشکيزې په خوله باندې چه مزې ترلې شوې وي، د خولې د بندوالی د وجې نه د انتفاخ په وجه باندې د اشتداد فورا پته لګي.

[٣٦٩٤]( )حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا: فِيمَ نَشْرَبُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأُدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا".

د عبدالله بن عباس ﷺ نه په واقعه دوند دعبدالقيس کښې مروي دي چه هغوی عرض اوکړوچه زمونږ دپاره په کوم لوښي کښې اوبه ځکل پکاردي؟ نبي ﷺ ورته اوفرمائيل دچې په مشکونو کښې اوبه ځکئ دکومو چه خوله بنديدلې شي.

[٣٦٩٥]( )حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمَعُوصِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُحْسِبُ عَوْفٌ، أَنَّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ وَلَا مُزَفَّتٍ وَلَا دُبَّاءٍ وَلَا حَنْتَمٍ، وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَإِ عَلَيْهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ".

د زيد بن علی نه روايت دي فرمائی چه دعبدالقيس په وفد کښې يوکس ماته بيان کړي دي کوم چه دنبي ﷺ په خدمت کښې حاضر شوي وو، د عوف ګمان دي چه ددغه کس نوم قيس بن نعمان وو هغه به وئيل چه نبي ﷺ فرمائيلی دی تاسو دلرګي په لوښو کښې ځکل مه کوی اونه په کدوکښې اونه په چاتی کښې ليکن دځرمنې په مشک کښې اوبه ځکئ کله چه په نبيذ کښې سختوالي پيدا شي نوپه اوبو باندې ددې سختوالي کم کړئ که چرې بياهم نرم نه شي نودا ضايع کړئ.

﴿ فَإِنِ اشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ ﴾ يعنې دي قسم مشک کښې هم که په نبيذ جوړولو سره اشتداد پيدا شی نو په هغې کښې دي اوبه يو خائې کړي شی او د هغې تيزی دي ختم کړي شی. او که په هغې کښې دومره ډير اشتداد پيدا شو چه په اوبو ملاولو سره نه کميږی او تاسو عاجز کړی نو بيا هغه اوغورځوئ.

): تفرد به أبو داود، انظر رقم: (٣٦٩٣)، (تحفة الأشراف: ٥٦٦٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٦١/١) (صحيح)

): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١١٠٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٠٦٧٤) (صحيح)

د حدیث نه د مسلک حنفی تائید :

د دې حدیث نه معلومه شوه چه د خمر او باقی اشربه مسکره په حکم کښې فرق دې، ځکه چه حقیقی خمر په اوبو اچولو سره نه پاکیږی او نه ئې څکل جائز کیدې شی ځکه چه ناپاک څیز په اوبو گډولو سره نه پاکیږی. په خلاف د نورو انبذه مسکره چه که په هغې کښې سکر او اشتداد پیدا شی نو هغه داصلاح نه پس څکل جائز دی معلومه شوه چه د هغې حرمت لعینها دې. هم هغه وخت دې چه کله هغه حد اسکار ته اورسیږی، په خلاف د خمر چه د هغې حرمت لعینها دې. (کذا فی البذل)

حدیث ابی هریرة رضی الله عنه اخرجه مسلم والنسائی، وحدیث ابن عباس رضی الله عنهما اخرجه النسائی مسنداً ومرسلاً، وقد اخرج مسلم فی الصحیح حدیث ابی سعید رضی الله عنه فی وفد عبدالقیس وفیه..... قاله المنذری.

[۳۶۹۶]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِيمَ نَشْرَبُ؟، قَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَالنَّبِيذُ وَافِي الْأَسْقِيَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟، قَالَ: فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: أَهْرِيقُوهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ، قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ، قَالَ: الطَّبْلُ.

دعبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دي چه دقبیله عبدالقیس وفد عرض وکړو اي دالله رسوله مونږ به څکل په کومولوښوکښې کرونبې صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل دندونه جوړ شوي لوښي اونه دخاورو په لوښوکښې اونه دلرګي په لوښي کښې بلکه په مشکونوکښې نبیذ جوړ دوی عرض اوکړو اي دالله رسوله که چرې په مشکونوکښې جوش وکړي؟ نبی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل بیاپه کښې اوبه واچوئ هغوی بیاعرض اوکړو اي دالله رسوله که چرې په دریم یا څلورم ځل بیاجوش اوکړي؟ نبی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل بیا ئې واړوئ اوددینه پس ئې فورا اوفرمائیل یقینا الله تعالی په ماباندې شراب، جواري، اودول غږول حرام کړیدي، نبی صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل هریونشه راوستونکو څیز حرام دي، سفیان وائی مادعلی بن حزیمه نه دلفظ کوبه په باره کښې تپوس اوکړو هغه اووئیل کوبه دول ته وئیلې شي.

[۳۶۹۷]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ".

دعلی نه روایت دي فرمائی چه مونږه نبی صلی الله علیه وسلم منع کړي وو دکدو دلوښي داستعمال نه اودچاټئ داستعمال نه اودلرګي دلوښي داستعمال نه او د وربشو دشرابونه.

---

[1]: تفرد به أبو داود انظر حديث رقم: (۳۶۹۰)، (تحفة الأشراف: ۶۳۳۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۷۴، ۲۸۹، ۳۵۰) (صحيح)

[2]: سنن النسائي/الوليمة ۴۳ (۵۱۸۰)، (تحفة الأشراف: ۱۰۲۶۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۱۱۹، ۱۳۸) (صحيح)

[۳۶۹۸]( )حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأُشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأُدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ".

دبریده ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی ماتاسو د دري خیزونونه منع کړي یئ خو اوس درته ددې اجازت درکوم (۱) ماتاسو دقبرونو دزیارت کولونه منع کړي وی اوس زیارت کولي شئ ځکه چه دقبرونوپه زیارت کولوسره ددنیانه ئې رغبتي اوداخرت یاد پیدا کیږي (۲) ماتاسومنع کړي وئ د چمتی نه علاوه په نورو لوښو کښي دنبیذ داستعمالولونه اوس تاسو په هرقسم لوښي کښي څکل کولي شئ لیکن دنشي والاخیز مه ځکئ (۳) ماتاسومنع کړي وئ د دري ورځونه زیات دقربانی دغوښودساتلونه اوس تاسو دقربانئ غوښه د دري ورځونه پس خورلي شئ اودسفر په حالت کښي ددینه فائده اخستلی شئ.

[۳۶۹۹]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: فَلَا إِذًا".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی کله چه نبی علیه السلام ددې لوښو استعمال منع کړونو راوی وائی چه انصاردنبی علیه السلام په خدمت کښي حاضر شول او عرض ئې وکړو مونږ ته ددې ډیرضرورت پیښیږي نبی علیه السلام دوی ته اوفرمائیل اوس تاسو نه منع کوم.

[۳۷۰۰]( )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْعِيَةَ الدُّبَّاءَ، وَالْحَنْتَمَ، وَالْمُزَفَّتَ، وَالنَّقِيرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: إِنَّهُ لَا ظُرُوفَ لَنَا، فَقَالَ: اشْرَبُوا مَا حَلَّ".

دعبدالله بن عمرو هدیه روایت دي چه نبی علیه السلام دلوښو په باره کښي اوفرمائیل یو دکډونه جوړ کړي شوي لوښی اوبله چاتی اوبل دلرګي نه جوړ کړي شوي لوښي، په دي وخت کښي یوباندچی عرض وکړو چه بیاخوزمونږ دپاره یو لوښی هم جائز پاتي نه شونبی علیه السلام اوفرمائیل کوم څیز چه حلال وي هغه په هرقسم لوښي کښي څکلی شئ.

[۳۷۰۱]( )حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ.

امام ابوداؤد وائی چه اوحدیث بیان کړي شوي دي ماته په شان د روایت دشریک فرمائی چه

---

[۱]: صحيح مسلم/الجنائز ٣٦ (٩٧٧)، الأضاحي ٥ (١٩٧٧)، الأشربة ٦ (١٩٩٩)، سنن النسائي/الجنائز ١٠٠ (٢٠٣٤)، الأضاحي ٣٣ (٤٤٣٤)، الأشربة ٤٠ (٥٦٥٤)، (٥٦٥٥)، (تحفة الأشراف: ٢٠٠١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأشربة ٦ (١٨٦٩)، سنن ابن ماجه/الأشربة ١٤ (٣٤١٠)، مسند احمد (٣٥٠/٥، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦١) (صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/الأشربة ٨ (٥٥٩٢)، سنن الترمذي/الأشربة ٦ (١٨٧٠)، سنن النسائي/الأشربة ٤٠ (٥٦٥٩)، (تحفة الأشراف: ٢٢٤٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٢/٣) (صحيح)

[۳]: صحيح البخاري/الأشربة ٨ (٥٥٩٤)، صحيح مسلم/الأشربة ٦ (٢٠٠٠)، (تحفة الأشراف: ٨٨٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١١/٦) (صحيح) (كلاهما بلفظ: "أرأيت له في الجر غير المزفت؟")

[۴]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٨٨٩٥) (صحيح)

نبی ﷺ فرمائیلی دی تاسو دنشه راوستونکی خیز داستعمال نه خان وساتئ.

[۳۷۰۲]()حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: "كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دپاره به په مشک کښي نبیذ تیاریدل اوکچري مشک به ملاو نه شو نوبیابه دکانړي په لوښي کښي دهغه د دپاره به جوړولي شو.

قوله: ﴿عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ وَالْجِعَةِ﴾

جعه هغه نبیذ کوم چه د اوربشو نه جوړولي شی. اخرجه النسائي، قاله المنذري

قوله: ﴿عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ « نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ الخ﴾ د دي حدیث ذکر هم اوس نزدي تیر شو. اخرجه مسلم والنسائي بمعناه، قاله المنذري

﴿عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ ينتبذ لِرَسُولِ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي سِقَاءٍ الخ﴾

یعنی د رسول الله ﷺ دپاره به د څرمنې په مشک کښي نبیذ جوړولي شو. که چرته به مشک نه وو نو بیا به د کانړی په پیاله کښي جوړولي شو، د دي نه هم دا معلومه شوه چه نهی عن الاوعیه منسوخ ده. والحدیث اخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، قاله المنذري

بَابٌ فِي الْخَلِيطَيْنِ

د مخلوطو خیزونو نه د نبیذ جوړولو بیان

یعنی د دوه خیزونو په یو خائي کولو سره چه کوم نبیذ جوړ کړي شی لکه زبیب او تمر، یا بسر او رطب.

د کهجورو مختلف قسمونه او د هغې نومونه :

بسر یعنی هغه کهجوره چه د هغې څه حصه پخ شوې وی او څهٔ باقی وی او رطب هغه چه پوره پخ شوی وی، او تمر هغه چه د رطب جوړیدو نه پس اوچه شی (چواره) او یو وی زهو چه د هغې ذکر په وراندي حدیث کښي راروان دي یعنی بسرملون، یعنی هغه بسر چه په هغې باندي رنګ راتلل شروع شی، او کومه چه بالکل کچه وی هغې ته بلح وائی،(۲)

---

(۱): صحيح مسلم الأشربة ٦ (١٩٩٩)، (تحفة الأشراف: ٢٧٢٢)، وقد أخرجه: سنن النسائي الأشربة ٢٧ (٥٦١٦)، ٣٨ (٥٦٥٠)، سنن ابن ماجه الأشربة ١٢ (٣٤٠٠)، مسند احمد (٣٠٤/٣، ٣٠٧، ٣٢٦، ٣٧٩، ٣٨٤)، سنن الدارمي الأشربة ١٢ (٢١٥٣) (صحيح)

[۳۷۰٤] (۲) ددي اقسامو په تعین کښي په شروع د حدیث کښي څه اختلافات هم په فهم کښي راځي، لاندي مونږ د لسان العرب ما حصل لیکو هغه دا چه د کهجورې د اوني د پیدا کیدو نه تر آخره پوري د هغې د تغیراتو په اعتبار سره چه کوم بیل بیل نومونه دی هغه دا دی: بالکل په شروع کښي د دې ګل ته طلع وائی لکه چه د أم د ټولو نه اول حالت ته زمونږ په علاقو کښي بور وائی، د دې نه پس چه کله ګل پرانیزی او میوه پیدا کیدل شروع شی نو هغې ته خلال وائی بیا د دې نه پس د کهجورې شکل او صورت جوړیدو نه پس د هدوکی د سختیدو پوري دي ته بلح وائی، د دې نه پس چه کله په دي باندي زهو یعنی رنګ راځی احمرار یا اصفرار نو دي ته بسر وائی، بیا د دې د پخیدل شروع کیدو نه تر تمامیدو پوري دي ته رطب وائی بیا د اوچیدو نه پس ورته تمر وائی اهـ

[۳۷۰۳](۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ "نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نه ﷺ منع فرمائيلي ده چه دانګورو او کجورونه په يوځائي نبيذ جوړ کړي شي اودکچه او پخو اودوچو اودتازه کجورو نه په يوځائي دنبيذ جوړولونه منع فرمائيلي ده.

(۲) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: "نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ"، قَالَ: وحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

قتاده دخپل پلارنه روايت کوی فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائيلي ده ددينه چه وخي اوکجوري، اوا وهي کجوري اوتازه کجوري يوځائي کړي شي اونبيذ ورنه جوړ کړي شي اوفرمائيلي بردي چه تاسودهريونه جداجدا نبيذ تباروی، راوی وائی مادابوسلمه بن عبدالرحمن دلتاد به واسطه سره داحديث بيان کړي دي.

شرب الخليطين د جمهورو په نزد ناجائز دي که مسکر وی او که نه وی خکه چه په حديث کښي د دې ممانعت راغلي دي، پس که هغه غير مسکر وی نو د هغې حرمت صرف من وجه دي اوکه مسکر وی نو بيا من وجهين دي، اوداحنافوپه نزد که مسکر نه وی نو جائز دي ګيني حرام، مصنف رحمه الله په دي باب کښي د دوارو ډلو دليل ذکر فرمائيلي دي، پس د باب د شروع روايتونه د جمهورو دليل دي او د آخر دوه احاديث د احنافو مستدل دي.

وحديث جابر رضي الله عنه اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری. وحديث ابی قتاده رضي الله عنه ثانی حديث الباب، اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه مسندا، قاله المنذری.

[۳۷۰۵](۳) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: حَفْصٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ".

ابن ابی ليلي ديوکس نه روايت کوی، حفص رازي وئيلی دی چه دغه کس درسول الله دصحابه کرامونه دي فرمائيل ئې چه نبی کريم ﷺ منع فرمائيلي ده دکچه او پخو کجورو ديوځائي کولونه اودوڅکو اردکجورو ديوځائي کولونه چه نبيذ جوړ کړي شي.

---

[۱]: صحيح مسلم الأشربة ٥ (١٩٨٦)، سنن الترمذي الأشربة ٩ (١٨٧٦)، سنن النسائي الأشربة ٩ (٥٥٥٨)، سنن ابن ماجه الأشربة ١١ (٣٣٩٥)، (تحفة الأشراف: ٢٤٧٨)، وقد أخرجه: صحيح البخاري الأشربة ١١ (٥٦٠١)، مسند احمد (٣/٢٩٤، ٣٠٠، ٣٠٧، ٣١٧، ٣٦٣، ٣٦٩) (صحيح)

[۲]: صحيح البخاري الأشربة ١١ (٥٦٠٢)، صحيح مسلم الأشربة ٥ (١٩٨٨)، سنن النسائي الأشربة ٦ (٥٥٥٣)، سنن ابن ماجه الأشربة ١١ (٣٣٩٧)، (تحفة الأشراف: ١٢١٠٧)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك الأشربة ٣ (٨)، مسند احمد (٥/٢٩٥، ٣٠٧، ٣٠٩، ٣١٠)، سنن الدارمي الأشربة ١٥ (٢١٥٦) (صحيح)

[۳]: سنن النسائي الأشربة ٤ (٥٥٤٩)، (تحفة الأشراف: ١٥٦٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣١٤) (صحيح)

[۳۷۰۶](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ، حَدَّثَتْنِي رَيْطَةُ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَتْ: "سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ؟، قَالَتْ: كَانَ "يَنْهَانَا أَنْ نُعْجِمَ النَّوَى طَبْخًا، أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ".

دکبشه بنت ابی مریم نه روایت دي فرمائی چه مادام سلمه ﷺ نه دهغه څیزونو په باره کښي تپوس اوکرو دکومونه چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده ام سلمه اوفرمائیل نبی ﷺ دکجورو د پخولونه منع فرمائیلي ده اوددینه به ئې هم منع فرمائیله چه مونږه کجورې او وڅکي یوځائې کړو (اونبیذ ورنه جوړ کړو).

قوله: ﴿سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنْهُ قَالَتْ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجَمَ النَّوَى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ﴾

شرح الحديث:

په دي حدیث کښي دوه جزء دی جزء ثانی خو په خلیط بوري متعلق دي د کوم چه باب روان دي، او د جزء اول په مطلب کښي دوه احتماله دی اول دا چه د کهجورو نبیذ دي زیات پوخ نه کړي شی که پخول مقصود وی، ځکه چه په زیات پخولو سره به د نبیذ په ذائقه کښي تغیر راشی، د هډوکی مزه او د هغې تریخ والي به پکښي شامل شی، او : ویم مطلب ئې دا دي چه د کجهورې هډوکی دي پاڅه نه کړي شی، ځکه چه د کجهورو هډوکی د څارو اوښانو او ګډو بیزو خوراک وی نو د هډوکو په پخولو باندې به د هغوی خوراک ختم شی، د هډوکی د ټول رس وتلو د وجې نه... ذکر المعنیین شیخنا رحمه الله تعالی بین سطور کتابه.... د عجم معنی نضج یعنی د پخولو ده.

[۳۷۰۷](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرًا، وَتَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ الزَّبِيبُ".

د عائشه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه کله به دنبی ﷺ دپاره دوڅکونه نبیذ جوړیدل نوپه هغې کښي به ئې کجوري اچولې، اوچه کله به دکجورونه دهغه دپاره نبیذ جوړولې شو نوپه هغې کښي به ئې وڅکي اچولې.

﴿عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَى فِيهِ تَمْرًا ، وَتَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ الزَّبِيبُ﴾

په دي حدیث کښي د زبیب او د تمر د خلیط ذکر دي او د رسول الله ﷺ هغې لره څکل، د دې نه روستو حدیث کښي هم عائشه ﷺ فرمائی ﴿كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَنْزِسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-﴾ چه ما به د رسول الله ﷺ دپاره داسې نبیذ جوړولو چه یو موټې کجهورې به مې واخستلې او یو موټې اوڅکي او بیا

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۸۲۸۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۶۷۶) (ضعیف الإسناد)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۹۹۵) (ضعیف الإسناد)

به مې هغه د اوبو په لوښی کښې واچولی او بیا به مې هغه اومرلې. د دې نه پس به مې په رسول الله ﷺ باندې څکلې.

[۳۷۰۸](۱) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: "عَلَّمَتْ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَتْ: كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ، فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ، فَأَمُرُّهُ، ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

عتاب بن عبدالعزیز الحماني وئیلی دی چه ماته صفیه بنت عطیه وئیلی دی چه زه دعبدالقیس دزنانو په وفد کښې دعائشه راضي الله عنهاپه خدمت کښې حاضره شوم او مونږ دهغی نه دکجورو اودوخکو دنبیذ په باره کښې تپوس اوکړو، عائشه ﷺ اووئیل مابه بوه لپه کجورې او بوه لپه وخکې راواخستلې او په یولوښي کښې به مې واچولي اوبیابه مې په لاسونو ومرلې اوبیابه مې په نبی ﷺ باندې وخکولې.

بَابٌ فِي نَبِيذِ الْبُسْرِ

باب: دکچه کهجورو نه نبیذ جوړول څنګه دی؟

[۳۷۰۹](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "أُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْمِرْءَاءَ الَّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ الْقَيْسِ"، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَا الْمِرْءَاءُ؟ قَالَ: النَّبِيذُ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

دابوقتاده ﷺ نه روایت دې فرمائی چه جابربن زید اوعکرمه ﷺ دواړوبه دیخو اوکچه کجورونه نبیذ جوړول مکروه ګڼرل اودابه ئې دابن عباس ننه نقل کول چه ابن عباس فرمائیلی دی زه په دې ویریږم چه چرته ددې نه مزاء جوړ نشي دوم نه چه دقبیله عبدالقیس خلق منع کړې شوي وو، مادقتاده ﷺ نه تپوس اوکړو چه مزاء څه شي دی؟ هغه اووئیل په چاتئ کښې یادلرګي په لوښي کښې نبیذ جوړول.

﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْمِرْءَاءَ الَّذِي نُهِيَتْ عَنْهُ ....الخ ﴾

شرح الحديث:

په دې روایت کښې جابر بن زید او عکرمه نبیذ البسر اګر چه هغه خالنه جوړ کړې شوي وی مکروه ګڼری او دا مسئله هغوی زده کړې وه د ابن عباس ﷺ نه. او ابن عباس ﷺ فرمائی چه زه ویریږم د دې خبرې نه چه د کوم مزاء نه وفد د عبدالقیس منع کړې شوي وو هغه هم دا نه وی یعنی نبیذ البسر وحده، بیا په وراندې روایت کښې راځی قتاده ﷺ فرمائی چه د مزاء نه مراد هغه نبیذ دي کوم چه په حنتم یا مزفت کښې جوړ کړې شی د ابن عباس ﷺ د کلام نه دا مستفاد کیږی چه وفد عبدالقیس د مزاء نه منع کړې شوي وو او دا چه د هغې مصداق نبیذ البسر وحده دي خو زمونږ مخې ته چه د وفد عبدالقیس کوم روایتونه دی په هغې کښې خو چرته هم د مزاء ذکر نشته، فالله اعلم بالصواب. او وراندې د قتاده ﷺ په کلام کښې راځی چه

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۸٦۹) (ضعیف الإسناد)
(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۳۸۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۱۰/٤، ۳۳٤) (صحیح الإسناد)

مزاء وائی هغه نبیذ ته کوم چه د خنتم او مزفت نه جوړ کړي شی. د دې دواړو روایتونو د یو خاني کولو نه به دا نتیجه راوځی چه بسر وحده د کوم چه په دې روایت کښې ذکر دې د هغې نه هغه نبیذ بسر مراد دې کوم چه په خنتم یا مزفت کښې جوړ کړې شی ګینې بغیر د دې نه د بسر وحده په ممنوع کیدلو کښې هیڅ وجه نشته، والله تعالی اعلم بالصواب.

باب فِي صِفَةِ النَّبِيذِ
د نبیذ جوړولو طریقه

یعنی د نبیذ جوړولو او د هغې د څکلو طریقه

[۳۷۱۰] (حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ، فَإِلَى مَنْ نَحْنُ؟، قَالَ: إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا؟، قَالَ: زَبِّبُوهَا، قُلْنَا: مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟، قَالَ: انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا".

د دیلمي رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شو او عرض مورته وکړو چه ای دالله رسوله تاته معلومه ده چه مونږ څوک یو؟ نبی علیه السلام ورته اوفرمائیل تاسو الله اودهغه رسول ته راغلی یې مونږ ورته عرض اوکړواي دالله رسوله مونږه دانګورو مالکان یو په هغې باندې څه اوکړو نبی علیه السلام اوفرمائیل وچ ئې کړئ مونږ عرض اوکړو دانګورو دوچولوڅه فائده ده؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل دسحر په وخت کښې ئې په اوبوکښې لمدوی اومابنام ئې څکئ اوکوم چه مابنام المده کړئ نوسحرئې کی اوتاسوڅلره پکاردي چه د مړي په مشکونوکښې دا لمده کړئ او یادڅاورو په منګوکښې اوکه چرې په دې کښې تاخیر وکړې شي نوبیا ددینه سرکه جوړیږي.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ﴾ د دوی د پلار نوم فیروز دي، د دیلمی نه مراد هم هغه دي.

قوله: ﴿ قَالَ أَتَيْنَا النبی–صلی الله علیه وسلم– فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلَى مَنْ نَحْنُ قَالَ « إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ » ﴾

شرح الحديث :

د دې په شرح کښې په بذل المجهود کښې لیکلي دی د مسند احمد د روایت په حوالې سره چه فیروز دیلمی رضی الله عنه چه یمنی دي او د هغه قوم چه کله اسلام قبول کړو نو د هغوی قوم یو جماعت د وفد په طور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کښې راولیږلو چه په هغوی کښې فیروز الدیلمی رضی الله عنه هم شامل وو. چا چه راتلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل اسلام خبر ورکړو، چه په هغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی اسلام قبول کړو. په دې موقع باندې دي وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه څه عرض کړل کوم چه دلته په دې کتاب کښې ذکر شوي دی، یعنی دا چه یا

(۱) سنن النسائي الأشربة ۵۵ (۵۷۳۸)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۶۲)، وقد أخرجه: دي/الأشربة ۱۳ (۲۱۵۴) (حسن صحيح)

رسول الله ﷺ تاسو ته معلومه ده چه مونږ څوک یو او د چرته نه ستاسو خدمت ته حاضر شوي یو او دا چه مونږ اسلام راوړي دي. اوس مونږ ستاسو نه دا تپوس کوو چه زمونږ ولی او یار او مددګار څوک دي؟ نو رسول الله ﷺ په جواب کښې اوفرمائیل: ﴿ الله ورسوله ﴾ نو په دې اوریدو هغوی اووي ﴿ حسبنا ورضینا ﴾

قوله: ﴿ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا الخ ﴾ هغوی عرض اوکړو یا رسول الله ﷺ! مونږ سره د انګورو باغونه دی یعنی هلته فراخی ده نو مونږ د هغه انګورو نه څنګه څنګه فائده اوچتولې شو؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ د هغې نه زبیب (اوشکې) جوړې کړئ. مونږ تپوس اوکړو بیا په زبیب باندې څه اوکړو؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل: د هغې نبیذ جوړولو سره د سحر تنبیذ د مانبام د خوراک نه پس څکئ. او د مانبام جوړ شوې نبیذ د سحر د خوراک نه پس څکئ، او بیا ئې اوفرمائیل ګورئ! دا نبیذ په مشکونو کښې جوړوئ او په منګو کښې ئې مه جوړوئ.

قوله: ﴿ فَإِنَّهُ إِذَا تَوَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلاً ﴾ د دې جملې دوه مطلبه کیدې شی اول دا چه د دې تعلق د ﴿ امر بالنبيذ في الشنان ﴾ سره دې یعنی د دې حکمت هغه دا چه کوم نبیذ په مشکیزه کښې جوړولې شی که هغه په وخت باندې استعمال نه کړې شی بلکه په مشک کښې پریخودلې شی نو په وخت تیریدو سره به هغه نبیذ خل یعنی سرکه شی، او په هغې کښې به څه نقصان او اضاعت نه وی په خلاف د دې چه که په منګی وغیره کښې جوړ کړې شی او په هغې کښې ډیر وخته پورې وی نو په دې صورت کښې به د هغه نبیذ نه شراب جوړ شی چه په هغې کښې د مال ضائع کول دی. او دویم احتمال دا دې چه د دې تعلق د ﴿ نهی عن النبذ في القلل ﴾ سره دې چه نبیذ په متکه کښې مه جوړ کړو ځکه چه په دې صورت کښې که هغه د ډیر ساعته پورې هم په هغې کښې پروت وی نو د هغې نه به سرکه جوړه شی کوم چه خلاف مقصود دي اګر چه حلال دي، کذا في البذل نقلاعن تقریر حضرة الجنبوهی قدس سره، والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري

[۳۷۱۱](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاهُ، وَلَهُ عَزْلاءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَيُنْبَذُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً".

دعائشه رضی الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دپاره به به مشک کښې نبیذ اچولې شول اودمشک پاخنې خوله به بنډولې شوه اودنبی ﷺ مشک دوو خولو والارو، کوم نبیذ چه به سحر لمده کړې شول هغه به ئې په ماسخوتن کښې څکل اوکوم چه به دسحر په وخت کښې په اوبو کښې واچولې شول هغه به ئې ماسخوتن څکل.

قوله: ﴿ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ الخ ﴾

(*): صحيح مسلم الأشربة ۹ (۲۰۰۵)، سنن الترمذي الأشربة ۷ (۱۸۷۱)، (تحفة الأشراف: ۱۷۸۳۶) (صحيح)

شرح الحديث:

یعنی په بعض مشکونو کښې دوه خولې وی یو پورته طرف ته چه د هغې نه اوبه ډکوی، او لاندې طرف ته چه هغې ته عزلاء وائی. چه کله مشک زورند وی نو چه کله د هغې نه نبیذ ویستل وی نو په هغه خوله باندې ویستلې شی، چه د هغې مصلحت دا دې چه په مشک کښې چه کوم سکر پیدا کیدل شروع شوې وی نو هغه د لاندې طرف نه وی په دې وجه نبیذ چه کله څکلې شی نو هغه د لاندې والا خولې نه راویستلې شی چه د سکر پیدا کیدلو علم د شروع نه اوشی د څکلو نه مخکښې د رومبی حدیث مطلب دا دې چه د رسول الله ﷺ دپاره داسې مشک کښې نبیذ جوړولې شو چه د هغې پورته خوله به مزی سره ترلې شوه او د څکلو دپاره به نبیذ د عزلاء نه ویستلې شو کوم نبیذ چه به سحر جوړولې شو هغه به رسول الله ﷺ مانبام استعمالول او کوم نبیذ چه به د مانبام په وخت جوړولې شو هغه به رسول الله ﷺ سحر استعمالول.

د دې نه روستو روایت کښې دا زیادت دې چه په سحر والا نبیذ کښې د مانبام وخت کښې د څکلو نه پس که به څه پاتې شو نو هغه به غورځولې شو دغه شان د مانبام والا نبیذ سره به هم هم دغه شان کولې شو، مطلب دا چه دا بچ شوې نبیذ به ئې بل وخت نه استعمالول د نشې د ویرې نه چه چرته نشته پیدا نه شی، او دا مشک به په دواړو وختونو کښې خالی کولو سره په اوبو باندې وینځلې شو چه د مخکښې نبیذ څه اثر پکښې باقی پاتې نه شی.

[۳۷۱۲]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، "أَنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ فَتَعَشَّى شَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَغْتُهُ، ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، قَالَتْ: نَطْبِلُ السِّقَاءَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً"، فَقَالَ لَهَا أَبِي: مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ؟، قَالَتْ: نَعَمْ".

دعائشه رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه مابه دنبی ﷺ دپاره د سحر په وخت کښې دنبیذ انتظام شروع کړو کله چه به شپه راغله نوهغه به دخوراک نه پس حل اوچه کوم به ورنه باقی پاتې شو نوهغه به بې واړول، اوچه دشپې به مې کوم نبیذ تیارکړو اوبیابه سحرشونو ﷺ به سحر دناشتې نه پس څکل او مونږ به مشک سحر اومانبام وینځلو، مقاتل وئیلی دی چه زمابلار حیان ورته اوونیل په یوه شپه او ورځ کښې به مو دوه ځل وینکلوا ورته ئې اوفرمائیل چه هو، دوه پیرې به مو وینځلو.

تشریح: مقاتل بن حیان رحمه الله فرمائی: چه زما پلار حیان د خپلې خور عمره نه تپوس اوکړو چه آیا مشک به په یو ورځ کښې دوه کرته وینځلې شو؟ نو هغوی اوفرمائیل او دوه کرته به وینځلې شو.

---

۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۹۵۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۲٤/٦) (حسن الإسناد)

[۳۷۱۳](*) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ، فَيُسْقَى الْخَدَمُ أَوْ يُهْرَاقُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ: يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام دپاره به د اوسكو نه نبيذ جوړيدل او په همدغه ورځ به ئې سكل او په دې پسې بله ورځ به ئې هم څكل د دري ورځې دمانښامه پورې، اوحكم به ئې كولوچه كوم باقي پاتې شي هغه په خادمانو وڅكوئ پاتې واړوئ كه چري شدت په كښې پيدا شوي وي، امام ابوداؤد وئيلى دى چه د يُسقَى الخَدَم، مفهوم دادي چه دخرابيدونه مخكښې.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ الخ ﴾په دې روايت كښې دا دى چه د رسول الله ﷺ دپاره چه به كوم نبيذ جوړولې شو هغه به هغوى هم په هغه ورځ په كومه ورځ چه به جوړولې شو د هغې نه په بله ورځ او بيا د هغې نه په بله ورځ تر مانښام پورې څكلو بيا كه به د هغې نه روستو بچ شو نو او به ئې فرمائيل چه په خادمانو باندې دې اوڅكلې شى يا دې توئې كړې شى يعنى كه څوك څكلو والا ئې نه وى. امام ابوداؤد رحمه الله فرمائى چه خادمانو باندې د څكلو به ئې څكه حكم فرمائيلو چه د ايساريدو په وجه باندې خراب نه شى په دې وجه هم اوس دې استعمال كړې شى د خرابيدو نه مخكښې، د خرابيدو نه مراد نشه پيدا كيدل دى.

(تطبيق بين الروايتين)

په دې روايت باندې دا اشكال پيدا كيږى چه د دې نه مخكښې په ډيرو روايتونو كښې راغلى دى چه د هغوى دپاره به كوم نبيذ جوړولې شو نو رسول الله ﷺ به د سحر نبيذ مانښام او د مانښام نبيذ به ئې سحر څكل او بيا به لوښې وينځلې شو. او د باب په دې آخرى روايت كښې تر د دري ورځو پورې څكل ذكر شوې دى. د دې جواب دا دى چه دا په احتلاف زمان باندې محمول دي، تير روايت د گرمئ په زمانه باندې محمول دي او دا روايت د يخنئ په موسم. والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري....

باب فِي شَرَابِ الْعَسَلِ
د شهدو د شربت څكلو بيان

[۳۷۱۴](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

(*): صحيح مسلم/الأشربة ۹ (۲۰۰٤)، سنن النسائي/الأشربة ۵۵ (۵۷٤۰)، سنن ابن ماجه/الأشربة ۱۲ (۳۳۹۹)، (تحفة الأشراف: ٦٥٤٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۳۳، ۲٤۰، ۲۸۷، ۳۵۵) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/تفسير سورة التحريم (٤٩١٢) الطلاق ٨ (٥٢٦٧)، الأيمان ٢٥ (٦٦٩١)، صحيح مسلم/الطلاق ٣ (١٤٧٤)، سنن النسائي/عشرة النساء ٤ (٣٤١٠)، الطلاق ١٧ (٣٤٥٠)، الأيمان ٤٠ (٣٨٦٦)، (تحفة الأشراف: ١٦٣٢٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/٢٢١) (صحيح)

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ، فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ، فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي سورة التحريم آية، إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّٰهِ سورة التحريم آية ، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا سورة التحريم آية ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا".

دام المومنين عائشة رضي الله عنها نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم ﷺ به دزينب بنت جحش په كورکښې قيام كولو اودشهد و شربت به ئې څكلو، ما او ام المومنين حفصة رضي الله عنها مشوره وكړه چه كله نبي كريم ﷺ زمونږ خواته تشريف راوړي نوبه مونږ كښې دى ورته هره يوه داخبره وكړي چه ستادخولي مباركي نه دمغافير (بوقسم چيرى دكوم نه چه بوي خې) بوي خې نوبياچه به كله نبي عليه السلام دهرې يوې خواته ورتلونو همدا خبره به ئې ورته كوله نبي عليه السلام به ورته وئيل چه داسې نه ده مادزينب په كوركښې شهد څكلى دي اودنن نه پس به ئې هيڅ كله ونه څكم نوددې متعلق دا ايت كريمه نازل شو: «لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي» تر «إن تتوبا إلى الله» پورې، وعائشه اوحفصة رضي الله عنهما ته حكم اوشو چه دالله تعالى نه بخښنه اوغواړئ، په دې باره كښې چه نبي عليه السلام خپلې يوې بې بې ته پته خبره كړې وه چه ماشهد څكي دي.

شرح الحديث:

قوله: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا الخ ﴾ دا د تحريم غسل والا مشهور حديث دي چه د هغې مضمون دا دي چه د رسول الله ﷺ عادت مباركه اگر كه عدل بين الزوجات وو، د هرې زوجې محترمې دپاره خپل نمبر مقرر وو خو روزانه به په څه نه څه وخت كښې اگر كه د هرې يوې نمبر به وو رسول الله ﷺ به د سلام او ملاقات دپاره ازواج مطهراتو كښې هرې يوې ته په ولاړه ولاړه تشريف اوړولو د هغوى په بيبيانو كښې زينب بنت جحش رضي الله عنها دا اوكړل چه كله به رسول الله ﷺ هغې كره لاړو نو هغوى باندې ټي د شهدو شربت اوخكلو چه د هغې يو مصلحت به دا هم وو چه هغې كره لږ زيات ايسار شي، عائشې رضي الله عنها ته چه كله دا معلومه شوه نو د دې په باره كښې عائشه رضي الله عنها فرمائى چه ما او حفصه رضي الله عنها خپل مينځ كښې دا فيصله اوكړه چه مونږ كښې چاته هم رسول الله ﷺ راغلو نو هغوى ته دې داسې اوائى چه ﴿ انى اجد منك ريح مغافير ﴾ چه ستاسو نه خو په مونږ د مغافير بوئى راخى. پس هم داسې اوشوه نو رسول الله ﷺ د دې په جواب كښې اوفرمائيل ﴿ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ﴾ يعنى ما خو شهد څكلى دى نه مغافير، خو د هغې سره رسول الله ﷺ دا هم اوفرمائيل (څكه چه هغوى باندې خپله هم بدبوئى بده لگيدله) چه د بيا دپاره به زه دا هر گز نه څكم او دا خبره رسول الله ﷺ قسم خورلو سره اوفرمائيله، د دې قصې په روايت كښې دا هم راخى چه رسول الله ﷺ هغوى ته دا هم فرمائيلي وو چه زما د دې تحريم ذكر چا ته هم مه كوئ، خو هغوى د دې ذكر يو بل ته اوكړو په دې واقعه باندې دا ايات كريمه نازل شو ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ او د عائشې او حفصې رضي الله عنهما په باره كښې داسې اوفرمائيلي شو ﴿ إِنْ تَتُوبَا

إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ چه تاسو دواړو لره هم توبه کول پکار دي چه تاسو يو نامناسب کار کړي دي. او د دي نه روستو روايت کښې دی ﴿ قَالَتْ سَوْدَةُ: بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ ﴾ او د رسول الله ﷺ دا جواب ﴿ سقتنی حفصة ﴾ چه د هغې نه معلومیږی چه خکونکي خپله حفصة رضي الله عنها وه.

[۳۷۱۵](...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، وَفِي الْحَدِيثِ، قَالَتْ سَوْدَةُ: بَلْ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا سَقَتْنِي حَفْصَةُ، فَقُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْمَغَافِيرُ مُقْلَةٌ وَهِيَ صَمْغَةٌ، وَجَرَسَتْ رَعَتْ، وَالْعُرْفُطُ نَبَتٌ مِنْ نَبْتِ الرَّمْلِ.

دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه نبی کریم ﷺ به خواړه خیږونه اوشهد ډیر خوښول اوبیائي ددې حدیث څه حصه بیان کړه او اوس فرمائیل چه نبی ﷺ به دا بدګنړل دجسم دڅه حصې نه ټې بوي لارشي، په یوحدیث کښې دی چه سودة رضي الله عنها اوفرمائیل چه تا مغافیر څکلی دي، نبی ﷺ اوفرمائیل داسې نه ده ماشهد څکلي دي اوحفصې راباندې څکولې دي ما ووئیل کیدي شي چه دشهدو مجوّن دعرفطه په بوټي (دکوم نه چه بوي ځي) کیناستلې وي اوددې رس ټې څکلی وي ام المومنین عائشې رضي الله عنها هم اوفرمائیل چه دشهدو دبدبویه کیدو وجه همدا کیدي شي.

﴿ فَقُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ﴾ [۱] یعنی چه کله رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه ما مغافیر نه دی څکلی بلکه شهد مې څکلی دی نو په دې باندې هغوی اووې چه بیا داسې کیدي شی چه د کومې مچې هغه شهد وو کوم چه تاسو څکلي وو هغې کیدي شی د عرفط اوس رس څکلي وی په دې وجه د هغې نه پیدا کیدونکی شهدو کښې د هغې بوئی راغلو، ګویا زما خبره صحیح ده چه ستاسو د خولې نه د مغافیر بوئی راځی.

د شهدو مچې چه د کوم ګل رس رابنکلو سره شهد جوړوی نو په هغه شهدو کښې د هغې بوئی راځی، مغافیر د مغفور جمع ده، مغفور د یو اوني د چیږ نوم دي.. د کومې اوني نه چه هغه راوخی هغې ته عرفط وائی دا اونه د ازغنو ډکه وی او د هغې په چیږ کښې خوږوالي وی چه هغې لره په اوبو کښې ګډولو سره بعض خلق څکی خو په دې کښې بدبوئی وی چه کله رسول الله ﷺ د هغې د څکلو نفی اوفرمائیله نو د هغوی بی بی د هغې دغه شان توجیه اوکړه کومه چه پورته ذکر شوې ده.

په شرب عسل والا حدیث کښې اختلاف د روایاتو

د ابوداؤد د دې ذکر کړی شوی روایت نه خو خبرې مستفاد شوي اول دا چه د سورة تحریم شان نزول د تحریم عسل واقعه ده، دویمه خبره دا چه په رسول الله ﷺ باندې شهد

---

[۱]: صحيح البخاري/الأطعمة ۳۲ (۵۴۳۱)، الأشربة ۱۰ (۵۵۹۹)، ۱۵ (۵۶۱۴)، الطب ٤ (۵۶۸۲) (الحيل ۱۲ (۶۹۷۲)، صحيح مسلم/الطلاق ۳ (۱٤۷٤)، سنن الترمذي/الأطعمة ۲۹ (۱۸۳۱)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ۳۶ (۳۳۲۳) (تحفة الأشراف: ۱۶۷۹۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۵۹۰۶)، دي/الأطعمة ۳٤ (۲۱۱۹) (صحيح)

[۲]: د دې په باره کښې امام ابوداؤد رحمه الله فرمائي ﴿ نبت من نبت النحل ﴾ یعنی دا یو قسم ګیا ده کومه چه د شهدو مچې خوري او بیا د هغې نه شهد جوړوی.

څکونکي زینب بنت جحش رضي الله عنها ده لکه چه د ابوداؤد په رومبی روایت کښي دی، او په دویم روایت کښي دا دی چه شهد څکونکي حفصه رضي الله عنها وه او په هغوی باندي اشکال کونکي سوده رضي الله عنها وه. او په رومبی روایت کښي دا دی چه اشکال کونکي عائشه او حفصه رضي الله عنهما دي دواړو کښي یوه وه، د ابوداؤد دا دواړه مختلف روایتونه په صحیح بخاری کښي هم دی، د دي دواړو روایت کونکي خپله عائشه رضي الله عنها ده، اول حدیث په طریق د عبید بن عمیر عن عائشه دي، او دویم په طریق د عروه عن عائشه دي.

اکثر شارحین علامه عیني حافظ ابن حجر او د قسطلانی رحمهم الله میلان دي طرف ته دي چه څکونکي زینب بنت جحش رضي الله عنها وه څکه چه حفصه رضي الله عنها خو خپله د عائشې رضي الله عنها په ډله کښي وه د زنیب رضي الله عنها په خلاف کښي چه هغه په حزب مخالف کښي ده بلکه اصل مد مقابل هم هغه ده. او په روایت کښي د دي وضاحت دي چه ماته په دي مسئله کښي غیرت راغلو لهذا د هغې تقاضا هم دا ده چه څکونکي دي د عائشې رضي الله عنها د حزب مخالف نه وی. سهارنپوری صاحب په بذل کښي هم دي ته ترجیح ورکړې ده بلکه دویم روایت ته ئې غلط وئیلي دي. فرمائی ﴿ وهذا غلط من احد الرواة، وانما كانت سقته زينب كما ذكره المولف في الرواية المتقدمة اهـ ﴾ دا کلام د امر ثانی سره متعلق شو.

د ایت په شان نزول کښي د تحریم عسل او تحریم ماریه رضي الله عنهما کښي اختلاف

او امر اول کوم چه مستفاد من الحدیث دي یعنی دا چه د تحریم تعلق د عسل سره دي دا خبره هم مختلف فیه ده د دي په مقابل کښي دا ده چه د دي نه مراد تحریم د ماریه قبطیه رضي الله عنها دي، دا اختلاف هم د مفسرینو او د محدیثنو په نزد مشهور دي، خو د تحریم عسل والا روایتونه د صحیحینو دی، او د تحریم ماریه والا روایتونه د غیر صحیحینو، په دي اختلافاتو باندي مختصر کلام مګر جامع په الابواب والتراجم ۱/۳۷۰ کښي ذکر شوي دي هغې طرف ته دي رجوع اوکړې شی، په هغې کښي دا هم دی. قال ابن كثير : الصحيح انه كان في تحريمه العسل ، وقال الخطابي : الاكثر على ان الاية نزلت في تحريم ماريه الى آخر ما فيه.....

د تحریم ماریه واقعه داسې لیکلې شوې ده چه یو کرت رسول الله ﷺ داسې حال کښي چه د حفصه رضي الله عنها په کور کښي ناست وو او حفصه رضي الله عنها د رسول الله ﷺ نه اجازت اُختسلو سره د څه ضرورت په چه باندي بهر تلې وه رسول الله ﷺ ماریه رضي الله عنها هلته راطلب کړه او د هغوی سره ئې صحبت اوفرمائیلو، چه کله په واپسئ باندي حفصه رضي الله عنها دا اولیدل نو په دي باندي ئې د خفګان اظهار اوفرمائیلو. په دي باندي رسول الله ﷺ ماریه په ځان باندي حرامه کړه چه په هغې باندي د سورة تحریم آیتونه نازل شو، په جلالین کښي هم دا قول اختیار کړې شوې دي او په حاشیه د جمل کښي دا د تحریم واقعه په تفصیل سره نقل کړې شوې ده که غواړي نو هغې ته رجوع اوکړه..... دلته یوه بله واقعه ده یعنی د رسول الله ﷺ د ایلاء او د اعتزال عن النساء چه په هغې کښي دا دی چه رسول الله ﷺ د خپلو ازواج مطهراتو نه تر یو میاشت پورې د خانله اوسیدو قسم کړې وو او بیا دا قسم رسول الله ﷺ پوره کړې هم وو او دا میاشت رسول الله ﷺ خانله په کمره کښي تیره کړې وه. د دي سبب څه شوې وو حافظ

فرمائی چه په دې کښې هم دغه شان اختلاف دې لکه چه څنګه پورته ذکر کړې شوې واقعه د تحریم کښې اختلاف دې، د بعض روایتونو نه معلومیږی چه د اعتزال سبب د رسول الله ﷺ د بیبیانو نفقه کښې د زیادت طلب دې، او په یو قول کښې دا دی چه د دې سبب د راز ښکاره کول دی چه د تحریم عسل یا د ماریه ﷺ نه پس رسول الله ﷺ د دې تحریم د اظهار نه منع اوفرمائیله خو هغه بی بی هغې لره په خانې د اخفاء هغه ښکاره کړو په دې باندې رسول الله ﷺ خفه کیدو سره تر یوې میاشتې پورې جدائی اختیار اوفرمائیله خو د کوم تحریم د وجې نه چه په رسول الله ﷺ باندې عتاب اوشو هغه دا اعتزال عن النساء نه دې لکه چه د ترمذی د روایت نه دا شبه کیږی. کما حققه فی الکوکب الدری فی کتاب التفسیر، فارجع الیه لو شئت.

حدیث الباب الاول اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، والثانی اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه مختصرا ومطولا، قاله المنذری

بَابٌ فِي النَّبِيذِ إِذَا غَلَى

کله چه په نبیذ کښې سختوالی پیدا شی نو دې د استعمال څه حکم دې؟

[۳۷۱۶]( )حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ، فَتَخَبَّأْتُ لَهُ بَنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ".

دابوهریره ﷺ نه روایت دې فرمائی چه ماته معلومه وه چه نبی ﷺ به اکثر وخت روژه نیوله په دې ورځ هم مانبی ﷺ ته نبیذ پیش کړل کوم چه دندو په لوخي کښې وو ماچه ورته کله دا پیش کول نونبیذ جوش وهلی وو، نبی ﷺ اوفرمائیل دا په دیوال اوویله، اودا به هغه څوک خي دچاچه په الله اوپه ورځ د آخرت ایمان نه وي.

قوله: ﴿ فَتَخَبَّأْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ الخ ﴾

ابوهریره ﷺ فرمائی چه یو کرت داسې اوشوه چه د رسول الله ﷺ روژه وه نو ما د افطار د وخت انتظار کولو سره د افطار په وخت رسول الله ﷺ ته هغه نبیذ یورول کوم چه ما په دباء کښې جوړ کړې وو چه کله ما هغه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر کړل نو هغې هغه وخت جوش وهلو یعنی د فساد او نشې پیدا کیدو د وجې نه نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ﴾ دا نبیذ په دیوال باندې اوغورځوه ځکه چه دا د هغه خلقو شراب دی چه په الله او آخرت باندې ایمان نه لری. والحدیث اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

.....

[1]: سنن النسائي الأشربة ٢٥ (٥٦١٣)، ٤٨ (٥٧٠٧)، سنن ابن ماجه الأشربة ١٥ (٣٤٠٩)، (تحفة الأشراف: ١٢٢٩٧)، (صحيح)

بَابُ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا
په ولاړه د اوبو څکلو بیان

[۳۷۱۷]( )حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا".

د انس بن مالك رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده ددینه چه څوك دي په ولاړه اوبه وڅکی.

قوله: ﴿ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا ﴾

د شرب قائما په باره کښي اختلاف د روایاتو :

د شرب قائما په باره کښي روایات دواړه قسم راغلی دی، د منع هم او د جواز هم، امام بخاري رحمه الله خو په صحیح بخاری کښي د شرب قائما باب ترلو سره صرف د جواز حدیث یعنی حدیث د علی رضي الله عنه کوم چه دلته په آبوداؤد کښي د دي نه روستو را روان دي ذکر فرمائیلي دي. د ابن بطال رائي خو دا ده چه د امام بخاري رحمه الله اشاره دي طرف ته ده چه د هغوی په نزد احادیث د منع ثابت نه دی، قاضی عیاض رحمه الله فرمائی چه امام مالک او امام بخاری د نهی د احادیثو تخریج نه دي کړي، خو امام مسلم رحمه الله د هغي تخریج کړي دي پس د هغوی په یو روایت کښي دی مرفوعا ﴿ لا یشربن احدکم قائما فمن نسی فلیستقی ﴾ حافظ رحمه الله فرمائی چه د علماء کرامو رائي دي باره کښي مختلف دی، اول ترجیح او دا چه احادیث د جواز اثبت او اقوی دی د احادیث نهی نه، دویم قول دا چه احادیث د منع منسوخ دی په احادیث جواز سره په قرینه د عمل الخلفاء الراشدین ومعظم الصحابة والتابعین بالجواز، دریم قول په جمع بین الروایتین دي پس بعضو وئیلي دی چه د قیام نه مراد مشی ده او امام طحاوی رحمه الله فرمائی چه احادیث د نهی په عدم تسمیة عند الشرب باندي محمول دی یعنی کوم سړي چه ئي په ولاړه باندي بغیر د بسم الله نه څکی، اوکه باقاعده بسم الله وئیلو سره ئي څکی نو په داسي څکلو کښي هیڅ باك نشته، دریمه رائي په دي کښي دا ده چه احادیث د نهی په کراهت تنزیه باندي محمول دی او احادیث د ثبوت په بیان د جواز باندي، وهذا احسن المسالك واسلمها..... او یو قول په دي کښي دا هم دي چه احادیث د نهی په طب باندي محمول دی او په شفقت باندي چه هسي نه چه په ولاړه باندي په تندئ سره څکلو باندي په مړئ کښي اونخلی، لهذا به اطمینان سره څکل پکار دی اهـ ملخصاً من الاوجز ۲۳۱/۱۲ او یو قول په دي کښي دا هم دي چه احادیث د جواز په زیاتی اوبو د اودس یا زمزم باندي محمول دی او احادیث د نهی د هغي نه په علاوه باندي.

والحدیث اخرجه مسلم والترمذی وابن ماجه بنحوه،

---

[۱]: صحيح مسلم بالأشربة ١٤ (٢٠٢٤)، (تحفة الأشراف: ١٣٦٧)، وقد أخرجه: سنن الترمذي بالأشربة ١١ (١٨٧٩)، سنن ابن ماجه بالأشربة ٢١ (٣٤٢٤)، مسند احمد (١١٨٧٣، ١٤٧، ٢١٤)، سنن الدارمي بالأشربة ٢٤ (٢١٧٣) (صحيح)

[۳۷۱۸](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْغَزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَرَّبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُهُ".

د نزال بن سبره نه روایت دي فرمائی چه علی نه اوبه راوغوښتلي اوبه ولاړه ئي وڅکلي اووئي فرمائيل بعضي خلق دا بدګڼي يقينا ما نبی ﷺ په داسي کولو باندي ليدلي وو لکه څنګه چه تاسو زه وليدلم.

وحديث علی رضی الله عنه ثانی حديث الباب اخرجه البخاری والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

بَابُ الشَّرَابِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

د مشک د خولې نه د اوبو څکلو بيان

[۳۷۱۹](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْجَلَالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائيلي ده دمشک په خوله باندي دابو څکلونه اودسورلی دمردار خور څاروي نه اوخوږلو دمرداري نه.

قوله: ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ الخ ﴾

شرح الحديث:

يعنی رسول الله ﷺ منع فرمائيلي ده د مشک په خوله باندي خوله لګولو سره د څکلو نه، چه د هغې علماء کرامو مختلف مصلحتونه ليکلی دی مثلاً دا چه ممکن ده چه په مشک کښې څه ضرری ځيز وی، يا دا چه ناڅاپه اوبه په حلق کښې تلو سره حلق اولګی، يا په اوبو تويدلو سره د څکونکی جامې لوندې شی، بله دا چه هميشه يا بار بار داسي کولو سره په مشک کښې دننه ددې نه بوئی پيدا کيږی.

وراندې په حديث کښې د رکوب جلاله نه منع ده، جلاله هغه څاروي دي چه آزاد ګرزيدو په وجه باندې پليت ځيزونه خوری تردې چه د هغه به خوله کښې د نجاست بوئی راشی.

وراندې په حديث کښې دی ﴿ والمجثمه ﴾ مجثمه ته مبصوره هم وئيلې شی يعنی د مجثمه څناور د خوراک نه رسول الله ﷺ منع فرمائيلي ده، مجثمه هغه څناور (څاروي يا مرغئ) ته وائی کوم چه په شرعی ذبح باندې د قدرت باوجود قيد کولو سره په غشی وغيره باندې ويشتلو سره مړ کړي شی.

(*): صحيح البخاري/الأشربة ١٦ (٥٦١٥)، سنن الترمذي/الشمائل ٣٢ (٢٠٩)، سنن النسائي/الطهارة ١٠٠ (١٣٠)، (تحفة الأشراف: ١٠٢٩٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٧٨٧١، ١٢٠، ١٢٣، ١٣٩، ١٥٣، ١٥٩) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الأطعمة ٢٤ (١٨٢٥)، سنن النسائي/الضحايا ٤٣ (٤٤٥٣)، سنن ابن ماجه/الأشربة ٢٠ (٣٤٢١)، (تحفة الأشراف: ٦١٩٠)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الأشربة ٢٤ (٥٦٢٩)، مسند احمد (٢٢٧١، ٢٤١، ٢٩٣، ٣٢١، ٣٣٩)، سنن الدارمي/الأشربة ١٩ (٢١٦٣) ١٣ (٢٠١٨) (صحيح)

والحديث اخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وليس في حديث البخاري وابن ماجه ذكر الجلالة والمجثمة، قاله المنذري.

بَابٌ فِي اتِّخَاذِ الْأَسْقِيَةِ

دمشک خوله تاوول اوبيا تري اوبه ځکل

اسقيه جمع ده د سقاء يعنى مشک او د اختناث نه مراد د مشک خولې لره بهر طرف ته اړول چه په هغې کښې سختى او کلک والې راشى چه بيا په هغې باندې خوله لګولو سره اوبه اوڅکلې شى، دا ترجمه بلفظ الحديث ده، د حديث الفاظ هم داسې دى، په دې ترجمة الباب کښې او پورته کښې دغرض په اعتبار سره هيڅ فرق په نظر نه راڅى، دواړه ابواب نزدې نزدې دى.

[۳۷۲۰]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ".

دابوسعيد خدرى رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه پيغمبر پاك ﷺ منع فرمائيلي ده دمشک نه په داسې شان سره دابو ځکلونه چه خوله ئې تاوکړي شوي وي.

[۳۷۲۱]( )حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: اخْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ، ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فِيهَا".

عيسى بن عبدالله انصارى دخپل پلار عبدالله رضي الله عنه نه روايت كوى فرمائى چه نبى عليه السلام داحد په ورځ يومشك اوبه راوغوښتلې اوبيا ئې حكم اوكړو چه ددې خوله تاو كړئ او بيا ئې ددينه اوبه وڅكلې.

د دې باب په دويم حديث كښې د اختناث اسقيه جواز ذكر شوې دي چه د هغې مختلف توجيهات كيدلې شى : يو دا چه د منع تعلق د لوئې مشک سره دې يا دا چه د اباحت تعلق په احيانا باندې دي چه كله كله داسې كولې شى او د منع تعلق په كثرت او عادت باندې دي چه د هغې عادت واچولې شى، يا دا نهى محمول ده په شفقت او په ثبوت د اباحت او په جواز باندې. (بذل)

وحديث ابى سعيد رضي الله عنه اخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه، والحديث الثانى اخرجه الترمذي، قاله المنذري.

---

[1]: صحيح البخاري/الأشربة ٢٣ (٥٦٢٤)، صحيح مسلم/الأشربة ١٣ (٢٠٢٣)، سنن الترمذي/الأشربة ١٧ (١٨٩٠)، سنن ابن ماجه/الأشربة ١٩ (٣٤١٨)، (تحفة الأشراف: ٤١٣٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٦٣، ٦٧، ٦٩، ٩٣) دي/ الأشربة ١٩ (٢١٦٥) (صحيح)

[2]: سنن الترمذي/الأشربة ١٨ (١٨٩١)، (تحفة الأشراف: ٥١٤٩) (منكر)

بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ

د پیالې د مات شوی خانې نه د اوبو څکلو بیان

هم دا الفاظ د حدیث هم دی، ثلمة القدح د پیالې هغه خانې چه مات شوې وی، موضع الانکسار، هلته خوله لګولو سره د څکلو نه د منع کولو مختلف مصلحتونه کیدې شی مثلا دا چه هغه حصه پاکه نه وی د خیری د جمع کیدو د وجې نه، یا دا چه د هغې په شوندو کښې د ټنوتلو خطره ده.

[۳۷۲۲] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ".

دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلي ده دپیالې په مات خانې باندې داوبو څکلونه، اود پوکې کولونه اوبوته.

﴿ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ﴾ یعنی د څکلو په خیز کښې د پوکی وهلو نه رسول الله علیه السلام منع فرمائیلي ده، دا پوکي وهل که د یو بسری وغیره د اوبو نه د لرې کولو دپاره وی او که د هغې د یخولو په نیت باندې، څکه چه دا د ادب او نظافت خلاف ده، پوکی سره په هغې کښې د لاړو د غورځیدلو خطره ده، وړاندې مستقل یو باب را روان دي. باب فی النفخ فی الشراب، چه په هغې کښې دا حدیث ذکر شوي دي. ﴿ نهى ان يتنفس فى الاناء او ينفخ فيه ﴾

بَابٌ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

د سپینوزرو یا سرو زرو په لوښی کښې د خوراک څښاک بیان

[۳۷۲۳] (حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ آمُرْهُ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ".

دابن ابی لیلی نه روایت دي فرمائی چه حذیفه نه په مدائن بارکښې وو اوهغه اوبه وغوښتلې نوبوزمیندارورته دسپینو زرو په لوښی کښې اوبه راوړلې، حذیفه هغه لوښی اوغورځولو اووئي وئیل چه مادالوښي څکه وغورځولو چه دازمیندار ما ددې کار نه منع کړي وو لیکن دي منع نه شو، یقینانبی علیه السلام دریښمو دجامو اوودیباج (یوحاص قسم ریښم) داغوستلونه اودسرو زرو اودسپینوزرو دلوښي داستعمال نه منع فرمائیلي ده اودائي هم

---

[1]: سنن الترمذي/الأشربة ١٥ (١٨٨٧)، (تحفة الأشراف: ٤١٤٣)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/صفة النبي ٧ (١٢)، مسند احمد (٨٠٣) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الأطعمة ٢٩ (٥٤٢٦)، الأشربة ٢٧ (٥٦٣٢)، ٢٨ (٥٦٣٣)، اللباس ٢٥ (٥٨٣١)، ٢٧ (٥٨٣٧)، صحيح مسلم/اللباس ١ (٢٠٦٧)، سنن الترمذي/الأشربة ١٠ (١٨٧٨)، سنن النسائي/الزينة من المجتبى ٣٣ (٥٣٠٣)، سنن ابن ماجه/الأشربة ١٧ (٣٤١٤)، (تحفة الأشراف: ٣٣٧٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨)، دي/الأشربة ٢٥ (٢١٧٦) (صحيح)

فرمائيلی دی چه داځيزونه په دنيا کښې د کافرانو دپاره دي اوستاسو دپاره به په اخرت کښې وي.

قوله: ﴿ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ الخ ﴾

يعنی حذيفه رضي الله عنه چه په مدائن کښې اوسيدلو چا لره چه عمر رضي الله عنه خائې امير جوړ کړي وو يو کرت هغوی اوبه طلب کړې نو هغوی ته يو زميندار يعنی جودهری د چاندئ يو پيالې کښې اوبه راوړلې نو هغوی هغه اوغورځوله. (۱) او وې فرمائيل ما دا هسې نه ده ويشتلې بلکه ما دی په دې کښې د راوړلو نه منع کړې وو خو دې منع نه شو حالانکه رسول الله ﷺ منع فرمائيلی ده د لبس حرير او ديباج نه، يعنی سړی ئې منع کړی دی، او منع ئې فرمائيلی ده د سرو او سپينو زور په لوښی کښې د ځکلو نه، يعنی مطلقا که بښخې وی او که سړی او فرمائيلی ئې دی چه دا په دنيا کښې صرف د کفارو دپاره دی او ستاسو دپاره صرف په آخرت کښ. والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

باب فِي الْكَرْعِ

د لوښی نه په خوله باندې د ځکلو بيان

د لوښی يا لبې نه بغير براه راست په حوض يا نهر باندې خوله لګولو سره اوبه ځکل.

[۳۷۲٤] (۲) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يَحُولُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّ وَإِلَّا كَرَعْنَا، قَالَ: بَلْ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه بونبی ﷺ دخپل يوملګری سره ديو انصاری خواته لاړو اوهغه خپل باغ اوبه کولو نبی ﷺ ورته اوفرمائيل که چری ستا سره په مشک کښې بيګانی پاتې شوی اوبه وی نوبهتره ده ورنه زه به ئې دنهر په خوله باندې وځکم هغه عرض اوکړو هو، زماسره په مشک کښې بيګانی پاتې شوی اوبه موجودی دي.

قوله: ﴿ دَخَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَحُوَّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ « إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنٍّ وَإِلاَّ كَرَعْنَا » ﴾

يو کرت رسول الله ﷺ سره د يو صحابی د يو انصاری باغ ته لاړو چه هغه خپل باغ ته اوبه ورکولې نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل که تا سره د شپې زړی اوبه په مشک کښې پرتې وی (نو راوړه) ګيني مونږ به په دې ګودر باندې خوله اولګوو او اوبه به اوځکو. هغوی

---

(۱) علامه عينی رحمه الله د دی جملې ترجمه هم دا کړې ده ﴿ ولفظه: فرمي بالقدح بالشراب او رمي الشراب بالقدح ﴾ او حضرت په بدل کښې ليکلی دی ﴿ فرماه به اي فرمي حذيفه الدهقان بذلك الاناء ﴾ يعنی حذيفه رضي الله عنه په هغه پيالې باندې هغه دهقان ويشتلو او د حضرت شيخ په حاشيه د بذل کښې دی: ﴿ وبهذا ما افاده الشيخ ما في الفتح من اختلاف الروايات في رواية فرمي به في وجهه ولي اخرى ما يالوان يصيب به وجهه ﴾ اهـ

(۲): صحيح البخاري الأشربة ۲۰ (٥٦١٣)، سنن ابن ماجه الأشربة ۲۵ (۳٤۳۲)، (تحفة الأشراف: ۲۲٥۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۲۸، ۳٤۳، ۳٤٤)، سنن الدارمي الأشربة ۲۲ (۲۱٦۹۸) (صحيح)

عرض اوکړو چه او یا رسول الله ﷺ ما سره د شپې په مشک کښې پرتې اوبه موجود دی.
په دې واقعه کښې اګر چه د کرع ضرورت نه دې راغلې خو دا ده چه رسول الله ﷺ د هغې اراده اوفرمائیله، بله تري نه دا هم معلومه شوه چه رسول الله ﷺ به په مشک یا لوښو کښې د شپې پرتې زړې اوبه خوښولې.
د کتاب الأشربه د آخرۍ باب په آخرۍ حدیث کښې راروان دی چه ﴿کان یستعذب [۳۷۲۳] یوې چینې نوم دې چه د مدینې طیبې نه د دوه ورځو په مزل لرې ده خوږې اوبه راوړلې شوې.
په دې باندې بذل کښې لیکلې دی: خکه چه په هغه زمانه کښې د مدینې طیبې اکثر اوبه مالګینې او تروې وې.

د حضرت حاجی صاحب رحمه الله یو معمول :

د سید الطائفه حضرت حاجی صاحب رحمه الله په باره کښې مشهوره ده او مونږ د حضرت شیخ نه ډیر کرته واوریده چه حاجی صاحب به ښه یخې اوبه څکلې او فرمائیل به ئې چه په یخو اوبو څکلو سره د زړه نه الحمد لله اوخې او په ګرمو اوبو کښې دا خبره نه وی. خپله زمونږ شیخ هم د ډیرو یخو اوبو څکلو عادت وو او د خپل تائید دپاره به ئې د حاجی صاحب دا مقوله نقل فرمائیله. والحدیث اخرجه البخاری وابن ماجه، قاله المنذری

بَابٌ فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ

دا وبو تقسیمونکی به کله اوبه څکی؟

[۳۷۲۵]() حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا".

دعبدالله بن ابی اوفی نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی ساقي لره پکاردي چه دتولونه په اخرکښې اوبه اوخکی.
﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا»﴾ خلقو لره اوبه ورکونکی د خپل څکلو په اعتبار سره د تولو نه آخرۍ وی.

په دې حدیث کښې د ادب او استحباب بیان دې چه داسې کیدل پکار دی، په خلاف د دې چه د اوبو ورکونکي که خپل نفس مقدم اوساتی نو دا به د هغه د حرص علامت وی (کذا فی البذل) ، او په هغې کښې دا هم دی چه که څوک ساقی د خپل حصې په اندازه د مخکښې نه اوخلی نو بیا هم څه باک نشته، جائز دی. اهـ
والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه مختصرًا، قاله المنذری.

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۱۸٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/المساجد ۵۵ (۶۸۱)، سنن الترمذي/الأشربة ۲۰ (۱۸۹۵)، سنن ابن ماجه/ (۳٤۳٤) كلاهما عن أبي قتادة؛ مسند احمد (٤/ ۳۵٤، ۳۸۲، ۵/ ۳۰۳) (صحيح)

[۳۷۲۶]()حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".

دانس بن مالك ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ ته داسي شوده راوړلي شو چه اوبه په کښې اچولولي شوي وي اودنبي ﷺ يوجانب ته يابانيچي ناست وو اوبل طرف ته ابوبکر فيناست وو نبي ﷺ چه شوده وڅکل او بيا ئې پياله باندچي ته ورکړه اوبيا ئې اوفرمائيل اول دنبئ طرف والاحق دي بياد چپ طرف والا.

قوله: ﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الخ ﴾

د رسول الله ﷺ په خدمت کښې لسی پيش کړې شوه په داسي حال کښې چه د رسول الله ﷺ نبی طرف ته يو اعرابی او ګس طرف ته صديق اکبر ﷺ وو، رسول الله ﷺ د هغې نه اول په خپله لسی اوڅکله، او وې فرمائيل ﴿ الايمن فالايمن ﴾ يعنی د نبی طرف والا راجح او مقدم دي په ګس طرف والا باندې.... د دې حديث په ظاهر کښې د ترجمة الباب سره مناسبت نشته، او په بذل کښې ئې د ګنګوهی ﷺ د تقرير نه دا نقل فرمائيلې دی چه مصنف ﷺ دا حديث په دې باب کښې ظاهرا په دې وجه راوړلې دي چه پورته قاعده ﴿ ساقی القوم آخرهم شربا ﴾ په هغه صورت کښې دي چه يو سړي مشترک ځيز په خپلو ملګرو کښې تقسيموی، هلته هغه له پکار دی چه د خپلې حصې ځيز روستو واخلی، او چرته چه کوم ځيز خالص خپل حق وی يا خپل ملک وی د مخکښې نه، يا هغه ته هديه کړې شوي وی د هغه دپاره دا ضروری نه ده چه هغه دې نورو لره په خپل خان باندې مقدم کړی. اهـ فللله درالشيخ.

د شمائل ترمذی په يو روايت کښې دی، ابن عباس ﷺ فرمائی چه يو کرت زه او خالد بن الوليد ﷺ دواړه د رسول الله ﷺ سره ميمونې ﷺ کره لاړو، هغې مونږ ته په يو پياله کښې پئ راوړل چه هغه رسول الله ﷺ اوڅکل، زه د هغوی نبی طرف ته اوم او خالد ګس طرف ته، نو رسول الله ﷺ د بچ شوي پيو د تقسيم چه کله اراده اوفرمائيله نو ما ته ئې اوفرمائيل چه حق خو ستا دي، خو که ته غواړې نو زه به په دې کښې خالد ته ترجيح ورکړم، ما عرض اوکړو چه ستاسو جوټه مبارکه داسي معمولی ځيز نه دي چه په هغې کښې دي بل ته ترجيح ورکړې شی، لهذا هغه هغوی خپله اوڅکل

ددې روايت نه پس امام ترمذی ﷺ فرمائی چه ميمونه ﷺ د خالد بن الوليد او د ابن عباس ﷺ او دغه شان د يزيد بن الاصم د دې دري واړو ترور وه. ګويا هم په دې وجه باندې دوی واې دواړه د رسول الله ﷺ سره کور ته داخل شوي دی د ميمونې ﷺ د محرم کيدو د وجې نه.

---

[1]: صحيح البخاري/الأشربة ١٤ (٥٦١٢، ١٨٩٣)، ١٨ (٥٦١٩)، المساقاة ١ (٢٣٥٢)، الهبة ٤ (٢٥٧١)، صحيح مسلم/الأشربة ١٧ (٢٠٢٩)، سنن الترمذي/الأشربة ١٩ (١٨٩٣)، سنن ابن ماجه/الأشربة ٢٢ (٣٤٢٥)، (تحفة الأشراف: ١٥٢٨)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/صفة النبي ٩ (١٧)، مسند احمد (١١٠/٣، ١١٣، ١٩٧)، سنن الدارمي/الأشربة ١٨ (٢١٦٢) (صحيح)

خبره اړي : په دي حديث د انس ﷺ کښې چه دا راغلی دی ﴿ وعن يمينه اعرابی ﴾ دا حديث چونکه په بخاری کښې هم شته په دې باندې حافظ په فتح الباری ۳۷/۵ (کتاب المساقاة) کښې ليکلی دی چه ابن التين د بعض شارحينو نه نقل کړي دي چه د دي اعرابی نه مراد خالد بن الوليد ﷺ دی، په دي باندې دا اشکال کړي شوي دي چه د خالد بن الوليد ﷺ په شان شخصيت ته خو اعرابی نه شی وئيلې کيدې، حافظ فرمائی : کيدې شی چه د دي تفسير باعث هغه حديث د ابن عباس ﷺ وی کوم چه په ترمذی شريف کښې دي ﴿ قال دخلت انا وخالد بن الوليد على ميمونة الحديث الملكور قريبا ﴾ کيدې شی چه دي قائل دا ګنړلې وی چه دا يوه قصه ده خو دا صحيح نه ده ځکه چه د ترمذی په روايت کښې چه کومه قصه ذکر ده هغه د بيت ميمونه ده او دا د انس ﷺ قصه ده انس ﷺ په کور کښې راغلې وه.. الی آخر ما بط..... لهذا يو لره په بل باندې حمل کول غلط دی. والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری

[۳۷۲۷] (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ".

د انس بن مالک ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ چه به کله اوبه ځکلی نو په دري ساه ګانو کښې به ټي ځکلی اوفرمائيل به ټي چه په اوبو ځکلو کښې ساه اخستل تنده ختمو ی اوخوراک ازموي اوتندرستي پيدا کوي.

قوله: ﴿كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ « هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ » ﴾

يعنی د رسول الله ﷺ عادت مبارک د ځکلو په ځيز کښې دا وو چه رسول الله ﷺ به هغه په دري ساګانو باندې ځکلو او فرمائيل به ټي چه دا دري کرته ځکل ډير زيات مزيدار، په ځکلو کښې اسان او په تالو کښې د اينځتلو د ضرر نه پاک وی.

د ځکلو يو ادب خو په دي حديث کښې ذکر دي چه اوبه کم از کم په دوه يا دري ساګانو باندې ځکل پکار دی، كما تقدم فی كتاب الطهارة ﴿ واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا ﴾ او دويم ادب په روايت کښې دا راځی ﴿ واذا شرب احدكم فلا يتنفس فی الاناء ﴾ چه د اوبو ځکلو ترمينځه چه کله ساه اخلی نو لوښی دي د خولې نه جدا کړی، په لوښی کښې دي ساه نه اخلی. د دي حديث د ترجمة الباب سره هيڅ خصوصی مناسبت نشته، بس دا ده چه دا هم د ځکلو د ادب نه يو ادب دي. والحديث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

.....

[1]: صحيح مسلم/الأشربة ١٦ (٢٠٢٨)، سنن الترمذي/الأشربة ١٣ (١٨٨٤)، الشمائل (٢١٠)، (تحفة الأشراف: ١٧٢٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١٨/٣، ١١٩، ١٨٥، ٢١١، ٢٥١) (صحيح)

بَابُ فِي النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ وَالتَّنَفُّسِ فِيهِ

اوبو ته د پوکی کولو بیان

[۳۷۲۸] (۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ".

د عبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام منع فرمائیلي ده ددینه چه ساه واخستلی شي په لوښي کښي اود پوي کولونه یه اوبو کښي.

قوله: ﴿ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ ﴾

د نفخ فی الشراب نه د نهی حدیث نزدي هم تیر شوي دي، دا احادیث خو واضح دی چه د هغي نه معلومیږي چه دا دواړه ادبونه دوه مستقل او خانله خانله دیني یعنی یو خو په یو ساه باندي د څکلو نه منع، خو د بعض روایاتو الفاظ لږ گران دی تاویل ته محتاج دی لکه چه په یو روایت کښي دی کوم چه اکثر کتابونو د صحاح کښي دي چه د هغي الفاظ دا دی ﴿ ان رسول الله ﷺ كان يتنفس فى الاناء ثلاثا ﴾ په دي حدیث سره هم مقصود د راوی تعدد د تنفس بیانول مقصود دي چه رسول الله ﷺ به په درې ساه گانو باندي اوبه څکلی او د اوبو څکلو ترمینځه به ئي ساه اخستله، دا مطلب نه دي چه په لوښی کښي دننه به ئي ساه اخستله گینې د نورو احادیثو خلاف به شی، په دي وجه حافظ منذري رحمه الله د دي دواړو احادیثو د ذکر کولو نه پس فرمائی: ﴿ والجمع بينهما ظاهر ﴾

[۳۷۲۹] (۲) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ، ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَأَكَلَ تَمْرًا، فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، فَلَمَّا قَامَ قَامَ أَبِي فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ".

د عبدالله بن بسر سلیمي نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام زما پلار خواته تشریف راوړو اودهغه میلمه شو زما پلار ورته خوراك پیش کړو راوی وائی چه حلوائي ورته پیش کړه نبی علیه السلام اوخوړله اوبیا ئي ورته اوبه راوړل هغه ئي هم وشکلي او دخان نه ښی طف والا کس ته ئي ورکړي اوبیا ئي کجوروي اوخوړلي اود کجورو زړي به ئي دگوتو په شاگانو باندي غورځول، کله چه دتلو دپاره پاځیدو نو زما پلارهم پاځیدو اودنبی علیه السلام د سورلئ واګي ئي ونیولي او عرض ئي وکړو اي دالله رسوله زما دپاره دالله تعالی نه دعا وغواړه، نبی علیه السلام اوفرمائیل اي الله دوی ته برکت ورکړي په هغه خیزکښي کوم چه تادوی ته ورکړي دي او بخښنه وکړي دوی ته اورحم وکړي په دوی باندي.

---

(۱): سنن الترمذي/ الأشربة ۱۵ (۱۸۸۸)، سنن ابن ماجه/الأشربة ۲۳ (۳٤۲۹، ۳٤۳۰)، (تحفة الأشراف: ٦١٤٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۲۰/۱، ۳۰۹، ۳۵۷)، سنن الدارمي/الأشربة ۲۷ (۲۱۸۰) (صحيح)

(۲): صحيح مسلم/الأشربة ۲۲ (۲۰٤۲)، سنن الترمذي/الدعوات ۱۱۸ (۳۵۷٦)، (تحفة الأشراف: ۵۲۰۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۸/٤، ۱۹۰)، سنن الدارمي/الأطعمة ۲ (۲۰٦۵) (صحيح)

شرح الحديث :

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ - قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا الخ ﴾ عبدالله بن بسر رضي الله عنه فرمائي چه يو كرت رسول الله ﷺ زما پلار ته تشريف راوړلو، زما والد صاحب د هغوی دپاره خوراک راوړلو "حيس" يعنی داسی خوراک کوم چه د کهجورو پنير او کچو نه جوړيږی د دی نه پس ئی ورله د ځکلو دپاره اوبه راوړلی چه رسول الله ﷺ اوځکلی او باقی ئی ښی طرف والا ته ورکړی، د دی نه پس ئی کهجوری اوخوړلی، وراندی په روايت کښی دی ﴿ فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ أُصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ﴾ يعنی د کهجورو د خوارک په وخت باندی به ئی د هغی هډوکی د دوه گوتو سبابه او وسطی په شا باندی کيخودل، يعنی هډوکی به ئی په هغه لوښی کښی نه اچول په کوم کښی چه کهجوری کيخودلی شوی وی چه هډوکی د کهجورو سره گډوډ نه شی چه د ادب خلاف ده، بيا دا چه د هغه هډوکو سره به ئی څه کول؟ نو جواب دا دی چه غورځول به ئی، يعنی اول ئی د لاس په شا کيخودل او بيا ئی اوغورځول، يعنی رسول الله ﷺ هغه د کهجورو په پلیټ کښی څه ايخودل چه د لاس په تلی کښی ئی هم نه کيخودل په د کوم طرف نه چه خوراک کولو شی چه د ډير نظافت خبره ده. كذا في البذل عن فتح الودود بتوضيح.

د دی روايت الفاظ په کتب حديث کښی مختلف دی، د ترمذی په روايت کښی دی (په كتاب الدعوات کښی) ﴿ يلقي النوى باصبعه ﴾ او په مشکوة کښی په روايت د مسلم ﴿ يلقي النوى بين اصبعيه ﴾ دی او په يو روايت کښی ﴿ فجعل يلقي النوى على ظهر اصبعه ﴾ خنګه چه دلته په ابوداؤد کښی دی، هم په دی وجه د دی مختلفو روايتونو د وجی نه په الکوکب الدری ۲/۳۰۷ کښی د دی جملی په شرح کښی ليکلی دی : ﴿ اى كان يجمع الاصبعين فيضع من فيه النواة على ظهرهما فيقذف ما بين الاصبعين حتى يسقط النوى من بينهما على الارض ﴾ يعنی اول به ئی دوه گوتی يو ځای کړی او د هغی په شا باندی به ئی هډوکی کيخودل او بيا به ئی هغه گوتی پرانستلی چه په هغی سره به هغه هډوکی لاندی پريوتل، په دی صورت کښی ﴿ بين الاصبعين ﴾ او ﴿ على ظهر الاصبعين ﴾ دواړه خبری اومونډلی شوی. فللله در الشيخ رحمه الله..... په حديث الباب کښی دا هم ذکر دی چه رسول الله ﷺ هغه صحابی رضي الله عنه سره د خوراک کولو نه پس چه کله د واپسئ اراده اوفرمائيله نو هغوی د رسول الله ﷺ نه د دعاء درخواست اوکړو نو رسول الله ﷺ د هغوی دپاره دا دعاء اوکړه ﴿ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ﴾ چه ډيره مختصر او جامع دعا ده، مونږ او تاسو لره هم په دی باندی عمل کول پکار دی چه د چاکره خوراک اوکړئ نو د هغوی دپاره داسی دعا کوئ.

ايا د رسول الله ﷺ عادت مبارک د خوراک سره د اوبو ځکلو وو؟ :

په دی روايت کښی ﴿ فقدم اليه طعاما ﴾ نه پس دی ﴿ ثم اتاه بشراب فشرب ﴾ په دی باندی حضرت شيخ په حاشيه د بذل کښی فرمائی ﴿ هذا نص في شربه عليه الصلوة والسلام وبخالفه ما قال ابن القيم : لم يكن من هديه ان يشرب على طعامه فيفسده اه ﴾ يعنی د دی حديث نه د

خوراک سره سره د ابو ځکلو پته لګی ګویا رسول الله ﷺ به د خوراک سره سره ابوه هم ځکلي (یا کم از کم داسي اووایه چه هغه وخت کښي رسول الله ﷺ داسي اوکړل) خو حافظ ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کښي د دي خلاف لیکلي دی هغه دا چه د رسول الله ﷺ معمول د خوراک سره د ابو ځکلو نه وو ځکه چه دا ضرری څیز دي. هغوی په زاد المعاد کښي صرف هم دومره لیکلي دی خو د رسول الله ﷺ د دي معمول په ثبوت یا تائید کښي ئي د یو حدیث یا روایت حواله نه ده ورکړي بلکه صرف د دي په تائید کښي ئي د شاعر قول لیکلي دي.[1]

په دي کښي د قدیم طبیبانو د رائي هم د معلومولو ضرورت دي د هغوی رائي په دي باره کښي څه ده مشهوره هم دا ده چه هغوی په دي کښي د تاخیر شرب قائل دی او دا چه هغه د طعام په هضم کښي مفید دي، زما والد صاحب حکیم محمد ایوب مرحوم مغفور باقاعده طبیب حاذق وو د هغوی معمول خو د خوراک سره د ابو ځکلو وو دغه شان زمونږ د حضرت شیخ هم. د دي حدیث په ظاهر کښي د ترجمة الباب سره هیڅ مناسبت نشته خو دیر په مشکل سره، مثلا چه داسي اوئیلی شی ﴿ فاتاه بشراب فشرب ﴾ نه مراد دا دي چه رسول الله ﷺ د خپل عادت شریفه مطابق اوبه اوځکلي او د هغوی عادت شریفه په ځکلو کښي عدم النفخ فی الشراب وو. والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری

باب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

دپینو ځکلو په وخت کښي دعا ییانوچ

[۳۷۳۰] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ. ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ، فَتَبَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ خَالِدٌ: إِخَالَكَ تَقْذَرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجَلْ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِءُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه زه دام الحرمین میرنه رضي الله عنها په کورکښي موجود وم چه نبی ﷺ دخالد بن ولید سره راغی او په دوه لرګوکښي ورته وریته کړي شوي هوسئ راوړلي شوه نبی ﷺ چه ولیدله نوتوئي کړل خالد ووئیل داسي معلومیږي چه تا دي نه نفرت وکړو؟ نبی ﷺ اوفرمائیل هو، بیا ورته شوده راوړلي شول نودهغي نه ني اوخکل او وني فرمائیل: کله چه په تاسوکښي یوکس خوراک وکړي نوهغه لره پکاردي چه

---

[1]. (هغوی لیکی قال الشاعر:

لا تکن عند اکل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب بماء

فاذا ما اجتنبت ذلک حقا لم تخف ما حییت فی الجوف داء)

[*]: سنن الترمذي/الدعوات ۵۵ (۳۴۵۵)، (تحفة الأشراف: ۶۲۹۸)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الأطعمة ۳۵ (۳۳۲۲)، مسند احمد (۲۲۵/۱)، سنن النسائي/اليوم والليلة (۲۸۶) (حسن)

دا دعا اووائي: «اللّٰهُمَّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» وإذا قي با قل «اللّٰهُمَّ بارك لنا فيه وزدنا منه»» بيانبي ﷺ اوفرمائيل په نعمتونوکښي بل داسي نعمت نشته چه دخوراك اوڅښاك دواړو دپاره کار ورکړي. امام ابوداؤد فرمائي چه داد مسدد د روايت الفاظ دي.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَجَاءُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَى ثَمَانِيَةِ الخ ﴾

شرح الحديث:

ابن عباس ﷺ فرمائي چه زه د خپلي ترور ميمونې ﷺ په کور کښي ووم نو رسول الله ﷺ هم هلته تشريف راوړلو هغوی سره خالد بن الوليد ﷺ هم وو پس درسول الله ﷺ د دوۀ ضب يعنې د خاډمئ[1] غوښه چه هغه وريته کړې شوې وه، په دوه لرګو باندې کيخودلو سره راوړلې شوه، رسول الله ﷺ هغې ته کتلو سره د نفرت د اظهار په ډول لاړې مبارک تهوکړې. په دې باندې خالد ﷺ اوفرمائيل چه تاسو جوړې دا ناخوښه ګڼئ؟ هغوی اوفرمائيل او.

يو اشکال او د هغې جواب:

په بذل کښې د حضرت ګنګوهي ﷺ د تقرير نه نقل کړې شوې دی چه کله د يو انسان مخې ته د خوراک ځکاک يو داسي ځيز راوړلې شی د کوم نه چه د هغه نفرت وی نو د هغه کرکه پيدا کيږی او د هغې په وجه ئې خوله کښې اوبه راځی، کومې چه هغه تهوکی، هم دغه شان دلته هم شوې دی چه غير اختياری طور د رسول الله ﷺ په خوله مبارکه کښې د کراهت د وجې نه اوبه ځان راغلې. اوس ښکاره ده چه د هغې تيرول خو د طبع سليم دپاره ګرانه ده نو هغه به ضرور تهوکلې شی. دا خبره نه ده چه رسول الله ﷺ قصداً د اظهار کراهت دپاره تهوکړې، چه د هغه حديث خلاف شی ﴿ كان لا يذم ذواقا ولا يمدحه ﴾ كما في الشمائل چه رسول الله ﷺ به د خوراک ځکاک په ځيز کښې نه عيب راويستلو او نه به ئې د هغې زيات تعريف کولو. اهـ او وراندې په کتاب الاطعمة کښې حديث راروان دي ﴿ ما عاب رسول الله ﷺ طعاما قط، ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه ﴾.

د ضب په باره کښې د ائمه اختلاف دي د ائمه ثلاث په نزد بغير د کراهت نه جائز دي او د احنافو په نزد مکروه دي په کتاب الاطعمه کښې ﴿باب في اكل الضب﴾ مستقل باب راروان دي. وراندې په حديث کښې دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه کله سړې د خوراک يو ځيز خوری نو هغه له پکار دی چه داسي اوائی: ﴿ اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ﴾ او کله چه پئ ځکی نو داسي دي وائی ﴿ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ﴾ او ﴿ واطعمنا خيرا منه ﴾ دي نه وائی ځکه چه د خوراک ځکاک په ځيزونو کښې د تولو نه غوره پئ دی چه هغه د طعام او شراب دواړو کار کوی. په بذل کښې ليکلې دی چه ګويا پئ هم په دې حيثيت سره فوقيت

[1] دا د سمساره په شکل يو خناور دي چه په دښتو او صحراګانو کښې په زمکه کښې اوسيږی، د سمساره نه وروکې وی او د کربوړی يعنی چرمخکی نه غټ وی، حکيمان ددې غوښې په دوايانو کښې استعمالوی. (مترجم)

لرې په غوښه باندې، اګر چه د غوښې دپاره نورې خوبيانې دی چه د هغې په وجه هغې ته سيد الطعام وائی. والحديث اخرجه الترمذی وقال حسن، قاله المنذری.

بَابٌ فِي إِيكَاءِ الْآنِيَةِ

دلوښو د سرولو پټولو بيان

يعنی د لوښو خوله بنده ساتل او که مشک وی نو د هغې خوله په مزی وغيره باندې تړل او پرانستلې نه پريخودل خصوصا د شپې په وخت.

[۳۷۳۱] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ".

دجابر رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبي کريم صلی الله عليه وسلم فرمائيلی دي: خپله دروازه بنده ساته اوالله نوم يادکړه، يقينا شيطان بندي دروازي نشي بيرته کولې اوخپله ډيوه هم بله مه پرېږده اوالله نوم اخله اودلوخوسرونه پټوه اګر که په لرګي وي اوداوبو په لوخي باندې سرايخودلي ساته او د الله نوم يادوه.

په حديث الباب کښې دی چه د شپې دروازه بسم الله لوستلو سره بندوئ، ځکه چه شيطان بنده دروازه نه شی پرانستلی، او هم دغه شان بسم الله لوستلو سره ډيوه مړه کوئ، او هم دغه شان د الله پاک نوم اخستلو سره لوښې پټوئ اګر چه د يو لرګی په ذريعه وی کوم چه تاسو په دې لوښی باندې په پلن والی کيږدئ او هم دغه شان د مشک خوله هم تړئ دغه شان په روستو روايت کښې هم راروان دی چه شيطان ته د دی خبرې طاقت نه دې ورکړې شوې چه هغه بنده دروازه پرانستلې شی يعنی کومه چه په بسم الله وئيلو سره بنده کړې شوې وی، او هم دغه شان نه هغه غوټه پرانستلې شی او نه پټ کړې لوښی. او د ډيوې د مړې کولو حکمت رسول الله صلی الله عليه وسلم دا بيان کړو چه ډير کرته فويسقه يعنی مړه د خلقو په کور کښې اور لګوی يعنی د شپې که بله ډيوه پريخودلې شی نو کيدې شی چه مړه د بلې ډيوې باتي د تيلو په لالچ کښې راښکلو سره يو خاني ته يوسی او بيا د هغې نه اور اولګی.

[۳۷۳۲] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ، قَالَ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ أَوْ بَيْوتَهُمْ.

جابر بن عبدالله رضی الله عنهما دنبی صلی الله عليه وسلم نه دتيرشوی روايت په شان روايت نقل کړي دي او پوره په پوره ئې نه دی بيان کړي مګردا اضافه ئې پکښې کړې ده چه شيطان بنده دروازه نه بيرته کوي اوڼه بند مشک بيرته کوي اونه بند لوخي بيرته کوي (اودچراغ بل پاتي کيدو په وجه) منږکار دختر کورونه سوزوي.

---

[1]: صحيح البخاري/الأشربة ۲۲ (۵۶۲۳)، صحيح مسلم/الأشربة ۱۲ (۲۰۱۲)، (تحفة الأشراف: ۲۴۴۶)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأدب ۷۴ (۲۸۵۷)، سنن ابن ماجه/الأشربة ۱۶ (۳۴۱۰)، والأدب ۴۶ (۳۷۷۱)، مسند احمد (۳/۳۰۵) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم/الأشربة ۱۲ (۲۰۱۲)، سنن الترمذي/الأطعمة ۱۵ (۱۸۱۲)، (تحفة الأشراف: ۲۹۳۴) (صحيح)

په دې حدیث کښې دا راغلی دی چه بنده دروازه شیطان نه شی پرانستلې، خو سوال دا دې چه پورته صحن چه آزاد دې کوم چه بندیدې نشی، په هغه ځائې خو راتلې شی د دې جواب دا دې چه په جامع الصغیر کښې په روایت د امام احمد رحمه الله دا زیادت دې ﴿ انهم لم یوذن لهم فی التسور ﴾ چه شیطانانو ته په دیوال باندې راوختلو سره د راتلو اجازت نشته، که راځی نو صرف په دروازه به راځی.

حدیث جابر رضی الله عنه الاول اخرجه البخاری ومسلم، والنسائی، وحدیث الثانی اخرجه مسلم والترمذی وابن ماجه، قاله المنذری.

او هم په دې حدیث د جابر رضی الله عنه په دریم طریق کښې دا زیادت راروان دي چه خپل وارهٔ ماشومان مانبام کښې سنبهال ساتئ بهر ته ئې مه پریږدئ، ځکه چه د مانبام په وخت د جناتو انتشار وی هغوی شرارت کوی او اوچتول کوی.

[۳۷۳۳](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَفُضَيْلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: "وَأَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ"، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً.

د جابر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائیلي دي: د ماخوستن په وخت کښې خپل ماشومان دخپل خان سره کینوئ اود مسددډپه روایت کښې دعشاء په ځائې باندې لفظ لفظ منقول دي (یعنی دمانبام په وخت کښې ماشومان بهرګرځیدوته مه پریږدئ ځکه چه په دې وخت کښې شیطانان راخوریږي.

د دې خبرې اهتمام مونږ په خپل وړوکوالی کښې کتلی دی چه د کور زړو زنانو به د مانبامې بهر ته دوتلو نه منع کوله. او د دې نه روستو روایت کښې دی چه یو کرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه طلب کړې نو یو سړي په منده منده راغلو او په یو پیاله کښې ئې نبیذ راوړل، دې سړی دا پیاله هم داسې پرانستلې راوړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل: ﴿ الا خمرته ولو ان تعرض علیه عودا ﴾ چه تا دا پته ولې نه کړه اګر که یو لرګی دې پرې کیخودلې وی.

والحدیث الثالث سکت عنه المنذری، واخرجه البخاری فی مواضع، والترمذی، ومسلم، وابن ماجه، قاله الشیخ محمد عوامه، والحدیث الرابع اخرجه البخاری ومسلم بنحوه من حدیث ابی صالح والی سفیان طلحة بن نافع عن جابر، واخرجه مسلم ایضا من حدیث ابی صالح وحده، قاله المنذری.

[۳۷۳۴](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَلَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ، فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ.

(*): صحيح البخاري/بدء الخلق ١٦ (٣٣١٦)، الاستئذان ٤٩ (٦٢٩٥)، سنن الترمذي/الأدب ٧٤ (٢٨٥٧)، (تحفة الأشراف: ٢٤٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٨٨٣) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الأشربة ١٢ (٥٦٠٦)، صحيح مسلم/الأشربة ١٢ (٢٠١١)، (تحفة الأشراف: ٢٢٣٣) (صحيح)

دجابر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی کریم ﷺ سره موجود ووچه اوبه ئې اوغوښتلي نوپه خلقو کښې یوکس ووئیل آیا نبیذ درته رانوروچه؟ نبی ﷺ اوفرمائیل ولي نه راوی وائی چه بیادغه کس روان شوپه تیزی سره او په یولوخي کښې ئې نبیذ راوړل، نبی ﷺ اوفرمائیل سردي ورله ولي نه پتولوکم ازکم بولرګي خوبه دي وربانديې ایخودلي وو. امام بوداود فرمائی چه داصمعي دا الفاظ بیان کړي دي: تعرضه علیه.

[۳۷۳۵](۱) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا"، قَالَ قُتَيْبَةُ: عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ.

دام المومنین عائشة ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ دپاره به دسقیانوي خوږي چینې نه اوبه راوړلي شوي، قتیبه ونیلی دی چه دا یوه چینه وه چه دمدینې نه ددوه ورځوپه مزل لري وه.

﴿عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا﴾ د دي حدیث حواله او مضمون هم په باب الکرع کښې تیر شوي دي.

آخر کتاب الاشربة

وهوآخرماأردت ایراده فی هذا الجزء وهو الجزء الخامس من الدر المنضود، وقد شرعت فیه العشرة الاخیرة من شهر رمضان ۱٤۲۳هـ الذی هو شهر الصبر والغفران الذی انزل فیه القرآن، فی المدینة المنورة (۲) علی صاحبها الف الف تحیة وسلام، وقد کنت نازلا فی العوالی فی بیت حبیب الله قربان علی المظاهری، وهو الذی اعاننی فی جمع المواد والاملاء والتحریر حسب اعانته فی الجزء الرابع فجزاه الله تعالی وسائر من اعاننی فی هذا التالیف احسن الجزاء وانا ارجو من لطف الله تعالی وکرمه ان یتم هذا الشرح فی ستة اجزاء فکانه بقی جزء واحد، واسال الله سبحانه وتعالی السداد والتوفیق لما یحب ویرضی وان یکمل هذا الشرح ویجعله خالصا لوجهه الکریم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعین. آمین.

محمد عاقل عفا الله عنه

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۷۰۳۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (٦/١٠٠، ١٠٨) (صحيح)

(۲) الا ثلثة احادیث من الباب الاخیر فانی کتبتها بعد الرجوع الی الهند فی سهارنفور)

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

دخوراک د ځیزونو د احکامو بیان

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

د دعوت قبلولو بیان

[۳۷۳۶](۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا".

دابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه ستاسو یوکس ته دولیمي دعوت ورکړي شی نو پکار ده چه ورته ورشي.

[۳۷۳۷](۲) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُدْعَ.

دابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی : باقی دتیرشوی روایت په شان مګر په دی کښې دا زیادت دي چه که چرې غیر روژه دار وي نوخوراک دي وکړي اوکه چرې روژه دار وي نوخوراک کول دي پریږدي.

توله: ﴿ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ﴾ او هم د دي حدیث په دویم طریق کښې دا دی ﴿فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ﴾ چه کله په تاسو کښې څوک په ولیمه کښې راطلب کړي شی نو هلته دي لاړ شی، پس که روژه ئې نه وی نو خوراک دې اوکړی، او که روژه ئې وی نو د دعوت ورکونکی دپاره دې دعا اوکړی. په دې صورت کښې به ﴿ فليدع ﴾ د امر صیغه وی د دعا یدعو نه، او دا هم احتمال دی چه دا لفظ ﴿فليدع ﴾ د ودع یدع نه وی یعنی خوارک دي پریږدی.

د کتاب الصلوة په شروع کښې تیر شوي دی چه په یو روایت کښې داسې دی ﴿ وان کان صائما فليصل ﴾ او په یو بل روایت کښې دی ﴿فليجب ﴾ او په بل روایت کښې دی ﴿ وان کان صائما فليقل انی صائم ﴾ په دي دواړو روایتونو کښې په ظاهره تعارض دي په دې باندې کلام به کتاب الصوم کښې تیر شوي دې، د هغې طرف ته دي رجوع اوکړي شی.

د ولیمې متعلق ځړې فوائد :

په دې حدیث کښې دوه مسئلې دی یو حکم د ولیمې، دویم دعوت قبلول د ولیمې، دریم ځیز د ولیمې تعریف او نور ځیزونه د میلمستوب او د هغې نومونه په کتاب النکاح کښې په ﴿ باب قلة المهر ﴾ کښې د ﴿ اولم ولو بشاة الحديث ﴾ د لاندې د ولیمې حکم تیر شوي دي چه اهل الظواهر د هغې د وجوب قائل دی او هم دا یو روایت د ائمه ثلاثه نه دي خو په

---

[۱]: صحيح البخاري/النكاح ۷۱ (۵۱۷۳)، صحيح مسلم/النكاح ۱۶ (۱٤۲۹)، (تحفة الأشراف: ۸۳۳۹، ۷۹٤۹)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/النكاح ۲۵ (۱۹۱٤)، موطأ امام مالك/النكاح ۲۱ (٤۹)، مسند احمد (۲/۲۰)، سنن الدارمي/الأطعمة ٤۰ (۲۱۲۷)، النكاح ۲۳ (۲۲۵۱) (صحيح)

[۲]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۸۷۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۳۷) (صحيح)

مشهور قول کښې ولیمه د ائمه اربعه په نزد سنت ده وړاندې یو مستقل باب راروان دې ﴿استحباب الوليمة﴾ او د اجابت ولیمه په باره کښې روایات مختلف دی، قیل مستحبة، وقیل واجبة وقیل فرض کفایة.(۱)

د اجابت دعوت په باره کښې نور اختلاف په وړاندې حدیث کښې هم راروان دې خو وجوب د اجابت د دعوت په اعتبار سره دې د خوراک کولو په اعتبار سره نه دې هغه بیا هم مستحب دې واجب نه دې. پس وړاندې په روایت کښې راځی ﴿ من دعی فلیجب فان شاء طعم وان شاء ترک ﴾ دریم څیز یعنی د ولیمې تعریف : ولیمه د هغه خوراک نوم دې چه د عرس یعنی د وادۀ په موقع باندې تیار کړې شی، دا د ولم نه اخستلې شوې دې چه د هغې معنی جمع ده دا خوراک چونکه د زوجینو د اجتماع یعنی د رخصت کیدو نه پس وی هم په دې وجه دې ته ولیمه وائی(۲).

(د ضیافت اقسام)

علماء کرامو لیکلی دی چه د ضیافت اته قسمونه دی. ۱: الوليمة للعرس، ۲: والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال بالصاد المهملة ايضا للولادة يعنی د ماشوم د پیدا کیدو په موقع باندې چه کوم دعوت اوکړې شی، ۳: والاعذار بكسر الهمزة والعين المهملة والذال المعجمة للختان د ماشوم د سنت په وخت چه کوم دعوت کولې شی. ٤: والوكيرة للبناء یعنی د نوې کور د تعمیر په وخت چه کوم دعوت اوکړې شی، ٥: والنقيعة لقدوم المسافر ماخوذة من النقع وهو الغبار یعنی هغه دعوت چه سړې نې د سفر نه په خیریت سره واپس کیدو باندې کوی د خپل طرف نه، یا د بل د طرف نه د هغه دپاره اوکړې شی، وړاندې د دې مستقل باب راروان دې، ٦:والعقيقة يوم سابع الولادة، ۷: والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة..... الطعام عند المصيبة.... خو دا قسم ضیافت په اسلام کښې جائز نه دې، ۸: والمادبة بضم الدال وفتحها مطلق هغه ضیافت چه بغیر د څه خاص سبب نه اوکړې شی. د دې نه پس حافظ فرمائی چه په دې مشهورو قسمونو کښې یو قسم بل هم باقی پاتې شو یعنی ۹: حذاق بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة الطعام الذى يتخذ عند حذق الصبی.... یعنی هغه خوراک او دعوت کوم چه د یو ماشوم په حذاقت باندې یعنی د هغه په عقل مند کیدو باندې اوکړې شی او دا هم وئیلې شوی دی چه دا هغه دعوت دې کوم چه د ماشوم په ختم القرآن باندې اوکړې شی یا د هغه د څه صناعت په تکمیل یا کامیابۍ باندې اوکړې شی. اهـ من تحفة الاحوذی ۲/۴۰۰.

---

(۱) وترجم البخاري باب حق اجابة الوليمة قال الحافظ يشير الى وجوب الاجابة وقد نقل ابن عبدالبر ثم عياض ثم النووي الاتفاق علي القول بوجوب الاجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، نعم المشهور من اقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بانها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة انها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية انه المذهب، وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بانها سنة، فكانه اراد انها وجبت بالسنة وليست فرضا كما عرف من قاعدتهم وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية اهـ من الابواب والتراجم ۲۴۰/۵)

(۲) والي البلد: ويجوز ان يولم بعد النكاح او بعد الرخصة او بعد ان يبني بها والثالث هو الاولى)

[۳۷۳۸](۱)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ".

د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه په تاسو کښي ستاسو یو مسلمان ورور چاته دعوت ورکړي نوهغه دي قبول کړي برابره خبره ده چه دولیمي دعوت وي یادولیي په شان کوم بل یو تقریب وي.

[۳۷۳۹](۲)حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ وَمَعْنَاهُ.

نافع دایوب په سند سره دایوب د روایت په شان روایت بیان کړي دي.

﴿إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ﴾

د اجابت دعوت حکم شرعی

د دي حدیث نه په ظاهر کښي مطلق د دعوت اجابت وجوب په فهم کښي راځي، هم دغه شان د دي نه روستو روایت کښي ﴿ من دعی فلم یجب فقد عصی الله ورسوله ﴾ خو امام خطابیؒ فرمائی چه دا احادیث به هم په ولیمه باندي محمول کولي شي، د نورو دعوتونو دا حال نه دي، د ولیمي د خصوصیت وجه لامر النبی ﷺ بها ولما فی اتیان الولیمة من اعلان النکاح... امام نوویؒ د قاضی عیاضؒ نه د ولیمي نه علاوه د نورو دعوتونو په باره کښي د جمهورو مسلک عدم وجوب نقل کړي دي، په خلاف د اهل ظاهر او د بعض سلفو چه د هغوی په نزد د هر دعوت اجابت واجب دي. (عون)

حدیث ابن عمر رضی الله عنه الاول اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، وحدیث الثانی اخرجه مسلم وابن ماجه وحدیث الثالث اخرجه مسلم، وحدیث جابر رضی الله عنه اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[۳۷۴۰](۳)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ".

د جابر بن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی چاته چه دعوت ورکړي شي نوهغه دي قبول کړي دده خوښه ده چه خوراك کوي او که خوراك نه کوي.

[۳۷۴۱](۴)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا"، قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ مَجْهُولٌ.

د عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی چاته چه دعوت ورکړي شي او قبول ئې نکړي نوده دالله اودالله درسول نافرماني وکړه، او څوك چه بغیر

۱: صحیح مسلم/النکاح ۱۶ (۱۴۲۹)، (تحفة الأشراف: ۷۵۳۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۷۸، ۱۰۱، ۱۳۷، ۱۴۶) (صحیح)

۲: صحیح مسلم/النکاح ۱۶ (۱۴۲۹)، (تحفة الأشراف: ۸۴۴۲)

۳: صحیح مسلم/النکاح ۱۶ (۱۴۳۰)، (تحفة الأشراف: ۲۷۴۳)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الصیام ۴۷ (۱۷۵۱)، مسند احمد (۳/۳۹۲) (صحیح)

۴: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۷۴۶۹) (ضعیف)

بلني يو دعوت ته ورشي نو دي يرغل دي چه دغه کورته ورداخل شو اودلوت مارکولونه پس به راواپس شي، امام ابوداؤد وئيلی دی ابان بن طارق مجهول راوی دي.

د ابن عمر رضي الله عنهما د حديث په يو طريق کښي دا هم دی ﴿ ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا ﴾ په سرقه کښي چونکه د اخفاء معنی ده او بغير د راغوښتلو نه چونکه په پټه باندې داخليږي نو دي وجه هغه ته سارق اوئيلي شو، او د داخليدو نه پس چه کله هغه د ټولو سره خوراک اوکړو نو اوس چونکه د هغه پرده ختم شوه ټولو هغه اوليدو و په دي وجه هغه ته مغير اوئيلي شو يعنی غاصب، لوټ مار کونکي.

د دي نه روستو په حديث د ابوهريره رضي الله عنه کښي هم موقوفا راروان دی کوم چه د مسلم په روايت کښي مرفوعا دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل : بدترين خوراک د هغه وليمي خوراک دي چه په هغي کښي صرف مالدار وته دعوت ورکړي شي او فقيران پريخودلي شي.

[٣٧٤٢]( )حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ".

اعرج د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت کوی فرمائی چه ابوهرير هند به وئيل دهغي وليي طعام په ټولوطعامونو کښي ډير بدترين دي کوي ته چه مالداره خلق رابللی شي او مسکينان پريخودلی شي، او څوک چه دعوت قبول نکړي نوده دالله اودرسول نافرماني وکړه.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه موقوفا ايضا، واخرجه مسلم من حديث ثابت بن عياض عن ابی هريرة رضي الله عنه مسندا، قاله المنذری.

بَابٌ فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكَاحِ

د نکاح په وخت کښي د وليمي کولود استحباب بيان

[٣٧٤٣]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: "ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ".

د حماد بن ثابت نه روايت دي فرمائی چه دانس بن مالک په وراندي دزينب بنت جحش دنکاح ذکر وشو هغه اوفرمائيل نبی ﷺ دازواجو مطهراتو په نکاح داسي وليمه نه ده کړي څنګه چه ئي دزينب په نکاح کښي کړي وه نبی ﷺ دزينب په نکاح کښي په يوه چيلۍ باندې وليمه کړي وه.

قوله: ﴿عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ ﴾

يعنی په خومره اهتمام سره چه رسول الله ﷺ د زينب بنت جحش رضي الله عنها وليمه کړي وه

---

[1]: صحيح البخاري/النكاح ٧٣ (٥١٧٧)، صحيح مسلم/النكاح ١٦ (١٤٣٢)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٥ (١٩١٣)، (٢١١٠)، (تحفة الأشراف: ١٣٩٥٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/ ٢٤٠)، سنن الدارمي/الأطعمة ٢٨ (٢١١٠) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/النكاح ٦٨ (٥١٦٨)، صحيح مسلم/النكاح ١٣ (١٤٢٨)، سنن النسائي/الكبرى ٤ (٦٦٠٢)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٤ (١٩٠٨)، (تحفة الأشراف: ٢٨٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/ ٢٢٧) (صحيح)

داسې ئې د چا په نکاح باندې هم نه وه کړې وراندې د هغې بیان دې چه رسول الله ﷺ بیزه ذبح کړه وه، او د دې نه روستو روایت کښې دی ﴿ اولم علی صفیة بسویق وتمر ﴾ چه د صفیه ﷺ په ولیمه کښې ئې په ستوانو او کهجورو سره د ولیمې دعوت اوکړو. په دې تقابل سره د زینب ﷺ د ولیمې فوقیت په فهم کښې راځی.

[٣٧٤٤](*)حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَابِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَابِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ".

د انس بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ چه کله دصفیه ﷺ په نکاح کښې ولیمه کوله نو په ستوانو اوکهجوروباندې ئې کړې وه.

حديث الباب الاول اخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه بنحوه، والحديث الثانى اخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة، وقال الترمذى : غريب، قاله المنذرى.

بَابُ الإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

د سفر نه د واپسۍ په وخت کښې د خوراک صدقه کولو بیان

[٣٧٤٧](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً".

ترجمه: د جابر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه هرکله نبی ﷺ مدینې ته راغې نوپه اونټ یا غوائې ذبح کړه.

لغوي: ﴿ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً ﴾

چه کله رسول الله ﷺ د سفر نه په واپسۍ باندې مدینې طیبې ته راورسیدلو (لعله من سفر غزوة تبوک کذا فی البذل) نو رسول الله ﷺ یو اونټ یا غوا ذبح کړه، د دې دعوت نوم نقیعه دي کما تقدم قریبا فی انواع الضیافة.

سکت علیه المنذری، وعزاه المزی الی البخاری وهو فیه (٣٠٨٠) من روایة وکیع به، قاله عوامة.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ

باب د میلمستیا ورکولو بیان

[٣٧٤٨](*)حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا

(*): سنن الترمذي/النكاح ١٠ (١٠٩٥)، سنن النسائي/النكاح ٧٩ (٣٣٨٤)، سنن ابن ماجه/النكاح ٢٤ (١٩٠٩)، (تحفة الأشراف: ١٤٨٢)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/النكاح ١٤ (١٣٦٥)، الجهاد ٤٣ (١٣٦٥) (صحيح)

(*): صحيح البخاري/الجهاد ١٩٩، ٣٠٨٩)، (تحفة الأشراف: ٢٥٨١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٩٩/٣، ٣٠٢، ٣١٩، ٣٦٣) (صحيح الإسناد)

(*): صحيح البخاري/الأدب ٣١ (٦٠١٩)، ٨٥ (٦١٣٥)، الرقاق ٢٣ (٦٤٧٦)، صحيح مسلم/الإيمان ١٩ (٤٨)، سنن الترمذي/البر والصلة ٤٣ (١٩٦٧)، سنن ابن ماجه/الأدب ٥ (٣٦٧٥)، (تحفة الأشراف: ١٢٠٥٦)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/صفة النبي ﷺ ١٠ (٢٢) مسند احمد (٣١/٤، ٣٨٤/٦، ٣٨٥)، سنن الدارمي/الأطعمة ١١ (٢٠٧٨) (صحيح)

شَاهِدٌ، أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ، قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ؟، فَقَالَ: يُكْرِمُهُ، وَيُتْحِفُهُ، وَيَحْفَظُهُ، يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةٌ.

د ابوشريحه ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ به فرمائيل دچاچه په الله تعالى اوبه ورځ داخرت ايمان وي نوهغه لره پکاردي چه دخپل ميلمه په بهتري طريقي سره عزت وکړي، اودميلمه جائزه يوه ورځ اويوه شبه ده او ميلمستيا د دري ورځو اودري شپو پوري وي اوددينه پس صدقه ده اودميلمه دپاره حلال نه دي چه په زيات اوسيدلو سره کوربه ته تکليف ورسوي. ابوداؤد وائي: حادث بن مسکين ته اولوستلي شو او زه موجود ووم چه اشهب هغوى ته خبر ورکړي دي، ابوداؤد وائي: د امام مالک رحمه الله نه د نبي کريم ﷺ ددي فرمان «جائزته يوم وليلة» باره کښې تپوس اوشو نو هغوى اووئيل: ددي مطلب دادي چه کوربه دې يوه ورځ او يوه شپه دهغه عزت اواکرام اوکړي، تحفې او هديې دې ورکوى، اودهغه حفاظت دې کوى او دري ورځو پورې دې ورله ملمستيا کوى.

شرح الحديث:

قوله: ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَتُهُ ﴾

کوم سړي ايمان لرى په الله پاک او د آخرت په ورځ باندې نو هغه له پکار دى چه ورکړى خپله ميلمه ته د هغه جائزه د يوې ورځې او د يوې شپې، د جائزه په تفسير کښې دري اقوال مشهور دى چه په هغې کښې يو قول امام مالک رحمه الله د جائزه په تفسير کښې دا فرمائيلي دي چه يو ورځ او يو شپه دي د ميلمه ښه خيال اوساتلي شى، د هغه دپاره دي په خوراک کښې د وس مناسب تکلف اوکړي شى، او په باقى دري ورځو کښې دي صرف ميلمستيا د ما حضر اوکړي شى. او دويم تفسير دا دي چه د ميلمه دپاره د هغه د واپسۍ په وخت د يوې شپې خوراک د هغه سره کړي شى، او دريم تفسير دا کړي شوي دي چه د ميلمه دوه قسمونه دى يو هغه چه قصدا د چا د ملاقات دپاره لاړ شى او دويم هغه چه ضمنا په لاره کښې د چا سره د ملاقات کولو دپاره لاړ شى او تلل يې خوا مقصود وى، د ميلمه د اول قسم دپاره حق د ميلمستيا دري ورځې دي او د دې دويم قسم دپاره حق د ميلمستيا صرف يوه ورځ دي. (کذا فی هامش المذل)

د دې نه پس په حديث کښې دى چه د ميلمه د ميلمستيا حق صرف دري ورځې دي د دې نه پس که هغه ايساريږى نو د کوربه د طرف نه تبرع او صدقه ده، او دا چه د هغوى دپاره جائز ده چه د چا سره دومره ايسار شى چه په هغې سره مليمه په تنګسيا کښې اخته شى، د حديث الباب نه معلومه شوه چه د ميلمه ميلمستوب کول د ايمان بالله وباليوم الاخر د مقتضياتو نه دي چه د هغې نه د دې ډير لوئې اهميت فهميږى هم په دې وجه علماء کرام فرمائى چه ميلمستوب د شريعت د محاسنو او د ښکلې اخلاقو نه دي، او د بعض علماء کرامو په نزد لکه ليث بن سعد په نزد خو کم از کم د يوې شپې ميلمستيا واجب منلې ده.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه، قاله المنذری

[۳۷۴۹](۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ".

ابوهريره رضي الله عنه وائي چه نبي كريم ﷺ اوفرمائيل: ملمستيا درې ورځې پورې ده، اوكوم چه ددې نه علاوه وي هغه صدقه ده.

بَابُ فِي كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ

د وليمې دعوت د څو ورځو پورې پكار دي؟

[۳۷۴۵](۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا أَبُو بَكْرَةَ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أُسَمِّهِ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ"، قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَجَابَ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ، وَقَالَ: أَهْلُ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ.

دعبدالله بن عثمان ثقفي نه روايت دي فرمائي چه ماد قبيله ثقيف ديوكوږ ستركي كس نه آوريدلى دى څوك چه په معروف باندې مشهور وو كه چرې دده نوم عثمان بن زهيره وي نوبيا ماته معلومه نه ده چه دده څه نوم دي هغه به وئيل چه نبي ﷺ فرمائيلى دى د وليمې داولنۍ ورځې خوراك حق دي اود دوهمې ورځې خوراك نيكي ده اود دريمې ورځې خوراك رياكاري او نمائش دي، ابوقتاده وائي ماته يوكس وئيلى دى چه سعيد بن مسيب ته چه كله دوليمې په اوله ورځ دعوت وركړي شو نوقبول نې كړو او په دويمه ورځ نې هم قبول كړو، خو البته په دريمه ورځ نې قبول نكړو او وئې فرمائيل چه داخلق رياكاران دي.

يعنى دعوت وليمه څومره ورځې مستحب دي؟ په حديث الباب كښې دى چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ ﴾ چه وليمه د رومبنۍ ورځې حق ده يعنى ثابته او سنت موكده، او د دويمې ورځې هغه ښه كار دي يعنى صرف مستحب ده غير موكد.....او په دريمه ورځ ثابت نه ده بلكه شهرت طلب كول او رياكارى ده.

وراندې په روايت كښې دى چه د سعيد بن المسيب رحمه الله د وليمې په رومبنۍ ورځ باندې دعوت اوكړي شو نو هغوى هغه منظور كړو او په دويمه ورځ نې هم منظور كړو، او په دريمه ورځ چه دعوت كونكي راغلو نو هغوى منظوره نه كړه بلكه قاصد نې په كانړۍ ويشتلو او وې فرمائيل: ريا كار دي.

د وليمې دعوت تر څو ورځو پورې كول مستحب دي:

د جمهورو په نزد لكه څنګه چه په حديث الباب كښې دى وليمه صرف دوه ورځې ده، او د امام مالك رحمه الله په نزد اووۀ ورځې ده واليه مال البخارى، پس هغوى په خپل صحيح كښې ترجمه قائم كړې ده ﴿ باب حق اجابة الوليمة ومن اولم بسبعة ايام ونحوه ولم يوقت النبي ﷺ يوما ولا يومين ﴾ او امام بخارى رحمه الله په خپل تاريخ كښې د ابوداؤد د پورته بيان كړى شوى روايت په

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۲۸۰۸)، وقد أخرجه: حم (۲/۳۵۸) (حسن، صحيح الإسناد)
(۲): سنن الدارمي للأطعمة ۲۸ (۲۱۰۹)، (تحفة الأشراف: ۳۶۵۱، ۱۸۷۱۹) (ضعيف)

باره کښې فرمائی ﴿ ولا يصح اسناده، ولا يصح له صحبة يعنى لزهير الى آخر ما فى الابواب والتراجم ۵/۲۴۰ فارجع اليه لو شئت ﴾ او په هغې کښې دا هم دی چه په دريمه ورځ باندې د وليمې اجابت مکروه دې او په دويمه ورځ هم د معمولی درجې استحباب دې واجب قطعاً نه دې، او بعض علماء لکه رويانی وغيره وائی چه په دريمه ورځ د وليمې کراهت هله دې چه کله هغه سړې مدعو کړې شی چا ته چه مخکښې هم دعوت کړې شوې وو، او قاضی عياض رحمه الله فرمائی: استحب اصحابنا لاهل السعة كونها اسبوعا، قال وقال بعضهم: محله اذا دعى فى كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم ﴾ يعنی د مالکيانو په نزد د اووۀ ورځو پورې د استحباب صورت کښې دی چه کله هره ورځ نوې او بيل خلق ته دعوت ورکړې شی، تکرار د دعوت مستحب نه دې. والحديث اخرجه النسائی مسندا ومرسلا، قاله المنذری.

[۳۷۴۶] (*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ، وَحَصَبَ الرَّسُولَ.

دسعيد بن مسيب نه هم داواقعه نقل شوې ده او په دې کښې داسې دی چه په دريمه ورځ کله هغه ته دعوت ورکړې شي نو ورته لاړو بلکه قاصد ئې په کانړې وويشتو.

باب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ
بابد ميلمستيا وركولوبيان

[۳۷۵۰] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعَلَّفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ".

دابوکريمه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی په هريو مسلمان باندې د ميلمه دپاره يوه شپه تيرول حق دي اوځوک چه کله ديو مسلمان په کور کښې پاتې شي نوګويا کښې يوه شپه ميلمستيا کول ئې په کور والاباندې قرض دي که خوښه ئې وي نوپوره دي کړي يادي پريږدي.

﴿ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » ﴾

د ابو کريمه يعنی مقدام بن معديکرب رضی الله عنه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه د ميلمه د يوې ورځ ميلمستيا په هر مسلمان باندې واجب ده، لهذا کوم سړي چه د کوم سړي په کور باندې شپه تيره کړی نو د هغه شپې ميلمستوب د هغه په ذمه شو، که غواړی نو حيل حق دي ترې نه واخلی، او که نه اخلی نو ورته دي پريږدی. د وړاندې روايت مضمون هم دا دي بلکه په هغې کښې دا اضافه ده چه د ميلمه امداد (هغه ته د هغه په حق ورکولو کښې) په هر مسلمان باندې واجب دي که د کوربه د فصل نه وی او که د هغه د نقد مال نه.

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۳۶۵۱، ۱۸۷۱۹) (ضعيف)

(*): سنن ابن ماجه/الأدب ۵ (۳۶۷۷)، (تحفة الأشراف: ۱۱۵۶۸) (صحيح)

علامه سیوطی رحمه الله فرمائی چه دا احادیث د ابتداء اسلام دی کوم وخت چه میلمستوب واجب وو کوم چه روستو منسوخ شو چه هغې طرف ته امام ابوداؤد رحمه الله په راتلونکی باب کښې اشاره فرمائیلې ده، او دویم جواب د دې دا دي چه دا په حالت د اضطرار او احتیاج باندې محمول دی، کذا فی البذل، خو په دویم صورت کښې به روستو ضمان ورکول واجب وی، په حاشیه د بذل کښې د دې دیر توجیهات بیان کړي شوي دی پس یو تاویل دا کړې شوې دي چه د دې حدیث تعلق د اهل ذمه نه دي یعنی د اهل ذمه سره د معاهدې په وخت که د عهد ضیافت عهد هم اختستلې شوې وی نو د هغوی نه به حق ضیافت اختستلې شی، روستو ذکر شوی حدیث کښې هم دې طرف ته اشاره ده او یو قول په دې کښې دا هم دي چه دا حدیث د عمال سره مخصوص دي چه کله هغوی د صدقاتو د اخستلو دپاره په یو خائې کښې شپه تیره کړی نو د هغوی دپاره حق ضیافت واجب دي. والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري

[۳۷۵۱]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ".

دابوکریمه رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیلی دی څوک چه دچاخواته په میلمستیا ورشي او محروم پاتې شي یعنی څه اکرام ئې ونه شي نوبه ټولو مسلمانانوباندې دده امداد کول ضروری کیږی تردې پورې چه دغه میلمه دډغه خلقو دمال اوفصل نه خپله میلمستیا وصول کولې شي.

[۳۷۵۲]() حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا تَرَى؟، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًّا.

د عقبة بن عامر نه روایت دي فرمائی چه مونږ نبی علیه السلام ته عرض وکړو اي دالله رسوله ته مونږه دجهاد په سلسله کښې اودنورو غرضونو دپوره کولو دپاره اکثر په سفر لیږې کله کله زمونږه ورتلل داسې خلقوته وشي څوک چه مونږ ته میلمستیانه راکوي نوپه دې سلسله کښې زمونږ دپاره څه کول مناسب دي؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل که چرې تاسو یو قوم ته ورشئ اوهغوی ستاسو دپاره هر رنګه انتظام وکړي څومره چه د میلمه دپاره کولې شي نوتاسوهغه قبول کړئ اوکه چرې دانې ونه کړي نوتاسودهغوی نه د میلمستیاد حق هومره مال وصول کړئ.

﴿عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى الخ﴾ دا حدیث به په اهل ذمه باندې محمول کولې شی یا په عمال باندې لکه چه په مخکښې

(): تفرد به أبوداود (تحفة الأشراف: ١١٥٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٣١، ١٣٣)، دي/الأطعمة ١١ (٢٠٨٠) (ضعيف)

(): صحيح البخاري/المظالم ١٨ (٢٤٦١)، الأدب ٨٥ (٦١٣٧)، صحيح مسلم/اللقطة ٣ (١٧٢٧)، سنن الترمذي/البر ٣٢ (١٥٨٩)، سنن ابن ماجه/الأدب ٥ (٣٦٧٦)، (تحفة الأشراف: ٩٩٥٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/١٤٩) (صحيح)

توجیهاتو کښې تیر شوې دی، خو د ګنګوی ﷺ په تقریر کښې دی چه د حدیث الباب مطلب دا دې چه هغه خلق نه خو زمونږ میلمستیا کوی او نه زمونږ په لاس باندې د خوراک څکاک څیز خرڅوی، بعض اهل ذمه عناداً اداسې کوی، نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه تاسو خپل حق د هغوی نه اخلئ یعنی بالقیمة ئې تري نه په زبردستئ اخلئ، هم دغه شان توجیه امام ترمذی ﷺ هم فرمائیلې ده.

والحدیث أخرجه البخاری ومسلم وابن ماجه، وأخرجه الترمذی من حدیث ابن لهیعة وقال حسن، قاله المنذری.

باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ

د میلمه دپاره د بل چا د مال خوړلو د حکم د منسوخ کیدو بیان

د ترجمة الباب غرض او په هغې کښې اختلاف د نسخو:

په رومبی باب کښې چه د کوم حق الضیف ذکر وو په دې باب سره مصنف ﷺ د هغې منسوخ کیدل بیانوی، په شروع کښې لکه چه اوس تیر شو چه حق الضیف واجب وو، تر دې چه ضیف ته دا حق هم وو چه بغیر د مالک د رضا نه د خپل ضیافت حق وصول کړی، روستو دا حکم د سورة النساء په آیت کریمه ﴿ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ﴾ په ذریعه باندې منسوخ کړې شو چه د بل چا مال بغیر د اجازت نه خوړل جائز نه دی، حرام دی. د دې آیت کریمه د نزول نه پس بعض حضراتو په خپل اجتهاد باندې دا اوګنړله چه مطلقا د بل مال خوړل ممنوع دی حال دا چه د سورة النساء د آیت کریمه دا مقصد نه دې. د دې غلط فهمئ د لرې کولو دپاره د سورة النور دا آیت کریمه نازل شو ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾

د دې آیت کریمه په نزول سره هغه غلط فهمی ختم شوه او مسئله واضح شوه چه خپل مینځ کښې په یو خائې خوراک کښې هیڅ باک نشته.(۱)

په کوم ترجمة الباب کښې چه مونږ بحث کوو په دې کښې مختلف نسخې دی، یو نسخه کښې دی ﴿ باب نسخ الیق فی الاکل من مال غیره ﴾ (یعنی د مال غیر د خوړلو په باره کښې چه صحابه کرام ﷺ په کومه (تنګسیا) کښې پریوتلې وو د هغې ختمیدل) زما په نزد دا نسخه راجح ده، پورته ذکر کړې شوې تقریر په دې باندې صحیح طریقې سره منطبق کیږی، وایضا لا برد علی هذا التقریر ایراد الطبری المذکور فی البذل، فتدبر وتشکر.....

---

(۱) په اردو نسخه کښې د سورة النور آیت کریمه کښې غلطی وه په دې وجه مونږ پوره او صحیح رانقل کړو. مترجم)

[٣٧٥٣] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء آية ٢٩، فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا سورة النور آية ٦١ مِنْ بُيُوتِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَشْتَاتًا سورة النور آية ٦١، كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ، قَالَ: إِنِّي لَأَجْتَنِبُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ، وَالتَّجَنُّبُ الْحَرَجُ، وَيَقُولُ: الْمِسْكِينُ أَعْفُ بِهِ مِنِّي، فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأُحِلَّ طَعَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ".

عکرمه دعبدالله بن عباس رضي الله عنه نه روایت کوی چه فرمائیل ئې چه دا آیت کریمه: ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم﴾ چه کله نازل شو نو په دې وخت کښې هریوکس به دبل کس سره خوړل ګناه ګڼړله نوبیاد سورة نور آیت: ﴿لیس علیکم جناح أن تأکلوا من بیوتکم..... أشتاتا﴾ نازل شو اورومبنی حکم منسوخ شو یعنی په تاسوباندې ګناه نشته که چرې تاسو پخپلو کورونوکښې خوراک کوئ یادپلار په کورکښې خوراک کوئ یادخپل خامنو او رونړو په کورکښې خوراک کوئ یادخویندو په کورونوکښې یادترورویانو اوترونو اومامګانو په کورونوکښې یا په هغه کورونوکښې دکومو تالې اوچابیانې چه ستاسو سره دې یاددوستانوپه کورونوکښې، دمخکښې زمانې دخلقو داحالت وو چه مالداره کس به خلقو ته دخوراک دعوت ورکولو نوخلقوبه وئیل مونږ ته ددنه خوراک کول ګناه ښکاري بلکه مسکین زمونږ نه زیات مستحق دې چه داخوراک وکړي ددې آیت دنازلیدونه پس داحکم صحیح وګنړلې شو یعنی یومسلمان دبل مسلمان نه خوراک کول جائزکړې شول کله چه په هغې دالله نوم اخستلې شوې وي اوداهل کتابوخوراک هم درست وګرځولې شو.

قوله: ﴿ كَانَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنِّي لَأَجْتَنِبُ[٢] أَنْ آكُلَ مِنْهُ ﴾

یعنی د سورة النساء د آیت د نزول نه پس د اکل مال غیر په باره کښې دومره احتیاط کول شروع شو چه یو سړی به چرته خپل خپلوانو ته د خوراک دعوت ورکړو نو هغه به د دې نه هم انکار کولو او دا به ئې وئیل چه زه خو دا ګناه او حرج ګنړم، په چا مسکین او فقیر باندې ئې اوخروه نو بیا د هغوی د دې خیال د لرې کولو دپاره د سورة النور آیت کریمه نازل شو، ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾..الخ.

قوله: ﴿ فَأُحِلَّ فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ یعنی د اکل مال غیر اجازت ورکړې شو د مالک د اجازت نه پس په دې شرط چه هغه مال غیر داسې وی چه په هغې باندې د الله پاک نوم اخستلې شوې وی یعنی حلال وی، او هم دغه شان د اهل کتاب طعام هم ناجائز کړې شو.

---

[١]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٢٦٤) (حسن الإسناد)

[٢]، اجتنب د باب افعل نه د واحد متکلم صیغه ده چه د هغې اصل اتجنح دې مشتق من الجناح)

بَابٌ فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ

د فخر (ښودنط) دپاره په ضد باندې خلقو ته د خوراک ورکولو بیان

[٣٧٥٤] (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ جَرِيرٍ لَا يَذْكُرُ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهَارُونُ الْحَوْفِيُّ ذَكَرَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائي چه نبی کریم ﷺ ددوه فخرکونکو ددوډی خوړلونه منع فرمائیلي ده. امام ابوداد فرمائي چه اکثرو راویانوددي روایت په سندکښې دحریرنه ابن عباس نه دی ذکرکړي البته هارون نحوي ابن عباس ذکرکړي دي او همدارنګې حماد بن زید هم دحریریه سند کښې ابن عباس نه دی ذکرکړي.

په حدیث الباب کښې دی چه رسول الله ﷺ د متباریین یعنی د متفاخرین د خوراک نه منع فرمائیلي ده چه هغه دي اوخوړلي شي، یعنی کوم دعوت چه د فخر او ریاء په طور اوکړي شی د هغې خوړل جائز نه دی، هم د دي هم معنی حدیث په کتاب الاضحیه کښې تیر شوې دي، ﴿ نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الاعراب ﴾

بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرَى مَكْرُوهًا

کله چه څوک یو دعوت ته حاضرشی اوهلته د شریعت خلاف عمل وویني

[٣٧٥٥] (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ، فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ، فَتَبِعَتْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَدَّكَ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا".

د ابوعبدالرحمن سفینه رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه یوکس علی رضي الله عنه میلمه کړوادده دپاره ئې دخوراک انتظام وکړو، فاطمه رضي الله عنها اوونیل کاش چه مونرنبی ﷺ راغوښتلی وي نوهغه به هم زمونږ سره خوراک کړي وو، نوننبی ﷺ ئې را اوغوښتو، نبی ﷺ تشریف راوړو اوخپل لاسونه ئې ددروازې په چوکاټ باندې کیخودل په دي وخت کښې نبی ﷺ دکورپه یوګوټ کښې یوه پرده ولیدله چه لګیدلي وه اوتصویران ورباندې جوړ شوي وو، نبی ﷺ چه کله دا ولیدل نو واپس روان شو، علی رضي الله عنه فرمائي چه زه ورپسې روان شوم اوتپوس مې ورنه وکړو چه ته ولې واپس روان شوي؟نبی ﷺ اوفرمائیل دیو نبی دپاره داسې کورته تلل جائز نه دي چرته چه نقش ونګارشوي وي.

قوله: ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَكَلَ مَعَنَا نالخ ﴾

١: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٠٩١) (صحيح)

٢: سنن ابن ماجه/الأطعمة ٥٦ (٣٣٦٠)، (تحفة الأشراف: ٤٤٨٣)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٢٢٠/٥، ٢٢١، ٢٢٢)

یعنی یو سړي د علی ﷺ میلمه شو. هغوی د هغه دپاره خوراک تیار کړو، چه کله د خوراک وخت راغلو نو فاطمي ﷺ اووئیل چه که په دي خوراک باندي بابا جان یعنی رسول الله ﷺ هم راطلب کړي شی نو ښه به وی، پس رسول الله ﷺ ته هم دعوت ورکړي شو، چه کله رسول الله ﷺ دروازي ته راورسیدلو نو خپل دواړه لاسونه ني په دروازه باندي کیخودل او اودریدلو، خکه چه رسول الله ﷺ اولیدل چه یوه نرئ پرده د کور په یو طرف کښي زورنده وه (په ظاهر کښي د ډول او ښکلا دپاره) نو رسول الله ﷺ واپس شو کور ته داخل نه شو، فاطمي ﷺ علی ﷺ ته اووئیل چه لږ لاړ شئ او اوګورئ چه هغوی ولي واپس شو، سیدنا علی ﷺ فرمائیی چه زه په رسول الله ﷺ پسي لاړم او د دي وجه مي اوتپوسله نو هغوی اوفرمائیل (لیس لنبی ان یدخل بیتا مزوقا) د یو نبی دپاره مناسب نه دی چه داسي کور ته داخل شی چه هغه ډولی کړي شوي وی.

دا حدیث د لږ ډیر اختلاف سیاق او سباق سره په کتاب اللباس (باب فی اتخاذ الستور) کښي هم راروان دی. چه په هغي کښي دا دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل : (وما انا والدنیا وما انا والرقم) او په یو بل طریق کښي دی (قال وکان سترا موشیا) د دي حدیث نه ترجمة الباب ثابتیږی چه که مدعو د داعی کور ته رسیدو سره څه ناجائز او منکر ځیز اولیدو نو د هغه د خبرداری دپاره دي تري نه واپس شی د حضرت ګنګوهی ﷺ په تقریر کښي دی چه ممکنه ده چه په دي قرام کښي تصویرونه وو، او یا دا چه دا بي ځایه زورنده کړي شوي وو په دیوال وغیره باندي چه په هغي باندي نکیر راغلي دي (ان الله لم یامرنا ان نکسوا الحجارة الحدیث) والحدیث اخرجه ابن ماجة، قاله المنذری.

باب إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ

کله چه په یو وخت کښي دوه دعوتونکی چاته دعوت ورکړی نو کوم یو ته تللی پکار دی؟

یعنی که په یو وخت کښي د دوه سړو د طرف نه دعوت راشی نو د چا به منظور کولي شی؟ په حدیث الباب کښي دی

[۳۷۵۶] (حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي عَالِيَةَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْأُوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ".

حمید بن عبد الرحمن په صحابه کرامو کښي دیوکس نه روایت کوی فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلي دي. کله چه په یووخت کښي دوه دعوت کونکي جمع شي نودکوم چه دروازه نزدي وي هغه زیات حق داردي اویقیناد چاچه دروازه نزدي وي هغه په ګاونډ کښي هم مخکښي وي اوکه چري یودبل نه مخکښي شي نودمخکني دعوت قبلول زیات مناسب دي.

(فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ)

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۵۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۰۸۷۵) (ضعیف)

یعنی د کوم سړی دروازه چه تاته نزدې وی هغه زیات مستحق دي د اجابت دعوت د قرب او گاونډ د وجې نه، او که د دوه کسانو د طرف نه دعوت متعاقبا یعنی وراندی روستو راشی نو د کوم د طرف نه چه پیغام مخکښې راشی هغه زیات مستحق دي.

بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْعَشَاءُ

باب: کله چه د ماښام مونځ اوډوډۍ په یو وخت تیاره شی نوڅه به کوی؟

[٣٧٥٧] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى، قَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ"، زَادَ مُسَدَّدٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاؤُهُ أُحْضِرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ، وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کله چه په تاسوکښې دیوکس دماښام ډوډۍ تیاره شي اودمونځ دپاره تکبیر هم وشي نوترهغې دي نه پاڅي ترڅوچه فارغ شوي نه وي. امام ابوداؤد فرمائی چه دمسدد په روایت کښې دا اضافه ده چه کله به ابن عمرفاته د ماښام ډوډۍ کیخودي شوه نوچه ترخوبه دمونځ نه فارغ شوي نه وو مونځ ته به نه پاڅیدو، اگرکه هغه به دقران تلاوت یادامام دقرات اواز هم اوریدو.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ » ﴾ د دي حدیث شرح په کتاب الطهارة ﴿ باب ایصلی الرجل وهو حاقن ﴾ کښې تیره شوي ده، هغې ته دي رجوع اوکړي شی.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر رضي الله عنهما، قاله المنذري.

[٣٧٥٨] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تُؤَخِّرِ الصَّلاَةَ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائیلی دی دطعام اودبل شي په وجه باندي مونځ مه روسته کوئ.

﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تُؤَخِّرِ الصَّلاَةَ لِطَعَامٍ وَلاَ لِغَيْرِهِ » ﴾ د دي حدیث په باره کښې هم کلام مخکښې تیر شوي دي

[٣٧٥٩] (*) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: "كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ:

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٨٢١٢)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الأذان ٤٢ (٦٧٣)، والأطعمة (٥٤٦٣)، صحيح مسلم/المساجد ١٦ (٥٥٩)، سنن الترمذي/الصلاة ١٤٥ (٣٥٤)، سنن ابن ماجه/الإقامة ٣٤ (٩٣٤)، مسند أحمد (٢/٢٠، ١٠٣) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣٧٥٨) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٧٢٨١) (حسن الإسناد)

إِنَّا سَمِعْنَاكَ تَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ، مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ إِلَّا كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ".

دعبدالله بن عبيد بن عميره ﷺ نه روايت دي فرمائي چه زه دعبدالله بن عمر ﷺ په دور کښې دهغه سره وم عباد بن عبدالله اووئيل چه مونږه دا اوريدلی دی چه دنبی ﷺ په زمانه کښې به دماښام دوخت خوراك په مونځ باندې مخکښې کولې شو، عبدالله بن عمره اووئيل په تاسو باندې افسوس دې تاسو دوی خوراك دخپل پلار دخوراك په شان ګڼرئ.

د تقديم طعام على الصلوة سره متعلق يو بشكلي واقعه :

قوله: ﴿ كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتْرَاهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ ﴾ يو سړي د عبدالله بن زبير ﷺ د دور خلافت خبره نقل کوی چه زه يو ورځ د عبدالله بن زبير ﷺ په خوا کښې ناست ووچه يو مجلس کښې ذکر اوشو چه خوراک مخکښې کول پکار دی او که مونځ دواړه ځيزونه نزدې وو، خوراک هم حاضر وو او د مانځه وخت هم وو، نو عباد بن عبدالله بن زبير اووی چه مونږ دا اوريدلی دی چه په داسې صورت کښې خوراک په مانځه باندې مقدم کول پکار دی نو په دې باندې عبدالله بن عمر ﷺ اوفرمائيل هلاک شي د هغه حضراتو خوراک (کوم چه د تقديم خوراک قائل دی) ستا د پلار د خوراک په شان خو نه وو يعنی مخکښې خلفو خو به د خوراک په څو نوالو باندې اکتفاء کوله، د داسې خلقو دپاره رسول الله ﷺ دا قاعده جوړه کړه چه هغه دې خوراک په مانځه باندې مقدم کوی او کوم خلق چه د ږوزې پورې خپته ډکوی د هغوی دپاره خو دا قاعده نه ده (ځکه چه د زيات خوراک کولو په وجه باندې به زيات وخت لګی چه په هغې سره به مونځ کښې تاخير راشي) او خپله د ابن عمر ﷺ دا عادت مبارک تير شوې دي چه هغوی به په داسې صورت کښې خوراک لره په مانځه باندې مقدم کولو ﴿ وان سمع الا قامة وان سمع قراءة الامام ﴾ د دې وجه هم دا ده چه هغوی به په څو نمرو باندې اکتفاء کوله. والحديث اخرجه الترمذی والنسائی، وقال الترمذی: حديث حسن، قاله المنذری

باب في غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ

د خوراکه په وخت کښې د لاسونو وينځلو بيان

د دې نه پس دويم باب راروان دی ﴿ باب غسل اليدين قبل الطعام ﴾ په دې کښې په ظاهره تکرار دې اوس يا خو دې دا اوئيلی شی چه دلته نسخې مختلف دی پس په بعض نسخو کښې باب ثانی نشته لهذا هم دې نسخې ته به ترجيح ورکولی شی، او يا دې بيا دا اوئيلی شی چه په رومبی باب سره غرض نفی د غسل ده او په دويم سره غرض اثبات الغسل دې لکه چه د دواړو بابونو د احاديثو نه معلوميږی او حاصل د ترجمتينو به دا وی چه د خوراک نه مخکښې لاس وينځل ضروری نه دی لکه چه په اول باب کښې دی او که وينځلې شی نو غوره دی کما فی الباب الثانی، هسې د غسل اليدين بعد الطعام استحباب خو متفق عليه دې. خو په غسل اليد قبل الطعام کښې اختلاف دی. جمهور خو دې ته هم مستحب وائی او

بعض علماء لکه سفیان الثوری دي ته مکروه وائی، پس په بعض نسخو کښې دی: ﴿ وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ﴾

[٣٧٦٠]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟، فَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دبیت الخلاء نه راووتو اوخوراك ورته پیش کړې شو خلقو عرض وکړو د اودس د پاره درته اوبه راوړو؟ نبی علیه السلام اوفرمائیل ماته صرف دمونځ دپاره داودس کولو حکم شوې دي.

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ « أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ » ﴾

شرح الحديث:

یعنی یو کرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د استنجاء کولو نه بهر تشریف راوړلو او چونکه د خوراك وخت وو په دې وجه خوراك راوړلې شو، بعض صحابه کرام رضي الله عنهم عرض اوکړو چه آیا د اودس دپاره اوبه راوړلې شی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفرمائیل چه د اودس حکم خو د اقامت الصلوة په وخت دي.

د حضرت گنگوهی رحمه الله په تقریر کښې دی چه بیا هم احتمال دي چه دلته د اودس نه مراد شرعی اودس مراد وی ځکه چه صحابه کرام رضي الله عنهم ته معلومه وه چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک د مداومت علی الطهارة دي، خو هغوی هغه وخت د شرعی اودس نه انکار اوفرمائیلو چه د دي هر وخت کیدل ضروری نه دی. پس په دي صورت کښې نفی د شرعی اودس اوشوه، د لغوی اودس نه یعنی غسل یدین..... د دي کار هغې سره هیڅ عرض نشته، نه نفیا او نه اثباتا، او دا احتمال هم شته چه د ویونکی مراد د اودس نه لغوی اودس مراد وی یعنی غسل یدین، بیا که څوك داسې اوائی چه دا ځنګه کیدی شی چه د اودس نه مراد به اودس لغوی وی، ځکه چه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو اوفرمائیل چه ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ د قیام الی الصلوة دپاره خو هم هغه شرعی اودس پکار دي نه لغوی اودس. پس د دي جواب به دا وی چه د صحابه کرام رضي الله عنهم مراد خو د اودس نه لغوی اودس وو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس لره په شرعی اودس باندې محمول کولو سره مسئله بیان اوفرمائیله چه د شرعی اودس ضرورت خو د مانځه دپاره وی او د صحابه کرام رضي الله عنهم چه کوم مراد وو په اودس سره یعنی د غسل ید د یادولو د هغې جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل سره یعنی ترک غسل الیدین سره ظاهر اوفرمائیلو. (بذل) والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن، وحديث سلمان اخرجه الترمذي، قاله المنذري.

---

[1]: سنن الترمذي/الأطعمة ٤٠ (١٨٤٧)، سنن النسائي/الطهارة ١٠١ (١٣٢)، (تحفة الأشراف: ٥٧٩٣)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الحيض ٣١ (٣٧٤)، مسند احمد (٢٨٢/١، ٣٥٩) (صحيح)

بَابٌ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ

د خوراک کولو نه مخکښې د لاسونو وينځلو بيان

[٣٧٦١] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ: أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ"، وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ ضَعِيفٌ.

دسلمان نه روايت دي فرمائي چه ماپه تورات کښې لوستلي وو چه په خوراک کښې برکت دخوراک و نه مخکښې په اودس کولوسره حاصليږي ماددي ذکر : نبي ﷺ ته وکړو نبي ﷺ اوفرمائيل : په خوراک کښې برکت په دې سره راځي چه مخکښې او روسته دي ورنه اودس اوکړې شي، صفيان به دخوراک نه مخکښې اودس کول نه خوښول، امام ابوداؤد فرمائي دا روايت ضعيف دي.

بَابٌ فِي طَعَامِ الْفُجَاءَةِ

د تادئ په وخت کښې د لاسونو وينځلو نه بغير د خوراک کولو بيان

[٣٧٦٢] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: "أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْبِ مِنَ الْجِبَالِ وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أَوْ جَفْنَةٍ، قَدْ عَوَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ وَمَا مَسَّ مَاءً".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ د قضاء حاجت نه فارغ شو اود يوې غونډئ نه را واوړيدو او تشريف ئې راوړو او زمونږ مخې ته په دې وخت کښې په يودال باندې کجورې پرتې وې ياپيالې پرتې وې مونږ نبي ﷺ ته دعوت ورکړو او زمونږ سره ئې کجورې وخوړلې او لاسونه ئې ونه وينځل.

د فجاءة په بذل کښې دوه تفسيرونه دي اول دا چه ناڅاپه چاته دعوت ورکول او چاله په خوراک باندې راغونښتل بغير د څه تيارئ او اهتمام نه، او دويم تفسير دا چه عين د خوراک په وخت خوک مدعو کول، يعنې د اول نه هغه ته د خوراک خبر نه ورکول، کوم چه بعض خلق د خپل شان خلاف ګڼي، او په داسې صورت کښې هغه نه منظوروي، حال دا چه په حديث شريف کښې دي: جابر رضي الله عنه فرمائي چه يو کرت رسول الله ﷺ د يو غر د طرف نه تشريف راوړلو د قضاء حاجت نه پس، چه کله هغوی زمونږ مخې ته تير شو نو زمونږ مخې ته کهجورې پرتې وې په يو ډال باندې (کوم چه د پليټ په شان وی) مونږ هغوی ته د کهجورو د خوراک دپاره دعوت ورکړو. رسول الله ﷺ مونږ سره کيناستلو او وې خوړلې سبحان الله! د رسول الله ﷺ د تواضع څه شان دي... صلوات الله وسلامه عليه.

دلته د فجاءة دواړه معنی چه کومې ذکر کړې شوې بيا موندې شی د دې واقعې نه د تواضع او سادګئ اختيارولو سبق ملاويږی

(*): سنن الترمذي/الأطعمة ٣٩ (١٨٤٦)، (تحفة الأشراف: ٤٤٨٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤١/٥) (ضعيف)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٢٧٠٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٩٧/٣) (ضعيف الإسناد)

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ ذَمِّ الطَّعَامِ
په خوراک کښې د عيب راوښکلو د مذمت بيان

[٣٧٦٣](١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ".

دابوهريره رضي الله عنه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ هيڅ کله دخوراک يوځيز ته بدنه دي وئيل که زړه به ئي غوښتل نو اوبه ئي خورلو اوکه زړه به ئي نه غوښتل نونه به ئي خورل.

د دي باب او د دي حديث مضمون او حواله مونږ سره په ﴿ باب ما يقول اذا شرب اللبن ﴾ کښې تيره شوي ده نو اعادې ته ئې حاجت نشته. والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ
په جمع د خوراک کولو د فضيلت بيان

[٣٧٦٤](٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوُضِعَ الْعَشَاءُ فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ صَاحِبُ الدَّارِ.

وحشي بن حرب دخپل پلار نه اوهغه دده دنيکه نه روايت کوي فرمائي چه دنبي ﷺ صحابه کرامو عرض وکړو اي دالله رسوله مونږ خوراک کور ليکن مړيږونه، نبي ﷺ اوفرمائيل زماکمان دي چه تاسو خانله خانله خوراک کړئ هغوی اووئيل هو، نبي ﷺ ورته اوفرمائيل تاسو يوځائي خوراک شروع کړئ اودالله نوم اخلئ په دی کښې به برکت راځي، امام ابوداؤد فرمائي کله چه په تاسو کښې يوکس ته دوليمي دعوت ورکړي شي او دوډئ ورته کيخودې شي نوترخوپوري چه مضبان اجازت نه وي کړي خوراک شروع کول نه دي پکار.

قوله: ﴿ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ». قَالُوا نَعَمْ. قَالَ « فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ » ﴾

بعض صحابه کرامو رضي الله عنهم رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه يا رسول الله ﷺ! مونږ خوراک کوو خو مړيږو نه، رسول الله ﷺ اوفرمائيل کيدي شی چه تاسو خانله خانله خوراک کوئ؟ هغوی عرض اوکړو جی بالکل هم دغه شان ده، رسول الله ﷺ اوفرمائيل يو ځائي کيناستلو سره بسم الله وئيلو سره خوراک کوئی بيا به پکښې برکت وی.

والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري

---

(١): صحيح البخاري/المناقب ٢٣ (٣٥٦٣)، صحيح مسلم/الأشربة ٣٥ (٢٠٦٤)، سنن الترمذي/البر والصلة ٨٤ (٢٠٣١)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٤ (٣٢٥٩)، (تحفة الأشراف: ١٣٤٠٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٤٧٤، ٤٧٩، ٨٨١) (صحيح)

(٢): سنن ابن ماجه/الأطعمة ١٧ (٣٢٨٦)، (تحفة الأشراف: ١١٧٩٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٥٠١) (حسن)

بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

د خوراک په شروع کښې بسم الله وئيل د جمهورو په نزد سنت ده،

[۳۷۶۵]( )حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ".

دجابر بن عبد الله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام نه مي اوريدلی دی چه فرمائيل ئې کله چه بوکس خپل کورته داخل شي اوددا خليدوپه وخت کښې اودخوراک په وخت کښې الله تعالى يادکړي نوشيطان ووائي دلته نه دخوراک دپاره څه پاتې شو اونه دشپې تيريدودپاره ځائې پاتې شو، او کله چه بوکس خپل کورته داخل شي اوددا خليدوپه وخت کښې الله تعالى يادنکړي نوشيطان ووائي اوس دلته داوسيدوګنجائش پيداشو بياکچرې دخوراک په وخت کښې هم بسم الله ونه واي نو په دې وخت کښې شيطان ووائي اوس دخوراک اوداوسيدو دواړو دپاره انتظام اوشو.

مضمون حديث:

د حديث الباب مضمون دادي چه کله يو سړي خپل کور ته په الله پاک د ذکر سره داخل شي (په ظاهر کښې د دخول بيت دعا مراد ده کومه چه په حديث کښې راغلي ده) او د خوراک په وخت بسم الله لولى نو شيطان خپلو کشرانو ته ووائي ﴿ لا مبيت لكم ولا عشاء ﴾ چه اوس به نه تاسو په دې کور کښې شپه تيره کړئ او نه به په خوراک کښې ستاسو حصه وى او که بغير د دعا نه کور ته داخل شى نو شيطان خپلو ملګرو ته ووائي چه تاسو ته دلته د شپې تيرولو موقع خو ملاؤ شوه او د دې نه پس که هغه سړي په خوراک باندې هم بسم الله اونه لولى نو هغه ورته ووائي چه اوس به تاسو ته مبيت او عشاء دواړه ملاويږى. والحديث اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

وړاندې د حذيفه رضي الله عنه حديث راروان دي چه د هغې مضمون دا دي چه کله مونږ رسول الله ﷺ سره په خوراک کښې شرکت کولو نو په مونږ کښې به چا مونږ هم د خوراک دپاره لاس نه ور اوږدلو تر څو چه به رسول الله ﷺ شروع نه فرمائيله (دا يو مستقل ادب شو) وړاندې يو بله واقعه بيانوى چه يو کرت مونږ د رسول الله ﷺ سره خوراک کولو چه ناڅاپه يو باندې چې راغلو په تيزئ سره لکه چه هغه له څوک ديکې ورکوى او هغه د راتلو سره خوراک ته لاس راوږد کړو (يعنى بغير د بسم الله نه) رسول الله ﷺ د هغه لاس اونيولو، لږ ساعت پس هم په دغه تيزئ سره يوه وينځه دسترخوان ته راغله او راتلو سره هغې هم د خوراک اراده اوکړه.

---

(۱): صحيح مسلم/الأشربة ۱۳ (۲۰۱۸)، سنن ابن ماجه/الدعاء ۱۹ (۳۸۸۷)، (تحفة الأشراف: ۲۷۹۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳/۳۴۶، ۳۸۳) (صحيح)

رسول الله ﷺ د هغې هم لاس اونيولو او وې فرمانيل چه بيشکه شيطان د خپل خان دپاره هغه خوراک حلالوی يعنی په هغې کښې خپله حصه پيدا کول غواړی په کوم باندې چه د الله پاک نوم نه وی اخستلې شوې او په تحقيق سره شيطان دا اعرابی راوستلې وو په خوراک کښې د خپلې حصې د پيدا کولو دپاره هم په دې وجه ما د هغه لاس اونيولو او هم دغه شان د دې وينځې هم، قسم دې په هغه ذات چه د چا به لاس کښې زما ساه ده چه يقينا د شيطان لاس هغه وخت زما په لاس کښې وو د دې دواړو د لاسونو سره،

[۳۷۶۶] (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: "كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، وَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا".

د حذيفه رضي الله عنه نه روايت دې فرمائی چه کله به مونږ دنبی ﷺ سره خوراک ته کښاستونو په مونږ کښې به هيڅوا مخکښې خوراک نه شروع کولو ترڅوچه به نبی کريم ﷺ شروع نه وه کړې، يوځل مونږ دنبی ﷺ سره خوراک ته کښاستو نوباندچی په منده راغې اوهغه داسې په منده را روان وولکه چه خوک نې دوروسته نه ديکه کوي او په خوراک کښې نې دشاملید و اراده اوکړه،نبی ﷺ دهغه لاس اونيولو بيا ددينه پس يوه ماشومه په منده راغله اوهغه داسې په منده را روانه وه لکه چه خوک نې دوروسته نه ديکه کوي او په خوراک کښې نې د شاملید و اراده اوکړه،ليکن نبی ﷺ دهغې لاس اونيولواو اولې فرمائيل: شيطان په دې طريقې سره خوراک دخان دپاره حلالوي په کوم باندې چه دالله تعالی نوم وانه خستل شي،شيطان اول باندچی راوستوددې دپاره چه دخان دپاره خوراک حلال کړي نو په دې وجه مادهغه لاس اونيولو، بيا نې داماشومه راوستله چه ددې په ذريعه دخان دپاره خوراک حلال کړي نوما ددې لاس هم ونيولو، په هغه ذات مې دې قسم وي دچاپه لاس کښې چه زما روح درد،شيطان لاس ددوی دواړو دلاسونو سره زما په لاس کښې دې.

د دې حديث نه چه د تسمية على الطعام کوم اهميت او فائده معلوميږي هغه ښکاره ده، او دا خبره هم ترې نه مستفاد کيږي چه په يو فراخه دسترخوان باندې چه په هغې باندې څو کسان خوراک کوی په هغې کښې صرف ديو يا دوه کسو بسم الله لوستل کافی نه دی بلکه په دستر خوان کښې شريک هر يو لره بسم الله لوستل پکار دی که په دستر خوان کښې د شريک يو کس نه هم بسم الله پاتې شوه نو شيطان ته به د شرکت موقع ملاؤ شی، ځکه چه ښکاره ده چه رسول الله ﷺ او صحابه کرام رضي الله عنهم کوم چه د هغوی سره وو او د مخکښې نه نې خوراک کولو هغوی تولو بسم الله لوستلې وه

---

[1]: صحيح مسلم الأشربة ١٣ (٢٠١٧)، (تحفة الأشراف: ٣٣٣٣)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢٨٣، ٣٨٣، ٣٨٨، ٣٩٧) (صحيح)

دې حديث نه دا هم معلومه شوه چه شيطان او جنات خوراک کوي، لکه چه په دې باندې کلام په ابواب الاستنجاء کښې ﴿ لكم كل عظم لم يذكر اسم الله عليه ﴾ کښې تير شوي دي.

د دې نه پس د عائشې ﷺ حديث راروان دې چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه کوم سړي د خوراک په شروع کښې بسم الله هيره کړي، او بيا ورته په مينځ کښې راياد شي نو هغه له پکار دی چه داسې اوائي ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ﴾.

والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري.

[٣٧٦٧] (*) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ يَدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ".

دام المومنين عائشه ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ فرمائيلي دي: کله چه يوکس په تاسو کښې خوراک شروع کړي نوهغه له پکاردي چه اول دالله تعالى نوم واخلي که چرې په دې وخت کښې دهغه نه دالله نوم اخستل هيرشي نوبيادي داسې ووائي بسم الله أوله وآخره يعنى دالله په نوم سره خوراک کوم په اول کښې او په اخر کښې.

مضمون الحديث :

د دې نه پس د اميه بن مخشى ﷺ حديث راروان دې هغوى فرمائي چه يو کرت رسول الله ﷺ تشريف فرما وو د هغوى مخې ته يو سړى خوراک کولو هغه بسم الله نه وه لوستلې، هغه هم دغه شان خوراک کولو، چه کله د هغه آخرى نمړۍ پاتې شوه نو هغه ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ﴾ اولوستلو، په دې باندې رسول الله ﷺ مسکې شو او وې فرمائيل چه د دې سړى سره شيطان مسلسل خوراک کولو، چه کله هغه په اخيره کښې بسم الله اولوستله نو شيطان هغه هر څه چه هغه خولې وو هغه ټې قئ کړل. يعنى د بسم الله د نه لوستلو د وجې نه چه کومه بې برکتى پيدا کيدله هغه برکت واپس راغلو. او دا هم وئيلې شوى دى چه دا په خپل حقيقت باندې محمول دي ځکه چه هرکله هغه حقيقة خورى نو په واقع کښې قئ هم کولې شي. والحديث اخرجه الترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[٣٧٦٨] (*) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ، قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ جَدُّ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ.

دامیه بن مخشي نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ ناست وو او يو سړي خوراک کول اوبسم

(*): سنن الترمذي/الأطعمة ٤٧ (١٨٥٨)، (تحفة الأشراف: ١٧٩٨٨)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الأطعمة ٧ (٣٢٦٤)، مسند احمد (٦/١٤٣، ٢٠٧، ٢٤٦، ٢٦٥)، سنن الدارمي/الأطعمة ١ (٢٠٦٣) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٦٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٣٣٧) (ضعيف)

الله کي ونه وئيله تردي پوري چه دخوراک نه يوه نوري باقي پاتي شوه کله چه هغه دغه دخورلو دپاره اوچته کړه نوري وئيل چه: بسم الله أوله وآخره » نبي ﷺ چه دا واوريدل نووئي خندل اوبيا ئي اوفرمائيل ددی کس سره شيطان پوشان خوراک کولو کله چه ده دالله نوم واخستو نوشيطان ئي وکړو او دده په خيټه کښي چه څه وو هغه يني وګرځول. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

د ډډي وهلو په حالت کښي د خوراک کولو بيان

[٣٧٦٩] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا آكُلُ مُتَّكِئًا".

دابوجحيفة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي کريم ﷺ فرمائيلی دی چه زه په داسي حال کښي خوراک نه کوم چه ډډه مي وهلی وي.

[٣٧٧١] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ".

د مصعب بن سليم نه روايت دي فرمائي چه دانس بن ئي مالګه نه مي اوريدلی دی فرمائيل ئي چه يوخل زه د نبي ﷺ چرته وليکلم نوهرکله چه ورته واپس راغلم نوما وليد وچه د ډډي وهلو په حالت کښي ئي کجوري خورلي.

قوله: (سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا مُقْعٍ)

شرح الحديث:

سيدنا انس رضي الله عنه فرمائي چه يو کرت رسول الله ﷺ زه د يو کار دپاره اوليږلم چه کله هغوی ته راواپس شوم نو ما هغوی په داسي حال کښي بيا موندل چه هغوی کهجوري خورلي په ملا باندي ډډه وهلو سره دخپلو په سړيه ناسته.

دا روايت په شمائل ترمذی کښي هم شته چه په هغي کښي داسي دی ﴿ وهو مقع من الجوع ﴾ د دي په شرح کښي علامه مناوی فرمائي:

﴿ اى متسانداً الى ما وراءه من الضعف الحاصل له بسبب الجوع، ففى القاموس : اقعى فى جلوسه تساند الى ما وراءه، وليس الاستناد من اداب الاكل لانه فعله للضرورة، وقال القارى : اى محتبيا مستنداً الى ما وراءه من الضعف الحاصل له بالجوع ﴾

د دي حديث نه د رسول الله ﷺ ډډه وهل ثابت شو، د ﴿ اكل متكئا ﴾ په باره کښي رسول الله ﷺ خپله فرمائي ﴿ لا آكل متكئا ﴾ هم په دي وجه تکيه لګولو سره خورک کول

---

[1]: صحيح البخاري/الأطعمة ١٣ (٥٣٩٨)، سنن الترمذي/الأطعمة ٢٨ (١٨٣٠)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٦ (٣٢٦٢)، (تحفة الأشراف: ١١٨٠١)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٠٨/٤، ٣٠٩)، سنن الدارمي/الأطعمة ٣١ (٢١١٥) (صحيح)

[2]: صحيح مسلم/الأشربة ٢٤ (٢٠٤٤)، سنن الترمذي/الشمائل (١٤٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٩١)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨٠/٣، ٢٠٣)، دي/الأطعمة ٢٦ (٢١٠٦) (صحيح)

خلاف ادب او خلاف سنت دی، خو په دې موقع باندې رسول الله ﷺ تکیه لګولو سره خوراک کولو د عذر جوع د وجې نه، چه د هغې طرف ته راوی خپله اشاره کړې ده، او شارحینو هم خپله د هغې وضاحت کړې دې. والحدیث اخرجه البخاری، والترمذی، والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

د دې نه روستو روایت کښې دی ﴿ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلاَنِ ﴾

[۳۷۷۰]()حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "مَا رُئِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ".

د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نه روایت دی فرمائی چه هیڅکله نبی کریم ﷺ په داسې حالت کښې نه دې لیدلی شوی چه د ډوډۍ وهلو په حال کښې ئې خوراک کړې وی او چه کله به دوه کسان ورپسې وو نود تواضع د وجې نه به دهغوی ترمخ کښې کیدو.

شرح الحدیث :

یعنی رسول الله ﷺ کله هم په تکیه لګولو سره په خوراک باندې نه دې لیدلی شوې، او نه به د رسول الله ﷺ د خپو چاپونه ورانول دوه سرو..... یعنی دوه سړی به په رسول الله ﷺ پسې شاته شاته نه تللی، یعنی د رسول الله ﷺ عادت مبارک د تلو په وخت د خپلو ملګرو نه د وړاندې تلو نه وو ﴿ اما ان یمشی خلفهم کما جاء او یمضی فیهم ﴾ بلکه یا خو به رسول الله ﷺ شاته روان وو یا د خپلو ملګرو سره یو ځائې په ﴿ رجلان ﴾ کښې مشهوره دا ده چه ﴿ بفتح الراء وضم الجیم ﴾ دې لکه چه په ترجمه کښې اختیار کړې شوې ده دویم احتمال د راء د کسرې او د جیم د سکون دې. یعنی قدمین، ﴿ یعنی لا یمشی خلفه احد ذو رجلین ﴾ (بذل)

د آکل متکئا مصداق او تفسیر :

د آکل مُتَّكِئًا څو تفسیرونه کړې شوې دی یو دا چه : ﴿ ان یتمکن فی الجلوس للاکل علی ای صفة کان ﴾ یعنی ښه کلک کیناستلو سره خوراک پکار دې هر څنګه چه وی، داسې ناستې سره به هم هغه سړی خوراک کوی چه د چا خوراک زیات وی، د زیات خوراک عادت وی، ﴿ وقیل ان یمیل علی احد شقیه ﴾ یعنی یو طرف ته ښکته کیدو سره خوراک کول، ښی یا ګس طرف ته په څه ځیز باندې تکیه لګولو سره، ﴿ وقیل ان یعتمد علی یده الیسری من الارض ﴾ یعنی په ګس لاس باندې په زمکه باندې تکیه لګول چه په داسې ناسته باندې منع په بعضو روایتونو کښې مطلقا هم راغلی دې بغیر د خوراک نه، خطابی رحمه الله فرمائی چه اکثر خلق دا ګڼری چه د متکئ معنی ښی یا ګس طرف ته په ډوډه باندې کیناستل دی حال دا چه داسې نه ده، بلکه متکئ هغه سړی دې چه په ګډئ کیناستلو یا په تکیه باندې کیناستلو سره خوراک کوی، خو ابن الجوزی رحمه الله د اتکاء هم هغه معنی اخستلې ده د کوم د تخصیص نه چه خطابی انکار کړې دې یعنی ښی یا ګس طرف ته ډوډه وهل او ملا علی قاری رحمه الله په

(۱): سنن ابن ماجه/المقدمة ۲۱ (۲٤٤)، (تحفة الأشراف: ۸٦٥٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۱٦٥، ۱٦۷) (صحیح)

مرقاة کښې د بعضو محققینو نه نقل کړی دی چه د دې نه مراد برلت وهلو سره خوراک کول دی ځکه چه دا هیئت هم هغه سړې اختیارووی کوم چه د زیات خوراک عادت وی، او دا د تکبر علامت هم دې.

د خوراک په وخت د ناستي غوره طریقه

حافظ فرمائی غوره په صفت د جلوس کښې دا ده چه د په دواړو کوندو او په ظهور د قدمین باندې کیناستلو سره خوراک اوکړی او یا ښئ کوندئ اودروی او ګسه اوغړوی، او حضرت په بذل کښې د حضرت ګنګوهی د تقریر نه نقل کړی دی چه غوره او مقبول هیئت په خوراک کښې هم هغه دې چه په هغې کښې د خوراک طرف ته پوره توجه بیا موندلې شی (چه د الله پاک یو نعمت دې) او هغه هیئت داسې نه دی کیدل پکار چه په هغې کښې زیات خوراک کولې شی د خیټې د فراخه کیدو د وجې نه (لکه د پرلت وهلو په وخت کښې) او نه هغه هیئت د متکبرینو وی، پس په کوم هیئت کښې چه دا درې واړه صفات اوموندلې شی هغه به د ټولو نه افضل وی او په کوم کښې چه صرف دوه بیا موندلې شی یا یو هغه به د دې نه د کمې درجې وی. اهـ بزیادة، والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

د کاسې د مینځ نه د خوراک کولو بیان

[٣٧٧٢] (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی کله چه په تاسو کښې یوکس خوراک کوي نودکاسې دمینځ نه دي نه خوري بلکه دیوطرف نه دي خوري ځکه چه برکت ددي په مینځ کښې اچولې شي (اوبیاغاړوته راخوریږي).

په حدیث الباب کښې دا دی چه رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو چه کله په تاسو کښې څوک خوراک کوی نو د کاسې د پورته طرف نه دي کوی یعنی د مینځ نه دي نه خوری بلکه د هغې نه د لاندې حصې یعنی خپلې مخې نه دي خوری، روستو رسول الله ﷺ د دې حکمت ارشاد فرمائیلې دې چه دا په دې وجه چه په مینځ د کاسې کښې برکت نازلیږی. لهذا د هغې تقاضا دا ده چه د مینځ حصه د خوراک نه خالی کیدل نه دی پکار دي دپاره چه په هغې باندې مسلسل برکت نازلیږی.

والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

---

[1]: سنن الترمذي الأطعمة ١٣ (١٨٠٥)، سنن ابن ماجه الأطعمة ١٢ (٣٢٧٧)، (تحفة الأشراف: ٥٥٦٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (١/٢٧٠، ٣٠٠، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٦٤)، سنن الدارمي الأطعمة ١٦ (٢٠٩٠) (صحيح)

[۳۷۷۳](۱) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْقٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ، قَالَ: "كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْغَرَّاءُ، يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا، فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا هٰذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا".

دعبدالله بن بسر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام د الغراء په نوم باندي يوه لويه کاسه وه کومه چه خلورو کسانو اوچتوله کله چه داشراق دمونځ وخت شونودري صلاة الضحي وکړو اودا کاسه راوړي شوه او ثريد نه ډکه وه هرکله چه کټه جوړه شوه اودوی ورنه چاپيره شول نونبي عليه السلام خپل زنګونه سيده کړل اوکيناستو نو په دي وخت کښي يواعرابي ووئيل داد ناستي څرنګه طريقه ده نبي عليه السلام اوفرمائيل يقينازه الله تعالى نيك بنده جوړ کړي يم اوالله تعالى تکبرکونکي نه يم جوړ کړي اوبيائي داهم اوفرمائيل چه دکاسي دغاړونه خوری او مينځ ئې پريږدئ.

قوله: ﴿ كَانَ لِلنَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ الخ ﴾

رسول الله ﷺ او صحابه کرامو رضي الله عنهم چه به يو ځائي په کوم لوښی کښي خوراک فرمائيلو

يعنی رسول الله ﷺ او د هغوی صحابه کرامو رضي الله عنهم چه به په کوم لوښی کښي خوراک فرمائيلو هغه يو لويه پياله وه کومه چه به ځلورو کسانو راوړله او په هغي کښي به ثريد اچولی شوی وو. د دي بيالي نوم غرّاء وو، پس چه کله به د ځاښت وخت شو او صحابه کرامو رضي الله عنهم به د ځاښت مونځ اوکړو نو دا پياله به راوړلې شوه ټول حضرات به د هغي نه چاپيره د حلقې په شکل کښي کيناستل يو کرت چه کله خوراک کونکی زيات شو نو رسول الله ﷺ راغونډ پوه دواړو کونډو باندي کيناستلو (ښکاره خبره ده چه دا ډير د تواضع هيئت دي هم په دي وجه) يو اعرابی اووي.دا د ناستي څنګه هيئت دی؟ په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ﴾ چه الله پاک زه شريف الطبع انسان پيدا کړي يم، او متکبر او سخت خوئی والا ئې نه يم جوړ کړي. بيا رسول الله ﷺ اوفرمائيل د دي پيالي د ځلورو واړو طرفونو نه خوراک کوئ، او د دي د مينځ حصه پريږدئ چه په دي کښي برکت نازليږي.

په شمائل ترمذی کښي د رسول الله ﷺ د قدح ذکر هم راځی چه په هغي باندي امام ترمذی رحمه الله مستقل باب تړلي دي چه په هغي کښي دا دی: ﴿ عن ثابت قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظ مضبب بحديد الحديث ﴾ يعنی د رسول الله ﷺ د لرګی يو پياله وه چه په هغي کښي د اوسپني پټری لګيدلي وو، چه د هغي په باره کښي انس رضي الله عنه دا هم

(۱): سنن ابن ماجه الأطعمة ٦ (٣٢٦٣)، ١٢ (٣٢٧٥)،(تحفة الأشراف: ٥١٩٩)، ولقد أخرجه: سنن الدارمي الأطعمة ١٦ (٢٠٩٠) (صحيح)

فرمائی چه رسول الله ﷺ به د څکلو ټول څیزونه په دې پیاله باندې څکل ﴿ الماء والعسل واللبن ﴾ او دا غراء د کوم چه په حدیث الباب کښې ذکر دې د یو لوئې لوښی نوم دې چه په هغې کښې به رسول الله ﷺ او صحابه کرامو ﷺ یو خائې ثرید خورلو. والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري.

[٣٧٧٨] (*) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ، وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ.

دام المومنین عائشه ﷺ نه روایت دې فرمائی چه رسول الله فرمائیلی دی غوښه به په چاره نه پریکوي (د پخیدونه پس) څکه چه داد عجمیانو طریقه ده بلکه په غاښونو به ټې پریکوئ څکه چه په دې کښې لذت زیات وي او زر هضم کیږي.

قوله: ﴿لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ الخ﴾

په قطع اللحم بالسکین کښې اختلاف د روایتونو

په دې حدیث کښې په چرې سره د غوښې د پرې کولو نه منع کړې شوې ده چه دا د عجمیانو طریقه ده او رسول الله ﷺ فرمائی چه غوښه په خپلو غاښونو باندې راښکلو سره خوږې چه هغه ډیر مزیدار ه لګی.

د دې حدیث ذکر د الدر المنضود په مقدمه کښې راغلې دي چه دا په هغه احادیثو کښې دي په کوم باندې چه ابن الجوزي ﷺ د وضع حکم لګولې دي، خو موضوعي وئیل خو ګران دی او ضعیف ورته وئیلې کیدې شی، په صحاح سته کښې ان شاء الله سوا د ابن ماجه د بعض احادیثو نه هیڅ حدیث موضوعي نشته.

په چارۀ باندې د غوښې د پرې کولو ثبوت په روایاتو کښې موجود دي لکه چه په کتاب الطهارة ﴿ باب فی ترک الوضوء مما مست النار ﴾ کښې په حدیث تیر شوي دي. ﴿واخذ الشفرة فجعل یحزلی بها منه ﴾ وقد تقدم الکلام هناک..... یو توجیه چه کومه هلته نه ده تیره شوي هغه دا ده چه منع د هغه غوښې سره متعلق ده چه نبه پخه شوي وی ﴿ قد تامل نضجه ﴾ څکه چه هلته په چرې باندې د پرې کولو حاجت هم نه وی د نرمیدو د وجې نه په لاس باندې کار چلیدې شی.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ

په کوم دسترخوان چه ناجائزه څیزونه پراته وی هلته د کیناستلو بیان

[٣٧٧٩] (*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُطَعَّمَيْنِ: عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ مُنْكَرٌ.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٧٢٥١) (ضعيف)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٨٠٩)، وقد أخرجه: سنن النسائي/ الكبرى (٦١٠٧)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٦٢ (٣٣٣٠) (حسن)

سالم دخپل پلار عبدالله رضی الله عنه نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ د دوه قسمه خوراک کولونه منع فرمائیلي ده یوخوني په داسي دسترخوان باندي دخوراک کولونه منع فرمائیلي ده په کوم چه شراب استعمالیږي دویم په نسکوره باندي دخوراک کولونه، امام ابوداؤد نرمائي داحدیث منکردن دا حدیث جعفربن برقان دزهري نه نه دي اوریدلي.
په حدیث الباب کښې دا دی چه رسول الله ﷺ د دوه قسمه خوراکونو نه منع فرمائیلي ده، یو په هغه دسترخوان باندي چرته چه شراب څکلي کیږي، او یو دا چه انسان داسي خوراک اوکړي چه هغه په خپله باندي ملاست وي. والحدیث اخرجه النسائي.

[۳۷۷۵](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

دجعفرنه روایت دي فرمائی چه ماته دزهري نه دتیرشوي حدیث په شان حدیث رارسیدلي دي.

بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ
په ښی لاس باندي دخوراک کولو بیان

[۳۷۷۶](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".

دابن عمر رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی کله چه خوراک کوي یوکس په تاسوکښې نوخوري دي په ښی لاس باندي، اوکله چه شکل کوي نوڅکل دي کوي په ښی لاس باندي یقینا شیطان په چپ لاس باندي خوراک اوڅکل کوي.
﴿ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ﴾ دا حدیث د جمهورو په نزد په حقیقت باندي محمول دي، قال فی النیل ﴿ والذي علیه الجمهور من السلف والخلف من المحدثین وغیرهم ان أکل الشیطان محمول علی ظاهره وان للشیطان یدین ورجلین وفیهم ذکر وانثی وانه یأکل حقیقة بیده إذا لم یدفع وقیل إن أکلهم علی المجاز والاستعارة وقیل ان أکلهم شم واسترواح ولا ملجئ إلی شيء من ذلك ﴾ اه په ابواب الاستنجاء کښې تقریبا دا ټول مضمون تیر شوي دي، دا چه تیر شو چه دا حدیث په مجاز باندي محمول دي یعنی معنی مجازی دا کیدي شی چه ﴿ انه یامر بذلك ویحرض علیه ﴾ یعنی په ګس لاس باندي شیطان تیارول کوی والحدیث اخرجه مسلم والترمذي والنسائي قاله المنذري.

[۳۷۷۷](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْنُ بُنَيَّ، فَسَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۱۰۳۰۹) (حسن لغیره)
(*): صحیح مسلم الأشربة ۱۳ (۲۰۲۰)، سنن الترمذي الأطعمة ۹ (۱۷۹۹)، (تحفة الأشراف: ۸۵۷۹)، وقد أخرجه: موطا امام مالك لصفة النبي ٤ (٦)، مسند احمد (۲/۸، ۳۳، ۱۰۶، ۱۴۶)، سنن الدارمي الأطعمة ۹ (۲۰۷۳) (صحیح)
(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۰۶۸۹)، وقد أخرجه: صحیح البخاري الأطعمة ۲ (۵۳۷۶)، صحیح مسلم الأشربة ۱۳ (۲۰۲۲)، سنن الترمذي الأطعمة ٤٧ (۱۸۵۷)، سنن ابن ماجه الأطعمة ۷ (۳۲۶۷)، موطا امام مالك لصفة النبي ۱۰ (۳۲)، مسند احمد (۲۷/٤)، سنن الدارمي الأطعمة ۱ (۲۰۶۲) (صحیح)

د ابوسلمه نه روایت دي فرمائي چه نبي کريم ﷺ فرمائيلی دی رانزدي شه اي بچوريه دالله نوم ياد کړه او په نبي لاس باندي خوره اوخوراک کوه دهغه خائي نه کوم چه تاته نزدي وي.

قوله: ﴿عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « ادْنُ منى الخ» ﴾

په بعض نسخو کښي د دي نه پس د ﴿ يا بنى ﴾ زيادت دي، ځکه چه دا عمر بن ابی سلمه د ام المومنين ام سلمه ﷺ خوئي دي د هغوی دروميې خاوند ابوسلمه ﷺ نه، هم په دي وجه رسول الله ﷺ اوفرمائيل ﴿ يا بنى ﴾

په دي حديث کښي دوه اداب ذکر دی يو ﴿ اكل باليمين ﴾ او د کاسې د غاړې نه کومه چه خوراک کونکی ته نزدي وی د هغې نه خوراک کول. کما تقدم باب الاكل من اعلى الصحفة.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابی نعيم، وهب بن كيسان، عن عمر بن ابی سلمة بنحوه واخرجه الترمذی والنسائي وابن ماجه من حديث عروة بن الزبير عن عمر بن ابی سلمة، قاله المنذري.

باب فِي أَكْلِ اللَّحْمِ

د غوښې خوړلو بيان

[۳۷۷۹](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: "كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ اللَّحْمَ بِيَدِي مِنَ الْعَظْمِ، فَقَالَ: أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: عُثْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.

دصفوان بن اميه ﷺ نه روايت دي فرمائي چه مادنبي ﷺ سره خوراک کولو اومابه غوښه دمد وکونه جداکوله نبي ﷺ اوفرمائيل هډوکي خولي ته نزدي کړه ځکه چه په دي طريقي سره دغوښې په خوړلوکښي خوند زيات وي اوزرهضم کيږي.

په ظاهر کښي مراد صفة الاكل يعنی د غوښې د خوراک طريقه بيانول دی. پس مضمون د حديث دادي صفوان بن اميه ﷺ فرمائي چه يو کرت ما د رسول الله ﷺ سره خوراک کولو داسې چه د هډوکی نه مې غوښه شوکوله او هغه مې خوړله، رسول الله ﷺ اوفرمائيل داسې مه کوه بلکه هم دا هډوکی خولي ته نزدي کړه او په غاښونو باندي ئې راوشوکوه چه داسې ډيره مزيداره لګي.

[۳۷۸۰](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَاقَ الشَّاةِ".

دعبدالله بن مسعود ﷺ نه روايت دي فرمائي چه په تولوهډوکوکښي دنبي ﷺ دچيلی دغوښې هډوکي خوښ وو.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٩٤٦)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأطعمة ٣٢ (١٨٣٥)، مسند احمد (٤٠١/٣، ٤٦٦/٦)، سنن الدارمي/الأطعمة ٣٠ (٢١١٤) (ضعيف)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٩٢٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٩٧/١) (صحيح)

مضمون حدیث:

قوله ﴿ كَانَ أَحَبُّ الْعَرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عُرَاقُ الشَّاةِ ﴾

عراق د عرق جمع ده هغه هډوکی چې په هغې باندې غوښه وی، یعنی د رسول الله ﷺ د بیزې هغه غوښه ډیره خوښه وه کومه چه په هډوکی باندې لګیدلې وی، بعض خلق خالصه د غوښې بوټی خوښوی. او بعضو ته د هډوکی والا غوښه خوښه وی د رسول الله ﷺ هم دا قسم غوښه خوښه وه والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذری

او د دې نه روستو روایت کښې راځی ﴿ انَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ. قَالَ وَسُمِّ فِي الذِّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ ﴾

یعنی د رسول الله ﷺ د لاس غوښه خوښه وه هم په دې وجه رسول الله ﷺ ته زهر ورکونکي هم په دې کښې زهر ورکړي وو ځکه چه هغه ته معلومه وه چه د رسول الله ﷺ ذراع خوښ دي او هغوی به هم دا خوری.

[٣٧٨١]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ وَكَانَ يَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ.

امام ابوداؤد والي په دې سند سره د عبدالله بن مسعود نه مروي دي چه د نبی ﷺ به دخنګل غوښه ډیره خوښه وه اونبی ﷺ ته دخنګل په غوښه کښې زهر ورکړي شوي وو اودهغه دا خیال وو چه په دې کښې زهر یهودیانو اچولي دي.

(زهر ورکونکي څوک وو؟)

رسول الله ﷺ ته زهر کوم یهودی ورکړي وو د هغې په باره کښې حدیث په کتاب الدیات کښې راروان دي ﴿ باب فی من سقی رجلا سما او اطعمه فمات ایقاد منه ﴾ د لاندې... هلته د دې سلسلې ډیر روایتونه دی هلته دا هم دی: قال ابوداؤد هذه اخت محرب الیهودیة... یعنی کومې یهودی زنانه چه رسول الله ﷺ ته زهر ورکړي وو هغه د مرحب خور وه، د چه نوم دهغې زینب بنت الحارث وو، ﴿ وذکر الزهری انها اسلمت اه ﴾ من الذیل او د ابن الجوزی رحمه الله په تلقیح صفحه ۴۵ کښې دا هم دی چه دا زنانه د سلام بن مشکم ښځه وه. والحدیث اخرجه الترمذی، وقد اخرج البخاری ومسلم من حدیث ابی زرعه بن عمرو بن جریر عن ابی هریرة رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ رفع الیه الذراع وکانت تعجبه الحدیث. قاله المنذری.

باب فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ

د کدو خوړلو بیان

د دباء ذکر په اوعیه د نبیذ کښې تیر شوي دي یعنی کدو کوم ته چه لوکی هم وئیلې شی، بعض په دې کښې مستعمل وی، بعض مستدیر، د نبیذ جوړولو دپاره خو زیات مناسب مستدیر وی چه د پیاله په شکل کښې وی، بهر حال هر یو چه وی دا د بهر نه شین وی او دننه سپین وی. ددې مغز نرم او نرئ وی. اطباء و د دې ډیرې فائدې لیکلې دی حضرت شیخ

[1]: انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٩٦٣٣) (صحيح)

ﷺ په خصائل نبوی ﷺ کښې لیکی : د کدو فوائد علماء حدیث ډیر زیات لیکلي دی او د طب په کتابونو کښې هم د دې ډیر فوائد لیکلي شوي دی. د هغه تولو نه دا هم ده چه عقل تیزوی، دماغو ته طاقت ورکوی. اه..... د کدو یو قسم بل دي چه د هغې د بهر نه رنګ ګلابی شان وی او دننه زیر کوم ته چه خورې کدو وائی کوم چه دلته (۱) په حجاز کښې هم وی خو د کمی سره..... هغه د دې نه مراد نه دي، ځکه چه کوم کدو رسول الله ﷺ ته محبوب وو د هغې په باره کښې په یو روایت کښې دا راغلی دی ﴿عن جابر بن طارق ﷺ قال دخلت علی النبی ﷺ فرایت عنده دباء یقطع، فقلت ما هذا؟ قال نکثر به طعامنا﴾ (شمائل) د دې نه معلومیږی چه دا کدو به په غوښه وغیره نورو ترکارو کښې اچولي شو چه په هغې سره به په ترکاري کښې اضافه کیدله. دا خبره د کدو په دې دویم قسم کښې نه شی موندلې، دا خو مستقل پخولي شی. والله تعالی اعلم.

[۳۷۸۲](*)حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: "إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ".

دانس بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یودرزی (خیات) یوه ورځ نبی ﷺ ته دعوت ورکړو انس وائی دنبی ﷺ سره ډغه دعوت ته زه هم لاړم نبی ﷺ ته دوربشو دوډئ اوشوروا اوکدو اوبیشیدلي غوښه پیش کړي شوه انس ﷺ وائي مانبی ﷺ اولیدو چه داسې په ګوتونو کښې به ئې دکدو چندي لټولي نو زه دهغې ورځې نه دکدو خوړل خوښوم.

قوله: ﴿إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِطَعَامٍ صَنَعَهُ﴾

یعنی یو درزی رسول الله ﷺ ته د خوراک دعوت ورکړو، انس ﷺ فرمائی چه په دې دعوت کښې زه هم د هغوی سره لاړم، دې داعی د رسول الله ﷺ مخې ته د اوربشو دوډئ او خوروا کیخودله چه په هغې کښې ئې کدو او غوښه پیش کړه، سیدنا انس ﷺ فرمائی چه ما رسول الله ﷺ اولیدو چه رسول الله ﷺ به په تالی کښې د کدو ډکري کتلې. ﴿فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ﴾

د دې خیاط په باره کښې په یو روایت کښې دی چه هغه د رسول الله ﷺ غلام او آزاد کرده وو. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی، قاله المنذری.

.....

(۱)، دا لیکل چونکه په حجاز کښې شوي وو په دې وجه لفظ دلته اولیکلې شو.

(*): صحيح البخاري/البيوع ۳۰ (۲۰۹۲)، الأطعمة ٤ (۵۳۷۹)، ۲۵ (۵٤۲۰)، صحيح مسلم/الأشربة ۲۱ (۲۰٤۱)، سنن الترمذي/الأطعمة ٤۲ (۱۸۵۰)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ۲۶ (۳۳۰٤)، (تحفة الأشراف: ۱۹۸)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/النكاح ۲۱ (۵۱)، مسند احمد (۱۵۰/۳)، سنن الدارمي/الأطعمة ۱۹ (۲۰۹٤) (صحيح)

بَابٌ فِي أَكْلِ الثَّرِيدِ

د ثرید (ماته شوې ډوډۍ) خوړلو بیان

[۳۷۸۳](۱)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيدَ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ ضَعِيفٌ.

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائي چه دنبي عليه السلام به ټولوخوراکونو کښې ډوډۍ ثرید اودحسیس ثرید ډیر خوښ وو ، امام ابوداؤد فرمائي دا روایت ضعیف دي.

قوله: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيدَ مِنَ الْخُبْزِ، وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ"، ثرید د خوراک یو خاص قسم دي مشهوره ده چه د ډوډۍ تکړي په غوښه او خوروا کښې ګډولي شی د دي حدیث نه معلومه شوه چه د ثرید دوه قسمونه دی په یو کښې صرف د غوښې او د ډوډۍ تکړي وی، دا خو مالګین ثرید شو. او یو ثرید هغه دي کوم چه د ډوډۍ د تکړو سره د کهجورو او پنیر او غوړو په یو ځائي کولو باندې جوړولي شی، دا ګویا خورثرید شو، په دي حدیث کښې دا دی چه د رسول الله عليه السلام دا دواړه خوښ وو.

د ثرید په احادیثو کښې په کثرت سره تعریف راغلی دي، په دي کښې ډیرې خوبیانې دی، د لذت سره سره په کښې غذائیت او په خوراک کښې ډیر زیات لطیف او نرم وی چه هیڅه کول هم نه غواړی، په سهولت سره هضمیږی، یو مشهور حدیث دي ﴿فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام﴾ په دي باندې په حاشیه د خصائل کښې لیکلي دی: یعنی کما ان الثرید جامع للفوائد شتی من الغذائیة واللذة والقوة حتی قیل انه یعید الشیخ الی صباه، کذلک هی تجمع بین فضائل شتی من الفضل، والفقه والفصاحة والفطانة وغیرها. اه

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ

په خوراک کښې د نفرت (ناخوښۍ) کولو بیان

یعنی د خوراک د څیز نه کرکه کول او اظهار د کراهت

[۳۷۸۴](۲)حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: "إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ"، فَقَالَ: "لَا يَخْلُجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ".

قبیصه بن هلب دخپل پلارنه روایت کوی فرمائي چه دنبی کریم نه مې اوریدلی دی چه بوکس ورنه تپوس اوکړو د خوراک په څیزونو کښې بعضې داسې دی چه زه ئې پاک نه ګڼرم نبی عليه السلام اوفرمائیل ستا په زړه کښې دی داسې سوچ پیدا نشي په کوم باندې چه نصرانیان مبتلا وو (ځکه چه هغوی به په هرڅیز کښې شک کولو)

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٦٢٨٢) (ضعيف)

(۲): سنن الترمذي للسير ١٦ (١٥٦٥)، سنن ابن ماجه للجهاد ٢٦ (٢٨٣٠)، (تحفة الأشراف: ١١٧٣٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢٢٦) (حسن)

قوله: ﴿ عن قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ. فَقَالَ « لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِى صَدْرِكَ شَىْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ » ﴾

شرح الحديث:

يعنې يو سړی د رسول الله ﷺ نه د يو څيز د خوراک په باره کښې تپوس اوکړو او داسې ئې اوئيل چه بعض خوراکونه داسې دی چه زه د هغې په باره کښې حرج محسوسوم نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه د يو حلال خوراک په باره کښې د سړی شک نه وی، بغير د وجې نه شک او تردد، گيني ستا دا فعل به د نصرانيت او رهبانيت سره مشابه وی کوم چه په اسلام کښې مذموم او ممنوع دی، رهبانيت يعنی عبادت او تقوی کښې غلو او دنيا ترک کول. کوم چه بعض نصارو اختيار کړي وو. ﴿ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الاية ﴾ د دې حديث يو مطلب خو دا دې کوم چه مونږ اوليکو او په ظاهر کښې مصنف رحمه الله هم دې معنی ته په ترجمة الباب سره اشاره کړې ده، او دويمه معنی شارحينو د دې حديث دا ليکلې ده کومه چه د اول معنی ضد دې هغه دا چه په کوم خوراک کښې چا سره ته د نصرانيت مشابهت او بوئی محسوسيږی يعنی په حلال والی کښې اشکال، د هغې په باره کښې شک مه کوئ چه دا اوخورو او که نه بلکه بالجزم د هغې خوړل پکار دی، د مضارعت معنی مشابهت، د پرمبئ معنی حاصل منع عن ترک الاکل ده، او د دويمې معنی حاصل منع عن الاکل، د اول معنی په صورت کښې په ظاهره عبارت داسې دي ﴿ والا ضارعت فيه النصرانية ﴾ او د دويمې معنی مقتضی دا ده چه ﴿ ضارعت فيه النصرانية ﴾ صفت اومنلې شی د ﴿ شئ ﴾ خو داسې هيڅ شارح د دې تصريح نه ده کړې، زما په فهم کښې پس د غور کولو نه هم داسې راځی فليسئل (۱) روستو په الکوکب الدری کښې د دې تصريح ملاؤ شوه.

والحديث اخرجه الترمذی وابن ماجه وقال الترمذی حسن. قاله المنذری.

---

(۱) حضرت په بذل کښې اول معنی اختيار فرمائيلې ده او ليکلې ئې دی : والجملة الشرطية مستانفة لبيان سبب النهي والمعني لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لاتك علي الحنيفية السمحة السهلة، فاذا شككت وشددت علي نفسك بمثل هذا شابهت فيه الرهبانية، د دې نه پس ئې د گنگوهی رحمه الله د تقرير نه داسې نقل فرمائيلی دی : وكتب مولانا محمد يحيي المرحوم يحتمل أن تكون الجملة صفة لشئ وان تكون جوابا لشرط محذوف، وايا ما كان فالغرض منه النهي عن تحرز الطيبات من المآكل لا لغرض صحيح عند الشرع اهـ د حضرت په دې تقرير کښې د عبارت حل او د هغې د ترکيب خو ښه وضاحت اوشو خو زمونږ په خيال کښې چه د ﴿وايا ما كان﴾ نه پس د متکلم کوم غرض ليکلې دې هغه د احتمال اول سره مربوط دی نه د هر دوارو احتمالونو سره احتمال ثاني يعنی چه ﴿ضارعت فيه النصرانية﴾ د شرط محذوف جواب اومنلې شی، په دې صورت کښې خو د دې عبارت نه دوه مذکوره معنو کښې معنی ثانی راوخی فتامل.... دا حديث چونکه په ترمذی کښې هم دې په دې وجه مونږ رجوع اوکړه گوکب دری طرف ته، د هغې نه صفا معلوميږی چه د هر ترکيب معنی جدا جدا ده، په يو صورت کښې به معنی داوی او په دويمه معنی کښې به دويمه. فللله الحمد..... امام ترمذی رحمه الله دا حديث په کتاب الجهاد کښې د باب طعام المشرکين د لاندې ذکر کړي دي او په آخر کښې فرمائی ﴿والعمل علي هذا عند اهل العلم من الرخصة في طعام اهل الكتاب﴾ او هم دا معنی امام ابوداود رحمه الله هم اختيار کړي ده لکه چه پورته مونږ ليکلې ده. او حضرت گنگوهی رحمه الله هم په کوکب کښې دي معنی ته ترجيح ورکړي ده او دا معنی ئې استاذانو ته منصوب کړي ده، ﴿ والذي افاده الاساتذة في معناه ان الواجب عليه ان لا يختلج في قلبك طعام ما لم تعلم حرمته او تظن فان فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية الي آخره..... الكوكب ٤١٦/١)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا
د مردار خور څاروی د غوښې او پیدو څکلو د مما نعت بیان

[۳۷۸۵](*) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا".

دابن عمرنه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده دمردار خور څاروي دغوښې اوشودو څکلونه.

[۳۷۸۶](*) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ د مردارخورځاروي د شودو څکلونه منع فرمائیل ده.

جلاله هغه حیوان دي چه د نجاست خوړلو عادت وی د پرانستي ګرځیدو په وجه باندي، او منع په هغه صورت کښې ده چه د هغې په خوراک سره د نجاست اثر د هغې په پیو او غوښه کښې ښکاره شی او تر څو چه ښکاره نه وی نو د هغې خوراک جائز دي، او د نجاست د اثر ښکاره کیدو نه پس د هغې د خوراک د جواز شکل دا دي چه هغه دي څو ورځې اوترلې شی تر دي چه د نجاست اثر تري نه ختم شي.

[۳۷۸۷](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا".

دابن عمرونه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده دمردار خور اوښ دسورلی اودشودو څکلونه.

د جلاله په حکم کښې مذاهب ائمه :

د جلاله د خوړلو په باره کښې مذاهب په حاشیه د بذل کښې داسې لیکلي دی چه د جمهورو په نزد دا کراهت مکروه تنزیهی دي، او د بعض شوافعو په نزد د تحریم دپاره دي او دا قول د حنابله هم دي، او د امام مالک رحمه الله په نزد په دي کښې هیڅ کراهت نشته، کما في شرح الکبیر،او د خطابی په معالم السنن کښې مذاهب دا لیکلي شوي دی: کره ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا لا تؤكل حتى تحبس أياماً فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله. وقال إسحاق بن راهويه لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلاً جيداً. وكان الحسن البصري لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة،وكذلك قال مالك بن أنس﴾ اه اول حدیث الباب حدیث ابن عمر رضي الله عنهما اخرجه الترمذی وابن ماجه وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه النسائی،قاله المنذری.

(*): سنن الترمذي الأطعمة ٢٤ (١٨٢٤)، سنن ابن ماجه للذبائح ١١ (٣١٨٩)، (تحفة الأشراف: ٦٣٨٧) (صحيح)
(*): سنن النسائي الضحايا ٤٣ (٤٤٥٣)، (تحفة الأشراف: ٦٦٩١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي الأطعمة ٢٤ (١٨٢٤)، سنن ابن ماجه الأشربة ٢٠ (٣٤٦٠)، حم ٢٢٧١،٢٤١،٣٣٩، وانظر ايضاً رقم: (٣٧١٩) (صحيح)
(*): انظر حديث رقم: (٣٥٥٨)، (تحفة الأشراف: ٧٥٨٩) (حسن صحيح)

باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

د اس دغوښې خوړلو بیان

د لحم خیل مسئله اختلافی ده، مصنف رحمه الله هم په دې باب کښې دواړه قسم روایتونه راوړي دی د منع هم او د جواز هم، د امام احمد او د امام شافعي رحمه الله په نزد بغیر د کراهت نه جائز دي، او د امام ابوحنیفه او د امام مالک رحمه الله په نزد مکروه دي اوس دا چه دا کراهت د هغوی په نزد تنزیهی دي او که تحریمی؟ په بذل کښې لیکلي دی چه د امام صاحب نه په دې کښې مختلف روایات دی، د حسن بن زیاد په روایت کښې د هغوی نه تحریم منقول دي او ظاهر الروایة د امام صاحب نه د کراهت دي نه د تحریم. الی آخرما بسط فی البذل. او په هدایه کښې دی ﴿ ویکره لحم الفرس عند ابي حنیفة رحمه الله وهو قول مالك وقال ابو یوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله لا باس باكله، ثم قیل الكراهة عنده كراهة تحریم وقیل كراهة تنزیه والأول اصح وأما لبنه فقد قیل لا باس به لأنه لیس في شربه تقلیل آلة الجهاد اه مختصرا بحذف الدلائل وفی الجوهرة : یكره تحریما عند ابی حنیفة وعندهما لا باس به وفی الكوكب واجتماع روایتی التحریم والحلة یرجح الحرمة وللذلك ذهب الی الحرمة ابوحنیفة ومالك والاوزاعی وغیرهم والله تعالی اعلم ﴾ په ظاهر کښې حضرت چه د امام صاحب رحمه الله نه د حسن بن زیاد کوم روایت کړي دي هغه ئې اختیار فرمائیلي دي، خو په ظاهر الروایة کښې نقل د امام صاحب نه مطلق کراهت دي نه تحریم لکه چه مخکښې د بذل نه ذکر شو. وکذا المذکور فی الهدایة کراهة تحریم لا الحرمة... د حضرت گنګوهی په تقریر ترمذی او ابوداؤد کښې فرق دا دي چه د اذن روایت لکه چه په روایت کښې د هغې تصریح ده د یوم خیبر دي، او د خالد رضي الله عنه روایت کښې تحریم ذکر دي او په دې کښې شک نشته چه هغه د خیبر نه پس اسلام قبول کړي دي، فلم تكن روایة التحریم الا متاخرة اه من البذل والكوكب.

[٣٧٨٨] (*) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام مونږ منع کړي وو دخوړلو دغوښې دخرونه او اجازت ئې راکړي وو مونږ ته په غوښو خوړلو داسونو کښې.

[٣٧٨٩] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه روایت دي فرمائی چه دغزوه خیبرپه ورځ مونږ اسونه اوګوچري اوخره ذبح کړل نو نبی علیه السلام مونږ منع کړي وو دخوړلو دغوښې دخرواردګوچرنه اواجازت ئې

(*): صحيح البخاري/المغازي ٣٨ (٤٢١٩)، الصيد ٢٧ (٥٥٢٠)، ٢٨ (٥٥٢٤)، صحيح مسلم/الصيد ٦ (١٩٤١)، سنن النسائي/الصيد ٢٩ (٤٣٣٢)، سنن ابن ماجه/الذبائح ١٢ (٣١٩١)، (تحفة الأشراف: ٢٨١٠، ٢٦٣٩)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأطعمة ٥ (١٧٩٣)، مسند احمد (٣/٣٢٦، ٣٥٦، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٨٥)، دي/الصيد ٦ (٢٠٥٥) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٢٦٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٥٦، ٣٦٢) (صحيح)

راکړي وو مونږته په غوښو خوړلو داسونو کښې.

[۳۷۹۰](حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَيْوَةُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ"، زَادَ حَيْوَةُ: وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَا بَأْسَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مَنْسُوخٌ، قَدْ أَكَلَ لُحُومَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، وَعَلْقَمَةُ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْبَحُهَا.

دخالد بن وليد رضی الله تعالی عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ داسونو اودقپرو اودخرو دغوښې دخوړلونه ممانعت فرمائيلي دي، دحيوه په روايت کښې دومره اضافه ده چه نبی ﷺ دهردار و والا ماتونکي څناور دغوښې دخوړلونه ممانعت فرمائيلي دي، امام ابوداؤد وائی دادامام مالك قول دي، ابوداؤد وائی داسونو دغوښې په خوړلوکښې څه باك نشته او په دي روايت باندي عمل نشته، ابوداؤد وائی دا روايت منسوخ دي يقيناً دنبی ﷺ په صحابه کراموکښې يوي ډلي داسونو غوښه خوړلې وه چه يوبه هغوی کښې ابن زبير، فضاله بن عبيد، انس بن مالك، أسماء بنت ابی بكر، سويد بن غفله او علقمه، اوقريشوبه دنبی ﷺ په زمانه کښې اسونه ذبح کول.

﴿عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ لَنَا فِي لُحُومِ الْخَيْلِ﴾

مصنف رحمه الله په دي باب کښې دوه احاديث ذکر فرمائيلي دی اول حديث د جابر رضی الله عنه په دوه طرقو سره چه د هغې مضمون دا دي چه رسول الله ﷺ د خيبر د جنګ په موقع باندي د خچر او د خر د غوښې نه منع اوفرمائيله او د اسونو د غوښې اجازت ئې ورکړو.

او بل حديث د خالد بن الوليد رضی الله عنه دي مرفوعا ﴿نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ﴾

د دي دواړو روايتونو متعلق کلام مخکښې تير شوي دي چه په هغې کښې دا تير شوي دی چه د خالد بن الوليد رضی الله عنه روايت موخر دي د حديث جابر رضی الله عنه نه، بله دا ده چه په مبيح او محرم کښې کله تعارض راشی نو محرم ته په ترجيح ورکولې شی، نور کلام دي په دلائلو باندي په بذل کښې اوکتلې شی، د حديث آخری جزء د ذی ناب سبع سره متعلق دي چه د هغې وړاندي مستقل باب راروان دي،

حديث جابر رضی الله عنه الاول اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، وحديثه الثانی اخرجه مسلم بمعناه وحديث خالد رضی الله عنه اخرجه النسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

---

[1]: سنن النسائي الصيد ۳۰ (٤٣٣٦)، سنن ابن ماجه الذبائح ١٤ (٣١٩٨)، (تحفة الأشراف: ٣٥٠٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٨٩، ٩٠) (ضعيف)

بَابٌ فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ

د هوسۍ د غوښې خوړلو بیان

ارنب یعنی سویه دا د ائمه اربعه په نزد حلاله ده د بعض سلفو په دې کښې اختلاف نقل دي.

[٣٧٩١]( )حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "كُنْتُ غُلَامًا حَزَوَّرًا، فَصِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا".

دانس بن مالك رضي الله عنه نه روایت دې فرمائی چه زه یوطاقتور هلك وم او یوه هوسۍ مې ښکار کړه اوماهغه غوښه زما په لاس باندې نبی ﷺ ته ولیږله ماچه نبی ﷺ ته پیش کړه نوقبوله نې کړه.

قوله: ﴿عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا حَزَوَّرًا فَصِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا الخ﴾

انس رضي الله عنه فرمائی چه کله زه چست هلک اوم نو یو سویه مې ښکار کړه بیا مې په اور باندې ورته کړه نو زما پلار ابوطلحه رضي الله عنه د هغې پنډۍ د رسول الله ﷺ خدمت ته اولیږله ما د رسول الله ﷺ په خدمت کښې هغه پیش کړه نو رسول الله ﷺ هغه قبوله اوفرمائیله.

[٣٧٩٢]( )حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، يَقُولُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ بِالصَّفَاحِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: مَكَانٌ بِمَكَّةَ، "وَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ بِأَرْنَبٍ قُدْ صَادَهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا، وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ".

محمد بن خالد وائی مادخیل پلار حارث بن حویرث نه بین اوریدلی دی چه عبدالله بن عمرفه په صفاح «دمکې په خواکښې دیوخائي نوم دي» کښې وو هغه ته بن یوکس دهوسۍ غوښه راوړه کومه چه هغه ښکار کړې وه او وئې وئیل اې ابن عمره په دې باره کښې ستاځه راي ده هغه اووئیل نبی ﷺ ته دهوسۍ غوښه راوړل شوي وه اوزه په هغه وخت کښې هلته موجود وم اونبی ﷺ ونه خوړله اونه ئې ددې خوړلونه ممانعت اوکړو دهغه داخیال وو چه په دې بیماري راځي

د دې نه د روستو حدیث مضمون دا دي چه یو سړي د عبدالله بن عمر رضي الله عنهما په خدمت کښې سویه راوړله چه هغه ښکار کړي وه، او د هغوی نه ئې تپوس اوکړو چه رسول الله ﷺ د دې په باره کښې څه فرمائی؟ نو هغوی اوفرمائیل چه یو کرت د رسول الله ﷺ په خدمت کښې دا راوړلې شوه نو رسول الله ﷺ نه خو دا اوخوړله او نه ئې د دې د خوړلو نه منع اوکړه.

په بذل کښې لیکلې دی چه حدیث اول د اکل ارنب په جواز باندې دلیل دې ځکه چه رسول الله ﷺ هغه قبول اوفرمائیله او حدیث ثانی سره د ضعف نه په کراهت باندې دلالت نه کوی، د دې حدیث په آخر کښې دا جمله ده ﴿وزعم انه تحیض﴾ په دې باندې د حضرت

---

١): صحيح البخاري/الهبة ٥ (٢٥٧٢)، الصيد ١٠ (٥٤٨٩)، ٣٢ (٥٥٣٥)، صحيح مسلم/الصيد ٩ (١٩٥٣)، سنن الترمذي/الأطعمة ٢ (١٧٩٠)، سنن النسائي/الصيد ٢٥ (٤٣١٧)، سنن ابن ماجه/الصيد ١٧ (٣٢٤٣)، (تحفة الأشراف: ١٦٢٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١١٨، ١٧١، ٢٩١)، سنن الدارمي/الصيد ٧ (٢٠٥٦) (صحيح)

٢): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٨٦٢١) (ضعيف الإسناد)

ګنګوهي ﷺ په تقرير کښې دی چه رسول الله ﷺ د سويې دا خاصه د تحريم يا د کراهت طرف ته د اشاري کولو دپاره نه دی فرمائيلی خکه چه د حيض د بدن نه خارج کيدل دا خو د باقی غوښې دپاره سبب د نظافت دي بلکه د رسول الله ﷺ دا ذکر فرمائيل د تعجب د اظهار دپاره دي چه په دي باندې هم د زنانه پشان حيض راځي. اهـ امام ترمذی ﷺ د حديث د تخريج نه پس فرمائيلي دی ﴿ هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لا يرون باكل الارنب باسا، وقد كره بعض اهل العلم اكل الارنب وقالوا انها تدمى اهـ﴾ د دې عبارت نه دا معلوميږی چه د دې بعض اهل علم په نزد کيدې شی چه وجه د کراهت هم دا وی يعنی په دي باندې حيض راتلل..... اوس دا خبره چه په کومو کومو حيواناتو باندې حيض راځی د دي په باره کښې په حاشيه د بذل کښې دی : ﴿ تحيض من الحيوانات المراة والضبع والخفاش والارنب، ويقال الكلبة ايضا، وقيل الناقة والوزغة ايضا كذا في القسطلاني، واكتفى صاحب حياة الحيوان على الاربعة الاول ﴾

حديث انس ﷺ اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

باب في أكل الضب

د خادمی د غوښې خوړلو بيان

[٣٧٩٣] (١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَضُبًّا وَأَقِطًا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقِطِ، وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

د عبدالله بن عباس ﷺ نه روايت دي فرمائی چه زما ترور نبی ﷺ ته غوړي پنير او دخادمی غوښه په هديه کښې وليږله نو نبی ﷺ پنير او غوړي اوخوړل او خادمی نې دطبعي کراهت وجه پريخودله ليکن دخادمی غوښه دنبی ﷺ په دسترخوان باندې خوړلی شوي ده که چرې دا حرامه وي نو دنبی ﷺ په دسترخوان باندې به نه خوړل کيده.

[٣٧٩٤] (٢) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، "أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

---

(١): صحيح البخاري/الهبة ٧ (٢٥٧٥)، الأطعمة ٨ (٥٣٨٩)، ١٦ (٥٤٠٢)، الاعتصام ٢٤ (٧٣٥٨)، صحيح مسلم/الذبائح ٧ (١٩٤٧)، سنن النسائي/الصيد ٢٦ (٤٣٢٤)، (تحفة الأشراف: ٥٤٤٨)، ولد أخرجه: مسند احمد (١/٢٥٥، ٢٨٤، ٣٢٢، ٣٢٩، ٣٤٠، ٣٤٧) (صحيح)

(٢): صحيح البخاري/الأطعمة ١٠ (٥٣٩١)، ١٤ (٥٤٠٠)، الذبائح ٣٣ (٥٥٣٧)، صحيح مسلم/الذبائح ٧ (١٩٤٦)، سنن النسائي/الصيد ٢٦ (٤٣٢١)، سنن ابن ماجه/الصيد ١٦ (٣٢٤١)، (تحفة الأشراف: ٣٥٠٤)، ولد أخرجه: مسند احمد (٨/٨٤، ٨٩)، دي/الصيد ٨ (٢٠٦٠) (صحيح)

عبدالله بن عباس ﷺ دخالد بن وليد ﷺ نه روايت كوى فرمائى چه هغه دنبى ﷺ سره دميموني كورته داخل شواوپخه كړي شوي خادمى پيش كړي شوه نبى ﷺ اوغوښتل چه خپل لاس وروړاندي كړي ليكن دميموني دكور يوي زنانه ورته اووئيل چه نبى ﷺ ته اووايه چه داڅه شي دي ځكه چه هغه ددې خورل غواړي، چنانچه خلقو اووئيل اې دالله رسوله دا خادمئ ده نبى ﷺ چه دا واوريدل نوخپل لاس ئې راوړاندي كړو خالد وائى ماعرض اوكړو اې دالله رسوله ايا دا حرامه ده؟ نبى ﷺ اوفرمائيل حرامه نه ده بلكه دا زمونږ په ملك كښې نه وي په دي وجه باندې زه دانه خوښوم خالده وائى چه ماخپل خان ته رانزدې كړه او خورله مې اونبى ﷺ راته كتل.

ضب يعنى سمساره مشهور صحرائى ځناور دي د ګرګټ په شان وى خو د هغې نه پلن او پير په زمكه كښې سوړه كولو سره اوسيږى، د راجهستان (انډيا) سند او نجد په صحراء كښې ډير زيات وى. د دې تيل هم ويستلې شى چه په علاج كښې پكاريږى دا ځناور ډير قوى او ګرم وى ډير خلق دا خورى هم، اهل نجد ئې ښه خورى، د احنافو په نزد حلال مع الكراهت دي، ففى الهداية ٦٧/٤ ﴿ ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها أما الضبع فلما ذكرنا وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله وهي حجة على الشافعي في إباحته والزنبور من المؤذيات والسلحفاة من خبائث الحشرات ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه (الضب)منها ﴾

مصنف رحمه الله په دې باب كښې د ضب په باره كښې ډير او مختلف روايتونه ذكر كړي دى چه په هغې كښې بعض دا دى چه د ضب غوښه خپله رسول الله ﷺ خو او نه خورله خو د رسول الله ﷺ په دسترخوان باندې اوخورلې شوه، او بله دا چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل دا حرامه خو نه ده خو زما د دې نه كراهت طبعي دى، او د باب په آخرى حديث كښې دى:

[٣٧٩٦](...)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ".

دعبدالرحمن بن شبل نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ دخادمئ دغوښې دخورلونه منع فرمائيلې ده.

قوله: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ ﴾

په بذل كښې د امام نووى رحمه الله نه نقل كړي شوي دي ﴿ اجمع المسلمون على ان الضب حلال، ليس بمكروه الا ما حكى عن اصحاب ابى حنيفة من كراهته والا ما حكاه القاضى عن قوم انهم قالوا هو حرام- الى آخر ما فى البذل من كلام النووى ونقد الحافظ عليه فى نقل الاجماع- وفى هامش الموطاء للامام محمد : اختلف العلماء فى اكله فمنهم من حرمه- حكاه عياض عن قوم ومنهم من كرهه- وهو راى ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد ونقله ابن المنذر على رحمهم الله ومنهم من قال باباحة اكله- وهو قول الجمهور الى آخر ما قال.

١: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٩٧٠٢) (حسن)

حديث ابن عباس ﷺ اخرجه البخارى ومسلم والنسائى، وحديث خالد بن الوليد ﷺ اخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه.

د دې نه پس د ثابت بن وديعه ﷺ حديث کښې دى چه:

[۳۷۹۵](*) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، قَالَ: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنَا ضِبَابًا، قَالَ: فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَأَعَدَّ عُودًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ، قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ".

د ثابت بن وديعه نه روايت دي فرمائى چه مونږ په يولښکر کښې دنبى ﷺ سره موجود وو مونږ يوخوخادمى ونيولي مادیوي خادمې نه شوروا جوړه کړه اونبى ﷺ ته مې پيش کړه او دهغه په وراندي مې کيخوده نبى ﷺ په يوه لخته باندې دهغې گوتې وشميرلې او بيا ئې اوفرمائيل دبنې اسرائيلويوه ډله مسيخ شوه او خاروي ورنه جوړشول او په زمکه کښې پريخودلي شول ماته معلومه نه ده چه کوم خاروي دهغوى نه جوړ شو، راوى وائى چه نبى ﷺ اونه خوړله ليکن ددينه ئې منع هم اونه فرمائيله.

قوله: ﴿ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ ﴾ يعنى رسول الله ﷺ د سمسارې په باره کښې اظهار د تردد اوفرمائيلو چه دا د بنى اسرائيل د هغه قوم نه دي کوم چه مسخ کړې شوې وو يا بل څه دي. په دې باندې شارحينو ليکلې دى چه کيدې شى هغه حديث چه په هغې کښې رسول الله ﷺ فرمائيلى دى: ﴿ الممسوخ لا يعيش ثلاثة ايام ولا يعقب ﴾ دا د روستو وى، او حديث الباب د دې نه مقدم وى. والحديث اخرجه النسائى وابن ماجه، قاله المنذرى

باب فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارَى

د حبارى (مارغه) د خوړلو بيان

[۳۷۹۷](*) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى".

دسفينه نه روايت دي فرمائى چه مادنبى ﷺ سره دحبارى (زانري مارغه) غوښه اوخوړله.

قوله: ﴿ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَحْمَ حُبَارَى ﴾ سفينه ﷺ فرمائى چه ما د رسول الله ﷺ سره د حبارى (زانري) غوښه خوړلې ده.

حبارى څه شى دي؟

حبارى د يوې مرغۍ نوم دي؟ په دې کښې مختلف اقوال دى بعضو د دې ترجمه تغدرى کړې ده، بعض د مرز معنى کړې ده او د بعضو د په نزد سرخاب (زانري) نور هم د دې ډير

(*): سنن النسائي/الصيد ٢٦ (٤٣٢٥)، سنن ابن ماجه/الصيد ١٦ (٣٢٣٨)، (تحفة الأشراف: ٢٠٦٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٢٢٠)، سنن الدارمي/الصيد ٨ (٢٠٥٩) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الأطعمة ٢٦ (١٨٢٨)، (تحفة الأشراف: ٤٤٨٢) (ضعيف)

نومونه حضرت شیخ په خصائل نبوی ﷺ کښې ذکر کړې دی. او د ډیرو کتابونو حوالې په هغې کښې ذکر شوې دی. او ډیرو د لغت کتابونو او د طب کتابونو لره مخې ته کیخودلو سره ئې لیکلې دی چه اقرب هم دا ده چه سرخاب (زانړې) بل څه مارغه دې او صحیح هم دا ده چه د دې ترجمه تغذرې ده.

دا یو صحرائی مرغئ ده د اوږد ستې والا د خاورې په شان رنګ، چه ډیر تیز الوخی او د رزق په حصول کښې ډیر کوشش کوی تر دې چه ضرب المثل شو، پس وئیلې شی چه: فلان اطلب من الحبارى.... والحديث اخرجه الترمذی، قاله المنذری.

باب فِي أَكْلِ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ

په زمکه کښې د کرخیدونکو خناورو د خوړلو بیان

یعنی وارۀ دواب الارض، په زمکه باندې وارۀ وارۀ خناور لکه شکونړ، شمشتئ او مړه، یربوع او نور حشرات وغیره.

[۳۷۹۸](۰) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حُجْرَةَ، حَدَّثَنِي مِلْقَامُ بْنُ التَّلِبِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الْأَرْضِ تَحْرِيمًا".

ملقام بن التلب دخپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه زه دنبی ﷺ سره پاتې شوې بم اوهغه دحشرات الارض حرمت نه دې بیان کړې.

قوله: ﴿ فلم اسمع لحشرات الارض تحريما ﴾ ملقام بن تلب د خپل پلار نه روایت کوی چه زه د رسول الله ﷺ سره اوم خو ما د رسول الله ﷺ نه د حشرات الارض په باره کښې تحریم نه دی اوریدلی.

امام خطابی رحمه الله فرمائی چه په دې کښې د دې خبرې دلیل نشته چه حشرات الارض مباح دی لجواز ان یکون غیره قد سمعه.

[۳۷۹۹](۰) حَدَّثَنَا (ابوثور) إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ مُهَلْهَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ؟ فَتَلَا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا سورة الأنعام آية ۱۴۵، قَالَ: قَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا، فَهُوَ كَمَا قَالَ مَا لَهُمْ نَذَرُ".

عیسی بن نمیله دخپل پلارنه روایت کوی فرمائی چه زه دابن عمرفه سره موجود وم کله چه دهغه نه تپوس اوکړې شو دقنفذ (شکونړ) [۲] دخوړلو په باره کښې نوهغه دا ایت کریمه: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) تلاوت کړو نو په دې وخت کښې یوبوډا اووئیل

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۰۵۱) (ضعيف الإسناد)

[۲]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۴۹۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۱/۲) (ضعيف)

[۳] د پیشو برابر یو خناور دي په فارسئ او اردو کښې ورته سیه او سیهی وائی پشتو کښې ورته شکونړ یا شیشکی وائی چه ددې وزرې د اوږدو اوږدو ازغو په شکل وی چه دهغې په ذریعه دخان حفاظت کوی دا اکثر په غرونو کښې اوسیږی.

مادابوهريره ﷺ نه اوريدلی دی چه دنبی ﷺ په وړاندې ددې ذکر وشو نبی ﷺ اوفرمائيل دا يوناپاکه څاروي دي په لويو څناوروکښې عبدالله ابن عمر اووئيل که چرې نبی ﷺ داسې وئيلي وي نويقيناهمداسې ده.

قوله: ﴿كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الاية الخ﴾ د نُميله فرازی نه روايت دي چه زه د ابن عمر ﷺ سره اوم چه د هغوی نه د قنفذ (شکونې په باره کښې تپوس اوکړې شو نو هغوی دا آيت ئې تلاوت اوفرمائيلو ﴿ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الاية ﴾ په دې باندې يو شيخ کوم چه هم هلته ناست وو هغه اووې چه ما د ابوهريره ﷺ نه اوريدلی دی چه د رسول الله ﷺ مخکښې د قنفذ (شکونې) ذکر راغلو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل : ﴿ خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ ﴾ نو په دې باندې ابن عمر ﷺ اوفرمائيل چه رسول الله ﷺ دا خبره بيان فرمائيلې ده نو څنګه چه هغوی فرمائيلې ده هم دغه شان ده.

د دې نه پس دلته په روايت کښې دا جمله ده. ﴿ ما لم ندر ﴾ په بذل کښې ليکلي دی چه زيادت په بعض نسخو کښې دي په بعضو کښې نشته او بيا حضرت د دې جملې دا معنی ليکلې ده ﴿ مالم ندر صحته وثبوته بسند قوی ﴾ خو اکثر نسخې د دې زيادت نه خالی دی لکه د منذری نسخه او د معالم السنن نسخه، هم دغه شان په حياة الحيوان کښې د ابوداؤد روايت نقل کړې شوی دي په هغې کښې هم دا لفظ نشته، پس دا لفظ که دلته صحيح دي نو کيدې شی چه د دې معنی دا وی ﴿ وان لم ندر ﴾ يعنی که رسول الله ﷺ دا خبره بيان فرمائيلې وی نو بيا هم هغه صحيح ده که زمونږ په فهم کښې راځی يا نه. والله تعالی اعلم

د قنفذ مصداق او د هغې شرعی حکم :

قنفذ د دوه امامانو په نزد حلال دي او د دوه په نزد حرام، د شوافعو او مالکيانو په نزد حلال دي، او د احنافو او حنابله په نزد حرام، په حياة الحيوان کښې داسې دی ﴿ قال الشافعي: يحل أكل القنفذ لأن العرب تستطيبه، وقد أفتى ابن عمر بإباحته وقال أبو حنيفة والإمام أحمد: لا يحل لما روى أبو داود وحده أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الى اخر الحديث ﴾ بيا هغوی د دې نه پس د شوافعو د طرف نه د دې حديث جواب کړې دي. والجواب أن رواته مجهولون. قال البيهقي: ولم يرو إلا من وجه واحد ضعيف لا يجوز الاحتجاج به..... الى آخر ما ذكر. ددې نه پس دا پيژندل پکار دی چه د قنفذ ترجمه بعضو شکونږ کړې ده، په عون المعبود او صراح کښې هم داسی دی خو شکونږ ترجمه خو د ﴿ سهی ﴾ ده لکه چه په فرهنګ آصفيه کښې دي، او په منجد کښې د شکونږ شکل جوړولو (چه د هغه په ملا باندې حقيقت کښې ازغی وی) ئې د هغې نوم دلدل بيان کړې دي [1] او د قنفذ شکل او صورت ئې په منجد کښې د هغه مړي جوړې کړې دي چه په هغې باندې ويښته وی او هم دغه شان په القاموس الجديد کښې د قنفذ ترجمه په ازغيژنه مړي سره کړې ده او هم دا اقرب الی الصواب معلوميږی ځکه

[1] يعنی قنفذ ئې نه دي ليکلی قلت وجاء ذكر الدلدل في النسائي في باب تزويج الزانية ولفظه قالت يا اهل الخيام هذا الدلدل الخ فليراجع الفيض النسائي)

چه شکونې لوئې خناور وی د پیشو برابر چه د هغه په ملا باندې ازغی وی (چه د هغې نه قلمونه هم جوړولې شی) په خلاف د قنفذ چه د هغه په ملا باندې ازغی نه وی بلکه پیر پیر وینښته وی کوم چه هغه د ویرې په وخت د خپل حفاظت دپاره اودروی او د بال په شان غوندې شی، لهذا د قنفذ ترجمه په شکونې سره کولو کښې کلام دې. والله تعالی اعلم

د جاحظ تالیف "کتاب الحیوان" ۶/۳۴۴ او صفحه ۳۴۵ نه معلومیږی چه قنفذ یو جنس دې بعض قنافذ لوئې وی چه هغې ته دلدل وائی چه د هغې په شا باندې غټ غټ ازغی وی، هغوی د ټولو احوال او خواص بیل بیل لیکلې دی لهذا د شکونې دا ترجمه د دلدل زیاته مناسب ده، مونږ ته د قنفذ په تحقیق او تتبع کښې د ډیرو کتابونو د مراجعت ضرورت پیښ شو، د حشرات الارض تفصیل او د هغې حکم د احنافو په مذهب کښې هغه په بذل المجهود کښې د بدائع الصنائع نه نقل کړې شوې دې که څوک غواړی په هغې کښې دې اوګوری.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا ﴾

دا حدیث په اکثر نسخو کښې نشته لکه نسخه د عون المعبود او دغه شان نسخه د منذری، خطابی او کیدل هم نه دی پکار ځکه چه ترجمة الباب د حشرات الارض سره متعلق دې، او هرة د حشراتو نه نۀ ده بلکه د سباع نه ده، د حشرات اطلاق په صغار دواب الارض باندې کیږی. کما تقدم فی اول الباب

بَابٌ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ

باب د ډبجو (مُړده خور ځناور) د خوړلو بیان

دلته دوه بحثونه دی اول د ضبع مصداق او د هغې تحقیق، بل د ضبع په حکم کښې د ائمه کراموا اختلاف سره د دلیل نه اودریم داچه که محرم ددې شکار اوکړی نوځه واجبیږی.

بحث اول:

د ضبع په ترجمه کښې اختلاف دې، په عرف الشذی کښې لیکلې دی چه دې ته په اردو کښې هندار وائی او په فارسۍ کښې ورته کفتار او کومه ترجمه چه ثې د مولانا عبدالحئ پلار په شکونې سره کړې ده هغه سهو ده، او په حاشیه د بذل کښې دی چه صاحب محیط هم د دی ترجمه په هندار سره کړې ده..الخ، هم دې ته لګر بګر هم وائی، په نور اللغات کښې لیکلې دی چه صحیح لکړبهګا دی، دې ته په فارسۍ کښې چرغ وائی. په غیاث اللغات کښې هم کفتار او هوندار ته یو وئیلې شوې دی، د دې عبارت دا دې:

کفتار بالفتح جانوریست صحرائی درنده که بهندی هوندار گویند از لطائف وغیرآن. آهـ

بیا بجو[1] ته په عربۍ کښې څه وائی د هغې دې تحقیق اوکړې شی، او د بجو په

---

[1] بجو یو مُرده خور خنګلی ځناوردی چه په جثه کښې د مَیې نه غټ او د وږوکی پیشو برابر وی دې ته په عربی کښې ضبع، او په فارسی کښې کفتاروائی، په اردو کښې هندار او بجو وائی چرغ هم ورته وائی پښتوکښې ورته ګورکۍ او مرده خور وائی. دا قبروته کنستلوسره مړی خوری.

باره کښې په فرهنګ آصفیه کښې لیکلې دی چه دا د یو ځناور نوم دي کوم چه اکثر په قبرستان کښې اوسیږی او مړی راوباسی او خوری ئې، داسې سخت او مضبوط وی چه د هاتی د خپې لاندې هم نه مړی اه او د هندار په باره کښې مشهوره نه ده چه هغه په قبرستان کښې اوسیږی او مړی راوباسی او خوری ئې لهذا هندار او بجو دا دواړه بیل بیل ځناور دی، او د ضبع مصداق هندار دي بجو نه دي، د لغت د ډیرو کتابونو د تتبع نه پس دا لیکلې شوي دی وقد بقی فیه ما بقی.

[۳۸۰۱]( )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ"، فَقَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مي دباجونکي دخورلو په باره کښې تپوس وکړونو وئې فرمائیل چه دا یوښکاردي اوکله چه ځوک ددې په حالت داحرام کښې ښکار وکړي نوددې په عوض کښې به یوګډ په حرم کښې ورکوي.

بحث ثانی:

قوله: ﴿ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الضَّبُعِ فَقَالَ « هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ » ﴾ د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړي شو د ضبع په باره کښې نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه ښکار دي چه په حالت د احرام کښې ممنوع دي او حضور ﷺ دا هم اوفرمائیل چه که محرم د هغې ښکار اوکړی نو د هغې جزاء ګډ دي او د ترمذي[1] په روایت کښې داسې الفاظ دی: ﴿ عن ابن أبي عمار قال : قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم قال قلت آكلها؟ قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ﴾ د ابوداؤد ﷺ روایت خو د حل ضبع په باره کښې صریح نه دي خو روایت د ترمذی په دی باره کښې صریح دي، خو هغه د جابر ﷺ په اجتهاد باندې بناء دي د رسول الله ﷺ په کلام کښې د هغې د حلت تصریح نشته، رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه ښکار دي، جابر ﷺ د ښکاره کیدو نه دا اوګنړله چه د دې خوراک حلال دي هم په دې بناء باندې هغوی د دې د حلال کیدو نسبت رسول الله ﷺ ته اوکړو. باقی مونږ دا وایو چه ظاهره دا ده چه ضبع په سباع ذی ناب کښې دی لهذا ضبع د مشهور حدیث ﴿ نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع ﴾ کښې د داخلیدو په وجه باندې غیر حلال دی، هسې د دې نه علاوه هم محرم او د مبیح د تعارض په وخت ترجیح محرم ته وی. (بذل)

مسئله مختلف فیه ده د امام شافعی او امام احمد په نزد ضبع حلال دي او د احنافو او جمهورو په نزد حرام دی کذا فی البذل عن الشوکانی، او د خطابی په کلام کښې دی: وکرهه

[1]: سنن الترمذي/الحج ۲۸ (۸۵۱)، الأطعمة ٤ (۱۷۹۲)، سنن النسائي/الحج ۸۹ (۲۸۳۹)، الصيد ۳۷ (٤۳۲۸)، سنن ابن ماجه/المناسك ۹۰ (۳۰۸۵)، الصيد ۱۵ (۳۲۳۶)، (تحفة الأشراف: ۲۳۸۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۹۷/۳، ۳۱۸، ۳۲۲)، سنن الدارمي/المناسك ۹۰ (۱۹۸٤) (صحيح)

الثوري وابوحنيفة واصحابه، ومالک وروى ذلک عن سعيد بن المسيب، واحتجوا بالها سبع الى آخر ما ذكر.... او امام ترمذيﷺ په حديث د جابر ﷺ كښې كوم چه پورته تير شوي دي د هغې نه پس فرمائي: ﴿ وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا ولم يروا باسا باكل الضبع، وهو قول احمد واسحاق، وروى عن النبيﷺ حديث في كراهية اكل الضبع وليس اسناده بالقوى ﴾ او د دي نه پس امام ترمذيﷺ بيا دا حديث د منع ذكر كړي دي: عن خزيمة بن جزء قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد ، وسألت عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ د دي نه پس امام ترمذيﷺ د دي په سند باندې چه كوم جرح ده هغه ئې بيان كړي ده خو په حاشيه د كوكب ۴/۲ كښې د التعليق الممجد نه نقل كړي دي: وقد ورد النهى عن اكله في روايات عديدة اخرجها الترمذي وابن ابي شيبة واحمد واسحاق وابو يعلى وغيرهم كما بسط العيني في البنايه مع الجواب عما استدل به المخالفون اهـ

بحث ثالث:

دويمه مسئله په دي حديث كښې د ضبع په ښكار كولو كښې په محرم باندې د جزاء ده هغه كښې دي د ائمه ثلاثه مذهب خو هم دا دي، د احنافو په نزد جزاء خو واجب ده خو په هغې كښې د قيمت اعتبار دي د كښې تعين نه دي، يعنى د ضبع قيمت چه هر څه وى د هغې په اندازه دي جزاء وركړي شى، ممكنه ده چه هغه وخت د هغې قيمت د كښې برابر وو، هم په دي وجه هغه ذكر كړي شو.

والحديث اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، قاله المنذري.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

د درندګانو د غوښې د خوړلو د ممانعت بيان

[٣٨٠٢] (حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ".

ابوثعلبه ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبى كريم ﷺ منع فرمائيلې ده دخوړلو د هر داړور ماتونكي ځناورنه.

لغوه: ﴿ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ﴾

شرح الحديث:

يعنى رسول الله ﷺ منع فرمائيلې ده د هر هغه داړور ځناور د خوراک نه كوم چه د درند ګانو نه وى، يعنى هغه ځناور چه په خپلو غاښونو سره ښكار كوى او ښكار لره شلوى. مطلق د ناب [داړي] كيدل مراد نه دى، لكه شير، زمري، ليوهٔ او سپې وغيره چه په خلقو باندې

---

[1]: صحيح البخاري/الصيد ٢٩ (٥٥٣٠)، الطب ٥٧ (٥٧٨٠)، صحيح مسلم/الصيد ٣ (١٩٣٢)، الأطعمة ٣٣ (١٩٣٢)، سنن الترمذي/الصيد ١١ (١٤٧٧)، سنن النسائي/الصيد ٢٨ (٤٣٣٠)، ٣٠ (٤٣٤٨) سنن ابن ماجه/الصيد ١٣ (٣٢٣٢)، (تحفة الأشراف: ١١٨٧٤)، وقد أخرجه: مسند احمد ٤/١٩٣، ١٩٤، ١٩٥)، سنن الدارمي/الأضاحي ١٨ (٢٠٢٣) (صحيح)

حمله کوی په خپلو غاښونو سره، او د ﴿ من السبع ﴾ قید ئې په دې وجه اولګولو چه اوښ تري اوخی خکه چه ددې اګرچه ناب [داړې] وی خو هغه په سباع او وحوش کښې نه دی د کوم چه د انسان سره دشمنی وی، او د دې نه روستو حدیث چه په روایت د ابن عباس ﷺ دې، په هغې کښې دا هم دی ﴿ وعن کل ذی مخلب من الطیر ﴾ یعنی د هر داسې مارغۀ د خوراک نه رسول الله ﷺ منع فرمائیلې ده چه د پنجې والا وی یعنی په پنجه ښکار کوی په الوتلو کښې هم لکه، باز، تېږوس او چوکئ وغیره.

[٣٨٠٣](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلې ده دخورلودخر داورو ماتونکي خناور اوهرپنجه لرونکي مرغیں نه.

حدیث ابی ثعلبه ﷺ اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، وحدیث ابن عباس ﷺ اخرجه مسلم، قاله المنذری.

او د دې نه روستو حدیث کوم چه د مقدام بن معدیکرب ﷺ نه روایت دې په هغې کښې دا زیادت دې. ﴿ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ﴾ د حمر اهلیه وراندې مستقل باب هم راروان دی، د معاهد نه مراد ذمی دې یعنی د ذمی لقطه اوچتولو سره کیخودل جائز نه دی، چه هر کله د ذمی جائز نه ده نو د مسلم په طریق اولی جائز نه ده، خو د تعریف دپاره اوچتول ئې جائز دی او بیا دې په دې صورت کښې څوک هم دهغې طلب کولو دپاره رانشی نو بیله خبره ده، هم دا مطلب دې د ﴿ الا ان یستغنی عنها ﴾.

[٣٨٠٤](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ".

دمقدام بن معدي کرب نه روایت دې فرمائی چه نبی ﷺ فرمائیلی دی واورئ په خناورو کښې د دارو والا هاتونکي خناور غوښه حلاله نه ده اونه دکورنۍ خراونه ددمې کافر مال مګر له چه کافر دغه مال پخپله پریخودلی وي، اوځوک چه دچاميلمه شي اوهغه ته میلمستیا ورنکړي نودهغه دپاره جائز دي چه دخپلې میلمستیا په اندازه مال په زبردستی سره وصول کړي

﴿ وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا الخ ﴾ او کوم سړي چه د یو قوم میلمه شی او هغه خلق د هغه میلمستوب اونکړی نو د دې میلمه دپاره جائز دی چه د خپل میلمستوب په اندازه د هغوی

(*): صحيح مسلم/الصيد ٣ (١٩٣٤)، (تحفة الأشراف: ١٥٠٦)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الصيد ٣٣ (٤٣٥٣)، سنن ابن ماجه/الصيد ١٣ (٣٢٣٤)، مسند احمد (١/٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢، ٣٢٧، ٣٣٢، ٣٣٩، ٣٧٣)، دي/الأضاحي ١٨ (٢٠٢٥) (صحيح)

(*): تقرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٥٧١)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأطعمة ١٠ (١٦٦٣)، سنن ابن ماجه/الصيد ٢ (٣٢٣٤)، مسند احمد (٤/١٣٢) (صحيح)

په مال کښې واخلی، د دې آخری جملې تاویلات د کتاب الاطعمه په شروع کښې په باب فی الضیافة کښې تیر شوي دي.

والحدیث ذکره الدارقطني مختصرا واشار الی غرابته، قاله المنذري.

[٣٨٠٥]( )حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام دغزوه خیبر په ورځ باندې دخوړلو دغوښې دهر دارور ماتونکی ځناورنه منع فرمائیلي ده

[٣٨٠٦]( )حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُهَا، وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".

دخالد بن ولید نه روایت دي فرمائی چه په غزوه خیبرکښې درسول الله سره په جهاد کښې شریك وم چه یهودیان راغلل اونبی علیه السلام ته ئې شکایت وکړو چه خلقو په جلت سره زمونږ په چراګاه کښې ترلې شوي ځاروي لوټ کړي دي، نبی علیه السلام اوفرمائیل خبردار ستاسو سره چه کوم کافران معاهده وکړي نوستاسو دپاره ددوی مال لوټ کول جائزنه دي مګر په حق سره او په تاسو باندې کورنې خره اسونه قحړي اوهریو داړي لرونکي ځناور اوپنجه لرونکي مرغئ حرامه ده.

مضمون الحدیث :

قوله: ﴿ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ الخ ﴾

خالد بن الولید رضي الله عنه فرمائی چه زه د رسول الله ﷺ سره په غزوه خیبر کښې اوم پس هغوی ته څه یهودیان راغلل یعنی د معاهدې نه پس او هغوی راتلو سره دا شکایت اوکړو چه بعض خلقو زمونږ د خاروو په اخور باندې حمله کړې ده چرته چه زمونږ اوښان او ګډې بیزې ترلې شی او هغه ئې غلا کړې دی، نو په دې باندې رسول الله ﷺ وعید اوفرمائیلو چه د معاهدینو او د ذمیانو د مال نه د خپل مقرر شوی حق نه علاوه نور اخستل جائز نه دی، او رسول الله ﷺ دا هم اوفرمائیل چه په تاسو باندې کورنی خرۀ او اسونه او خچر او هر یو سبع ذی ناب او طیر ذی مخلب حرام کړې شوي دي.

د مال معاهدین په باره کښې ناحق تصرف او د هغې په باره کښې د وعید روایات

---

[1]: سنن النسائي/ الصيد ٣٣ (٤٣٥٣)، سنن ابن ماجه/ الصيد ١٣ (٣٢٣٤)، (تحفة الأشراف: ٥٦٣٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٣٩/١) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، انظر حديث رقم: ٣٧٩٠، (تحفة الأشراف: ٣٥٠٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٩/٤) (ضعيف منكر)

په کتاب الخراج " باب فی تعشير اهل الذمة اذا اختلفوا فی التجارة " د لاندې تير شوي دي، دلته خو دا روايت ضمنا راغلي دي، لهذا هغې طرف ته دي رجوع اوکړي شی، ډير سخت وعيد ونه دی. والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري

[٣٨٠٧] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ"، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا.

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روايت دي فرمانی چه نبی ﷺ منع فرمائيل ده دقيت اختسلودپيشونه اودعبدالملك په روايت کښې دی چه دپيشو دخوړلونه ني منع فرمائيلې ده اودپيشو دقيمت دخوړلونه.

باب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

د کور نو خرو نود خوړلو بيان

حمار اهلی د جمهور علماء ومنهم الائمة الثلاث په نزد حرام دي د احاديث صحيحه صريحه په وجه باندې، په دې کښې د ابن عباس ﷺ اختلاف روايت کړي شوي دي چه حرام نه دی، اوامام مالک ﷺ نه دري روايتونه دی مشهور قول د هغوی دا دي چه مکروه تنزيهی دي، دويم دا چه مباح دي، او دريم قول ئې د جمهورو په شان د حرمت دي. كذا قال النووي ٢/٣٠٠. دا اختلاف په حمر اهليه کښې دي، او حمروحشيه يعنی زيبرا بالاجماع حلال دي او په حاشيه د بذل کښې دی: ﴿ تكلم عليه فی حياة الحيوان وفيه: قال الجمهور بالحرمة ومالک بالاباحة، قال ابن العربی لسخ لحوم الحمر مرتين اهـ ﴾ په کومو خيژونو کښې چه تعدد د نسخ راغلي دي هغه مونږ سره په دوه خايونو کښې تير شو يو په ﴿ باب فی نكاح المتعة ﴾ او په کتاب الطهارة کښې ﴿ باب الوضوء مما مست النار ﴾ د لاندې هم، په دې باب کښې مصنف ﷺ دواړه قسم روايتونه ذکر کړي دی د حلت هم او د حرمت هم د مخکښې باب په حديث کښې تير شوي دی ﴿ وحرام عليكم حمر الاهلية وخيلها وبغالها ﴾.

د بغال په حکم کښې اختلاف:

د امام مالک ﷺ اختلاف چه خنګه په حمار اهلی کښې دي هم دغه شان ئې په بغل کښې هم دي، پس په بداية المجتهد کښې دی چه د هغې مونږ دلته مپوره عبارت ذکر کوو د مفيد او جامع کيدو د وجې نه: ﴿ واما المسألة الثانية: وهي اختلافهم في ذوات الحافر الانسي: أعني الخيل والبغال والحمير فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحانها وعن مالك أنه كان يكرهها رواية ثانية مثل قول الجمهور وكذلك الجمهور على تحريم البغال وقوم كرهوها ولم يحرموها وهو مروي عن مالك. وأما الخيل فلمذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى انها محرمة وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها اهـ ﴾ د ابن

(١): سنن الترمذي/البيوع ٤٩ (١٢٨٠)، سنن ابن ماجه/الصيد ٢٠ (٣٢٥٠)، (تحفة الأشراف: ٢٨٩٤) (ضعيف)

عباس رضی الله عنه رائي په دي باره کښې خپله په متن کښې راروانه ده د دي نه پس هغوی په دلائلو باندې کلام کړي دي وفي الهداية ص ۴۷ج۴ ﴿ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال لما روي خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير اه وفي هامشه : اخرجه ابن ماجه ﴾ خچر چونکه د خيل او د حمار د دوه مختلف جنسونو د اختلاط نه پيدا کيږي او د حمار دوه قسمونه دي يو اهلي چه حرام دي او دويم وحشي کوم چه بالاتفاق حلال دي په دي وجه د بغل د دي دواړو قسمونو په حکم کښې فرق دي پس قسم اول حرام دي او نوع ثانی حلال، پس په حياة الحيوان کښې دی : ﴿يحرم أكل المتولد منها بين الحمار الأهلي والفرس، لانه متولد بين ما يحل وما يحرم فغلب جانب التحريم، فان تولد بين حمار وحشي وفرس حل اه ﴾ وفي الدر المختار ۲۲۹/۲ ﴿ولا يحل ذوناب يصيد بنا به او مخلب يصيد بمخلبه من سبع بيان لذى مخلب او طير ولا الحشرات ﴾ هي صغار دواب الارض واحدها حشرة والحمر الاهلية والبغل الذى امه حمارة فلو امه بقرة أكل اتفاقا، ولو فرسا فكامه.... اه مختصرا دا کلام په ترجمة الباب باندې وو اوس احاديث الباب اوګورئ.

[۳۸۰۹]()حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ، قَالَ: "أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلَّا سِمَانَ الْحُمُرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلَّالَةَ"، قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ ابْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ: أَنَّ سَيِّدَ مُزَيْنَةَ أَجْبَرَ أَوِ ابْنَ أَجْبَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دغالب بن ابجرنه روايت دي فرمائی چه په مونږ باندې قحط سالي راغله اوزمابه مال کښې داسې څيزنه وو چه خپل بال بچ ته مې دخوراک دپاره ورکړي وي مګريوځوخره اويقينابنی ﷺ کورنې خره حرام کړي وو نوزه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم اوعرض مې وکړو اي دالله رسوله په مونږ باندې قحط سالي راغلي ده اوزمابه مال کښې داسې څيزنشته چه زه ئې دخوراک دپاره خپلوبچوته ورکړم مګر يوځو څاربه خره راسره موجود دي نبی ﷺ اوفرمائيل پخپلوبچودي ددغه څربو خرونه اوخوروه ځکه چه ما کورني خره دناپاکی په وجه باندې حرام کړي دي.

مضمون الحديث:

قوله: ﴿عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ الخ﴾ غالب بن ابجر رضی الله عنه فرمائی چه مونږ يو کرت په تنګسيا اولوړه کښې اخته شو اوما سره بل هيڅ څيز په خپلو بچو باندې د خوراک دپاره نه وو سوا د څو خرو نه خو د رسول الله ﷺ د طرف نه د لحوم حمر اهليه تحريم راغلي وو په دي وجه د هغوی په خدمت کښې حاضر شوم او د خپلې لورې حال مې هغوی ته بيان کړو. او هم دغه پوره خبره کومه چه پورته

[1]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۸) (ضعيف الإسناد/مضطرب)

راغله نو هغوی زما په خبره اوریدلو باندې اوفرمائیل ﴿ أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَالِّ الْقَرْيَةِ ﴾ د خپل کور په خلقو باندې خپل څرب خر اوخروه ځکه چه ما د مطلق حمر تحریم نه وو کړي بلکه د کوځو د هغه حمر تحریم مې کړي وو کوم چه جلاله دی. د دې حدیث جواب دا دې چه دا بالاتفاق ضعیف دې. قال الحافظ : اسناده ضعیف والمتن شاذ مخالف للاحادیث الصحیحة فلا اعتماد علیه.... الی اخر ما فی البذل من الکلام علی الحدیث..... او په حیاة الحیوان کښې دی : ولنا ما روی عن جابر وغیره ان النبی ﷺ نهی عن لحوم الحمر الاهلیة واذن فی لحوم الخیل ﴾ متفق علیه..... وحدیث غالب رواه ابوداؤد، واتفق الحافظ علی تضعیفه ولو بلغ ابن عباس احادیث النهی الصحیحة الصریحة فی تحریمه لم یصر الی غیره اهـ د دې نه پس هغوی فرمائی چه که دا حدیث ثابت اومنلې شی نو بیا به دا په حالت د اضطرار باندې حمل کولې شی. بله دا چه دا واقعه د حال لا عموم لها د قبیل نه ده. اهـ

[۳۸۰۸]()حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ"، قَالَ عَمْرٌو: فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا، وَإِلَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ منع فرمائیلي ده دغزوه خیبر په ورځ باندې دخرو دغوښې دخوړلونه او حکم ئې وکړو مونږ ته په خوړلو دغوښې داسونو، دې حدیث عمرو بن دینار وائی چه داحدیث ما ابوالشعثاء ته بیان کړو هغه اووئیل چه په مونږ کښې به حکم غفاري هم په دې طریقه بیانولو لیکن دې علامه ابن عباس، ددینه انکار وکړو.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ الخ ﴾

دا حدیث پورته د حیاة الحیوان په حواله تیر شو.

مسلک د ابن عباس رضي الله عنهما :

وراندې دلته په روایت کښې دی ابوالشعثاء فرمائی چه دلته په بصره کښې حکم غفاری هم د دې قائل دی، یعنی د تحریم لحوم حمر.... ﴿ وابی ذلک البحر یرید ابن عباس رضي الله عنهما ﴾ یعنی دا بحر العلم یعنی ابن عباس رضي الله عنهما د تحریم حمر انکار کوی

والحدیث اخرجه البخاری من حدیث عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء ولیس عنده فیه عن رجل، قاله المنذری.

[۳۸۱۰]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ أَحَدُهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُوَيْمٍ، وَالْآخَرُ غَالِبُ بْنُ الْأَبْجَرِ، قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَى غَالِبًا

[1]: صحيح البخاري/ الصيد ٢٨ (٥٥٢٩)، انظر حديث رقم : ٣٧٨٨، (تحفة الأشراف: ٣٤٢٢، وقد أخرجه: مسند احمد (٤١٣/٤) (صحيح)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٠١٨) (ضعيف الإسناد)

الَّذِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

دا روایت دتیرشوي روایت په شان دي۔

[۳۸۱۱](حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا".

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ دغزوه خیبرپه ورځ باندي دکورنوخرو دخوړلونه منع فرمائیلي ده اودمردارخروڅاروي دسورلی کولو اوددي دغوښي خوړلونه.

د باب آخری حدیث ﴿ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﴾ چه په هغي کښي تحریم لحوم حمر ذکر دي. اخرجه النسائی قاله المنذری.

بَابٌ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ

د ملخ د خوړلو بیان

[۳۸۱۲](حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، وَسَأَلَتْهُ "عَنِ الْجَرَادِ؟"، فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ".

د ابویعفور نه روایت دي فرمائی چه دابن ابی اوفی نه مي اوریدلي دي کله چه ماورنه دملخ دخوړلو په باره کښي تیوس کړي وو هغه راته اوفرمائیل چه دنبی ﷺ سره په شپږو یا اوه غزاګانو کښي شریک شوي یم او مونږ به دا دهغه سره خوړل.

﴿ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ ﴾ عبدالله بن ابی اوفی ﷺ فرمائی چه زه د رسول الله ﷺ سره په شپږو یا اووۀ غزاواتو کښي شریک شوي یم نو مونږ به د رسول الله ﷺ سره دا خوړل یعنی ملخان، حافظ فرمائی چه کیدي شی د معیت تعلق صرف د غزوي سره وی، او دا هم احتمال دي چه د سفر سره د اکل جراد سره هم وی. او د احتمال ثانی تائید د ابونعیم د روایت نه کیږی د کوم نه چه دا زیادت معلومیږی ﴿ ویاکله معنا ﴾ (بذل) خو دلته په کتاب کښي د دي نه پس په روایت کښي راځی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل : ﴿ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ﴾ مګر دا چه داسي اوئیلي شی چه د ﴿ لا اکله ﴾ نه مقصود درغبت نفی مراد ده نه د نفس اکل، او یا دي دا اوئیلي شی کما قال القاری چه دا دویم روایت د سلمان والا د دي په سند کښي اختلاف دي چه بعضو دا مرسلا ذکر کړي دي لکه چه مصنف رحمه الله فرمائی : رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

---

[1]: سنن النسائي/الضحايا ٤٢ (٤٤٥٢)، (تحفة الأشراف: ٨٧٦٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢١٩/٢) (حسن صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الصيد ١٣ (٥٤٩٥)، صحيح مسلم/الصيد ٨ (١٩٥٢)، سنن الترمذي/الأطعمة ١٠ (١٨٢١)، سنن النسائي/الصيد ٣٧ (٤٣٦١)، (تحفة الأشراف: ٥١٨٢)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣٥٣/٤، ٣٥٧، ٣٨٠)، سنن الدارمي/الصيد ٥ (٢٠٥٣) (صحيح)

د دي حديث نه د جراد حلال والي ثابتيږي مطلقا، پس د جمهورو مذهب هم دا دي چه جراد مطلقا حلال دي که د هغه مرګ په ذبح کولو سره اوشي يا شکار کولو سره يا هغه طبعي مرګ باندي مړ شي. په دي کښي د امام مالک رحمه الله اختلاف دي د هغوی مشهور قول او د امام احمد رحمه الله يو روايت دي چه که د يو عارض او سبب په وجه باندي مړ شي نو بيا خو حلال دي او که طبعي مرګ باندي مړ وی نو بيا حلال نه دي. (بذل عن النووی)

جراد د حلاليدو نه علاوه د سمک په شان بغير د ذبح کولو نه هم حلال دي لکه چه مشهور حديث دي ﴿ احلت لنا الميتتان السمک والجراد ﴾ والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائي، قاله المنذری.

[۳۸۱۳](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْسُلَيْمَانَ، قَالَ: "سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ، لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ"، قَالَ أَبُودَاوُد: رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانَ.

دسلمان نه روايت دي فرمائی چه درسول الله ﷺ نه دملخ دخورلو په باره کښي تپوس اوکړي شو. نووئي فرمائيل دالله پير لښکری دی، نه خوئي زه خورم اونه ئي حرام کړم. امام ابوداؤد فرمائی چه دا روايت ابوالمعتمر دخپل پلارنه په واسطه دعثمان سره دنبی ﷺ نه ذکرکړي دي اودسلمان ذکرئي په کښي نه دی کړي.

قوله: ﴿عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ ﴾

يعنی ملخان د الله پاک د مخلوقاتو په لښکر کښي يو پير لوئي لښکر دي، يعنی په زمکه باندي اوسيدونکو نه په ظاهر کښي مراد د ﴿ من اكثر جنود الله ﴾ نه دا نه دي چه د تولو نه زيات هم دا دی. خو دا زه خو خيله نه خورم او د بل دپاره ئي حرامو هم نه.

ذكر انه روى مرسلا... واخرجه ابن ماجه مسندا، قاله المنذری.

[۳۸۱۴](*) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْعَزَّارِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ، فَقَالَ مِثْلَهُ، فَقَالَ: أَكْثَرُ جُنُدِ اللهِ، قَالَ عَلِيٌّ: اسْمُهُ فَايِدٌ يَعْنِي أَبَا الْعَوَّامِ، قَالَ أَبُودَاوُد: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ سُلَيْمَانَ.

دسلمان نه روايت دي فرمائی چه درسول الله و نه دملخ دخورلو په باره کښي تپوس اوکړي شو نوداسي ئي اوفرمائيل، علی بن عبدالله وئيلی دی چه دابوالعوام نوم فائد دي. امام ابوداؤد فرمائی دا روايت حماد په واسطه دابوالعوام سره دسلمان ذکرنه بغير دابوعثمان نه ذکرکړي دي اوهغه دنبی ﷺ نه بيان کړي دي.

(*): سنن ابن ماجه بالصيد ۹ (۳۲۱۹)، (تحفة الأشراف: ۴۴۹۵) (ضعيف)
(*): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ۴۴۹۵) (ضعيف)

بَابٌ فِي أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

دهغه کبانو (مهیانو) د خوړلو بیان کوم چه د اوبو په سر مړه روان وی

یعنی هغه مهیان کوم چه په اوبو کښې په طبعی مرګ باندې مړه شی او بیا پورته ګرزی.

[۳۸۱۵]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَيُّوبُ، وَحَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْقَفُوهُ عَلَى جَابِرٍ، وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

دجابر بن عبدالله رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه نبی علیه السلام فرمائیلی دی کوم مهي چه دریاب ني راوغورځوي یا ددریاب اوبه اودریږي نو داخورئ اوکوم مهي چه دمړ کیدونه پس داوبو په سر روان وي نودامه خوری، امام ابوداؤد فرمائی دا روایت سفیان ثوري دایوب نه اوهغه دحماد نه اوهغه دجابرنه موقوف نقل کړي دي، اودا حدیث سنداهم دابن ابی زئب نه اوهغه دابن ابی زبیر په واسطه بیان کړې دي لیکن داواسطه ضعیفه ده.

قوله: ﴿ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ ﴾

یعنی کوم مهي چه د دریاب چپه بهر راوغورخوی یا د مهی په دریاب کښې د کیدو سره اوبه د هغې نه لرې شی او بیا هغه په خشکن مړ شئ نو داسې قسم مهیان خو خورئ او کوم چه په دي کښې طبعی مرګ سره مړ کیدو باندې پورته ګرزی هغه مه خورئ.

د طافی خوراک د احنافو په نزد مکروه دي او د باقی ائمه ثلاثه او د اهل ظواهر په نزد حلال بغیر د کراهت نه دي، امام نووی رحمه الله فرمائی چه دا حدیث ضعیف دي، مصنف رحمه الله هم د دي په سند کښې اختلاف بیان کړې دي چه یو جماعت دا حدیث د ابوالزبیر نه موقوفا علی جابر روایت کړې دي. یعنی د دي حدیث موقوفا روایت کیدل زیات صحیح دی په نسبت د مرفوع. او نور کلام د فریقینو په دلائلو باندې په بذل کښې دي چه څوک کتل غواړی او دي ګوری. او په حاشیه د بذل کښې دی ﴿ وروی ذلک ای الکراهة عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم، ولا یضر من اوقفه فان الموقوف فی مثل هذا کالمرفوع کما معروف کما فی المرقاة وفی الهدایة عن جماعة من الصحابة مثل ملعبنا وذکر الزیلعی الآثار وکذا فی الدر المنثور ولخصها فی "التعلیق الممجد" وروی عن ابی بکر رضي الله عنه الطافی حلال علقه البخاری فی صحیحه اهـ ﴾ والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری.

---

(۱): سنن ابن ماجه/الصید ۱۸ (۳۲۴۷)، (تحفة الأشراف: ۲۶۵۷) (ضعیف)

بَابٌ فِي الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ(۱)

د مردار خوړلو ته د مجبوره کيدو بيان

[۳۸۱۶] (۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَأَبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟"، قَالَ: لَا، قَالَ: فَكُلُوهَا، قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا، قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ".

دجابر بن سمره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه يوکس دمديني سره نزدي حره مقام ته راغي اوده سره دده بال بچ هم وو يوکس ورته اووئيل زما اوښه ورکه شوي ده که چرې تا اومونده نووئي نيسه نودي کس ته دغه اوښه ملاو شوه ليکن داوښي مالک ملاو نه شو بياهغه اوښه بيماره شوه نوددي کس ښخي اووئيل چه دا ذبح کړه ليکن ده دښخي خبره ونه منله او اوښه مرداره شوه په دي وخت کښې ددي کس ښخي اووئيل چه ددي اوښي نه خرمن اوباسه ددي دپاره چه مونږ ددي وازده استعمال کړو اوغوښه ئې وچه کړو دي کس اووئيل زه به دنبي عليه السلام نه تپوس اوکړم، هغه دنبي عليه السلام په خدمت کښې حاضرشو اودمسئلې تپوس ئې وکړو نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل ايا ستا سره دومره څه شته چه ته پرې ددينه بچ شي نوده ورته اووئيل چه نشته نبي عليه السلام ورته اوفرمائيل بياداغه اوښه اوخوره، راوي وائي چه په دي دوران کښې داوښي مالک راورسيدو او دغه ښخي خاوند ورته ټوله واقعه بيان کړه مالک ورته اووئيل تاسوولې نه ده ذبح کړې؟ ده اووئيل چه ماته ستانه حياء راغله.

مضمون الحديث:

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا الخ ﴾

جابر بن سمره رضي الله عنه فرمائي چه يو مسافر سړي مديني طيبې ته راتلو سره په مقام حره کښې ديره شو. د هغه سره د هغه اهل وعيال هم وو نو يو مقامي سړی هغه ته اووې چه زما ياو اوښه ورکه شوې ده که تاته ملاؤ شي نو هغه اونيسه، پس هغه ته يو اوښه ملاؤ شوه هغه اونيوله

---

(۱) **په مسئله د مضطر کښې مباحث سبعه** : په حاشيه د بذل کښې دلته اووۀ بحثونه او مسائل ذکر دی کوم چه بعينه دلته نقل کولې شی ..... فيه سبعة ابحاث في الاوجز : الاول في حقيقته ومعي عند الجمهور ان يصل به الجوع الي الهلاك او الي مرض يفضي الي الهلاك ولي حكمه الاكراه..... الثاني في مقدار الاكل وهو سد الرمق عندنا وهو المشهور عند الشافعي واحمد ورواية مرجوحة عن مالك، والراجح المعتمد عند مالك هو غير المشهور عنهما يجوز له الشبع..... والثالث هل يجب الاكل او يباح؟ ارجح روايتي احمد واصح وجهي الشافعي الوجوب، وبه قال مالك والحنفية الا ابايوسف فقال بالاباحة وهو احد روايتي الشافعي واحمد..... والرابع السفر والحضر سواء عند الجمهور ورواية عن احمد تختص بالسفر..... والخامس لا يجوز للعاص بالسفر عند الثلاثة خلافا للحنفية (لعدمهم الرخصة عامة)..... والسادس يجوز له التزود منه في اصح روايتي احمد وبه قال الشافعي ومالك والاخري لاحمد لا يجوز..... والسابع الخمر كالميتة عندنا في هذه المسئلة ولا يجوز عند الشافعي ومالك اهـ)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۲۱۵۰)، ولد أخرجه: مسند احمد (۸۷/۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷، ۱۰۴) (حسن الإسناد)

خو هغه مالک ئې ملاؤ نه شو، اتفاقی هغه اوښه بیماره شوه نو د دې پردی مسافر سړی ښځې اووې دا ذبح کړه، هغه او نه منله تر دې چه هغه اوښه مړه شوه، بیا د هغه ښځې اووې چه اوس د دې ځرمن اوباسه چه مونږ د دې غوښه او وازګه پرې کړو او اوښې خورو (چه هغوی سره د خوراک دپاره هیڅ نه وو) هغه سړی اووې چه تر خو پورې زه د رسول الله ﷺ نه معلومه نه کړم داسې نه شم کولې. پس هغه د رسول الله ﷺ نه دې باره کښې تپوس اوکړو نو هغوی ترې نه تپوس اوفرمائیلو چه تاسره د دې نه علاوه بل ځیز د خوراک شته کوم چه تا د دې مرداري نه مستغنی کړی؟ هغه عرض اوکړو نه جی داسې هیڅ ځیز نشته، په دې اوریدو باندې رسول الله ﷺ هغه ته د خوراک اجازت ورکړو، د دې نه پس چه کله د هغې اوښې مالک راورسیدلو او دې سړی ورته د اوښې حال بیان کړو، په دې باندې د هغې مالک اووې چه تا د مرګ نه مخکښې هغه ذبح ولې نه کړه؟ هغه اووې زه ستانه شرمیدم.....

[٣٨١٧]()حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟، قَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟، قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدْوَةً، وَقَدَحٌ عَشِيَّةً، قَالَ: ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ، فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، وَالصَّبُوحُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

د فجیع العامري نه روایت دي فرمائی چه زه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم اوعرض مې وکړو اې دالله رسوله زمونږ دپاره په کوم حال کښې مرداره خوړل جائزدي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل ستاسو خوراک څه شي دي؟ ده ورته اووئیل دماښام په وخت کښې دشودو یوه پیاله اودسحر په وخت کښې دشودویوه پیاله، ابونعیم وائی عقبه ماته ددې حدیث داسې تشریح کړې ده چه ددینه مراد دشودو یوه پیاله سحر اویوه ماښام ځکل په دې خبره دي زماپه خپل پلارقسم وي چه زه وګه ګرځم نوپه دې بناباندې نبی ﷺ ددغه کس دپاره مرداره جائز اوګرځوله.

شرح الحديث

قوله: ﴿ عَنِ الْفُجَيْعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ الخ ﴾ تحل مجرد او مزید دواړه کیدي شی، دا استفهام دي یعنی ﴿ اما تحل لنا المیتة؟ ﴾ او د مزید په صورت کښې به ئې مطلب دا وی چه آیا تاسو میتة زمونږ دپاره نه جائز کوئ، رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه ستاسو خوراک څه دي، او تاسو ته د خوراک دپاره څه ملاویږي، ﴿ قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ ﴾ هغه اووې چه زمونږ خوراک د سحر او ماښام یو یو پیاله ده. صبوح وائی د سحر خوراک ته غبوق د ماښام خوراک ته قال ذلک وابی الجوع... رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه زما دې په پلار قسم وی دا خو تولـه لوړه ده او رسول الله ﷺ د هغوی دپاره د مرداري خوړل جائز کړل.

د اضطرار په وخت د مضطر دپاره د اکل میتة اجازت د احنافو په نزد (او هم دا قول راجح د حنابله او د شوافعو دې) په اندازه د سدرمق دي، په دې کښې د امام مالک رحمه الله

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١١٠٢١) (ضعيف الإسناد)

اختلاف دي ﴿ فانه اجاز للمضطر الشبع وهو رواية عن الشافعي واحمد ﴾

د دي حديث نه په ظاهر کښې د مالکيانو تائيد کيږي، په بذل کښې د ګنګوهی د تقرير نه نقل کړې دی چه کيدې شی مصنف رحمه الله دا دواړه احاديث د خپل مذهب د ثبوت دپاره راوړي وی چه اضطرار د هلاکت په ويره باندې موقوف نه دي ځکه چه د رومبی روايت نه د مطلق اکل اجازت ثابتيږی او هم دغه شان د دويم روايت نه ثابتيږی چه د حل ميتة بنياد د هلاکت په ويره باندې نه دي ځکه چه يو پياله سحر او يو پياله مانښام سړی ته ملاويږی نو په دي صورت کښې د هلاکت ويره چرته وی؟ خو د اول روايت جواب دا دي په کوم کښې چه مطلق اکل ذکر دي چه دا مطلق به د آيت په ذريعه مقيد کولې شی چه په هغې کښې د مضطر دپاره اباحت د ميتة ذکر دي ځکه چه سړی په اندازه د رسد رمق د خوراک نه پس مضطر چرته پاتې کيږی چه د هغه دپاره اکل ميتة حلال شی، او د روايت ثانيه جواب دا دي ﴿ قدح غدوة وقدح عشية ﴾ مطلب به دا اخستلې شی چه هر پياله د هر سړی دپاره مراد نه ده بلکه د پوره کور والو دپاره، ځکه چه يو يو پياله سحر او مانښام هر سړی ته ملاؤ شی نو په دې صورت کښې خوراک ته حاجت نه پاتې کيږی پاتې لا حالت اضطرار.

قوله: په دې حديث کښې دا دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل: ﴿ ذلک وابی الجوع ﴾ يعنی رسول الله ﷺ د خپل پلار قسم اوخورلو، دغه شان د حضور ﷺ قسم د کتاب الصلوة په اول کښې تير شوې دي. ﴿ افلح وابيه .ان صدق ﴾ د دې جواب هم هلته ذکر شوې دي، او کوم چه د کتاب الايمان والنذور په يو حديث کښې د حضور ﷺ دا قسم تير شوې دي ﴿لعمر الهک ﴾ په هغې کښې خو هيڅ اشکال نشته ځکه چه د عمر اضافت په دې کښې د اله طرف ته شوې دي.

بَابٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ[1]

باب په يو وخت کښې د مختلف قسمه خوراکو نو خوړلو بيان

[۳۸۱۸] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْغَوْرِ، فَالْتَمَسَهُ فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا؟ قَالَ: فِي عُكَّةِ ضَبٍّ، قَالَ: ارْفَعْهُ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَيُّوبُ لَيْسَ هُوَ السَّخْتِيَانِيَّ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی دغنمو

---

[1] په حاشيه د بذل کښې دی: هم دغه شان ترجمه امام بخاری هم قائم کړي ده، په دي باندې حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی چه شايد مصنف اشاره کړی ده د حضرت انس رضي الله عنه هغه ضعيف حديث طرف ته چه په هغې کښې دا دی چه يوځل د نبی کريم ﷺ په خدمت کښې يو پليټ راوړلی شو چه په هغې کښې پنير او شهد وو، نو يه په دي باندې نبی کريم ﷺ اوفرمائيل: (دمان فی اناء، لا آکله ولا احرمه) چه په يو لوخی کښې دوه قسمه سالن (اينګولې)، زه دا نه خورم او بل چا دپاره نې حرام کوم هم نه، اخرجه الطبراني وفيه راو مجهول.

[2]: سنن ابن ماجه/الأطعمة ٤٧ (٣٣٤١)، (تحفة الأشراف: ٧٥٥١) (ضعيف)

دوړو سپینه دوډئ په غوړوکښې پخه کړي شوي زمادیره خوښه وي، په دې وخت کښې یوکس پاځیدو اودا دوډئ ئې دنبی ﷺ دپاره تیاره کړه او پیش ئې کړه نبی کریم ﷺ ورته تپوس وکړوچه غوړي په څنګه لوښې کښې پراته وو؟ عرض وکړي شودخادمئ دخرمني په مشکیزه کښې، نبی ﷺ اوفرمائیل دا دوډئ پورته کړه.

امام بخاری رحمه الله هم قائم کړي ده په دې باندې حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائی چه کیدې شی مصنف رحمه الله اشاره کړي ده د انس رضی الله عنه د حدیث ضعف ته چه په هغې کښې دی چه یو کرت د رسول الله ﷺ په خدمت کښې یو کاسه حاضره کړي شوه چه په هغې کښې پئ او شهد وو نو په دې باندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل: ادمان فی اناء لا آکله ولا احرمه.... په یو لوښی کښې دوه قسم خوراک دا زه نه خورم او د بل دپاره ئې نه حراموم. اخرجه الطبرانی وفیه راو مجهول) یعنی په یو وخت باندې دوه قسمه خوراک کول، یعنی د دې جواز، لکه چه د حدیث الباب نه معلومیږی.

مضمون الحدیث:

قوله: ﴿ وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِی خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ ﴾ سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما فرمائی چه رسول الله ﷺ یو ورځ دا خواهش ښکاره کړو چه که ما سره د سپینو اوربشو دوډئ وي په پیواو غوړو کښې ګډه شوي (نو څومره به ښه وي) په دې باندې یو صحابی رضی الله عنه اودریدلو او هم د دې قسم یو دوډئ ئې راوړله. رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا کوم غوړي چه په دې پورې دی دا په څه کښې وو؟ ﴿ قال فی عکة ضب ﴾ هغه جواب ورکړو چه د ضب په څرمن کښې..... رسول الله ﷺ اوفرمائیل دا دوډئ زما د مخې نه اوچته کړئ او هغه ئې نه او نه خورله.

په بذل کښې د حضرت ګنګوهی رحمه الله د تقریر نه نقل کړي دی چه د دې حدیث نه د ضب عدم جواز په فهم کښې راځی ځکه چه که هغه حلال وي نو رسول الله ﷺ به د هغه خوراک د خورلو نه انکار نه کولو. او که څوک داسې اوائی د شوافعو د طرف نه چه هغوی داسې د طبعی تنفر د وجې نه اوکړل نه د عدم حل د ضب د وجې نه... نو د هغه جواب دا دې چه دا توجیه صحیح نه ده ځکه چه د ضب د څرمني هیڅ اثر په غوړو کښې نه وو. (والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری)

باب فِي أَكْلِ الْجُبْنِ

د پنیر خورلو بیان

په دې کښې دوه لغته دی یو بضم الجیم و سکون الباء، او دویم بضم الجیم والباء وتشدید النون، په وزن د عتل (بضمتین وتشدید مع التنوین) د خوراک معروف څیز دې چه هغې ته پنیر وائی.

[٣٨١٩](*)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه په غزوه تبوک کښې نبي ﷺ ته دپنيرو يوه توته پيش کړې شوه نوچاړه ئې را اوغوښتله اوبسم الله ئې ووئيله او دائي پرې کړه.

په حديث الباب کښې دی چه کله رسول الله ﷺ په غزوه تبوک کښې وو نو د پنير يوه ټکړه راوړلې شوه. رسول الله ﷺ چاړه را اوغوښتله اوهغه ئې بسم الله لوستلو سره کټ کړه.

بَابٌ فِي الْخَلِّ
د سرکې خوړلو بيان

[٣٨٢٠](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ".

ترجمه: دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي کريم ﷺ فرمائيلي دي: چه سرکه ډيره ښه ترکاري ده.

قوله: ﴿ نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ ﴾ رسول الله ﷺ د سرکې تعريف اوفرمائيلو چه هغه څومره ښه ترکاري ده په دې اعتبار سره چه ددې په جوړولو کښې او حاصلولو کښې زيات مشقت نشته او نه پکښې زيات خرچ لهذا قناعت ته ډير نزدې دي. (بذل)

په شرح د حديث کښې د شارحينو اختلاف:

امام خطابي رحمه الله فرمائي چه په دې کښې مدح ده په خوراک ځکاک کښې د اقتصاد اختيارولو او نفس لره د خوندور خوراکونو نه د منع کولو په دې باندې امام نووي رحمه الله فرمائيلي دی چه د اقتصاد في المآكل والمشارب ترغيب خو په نورو روايتونو او قواعدو سره ثابت دي، دلته خومقصود د رسول الله ﷺ في حد ذاته د سرکې تعريف کول دی، او حضرت په بذل کښې دا فرمائيلي دی چه د خطابي غرض د مدح خل نفی نه ده بلکه دا ده چه د اقتصاد د مدح په ضمن کښې د سرکې هم تعريف کړې شوي دي اهـ... خو ظاهر د کلام د خطابي نه هم دا ده چه د هغوی په نزد په دې حديث سره مقصود مدح د خل نه ده بلکه د اقتصاد ترغيب دي هم په دې وجه امام نووي رحمه الله د هغې په سختی سره انکار کړې دي. زما په نزد په دې کښې د امام نووي رحمه الله رائې ډيره غوره ده د خطابي د رائې نه. ځکه چه دا حديث مختصر دي او پوره حديث هغه دي کوم چه په مسلم شريف کښې راغلی دي: ﴿ يَقُولُ جابر رضي الله تعالى عنه أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ « مَا مِنْ أُدْمٍ ». فَقَالُوا لاَ إِلاَّ شَىْءٌ مِنْ خَلٍّ. قَالَ « فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الأُدْمُ ». قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِىِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. وَقَالَ طَلْحَةُ مَا زِلْتُ

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ٧١١٤)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الأشربة ٤٠ (٣٠٥٢)، ٢٠ (٣٨٢٧) (حسن الإسناد)

(*): سنن الترمذي/الأطعمة ٣٥ (١٨٤٢)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٣٣ (٣٣١٧)، (تحفة الأشراف: ٢٥٧٩)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الأشربة ٤٠ (٣٠٥٢)، سنن النسائي/الأيمان ٢٠ (٣٨٢٧) مسند احمد (٣٠٤/٣، ٣٧١، ٣٨٩، ٣٩٠)، سنن الدارمي/الأطعمة ١٨ (٢٠٩٢) (صحيح)

أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ﴾ د دې حديث نه هم دا معلوميږي چه د رسول الله ﷺ اصل مقصود مدح د خل ده اګر چه د دې په ضمن کښې اقتصاد هم مونږلې شی. والحديث اخرجه مسلم والنسائي، قاله المنذري.

[۳۸۲۱]()حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی کريم ﷺ فرمائيلي دي: چه سرکه ښه ترکاري ده.

بَابٌ فِي أَكْلِ الثُّومِ

د اوږې خوړلو بيان

[۳۸۲۲]()حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنَ الْبُقُولِ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي"، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ بِيَدِهِ: فَسَرَّهُ ابْنُ وَهْبٍ طَبَقٌ.

دجابر بن عبد الله رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی کريم ﷺ فرمائيلي دي: چاچه اوګه يا پياز خوړلي وي هغه دي مونږته نه رانږدې کيږي، يا داچه زمونږ مسجد ته دي نه راځي، يا داچه په کورکښې دي کيني، يوځل نبی کريم ﷺ ته يولوښې راوړې شوچه سبزي ساګ وغيره پکښې پراته وونو نبی ﷺ دهغې نه خه بري محسوس کړونوتپوس ئې وکړو بيا ورته ددې تفصيل بيان کړې شونبی ﷺ اوفرمائيل دا فلانی صحابي ته ورنږدې کړئ نوهغه هم خوښ نکړل نونبی ﷺ اوفرمائيل خوړه زه دهغه ذات سره جرګه کوم دکوم سره چه تاسونه کوئ، احمد بن صالح وائي چه ابن وهب دبدر تشريح په لوښي سره کړي ده.

فوله: ﴿مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - الخ﴾

د جابر رضي الله عنه نه روايت دي چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه کوم سړي اوګه يا پياز خوړلي وي، يعنی کچه چه پخ شوي نه وي. نو هغه دي زمونږ مجلس ته نه راځي، يعنی د دې دواړو خيزونو د خوراک نه پس، او يا ئې دا اوفرمائيل چه زمونږ مسجد ته دي نه راځي او هغه له پکاردی چه په خپل کور کښې کيني. يعنی تر خو چه د هغې بدبوئی ختم شوي نه وی لکه چه په بل حديث کښې دی: ﴿حتى يذهب منه ريحه﴾

ورانديه دې روايت کښې دی چه يو کرت رسول الله ﷺ ته يو طبق راوړلي شو چه په هغې کښې مختلف قسم سبزيانې وې، په رسول الله ﷺ باندې چه کله د هغې بوئی اولګيدو نو هغوی تپوس اوکړو چه دا څه دی؟ چه کله هغوی ته اوئيلي شو چه په دې کښې مختلف

---

[۱]: صحيح مسلم/الأطعمة ۳۰ (۲۰۵۲)، سنن النسائي/الأيمان ۲۰ (۳۸۲۷)، (تحفة الأشراف: ۲۳۳۸) (صحيح)

[۲]: صحيح البخاري/الأذان ۱۶۰ (۸۵۴)، الأطعمة ۴۹ (ر۵۴۵)، الاعتصام ۲۴ (۷۳۵۹)، صحيح مسلم/المساجد ۱۷ (۵۶۴)، (تحفة الأشراف: ۲۴۸۵)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأطعمة ۱۳ (۱۸۰۶)، سنن النسائي/المساجد ۱۶ (۷۰۸)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ۵۹ (۳۳۶۳)، مسند احمد (۳/ ۳۷۴، ۳۸۷، ۴۰۰) (صحيح)

سبزیاني دی نو هغوی بعضو حاضرینو ته اوفرمائیل چه دا فلانی صحابی ته اولیږئ کوم چه هغوی سره وو (خو هغه صحابی د هغې په خوراک کښې تامل اوکړو د رسول الله ﷺ د نه خوراک په وجه باندې) پس چه کله رسول الله ﷺ اولیدل چه هغه صحابی ددې خوراک نه خوښوی نو رسول الله ﷺ ورته اوفرمائیل ته ئې اوخوره. او رسول الله ﷺ خپله د نه خوراک وجه دا بیان اوفرمائیله: ﴿ فانی اناجی من لا تناجی ﴾ یعنی زما د نه خوراک وجه خو دا ده چه ما سره ملائک خبرې کوی او هغوی د لطافت د انتهاء د وجې نه ادنی بوئی هم نه برداشت کوی. په دې حدیث کښې د بعض اصحاب نه مراد ابوایوب انصاری ﷺ دې لکه چه د صحیح مسلم او ترمذی په روایت کښې په تفصیل سره راغلې دی د هجرت په ابتداء کښې چه دچا کور کښې حضور ﷺ قیام اوفرمائیلو. (کذا قال الحافظ فی الفتح، وهکذا فی البذل)

د صحابی حدیث لره روایت بالمعنی کول :

د دې حدیث نه دا هم معلومه شوه چه ډیر کرته به صحابه کرام ﷺ د رسول الله ﷺ د کلام روایت بالمعنی هم کولو. په دې وجه د رسول الله ﷺ الفاظ دا خو نه شی کیدې : ﴿قربوا الی بعض اصحابه ﴾ ښکاره خبره ده چه رسول الله ﷺ به فرمائیلی وی چه ﴿ قربوها الی فلان ﴾ د هغه صحابی نوم اخستلو سره، خو دلته راوی په روایت کښې داسې نقل اوکړو ﴿ الی بعض اصحابه ﴾ دا تعبیر د راوی خپل دې. (افاده الکرمانی ونقله فی العون)

وړاندې په روایت کښې دی چه راوی د "بدر" تفسیر په "طبق" سره اوکړو په ظاهر کښې طبق لره د بدر سره په استدارة کښې تشبیه ورکولو سره بدر وئیلې شی، په حاشیه د بذل کښې حضرت شیخ یو بله خبره لیکلې ده هغه دا چه ﴿ فلیعتزل مسجدنا ﴾ دا مستقل حدیث دې دا واقعه په غزوه خیبر کښې پیښه شوې وه. او د حدیث په جزء ثانی کښې یعنی ﴿ وانه اتی بیدر فیه خصومات ﴾ الی اخره... دا د هجرت د ابتداء واقعه ده چه کله رسول الله ﷺ د ابوایوب انصاری ﷺ په کور کښې دیره وو.

والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.....

[۳۸۲۳](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا النَّعِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومُ وَالْبَصَلُ، وَقِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَتُحَرِّمُهُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوهُ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ".

د ابوسعید خدری ﷺ نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ په وړاندې یوځل دپیازو او اوګي تذکره اوکړي شوه، عرض اوکړي شو چه اې دالله رسوله په دې تولوکښې داوږې بوي ډیرتیزوي ایا حرامو ئې اینبی اوفرمائیل خوږئ ئې لیکن چاچه وخورله نوچه ترخوئې بوي ختم شوي نه وي مسجدته دې نه راځي.

د دې نه پس په حدیث د ابوسعید ﷺ کښې دی ﴿ قبل یا رسول الله ﷺ واشد ذلک کله

---

۱): (تحفة الأشراف: ۴۴۳۸)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/المساجد ۱۷ (۵۶۶)، مسند احمد (۴/۲۵۲) (صحيح)

الثوم اترحمه؟ ﴾ په دې باندې په حاشیه د بذل کښې لیکلې دی قال النووی : اختلف اصحابنا هل کانت هذه الاشیاء محرمة علیه ﷺ، الاصح من انه مکروه تنزیها اهـ ﴾ او علامه عینی رحمه الله فرمائی چه د ابن حزم نه علاوه د بعض اهل ظاهر په نزد دا څیزونه حرام دی ﴿ لافضائها الی ترک الجماعة وهی عندهم فرض الخ ﴾

د جماعت د مانځه په نه فرض کیدو باندې استدلال :

او په فتح الباری ص ۳۹۹ ج ۲ کښې دلته داسې لیکلې دی چه د احادیث الباب نه په دې خبره استدلال کړې شوې دي چه د جماعت مونځ فرض عین نه دي ځکه چه د دې څیزونو خوراک جائز دي او د دې د لوازمو نه ترک د جماعت دي او د جائز لازم جائز وی.

[۳۸۲٤](۰) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَظُنُّهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ تَفَلَ ثُمَاةَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَلَا يُؤْذِنَّا بِرِيحِهَا".

زر بن حبیش د حذیفه نه روایت کوی فرمائی چه زما خیال دي چه حذیفه دا روایت دنبی ﷺ نه بیان کړي وو چه فرمائیلي ئې وو:څوک چه قبلې ته مخامخ لاړي (توکانې توګړي نودقیامت په ورځ به په داسې حال کښې راشي چه دده دغه لاړي به دده ددواړه سترګوپه مینځ پورې انختلې وي، اوڅوک چه دا بدبوداره سبزي (یعنی اومه اوږه) اوخوري نو زمونږ مسجدته دې نه راځي، نبی ﷺ داجمله دری ځله تکرارکړه.

قوله: ﴿ عَنْ حُذَيْفَةَ أَظُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ تَفَلَ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ ....الخ﴾ کوم سړي چه د قبلې طرف ته تهوکی نو هغه سړي به راشی د قیامت په ورځ باندې چه هغه لاړې به د هغه د دواړو سترګو ترمینځه یعنی په تندی باندې وی، او رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه کوم سړي دا خبیثه سبزی اوخوری نو زمونږ مسجد ته دې نزدې نه راځی مراد تري نه مساجد المسلمین دی چه په هغې کښې ټول مسجدونه شامل شو لکه چه په بل روایت کښې دی: ﴿ فلا یقربن المساجد ﴾ او د ﴿ ثلا ثا ﴾ مطلب دا دی چه رسول الله ﷺ دا خبره دری کرته اوفرمائیله او په فتح الباری کښې نقل کړي دی چه محدث ابن خزیمه په دې حدیث باندې دا باب ترلې دي : ﴿ توقیف النهی عن اتیان الجماعة لآکلی الثوم ﴾ چه د هغې تقاضا دا ده چه د ثلاثا ﴿ ثلاثا ﴾ معنی ﴿ ثلاث لیال ﴾ اخستلې ده. خو دا صحیح نه ده بلکه ظاهره دا ده چه د ثلاثا تعلق د قول سره دې ﴿ ای قال ذلک ثلاثا ﴾ ځکه چه علت د منع وجود د رائحه دې او ښکاره خبره ده چه د دې سبزیانو بوئی تر دریو ورځو پورې باقی نه وی، او په بذل کښې د حضرت گنګوهی رحمه الله د تقریر نه نقل کړی دی چه د دې حدیث نه معلومه شوه چه د خبیث اطلاق همیشه په حرام او نجس باندې نه کیږی بلکه د دې اطلاق کله په غیر نظیف او مکروه طبعی باندې هم کیږی، ﴿ وبذلک ینحل کثیر من الاشکالات کقوله : لعن الکلب خبیث وکسب الحجام خبیث﴾ حدیث حذیفه رضی الله عنه اخرجه ابن خزیمه کما تقدم عن الفتح قریبا.

(۰) تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۳۲٦) (صحیح)

[٣٨٢٥] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ".

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام فرمايلي دي څوک چه دا بدبودار ه سبزي (يعني اومه اوره) اوخوري نو زمونږ مسجد ته دي نه راځي.

[٣٨٢٦] (وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: "أَكَلْتُ ثُومًا، فَأَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِيحَ الثُّومِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا أَوْ رِيحُهُ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَتُقْطِعَنِّي يَدَكَ، قَالَ: فَأَدْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَى صَدْرِي، فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ، قَالَ: إِنَّ لَكَ عُذْرًا".

دمغيره بن شعبة رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه ما اوږه خورلي وه اودنبي عليه السلام دمونځ خاني ته ورغلم او يورکعت رانه فوت شوي وو، هرکله چه مسجدته داخل شوم اونبي عليه السلام بوي محسوس کړو، نوچه کله ني مونځ پوره کړونو اوني فرمائيل څوک چه ددي بوتي نه اوخوري نوهغه دي زمونږ خواته نه راځي ترڅوچه ددي بوي ورنه ختم شوي نه وي،نوچه کله مي خپل مونځ پوره کړونونبي عليه السلام ته ورغلم اوعرض مي وکړوچه اې دالله رسوله ستادي په الله قسم وي ماته به خپل لاس. خامخاراکوي مغيره وائي چه مادنبي عليه السلام لاس مبارک په خپل نستونې کښې دننه کړاوبه خپله سينه مي کرخوږ نوزما زړه بندشوي وو، نبي عليه السلام اوفرمائيل ته معذورئې.

شرح الحديث :

قوله: ﴿عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا فَأَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ الخ﴾ مغيره بن شعبه رضي الله عنه فرمائي چه زه ډيو ورځ د اوګي د خورلو نه پس مسجد ته راغلم هغه وخت مونځ کيدلو. زه د يو رکعت نه مسبوق شوي اوم، په رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې د اوږې بوتي اولګيدو چه کله هغوی د مانځه نه فارغ شو نو وي فرمائيل چه څوک په تاسو کښې دا سبزي اوخوري نو مونږ ته دې نه رانزدې کيږي تر څو چه ترې بوئې زائل شوي نه وي، ما چه کله خپل مونځ پوره کړو نو د هغوی په خدمت کښې حاضر شوم او عرض مي اوکړو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تاسو ماته خپل لاس مبارک راکړئ، پس ما د هغوی لاس مبارک په لستونې کښې خپلې سينې ته يورو ﴿ فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الصَّدْرِ قَالَ « إِنَّ لَكَ عُذْرًا » ﴾ يعنې تاسو اوکتل چه زما سينه ترلې شوي ده په څه پټون وغيره سره، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل بيشکه ستا دپاره عذر دي

د حضرت ګنګوهي په تقرير کښې دي چه هغوی به سينه باندې څه پټون يا کمره وغيره ترلې وه د سينې د تکليف د وجې نه چه د هغې په ليدلو باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفرمائيل بيشکه

---

[1]: صحيح البخاري/الأذان ١٦٠ (٨٥٣)، صحيح مسلم/المساجد ١٧ (٥٦١)، (تحفة الأشراف: ٨١٤٣)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/إقامة الصلاة ٥٨ (١٠١٦)، مسند احمد (٢٠/٢)، سنن الدارمي/الأطعمة ٢١ (٢٠٩٧) (صحيح)

[2]: تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٥٣٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٤٩/٤، ٢٥٢) (صحيح)

ستادپاره عذر دي..... يعنى د اوږې خوراک معقول دي تا د علاج په طور خورلې ده. بس رسول الله ﷺ دومره اوفرمائيل او د هغوى مقصد دي دا اونه ګنډلې شى چه که څوک د عذر د وجې نه اوږه اوخورى نو د هغه دپاره مسجد ته راتلل جائز دى، هغه نهى په خپل خائې باندې قائم ده، او د حضرت په تقرير کښې دا هم دى چه بعض شارحينو چه دا وئيلې دى چه د سيني ترل د لوږې د غلبې د وجې نه وو نو دا خبره په فهم کښې نه راځى، ځکه چه په دې صورت کښې خو مناسب دا وه چه خيټه ترلې شوې وه نه سينه.

د دې نه پس په حديث د معاويه بن قرة عن ابيه کښې دى : ﴿ فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا ﴾ چه که يو سړې ثوم أو بصل خورى نو هغه له پکار دى چه د هغې بوئى ختم کړى او بيا ئې اوخورى، يعنى په تيلو وغيره کښې دې پاخه کړى، پس د باب په آخرى حديث کښې راځى د عائشې ﷺ نه چا د پيازو په باره کښې تپوس اوکړو نو هغوى اوفرمائيل چه آخرى خوراک کوم چه رسول الله ﷺ خورلې دى

[٣٨٢٧](*) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ يَعْنِي الْعَطَّارَ، عَنْهُمَا وَيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: "مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا، فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخًا"، قَالَ: يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّومَ.

معاويه بن قره دخپل پلارنه روايت کوى چه نبى ﷺ ددې دوه بوتو دخورلونه منع فرمائيلې ده، اودائې فرمائيلى دى څوک چه داوخورې نو مسجدته دې نه راځى اوبيا ئې اوفرمائيل که چرې ددې خورلوته ستاسو ضرورت پيښ شي نوپه پخولوسره ددې بوفې ختم کړئ او بيا ئې خورئ اوددې دوه بوتونه مراد پياز او اوګه ده.

[٣٨٢٨](*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "نُهِيَ عَنْ أُكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شَرِيكُ بْنُ حَنْبَلٍ.

د علي ﷺ نه روايت دي فرمائى چه داوکې دخورلونه منع راغلې ده مګر کله چه پخه کړې شى، امام ابوداؤد وائى دشريک دپلارنوم حنبل وو.

[٣٨٢٩](*) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا. ح حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي زَيَادٍ خَيَّارِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّهُ "سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ".

د ابو زياد خيار بن سلمه نه روايت دي فرمائى چه دام المومنين عائشة ﷺ نه مې د پياز په باره - کښې تپوس اوکړو هغې اوفرمائيل دنبى ﷺ په اخرني خوراک کښې پاخه پياز موجود وو.

حديث عائشة ﷺ اخرجه النسائي، قاله المنذري

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١١٨٠)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (٦٦٨١)، مسند احمد (١٩/٤) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الأطعمة ١٤ (١٨٠٩)، (تحفة الأشراف: ١٠١٢٧) (صحيح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ١٦٠٦٨)، وقد أخرجه: مسند احمد (٨٩/٦) (ضعيف)

بَابُ فِي التَّمْرِ
د کجورو خوړلو بیان

[۳۸۳۰](*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ الْأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً، وَقَالَ: هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ".

دیوسف بن عبدالله بن سلام نه روایت دي فرمائی چه مانبی ﷺ اولیدو چه د وربشو ډډوډی یوه قطره ئي راخستلې وه اوکجوري ئي وربانده ایخودلي وي اوفرمائیل ئي داکجوري ددي ډډوډۍ ترکاري ده.

قوله: ﴿ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ « هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ » ﴾

دا حدیث په کتاب الایمان والنذور ﴿ باب الرجل یحلف ان لا یاتدم ﴾ کښې تیر شوې دي. د دې حدیث نه دا هم معلومیږي چه د یوسف بن عبدالله بن سلام ﷺ دپاره صحبت ثابت دي. د امام بخاري ﷺ رائي خو هم دا ده، خو ابوحاتم رازی دا فرمائی چه د هغوی دپاره صحبت نه صرف رؤیت ثابت دي. والحدیث اخرجه الترمذی، قاله المنذری.

[۳۸۳۱](*) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ".

دام المومنین عائشه ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائیلی دی په کوم کورکښې چه کجوري نه وي نوددغه کور اوسیدونکي اوګی دی.

قوله: ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- « بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ » ﴾

په کوم کور کښې چه کجوري نه وي نو د هغه کور خلق اوږی دی. په بذل المجهود کښې دی چه د رسول الله ﷺ دا فرمان د مدیني په شان ښهرونو اعتبار سره دي چرته چه کجوري ډیرې زیاتې وي او هغه بالاستقلال خوړلې هم شی، د هر ښهر په اعتبار سره نه دي، او په کوکب دري کښې دا دی چه مقصد دا دي چه په کوم کور کښې کجوره وي او یو خیز د خوراک یعنی غله وغیره پکښې نه وي نو دا د کور خلق اوږی نه دی، یعنی د حدیث لازمی معنی مراد ده او دا مطلب نه دي چه په کور کښې هر قسم خیزونه شته او په هغې کښې صرف کجوري نه وي نو د هغه کور خلق اوږی دی.

دا دواړه فائدې جدا جدا دی، په دې کښې خپل مینځ کښې هیڅ تدافع نشته، د کوکب والا خبره هم د مدیني طیبې په شان ښهرونو په اعتبار سره ده چه که په هغه کور کښې صرف کجور وي نو هغه سړي دي خان غریب او اوږې نه ګڼړي بلکه د الله پاک شکر

(*): انظرحدیث رقم: (۳۲۵۹)، (تحفة الأشراف: ۱۱۸۵٤) (ضعیف)

(*): صحیح مسلم الأشربة ۲۶ (۲۰٤۶)، سنن الترمذي الأطعمة ۱۷ (۱۸۱۵)، سنن ابن ماجه الأطعمة ۳۸ (۳۳۲۷)، (تحفة الأشراف: ۱۶۹٤۲)، وقد أخرجه: سنن الدارمي الأطعمة ۲۶ (۲۱۰۵) (صحیح)

ورله ادا کول پکار دی، چه هر کله په کور کښې کجهوري شته نو هرځه شته. والحديث اخرجه مسلم والترمذی وابن ماجه، قاله المنذری.

بَابُ فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ الْمُسَوَّسِ عِنْدَ الْأَكْلِ

د کجورو خوړلو په وخت د دې د پاکولو بيان

او په بعض نسخو کښې د التمر صفت هم ذکر شوی دی ﴿ التمر المسوس ﴾ يعنی هغه کهجوري چه په هغې کښې چينجي پيدا شی په حديث الباب کښې دی، انس ﷺ فرمائی چه يو کرت رسول الله ﷺ ته زړې کهجوري راوړلې شوې نو رسول الله ﷺ به د هغې د خوراک نه مخکښې د هغې چينجی لتولو سره راويستل.

[٣٨٣٢] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يَفْتِشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ".

دانس بن مالك ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی کريم ﷺ ته زړې کجورې راوړې شوې نبی ﷺ ورته په غور سره کتل اوچينې به به ورنه غورځول.

د دې حديث نه معلومه شوه که په زړو کهجورو کښې سُرسُرې وغيره راشی نو هغه ضائع کول نه دی پکار بلکه خوړل ئې پکار دی خو ورسره دا هم دی چه د هغې چينجې لتولو سره غورځول پکار دی، سره د هغې دي او نه خوړلې شی د هغې وجه دا ده چه چينجې د خبائثو نه دی، وقال تعالى ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾[٢]

د دوه متعارض احاديثو جواب:

خو د طبرانی په يو روايت کښې مرفوعا راغلی: ﴿ نهى ان يفتش التمر عما فيه ﴾ د دې حديث محمل د تازه کهجورو دي چه په هغې کښې دي فضول لتون اونکړي شی، په دې سره مقصود دفعه د وسوسې ده (او په رومبی سره مقصود دفع د وسوس ده) او په حاشيه د بذل کښې دعلامه دميری نه د حياة الحيوان په ٣٣/٢ کښې په دې مسئله باندې مختلف اقوال او مذاهب جمع کړي شوي دی فارجع لو شئت.... والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری

[٣٨٣٣] (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

داسحق بن عبدالله بن ابی طلحه ﷺ نه روايت دي فرمائی چه نبی ﷺ ته به چينجني کجورې پيش کولې شوې اوباقی حديث ئې دتيرشوي په شان بيان کړو.

---

(١): سنن ابن ماجه ٢٤٧ (٣٣٣٣)، (تحفة الأشراف: ٢١٥) (صحيح)

(٢) وفي هامش البذل: ويشكل عليه ما في تفسير البقرة من تفسير العزيزي انه يجوز اكل الديدان في التمر تبعا ولا يجوز بعد الخروج اصالة اهـ او په بذل کښې حضرت ليکلي دی چه که په کهجوره کښې ظن غالب وی چه په د کښې چينجې دي نو بيا خو بغير د تفتيش نه د هغې خوړل جائز نه دی او دعدم غلبه ظن په صورت کښې چه صرف وهم وی د تفتيش حاجت نشته)

(٣): انظر ما قبله، (تحفة الأشراف: ٢١٥) (صحيح)

بَابُ الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

دوه دوه او درې درې کهجوري په يو خاى خوړل

[٣٨٣٤](*) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ".

ابن عمرونه روايت دي فرمائى چه رسول الله ﷺ د دوه دوه کجورو په يوخائي خوړلونه منع فرمائيلي ده مگر کله چه دخپل ملگري نه اجازت واخلئ

﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ ﴾

يعنى چه كله څو ملگرى په يو خائي باندې ناست کهجورې خورى نو ادب دا دي چه يو کهجوره دې اوچتولو سره اوخورلې شى يو سړي دې په يو خائي دوه نه خورى، مگر دا چه د خپلو ملگرو نه اجازت واخلى.

شارحينو ليکلي دى چه په ملگرو کښې د يو کس دوه دوه اوچتول دا د حرص او بې صبرئ عادت دي او د کونکى په حق کښې معيوب څيز دي وغيره وغيره مصالح، که صرف ذکر کړي شوي مصلحت مخې ته کيخودلې شى نو ټيلې شى چه د استيذان قيد په اصل کښې د دې حرکت د منع کولو دپاره دي، ځکه چه په استيذان کښې خپله د بد خصلت ښکاره کول دى چه سړى ئې چرته خوښوى. په دې حديث باندې شارحينو ډير څه ليکلي دى خو مونږ هغې ته حاجت او نه ګڼړلو.

والحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قاله المنذري.

بَابُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ فِي الأَكْلِ

په يو خاى دوه قسمه خوراکونه خوړل

داسې ترجمه اوس نزدې تيره هم شوه، خو د مخکښې تعلق د ترکارو د قسمونو سره وو او د دې باب تعلق د فواکه سره دي.

[٣٨٣٥](*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ".

د عبدالله بن جعفر نه روايت دي فرمائى چه نبى ﷺ به تري د کجورو سره خوړلې.

﴿ كَانَ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ ﴾ چه رسول الله ﷺ به د رطب سره خټکي يو خائي خوړلو، او د دې نه روستو روايت کښې دى ﴿ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ « بِكُبَيْرِ حَرِّ هَذَا يُبَرِّدُ هَذَا وَبَرْدِ هَذَا يُحَرُّ هَذَا » ﴾

---

[1]: صحيح البخاري/الشركة ٤ (٢٤٩٠)، صحيح مسلم/الأشربة ٢٥ (٢٠٤٥)، سنن الترمذي/الأطعمة ١٦ (١٨١٤)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٤١ (٣٣٣١)، (تحفة الأشراف: ٦٦٦٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢/٧، ٤٤، ٤٦، ٦٠، ٧٤، ٨١، ١٠٣، ١٣١)، سنن الدارمي/الأطعمة ٢٥ (٢١٠٣) (صحيح)

[2]: صحيح البخاري/الأطعمة ٣٩ (٥٤٤٠)، صحيح مسلم/الأشربة ٢٣ (٢٠٤٣)، سنن الترمذي/الأطعمة ٣٧ (١٨٤٤)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٣٧ (٣٣٢٥)، (تحفة الأشراف: ٥٢١٩)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٠٣/١)، سنن الدارمي/الأطعمة ٢٤ (٢١٠٢) (صحيح)

[٣٨٣٦]()حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، فَيَقُولُ: نُكَسِّرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا".

دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائي چه رسول الله به هندوانه دکجورو سره خوړله اوفرمائیل به ئې چه ددي خوالي دکجوروبه گرموالي سره اودکجورو گرموالي ددي په یخوالي باندي ماتوو.

شرح الحديث :

د شارحینو په دي کښي اختلاف دي چه د بطیخ نه څه مراد دي؟ آیا بطیخ اخضر یعنی تربوز [هندوانه]، یا بطیخ اصفر یعنی خربوزه، که اخضر مراد وی لکه چه هم دا مشهوره ده نو بیا خو هیڅ اشکال نشته، او که د دي نه مراد خربوزه ده نو بیا به دا اشکال وی چه ﴿ یکسر هذا برد هذا ﴾ څنګه دي، ځکه چه خربوزه هم حار «بتشديد الراء» وی، بیا د دي مختلف توجیهات کړې شوي دی د حضرت ګنګوهی په تقریر کښي دی چه د بروودت نه مراد بروودت حسی دي یعنی په لاس لګولو کښي یخ، که خربوزه د پرې کولو نه پس لږ ساعت پرانستلي پریخودلي شی نو هغه یخه شی، او بعض شارحینو لکه صاحب د مجمع البحار او شارحینو د شمائل دا توجیه کړې ده چه د دي نه کچه خربوزه مراد ده هغه په خاصیت کښي یخه وی، خو د بخیدو نه پس ئې خاصیت بدل شی او ګرمه شی (لکه چه د آم په باره کښي مشهوره ده چه هغه شین خو یخ وی او د پخیدو نه پس ګرم) او د حافظ رائي دا ده چه بروودت د امور اضافیه نه دي، د بطیخ بروودت د رطب په اعتبار سره دي ځکه چه رطب شدید الحرارة دي. د دي نه پس حضرت شیخ لیکي چه دا ټول اشکالات او جوابات د معروف قول مطابق دي ګینې صاحب د محیط اعظم د شیخ بو علی سینا نه نقل کړي دي چه خربوزه هم یخه وی. اه (من هامش المذل) او د شمائل په روایت کښي دی ﴿ كان يجمع بين الخربز والرطب ﴾ خربز خو اصفر یعنی خربوزې ته وائي، او دلته په مدینه طیبه کښي د اخضر او اصفر دواړو پیدوار کیږي.

حدیث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، وحدیث عائشة رضي الله عنها اخرجه الترمذي والنسائي، مختصرا، وقال الترمذي حسن غريب وذكر انه روى مرسلا وذكره النسائي ايضا مرسلا، قاله المنذري.

او د باب په آخري حدیث کښي دی ﴿ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ ﴾ چه رسول الله ﷺ مونږ ته تشریف راوړلو نو مونږ د هغوی مخي ته کچ او کهجوري پیش کړي کومي چه د هغوی خوښي وي.

[٣٨٣٧]()[1][2]حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ، قَالَا: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ".

[1]: تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٦٨٥٣)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأطعمة ٣٦ (١٨٤٣) (حسن)
[2]: سنن ابن ماجه/الأطعمة ٤٣ (٣٣٣٤)، (تحفة الأشراف: ٥١٩٢) (صحيح)

د بسر د دوه خامنونه روایت دي فرمائی چه نبی ﷺ زمونږ خواته تشریف راوړو مونږ ورته کوچ اوکجوري پیش کړي اونبی ﷺ به کرچ اوکجوري ډیري خوښولي.

والحديث اخرجه ابن ماجه، وذكره عن محمد بن عوف انهما (اي بن) عبد الله وعطية رضي الله عنهم، قاله المنذري.

بَابُ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

داهل کتابو په لوښو کښي د خوراک کولو بیان

[٣٨٣٨](١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ".

ترجمه: دجابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ په ملګرتیا کښي جهاد ته تلي وو او مونږ ته داهل کتابو لوښي ملاو شول او مونږ به د هغې نه فائده اخستله اونبی ﷺ به بدنه ګنړل.

تشریح: د باب په رومبی حدیث کښي دی : سیدنا جابر رضي الله عنه فرمائی چه مونږ به د رسول الله ﷺ سره په غزواتو کښي شریکیدلو چه په هغې کښي به مونږ ته د مشرکینو لوښی او مشکونه حاصلیدل په مال غنیمت کښی، نو مونږ به هغه استعمالولو سره د هغې نه فائده اوچتوله، په استعمالونکو باندې به چا هیڅ عیب نه لګولو یعنی انکار به پرې نه کیدلو.

امام خطابی رحمه الله فرمائی چه دا اباحت د مشرکینو د لوښو په دې شرط سره مقید دي کوم چه د دې نه روستو حدیث کښي دي او د راتلونکی حدیث مضمون دا دي: ابو ثعلبه الخشنی رضي الله عنه د رسول الله ﷺ نه تپوس اوکړو چه مونږ خلق په سفر کښي د اهل کتابو په آبادو باندې تیریږو چه په خپلو کټوو کښي خنزیر پخوی او په خپلو لوښو کښي شراب څکی رسول الله ﷺ اوفرمائیل که د دغې لوښو نه علاوه تاسو نور بیا مومئ نو په هغې کښي خوراک څکاک کوئ، او که د هغې نه علاوه نور لوښی نه وی نو بیا د مشرکینو لوښی وینځئ او هغه استعمالوئ.

[٣٨٣٩](٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا".

دابوثعله الخشنی نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مې تپوس اوکړو اوعرض مې وکړو چه مونږ په اهل کتابوتیریږو اوهغوی پخپلو دیګونو کښي خنزیران پخوي او پخپلو لوښوکښي شراب څي، رسول الله اوفرمائیل که چرې ددوی دلوښونه علاوه نور لوښي موندلی شئ نوخوراک څښاک په کښي وکړئ اوکه چرې ددینه علاوه نور لوښي نه

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٤٠٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٢٧، ٣٤٣، ٣٧٩، ٣٨٩) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٨٧٢)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الصيد ٤ (٥٤٧٨)، ١٠ (٥٤٨٨)، ١٤ (٥٤٩٦)، صحيح مسلم/الصيد ١ (١٩٣٠)، سنن الترمذي/الصيد ١ (١٤٦٤)، سنن ابن ماجه/الصيد ٣ (٣٢٠٧) (صحيح)

شئ موندلي نوپه اوبوئي وويني او بيا په کښي خوراك او څښاك وکړئ
په بذل کښي دي ﴿ ای اذا غلب الظن بنجاستها ﴾ يعنی د وينځلو حکم د نجاست د غلبه ظن په وخت دي، امام خطابي رحمه الله فرمائي: ﴿ فاما مياههم وثيابهم فانها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم ﴾ يعنی د مشرکينو اوبه او جامي د مسلمانانو د اوبو او جامو په شان پاکي دی مګر دا چه هغه مشرکين داسي خلق وی چه د هغوی به باره کښي معلومه وی چه هغوی د نجاستونو نه پرهيز نه کوی يا د هغوی عادت د بولو وغيره د استعمال وی (لکه چه بعض مشرکين کوی) نو په داسي صورت کښي به د هغوی جامي استعمالول جائز نه وی بغير د پاکولو نه مګر دا چه يقينی طور معلومه شی چه په دی کښي نجاست نشته.

والحديث اخرجه البخاری ومسلم فی صحيحيهما، مطولا واخرجه ايضا الترمذی وابن ماجه، قاله المنذری (بتغير)

بَابٌ فِي دَوَابِّ الْبَحْرِ
د سمندر د ځناورو بيان

[٣٨٤٠] (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَكْرَعُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ، فَنَأْكُلُهُ، وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ وَلَا تَحِلُّ لَنَا، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَكُلُوا، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا، وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا مِنْهُ؟ فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ".

دجابر رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه مونږ نبی عليه السلام د ابوعبيده رضي الله عنه په مشرئ کښي دقريشو ديوي قافلي دنيولو ديپاره اوليږلو اودلاري دخوراك ديپاره ئي يوه بوجکۍ کجوري هم راکړي اوددينه علاوه زمونږ سره نورهيڅ نه وو، ابوعبيده به مونږ ته ددي کجورونه يوه يوه دانه راکوله مونږ به دا يوه کجوره داسي چوپله لکه ديوماشوم دچوپلوپه شان اوددينه پس به مونږ اوبه څکلی دغه يوه کجوره او اوبه به زمونږ دتولي ورځي ديپاره کافي وي مونږ به پخپلو لختربانډي دونونه پانړي راخندلي او په اوبو کښي به مو خوشتولي اوبيابه موخوړلي تردي چه مونږ دسمندرکناري ته اورسيدو مونږته دلري نه دشړويوه ډيرکن ښکاره شوه کله چه ورته مونږ ورنژدي شونوهغه يوځناوروو اونوم ئي عنبر وو (دايوداسي معي دي چه دځمني نه ئي دال جوړيږي) ابوعبيده اووئيل داخو مردارشوي دي اوزمونږ ديپاره حلال نه دي بيا ئي اووئيل نه، مونږ دنبی عليه السلام استاذي يو اوددالله په لاره کښي وتلي يو اوسخت مجبوره شوي يوخوږئ يې، دجابر بيان دي چه مونږ هلته يوه ميا شت تيره کړه او مونږ دري سوه کسان وو همدابه موخورله تردي چه مونږ څارښه شو کله چه مونږه دنبی

(صحيح مسلم/الصيد ٤ (١٩٣٥)، (تحفة الأشراف: ٢٧٢٤، ٥٠٤٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣١١، ٣٧٨) (صحيح)

ﷺ په خدمت کښې واپس حاضرشو نومونږ نبی ﷺ ته ددې ذکر اوکړو نبی کریم اوفرمائیل دغه ستاسورزق وو کوم چه الله تعالی ستاسو دپاره رالیږلی وو ایا اوس ستاسو سره دهغه څه غوښه باقی شته چه په مانې وخوروئ مونږه دهغه مهې غوښه نبی ﷺ ته پیش کړه او وې خوړله.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ الخ ﴾

د غزوه سیف البحر تذکرة.

د دې سریه نوم کوم چه په دې حدیث کښې ذکر ده سریه ابوعبیده ﷺ دې ځکه چه هم هغه د دې سریه امیر وو او دې ته غزوه سیف البحر هم وائی ځکه چه د هغوی دا سفر د سمندر په غاړه باندې وو، پس په صحیح البخاری کښې هم داسې دی ﴿ باب غزوة سيف البحر ﴾ او بیا ئې په هغې کښې دا روایت مطولا ذکر کړې دې.

سیدنا جابر ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ مونږ لیږلی وو د قریش قافلې د کتلو دپاره کومه چه د شام نه راروانه وه، او د تلو په وخت رسول الله ﷺ مونږ ته یو تهیلی د کهجورو راکړه مونږ سره د دې نه علاوه هیڅ توښه نه وه، پس زمونږ امیر ابوعبیده ﷺ به مونږ ته د سفر دوران کښې یوه کهجوره راکوله او هغه به مونږ داسې چوپله لکه څنګه چه ئې وړوکی ماشوم چوپی، او بیا به مو په هغې دپاسه اوبه څکلې پس دا یو کهجوره به زمونږ دپاره تر د شپې پورې کافی وه ﴿دلته په روایت کښې اختصار دې لکه څنګه چه د بخاری د روایت نه معلومیږی، صرف په یو کهجوره باندې د اکتفاء کولو ضرورت روستو راغلې وو، او مونږ به په خپلو هسماګانو او ډنډو باندې د اونو پانړې راخندلې او بیا به مو هغه په اوبه کښې نرمولې او بیا به مو خوړلې. هغوی فرمائی چه مونږ د دریاب په غاړه باندې روان وو پس د دریاب په غاړه مونږ ته د کمر په شان یو لوئې وجود ښکاره شو. چه مونږ هغې ته نزدې راغلو نو هغه یو دریابی څناور وو چه هغې ته عنبره وائی. دا عنبره د یو لوئې هغې قسم دې چه د هغې اوږدوالی پنځوس ذراعو ته رسیږی، بعض وائی چه دا کوم عنبر چه مشهور خوشبوئی ده، دا هم د دغه څناور د خولې رجیع [جوئیلې لارې] وی او د بخاری په یو روایت کښې دی ﴿ فاذا حوت مثل الظرب ﴾ بیا چه کله ورته مونږ نزدې راغلو نو معلومه شوه چه دا عنبره دې، نو ابوعبیده ﷺ اوفرمائیل دا خو مردار ده چه حلال نه ده بیا ئې اووې چه نه بلکه مونږ د رسول الله ﷺ رالیږلی شوې یو او د الله پاک لاره کښې یو او د اضطرار کیفیت دې لهذا دا خورئ ﴿ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا ﴾ نو مونږ هلته تر یوې میاشتې پورې پاتې شو او حال دا چه زمونږ د درې سوو کسانو لښکر وو مونږ د هغې په خوراک باندې څارېدلې شو. د بخاری په یو روایت کښې دی ﴿ نصف شهر ﴾ او په یو روایت کښې ﴿ ثمان عشرة ليلة ﴾ دی، او د هغه په یو روایت کښې ﴿ شهرا ﴾ هم دی. حافظ ابن حجر ﷺ ﴿ ثمان عشرة ليلة ﴾ والا روایت ته ترجیح ورکړې ده او نصف شهر او د شهر روایت ئې په الغاء د کسر او په جبر دکسر باندې محمول کړې دی. او د بخاری په روایت

کښې دا زیادت هم دي ﴿ ثم امر ابوعبيدة بضلعين من اضلاعه فنصبا ثم امر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ﴾ چه د دې مهې دوه پختئ اودرولي شوي او په يو اوښ باندې يو لوړ سړي سور د هغې نه لاندې تير کړي شو چه بغير د تکلف نه تير شو چه په دې سره د هغه پختئ د اوږدوالی حال معلوم شو، حافظ دا هم ليکلي دی چه دا واقعه د رجب ۸ هجری ده او نقل ئې د ابن سعد نه کړي دي. د دې نه پس حافظ خپل تحقيق اوليکلو چه دا واقعه د شپږمې هجرئ ده يادهغې نه مخکښې دصلح حديبيه نه هم مخکښې واقعه ده. کذاقال فی المغازی وکتب بعدة فی کتاب الذبائح والصيد: باب احل لکم صيد البحر چه دا واقعه د دويمې هجرئ ده په کومه زمانه کښې چه غزوه بواط پيښه شوې وه او هغه په دويمه هجرئ کښې وه.

قوله: ﴿ فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ يعنی چه کله مونږ د دې سفر نه واپس کيدو سره د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او د دې مهې ذکر مو هغوی ته اوکړو نو په دې اوريدو باندې رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه دا د الله پاک د طرف نه ستاسو دپاره رزق وو، که تاسو سره د هغې غوښه باقی وی نو په مونږ باندې هم د هغې نه اوخورئ. پس مونږ رسول الله ﷺ ته د هغې غوښه اوليږله او هغوی اوخوړله.

د دې نه پس دا پيژندل پکار دی چه دا عنبره ميتة البحر ده، او په ميتة البحر کښې چه د ائمه کوم اختلاف دي هغه په کتاب الطهارة کښې د ﴿ هو الطهور ماؤه والحل ميته ﴾ د لاندې تير شوي دي.

تنبيه: کتب الشيخ فی هامش البذل : ولا يذهب عليک ان لجابر ﷺ حديثا اخر فی هذا المعنی وبه الزيلعی فی نصب الرايه ۴/۲۰۴ علی انهما قصتان اه قلت لم يرض به الحافظ فی الفتح ومال الی واحدة القصة وقال الاصل عدم التعدد، قال فی کتاب الذبائح والصيد فی باب قول الله تعالی ﴿احل لکم صيد البحر ﴾ فارجع اليه لو شئت التفصيل... والحديث اخرجه مسلم والنسائی، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

باب مړه چه په غوړو کښې پريوځی نو ددې څه حکم دی؟

[۳۸۴۱] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا".

دام المومنين ميمونة ﷺ نه روايت دي فرمائی چه يوخل يوه مړه په غوړو کښې پريوتله اونبی ﷺ به اطلاع ورکړی شوه نبی ﷺ اوفرمائيل دمړی گير چاپيره غوړي اوغورځوئ اوباقی خوړلي شئ.

قوله: ﴿عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ«أَلْقُوا مَا حَوْلَهَا وَكُلُوا﴾

---

[۱]: صحيح البخاري/الوضوء ۶۷ (۲۳۵)، والذبائح ۳۴ (۵۵۳۸)، سنن الترمذي/الأطعمة ۸ (۱۷۹۸)، سنن النسائي/الفرع والعتيرة ۹ (۴۲۶۳)، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۶۵)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الاستئذان ۷ (۲۰)، مسند احمد (۳۲۹/۶، ۳۳۰، ۳۳۵)، سنن الدارمي/الطهارة ۶۰ (۷۶۵) (صحيح)

یعنی د رسول الله ﷺ نه د هغه غوړو په باره کښې تپوس اوکړې شو چه په هغې کښې مړه پریږتلو سره مړه شوې وی نو هغوی اوفرمائیل چه د غوړو هغه حصه کومه چه د مړې نه چاپیره وه هغه راوباسئ او وې غورځوئ او باقی اوخورئ.

دا غوړی جامد وو لکه چه د نسائی په روایت کښې دی او دا مسئله په هغه صورت کښې ده چه کله غوړی جامد وی پس د دې نه روستو روایت کښې راځی ﴿ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ ﴾

والحديث اخرجه البخاري والترمذي والنسائي، قاله المنذري.

[۳۸۴۲](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ"، قَالَ الْحَسَنُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

د ابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی کله چه مړه په غوړو کښې پریوځي نوکه چرې جامد وي نو دا اوددي ګیر چاپیره غوړي اوغورځوئ اوباقی غوړي پاک دي اوکه چرې غوړي اوبه وي نوبیا ورته مه ورنزدې کیږی اوحسن دعبدالرزاق نه نقل کړي دي چه داحدیث به معمردزهري نه اوهغه به دعبدالله بن عبدالله اوهغه به دابن عباس نیمه نه اوهغه به میموني نه اوهغې به دنبی ﷺ نه نقل کولو.

[۳۸۴۳](۲) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

ترجمه: میمونه ﷺ دنبی کریم ﷺ نه دزهري وسعید بن المسیب د حدیث په شان حدیث بیان کړې دي.

باب فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ

باب کله چه په ترکاریٔ کښې مچ پریوځی نو څه حکم دي؟

[۳۸۴۴](۱) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ".

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی کله چه مچ دچا په لوښي کښې پریوځي نوپکښې ټې غوښه کړئ یقیناددده په یووزرکښې بیماري او په بل

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۳۳۰۳، ۱۸۰۶۵) (شاذ)

(۲): تفرد به أبو داود، أي بهذا السياق، (تحفة الأشراف: ۱۸۰۶۵) (شاذ)

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۳۰۴۹)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/بدء الخلق ۱۷ (۳۳۲۰)، الطب ۵۸ (۵۷۸۲)، سنن ابن ماجه/الطب ۳۱ (۳۵۰۵)، سنن الدارمي/الأطعمة ۱۲ (۲۰۸۱) (صحيح)

کښې شفاده اودي هغه وزر مخکښې کوي په کوم کښې چه بيماري وي نو تاسوتول غوپه کړئ.

قوله: ﴿ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً الخ ﴾ رسول الله ﷺ فرمائې چه کله ستاسو نه د يو تن په خوراک کښې مچ اوغورځيږي نو هغه په ښه طريقه باندې ډوب کړئ او بيا ئې راوباسئ. ځکه چه د هغې په وزرو کښې په يو کښې بيماري وی او په بله کښې شفا، او د مچ عادت دا دی چه هغه د پريوتلو په وخت خپل خان مچ کوی په هغه وزر باندې چه په هغې کښې بيماری ده پس پکار دی چه هغه پوره طريقې سره ډوب کړي شی چه هغه دويم وزر هم په کوم چه شفاء ده د هغې په يو ځائې کيدو باندې تلافی اوشی.

دا حديث چه په هغې کښې د طب يو مسئله ذکر ده د طب النبی ﷺ د قبيل نه شو. کتاب الطب اوس نزدې راروان دي چه په هغې کښې د رسول الله ﷺ د طرف نه د ډيرو علاجونو او دوايانو بيان راروان دي.

حضرت شيخ نور الله مرقده د مازيګر نه پس کيدونکې مجلس کښې په کوم کښې چه به چائې هم ځکلې شوه چه په هغې کښې به کله کله مچ هم پريوتلو، يو کرت چه کله به دې موقع باندې حضرت جی انعام الحسن رحمه الله هم په دې مجلس کښې موجود وو، هغوی اوفرمائيل چه په فيض الباری کښې دشاه صاحب رائې دا ليکلې شوې ده چه هغه خوراک چه په هغې کښې مچ پريوځی که هغه ګرم وی نو هغه په دې حکم کښې داخل نه دي ﴿ فان الغمس حينئذ لا يزيده الا شرا ﴾ په دې باندې شيخ رحمه الله اوفرمائيل چه په حديث کښې خو مطلقا راغلی دی. والحديث اخرجه البخاری وابن ماجه بنحوه من حديث عبيد بن حنين عن ابی هريرة رضي الله عنه واخرجه النسائی وابن ماجه من حديث ابی سعيد الخدری رضي الله عنه، قاله المنذری.

باب فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

باب د خوراک په وخت چه کله لوڼ پريوځی نو څه پکار دی؟

[٣٨٤٥] ( ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ".

دانس بن مالک رضي الله عنه نه روايت دي فرمائی کله چه به نبی ﷺ دخوراک نه فارغ شو نوخپلې دری ګوتې به ئې څټلې اوفرمائيل به ئې کله چه به تاسو کښې دیوکس نه نوڼ پريوځي نوپکاردي چه ددينه ګردغبار لرې کړي او ويسي خوري اودادي شيطان ته نه پريږدی اودابه ئې هم فرمائيل به تاسوکښې چاته معلومه نه ده چه دده دپاره دخوراک په کومه يوه حصه کښې برکت اچولې کيږي.

---

[1]: صحيح مسلم/الأشربة ١٨ (٢٠٣٤)، سنن الترمذي/الأطعمة ١١ (١٨٠٢)، (تحفة الأشراف: ٣١٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/١٧٧، ٢٩٠)، سنن الدارمي/الأطعمة ٨ (٧٠٧١) (صحيح)

(د روټۍ خوړلو یو څو اداب)

قوله: ﴿ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ﴾

چه کله به رسول الله ﷺ خوراک کولو نو په آخر کښې به ئې خپلې درې ګوتې مبارکې اوختلې، ابهام، مسبحه او وسطی څکه چه رسول الله ﷺ به په درې ګوتو باندې خوراک فرمائیلو لکه چه وړاندې په باب المندیل کښې راروان دی. ﴿ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا ﴾ دویم ادب په دې حدیث کښې دا ذکر شوی دي چه د یو سړي نه د خوراک کولو په وخت نمړئ اوغورځیږي یا د خوراک څه ذره نو هغه له پکار دی چه د هغې نه ګردو غبار وغیره لرې کړي او بیا هغه اوخوري او هغه دي پریږدی نه څکه چه د هغه دا پریخودل علامت دي د تکبر او تکبر د شیطان عمل دي. وړاندې دریم ادب په حدیث کښې ذکر دي چه د خوراک نه په فارغیدلو باندې کاسه په ګوتو سره پاکول پکار دی.

د ترمذی رحمه الله په یو روایت کښې دی چه کوم انسان په کاسه کښې د خوراک کولو په پس هغه په ګوتو باندې صفا کړی نو هغه کاسه د هغه د پاره استغفار کوی.

قوله: ﴿ من اكل قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة ﴾

او دا ئې هم اوفرمائیل چه بیشکه په تاسو کښې څوک نه پوهیږي چه د هغه دپاره د خوراک په کومه حصه کښې برکت دي.

والحدیث اخرجه مسلم والترمذی والنسائی فی آله المنذری.

باب فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى

خادم د خان سره د روډۍ ته د کښولو بیان

[٣٨٤٦] (١) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ".

د ابوهریره رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله خت فرمائیلی دی کله چه دچا دپاره دهغه خادم خوراک تیارکړي او دخوړلو دپاره ئې ورته راوړي او په دغه خادم باندې کړي او لوګې تیرشوي وي نوده لره پکاردي چه دغه خادم هم دخان سره کینوي او وربانده وخوروي، اوکچیري خوراک کم وي نوده ته دي په لاس کښې یوه یا دوه نورئ ورکړي.

په حدیث الباب کښې دی چه کله په تاسو کښې دچا ځادم د هغه دپاره خوراک تیار کړی او بیا هغه راوړی او هغه د هغې ګرمی او سختی برداشت کړي ده نو هغه لره پکار دی چه هغه خادم د خان سره خوراک ته کینوی، او که خوراک لږ وی نو بیا دي یوه یا دوه نمړئ د هغه په لاس کښې ورکړی

او په یو روایت کښې دا دی ﴿ فان ابی فلیاخذ لقمة فلیطعمه ایاها ﴾ یعنی که د مولی نه دا نه شی کیدی په څه وجه باندې چه هغه د خان سره کینوی نو هغه ته دې یو دوه نمړئ ورکړی،

---

(١): صحيح مسلم الأيمان ١٠ (١٦٦٣)، (تحفة الأشراف: ١٤٦٢٨)، وقد أخرجه: سنن الترمذي الأطعمة ٤٤ (١٨٥٣)، مسند احمد (٢/٢٧٦، ٢٨٣) (صحيح)

او یا مطلب دا چه خادم د یو ځائي کیناستلو نه انکار اوکړي نو بیا دي داسې اوکړي. والحدیث اخرجه مسلم، قاله المنذري.

بَابٌ فِي الْمِنْدِيلِ
په رومال باندې د لاسونو وچولو بیان

[٣٨٤٧](١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".

دعبدالله بن عباس رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه رسول الله و فرمائیلی دی کله چه په تاسوکښې یوکس خوراك اوکړي نوپه رومال دي لاس نه وچوي ترڅوچه ځټلي ټې نه وي. اویا ورله ځټلي شوي نه وي.

په حدیث الباب کښې دی چه سړی لره پکار دی چه د خوراک کولو نه پس خپل لاس په رومال وغیره باندې نه پاکوی تر څو چه ټې هغه ځټلي نه وی یا ټې په بل باندې اونه ځټی. په خپل یو خادم یا شاګرد یا خپلوان وغیره باندې. والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه، لیس فی حدیثهم ذکر المندیل، واخرجه مسلم من حدیث ابی الزبیر عن جابر رضي الله عنه :: ﴿ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه﴾ قاله المنذري.

[٣٨٤٨](٢) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا".

دکعب بن مالك رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم به په دري ګوتو خوراک کولو اولاسونه به ټې ترهغه وخته پوري نه وچول ترڅوچه به ټې ځټلي نه وو.

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ
د خوراک نه پس د دعا کولو بیان

[٣٨٤٩](٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا".

دابو امامه باهلي رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه کله به د دسترخوان داوچتیدو وخت راغې نونبی علیه السلام به دا دعا فرمائیله: «الحمد لله کثیرا طیبا مبارکا فیه غیر مکفي ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا» یعنی دالله شکردي ډیر پاك اوزیات شکر نه داسې شکر کوم یوځل وي

---

(١): صحيح مسلم/الأشربة ١٨ (٢٠٣١)، (تحفة الأشراف: ٥٩١٦)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الأطعمة ٥٢ (٥٤٥٦)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٩ (٣٢٦٩)، مسند احمد (١/٢٩٣، ٣٤٦، ٣٧٠، ٣/٣٠١)، سنن الدارمي/الأطعمة ٦ (٢٠٦٩) (صحيح)

(٢): صحيح مسلم/الأشربة ١٨ (٢٠٣٢)، سنن الترمذي/الشمائل (١٣٧، ١٤١)، (تحفة الأشراف: ١١١٤٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٤٥٤، ٤٦٠)، دي/الأطعمة ١٠ (٢٠٧٦) (صحيح)

(٣): صحيح البخاري/الأطعمة ٥٤ (٥٤٥٨)، سنن الترمذي/الدعوات ٥٦ (٣٤٥٦)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ١٦ (٣٢٨٤)، (تحفة الأشراف: ٤٨٥٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٥/٢٥٢، ٢٥٦، ٢٦١، ٢٦٧) سنن الدارمي/الأطعمة ٣ (٢٠٦٦) (صحيح)

اوبیاپریخودلي شي اودهغې څه ضرورت باقی پاتې نشي، اې زمونږ پروردګاره ته د تعریف لائق ئې.

په حدیث الباب کښې دی چه د رسول الله ﷺ عادت شریفه دا وو چه کله به دسترخوان اوچت کړي شو نو رسول الله ﷺ به دا وئیل ﴿ الحمد لله کثیرا وفی نسخة حمدا کثیرا) طیبا مبارکا فیه غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا ﴾

(د ربنا اعراب)

بالنصب د منادی کیدو د وجې نه یا بالجر د لفظ الله نه د بدل کیدو د وجې نه... ﴿ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنه ﴾ په دې کښې دوه احتماله دی چه دا دري واړه د طیبا په شان د حمد صفت وی، یعنی د بنده حمد که هر څومره وی ناکافی او لږ دی او د هغې باوجود قابل ترک هم نه دی چه د هغې نه بې پرواهی اوکړي شی بلکه د ناکافی کیدو باوجود کول پکار دی، او دویم احتمال دا دی چه دا صفتونه د الله پاک دی، یعنی د الله پاک کفایت نه شی کولی بلکه هغه د نورو دپاره کفایت کوی او کافی دي ﴿ کما قال تعالی وهو یطعم ولا یطعم ﴾ او نه الله پاک داسې دی چه په څه حال کښې د هغه نه رغبت او طلب ترک کړي شی، او نه هغه داسې دی چه یو وخت د هغه نه بې پرواهی اوکړي شی، بلکه هر وخت بنده هغه ته محتاج دي. والاحتمال الاول اختاره العلامه السندی فی فتح الودود. والاحتمال الثانی اختاره الخطابی وکلاهما ملذکوران فی البذل.

والحدیث اخرجه البخاری والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

او د دې نه په روستو روایت کښې دا دعا ذکر ده ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ﴾ او په دریم حدیث کښې دا دعاء ذکر ده ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ﴾

[۳۸۵۰]( ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ".

دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی کله چه به نبی علیه السلام دخوراک نه فارغ شو نودا دعابه ئې وئیله : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین». دهغه الله شکردي چاچه مونږ ته خوراک څښاک راکړو او مونږ ئې اطاعت ګزار جوړ کړو.

[۳۸۵۱]( ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا".

---

[1]: سنن الترمذي/الشمائل (۱۹۱)، سنن النسائي/ اليوم والليلة (۲۸۹، ۲۹۰) (تحفة الأشراف: ۴۰۳۵)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵/۳، ۳۲، ۹۸) (ضعيف)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۳۴۶۷)، وقد أخرجه: سنن النسائي/الكبرى (۲۸۹۴)، اليوم والليلة (۲۸۵) (صحيح)

د ابو ایوب انصاري نه روایت دي فرمائی کله چه به نبی ﷺ خوراك وکړو نودا دعابه ئې وئیله «الحمد لله الذي أطعم وسقى، وسوغه، وجعل له مخرجا» یعنی دالله تعالی دپاره ټول تعریفونه دي چاچه مونږ ته خوراك خُښاك راکړو او دا ئې زمونږ دخلق نه تیرکړو اوددي دپاره ئې دو تلوار جوړه کړي.

حدیث ابی سعید الخدری ﷺ اخرجه الترمذی والنسائي وذکره البخاری فی تاریخه الکبیر وساق اختلاف الرواة فیه (وحدیث ابی سعید ضعیف) وحدیث ابی ایوب الانصاری اخرجه النسائي، قاله المنذری.

باب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنَ الطَّعَامِ

د خوراك نه پس د لاسونو وینځلو بیان

[٣٨٥٢] (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ".

دابوهریره ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی خوک چه په داسې حال کښې اوده شي چه دخوراك په وجه ئې لاسونه خلیښت کوي او وینځلي ئې نه وي که چرې په دي وخت کښې ده ته نقصان ورسیږي نوددي به صرف دي پخپله ذمه وار وی.

﴿ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ﴾ کوم سړي چه د خوراك کولو نه پس بغیر د لاس وینځلو نه اوده شو او حال دا چه د هغه په لاس کښې د خوراك بوئی او غوړوالي وی او بیا یو څیز هغه ته ضرر ورکړی مثلا مړه د هغه نه ګوته اوخوری نو دي سړی له پکار دی چه صرف خپل ځان ملامته کړي. دا حدیث په ترمذی کښې هم شته، د هغې په شروع کښې دا زیادت دي ﴿ قال رسول الله ﷺ ان الشیطان حساس لحاس فاحذروه علی انفسکم ﴾ یعنی د شیطان حس او ادراک ډیر زیات دي او هغه ډیر ضرری دي د هغه نه ځان بچ کړئ. والحدیث اخرجه ابن ماجه، واخرجه الترمذی معلقا واخرجه ایضا من حدیث ابی هریرة من طریقین قاله المنذری (مختصرا)

باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

د خوراك نه پس د خوراك مالك ته د دعا کولو بیان

[٣٨٥٣] (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا، قَالَ: أَثِيبُوا أَخَاكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا إِثَابَتُهُ؟، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ، فَأُكِلَ طَعَامُهُ وَشُرِبَ شَرَابُهُ، فَدَعَوْا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ".

دجابر بن عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه ابو الهیثم بن تیهان دنبی ﷺ دپاره خوراك تیارکړو هغه نبی ﷺ او م. حابه کرامرته دعوت ورکړو کله چه ټول خلق دخوراك نه فارغ

---

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٢٦٥٦)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الأطعمة ٤٨ (١٨٦٠)، سنن ابن ماجه/الأطعمة ٢٢ (٣٢٩٦)، مسند احمد (٢/٢٦٣، ٥٣٧)، سنن الدارمي/الأطعمة ٢٧ (٢١٠٧) (صحيح)

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٣١٧٠) (ضعيف)

شول نونبی ﷺ اوفرمائیل تاسودي خپل ورور ته ددې عوض ورکړئ عرض اوکړي شو دعوض نه مراد څه دي؟ نبی ﷺ اوفرمائیل کله چه څوک دچاکورته داخل شي اوخوراك اوکړي او اوبه وڅکي نوبیادي دهغه دپاره دعا وغواړي نوهمدا ددې معاوضه ده.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَنَعَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا الخ ﴾ په دې حدیث کښې دا دی چه رسول الله ﷺ خپلو ملګرو ته اوفرمائیل چه خپل رور ته د دې خوراك بدله ورکړئ، هغوی عرض اوکړو چه هغه څه بدله ده؟ رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه د کوم کور نه خوراك اوکړي شی د هغه دپاره دعا کول د هغه اثابت او بدله ده.

[٣٨٥٤] (١) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "جَاءَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ".

د انس ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوڅل نبی ﷺ دسعد بن عباده خواته تشریف یوړو نوهغه ورته ډوډئ اودزیتون تیل پیش کړل نبی ﷺ اوخوړل اوبیا ئې اوفرمائیل ستا سره دي روژه دار روژه ماته کړي اوستاخوراك دي نیکان خلق اوخوري او په تادي فرشتي رحمتونه نازل کړي.

د باب په آخري روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ سعد بن عباده ﷺ ته تشریف یوړو هغوی د رسول الله ﷺ دپاره ډوډئ او د زیتون تیل راوړل هغه رسول الله ﷺ اوخوړل او د هغوی دپاره ئې دعا اوفرمائیله ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ د دعاء مضمون دا دي چه الله پاک دي تاسو ته د صائمینو د افطار توفیق درکړي، او همیشه دي ستاسو خوراك نیکان خلق اوخوری او ملائک دي ستاسو دپاره د مغفرت او استغفار دعاګانې اوکړي، په دې کښې ضمنا د رزق حلال دعا هم راغله ځکه چه په نیکانو خلقو باندې الله پاک حلاله روزی خوری. پس په یو روایت کښې دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ لا یاکل طعامک الی تقی ﴾ چه سړی له پکار دی چه هغه خپل خوراك په متقیانو باندې اوخوری په دې دعاء کښې هم دې طرف ته اشاره ده.

بَابٌ فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ
باب د عجوه کجورو بیان

[٣٨٧٤] (٢) عَيَّاشٌ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ".

دوائل بن حجر ﷺ نه روایت دي فرمائی چه طارق بن سوید یا سوید بن طارق دنبی ﷺ نه دشرابود ځکلو متعلق تپوس وکړونو نبی ﷺ ده لره منع کړو بیا ئې تپوس وکړو نوبیائي

(١): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٤٧٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (١١٨٧٣، ١٣٨، ٢٠١)، سنن الدارمي بالصوم ٥١ (١٨١٣) (صحيح)

(٢): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٠٠٧) (ضعيف)

منع کړو نوعرض ئې وکړوچه زما غرض دعلاح دپاره څکل دي نبی ﷺ ورته وفرمائيل شراب دوا نه ده دا پخپله يوه بيماري ده.

داترجمه اوحديث په کتاب الطب کښې راروان دی اودلته په اکثر نسخو کښې نشته. (بذل)

بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

دداسې څيزونو بيان چه دهغې حرمت مذکور نه دي

[۳۸۰۰](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ ثَوْرٍ الْمَكِّيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَتَلَا: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا سورة الأنعام آية ۱۴۵ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ".

عبدالله بن عباس ﷺ وائی چه په زمانه د جاهليت کښې به خلقو بعضې څيزونه خوړل او بعضې څيزونه به ئې ناخوښه ګڼړل نه به ئې خوړل، نو الله تعالی خپل نبی کريم ﷺ راولیږلو، خپل کتاب ئې نازل کړو او حلال اوحرام ئې بيان کړل، نوکوم څيز چه الله تعالی حلال کړې هغه حلال دي او کوم څيز ئې چه حرام کړې هغه حرام دي، او دکوم څيز نه ئې چه سکوت کړې (د حلت او حرمت ذکر ئې نه دي کړی) هغه معاف دي، بيان ابن عباس ﷺ آيت کريمه «قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما» تاسو اووايئ زه خپل طرف ته نازل کړې شوي وحی کښې حرام نه بيا مومم" تر آخره پوري.

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ ...الخ ﴾

يعنی مشرکينو به د جاهليت په زمانه کښې په خپله رائې او اختيار سره څيزونه خوړل او ډير څيزونه به ئې د کراهت طبعی د وجې نه پريخودل، يعنی د حلت او حرمت هيڅ معيار د هغوی په نزد نه وو سوا د خپلې خوښې او کراهت طبعی نه، پس الله پاک خپلو بندګانو ته په خپل رحمت سره توجه اوکړه او رسول الله ﷺ ئې راولیږلو په چا ئې چه قرآن کريم نازل کړو او بعض څيزونه ئې حلال او بعض ئې حرام کړل. پس اوس چه کوم څيز الله پاک حلال کړې دي هغه به حلال وی او کوم چه الله پاک حرام کړې دي هغه به حرام وی، يعنی د تحليل او تحريم بنياد په قرآن او وحی باندې وی. ﴿ وما سكت عنه فهو عفو ﴾ او د کوم څيز نه چه الله پاک سکوت فرمائيلې دي نو هغه حلال او معاف اوګڼړئ.

د دې حديث حواله مونږ سره د کتاب البيوع په شروع کښې د ﴿ باب فی اجتناب الشبهات ﴾ د لاندې تيره شوي ده، او هلته دا حديث هم تير شوی دی، ﴿ الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ﴾ او هلته دا هم تير شوي دی چه په دواړو احاديثو کښې صورة او ظاهرا تعارض معلوميږی، او بيا د هغې جواب هم.

د دې نه پس زمونږ په نسخه د ابوداؤد کښې دعمر ﷺ د خارجه حديث راځی چه په

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۳۸۶) (صحيح الإسناد)

هغې کښې په یو لیونی باندې د سورة الفاتحه د دم کولو ذکر دې او د هغه په بنه کیدو باندې په طور د انعام د سلو ګډو بیزو د ورکړې....

[۳۸۹۶]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، "أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ، فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هَلْ إِلَّا هَذَا"، وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا»، قُلْتُ: لَا، قَالَ: خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

خارجه بن صلت دخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه هغه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو اواسلام ئې قبول کړو کله چه هغه دنبی ﷺ نه واپس روانیدو نوپه لارکښې د یو قوم سره مخامخ شو چه دهغوی سره یوکس په زنځیرونوترلې شوې پروت وو ددې لیونی وارثانو اووئیل چه مونږته دا معلومه شوې ده چه ستاسو مشر (نبی ﷺ) یولونې خیر راوړې دي اناستاسو سره داسې څه شي شته چه په هغې باندې دالیونې روغ شي دي وائی ماسورة فاتحه اولوستله اوچوپ مې وربانډې اوکړوهغه مریض روغ شو دغه لیږنی وارثانو ماته سل چیلی راکړې زه چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نوددې واقعې ذکړ ورته اوکړو نبی ﷺ اوفرمائیل ایا دسورة فاتحې نه دي علاوه بل دم نه وو ونیلې،

[۳۸۹۷]()حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

خارجه بن صلت دخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه هغه ده دري ورځو پورې سحر اومانبام الحمدلله وئیله او په دي لیونی باندې به ئې چپ کولو کله چه به دالحمدو دوئیلونه فارغ شونولاړې به ئې په خوله کښې جمع کړې او په ده باندې به ئې ونوکل لیونې داسې روغ شو چه دپرونه پرانیستل شو نودغه خلقو په عوض کښې چیلۍ ورکړې دي چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، باقی حدیث کې ذمسدد دحدیث په شان بیان کړو

دا حدیث په کتاب البیوع کښې په ﴿ باب کسب الاطباء ﴾ کښې تیر شوې دي او وراندې په کتاب الطب کښې په ﴿ باب کیف الرقی ﴾ کښې هم راوان دي

د بذل المجهود شریف د جلد رابع اختتام

او بیا د دي نه روستو په بعض نسخو کښې آخر کتاب الاطعمه ذکر دي او هم په دي باندې د بذل المجهود څلورم جلد پوره شوې دي اودکتاب الطب نه دهغې پنځم جلد شروع کیږي.

---

[1]: انظر حدیث رقم: (۳۴۲۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۱) (صحیح)

[2]: انظر حدیث رقم: (۳۴۲۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۱) (صحیح)

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَابُ الطِّبِّ

د طب متعلق بيان

د دې کتاب د ماقبل سره مناسبت ښکاره دي. مخکښې اطعمه او اشربه تير شو او مرضونه ډير کرته په خوراک څکاک کښې د بې احتياطئ او د ترک حميه د وجې نه وی په دې وجه ضرورت پيښ شو د طب او د علاج د بيانولو.

د طب تعريف او د هغې تقسيم او انواع :

طب يو مستقل علم دي چه د هغې تعريف دا دي : ﴿ هو علم يعرف به احوال بدن الانسان من المرض والصحة ﴾ طب لغة په اضدادو کښې دې د دې معنی علاج او تداوی هم ده او په معنی د بيمارئ هم دي، هم دغه شان په معنی د سحر هم دي، مطبوب يعنی مسحور.

بيا په دې باندې هم خان پوهه کول پکار دی چه د طب دوه قسمونه دی يو طب القلوب او بل طب الابدان (څکه چه د مرضونو دوه قسمونه دی يو روحانی او بل بدنی) طب القلوب خو د رسول الله ﷺ راوړی تعليمات دی يعنی د شريعت اتباع کول، او د طب الابدان بيا دوه قسمونه دی يو هغه چه کومه د رسول الله ﷺ نه نقل ده، پس په بعض احاديثو کښې بعض بيمارياتو او د هغې علاج ذکر شوي دي او د هغې نوم الطب النبوی دي. د بعض محدثينو په باندې مستقل تصنيفات او کتابونه دی لکه د علامه سيوطی رحمه الله ﴿ المنهج السوی فی الطب النبوی ﴾ او د امام ذهبی رحمه الله ﴿ الطب النبوی ﴾ او هم دغه شان د ابونعيم کتاب ﴿ الطب النبوی ﷺ ﴾ وغيره.

او قسم ثانی کوم چه منقول دي د حکماء او اصحاب تجارب نه مثلا دحکيمانو د يونان نه چه کوم منقول دي هغې ته طب نبوی وائی، د دې نه علاوه د نور طبيبانو نه مثلا هغه چه د هند د حکماء نه منقول دي هغې ته آيورويدک وائی او کوم چه د حکماء عرب نه منقول دي هغې ته طب عربی وائی لکه حارث ابن کلده مشهور طبيب کوم چه د رسول الله ﷺ په زمانه کښې وو د چا ذکر چه وراندې په يو حديث کښې هم راروان دي.

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَدَاوَى

باب دهغه کس بيان چه هغه علاج کول غواړی

[۳۸۵۵] (*) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ".

دا سامه بن شريک رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم په

(*): ● تخريج: سنن النسائي الكبرى الطب، ٤٣ (٧٥٥٣)، سنن الترمذي الطب ٢ (٢٠٣٨)، سنن ابن ماجه الطب ١ (٣٤٣٦)، (تحفة الأشراف: ١٢٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٢٧٨/٤) (صحيح)

دي وخت کښې صحابه کرام په داسې طريقه ناست وو گويا کښې ددوی په سرونوباندې مرغی ناستې دي يعنی په خاموشی سره ټې سرونه ښکته کړی وو، ما سلام اوکړو او کښيناستم په دې وخت کښې باند چيان داخوا ديخوانه راورسيدل اووئې وئيل اې دالله رسوله ايامونږه علاج وکړو؟ نبی ﷺ اوفرمائيل علاج کوئ يقينا الله تعالی داسې مرض نه دي پيدا کړی دکوم دپاره چه علاج نه وي علار ديوی بيماری نه اوهغه بوډا والي دي.

قوله: ﴿ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ ﴾ دا صحابی رضی الله عنه فرمائی چه زه د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم په داسې حال کښې چه د رسول الله ﷺ صحابه کرام د هغوی په مجلس کښې په داسې سکون او وقار سره ناست وو صامت او ساکت لکه چه د هغوی په سرونو باندې مرغئ ناسته وی. دا د تشبيه په طور ده، که د يو سړی په سر باندې مرغئ کينی او هغه غواړی چه هغه دې هم دغه شان ناسته وی او پاسی دې نه، نو ښکاره خبره ده چه هغه وخت به دا سړی ډير په سکون سره کينی سر ته به حرکت هم نه ورکوی او نه به ټې پورته اوچتوی. دا صحابی فرمائی چه ما سلام اوکړو او د هغوی په مجلس کښې کيناستم نو زما په موجودگئ کښې د مختلفو طرفونو نه اعراب د رسول الله ﷺ په خدمت کښې حاضر شو او د هغوی نه ټې تپوس اوکړو ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ: تَدَاوَوْا ﴾ يعنی آيا مونږ خپل علاج او دوائی کولې شو؟ ﴿دا د توکل خلاف خو نه ده؟﴾ نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل او اجازت دي کوئ ځکه چه الله پاک داسې يو بيماری هم نه ده پيدا کړې چه د هغې دپاره ټې دوائی نه وی پيدا کړې سوا د يوې بيمارئ يعنی بوډا والی نه.

د علاج او تداوی حکم:

په دې کښې اختلاف دي چه د بيمارئ دوائی او علاج کول مستحب دی يا صرف مباح، د اکثرو رائی په دې کښې د اباحت ده او يو قول د استحباب هم دې، اکثر علماء هم دا ليکی چه د رسول الله ﷺ د تداوی بيان د جواز دپاره وو اوس که هم په دې کښې خوک د اتباع نيت اوکړی نو د اجر او ثواب اميد ټې شته. امام خطابی رحمه الله فرمائی: فيه أن الطب مباح لا كما قال بعضهم انه مكروه..... او علامه عينی رحمه الله فرمائی چه په دې کښې رد دي په هغه بعضو صوفياء باندې کوم چه وائی چه د يو ولی ولايت هغه وخته پوری نه شی کامل کيدی، چه تر څو پوری په نازليدونکی هر مصيبت او بلا باندې راضی نه شی، او دا چه د هغه دپاره علاج جائز نه دي، هغوی فرمائی چه دا خبره د دې حديث خلاف ده.

د توکل مراتب ثلاثه:

او د کوکب دری نه معلومېږی چه بعض قسمونه خو ټې ټول حرام دی، يعنی کوم چه د نص په مقابله کښې وی لکه د زهرو ځکل په الله پاک باندې د توکل د وجې نه او بعض قسمونه د دې اعلی دی، ترک تداوی هم په هغې کښې ده..... او بعض مراتب د دې بالکل ادنی دی لکه ترک د رقيه چه دا په قسم ثالث کښې دي. د دې نه کم درجه د توکل بالکل نشته، لهذا تعويذونه کول دا د توکل خلاف دی، كذا في هامش المذل.....او په دې کښې

دا هم دی چه حافظ په فتح الباری کښې په دې باندې تفصیلا کلام کړې دې چه آیا رقیه اختیاروول د توکل منافی دی یا نه، د رقیه متعلق څو ابواب وړاندې راروان دی.
والحدیث اخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه، وقال الترمذی، حسن صحیح، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْحُمَيَّةِ
د پرهیز کولو بیان

په سنن ترمذی کښې هم د ابواب الطب د تولو نه مخکښې باب هم دا دې، ﴿ باب ما جاء فی الحمیة ﴾ یعنی د ضرری خیزونو نه پرهیز کول چه د هغې ثبوت د قرآن کریم او د حدیث الباب نه کیږی، حدیث الباب خو په دې کښې صریح دې او په قرآن کریم کښې آیت د اودس کښې دی ﴿ وان کنتم مرضی او علی سفر ﴾ یعنی د عذر د وجې نه الله پاک د اوبو د استعمال نه د احتیاط حکم او د تیمم جواز فرمائیلې دی. مشهوره مقوله ده چه﴿الحمیة راس کل دواء﴾.

[۳۸۵۶] (*) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عَامِرٍ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَقَامَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ: مَهْ إِنَّكَ نَاقِهٌ، حَتَّى كَفَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا، فَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ هَارُونُ الْعَنَزِيَّةُ.

دام المنذر بنت قیس الانصاریه رضی الله عنها نه روایت دې فرمائی چه نبی علیه السلام زماخوا ته تشریف راوړو او علی کرم الله وجهه ورسره موجود وو کوم چه دبیمارئ په وجه باندې کمزورې شوې وو اوزمونږ کره دکجورو غونچکونه زوړند کړې شوې پراته وو نبی علیه السلام ددې دراخستودپاره ورپاځیدو او علی ع د دخولودپاره ورپاځیدونبی علیه السلام ورته اووئیل ته مه خوره اوس ته تیک نه یې، تردې پورې چه علی دخولونه منع کړې شو، ام المنذر وائی چه مادوربرشو دوډئ اودچقندرو شوروا ه پخه کړې وه دامې راواخستل اونبی علیه السلام ته مې پیش کړل نبی علیه السلام اوفرمائیل اې علی ددینه اوخوره داستادپاره فائده مند دي. امام ابوداؤد فرمائی چه دهارون نه هغه هارون مراد دې کوم چه عدوی دې.

قوله: ﴿ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَهُ عَلِيٌّ رضى الله عنه وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ الخ ﴾

مضمون الحدیث:

ام المنذر رضی الله عنها چه د هغې نوم سلمی بنت قیس دې د رسول الله ﷺ د تروریانو نه ده. هغه فرمائی چه یو ځل رسول الله ﷺ زمونږ کور ته تشریف راوړو، علی رضی الله عنه هم د هغوی سره وو چه هغه وخت ناقه وو، یعنی د بیمارئ نه د پاسیدو د وجې نه پکښې نقاهت وو، زمونږ په

(*): سنن الترمذي/ الطب ۱ (۲۰۳۷)، سنن ابن ماجه/الطب ۳ (۳٤٤۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۳٦۲)، وقد أخرجه: مسند أحمد (٦/۳٦۸، ۳٦٤) (حسن)

کور کښې د کهجورو غونچې زورندي وې، رسول الله ﷺ اودريدلو، د هغې د خوراک دپاره، علی رضی الله عنه هم په دې غرض باندې اودريدلو نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه په تا کښې نقاهت او کمزوری ده تر دې چه هغه منع شو. هغه فرمائی چه ما د اوربشو او د چقندر سبزی هم پخ کړې وه کومه چه ما هغوی ته راوړله. نو رسول الله ﷺ اوفرمائيل: ﴿ يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ ﴾ دا اوخوره ستا دپاره مفيد دي.

کهجورې گرمې وی چه دهغې نه رسول الله ﷺ هغه منع کړو او سبزی يخه وی کومه چه د هغوی په حق کښې فائده منده وه، په دې حديث کښې د خوراک څکاک په خيژونو کښې د احتياط او پرهيز کولو ثبوت دي لکه چه مصنف رحمه الله ترجمه قائم کړې ده، په بذل کښې دی چه د دې حديث نه د علم طب فضيلت او دا چه د طبيب خبره منل پکار دی ثابت شو. والحديث اخرجه الترمذی وابن ماجه، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْحِجَامَةِ
د بنکر لګولو بيان

[۳۸۵۷] (۱) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ".

دابوهريره رضی الله عنه نه روايت دي فرمائی چه نبی کريم ﷺ فرمائيلی دی که چرې ستاسو په ټولو دواګانو کښې خيروي کوم چه تاسو کوئ نو هغه حجامت يعنی بنکر لګول دي.

قوله: ﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ ﴾

کوم علاج او دارو وغيره چه تاسو کوئ په هغې کښې که په څهٔ کښې خير شته نو هغه په حجامت کښې دي يعنی بنکر لګول.

بعض شارحينو (سفاقسی) په دې حديث باندې ليکلي دی چه ممکن ده رسول الله ﷺ دا خبره هغه وخت فرمائيلې وی چه کله هغوی ته دا علم نه وو چه الله پاک د هرې بيمارئ دپاره دوائی هم پيدا کړې دي. اه دې شارح دا حديث حمل کړې دي په نفی د افادې باندې په نورو خيژونو او دوايانو کښې او د دې نه غوره خبره هغه ده کومه چه علامه سندی رحمه الله ليکلي ده چه په دې سره مقصود د رسول الله ﷺ د غير حجامت نه د فائدې اوچتولو نفی نه ده مراد بلکه د مبالغې او تحقيق په طريقه باندې د حجامت فائدې لره بيانول مقصود دی. والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری.

[۳۸۵۸] (۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي، حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: "مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

(۱): سنن الترمذي/الطب ۱ (۲۰۳۷)، سنن ابن ماجه/الطب ۲۰ (۳۴۷۶)، (تحفة الأشراف: ۱۵۰۱۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲/۳۴۲، ۴۲۳) (صحيح)

(۲): سنن الترمذي/الطب ۱۳ (۲۰۵۴)، سنن ابن ماجه/الطب ۲۹ (۳۵۰۲)، (تحفة الأشراف: ۱۵۸۹۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۴۶۲) (حسن)

وَسَلَّمَ وَجَعْفَرٍ فِي رَأْسِهِ إِذَا قَالَ: احْتَجِمْ، وَلَا وَجَعْفَرٍ فِي رِجْلَيْهِ إِذَا قَالَ: اخْضِبْهُمَا".

د نبی ﷺ دخادمي سلمي رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه داسي هیڅ یوکس نه وو چه د درد د وجې نه به ئې نبی ﷺ ته شکایت وکړو مګرنبی ﷺ به ورته اوفرمائیل چه ښکر اولګوه اوچاچه به نبی ﷺ ته دخپوددردشکایت وکړونونبی ﷺ به ورته فرمائیل چه نکریزي وربانديِ اولګوه.

قوله:(عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم)

د خادم اطلاق په غلام او جاریه دواړو باندي کیږی، او په دي کښي د تا استعمال یعنی خادمة قلیل دي، سلمی رضی الله عنها چه د رسول الله ﷺ وینځه او خادمه ده فرمائی چه کوم سړي به هم رسول الله ﷺ ته د سر د درد شکایت کولو نو رسول الله ﷺ به هغه ته د حجامت حکم فرمائیلو او چا چه به رسول الله ﷺ ته د خپو تکلیف بیانولو نو رسول الله ﷺ به هغه ته د خضاب بالحناء مشوره ورکوله، یعنی د خپو په تلو باندي د نکریزو لګولو.

شارحینو لیکلي دی چه په دغه زمانه کښي زیات تر د سر درد او تکلیف د وینې د غلبې او دهغې دجوش (بلغم پریشر) د وجې نه وو او حجامت هم د هغه بیماریانو علاج دي کوم چه دغلبه دم په وجه باندي وی. (والحديث اخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا في الحناء، قاله المنذري)

بَابٌ فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

بابد ښکر لګولو ځای بیان

[٣٨٥٩]()حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، قَالَ كَثِيرٌ إِنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ".

دابوکبشة الانماري نه روایت دي چه نبی ﷺ به په خپله کوپرئ کښي ښکر لګولو اودا وګوپه مینځ کښي به یې هم لګولو اوفرمائیل به ئې : څوک چه ددي دوه ځایونونه وینه اوباسي نوکچري داسي کس دځه مرض دپاره دوا استعمال نکړي نو نقصان ورته ننشي رسیدي.

قوله:(أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ « مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ »)

یعنی د رسول الله ﷺ عادت مبارک د احتجام په باره کښي دا وو چه اکثر به ئې د خپل سر په تالو باندي او د خپلو اوږو په مینځ کښي لګولو او فرمائیل به ئې چه کوم سړي دا وینه اوبهیږي، یعنی د حجامت په ذریعه، او د « هذه الدماء » اشاره هم هغې وینې ته ده کومه چه د ښکر لګولو په ذریعه اوځی نو بیا د هغه د بیمارئ دپاره د بل څه علاج ضرورت نشته.

د احادیثو نه د حجامت د اهمیت ثبوت :

په احادیثو کښي د حجامت ډیر تعریف راغلي دي تر دي چه په حدیث المعراج کښي راځی

---

[1]: سنن ابن ماجه الطب ٢١ (٣٤٨٤)، (تحفة الأشراف: ١٢١٤٣) (ضعيف) (الضعيفة: ١٨٦٧، وتراجع الألباني: ١٩٤)

چه رسول الله ﷺ به په کوم آسمان باندې هم تیر شو نو د هغه ځائې ملائکو به رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو ﴿ مرامتک بالحجامة ﴾..... ما د خپل ورځوکالی په زمانه کښې ځلوینت پنځوس کاله مخکښې اوکتل چه د ګرمئ په زمانه کښې د غرمې په وخت داسې خنګلیان قسم سړی په لاس کښې تهیلئ وغیره نیولې په سرکونو او کلو ګوځو کښې آواز لګولو او په خپله خاص لهجه کښې به ئې وئیل ښکر اولګوئ..... چه د هغوی د آواز نه به ماشومان ویریدل هم چه کله به هغوی راتلل. خو اوس خو د هغوی راتلل تقریبا بند شو، کله کله څوک راشی، او اوریدلې مې دی چه دلته په حجاز کښې یعنی په مکه مدینه (زادهما الله شرفا) کښې اوس هم د دې رواج او معمول دې او معلومه شوه چه مخکښې خو به دا خلق د حرم په خوا کښې چرته د سړک په غاړه باندې ناست وو د خپلو آلاتو سره. خو اوس د دې ځائې حکومت د هغوی داسې د سړکونو په غاړو باندې د کیناستلو په ځائې د هغوی دپاره معقول ځائې او د صفائی لازم کړې ده. چه کله په حدیث کښې دومره تاکید کړې شوې دې نو بیا د دې اهتمام کیدل پکار دی، خو اوس په دنیا کښې نوې علاجونه شروع شو، انګریزی قسم خلق هغه کوی. والحدیث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذری

[۳۸۶۰]( )حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْتَجَمَ ثَلَاثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ"، قَالَ مُعْتَمِرٌ: احْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّى كُنْتُ أَلَقَّنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِي وَكَانَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ.

ترجمه: دانس بن مالک ﷺ نه روایت دې فرمائی چه رسول الله و دمرئ په رګونو اوددواړو اوګوپه مینځ کښې دری پیري ښکرلګولو، معمرونیلي دي مادخیل سر په مینځ کښې ښکر ولګولو نوعقل مې ختم شوتردې پورې چه مابه دخلقو په ویناباندې په مونځ کښې سورة فاتحه لوستله.

لغوله: ﴿عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– احْتَجَمَ ثَلَاثًا فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ﴾ یعنی رسول الله ﷺ د بدن په دري ځایونو کښې ښکر اولګولو دواړه اخدعینو کښې کوم چه د ستې طرف ته د دوه رګونو نوم دی. او په کاهل یعنی مابین الکتفین کښ. یعنی په یو موقعه باندې رسول الله ﷺ داسې اوکړل، او د دې دریو نه علاوه د بدن په نورو حصو باندې لګول هم ثابت دی لکه چه په کتاب الحج کښې د دې سلسلې ډیر روایتونه تیر شوې دی ﴿ احتجم وهو محرم فی راسه من داء کان به ﴾، ﴿ احتجم وهو محرم علی ظهر القدم من وجع کان به ﴾ او یو روایت دلته په راروان باب کښې راځی، ﴿ احتجم علی وزکه من ولی کان به ﴾ ښکر په مجامع العروق باندې عام طور سره لګولې شی د بدن په کومه حصه کښې چه هم وی چرته چه رګونه جمع شوې وی هغه ځائې اول په غشی باندې زخمی کولې شی او بیا ښکر لګولو سره حجام د ساه په ذریعه باندې وینه راکاږی.

---

[1]: سنن الترمذي/الطب ۱۲ (۲۰۵۱)، سنن ابن ماجه/الطب ۲۱ (۳۴۸۳)، (تحفة الأشراف: ۱۱۴۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۱۹۷۳، ۱۲۹۲) (صحیح)

وړاندې حدیث کښې معمر فرمائی چه ما یو کرت بښکر اولګولو نو زما عقل خراب شو، په سورة الفاتحه لوستلو کښې هم اینښته، په هغې کښې هم لقمه راکولو ته حاجت راغلو، یو راوی وائی چه هغوی د ځپل سره په تالو باندې بښکر لګولې وو، نو یا خو تری نه په محل د تعین کښې غلطی اوشوه، یا د مرض په تشخیص کښې چه د هغې په وجه باندې نقصان پیدا شو، دا هم کیدې شی چه هغوی د هامه په ځائې په یافوخ باندې لګولې وی دا دواړه خایونه نزدې نزدې دی، هامه لږ مقدم الراس طرف ته وی او یافوخ لږ شاته. والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه، قاله المنذری.

بَابُ مَتَى تُسْتَحَبُّ الْحِجَامَةُ

باب: بښکر لګول کله مستحب دی؟

[۳۸۶۱] (*) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ".

دابوهریره رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی چاچه په ولسم او نولسم او یویشتم تاریخونو (دمیاشتې) باندې بښکرولګوو نو داسې کس ته به دهر مرض نه شفا حاصل شي.

یعنی په کومو تاریخونو کښې بښکر لګول پکار دی، په حدیث الباب کښې دی چه رسول الله ﷺ ارشاد اوفرمائیلو چه کوم سری د میاشتې یه اولسم او نولسم او یویشتم باندې بښکر اولګولو نو په هغې کښې د هرې بیمارئ نه شفاء ده. علماء کرامو لیکلی دی چه حکمت په دې کښې دا دې چه د میاشتې په شروع حصه کښې د انسان وینه جوش کوی او په آخیر کښې ډیر سپکه شی، لهذا د مینځ وخت د دې دپاره ډیر مناسب دې. امام بخاری رحمه الله هم په کتاب الطب کښې د حجامت متعلق ډیر ابواب قائم کړې دی، یو ترجمه دا هم ده ﴿ای ساعة یحتجم﴾ او په هغې کښې ئې دا حدیث مرفوع ذکر کړې ﴿احتجم النبی ﷺ وهو صائم﴾ او په یو روایت کښې تعلیقا داسې دی ﴿احتجم ابو موسی لیلا﴾ ذکرکړې دې. په بخاری کښې د تعین اوقات هیڅ روایت نشته خو په سنن ابوداؤد او ابن ماجه کښې داسې روایات شته، او په فیض الباری کښې دی ﴿لعل البخاری یشیر الی حدیث عند ابی داؤد فیه تفصیل الایام للاحتجام﴾ اه الابواب والتراجم.

بَابٌ فِي قَطْعِ الْعِرْقِ وَمَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

باب: د رګ کټ کولو او د بښکر لګولو د ځای بیان

په دې ترجمه کښې دوه اجزاء دی یو موضع الحجامة، خو د هغې باب پورته تیر شوې دې په دې وجه په بعض نسخو کښې د ترجمې دا جزء نشته، او دویم جزء یعنی قطع العرق یعنی د یو خاص رګ خوله پرانستل یعنی فصد.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۲۶۵۸) (حسن)

[۳۸۶۴](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا".

دجابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ ابی بن کعب رضي الله عنه ته یوطبیب ور ولیګلو اردو رګ ئې ورله پریکړو.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أُبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ن ﴾

یعنی رسول الله ﷺ ابی بن کعب رضي الله عنه ته یو طبیب اولیږلو چا چه د هغوی فصد اوکړو. او د مسلم په روایت کښې دا هم دی ﴿ لم بعد ذلک کواه لیرقا الدم ﴾ یعنی د فصد کولو نه پس ئې هغه زخم او داغلو چه وینه راتلل بند شی.

والحديث اخرجه مسلم، وابن ماجه بنحوه، قاله المنذري

[۳۸۶۲](*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَتْنِي أُمُّ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ، وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى: كَبِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ أَبَاهَا كَانَ "يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ".

دکبشه بنت ابوبکره نه روایت دي اودموسی نه علاوه نورو راویانوونیلی دی چه دکبشه بنت ابی بکره نه روایت دي فرمائی چه زما پلاربه دخپل خاندان خلق دسه شنبی په ورځ دښکرلګولونه منع کول او داګمان به ئې کولو چه نبی ﷺ په دي ورځ دښکر لګرلرنه منع کړي ده اردا چه ده شنبی ورځ دوینو ویستلو ورځ ده او په دي ورځ کښې یوداسې ساعت دي چه په دي کښې په وینو ویستلوسره سړي نه روغیږي.

﴿أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ ﴾ زمونږ په نسخه کښې هم دغه شان دی، کبشة..... او په بعض نسخو کښې ﴿ كبسة ﴾ دي او هم دا صحیح دي. په دي حدیث کښې دا دی چه په یوم الثلثاء کښې ښکر نه دی لګول پکار، دا ورځ یوم الدم ده یعنی دا ورځې د وینې د غلبې دی په بدن کښې دننه، او په دي ورځ کښې یو ساعت داسې دي چه که په هغې کښې حجامت یا فصد اوکړي شی نو بیا وینه اودریږی نه.

دا حدیث ابن الجوزی رحمه الله په موضوعاتو کښې شمار کړي دي او بیا سیوطی رحمه الله په دي باندي د هغوی تعاقب کړي دي

[۳۸۶۳](*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ".

دجابر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ د پخوانی درد په بناباندي په خپل کونالی باندي ښکرلګولي وو.

---

[1]: صحيح مسلم/السلام ٢٦ (٢٢٠٧)، سنن ابن ماجه/الطب ٢٤ (٣٤٩٣)، (تحفة الأشراف: ٢٢٩٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (٣/٣٠٣، ٣٠٤، ٣١٥، ٣٧١) (حسن)

[2]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٧٠٧) (ضعيف)

[3]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ٢٩٧٨)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الطب ٢١ (٣٤٨٥)، مسند احمد (٣٠٥٣، ٣٥٧، ٣٨٢) (صحيح)

ژباړه: (("اختجم على وركه من شاة كان به")) یعنی په خپل ورک (د پښتون نه لږ بره ځانې) باندې ټې بښکر اولګولو او د زخمی کیدو د وجې نه د وتۍ دادې چه په هډوکی باندې زخم اولګی خو هغه زخمی نه شی، کیدې شی چه دا مختصر وی هم د حدیث نه په کوم کښې چه د رسول الله ﷺ د سقوط عن الفرس مشهور واقعه ذکر شوې ده، حضرت په بذل کښې د هغې طرف ته اشاره کړې ده. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذری.

باب فِي الْكَيِّ
بابه د داغ لګولو بیان

(د کیّ تعریف):

کیّ د علاج یو خاص طریقه ده چه په هغې کښې اوسپنې لره ګرمولو سره د بدن په کومه حصه کښې چه تکلیف وی هلته په هغې باندې داغ ورکولې شی،

(تطبیق بین الروایتین)

د دې په باره کښې دواړه قسم روایتونه راغلی دی د منع هم او د جواز هم لکه چه خپله هم د دې باب په دواړو احادیثو کښې دی، په ډومبی روایت کښې منع او دویم روایت کښې د هغې ثبوت دې چه رسول الله ﷺ د سعد بن معاذ ﷺ علاج بالکیّ اوکړو کله چه هغوی د غشی د لګیدو په وجه باندې زخمی شوې وو. جمع د روایتینو بعضو خو داسې کړې ده چه په اصل کښې دا علاج سخت قسم دې، دا اوګنړئ چه دا آخری علاج دې چه په هغې کښې تعذیب بالنار دې. نو که د دې نه علاوه په معمولی یا سپک شان علاج باندې کار کیدلې شی نو دا نه دی اختیارول پکار، او چرته چه یو بله دوائی مفید ثابته نه شی هلته بیا دا کول پکار دی. او بعضو شارحینو داسې لیکلې دی چه که دا علاج صرف د بیماریانو نه د بچ کیدلو دپاره او د تحفظ دپاره وی نو بیا خو منع دې او که حقیقت کښې دې ضرروت راشی نو بیا داسې کول جائز دی، دا دویمه توجیه په حاشیه کښې د عزالدین ابن عبد السلام نه نقل کړې ده.

[۳۸۶۵] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ يَتَهَمُ سُلَيْمَ الْمَلَائِكِيَّ، فَلَمَّا اكْتَوَى الْقَطَعَ عَنْهُ، فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ.

د عمران بن حصین ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ منع فرمائیلی ده داغ لګولونه مونږه داغونه لګول خوم ونړنه څه فائده حاصله کړه اونه څه کامیابي. امام ابوداؤد فرمائی چه دفرشتو سلام به ئې اوریدو خوچه کله ئې داغونه شروع کړل بیابه ئې نه اوریدو خوچه کله ئې داغ لګول پریښودل نوبیابه ئې اوریدو.

د باب په ډومبی حدیث کښې دی چه عمران بن حصین ﷺ فرمائی چه رسول الله ﷺ مونږ د

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ۱۰۸۴۵)، وقد أخرجه: سنن الترمذي/الطب ۱۰ (۲۰۹۴)، سنن ابن ماجه/الطب ۲۳ (۳۴۹۱)، مسند احمد (۴/۴۴۴، ۴۴۶) (صحیح)

علاج بالکې نه منع کړې وو، خو مونږ دا علاج اوکړو نو په دې کښې کامیابی حاصله نه شوه. ﴿ فَمَا أَلْفَىٰ وَلَا أَنْجَحَ ﴾ او په بعض نسخو کښې داسی دی ﴿ فَمَا أَلْفَانَا وَلَا أَنْجَحَنَا ﴾ د جمع متکلم په صیغې سره په رومبی صورت کښې به ضمیر راجع وی کیات طرف ته چه زمونږ دپاره دا علاجونه فائده مند ثابت نه شو، او په دویم صورت کښې به مطلب دا وی چه مونږ په دې علاج کښې ناکام شو.

په بعض نسخو کښې د اول حدیث نه پس دی: امام ابوداؤد رحمه الله فرمائی چه دې صحابی عمران بن حصین رضی الله عنه به د دې علاج نه مخکښې تسلیم ملائکه اوریدله. چه کله هغوی دا علاج اوکړو نو دا اوریدل منقطع شو، بیا چه کله هغوی دا علاج ترک کړو نو بیا ئې اوریدل شروع کړل.

[۳۸۶۶](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمْيَتِهِ".

ترجمه: دجابر رضی الله عنه نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سعد بن معاذ رضی الله عنه باندې دزخم په بناء باندې داغ لګولو.

حدیث عمران رضی الله عنه اخرجه الترمذی وابن ماجه،وحدیث جابر رضی الله عنه اخرجه مسلم وابن ماجه قاله المنذری.

باب في السَّعُوطِ

په پوزه کښې د دوائی اچولو بیان

سعوط په فتح د سین سره او هم دغه شان لدود په فتح د لام سره او هم دغه شان وجور په فتح د واؤ سره د علاجونو نومونه دی، سعوط په پوزه کښې دوائی اچول (په پوزه کښې د دوائیو اچولو طریقه هم شارحینو لیکلې ده [۲])، او لدود د خولې په یو طرف کښې دوائی اچول او وجور په حلق کښې اچول.

[۳۸۶۷](*)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَطَ".

ترجمه: دعبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوزه کښې دوائي اچولي وه.

د لدود ذکر دلته د ابوداؤد په روایت کښې نشته، د صحاح په نورو کتابونو (بخاری او ترمذی) وغیره کښې شته.

---

[۱]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۲۶۹۴)، وقد أخرجه: صحيح مسلم السلام ۲۶ (۲۲۰۸)، سنن ابن ماجه الطب ۲۴ (۳۴۹۴)، مسند احمد (۳۶۳/۳) (صحيح)

[۲] (في هامش الكوكب من الحافظ: بان يستلقي الرجل على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما ليحدر رأسه ويقطر في انفه ماء او دهن فيه دواء مفرد او مركب ليتمكن بذلك من الوصول الى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس اهـ)

[۳]: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۵۷۲۳)، وقد أخرجه: صحيح مسلم السلام ۲۶ (۱۲۰۲)، سنن الترمذي الطب ۹ (۲۰۴۷) (صحيح)

قوله: ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَعَطَ ﴾

معلومه شوه چه د رسول الله ﷺ نه سعوط ثابت دي، خپله دا کړي دي.

د رسول الله ﷺ په مرض کښې د لدود واقعه :

او د لدود په باره کښې دا راځي د ترمذي په روايت کښې دي:

﴿ إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم لده أصحابه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غير العباس ﷺ ﴾ يعنى د رسول الله ﷺ د کور خلقو هغوی سره لدود اوکړو حال دا چه رسول الله ﷺ د دې نه منع فرمائيلي وه خو د کور خلقو په دې سوچ چه مريض خو دوائی ضرور ناخوښه ګڼری داسې ځکه اوکړل...﴿ ففى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها عند الشخين لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مَرَضِهِ فَأَشَارَ أَنْ لاَ تَلُدُّونِى. فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ . الحديث﴾ او د طبرانی په يو روايت کښې دی ﴿ انهم اذا بوا قسطا... ای بزيت فلدوه به ﴾ يعنى په قسط هندی لره ګرمولو سره ئې د زيتونو په تيلو کښې خوټکولو سره په غې باندې د هغوی لدود اوکړو يعنى د حضور ﷺ په حلق کښې ئې واچولو، په بعض روایاتو کښې دی چه خلقو دا ګڼرله چه رسول الله ﷺ ته د ذات الجنب تکليف دي هم په دې وجه هغوی دا علاج کړي وو. بيا روستو دا اوشوه چه رسول الله ﷺ د سزا په طور په تولو باندې لدود اوکړو بغير د عباس ﷺ نه چه د هغوی په باره کښې رسول الله ﷺ داسې اوفرمائيل چه ﴿ انه لم يشهدكم ﴾ چه هغوی د لدود په وخت موجود نه وو. (اګر چه د لدود مشوره ورکونکي هم هغوی وو)

(اشکال): دلته دا سوال واردیږی چه د رسول الله ﷺ عادت مبارک د خپل ځان دپاره د انتقام اخستلو نه وو..... بيا رسول الله ﷺ انتقام ولې واخستلو؟

(جواب): د دې جواب دا ورکړې شوې دي چه د رسول الله ﷺ د امر د مخالفت د وجې نه، او د رسول الله ﷺ امر د وحی په ذريعه وو، ګويا هغوی د وحی مخالفت اوکړو،

(په جواب باندې اشکال): بيا دا سوال واردیږی چه اهل بيت خو دا خطاء اجتهادی کړې وه او په هغې باندې سزا نه ملاويږی،

(جواب): د دې جواب حضرت ګنګوهی دا ورکړې دي چه د هغوی دپاره دا اجتهاد جائز کله وو، د نص د کيدو په وخت کښې اجتهاد جائز نه دي، هم دغه شان د رسول الله ﷺ په موجودګئ کښې هم اجتهاد جائز نه دي، دا سوال او جواب د حضرت سهارنپوری او د حضرت ګنګوهی ترمينځه د خط او کتابت په ذريعه شوې وو کوم چه په تذکرة الخليل کښې نقل کړې شوې دی. په کوکب دری کښې هم تقريبا هم دغه شان راغلې دی.

د ترمذی په پورته ذکر شوې روايت کښې د مشئ ذکر هم راغلې دي يعنى دواء مسهل سنامکی وغيره.

والحديث اخرجه البخاري وسلم انتهى منه، قاله المنذري.

بَابُ فِي النُّشْرَةِ
د شیطانانو په نوم باندې د یو قسم دم کولو بیان

[۳۸۶۸](۱)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّشْرَةِ"، فَقَالَ: "هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ".

دجابر بن عبدالله رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم ﷺ نه دشیطانانوپه نوم باندې ددم کولو په باره کښې تپوس وکړي شو، نبی ﷺ اوفرمائیل دا یوشیطاني عمل دي.

تشریح: په حدیث الباب کښې دی چه د رسول الله ﷺ نه د نشره په باره کښې تپوس اوشو ﴿فَقَالَ « هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ »﴾ په بذل کښې دی چه دا د رقیه یو قسم دي او دا هم وئیلي شوي دی چه سحر دي. رسول الله ﷺ دي ته د شیطان عمل اوفرمائیلو کیدي شی چه دا په نومونو د شیطانانو باندې مشتمل وی چه د هغې په وجه ئي منع فرمائیلي وی.

بَابُ فِي التِّرْيَاقِ
باب د تریاق د استعمال بیان

د زهرو دوائی ته تریاق وائی، بعض تریاقونه مرکب وی چه په هغې کښې لحوم افاعی یعنی د مار د بدن درمیانی حصه د سر او وینې نه علاوه بیلولو سره اچولې شی، نور څیزونه به هم وی، دا حرام دي د نجس کیدو د وجې نه، او که تریاق د پاکو څیزونو نه جوړ کړي شی نو د هغې په څکلو کښې هیڅ باک نشته (كذا في البذل) وفيه وممن اباح فيما فيه شئ من لحوم الافاعي مالک لانه يرى اباحة لحوم الحياة ويقتضيه مذهب الشافعي لاباحة التداوي ببعض المحرمات، قاله ابن رسلان... (بذل)

[۳۸۶۹](۲)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي التِّرْيَاقَ.

دعبدالله بن عمر رضي الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه مي اوریدلی دی چه فرمائیل ئي. زه هیڅ قسم خوف اواندیښنه نه کوم که چرې زه تریاق اوخورم یاتعویذ اویزان کرم یاد خواهش نفساني اشعار ووایم. امام ابوداؤد فرمائی چه داد نبی ﷺ خصوصیت وو اویوقوم دتریاق خورلواجازت ورکړي دي.

﴿سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي »﴾

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۳۱۳۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۴/۳) (صحيح)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۸۸۷۸)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۶۷/۲، ۲۱۳) (ضعيف)

شرح الحديث :

﴿ ما ابالي ما اتيت ﴾ جزاء مقدم ده وراندې د دې شرط راروان دي، رسول الله ﷺ فرمائي چه که زه تریاق استعمال کړم یا تعلیق تمیمه یا د خپل طرف نه شعر اوائم نو د دې مطلب به دا وی چه زه څه غواړم هغه کوم او پرواه نه کوم، یعنی د جائز کیدو او د ناجائز کیدو.

حاصل دا چه دا کار زما دپاره قطعا جائز نه دي.

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- خَاصَّةً ﴾

مصنف رحمه الله فرمائي چه د تریاق حرامیدل خاص د رسول الله ﷺ دپاره دی ګیني بعض علماء کرامو تریاق ته جائز وئیلي دی، او دا هم احتمال دي چه د مصنف په کلام کښې په هذا سره اشاره د ﴿ او قلت الشعر من قبل نفسی ﴾ طرف ته وی او ﴿ وقد رخص قوم ﴾ دا جمله د ماقبل سره متعلق نه وی، بلکه مستقل د تریاق سره متعلق وی.

په دې حدیث کښې د تعلیق تمیمه هم ذکر دي، د تعلیق التمائم وراندې مستقل باب راروان دي.

بَابٌ فِي الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ

باب دهغه دوایا لو بیان کوم چه استعمالول مکروه دی

[٣٨٧٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ".

دوائل بن حجر رضي الله عنه نه روایت دي فرمائي چه طارق بن سوید یا سوید بن طارق دنبی علیه السلام نه دشرابود څکلو متعلق تپوس وکړونو نبی علیه السلام ده لره منع کړو بیا ئې تپوس وکړو نوبیائي منع کړو نوعرض ئې وکړوچه زما غرض دعلاج دپاره څکل دي نبی علیه السلام ورته وفرمائیل شراب دوا نه ده دا پخپله یوه بیماري ده.

﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ﴾

د دې حدیث مضمون د کتاب الطب په شروع کښې تیر شوی دي چه بیماری هم د الله پاک پیدا کړې ده او د هغې دپاره دوائی هم الله پاک پیدا کړې ده او بیا وراندې رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه دوائی کوئ خو په حرام او نجس څیز باندې نه.

د دې حدیث د سیاق نه د علاج او تداوی ترغیب معلومیږی چه دوائی خو د الله پاک یو نعمت دي او د دې نه فائده اوچتول پکاردی، او څوک چه وائی دوائی د توکل خلاف ده هغه به د لویو خلقو په حق کښې وی کوم چه د رضا او تسلیم اعلی مقام ته رسیدلي وی.

١: تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١١٠٠٧) (ضعيف)

[۳۸۷۰](*)حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ".

دابو الدرداء رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه رسول الله ﷺ فرمائيلی دی چه الله تعالی بيماري اوعلاج دواړه نازل کړي دي اودهر مرض دپاره ئې علاج پيدا کړي دي دمرضونو دپاره علاجونه کوئ خوپه حرام څيز باندې علاج مه کوئ.

[۳۸۷۱](*)حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، "أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا".

دعبدالرحمن بن عثمان نه روايت دي فرمائي چه يوطبيب دنبي کريم ﷺ نه تپوس وکړودچندښ په باره کښې چه په دوا کښې واچولي شي نونبي ﷺ ددې دوزلو نه منع اوفرمائيله

قوله: ﴿ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِى دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا ﴾

هر کله چه د (چينډخ) قتل منع شو نو تداوی بالضفدع هم منع شوه ځکه چه تداوی د هغه په قتل باندې موقوف ده يا خو په دې وجه منع دې چه هغه نجس دې يا کم از کم مستقذر (يعنی کرک ژن څيز) کذا في البذل عن فتح الودود...

د دې حديث نه شوافعو استدلال کړې دي چه په ميتة البحر کښې صرف ضفدع حرام دي، لکه دا اختلاف مخکښې په کتاب الطهارة کښې تير شوې دي. والحديث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[۳۸۷۲](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَسَا سَمًّا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا".

د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي ﷺ دحرامي اونجسي دوا استعمال نه منع فرمائيلي ده.

قوله: ﴿ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ﴾

(*): سنن الترمذي/الطب ۷ (۲۰۴۵)، سنن ابن ماجه/الطب ۱۱ (۳۴۵۹)، (تحفة الأشراف: ۱۴۳۴۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۰۵/۲، ۴۴۶، ۴۷۸) (صحيح)

(*): سنن النسائي/الصيد ۳۶ (۴۳۶۰)، (تحفة الأشراف: ۹۷۰۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۵۳/۳، ۴۹۹)، سنن الدارمي/الأضاحي ۲۶ (۲۰۴۱)، ويأتي هذا الحديث في الأدب (۵۲۶۹) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الطب ۷ (۱۰۴)، (تحفة الأشراف: ۱۲۵۲۶)، وقد أخرجه: صحيح البخاري/الطب ۵۶ (۵۷۷۸)، صحيح مسلم/الإيمان ۴۷ (۱۷۵)، سنن النسائي/الجنائز ۶۸ (۱۹۶۷)، سنن ابن ماجه/الطب ۱۱ (۳۴۶۰)، مسند احمد (۲۵۴/۲، ۴۷۸، ۴۸۸)، سنن الدارمي/الديات ۱۰ (۲۴۰۷) (صحيح)

شرح الحديث :

يعنى كوم سړي چه په دنيا كښې د زهرو په خوړلو سره مړ شو نو په آخرت كښې به د هغه سره دا معامله كيږى چه هغه زهر به د هغه په لاس كښې وى كوم چه به هغه هم هغه شان ځكى په جهنم كښې همېشه همېشه دپاره، كه حديث په ظاهرياندې كيخودلې شى نو بيا خودا حديث په مستحل باندې محمول دي اويا خود خلودنه مراد مكث طويل دي.

او يو جواب هغه دي كوم چه امام ترمذى رحمه الله فرمائيلي دي : هغوى دا حديث په مختلفو طرقو سره ذكر كړي دي چه په هغې كښې بعض طرق داسې هم دى چه په هغې كښې د ﴿ خالدا مخلدا ﴾ لفظ نشته بلكه صرف دا دي ﴿ عذب فى نار جهنم ﴾ امام ترمذى رحمه الله هم دې طريق ته ترجيح وركړي ده او فرمائى : ﴿ وهذا أصح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولا يذكر أنهم يخلدون فيها الخ ﴾

والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه انتهى منه، قاله المنذري....

[٣٨٧٣]( )حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ؟ فَنَهَاهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا وَلَكِنَّهَا دَاءٌ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبى عليه السلام فرمائيلي دي: څوك چه زهر اوخكي نو د قيامت په ورځ به دغه زهر ورسره وي او د دجهنم په اوركښې به ناست وي اودابه څكي او په دي كښې به همېشه وى.

قوله: ﴿عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ ﴾

شرح السند :

دا حديث علقمه د خپل پلار وائل بن حجر رضي الله عنه نه روايت كوى او وائل ئې د طارق به سويد صحابى نه، شعبه وائى چه زما استاد سماك د ﴿ عن ابيه ﴾ نه پس طارق بن سويد هم ذكر كړي دي. لهذا د دي حديث راوى طارق بن سويد شو. (فهذا رواية الصحابي عن الصحابي) چرته چه راوى ته د استاد الفاظ په بنه طريقه ياد نه وى نو هلته هم دغه شان تعبير كولې شى، دلته شعبه ته خو دا ياد وو چه د وائل نه پس په سند كښې طارق دي خو دا ورته ياد نه دى چه د هغوى نه روايت په صيغه د تحديث دي يا اخبار يا عنعنه... هم په دي وجه ئې دغه شان اووې، بله دا چه دلته يو راوى ته دا شك هم دي چه صحيح نوم طارق بن سويد دي يا ددي عكس سويد بن طارق، خو صحيح طارق بن سويد دي لكه چه د كتب الرجال نه معلومه ده. خو په كتبو د حديث كښې دا سند مختلف دي د ابن ماجه په سند كښې ﴿ عن علقمه بن وائل عن طارق بن سويد ﴾ دي په مينځ كښې ئې د ﴿ عن ابيه ﴾ واسطه نشته، خو په مسلم او ترمذى كښې د ابوداؤد په شان د ﴿ عن ابيه ﴾ واسطه ذكر كړې شوې ده.

---

[1]: سنن ابن ماجه/الطب ٣٧ (٣٥٠٠)، (تحفة الأشراف: ٤٩٨٠)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الأشربة ٣ (١٩٨٤)، سنن الترمذي/الطب ٨ (٢٠٤٦)، مسند احمد (٣١/٤، ٢٩٣/٥)، سنن الدارمي/الأشربة ٦ (٢١٤٠) (صحيح)

د حدیث مضمون دا دي چه سوید د رسول الله ﷺ نه د خمر د جوړولو په باره کښې اجازت طلب کړو، رسول الله ﷺ تري نه منع کړو، هغوی بیا سوال اوکړو چه دا خو زه د دوایئ دپاره جوړول غواړم، د مسلم په روایت کښې هم داسی دی.... ﴿ انما اصنعها للدواء ﴾ رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه دوائی نه ده بلکه بیماری ده.

بعض خلق شراب دوائی گڼری او ذریعه د شفاء..... رسول الله ﷺ د هغې نفی اوکړه، پس په یو روایت کښې دی ﴿ ان الله لم یجعل شفاء امتی فیما حرم علیها ﴾ والحدیث اخرجه ابن ماجه عن طارق بن سوید من غیر شك....

واخرجه مسلم والترمذی من حدیث وائل بن حجر، قاله المنذری.

بَابٌ فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ

باب د عجوه کجورو د فضیلت بیان

[۳۸۷۵]()حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: "مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي، فَقَالَ: إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ، ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ، فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ، ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ".

دسعد ﷺ نه روایت دي فرمائی چه زه بیمارشوم اونبی علیه السلام زما بیمار پرسئ وخپل دواړه مبارك لاسونه ئې زما په تشوکیخودل تردي چه دهغه د لاسونو یخوالي زما زړه ته ورسیده و اوبیا ئې اوفرمائیل ته د زړه مریض ئې، ته دقبیلة ثقیب والا حارث بن کلده ته لاړ شه هغه ددي علاج کوي دمدیني دعجوه کجورونه دي اوه کجوري واخلي اوهغه دي دزړوسره وتکوي او ددینه دي مالدړه جوړه کړي اوبیادي ستا په خوله کښې واچوي.

﴿ عَنْ سَعْدٍ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم الخ ﴾

شرح الحدیث:

سعد بن ابی وقاص ﷺ فرمائی چه زه یو کرت بیمار شوم، رسول الله ﷺ زما د بیمارپرسئ دپاره تشریف راوړلو، هغوی خپل لاس مبارک زما په سینه باندي کیخودلو چه د هغې یخ والي ما په خپل زړه کښې محسوس کړو، رسول الله ﷺ اوفرمائیل ﴿ انک رجل مفؤد ﴾ ستا په فواد یعنی زړه کښې تکلیف دي ﴿ ائت الحارث بن کلدة أخا ثقیف فإنه رجل یتطبب فلیأخذ سبع تمرات من عجوة المدینة فلیجأهن بنواهن ثم لیلدك بهن ﴾ رسول الله ﷺ مشوره ورکړه حارث بن کلده ثقفی ته د ورتلو، او وې فرمائیل چه هغه طبیب دي علاج کوی، بیا د رسول الله ﷺ په ذهن کښې خپله د هغې علاج راغلو او هغوی حضور ﷺ په خپله دوائی تجویز کړه چه حارث بن کلده له پکار دی چه د مدیني منوري اووۀ عجوه کهجوري واخلی او بیا د هدوکو سره هغه میده کړی (۲) یعنی دهدوکو سره به ئې میده کړی او بیا به ورسره

(۱): تفرد به أبو داود «تحفة الأشراف: ۴۹۱۶» (ضعیف)

(۲) د حدیث لفظ ﴿ فلیجأهن ﴾ دي چه د هغې معنی د میده کولو ده پس په بذل کښې دی.....ے

اوبه یوخائ کړی چه نرمې شی نو پکار دی چه په خوله کښې ټې ورته اوخسوی.
ددې حدیث هم دا معنی په ډیرو شروحاتو کښې لیکلې ده چه عجوه کهجورې سره د هډوکو میده کړی، اوبه ورسره یوخائ کړی اوپه حلق کښې به ټې ورته اوخسوی، د څکلو په خائ د لږود مشوره یا خو حضور ﷺ څکه ورکړه چه د مریض حالت د څکلو نه وو، د کمزورئ یا بل څه په وجه، او یا داچه ددې دوائی د استعمال طریقه هم دغه ده.

[۳۸۷۶]حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ".

ترجمه: د سعد بن ابی وقاص نه روایت دې فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی څوک چه هرسحر دمدینې اوه عجوه کجورې خورې نودغه کس ته په دې ورځ باندې جادو اوزهر نقصان نشي رسولې.

قوله: ﴿ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ ﴾

کوم سړې چه سحر په نهره اووهٔ دانې عجوه کهجورې اوخوری نو رسول الله ﷺ فرمائی چه دې سړی ته به په هغه ورځ زهر یا جادو نقصان او نه رسوی. یا خو د عجوه د خاصیت د وجې نه، یا د رسول الله ﷺ د برکت د وجې نه، وقال الخطابی ﴿ ذلک ببرکة دعائه لا بخاصیته فی التمر ﴾ (بذل) والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی، قاله المنذری.

باب فِي الْعِلَاقِ
باب د علاق یعنی د ژبې (جبر) متعلق بیان

عذره یو بیماری ده (په پښتو کښې ورته ژبې وائی خلق وائی په ماشوم ژبې راغلې ده) چه د ورو ماشومانو په تالو کښې درد پیداشی، د دې حل ا وعلاج به د هغې زمانې زنانو د علاق په ذریعه کولو، چه د هغې معنی د لاندې کولو ده چه ګوته به ټې د ماشوم په خوله کښې داخله کړه او دا خائې به ټې اوزورلو هغه به حلق کښې د غوښې یو ټکړه شان زورنده وی څه ته چه د تالو جبې وائی (عربې کښې ورته لهاة وائی) ممکنه ده چه دا تکلیف هم په هغې کښې وی، د دې زورلو نام علاق دې څه ته چه اعلاق او غمز او دغر سره هم تعبیر کولې شی، او دا ټول هر څه په معنی واحده دی، او د کومې بیماریٔ چه دا علاج دې یعنی ورم د هغې نه په حدیث کښې په عذره سره تعبیر کړې شوې دې، په داسې کولو سره ماشوم

---

٦ ... ﴿ اي يرضعن ﴾ او په عون المعبود کښې دی : قال في النهايه فليجاهن اي فليدلهن.. او په کتاب النکاح کښې تیر شوی دی چه ﴿ فان الصوم له وجاء ﴾ د دې معنې رض الخصیتین ده دغه شان دلته هم مراد ده چه دا هډوکی دې میده کړی شی چه د هغې لږود (څته) تیا رکړې شی او په لاس باندې مړل نه دې مراد د دې دپاره بل لفظ راغلی ﴿ مرس ﴾ لکه چه د نبیذ په بیان کښې تیر شوې دې. كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَأُلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ.

[1] صحيح البخاري الأطعمة ٦٣ (٥٤٤٥)، الطب ٥٢ (٥٧٦٩)، صحيح مسلم الأشربة ٢٧ (٢٠٤٦)، (تحفة الأشراف: ٣٨٩٥)، وقد أخرجه: مسند احمد (١٨١/١) (صحيح)

ته تکليف وی هغه ژاړی هم په دي وجه په حديث کښي ددي علاج نه منع کړي شوی ده.

[۳۸۷۷] (*) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: "دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ: عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ، عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ، يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ.

دام قيس بنت محصن نه روايت دي فرمائي چه ماخپل بچي دنبی ﷺ په خدمت کښي حاضر کړو اودهغه حلق مي په ګوته دباو کړي وود غذره (دادماشومانويوه بيماري ده چه اکثر دګرمی په موسم کښي مړئ درد کوي او پرسيږي) په وجه باندي، نبی ﷺ اوفرمائيل ته په دي بيمارئ کښي دخپل ماشوم حلق ولي دباو کوي؟ بلکه ته دخپل ماشوم دپاره عود هندي پيداکړه په دي کښي داره مرضونودپاره شفاده اوذات الجنب (يومرض دي) هم ددي په وجه باندي ختميږي، په غذره مرض کښي په پوزه کښي اچولي شي او په ذات الجنب مرض کښي به ددينه لدود (کپه) جوړ کړي شي او دخوراک په ذريعه دي استعمال کړي شي. امام ابوداؤد فرمائي دعود نه مراد قسط دي.

تشريح الحديث:

سبحان الله! اوګورئ رسول الله ﷺ د ماشومانو په حق کښي دهغوی د ميراندو نه هم زيات شفيق ثابت شو..... صلى الله عليه وسلم شرف وكرم..... او هغه زنانو ته ئي خطاب کولو سره اوفرمائيل ﴿ عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ﴾ يعنی د خپل اولاد سره دا عمل يعنی دغر او علاق ولي کوئ، عود هندی لازم اونيسئ کوم ته چه قسط هندی وائی، ځکه چه په دي کښي د اووۀ سوو بيمارو نه شفاء ده، خو طريقه د استعمال ئي بيله بيله ده، که عذره بيماری وی نو د هغې طريقه علاج او استعمال سعوط دي، او که د ذات الجنب بيماری وی نو د هغې طريقه استعمال لدود دي. والحديث اخرجه البخاری ومسلم وابن ماجه، قاله المنذری.

بَابٌ فِي الْأَمْرِ بِالْكُحْلِ

دا نجود استعمال بيان

[۳۸۷۸] (*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ".

دعبدالله بن عباس ﷺ نه روايت دي فرمائي چه نبی کريم صلى الله عليه وسلم فرمائيلی دی تاسولره پکار دي چه سپين لباس استعمال کړئ ځکه چه دا ستاسوپه لباسونو کښي

(*): صحيح البخاري/الطب ۲۱ (۵۷۱۳)، صحيح مسلم/السلام ۲۸ (۲۲۱٤)، سنن ابن ماجه/الطب ۱۷ (۳٤٦۲)، (تحفة الأشراف: ۱۸۳٤۳) (صحيح)

(*): سنن الترمذي/الجنائز ۱۸ (۹۹٤)، سنن ابن ماجه/الجنائز ۱۲ (۱٤۷۲)، الطب ۲۵ (۳٤۹۷)، اللباس ۵ (۳۵۶۶)، (تحفة الأشراف: ۵۵۳٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۲۳۱/۱، ۲۴۷، ۲۷٤، ۳۲۸، ۳۵۵، ۳۶۳) (صحيح)

بهترین لباس دي اوتاسو په سپین لباس کښي خپل مړي هم دفن کوئ، او ستاسو دپاره اثمد بهترین رانجه دي کوم چه دسترګو نظر تیزوي اود وروزو او بنرو ویخته رازرغونوي.
﴿إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ﴾ غوره رانجهٔ اثمد دی یعنی د اصفهان رانجهٔ... (هم دا رانجهٔ کوم چه زمونږ په علاقو کښي ملاویږی) کوم چه سترګي پاکوی او بانړهٔ غټوی. والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه مختصرا بس فیه ذکر الکحل، قاله المنذری.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ

باب: د بد نظر بیان

[۳۸۷۹]() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الْعَيْنُ حَقٌّ".

دابوهریره رضی الله عنه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی بدنظر لګیدل حق دي.

شرح الحدیث :

﴿ العین حق ﴾ یعنی د نظر لګیدل حق دی، او دا خلقو کښي مشهوره ده، دا حق خبره ده غلطه نه ده، امام نووی رحمه الله فرمائی چه یو جماعت د عین انکار کړي دي او د دي نه چه د هغې هیڅ اثر نشته او په هغې سره هیڅ نه کیږی. خو دا قول فاسد دي ځکه چه اول خو عقلا دا خبره ممکن ده، دویم په دي وجه چه مخبر صادق ﷺ د دي د وقوع خبر ورکړي دي چه د هغې تکذیب جائز نه دي، وراندي لیکی چه د عین دوه قسمونه دی عین انسی او عین جنی یعنی انسانی او جناتی..... لکه چه د سهل رضی الله عنه په حدیث کښي به راشی بله دا چه ځنګه نظر په کتلو سره لګی او نقصان رسوی هم دغه شان بغیر د کتلو نه په وصف یعنی حال اوریدلو سره هم لګیږی، ﴿ قال الله تعالی وان کادوا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ﴾ یعنی من غیر رؤیت..... اوس پاتي شوه ده چه نظر ځنګه لګیږی د دي په باره کښي بعض علماء کرامو ونیلي دی چه د عاین د سترګو نه یو قوت سمیه اوځتیږی چه د معین سره لګی چه په هغې سره هغه ته نقصان رسیږی لکه چه بعض قسم ماران وی چه د هغې خاصیت په حدیث کښي راځی ﴿ یلتمسان البصر ویسقطان الحبل ﴾ او مسلک د اهل سنت دا د ي چه دا تاثیر ضرور د سترګو دپاره ذاتی نه دي بلکه جریا علی العادة دي یعنی د الله پاک عادت هم دغه شان جاری دي چه هغه دا د تقابل په وخت ضرور پیدا کوی، یعنی اصل خو په دي کښي دا دي یعنی د عادة الله جاری کیدل، او هغه د بعضو نه نقل دي چه د عاین د سترګو نه د قوت سمیه اوچتیدل او د معین سره د هغې لګیدل دا هم امر ممکن دي. (بذل عن ابن رسلان) یو وجه د دي دا هم یه فهم کښي راځی چه عاین د معین څه خوښ لره د هغه کمال ذاتی اوګنړی په ځانې د صحیح تصور کولو ځکه چه بعض وخت د هغې هغه وصف سلب کړي شی هم دا وجه ده چه د ماشاء الله وئیلو په صورت کښي ضرر نه وی. والله اعلم

---

(۱): صحیح البخاري/الطب ۳۶(۵۷۴۰)، صحیح مسلم/السلام ۱۶ (۲۱۸۷)، (تحفة الأشراف: ۱٤٦٩٦)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الطب ۳۲(۳۵۰۶)، مسند احمد (۳۱۹/۲) (صحیح متواتر)

[۳۸۸۰](۱)حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ".

د ام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه دنبی علیه السلام په زمانه کښي به داسي کسانوته حکم کولې شو دچاچه نظر لګي چه اودس اوکړي بیاچه به په چاباندې ددي نظر لګیدلې وي هغه دي په دې اوبو باندې غسل اوکړي.

د بد نظر علاج:

په حدیث کښي د بد نظر د اثر زائله کولو طریقه هم بنودلې شوې ده پس د ابن ماجه په بل حدیث کښي دی. ﴿ کان یومر العائن فیتوضاء ثم یغتسل من المعین ﴾ د چا چه پرې نظر لګی هغه ته عاین او په چا چه لګی هغه ته معین وائی، او په یو روایت کښي دی (کما مر فی الترمذی ومسلم) ﴿ واذا استغلستم فاغسلوا ﴾ یعنی چه کله د عاین چه د چا نظر لګیدلې دي غساله طلب کړې شی یا غسل طلب کړې شی نو هغه دي دا کار اوکړی. عائشه صدیقه رضي الله عنها فرمائی چه عاین ته به وئیلې شو چه اودس اوکړه (او دا ماء مستعمل په یو لوښی کښي جمع کړه) بیا به د دې اودس په اوبو باندې یعنی په غساله سره به معین غسل کولو. یعنی په داسي کولو باندې به بد نظر ختم شو. په بذل کښي د غسل یو خاص طریقه نقل کړې ده د یوې واقعې نه کومه چه په مسند احمد کښي ده د سهل بن حنیف رضي الله عنه د سفر یوه قصه... چه هغوی چرته غسل اوکرو او هغوی ډیر زیات حسن والا او ښکلي وو یو سړی چه د هغه نوم عامر بن ربیعه وو د هغوی نظر په هغوی باندې دي وخت کښي پریوتلو ﴿ فقال ما رایت کالیوم ولا جلد مخباة ﴾ الحدیث.....

پوره قصه په بذل کښي ذکر ده، هغوی په عامر بن ربیعه باندې ناراض شو او دا ئې اوفرمائیل چه د هغې حاصل دا دي چه سړی له پکار دی چه کله داسي یو ځیز اووینی کوم چه د هغه خوښ شی نو هغه له پکار دی چه دا دعا اولولی ﴿ اللهم بارک علیه ﴾ او هم دغه شان ﴿ ماشاء الله لا قوة الا بالله ﴾ نو بیا به انشاء الله د نظر نقصان نه وی او په دې مفصل روایت کښي د اودس د اندامونو سره سره د لنګ د وینځلو ذکر هم شته چه د هغې نه مراد وئیلې شوې دي چه شرمګاه ده او وئیلې شوې دی چه د لنګ هغه متصل حصه چه په بدن پورې متصل وی. (۲)

حدیث ابی هریرة رضي الله عنه اخرجه البخاری ومسلم من حدیث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبی علیه السلام تمامه منه، قاله المنذری....

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۶۵) (صحیح الإسناد)

(۲) زبورته قصه په مشکوة کښي د شرح السنة په حوالې سره ذکر شوې ده ﴿ وفیه لغسل عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه واطراف رجلیه وداخلة ازاره فی قدح ثم صب علیه الخ ﴾ (التعلیق الصبیح ۴۱/۵) ﴿ اختلفوا فی داخلة الازار فذهب بعضهم الی المذاکیر وبعضهم الی الأفخاذ، وقال ابوعبید اراد به ازاره الذی یلی جسده مما یلی الجانب الایمن فهو الذی لیغسل اهـ مختصرا... او په مظاهر حق کښي دی او په اعضاء د ازار کښي دننه یعنی د پندئ ستر او کونانې اهـ)

بَابٌ فِي الْغِيلِ
بابد دتی ورکونکي بخي سره د جماع نه کولو بيان

چه هغې ته غيله هم وائی د دې تفسير وړاندې راخی ﴿ قَالَ مَالِكٌ الْغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ﴾ يعنی د هغه زنانه سره صحبت کول په کومې پورې چه پئ خورونکي بچي وی، خکه چه د وطی نه پس که هغه زنانه حامله شوه نو په حمل سره به پئ فاسد شی نو که هم هغه پئ دا زنانه په دې ماشوم باندې خکی نو دا به د هغه په حق کښې ضرر وی اوکه نه نې پرې خکی نو بيا به اوړې وی.

[۳۸۸۱]()حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ".

داسماء بنت يزيد بن السكن رضی الله عنها نه روايت دې فرمائی چه درسول پاک ﷺ نه مې اوريدلی دی چه فرمائيل نې خپل اولاد په پټه مه وژنی خکه چه جماع کول د رضاع په موده کښې شهسوار داس نه راغورځوي (يعنی په دې سره ماشوم کمزوري کيږي).

﴿ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ » ﴾

دا د اسماء بنت يزيد رضی الله عنها حديث دې چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه خپل اولاد مه هلاکوئ د فعل مخفی په ذريعه، د دې نه مراد هم غيل دې، پس وړاندې فرمائی چه غيل داسې ضرری څيز دې چه هغه په اس باندې سور انسان د خپل اس نه راغورځوی. يعنی په ماشوم کښې دننه د غيل اثر د هغه د غټيدو نه پس هم موندلې شی، د هغې په اثر سره ناڅاپه څه خاص کمزوری پيدا شی چه د هغې په وجه باندې هغه ناڅاپه د سورئ نه راپريوخی. لکه چه د مرګی مريض چه ناڅاآپه بيهوشه کيدو سره راپريوخی.

د دې نه پس چه کوم حديث راروان دې هغه حديث د جدامه رضی الله عنها دې ﴿ عَنْ جُدَامَةَ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذُكِرَتْ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ » ﴾ د دې مضمون د هغه حديث اسماء خلاف دی.

[۳۸۸۲]()حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ جُدَامَةَ الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذُكِرَتْ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ"، قَالَ مَالِكٌ: الْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

---

[1]: سنن ابن ماجه/النكاح ٦١ (٢٠١٢)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٧٧)، وقد أخرجه: مسند احمد ٤٥٣/٦، ٤٥٧، ٤٥٨) (حسن) (تراجع الألباني ٣٩٧، وصحيح ابن ماجه: ١٦٤٨)

[2]: صحيح مسلم/النكاح ٢٤ (١٤٤٢)، سنن الترمذي/الطب ٢٧ (٢٠٧٦)، سنن النسائي/النكاح ٥٤ (٣٣٢٨)، سنن ابن ماجه/النكاح ٦ (٢٠١١)، (تحفة الأشراف: ١٥٧٨٦)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الرضاع ٣ (١٦)، مسند احمد ٣٦١/٦، ٤٣٤)، سنن الدارمي/النكاح ٣٣ (٢٢٦٣) (صحيح)

دجدامه اسدیه رضی الله عنهما نه روایت دي فرمائی چه دنبی ﷺ نه ني اوریدلی دی چه فرمائیل ئي زما دا اراده وه چه زه خلق دغلیه نه منع کرم خوبیاراته رایادشول چه دروم اودفارس خلق داسي داسي کوي اوددوی أولاد ته څه نقصان نه رسیږي امام ابوداؤد فرمائی چه دغلیه معنی درضاع (تي ورکولو په موده کښي جماع کولوته وئیل شي).

خکه چه د دي مضمون دا دي رسول الله ﷺ فرمائی چه ما اراده کړي وه د غیل د ممانعت خو بیا زما په ذهن کښي دا راغلل چه اهل روم او اهل فارس خو داسي کوی او د هغوی اولاد ته هیڅ ضرر نه رسیږی (په دي وجه مي د نهی اراده ملتوی کړه).

په حدیث د اسماء او حدیث د جدامه کښي تعارض او د هغي توجیه

دلته دوه احادیث دی یو حدیث د اسماء او بل حدیث د جدامه، په دي دواړو کښي په دوه حیثیتونو سره اختلاف او تعارض دي، اول دا چه حدیث د اسماء نه معلومیږی د غیل مضر کیدل د اولاد دپاره، او د حدیث د جدامه نه معلومیږی د هغي غیر مضر کیدل، دویم په دي حیثیت سره چه په حدیث د اسماء کښي نهی عن الغیل موجود ده، او د حدیث جدامه نه د نهی منتفی کیدل معلومیږی (یعنی دا چه رسول الله ﷺ د منع صرف اراده فرمائیلي وه چه هغي ته ضرورت رانغلو) او په دواړو کښي تطبیق داسي کړي شوي دي چه حدیث د جدامه مقدم دي، هغه د شروع زمانې دي چه په هغي کښي رسول الله ﷺ عرب مخي ته راوستلو کښي دا سوچ اوکړو چه غیل مضر دي، بیا چه کله هغوی په روم او فارس باندي نظر واچولو نو هغوی دا اندازه اولګوله چه مضر نه دي بیا روستو د الله پاک د طرف نه هغوی خبر کړي شو چه داسي نه ده بلکه دا مضر دي خو په بعض وختونو کښي په اعتبار د مزاجونو او طبیعتونو..... په دي وجه رسول الله ﷺ روستو د دي نه منع اوفرمائیله تنزیها... د دي تقریر په وجه باندي د دي دواړو احادیثو ترمینځه تطبیق پیدا کیږی (بذل عن ابن رسلان) حدیث اسماء اخرجه ابن ماجه، وحدیث جدامه اخرجه مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه قاله المنذری.

بَابٌ فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

بابه په غاړه کښي د تعویذ اچولو بیان

[۳۸۸۳] (۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ"، قَالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَذَا، وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي، فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا ذَاكِ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ، فَإِذَا رَقَاهَا كَفَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

(۱): سنن ابن ماجه/الطب ۳۹ (۳۵۳۰)، (تحفة الأشراف: ۹۶۴۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۱/۱) (ضعیف) (الصحیحة: ۲۹۷۲، وتراجع الألبانی: ۱۴۲)

دعبدالله بن مسعود نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ نه مي اوريدلی دی چه فرمائيل ئي (غير شرعي) دمونه اچول، اوتعويز زورندول اوپه تار کښي غوتي اچول (بند) جوړول (داسي اکثر په جادوکښي کيږي) شرک دي زينب وائی ما اووئيل ته داسي ولي وائي په الله مي دي قسم وي دډير درد په وجه زماسترګي وتلي اوزه به فلانی يهودي ته د دم دپاره تلمه کله چه به هغه په ما باندي دم واچولو نودرد به ختم شو عبدالله له ورته اووئيل دا خودشيطان کار رو شيطان به پخپل لاس باندي ستاسترګه بنوګوله نوچه کله به تادم کړه نوده به بيانه بنوګوله اوستاد ئي لاري کولو دپاره داکافي وه لکه څنګه چه به نبي ﷺ فرمائيل : اې دانسانانو پروردګاره مرضونه ختم کړي اوشفانازل کړي اوصرف ته شفا ورکونکي يې ته داسي شفا راکړي چه هيڅ مرض باقی پاتي نشي.

تمائم د تميمة جمع ده کما قيل ﴿ واذا المنية انشبت اظفارها :: الفيت کل تميمة لا تنفع ﴾

شرح الحديث :

قوله: ﴿ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ » ﴾ رقی د رقية جمع ده..... په فيض الباری کښي ليکلي دی او د هغه ځائي نه په الابواب والتراجم کښي نقل کړي شوي دی چه کومه رقيه د شريعت مطابق وی د هغي په باره کښي وئيلي شی دم کول او کوم چه د شريعت خلاف وی هغي ته وئيلي شی منتر کول. او تميمه هغه د کاغذ ټکړي ته وائی چه په هغي باندي څه ليکلي شوي وی او په مړئ کښي اچولي شی څه ته چه زمونږ خلق تعويذ وائی..... او تولة دا يو خاص قسم سحر يا منتر دي په زوجينو کښي د محبت پيدا کولو دپاره، عمل الحب، په حديث کښي دي تولو ته شرک وئيلي شوي دي، يعنی د مشرکانو افعال دی، ځکه چه د هغوی په معاشره کښي ددي ځيزونو ډير زور وو، يا دا دي په حقيقت باندي محمول کړي شی کله چه په دي ځيزونو کښي د تاثير اعتقاد اولرلې شی، او يو قول دا دي چه د شرک نه مراد شرک خفی دي او ترک توکل.....

وړاندي په روايت کښي دی چه د حديث راويه د عبدالله بن مسعود ﷺ زوجه محترمه زينب ﷺ چا چه دا حديث د هغوی نه روايت کړي دي هغه فرمائی چه کله هغوی ماته دا حديث واورولو نو ما هغوی ته اووی چه تاسو دا څبره ولي کوئ يعنی دي ځيزونو ته ناجائز او شرک ولي وايئ، قسم په الله يو کرت زما سترګه خوږيدله چه د هغي نه به اوبه تللې د تکليف د وجي نه نو زه به فلانی يهودی ته تلم چا چه به دا سترګه دمولە چه کله به زه هغه دم کړم نو سترګو کښي به مې سکون پيدا شو په دي باندي عبدالله بن مسعود ﷺ اوفرمائيل دا تول د شيطان حرکت وو. شيطان به سنا په سترګو کښي خپلي ګوتي وهلی، بيا چه به کله هغه يهودی ته دم کړي نو (شيطان به ستا د عقيدي د خرابولو دپاره) خپلي ګوتي اودرولي او بيا هغوی اوفرمائيل چه که ته په دي دعاء باندي دم اچوې نو کافی به شی کومه چه د رسول الله ﷺ نه نقل ده :

﴿ اذهب الباس رب الناس، اشف انت الشافی لا شفاء الی شفاؤک لا يغادر سقما ﴾

د رقی او تمائم سره متعلق د روایاتو تجزیه او د هغې تشریح

مصنف رحمه الله یو باب د تمائم او د وه بابونه د رقی قائم کړي دی، دا باب خو د تمائم په باره کښې دي د کوم په حدیث کښې چه تمائم او رقی دواړه ذکر شوي دی، د دې نه روستو باب راروان دي ﴿ باب ما جاء فی الرقی ﴾ او د هغې نه پس بیا یو بل باب راروان دي ﴿ باب کیف الرقی ﴾ په رومبی باب کښې مصنف رحمه الله دواړه قسم روایات ذکر اوفرمائیل د منع هم او د جواز هم، منع خو پورته ذکر شوه او د باب په دویم حدیث کښې دی. ﴿ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ « اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا » ﴾

یعنی عوف بن مالک اشجعی رضی الله عنه فرمائی چه مونږ خلقو به د جاهلیت په زمانه کښې په کثرت سره منترې لوستلې نو په اسلام کښې د داخلیدو نه پس مونږ رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه تاسو د دې منترو «دمونو» په باره کښې څه فتوی راکوئ... (یعنی د جواز او که د عدم جواز؟) نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه خپل دمونه په ما باندې پیش کړئ، یعنی پس د کتلو نه به فیصله کولې شی چه کوم جائز دي او کوم ناجائز، او هم هغه وخت رسول الله ﷺ د قاعدي په طور دا خبره ارشاد اوفرمائیله چه په دمونو کښې هیڅ باک نشته چه په هغې کښې د شرک څه خبره نه وی، د دې حدیث نه معلومیږی، او علماء کرامو هم لیکلي دی چه دمونه په دوه قسمه دی، د جاهلیت دمونه او اسلامي دمونه، اول قسم ممنوع دي او دویم قسم جائز، په کومو دمونو کښې چه استعانت د شیاطینو په نومونو وغیره یا د ځاروو نوکونه او هډوکی وغیره اچولې شی د تاثیر په عقیده باندې د هغې شرک کیدل ښکاره دی. هم د داسې دمونو په حدیث کښې بدی او ممانعت راغلې دي او په کومو دمونو کښې چه استعانت بالاسماء الحسنی او آیات قرانیه وغیره وی هغه اسلامی دمونه دی د هغې خو په حدیث کښې ترغیب راغلې دي، هم دغه شان عم خارجه او د ابوسعیدخدری رضی الله عنه په احادیثو کښې د رقیه تقسیم حق او باطل ته په صراحت سره شوي دي... ﴿ فلعمری لمن اکل بطقیة باطل لقد اکلت برقیة حق ﴾ پس دویم باب کوم چه مصنف رحمه الله قائم کړي دي ﴿ باب کیف الرقی ﴾ د هغې مقصد هم دا دي چه هر کله د تیر باب نه دا خبره معلومه شوه چه دمونه په دوه قسمه وی ممنوع او غیر ممنوع، جائز او ناجائز نو بیا هغه رقی چه کومه جائز ده اختیارول پکار دی هغه څه دی، په دې دویم باب کښې هم د هغې بیان دي چه په هغې کښې مصنف رحمه الله د دې سلسلې اذکار مسنونه او ادعیه ماثوره بیان فرمائیلې دی.

د تعلیق تمائم حیثیت :

هم دغه شان اسماء حسنی او ادعیه ماثوره او هم دغه شان د قرآن کریم آیاتونه چه ماده ده د اسلامی دمونو، په دې کښې هم اصل ذکر او قرأت دي یعنی په ژبې سره وئیل، ادا کول، زورپندول نه، یعنی لیکلو سره په غاړه کښې اچول، قاضی عیاض رحمه الله فرمائی چه تعلیق سنت نه دي، اصل څیز ذکر او قرأت دي. مګر دا چه یو سړي په لوستلو باندې قادر نه وی

یا ماشومان نو د هغوی په حق کښې تعلیق هم ثابت دي پس په ﴿ باب کیفی الرقی ﴾ کښې په دریم حدیث کښې دی چه د عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ نه روایت دي ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ ﴾ یعنی رسول الله ﷺ به د ویرې نه د بچ کیدلو دپاره دا دعا تعلیم فرمائیله کومه چه پورته ذکر شوه په دې باره کښې به دې صحابی عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ داسې کول چه خپلو مشرانو بچو ته خو به ئې دا دعا یادوله او کوم چه به واړه وو د هغوی په غاړه کښې به ئې اچوله..... په دې سلسله کښې زمونږ مشائخ او اکابر هم دا فرمائی چه اصل کښې خو دا دعا ګانې دی کومې چه په قرآن او حدیث کښې راغلې دی، د هغې لوستل اصل دی، د تعویذ وغیره د هغې محکښې هیڅ حیثیت نشته خو د ضرورت د وجې نه لهذا د دې اذکار او ادعیه ماثوره د لوستلو اهتمام کول پکار دی، رسول الله ﷺ د هر مصیبت نه د بچ کیدلو دپاره، او د هرې موقعې او محل په اعتبار سره مناسب دعاګانې تعلیم فرمائیلې دی چه د هغې په اهتمام کولو کښې د انسان خپله فائده ده.

د مولانا تهانوی رحمه الله په ملفوظات کښې دی د تعویذاتو په باره کښې چه کله څوک طلب اوکړی نو زه خو ئې اولیکم خو داسې معلومیږی چه لیکل کوم او قلم رانه روستو روستو کیږی، دا ده د ایمان او اعتقاد د مضبوطوالی انتهاء خو د اعتدال سره..... یعنی لیکی ئې هم په نه لیکلو باندې اصرار هم نه کوی خو دتنه ئې زړه نه منی، اصل څیز دا دې چه اتباع سنت په اعتدال سره وی، تشدد د سنت طریقه نه ده لکه چه بعض خلق په دې تعویذاتو باندې مطلق د کفر اوشرک حکم لګوی..... والله المستعان.

والحدیث اخرجه ابن ماجه عن ابی اخت زینب عنها، قاله المنذری.

[٣٨٨٤]()حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ".

د عمران بن حصین نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ﷺ فرمائیلی دی دم اچول نشته مګر دنظر لګیدو په وجه اویا دزهریله څیز ر چیچلو په وجه.

قوله: ﴿عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :« لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ »﴾

یعنی دم نه شی اچولې مګر د بد نظر نه یا د یو زهریله ځناور د چیچلو د وجې نه، مطلب دا دې چه په دې څیزونو کښې دیر موثر په ځانې د علاج او دوایئ دم اچول دی.

والحدیث اخرجه الترمذی، قاله المنذری.

---

١): سنن الترمذي/الطب ١٥ (٢٠٥٧)، (تحفة الأشراف: ١٠٨٣٠)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤/٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٦)، صحيح البخاري/ الطب ١٧ (٥٧٠٥)، موقوفًا (صحيح)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى

باب د دم چف کولو بیان

[٣٨٨٥](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ السَّرْحِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَهُوَ الصَّوَابُ.

یوسف بن محمد دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمائی چه نبی کریم ﷺ دثابت بن قیس خواته تشریف یورو،امام احمد وئیلی دی کله چه هغه مریض وو، نبی ﷺ اوفرمائیل:اي دتولوانسانانو پرورش کونکیه دامرض ثابت بن قیس نه لرې کړي، اوبیائي دبطحان مقام نه خاوره راواخستله په یولوښي کښې ښې واچوله اوبیائي پرې اوبه وربوکړلې اوبیائي هغه اوبه په ثابت بن قیس باندې وشیندلې. امام ابوداؤد فرمائی چه ابن سرح یوسف بن محمد وئیلی دی اوهمدا صحیح قول دې.

قوله: ﴿عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ الخ﴾

یعنی رسول الله ﷺ ثابت بن قیس ﷺ ته تشریف یوړو چه کله هغه مریض وو نو رسول الله ﷺ دا دعا اوفرمائیله ﴿ اكْشِفِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس ﴾ د دې نه پس په دې حدیث کښې دی چه رسول الله ﷺ د بطحان د میدان نه لږه شان خاوره واخستله چه هغه ټې په یو پیاله کښې واچوله، او بیا رسول الله ﷺ په هغه خاوره کښې اوبه اچولو سره څه دم واچولو [٢]او د دې نه پس ټې دا اوبه او خاوره په مریض باندې چرکاؤ کړه.

والحدیث اخرجه النسائی مسنداومرسلا، قاله المنذری.

د دې نه پس هم هغه د عوف بن مالک الشجعی ﷺ حدیث دې ﴿ اعرضوا علی رقاکم ﴾ د کوم حواله چه مخکښې تیره شوه ده. اخرجه مسلم قاله المنذری.

[٣٨٨٦](*) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟"، فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا".

دعوف بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائی چه مونږ به دجاهلیت په زمانه کښې دمونه اچول مونږ اووئیل اي دالله رسوله ددې په باره کښې ستاځه خیال دي نبی ﷺ اوفرمائیل خپل دمونه ماته پیش کړی چه دم اچولو کښې څه باك نشته ترڅوچه شرك په کښې نه وي.

---

[١]: سنن النسائي/اليوم والليلة، (١٠١٧، ١٠٤٠) (تحفة الأشراف: ٢٠٦٦) (ضعيف الإسناد)

[٢]، ولي هامش البلدل: اختلفوا في جواز النفث كما في العيني ١٥٨/٢ والفتح ١٦٣/١٠)

[٣]: صحيح مسلم/السلام ٢٢ (٢٢٠٠)، (تحفة الأشراف: ١٠٩٠٣) (صحيح)

[۳۸۸۷]( )حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصِيصِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَتْ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ، فَقَالَ لِي: "أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ".

د شفاء بنت عبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائي چه زماخواته نبی کریم ﷺ راغي اوزه د حفصه ﷺ سره وم نبی ﷺ ماته اوفرمائیل تا دنمله بیماری علاج حفصي ته ولی نه دي ښودلي لکه څنګه چه تاورته لیکل ښودلي دي.

قوله: ﴿عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي « أَلاَ تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ » ﴾

شفاء بنت عبدالله ﷺ فرمائی د چا نوم چه لیلي لیکلي شوي دي، هغه فرمائی چه یوه ورځ زه د حفصه ﷺ سره اوم چه د بهر نه رسول الله ﷺ تشریف راوړلو، رسول الله ﷺ ماته اوفرمائیل چه دي ته یعنی حفصه ﷺ ته رقیة النمله ولي نه ور زده کوي. څنګه چه تا دیته لیکل اوښودل.

نمله یو بیماری ده چه د سړی په اړخونو کښي نرئ نرئ دانې وی، د دي په هغه زمانه کښي خاص علاج په دم کولو سره وو چه هغي ته به ئي رقیة النملة وئیلو. د هغي الفاظ ئي په بذل کښي دا لیکلي دی ﴿العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شئ تفتعل غير ان لا تعصى الرجل﴾

د زنانه دپاره لیکل زده کول څنګه دی؟

ددي حدیث نه معلومیږي چه زنانو ته کتابت ښودل جائز دی او دا حدیث د ﴿لا تعلموهن الكتابة﴾ په هغه صورت کښي دي چه کله په تعلیم د کتابت کښي د څهٔ فساد ویره وی (بذل) او په حاشیه د بذل کښي دی چه په فتاوی حدیثیه کښي ابن حجر هیثمی ﷺ په دي مسئله باندي تفصیل سره کلام کړي یعنی تعلیم الکتابة للنساء او ترجیح هغوی عدم اولویت ورکړي ده.

[۳۸۸۸]( )حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يَقُولُ: مَرَرْنَا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنُمِيَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي، وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟، فَقَالَ: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْحُمَةُ مِنَ الْحَيَّاتِ وَمَا يَلْسَعُ.

دسهل بن حنیف ﷺ نه روایت دي فرمائی چه زه دیوخور په غاره تیریدم زه ورکوز شوم اوغسل مي وکړو کله چه دغسل نه فارغ شوم نوټبه رابانديږ راغله بیانبی کریم ددینه خبرشو او ئي فرمائیل ده ته دشیطان نه د پناه غوښتلو حکم وکړئ ماعرض اوکړو ایا دم کول هم فائده لري؟ نبی ﷺ اوفرمائیل دم اچول خود دري افتونودپاره وي یو دبدنظرنه دحفاظت دپاره اودویم دتي دپاره او دریم د مارلړم چیچلي دپاره.

---

(۱): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۹۰۰)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۶۲/۶) (صحيح)

(۲): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ٤٦٦٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۸۶/۴) (ضعيف الإسناد)

قوله: ﴿ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ مَرَرْنَا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا الخ ﴾ سهل بن حنیف ﷺ فرمائی چه یو کرت زه په یو سیلاب باندې راتیر شوم چه په هغې کښې داخلیدو سره ما غسل اوکړو، چه کله زه د هغې نه بهر راووتلم نو تبه مې شوه. دا خبره رسول الله ﷺ ته اوسیدله، رسول الله ﷺ اوفرمائیل سهل بن حنیف ته اووایه چه هغه د دې دپاره دم وغیره او کړې.

قوله: ﴿ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي وَالرُّقَى صَالِحَةٌ فَقَالَ « لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ » ﴾ رباب وائی چه ما اووې یعنی سهل ته یا سیدی آیا دم وغیره جائز دې؟ نو سهل بن حنیف اوفرمائیل چه د هغې حاصل دا دې چه او جائز دې ځکه چه دم خو زیات تر په بد نظر یا ازهریله ځیز د وجې نه اچولې کیږی.

اختلاف دنسخو او د نسخه صحیحه تحقیق:

د سنن ابو داؤد په ټولو نسخو کښې دا عبارت هم دغه شان دې چه د هغې هم هغه مطلب دې کوم چه لیکلې شوې دې، چه د هغې تقاضا دا ده چه د یا سیدی مصداق سهل بن حنیف وی، او په متن د حدیث کښې ﴿ لا رقیة الا فی نفس او حمة ﴾ دا د سهل بن حنیف قول دې په دې صورت کښې به دا حدیث موقوف شی، حال دا چه داسې نه ده بلکه دا حدیث مرفوع دې، مونږ د مسند احمد طرف ته رجوع اوکړه په دې کښې لفظ د فقالت نه دې بلکه داسې دې: ﴿ فقال مروا ابا ثابت یتعوذ فقلت یا سیدی والرقی صالحة قال لا رقیة الا فی حمة... الحدیث ﴾ په دې صورت کښې د ﴿ فقلت ﴾ قائل سهل بن حنیف ﷺ دې، او د سیدی مصداق به رسول الله ﷺ وی، او په دې صورت کښې به دا حدیث مرفوع وی او کیدل هم داسې پکار دی، لهذا د ابوداؤد په نسخه کښې لفظ د قالت صحیح نه دې یا خو به بالکل دا وی نه، او که وی نو قال کیدل پکار دی.

(من البذل) شیخ محمد عوامه په خپل تعلیق کښې د حضرت د رائې تصویب کړې دې او د نسائی د روایت ئې هم حواله ورکړې ده په هغې کښې هم لفظ د قالت نشته، او صاحب د عون المعبود د قلت قائل خو سهل حساب کړې دې، او د یا سیدی مصداق ئې رسول الله ﷺ خو هغوی د ابوداؤد په روایت کښې چه کوم لفظ د قالت دې هغه هم باقی ساتلې دې او د فقلت نه مخکښې ئې قال مقدر منلې دې[1] چه د فقلت،، قائل سهل ﷺ پاتې شی، ګینې د ظاهر عبارت تقاضه دا ده چه د فقلت قائل رباب وی، خو په ځائې د دې تاویل ځوره دا ده چه داسې اوئیلې شی چه د ابوداؤد په روایت کښې لفظ قالت من غلط الناسخین دې چه د هغې قرینه دا ده چه د مسند احمد او نسائی په روایت کښې لفظ د قالت نشته

---

[1] او په دې تاویل باندې به ظاهر کښې په دې وجه مجبور شو چه د هغوی په ذهن کښې دا ده چه لفظ د قالت ځکه چه په ټولو نسخو د ابوداؤد کښې دی هم دغه شان د مسند احمد په روایت کښې هم دی. حال دا چه داسې نه ده، حضرت په بذل کښې فرمائی چه زمونږ مخې ته د مسند احمد نسخه موجود ده په دې کښې لفظ د قالت بالکل نشته او پرې دیاسه شیخ محمد عوامه لیکلې دی په خپل تعلیق کښې چه د نسائی په روایت کښې هم د قالت لفظ نشته، لهذا په ځائې د دې چه د صاحب عون تاویل اوکړې شی داسې دې اوئیلې شی چه په دې روایت کښې لفظ د قالت بالکل شته نه)

د رسول الله ﷺ په حق کښې د لفظ سیدنا ثبوت :

ډیر حضرات د رسول الله ﷺ د نوم مبارک سره لفظ سید زیاتی کولو سره تامل کوی او وائی چه د صحابه کرامو رضی الله عنهم نه د رسول الله ﷺ په حق کښې د سید استعمال نه دی منقول اوګورئ په دی حدیث کښې د رسول الله ﷺ په حق کښې د سهل بن حنیف رضی الله عنه په کلام کښې یا سیدی موجود دی (۱) والحدیث اخرجه النسائي، قاله المنذري.

[۳۸۸۹](*)حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ. ح وحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ الْعَبَّاسُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ"، لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَّاسُ الْعَيْنَ وَهَذَا لَفْظُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.

دانس بن مالك رضی الله عنه نه روایت دی فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیل دی دبدنظرنه علاوه دبل څه دپاره دم اچول نشته پادزهرو چیچلي دپاره اویا دویني بهیدلیو دپاره اودا الفاظ دسلیمان بن داود د روایت دی.

د باب په آخری حدیث کښې دی چه ﴿ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ ﴾ د دم نه مراد رعاف دی، نکسیر یعنی د نکسیر دپاره چه کله رقیه کولې شی نو هغه وینه اودریږی

بَابُ كَيْفَ الرُّقَى

باب: ددمونوبیان

د حصول صحت او مرضونو د لرې کولو دپاره څه مخصوص دعا ګانې

په دې باندې کلام په شروع کښې شوې دی په دې باب کښې مصنف رحمه الله بعضې منتخب احادیث چه په هغې کښې ډیرې مفید او جامع دعاګانې دی او د دردونو او مرضونو دپاره ئې جمع کړې دی دا ټولې یادول پکاردی مونږ دلته صرف هغه دعاګانې رانقل کوو

[۳۸۹۰](*)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ يَعْنِي لِثَابِتٍ: "أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا".

دعبدالعزیز بن صهیب نه روایت دی فرمائی چه انس که ثابت ته اووئیل ایاهغه دم درباندې وانه چرم کوم چه به نبی ﷺ اچولو؟ ثابت اووئیل ولی نه انس اووئیل : «اللَّهُمَّ رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفه شفاء لا يغادر سقما» یعنی ای الله دټولوخلقو پالونکیه دمرض لرې کونکیه شفا ورکونکیه هم ته شفا ورکونکې پې ستانه علاوه څوك صحت نه شي ورکولې، دې داسې صحت مند جور کړي چه هیڅ قسم مرض په

---

(۱) په دې مسئله باندې د خلیل احمد سهانپوری رحمه الله په مدینه طیبه کښې د قاضی القضاة عبد الله بن بلیهد سره د ملک عبدالعزیز په موجودګۍ کښې په حرم شریف کښې مباحثه شوې وه، حضرت په روایاتو سره ثابته کړي وه کوم چه بادشاه هم تسلیم کړي وه دا واقعه په تذکرة الخلیل کښې ذکر ده.

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۳۹) (ضعیف)

(*): صحیح البخاري/الطب ۳۸ (۵۷۴۲)، سنن الترمذي/الجنائز ٤ (۹۷۳)سنن النسائي/الیوم واللیلة (۱۰۲۲)، (تحفة الأشراف: ۱۰۳٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۵۱/۳) (صحیح)

کښې باقی پاتې نه شي.

﴿ لَلّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ اشْفِهِ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ﴾

[۳۸۹۱] (*) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عُثْمَانُ: "وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ".

دعثمان بن ابی العاص رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه زه دنبی علیه السلام په خدمت کښې حاضر شوم او په ما باندې داسې درد وو نزدې وه چه زه ئې ملاک کړي وي عثمان وائي چه نبی علیه السلام اوفرمائیل په متاثره ځائي باندې خپل نبی لاس او پرې راکاږه اودا دعاء: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» وایه، دي واني ماچه دا دعا اولوسته نوالله تعالی رانه هغه درد ختم کړو، اوهمیشه به مي خپل اهل ته اوهر دردمند کس ته ددې دعا دوئیلوحکم کولو

فوائد: ﴿ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ﴾ او د ترمذی په روایت کښې ﴿ وسلطانه ﴾ هم دي.

﴿ من شر ما اجد ﴾ د دې دعاء په باره کښې په حدیث کښې دا دی چه د بدن په کومه حصه کښې درد او بیماری وی په هغې باندې دې نبی لاس راکاږی او اووۀ کرته دې دا دعا اولولی.

[۳۸۹۲] (*) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ زِيَادَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ، فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ".

دابو الدرداء رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دنبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ئې واوریدلی دی چه فرمائیل في: په تاسو کښې چه څوک مریض وي یاده ده بل یومسلمان ورور ورته خپل مرض بیان کړي نو دادعاء دي واني: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع» اي زمونږه هغه ربه چه په اسمان کښې ئې اونوم دي پاك دي، اي الله ستا اختیار دي په زمکه او اسمان کښې لکه خنګه چه په اسمان کښې ستا رحمت دي نوپه زمکه باندې هم خپل رحمت نازل کړي اوزمونږ ګناهونه معاف کړي، اي الله ته پاك ئې دلطف پروردګاري دخپل رحمت نه په مونږ نازل کړي، اودخپلې شفاء به شفاء راکړي ددې تکلیف نه نوکه دالله خوښه وي مریض به جوړ شي.

(*): صحيح مسلم السلام ٢٤ (٢٢٠٢)، سنن الترمذي الطب ٢٩ (٨٠ ٢٠)، سنن ابن ماجه الطب ٣٦ (٣٥٢٢)، (تحفة الأشراف: ٩٧٧٤)، وقد أخرجه: موطا امام مالك الجين ٤ (٩)، مسند احمد (٤/٢١، ٢١٧) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ١٠٩٥٧) (ضعيف)

قوله: ﴿ رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ ﴾

د بدن په کومه حصه کښې درد وی په هغې باندې دې لاس کیخودلو سره دا دعا اووئیلی شی، ﴿ فیبرا ﴾ انشاء الله هغه به جوړ شی.

[۳۸۹۳](۱)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ "يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ" وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ.

عمرو بن شعیب دخپل پلارنه اوهغه دده دنیکه نه روایت کوی فرمانی چه نبی علیه السلام به دویري په وخت کښې خلقوته داکلمات خودل: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» یعنی زه دالله تعالی په تولوکلماتوسره پناه غواړم دهغه دغضب اودهغه د بندګانو د شرنه اودوسوسو دشیطان نه اوددې نه چه شیطان زماخواته راشي، دعبدالله بن عمر رضی الله عنه په اولاد کښې چه به خوک دهوښیاریدو وخت ته ورسیدو نودادعاء به ئې ورته زده کوله اوچه خوک چه دهوښیاریدو و حدته نه وو رسیدلي نودا دعاء به ئې اولیکله او په غاړه کښې به ئې ورته واچوله.

قوله: ﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ﴾

د دې دعاء په باره کښې دا دی چه د ویرې په وخت کښې دا لوستل پکار دی، لکه چه بعض وخت ماشومان یا لوئي هم د شپې په څه وخت کښې اویریږی نو دا دې اولوستلي شی او که ماشوم وی نو د هغه په غاړه کښې دې دا دعا لیکلو سره په طور د تعویذ واچولې شی، دا مضمون په شروع د حدیث کښې هم تیر شوې دي.

[۳۸۹۴](۲)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: "رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ النَّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ فَأُتِيَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَفَثَ فِيَّ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ".

د یزید بن ابی عبید نه روایت دي فرمانی چه مادسلمه په پندئ کښې دګذار نشان ولیدو ماورنه نهبوس اوکړو چه داڅه دي؟ هغه اووئیل دغزوه خیبر په وخ باندې زه زخمي شوې وم خلقو وئیل شروع کړل چه سلمه زخمي شوې دي بیازه نبی علیه السلام ته بوتلې شوم هغه په ما باندې درې چپه اوکړل بیا دهغې ورځې نه ترتنه ورځې پورې زما پندئ درد نه دي کړې.

(۱): سنن الترمذي/الدعوات ۹۳ (۸۷۸۱)، (تحفة الأشراف: ۸۷۸۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱۸۱/۲) (حسن)
(۲): صحيح البخاري/المغازي ۳۸ (۴۲۰۶)، (تحفة الأشراف: ۴۵۴۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۸۷/۴) (صحيح)

[۳۸۹۵](۱)حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "لِلْإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ، ثُمَّ قَالَ بِهِ فِي التُّرَابِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا".

دام المومنین عائشة رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ته به کله یو مریض شکایت وکړو نونبی علیه السلام به په خاوره باندي لاړي توکړي اوفرمانیل به ئې: «تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا»

شرح الحديث:

قوله: ﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ لِلإِنْسَانِ إِذَا اشْتَكَى يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قَالَ بِهِ فِى التُّرَابِ « تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا »﴾ عائشه رضي الله عنها فرمائی چه کله به یو انسان ته څه شکایت یا تکلیف وو د یو مرض یا زخم وغیره په وجه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی دا طریقه بنودله چه د خپل شهادت په ګوته باندي دي د خپلې خولې لاړي اولګوی او هغه دي په خاوره باندي کیږدی. چه کله په هغي باندي خاوره پریوځي نو بیا دي هغه د تکلیف په ځای باندي راکاږی او دا دعا دي اولوستلې شی، کومه چه پورته ذکر شوه. او د بخاری په روایت کښي د دي دعا په شروع کښي بسم الله هم ده.

امام نووي رحمه الله د دي حدیث هم دا شرح کړې ده کومه چه مونږ لیکلې ده او په ګوته باندي خاوره لګول غالبا دي خبرې ته اشاره ده چه یا الله ستا قدرت څو ډیر لوئي دي چه تا لوئي انسان د دي خاوري نه جوړ کړو، بیا ستا دپاره شفاء ورکول څه ګران دی.

تخريج الاحاديث:

الحديث الاول اخرجه البخاري، والترمذي والنسائي، والثاني اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه والثالث اخرجه النسائي، والرابع اخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب، والخامس اخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وابن ماجه، قاله المنذري.

[۳۸۹۶](۲)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، "أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ أَهْلُهُ: إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ، فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هَلْ إِلَّا هَذَا؟"، وَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: خُذْهَا فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ.

خارجه بن صلت دخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه هغه دنبی علیه السلام په خدمت کښي حاضرشو اواسلام ئې قبول کړوکله چه هغه دنبی علیه السلام نه واپس روانیدو نوپه لارکښي دیو قوم سره مخامخ شو چه دهغوی سره یوکس په زنځیرونوتړلې شوې پروت وو ددي لیونی

---

(۱): صحيح البخاري/الطب ۳۸ (۵۷۴۵)، صحيح مسلم/السلام ۲۱ (۲۱۹۴)، سنن ابن ماجه/الطب ۳۶ (۳۵۲۱)، (تحفة الأشراف: ۱۷۹۰۶)، وقد أخرجه: مسند احمد (۶/۹۳) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (۳۴۲۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۱) (صحيح)

وارثانو اووئيل چه مونږ ته دا معلومه شوي ده چه ستاسو مشر (نبی ﷺ) يولوني خيرراوړي دي اناستاسوسره داسې څه شي شته چه په هغې باندې دالیونې روغ شي دې وائي ماسورة فاتحه اولوستله او چوپ مې وربانديې اوکړو هغه مريض روغ شو ددغه ليونې وارثانو ماته سل چيلى راکړي زه چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شوم نوددې واقعې ذکري ورته اوکړو نبی ﷺ اوفرمائيل ايا دسورة فاتحې نه دي علاوه بل دم نه وو وئيلې،

د دې نه پس په کتاب کښې د عم خارجه حديث او بيا د هغې نه پس د ابوسعيد خدری رضی اللہ عنہ حديث ذکر دې، د رومبی حديث تعلق د رجل مجنون موثق بالحديد سره دې او د دويم تعلق د لديغ سره دې چه په هغې کښې په سورة الفاتحه دمول ذکر دی، او بيا د هغې دواړو صحت ياب کيدل او بيا د دې دواړو صحابه کرامو رضی اللہ عنہم په هغه دم باندې دهغوی نه معاوضه اخستل، او بيا د حضور ﷺ ددغه معاوضې داخستلو اجازت ورکړل ذکر دی، دا دواړه احاديث په کتاب الاجاره کښې په باب اجرة الطبيب کښې تير شوي دی. په دې حديث کښې دی ﴿ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ ﴾ په دې باندې ابن رسلان شارح د ابوداؤد ليکی چه په دې حديث کښې دليل دي په دې خبره باندې چه رقيه په دوه قسمه ده حق او باطله، حق هغه ده کومه چه په کتاب او سنت او ذکر الله باندې وی، او کومه چه د دې نه علاوه د بل څه څيز نه وی يا د يو داسې څيز نه وی چه د هغې معنی معلومه نه وی نو هغه جائز نه دي ځکه چه په هغې کښې د کفر احتمال وی. (بذل)

په دم اچولو باندې د اجرت اخستلو جواز :

﴿ وقال ايضا : وفی الحديث اعظم دليل على انه يجوز الاجرة على الرقى والطب كما قاله الشافعی ومالک وابوحنيفة واحمد، واما الاجرة على تعليم القرآن فاجازها الجمهور بهذا الحديث وبرواية البخاری ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، وحرمه ابوحنيفة. اهـ.. قلت ولكن اجازه متاخروا الحنفية للضرورة (بذل) قلت وقد تقدم دليل ابی حنيفة رحمہ اللہ فی كتاب الاجارة من حديث عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ وفيه : ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها وترجم عليه المصنف... باب اجر المعلم... فتذكر. وحديث عم جاريه رضی اللہ عنہ اخرجه النسائی وحديث ابی سعيد الخدری رضی اللہ عنہ اخرجه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه، قاله المنذری.

[۳۸۹۷](حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ،حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ،عَنْ الشَّعْبِيِّ،عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ،عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

خارجه بن صلت دخپل تره نه روايت کوی فرمائی چه هغه ده دري ورځو پورې سحر اوماښام الحمدلله وئيله او په دې ليونی باندې به ئې چپ کولو کله چه به دالحمدو دوئيلونه فارغ شونولاړې به ئې په خوله کښې جمع کړې او په ده باندې به ئې ونوکل ليونې داسې روغ شو

(۱) تظر حديث رقم :(۳٤۲۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۱۱) (صحيح)

چه دپرونه پرانیستل شو نودغه خلقو په عوض کښې چیلئ ورکړي دي چه دنبی ﷺ په خدمت کښې حاضر شو، باقی حدیث کې ذمسدد دحدیث په شان بیان کړو.

[۳۸۹۸](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لُدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتَّى أَصْبَحْتُ، قَالَ: "مَاذَا؟" قَالَ: عَقْرَبٌ، قَالَ: "أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ".

مسدد په یوبل خائې کښې وئیلی دی چه نبی ﷺ اوفرمائیل ایاددینه دي علاوه نور څه ورته وئیلي وو ماعرض اوکړو نه، نبی ﷺ اوفرمائیل ته داچیلئ واخله زما دې په خپل عمرقسم وي خلق په باطل جادو باندې عوض اخلي تاخو په حق دم باندې عوض اخستلې دي.

﴿عن سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ الخ﴾

ابوصالح فرمائی چه ما د قبیلهٔ اسلم د یو سړی نه واوریدل چه زه د رسول الله ﷺ په مجلس کښې ناست اوم، یو صحابی ﷺ راغلو او هغه عرض اوکړو چه د شپې زه یو زهریله خناور چیچلی یم چه د هغې د وجې نه ماله تر سحره پوري خوب رانغلو، رسول الله ﷺ تري نه تپوس اوکړو څه خناور وو، هغوی عرض اوکړو لړم وو. رسول الله ﷺ اوفرمائیل: خبردار که تا د مانبام په وخت دا دعاء وئیلې وې ﴿ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ نو تاته هیڅ خیز ضرر نه شو درکولې.....

[۳۸۹۹](*)حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ مُخَاشِنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَدِيغٍ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، قَالَ: فَقَالَ: "لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَلْدَغْ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ".

دابوهریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دي فرمائی چه یولړم چیچلي نبی ﷺ ته راوستلې شو، ابوهریره والي چه نبی ﷺ اوفرمائیل که چرې ده دا دعا وئیلې وې: «أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق» نولړم به نه وو چیچلې.

او هم د دې حدیث په دویم طریق کښې دی ﴿ لم يلدغ او لم يضره ﴾ د راوی په شک سره چه رسول الله ﷺ یا خو داسې اوفرمائیل چه هغه زهریله خناور بیا چک هم نه لګوی او یا ئې دا اوفرمائیل چه ضرر نه رسوی په دې دواړو کښې احتمال دي یو خو دا چه هغه تک نه ورکوی او که ورکوی نه ضرر نه رسیږی

الطريق الاول من هذا الحديث اخرجه مسلم، والنسائي مسندا ومرسلا، وابن ماجه، قاله المنذري والطريق الثاني اخرجه النسائي من طرق، قاله المنذري (مختصرا)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۶۴)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴۷۸/۳، ۴۳۰/۵) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۳۵۱۶)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الطب ۳۵ (۳۵۱۸)، مسند احمد (۳۷۵/۲) (ضعيف الإسناد)

[۳۹۰۰](۱)حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، "أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِيغَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَنَا؟، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرَأَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، قَالَ: فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: اقْتَسِمُوا، فَقَالَ: الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ".

دابوسعید خدری رضی الله عنه نه روایت دي فرمائی چه دصحابه کرامویوه ډله په سفر روانه شوه اودعربو بوي قبیل ته ورسیدل اودهغوی نه ئي دمیلمستیا مطالبه وکړه لیکن هغوی د میلمنو قبلولونه انکار وکړو بیا ددغه قبیلي سردار مار یالهم وچیچل دهغه دعلاج دپاره خلقو هرقسم کوشش اوکړولیکن هغه نه جوړیدو په دوی کښي یوکس اوونیل کوم کسان چه په میلمستیاراغلي دي هغوی ته څوک ولیږي کیدي شي چه دهغوی سره د زهرو دپاره څه علاج ري، په کومه باندي چه به ده ته فائده ورسیږي بیا په دوی کښي یوڅوکسان صحابه کرامونه ورغلل او ورته ئي اووئیل چه زمونږ سردار ماریالرم چیچلي دي ایا په تاسوکښي څوک دم ګري شته؟ یوکس اووئیل هو، زه به وریاندي دي دم واچوم، لیکن مونږه ستاسونه دمیلمستیا مطالبه اوکړه اوتاسوانکار وکړو اوس زه دم نه اچوم ترڅوچه تاسوماته ددي اجرت رانکړئ، نوددغه علاقي خلقو ددري دپاره دچیلویوه رمه مقررکړه بیادغه کس ورغي او سورة فاتحه ئي ولوستله او توکانري پري توکړي تردي چه هغه جوړ شو اوداسي روغ شولکه غوټه چه کولاو کړي شي، بیاچه هغوی کومه معاوضه مقررکړي وه هغه ئي ورکړه صحابه کرامو عرض اوکړو رانې ورئ چه مونږ ئي تقسیم کړو مګرچاچه دم اچولي وو هغه اووئیل نه تاسوصبر وکړئ چه دنبی علیه السلام نه تپوس اوکړو بیادنبی علیه السلام په خدمت کښي حاضر شول او واقعه ئي ورته بیان کړه ئي علیه السلام اوفرمائیل داخبره تاسو دکوم ځائي نه معلومه کړي ده چه سورة فاتحه دم دي ډیر ښه کارموکړي دي اوزمادپاره دخپلو ځانونو سره حصه مقررکړئ.

[۳۹۰۱](۲)حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: "أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ؟، قَالَ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَجَاءُوا بِمَعْتُوهٍ فِي

---

(۱): صحيح البخاري الإجارة ١٦ (٢٢٧٦)، الطب ٣٣ (٥٧٣٦)، صحيح مسلم السلام ٢٣ (٢٢٠١)، سنن الترمذي الطب ٢٠ (٢٠٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات ٧ (٢١٥٦)، (تحفة الأشراف: ٤٢٦٩، ٤٣٠٧)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٤/٣) (صحيح)

(۲): انظر حديث رقم: (٣٤٢٠)، (تحفة الأشراف: ١١٠١١) (صحيح)

الْعُمُودِ، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمْتُهَا أَتْمَمْتُ بُزَاقِي، ثُمَّ أَتْفُلُ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، قَالَ: فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا، فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ".

خارجه بن الصلت دخپل تره نه روایت کوی فرمائی چه مونږ دنبی ﷺ دخوانه روان شواویه عربو کښې په یوقوم باندې تیریدو هغوی ووئیل چه مونږ ته خبر رارسیدلی دي چه تاسوددغه کس یعنی نبی ﷺ نه خیر راوړي دي اناستاسو سره کومه دوا یا کوم عمل شته؟ځکه چه په مونږ کښې یوکس لیونی شوي دي او په زنجیرونوترلي شوي دي مونږ ورته ووئیل هو نوهغوی هغه لیونی راوستو، راوی وائی چه مادرې ورځې په سورت فاتحه دم کړواویه خپله خوله کښې به مې لاړې جمع کړي او په ده باندې مې توکړي، راوی وائی چه هغه کس بیا داسې جوړ شو لکه چه دقید نه خلاص شي هغوی اوغوښتل چه ماته مزدوري راکړي ماورته ووئیل چه زه ترهغه وخته پورې معاوضه نشم اخستلې ترڅوچه مې دنبی ﷺ نه تپوس نه وي کړي کله چه ماد نبی ﷺ نه تپوس وکړو نوراته ئې اوف : مائیل داچیلی واخله زما دي پخپل عمر قسم وي خلق خو په دروغو دمونوباندې رزق خوري تاخو په صحیح دم باندې خوراک کړي دي.

[۳۹۰۲]()حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ إِذَا اشْتَكَى: يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا".

دعائشه ؓ نه روایت دي فرمائی کله چه نبی ﷺ بیمارشو نو په خپل زړه کښې به ئې معوذتین وئیل اوخپل خان به ئې وربانډې دمولو، کله چه دهغه په مرض کښې شدت راغې نومابه معوذتین وئیل دنبی ﷺ په جسم باندې به ئې دهغه لاس مبارک راخکلودهغه دبرکت په امید باندې.

د باب په آخری حدیث کښې دی : سیده عائشه صدیقه ؓ فرمائی چه د رسول الله ﷺ طبیعت چه کله ناسازه شو نو هغوی به معوذتین پټ پټ وئیلو او وئیلو سره به ئې دم کولو په خپل خان باندې،او په یو بل روایت کښې دی چه په خپلو لاسونو مبارکو باندې به ئې دم کولو سره په بدن مبارک باندې رابنکل، هغوی فرمائی چه کله رسول الله ﷺ ته په آخری وخت کښې تکلیف سخت شو نو ما به داسې کول چه معوذات به مې لوستل او د هغوی په لاس مبارک باندې به مې دمول او هغه به مې په هغوی باندې رابنکل، په خائې د خپل لاس رابنکلو د رسول الله ﷺ د لاس مبارک د برکت دپاره والحدیث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه،قاله المنذری.

---

[1]: صحيح البخاري/فضائل القرآن ١٤ (٥٠١٦)، صحيح مسلم/السلام ٢٠ (٢١٩٢)، سنن ابن ماجه/الطب ٣٨ (٣٥٢٩)، (تحفة الأشراف: ١٦٥٨٩)، وقد أخرجه: موطأ امام مالك/الجامع ٤ (١٠)، مسند احمد (٦/١٠٤، ١٨١، ٢٥٦، ٢٦٣) (صحيح)

بَابٌ فِي السَّمْنَةِ
باب د څرب کیدو بیان

[۳۹۰۳](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ".

دعائشه رضي الله عنها نه روایت دي فرمائی چه زما مورغونښتل چه زه څربه شم ځکه چه زماواده دنبی علیه السلام سره کیدو والا ووهغې هر ممکن کوشش وکړولیکن زه څربه نشوم تردې چه هغې ماباندې تري دتازه کجوروسره خوروړ شروع کړل نوزه په بهتره طریقې سره غټه شوم.

سمنة یعنی څرب کونکي دوائی یا خوراک..... د حدیث مضمون دا دي: عائشه صدیقه رضي الله عنها فرمائی چه زما د رخصتئ نه مخکښې زما مور زما د صحت مند کیدلو ښه کوششونه او تدبیرونه اوکړل خو زما طبیعت هیڅ تدبیر قبول نه کړو، بیا په آخر کښې هغې په ما باندې بادرنګ او رطب (کهجوري) اوخوړلې، دا علاج زما طبیعت قبول کړو چه په هغې سره زه ښه غټه شوم.

جینئ که د نکاح نه پس د رخصتئ نه مخکښې کمزوري وی او نرئ وی نو د هغې مور فکرمنده وی او د هغې دپاره داسې تدبیرونه کوی چه په هغې سره په هغې کښې څرب والې راشی، زمونږ په طرفونو کښې دا خبره مشهوره ده چه د دې دپاره پرې پئ او ځلوبئ خوړلې شی. والحدیث اخرجه النسائي وابن ماجه، قاله المنذري (مختصرا)

كِتَابُ الْكِهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ
کهانت اوبدفالئ سره متعلق احکام او مسائل

بَابٌ فِي الْكَاهِنِ
باب د فال کتلو بیان

په بعض نسخو کښې د دې نه مخکښې ﴿كتاب الكهانة والتطير﴾ دي.

[۳۹۰۴](۲) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَى كَاهِنًا"، قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ أَوْ أَتَى امْرَأَةً، قَالَ مُسَدَّدٌ: امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً، قَالَ مُسَدَّدٌ: امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِءَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

د ابوهریره رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي څوک چه کاهن ته لاړ

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۷۱۸۲)، وقد أخرجه: سنن ابن ماجه/الأطعمة ۳۷ (۳۳۲٤)، سنن النسائي/الكبرى (٦٧٢٥) (صحيح)

(۲): سنن الترمذي/الطهارة ۱۰۲ (۱۳۵)، سنن ابن ماجه/الطهارة ۱۲۲ (٦٣٩)، (تحفة الأشراف: ۱۳۵۳٦)، وقد أخرجه: مسند احمد (۸٦/۱، ٤٠٨/۲، ٤٧٦، ٣٠٥/٦)، سنن الدارمي/الطهارة ۱۱۳ (۲۵۹) (صحيح)

ني، موسى پخپل روايت كښې اضافه كړې ده چه نبى ﷺ اوفرمائيل اوبيا دهغه خبرې ريښتونې وګڼې يا دكومې ښځې سره صحبت وكړي، مسدد پخپل روايت كښې وئيلى دى چه په بيمارئ په حالت كښې اومسددپه خپل روايت كښې وئيلى دى چه باخپلې ښځې ته دشادطرف نه راتلل وكړي نودغه كس دهغه دين نه خارج شو كوم چه په محمد باندې نازل شوي دي.

قوله: ﴿ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ﴾

د دې حديث دريو اجزاء دى كاهن ته تلو سره د هغه تصديق كول، او خپلې ښځې سره په حالت د حيض كښې وطى كول او دريم وطى فى الدبر او د دې دريو وړو په باره كښې رسول الله ﷺ ډير سخت وعيد اوفرمائيلو چه دې سړى د قرآن او وحى انكار اوكړو په بذل كښې دى ﴿ وهذا محمول على المستحل او التغليظ ﴾..... وطى په حالت د حيض كښې دا مسئله په كتاب الطهارة كښې او د وطى فى الدبر مسئله په كتاب النكاح كښې تيره شوې ده، په كوكب الدرى ۱/۸۳ كښې ليكلى دى : قوله من اتى كاهنا الى آخره... كاهن ته د تلو نه مراد هغه دې كوم چه د غيب خبرونه بيانوى د هغه تصديق كول دى، صرف هغه ته ورتلل مراد نه دى، مثلا يو سړى د څه ضرورت په بناء هغه ته لاړ شى يا د هغه د تكذيب يا تبكيت دپاره، يا په هغه پورې د توقو كولو دپاره نو دا په دې كښې داخل نه دې، بلكه كه په دې اعتقاد لاړ شى چه جنات دې كاهنانو ته خبر وركوى، او بعض خبرونه د هغوى ريښتيا وى او بعض دروغ، نو بيا به هم په دې وعيد كښې داخل نه وى. والحديث اخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه،قاله المنذرى....

بَابٌ فِي النُّجُومِ
د علم نجوم د احكامو بيان

[۳۹۰۵]() حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ".

دعبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روايت دې فرمائى چه رسول پاک ﷺ فرمائيلى دى چاچه كوم قسم علم نجوم زده كړو نوده دجادويه لاره ازده كړله بياچه په دې كښې چاخومره اضافه وكړه نوهغه هومره ئې په جادوكښې اضافه وكړه.

قوله: ﴿ مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ ﴾

كوم انسان چه د علم نجوم څه حصه حاصل كړه نو هغه د سحر يو حصه حاصله كړه. اوس چه هغه انسان د علم نجوم په حصول كښې څومره زيادت كوى گويا په علم سحر كښې زيادت كوى. او دا ښكاره خبره ده چه تعلم د سحر او عمل بالسحر دواړه حرام دى. بس دغه شان

[1]: سنن ابن ماجه/الأدب ۲۸ (۳۷۲۶)، (تحفة الأشراف: ۶۵۵۹)، وقد أخرجه: مسند احمد (۱/۲۲۷، ۳۱۱) (حسن)

تعلم د علم نجوم هم حرام دي. د دي علم نجوم نه په کوم چه وعيد دي هغه علم مراد دي چه د هغي په وجه باندي انسان د حوادثو د علم دعوى کوى چه لا واقع شوي نه وى او بيا د ډيارہ کيدونکى دى، د هواګانو چليدل يا د باران خبر ورکول او د ځيزونو په نرخ کښى کمي زيادت وغيره وغيره او ځنګه چه دا اهل نجوم دعوى کوى چه هغوى دا ځيزونه د کواکب په سير سره پيژنى، حال دا چه د راتلونکى کارونو علم د الله پاک نه سوا چا سره هم نشته، او داسي علم نجوم چه په هغي سره د اوقاتو علم راشى، يعنى د زوال او يا د جهت قبله نو هغه په دي کښي داخل نه دي. (بذل عن ابن رسلان) والحديث اخرجه ابن ماجه، قاله المنذري.

[۲۹۰۶] (۱) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟، قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ".

دزيد بن خالد الجهنى نه روايت دي فرمائى چه رسول الله مونږ ته دسحر مونځ په سنديبيه مقام کښي په سخت باران کښي راکړو کوم چه دشپي شوي وو، نبى کريم و دسحر دمونځ نه دفارغيدونه پس خلقو طرف ته مخ راواړوو او د متوجه کيدونه بس ئي اوفرمائيل اياتاسوته معلومه ده چه ستاسو پروردګار څه فرمائيلي دي؟ خلقو عرض اوکړو الله اودهغه رسول ښه پوهيږي نونبى ﷺ اوفرمائيل الله تعالى فرمائيلي دي زما بعضي بندګان دسحر په وخت کښي ايماندارشول اوبعضي کافرشول پس هرهغه چاچه اووئيل دالله په فضل سره اودهغه په رحمت سره په مونږ باندي باران وشو نوهغه کسان به ايمانداران اوړ دستورونه انکارکونکي وشميرل شي، او هرهغه چاچه اووئيل چه په مونږ باندي دفلاني فلانى ستوري په وجه باران وشونوده زمانه انکار وکړو اوبه ستورو ئي يقين وکړو.

قوله: ﴿عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ الخ﴾

مضمون الحديث :

رسول الله ﷺ د حديبيه په موقع باندي د سحر مونځ ورکړو او د شپې باران هم شوي وو د مانځه نه چه فارغ شو نو خلقو ته متوجه شو او وې فرمائيل : تاسو ته معلومه ده چه الله پاک څه اوفرمائيل، بيا حضور ﷺ پخپله اوفرمائيل چه الله پاک فرمائى ﴿ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ﴾ چه زما په بندګانو کښي بعضو په کفر سره صبا کړو او بعضو په ايمان سره، کومو خلقو چه د باران په وريدلو باندي داسي اووې چه ﴿ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ نو دا سړي په ما باندي ايمان لرونکي دي او د کوکب انکار کونکي دي او کوم سړى چه داسي

---

(۱): صحيح البخاري/الأذان ۱۵۶ (۸۴۶)، الاستسقاء ۲۸ (۱۰۳۸)، المغازي ۳۵ (۴۱۴۷)، التوحيد ۳۵ (۷۵۰۳)، صحيح مسلم/الإيمان ۳۲ (۱۲۵)، سنن النسائي/الاستسقاء ۱۶ (۱۵۲۶)، عمل اليوم والليلة ۲۶۷ (۹۲۴)، (تحفة الأشراف: ۳۷۵۷)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الاستسقاء ۳ (۴)، مسند احمد (۴/۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷) (صحيح)

اووي چه ﴿ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ﴾ چه په مونږ باندي باران اوشو د فلاني ستوري په غروب او طلوع سره، نو دا سړي په ما کافر دي او په کوکب مومن. دا وعيد په هغه صورت کښې دي چه د کوکب په باره کښې هم دا اعتقاد لرونکې وي چه د باران هم د هغې په وجه باندې شوې دي. لکه چه بعض جاهل منجمين داسې ګڼري، او که په دې اعتقاد سره نه وي بلکه خالق د باران صرف الله پاک ګڼري او د دې باوجود ئې دا خبره د نورو نه په اوريدلو سره د هغوی په شان اوکړه نو بيا به کافر نه وي دا به صرف خطا وي.

د دې حديث شرح امام نووي رحمه الله په دې تفصيل سره کړې ده ﴿ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ﴾ د نوء جمع انواء راځي د دې اطلاق په نجم (ستوری) باندې هم کيږي خو د اصل لغت په اعتبار سره دا نوء مصدر دې د ناء ينوء نواء نه... چه د هغې معنی غروب او طلوع دواړه راځي دا اتيوشت ستوری دی چه د هغې اتيوشت مطالع دی چه د هغې نه هغه ټول کال طلوع کيږي. علماء د هيئت وائی چه په دې ستورو کښې هر يو ستوری په هره ديارلسمه شپه باندې د نمر د راختلو په وخت مغرب طرف ته ډوبيږي او هم دغه شان فورا د هغې بالمقابل په مشرق کښې دويم ستوری راخيژی او بل په مغرب کښې غروب شی، غروب کيدونکو ته انواء وائی او طلوع کيدونکو ته بوارح وائی، نو په کوم وخت چه دا ستوری په ديارلسمه شپه کښې طلوع کيږي نو که په اتفاق سره هغه وخت باران اوشی نو هغې لره هم هغه ستوری ته منسوب کولې شی بعض نسبت د طلوع کيدونکی طرف ته کوی او بعض د غروب کيدونکی طرف ته. والله تعالی اعلم قاله النووی فی شرح مسلم. (تحفة الاحوذی ۱۳۵) والحديث اخرجه البخاری ومسلم والنسائی نحوه، قاله المنذری

بَابٌ فِي الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

د رمل په خبرو يقين کول او د مرغوپه آوازو نوبا ندې د بد فالئ کولو د مما نعت بيان

[۳۹۰۷]() حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا حَيَّانٌ، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ، حَيَّانُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ"، الطَّرْقُ: الزَّجْرُ، وَالْعِيَافَةُ: الْخَطُّ.

قطن بن قبيصه دخپل پلارنه روايت کوی فرمائي چه رسول الله نه مي اوريدلی دی چه فرمائيل ئي عيافت اوبدفالي نيول اوطرق دبت پرست قسمونه دي، طرق، مرغئ الوزولوته ونيلي شی او عيافت په زمکه باندې دکرخو رابشکلوته ونيلي شي

[۳۹۰۸] حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ عَوْفٌ: "الْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ وَالطَّرْقُ الْخَطُّ يُخَطُّ فِي الْأَرْضِ".

ابن بشار دمحمدبن جعفرنه نقل کوي چه دعيافت نه مراد دمرغوشرل دي اودطرق نه مراد هغه کرخي دي کوي چه په زمکه باندې رابشکلي شي.

قوله: ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ ».

---

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۶۷)، وقد أخرجه: مسند احمد (۴/۴۷۷، ۵/۶۰) (ضعيف)

الطَّرْقُ الزَّجْرُ وَالْعِيَافَةُ الْخَطُّ ﴾ دا تفسیر د امام ابوداؤد رحمه الله د طرف نه دي چه د طرق نه مراد زجر یعنی زجر الطیر دي، ناستي مرغۍ پاسول د فال اخستلو دپاره، او د عیافه نه مراد خط یعنی علم رمل، او د دي نه روستو روایت کښې دا تفسیر د دي برعکس راروان دي. والحدیث اخرجه النسائی، قاله المنذري

بَابٌ فِي الطِّيَرَةِ وَالْخَطِّ
باب د بدفالی نیولو بیان

[۳۹۱۰](۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ".

دعبدالله بن مسعود رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ فرمائیلی دی: بدفالي نیول شرک دي بدفالي نیول شرک دي دري پیري او په مونږ کښې هریوکس ته خامخا څه حادثه پیښیږي لیکن الله تعالی هغه دتوکل کولو په وجه رفعه کوي.

قوله: ﴿ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ». ثَلَاثًا « وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ﴾

یعنی رسول الله ﷺ دري کرته ارشاد اوفرمائیلو ﴿ الطیرة شرک ﴾ چه بدفالی شرک دي. او بیا ئي وراندي اوفرمائیل چه په مونږ کښې څوک هم داسې نشته چه هغه ته څه اندازه د بدفالۍ خیال نه راځی، لږ لږ خیال په شروع کښې راځی یعنی قبل التامل، خو کوم چه مومن وی د هغه چونکه په الله پاک باندې توکل وی په دي وجه د هغه توکل هغه لره د هغه د خیال نه لرې کړی، یعنی هغه په خپل فال باندې نه چلیږی، ﴿ وما منا ﴾ د دي عبارت خبر مقدر دي ای وما منا احد الا ویعتریه شئ منه، اعتراء یعنی پیښیدل.

والحدیث اخرجه الترمذي وابن ماجه، قاله المنذري

[۳۹۱۱](۲) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ"، قَالَ: كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ".

د معاویه بن حکم السلمي رضي الله عنه نه روایت دي فرمائی چه ماعرض وکړو اي دالله رسوله په مونږ کښې بعضي داسې خلق دي چه کربنې اوکاږي پیغمبر پاک ﷺ اوفرمائیل په انبیاؤ کښې هم یودالله یو نبی داسې ووچه کربنې به ئې راښکلی نودچاکربنې چه دهغه دکربنو سره مطابق شي نوباك نشته.

قوله: ﴿عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ الخ ﴾ دا حدیث په کتاب الصلوة کښې تیر شوی دي، والحدیث اخرجه مسلم والنسائی بطوله، قاله المنذري.

---

(۱): سنن الترمذي/التیسیر ۴۷ (۱۶۱۴)، سنن ابن ماجۃ/الطب ۴۳ (۳۵۳۸)، (تحفة الأشراف: ۹۲۰۷)، وقد أخرج في مسند أحمد (۱/۳۸۹، ۴۳۸، ۴۴۰) (صحیح)

(۲): انظر حدیث رقم: (۹۳۰)، (تحفة الأشراف: ۱۱۳۷۸) (صحیح)

[۳۹۱۱]()حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ". فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ"، قَالَ: فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثْتَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ"؟ قَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ لِنَبِيٍّ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ.

د ابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي كريم ﷺ فرمائيلي دي نه ديوكس نه بل كس ته مرض لګي اونه دسفري ميا شت سپيره ده اونه دكوم مري دكوږ يږ نه هامة مرغى سپيره ده چه دچاپه كور راپريوخي، په دي وخت كښې يوباند چې عرض وكړو رهي وئيل چه اې دالله رسوله ببابة ددي اونبانوخه حال وي كوم چه دهوسيوپه شان حاربه اوصحت مند. وي په سحرا كښې گرځي كله چه په دوى كښې بويمن اوښ نتوخي نوبه نوروهم خارښ لګي نبي ﷺ دي كس ته اوفرمائيل اولني اوښ چا پمن كړي دي؟ زهري وئيلى دى چه ماته يوكس دابوهريره په واسطي سره روايت بيان كړي دي چه نبي ﷺ اوفرمائيل چه مريض اوښ دي د اوبو څكلو دپاره هغه ځائې ته نشي بوتلې چرته چه روغ څاروي اوبه څې بيادغه كس دابوهريره په خدمت كښې حاضر شو اوعرض ئې وكړو ابانبي ﷺ دانه دي فرمائيلي چه نه خودیوبيماري بل ته لګي اونه دسفري ميا شت سپيره ده، ابوهريره اوفرمائيل ما دا روايت نه دي بيان كړي ابوسلمه واني ابوهريره پخپله دا روايت بيان كړي وو او مادانه دي اوريدلي چه ددي حديث نه علاوه دابوهريره رضي الله عنه نه بل حديث هيرشوي دي.

مضمون الحديث :

قوله: ﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ ». فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ مَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ « فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ » ﴾ د عدوى معنى د يوې بيمارئ بل ته لګيدل، لكه چه د بعض مرضونو په باره كښې خلق گڼړي چه دا مرض متعدى دي د يو نه بل ته لګيږي. مثلا خارښ..... نو رسول الله ﷺ فرمائي چه دا خبره غلطه ده داسې نه ده په دي باندې يو اعرابى د رسول الله ﷺ نه تپوس اوكړو چه مونږ خو گورو چه ډير اوښان كوم چه په صحراګانو كښې گرځى د صفا ستهره هو سو نه شان ښكلي، نو كه په هغې كښې يو خارښتى اوښ حاضر شى نو په تولو باندې خارښ لګوى، رسول الله ﷺ د دې سائل په جواب كښې اوفرمائيل هغه اوښ د چا د اختلاط د وجې نه چه په نورو خارښ لګيدلي دى هغه ته د چا نه خارښ لګيدلي وو؟ هغه ته خو د چا نه هم نه وو لګيدلي، د خارښ ابتداء خو د هغه نه شوې وه، په دي باندې هغه سائل خاموش شو.

---

[1]: صحيح البخاري/الطب ۲۵ (۵۷۱۷)، ۴۵ (۵۷۵۷)، ۵۳ (۵۷۷۰)، ۵۴ (۵۷۷۲)، (تحفة الأشراف: ۱۵۲۷۳، ۱۵۵۰۲)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/السلام ۳۳ (۲۲۲۳)، مسند احمد (۲/۲۶۶، ۳۲۷، ۳۹۷) (صحيح)

قوله: (قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ». قَالَ فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ الخ)

هغه حديث گوم چه ابوهريره ﷺ نه د بيانولو نه پس هير شو

امام زهري ﷺ فرمائي چه يو سړي ماته بيان اوکړو چا چه د ابوهريره ﷺ نه حديث اوربدلی وو. (لا يوردن) الخ چه د هغې مطلب دا دي چه د کوم سړي اوښ بيمار وي نو هغه له پکار دي چه خپل اوښان د هغه سړي په اوښانو کښې نه گډوي د چا اوښان چه صحت مند دي، هغه سړي د ابوهريره ﷺ نه د دې حديث د اوربدلو نه پس تپوس اوکړو په طور د اشکال چه تاسو خو ماته دا حديث مخکښې بيان کړي وو. (لا عدوى ولا صفر ولا هامة) مطلب دا دي چه تاسو چه ماته اوس کوم حديث بيانوئ دا ستاسو د بيان کړي مخکښې حديث خلاف دي، نو په دې باندې ابوهريره ﷺ اوفرمائيل چه دا حديث ما تاسو ته نه دي بيان کړي، يعنې د (لا عدوى ولا صفر) حال دا چه واقعه دا ده چه دا حديث هم د هغوى بيان کړي شوي دي لکه چه پورته په متن کښې تير شوي دي، هم په دې وجه وراندې امام زهري ﷺ د ابوسلمه نه نقل کوى : (وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ) يعنى د ابوهريره ﷺ نه يو حديث هم نه دې هير شوي سوا د دې حديث نه (لا عدوى ولا صفر).....

په دې حديث کښې درې اجزاء دي اول لاعدوى کوم چه مونږ پورته بيان کړې دي، دويم (لا صفرا) او دريم (لا هامة) د دې دويم او دريم جزء تفسير په وراندې روايت کښې راوران دي. والحديث اخرجه البخاري، ومسلم مطولا ومختصرا، قاله المنذري.

په دوه متعارض احاديثو کښې تطبيق :

د (لا عدوى) په باره کښې مشهور اشکال دا دي چه دا د هغه دويم حديث خلاف دي چه په هغې کښې دى (فر من المجذوم فرارک من الاسد) چه د هغې نه معلوميږي چه د جذام مرض د امراض متعديه نه دي، د يو نه بل ته لګيږي لهذا د دې نه ځان بچ کول پکار دى، د دې دوه جوابونه دى اول دا چه د(لا عدوى) نه مقصود د مطلق اعداء نفى نه ده بلکه د تاثير نفى مقصود ده، يعنى د يو سړي مرض بل سړي ته پخپله نه لګيږي بلکه د الله پاک په اذن باندې لګيږي، هغه چه کله غواړي هله لګيږي، او د بعضو مرضونو په باره کښې د الله پاک عادت دا جارى دي چه هغه ئې لګوى او جذام هم په هغې کښې يو دى لهذا د الله پاک د تقدير نه ويره کولو سره د هغې نه بچ کيدل پکار دى، او دويمه توجيه دا کړې شوي ده چه د (لا عدوى) والا حديث خو په خپل عموم باندې دي مطلقا يو بيمارى بل ته نه لګى، او دا دويم حديث د جذام والا په سد ذرائع باندې حمل دي يعنى د مجذوم نه د تختيدلو حکم په دې وجه نه شى ورکولې چه د جذام بيمارى بل ته لګيږي بلکه د عقيدي دفساد نه د بچ کيدلو دپاره وئيلې شى چه هغه ته نزدې مه ورځئ، هسې نه چه ځوک په تقدير الهى سره په جذام کښې اخته شى او هغه دا اوګڼرى چه زه چونکه د مجذوم خواله تلې اوم په دې وجه ما ته دا بيمارى اولګيده.

دا تعارض او د جواب بحث تاسو په شرح نخبة الفكر كښې هم لوستلې دي او يو جواب د دې تعارض دا هم وركړې شوې دي، كما ذكره المنذري في المختصر : چه د احتياط او د احتراز روايت ﴿ لا يوردن ﴾ او ﴿ فر من المجذوم ﴾ وغيره منسوخ دى، او د ﴿ لا عدوى ﴾ والا حديث ئې ناسخ دي.

[٣٩١٢](*) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبى كريم ﷺ فرمائيلى دى نه ديوكس نه بل كس ته مرض لګي اونه دځاروي په شكل كښې دمړي روح دنياته راځي، اونه دصفري مياشت سپيره ده.

[٣٩١٣](*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا غُولَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائى چه نبى كريم ﷺ فرمائيلى دى : بت چاته دنقصان رسولو اختيار نه لري.

قوله: ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ غُولَ » ﴾

غول چه د هغې معنى غيلان راځى د جناتو يو قسم دي چه د هغوى په باره كښې به اهل جاهليت اعتقاد ساتلو چه د هغه ديارە په اضلال او اهلاک كښې تاثير دي يعنى په خنګل كښې خانله سړي د لارې نه لري كول او ورک كول او دا چه هغه په مختلف صورتونو كښې متشكل كيږى په هندوستان كښې خو دا اوس هم د غول بيابانى په نوم باندې مشهور دي او د دې نه خلق ويريږى. خو مقصود په حديث كښې د هغوى د وجود نفى نه ده بلكه د تاثير نفى ده پس په بعضو روايتو كښې دى چه هغوى د اذان نه تختى، او د هغه نه د بچ كيدلو دپاره آذان كولې شى.

[٣٩١٤](*) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُرِءَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ قَوْلِهِ: لَا صَفَرَ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَهُ عَامًا، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَفَرَ.

امام ابوداؤد فرمائى چه دا حديث حارث بن مسكين ته واورولي شواوزه هلته موجود وم چه اشهب خبر وركړو او وي فرمائيل چه دامام مالك نه د لا صفريه باره كښې تپوس وكړي شو هغه اوفرمائيل چه دجاهليت په زمانه كښې به كله كله دصفر مياشت حلاله ګنرلې شوه اوكله كله به ئې دصفرى مياشت حرامه اوګرځوله او محرم به ئې حلال ګنرلو، نوددې درد دپاره نبى ﷺ اوفرمائيل چه دصفرى په مياشت كښې هيڅ تاثير نشته.

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٤٠٦٨)، وقد أخرجه: صحيح مسلم/الطب ٣٣ (٢٢٢٠)، مسند احمد (٣٩٧/٢) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (تحفة الأشراف: ١٢٣٢٢، ١٢٨٢٩، ١٢٨٦٨) (حسن صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (صحيح)

قوله: ﴿ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِهِ « لاَ صَفَرَ » الخ ﴾ امام ابوداؤدؒ د خپل استاد حارث بن مسکین نه په خپل سند سره نقل کوی چه د امام مالکؒ مشهور شاګرد اشهب فرمائی : د امام مالکؒ نه تپوس اوکړي شو د ﴿ لا صفر ﴾ په باره کښي نو هغوی اوفرمائيل چه اهل جاهليت به محرم ته د صفر میاشت وئيله او دا به ئې حلالوله يعنی هم هغه د کوم نه چه په نسئ سره تعبير کولې شی نو رسول اللهﷺ د هغې نفی فرمائی چه دا غلطه ده او نسئ ناجائز ده.

قوله: ﴿ قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ ﴾ په کتاب الخراج کښي هم په بعض ځايونو کښي راغلي دي دا هم هغه حارث بن مسکين دي د چا نه چه امام نسائیؒ په کثرت سره روايت کوی، او په يو خاص طريقې سره روايت کوی، يعنی د اخبار او تحديث نه علاوه په داسې طريقه چه د حارث بن مسکين مخکښې دا حديث اولوستلې شو کوم وخت چه په مجلس کښي زه هم موجود اوم. د هغوی په باره کښي دا واقعه هم مشهوره ده چه دي د امام نسائیؒ نه خفه وو هغوی سره ئې خفګان وو په دي وجه به ئې امام نسائیؒ په مجلس کښي مخامخ نه راتلو، په يو ګوټ کښي به ئې د هغوی نه اوريدل کول زما دلته دا خيال راځي چه د امام ابوداؤدؒ سره هم د هغوی هم دغه شان خفګان وو او هم په دي وجه به قرأت کونکي بل څوک وو او امام ابوداؤدؒ به صرف اوريدونکی وو. والله تعالی اعلم

[۳۹۱۵](...)حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ وَالْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ".

دانس ؓ نه روايت دي فرمائی چه رسول الله ﷺ اوفرمائيل ديوکس نه بل کس ته مرض نه لګي اوبدفالي نيول ئې بنياده خبره ده اوزمانيک فال خوښ وي اوتيک فال مطلب يوه ښه خبره ده (يعنی ديوال په کولوکښي دچادخولي نه ښه خبره اوريدل او په هغې باندی قياس کول چه انشاء الله زما شروع کړي شوي کار به انجام ته ورسيږي نو داجائزدي).

قوله: ﴿ وَالْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ﴾ يعنی په اسلام کښي بدفالی خو نشته خو نيک فالی پکښي شته، لکه چه يو انسان د کور نه اوځی او څوک داسې سړی ئې مخې له راشی چه د هغه نوم سهيل دي نو د هغه نه د سهولت فال نيول چه د کوم کار دپاره د کور نه وتلې دي په هغې کښي به انشاء الله سهولت وی. والحديث اخرجه البخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه، قاله المنذری.

[۳۹۱۶](...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، قَوْلُهُ هَامَةٌ، قَالَ: كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ، فَيُدْفَنُ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ، قُلْتُ: فَقَوْلُهُ "صَفَرٌ" قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَفَرَ"، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِي، فَقَالَ: "لَا صَفَرَ".

۱: صحيح البخاري/الطب ٤٤ (٥٧٥٦)، ٥٤ (٥٧٧٦)، سنن الترمذي/السير ٤٧ (١٦١٥)، (تحفة الأشراف: ١٣٥٨)، ولذ أخرجه: صحيح مسلم/السلام ٣٤ (٢٢٢٤)، مسند احمد (٣/١١٨، ٥٤، ١٧٨) (صحيح)

۲: تفرد به أبو داود (صحيح)

د بقیه نه روایت دي فرمائی چه د محمد ابن راشد نه مي تپوس اوکړو چه دنبی ﷺ ددي قول وهام، نشته څه مطلب دي؟ هغه اوفرمائيل د جاهليت په زمانه کښي به خلقووئيل هريوکس چه وفات کيږي اوبياهغه په قبرکښي دفن کولي شي نودهغه کوپړی دقبرنه بهر راوځي او راځي. مابيا تپوس اوکړو چه د لاصفر څه معنی ده هغه اوونيل دجاهليت په زمانه کښي به خلقو دصفر مياشت سپيره ګڼله نوپه دي وجه باندي نبی ﷺ اوفرمائيل د صفري دمياشتي څه تاثيرنشته، محمد بن راشد اوونيل چه ما دبعضو کسانو نه اوريدلی دی چه وئيل ئي چه صفر په خپته کښي ديوردد نوم دي اهل عربو به وئيل چه دا درد ديوکس نه بل کس ته لګي نوپه دي مناسبت باندي نبی ﷺ اوفرمائيل صفر نشته.

شرح الحديث :

قوله: ﴿قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ – ابْنِ رَاشِدٍ – قَوْلُهُ « هَامَةَ». قَالَ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هَامَةٌ﴾ هامة په لغت کښي هغه مارغۀ ته وائی د کوم نوم چه ګونګي دي، او د هامة معنی په لغت کښي د کهوپړئ هم راځی، د جاهليت په زمانه کښي د خلقو دا خيال وو چه د کوم مقتول قصاص او خون بها نه شی اخستلی نو د هغه د دفن کيدو نه پس د هغه په سر کښي ګونګي راوځی (قبر خيرلو سره) او شهر ته په راتلو سره د يو اوچت کور په چهت باندي کينی او چغي وهی، او ګويا هغه په خپله ژبه کښي دا وائی چه ﴿اسقونی اسقونی﴾ په ما باندي د قاتل وينه اوخکئ، ګويا تر څو چه د هغه قصاص نه وی اخستلی شوی زه به د دي ځائي نه وانه پس نه شم، دي ځناور ته صدی هم وائي په مصباح اللغات کښي ليکلی دی چه د ګونګی يو قسم دي چه د هغه سر لوئي وی او هغه په خوشو ځايونو کښي اوسيږی، د هغي نوم هامه هم دي ځنګه چه هامه په معنی د کهوپړئ راځی د صدی ئي هم يو لغوی معنی د دماغ ليکلی ده د دي نه په روستو روايت کښي راځی چه ابن جريج د خپل استاد عطاء نه تپوس اوکړو : ﴿قُلْتُ فَمَا الْهَامَةُ ؟ قَالَ يَقُولُ النَّاسُ الْهَامَةُ الَّتِي تَصْرُخُ هَامَةُ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ دَابَّةٌ﴾ يعنی دا خلق چه وائی چه دا ګونګي چغي وهی د کوم نوم چه هامة دي دا هامة الناس دي يعنی د سړی کهوپړئ (الهامة التی تصرخ) موصوف سره د صفت نه مبتدا او (هامة الناس) ئي خبر..... حال دا چه دا د انسان کهوپړئ نه ده دا خو يو ځناور او يو مارغۀ دي.

بيا وراندي په دي روايت کښي د هغه صفر په باره کښي سوال دي نو هغوی يعنی محمد بن راشد جواب ورکړو چه مونږ دا اوريدلی دی چه بعض اهل جاهليت به د صفر د مياشتي نه بدفالی نيوله او دا به ئي نامبارکه ګڼله په دي وجه رسول الله ﷺ اوفرمائيل (لا صفر) چه په اسلام کښي داسي نشته، دا مياشت نامبارکه نه ده، بيا محمد بن راشد د دي يو بل تفسير نقل کړو چه بعض خلق د صفر په باره کښي دا وائی چه دا د خيټې د يو تکليف نوم دي چه د هغي په باره کښي د خلقو دا خيال وو چه دا تکليف نورو ته لګی نو په دي باندي رسول الله ﷺ اوفرمائيل چه (لا صفر)

[۳۹۱۷](*)حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: أَعِذْنَا فَأَلَكَ مِنْ فِيكَ".

دابوهريره رضي الله عنه نه روايت دي فرمائي چه نبي عليه السلام يوه خبره واوريده کومه چه هغه ښه وګندله نو وئي فرمائيل ماسته سو فال ستاسو دخولی نه واوريدو (يعنی دده انجام به بهتروي).

[۳۹۱۸](*)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَقُولُ: "وَجَرَّ يَأْعِذْنِي بَطْنِ، النَّاسُ الصَّفَرُ، قُلْتُ: فَمَا الْهَامَةُ؟، قَالَ: يَقُولُ النَّاسُ: الْهَامَةُ الَّتِي تَعْتَرِضُ هَامَةَ النَّاسِ وَلَيْسَتْ بِهَامَةِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ دَابَّةٌ".

دعطاء نه روايت دي فرمائی چه خلقوبه وئيل صفر ديودرد نوم دي کوم چه په خيټه کښي وي، ابن جريج وئيلی دی بياما دهامه تپوس اوکړو چه هامه څه شي دي عطاء اووئيل هامه يوڅاروي دي او څوک چه دا وائی چه دا دانسان کوپړی وي حالانکه هغه دانسان کوپړئ نه وي بلکه هغه يوڅاروي وي.

[۳۹۱۹](*)حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَحْمَدُ، الْقُرَشِيُّ قَالَ: "ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ".

د احمد قرشي نه روايت دي فرمائی چه دنبی عليه السلام په وړاندي دبدفالی نيولو ذکر وشو نو وئي فرمائيل ددي په بهترينو اقساموکښي فال دي اوبدفالي نيول دکوم مسلمان دباره دکار نه منع کوي او په تاسوکښي چه کله څوک ګوم داسي شي اووينې کوم چه بد ګڼئ نو دا کلمات دي اووائي: «اللَّهُمَّ لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولاحول ولا قوة إلا بك». يعنی اي الله ستانه علاوه څوک خير نشي رسولې اوستانه علاوه څوک ضرر نشي لري کولې اود بدئ نه دمنع کيدو طاقت اودنيکی کولو طاقت صرف ستاپه توفيق سره حاصليږي.؟؟

قوله: ﴿ أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا ﴾ طيرة د جنس درجه ده مطلق فال راويستلو ته وائی که ښه وی او که بد وی، او د فال استعمال د نوع په طور په ښه فال کښي هم کيږی په دي وجه چه کله د رسول الله ﷺ په مخکښي د طيره ذکر راغلو نو رسول الله ﷺ د فال حسن تحسين اوفرمائيلو چه هغه ښه شيز دي اسلام هغي لره خوښوی په خلاف د بد فال، او بيا فرمائی ﴿ولا ترد مسلما ﴾ چه انسان دي په خپل بد فال باندي نه جليږی، او يو مسلمان لره د بد فال په وجه باندي د خپل کار نه منع کيدل نه دی پکار، يعنی اول خو بد فال نيول نه دی پکار او که د هغي خيال په زړه کښي راشی بې اختياره نو بيا هغه د هغه کار نه مانع کيدل نه دی

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۵۵۰۱)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۸۸/۲) (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود (صحيح)

(*): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۹۸۹۹) (ضعيف)

پکار کوم چه کول دی لکه چه مخکښې تیر شو: ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ﴾ بیا وړاندې په حدیث کښې دی چه که د یو سړی مخکښې څه ناخوښه څیز راشی (نو د هغې د ضرر نه د بچ کیدو دپاره) دا لوستل پکار دی:

﴿ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ ﴾

[۳۹۲۰] (*) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا، فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ".

عبدالله بن بریده د خپل پلار نه روایت کوی فرمائی چه نبی ﷺ به په کوم څیز باندې بدفالي نه نیوله او چه کله به ئې څوک کوې عهدې ته دانجام ورکولو دپاره لیږلو نو نبی ﷺ به دهغه دنوم معلومات وکړو که چرې دهغه نوم به ئې خوښ شو نو نبی ﷺ به ورنه خوشحاله شو اودغه خوشحالي به دهغه په مخ باندې ستړګند شوه او که چرې دهغه نوم به ئې خوښ نه شو نودناخوښي اثار به ئې په مخ مبارک باندې ستړګند شول اوکله چه به نبی ﷺ یوکلي ته داخلیدو نوددغه کلی دنوم تپوس به ئې وکړو که چرې ددغه کلی نوم به ئې خوښ شو نو نبی ﷺ به خوشحاله شو اودغه خوشحالي به دهغه په مخ باندې سرګنده شوه او که چرې دهغه کلی نوم به ئې خوښ نه شو نودناخوښئ آثار به ئې په مخ مبارک باندې سرګند شول

قوله: ﴿ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُؤِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُؤِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ ﴾ یعنی کله چه به رسول الله ﷺ یو عامل چرته لیږلو نو د هغه د لیږلو نه مخکښې به ئې د هغه نوم تپوسلو، که د هغه نوم به ښه وو نو به ئې باندې به رسول الله ﷺ خوشحالیدو او هغه خوشحالي به د هغوی د مخ مبارک نه ښکاره کیده (دا خو نیک فالی شوه) او که د رسول الله ﷺ به د هغوی نوم خوښ نه شو نو دا ناخوښی به د هغوی په مخ مبارک باندې ښکاره کیده، دا په ظاهره بدفالی ده، خو شارحینو د دې مطلب دا لیکلی دی چه دا اثر د بدفالئ د وجې نه نه وو بلکه د نیک فالئ د حاصلیدو دا اثر وو.

وړاندې په حدیث کښې هم دغه شان د هغه کلی په باره کښې راغلی دی چه په هغې کښې به هغوی د سفر دوران کښې داخلیدل، په دې باندې بعض علماء کرامو لیکلی دی چه سړی له پکار دی چه د خپل اولاد او خادمانو دپاره ښه نوم تجویز کړی چه نیک فالی حاصل شی. والحدیث اخرجه النسائي، قاله النووي.

[۳۹۲۱] (*) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لاَحِقٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۱۹۹۳)، وقد أخرجه: مسند احمد (۳۴۷/۵) (صحيح)

(*): تفرد به أبوداود، (تحفة الأشراف: ۳۸۶۱)، وقد أخرجه: حم (۱۸۰/۱، ۱۸۶) (صحيح)

دسعید بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائی چه رسول الله به فرمائیل نه هامه شته اونه عدوی اونه سپیره والي په کوم شي کښې اوکه چرې سپیره والي اوبدفالي وي نوپه دري څیزونو کښې به وي په اس کښې اوپه بنځه کښې او په کور کښې.

قوله: ﴿عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ « لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِى شَىْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ »﴾

دا حدیث خو د سعد بن ابی وقاص ﷺ دي، وراندي په حدیث د ابن عمر ﷺ کښې هم داسي راروان دی.

[۳۹۲۲](...)حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ، قَالَ: كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ، فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ، فَهَلَكُوا! فَهَذَا تَفْسِيرُهُ فِيمَا نَرَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ.

دعبدالله ﷺ نه روایت دي فرمائی چه نبی کریم ق فرمائیلی دی سپیره والی په دري څیزونو کښې وي یو په کور بل په بنځه کښې اودریم په اس کښې. ابوداؤد فرمائی دامام مالك نه تپوس اوکړې شو چه ایا په کور اوپه اس کښې سپیره والي وي؟ هغه اووئیل یوڅوکورونه داسي وو چه په هغې کښې خلق اوسیدل اوبیاهغوی مړه شول نوهلته نور خلق آباد شول بیا هغوی هم مړه شول نودادکور سپیره والي شو الله تعالی ښه پوهیږي.

قوله: ﴿قَالَ أَبُو دَاوُدَ.... أَخْبَرَكَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِى الْفَرَسِ وَالدَّارِ قَالَ كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا فَهَذَا تَفْسِيرُهُ الخ﴾

په روایت الباب کښې دوه حیثیتونو سره تعارض او د دواړو جواب:

په دي دواړو احادیثو کښې اولا د مطلق طیرة د نفی نه پس د دري څیزونو استثناء کړې شوې ده، فرس، مراة او دار.... خو په رومبی حدیث کښې استثناء په طور د تعلیق ده یعنی ﴿ وان تکن الطیرة فی شی ﴾ او په دویم حدیث کښې بغیر د تعلیق نه ده ﴿ الشؤم فی ثلاثة ﴾ په ظاهر کښې دا تعارض دي د دي جواب خو هم دا ورکړې شوي دي چه چرته تعلیق نشته هلته هم دا حکم هم په طور د تعلیق دي یعنی که بدفالی په یو څیز کښې وي نو هغه به په دي دریو څیزونو کښې وي، خو چونکه په اسلام کښې بدفالی په یو څیز کښې هم نشته لهذا په دي دریو څیزونو کښې هم نشته او د امام قرطبی رحمه الله رائي دا ده چه د تعلیق والا

---

[1]: صحيح البخاري/الجهاد ٤٧ (٢٨٥٨)، النكاح ١٧ (٥٠٩٣)، الطب ٤٣ (٥٧٥٣)، ٥٤ (٥٧٧٢)، صحيح مسلم/السلام ٣٤ (٢٢٢٥)، سنن الترمذي/الأدب ٥٨ (٢٨٢٤)، سنن النسائي/النحيل ٤ (٣٥٩٩)، سنن ابن ماجه/النكاح ٥٥ (١٩٩٥)، (تحفة الأشراف: ١٨٣٧٦، ١٨٣٧٦، ٦٦٩٩)، وقد أخرجه: موطا امام مالك/الاستئذان ٨ (٢٢)، مسند احمد (٢/٦، ٣٦، ١١٥، ١٢٦) (صحيح)

روایت مقدم دي دي وخته پوري رسول الله ﷺ ته په دي ځيزونو کښې د تحقق شؤم علم نه وو شوي، بيا روستو چه هغوی ته د دي علم اوشو چه په دي دريو کښې وی نو هغوی بالجزم اوفرمائيل چه ﴿ الشوم فی الثلاثة ﴾، او يو جواب دا ورکړي شوي دي چه ﴿ ان تکن الطيرة ﴾ سره مقصود اظهار د تردد او شک نه دي بلکه په دي سره مقصود اثبات په طريقه د مبالغي، لکه چه څوک داسې اوائی چه په دنيا کښې که څوک دوست دي نو هغه زيد دي دغه شان دلته هم په دي حديث کښې مقصود دا دي چه په دي دري واړو کښې طيرة بالضرور او باليقين ده دا خو جواب شو د هغه دوه مختلفو روايتونو خو دويم اختلاف اوس هم باقی دي چه ﴿ لا عدوی ولا طيرة ﴾ کښې د شوم علی الاطلاق نفی ده او په دي حديث کښې په دي اشياء ثلاثه کښې شوم ثابت دي، د دي جواب دا دي چه دا دري د دي نفی د عموم نه مستثنی دی، خو د اهل جاهليت د مسلک موافق نه چه په دي دري ځيزونو کښې تاثير اومنلي شی فی حد ذاتها، بلکه د اهل اسلام د مسلک په طريق باندي چه الله پاک مسبب الاسباب دي هم هغه په بعض ځيزونو کښې د نفع او ضرر تاثير پيدا کوی نو هم هغه په دي دريو کښې اثر ضرور پيدا کړي دي، دي رائي لره بالتصريح اختيار کونکي امام مالک رحمه الله دي لکه چه مخکښې په متن کښې ذکر شوچه هغوی اوفرمائيل تاسو گورئ نه چه څومره پير کورونه داسې دی چه هغې ته خلق راغلل او استوگنه ئې پکښې اختيار کړه خو هغه تباه شو او خراب شو بيا چه نور خلق هغې ته راشی نو د هغوی هم دا حال شی يعنی بعض کورونه داسې وی (۱) خو د امام مالک رحمه الله قول کوم چه دلته په ابوداؤد کښې ذکر دي په اواخر دموطاء کښې چه کوم باب دي ﴿ ما يتقی من الشوم ﴾ په عنوان سره هلته هغوی دا د اشياء ثلاثه والاحديث خو ذکرکړي دي خودهغوی رائي هلته د موطاء په موجوده نسخه کښې نشته بلکه دابه غالبا دموطاء چه کوم روايت د ابن القاسم نه دي په هغې کښې به وی.

امام ترمذی رحمه الله په کتاب الادب ﴿ باب ما جاء فی الشوم ﴾ کښې اول حديث د ابن عمر رضی الله عنهما ﴿ الشوم فی الثلاثة الحديث ﴾ په باره کښې فرمائيلي دی ﴿ هذا حديث حسن صحيح ﴾ وفی تحفة الاحوذی : واخرجه الشيخان.... د دي نه پس ترمذی کښې دی : ﴿ وقد روی عن النبی انه قال ان کان الشوم فی شیء ففی المراة والدابة والمسکن ﴾ په دي باندي په تحفة الاحوذی ۸/۵ کښې دی رواه الشيخان (۲) عن ابن عمر، وکذا عن سهل بن سعد اهـ

---

(۱) دا خو شوم فی الدار شو خو شوم فی الفرس والمراة هغوی نه دي بيان فرمائيلي، بعض علماء کرامو وئيلي دی چه د زنانه ديارہ شؤم دا دي چه هغه شنډه شی د هغې اولاد نه وی او دا چه د خاوند مخکښې بدزبانی کوی او شوم الفرس دا دي چه په هغې باندي جهاد اونکړي شی.

(۲) معلومه شوه چه دا دواړه روايتونه د تعليق او بغير د تعليق نه د صحيحينو دی، لهذا په دي کښې يو ته هم ضعيف نه شی وئيلي کيدي او د تطبيق بين الحديثين شکلونه هم هغه دی کوم چه پورته ذکر شو)

[۳۹۲۳](۱)حَدَّثَنَا مُخَلَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ، أَوْ قَالَ: وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ".

د فروه بن مسیك نه روایت دي دي وائي ماعرض اوکړو اي دالله رسوله زمونږ سره زمکه ده کومي ته چه مونږه ابین وایو اودغه زمکه زرغونه او د فصلونو زمکه ده او زمونږه دغلي ځائي دي هلته هميشه افتونه راځي، یاداچه راوی اووئیل ددغه ځائي وبادیره سخته وي نونبي ﷺ اوفرمائیل په دي زمکه کښې اوسیدل پریږده، دوباپه زمکه کښې په اوسیدوسره انسان هلاکیږي.

قوله: ﴿ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِنَّهَا وَبِئَةٌ الخ ﴾

یو صحابی رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه زمونږ یوه زمکه ده چه د هغې نوم ارض ابین دي هغه زمونږ د فصل او غلي زمکه ده خو هغه ځائي وبائی دي یعنی بیماریٔ په هغې کښې زیاتې وی نو رسول الله ﷺ اوفرمائیل هغه زمکه پریږدئ.

قوله: ﴿ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ ﴾ قرف یعنی د بیماریٔ نزدیکت او د هغې سره خلط ملط کیدل، یعنی د بیماریٔ په قرب کښې هلاکت دي. دا حدیث دي د ﴿ لا عدوی ﴾ خلاف او نه ګنړلې شی بلکه دا من باب الطب دي یعنی د آب وهوا نامواقفت....

[۳۹۲۴](۲)حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٍ فِيهَا عَدَدُنَا، وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَرُوهَا ذَمِيمَةً".

د انس بن مالک ﷺ نه روایت دي فرمائی چه یوکس نبی ﷺ ته عرض اوکړو مونږه په یوکور کښې وو په کوم کښې چه زمونږ تعداد زیات وو او مال هم ډیر وو بیا مونږ ددغه کور نه بل کورته لاړو نو په دي بل کورکښې زمونږ مال هم کم شو اوتعداد هم کم شو (یعنی مړه شو) نونبی ﷺ اوفرمائیل دغه کور ددي بدحالئ سره پریږدئ.

قوله: ﴿ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى الخ ﴾

یو سړی رسول الله ﷺ ته عرض اوکړو چه په کوم کور کښې مونږ مخکښې اوسیدو په هغې کښې مونږ ښه خوشحاله او آباد وو زمونږ د افرادو تعداد هم زیات وو او مالونه مو هم ډیر وو، د دي نه پس چه مونږ بیا کوم کور ته منتقل شو نو هلته زمونږ د افرادو تعداد

(۱): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۱۰۲٤)، وقد أخرجه: مسند احمد (٤٥١/٣) (ضعيف الإسناد)
(۲): تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: ۱۹۳) (حسن)

کیمیدل شروع شو او په مالونو کښې هم... رسول الله ﷺ اوفرمائیل : ﴿ذَرُوهَا ذَمِيمَةً ﴾ د دې توجیه هم هغه کړې شوې ده کومه چه د پورته حدیث وه.

[۳۹۲۵]()حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، وَقَالَ: كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ".

دجابر بن عبدالله رضی الله عنهما نه روایت دې فرمائی چه نبی کریم و دیوجذامي لاس ونیولو اودخپل ځان سره ئې په پلیټ کښې کیخودو (یعنی دشریك خورلو دپاره) او وئې فرمائیل دالله تعالی په ذات باندې په اعتماد اوتوکل کولوسره شریك خوراك کوو.

قوله: ﴿ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ « كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ » ﴾

یو کرت رسول الله ﷺ یو مجذوم د لاس نه اونیولو او ځان سره ئې په خوراک کښې شریک کړو او وې فرمائیل چه په الله پاک باندې یقین کولو سره اوخوره.

(اشکال):

دلته دا سوال وارديږي چه د توکل حکم رسول الله ﷺ دې مجذوم ته ولې اوکړو، ځکه چه که په دې کښې احتیاط ته حاجت وې نو رسول الله ﷺ ته وو هغه مجذوم ته خو نه وو،

(جواب):

د دې جواب دا دې چه د رسول الله ﷺ خو یقین وو چه هغه سره په خوراک باندې به ماته هیڅ نقصان نه وی، خو د هغه خوراک کونکی مجذوم تردد کیدی شو چه چرته ما سره په خوراک باندې رسول الله ﷺ ته تکلیف او نه رسی. پس رسول الله ﷺ د توکل هدایت هم هغه ته اوکړو (یعنی زما فکر مه کوه) کذافی هامش البذل عن الکوکب.

والحدیث اخرجه الترمذی وابن ماجه، قاله المنذری....آخر کتاب الطب

[الحمدلله! اووم جلد ختم شو]

[1]: سنن الترمذي الأطعمة ١٩ (١٨١٧)، سنن ابن ماجه/ الطب ٤٤ (٣٥٤٢)، (تحفة الأشراف: ٣٠١٠) (ضعيف)